異議あり

조문과 판례로 배우는 일본어 첫걸음

제작 권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.0 · 2026. 10. 16.

第1章 · 1부

히라가나 A 입문

「さいばん」을 가나로 쓰다 · ひらがな ── 「さいばん」を仮名で書く

일본어 글자 공부를 법률 낱말로 시작한다. 히라가나 46자를 あ행부터 ん까지 한 행씩 익히고, 행마다 그 행의 글자가 든 법률 낱말을 서너 개 읽는다. 이 장의 낱말은 주로 점(゛ ゜)도 작은 글자도 없는 맑은 소리(청음)와 ん으로 쓴 것이다. ゆいごん·けんぽう·ろうどう처럼 점 붙은 글자가 하나 섞인 낱말도 몇 개 있는데, 그 글자만 3장에서 배운다. 점이 붙는 소리와 길게·끊어 읽는 소리는 3장에서 다룬다. 한 가지는 처음부터 몸에 붙인다 — 가나 한 글자는 한 박이다.

이 장의 문법 J4 — 조사 は·を는 글자와 소리가 다르다(は [wa], を [o]). 길게 나는 소리를 가나로 적는 법(おう·えい). J1 — 「~ は ~ です」(~은/는 ~입니다).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 遺言(いごん)は、この法律(ほうりつ)に定(さだ)める方式(ほうしき)に従(したが)わなければ、することができない。

   유언은 이 법률에 정한 방식에 따르지 아니하면 할 수 없다.

   民法 第960条

2. 罪(つみ)を犯(おか)す意思(いし)がない行為(こうい)は、罰(ばっ)しない。

   죄를 범할 의사가 없는 행위는 벌하지 아니한다.

   刑法 第38条第1項 본문 (단서 「ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」 생략)

3. 和解(わかい)は、当事者(とうじしゃ)が互(たが)いに譲歩(じょうほ)をしてその間(あいだ)に存(そん)する争(あらそ)いをやめることを約(やく)することによって、その効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

   화해는 당사자가 서로 양보하여 그 사이에 존재하는 다툼을 그치기로 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

   民法 第695条

박(모라) 세기의 첫걸음

일본어 낱말의 길이는 글자 수가 아니라 **박(拍, 모라)** 으로 잰다. 이 장에서 배우는 글자는 규칙이 단순하다. **가나 한 글자가 한 박**이다. けいやく(契約)는 け·い·や·く 네 글자니 네 박, ほうりつ(法律)도 네 박이다.

한국어 화자가 가장 자주 놓치는 것은 **ん도 한 박**이라는 점이다. 한국어에서는 「판」 이 한 음절이지만, はんけつ(判決)는 は·ん·け·つ 네 박이다. ん에서 소리를 거두지 말고 한 박만큼 그대로 끈다. しんり(審理)는 세 박, たにん(他人)도 세 박이다.

い·う도 다른 글자와 똑같이 한 박을 차지한다. けいの い, ほうの う를 앞 글자에 흘려 붙이지 않는다. 이 둘은 앞 글자를 길게 늘인 소리로 나는 일이 많은데, 그래도 박은 하나씩이다(→ 3장).

요음(拗音)의 작은 글자(ゃ·ゅ·ょ)는 3장에서 배우지만 원칙만 미리 적어 둔다. **작은 글자는 앞 글자에 붙어 함께 한 박**이 된다. 크게 쓴 りゆう(理由)는 り·ゆ·う 세 박이고, 작게 쓴 りゅうは りゅ·う 두 박이다. 글자 크기 하나로 박 수와 낱말이 바뀐다.

이 책의 1부는 읽기를 **원고지 칸**에 한 박씩 넣어 보여 준다. 칸 수가 곧 박 수다. 손뼉을 치며 한 칸에 한 번씩 읽으면 금방 몸에 붙는다. 칸에 붙은 표시는 셋이다 — 칸 위의 검은 가로선은 그 박을 높게 읽으라는 뜻이고 선이 없는 칸은 낮게 읽는다(일본어 도쿄 말의 악센트는 세기가 아니라 높낮이다). 선이 이어지는 동안은 높이를 유지하고, 칸 오른쪽에 붉은 세로줄이 붙은 박이 악센트 핵(アクセント核)으로, 그 다음 박부터 낮아진다. 붉은 줄이 없이 선이 끝까지 가면 떨어지는 자리가 없는 平板형이다. 아래 한 줄 표기의 점은 박 하나. 사전에서 악센트를 확인하지 못한 낱말에는 선을 긋지 않는다. 자세한 것은 3장.

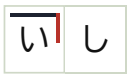
가나의 유래와 획순은 다루지 않는다

이 책은 읽기 책이다. 히라가나가 어느 한자의 흘림에서 나왔는지, 한 글자를 몇 획으로 어떤 순서로 쓰는지는 다루지 않는다. 한자도 같은 방침이라 읽기만 다루고 쓰기는 다루지 않는다.

획순이 필요하면 일본어 입문 교재를 따로 보면 된다. 여기서는 글자를 보고 바로 소리가 나오는 것, 그리고 법률 낱말의 박을 정확히 세는 것만 목표로 삼는다.

あ행 あいうえお ★★★ 가나 행

あ	い	う	え	お
a	i	u	e	o

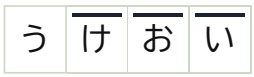


いし

意思 · 의사 · [1] 頭高 · 2박

あくい

悪意 · 악의 · [1] 頭高 · 3박



うけおい

請負 · 도급 · [0] 平板 · 4박

훈독 — デジタル大辞泉 「うけ - おい【請負】」

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] 다른 형 2 — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 3 — NHK 미대조

- あ·い·う·え·お 다섯 모음이 모든 행의 바탕이다. う는 입술을 둥글게 내밀지 않는 [ɯ]에 가깝다.
- いし는 두 박, あくい는 세 박, うけおい는 네 박. うけおい의 お·い를 한 덩어리로 줄이지 않고 한 박씩 센다.
- 請負는 한자의 뜻으로 읽는 훈독이다(デジタル大辞泉 「うけ - おい【請負】」). 한국어 「도급」과 소리가 이어지지 않으니 통째로 외운다.

모음 다섯 글자 — 모든 행의 바탕

쉬운 예문

うけおいは けいやくです。

도급은 계약입니다.

실무 예문

請負(うけおい)は契約(けいやく)の一人(ひとつ)です。

도급은 계약의 하나입니다.

▼ **원문 예문 (도전) — 民法 第632条**

> 請負(うけおい)は、当事者(とうじしゃ)の一方(いっぽう)がある仕事(しごと)を完成(かんせい)することを約(やく)し、相手方(あいてかた)がその仕事(しごと)の結果(けっか)に対(たい)してその報酬(ほうしゅう)を支払(しはら)うことを約(やく)することによって、その効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

도급은 당사자 일방이 어떤 일을 완성할 것을 약정하고, 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

— 民法 第632条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

当事者の一方 당사자 일방　**相手方** 상대방(あいてかた)　**効力を生ずる** 효력이 생긴다

문법 한 스푼 · J1 は·が

「AはBです」 — 주제에는 は를 붙인다

✗ 비문 ~~うけおいを けいやくです。~~

✓ うけおいは けいやくです。

「~은/는 ~입니다」는 「~ は ~ です」. を는 동사의 목적어에 붙는 조사라 「~ です」 문장의 주제 자리에 올 수 없다. 조사 は의 소리는 [wa]다(→ さ행·は행).

か행 かきくけこ ★★★ 가나 행

か	き	く	け	こ
ka	ki	ku	ke	ko

けんり	けいやく	かしつ	けいほう
権利 · 권리 · [1] 頭高 · 3박	**契約** · 계약 · [0] 平板 · 4박	**過失** · 과실 · [0] 平板 · 3박	**刑法** · 형법 · [1] 頭高 · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조

- か행 자음은 [k]. 낱말 첫머리에서는 숨이 조금 섞이고 낱말 가운데에서는 숨이 거의 없다. 귀에는 달리 들려도 같은 글자다.
- かしつ의 し는 앞뒤가 무성 자음이라 모음 i가 거의 들리지 않는다(모음 무성화 → 3장). 그래도 박은 세 개다.
- けいやく·けいほう의 けい는 け를 길게 늘인 소리로 날 때가 많다. 적을 때는 い를 쓰고, 박도 け·い 둘이다(→ 3장).

k 소리 다섯 글자

쉬운 예문

これは けいやくです。

이것은 계약입니다.

실무 예문

過失(かしつ)は刑法(けいほう)でも問題(もんだい)になります。

과실은 형법에서도 문제가 됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第709条

> 故意(こい)又(また)は過失(かしつ)によって他人(たにん)の権利(けんり)又(また)は法律上保護(ほうりつじょうほご)される利益(りえき)を侵害(しんがい)した者(もの)は、これによって生(しょう)じた損害(そんがい)を賠償(ばいしょう)する責任(せきにん)を負(お)う。

고의 또는 과실로 타인의 권리 또는 법률상 보호되는 이익을 침해한 자는 이로 인하여 생긴 손해를 배상할 책임을 진다.

— 民法 第709条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

故意又は過失 고의 또는 과실　**他人** 타인(たにん — た행)　**利益** 이익(りえき — ら행)　**責任を負う** 책임을 진다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

길게 나는 「けー」도 い로 적는다

✗ 표기 오류 ~~けえやく~~

✓ けいやく

「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号) 本文 第2 付記는 「エ列の長音として発音されるか、エイ、ケイなどのように発音されるかにかかわらず、エ列の仮名に「い」を添えて書く」고 정한다(예: とけい·ていねい). 契約·刑法·命令·訂正 모두 い로 적는다.

같이 외우기 たᵗᵃ행 たちつてと <#e-ta-gyo>

文化庁 — 現代仮名遣い 本文 第2 ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gendaikana/honbun_dai2.html>

さ행 さしすせそ ★★★ 가나 행

さ	し	す	せ	そ
sa	shi	su	se	so

しほう
司法 · 사법 · [1] 頭高 · 3박

さいけん
債権 · 채권 · [1] 頭高 · 4박

せきにん
責任 · 책임 · [0] 平板 · 4박

しけん
私権 · 사권 · [0] 平板 · 3박
→ 6장

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (맨 위 [1], 둘째 형 [0]) / OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 2 — NHK 미대조

- し는 [ɕi]다. さ·す·せ·そ의 [s]와 혀의 자리가 다르다. 로마자도 si가 아니라 shi로 적는다.
- す는 입술을 둥글게 하지 않는 [sɯ]. 무성 자음 앞이나 문장 끝 「~です」에서는 모음이 거의 들리지 않는다(→ 3장).
- 司法·債権은 OJAD에 두 형이 실려 있다. 맨 위가 규범형이라 [1]을 따른다.

s 소리 다섯 글자 — し만 소리가 다르다

쉬운 예문

さいけんは けんりです。

채권은 권리입니다.

실무 예문

債権(さいけん)は私権(しけん)の一(ひと)つです。

채권은 사권의 하나입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第76条 第1項

> すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に属(ぞく)する。

모든 사법권은 최고재판소 및 법률이 정하는 바에 따라 설치하는 하급재판소에 속한다.

— 日本国憲法 第76条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

司法権 사법권(しほうけん)　**最高裁判所** 최고재판소 — 일본의 대법원　**下級裁判所** 하급재판소

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

「では」의 は도 소리는 [wa], 글자는 は

✗ 표기 오류 ~~さいけんは けいやくでわ ありません。~~

✓ さいけんは けいやくでは ありません。

부정 「~ではありません」의 は도 조사다. 「現代仮名遣い」 本文 第2의 2 「助詞の「は」は、「は」と書く。」의 예에 「では」가 들어 있다. 소리만 듣고 わ로 적으면 틀린다.

같이 외우기　は행 はひふへほ <#e-ha-gyo>

文化庁 — 現代仮名遣い 本文 第2 ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gendaikana/honbun_dai2.html>

た행 たちつてと ★★☆ 가나 행

た	ち	つ	て	と
ta	chi	tsu	te	to

とうき
登記 · 등기 · [1] 頭高 · 3박

ていせい
訂正 · 정정 · [0] 平板 · 4박

たにん
他人 · 타인 · [0] 平板 · 3박

つみ
罪 · 죄 · [1] 頭高 · 2박
훈독

악센트 출처: UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08

- た·て·と는 [t], ち는 [tɕi], つ는 [tsɯ]. 한 행 안에서 자음이 세 갈래로 갈린다.
- つ의 [ts]는 한국어에 없는 소리다. つみ(罪)의 つ를 す나 ち로 바꾸면 다른 말이 된다.
- とうき의 とう는 と를 길게 늘인 소리로 나는 일이 많지만 적을 때는 う를 쓰고 박도 둘이다(→ 3장).

t 소리 다섯 글자 — ち·つ는 자음이 다르다

쉬운 예문

これは たにんの けいやくです。

이것은 타인의 계약입니다.

실무 예문

登記(とうき)の訂正(ていせい)を申請(しんせい)します。

등기의 정정을 신청합니다.

문법 한 스푼 · J1 は·が

명사와 명사 사이에는 の

△ **부자연** ~~これは たにん けいやくです。~~

✓ これは たにんの けいやくです。

한국어 「타인 계약」처럼 명사를 맞붙이면 일본어로는 어색하다. 소유·소속을 잇는 자리에는 の를 넣는다. 民法 709조의 「他人の権利」도 같은 꼴이다(→ 6장).

같이 외우기 か행 かきくけこ <#e-ka-gyo>

な행 なにぬねの ★★★ 가나 행

な	に	ぬ	ね	の
na	ni	nu	ne	no

な	い	か	く
ない		かく	

内閣 · 내각 · [1] 頭高 · 4박

に	ん	い
にん		い

任意 · 임의 · [0] 平板 · 3박

ね	ん	れ	い
ねんれい			

年齢 · 연령 · [0] 平板 · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 1 — NHK 미대조

- な행 자음은 [n]. に는 혀 가운데가 입천장에 닿는 [ɲi]에 가깝다.
- ないかく는 な·い·か·く 네 박. ない를 한 음절로 줄이지 않는다.
- にんい·ねんれい의 ん도 한 박이다. にんい는 세 박, ねんれい는 네 박.

n 소리 다섯 글자 — 조사 の도 이 행

쉬운 예문

これは にんいの けいやくです。

이것은 임의의 계약입니다.

실무 예문

年齢(ねんれい)は書類(しょるい)で確認(かくにん)します。

나이는 서류로 확인합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第65条

> 行政権(ぎょうせいけん)は、内閣(ないかく)に属(ぞく)する。

행정권은 내각에 속한다.

— 日本国憲法 第65条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

行政権 행정권(ぎょうせいけん) **〜に属する** ~에 속한다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

ん을 빠뜨리면 낱말이 사라진다

✗ 표기 오류 ~~これは にいの けいやくです。~~

✓ これは にんいの けいやくです。

に ん い(任意)는 세 박이다. ん을 빼면 두 박짜리 다른 소리가 되고 「임의」라는 뜻도 사라진다. 한국어 받침처럼 앞 글자에 묻어 버리지 말고 ん에 한 박을 준다.

같이 외우기 ん <#e-n>

は행 はひふへほ ★★☆ 가나 행

は	ひ	ふ	へ	ほ
ha	hi	fu	he	ho

ほ	う	り	つ		ひ	こ	く		ふ	ほ	う
ほうりつ					ひこく				ふほう		

法律 · 법률 · [0] 平板 · 4박 **被告** · 피고 · [0] 平板 · 3박 **不法** · 불법 · [0] 平板 · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조

- ふ는 두 입술을 가볍게 모아 숨을 내는 [ɸɯ]. 윗니를 아랫입술에 대는 f가 아니다. 로마자로는 fu라 적는다.
- ひ는 [çi]로, は·へ·ほ의 [h]보다 혀가 입천장에 가깝다. ひ こ く 의 ひ는 뒤가 무성 자음이라 모음이 약해진다(→ 3장).
- 조사로 쓰는 は는 [wa], へ는 [e]다. 낱말 안의 は·へ는 글자대로 [ha]·[he](へ는 → 7장).

h 소리 다섯 글자 — ふ는 입술 소리

쉬운 예문

ひこくの こういは ふほうです。

피고의 행위는 불법입니다.

실무 예문

被告(ひこく)の行為(こうい)は不法行為(ふほうこうい)にあたります。

피고의 행위는 불법행위에 해당합니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

조사 は는 [wa]로 읽고 は로 쓴다

✗ 표기 오류 ~~ひこくわ ほうじんです。~~

✓ ひこくは ほうじんです。

「現代仮名遣い」 本文 第2의 2 「助詞の「は」は、「は」と書く。」 낱말 안의 は(はんけつ)는 [ha], 조사 は는 [wa]. 같은 글자가 자리에 따라 두 소리를 낸다.

같이 외우기 さ행 さしすせそ <#e-sa-gyo> わ행 わを <#e-wa-gyo>

文化庁 — 現代仮名遣い 本文 第2 ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gendaikana/honbun_dai2.html>

ま행 まみむめも ★★★ 가나 행

ま	み	む	め	も
ma	mi	mu	me	mo

む	こ	う

むこう

無効 · 무효 · [0] 平板 · 3박

め	い	れ	い

めいれい

命令 · 명령 · [0] 平板 · 4박

も	く	て	き

もくてき

目的 · 목적 · [0] 平板 · 4박

み	せ	い	ね	ん

みせいねん

未成年 · 미성년 · 미수록 · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / 미수록(OJAD — 「未成年者」 만 있음) — NHK 사전 대조 필요

- ま행 자음은 [m]. む도 입술을 둥글게 내밀지 않는다.
- む こう(無効)의 こう는 こ를 길게 늘인 소리다. 글자로는 う를 적고 박은 む·こ·う 셋. う를 빼면 む こ(婿, 사위)라는 다른 말이 된다(→ 3장, 6장).
- め い れ い의 め い·れ い도 길게 늘인 소리로 날 때가 많지만 い로 적는다(→ か행).

m 소리 다섯 글자

쉬운 예문

この けいやくは むこうです。

이 계약은 무효입니다.

실무 예문

未成年(みせいねん)の契約(けいやく)は取(と)り消(け)せる場合(ばあい)があります。

미성년자의 계약은 취소할 수 있는 경우가 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第5条第1項 본문

> 未成年者(みせいねんしゃ)が法律行為(ほうりつこうい)をするには、その法定代理人(ほうていだいりにん)の同意(どうい)を得(え)なければならない。

미성년자가 법률행위를 하려면 그 법정대리인의 동의를 얻어야 한다.

— 民法 第5条第1項 본문 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

未成年者 미성년자(みせいねんしゃ) **法定代理人** 법정대리인(→ 6장) **～なければならない** ~하여야 한다(→ 8장)

ただし書(생략) 본문만 인용했다. 같은 항 단서 「ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」 — 단순히 권리를 얻거나 의무를 면하는 법률행위는 동의가 필요 없다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

길게 나는 「こー」는 う로 적는다

✗ 표기 오류 ~~この けいやくは むこおです。~~

✓ この けいやくは むこうです。

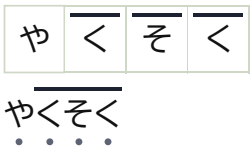
「現代仮名遣い」 本文 第1의 5 「オ列の長音 オ列の仮名に 「う」 を添える。」 法律(ほうりつ)·登記(とうき)도 같다. 예외로 お를 덧붙이는 낱말이 따로 정해져 있다 — 같은 告示 第2의 6에 든 おおやけ(公) 등.

같이 외우기 た행 たちつてと <#e-ta-gyo>

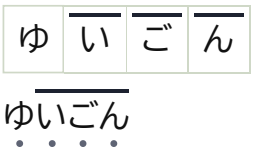
文化庁 ― 現代仮名遣い 本文 第1 ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gendaikana/honbun_dai1.html>

や행 やゆよ ★★☆ 가나 행

や	ゆ	よ
ya	yu	yo

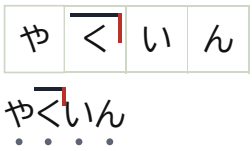


約束 · 약속 · [0] 平板 · 4박



遺言 · 유언 · [0] 平板 · 4박

일반 독법. 법률가 독법은 いごん → 5장. ごの 탁점(゛)은 3장



役員 · 임원 · [2] 中高 · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08

- や행은 や·ゆ·よ 세 글자뿐이다. い단·え단 자리가 비어 있다.
- 遺言은 일반 독법이 ゆいごん이고 법률 용어로는 いごん이라 읽는다 ― デジタル大辞泉 「ゆい - ごん【遺言】」 「法律用語では「いごん」と読む」. 이 장 첫머리 조문(民法 960조)의 후리가나가 いごん인 까닭이다 (→ 5장).
- やくいん(役員)은 [2]. や는 낮고 く에서 높아졌다가 い부터 떨어진다.

y 소리 세 글자

쉬운 예문

これは やくいんの やくそくです。

이것은 임원의 약속입니다.

실무 예문

遺言(いごん)は法律(ほうりつ)の方式(ほうしき)に従(したが)って作(つく)ります。

유언은 법률의 방식에 따라 작성합니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

탁점(゛) 하나로 소리가 바뀐다 ― 미리 보기

✗ 표기 오류 ~~ゆいこん~~

✓ ゆいごん

ご는 こ에 탁점(濁点, ゛)을 찍은 글자로, 소리가 [k]에서 [g]로 바뀐다. 탁점을 빼면 다른 소리가 된다. 탁음은 3장에서 행 전체를 배운다.

같이 외우기 らりるれろ <#e-ra-gyo>

ら행 らりるれろ ★★★ 가나 행

ら	り	る	れ	ろ
ra	ri	ru	re	ro

り	ゆ	う

りゆう

理由 · 이유 · [0] 平板 · 3박

り	え	き

りえき

利益 · 이익 · [1] 頭高 · 3박

れ	ん	た	い

れんたい

連帯 · 연대 · [0] 平板 · 4박

り	こ	ん

りこん

離婚 · 이혼 · [0] 平板 · 3박

ろ	う	ど	う

ろうどう

労働 · 노동 · [0] 平板 · 4박

장음은 3장(ど의 탁점도 3장)

악센트 출처: OJAD 2026-10-08

- ら행 자음은 혀끝으로 윗잇몸을 한 번 가볍게 치는 [ɾ]. 영어 r처럼 혀를 말지 않는다.
- りゆう(理由)는 큰 ゆ라서 り·ゆ·う 세 박이다. 작은 ゅ로 쓴 りゅう는 りゅ·う 두 박의 다른 소리가 된다(→ 3장).
- 한국 한자음 「이·연」 이 일본어에서는 り·れ로 남는다(利益 りえき, 連帯 れんたい). 두음법칙을 거꾸로 돌리는 셈이다(→ 5장).

r 소리 다섯 글자 — 혀끝으로 한 번 친다

쉬운 예문

これは りこんの りゆうです。

이것은 이혼의 이유입니다.

실무 예문

連帯(れんたい)して責任(せきにん)を負(お)います。

연대하여 책임을 집니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第763条

> 夫婦(ふうふ)は、その協議(きょうぎ)で、離婚(りこん)をすることができる。

부부는 그 협의로 이혼을 할 수 있다.

— 民法 第763条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

夫婦 부부(ふうふ)　**協議で** 협의로　**～することができる** ~할 수 있다(→ 11장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

큰 ゆ와 작은 ゅ는 다른 글자다

✗ **표기 오류** ~~これは りこんの りゅうです。~~

✓ これは りこんの りゆうです。

理由는 り·ゆ·う 세 박. 작은 ゅ를 쓰면 앞 글자에 붙어 りゅ 한 박이 되고 낱말이 바뀐다. 손으로 쓸 때도 글자 크기를 분명히 가른다.

같이 외우기 や행 やゆよ <#e-ya-gyo>

わ행 わを ★★★ 가나 행

わ	を
wa	o

わ か い

わかい

和解 · 화해 · [0] 平板 · 3박

わ い ろ

わいろ

賄賂 · 뇌물 · [1] 頭高 · 3박

を

を

を · ~을/를 (조사) · 미수록 · 1박

소리는 [o]

악센트 출처: UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / 조사 — 단독 악센트 조회 대상 아님

- わ는 [wa]. を는 조사로만 쓰고 소리는 お와 같은 [o]다. 로마자도 o로 적는다.
- わかい(和解)·わいろ(賄賂)는 모두 세 박이다. わい를 한 덩어리로 줄이지 않는다.
- 50음도에서는 ん도 わ행 끝에 놓이지만, 이 책은 ん을 따로 한 항목으로 다룬다(→ 다음 항목).

わ와 조사 を — を는 [o]로 읽는다

쉬운 예문

ひこくは わかいを のぞみます。

피고는 화해를 원합니다.

실무 예문

原告(げんこく)と被告(ひこく)は和解(わかい)しました。

원고와 피고는 화해했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第197条第1項

> 公務員(こうむいん)が、その職務(しょくむ)に関(かん)し、賄賂(わいろ)を収受(しゅうじゅ)し、又(また)はその要求(ようきゅう)若(も)しくは約束(やくそく)をしたときは、五年(ごねん)以下(いか)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

공무원이 그 직무에 관하여 뇌물을 수수하거나 그 요구 또는 약속을 한 때에는 5년 이하의 구금형에 처한다.

— 刑法 第197条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

賄賂を収受し 뇌물을 수수하고 **約束** 약속(やくそく — や행) **拘禁刑** 구금형(こうきんけい)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

조사 を는 [o]로 읽고 を로 쓴다

✗ 표기 오류 ~~ひこくは わかいお のぞみます。~~

✓ ひこくは わかいを のぞみます。

「現代仮名遣い」 本文 第2의 1 「助詞の「を」は、「を」と書く。」 소리는 お와 같아도 조사 자리에서는 반드시 を를 쓴다. をか 조사 말고 쓰이는 일은 이 책에서 만나지 않는다.

같이 외우기 は행 はひふへほ <#e-ha-gyo>

文化庁 — 現代仮名遣い 本文 第2 ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gendaikana/honbun_dai2.html>

ん ★★☆ 가나 행

ん
n

はんけつ
判決 · 판결 · [0] 平板 · 4박

しんり
審理 · 심리 · [1] 頭高 · 3박

ほんにん
本人 · 본인 · [1] 頭高 · 4박

けんぽう
憲法 · 헌법 · [1] 頭高 · 4박
ぽ는 3장

악센트 출처: OJAD 2026-10-08

- ん은 혼자 한 박을 차지한다. はんけつ는 は·ん·け·つ 네 박, ほんにん은 ほ·ん·に·ん 네 박. ん에서 소리를 끊지 말고 한 박만큼 끈다.
- ん의 입 모양은 뒤 소리를 따라 바뀐다. け 앞(はんけつ)에서는 혀 뒤쪽이 올라가고, り·に 앞(しんり·ほんにん)에서는 혀끝이 윗잇몸에 닿는다(→ 3장 ん의 소리).
- 한국 한자음의 ㄴ·ㅁ 받침이 대개 ん이 된다(判 판→はん, 審 심→しん). 규칙은 4장.

撥音 ん — 혼자 한 박

쉬운 예문

ほんにんは ひこくです。

본인은 피고입니다.

실무 예문

判決(はんけつ)は審理(しんり)の後(あと)に言い渡(わた)されます。

판결은 심리 뒤에 선고됩니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

탁점 대신 반탁점(゜) — 미리 보기

✗ 표기 오류 ~~けんほう~~

✓ けんぽう

憲法은 け ん ぽ う다. ぽ는 ほ에 반탁점(半濁点, ゜)을 붙인 글자로 소리가 [p]다. ん 뒤의 ほ가 ぽ로 바뀌는 일은 法(ほ う)이 붙는 낱말에서 자주 만난다 — 民法 み ん ぽ う. 반탁음은 3장.

같이 외우기 な행 なにぬねの <#e-na-gyo>

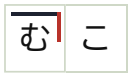
소리 연습

소리 연습 — 같은 글자, 다른 박 수

이 장에서 익힌 원칙 하나를 귀로 확인한다. 가나 한 글자가 한 박이고, ん·い·う도 각각 한 박이다. 단추로 사전 악센트대로 만든 합성음을 듣고 손뼉을 치며 따라 한다.

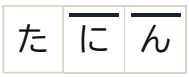
う 하나로 박이 늘고 낱말이 바뀐다

むこう 無効 · [0] 平板



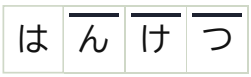
むこ 婿 · [1] 頭高

ん도 한 박 — 세 박과 네 박

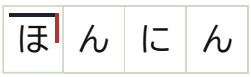


たにん 他人 · [0] 平板

しんり 審理 · [1] 頭高



はんけつ 判決 · [0] 平板

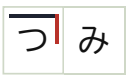


ほんにん 本人 · [1] 頭高

두·세 박, 다른 높낮이 — [1]과 [0]

けんり 権利 · [1] 頭高

りゆう 理由 · [0] 平板



つみ 罪 · [1] 頭高

ひこく 被告 · [0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08 조회 — 婿는 6장 조회값). 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다. 셋째 드릴의 つみ는 두 박이다 — 박 수를 세어 다른 셋과 견주어 보자.

가짜 친구 · 유형 A

判事는 「판사」가 아니다 — はんじ·はんじほ·さいばんかん

먼저 읽어 보자. 判事 はんじ, 判事補 はんじほ, 裁判官 さいばんかん. 박으로 세면 3·4·6박이다. じ·ば의 탁점(゛)은 3장에서 배우지만 나머지 글자는 이 장에서 다 익혔다.

뜻은 같지 않다. 한국어 「판사」는 「대법원장과 대법관이 아닌 법관」 전부다(법원조직법 제5조 제1항). 일본 判事는 裁判官의 관명 가운데 하나다. 裁判所法 5조 2항은 하급 재판소의 裁判官을 「高等裁判所長官」·「判事」·「判事補」·「簡易裁判所判事」로 나누고, 判事는 判事補·検察官·弁護士 같은 직에 통산 10년 이상 있던 사람 가운데서 임명한다(42조 1항). 司法修習을 마치고 경력 없이 임관하면 判事補가 되고(43조), 변호사 등으로 10년 넘게 일한 사람은 처음부터 判事로 임명될 수 있다(42조 1항).

그래서 한국어 「판사」를 일본어로 옮길 때 기본값은 裁判官이다. 判事는 일본의 관명을 가리킬 때만 쓴다. 자세한 것은 26장에서 다룬다.

일본어 (읽기)	근거 — 裁判所法	한국어	근거
裁判官 (さいばんかん)	裁判官의 종류를 정한다 — 5조	법관	법원조직법 제5조 제1항
判事 (はんじ)	통산 10년 이상 경력자에서 임명 — 42조 1항	판사 — 경력으로 나누지 않는다	법원조직법 제5조 제1항
判事補 (はんじほ)	司法修習을 마친 사람에서 임명 — 43조	판사 — 경력으로 나누지 않는다	법원조직법 제5조 제1항

판사 한 사람을 가리켜 「さいばんかん」이라 하면 틀릴 일이 없다. 「はんじ」는 일본 제도의 관명이다.

e-Gov — 裁判所法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059>

한국이라면?

가나 쓰기의 「よりどころ」, 한글 쓰기의 의무

일본

일본에서 가나를 어떻게 적을지 정한 것은 법률이 아니라 내각 고시다. 「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)는 「一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを、次のように定める。」로 시작한다. 이 장에서 본 「助詞の「は」は、「は」と書く。」도 그 本文 第2에 있다. 한자는 「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)가 「漢字使用の目安」을 정한다.

現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)·常用漢字表(平成22年内閣告示第2号) — 文化庁 게재본, 2026-10-08 확인

한국

국어기본법 제14조 제1항 「공공기관등은 공문서등을 일반 국민이 알기 쉬운 용어와 문장으로 써야 하며, 어문규범에 맞추어 한글로 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 괄호 안에 한자 또는 다른 외국 글자를 쓸 수 있다.」

국어기본법 제14조 제1항 (국가법령정보센터 현행본 — 2026-09-03 시행본, 2026-10-29 시행예정본도 같은 문언, 2026-10-08 확인)

일본은 표기 기준을 내각 고시에 두고 스스로 「よりどころ」 「目安」라고 부른다. 한국은 법률이 공공기관에 한글 작성 의무를 지우고, 대통령령으로 정하는 경우에만 괄호 안에 한자를 허용한다. 일본 법령이 한자와 히라가나를 섞어 쓰는 것과 견주면 출발점이 다르다.

> 日本(にほん)の法令(ほうれい)は漢字(かんじ)と平仮名(ひらがな)で書(か)かれています。
>
> 일본의 법령은 한자와 히라가나로 쓰여 있습니다.

문헌 읽기 팁

법령 이름의 가나 읽기는 e-Gov가 알려 준다

한자로 된 법령 이름을 어떻게 읽는지 모를 때가 있다. e-Gov 法令API는 법령마다 읽기를 히라가나로 돌려준다. 응답의 「law_title_kana」 칸이다. 民法은 「みんぽう」로 나온다.

같은 응답에 조문 번호도 들어 있다. 조문 제목은 「第九百六十条」처럼 한자 숫자로 적히고, 항 번호는 제2항부터 전각 숫자(「２」)가 붙으며 제1항은 번호 칸이 비어 있다. 第一条는 だいいちじょう로 읽는다(じょう의 점과 작은 ょ는 3장).

해 보기 이 장 첫머리의 民法 960조를 받아 보자 — https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?elm=MainProvision-Article_960 (응답은 JSON이다. 「law_title_kana」에 「みんぽう」, 「ArticleTitle」에 「第九百六十条」, 본문에 「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」가 들어 있다 — 2026-10-08 확인)

e-Gov 法令検索 — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

장 끝 퀴즈

1. 조사 「は」의 소리는?

   (a) ha　(b) wa　(c) ba　(d) e

2. 「はんけつ」(判決)는 몇 박인가?

   (a) 3박　(b) 4박　(c) 5박

3. 한국어 「판사」를 일본어로 옮길 때 기본값은?

   (a) 判事　(b) 裁判官　(c) 判事補

4. 읽기: 「和解」의 읽기는?

   (a) わかい　(b) はかい　(c) わけ　(d) わいろ

5. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — ひこくは わかい（　）のぞみます。

   (a) お　(b) を　(c) わ　(d) は

6. 번역해 보세요: このけいやくはむこうです。

   (a) 이 계약은 유효합니다.　(b) 이 계약은 무효입니다.　(c) 이 계약은 무효가 아닙니다.

1장 퀴즈 정답

1. wa — 조사로 쓰는 は는 [wa]로 읽는다. 글자는 반드시 は로 쓴다(現代仮名遣い 本文 第2의 2). 낱말 안의 は(はんけつ)는 [ha].
2. 4박 — は·ん·け·つ. ん도 한 박이다.
3. 裁判官 — 일본 判事는 裁判官의 관명 하나다(裁判所法 5조 2항·42조). 법관 일반을 가리킬 때는 裁判官(さいばんかん).
4. わかい — わ·か·い 세 박(デジタル大辞泉 「わ‐かい【和解】」). わいろ는 賄賂(뇌물).
5. を — 목적어에 붙는 조사는 소리가 [o]여도 を로 쓴다(現代仮名遣い 本文 第2의 1).
6. 이 계약은 무효입니다. — むこう는 無効(무효). 「~ は ~ です」는 「~은/는 ~입니다」.

第2章 · 1부

가타카나와 외래 법률어 Ⓐ 입문

コンプライアンスに서 アメリカ合衆国까지 · カタカナと外来の法律語 —— 法令·判決文の中のカタカナ

히라가나와 소리가 같은 두 번째 가나, 가타카나를 익힌다. 일본 법령과 판결문에서 가타카나는 외래어와 외국 국명·인명을 적을 때 나온다. 저작권법의 「プログラム」, 개인 데이터의 「データ」, 판결문의 「アメリカ合衆国」가 모두 이 글자다. 한국어 외래어와 뿌리는 같아도 적는 법이 다르다. 가장 큰 차이는 장음이다 — 일본어는 늘이는 소리를 「ー」로 적고 한 박으로 센다.

이 장의 문법 J4 — 장음 ー, 촉음 ッ, 요음(拗音)의 ャュョ와 작은 모음 글자 ァィゥェォ가 붙는 외래어 표기(ティ·ディ·ファ·ウェ). 가타카나끼리 닮은 글자(シ/ツ, ソ/ン)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 何人(なんぴと)も、不正(ふせい)アクセス行為(こうい)をしてはならない。

   누구든지 부정접속행위를 하여서는 아니 된다.

   不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第3条

2. データベースでその情報(じょうほう)の選択又(せんたくまた)は体系的(たいけいてき)な構成(こうせい)によつて創作性(そうさくせい)を有(ゆう)するものは、著作物(ちょさくぶつ)として保護(ほご)する。

   데이터베이스로서 그 정보의 선택 또는 체계적인 구성에 의하여 창작성을 가지는 것은 저작물로서 보호한다.

   著作権法 第12条の2第1項

3. この法律(ほうりつ)において「情報処理サービス業(じょうほうしょりぎょう)」とは、他人(たにん)の需要(じゅよう)に応(おう)じてする情報処理(じょうほうしょり)の事業(じぎょう)をいい、「ソフトウェア業(ぎょう)」とは、他人(たにん)の需要(じゅよう)に応(おう)じてするプログラムの作成(さくせい)の事業(じぎょう)をいう。

   이 법률에서 「정보처리서비스업」이란 타인의 수요에 따라 하는 정보처리 사업을 말하고, 「소프트웨어업」이란 타인의 수요에 따라 하는 프로그램 작성 사업을 말한다.

   情報処理の促進に関する法律 第2条第4項

가타카나는 어디에 쓰나

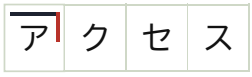
일본 정부는 1991년 내각고시 제2호로 「外来語の表記」를 정했다. 머리말은 이 고시가 「法令，公用文書，新聞，雑誌，放送など」 일반 사회생활에서 외래어를 적는 **よりどころ(기준)** 라고 밝힌다. 법령의 가타카나 표기도 이 기준 위에 있다.

고시는 가나를 두 표로 나눈다. 제1표는 외래어와 외국 지명·인명에 **일반적으로** 쓰는 가나이고, 제2표는 원음·원철자에 **가깝게** 적으려 할 때 쓰는 가나다(ウィ·ウェ·ヴァ 등). 그래서 같은 낱말이 사전에는 「ソフトウエア」, 법률에는 「ソフトウェア」로 실리기도 한다. 둘 다 틀린 표기가 아니다.

다만 고시는 「固有名詞など（例えば，人名，会社名，商品名等）でこれによりがたいもの」에는 미치지 않는다고 적는다. 판결문 속 외국 회사명·인명이 사전과 다르게 적혀 있어도 이상한 일이 아니다.

가타카나 ① ア~ナ행 ★★★ 가나 행

ア a	イ i	ウ u	エ e	オ o	カ ka	キ ki	ク ku
ケ ke	コ ko	サ sa	シ shi	ス su	セ se	ソ so	タ ta
チ chi	ツ tsu	テ te	ト to	ナ na	ニ ni	ヌ nu	ネ ne
ノ no							



アクセス

アクセス · 액세스·접속 · [1] 頭高 · 4박

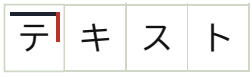
不正アクセス(부정접속) — 이 장 첫 조문

サイト

サイト · 사이트 · [0] 平板 · 3박

コスト

コスト · 비용 · [1] 頭高 · 3박



テキスト

テキスト · 텍스트·교재 · [1] 頭高 · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / OJAD 2026-10-08 (두 형 중 맨 위 [1], 다음 [2])

- 소리는 1장의 히라가나와 같다. ア는 あ, カ는 か — 글자 모양만 다르다. 한국어 외래어가 받침으로 줄이는 자리(「액세스」의 ㄱ)를 일본어는 ク처럼 한 박으로 세운다. アクセス는 ア·ク·セ·ス 네 박이다.
- シ와 ツ가 닮았다. シ는 두 점이 왼쪽에 위아래로 놓이고, ツ는 두 점이 위에 나란히 놓인다. 같은 짝이 ②의 ソ·ン에도 있다.

가타카나 표 앞쪽 다섯 행 — 외래어를 적는 가나

쉬운 예문

サイトの テキストです。

사이트의 텍스트입니다.

실무 예문

不正(ふせい)アクセスは法律(ほうりつ)で禁止(きんし)されています。

부정접속은 법률로 금지되어 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第4条

> 何人も、不正アクセス行為（第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。）の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

누구든지 부정접속행위(제2조 제4항 제1호에 해당하는 것에 한한다. 제6조 및 제12조 제2호에서 같다.)에 제공할 목적으로 접근통제기능에 관련된 타인의 식별부호를 취득하여서는 아니 된다.

— 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第4条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

何人も 누구든지(なんぴと·なにびと 둘 다 사전에 있다 — デジタル大辞泉)　**アクセス制御機能** 접근통제기능

識別符号 식별부호(ID·비밀번호 따위)

～に限る。 ~에 한한다 — 괄호 안에서 적용 범위를 좁힌다. 이 조는 제2조 제4항 제1호의 부정접속행위만 가리킨다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

닮은 글자 — ス와 ヌ

✗ **표기 오류** ~~アクセヌ~~

✓ アクセス

ス(su)와 ヌ(nu)는 비스듬한 획 하나 차이다. ヌ는 가운데를 가로지르는 짧은 획이 하나 더 있다. 손으로 옮겨 적을 때 가장 자주 섞이는 짝이다.

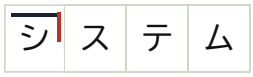
e-Gov — 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128>

가타카나 ② ハ~ン행 ★★★ 가나 행

ハ ha	ヒ hi	フ fu	ヘ he	ホ ho	マ ma	ミ mi	ム mu
メ me	モ mo	ヤ ya	ユ yu	ヨ yo	ラ ra	リ ri	ル ru
レ re	ロ ro	ワ wa	ヲ o	ン n			

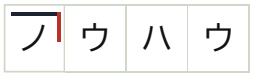
リスク

リスク · 위험·리스크 · [1] 頭高 · 3박



システム

システム · 시스템·제도 · [1] 頭高 · 4박



ノウハウ

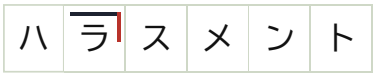
ノウハウ · 노하우 · [1] 頭高 · 4박

ウ도 한 박 ─ ノ·ウ·ハ·ウ 네 박

ライセンス

ライセンス · 라이선스 · [1] 頭高 · 5박

이 장 항목



ハラスメント

ハラスメント · 괴롭힘 · [2] 中高 · 6박

이 장 항목

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] ─ NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [2] ─ NHK 미대조

- ヲ는 외래어에 거의 나오지 않는다. 가타카나 문어체로 남은 옛 법률에서 조사로 만난다(手形法 1조 「為替手形ニ ハ左ノ事項ヲ記載スベシ」 → 29장). 소리는 を와 같은 o다.
- ンㅇ은 혼자서 한 박이다. ライセンス는 ラ·イ·セ·ン·ス 다섯 박, ハラスメント는 ハ·ラ·ス·メ·ン·ト 여섯 박. 한국어 받침처럼 앞 글자에 붙여 짧게 끝내지 않는다.
- ソ와 ンㅇ 닮았다. ソ는 두 획이 모두 위에서 아래로 내려오고, ンㅇ은 마지막 획이 아래에서 위로 올라간다.

가타카나 표 뒤쪽 ─ ハ·マ·ヤ·ラ·ワ행과 ン

쉬운 예문

システムに リスクが あります。

시스템에 위험이 있습니다.

실무 예문

職場(しょくば)のハラスメントは会社(かいしゃ)のリスクです。

직장 내 괴롭힘은 회사의 위험 요소입니다.

▼ 원문 예문 (도전) ─ 厚生労働省組織規則 第50条第1項

> 雇用機会均等課(こようきかいきんとうか)に、ハラスメント防止対策室(ぼうしたいさくしつ)を置(お)く。

고용기회균등과에 괴롭힘방지대책실을 둔다.

─ 厚生労働省組織規則 第50条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

雇用機会均等課 고용기회균등과　**防止対策室** 방지대책실　**置く** 두다(→ 8장 동사)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

닮은 글자 ─ シ와 ツ

✗ 표기 오류 ~~ツステム~~

✓ システム

シ(shi)를 ツ(tsu)로 잘못 적으면 소리가 달라진다. 두 점의 자리(왼쪽 세로냐, 위 가로냐)로 가른다. ①에서 본 짝이다.

e-Gov ─ 厚生労働省組織規則 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001>

장음 ー · 외래어 표기 규칙 ★★★ 소리 규칙

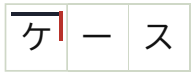
データ

データ · 데이터 · [1] 頭高 · 3박

ー 한 박 — デ·ー·タ

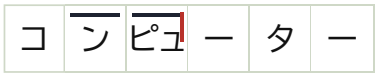
ルール

ルール · 규칙 · [1] 頭高 · 3박



ケース

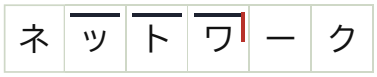
ケース · 경우·사례 · [1] 頭高 · 3박



コンピューター

コンピューター · 컴퓨터 · [3] 中高 · 6박

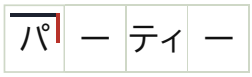
ピュ는 두 글자 한 박. 끝 ー는 생략해도 된다(コンピュータ ー 外来語の表記)



ネットワーク

ネットワーク · 네트워크 · [4] 中高 · 6박

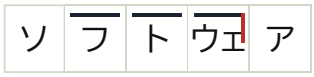
촉음 ッ 한 박



パーティー

パーティー · 파티·당사자(party) · [1] 頭高 · 4박

ティ 한 박



ソフトウェア

ソフトウェア · 소프트웨어 · [4] 中高 · 5박

ウェ 한 박

ファイル

ファイル · 파일 · [1] 頭高 · 3박

ファ 한 박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (두 형 중 맨 위 [1], 다음 [0]) / OJAD 2026-10-08

- **장음 ーは 한 박이다.** データ는 デ·ー·タ 세 박. 「外来語の表記」는 「長音は，原則として長音符号「ー」を用いて書く」고 정한다. 영어 끝의 -er·-or·-ar는 ー로 늘이되 관용에 따라 빼도 된다(コンピューター / コンピュータ).
- **촉음 ッ도 한 박이다.** ネットワーク는 ネ·ッ·ト·ワ·ー·ク 여섯 박. 「外来語の表記」는 「促音は，小書きの「ッ」を用いて書く」고 정한다.
- **작은 글자는 앞 글자에 붙어 한 박이 된다.** ピュ·ティ·ウェ·ファ는 각각 한 박. ティ·ディ·ファ·フィ는 고시 제1표, ウィ·ウェ·ウォ는 제2표에 있다 — 제2표의 ウェ는 「一般的には」 ウエ로도 적는다.

외래어의 장음·촉음·작은 글자 — 1991년 내각고시 「外来語の表記」

쉬운 예문

データが ありません。

데이터가 없습니다.

실무 예문

個人(こじん)データの管理(かんり)にはルールがあります。

개인 데이터 관리에는 규칙이 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 著作権法 第2条第1項第10号の3

> データベース　論文(ろんぶん)、数値(すうち)、図形(ずけい)その他(た)の情報(じょうほう)の集合物(しゅうごうぶつ)であつて、それらの情報(じょうほう)を電子計算機(けいさんき)を用(もち)いて検索(けんさく)することができるように体系的(たいけいてき)に構成(こうせい)したものをいう。

데이터베이스 — 논문, 수치, 도형, 그 밖의 정보의 집합물로서 그 정보를 컴퓨터를 이용하여 검색할 수 있도록 체계적으로 구성한 것을 말한다.

— 著作権法 第2条第1項第10号の3 <https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

電子計算機 전자계산기 — 법령은 「コンピューター」 대신 이 한자어를 쓴다 **であつて** ~로서(であって의 옛 표기 — 큰 つ) **～をいう** ~을 말한다(정의 조항의 끝)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음 ー를 빼면 다른 글자가 된다

✗ 표기 오류 ~~データベース~~

✓ データベース

한국어 외래어 「데이터베이스」에는 장음이 보이지 않는다. 일본어로 옮길 때 ー 두 개를 빼먹기 쉽다 — デ·ー·タ·ベ·ー·ス 여섯 박. 한편 이 장 둘째 조문(著作権法 12조의2)의 「よつて」는 촉음을 큰 つ로 적은 옛 표기다. 읽기는 よって이고, 오늘 새로 쓰는 글에서는 っ로 적는다.

같이 외우기 ソフトウェア・プログラム <#e-software-program>

文化庁 — 外来語の表記 留意事項その2 III(撥音·促音·長音) ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gairai/honbun06.html>

文化庁 — 外来語の表記 留意事項その2 I(第1表의 仮名) ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gairai/honbun04.html>

コンプライアンス ★★☆

コ	ン	プ	ラ	イ	ア	ン	ス

コンプライアンス

[4] 中高 · konpuraiansu · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / コンプライアンス UniDic [4] (2026-10-09; NHK 미대조)

- コ·ン·プ·ラ·イ·ア·ン·ス 여덟 박. ン이 두 번, 각각 한 박이다. 「ライア」를 한 덩어리로 줄이지 말고 ラ·イ·ア로 센다.
- プ는 フ에 반탁점(゜)을 붙인 글자다. 탁음·반탁음은 3장에서 다룬다.

법령 준수(준법) — 「要求や命令への服従。㋐法令遵守。特に、企業がルールに従って公正・公平に業務を遂行すること。」(デジタル大辞泉)

쉬운 예문

コンプライアンスは だいじです。

준법은 중요합니다.

실무 예문

当社(とうしゃ)はコンプライアンス体制(たいせい)を見直(みなお)しました。

당사는 준법 체제를 재검토했습니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

ィ 다음의 「ア」는 ァ로 쓴다

✗ 표기 오류 ~~コンプライヤンス~~

✓ コンプライアンス

「外来語の表記」 留意事項その2 III-4: 「イ列・エ列の音の次のアの音に当たるものは，原則として「ア」と書く」(ピアノ·イタリア). 「ヤ」로 쓰는 것은 タイヤ·ダイヤモンド처럼 관용이 굳은 말뿐이다.

일본법 상식

법령 본문에는 「コンプライアンス」가 드물다. e-Gov 키워드 검색(2026-10-08) 결과는 「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則」 한 곳이었다. 같은 검색에서 「法令遵守」는 41개 법령에 176곳, 「法令の遵守」는 35개 법령에 57곳 나왔다(본문 출현 위치 기준, 2026-10-09 재조회) — 법령은 한자어를 쓰고, 기업 문서·보도는 가타카나를 쓴다고 보면 된다.

コトバンク — コンプライアンス ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%B7%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%99-3152352>

ガバナンス・コーポレートガバナンス ★★☆

ガ	バ	ナ	ン	ス

ガバナンス

[1] 頭高 · gabanansu · 5박

コ	ー	ポ	レ	ー	ト	ガ	バ	ナ	ン	ス

コーポレートガバナンス

미수록 · kōporēto gabanansu · 11박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / ガバナンス UniDic [1]; コーポレートガバナンス 복합어 — 구성 낱말 UniDic コーポレート [4]+ガバナンス[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

- ガ·バ·ナ·ン·ス 다섯 박. ガ·バ는 カ·ハ에 탁점(゛)을 붙인 글자다(탁음 → 3장).
- コーポレート는 コ·ー·ポ·レ·ー·ト 여섯 박이다. 장음이 두 번 나온다. 한국어 표기에서는 이 길이가 보이지 않으니 따로 챙긴다.

통치·지배구조 — 「統治。日本では、多くコーポレートガバナンス（企業統治）の意味で使われる。」(デジタル大辞泉)

쉬운 예문

コーポレートガバナンスは きぎょうとうちです。

コーポレートガバナンス는 기업 통치(기업지배구조)입니다.

실무 예문

社外取締役(しゃがいとりしまりやく)の役割(やくわり)はコーポレートガバナンスの中心(ちゅうしん)です。

사외이사의 역할은 기업지배구조의 중심입니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

탁점 하나 — ガ와 カ

✗ 표기 오류 ~~カバナンス~~

✓ ガバナンス

탁점(゛)을 빠뜨리면 다른 소리가 된다. 영어 g 소리는 ガ행, k 소리는 カ행이다. 탁음은 3장에서 정리한다.

일본법 상식

법령 서식에서는 가운뎃점을 넣어 「コーポレート・ガバナンス」로 쓴다 — 「企業内容等の開示に関する内閣府令」의 서식 항목 「コーポレート・ガバナンスの状況等」(e-Gov 키워드 검색 2026-10-08). 사전 표제의 「コーポレート - ガバナンス」 하이픈은 사전이 낱말 경계를 보이는 부호다. 「外来語の表記」는 이런 「つなぎの符号」를 분야의 관행에 맡기고 따로 정하지 않았다(留意事項その2 III-8).

コトバンク — ガバナンス ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9>

デューディリジェンス ★☆☆

デ	ー	ディ	リ	ジェ	ン	ス

デューディリジェンス

미수록 · dyūdirijensu · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / デューディリジェンス 복합어 — 구성 낱말 UniDic デュー[1]+ディリジェンス[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

- デュ·ー·ディ·リ·ジェ·ン·ス 일곱 박. デュ·ディ·ジェ는 작은 글자가 붙어 각각 한 박이다. 「外来語の表記」 제1표에 있는 가나다(留意事項その2 I).
- デジタル大辞泉의 주표제는 「デューディリジェンス」이고, 「デューデリジェンス」로도 쓴다고 적는다. 두 표기 모두 실무에서 보인다.

실사(實査) — 「不動産投資やM&Aなどの取引に際して、投資対象となる資産の価値・収益力・リスクなどを経営・財務・法務・環境などの観点から詳細に調査・分析すること。」(デジタル大辞泉)

쉬운 예문

デューディリジェンスを します。

실사를 합니다.

실무 예문

買収(ばいしゅう)の前(まえ)に法務(ほうむ)デューディリジェンスを行(おこな)います。

인수 전에 법률 실사를 합니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

デュー의 장음

✗ 표기 오류 ~~デューディリジェンス~~

✓ デューディリジェンス

due의 긴 모음은 ー로 적는다. デュ(한 박) + ー(한 박) = 두 박이다. 장음을 빼면 박 수가 하나 줄어 다른 리듬이 된다.

- 사전 표제는 「デュー・ディリジェンス」처럼 하이픈을 넣지만 이는 낱말 경계 표시다. 본문에 쓸 때는 붙여 쓴다.

コトバンク — デューディリジェンス ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B9>

ライセンス ★★☆

ラ	イ	セ	ン	ス

ライセンス

[1] 頭高 · raisensu · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / ライセンス UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

- ラ·イ·セ·ン·ス 다섯 박. 「ライ」는 두 박, 「セン」도 セ·ン 두 박으로 센다.

라이선스 — 「免許。許可。承認。」, 「他者、特に外国がもっている特許や技術を使うための法的な許可。」(デジタル大辞泉). 법령 용어로는 실시권·이용허락 → 24장

쉬운 예문

ライセンスが ひつようです。

라이선스가 필요합니다.

실무 예문

特許(とっきょ)のライセンス契約(けいやく)を結(むす)びました。

특허 라이선스 계약을 체결했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 関税定率法施行令 第1条の5第5項

> 法(ほう)第四条第一項第四号(だいよんごうだいいっこうだいよんごう)に規定(きてい)する政令(せいれい)で定(さだ)める特許権(とっきょけん)、意匠権(いしょうけん)及(およ)び商標権(しょうひょうけん)に類(るい)するものは、実用新案権(じつようしんあんけん)、著作権(ちょさくけん)及(およ)び著作隣接権(ちょさくりんせつけん)並(なら)びに特別(とくべつ)の技術(ぎじゅつ)による生産方式(せいさんほうしき)その他(た)のロイヤルティ又(また)はライセンス料(りょう)の支払(しはらい)の対象(たいしょう)となるものとする。

법 제4조 제1항 제4호에서 규정하는 정령으로 정하는 특허권, 의장권 및 상표권에 유사한 것은 실용신안권, 저작권 및 저작인접권과 특별한 기술에 의한 생산방식, 그 밖의 로열티 또는 라이선스료 지급의 대상이 되는 것으로 한다.

— 関税定率法施行令 第1条の5第5項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

ロイヤルティ 로열티 — ティ 한 박 **ライセンス料** 라이선스료(料 りょう) **~ものとする** ~로 한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

탁점을 붙이지 않는다 ー ス

✗ 표기 오류 ~~ライセンズ~~

✓ ライセンス

license의 끝소리는 [s]다. ス(su)로 적는다. ズ(zu)로 쓰면 [z] 소리가 된다.

일본법 상식

법령은 「ライセンス」 대신 한자어를 쓴다. 特許法은 「専用実施権」(77조)과 「通常実施権」(78조ー「特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。」)으로 나누고, 著作権法은 「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」(63조 1항)고 쓴다. 자세한 것은 24장.

e-Gov ー 関税定率法施行令 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155>

コトバンク ー ライセンス ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9>

プライバシー ★★☆

プ	ラ	イ	バ	シ	ー

プライバシー

[2] 中高 · puraibashī · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (プラ*イ バシー [2])

- プ·ラ·イ·バ·シ·ー 여섯 박. 끝의 ー도 한 박이다.
- 악센트 [2] ー 첫 박 プ는 낮고 둘째 박 ラ가 높고, 셋째 박 イ부터 낮아진다.

프라이버시 ー 「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(デジタル大辞泉)

쉬운 예문

プライバシーを まもります。

프라이버시를 지킵니다.

실무 예문

判決文(はんけつぶん)では当事者(とうじしゃ)の名前(なまえ)をAやBに置(お)き換(か)えることがあります。

판결문에서는 당사자 이름을 A나 B로 바꾸어 적는 일이 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条の7第3項

> 指定(してい)短期入所生活介護(たんきにゅうしょせいかつかいご)は、利用者(りようしゃ)のプライバシーの確保(かくほ)に配慮(はいりょ)して行(おこな)われなければならない。

지정 단기입소생활개호는 이용자의 프라이버시 확보에 배려하여 행하여져야 한다.

— 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条の7第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

短期入所生活介護 단기입소생활개호(쇼트스테이)　**確保** 확보(かくほ)　**配慮して** 배려하여

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

끝의 장음을 지키는 말

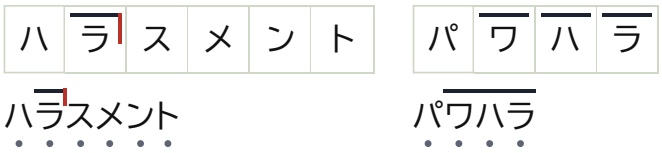
✗ 표기 오류 ~~プライバシ~~

✓ プライバシー

privacy의 끝 긴 [i:]는 ー로 적는다. 「外来語の表記」가 관용에 따라 ー를 빼도 된다고 한 것은 영어 끝 -er·-or·-ar 자리다(コンピュータ). -cy는 그 자리가 아니다.

OJAD — プライバシー ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC>

ハラスメント・パワハラ ★★☆



[2] 中高 · harasumento · 6박　　**[0] 平板** · pawahara · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / ハラスメント UniDic [2]; パワハラ UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

- ハ·ラ·ス·メ·ン·ト 여섯 박.
- パワハラ는 「パワーハラスメント」의 줄임말이다(デジタル大辞泉). 줄이면서 パワー의 장음이 빠져 パ·ワ·ハ·ラ 네 박이 된다 — 앞 두 박 + 뒤 두 박으로 줄이는 꼴이다.

괴롭힘 — 「嫌がらせ。いじめ。」(デジタル大辞泉) / 직장 내 괴롭힘의 줄임말

쉬운 예문

パワハラは いけません。

직장 내 괴롭힘은 안 됩니다.

실무 예문

上司(じょうし)の言動(げんどう)がパワハラに当(あ)たるかが争(あらそ)われた。

상사의 언행이 직장 내 괴롭힘에 해당하는지가 다투어졌다.

▼ 원문 예문 (도전) — 厚生労働省組織規則 第50条第2項

> ハラスメント防止(ぼうし)対策室(たいさくしつ)は、職場(しょくば)における労働者(ろうどうしゃ)の就業環境(しゅうぎょうかんきょう)を害(がい)する言動(げんどう)に起因(きいん)する問題(もんだい)に関(かん)する事務(じむ)をつかさどる。

괴롭힘방지대책실은 직장에서 근로자의 취업환경을 해치는 언행에 기인하는 문제에 관한 사무를 관장한다.

— 厚生労働省組織規則 第50条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

就業環境 취업환경　**起因する** 기인하는　**つかさどる** 관장한다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

닮은 글자 ー ソ와 ン

✗ 표기 오류 ~~ハラスメソト~~

✓ ハラスメント

ソ(so)와 ン(n)은 짧은 획과 긴 획 두 개로 된 모양이 닮았다. 긴 획을 위에서 아래로 내리면 ソ, 아래에서 위로 올리면 ン이다.

일본법 상식

법령 본문에 「パワハラ」는 없다(e-Gov 키워드 검색 0건, 2026-10-08). 사업주의 조치 의무를 정한 조문은 「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」라고 풀어 쓴다(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 31조 1항 — 2026-10-08 e-Gov 현행본). → 25장

e-Gov — 厚生労働省組織規則 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001>

コトバンク — パワハラ ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%8F%E3%83%A9>

ADR ★☆☆

エ	ー	ディ	ー	ア	ー	ル

エーディーアール

미수록 · ē dī āru · 7박

악센트 출처: OJAD 조회 안 함(로마자 약어) — NHK 사전 대조 필요

- 로마자 약어는 알파벳 이름을 가타카나로 읽는다. エー·ディー·アール — エ·ー·ディ·ー·ア·ー·ル 일곱 박이다(デジタル大辞泉 표제 「エー‐ディー‐アール」). 글자 셋에 장음이 셋이다.

대체적 분쟁해결 — デジタル大辞泉은 alternative dispute resolution의 ADR을 「⇒裁判外紛争解決手続き」로 돌려 보낸다. 법률 이름은 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」

쉬운 예문

ADRは さいばんでは ありません。

ADR은 재판이 아닙니다.

실무 예문

この紛争(ふんそう)はADRで解決(かいけつ)しました。

이 분쟁은 ADR로 해결했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第1条

> …裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)…

…재판외 분쟁해결절차(소송절차에 의하지 아니하고 민사상 분쟁을 해결하려는 분쟁 당사자를 위하여 공정한 제3자가 관여하여 그 해결을 도모하는 절차를 말한다. 이하 같다.)…

— 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

訴訟手続によらずに 소송절차에 의하지 않고　**第三者** 제3자　**以下同じ** 이하 같다 — 정의 괄호를 닫는 말

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

알파벳 이름의 장음

✗ 표기 오류 ~~エーディーアル~~

✓ エーディーアール

R의 이름은 アール — ア 다음에 ー가 붙는다. A(エー)·D(ディー)도 모두 장음으로 끝난다.

- デジタル大辞泉에는 철자가 같은 다른 ADR(american depositary receipt, 米国預託証券)도 실려 있다. 문맥으로 가린다.

e-Gov — 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151>

コトバンク — ADR ↗ <https://kotobank.jp/word/ADR-3145858>

ロースクール ★★☆

ロ	ー	ス	ク	ー	ル

ロースクール

미수록 · rōsukūru · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / ロースクール 복합어 — 구성 낱말 UniDic ロー[1]+スクール[2] (2026-10-09; NHK 미대조)

- ロ·ー·ス·ク·ー·ル 여섯 박. 장음이 둘이다. 한국어 「로스쿨」은 세 음절이지만 일본어는 여섯 박을 고르게 센다.

로스쿨 — 「アメリカで法学教育を行う機関。法科大学院と訳される。」, 「平成16年（2004）に開設された日本の法科大学院はこれを範とした。」(デジタル大辞泉). 법령상 이름은 法科大学院 → 26장

쉬운 예문

ロースクールに いきます。

로스쿨에 갑니다.

실무 예문

原告代理人(げんこくだいりにん)はロースクールの出身(しゅっしん)です。

원고 대리인은 로스쿨 출신입니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

ロー의 장음

✗ 표기 오류 ~~ロスクール~~

✓ ロースクール

law의 긴 모음을 ー로 적는다. ロ 다음 ー를 빼면 박이 하나 줄고 다른 낱말처럼 보인다.

일본법 상식

법령은 「ロースクール」를 쓰지 않는다(e-Gov 키워드 검색 0건, 2026-10-08). 법률 이름도 「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」(平成十四年法律第百三十九号)이다. 일상어는 가타카나, 법령은 한자어 — コンプライアンス·パワハラ와 같은 꼴이다.

e-Gov — 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139>

コトバンク — ロースクール ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB>

ソフトウェア・プログラム ★★☆

ソ フ ト ウェ ア　プ ロ グ ラ ム

ソフトウェア　プログラム

[4] 中高 · sofutowea · 5박　**[3] 中高** · puroguramu · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (ソフトウェア [4], プログラム [3])

- ソ·フ·ト·ウェ·ア 다섯 박 — ウェ가 한 박이다. プ·ロ·グ·ラ·ム 다섯 박 — 영어 pro-gram의 자음마다 모음을 붙여 박을 만든다.
- 법률은 「ソフトウェア」(작은 ェ), デジタル大辞泉 표제는 「ソフトウエア」(큰 エ)다. 「外来語の表記」는 ウェ를 제2표에 두고 「一般的には」 ウエ로 적어도 된다고 한다(留意事項その2 II-2). 둘 다 맞는 표기다.

소프트웨어 · 프로그램 — 저작권법은 「プログラム」를 정의 조항에 둔다 → 24장

쉬운 예문

プログラムを つくります。

프로그램을 만듭니다.

실무 예문

プログラムも著作物(ちょさくぶつ)として保護(ほご)されます。

프로그램도 저작물로서 보호됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 著作権法 第2条第1項第10号の2

> プログラム　電子計算機(でんしけいさんき)を機能(きのう)させて一の結果(けっか)を得(え)ることができるようにこれに対(たい)する指令(しれい)を組(く)み合(あ)わせたものとして表現(ひょうげん)したものをいう。

프로그램 — 컴퓨터를 기능하게 하여 하나의 결과를 얻을 수 있도록 이에 대한 지령을 조합한 것으로서 표현한 것을 말한다.

— 著作権法 第2条第1項第10号の2 <https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

電子計算機 컴퓨터(법령 용어)　**一の** 하나의　**指令** 지령

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

작은 ェ는 혼자 서지 못한다

✗ **표기 오류** ~~ソフトェア~~

✓ ソフトウェア

작은 ァィゥェォ는 앞 글자에 붙어 한 박을 만든다. ウ가 빠지면 ェ가 기댈 글자가 없다. ウェ(we)로 붙이거나, 큰 글자로 ウエ라고 쓴다.

같이 외우기 장음 ー · 외래어 표기 규칙 <#e-chouon-hyouki>

e-Gov ― 著作権法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048>

OJAD ― プログラム ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0>

アメリカ合衆国・大韓民国 ★★☆

ア	メ	リ	カ	が	っ	しゅ	う	こ	く

アメリカがっしゅうこく

미수록 · Amerika gasshūkoku · 10박

だ	い	か	ん	み	ん	こ	く

だいかんみんこく

미수록 · Daikanminkoku · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) ― アメリカ 단독 [0], 韓国 [1]은 OJAD 2026-10-08. 合衆国·大韓民国은 NHK 사전 대조 필요 / アメリカ合衆国 복합어 ― 구성 낱말 UniDic アメリカ[0]+合衆[0]+国[*]; 大韓民国 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 大韓[0]+民国[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

合 합 → がっ R3　**衆** 중 → しゅう R4　**国** 국 → こく R1　**大** 대 → だい R0　**韓** 한 → かん R8　**民** 민 → みん R5

- 合衆国는 が·っ·し ゅ·う·こ·く 여섯 박 ― 촉음 っ와 장음 うが 다 들어 있다(がっしゅうこく, デジタル大辞泉).
- 大韓民国은 だ·い·か·ん·み·ん·こ·く 여덟 박(だいかんみんこく, デジタル大辞泉). 가타카나 アメリカ와 한자 국명이 한 낱말 안에 섞인다.

아메리카합중국 · 대한민국 ― 법령·판결문은 정식 국명을 쓴다. 精選版 日本国語大辞典은 大韓民国을 「韓国と略称する」고 적는다

쉬운 예문

だいかんみんこくの ほうりつです。

대한민국의 법률입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は大韓民国(だいかんみんこく)の国籍(こくせき)を有(ゆう)する外国人(がいこくじん)です。

원고는 대한민국 국적을 가진 외국인입니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 最高裁判所大法廷 平成17年1月26日 判決 (平成10(行ツ)93) 民集59巻1号128頁

> 被上告人(ひじょうこくにん)は, …大韓民国籍(だいかんみんこくせき)の外国人(がいこくじん)であり, 日本国との平和条約(へいわじょうやく)に基(もと)づき日本(にほん)の国籍(こくせき)を離脱(りだつ)した者等(ものとう)の出入国管理(しゅつにゅうこくかんり)に関(かん)する特例法(とくれいほう)に定(さだ)める特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)である。

피상고인은 … 대한민국 국적의 외국인으로서, 일본국과의 평화조약에 근거하여 일본 국적을 이탈한 자 등의 출입국관리에 관한 특례법이 정하는 특별영주자이다.

— 最高裁判所大法廷 平成17年1月26日 判決 (平成10(行ツ)93) 民集59巻1号128頁 <https://www.courts.go.jp/hanrei/52248/detail2/index.html> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

被上告人 피상고인 — 판결문은 당사자를 역할 이름으로 부른다 **大韓民国籍** 대한민국 국적(~籍 せき)

, 최고재판소 판결문의 쉼표는 전각 「 , 」다(→ 30장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

合衆国의 촉음

✗ 표기 오류 ~~アメリカがしゅうこく~~

✓ アメリカがっしゅうこく

合(합)의 ㅂ받침이 っ로 남는다(R3). っ를 빼면 한 박이 사라진다 — が·っ·しゅ·う·こ·く 여섯 박.

일본법 상식

같은 대법정이 1978년에 쓴 판결은 「上告人は、アメリカ合衆国国籍を有する外国人であるが、昭和四四年四月二一日その所持する旅券に在韓国日本大使館発行の査証を受けたうえで本邦に入国し、」로 시작한다(最大判 昭和53年10月4日, 民集32巻7号1223頁 — 판결 전문 PDF). 국적은 정식 국명으로 쓰고, 「在韓国日本大使館」 같은 기관 이름에는 줄임 「韓国」가 들어간다. 줄임을 본문에 쓸 때는 정의를 단다 — 「フィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）」(大阪地判 平成23年1月19日). 법령도 같다. 「この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。」(刑事特別法 1조 2항).

裁判所 — 最大判 平成17年1月26日 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/52248/detail2/index.html>

裁判所 — 最大判 昭和53年10月4日 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/53255/detail2/index.html>

e-Gov — 刑事特別法(日米地位協定 실시) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000138>

マクリーン判決 ★☆☆

マ	ク	リ	ー	ン	は	ん	け	つ

マクリーンはんけつ

미수록 · Makurīn hanketsu · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — 判決 단독은 [0](OJAD 2026-10-08). NHK 사전 대조 필요 / マクリーン判決 복합어 — 구성 낱말 UniDic マクリーン[3]+判決[0,1] (2026-10-09; NHK 미대조)

判 판 → はん R5 **決** 결 → けつ R2

- マ·ク·リ·ー·ン 다섯 박 + は·ん·け·つ 네 박. 외국 인명의 긴 모음은 ー로 적는다.
- 외국 인명은 가타카나로 음역한다. 이름과 성을 이을 때 「マルコ・ポーロ」처럼 가운뎃점을 쓰는 일이 많지만, 「外来語の表記」는 이 부호를 분야의 관행에 맡겼다(留意事項その2 III-8).

マクリーン 판결 — 最大判 昭和53年10月4日(民集32巻7号1223頁, 在留期間更新不許可処分取消)을 뒤의 판결들이 부르는 이름. 외국인 당사자의 이름을 가타카나로 적어 사건 이름으로 삼았다

쉬운 예문

この はんけつの なまえを よみます。

이 판결의 이름을 읽습니다.

실무 예문

判決文(はんけつぶん)では、先例(せんれい)を「当事者(とうじしゃ)の名前(なまえ)＋判決(はんけつ)」の形(かたち)で呼(よ)ぶことがあります。

판결문에서는 선례를 「당사자 이름 + 판결」의 꼴로 부르기도 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 大阪地方裁判所 平成23年1月19日 判決 (平成19(行ウ)191)

> …(最判昭和(しょうわ)53年10月4日・民集32巻7号1223頁(以下(いか)「マクリーン判決(はんけつ)」という。)参照(さんしょう))…

...(최고재판소 1978. 10. 4. 판결, 민집 32권 7호 1223면(이하 「マクリーン 판결」 이라 한다) 참조)...

— 大阪地方裁判所 平成23年1月19日 判決 (平成19(行ウ)191) <https://www.courts.go.jp/hanrei/81546/detail2/index.html> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

最判 최고재판소 판결의 줄임(→ 30장 인용 표기) **民集** 最高裁判所民事判例集

以下「…」という 이하 「...」 이라 한다 — 줄임말 정의

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

인명의 장음

✗ 표기 오류 ~~マクリン判決~~

✓ マクリーン判決

원어의 긴 모음 [i:]를 ー로 살린다. 판결문은 한 번 정한 표기를 끝까지 같은 글자로 쓰므로, 장음 하나가 다르면 다른 이름이 된다.

일본법 상식

판결 원문에는 이 이름이 나오지 않는다. 最大判 昭和53年10月4日 전문은 당사자를 「上告人」 이라고만 부른다. 이름은 뒤의 하급심 판결이 사건을 가리키려고 붙인 별칭에 남았다 — 大阪地判 平成23年1月19日의 「（以下「マクリーン判決」という。）」, 大阪高判 平成18年8月31日의 「原判決は，最高裁判所のマクリーン判決に従い」.

裁判所 — 最大判 昭和53年10月4日 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/53255/detail2/index.html>

裁判所 — 大阪地判 平成23年1月19日 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/81546/detail2/index.html>

소리 연습

소리 연습 — 장음, 촉음, 요음

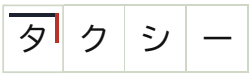
이 장 외래어에서 박을 놓치기 쉬운 세 가지를 모았다. 단추로 사전 악센트대로 만든 합성음을 듣고 박을 세며 따라 한다.

장음 ー — 한 박 더 늘인다

データ · [1] 頭高

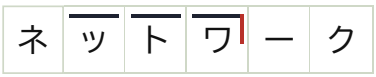
ルール · [1] 頭高

ケース · [1] 頭高

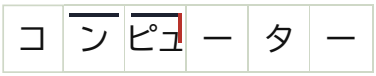


タクシー · [1] 頭高

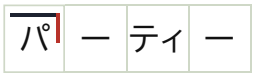
촉음 ッ와 장음이 함께



ネットワーク · [4] 中高



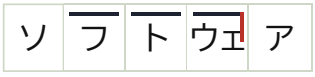
コンピューター · [3] 中高



パーティー · [1] 頭高

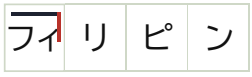
작은 글자는 앞 글자와 한 박

ファイル · [1] 頭高



ソフトウェア · [4] 中高

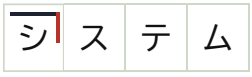
ボランティア · [2] 中高



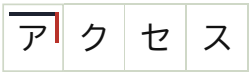
フィリピン · [1] 頭高

악센트 — 같은 [1]이라도 박 수가 다르다

コスト · [1] 頭高



システム · [1] 頭高



アクセス · [1] 頭高

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). データ·ファイル은 OJAD가 두 형을 싣고, 그중 맨 위(규범형 [1])를 썼다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 A

マンションは 「맨션」이 아니다 — 높이도 고급도 아닌, 구분소유

한국어 「맨션」은 고급 아파트를 이르는 말이다. 표준국어대사전은 「큰 저택(邸宅)이란 뜻으로, 호텔식의 고급 아파트를 이르는 말. ≒맨션아파트.」라고 푼다. 일본어 マンション에는 그런 고급의 뜻이 붙지 않는다. デジタル大辞泉은 「中高層の集合住宅。ふつう、分譲形式のものをいう。」라고만 적는다.

법률은 더 분명하다. 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」 2조 1호는 マンション을 「二以上の区分所有者…が存する建物で人の居住の用に供する専有部分…のあるもの並びにその敷地及び附属施設」로 정의한다. 기준은 높이도, 값도 아니고 **구분소유자가 둘 이상이고 사람이 사는 전유부분이 있느냐**다.

한국 「아파트」는 표준국어대사전이 「오 층 이상의 건물을 층마다 여러 집으로 일정하게 구획하여」 지은 주거 형태로 풀어 층수가 뜻에 들어간다. 일본 법률의 マンション 정의에는 층수가 없다.

낱말	일본 — 뜻·정의	한국 — 뜻
マンション / 맨션	中高層の集合住宅。ふつう、分譲形式のものをいう。(デジタル大辞泉)	호텔식의 고급 아파트를 이르는 말 (표준국어대사전)
マンション (법률)	二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの等 (マンション管理適正化法 2조 1호 イ)	(대응 법률 용어 없음)
アパート / 아파트	1棟の建物をいくつかの独立した住居に仕切ったもの。また、その個々の住居。(デジタル大辞泉)	오 층 이상의 건물을 층마다 여러 집으로 구획한 주거 형태(표준국어대사전)

번역 요령: 일본 판결의 マンション은 「맨션」으로 옮기지 말고 「(분양) 공동주택」 또는 문맥에 따라 「아파트」로 옮긴다. 법률 용어로 쓰였으면 「マンション(구분소유 공동주택)」처럼 원어를 살리고 설명을 단다.

e-Gov — マンションの管理の適正化の推進に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149>

コトバンク — マンション ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3>

표준국어대사전 — 맨션 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?pageSize=10&searchKeyword=%EB%A7%A8%EC%85%98>

한국이라면?

장음을 적는 나라, 적지 않는 나라

일본

「外来語の表記」(1991. 6. 28. 内閣告示第二号) 留意事項 その2 Ⅲ-3 「長音は，原則として長音符号「ー」を用いて書く。」 — 例 エネルギー·グループ·ゲーム·テーブル. 영어 끝의 -er·-or·-ar는 「原則としてア列の長音とし長音符号「ー」を用いて書き表す。ただし，慣用に応じて「ー」を省くことができる。」 (コンピューター / コンピュータ). 촉음은 같은 Ⅲ-2 「促音は，小書きの「ッ」を用いて書く。」

文化庁 「外来語の表記」 留意事項その2 III (2026-10-08 확인)

한국

「외래어 표기법」 (현행 문화체육관광부 고시 제2017-14호, 2017. 3. 28. 시행) 제3장 제1절 제7항 「장모음의 장음은 따로 표기하지 않는다.」 — team 팀, route 루트. 일본어를 한글로 적을 때도 같다 — 제3장 제6절 제2항 「장모음은 따로 표기하지 않는다.」 촉음은 제6절 제1항 「촉음(促音) [ッ]는 'ㅅ'으로 통일해서 적는다.」

국립국어원 한국어 어문 규범 — 외래어 표기법 (2026-10-08 확인)

같은 영어 낱말이라도 일본어는 길이를 「ー」로 남기고, 한국어는 길이를 지운다. 한국어 「데이터」 「컴퓨터」를 일본어로 거꾸로 옮길 때 ー가 빠지는 까닭이다. 일본어의 장음은 한 박이라 빠지면 낱말의 박 수가 바뀐다.

> 日本語(にほんご)では長(なが)い音(おと)を「ー」で書(か)きます。
>
> 일본어에서는 장음(긴 소리)을 「ー」로 씁니다.

문헌 읽기 팁

판결문 속 인명은 A·b로 — 가타카나 이름이 사라지는 까닭

외국인이 당사자인 판결도 裁判所 웹사이트에 실릴 때는 이름이 기호로 바뀐다. 사이트의 「掲載判例の説明」은 「文中の固有名詞などには、プライバシーなどへの配慮から、「A」「B」「C」等の記号に置き換えているものがあります。このため、判決等の原文と完全には一致しないことがあります。」라고 적는다.

그래서 가타카나 인명보다 기호를 더 자주 만난다. 大阪高判 平成18年8月31日(平成17(行コ)112)은 「控訴人 a は同 b 及び同 c の母親であり，控訴人らはいずれもタイの国籍を有する者であるが，」로 시작한다 — 전각 소문자 a·b·c, 그리고 「同 b」(같은 控訴人 b)의 「同」에 눈을 둔다. 국적은 「タイ」처럼 가타카나 국명으로 남는다.

해 보기 裁判所 判例検索(https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html)의 검색 칸에 「国籍を有する」를 넣고 下級裁 판결 하나의 「全文」 PDF를 연다. 당사자가 A·B로 바뀌었는지, 국명이 정식 이름인지 줄임인지 표시해 보자.

裁判所 — 掲載判例の説明 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/setumei/index.html>

裁判所 — 大阪高判 平成18年8月31日 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/33799/detail2/index.html>

裁判所 — 判例検索 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html>

장 끝 퀴즈

1. 일본 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」이 マンション을 정하는 기준은?

   (a) 5층 이상의 고급 공동주택 (b) 구분소유자가 둘 이상이고 사람이 사는 전유부분이 있는 건물 (c) 임대 전용 공동주택

2. 「外来語の表記」(1991 内閣告示)가 정한 장음 표기의 원칙은?

   (a) 장음 부호 「ー」로 적는다 (b) 장음은 적지 않는다 (c) 모음 글자를 겹쳐 적는다(ルウル)

3. 바르게 적은 것은?

   (a) ハラスメソト (b) ハラスメント (c) ハラヌメント

4. 읽기: 「デューディリジェンス」는 몇 박인가?

   (a) 5박 (b) 7박 (c) 9박

5. 문법: 빈칸에 들어갈 것은? ー データベ（ ）ス

   (a) ー (b) ッ (c) ン

6. 번역해 보세요: ADRは さいばんでは ありません。

   (a) ADR은 재판입니다. (b) ADR은 재판이 아닙니다. (c) ADR은 재판소에 있습니다.

2장 퀴즈 정답

1. 구분소유자가 둘 이상이고 사람이 사는 전유부분이 있는 건물 ― 2조 1호 イ ― 「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの」. 높이·고급 여부는 기준이 아니다. 한국어 「맨션」(고급 아파트)과 다르다.
2. 장음 부호 「ー」로 적는다 ― 留意事項その2 III-3 「長音は，原則として長音符号「ー」を用いて書く。」 한국 외래어 표기법은 거꾸로 「장모음의 장음은 따로 표기하지 않는다」.
3. ハラスメント ― ソ와 ン, ス와 ヌ는 닮은 글자다. harassment는 ハ·ラ·ス·メ·ン·ト.
4. 7박 ― デュ·ー·ディ·リ·ジェ·ン·ス ― 작은 ュ·ィ·ェ는 앞 글자와 한 박, ー와 ン은 각각 한 박.
5. ー ― データベース ― base의 긴 모음도 ー로 적는다. デ·ー·タ·ベ·ー·ス 여섯 박.
6. ADR은 재판이 아닙니다. ― 「~ では ありません」은 「~이 아닙니다」. さいばん은 재판(裁判).

소리 규칙 Ⓐ 입문

장음·촉음·탁음·요음·악센트 · 音の規則 —— 濁音·拗音·促音·長音·アクセント

1·2장에서 글자를 익혔다. 이 장은 그 글자가 법률 낱말 안에서 어떻게 소리 나는지를 다룬다. 한국어 화자가 일본어 법률어를 틀리는 자리는 대개 정해져 있다. 길게 끄는 う·い를 빼먹고(こうそを こそ로), 작은 っ를 놓치고(けっかを けつか로), 높낮이를 한국어처럼 평평하게 읽는다. 앞의 두 가지는 표기 오류가 되고, 마지막은 알아듣기 어려운 말이 된다. 장 끝의 네 항목은 일본어 안에서 소리가 같은 법률어 짝이다. 控訴와 公訴는 둘 다 こうそ다. 귀로는 못 가르고, 글자와 문맥으로 가른다.

이 장의 문법 J4 — 탁음(゛ ゜)·요음(ゃ ゅ ょ)·촉음(っ)·장음(おう·えい·ううう)을 빼거나 더하지 않고 쓰기. ん의 소리, 연탁, 모음 무성화. 피치 악센트 번호 [0]·[1]·[n] 읽기

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 死刑(しけい)、拘禁刑(こうきんけい)、罰金(ばっきん)、拘留(こうりゅう)及(およ)び科料(かりょう)を主刑(しゅけい)とし、没収(ぼっしゅう)を付加刑(ふかけい)とする。

   사형, 구금형, 벌금, 구류 및 과료를 주형으로 하고, 몰수를 부가형으로 한다.

   刑法 第9条

2. 公訴(こうそ)は、検察官(けんさつかん)がこれを行(おこな)う。

   공소는 검찰관이 이를 행한다.

   刑事訴訟法 第247条

3. すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に属(ぞく)する。

   모든 사법권은 최고재판소 및 법률이 정하는 바에 따라 설치하는 하급재판소에 속한다.

   日本国憲法 第76条第1項

합성음과 표시의 관계

이 책의 🔊 단추에서 나오는 소리는 사람이 녹음한 것이 아니다. Open JTalk 엔진과 名古屋工業大学의 HTS voice 「Mei」(CC BY 3.0)로 만든 합성음이다. 컴퓨터 안에서 만들었으므로 원고가 외부 서비스로 나가지 않았다. 신경망 음성 VOICEVOX의 다섯 목소리와도 견주어 보았다. 긴 조문 문장은 VOICEVOX 쪽이 더 자연스러웠지만, 낱말 하나를 말할 때는 Mei가 더 또렷했고 높낮이도 분명하게 들렸다. 첫걸음 교재라 Mei를 골랐다.

엔진이 한자를 읽는 방식은 믿지 않았다. 엔진은 일반어 독음을 낸다. 遺言을 법률가처럼 いごん으로 읽히려면 누군가 읽기를 정해 주어야 한다. 그래서 **읽기는 이 책의 데이터**(후리가나와 표제어 가나)로 덮어썼고, **악센트는 사전에서 번호를 확인한 낱말만** 그 번호대로 강제했다.

발음의 기준은 화면이다. 원고지 칸 위의 선, 악센트 핵(높이가 떨어지기 직전 박)의 붉은 세로줄, 한 박에 하나씩 찍은 점이 사전값이다. 합성음의 높낮이를 기계로 재 보았더니(pYIN 피치 추정, 낱말을 박 수로 균등 분할) 지정한 악센트와 맞는 정도가 일정하지 않았다. 측정 방법이 거친 탓도 있고, HTS 음성이 낱말을 홀로 말할 때 높낮이를 약하게 내는 탓일 수도 있다. 어느 쪽이든 결론은 같다. 소리와 표시가 달리 들리면 표시를 따른다. 소리는 박의 길이, っ와 ん의 자리를 귀로 확인하는 데 쓴다.

테두리가 **점선인 단추**는 사전에서 악센트를 확인하지 못한 낱말이다. 엔진이 추정한 높낮이로 합성했고, 원고지 칸 위에도 선을 긋지 않았다. 이 장에서는 소리 연습의 書庫·送致·施行이 그렇다. 公訴·科料·過料·私法·勾留·拘留는 OJAD에 없지만 UniDic으로 번호를 보충한 낱말이라 그 번호대로 표시하고 합성했다. 「미수록」은 높낮이가 없다는 뜻이 아니라 아직 확인하지 못했다는 뜻이다.

악센트 번호의 기준 사전은 『NHK日本語発音アクセント新辞典』(NHK放送文化研究所 編, 2016)이다. 종이책과 앱으로만 나와 있어 사람이 한 낱말씩 대조한다. 자동 대조에는 OJAD(東京大学 オンライン日本語アクセント辞書, 명사 약 9,000어)를 썼다. OJAD는 교육·학술 목적의 이용만 허락하고, 법률 용어는 빠진 것이 많다. OJAD에 없는 낱말은 国立国語研究所의 UniDic(형태소 사전, 낱말마다 악센트형을 적어 둔다)으로 보충했다 — 다만 UniDic은 裁判所·法律行為 같은 복합어를 낱말 단위로 쪼개므로 복합어의 악센트는 적지 못했고, 그 낱말들은 번호 없이 두었다. weblio에는 지금 三省堂 大辞林이 실려 있지 않고, 거기 함께 나오는 Wiktionary의 악센트 표시는 근거 사전을 밝히지 않는다. 그래서 둘 다 근거로 쓰지 않았다.

설정에서 「기기 음성」을 고르면 브라우저의 Web Speech(ja-JP)가 읽는다. 목소리는 기기마다 다르고, 일본어 음성이 깔려 있지 않은 기기에서는 아예 소리가 나지 않는다. 이 책을 만든 컴퓨터가 그랬다(한국어·영어·프랑스어 음성뿐, 2026-10-08 확인). 기기 음성은 이 책의 악센트 번호를 따르지도 않는다. 합성 파일을 기본으로 둔 까닭이다.

탁음·반탁음 が·ざ·だ·ば·ぱ ★★★ 소리 규칙

ざ い さ ん

ざいさん

財産 · 재산 · [1] 頭高 · 4박

け ん ぽ う

けんぽう

憲法 · 헌법 · [1] 頭高 · 4박

ん 뒤의 法이 ぽ う — 반탁음

べ ん ご し

べんごし

弁護士 · 변호사 · [3] 中高 · 4박

ば っ き ん

ばっきん

罰金 · 벌금 · [0] 平板 · 4박

ぎ む

ぎむ

義務 · 의무 · [1] 頭高 · 2박

6장 표제어

악센트 출처: OJAD 2026-10-08

財 재 → ざい R0 | **法** 법 → ほう → ぽう R3 | **弁** 변 → べん R5 | **罰** 벌 → ばつ → ばっ R2

義 의 → ぎ R7

- 글자 오른쪽 위에 ゛(濁点)를 찍으면 か·さ·た·は행이 が·ざ·だ·ば행이 된다. デジタル大辞泉은 濁音의 첫 자음을 유성음(성대가 떠는 소리)으로 풀이한다. 한국어 낱말 첫머리의 ㅈ·ㄷ·ㅂ은 성대 울림이 약해서, ざいさん의 ざ가 さ처럼 들리기 쉽다. 목을 울리며 시작한다.
- ゜(半濁点)는 は행에만 붙어 ぱ·ぴ·ぷ·ぺ·ぽ가 된다(デジタル大辞泉 「半濁音」). 憲法의 法은 홀로 읽으면 ほう인데 이 낱말에서는 ぽう다(けんぽう).

탁음(濁音)·반탁음(半濁音) — 탁점 ゛ 과 반탁점 ゜ 이 소리를 바꾼다

쉬운 예문

これは べんごしの ざいさんです。

이것은 변호사의 재산입니다.

실무 예문

弁護士(べんごし)は依頼者(いらいしゃ)の財産(ざいさん)を守(まも)ります。

변호사는 의뢰인의 재산을 지킵니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第38条第1項

> 罪(つみ)を犯(おか)す意思(いし)がない行為(こうい)は、罰(ばっ)しない。ただし、法律(ほうりつ)に特別(とくべつ)の規定(きてい)がある場合(ばあい)は、この限(かぎ)りでない。

죄를 범할 의사가 없는 행위는 벌하지 아니한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

— 刑法 第38条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

罰しない 벌하지 아니한다 — ば(탁음)에 っ(촉음)까지 **規定** 규정(きてい) **場合** 경우(ばあい) — ば가 탁음

この限りでない 그러하지 아니하다(→ 12장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

탁점·반탁점을 빼먹지 않는다

✗ 표기 오류 ~~けんほう~~

✓ けんぽう

゜ 하나가 빠지면 다른 소리가 된다. 憲法은 けんぽう로 쓰고 그렇게 읽는다. 반대로 점이 없어야 할 자리에 ゛를 찍는 실수(さいさんを ざいざんで)도 있다.

요음 きゃ·しゃ·ちゃ… ★★★ 소리 규칙

しょ	う	こ

しょうこ

証拠 · 증거 · [0] 平板 · 3박

しゅ	ちょ	う

しゅちょう

主張 · 주장 · [0] 平板 · 3박

요음이 두 번

じょ	う	こ	く

じょうこく

上告 · 상고 · [0] 平板 · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조

証 증 → しょう R4 **主** 주 → しゅ R0 **張** 장 → ちょう R4 **上** 상 → じょう R4

- い단 글자(き·し·ち·に·ひ·み·り와 탁음) 뒤에 작은 ゃ·ゅ·ょ를 붙여 한 음절을 만든다(デジタル大辞泉 「拗音」). 글자는 둘이어도 **한 박**이다. しょうこ는 しょ·う·こ 세 박, しゅちょうは しゅ·ちょ·う 세 박.
- ょ를 크게 쓰면 박이 하나 늘어 다른 소리가 된다. しよう는 し·よ·う 세 박, しょうは しょ·う 두 박.
- 법률 한자어의 요음 뒤에는 장음 う가 자주 붙는다(しょう·ちょう·じょう). 요음을 맞게 읽고도 う를 빼먹는 실수가 흔하다(→ 장음).

요음(拗音) — い단 글자 + 작은 ゃ ゅ ょ가 한 박

쉬운 예문

しょうこは ありますか。

증거는 있습니까?

실무 예문

原告(げんこく)の主張(しゅちょう)には証拠(しょうこ)がありません。

원고의 주장에는 증거가 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第317条

> 事実(じじつ)の認定(にんてい)は、証拠(しょうこ)による。

사실의 인정은 증거에 의한다.

— 刑事訴訟法 第317条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

事実 사실(じ じ つ) — 탁음 じ가 두 번　**認定** 인정(に ん て い) — て い는 보통 [te:]로 앞 모음을 늘이고, 박은 て·い 둘

～による ~에 의한다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

요음의 ゃ ゅ ょ는 작게 쓴다

✗ 표기 오류 ~~しようこ~~

✓ しょうこ

작은 ょ를 크게 쓰면 し·よ·う·こ 네 박이 되어 証拠가 아니다. 손글씨와 입력 모두에서 크기를 확인한다.

촉음 っ ★★★ 소리 규칙

せ	っ	と	う
せっとう			

窃盗 · 절도 · [0] 平板 · 4박

け	っ	か
けっか		

結果 · 결과 · [0] 平板 · 3박

け	っ	て	い
けってい			

決定 · 결정 · [0] 平板 · 4박

し	っ	こ	う
しっこう			

執行 · 집행 · [0] 平板 · 4박

악센트 출처: UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 3 — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08

窃 절 → せつ → せっ R2　**結** 결 → けつ → けっ R2　**決** 결 → けつ → けっ R2

執 집 → しつ → しっ R3

- デジタル大辞泉は促音を 「カ・サ・タ・パの各行の頭子音と同じ閉鎖音または摩擦音の調音の態勢で1音節をなすもの」로 풀이한다. っ 다음 자음의 입 모양을 미리 만들고 **한 박** 멈춘다. けっか는 け·っ·か 세 박.

- 한자어에서는 つ로 끝나는 음이 뒤 글자와 만나 っ로 준다. 結(けつ)+果(か) → けっか. 한국어 ㄹ받침(결) → つ → っ의 순서다(R2).
- 한국어로 「결과」를 말할 때 받침에서 잠깐 닫히는 느낌이 っ와 닮았다. 다만 일본어에서는 그 멈춤이 한 박을 다 차지한다. 손뼉으로 세 번 치며 け·っ·か.

촉음(促音) — 작은 っ 하나가 한 박을 멈춘다

쉬운 예문

けっかは まだです。

결과는 아직입니다.

실무 예문

窃盗(せっとう)の事件(じけん)で、執行猶予(しっこうゆうよ)の判決(はんけつ)が出(で)ました。

절도 사건에서 집행유예 판결이 나왔습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第60条

> 二人以上(いじょうきょうどう)共同(きょうどう)して犯罪(はんざい)を実行(じっこう)した者(もの)は、すべて正犯(せいはん)とする。

2인 이상 공동하여 범죄를 실행한 자는 모두 정범으로 한다.

— 刑法 第60条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

二人以上 2인 이상　**実行** 실행(じっこう) — 実(じつ)의 つ가 っ로　**共同** 공동(きょうどう) — 요음과 장음　**正犯** 정범(せいはん)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

っ를 빼먹지 않는다

✗ 표기 오류 ~~けつか~~

✓ けっか

結를 한 글자씩 읽으면 けつ지만 낱말 안에서는 っ가 된다. 決定 けってい, 執行 しっこう도 같다. 반대로 っ가 없는 낱말에 넣는 실수도 있다 — 施行은 しこう다(→ 소리 연습).

장음 おう·えい·うう ★★★ 소리 규칙

こ	う	そ
こうそ		

控訴 · 항소 · [1] 頭高 · 3박

ほ	う	り	つ
ほうりつ			

法律 · 법률 · [0] 平板 · 4박

け	い	や	く
けいやく			

契約 · 계약 · [0] 平板 · 4박

こ	う	い
こうい		

行為 · 행위 · [1] 頭高 · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08

控 공 → こう R4　**法** 법 → ほう R3　**契** 계 → けい R0　**行** 행 → こう R8

- お단 글자 + う는 [o:], え단 글자 + い는 [e:]처럼 앞 모음을 길게 끄는 것이 보통이다. 글자는 う·い로 쓰고, 그래도 **한 박**은 그대로 센다. こうそ는 こ·う·そ 세 박이다. えい는 え·い를 나누어 소리 내는 사람도 있다 — 「現代仮名遣い」 本文 第2 付記는 「エ列の長音として発音されるか，エイ，ケイなどのように発音されるかにかかわらず」 い를 붙여 쓴다고 정한다.
- 한국 한자음의 ㅇ받침(控 공·行 행)과 ㅂ받침(法 법)이 일본어에서 장음이 되는 일이 많다(R3·R4). 「공」의 받침 자리를 う 한 박으로 바꿔 센다고 생각하면 된다.

- う단 글자 + う도 길다. 十八歳 じゅうはっさい의 じゅう가 그렇다(→ 6장).

장음(長音) — 앞 모음을 한 박 더 끈다

쉬운 예문

こうそは あしたまでです。

항소는 내일까지입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は判決(はんけつ)に不服(ふふく)があるので、控訴(こうそ)しました。

피고는 판결에 불복이 있어서 항소했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第281条第1項

> 控訴(こうそ)は、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)が第一審(だいいっしん)としてした終局判決(しゅうきょくはんけつまた)又は簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の終局判決(しゅうきょくはんけつ)に対(たい)してすることができる。

항소는 지방재판소가 제1심으로서 한 종국판결 또는 간이재판소의 종국판결에 대하여 할 수 있다.

— 民事訴訟法 第281条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

地方 지방(ちほう) — ほう가 장음　**終局** 종국(しゅうきょく) — 요음+장음　**第一審** 제1심(だいいっしん) — 촉음

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음 う를 빼먹지 않는다

✗ 표기 오류 ~~こそ~~

✓ こうそ

う 하나가 빠지면 두 박짜리 다른 말이 된다. こそは 「~야말로」를 뜻하는 조사다. 法律を ほりつ로, 契約を けやく로 쓰는 것도 같은 실수다.

같이 외우기 控訴・公訴 <#e-koso-koso>

OJAD — 控訴 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%8E%A7%E8%A8%B4>

ん의 소리 ★★☆ 소리 규칙

は	ん	け	つ

はんけつ

判決 · 판결 · [0] 平板 · 4박
け 앞의 ん

し	ん	ぱ	ん

しんぱん

審判 · 심판 · [0] 平板 · 4박
ぱ 앞의 ん — 입술이 닫힌다. OJAD 둘째 형은 [1]

け	ん	り

けんり

権利 · 권리 · [1] 頭高 · 3박
6장 표제어

げ	ん	い	ん

げんいん

原因 · 원인 · [0] 平板 · 4박
모음 앞의 ん

악센트 출처: OJAD 2026-10-08

判 판 → はん R5 **審** 심 → しん R5 **権** 권 → けん R5 **原** 원 → げん R5 **因** 인 → いん R5

- デジタル大辞泉 「撥音」 은 ん을 한 음절을 이루는 비음으로 풀고, 음성학적으로는 놓인 자리에 따라 [n]·[m]·[ŋ]·[N] 등이 섞인다고 적는다. 입이 다음 소리를 미리 준비하기 때문이다. しんぱんの ん은 ぱ 앞이라 입술이 닫히고, はんけつの ん은 け 앞이라 혀뿌리가 올라간다.
- 어떻게 들리든 글자는 ん 하나, 박도 하나다. はんけつ는 は·ん·け·つ 네 박. ん을 앞 박에 붙여 짧게 삼키지 않는다.
- 원인 げんいん처럼 ん 뒤에 모음이 오면 ん과 い를 붙여 に로 읽기 쉽다. げんに ん이 아니라 げ·ん·い·ん이다. 範囲 はんい도 같다.

撥音(はつおん) ん — 혼자 한 박, 뒤 소리에 따라 입 모양이 바뀐다

쉬운 예문

はんけつは あしたです。

판결은 내일입니다.

실무 예문

特許(とっきょ)の審判(しんぱん)で、権利(けんり)の範囲(はんい)が争(あらそ)われました。

특허 심판에서 권리 범위가 다투어졌습니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

어떻게 들려도 ん은 ん으로 쓴다

✗ 표기 오류 ~~しむぱん~~

✓ しんぱん

ぱ 앞의 ん은 입술이 닫혀 [m]에 가깝게 들린다. 그래도 む로 쓰지 않는다. む는 모음 u가 붙은 다른 박이다. 憲法 けんぽう·審判 しんぱん 모두 ん.

연탁 — 뒷말의 첫소리가 흐려진다 ★★☆ 소리 규칙

て	が	た
		てがた

手形 · 어음 · [0] 平板 · 3박
て + かた → てがた

こ	ぎ	っ	て
			こぎって

小切手 · 수표 · [2] 中高 · 4박
こ + きって → こぎって

ひ	と	じ	ち
			ひとじち

人質 · 인질 · [0] 平板 · 4박
ひと + しち → ひとじち

か	り	ば	ら	い
				かりばらい

仮払い · 가지급 · [3] 中高 · 5박
かり + はらい → かりばらい

악센트 출처: UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [3] — NHK 미대조

手 수 → て 訓 **形** 형 → かた → がた 訓 **質** 질 → しち → じち R2 **払** 불 → はらい → ばらい 訓

- デジタル大辞泉 「連濁」 : 합성어에서 뒷말 첫머리의 청음이 탁음으로 바뀌는 현상(さくら + はな → さくらばな). 법률·거래 용어에도 많다. 手形 てがた, 小切手 こぎって, 仮払い かりばらい, 人質 ひとじち 넷 다 デジタル大辞泉 표제의 읽기다.
- 연탁이 일어나는지는 낱말마다 다르다. 처음 보는 합성어는 사전에서 읽기를 확인한다.
- 手続 てつづき의 づ는 연탁이 아니다. 続く가 처음부터 つづく이고, デジタル大辞泉 표제도 「て - つづき」로 나뉜다.

연탁(連濁) — 두 말이 붙으면 뒷말의 첫 청음이 탁음이 된다

쉬운 예문

これは こぎってです。

이것은 수표입니다.

실무 예문

手形(てがた)と小切手(こぎって)は、どちらも有価証券(ゆうかしょうけん)です。

어음과 수표는 둘 다 유가증권입니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

연탁된 탁점까지 쓴다

✗ 표기 오류 ~~こきって~~

✓ こぎって

切手(きって)를 따로 알면 こきって로 쓰기 쉽다. 小切手는 こぎって 한 낱말로 외운다. 手形도 てかた가 아니라 てがた.

- 手続(てつづき)의 づ처럼 원래 탁음인 글자까지 연탁으로 설명하려 들기 — 읽기는 낱말마다 사전으로 확인한다.

모음 무성화 — です·ます의 す, しけん의 し

★☆☆ 소리 규칙

きそく

規則 · 규칙 · [1] 頭高 · 3박

OJAD 둘째 형은 [2]

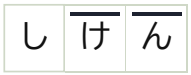
きかん

期間 · 기간 · [1] 頭高 · 3박

OJAD 둘째 형은 [2]

ひこく

被告 · 피고 · [0] 平板 · 3박



しけん

私権 · 사권 · [0] 平板 · 3박

6장 표제어

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 2 — NHK 미대조

規 규→き R0 **則** 칙→そく R1 **期** 기→き R0 **間** 간→かん R5 **被** 피→ひ R0 **私** 사→し R0

- デジタル大辞泉 「無声化」: 보통 유성인 소리가 무성음이 되는 현상으로, 「来た」의 모음 i를 예로 든다. 법률어에서는 き·し·ひ 다음에 か·さ·た행처럼 성대가 떨지 않는 자음이 올 때 이런 소리를 자주 만난다. きそく의 き, ひこく의 ひ에서 모음이 속삭이듯 약해진다. 문장 끝 です·ます의 す도 그렇다.
- 약해져도 박은 줄지 않는다. きそく는 き·そ·く 세 박이다. 들리지 않는다고 글자를 빼거나 っ로 바꾸지 않는다.
- 무성화는 표기에 나타나지 않고, 이 책의 원고지 칸에도 따로 표시하지 않았다.

무성화(無声化) — 모음이 성대 울림 없이 약하게 난다

쉬운 예문

これは きそくです。

이것은 규칙입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は期間内(きかんない)に答弁書(とうべんしょ)を出(だ)しました。

피고는 기간 내에 답변서를 냈습니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

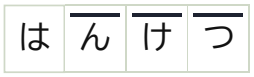
약하게 들리는 모음 자리에 っ를 넣지 않는다

✗ 표기 오류 ~~きっそく~~

✓ きそく

き의 모음이 약해지면 짧게 끊기는 것처럼 들린다. 그래서 촉음으로 착각하기 쉽다. 規則には っ가 없다. 박을 세면 가려진다 — き·そ·く 세 박.

피치 악센트 읽는 법 ★★★ 소리 규칙

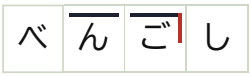


判決 · 판결 · [0] 平板 · 4박

[0] 平板 — 떨어지는 곳이 없다

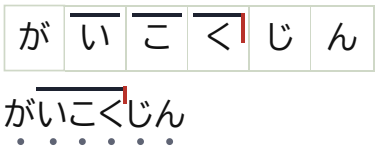
控訴 · 항소 · [1] 頭高 · 3박

[1] 頭高 — 첫 박만 높다



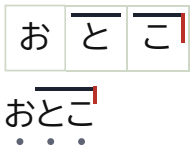
弁護士 · 변호사 · [3] 中高 · 4박

[3] 中高 — 셋째 박 다음에서 떨어진다



外国人 · 외국인 · [4] 中高 · 6박

[4] 中高 — 6장 표제어



男 · 남자 · [3] 尾高 · 3박

[3] 尾高 — 끝 박까지 높고, 뒤에 붙는 조사가 낮다

악센트 출처: OJAD 2026-10-08

判 판 → はん R5 **決** 결 → けつ R2 **控** 공 → こう R4 **訴** 소 → そ R0 **護** 호 → ご R8 **男** 남 → おとこ 訓

- 일본어(도쿄 말) 악센트는 세기가 아니라 **높낮이**다. 이 책은 낱말이 높은 데서 낮은 데로 떨어지는 자리를 번호로 적는다. [n]은 「n번째 박 다음에서 떨어진다」, [0]은 「떨어지지 않는다」는 뜻이다.
- 화면에서는 읽기를 원고지 칸에 한 박씩 넣고, 높은 박 위에 선을 긋고, 떨어지기 직전 박(악센트 핵, アクセント核)의 오른쪽에 붉은 세로줄을 그린다. 그 아래 한 줄 표기에는 박마다 점을 하나 찍는다. 미수록 낱말에는 선을 긋지 않는다.
- 형의 이름은 넷이다. [0] 平板(判決), [1] 頭高(控訴), 중간에서 떨어지는 中高(弁護士 [3]), 마지막 박 다음에서 떨어지는 尾高(男 [3] — 세 박 낱말의 [3]). 平板과 尾高는 낱말만 말하면 똑같이 들린다. 뒤에 が·は를 붙이면 갈린다 — 尾高는 조사가 낮아지고 平板은 높게 이어진다.

피치 악센트 — 번호 [0]·[1]·[n]과 원고지 칸 위의 선을 읽는 법

쉬운 예문

その べんごしは おとこです。

그 변호사는 남자입니다.

실무 예문

判決(はんけつ)に不服(ふふく)なら、控訴(こうそ)できます。

판결에 불복하면 항소할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第336条

> 被告事件(ひこくじけん)が罪(つみ)とならないとき、又(また)は被告事件(ひこくじけん)について犯罪(はんざい)の証明(しょうめい)がないときは、判決(はんけつ)で無罪(むざい)の言渡(いいわたし)をしなければならない。

피고사건이 죄가 되지 아니하는 때 또는 피고사건에 관하여 범죄의 증명이 없는 때에는 판결로 무죄를 선고하여야 한다.

— 刑事訴訟法 第336条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

判決 판결(はんけつ) [0]　**被告** 피고(ひこく) [0]　**言渡** 선고(いいわたし)　**～なければならない** ~하여야 한다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

높게 들리는 박을 길게 쓰지 않는다

✗ 표기 오류 ~~べんごうし~~

✓ べんごし

弁護士 [3]은 셋째 박 ご 다음에서 떨어진다. 높은 소리를 긴 소리로 착각해 う를 넣으면 표기 오류다. 높낮이는 글자에 나타나지 않고, 길이는 글자(う·い·ー)로 나타난다.

OJAD — 判決 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%88%A4%E6%B1%BA>

控訴・公訴 ★★★ 가짜 친구 B

こ う そ　こ う そ

こうそ　こうそ

[1] 頭高 · kōso · 3박　**[1] 頭高** · kōso · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (控訴 頭高[1]) / 公訴 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 公訴 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

控 공→こう R4　**訴** 소→そ R0　**公** 공→こう R4

- 둘 다 こ·う·そ 세 박이고 가나도 같다(デジタル大辞泉 「こう - そ【控訴】」 「こう - そ【公訴】」). 귀로는 가를 수 없다. 公訴는 検察官이 하는 것, 控訴는 제1심 판결에 불복하는 것 — 누가 무엇에 대해 하는지로 가른다.
- 한국 한자음으로 읽으면 둘 다 「공소」가 된다. 일본의 控訴는 한국의 항소(抗訴)다. 控·公의 こう는 ○받침이 장음이 된 것(R4).

控訴 = 항소(제1심 판결에 대한 상소) / 公訴 = 공소(검찰관이 재판을 청구하는 것)

≠ **한국:** 항소 / 공소 (형사소송법 제357조, 제246조)

한국은 제357조 「…고등법원에 항소할 수 있다」, 제246조 「공소는 검사가 제기하여 수행한다.」 — 두 말의 첫 음절이 다르다. 일본은 刑事訴訟法 372조(控訴)와 247조(公訴)가 같은 소리다.

쉬운 예문

ひこくにんは こうそしました。

피고인은 항소했습니다.

실무 예문

検察官(けんさつかん)が公訴(こうそ)を提起(ていき)し、第一審(だいいっしん)の判決(はんけつ)に被告人(ひこくにん)が控訴(こうそ)しました。

검찰관이 공소를 제기했고, 제1심 판결에 피고인이 항소했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第372条

> 控訴(こうそ)は、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)又(また)は簡易裁判所(かんいさいばんしょ)がした第一審(だいいっしん)の判決(はんけつ)に対(たい)してこれをすることができる。

항소는 지방재판소 또는 간이재판소가 한 제1심 판결에 대하여 할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第372条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

簡易裁判所 간이재판소(かんいさいばんしょ) **第一審** 제1심 — いっ에 촉음 **〜に対して** ~에 대하여

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

訴는 そ 한 박 — 장음을 덧붙이지 않는다

✗ 표기 오류 ~~こうそう~~

✓ こうそ

앞의 こう에 끌려 뒤에도 う를 붙이기 쉽다. 訴는 そ다. 장음은 빼먹어도, 없는 자리에 더해도 다른 낱말이 된다.

같이 외우기 장음 おう·えい·うう <#e-chouon>

e-Gov — 刑事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131>

科料・過料 ★★☆ 가짜 친구 B

か	りょ	う
かりょう		

[0] 平板 · karyō · 3박

か	りょ	う
かりょう		

[0] 平板 · karyō · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 科料 UniDic [0]; 過料 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

科 과 → か R0 **料** 료 → りょう R6 **過** 과 → か R0

- 둘 다 か·りょ·う 세 박. 일본 사람도 말로는 못 가르므로 따로 부르는 이름이 있다. デジタル大辞泉은 科料를 「とがりょう」, 過料를 「あやまちりょう」라고 하는 것을 「同音の…と区別するためにいう語」라고 풀이한다.
- 料는 りょう — 요음 りょ에 장음 う. りょ로 끝내면 박이 하나 모자란다.

科料 = 형벌인 과료 / 過料 = 형벌이 아닌 금전벌(한국의 과태료에 해당)

≠ **한국:** 과료(科料) / 과태료(過怠料) (형법 제47조)

한국 형법 제47조 「과료는 2천원 이상 5만원 미만으로 한다.」 일본 刑法 17조는 「千円以上一万円未満」. 過料를 한국 한자음대로 「과료」라고 읽으면 형벌 쪽과 섞인다. 표준국어대사전은 「과료(過料)」를 「'과태료'의 옛 용어」로 올린다.

쉬운 예문

とがりょうは けいばつです。

과료(とがりょう)는 형벌입니다.

실무 예문

登記(とうき)を怠(おこた)ると過料(かりょう)に処(しょ)せられます。これは刑罰(けいばつ)ではありません。

등기를 게을리하면 과태료에 처해집니다. 이것은 형벌이 아닙니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第17条

> 科料(かりょう)は、千円以上一万円未満(せんえんいじょういちまんえんみまん)とする。

과료는 1천 엔 이상 1만 엔 미만으로 한다.

— 刑法 第17条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

以上 이상(いじょう) — 요음+장음　**未満** 미만(みまん)　**～とする** ~으로 한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

料의 장음 う를 빼먹지 않는다

✗ 표기 오류 ~~かりょ~~

✓ かりょう

요음 뒤의 장음은 특히 잘 빠진다. 料·証·上·主張의 張 모두 ょう로 끝난다.

일본법 상식

過料의 예 — 民法 37조 8항은 외국법인의 대표자가 등기를 게을리하면 「五十万円以下の過料に処する」고 정한다(e-Gov 2026-10-08).

e-Gov — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

司法・私法 ★★☆

し	ほ	う

しほう

[1] 頭高 · shihō · 3박

し	ほ	う

しほう

[0] 平板 · shihō · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (司法 頭高[1], 둘째 형 [0]) / 私法 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 私法 UniDic [0](다른 형 1) (2026-10-09; NHK 미대조)

司 사→し R0　**法** 법→ほう R3　**私** 사→し R0

- 둘 다 し·ほ·う 세 박(デジタル大辞泉 「し - ほう【司法】」 「し - ほう【私法】」). 司法은 OJAD에 두 형이 나오는데 맨 위가 [1]이다. OJAD는 맨 위 형을 규범형으로 둔다.
- し 다음 ほ의 자음이 성대가 떨지 않는 소리라 し의 모음이 약해지기 쉽다(→ 무성화).
- 한국어에서도 둘 다 「사법」이다. 일본어도 가나 읽기가 같고, 사전에 오른 악센트형도 겹칠 수 있다(司法에 [0] 형도 있다). 소리에 기대지 말고 司法権·私法上처럼 붙는 말과 문맥으로 가른다.

司法 = 재판하는 국가 작용 / 私法 = 민법·상법처럼 사인 사이를 규율하는 법(⇔ 公法)

= **한국:** 사법(司法) / 사법(私法) (대한민국헌법 제101조 제1항)

헌법 제101조 제1항 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.」 — 日本国憲法 76조 1항(이 장 첫머리 조문)과 같은 자리의 조문이다. 동음이의 관계도 양국이 같다.

쉬운 예문

しほうは さいばんの ことです。

사법은 재판에 관한 것입니다.

실무 예문

民法(みんぽう)は私法(しほう)で、憲法(けんぽう)は公法(こうほう)です。

민법은 사법이고, 헌법은 공법입니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

法의 장음 う를 빼먹지 않는다

✗ 표기 오류 ~~しほ~~

✓ しほう

法은 ほ う다. 한국 한자음 ㅂ받침이 장음 う로 나타난 것(R3). 憲法·民法·公法도 모두 ほ う·ぽ う로 끝난다.

OJAD — 司法 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8F%B8%E6%B3%95>

勾留・拘留 ★★☆ 가짜 친구 B

こ	う	りゅ	う

こうりゅう

[0] 平板 · kōryū · 4박

こ	う	りゅ	う

こうりゅう

[0] 平板 · kōryū · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 勾留 UniDic [0]; 拘留 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

勾 구→こう R0 **留** 류→りゅう R6 **拘** 구→こう R0

- 둘 다 こ·う·りゅ·う 네 박 — 장음이 두 번, 요음이 한 번 든다(デジタル大辞泉 「こう - りゅう【勾留】」 「こう - りゅう【拘留】」).
- 精選版 日本国語大辞典은 拘留를 풀이하면서 「法律では「勾留」と区別して用いる」고 적는다. 소리는 같아도 법률에서는 다른 제도다.
- 内閣法制局長官決定 「法令における漢字使用等について」(2010)는 常用漢字表에 따라 「漢字で表記することとなったもの」의 예로 勾留를 든다.

勾留 = 피의자·피고인의 미결 구금(판결 확정 전, 재판관이 하는 강제처분 — 제1심 판결 선고 뒤에도 이어질 수 있다) / 拘留 = 1일 이상 30일 미만의 형벌

≠ **한국:** 구속 / 구류 (형사소송법 제70조, 형법 제46조)

勾留를 한국 한자음대로 「구류」라고 읽으면 한국에서는 형벌이다(형법 제46조 「구류는 1일 이상 30일 미만으로 한다.」). 일본 勾留에 해당하는 한국 말은 구속이다(형사소송법 제70조). 拘留 쪽은 기간까지 한국 구류와 같다(刑法 16조).

쉬운 예문

ひこくにんは こうりゅうされました。

피고인은 구금(勾留)되었습니다.

실무 예문

勾留は判決が確定する前の身柄拘束で、拘留は刑罰です。

勾留는 판결이 확정되기 전의 신병 구속이고, 拘留는 형벌입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第60条第1項

> 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

재판소는 피고인이 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 경우로서 다음 각 호의 하나에 해당하는 때에는 이를 勾留할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第60条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

左の各号 다음 각 호 — 조문이 세로쓰기라 「왼쪽」. 이 뜻은 사전이 さ【左】 항목에만 싣는다(デジタル大辞泉 「縦書きの文書で、左の方すなわち次に書いた事柄・文句」). 읽기는 단정하지 않아 후리가나를 달지 않는다

相当な理由 상당한 이유(そうとう — 장음 두 번) **〜に足りる** ~할 만한

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

りゅう의 장음까지 쓴다

✗ 표기 오류 ~~こうりゅ~~

✓ こうりゅう

장음이 둘이라 하나를 빼먹기 쉽다. こりゅうこ도 こうりゅう도 틀린다. 네 박을 세어 쓴다.

- 勾留와 拘留를 한국어로 모두 「구류」라고 옮기기 — 勾留는 「구속(일본의 勾留)」처럼 원어를 살린다.

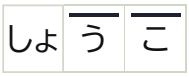
内閣法制局 — 法令における漢字使用等について(PDF) ↗ <https://www.clb.go.jp/files/topics/3485_ext_29_0.pdf>

소리 연습

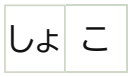
소리 연습 — 장음, 촉음, 탁음, 악센트

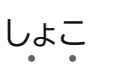
글자 하나 차이로 다른 말이 되는 짝을 모았다. 🔊 로 듣고 박을 세며 따라 한다. 높낮이는 화면의 선이 기준이다. 점선 단추는 사전에서 악센트를 확인하지 못한 낱말이다.

장음이 있고 없음 — 証拠와 書庫, 送致와 措置

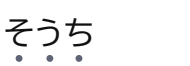


証拠・[0] 平板

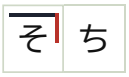




書庫・미수록

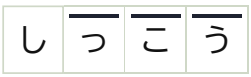


送致・미수록

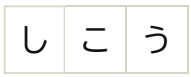


措置・[1] 頭高

촉음이 있고 없음 — 執行과 施行

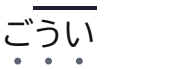


執行・[0] 平板

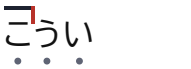


施行・미수록

탁음이 있고 없음 — 合意와 行為

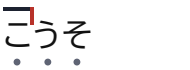


合意・[0] 平板

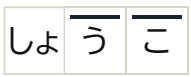


行為・[1] 頭高

세 박 낱말의 두 형 — 頭高 [1]과 平板 [0]



控訴・[1] 頭高



証拠・[0] 平板

規則・[1] 頭高

被告・[0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). 書庫·送致는 OJAD에 없고, 施行은 동사 「施行する」만 나와 명사 번호를 적지 않았다. 施行은 법령의 효력을 발생시킨다는 뜻일 때 「せこう」라고도 읽는다(デジタル大辞泉). 合意와 行為는 탁점 하나에 높낮이까지 갈린다.

가짜 친구 · 유형 B

控訴는 「공소」가 아니다 — 같은 한자, 다른 한국 음

일본의 控訴는 한국의 항소다. 刑事訴訟法 372조와 民事訴訟法 281조 1항 모두 제1심 판결에 불복하는 것을 控訴라 부른다. 이것을 한국 한자음대로 「공소」라고 읽으면 한국어에서는 검사의 기소, 곧 公訴가 된다.

일본어 안에서도 둘은 같은 소리다. 控訴도 公訴도 こうそ다. 刑事訴訟法 247조 「公訴は、検察官がこれを行う。」 — 公訴는 검찰관이 재판을 청구하는 일이고, 控訴는 판결을 받은 뒤에 불복하는 일이다. 소리로는 못 가르고 글자와 문맥으로 가른다.

한국어에도 같은 한자가 흔적으로 남아 있다. 표준국어대사전은 「공소(控訴)」를 「『법률』 '항소'의 전 용어」로 올린다. 같은 한자를 쓰던 시절이 있었던 셈이다.

일본어 (읽기)	뜻	근거 — 일본	한국어
控訴 (こうそ)	제1심 판결에 대한 상소	刑事訴訟法 372조 · 民事訴訟法 281조 1항	항소 (형사소송법 제357조)
公訴 (こうそ)	검찰관이 재판을 청구하는 것	刑事訴訟法 247조	공소 (형사소송법 제246조)

控訴를 보면 한국 음을 거치지 말고 바로 「항소」로 바꾼다. デジタル大辞泉도 公訴 항목을 「→起訴」로 이어 준다 — 公訴는 起訴(きそ)와 같은 줄에 놓고 외운다.

e-Gov — 刑事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131>

e-Gov — 民事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

한국이라면?

한자에 읽기를 달까, 한글에 한자를 달까

일본

内閣法制局長官決定「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日)은 법령의 한자를 常用漢字表에 따르게 한다(1(1)). 표에 없는 한자를 쓰는 말은 원칙적으로 바꾸거나 가나로 쓰고, 「専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で表記すると理解することが困難であると認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける」(1(5)ア). 예로 든 말에 瑕疵(かし)가 있다. 읽기를 다는 것은 이런 예외뿐이고, 控訴·勾留처럼 표에 있는 한자로 쓰는 말에는 읽기가 붙지 않는다.

内閣法制局長官決定 「法令における漢字使用等について」 (2010-11-30) 1(1)·1(5)ア (PDF, 2026-10-08 확인)

한국

국어기본법 제14조 제1항 「공공기관등은 공문서등을 일반 국민이 알기 쉬운 용어와 문장으로 써야 하며, 어문규범에 맞추어 한글로 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 괄호 안에 한자 또는 다른 외국 글자를 쓸 수 있다.」 같은 법 시행령 제11조는 그 경우를 「뜻을 정확하게 전달하기 위하여 필요한 경우」와 「어렵거나 낯선 전문어 또는 신조어(新造語)를 사용하는 경우」로 정한다.

국어기본법 제14조 제1항(2026-09-03 시행 현행본. 2026-10-29 시행 개정본도 같은 문언), 국어기본법 시행령 제11조 (법제처, 2026-10-08 조회)

방향이 반대다. 일본 법령은 한자로 쓰고 어려운 전문용어에만 가나 읽기를 붙인다. 한국 공문서는 한글로 쓰고 필요할 때 괄호 안에 한자를 붙인다. 그래서 일본 조문을 읽는 한국 독자는 글자는 알아도 소리를 따로 찾아야 한다. 거꾸로 控訴·公訴처럼 소리가 같은 말이 일본 조문 안에서 헷갈리지 않는 것은 한자가 늘 적혀 있기 때문이다. 한국 쪽 조문은 공문서에 관한 것이라 법령 문장 자체를 직접 정한 것은 아니다.

> 日本(にほん)の法令(ほうれい)は漢字(かんじ)で書(か)き、韓国(かんこく)の公文書(こうぶんしょ)はハングルで書(か)きます。
>
> 일본 법령은 한자로 쓰고, 한국 공문서는 한글로 씁니다.

문헌 읽기 팁

OJAD로 악센트를 직접 찾아보기

이 책의 악센트 번호는 대부분 OJAD(東京大学 オンライン日本語アクセント辞書)에서 찾은 것이다. 명사 약 9,000어와 동사·형용사 약 3,500어가 들어 있다고 첫 화면이 밝힌다. 이용 안내 면에는 교육·학술 목적의 이용만 허락하고 기업의 영리 연구개발에는 쓰지 말아 달라고 적어 두었다.

주소 끝에 낱말을 붙이면 바로 결과가 나온다. 결과 화면은 높은 박 위에 선을 긋고, 떨어지기 직전 박에서 선을 꺾는다. 꺾임 없이 끝까지 이어지면 [0]이다. 형이 여럿 나오면 「複数の型が表示される場合，一番上のアクセントが規範型です」 — 맨 위가 규범형이다.

없는 낱말이 많다. 「裁判所」는 단독 표제가 없고 「地方裁判所」 같은 말만 걸린다. 이 장의 公訴·科料·勾留도 결과가 나오지 않았다. 「任意テキスト」에 문장을 넣으면 높낮이를 그려 주지만, 그것은 예측값이라 사전 근거로 쓰지 않는다. 최종 기준은 『NHK日本語発音アクセント新辞典』이다.

해 보기 주소창에 https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:控訴 를 넣어 보자. 控訴는 こ에서 꺾이는 [1]이다. 같은 자리에 判決을 넣으면 꺾임 없는 [0], 司法을 넣으면 형이 두 개 나오고 맨 위가 [1]이다(2026-10-08 확인).

OJAD — オンライン日本語アクセント辞書 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/>

장 끝 퀴즈

1. 「けっか(結果)」는 몇 박인가?

   (a) 2박　(b) 3박　(c) 4박

2. 일본 법률어 「控訴」에 해당하는 한국어는?

   (a) 공소　(b) 항소　(c) 상고

3. 「弁護士 [3]」의 [3]은 무슨 뜻인가?

   (a) 세 박짜리 낱말이다　(b) 셋째 박 다음에서 높이가 떨어진다　(c) 셋째 박을 세게 읽는다

4. 읽기: 「小切手」의 읽기는?

   (a) こきって　(b) こぎって　(c) しょうせつしゅ　(d) こぎりて

5. 문법: 「法律」을 바르게 쓴 것은?

   (a) ほりつ　(b) ほうりつ　(c) ほうりっ　(d) ぼうりつ

6. 번역해 보세요: 科料は刑罰ですが、過料は刑罰ではありません。

   (a) 과료는 형벌이지만 과태료는 형벌이 아닙니다.　(b) 과료도 과태료도 형벌입니다.　(c) 과태료는 형벌이지만 과료는 형벌이 아닙니다.

3장 퀴즈 정답

1. 3박 ー け·っ·か ー 작은 っ도 한 박이다.
2. 항소 ー 控訴는 제1심 판결에 대한 상소, 곧 항소다(刑事訴訟法 372조). 한국 음 「공소」로 읽으면 公訴(검찰관의 기소)와 섞인다.
3. 셋째 박 다음에서 높이가 떨어진다 ー 번호는 떨어지는 자리다. べんごし는 네 박이고, ご 다음에서 떨어지는 中高형이다.
4. こぎって ー こ + きって가 붙으며 연탁이 일어나 こぎって가 된다(デジタル大辞泉).
5. ほうりつ ー 法은 장음 ほう, 律은 りつ. 장음을 빼거나 っ·탁점을 더하면 표기 오류다.
6. 과료는 형벌이지만 과태료는 형벌이 아닙니다. ー 科料는 형벌인 과료, 過料는 형벌이 아닌 금전벌로 한국의 과태료에 해당한다. 둘 다 かりょう라서 말로는 とがりょう·あやまちりょう로 가른다.

한국 한자음으로 일본 음 맞히기 ① A 입문 B 단축

받침 · 韓国漢字音から日本の音読みへ ① —— 終声(パッチム)

한국어 화자는 일본 법률 한자어의 음을 반쯤은 이미 안다. 法 법과 ほう, 判 판과 はん은 같은 뿌리의 음이 두 언어에서 다르게 닮은 결과다. 닮은 방식에는 규칙이 있고, 가장 잘 보이는 곳이 받침이다. 이 장은 받침별로 규칙을 하나씩 세우고, 규칙마다 법률 낱말 예닐곱 개로 연습한다. 규칙에서 벗어나는 글자는 사전으로 확인한 것만 따로 모았다. 이 장부터 쉬운 예문에도 한자를 쓰고 후리가나를 붙인다.

이 장의 문법 J5 — 한자 독음. 한국 음의 받침(없음·ㄱ·ㄹ·ㅂ·ㅇ·ㄴ·ㅁ)에서 일본 음의 끝소리(그대로·く/き·つ/ち·う·う/い·ん)를 맞힌다. 촉음화(けつ → けっ), ん 뒤의 연음 없음, 예외(立 りつ·告 こく).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 急迫(きゅうはく) 不正(ふせい)の侵害(しんがい)に対(たい)して、自己(じこ)又(また)は他人(たにん)の権利(けんり)を防衛(ぼうえい)するため、やむを得(え)ずにした行為(こうい)は、罰(ばっ)しない。

   급박부정의 침해에 대하여 자기 또는 타인의 권리를 방위하기 위하여 부득이하게 한 행위는 벌하지 아니한다.

   刑法 第36条第1項

2. 人(ひと)を殺(ころ)した者(もの)は、死刑(しけい)又(また)は無期(むき)若(も)しくは五年(ごねん)以上(いじょう)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

   사람을 죽인 자는 사형 또는 무기 또는 5년 이상의 구금형에 처한다.

   刑法 第199条

3. 何人(なんぴと)も、裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)を奪(うば)はれない。

   누구든지 법원에서 재판을 받을 권리를 빼앗기지 아니한다.

   日本国憲法 第32条

받침 하나가 일본 음의 끝을 정한다

한국 한자음의 받침은 일곱 가지뿐이다 — 받침 없음, ㄱ, ㄹ, ㅂ, ㅇ, ㄴ, ㅁ. 일본 음독은 받침을 그대로 가질 수 없어서 끝에 모음을 붙이거나(く·き·つ·ち), 길게 끌거나(う·い), ん으로 닫는다. 그래서 **한국 음의 받침만 보고도 일본 음의 끝 모양을 상당히 맞힐 수 있다.** 国 국 → こく, 律 률 → りつ, 法 법 → ほう, 成 성 → せい, 判 판 → はん.

첫소리와 모음은 이 장에서 다루지 않는다. 判 판이 はん로, 憲 헌이 けん로 시작하는 까닭은 5장(초성·두음법칙·呉音과 漢音)에서 본다. 이 장의 `kanji` 칸에는 글자마다 한국 음·일본 음·규칙 번호를 짝지어 두었다. 규칙 번호는 그 글자에서 가장 잘 보이는 규칙 하나다.

사전이 단서를 준다. 일본 국어사전의 한자 항목은 음 옆에 옛 가나 표기를 괄호로 적는다. 法은 「ホウ（ハフ）」, 急은 「キュウ（キフ）」, 業은 「ギョウ（ゲフ）」다(デジタル大辞泉). ㅂ받침 자리에 옛 표기의 フ가 있다. 오늘날 ほう·きゅう처럼 길게 읽히는 음이 한국어에서 ㅂ받침으로 남은 것이다.

R0 받침 없음 — 그대로, 때로 길게 ★★★ 대응 규칙 R0

さ ぎ
さぎ
詐欺 · 사기 · [1] 頭高 · 2박

じ しゅ
じしゅ
自首 · 자수 · [0] 平板 · 2박

じ こ
じこ
事故 · 사고 · [1] 頭高 · 2박

じ か
じか
時価 · 시가 · [1] 頭高 · 2박

そ しょ う
そしょう
訴訟 · 소송 · [0] 平板 · 3박
訟 송은 ○받침(R4)

き う け い
きゅうけい
求刑 · 구형 · [0] 平板 · 4박
求 구→きゅう — 받침 없는 음이 길어진다

りゅ う ち
りゅうち
留置 · 유치 · [0] 平板 · 3박
留 류→りゅう

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 1 — NHK 미대조

詐 사→さ R0 **欺** 기→ぎ R0 **自** 자→じ R0 **首** 수→しゅ R0 **事** 사→じ R0 **故** 고→こ R0
時 시→じ R0 **価** 가→か R0 **訴** 소→そ R0 **訟** 송→しょう R4 **求** 구→きゅう R0
刑 형→けい R4 **留** 류→りゅう R6 **置** 치→ち R0

- 받침 없는 한국 음은 대개 받침 없는 일본 음 한 박이 된다 — 詐 사→さ, 欺 기→ぎ, 故 고→こ. 첫소리와 모음은 글자마다 달라서(같은 「사」 가 詐 さ, 事 じ, 私 し) 낱자째 익힌다(→ 5장).
- ㅜ·ㅠ로 끝나는 음에는 う가 붙어 길어지는 글자가 있다 — 求 구→きゅう, 留 류→りゅう. 사전의 옛 표기가 求 「キウ」, 留 「リウ」 다(デジタル大辞泉). 받침이 없는데 장음이 생기는 자리이므로 ○받침(R4)과 헷갈리지 않는다.
- 勾留·拘留의 こう도 받침 없는 「구」에서 온 장음이다(勾 「コウ（漢）」, 拘 「コウ（慣）」 — デジタル大辞泉).

받침 없는 한국 음 → 받침 없는 일본 음(ㅜ·ㅠ 계열은 う가 붙기도 한다)

쉬운 예문

これは詐欺(さぎ)です。

이것은 사기입니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は事故(じこ)の後(あと)、警察(けいさつ)に自首(じしゅ)しました。

피고인은 사고 후 경찰에 자수했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第42条第1項

> 罪(つみ)を犯(おか)した者(もの)が捜査機関(そうさきかん)に発覚(はっかく)する前(まえ)に自首(じしゅ)したときは、その刑(けい)を減軽(げんけい)することができる。

죄를 범한 자가 수사기관에 발각되기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경할 수 있다.

— 刑法 第42条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

捜査機関 수사기관(そうさきかん) — 捜 수→そう **発覚** 발각(はっかく) — 発 발→はつ→はっ(R2) **減軽** 감경(げんけい)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

首 수는 しゅ ー 한국 음 「수」 를 ず로 옮기지 않는다

✗ 표기 오류 ~~被告人は自首(じす)した。~~

✓ 被告人は自首(じしゅ)した。

自首의 읽기는 じしゅだ(デジタル大辞泉 「じ - しゅ【自首】」). 받침 없는 음은 받침만 보면 맞지만, 모음은 글자마다 갈린다. 首·手는 しゅ, 修·囚는 しゅう처럼 같은 「수」 도 길이가 다르다.

コトバンク ー 自首 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E9%A6%96>

R1 ㄱ받침 → く·き ★★★ 대응 규칙 R1

こ	く	せ	き
こくせき			

国籍 · 국적 · [0] 平板 · 4박

も	く	て	き
もくてき			

目的 · 목적 · [0] 平板 · 4박

せ	き	に	ん
せきにん			

責任 · 책임 · [0] 平板 · 4박

か	く	て	い
かくてい			

確定 · 확정 · [0] 平板 · 4박

の	う	りょ	く
のうりょく			

能力 · 능력 · [1] 頭高 · 4박

りゃ	く	し	き
りゃくしき			

略式 · 약식 · [0] 平板 · 4박

ち	く	しゅ
ちゃくしゅ		

着手 · 착수 · [1] 頭高 · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] 다른 형 0 — NHK 미대조

国 국 → こく R1 **籍** 적 → せき R1 **目** 목 → もく R1 **的** 적 → てき R1 **責** 책 → せき R1

任 임 → にん R5 **確** 확 → かく R1 **定** 정 → てい R4 **能** 능 → のう R4 **力** 력 → りょく R1

略 략 → りゃく R1 **式** 식 → しき R1 **着** 착 → ちゃく R1 **手** 수 → しゅ R0

- ㄱ받침은 く 또는 き가 된다. 国 국→こく, 目 목→もく, 確 확→かく, 力 력→りょく는 く, 籍 적→せき, 的 적→てき, 式 식→しき는 き. 어느 쪽인지는 낱자째 외운다.
- く·き가 한 박을 차지한다. 国籍 こくせき는 こ·く·せ·き 네 박이다. 한국어처럼 「국」 한 덩어리로 닫으면 박이 하나 모자란다.
- 뒤에 か행이 오면 く가 촉음 っ로 줄기도 한다 ー 国家 こっか(デジタル大辞泉). 国籍 こくせき처럼 줄지 않는 낱말도 있으니 낱말째 확인한다.

ㄱ받침 → 끝소리 く 또는 き(한 박 더)

쉬운 예문

原告(げんこく)の国籍(こくせき)は韓国(かんこく)です。

원고의 국적은 한국입니다.

실무 예문

第一審(だいいっしん)の判決(はんけつ)は、もう確定(かくてい)しましたか。

제1심 판결은 벌써 확정되었습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第114条第1項

> 確定判決(かくていはんけつ)は、主文(しゅぶん)に包含(ほうがん)するものに限(かぎ)り、既判力(きはんりょく)を有(ゆう)する。

확정판결은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력을 가진다.

— 民事訴訟法 第114条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

確定判決 확정판결 — 確 확→かく(R1)　**主文** 주문(しゅぶん)　**既判力** 기판력(きはんりょく) — 力 력→りょく(R1)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

的 적은 てき — く와 き를 바꾸지 않는다

✗ 표기 오류 ~~目的(もくてく)~~

✓ 目的(もくてき)

目 목은 もく, 的 적은 てき다(デジタル大辞泉 「もく - てき【目的】」). 같은 ㄱ받침이라도 く와 き가 갈린다. 「적」으로 끝나는 籍·的·積은 모두 き 쪽이지만, 이것을 일반 규칙으로 쓰지 말고 낱자째 확인한다.

コトバンク — 国家(こっか) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6>

R2 ㄹ받침 → つ·ち, 그리고 촉음 っ ★★★ 대응 규칙 R2

ほ	う	り	つ

ほうりつ

法律 · 법률 · [0] 平板 · 4박

は	ん	け	つ

はんけつ

判決 · 판결 · [0] 平板 · 4박

ぶ	っ	け	ん

ぶっけん

物権 · 물권 · [0] 平板 · 4박

物 ぶつ→ぶっ

しゅ	っ	しょ	う

しゅっしょう

出生 · 출생 · [0] 平板 · 4박

出 しゅつ→しゅっ. しゅっせい로도 읽는다(デジタル大辞泉) → 6장

け	っ	て	い

けってい

決定 · 결정 · [0] 平板 · 4박

決 けつ→けっ

し	っ	こ	う

しっこう

失効 · 실효 · [0] 平板 · 4박

失 しつ→しっ. 執行(しっこう)과 소리가 같다

い	っ	し	ん

いっしん

一審 · 1심 · 미수록 · 4박

一 いち→いっ — ち도 줄어든다

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (6장 조회값) / OJAD 2026-10-08 (조사/문헌도구-확인.md 8-1) / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08 / 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요

法 법 → ほう R3　**律** 률 → りつ R2　**判** 판 → はん R5　**決** 결 → けつ → けっ R2

物 물 → ぶつ → ぶっ R2　**権** 권 → けん R5　**出** 출 → しゅつ → しゅっ R2　**生** 생 → しょう R4

定 정 → てい R4　**失** 실 → しつ → しっ R2　**効** 효 → こう R8　**一** 일 → いち → いっ R2

審 심 → しん R5

- ㄹ받침은 つ 또는 ち가 된다. 律 률→りつ, 決 결→けつ, 物 물→ぶつ, 失 실→しつ는 つ, 一 일→いち는 ち. つ·ち가 한 박을 더 차지한다.
- 뒤에 か·さ·た·ぱ행이 오면 つ·ち가 촉음 っ로 줄어드는 일이 많다 — 決定 けってい, 出生 しゅっしょう, 物権 ぶっけん, 一審 いっしん. っ도 한 박이라 しゅっしょう는 しゅ·っ·しょ·う 네 박이다(→ 3장).
- 뒤가 탁음이면 줄지 않는 예가 있다 — 決議 けつぎ(デジタル大辞泉). 失効 しっこう와 執行 しっこう는 소리가 같다. 執 집은 ㅂ받침인데 つ로 읽히는 예외다(→ 이 장 「예외 모음」).

ㄹ받침 → 끝소리 つ·ち. か·さ·た·ぱ행 앞에서는 촉음 っ로 줄기 쉽다

쉬운 예문

これは判決(はんけつ)です。

이것은 판결입니다.

실무 예문

控訴裁判所(こうそさいばんしょ)は一審判決(いっしんはんけつ)を取(と)り消(け)す判決(はんけつ)を言(い)い渡(わた)しました。

항소법원은 1심 판결을 취소하는 판결을 선고했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第243条第1項

> 裁判所(さいばんしょ)は、訴訟(そしょう)が裁判(さいばん)をするのに熟(じゅく)したときは、終局判決(しゅうきょくはんけつ)をする。

법원은 소송이 재판을 하기에 성숙한 때에는 종국판결을 한다.

— 民事訴訟法 第243条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

判決 판결(はんけつ) — 決 결→けつ(R2)　**熟した** 성숙한, 무르익은(じゅくした)　**終局判決** 종국판결(しゅうきょくはんけつ)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

촉음은 작은 っ — 決定은 けってい

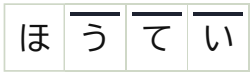
✗ **표기 오류** ~~決定(けつてい)~~

✓ 決定(けってい)

읽기를 적을 때 촉음은 작은 っ로 쓴다(デジタル大辞泉 「けっ‐てい【決定】」). 다만 옛 법령 원문에는 작은 글자를 쓰지 않은 것이 있다 — 刑事訴訟法 60조 1항 1호 「被告人が定まつた住居を有しないとき」(e-Gov). 이 「まつた」는 まった로 읽는다.

コトバンク — 決議(けつぎ)↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%B1%BA%E8%AD%B0>

R3 ㅂ받침 → う(장음) ★★★ 대응 규칙 R3



ほうてい

法廷 · 법정 · [0] 平板 · 4박

ごうい

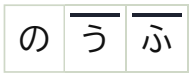
合意 · 합의 · [0] 平板 · 3박

ぎょうむ

業務 · 업무 · [1] 頭高 · 3박

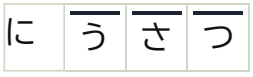
きょうぎ

協議 · 협의 · [1] 頭高 · 3박



のうふ

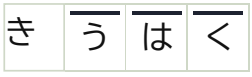
納付 · 납부 · [0] 平板 · 3박



にゅうさつ

入札 · 입찰 · [0] 平板 · 4박

札 찰은 ㄹ받침(R2)



きゅうはく

急迫 · 급박 · [0] 平板 · 4박

刑法 36조 「急迫不正の侵害」

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] 다른 형 3 — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 1 — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조

法 법 → ほう R3 **廷** 정 → てい R4 **合** 합 → ごう R3 **意** 의 → い R7 **業** 업 → ぎょう R3
務 무 → む R0 **協** 협 → きょう R3 **議** 의 → ぎ R7 **納** 납 → のう R3 **付** 부 → ふ R0
入 입 → にゅう R3 **札** 찰 → さつ R2 **急** 급 → きゅう R3 **迫** 박 → はく R1

- ㅂ받침은 거의 う가 되어 앞 모음과 함께 장음을 이룬다 — 法 법→ほう, 合 합→ごう, 業 업→ぎょう, 協 협→きょう, 納 납→のう, 入 입→にゅう, 急 급→きゅう. ほう는 ほ·う 두 박이다.
- 사전의 옛 표기가 法 「ハフ」, 業 「ゲフ」, 急 「キフ」 다(デジタル大辞泉). 받침 ㅂ의 자리에 옛 표기의 フ가 있고, 오늘날 그 자리를 う로 읽는다.
- つ로 읽히는 글자가 있다 — 立 립→りつ, 執 집→しつ, 接 접→せつ. 合도 合併에서는 がっ이다. 사전은 이 음들에 「慣」(관용음) 표시를 붙인다(→ 「예외 모음」).

ㅂ받침 → う. 앞 모음과 합쳐 장음(ほう·きゅう·ぎょう)

쉬운 예문

ここは法廷(ほうてい)です。

여기는 법정입니다.

실무 예문

双方(そうほう)は和解(わかい)の条件(じょうけん)に合意(ごうい)しました。

쌍방은 화해 조건에 합의했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第69条第1項

> 法廷(ほうてい)は、裁判所又(さいばんしょまた)は支部(しぶ)でこれを開(ひら)く。

법정은 법원 또는 지원에서 연다.

— 裁判所法 第69条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

法廷 법정(ほうてい) — 法 법→ほう(R3)　**支部** 지부(しぶ) — 한국 법원의 「지원」과 비슷한 자리

これを開く 이를 연다 — 주제를 これ로 다시 받는 법령 문형(→ 6장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

法은 ほう ー장음 う를 빼지 않는다

✗ 표기 오류 ~~法廷(ほてい)~~

✓ 法廷(ほうてい)

法廷은 ほうてい, 네 박이다(デジタル大辞泉). ㅂ받침이 う가 된 자리라 이 う를 빼면 박 하나가 사라진다. 한국어 표기에는 장음을 적는 글자가 없어서 자주 빠지는 소리다(→ 3장 장음).

コトバンク ー 法(漢字項目) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95>

R4 ㅇ받침 → う·い(장음) ★★★ 대응 규칙 R4

しょ	う	め	い

しょうめい

証明 · 증명 · [0] 平板 · 4박

こ	う	せ	い

こうせい

公正 · 공정 · [0] 平板 · 4박

せ	い	と	う

せいとう

正当 · 정당 · [0] 平板 · 4박

め	い	れ	い

めいれい

命令 · 명령 · [0] 平板 · 4박

と	う	き

とうき

登記 · 등기 · [1] 頭高 · 3박

け	い	ほ	う

けいほう

刑法 · 형법 · [1] 頭高 · 4박

せ	い	ね	ん

せいねん

成年 · 성년 · [0] 平板 · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 1 — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08 (6장 조회값)

証 증 → しょう R4 · **明** 명 → めい R4 · **公** 공 → こう R4 · **正** 정 → せい R4 · **当** 당 → とう R4 · **命** 명 → めい R4 · **令** 령 → れい R4 · **登** 등 → とう R4 · **記** 기 → き R0 · **刑** 형 → けい R4 · **法** 법 → ほう R3 · **成** 성 → せい R4 · **年** 년 → ねん R5

- ㅇ받침은 う 또는 い가 되어 장음을 이룬다. 公 공→こう, 当 당→とう, 登 등→とう, 証 증→しょう는 う, 正 정→せい, 明 명→めい, 令 령→れい, 刑 형→けい, 成 성→せい는 い.
- 이 장 낱말에서는 모음이 ㅓ·ㅕ인 정·명·령·형·성이 い 쪽, 공·당·등·증이 う 쪽으로 갈렸다. 生 생→しょう처럼 이 갈림에 들지 않는 글자도 있으니 경향으로만 쓴다.
- えい·おう는 え와 い, お와 う를 따로 끊기보다 앞 모음을 늘여 [e:]·[o:]로 읽는 경우가 많다. 박은 둘 그대로다(→ 3장). 証明 しょうめい는 しょ·う·め·い 네 박이다.

ㅇ받침 → う 또는 い. 앞 모음과 합쳐 장음(こう·せい·めい)

쉬운 예문

これは証明書(しょうめいしょ)です。

이것은 증명서입니다.

실무 예문

登記(とうき)の申請(しんせい)には印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)が必要(ひつよう)です。

등기 신청에는 인감증명서가 필요합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第2条

> 裁判所(さいばんしょ)は、民事訴訟(みんじそしょう)が公正(こうせい)かつ迅速(じんそく)に行(おこな)われるように努(つと)め、当事者(とうじしゃ)は、信義(しんぎ)に従(したが)い誠実(せいじつ)に民事訴訟(みんじそしょう)を追行(ついこう)しなければならない。

법원은 민사소송이 공정하고 신속하게 행하여지도록 노력하고, 당사자는 신의에 따라 성실하게 민사소송을 수행하여야 한다.

— 民事訴訟法 第2条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

公正 공정(こうせい) — 公 공→こう, 正 정→せい(R4)　**当事者** 당사자(とうじしゃ) — 当 당→とう(R4)

誠実 성실(せいじつ) — 誠 성→せい(R4), 実 실→じつ(R2)　**追行** 수행(ついこう)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

命令은 めいれい — い 장음을 쓴다

✗ 표기 오류 ~~命令(めれい)~~

✓ 命令(めいれい)

命 명→めい, 令 령→れい(デジタル大辞泉 「めい - れい【命令】」). 소리로는 「め」를 길게 끄는 것에 가깝지만 가나로는 반드시 い를 적는다. えい를 え 하나로 적으면 표기 오류다.

같이 외우기 R3 ㅂ받침 → う(장음) <#e-r3-bieup>

R5 ㄴ·ㅁ받침 → ん ★★★ 대응 규칙 R5

し	ん	ぱ	ん

しんぱん

審判 · 심판 · [0] 平板 · 4박

け	ん	げ	ん

けんげん

権限 · 권한 · [3] 中高 · 4박

け	ん	ぽ	う

けんぽう

憲法 · 헌법 · [1] 頭高 · 4박

は	ん	に	ん

はんにん

犯人 · 범인 · [1] 頭高 · 4박

せ	ん	に	ん

せんにん

選任 · 선임 · [0] 平板 · 4박

そ	ん	が	い

そんがい

損害 · 손해 · [0] 平板 · 4박

た	ん	ぽ

たんぽ

担保 · 담보 · [1] 頭高 · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (두 형 중 맨 위 [0]) / OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조

審 심→しん R5　**判** 판→はん → ぱん R5　**権** 권→けん R5　**限** 한→げん R5　**憲** 헌→けん R5

法 법→ほう → ぽう R3　**犯** 범→はん R5　**人** 인→にん R5　**選** 선→せん R5　**任** 임→にん R5

損 손→そん R5　**害** 해→がい R8　**担** 담→たん R5　**保** 보→ほ → ぽ R0

- ㄴ받침과 ㅁ받침은 둘 다 ん이 된다. 判 판·権 권·選 선·損 손은 ㄴ, 審 심·犯 범·担 담·任 임은 ㅁ. 일본어에서는 두 받침이 갈리지 않으므로 判 판과 犯 범이 똑같이 はん이다.
- ん도 한 박이다. 審判 しんぱん은 し·ん·ぱ·ん 네 박(→ 3장 ん의 소리).
- ん 뒤에서 は행이 ぱ행으로 바뀌는 낱말이 있다 — 憲法 けんぽう, 審判 しんぱん, 担保 たんぽ(デジタル大辞泉). 어느 낱말이 바뀌는지는 낱말째 확인한다.

ㄴ·ㅁ받침 → ん(두 받침이 하나로 합쳐진다)

쉬운 예문

これは憲法(けんぽう)の問題(もんだい)です。

이것은 헌법 문제입니다.

실무 예문

裁判所(さいばんしょ)は被告人(ひこくにん)のために弁護人(べんごにん)を選任(せんにん)しました。

법원은 피고인을 위하여 변호인을 선임했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第76条第3項

> すべて裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)に従(したが)ひ独立(どくりつ)してその職権(しょっけん)を行(おこな)ひ、この憲法及(けんぽうおよ)び法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。

모든 법관은 그 양심에 따라 독립하여 그 직권을 행하고, 이 헌법 및 법률에만 구속된다.

— 日本国憲法 第76条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

憲法 헌법(けんぽう) — 憲 헌→けん(R5), 法 ほう가 ん 뒤에서 ぽう **良心** 양심(りょうしん) — 心 심→しん(R5)

職権 직권(しょっけん) — 職 직→しょく가 촉음 しょっ으로 **従ひ·行ひ** 옛 가나 표기 — したがい·おこない로 읽는다

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

憲法은 けんぽう — ん 뒤의 ぽ

✗ 표기 오류 ~~憲法(けんほう)~~

✓ 憲法(けんぽう)

憲法의 읽기는 けんぽうだ(デジタル大辞泉 「けん - ぽう【憲法】」). 法 하나만 읽으면 ほう지만 ん 뒤에서 ぽう가 된다. 刑法은 けいほう(ん이 없다), 民法은 みんぽうだ.

コトバンク — 憲法 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%86%B2%E6%B3%95>

R5′ ん 뒤의 모음 — 한국어처럼 이어 읽지 않는다

★★☆ 대응 규칙 R5′

げ ん い ん

げんいん

原因 · 원인 · [0] 平板 · 4박

ぜ ん い

ぜんい

善意 · 선의 · [1] 頭高 · 3박

は ん い

はんい

犯意 · 범의 · [1] 頭高 · 3박

ほ ん あ ん

ほんあん

本案 · 본안 · [1] 頭高 · 3박

け ん り

けんり

権利 · 권리 · [1] 頭高 · 3박

は ん れ い

はんれい

判例 · 판례 · [0] 平板 · 4박

て ん の う

てんのう

天皇 · 천황 · [3] 中高 · 4박

皇 おう가 ん 뒤에서 のう — 連声

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08 (6장 조회값) / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조

原 원 → げん R5 **因** 인 → いん R5 **善** 선 → ぜん R5 **意** 의 → い R7 **犯** 범 → はん R5

本 본 → ほん R5 **案** 안 → あん R5 **権** 권 → けん R5 **利** 리 → り R6 **判** 판 → はん R5

例 례 → れい R6 **天** 천 → てん R5 **皇** 황 → おう → のう R4

- 한국어는 받침 ㄴ·ㅁ 뒤에 모음이 오면 이어 읽고(원인 → [워닌], 선의 → [서늬]), ㄴ 뒤에 ㄹ이 오면 ㄹ로 바꾼다(권리 → [궐리], 판례 → [팔례]). 일본어의 ん은 따로 한 박이라 이런 일이 없다 — 原因은 げ·ん·い·ん 네 박, 権利는 け·ん·り 세 박이다.
- 한국어 발음을 따라 ん을 뒤 모음에 붙이면 박이 하나 줄고 다른 소리가 된다. 善意 ぜんい, 犯意 はんい, 本案 ほんあん 모두 ん에서 한 박을 지킨다.
- 드물게 일본어 안에서 ん 뒤의 모음이 な행으로 바뀌는 낱말이 있다. 사전은 이것을 連声(れんじょう)이라 하고 因縁 いんねん을 예로 든다(デジタル大辞泉). 天皇 てんのう도 이 꼴이다 — 皇의 사전 음은 オウ·コウ인데 ん 뒤에서 のう로 읽는다.

ん은 뒤의 모음·ら행과 섞이지 않고 한 박을 지킨다(連声은 낱말째)

쉬운 예문

事故(じこ)の原因(げんいん)は何(なん)ですか。

사고의 원인은 무엇입니까?

실무 예문

被告(ひこく)は善意(ぜんい)の第三者(だいさんしゃ)です。

피고는 선의의 제3자입니다.

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

原因은 げんいん — ん을 뒤 모음에 붙이지 않는다

✗ 표기 오류 ~~原因(げにん)~~

✓ 原因(げんいん)

原 원→げん, 因 인→いん(デジタル大辞泉 「げん - いん【原因】」). 한국어로 [워닌]이라 읽는 버릇대로 가나를 적으면 ん 하나가 빠진다. 가나로 적을 때도 소리 낼 때도 ん 한 박을 남긴다.

コトバンク — 連声 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%80%A3%E5%A3%B0>

받침 규칙의 예외 모음 ★★☆ 대응 규칙

り	っ	しょ	う

りっしょう

立証 · 입증 · [0] 平板 · 4박
立 립→り つ(ㅂ인데 つ)

し	っ	こ	う

しっこう

執行 · 집행 · [0] 平板 · 4박
執 집→し つ(ㅂ인데 つ)

せ	っ	け	ん

せっけん

接見 · 접견 · [0] 平板 · 4박
接 접→せ つ(ㅂ인데 つ)

が	っ	ぺ	い

がっぺい

合併 · 합병 · [0] 平板 · 4박
合 합→が っ(合意의 ごう와 다르다)

こ	く	そ

こくそ

告訴 · 고소 · [1] 頭高 · 3박
告 고→こく(받침 없는데 く)

ふ	ほ	う

ふほう

不法 · 불법 · [0] 平板 · 3박
不 불→ふ(ㄹ이 사라진다)

악센트 출처: UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-09 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] 다른 형 0 — NHK 미대조

立 립→りつ→りっ R3 · **証** 증→しょう R4 · **執** 집→しつ→しっ R3 · **行** 행→こう R8
接 접→せつ→せっ R3 · **見** 견→けん R5 · **合** 합→がっ R3 · **併** 병→へい→ぺい R4
告 고→こく R0 · **訴** 소→そ R0 · **不** 불→ふ R2 · **法** 법→ほう R3

- ㅂ받침인데 つ로 읽는 글자 — 立 립→りつ, 執 집→しつ, 接 접→せつ, 合 합→がっ(合併). 사전은 이 음에 「慣」(慣用音)을 달고, 옛 음을 따로 싣는다 — 立 「リュウ（リフ）」, 執 「シュウ（シフ）」, 接 「ショウ（セフ）」, 合 「ゴウ（ガフ）」(デジタル大辞泉). 옛 음 쪽은 R3대로 う다 — 建立 こんりゅう, 執念 しゅうねん.
- 받침이 없는데 く가 붙는 글자 — 告 고→こく. 사전은 コク를 呉音·漢音으로 싣는다(デジタル大辞泉). 까닭은 확인하지 못했으므로 예외로 외운다.
- ㄹ받침이 사라지는 글자 — 不 불→ふ(不法 ふほう). 한국어에도 不正 부정, 不当 부당처럼 「부」로 읽는 낱말이 있다(표준국어대사전). 「부」 쪽에서 출발하면 R0대로 맞는다.

규칙에서 벗어나는 글자 — 사전으로 확인한 것만

쉬운 예문

これは告訴状(こくそじょう)です。

이것은 고소장입니다.

실무 예문

弁護人(べんごにん)は警察署(けいさつしょ)で被疑者(ひぎしゃ)と接見(せっけん)しました。

변호인은 경찰서에서 피의자와 접견했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第42条第2項

> 告訴(こくそ)がなければ公訴(こうそ)を提起(ていき)することができない罪(つみ)について、告訴(こくそ)をすることができる者(もの)に対(たい)して自己(じこ)の犯罪事実(はんざいじじつ)を告(つ)げ、その措置(そち)にゆだねたときも、前項(ぜんこう)と同様(どうよう)とする。

고소가 없으면 공소를 제기할 수 없는 죄에 관하여, 고소를 할 수 있는 자에게 자기의 범죄사실을 고하고 그 조치에 맡긴 때에도 전항과 같다.

— 刑法 第42条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

告訴 고소(こくそ) — 告 고→こく(예외)　**公訴** 공소(こうそ) — 控訴(항소)와 같은 소리(→ 3장)　**告げ** 알리고(つげ) — 告의 훈독

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

執行은 しっこう — R3를 넘겨짚지 않는다

✗ **표기 오류** ~~執行(しゅうこう)~~

✓ 執行(しっこう)

執 집은 ㅂ받침이라 R3대로라면 う가 될 것 같지만, 執行·執務에서는 慣用音 しつ를 쓰고 っ로 준다(デジタル大辞泉 「しっ‐こう【執行】」, 漢字項目 「執」). しゅう는 執念 しゅうねん 같은 낱말의 음이다.

コトバンク — 執(漢字項目) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%9F%B7>

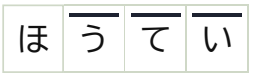
コトバンク — 立(漢字項目) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%AB%8B>

소리 연습

소리 연습 — 받침이 남긴 장음과 촉음

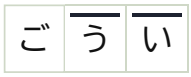
받침 규칙은 소리로 확인해야 몸에 붙는다. ㅂ·ㅇ받침은 장음을, ㄹ받침은 촉음을 남긴다. 단추로 사전 악센트대로 만든 합성음을 듣고 박을 세며 따라 한다.

ㅂ·ㅇ받침의 장음 — ㅜ·ㅣ가 한 박



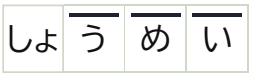
ほうてい

法廷 · [0] 平板



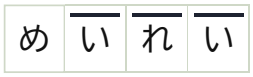
ごうい

合意 · [0] 平板



しょうめい

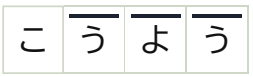
証明 · [0] 平板



めいれい

命令 · [0] 平板

장음이 있고 없음 — 다른 낱말



こうよう

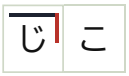
効用 · [0] 平板

こよう

雇用 · [0] 平板

じこう

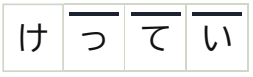
事項 · [1] 頭高



じこ

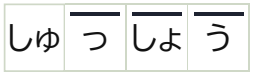
事故 · [1] 頭高

ㄹ받침의 촉음 っ, 그리고 줄지 않는 く



けって い

決定 · [0] 平板



しゅっしょう

出生 · [0] 平板

こくせき

国籍 · [0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). 事項·事故·出生은 6장에서 조회한 값이다. 効用 효용·雇用 고용은 한국 음의 첫소리도 다르지만 일본어에서는 장음 하나로 갈린다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 B

勾留와 拘留 — 같은 こうりゅう, 다른 제도

勾留와 拘留는 둘 다 こうりゅう로 읽는다(デジタル大辞泉). 勾 구·拘 구는 받침 없는 음인데 일본 음은 こう로 길어지고, 留 류도 りゅう다 — 이 장 R0의 「받침 없이 길어지는 음」이다. 한국 음으로는 둘 다 「구류」다.

勾留는 미결 구금이다. 刑事訴訟法 60조 1항 「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。」, 208조 1항 「…被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」 한국 형사소송법 제70조 제1항의 「피고인을 구속할 수 있다」가 같은 자리다.

拘留는 형벌이다. 刑法 16조 1항 「拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。」 한국 형법 제46조 「구류는 1일 이상 30일 미만으로 한다.」와 기간까지 같다. 그래서 勾留를 한국 음대로 「구류」라고 옮기면 미결 구금이 형벌로 바뀐다.

두 말이 한 조문에 같이 나오기도 한다. 刑事訴訟法 60조 3항은 「…罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。」 — 형벌 拘留에 해당하는 가벼운 사건에서는 勾留를 제한한다. 한국 형사소송법 제70조 제3항(「…구류 또는 과료에 해당하는 사건에 관하여는 제1항제1호의 경우를 제한 외에는 구속할 수 없다.」)이 정확히 같은 자리다.

일본어 (읽기)	뜻 — 근거	한국어로	한국 근거
勾留 (こうりゅう)	미결 구금 — 刑事訴訟法 60조 1항·208조 1항	구속	형사소송법 제70조 제1항
拘留 (こうりゅう)	형벌, 1일 이상 30일 미만 — 刑法 16조 1항	구류	형법 제46조

가나로는 똑같이 こうりゅう라서 읽기만으로는 가려지지 않는다. 재판소나 재판관이 「勾留する」 처분인지, 「拘留に処する」 형벌인지 문맥으로 가른다. 이 짝은 23장(형사절차와 수사)에서 다시 나온다.

e-Gov — 刑事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131>

e-Gov — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

한국이라면?

같은 살인죄 조문, 한자와 한글

일본

刑法 199조「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。」일본 법령은 한자를 섞어 쓴다. 어떤 한자를 쓰는지는 内閣法制局長官決定「法令における漢字使用等について」(2010. 11. 30.)가 정한다 — 법령의 한자 사용은「常用漢字表」의 본표·부표 등에 따르고, 字体는 通用字体를 쓴다. 같은 결정은 常用漢字表 개정으로「漢字で表記することとなったもの」의 예로 勾留·禁錮·賭博·拉致·賄賂 등을 든다.

刑法 199조 (e-Gov 2026-10-08) · 内閣法制局「法令における漢字使用等について」1(1) (PDF, 2026-10-08 확인)

한국

형법 제250조 제1항「사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.」같은 자리의 조문이 한글로 쓰여 있다. 공문서에 관해서는 국어기본법 제14조 제1항이「공공기관등은 공문서등을 일반 국민이 알기 쉬운 용어와 문장으로 써야 하며, 어문규범에 맞추어 한글로 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 괄호 안에 한자 또는 다른 외국 글자를 쓸 수 있다.」고 정한다.

형법 제250조 제1항 · 국어기본법 제14조 제1항 (법제처 현행본, 2026-10-08 확인. 국어기본법 2026-10-29 시행 개정본도 이 항은 같다)

일본 조문은 한자를 읽어야 읽히고, 한국 조문은 한글로 읽힌다. 거꾸로 한국어 화자는 한글 낱말 뒤의 한자를 떠올리면 이 장의 규칙으로 일본 음을 맞힐 수 있다 — 살해 殺害 さつがい(R2), 사형 死刑 しけい(R4), 무기 無期 むき(R0).

> 日本(にほん)の法律(ほうりつ)は漢字(かんじ)で書(か)きますが、韓国(かんこく)の法律(ほうりつ)は主(おも)にハングルで書(か)きます。
>
> 일본 법률은 한자로 쓰지만 한국 법률은 주로 한글로 씁니다.

문헌 읽기 팁

읽기를 모를 때 — コトバンクに서 낱말과 한자를 찾는다

낱말의 읽기는 コトバンク에서 찾을 수 있다. 주소는 https://kotobank.jp/word/ 뒤에 낱말을 붙인 꼴이고, 화면 제목에 읽기가 가타카나로 나온다 — 立証을 넣으면「立証(リッショウ)とは？」. 본문에는 デジタル大辞泉·精選版 日本国語大辞典 등의 항목이「りっ‐しょう【立証】」처럼 읽기를 앞세워 실린다.

한자 한 글자를 넣으면 漢字 항목이 나온다. [音] 뒤가 음독, [訓] 뒤가 훈독이다. 음마다 (呉) (漢) (慣)을 붙여 呉音·漢音·慣用音을 가르고, 옛 가나 표기를 괄호로 덧붙인다 — 立은「[音] リツ (慣) リュウ (リフ) (呉) (漢) [訓] たつ たてる」. 이 장의 예외는 대개 (慣)이 붙은 음이다.

해 보기 コトバンク에서「執」을 찾아 [音] 줄을 읽어 보자 —「シツ (慣) シュウ (シフ) (呉) (漢)」. 이어「執行」과「執念」을 찾아 어느 음을 쓰는지 확인한다(2026-10-08 확인 — 執行 シッコウ, 執念 シュウネン).

コトバンク — 執(漢字項目) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%9F%B7>

コトバンク — 執念 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%9F%B7%E5%BF%B5>

장 끝 퀴즈

1. 한국 음의 ㅂ받침(法 법, 合 합, 急 급)은 일본 음에서 대개 무엇이 되나?

   (a) く·き　(b) つ·ち　(c) う (장음)　(d) ん

2. 犯(범)과 判(판)의 일본 음이 똑같이 はん인 까닭은?

   (a) ㄴ받침과 ㅁ받침이 모두 ん이 되기 때문　(b) 둘 다 훈독이기 때문　(c) 촉음이 붙기 때문

3. 刑事訴訟法의 「勾留」를 한국어로 옮길 때 가장 가까운 말은?

   (a) 구류　(b) 구속(미결 구금)　(c) 과료

4. 읽기: 한국 음 「결정」(決定)의 일본 음은?

   (a) けつてい　(b) けってい　(c) けいてい　(d) けつじょう

5. 문법(J5): 읽기 표기가 바른 것은?

   (a) 法廷（ほてい）　(b) 法廷（ほうてい）　(c) 法廷（ほうでい）

6. 번역해 보세요: 被告人は警察に自首しました。

   (a) 피고인은 경찰에 고소했습니다.　(b) 피고인은 경찰에 자수했습니다.　(c) 피고인은 경찰서에서 접견했습니다.

4장 퀴즈 정답

1. う (장음) ― 法 ほう, 合 ごう, 急 きゅう. 사전의 옛 표기(ハフ·ガフ·キフ)에서 ㅂ 자리에 フ가 있었다. 立 りつ·執 しつ처럼 つ가 되는 예외는 慣用音이다.
2. ㄴ받침과 ㅁ받침이 모두 ん이 되기 때문 ― 일본 음독은 ㄴ·ㅁ을 가르지 않고 둘 다 ん으로 닫는다(R5).
3. 구속(미결 구금) ― 勾留는 판결 확정 전의 미결 구금(刑訴 60조 ― 제1심 판결 선고 뒤에도 이어질 수 있다). 「구류」는 한국 형법 제46조의 형벌로, 일본어로는 拘留다. 둘 다 こうりゅう로 읽힌다.
4. けってい ― 決 결→けつ(R2). 뒤에 た행 て가 와서 つ가 촉음 っ로 준다. 定 정→てい(R4).
5. 法廷（ほうてい） ― 法 법→ほう(R3, ㅂ받침의 う), 廷 정→てい(R4). う를 빼면 박이 하나 모자란다.
6. 피고인은 경찰에 자수했습니다. ― 自首 じしゅ는 「자수」(R0 ― 自 자→じ, 首 수→しゅ). 告訴 こくそ가 「고소」다.

第5章 · 1부

한국 한자음으로 일본 음 맞히기 ② Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

초성·두음법칙·오음과 한음·훈독 · 韓国漢字音から音読みへ② —— 頭子音·呉音と漢音·訓読み

4장에서 받침을 봤다. 이 장은 첫소리다. 한국어가 두음법칙으로 바꿔 적는 「이·여·노」가 일본어에는 り·りょ·ろ로 남아 있고, ㅇ·ㅎ 첫소리는 일본어에서 여러 행으로 갈린다. 그다음은 한국 음으로 맞힐 수 없는 것들이다. 같은 한자가 낱말마다 다르게 읽히는 呉音·漢音, 법률가가 일반어와 다르게 읽는 말, 뜻으로 읽는 훈독. 끝으로 일본 법령이 어떤 한자를 쓰고 어떤 한자를 가나로 푸는지 본다.

이 장의 문법 J5 — 한자 독음: 첫소리 대응(R6~R8), 모음 대응(R9), 한 글자 두 음(R10), 법률가 독법, 훈독과 오쿠리가나(訓), 湯桶読み·重箱読み·숙자훈

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 遺言(いごん)は、この法律(ほうりつ)に定(さだ)める方式(ほうしき)に従(したが)わなければ、することができない。

   유언은 이 법률에 정하는 방식에 따르지 아니하면 할 수 없다.

   民法 第960条

2. 訴(うった)えは、判決(はんけつ)が確定(かくてい)するまで、その全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)を取(と)り下(さ)げることができる。

   소는 판결이 확정될 때까지 그 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

   民事訴訟法 第261条第1項

3. 裁判所(さいばんしょ)は、特別(とくべつ)の定(さだ)めがある場合(ばあい)を除(のぞ)き、何人(なんぴと)でも証人(しょうにん)として尋問(じんもん)することができる。

   법원은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 누구든지 증인으로 신문할 수 있다.

   民事訴訟法 第190条

두음법칙을 거꾸로 돌리기

한국어는 한자음 「녀·뇨·뉴·니」, 「랴·려·례·료·류·리」, 「라·래·로·뢰·루·르」가 단어 첫머리에 오면 「여·요·유·이」, 「야·여·예·요·유·이」, 「나·내·노·뇌·누·느」로 적는다(한글 맞춤법 제10항~제12항). 그래서 利益은 「이익」, 旅券은 「여권」, 労働은 「노동」이다.

일본어에는 이 규칙이 없다. 첫머리에서도 り·りょ·ろ가 그대로 나온다. 한국 음에서 일본 음을 맞힐 때는 먼저 **두음법칙을 되돌린 본음**(리·려·로)을 떠올린다. 본음은 같은 한자가 낱말 가운데 올 때 들린다 — 권리(權利)의 「리」, 연령(年齢)의 「령」.

맞힐 수 있는 것과 없는 것

R6~R9는 한국 음에서 출발해 일본 음을 꽤 맞히게 해 준다. 다만 어느 쪽으로 갈릴지 미리 알 수 없는 글자가 있다. 같은 「의」가 議員에서는 ぎ, 意思에서는 い다.

R10과 훈독은 성격이 다르다. 行이 こう인지 ぎょう인지, 差押え를 어떻게 읽는지는 한국 음이 알려 주지 않는다. 사전이 낱말마다 정해 둔 읽기를 **낱말째** 익혀야 한다. 이 장의 표제어에는 그 근거로 사전 이름을 붙였다.

R6 두음법칙 거꾸로 — ㄹ·ㄴ 첫소리 ★★★ 대응 규칙 R6

り	え	き

りえき

利益 · 이익 · [1] 頭高 · 3박

りょ	け	ん

りょけん

旅券 · 여권 · [0] 平板 · 3박

り	ゆ	う

りゆう

理由 · 이유 · [0] 平板 · 3박

り	こ	う

りこう

履行 · 이행 · [0] 平板 · 3박

ら	ん	よ	う

らんよう

濫用 · 남용 · [0] 平板 · 4박

ね	ん	れ	い

ねんれい

年齢 · 연령 · [0] 平板 · 4박

ろ	う	ど	う

ろうどう

労働 · 노동 · [0] 平板 · 4박

働은 일본에서 만든 글자(国字 — デジタル大辞泉 한자 항목). 한국어는 勞動의 動을 쓴다

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조

利 리→り R6 **益** 익→えき R1 **旅** 려→りょ R6 **券** 권→けん R5 **理** 리→り R6 **由** 유→ゆう R0 **履** 리→り R6 **濫** 람→らん R6 **用** 용→よう R4 **年** 년→ねん R6 **齢** 령→れい R6 **労** 로→ろう R6

- 한국어 「이·여·노·연」으로 시작하는 한자어는 본음 「리·려·로·년」으로 되돌리면 일본 음이 보인다. 利 り, 旅 りょ, 労 ろう, 年 ねん.
- 年齢 ねんれい는 두 글자 모두 이 규칙이다. 한국어에서도 齢은 「연령」의 둘째 글자 자리에서 본음 「령」으로 들린다.
- りょ는 한 박. りょけん은 りょ·け·ん 세 박, ろうどう는 ろ·う·ど·う 네 박이다([ro:do:]).

한국어에서 이·여·노·연으로 시작하는 한자어가 일본어에서는 り·りょ·ろ·ね로 시작하는 일이 많다

쉬운 예문

理由(りゆう)は何(なん)ですか。

이유는 무엇입니까?

실무 예문

原告(げんこく)の利益(りえき)と被告(ひこく)の利益(りえき)が対立(たいりつ)しています。

원고의 이익과 피고의 이익이 대립하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第1条第3項

> 権利(けんり)の濫用(らんよう)は、これを許(ゆる)さない。

권리의 남용은 이를 허용하지 아니한다.

— 民法 第1条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

濫用 남용(らんよう) — 濫 람 → らん　**権利** 권리(けんり) — 利가 낱말 둘째 자리라 한국어도 본음 「리」

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

利益은 「いえき」가 아니다 — 첫소리 ㄹ을 되살린다

✗ **표기 오류** ~~いえき(利益)~~

✓ りえき(利益)

한국어 「이익」을 그대로 옮기면 いえき가 되는데, 이것은 胃液(위액)의 읽기이지 利益의 읽기가 아니다(コトバンク 「胃液」 イエキ). 利의 본음 「리」에서 출발하면 りえき가 나온다. 理由 りゆう·履行 りこう도 같다.

같이 외우기 R7 ㅇ 첫소리의 갈림 <#e-r7-ieung>

국립국어원 — 한글 맞춤법 제10~12항(두음 법칙) ↗ <https://korean.go.kr/kornorms/regltn/regltnView.do?regltn_code=0001&regltn_no=165>

OJAD — 利益 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%88%A9%E7%9B%8A>

R7 ㅇ 첫소리의 갈림 ★★★ 대응 규칙 R7

げ ん こ く
げんこく
原告 · 원고 · [0] 平板 · 4박

が い こ く
がいこく
外国 · 외국 · [0] 平板 · 4박

ぎ い ん
ぎいん
議員 · 의원 · [1] 頭高 · 3박

い し
いし
意思 · 의사 · [1] 頭高 · 2박

い ほ う
いほう
違法 · 위법 · [0] 平板 · 3박

ゆ う こ う
ゆうこう
有効 · 유효 · [0] 平板 · 4박

に ん て い
にんてい
認定 · 인정 · [0] 平板 · 4박

악센트 출처: UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08

原 원 → げん R7　**告** 고 → こく R0　**外** 외 → がい R7　**国** 국 → こく R1　**議** 의 → ぎ R7

員 원 → いん R7　**意** 의 → い R7　**思** 사 → し R0　**違** 위 → い R7　**法** 법 → ほう R3

有 유 → ゆう R7　**効** 효 → こう R8　**認** 인 → にん R7　**定** 정 → てい R4

- 한국어 ㅇ 첫소리는 일본어에서 적어도 네 갈래로 나타난다 — が행(原 げん·外 がい·議 ぎ), 모음으로 시작(意 い·違 い·員 いん), や행(有 ゆう), な행(認 にん).
- 같은 「의」가 議員에서는 ぎ, 意思에서는 い다. 한국 음만으로는 어느 쪽인지 알 수 없으니 낱말째 익힌다. 議員을 いいん으로 읽으면 委員(いいん, 위원 — デジタル大辞泉)과 같은 소리가 된다.
- 原告의 告 こく는 받침 규칙(4장)으로 설명되지 않는다. 한국 음 「고」에는 받침이 없다. 이런 글자는 낱자째 외운다.

ㅇ 첫소리 한자는 일본어에서 が행·あ행·や행·な행으로 갈린다

쉬운 예문

議員(ぎいん)は外国(がいこく)にいます。

의원은 외국에 있습니다.

실무 예문

この契約(けいやく)は違法(いほう)ですから、有効(ゆうこう)ではありません。

이 계약은 위법하므로 유효하지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第43条第1項

> 両議院(りょうぎいん)は、全国民(ぜんこくみん)を代表(だいひょう)する選挙(せんきょ)された議員(ぎいん)でこれを組織(そしき)する。

양 의원은 전 국민을 대표하는 선거된 의원으로 이를 조직한다.

— 日本国憲法 第43条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

両議院 양 의원(衆議院·参議院) — 議 ぎ, 院 いん　**これを組織する** 이를 조직한다 — 「~ は、これを…」 문형(→ 6장 quote)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

議員의 議는 ぎ, 意思의 意는 い — 「의」 하나가 둘로 갈린다

✗ 표기 오류 ~~いいん(議員)~~

✓ ぎいん(議員)

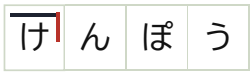
いいん은 委員의 읽기다. 국회의원을 말하려다 위원이 된다. 議·義처럼 같은 「의」라도 ぎ로 나오는 글자가 있다 (議員 ぎいん·名義 めいぎ).

같이 외우기 R6 두음법칙 거꾸로 — ㄹ·ㄴ 첫소리 <#e-r6-dueum>　R8 ㅎ 첫소리 → か·が행 <#e-r8-hieut>

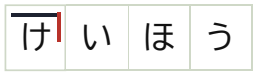
OJAD — 議員 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%AD%B0%E5%93%A1>

e-Gov — 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

R8 ㅎ 첫소리 → か·が행 ★★★ 대응 규칙 R8

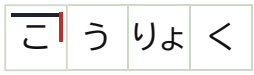


憲法 · 헌법 · [1] 頭高 · 4박



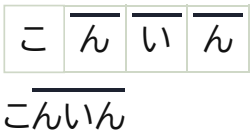
刑法 · 형법 · [1] 頭高 · 4박

行為 · 행위 · [1] 頭高 · 3박

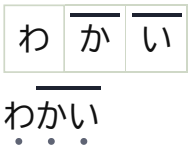


効力 · 효력 · [1] 頭高 · 4박

許可 · 허가 · [1] 頭高 · 2박

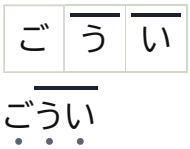


婚姻 · 혼인 · [0] 平板 · 4박



和解 · 화해 · [0] 平板 · 3박

예외 — 和 화 → わ



合意 · 합의 · [0] 平板 · 3박

예외 — 合 합 → が행 ごう

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조

憲 헌 → けん R8　**法** 법 → ほう → ぽう R3　**刑** 형 → けい R8　**行** 행 → こう R8　**為** 위 → い R7

効 효 → こう R8　**力** 력 → りょく R1　**許** 허 → きょ R8　**可** 가 → か R0　**婚** 혼 → こん R8

姻 인 → いん R7　**和** 화 → わ R8　**解** 해 → かい R8　**合** 합 → ごう R8　**意** 의 → い R7

- 한국어 ㅎ 첫소리는 일본어에서 대개 か행이다 — 憲 けん·刑 けい·効 こう·許 きょ·婚 こん·解 かい. 일본어 は행으로 옮기지 않는다.

- 예외가 있다. 和 わ, 合 ごう(が행). 合意는 デジタル大辞泉 표제에 옛 가나 「ガフ」 가 붙어 있다 — ㅂ받침이 ふ를 거쳐 う가 된 자취다(R3).
- 憲法은 けんぽう. ん 뒤에서 ほう가 ぽう가 된다(デジタル大辞泉 — 「近世まで「けんぽう」」). 刑法은 けいほう 그대로.

ㅎ 첫소리 한자는 일본어에서 か·が행으로 읽는 것이 많다

쉬운 예문

憲法(けんぽう)と刑法(けいほう)を読(よ)みます。

헌법과 형법을 읽습니다.

실무 예문

当事者(とうじしゃ)が合意(ごうい)して、和解(わかい)が成立(せいりつ)しました。

당사자가 합의하여 화해가 성립했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第695条

> 和解(わかい)は、当事者(とうじしゃ)が互(たが)いに譲歩(じょうほ)をしてその間(あいだ)に存(そん)する争(あらそ)いをやめることを約(やく)することによって、その効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

화해는 당사자가 서로 양보하여 그 사이에 있는 다툼을 그치기로 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

— 民法 第695条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

和解 화해(わかい) — 和 화 → わ, 解 해 → かい　**効力** 효력(こうりょく) — 効 효 → こう　**譲歩** 양보(じょうほ)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

憲法은 けんほうが 아니라 けんぽう

✗ 표기 오류 ~~けんほう~~

✓ けんぽう

ん 뒤에서 は행이 ぱ행으로 바뀌었다. 같은 法이라도 刑法 けいほう처럼 ん이 앞에 없으면 그대로다. 앞 소리에 따라 갈리니 낱말째 익힌다. 한국 민법 제731조의 「화해」와 일본 695조는 정의 문언이 거의 같다.

같이 외우기 R7 ㅇ 첫소리의 갈림 <#e-r7-ieung>　R10 한 글자 두 음 — 呉音과 漢音 <#e-r10-goon-kanon>

OJAD — 憲法 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%86%B2%E6%B3%95>

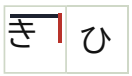
R9 모음 대응 — ㅕ·ㅖ ★★☆ 대응 규칙 R9

しょめん

書面 · 서면 · [0] 平板 · 3박

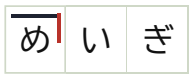
しょぶん

処分 · 처분 · [1] 頭高 · 3박



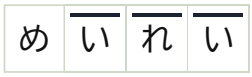
きょひ

拒否 · 거부 · [1] 頭高 · 2박



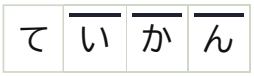
めいぎ

名義 · 명의 · [1] 頭高 · 3박



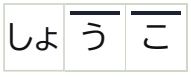
めいれい

命令 · 명령 · [0] 平板 · 4박



ていかん

定款 · 정관 · [0] 平板 · 4박



しょうこ

証拠 · 증거 · [0] 平板 · 3박

拠는 キョ(漢)·コ(呉) — デジタル大辞泉. 여기서는 こ

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (규범형 [0], 다른 형 [1]) / OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] 다른 형 3 — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조

書 서→しょ R9 **面** 면→めん R5 **処** 처→しょ R9 **分** 분→ぶん R5 **拒** 거→きょ R9
否 부→ひ R0 **名** 명→めい R9 **義** 의→ぎ R7 **命** 명→めい R9 **令** 령→れい R6
定 정→てい R9 **款** 관→かん R5 **証** 증→しょう R4 **拠** 거→こ R10

- ㅕ 모음(서·처·거)은 しょ·きょ처럼 작은 ょ가 붙은 요음으로 나오는 일이 많다 — 書 しょ·処 しょ·拒 きょ. しょ는 한 박이다.
- ㅕ+ㅇ받침(명·령·정)은 えい — 名 めい·命 めい·令 れい·定 てい. えい는 보통 [e:]로 앞 모음을 늘이고, 박은 둘이다(R4).
- 같은 「거」라도 証拠의 拠는 こ다. 이 글자는 R10(한 글자 두 음)으로 넘어간다.

한국 모음과 일본 모음의 대응은 낱자마다 달라서, 자주 보는 짝을 묶어 익힌다

쉬운 예문

証拠(しょうこ)は書面(しょめん)です。

증거는 서면입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は書面(しょめん)の提出(ていしゅつ)を拒否(きょひ)しました。

피고는 서면 제출을 거부했습니다.

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

書面의 書는 しょ 한 박 — しょう로 늘이지 않는다

✗ 표기 오류 ~~しょうめん(書面)~~

✓ しょめん(書面)

한국어 「서」에는 받침이 없으니 일본어도 장음이 붙지 않는다. しょう로 늘이면 証拠의 証(しょう)과 같은 소리가 된다. 받침 ㅇ이 있는 「증」이 しょう다(R4).

같이 외우기 R10 한 글자 두 음 — 呉音과 漢音 <#e-r10-goon-kanon>

OJAD ― 書面 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%9B%B8%E9%9D%A2>

R10 한 글자 두 음 — 呉音과 漢音 ★★★ 대응 규칙 R10

こ う い
こうい
行為 · 행위 · [1] 頭高 · 3박
行 コウ(漢)

ぎ う せ い
ぎょうせい
行政 · 행정 · [0] 平板 · 4박
行 ギョウ(呉)

じ ん け ん
じんけん
人権 · 인권 · [0] 平板 · 4박
人 ジン(漢)

しょ う に ん
しょうにん
証人 · 증인 · [0] 平板 · 4박
人 ニン(呉)

せ い ぞ ん
せいぞん
生存 · 생존 · [0] 平板 · 4박
生 セイ(漢)

しゅ っ しょ う
しゅっしょう
出生 · 출생 · [0] 平板 · 4박
生 ショウ(呉)

ぶ ん しょ
ぶんしょ
文書 · 문서 · [1] 頭高 · 3박
文 ブン(漢)

も ん ご ん
もんごん
文言 · 문언 · [0] 平板 · 4박
文 モン(呉)·言 ゴン(呉)

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 3 — NHK 미대조

行 행 → こう R10 · **行** 행 → ぎょう R10 · **為** 위 → い R7 · **政** 정 → せい R4 · **人** 인 → じん R10
人 인 → にん R10 · **権** 권 → けん R5 · **証** 증 → しょう R4 · **生** 생 → せい R10 · **生** 생 → しょう R10
存 존 → ぞん R5 · **出** 출 → しゅつ → しゅっ R2 · **文** 문 → ぶん R10 · **文** 문 → もん R10
書 서 → しょ R9 · **言** 언 → ごん R10

- デジタル大辞泉의 한자 항목은 음마다 계통을 표시한다 — 行 コウ(漢)·ギョウ(呉), 人 ジン(漢)·ニン(呉), 生 セイ(漢)·ショウ(呉), 文 ブン(漢)·モン(呉), 言 ゲン(漢)·ゴン(呉).
- 어느 낱말에 어느 음이 붙는지는 규칙으로 정해지지 않는다. 같은 사전이 낱말을 음별로 나눠 싣는다 — 人의 〈ニン〉 아래 証人·代理人, 〈ジン〉 아래 人権·法人. 한국어로는 모두 「인」 이다.
- 모든 한자가 呉音·漢音 짝을 갖지는 않는다. 競의 キョウ는 사전이 「慣」 (관용음)으로 표시한다(→ 법률가 독법). 사전에 표시가 없는 글자는 이 책에서도 계통을 적지 않는다.

한 한자에 음이 둘 이상 — 낱말마다 어느 음인지 정해져 있다

쉬운 예문
証人(しょうにん)の人権(じんけん)も大切(たいせつ)です。

증인의 인권도 소중합니다.

실무 예문
契約書(けいやくしょ)の文言(もんごん)を確認(かくにん)してください。

계약서의 문언을 확인해 주십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第143条

> 裁判所(さいばんしょ)は、この法律(ほうりつ)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、何人(なんぴと)でも証人(しょうにん)としてこれを尋問(じんもん)することができる。

법원은 이 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 누구든지 증인으로 신문할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第143条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

何人でも 누구든지(なんぴと ― デジタル大辞泉 「なん - ぴと【何人】 …いかなる人」. 인원수의 「なんにん」과 다르다) **証人** 증인(しょうにん) ― 人이 にん **定** 규정(さだめ). 刑事訴訟法 143조는 「定」, 民事訴訟法 190조는 「定め」로 쓴다

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

証人은 しょうじん이 아니다

✗ 표기 오류 ~~しょうじん(証人)~~

✓ しょうにん(証人)

人은 漢音 じん·呉音 にん. 証人·代理人은 にん, 人権·法人은 じん이다(デジタル大辞泉 한자 항목의 낱말 분류). 같은 조문의 何人(なんぴと)은 「なにびと」가 소리 변한 말이다(デジタル大辞泉) ― 人을 훈 계열로 읽는다.

같이 외우기 遺言・競売 <#e-hogaku-dokuho> R9 모음 대응 — ㅓ·ㅕ <#e-r9-moeum>

コトバンク ― 人(デジタル大辞泉 한자 항목) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA-536577>

コトバンク ― 行(デジタル大辞泉 한자 항목) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C-2769>

遺言・競売 ★★☆

い	ご	ん

け	い	ば	い

いごん　　けいばい

미수록 · igon · 3박　　**미수록** · keibai · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 일반 독법 遺言 ゆいごん [0]만 있음, 競売는 없음) ― NHK 사전 대조 필요

遺 유→い R10　**言** 언→ごん R10　**競** 경→けい R10　**売** 매→ばい R0

- **遺言.** デジタル大辞泉 「ゆいごん」 항목 ― 「法律用語では「いごん」と読む」. 精選版 日本国語大辞典은 ユイゴンを 「呉音よみ」, イゲンを 「漢音よみ」라 하고, イゴン은 遺의 漢音 イ를 섞은 꼴로 「明治末年ごろから使われ始めた」고 적는다. 遺 イ(漢)·ユイ(呉), 言 ゲン(漢)·ゴン(呉) ― 한 낱말 안에 漢音과 呉音이 섞였다.
- **競売.** デジタル大辞泉 「きょうばい」 항목 ― 「法律では、「けいばい」とよびならわされている」. 精選版 日本国語大辞典 「けいばい」 항목 ― 「「けい」は「競」の漢音」. 일반어 きょうばい의 キョウ는 デジタル大辞泉 한자 항목이 慣用音(慣)으로 표시한다.
- い·ご·ん 세 박, け·い·ば·い 네 박(けい는 보통 [ke:]로 늘여 읽어도 두 박).

유언・경매 ― 법률가가 일반어와 다르게 읽는 낱말

= **한국:** 유언 · 경매 (민법 제1060조)

「유언은 본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다.」 ― 이 장 첫 조문인 일본 960조와 같은 자리에서 유언의 요식성을 정하는 대응 조문이다. 다만 문언은 「효력이 생하지 아니한다」와 「することができない」로 다르다. 한국어에는 이런 독법 갈림이 없다. 960조는 그대로지만 遺言 방식 조문은 시행 예정 개정(令和8年法律第45号)으로 967조·968조 등이 바뀐다(→ 19장).

쉬운 예문

父(ちち)の遺言(いごん)があります。

아버지의 유언이 있습니다.

실무 예문

債権者(さいけんしゃ)は不動産(ふどうさん)の競売(けいばい)を申(もう)し立(た)てました。

채권자는 부동산 경매를 신청했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事執行法 第45条第1項

> 執行裁判所(しっこうさいばんしょ)は、強制競売(きょうせいけいばい)の手続(てつづき)を開始(かいし)するには、強制競売(きょうせいけいばい)の開始決定(かいしけってい)をし、その開始決定(かいしけってい)において、債権者(さいけんしゃ)のために不動産(ふどうさん)を差(さ)し押(お)さえる旨(むね)を宣言(せんげん)しなければならない。

집행법원은 강제경매 절차를 개시하려면 강제경매 개시결정을 하고, 그 개시결정에서 채권자를 위하여 부동산을 압류한다는 취지를 선언하여야 한다.

— 民事執行法 第45条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

強制競売 강제경매 — 競売는 けいばい　**手続** 절차(てつづき — 훈독, → 이 장 훈독 법률어)

差し押さえる 압류하다(さしおさえる — 훈독)　**旨** 취지(むね)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

법률 문장의 遺言은 いごん으로 읽는다

△ **부자연** ~~遺言(ゆいごん)の方式は民法が定めます。~~

✓ 遺言(いごん)の方式は民法が定めます。

ゆいごん도 틀린 말은 아니다 — 일반어 읽기다. 법률 문맥에서는 사전이 법률 용어 읽기로 적는 いごん을 쓴다(△). 民法는 みんぽう(デジタル大辞泉).

일본법 상식

법률 독법. 사전이 「法律用語では」 「法律では」라고 따로 적어 둔 읽기만 이 책에서 법률가 독법으로 다룬다. 遺言 いごん·競売 けいばい가 그렇다. 사전 근거 없이 「법조계에서는 이렇게 읽는다」고 전해지는 읽기는 싣지 않았다.

같이 외우기 R10 한 글자 두 음 — 呉音과 漢音 <#e-r10-goon-kanon>

훈독이 섞인 법률어 — 差押え·取消し·手続 <#e-kundoku>

コトバンク — 遺言 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%81%BA%E8%A8%80-30367>

コトバンク — 競売 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%AB%B6%E5%A3%B2-53003>

훈독이 섞인 법률어 — 差押え·取消し·手続

★★★ 대응 규칙 訓

さ	し	お	さ	え
さしおさえ				

差押え · 압류 · [0] 平板 · 5박

と	り	け	し
とりけし			

取消し · 취소 · [0] 平板 · 4박

て	つ	づ	き
てつづき			

手続 · 절차 · [2] 中高 · 4박

も	う	し	た	て
もうしたて				

申立て · 신청 · [0] 平板 · 5박

ひ	き	わ	た	し
ひきわたし				

引渡し · 인도 · [0] 平板 · 5박

と	ど	け	で
とどけで			

届出 · 신고 · [0] 平板 · 4박

악센트 출처: UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08

差 차 → さし 訓 **押** 압 → おさえ 訓 **取** 취 → と 訓 **消** 소 → け 訓 **手** 수 → て 訓
続 속 → つづき 訓 **申** 신 → もうし 訓 **立** 립 → たて 訓 **引** 인 → ひき 訓 **渡** 도 → わたし 訓
届 계 → とどけ 訓 **出** 출 → で 訓

- 모두 한자의 뜻으로 읽는 고유어(훈독)다. 한국 음 「차압·취소·수속·신립·인도·계출」에서 일본 음을 만들 수 없다. 읽기는 コトバンク의 デジタル大辞泉 표제로 확인했다.
- **오쿠리가나가 단서다.** 差押え의 え, 申立て의 て처럼 한자 뒤에 히라가나가 붙어 있으면 훈독을 먼저 의심한다. 手続·届出은 법령에서 오쿠리가나를 생략하는 낱말로 정해져 있어(内閣法制局 「法令における漢字使用等について」 2(2)ア의 예) 겉보기에는 음독 한자어 같다.
- 手続 てつづき의 づ는 연탁이 아니다. 続き 자체의 읽기가 つづき이고(デジタル大辞泉 「て - つづき【手続】」), 手 て가 앞에 붙었을 뿐이다. て·つ·づ·き 네 박, [2](OJAD).

한자의 뜻으로 읽는 법률어 — 한국 한자음이 통하지 않는다

쉬운 예문

手続(てつづき)は簡単(かんたん)です。

절차는 간단합니다.

실무 예문

債権者(さいけんしゃ)は差押(さしおさ)えを申(もう)し立(た)てました。

채권자는 압류를 신청했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第325条第3項 前段

> 前二項(ぜんにこう)の規定(きてい)により差戻(さしもど)し又(また)は移送(いそう)を受(う)けた裁判所(さいばんしょ)は、新(あら)たな口頭弁論(こうとうべんろん)に基(もと)づき裁判(さいばん)をしなければならない。

앞의 두 항의 규정에 따라 환송 또는 이송을 받은 법원은 새로운 구두변론에 의하여 재판을 하여야 한다.

— 民事訴訟法 第325条第3項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

差戻し 환송(さしもどし — 훈독, → 이 장 가짜 친구) **移送** 이송(いそう) **口頭弁論** 구두변론(こうとうべんろん)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

差押え를 「차압」에서 만든 소리로 읽지 않는다

✗ 표기 오류 ~~さあつ(差押)~~

✓ さしおさえ(差押え)

差(차)·押(압)을 한국 음에서 さ·あつ로 옮겨 붙인 소리는 일본어에 없다. 한국 「압류」에 해당하는 일본 법률어가 差押え(さしおさえ)다(→ 21장). 取消し를 「しゅしょう」로 읽는 실수도 같은 종류다(→ 6장).

같이 외우기 遺言・競売 <#e-hogaku-dokuho> 湯桶読み・重箱読み — 음과 훈이 섞인 두 글자 말 <#e-yuto-jubako>

内閣法制局 — 法令における漢字使用等について (PDF) ↗ <https://www.clb.go.jp/files/topics/3485_ext_29_0.pdf>

OJAD — 手続 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%89%8B%E7%B6%9A>

湯桶読み・重箱読み — 음과 훈이 섞인 두 글자 말

★★☆ 소리 규칙

み ぶ ん

みぶん

身分 · 신분 · [1] 頭高 · 3박

湯桶読み — 身 み(훈)+分 ぶん(음)

か ぶ し き

かぶしき

株式 · 주식 · [2] 中高 · 4박

湯桶読み — 株 かぶ(훈)+式 しき(음)

し き き ん

しききん

敷金 · (임대차) 보증금 · [2] 中高 · 4박

湯桶読み — 敷 しき(훈 しく)+金 きん(음)

え ん ぐ み

えんぐみ

縁組 · (양자) 결연 — 養子縁組는 입양 · [0] 平板 · 4박

重箱読み — デジタル大辞泉이 예로 든 말

や く わ り

やくわり

役割 · 역할 · [0] 平板 · 4박

重箱読み — 役 やく(음)+割 わり(훈)

げ ん ば

げんば

現場 · 현장 · [0] 平板 · 3박

重箱読み — 現 げん(음)+場 ば(훈)

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] 다른 형 3·4 — NHK 미대조 / OJAD 2026-10-08 (규범형 [0], 다른 형 [3])

身 신 → み 訓 **分** 분 → ぶん R5 **株** 주 → かぶ 訓 **式** 식 → しき R1 **敷** 부 → しき 訓

金 금 → きん R5 **縁** 연 → えん R5 **組** 조 → くみ → ぐみ 訓 **役** 역 → やく R1 **割** 할 → わり 訓

現 현 → げん R8 **場** 장 → ば 訓

- 湯桶読み는 윗글자를 훈, 아랫글자를 음으로 읽는다. 重箱読み는 그 반대다(デジタル大辞泉 — 重箱読みの例로 「縁組」「献立」을 든다).
- 한국 한자음으로는 반쪽만 맞힌다. 株式의 式 しき(식)는 맞혀도 株 かぶ(주)는 못 맞힌다. 株 シュ(음)·かぶ(훈), 敷 フ(음)·しく(훈), 場 ジョウ(음)·ば(훈)는 デジタル大辞泉 한자 항목으로 확인했다.
- 縁組 えんぐみ — 組 くみ가 ぐみ로 흐려진다(연탁).

음독과 훈독이 한 낱말에 섞인 말 — 한국 음으로는 반만 풀린다

쉬운 예문

株式(かぶしき)を買(か)いました。

주식을 샀습니다.

실무 예문

敷金(しききん)の返還(へんかん)について争(あらそ)いがあります。

보증금(敷金) 반환에 관하여 다툼이 있습니다.

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

株式의 株는 「주」에서 나온 소리가 아니다

✗ 표기 오류 ~~しゅしき(株式)~~

✓ かぶしき(株式)

株에는 음 シュ도 있지만(守株 등), 株式에서는 훈 かぶ다. 한국 음 「주」에서 しゅ를 만들어 붙이면 틀린다. 株主 かぶぬし·株価 かぶか도 かぶ(デジタル大辞泉 한자 항목 〈かぶ〉).

같이 외우기 훈독이 섞인 법률어 — 差押え·取消し·手続 <#e-kundoku>

숙자훈 — 두 글자 이상을 한 덩어리로 읽는 말 <#e-jukujikun>

コトバンク — 重箱読み ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%87%8D%E7%AE%B1%E8%AA%AD%E3%81%BF>

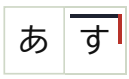
コトバンク — 湯桶読み ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%A1%B6%E8%AA%AD%E3%81%BF>

숙자훈 — 두 글자 이상을 한 덩어리로 읽는 말

★☆☆ 소리 규칙

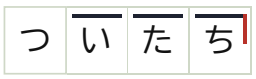
きょう

今日 · 오늘 · [1] 頭高 · 2박



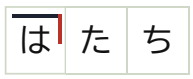
あす

明日 · 내일 · [2] 尾高 · 2박



ついたち

一日 · 초하루(1일) · [4] 尾高 · 4박

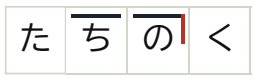


はたち

二十歳 · 스무 살 · [1] 頭高 · 3박

かわせ

為替 · 환(換) · [0] 平板 · 3박



たちのく

立ち退く · (점유를 풀고) 떠나다, 퇴거하다 · [3] 中高 · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 / OJAD 2026-10-08 (あす [2]. 같은 표기 あした [3]·みょうにち [1]은 별도 표제) / OJAD 2026-10-08 (ついたち [4]. いちにち [4]는 별도 표제) / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [3] 다른 형 0 — NHK 미대조

- 글자 하나하나의 음·훈으로 나눌 수 없는 읽기다(デジタル大辞泉 「熟字訓」 — 예 「昨日」 「大人」). 常用漢字表는 이런 말을 「付表」에 낱말 꼴로 싣는다(「いわゆる当て字や熟字訓など」). 위 여섯 개는 모두 付表에 있는 특별한 읽기다. 今日·明日·一日·二十歳는 낱말 전체에 읽기가 붙는 숙자훈의 전형이고, 為替·立ち退く는 같은 付表에 실렸지만 숙자훈으로 볼지 다른 특별한 읽기로 볼지는 여기서 가리지 않는다.
- 이 장 낱말 가운데 법률 문장과 이어지는 것은 為替(為替手形 — 환어음, → 21장)·立ち退く·二十歳다.
- 一日은 ついたち(초하루)와 いちにち(하루)가 둘 다 있다. 날짜를 읽을 때 갈린다.

글자와 상관없이 낱말 전체에 붙은 읽기

쉬운 예문

今日(きょう)は二十歳(はたち)の誕生日(たんじょうび)です。

오늘은 스무 살 생일입니다.

실무 예문

明日(あす)の期日(きじつ)は午前十時(ごぜんじゅうじ)からです。

내일 기일은 오전 10시부터입니다.

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

明日을 「명일」에서 만든 め い に ち로 읽지 않는다

✗ **표기 오류** ~~めいにち(明日)~~

✓ あす(明日)

め い に ち는 命日(기일, 제삿날 — デジタル大辞泉)의 읽기다. 明日은 숙자훈 あす·あした, 격식 있는 음독 みょうにち(OJAD에 셋 다 표제가 있다).

같이 외우기 湯桶読み・重箱読み — 음과 훈이 섞인 두 글자 말 <#e-yuto-jubako>

상용한자표와 법령의 한자 <#e-joyo-kanji>

文化庁 — 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号) ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/kanji/index.html>

상용한자표와 법령의 한자 ★☆☆ 소리 규칙

か | し

かし

瑕疵 · 하자 · [1] 頭高 · 2박

常用漢字表 밖 — 법령은 한자 그대로 쓰고 振り仮名를 단다

そ | き(ゆ) | う

そきゅう

遡及 · 소급 · [0] 平板 · 3박

2010년 표 개정으로 한자로 쓰게 된 말

こ | う | りゅ | う

こうりゅう

勾留 · (피의자·피고인의) 구속 · [0] 平板 · 4박

같은 목록

き | ん | こ

きんこ

禁錮 · 금고 · [1] 頭高 · 3박

같은 목록. 刑法에서는 2025. 6. 1. 拘禁刑으로 일원화되었다(→ 22장)

わ | い | ろ

わいろ

賄賂 · 뇌물 · [1] 頭高 · 3박

같은 목록

あ | っ | せ | ん

あっせん

あっせん · 알선 · [0] 平板 · 4박

斡旋 → 가나. 「あっ旋」은 쓰지 않는다

악센트 출처: UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [1] — NHK 미대조 / UniDic(国立国語研究所) 2026-10-09 [0] — NHK 미대조

瑕 하 → か R8 | 疵 자 → し R0 | 遡 소 → そ R0 | 及 급 → きゅう R3 | 勾 구 → こう R0

留 류 → りゅう R6 | 禁 금 → きん R5 | 錮 고 → こ R0 | 賄 회 → わい R8 | 賂 뢰 → ろ R6

- 常用漢字表(2010)은 「本表」에 「字種2136字」를 싣는다(文化庁 고시 원문). 일본 법령의 한자는 **内閣法制局 장관 결정** 「法令における漢字使用等について」(2010. 11. 30.)가 이 표를 기준으로 정한다.
- 표 개정으로 한자로 쓰게 된 말이 있다. 같은 결정이 遡及·勾留·禁錮·賄賂·拉致 등을 「常用漢字表により漢字で表記することとなったもの」로 든다.
- 표에 없는 한자는 둘 중 하나다. 바꿀 말이 없고 가나로 쓰면 알기 어려운 전문용어는 한자에 振り仮名를 단다(瑕疵 かし·按分 あんぶん). 그 밖에는 가나로 쓴다(斡旋 → あっせん). 한 글자만 가나로 바꾸는 꼴(「あっ旋」)은 「できるだけ避ける」 — 다만 「漏えい」 「排せつ」 「てん末」처럼 예외로 든 말이 있다.

일본 법령이 쓰는 한자의 범위 — 常用漢字表 2,136자와 内閣法制局 결정

쉬운 예문

瑕疵(かし)は欠陥(けっかん)のことです。

하자는 결함을 말합니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は勾留(こうりゅう)されています。

피고인은 구속되어 있습니다.

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

법령 표기에서 斡旋은 「あっせん」 — 「あっ旋」으로 쓰지 않는다

✗ 표기 오류 ~~あっ旋~~

✓ あっせん

内閣法制局 결정 1(5)ウ — 「斡旋 → あっせん（「あっ旋」は用いない。）」. 법령 표기 기준에 어긋나는 꼴이다. 반대로 「漏えい」처럼 일부만 가나로 쓰는 것이 기준인 말도 있으니 낱말째 확인한다.

일본법 상식

振り仮名는 데이터에도 있다. e-Gov 法令API의 民法 본문 XML에는 瑕疵가 「<Ruby>瑕疵<Rt>かし</Rt></Ruby>」로 들어 있다(120조 2항 등, 2026-10-08 확인). 민법 본문에 이런 Ruby 표시가 17군데 있다.

같이 외우기 숙자훈 — 두 글자 이상을 한 덩어리로 읽는 말 <#e-jukujikun>

훈독이 섞인 법률어 — 差押え·取消し·手続 <#e-kundoku>

内閣法制局 — 法令における漢字使用等について (PDF) ↗ <https://www.clb.go.jp/files/topics/3485_ext_29_0.pdf>

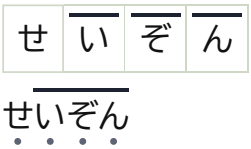
文化庁 — 常用漢字表 (PDF) ↗ <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf>

소리 연습

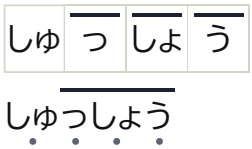
소리 연습 — 같은 글자, 다른 소리

呉音·漢音으로 갈리는 짝과, 뒤 글자 첫소리가 흐려지는 말을 듣고 따라 한다. 단추의 합성음은 사전 악센트대로 만든 것이다.

生 — せい(漢) / しょう(呉)

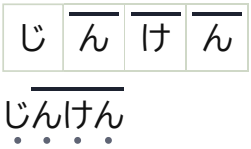


生存 · [0] 平板

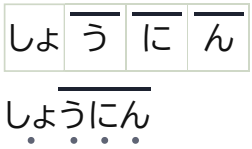


出生 · [0] 平板

人 — じん(漢) / にん(呉)

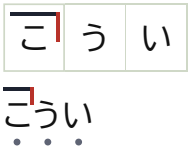


人権 · [0] 平板

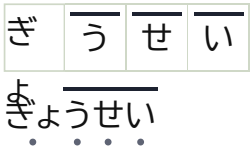


証人 · [0] 平板

行 — こう(漢) / ぎょう(呉)



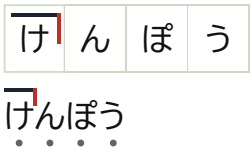
行為 · [1] 頭高



行政 · [0] 平板

뒤 글자 첫소리가 바뀐다 — づ·ぼ

手続 · [2] 中高



憲法 · [1] 頭高

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08) 규범형. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다. 사전값과 다르게 들리면 사전값을 따른다.

가짜 친구 · 유형 C

差戻しは 「환송」 — 한국 법률에 없는 훈독어

상급심이 원판결을 파기하거나 취소하고 사건을 원심으로 돌려보내는 일을 일본 법령은 「差し戻す」 「差戻し」라 하고, 한국 민사소송법은 「환송」이라 한다. 差戻しは さしもどし — 差(차)·戻(려)를 한국 음으로 읽어서는 나오지 않는 훈독어다. デジタル大辞泉 표제 「さし‐もどし【差（し）戻し】」 — 「上級審において原判決を取り消しまたは破棄する場合にとられる処置」.

일본 民事訴訟法 325조 1항은 동사로 「事件を原裁判所に差し戻し」, 3항은 명사로 「差戻し又は移送を受けた裁判所は」라고 쓴다. 한 조문 안에서 동사는 差し戻す, 명사는 差戻し다 — 이 장 훈독 법률어의 오쿠리가나 그대로다. 한국 제436조도 「원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나」로 짜임이 같다.

일본 (읽기)	民事訴訟法 325조	한국	민사소송법 제436조
破棄（はき）	原判決を破棄し（1항）	파기	원심판결을 파기하고 (제1항)
差し戻し・差戻し（さしもどし）	事件を原裁判所に差し戻し（1항）・差戻し又は移送を受けた裁判所（3항）	환송	사건을 원심법원에 환송하거나 (제1항)・사건을 환송받거나 (제2항)
移送（いそう）	これと同等の他の裁判所に移送（1항）	이송	동등한 다른 법원에 이송 (제1항)

「破棄差戻し」는 「파기환송」, 「差戻審」은 「환송심」에 대응한다. 21장(민사소송)에서 다시 본다.

e-Gov — 民事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

コトバンク — 差戻し ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%B7%AE%E6%88%BB%E3%81%97>

한국이라면?

瑕疵와 하자 — 한자를 남기는 방식

일본

民法 120조 2항「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」瑕疵는 常用漢字表 밖의 한자다. 内閣法制局 결정(2010)은 이런 전문 용어를「その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける」고 정하고 瑕疵를 예로 든다. e-Gov 본문에도「かし」振り仮名가 붙어 있다. 반대로 斡旋은「あっせん」으로 가나로 풀고,「あっ旋」같은 섞어 쓰기(交ぜ書き)는「できるだけ避ける」.

民法 120조 2항 (e-Gov API v2 현행본, 2026-10-08) · 内閣法制局長官決定 「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日) 1(5)ア·ウ

한국

민법 제580조 제1항 「매매의 목적물에 하자가 있는 때에는 제575조제1항의 규정을 준용한다.」 같은 낱말을 한글 「하자」로만 적는다. 공문서 일반에 관해서는 국어기본법 제14조 제1항이 「어문규범에 맞추어 한글로 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 괄호 안에 한자 또는 다른 외국 글자를 쓸 수 있다.」고 정한다.

민법 제580조(2026. 3. 17. 시행본)·국어기본법 제14조(2026. 9. 3. 시행본) — 법제처 현행본, 2026-10-08 조회

같은 「하자」를 일본 법령은 한자로 두고 읽기를 달아 주고, 한국 법령은 한글로 적는다. 일본 법령에서 振り仮名가 붙은 한자를 만나면 「常用漢字表 밖의 글자이거나 표 밖의 음·훈을 쓴 전문용어」라는 표시로 읽으면 된다(内閣法制局 결정 1(5)). 한국 민법 제580조 제2항의 「경매」는 일본 법률가가 けいばい로 읽는 競売다.

> 日本(にほん)の法令(ほうれい)では、「瑕疵(かし)」に振(ふ)り仮名(がな)が付(つ)いています。
>
> 일본 법령에서는 「瑕疵」에 후리가나가 붙어 있습니다.

문헌 읽기 팁

오쿠리가나가 다르면 사전에서 안 나온다 — 取消し・取り消し・取消

법령은 명사를 「取消し」, 동사를 「取り消す」로 쓰고, 「取消処分」처럼 굳은 복합어에서는 오쿠리가나를 아예 뺀다(内閣法制局 결정 2(2)ア·イ의 예). 사전은 표제를 저마다 다르게 세워서, 법령에서 본 꼴 그대로 치면 안 나올 때가 있다.

コトバンク 주소창에 직접 넣어 보았다(2026-10-08). 「取消し」 → デジタル大辞泉 표제 【取（り）消し】가 나온다(괄호 속 り는 써도 되고 안 써도 된다는 표시). 「取消」 → 精選版 日本国語大辞典 표제 【取消】. 「取り消し」 → 페이지 없음(404). 「差戻し」와 「差し戻し」도 각각 デジタル大辞泉 【差（し）戻し】, 精選版 【差戻】로 갈렸고, 「取下げ」는 나오지만 「取り下げ」는 없었다.

하나로 안 나오면 오쿠리가나를 빼거나 넣어 다시 친다. 사전 표제의 괄호가 그 차이를 알려 준다. (goo辞書는 이번 확인에서 접속되지 않았다.)

해 보기 https://kotobank.jp/word/取消し 와 https://kotobank.jp/word/取消 를 차례로 열어 표제와 사전 이름을 비교해 보자.

コトバンク — 取消し ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8F%96%E6%B6%88%E3%81%97>

コトバンク — 取消 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8F%96%E6%B6%88>

장 끝 퀴즈

1. 「利益」(이익)의 일본어 읽기는 어느 소리로 시작할까?

   (a) い (b) り (c) に (d) ひ

2. 「証人」의 人은 어떻게 읽을까?

   (a) じん (b) にん (c) ひと

3. 법률 용어로서 「競売」의 읽기로 사전이 적는 것은?

   (a) きょうばい (b) けいばい (c) けいまい

4. 읽기: 「差押え」

   (a) さあつえ (b) さしおさえ (c) さおうえ

5. 문법: 일본 법령에서 명사 「취소」를 쓰는 꼴은? (内閣法制局 결정의 예)

   (a) 取り消し (b) 取消し (c) とりけし

6. 번역해 보세요: 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

   (a) 유언은 이 법률이 정하는 방식에 따르지 않아도 할 수 있다. (b) 유언은 이 법률에 정하는 방식에 따르지 아니하면 할 수 없다. (c) 유언의 방식은 이 법률이 정하지 아니한다.

5장 퀴즈 정답

1. り ー 두음법칙을 되돌리면 利의 본음은 「리」. 일본어는 りえき다(R6).
2. にん ー 人은 漢音 じん·呉音 にん. 証人·代理人은 にん, 人権·法人은 じん(デジタル大辞泉).
3. けいばい ー デジタル大辞泉 「法律では、「けいばい」とよびならわされている」. 일반어 읽기는 きょうばい.
4. さしおさえ ー 훈독 법률어. 오쿠리가나 え가 단서다. 한국어 「압류」에 해당한다.
5. 取消し ー 결정 2(2)ア의 예 목록에 「取消し」가 있다. 동사는 「取り消す」, 「取消処分」 같은 복합어는 오쿠리가나 없이 쓴다.
6. 유언은 이 법률에 정하는 방식에 따르지 아니하면 할 수 없다. ー 「~なければ、~できない」는 「~하지 아니하면 ~할 수 없다」. 한국 민법 제1060조가 대응 조문이다(문언은 「효력이 생하지 아니한다」로 다르다). 遺言은 いごん.

第6章 · 2부

명사문과 조사 ① は·が·の·も Ⓐ 입문

「私権の享有は、出生に始まる。」· 名詞文と助詞① —— 民法総則を読む

이 장부터 문장을 읽는다. 소재는 일본 민법의 맨 앞, 총칙이다. 조사 は·が·の·も와 「~ です」만 알아도 짧은 조문은 뼈대가 보인다. 한국 민법을 옆에 놓으면 조사 자리까지 겹치는 문장이 여럿 있다는 것도 알게 된다. 발음에서는 한자어의 장음(せい·こう)과 촉음(しゅっ·はっ)을 잡는다.

이 장의 문법 J1 — は(주제)·が(주어·새 정보)·の(명사 연결)·も(~도), 명사문 「~ です / ~ ではありません / ~ である」, 의문 「~ ですか」

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 私権(しけん)の享有(きょうゆう)は、出生(しゅっしょう)に始(はじ)まる。

   사권의 향유는 출생으로 시작한다.

   民法 第3条第1項

2. 年齢十八歳(ねんれいじゅうはっさい)をもって、成年(せいねん)とする。

   만 18세로써 성년으로 한다.

   民法 第4条

3. 公(おおやけ)の秩序又(ちつじょまた)は善良(ぜんりょう)の風俗(ふうぞく)に反(はん)する法律行為(ほうりつこうい)は、無効(むこう)とする。

   공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 법률행위는 무효로 한다.

   民法 第90条

私権 ★★☆

しけん

[0] 平板 · shiken · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 私権 UniDic [0](다른 형 2) (2026-10-09; NHK 미대조)

私 사 → し R0 **権** 권 → けん R5

- 「し」 다음에 무성 자음 k가 와서 「し」의 모음 i가 거의 들리지 않는다(모음 무성화 → 3장).
- 試験(しけん, 시험)과 소리가 같다. 試験의 악센트는 [2](OJAD) — 私権은 사전 확인 전이라 듣기 비교는 하지 않는다.

사권(私權) — 사법(私法)상의 권리

≠ **한국:** (민법에는 대응 조문이 없다) (대한민국헌법 제23조 제2항 참조)

일본 民法 1조 1항은 「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」로 민법을 연다. 한국 민법 제1조는 법원(法源) 조항(「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고…」)이고, 공공복리 적합 의무는 민법이 아니라 헌법이 재산권에 관하여 정한다.

쉬운 예문

所有権(しょゆうけん)は私権(しけん)です。

소유권은 사권입니다.

실무 예문

私権(しけん)と公権(こうけん)の違(ちが)いは何(なん)ですか。

사권과 공권의 차이는 무엇입니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第1条第1項

> 私権(しけん)は、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に適合(てきごう)しなければならない。

사권은 공공복리에 적합하여야 한다.

— 民法 第1条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

公共の福祉 공공복리　**適合** 적합　**〜しなければならない** ~하여야 한다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J1 は·が

주제의 は — 「A는」 자리에 온다. 소리는 wa, 글자는 は

✗ **표기 오류** ~~私権わ、公共の福祉に適合しなければならない。~~

✓ 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

조사 「は」는 [wa]로 읽지만 글자는 반드시 は로 쓴다(へ·を도 마찬가지 → 7장). 한국어 「은/는」과 같은 자리에 들어간다(=).

같이 외우기　権利・義務 <#e-kenri-gimu>

e-Gov — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

権利・義務 ★★★

けんり　ぎむ

[1] 頭高 · kenri · 3박　**[1] 頭高** · gimu · 2박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (権利 頭高[1], 義務 頭高[1])

権 권 → けん R5　**利** 리 → り R6　**義** 의 → ぎ R7　**務** 무 → む R0

- けんりの 「ん」은 혀끝이 닿은 채 「り」로 넘어간다. んを 앞 박의 받침처럼 붙여 두 박으로 줄이지 말고 け·ん·り 세 박(모라)으로 고르게 센다(→ 3장 박 세기).
- 義(의)가 「い」가 아니라 「ぎ」다 — 한국어 ㅇ 첫소리가 일본어에서 が행으로 나타나는 대표 예(R7). 같은 「의」라도 意는 い다.

권리・의무

= **한국:** 권리·의무 (민법 제2조 제1항)

「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.」 — 일본 1조 2항과 조사 자리까지 같은 문장이다.

쉬운 예문

これは原告(げんこく)の権利(けんり)です。

이것은 원고의 권리입니다.

실무 예문

権利(けんり)の行使(こうし)も義務(ぎむ)の履行(りこう)も、信義(しんぎ)に従(したが)って行(おこな)わなければなりません。

권리의 행사도 의무의 이행도 신의에 따라 해야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第1条第2項

> 権利(けんり)の行使(こうし)及(およ)び義務(ぎむ)の履行(りこう)は、信義(しんぎ)に従(したが)い誠実(せいじつ)に行(おこな)わなければならない。

권리의 행사 및 의무의 이행은 신의에 따라 성실하게 하여야 한다.

— 民法 第1条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

行使 행사(こうし) **及び** 및(→ 13장) **履行** 이행(りこう) **信義に従い誠実に** 신의에 따라 성실하게

문법 한 스푼 · J1 は·が

명사와 명사 사이의 の — 한국어는 「의」를 빼도 되지만 일본어는 넣는다

△ **부자연** ~~これは原告権利です。~~

✓ これは原告の権利です。

한국어 「원고 권리」처럼 명사를 맞붙이면 일본어로는 어색하다. 소유·소속을 나타내는 명사 연결에는 の를 넣는다. 다만 「権利行使」처럼 굳은 복합어는 の 없이 쓴다(≠).

같이 외우기 私権 <#e-shiken>

OJAD — 権利 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%A8%A9%E5%88%A9>

出生 ★★☆

しゅっしょう

[0] 平板 · shusshō · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (しゅっしょう 平板[0])

出 출 → しゅつ → しゅっ R2 **生** 생 → しょう R10

- **촉음화.** 出(しゅつ)의 つ가 뒤의 し 앞에서 っ로 줄어 「しゅっしょう」가 된다. 한국어 받침 ㄹ(출) → つ → っ의 순서다. 한자어에서 가장 자주 만나는 소리 변화다(R2).
- っ도 한 박이다. しゅ·っ·しょ·う 네 박 — っ 자리에서 한 박 쉬듯 멈춘다.
- 生은 여기서 「しょう」(呉音). 成年·生存의 「せい」(漢音)와 다르다(R10).
- 「しゅっせい」라고도 읽는다 — デジタル大辞泉은 「しゅっせい」 표제를 「しゅっしょう」로 돌려 보낸다(weblio 2026-10-08).

출생

= **한국:** 출생 (민법 제3조)

내용은 같고 문장이 다르다. 일본은 「私権の享有は、出生に始まる。」(권리의 시작점), 한국은 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.」(권리능력의 기간).

쉬운 예문

出生(しゅっしょう)は権利(けんり)の始(はじ)まりです。

출생은 권리의 시작입니다.

실무 예문

権利能力(けんりのうりょく)の始(はじ)まりは出生(しゅっしょう)です。終(お)わりは死亡(しぼう)です。

권리능력의 시작은 출생입니다. 끝은 사망입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第3条第1項

> 私権(しけん)の享有(きょうゆう)は、出生(しゅっしょう)に始(はじ)まる。

사권의 향유는 출생으로 시작한다.

— 民法 第3条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

享有 향유(きょうゆう) — 권리를 누림　**〜に始まる** ~에서(~로) 시작된다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

촉음 っ를 빼먹지 않는다

✗ 표기 오류 ~~しゅつしょう~~

✓ しゅっしょう

한자 하나하나를 따로 읽으면 しゅつ+しょう지만, 낱말이 되면 つが っ로 바뀐다. 결定 けってい, 発生 はっせい도 같은 원리다.

같이 외우기　外国人 <#e-gaikokujin>

OJAD — 出生 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%87%BA%E7%94%9F>

外国人 ★★☆

がいこくじん

[4] 中高 · gaikokujin · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (がいこく'じん [4])

外 외 → がい R7　**国** 국 → こく R1　**人** 인 → じん R10

- 「がい」는 두 박(が·い). が와 い를 한 덩어리로 줄이지 말고 박을 지킨다.
- 악센트 [4] — が는 낮고 い·こ·く는 높고, じん에서 떨어진다.
- 人은 여기서 「じん」. 代理人의 「にん」과 다르다(R10, → 法定代理人).

외국인

≠ **한국:** 외국인 (대한민국헌법 제6조 제2항)

일본은 民法 3조 2항이 외국인의 사권 향유를 정한다. 한국 민법에는 그런 조문이 없고, 헌법 제6조 제2항이 「외국인은 국제법과 조약이 정하는 바에 의하여 그 지위가 보장된다.」고 정한다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は外国人(がいこくじん)です。

피고는 외국인입니다.

실무 예문

原告(げんこく)も被告(ひこく)も外国人(がいこくじん)ではありません。

원고도 피고도 외국인이 아닙니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第3条第2項

> 外国人(がいこくじん)は、法令又(ほうれいまた)は条約(じょうやく)の規定(きてい)により禁止(きんし)される場合(ばあい)を除(のぞ)き、私権(しけん)を享有(きょうゆう)する。

외국인은 법령 또는 조약의 규정으로 금지되는 경우를 제외하고 사권을 향유한다.

— 民法 第3条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

又は 또는(→ 13장)　**～を除き** ~을 제외하고(→ 12장)　**享有する** 향유하다, 누리다

문법 한 스푼 · J1 は·が

も는 「~도」 — は 자리에 들어가고, は와 겹쳐 쓰지 않는다

✗ 비문 ~~原告もは外国人です。~~

✓ 原告も外国人です。

「원고도」를 「原告も」로 옮긴다. も가 は를 대신하므로 「もは」·「はも」는 성립하지 않는다. 「AもBも ~ではありません」은 「A도 B도 ~이 아닙니다」(=).

같이 외우기　出生 <#e-shussho>

OJAD — 外国人 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA>

成年 ★★★

せいねん

[0] 平板 · seinen · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

成 성 → せい R4　**年** 년 → ねん R6

- **え い는 길게.** せ い는 글자로는 せ+い지만 표준 발음에서는 [se:]처럼 길게 낸다. い를 따로 [i]로 끊어 읽지 않는다. 장음도 한 박이므로 せ·い·ね·ん 네 박.
- **숫자와 歳.** 十八歳 じゅうはっさい — 八(はち)가 歳 앞에서 はっ으로 줄어든다(촉음화). 十九歳는 じゅうきゅうさい. 二十歳는 はたち(특별한 읽기). OJAD에 八歳 はっさい·二十歳 はたち가 있다.

성년

≠ **한국:** 성년 (민법 제4조)

일본 18세(2022. 4. 1.부터, 그 전 20세), 한국 19세(2013. 7. 1.부터, 그 전 만20세). → 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문

せいねん　じゅうはっさい
成年は十八歳です。

성년은 18세입니다.

실무 예문

にほん　せいねん　じゅうはっさい　かんこく　じゅうきゅうさい
日本の成年は十八歳ですが、韓国は十九歳です。

일본의 성년은 18세지만 한국은 19세입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第4条

> ねんれいじゅうはっさい　せいねん
> 年齢十八歳をもって、成年とする。

만 18세로써 성년으로 한다.

— 民法 第4条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～をもって ~으로써　**～とする** ~로 한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

숫자 + 歳에서 생기는 촉음

✗ 표기 오류 ~~じゅうはちさい~~

✓ じゅうはっさい

八(はち)·一(いち)·十(じゅう)는 さ·か·た·ぱ행 앞에서 っ로 줄어드는 일이 많다 — 一歳 いっさい, 八歳 はっさい(OJAD). 법정의 나이·형기 읽기에 매번 나온다.

같이 외우기 未成年者 <#e-miseinensha>

OJAD — 成年 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%88%90%E5%B9%B4>

未成年者 ★★★

みせいねんしゃ

[4] 中高 · miseinensha · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (みせいね'んしゃ [4])

未 미 → み R0　**成** 성 → せい R4　**年** 년 → ねん R6　**者** 자 → しゃ R0

- み·せ·い·ね·ん·しゃ 여섯 박. しゃ는 한 박이다.
- 者는 낱말 끝에서 「しゃ」(음독). 「~した者は」처럼 혼자 쓰이면 「もの」(훈독, → 9장).

미성년자

= **한국:** 미성년자 (민법 제5조 제1항)
「미성년자가 법률행위를 함에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다. 그러나 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 그러하지 아니하다.」 — 본문과 단서가 일본 5조 1항과 같은 구조다.

쉬운 예문

げんこく　みせいねんしゃ
原告は未成年者です。

원고는 미성년자입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は十七歳(じゅうななさい)の未成年者(みせいねんしゃ)です。法定代理人(ほうていだいりにん)は母(はは)です。

피고는 17세 미성년자입니다. 법정대리인은 어머니입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第5条第1項

> 未成年者(みせいねんしゃ)が法律行為(ほうりつこうい)をするには、その法定代理人(ほうていだいりにん)の同意(どうい)を得(え)なければならない。ただし、単(たん)に権利(けんり)を得(え)、又(また)は義務(ぎむ)を免(まぬか)れる法律行為(ほうりつこうい)については、この限(かぎ)りでない。

미성년자가 법률행위를 하려면 그 법정대리인의 동의를 얻어야 한다. 다만, 단순히 권리를 얻거나 의무를 면하는 법률행위에 대하여는 그러하지 아니하다.

— 民法 第5条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～するには ~하려면　**ただし、～この限りでない** 다만, ~그러하지 아니하다(→ 12장)　**免れる** 면하다(まぬかれる)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

者 — 낱말 끝에서는 しゃ, 혼자서는 もの

✗ 표기 오류 ~~みせいねんもの~~

✓ みせいねんしゃ

한자어 복합어 안의 者는 음독 しゃ(当事者 とうじしゃ, 未成年者). 「人を殺した者は」처럼 앞에서 꾸밈을 받는 者는 훈독 もの(→ 9장).

같이 외우기 成年 <#e-seinen>　法定代理人 <#e-hotei-dairinin>

OJAD — 未成年者 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85>

法定代理人 ★★★

ほうていだいりにん

미수록 · hōtei dairinin · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 代理人 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 法定代理人 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法定[0]+代理[0]+人[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3　**定** 정 → てい R4　**代** 대 → だい R0　**理** 리 → り R6　**人** 인 → にん R10

- 法(ほ う)는 [ho:], 定(て い)는 [te:] — ㅂ받침·ㅇ받침이 모두 장음이 된다(R3·R4).
- **같은 人, 다른 음.** 代理人은 に ん, 外国人은 じ ん. 어느 쪽인지는 낱말째 외운다(R10). 弁護人 べんごに ん, 証人 しょうに んも に ん.

법정대리인

= **한국:** 법정대리인 (민법 제6조)

「법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산은 미성년자가 임의로 처분할 수 있다.」 — 일본 5조 3항 전단과 같은 내용이다. 일본은 「目的を定めて」(목적을 정하여), 한국은 「범위를 정하여」.

쉬운 예문

母(はは)が法定代理人(ほうていだいりにん)です。

어머니가 법정대리인입니다.

실무 예문

この事件(じけん)では、誰(だれ)が原告(げんこく)の法定代理人(ほうていだいりにん)ですか。

이 사건에서는 누가 원고의 법정대리인입니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第5条第3項 前段

> 第一項(だいいっこう)の規定(きてい)にかかわらず、法定代理人(ほうていだいりにん)が目的(もくてき)を定(さだ)めて処分(しょぶん)を許(ゆる)した財産(ざいさん)は、その目的(もくてき)の範囲内(はんいない)において、未成年者(みせいねんしゃ)が自由(じゆう)に処分(しょぶん)することができる。

제1항의 규정에도 불구하고, 법정대리인이 목적을 정하여 처분을 허락한 재산은 그 목적의 범위 안에서 미성년자가 자유롭게 처분할 수 있다.

— 民法 第5条第3項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

〜にかかわらず ~에도 불구하고(→ 12장)　**〜において** ~에서(→ 7장)

第一項 だいいっこう — 一(いち)+項(こう) → いっこう 촉음화

문법 한 스푼 · J1 は·が

「누가?」에는 が로 묻고 が로 답한다

✗ 비문 ~~誰は法定代理人ですか。~~

✓ 誰が法定代理人ですか。— 母が法定代理人です。

의문사(誰·何·どこ) 바로 뒤에는 は가 오지 않는다. 답에서 새 정보(母)에도 が를 쓴다. 한국어도 「누구는 법정대리인입니까」라고 하지 않으니 같은 감각이다(=).

같이 외우기 未成年者 <#e-miseinensha>　外国人 <#e-gaikokujin>

法律行為 ★★★

ほうりつこうい

미수록 · hōritsu kōi · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 法律 [0], 行為 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 法律行為 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法律[0]+行為[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3　**律** 률 → りつ R2　**行** 행 → こう R10　**為** 위 → い R7

- ほう·り·つ·こう·い — 장음이 두 군데([ho:], [ko:]). う를 따로 [u]로 소리 내지 않는다.
- 律(りつ)는 ㄹ받침 → つ(R2)와 ㄹ 첫소리 → ら행(R6)이 함께 보인다.

법률행위

= **한국:** 법률행위 (민법 제5조 제2항)

「전항의 규정에 위반한 행위는 취소할 수 있다.」 — 일본 5조 2항은 「法律行為」, 한국 제5조 제2항은 「행위」라고만 쓴다.

쉬운 예문

契約(けいやく)は法律行為(ほうりつこうい)です。

계약은 법률행위입니다.

실무 예문

遺言(いごん)も法律行為(ほうりつこうい)の一(ひと)つです。

유언도 법률행위의 하나입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第5条第2項

> 前項(ぜんこう)の規定(きてい)に反(はん)する法律行為(ほうりつこうい)は、取(と)り消(け)すことができる。

전항의 규정에 반하는 법률행위는 취소할 수 있다.

— 民法 第5条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

前項 전항(ぜんこう) **～に反する** ~에 반하는 **取り消す** 취소하다(→ 이 장 取消し)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

行은 こう일까 ぎょう일까 — 낱말째 외운다

✗ 표기 오류 ~~ほうりつぎょうい~~

✓ ほうりつこうい

行為·行使는 こう, 行政·行列은 ぎょう. 한국어에서는 모두 「행」 이지만 일본어는 갈린다(R10). 실무 예문의 遺言은 법률가들이 「いごん」으로 읽는다(일반어는 ゆいごん — デジタル大辞泉 「法律用語では「いごん」と読む」, → 5장).

같이 외우기 意思表示 <#e-ishi-hyoji> 無効 <#e-mukou>

同意 ★★★

どうい

[0] 平板 · dōi · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 명사 단독 표제 없음, 동사형 「同意する」 [0]

同 동 → どう R4 **意** 의 → い R7

- どう는 [do:] — う를 [u]로 따로 내지 않는다. ど·う·い 세 박.

동의

≠ **한국:** 동의 (민법 제13조 제1항)

낱말은 같다. 다만 이 장 원문(13조 1항)의 被保佐人 동의 제도는 한국의 한정후견과 구조가 다르다 — 일본은 동의가 필요한 행위를 법률이 열거하고(13조 1항 각호), 한국은 가정법원이 범위를 정한다(제13조 제1항). → 이 장의 「가짜 친구」

쉬운 예문

親(おや)の同意(どうい)が必要(ひつよう)です。

부모의 동의가 필요합니다.

실무 예문

保佐人(ほさにん)の同意(どうい)はありますか。

보좌인의 동의는 있습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第13条第1項 柱書 本文

> 被保佐人(ひほさにん)が次(つぎ)に掲(かか)げる行為(こうい)をするには、その保佐人(ほさにん)の同意(どうい)を得(え)なければならない。

피보좌인이 다음에 열거하는 행위를 하려면 그 보좌인의 동의를 얻어야 한다.

— 民法 第13条第1項 柱書 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

被保佐人 피보좌인(ひほさにん)　**次に掲げる** 다음 각 호의(→ 12장)　**得なければならない** 얻어야 한다

문법 한 스푼 · J1 は·が

「~가 필요하다」는 が — を가 아니다

✗ 비문 ~~親の同意を必要です。~~

✓ 親の同意が必要です。

必要だ·できる·わかる·好きだ처럼 상태를 나타내는 술어는 대상에 が를 쓴다. 「同意を得る」(동의를 얻다)와 섞여 を를 쓰기 쉽다. 한국어도 「동의가 필요합니다」 이니 같다(=).

같이 외우기　未成年者 <#e-miseinensha>

無効 ★★★

むこう

[0] 平板 · mukō · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

無 무 → む R0　**効** 효 → こう R8

- **장음을 빼면 다른 말.** むこう(無効) — むこ라고 하면 婿(사위, [1])가 된다.
- **악센트가 가르는 짝.** 無効는 平板 [0](む↗こう — 끝까지 내려가지 않는다), 向こう(맞은편)는 [2](むこ↘う). 소리 연습에서 들어 보자(OJAD).
- 効는 한국어 「효」인데 일본어 こう — ㅎ 첫소리가 か행이 되는 R8의 예.

무효

= **한국:** 무효 (민법 제103조)

「선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다.」 — 일본 90조는 「公の秩序又は善良の風俗」(공공의 질서 또는 선량한 풍속). 이 표현을 줄여 「公序良俗」이라 한다.

쉬운 예문

この契約(けいやく)は無効(むこう)です。

이 계약은 무효입니다.

실무 예문

被告(ひこく)の主張(しゅちょう)は、この契約(けいやく)が無効(むこう)だということです。

피고의 주장은 이 계약이 무효라는 것입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第90条

> 公(おおやけ)の秩序又(ちつじょまた)は善良(ぜんりょう)の風俗(ふうぞく)に反(はん)する法律行為(ほうりつこうい)は、無効(むこう)とする。

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 법률행위는 무효로 한다.

— 民法 第90条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

公の秩序 공공의 질서(おおやけのちつじょ)　**善良の風俗** 선량한 풍속　**～とする** ~로 한다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음 う를 빼면 다른 낱말이 된다

✗ 표기 오류 ~~おこ~~

✓ むこう

한국어는 장단을 글자로 적지 않아서 장음을 떨어뜨리기 쉽다. む こ う는 む·こ·う 세 박, む こ(婿)는 두 박이다.

같이 외우기 法律行為 <#e-horitsu-koi>　取消し・取り消す <#e-torikeshi>

OJAD — 無効 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E7%84%A1%E5%8A%B9>

OJAD — 向こう ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%90%91%E3%81%93%E3%81%86>

意思表示 ★★★

いしひょうじ

미수록 · ishi hyōji · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 意思 [1], 表示 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 意思表示 복합어 — 구성 낱말 UniDic 意思[1]+表示[0,1] (2026-10-09; NHK 미대조)

意 의 → い R7　**思** 사 → し R0　**表** 표 → ひょう R0　**示** 시 → じ R10

- ひょう는 한 박 ひょ + 장음 う — [ço:]. ひょ 다음에 う를 따로 [u]로 내지 않는다. い·し·ひょ·う·じ 다섯 박.
- 示는 여기서 じ — 呉音이다(デジタル大辞泉 示 「ジ（呉） シ（漢）」). 表示·指示·示談이 じ, 示唆(しさ)·図示(ずし)가 漢音 し다. 앞 소리에 따라 흐려지는 것이 아니라 낱말마다 계통이 정해져 있다(R10).

의사표시

= **한국:** 의사표시 (민법 제111조 제1항)
「상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다.」 — 일본 97조 1항과 같은 도달 주의다.

쉬운 예문

これは被告(ひこく)の意思表示(いしひょうじ)です。

이것은 피고의 의사표시입니다.

실무 예문

解除(かいじょ)の意思表示(いしひょうじ)は、いつ相手方(あいてかた)に到達(とうたつ)しましたか。

해제의 의사표시는 언제 상대방에게 도달했습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第97条第1項

> 意思表示(いしひょうじ)は、その通知(つうち)が相手方(あいてかた)に到達(とうたつ)した時(とき)からその効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

의사표시는 그 통지가 상대방에게 도달한 때부터 그 효력이 생긴다.

— 民法 第97条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

相手方 상대방(あいてかた — デジタル大辞泉 표제 읽기)　**到達** 도달　**生ずる** 생기다(しょうずる — 生(しょう)이 しょう)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

示는 し일까 じ일까

✗ 표기 오류 ~~いしひょうし~~

✓ いしひょうじ

表示는 ひょうじ, 指示는 しじ. 앞 소리에 따라 탁음이 되는 경우가 있으니 낱말째 익힌다. 사전 표제(weblio デジタル大辞泉)로 확인했다.

같이 외우기　当事者 <#e-toujisha>

当事者 ★★★

とうじしゃ

미수록 · tōjisha · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 当事者 복합어 — 구성 낱말 UniDic 当事[1]+者[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

当 당 → とう R4　**事** 사 → じ R0　**者** 자 → しゃ R0

- とう는 [to:]. と·う·じ·しゃ 네 박.

당사자

= **한국:** 당사자 (민법 제147조 제3항)

「당사자가 조건성취의 효력을 그 성취전에 소급하게 할 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다.」 — 일본 127조 3항과 조사 자리까지 겹친다(当事者が = 당사자가, ~ときは = ~ 때에는).

쉬운 예문

原告(げんこく)も被告(ひこく)も当事者(とうじしゃ)です。

원고도 피고도 당사자입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は当事者(とうじしゃ)ですが、証人(しょうにん)は当事者(とうじしゃ)ではありません。

원고는 당사자이지만 증인은 당사자가 아닙니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第127条第3項

> 当事者(とうじしゃ)が条件(じょうけん)が成就(じょうじゅ)した場合(ばあい)の効果(こうか)をその成就(じょうじゅ)した時(とき)以前(いぜん)にさかのぼらせる意思(いし)を表示(ひょうじ)したときは、その意思(いし)に従(したが)う。
>
> 당사자가 조건이 성취된 경우의 효과를 그 성취한 때 이전으로 소급하게 할 의사를 표시한 때에는 그 의사에 따른다.
>
> — 民法 第127条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

成就 성취(じょうじゅ — 成이 じょう)　**さかのぼらせる** 소급시키다　**〜に従う** ~에 따른다

문법 한 스푼 · J1 は·が

대비의 は — 「~는 …지만, ~는 …아니다」

△ **부자연** ~~証人は当事者じゃありません。~~

✓ 証人は当事者ではありません。

は는 둘을 맞세울 때도 쓴다(한국어 「는」과 같다, =). 「じゃありません」은 말하는 구어체라 법정·서면에서는 「ではありません」을 쓴다. 틀린 문장은 아니고 격식에 맞지 않는다(△).

같이 외우기　意思表示 <#e-ishi-hyoji>

取消し・取り消す ★★★

とりけし　　とりけす

[0] 平板 · torikeshi · 4박　**[0] 平板** · torikesu · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 取り消す [0](규범형, 다른 형 [3] 병기). 명사 取消しは 미수록 / 取消し UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

取 취 → と 訓　**消** 소 → け 訓

- **한국 음이 통하지 않는 말.** 한국어 「취소(取消)」와 뜻은 같지만 일본어는 훈독 とりけし. 한자를 보고 「しゅしょう」 같은 음을 만들어 읽지 않는다.
- **오쿠리가나.** 법령에서 명사는 「取消し」, 동사는 「取り消す」로 쓴다 — 民法 본칙에 「取消し」가 81번 나온다(부칙·제목까지 포함한 XML 전체로는 96번. e-Gov 2026-10-08 시점본, 2026-10-09 집계).

취소・취소하다

= **한국:** 취소 (민법 제141조)

「취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다.」 — 일본 121조와 같다. 일본 「みなす」 = 한국 「본다」(→ 13장). 한국 제141조 단서(제한능력자의 반환 범위)는 일본에서는 121조의2가 따로 정한다.

쉬운 예문

これは契約(けいやく)の取消(とりけ)しです。

이것은 계약의 취소입니다.

실무 예문

取(と)り消(け)された契約(けいやく)は、初(はじ)めから無効(むこう)です。

취소된 계약은 처음부터 무효입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第121条

> 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

취소된 행위는 처음부터 무효였던 것으로 본다.

— 民法 第121条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

初めから 처음부터　**みなす** 본다(간주) — 반증으로 뒤집히지 않는다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

훈독 낱말은 한국 한자음으로 맞힐 수 없다

✗ **표기 오류** ~~しゅしょう~~

✓ とりけし

取消し·差押え·手続처럼 뜻으로 읽는 법률어가 있다(→ 5장). 한자가 보여도 한국 음으로 일본 음을 만들지 말고, 오쿠리가나(し·え)가 붙어 있으면 훈독을 의심한다.

같이 외우기 無効 <#e-mukou>　法律行為 <#e-horitsu-koi>

OJAD — 取り消す ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%B6%88%E3%81%99>

時効 ★★★

じこう

[0] 平板 · jikō · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 時効 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

時 시 → じ R0　**効** 효 → こう R8

- **동음이의어.** じこう는 事項(사항, [1] OJAD)과 소리가 같다. 時効의 악센트는 사전 확인 전이라 비교하지 않는다.
- **장음을 빼면** じこ — 事故(사고, [1] OJAD)가 된다.

시효

≠ **한국:** 시효 (민법 제167조, 제247조 제1항)

일본 144조는 시효(취득시효·소멸시효 공통)의 소급효를 한 조문으로 정한다. 한국은 소멸시효(제167조 「소멸시효는 그 기산일에 소급하여 효력이 생긴다.」)와 취득시효(제247조 제1항 「…소유권취득의 효력은 점유를 개시한 때에 소급한다.」)를 따로 정한다.

쉬운 예문

時効は何年ですか。

시효는 몇 년입니까?

실무 예문

この債権の時効の起算日はいつですか。

이 채권의 시효 기산일은 언제입니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第144条

> 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

시효의 효력은 그 기산일로 소급한다.

— 民法 第144条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

起算日 기산일(きさんび)　**さかのぼる** 소급하다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음 う를 빼면 「사고」가 된다

✗ **표기 오류** ~~じこ~~

✓ じこう

じ·こ·う 세 박. じこ(事故)는 두 박. 한국어 「시효」에는 없는 장음을 일부러 길게 낸다.

같이 외우기 取消し・取り消す <#e-torikeshi>

소리 연습

소리 연습 — 장음, 촉음, 악센트

이 장 낱말에서 한국어 화자가 가장 자주 틀리는 세 가지를 모았다. 단추로 사전 악센트대로 만든 합성음을 듣고 따라 한다.

장음 — え い·お う는 길게 한 박 더

せいねん 成年 · [0] 平板　ほうりつ 法律 · [0] 平板　どうい 同意 · [0] 平板

장음이 있고 없음 — 다른 낱말

むこう 無効 · [0] 平板　むこ 婿 · [1] 頭高　じこう 事項 · [1] 頭高　じこ 事故 · [1] 頭高

촉음 っ — 한 박 멈춤

しゅっしょう 出生 · [0] 平板　はっさい 八歳 · [1] 頭高　いっさい 一歳 · [1] 頭高

같은 소리, 다른 높낮이

むこう 無効 · [0] 平板　むこう 向こう · [2] 中高

악센트 번호는 OJAD(2026-10-08) 조회값 — 同意는 명사 단독 표제가 없어 동사 「同意する」 [0]을 참고했다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 C

保佐는 「한정후견」이 아니다 — 세 단계의 이름과 기준

일본과 한국 모두 판단 능력이 부족한 성인을 위한 제도를 세 단계로 둔다. 그런데 이름이 다르고, 단계를 나누는 기준도 다르다. 「保佐」 「補助」는 한국 법률에 없는 말이고, 「被保佐人」을 「피한정후견인」으로 옮기면 대략은 맞지만 같은 제도는 아니다.

일본은 능력의 정도(欠く → 著しく不十分 → 不十分)로 세 단계를 나눈다. 한국은 결여·부족까지는 정도로 나누지만, 셋째 단계 특정후견은 「일시적 후원 또는 특정한 사무에 관한 후원」 — 정도가 아니라 필요한 도움의 종류로 정한다. 그리고 특정후견은 「본인의 의사에 반하여 할 수 없다」(제14조의2 제2항).

동의가 필요한 행위도 정하는 방식이 다르다. 일본은 被保佐人이 동의를 받아야 하는 행위를 법률이 열거한다(13조 1항 각호 — 「借財又は保証をすること」 등). 한국은 가정법원이 피한정후견인이 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정한다(제13조 제1항).

일본 (읽기)	요건 — 民法	한국	요건 — 민법
後見 (こうけん)	事理を弁識する能力を欠く常況にある者 (7조)	성년후견	사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람 (제9조 제1항)
保佐 (ほさ)	事理を弁識する能力が著しく不十分である者 (11조)	한정후견	사무를 처리할 능력이 부족한 사람 (제12조 제1항)
補助 (ほじょ)	事理を弁識する能力が不十分である者 (15조 1항)	특정후견	일시적 후원 또는 특정한 사무에 관한 후원이 필요한 사람 (제14조의2 제1항)

외우는 요령: 일본은 「얼마나 부족한가」, 한국 셋째 단계는 「어떤 도움이 필요한가」. 被保佐人(ひほさにん)·被補助人은 번역할 때 「피보좌인(일본 제도)」처럼 원어를 살리고 설명을 붙이는 편이 안전하다.

e-Gov — 民法 (7·11·13·15조) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

한국이라면?

열여덟과 열아홉

일본

民法 4조「年齢十八歳をもって、成年とする。」2022. 4. 1. 부터다. 그 전날까지는「年齢二十歳をもって、成年とする。」였다. 혼인할 수 있는 나이도 같은 날 남녀 모두 18세가 되었다(731조「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」— 그 전에는「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ」).

民法 4조·731조 (e-Gov 현행본, 2022-03-31·2022-04-01 시점본 대조)

한국

민법 제4조 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다.」 2013. 7. 1. 부터다. 그 전에는 「만20세로 성년이 된다.」였다. 혼인적령은 제807조 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다.」

민법 제4조·제807조 (법제처 현행본, 2013-06-30·2013-07-01 시점본 대조)

같은 20세에서 출발해 한국은 19세로, 일본은 9년 뒤 18세로 내렸다. 지금 일본의 18세는 성년이고 한국의 18세는 미성년이다. 혼인적령은 양국 모두 18세다.

> 日本(にほん)では十八歳(じゅうはっさい)で成年(せいねん)になりますが、韓国(かんこく)では十九歳(じゅうきゅうさい)です。
>
> 일본에서는 18세에 성년이 되지만 한국에서는 19세입니다.

명조문

権利(けんり)の濫用(らんよう)は、これを許(ゆる)さない。

권리의 남용은 이를 허용하지 아니한다.

— 民法 第1条第3項 · 한국: 민법 제2조 제2항 「권리는 남용하지 못한다.」

濫用 남용(らんよう) — 濫이 らん(R6)　**これを** 이를 — 앞의 주제를 다시 받는다　**許さない** 허용하지 아니한다(→ 8장 ない형)

읽을 거리 민법의 세 번째 문장이자 가장 짧은 조문 가운데 하나다. 「~ は、これを…」는 앞에 내세운 주제를 これ로 다시 받아 동사의 목적어로 삼는 법령 문형이다. 일본국헌법 21조도 같은 꼴이다 — 「検閲は、これをしてはならない。」 「通信の秘密は、これを侵してはならない。」

e-Gov — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

e-Gov — 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

문헌 읽기 팁

개정 전 조문을 e-Gov에서 꺼내 보기

일본 법령은 자주 바뀐다. 이 장의 4조도 2022년에 「二十歳」에서 「十八歳」로 바뀌었다. 옛 판결이나 논문이 인용한 조문을 읽을 때는 그 시점의 본문을 봐야 한다.

e-Gov 法令検索은 법령마다 개정 이력을 보여 주고, 공개 API로 특정 날짜의 본문을 받을 수 있다. 다만 2017년 4월 1일 이후 시점만 된다.

해 보기 아래 두 주소를 브라우저에서 열고 「第四条」를 찾아 비교해 보자 — https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?asof=2022-03-31&elm=MainProvision-Article_4 · https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?asof=2022-04-01&elm=MainProvision-Article_4 (응답은 JSON이다. 앞 주소에는 「年齢二十歳をもって、成年とする。」, 뒤 주소에는 「年齢十八歳をもって、成年とする。」가 그대로 들어 있다 — 2026-10-08 확인. 덤으로, 조문 문장마다 「WritingMode: vertical」(세로쓰기) 표시가 붙어 있다 — 일본 법령 데이터가 조판 방향을 세로로 기록해 두는 것이다)

e-Gov 法令検索 — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

장 끝 퀴즈

1. 「権利の行使」의 の에 해당하는 한국어는?

   (a) ~은/는 (b) ~이/가 (c) ~의 (d) ~도

2. 읽기: 「出生」의 일반적인 읽기는?

   (a) しゅつせい (b) しゅっしょう (c) しゅっせ (d) でしょう

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? ー 誰（ ）法定代理人ですか。

   (a) は (b) が (c) の (d) も

4. 「むこう」와 「むこ」의 차이는?

   (a) 같은 말이다 (b) むこう는 無効, むこ는 婿(사위)로 다른 말이다 (c) むこ가 無効의 줄임말이다

5. 일본 民法의 성년 연령은?

   (a) 19세 (b) 20세 (c) 18세

6. 번역해 보세요: 原告も被告も外国人ではありません。

   (a) 원고도 피고도 외국인입니다. (b) 원고도 피고도 외국인이 아닙니다. (c) 원고는 외국인이지만 피고는 아닙니다.

6장 퀴즈 정답

1. ~의 ― の는 명사와 명사를 잇는 「의」. 한국어에서는 「권리 행사」처럼 빼도 되지만 일본어는 넣는다.
2. しゅっしょう ― 出(しゅつ)의 つ가 촉음 っ가 되고, 生은 呉音 しょう. 「しゅっせい」라고도 읽는다.
3. が ― 의문사 바로 뒤에는 は가 오지 않는다. 「誰が」로 묻고 「母が」로 답한다.
4. むこう는 無効, むこ는 婿(사위)로 다른 말이다 ― 장음 う 하나로 낱말이 바뀐다. むこう는 세 박, むこ는 두 박.
5. 18세 ― 4조 「年齢十八歳をもって、成年とする。」(2022. 4. 1.부터). 한국은 19세(민법 제4조).
6. 원고도 피고도 외국인이 아닙니다. ― も는 「~도」, 「~ではありません」은 「~이 아닙니다」.

第7章 · 2부

조사 ② に·で·へ·と·から·まで·より A 입문

어디에, 무엇으로 · 助詞② —— 裁判所法と民事訴訟法の管轄を読む

소송은 어느 법원에, 무엇으로, 누구에게 하는가. 일본 민사소송법의 앞부분은 이 물음에 조사로 답한다. 「裁判所に」 「書面で」 「被告に対する」 「住所により」. 한국어 「에」와 「에서」는 대체로 に와 で에 대응하지만 꼭 맞지는 않는다. 「(으)로」는 で(수단)로도 へ(방향)로도 간다. 이 장에서는 그 갈림길을 조문으로 익히고, 법률문에만 나오는 조사구 ~において·~により·~に対しも 함께 본다.

이 장의 문법 J3 — に(존재·시점·상대)·で(동작 장소·수단)·へ(방향)·と(함께·상호)·から ~ まで(기점·한도)·より(비교). 법률문 조사구 ~において(~における)·~により(~による)·~に対し(~に対する)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 裁判所(さいばんしょ)では、日本語(にほんご)を用(もち)いる。

   법원에서는 일본어를 사용한다.

   裁判所法 第74条

2. 訴(うった)えは、被告(ひこく)の普通裁判籍(ふつうさいばんせき)の所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)の管轄(かんかつ)に属(ぞく)する。

   소는 피고의 보통재판적이 있는 곳을 관할하는 법원의 관할에 속한다.

   民事訴訟法 第4条第1項

3. 口頭弁論(こうとうべんろん)は、書面(しょめん)で準備(じゅんび)しなければならない。

   변론은 서면으로 준비하여야 한다.

   民事訴訟法 第161条第1項

管轄 ★★★

かんかつ

[0] 平板 · kankatsu · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 管轄 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

管 관 → かん R5 **轄** 할 → かつ R8

- か·ん·か·つ 네 박. ん도 한 박을 차지한다.
- 轄(할)은 ㅎ 첫소리가 か가 되고(R8) ㄹ받침이 つ가 된다(R2). 두 규칙이 한 글자에 함께 보인다.

관할 — 어느 법원이 사건을 맡을 권한, 또는 그 범위

= **한국:** 관할 (민사소송법 제34조 제1항)

「법원은 소송의 전부 또는 일부에 대하여 관할권이 없다고 인정하는 경우에는 결정으로 이를 관할법원에 이송한다.」 — 일본 16조 1항과 같은 내용이다. 일본은 「管轄に属しない」, 한국은 「관할권이 없다」. 관할 제도 전체는 → 21장

쉬운 예문

被告(ひこく)の住所(じゅうしょ)は大阪(おおさか)です。管轄(かんかつ)は大阪地方裁判所(おおさかちほうさいばんしょ)です。

피고의 주소는 오사카입니다. 관할은 오사카지방법원입니다.

실무 예문

この事件(じけん)の管轄(かんかつ)は東京地方裁判所(とうきょうちほうさいばんしょ)にあります。

이 사건의 관할은 도쿄지방법원에 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第16条第1項

> 裁判所(さいばんしょ)は、訴訟(そしょう)の全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)がその管轄(かんかつ)に属(ぞく)しないと認(みと)めるときは、申立(もうした)てにより又(また)は職権(しょっけん)で、これを管轄裁判所(かんかつさいばんしょ)に移送(いそう)する。

법원은 소송의 전부 또는 일부가 그 관할에 속하지 아니한다고 인정하는 때에는 신청에 의하여 또는 직권으로 이를 관할법원에 이송한다.

— 民事訴訟法 第16条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～に属しない ~에 속하지 아니한다(→ 8장 ない형)　**申立てにより** 신청에 의하여(→ 이 장 ～により)

職権で 직권으로 — で가 「(으)로」　**移送する** 이송하다

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 관할이 있다」는 に — で가 아니다

✗ 비문 ~~東京地方裁判所で管轄がある。~~

✓ 東京地方裁判所に管轄がある。

관할은 어느 법원에 「있는」 것이라 존재의 に를 쓴다. 한국어 「도쿄지방법원에 관할이 있다」와 같다(=). 한국어 「~에서」에 끌려 で를 쓰면 틀린다. 원문의 「職権で」는 で가 「(으)로」(수단)인 쓰임이다(≠).

같이 외우기　住所 <#e-jusho>

訴え ★★★

うったえ

[0] 平板 · uttae · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (うったえ [0] 규범형, 다른 형 [3] 병기)

訴 소 → うった 訓

- **촉음.** う·っ·た·え 네 박. っ 자리에서 한 박 멈춘다.
- 한국어 「소(訴)」와 뜻은 같지만 일본어는 훈독이다. 訴訟(そしょう)처럼 다른 한자와 붙은 한자어에서는 음독 そ가 된다.

소(訴) — 법원에 재판을 청구하는 일

= **한국:** 소(訴) (민사소송법 제2조)

「소(訴)는 피고의 보통재판적(普通裁判籍)이 있는 곳의 법원이 관할한다.」 — 한국 법령은 한 글자 「소」를 쓰고, 일본 법령은 훈독 「訴え」를 쓴다. → 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문

これは原告(げんこく)の訴(うった)えです。

이것은 원고의 소입니다.

실무 예문

裁判所(さいばんしょ)は判決(はんけつ)で訴(うった)えを却下(きゃっか)しました。

법원은 판결로 소를 각하했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第140条

> 訴(うった)えが不適法(ふてきほう)でその不備(ふび)を補正(ほせい)することができないときは、裁判所(さいばんしょ)は、口頭弁論(こうとうべんろん)を経(へ)ないで、判決(はんけつ)で、訴(うった)えを却下(きゃっか)することができる。

소가 부적법하고 그 흠을 보정할 수 없는 때에는 법원은 변론 없이 판결로 소를 각하할 수 있다.

— 民事訴訟法 第140条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

不適法で 부적법하고 — 이 で는 「~이고」(だ의 연결형) **判決で** 판결로 — 이 で는 수단 **経ないで** 거치지 않고(→ 9장)

却下 각하(きゃっか)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

촉음 っ를 빼면 다른 소리가 된다

✗ 표기 오류 ~~うたえ~~

✓ うったえ

訴える(うったえる)의 명사형이라 っ가 그대로 남는다. う·た·え 세 박으로 줄여 읽으면 낱말이 성립하지 않는다. 원문의 で 둘은 생김새가 같아도 하나는 「~이고」, 하나는 「~로」 다(≠).

같이 외우기 提起 <#e-teiki> 原告・被告 <#e-genkoku-hikoku>

OJAD — 訴え ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A8%B4%E3%81%88>

提起 ★★★

ていき

[1] 頭高 · teiki · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 提起 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

提 제 → てい RO **起** 기 → き RO

- てい는 [te:]로 길게 한 박 더 — て·い·き 세 박. い를 따로 [i]로 세게 내지 않는다(→ 3장 장음).
- 定期(ていき, 정기)와 소리가 같다. 定期는 OJAD [1]. 提起는 사전 확인 전이라 높낮이를 비교하지 않는다.

제기 — 소송·문제를 내놓는 일(デジタル大辞泉 「訴訟や問題・話題などを持ち出すこと」)

= **한국:** 제기 (민사소송법 제248조 제1항)

「소를 제기하려는 자는 법원에 소장을 제출하여야 한다.」 — 일본 134조 1항과 조사 자리가 같다(裁判所に = 법원에). 소 제기의 방식은 → 21장

쉬운 예문

これは原告(げんこく)の訴(うった)えの提起(ていき)です。

이것은 원고의 소 제기입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は東京地方裁判所(とうきょうちほうさいばんしょ)に訴(うった)えを提起(ていき)しました。

원고는 도쿄지방법원에 소를 제기했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第134条第1項

> 訴(うった)えの提起(ていき)は、訴状(そじょう)を裁判所(さいばんしょ)に提出(ていしゅつ)してしなければならない。

소의 제기는 소장을 법원에 제출하여 하여야 한다.

— 民事訴訟法 第134条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

訴状 소장(そじょう) **裁判所に提出して** 법원에 제출하여 — 도착점의 に **しなければならない** 하여야 한다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「법원에 제기한다」는 に — へ는 방향만 가리킨다

△ **부자연** ~~原告は、東京地方裁判所へ訴えを提起した。~~

✓ 原告は、東京地方裁判所に訴えを提起した。

へ는 「방향」, に는 「도착점」(デジタル大辞泉 へ [格助] 補説 — 本来は「に」が帰着点を静止的に、「へ」は向かう目標を移動的に指示する). へ도 쓰이므로 틀린 문장은 아니지만, 법령은 「裁判所に提出」「裁判所に提起」처럼 に로 쓴다(△). 한국어 「법원에」는 に로 옮긴다(=).

같이 외우기 訴え <#e-uttae> 原告・被告 <#e-genkoku-hikoku>

原告・被告 ★★★

げんこく　　ひこく

[0] 平板 · genkoku · 4박　**[0] 平板** · hikoku · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 被告 [0](平板). 原告는 미수록 / 原告 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

原 원 → げん R7　**告** 고 → こく R0　**被** 피 → ひ R0

- 告는 받침 없는 「고」인데 일본어는 こく — く가 붙는 예외다(R0 note). 原告 げ·ん·こ·く, 被告 ひ·こ·く.
- **く와 う.** 被告(ひこく)와 飛行(ひこう, 비행)은 끝 박 하나만 다르다. 둘 다 OJAD [0]. 原告(げんこく)와 原稿(げんこう, 원고 — 글 원고)도 같은 관계다.

원고・피고 — 민사·행정소송의 당사자

= **한국:** 원고 · 피고 (민사소송법 제2조)

민사에서는 이름이 같다. 형사에서 공소를 제기당한 사람은 일본도 「被告人」(デジタル大辞泉 被告 補説), 한국도 「피고인」이다. 항소심 이름(控訴人·被控訴人)은 → 21장

쉬운 예문

原告(げんこく)と被告(ひこく)は当事者(とうじしゃ)です。

원고와 피고는 당사자입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は被告(ひこく)と和解(わかい)しました。

원고는 피고와 화해했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第158条

> 原告又(げんこくまた)は被告(ひこく)が最初(さいしょ)にすべき口頭弁論(こうとうべんろん)の期日(きじつ)に出頭(しゅっとう)せず、又(また)は出頭(しゅっとう)したが本案(ほんあん)の弁論(べんろん)をしないときは、裁判所(さいばんしょ)は、その者(もの)が提出(ていしゅつ)した訴状又(そじょうまた)は答弁書(とうべんしょ)その他(た)の準備書面(じゅんびしょめん)に記載(きさい)した事項(じこう)を陳述(ちんじゅつ)したものとみなし、出頭(しゅっとう)した相手方(あいてかた)に弁論(べんろん)をさせることができる。

원고 또는 피고가 최초로 하여야 할 변론기일에 출석하지 아니하거나, 출석하였으나 본안에 관한 변론을 하지 아니한 때에는, 법원은 그 사람이 제출한 소장 또는 답변서 그 밖의 준비서면에 적은 사항을 진술한 것으로 보고, 출석한 상대방에게 변론을 하게 할 수 있다.

— 民事訴訟法 第158条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

期日に出頭せず 기일에 출석하지 않고 — 시점·장소의 に　**準備書面に記載した** 준비서면에 적은 — 도착점의 に

相手方に弁論をさせる 상대방에게 변론하게 하다 — 상대의 に (→ 11장 사역)　**みなし** 보고(간주, → 13장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

함께 하는 상대는 と — 「~와 화해한다」

✗ 비문 ~~原告は被告に和解した。~~

✓ 原告は被告と和解した。

和解·合意·けんか처럼 둘이 함께 하는 일의 상대는 と (デジタル大辞泉 と [格助] 1 「動作をともにする相手」 — 「友達とけんかをした」). 한국어 「피고와 화해했다」와 같다(=). 한 방향으로 향하는 행위(送達する·提出する)의 상대가 に다(→ 送達).

같이 외우기 提起 <#e-teiki>　送達 <#e-sotatsu>

OJAD — 被告 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A2%AB%E5%91%8A>

OJAD — 飛行 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%A3%9B%E8%A1%8C>

住所 ★★☆

じゅうしょ

[1] 頭高 · jūsho · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (じゅ*うしょ [1])

住 주 → じゅう RO　**所** 소 → しょ RO

- **장음은 앞에.** じゅう·しょ — じゅ·う·しょ 세 박. 住(주)가 길어지고 所(소)는 짧다(RO — ㅜ로 끝나는 음에 う가 붙는다).
- **뒤를 길게 하면 다른 말.** じゅうしょう는 重症(중증, OJAD [0]). 住所는 [1]로 첫 박만 높다.

주소 — 법률상 생활의 본거지(デジタル大辞泉 住所 2)

= **한국:** 주소 (민법 제18조 제1항)

「생활의 근거되는 곳을 주소로 한다.」 — 일본 民法 22조 「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」와 같은 정의다. 「~ を ~ とする」 = 「~을 ~로 한다」(→ 13장).

쉬운 예문

被告(ひこく)の住所(じゅうしょ)は東京(とうきょう)です。原告(げんこく)の住所(じゅうしょ)も東京(とうきょう)です。

피고의 주소는 도쿄입니다. 원고의 주소도 도쿄입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は日本(にほん)に住所(じゅうしょ)がありません。住所(じゅうしょ)は韓国(かんこく)にあります。

피고는 일본에 주소가 없습니다. 주소는 한국에 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第22条

> 各人(かくじん)の生活(せいかつ)の本拠(ほんきょ)をその者(もの)の住所(じゅうしょ)とする。

각 사람의 생활의 본거지를 그 사람의 주소로 한다.

— 民法 第22条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

本拠 본거지(ほんきょ) **～を～とする** ~을 ~로 한다 — と가 「(으)로」(→ 13장) **その者** 그 사람(もの)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음 자리를 지킨다 — じゅうしょ

✗ 표기 오류 ~~じゅしょ~~

✓ じゅうしょ

住는 じゅう(장음), 所는 しょ(단음). 한국어 「주소」에는 장단이 없어 う를 빼거나 엉뚱한 자리(じゅうしょう)에 붙이기 쉽다. 원문의 「~ を住所とする」의 と는 「~로」다 — 한국어 「(으)로」가 で·へ·と로 갈리는 예(≠).

같이 외우기 管轄 <#e-kankatsu> ～により・～による <#e-ni-yori>

OJAD — 住所 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E4%BD%8F%E6%89%80>

OJAD — 重症 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%87%8D%E7%97%87>

期日 ★★★

きじつ

[1] 頭高 · kijitsu · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (き*じつ [1])

期 기→き R0 **日** 일→じつ R2

- 日은 여기서 じつ — にち가 아니다. ㄹ받침이 つ가 된 꼴이다(R2). 같은 日이 毎日 まいにち·期日 きじつ로 갈린다.
- き·じ·つ 세 박. 첫 박 き가 높고 じ에서 떨어진다([1]).

기일 — 법원이 당사자를 불러 재판 절차를 여는 날(デジタル大辞泉 期日 1 「公判期日」)

= **한국:** 기일 (민사소송법 제165조 제1항)
「기일은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 재판장이 지정한다.」 — 일본 93조 1항과 같다. 일본 「申立てにより又は職権で」 = 한국 「직권으로 또는 당사자의 신청에 따라」 — 순서만 바뀌었다.

쉬운 예문
次(つぎ)の期日(きじつ)は十月十日(じゅうがつとおか)です。

다음 기일은 10월 10일입니다.

실무 예문
第一回口頭弁論期日(だいいっかいこうとうべんろんきじつ)は、十一月五日(じゅういちがついつか)の午前十時(ごぜんじゅうじ)に開(ひら)かれます。

제1회 변론기일은 11월 5일 오전 10시에 열립니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第93条第1項

> 期日(きじつ)の指定(してい)及(およ)び変更(へんこう)は、申立(もうした)てにより又(また)は職権(しょっけん)で、裁判長(さいばんちょう)が行(おこな)う。

기일의 지정 및 변경은 신청에 의하여 또는 직권으로 재판장이 한다.

— 民事訴訟法 第93条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

指定 지정(し て い)　**申立てにより** 신청에 의하여(→ ~ に よ り)　**職権で** 직권으로 — 수단의 で　**裁判長** 재판장(さ い ば ん ち ょ う)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

期日의 日은 じ つ

✗ 표기 오류 ~~きにち~~

✓ きじつ

日의 음독은 に ち와 じ つ 둘이다. 期日·休日(き ゅ う じ つ)은 じ つ, 毎日·日時(に ち じ)는 に ち — 낱말째 외운다. 사전 표제는 き - じ つ(デ ジ タ ル大辞泉).

같이 외우기　期間 <#e-kikan>　口頭弁論 <#e-koto-benron>

OJAD — 期日 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%9C%9F%E6%97%A5>

期間 ★★★

きかん

[1] 頭高 · kikan · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (き*か ん [1] 규범형, 다른 형 [2] 병기)

期 기 → き R0　**間** 간 → かん R5

- き 뒤에 무성 자음 k가 와서 き의 모음 i가 거의 들리지 않는다(모음 무성화 → 3장).
- **같은 소리, 다른 말.** 機関(き か ん, 기관)도 OJAD [1]이라 소리만으로는 갈리지 않는다. 문맥으로 가린다.

기간 — 어떤 때부터 다른 때까지의 사이

= **한국:** 기간 (민사소송법 제170조, 민법 제161조)
한국 민사소송법 제170조 「기간의 계산은 민법에 따른다.」 = 일본 95조 1항. 말일이 휴일이면 다음 날

만료하는 것도 같다(한국 민법 제161조 「…토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.」). 일본은 민사소송법 95조 3항이 1월 2일·3일과 12월 29~31일까지 따로 든다.

쉬운 예문

期間(きかん)は十月一日(じゅうがついちにち)から十月十四日(じゅうがつじゅうよっか)までです。

기간은 10월 1일부터 10월 14일까지입니다.

실무 예문

準備書面(じゅんびしょめん)は十月十日(じゅうがつとおか)までに提出(ていしゅつ)してください。

준비서면은 10월 10일까지 제출해 주십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第95条第3項

> 期間(きかん)の末日(まつじつ)が日曜日(にちようび)、土曜日(どようび)、国民(こくみん)の祝日(しゅくじつ)に関(かん)する法律(ほうりつ)(昭和二十三年法律(しょうわにじゅうさんねんほうりつ)第百七十八号(だいひゃくななじゅうはちごう))に規定(きてい)する休日(きゅうじつ)、一月二日(いちがつふつか)、一月三日(いちがつみっか)又(また)は十二月二十九日(じゅうにがつにじゅうくにち)から十二月三十一日(じゅうにがつさんじゅういちにち)までの日(ひ)に当(あ)たるときは、期間(きかん)は、その翌日(よくじつ)に満了(まんりょう)する。

기간의 말일이 일요일, 토요일, 국민의 축일에 관한 법률에 규정된 휴일, 1월 2일, 1월 3일 또는 12월 29일부터 12월 31일까지의 날에 해당하는 때에는 기간은 그 다음 날 만료한다.

— 民事訴訟法 第95条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

末日 말일(まつじつ)　**～から～まで** ~부터 ~까지　**～に当たる** ~에 해당하다　**翌日に満了する** 다음 날에 만료한다 — 시점의 に

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

まで와 までに — 한국어는 둘 다 「까지」

△ **부자연** ~~準備書面は十月十日まで提出してください。~~

✓ 準備書面は十月十日までに提出してください。

まで는 계속되는 일이 끝나는 한도(デジタル大辞泉 まで 1 「明日迄待ってください」), までに는 그때까지 한 번 일어나면 되는 기한이다(民法 468조 1항 「対抗要件具備時までに…生じた事由」). 제출은 한 번 하는 일이라 までに. 한국어는 둘 다 「까지」라 구별이 사라진다(≠). 일상 회화에서는 まで도 들리므로 △로 둔다.

같이 외우기　期日 <#e-kijitsu>

OJAD — 期間 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%9C%9F%E9%96%93>

送達 ★★★

そうたつ

[0] 平板 · sōtatsu · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 送達 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

送 송 → そう R4　**達** 달 → たつ R2

- **장음.** 送(송)의 ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4). そ·う·た·つ 네 박 — 「そたつ」처럼 세 박으로 줄이지 않는다.
- 達(달)은 ㄹ받침이 つ(R2). 到達(とうたつ)·達成(たっせい) — 뒤에 さ행이 오면 っ로 준다.

송달 — 소송 서류를 당사자 등에게 법이 정한 방식으로 전하는 일(デジタル大辞泉 送達 2)

= **한국:** 송달 (민사소송법 제255조 제1항, 제174조)
「법원은 소장의 부본을 피고에게 송달하여야 한다.」 — 일본 138조 1항. 일본은 소장(訴状) 자체를, 한국은 소장의 「부본」을 송달한다고 적는다. 직권송달 원칙(일본 98조 1항 · 한국 제174조)은 같다.

쉬운 예문
被告(ひこく)への送達(そうたつ)は郵便(ゆうびん)です。

피고에 대한 송달은 우편입니다.

실무 예문
訴状(そじょう)はまだ被告(ひこく)に送達(そうたつ)されていません。

소장은 아직 피고에게 송달되지 않았습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第138条第1項

> 訴状(そじょう)は、被告(ひこく)に送達(そうたつ)しなければならない。

소장은 피고에게 송달하여야 한다.

— 民事訴訟法 第138条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

訴状 소장(そじょう) **被告に** 피고에게 — 상대의 に

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ
받는 사람은 に — 「피고에게」

✗ 비문 ~~訴状は、被告を送達しなければならない。~~

✓ 訴状は、被告に送達しなければならない。

送達하는 것은 서류이고 사람은 받는 쪽이다(デジタル大辞泉 送達 2 「訴訟上の書類を当事者…に…送り届けること」). 받는 사람은 に. 한국어 「피고에게」의 「에게」가 に로 간다 — 「에」와 「에게」가 일본어에서는 둘 다 に다(≠).

같이 외우기 原告・被告 <#e-genkoku-hikoku> ~に対し(て)・~に対する <#e-ni-taishi>

書面 ★★☆

しょめん

[0] 平板 · shomen · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (しょめん [0] 규범형, 다른 형 [1] 병기)

書 서 → しょ R9 **面** 면 → めん R5

- 書(서)는 しょ — 가 요음으로 나오는 예(R9). しょ는 한 박, しょ·め·ん 세 박.
- **ん과 い.** 署名(しょめい, 서명)은 끝 박만 다르다. 둘 다 OJAD [0].

서면 — 글로 적은 문서(デジタル大辞泉 書面 2 「書面で知らせる」)

= **한국:** 서면 (민사소송법 제29조 제2항, 제272조 제1항)
「제1항의 합의는 일정한 법률관계로 말미암은 소에 관하여 서면으로 하여야 한다.」 — 일본 11조 2항과

같다. 「書面で」 = 「서면으로」. 일본 11조 3항은 전자적 기록으로 한 합의도 서면으로 한 것으로 본다고 덧붙인다.

쉬운 예문

これは書面(しょめん)での合意(ごうい)です。

이것은 서면으로 한 합의입니다.

실무 예문

被告(ひこく)の主張(しゅちょう)は、次回(じかい)までに書面(しょめん)で出(だ)してください。

피고의 주장은 다음 기일까지 서면으로 내 주십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第11条第2項

> 前項(ぜんこう)の合意(ごうい)は、一定(いってい)の法律関係(ほうりつかんけい)に基(もと)づく訴(うった)えに関(かん)し、かつ、書面(しょめん)でしなければ、その効力(こうりょく)を生(しょう)じない。

전항의 합의는 일정한 법률관계에 기초한 소에 관하여, 그리고 서면으로 하지 아니하면 그 효력이 생기지 아니한다.

— 民事訴訟法 第11条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～に基づく ~에 기초한　**～に関し** ~에 관하여　**書面で** 서면으로 — 수단의 で

効力を生じない 효력이 생기지 아니한다(しょうじない)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「서면으로」는 で — へ가 아니다

✗ 비문 ~~口頭弁論は、書面へ準備しなければならない。~~

✓ 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

한국어 「(으)로」는 일본어에서 둘로 갈린다. 수단·방법이면 で(デジタル大辞泉 で [格助] 6 「手段・方法・材料」), 방향이면 へ(「西へ向かう」). 「서면으로 준비한다」는 수단이라 で다(≠). 원문은 民事訴訟法 161조 1항(→ 이 장 첫머리).

같이 외우기 口頭弁論 <#e-koto-benron>　管轄 <#e-kankatsu>

OJAD — 書面 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%9B%B8%E9%9D%A2>

OJAD — 署名 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E7%BD%B2%E5%90%8D>

口頭弁論 ★★★

こうとうべんろん

미수록 · kōtō benron · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 口頭 [0], 弁論 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 口頭弁論 복합어 — 구성 낱말 UniDic 口頭[0]+弁論[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

口 구 → こう R0　**頭** 두 → とう R0　**弁** 변 → べん R5　**論** 론 → ろん R6

- **장음이 두 번.** こ·う·と·う — こ·う·と·う. 口(구)·頭(두)가 모두 ウ로 끝나는 음이라 う가 붙어 길어진다(R0).
- 論(론)은 ろん — 한국어 두음법칙 없이 ら행 그대로(R6). こ·う·と·う·べ·ん·ろ·ん 여덟 박.

변론 — 법정에서 말로 하는 당사자의 공격·방어(デジタル大辞泉 「裁判官の面前で口頭で行われる…弁論」)

≠ **한국:** 변론 (민사소송법 제134조 제1항)
「당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론하여야 한다.」 — 일본 87조 1항과 문장 구조까지 같다(訴訟について = 소송에 대하여, 裁判所において = 법원에서). 다만 한국 법령은 「구두」를 붙이지 않고 「변론」이라고만 한다. → 21장

쉬운 예문
今日(きょう)は口頭弁論(こうとうべんろん)の期日(きじつ)です。

오늘은 변론기일입니다.

실무 예문
口頭弁論(こうとうべんろん)は午前十時(ごぜんじゅうじ)から第一法廷(だいいちほうてい)で開(ひら)かれます。

변론은 오전 10시부터 제1법정에서 열립니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第87条第1項 本文

> 当事者(とうじしゃ)は、訴訟(そしょう)について、裁判所(さいばんしょ)において口頭弁論(こうとうべんろん)をしなければならない。

당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론을 하여야 한다.

— 民事訴訟法 第87条第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

〜について ~에 대하여(주제)　**裁判所において** 법원에서(→ ~ において)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음 두 개를 다 지킨다 — こうとう

✗ 표기 오류 ~~ことうべんろん~~

✓ こうとうべんろん

한국어 「구두」는 두 음절이지만 일본어 こうとう는 네 박이다. 앞의 う를 빼먹기 쉽다. 사전 표제는 こうとう・べんろん(デジタル大辞泉).

같이 외우기 書面 <#e-shomen>　〜において <#e-ni-oite>

OJAD — 口頭 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8F%A3%E9%A0%AD>

OJAD — 弁論 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%BC%81%E8%AB%96>

〜において ★★★

において

미수록 · ni oite · 4박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- に·お·い·て 네 박. 「おいて」는 お(置)く에서 온 말이다(デジタル大辞泉 於て).

~에서(장소·시간·절차) — で의 격식체(デジタル大辞泉 於て 1 「場所を表す。…で。」)

= **한국:** ~에서 (형법 제2조)

「본법은 대한민국영역내에서 죄를 범한 내국인과 외국인에게 적용한다.」 — 일본 刑法 1조 1항 「日本国内において罪を犯した」와 같은 자리다. において = 「에서」. 명사 앞에서는 ~における(→ 아래 문법).

쉬운 예문

これは東京地方裁判所における口頭弁論(とうきょうちほうさいばんしょ / こうとうべんろん)です。

이것은 도쿄지방법원에서의 변론입니다.

실무 예문

本件(ほんけん)の口頭弁論(こうとうべんろん)は、東京地方裁判所(とうきょうちほうさいばんしょ)において行(おこな)われました。

이 사건의 변론은 도쿄지방법원에서 열렸습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第1条第1項

> この法律(ほうりつ)は、日本国内(にほんこくない)において罪(つみ)を犯(おか)したすべての者(もの)に適用(てきよう)する。

이 법률은 일본국 안에서 죄를 범한 모든 자에게 적용한다.

— 刑法 第1条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

罪を犯した者 죄를 범한 자(→ 9장) **〜に適用する** ~에게 적용한다 — 상대의 に

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

있는 곳(住所がない)은 법령도 に — において는 주로 で 자리

△ **부자연** ~~日本国内において住所がないとき~~

✓ 日本国内に住所がないとき

において는 장소·시간·사항을 나타낸다(デジタル大辞泉 於て 1 「…で。…にて。」, 2 시간, 3 「…に関して。…について。」). 동작·사건의 장소는 で 자리라 において로 바꿔 쓰기 쉽다. 住所が「ある/ない」 같은 존재의 장소는 법령도 に로 쓴다(民事訴訟法 4조 2항 「日本国内に住所がないとき」) — において를 쓰면 법령 문장으로는 어색하다(△). 명사를 꾸밀 때는 「~における」(精選版 日本国語大辞典 於ける 「多く連体修飾となる」) — 「裁判所における口頭弁論」.

같이 외우기 口頭弁論 <#e-koto-benron>

コトバンク — 於て ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%96%BC%E3%81%A6>

e-Gov — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

〜により・〜による ★★★

により　　による

미수록 · ni yori · 3박　**미수록** · ni yoru · 3박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- に·よ·り 세 박. 회화에서는 같은 뜻으로 「~によって」를 많이 쓰고, 법령은 「~により」 「~によって」를 둘 다 쓴다(이 항목 원문).

~에 의하여(수단·근거·원인) / 명사 앞에서는 ~에 의한(デジタル大辞泉 よ・る【因る】 5「挙手による採決」, 8「法律の定めるところによる」)

= **한국:** ~에 의하여 · ~에 의한 (민사소송법 제176조)
「송달은 우편 또는 집행관에 의하거나… ②우편에 의한 송달은 우편집배원이 한다.」 — 일본 101조 1항 「郵便又は執行官によってする」, 2항 「郵便による送達」과 조사 자리까지 같다.

쉬운 예문

送達(そうたつ)は郵便(ゆうびん)によるものです。

송달은 우편에 의한 것입니다.

실무 예문

期日(きじつ)は、原告(げんこく)の申立(もうした)てにより変更(へんこう)されました。

기일은 원고의 신청에 의하여 변경되었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第101条第1項

> 書類(しょるい)の送達(そうたつ)は、特別(とくべつ)の定(さだ)めがある場合(ばあい)を除(のぞ)き、郵便又(ゆうびんまた)は執行官(しっこうかん)によってする。

서류의 송달은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 우편 또는 집행관에 의하여 한다.

— 民事訴訟法 第101条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～を除き ~을 제외하고(→ 12장) **執行官** 집행관(しっこうかん) **によってする** 에 의하여 한다 — により와 같은 뜻

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령은 「により」를 가나로 쓴다 — 因り로 쓰지 않는다

✗ **표기 오류** ~~申立てに因り又は職権で~~

✓ 申立てにより又は職権で

内閣法制局 「法令における漢字使用等について」(2010)는 상용한자표에 있어도 가나로 쓸 말로 「因る → よる」를 든다(2(4)). 뜻은 「~에 의하여」와 같다(=). 동사 앞은 により(によって), 명사 앞은 による — 「郵便による送達」.

같이 외우기 住所 <#e-jusho> ～に対し(て)・～に対する <#e-ni-taishi>

コトバンク — 因る ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%9B%A0%E3%82%8B>

内閣法制局 — 法令における漢字使用等について ↗ <https://www.clb.go.jp/files/topics/3485_ext_29_0.pdf>

～に対し(て)・～に対する ★★★

にたいして　　にたいする

미수록 · ni taishite · 5박　　**미수록** · ni taisuru · 5박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

対 대 → たい R0

- 対(대)는 たい — 받침 없는 음이 い로 끝난다(R0). に·た·い·し 네 박.

~에 대하여 · ~에게(행위가 향하는 상대) / 명사 앞에서는 ~에 대한(デジタル大辞泉 たい・する【対する】 2 「ある対象に向かう」)

= **한국:** ~에게 · ~에 대한 (민사소송법 제179조)
「소송무능력자에게 할 송달은 그의 법정대리인에게 한다.」 — 일본 99조 1항. 일본은 「訴訟無能力者に対する送達」, 한국은 「소송무능력자에게 할 송달」. 받는 쪽(법정대리인)은 양쪽 모두 に · 에게.

쉬운 예문

これは被告(ひこく)に対(たい)する訴(うった)えです。

이것은 피고에 대한 소입니다.

실무 예문

裁判長(さいばんちょう)は証人(しょうにん)に対(たい)して質問(しつもん)しました。

재판장은 증인에게 질문했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第99条第1項

> 訴訟無能力者(そしょうむのうりょくしゃ)に対(たい)する送達(そうたつ)は、その法定代理人(ほうていだいりにん)にする。

소송무능력자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 한다.

— 民事訴訟法 第99条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

訴訟無能力者 소송무능력자 **法定代理人にする** 법정대리인에게 한다 — 상대의 に

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

명사 앞에서는 に対する — に対して가 아니다

✗ 비문 ~~訴訟無能力者に対して送達は、その法定代理人にする。~~

✓ 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

に対して는 동사에 걸리고(「証人に対して質問する」), 명사에 걸릴 때는 に対する(「被告に対する訴え」 — デジタル大辞泉 「家族に対する思いやり」). 한국어 「~에 대하여 / ~에 대한」과 같은 구별이다(=). ~ において/~ における, ~ により/~ による도 같은 짝이다.

같이 외우기 送達 <#e-sotatsu> ~により・~による <#e-ni-yori>

コトバンク — 対する ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B>

～より ★★☆

より

미수록 · yori · 2박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- よ·り 두 박. 「により」의 끝 두 박과 글자가 같다 — 앞에 に가 있는지 먼저 본다.

~보다(비교) / 격식체에서 ~부터(기점). 현대어의 주된 쓰임은 비교다(デジタル大辞泉 より [格助] 補説)

= 한국: ~보다 (민법 제430조)

「보증인의 부담이 주채무의 목적이나 형태보다 중한 때에는 주채무의 한도로 감축한다.」 — 일본 民法 448조 1항과 같은 조문이다. 主たる債務より = 주채무보다. 보증은 → 18장

쉬운 예문

送達(そうたつ)は期日(きじつ)より前(まえ)です。

송달은 기일보다 앞입니다.

실무 예문

口頭弁論(こうとうべんろん)は午後一時(ごごいちじ)から始(はじ)めます。予定(よてい)より一時間(いちじかん)遅(おそ)いです。

변론은 오후 1시부터 시작합니다. 예정보다 한 시간 늦습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第448条第1項

> 保証人(ほしょうにん)の負担(ふたん)が債務(さいむ)の目的(もくてき)又(また)は態様(たいよう)において主(しゅ)たる債務(さいむ)より重(おも)いときは、これを主(しゅ)たる債務(さいむ)の限度(げんど)に減縮(げんしゅく)する。

보증인의 부담이 채무의 목적 또는 태양에서 주채무보다 무거운 때에는 이를 주채무의 한도로 감축한다.

— 民法 第448条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

態様 태양(たいよう) — 모습·형태 **〜において** ~에서(→ ~ において) **主たる債務** 주채무(しゅたるさいむ)

限度に減縮する 한도로 감축한다 — 변화 결과의 に

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

기점은 から, 비교는 より

△ **부자연** ~~口頭弁論は、午後一時より始めます。~~

✓ 口頭弁論は、午後一時から始めます。

文化審議会 「公用文作成の考え方」(2022)은 「時や場所の起点を示すには「から」を用いて、「より」は用いない」고 정한다. 비교의 「より」와 헷갈리기 때문이다. 사전은 기점의 より를 「多く書き言葉や、改まった言い方」로 인정하므로(デジタル大辞泉) 틀린 말은 아니다(△). 현행 民法·民事訴訟法·裁判所法 본문의 より(により 제외)는 모두 비교다(e-Gov 2026-10-08 조회).

일본법 상식

법령에서 「~より」를 만나면 거의 비교다. 民法 본문의 예 — 「十年より短い時効期間」(169조), 「対抗要件具備時より前に取得した」(469조 1항). 「~より前」 「~より後」는 「~보다 앞」 「~보다 뒤」로 옮긴다.

같이 외우기 期間 <#e-kikan> 〜により・〜による <#e-ni-yori>

文化審議会 — 公用文作成の考え方(建議) ↗ <https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93731901_01.pdf>

コトバンク — より ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%82%88%E3%82%8A>

소리 연습

소리 연습 — 장음, 촉음, 끝 박 하나

이 장 낱말에는 장음·촉음 하나, 끝 박 하나로 다른 말이 되는 짝이 많다. 단추로 사전 악센트대로 만든 합성음을 듣고 따라 한다.

장음·촉음 — 한 박을 지킨다

じゅうしょ 住所 · [1] 頭高　じゅうしょう 重症 · [0] 平板　うったえ 訴え · [0] 平板

끝 박 く와 う

ひこく 被告 · [0] 平板　ひこう 飛行 · [0] 平板

끝 박 ん과 い

しょめん 書面 · [0] 平板　しょめい 署名 · [0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08) 규범형. 送達·原告·提起는 OJAD에 없어 이 연습에 넣지 않았다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 A

裁判所는 「재판소」가 아니라 「법원」

일본은 법원을 모두 「裁判所」라 부른다. 대법원은 最高裁判所, 그 아래 법원은 下級裁判所로 묶는다(裁判所法 2조 1항 「下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。」).

한국에서 같은 기관의 이름은 「법원」이다(헌법 제101조 제2항 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.」). 「재판소」라는 이름은 헌법재판소에만 남았다(헌법 제111조). 그래서 「東京地方裁判所」를 「도쿄지방재판소」로 옮기면 한국 독자는 법원과 다른 기관을 떠올릴 수 있다.

사람 이름도 엇갈린다. 일본 「裁判官」은 법관 전부를 가리킨다(→ 15장). 한국 헌법에서 「재판관」은 헌법재판소 구성원이다(헌법 제111조 제2항 「…9인의 재판관으로 구성하며」).

일본	근거 — 일본	한국	근거 — 한국
最高裁判所	日本国憲法 76조 1항·81조	대법원	헌법 제101조 제2항
下級裁判所 — 高等·地方·家庭·簡易裁判所	裁判所法 2조 1항	각급법원 — 고등법원·지방법원·가정법원 등	헌법 제101조 제2항, 법원조직법 제3조 제1항
(따로 없음 — 위헌 심사의 종심은 最高裁判所)	日本国憲法 81조	헌법재판소	헌법 제111조

번역 요령: 일본 법원 이름은 「도쿄지방법원(東京地方裁判所)」처럼 한국 이름 + 원어로 옮긴다. 簡易裁判所와 한국 시·군법원은 맡는 사건의 범위가 달라 1:1로 맞지 않는다(→ 15장).

e-Gov — 裁判所法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059>

e-Gov — 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

한국이라면?

소는 피고가 사는 곳의 법원에

일본

民事訴訟法 4조 1항「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」2항「人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。」

民事訴訟法 4조 1항·2항 (e-Gov 현행본 — 2026-06-24 시행 개정 반영판, 2026-10-08 조회)

한국

민사소송법 제2조 「소(訴)는 피고의 보통재판적(普通裁判籍)이 있는 곳의 법원이 관할한다.」 제3조 「사람의 보통재판적은 그의 주소에 따라 정한다. 다만, 대한민국에 주소가 없거나 주소를 알 수 없는 경우에는 거소에 따라 정하고, 거소가 일정하지 아니하거나 거소도 알 수 없으면 마지막 주소에 따라 정한다.」

민사소송법 제2조·제3조 (법제처 현행본, 2026. 10. 2. 시행판. 제2조는 2002. 7. 1. 시행 전부개정법과 같은 문언)

원칙이 같다 — 원고가 피고에게 찾아간다. 주소 → 거소 → 마지막 주소의 순서도 같다. 문장의 주어가 다르다. 일본은 「訴えは…裁判所の管轄に属する」(소가 관할에 속한다), 한국은 「…법원이 관할한다」(법원이 관할한다). 일본 「住所により」 = 한국 「주소에 따라」.

> 日本(にほん)でも韓国(かんこく)でも、訴(うった)えは被告(ひこく)の住所地(じゅうしょち)の裁判所(さいばんしょ)に提起(ていき)するのが原則(げんそく)です。
>
> 일본에서도 한국에서도 소는 피고 주소지의 법원에 제기하는 것이 원칙입니다.

명조문

裁判所(さいばんしょ)は、日本国憲法(にほんこくけんぽう)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いて一切(いっさい)の法律上(ほうりつじょう)の争訟(そうしょう)を裁判(さいばん)し、その他法律(ほかほうりつ)において特(とく)に定(さだ)める権限(けんげん)を有(ゆう)する。

법원은 일본국헌법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 모든 법률상의 쟁송을 재판하고, 그 밖에 법률에서 특히 정하는 권한을 가진다.

— 裁判所法 第3条第1項 · 한국: 법원조직법 제2조 제1항 「법원은 헌법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외한 모든 법률상의 쟁송(爭訟)을 심판하고, 이 법과 다른 법률에 따라 법원에 속하는 권한을 가진다.」

定 규정(さだめ) — 오쿠리가나 없는 꼴 **一切の** 모든(いっさいの) — 一이 いっ로 준다 **争訟** 쟁송(そうしょう) **その他** 그 밖에(そのほか)

읽을 거리 한국 법원조직법 제2조 제1항과 문장 뼈대가 거의 같다. 이 한 문장에 이 장의 조사가 셋 들어 있다 — 「憲法に」(존재의 に), 「法律において」(で의 격식체), 「争訟を裁判し」. 「定」은 오쿠리가나 없이 쓴 옛 꼴이다 — 民事訴訟法은 「特別の定めがある場合」(98조 1항)처럼 「定め」로 쓴다.

e-Gov — 裁判所法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059>

문헌 읽기 팁

사건번호의 가타카나 한 글자 읽기 — (ワ)·(ネ)·(受)

일본 판결의 사건번호는 「연호 연도 + (부호) + 번호」다. 裁判所 판례 검색 상세 화면의 「事件番号」 칸에 예를 들어 「昭和45(あ)1310」이 적혀 있다(最高裁判所大法廷 昭和48年4月4日 判決).

괄호 안 부호가 어느 법원의 어떤 사건인지 알려 준다. 판례 검색 사이트의 「掲載判例の説明」 페이지에 부호 표가 있다. 몇 개만 옮기면 — ワ: 地方裁判所 民事通常訴訟事件 · ネ: 高等裁判所 民事控訴事件 · オ: 最高裁判所 民事上告事件 · 受: 最高裁判所 民事上告受理事件 · あ: 最高裁判所 刑事上告事件 · 行ケ: 高等裁判所 行政訴訟事件(第1審).

그래서 「(ワ)」가 보이면 지방법원 1심 민사판결이다. 이 장의 관할 조문이 다루는 것이 바로 이 단계다.

해 보기 「掲載判例の説明」 페이지를 열고 부호 표에서 「ワ」 「ネ」 「オ」를 찾아보자. 한국 사건번호의 「가합」 「나」 「다」와 나란히 놓으면 구조가 비슷하다는 것이 보인다(한국 사건부호는 → 30장).

裁判所 — 掲載判例の説明 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/setumei/index.html>

裁判所 — 裁判例検索 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html>

장 끝 퀴즈

1. 「東京地方裁判所」를 한국 독자에게 옮길 때 가장 알맞은 것은?

   (a) 도쿄지방재판소 (b) 도쿄지방법원 (c) 도쿄헌법재판소

2. 「서면으로 준비한다」의 「(으)로」에 맞는 조사는? — 書面（ ）準備する

   (a) へ (b) に (c) で (d) と

3. 법령의 「主たる債務より重いときは」에서 より의 뜻은?

   (a) ~부터 (b) ~보다 (c) ~에 의하여

4. 읽기: 「期日」의 읽기는?

   (a) きにち (b) きじつ (c) ごにち (d) きび

5. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 訴状は、被告（ ）送達しなければならない。

   (a) を (b) で (c) に (d) より

6. 번역해 보세요: 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。

   (a) 당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론을 하여야 한다. (b) 당사자는 소송에 의하여 법원에 변론을 하여야 한다. (c) 당사자는 소송보다 법원에서 변론을 할 수 있다.

7장 퀴즈 정답

1. 도쿄지방법원 — 일본 裁判所는 한국의 「법원」이다. 한국에서 「재판소」는 헌법재판소에만 쓴다(헌법 제111조).
2. で — 수단·방법은 で. へ는 방향(「西へ向かう」)이다. 한국어 「(으)로」가 둘로 갈린다.
3. ~보다 — 현대 법령의 より는 비교(~보다)다. 기점은 から를 쓴다(公用文作成の考え方). 「により」는 앞에 に가 있다.
4. きじつ — 日이 じつ로 읽힌다(デジタル大辞泉 き‐じつ). 毎日 まいにち와 다르다.
5. に — 송달하는 것은 서류, 받는 사람은 に(「피고에게」). 民事訴訟法 138조 1항.
6. 당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론을 하여야 한다. — について = 「에 대하여」, において = 「에서」, ~しなければならない = 「하여야 한다」. 한국 민사소송법 제134조 제1항과 같은 문장이다.

第8章 · 2부

동사 ① 사전형·ます형·ない형 A 입문

「~を有する」· 動詞① —— 辞書形·ます形·ない形で日本国憲法を読む

이 장에서 처음으로 동사를 만난다. 소재는 일본국헌법 제3장 「国民の権利及び義務」다. 조문은 거의 「~を有する」 「~を保障する」 「~を負ふ」처럼 동사 사전형으로 끝난다. 동사 세 그룹과 세 꼴(사전형·ます형·ない형), 목적어 조사 を, 그리고 법령 문형 「~することができる」 「~しなければならない」 「~してはならない」를 익히면 인권 조항 대부분의 뼈대가 읽힌다. 1946년 공포 당시 표기(負ふ·行ふ)가 그대로 남아 있다는 것도 이 장에서 본다.

이 장의 문법 J2 — 동사 세 그룹(五段·一段·불규칙 する/来る)과 사전형·ます형·ない형, 목적어의 を, 문형 ~することができる·~しなければならない·~してはならない(て형은 9장 — 여기서는 덩어리로)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 日本国民(にほんこくみん)たる要件(ようけん)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。

   일본국민인 요건은 법률로 정한다.

   日本国憲法 第10条

2. 思想及(しそうおよ)び良心(りょうしん)の自由(じゆう)は、これを侵(おか)してはならない。

   사상 및 양심의 자유는 이를 침해하여서는 아니 된다.

   日本国憲法 第19条

3. 国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、納税(のうぜい)の義務(ぎむ)を負(お)ふ。

   국민은 법률이 정하는 바에 따라 납세의 의무를 진다.

   日本国憲法 第30条

동사 세 그룹과 세 꼴

일본어 동사의 사전형은 모두 う단 글자로 끝난다 — 有する, 定める, 行う, 侵す. 사전형은 사전에 실리는 꼴이자 법령 조문이 끝나는 꼴이다. 일본국헌법 본문에는 「ます」가 한 번도 나오지 않는다(e-Gov 현행본, 2026-10-08 집계). 이 책의 쉬운 예문은 말할 때 쓰는 정중형 ます형으로, 원문은 사전형으로 읽는다.

동사는 꼴이 바뀌는 방식에 따라 세 무리로 나뉜다. 첫째는 五段(오단) 동사다. 行う·侵す·負う가 여기에 든다. ます형은 끝 글자를 い단으로 바꾸고 ます를 붙인다 — 侵す는 侵します, 行う는 行います. ない형은 끝 글자를 あ단으로 바꾸고 ない를 붙인다 — 侵す는 侵さない. 끝 글자가 う이면 あ가 아니라 わ가 된다. 行わない, 負わない.

둘째는 一段(일단) 동사다. 定める·認める·受ける처럼 る 바로 앞이 え단 글자다. 이 무리는 간단하다. る를 떼고 ますㅏ ない를 붙인다. 定めます, 定めない.

셋째는 불규칙 동사 둘, する와 来る(くる)다. する는 します·しない, 来る는 来ます(きます)·来ない(こない). 법령에서는 する가 압도적이다. 保障する·反する처럼 한자어 뒤에 する를 붙인 동사가 끝없이 나오기 때문이다. 한국어 「보장하다」의 「하다」 자리에 する가 들어간다고 보면 된다.

주의할 것이 하나 있다. 有する는 デジタル大辞泉이 サ変(する 동사)으로 분류하고, 헌법도 98조에서 「その効力を有しない」라고 쓴다. 그런데 OJAD의 활용표는 ない형을 「ゆうさない」로 만들어 보여 준다. 이 책은 사전 분류와 법령 원문을 따른다.

목적어에는 を를 쓴다. 「権利を有する」는 「권리를 가진다」, 「義務を負ふ」는 「의무를 진다」. 한국어 「을/를」과 자리가 같다. 글자는 を, 소리는 o다(6장의 は와 같은 사정).

有する ★★★

ゆうする

[3] 中高 · yū suru · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 ゆうす˙る [3] · ます형 ゆうしま˙す [4])

有 유 → ゆう R7

- ゆう는 [ju:] ー ゆ·う 두 박. ゆ·う·す·る 네 박이다.
- OJAD 기본형은 [3]으로 す 뒤에서 떨어진다. ます형은 ゆうしま˙す [4].
- OJAD 활용표는 ない형을 「ゆうさない」로 적지만, デジタル大辞泉은 有する를 サ変으로 분류한다(→ 이 장 「동사 세 그룹과 세 꼴」).

가지다(문어) — 권리·자격·효력 따위를 가지다

= **한국:** 가진다 (대한민국헌법 제10조)
「모든 국민은 … 행복을 추구할 권리를 가진다.」 — 일본 헌법이 「権利を有する」라고 쓰는 자리에 한국 헌법은 고유어 「가진다」를 쓴다(→ 16장).

쉬운 예문

国民(こくみん)は権利(けんり)を有(ゆう)します。

국민은 권리를 가집니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は弁護人(べんごにん)を依頼(いらい)する権利(けんり)を有(ゆう)します。

피고인은 변호인을 의뢰할 권리를 가집니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第25条第1項

> すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)で文化的(ぶんかてき)な最低限度(さいていげんど)の生活(せいかつ)を営(いとな)む権利(けんり)を有(ゆう)する。

모든 국민은 건강하고 문화적인 최저한도의 생활을 영위할 권리를 가진다.

— 日本国憲法 第25条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

すべて国民は 모든 국민은 — すべて가 「の」 없이 바로 붙는다 **営む** 영위하다(いとなむ) **～を有する** ~을 가진다

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

有する는 する 동사 — ない형은 有しない

△ **부자연** ~~その効力を有さない。~~

✓ その効力を有しない。

사전(デジタル大辞泉)이 サ変으로 분류하고 헌법 98조 1항도 「その効力を有しない」라고 쓴다. 「有さない」는 법령 문체에 맞지 않으니 쓰지 않는다(△). 한국어 「가지지 아니한다」에 해당한다(→ 6장 原文의 「有しなかった」).

같이 외우기 保障する <#e-hosho-suru> 受ける <#e-ukeru>

OJAD — 有する ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B>

定める ★★★

さだめる

[3] 中高 · sadameru · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 さだめ'る [3] · ます형 さだめま'す [4])

定 정 → さだ 訓

- さ·だ·め·る 네 박. 기본형 [3] — め 다음에서 떨어진다. ます형은 さだめま'す [4]로 떨어지는 자리가 ま 뒤로 옮겨 간다(OJAD).
- 定은 음독이면 てい(規定 きてい, R9), 훈독이면 さだ. 오쿠리가나 める가 붙어 있으면 훈독이다.

정하다

= **한국:** 정한다 (대한민국헌법 제2조 제1항)
「대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다.」 — 일본 10조 「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」와 구조가 같다. 일본은 「これを」로 주제를 한 번 더 받는다(→ 6장 명조문).

쉬운 예문

法律(ほうりつ)が要件(ようけん)を定(さだ)めます。

법률이 요건을 정합니다.

실무 예문

勤労条件(きんろうじょうけん)の基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)で定(さだ)めます。

근로조건의 기준은 법률로 정합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第27条第2項

> 賃金(ちんぎん)、就業時間(しゅうぎょうじかん)、休息(きゅうそく)その他(た)の勤労条件(きんろうじょうけん)に関(かん)する基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。

임금, 취업시간, 휴식 기타 근로조건에 관한 기준은 법률로 정한다.

— 日本国憲法 第27条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

その他の 그 밖의(→ 13장) **〜に関する** ~에 관한 **法律で** 법률로(→ 7장 で)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

一段 동사는 る를 떼고 ます

✗ 비문 ~~法律で基準を定めります。~~

✓ 法律で基準を定めます。

る 앞이 え단(め)인 一段 동사는 る를 떼고 ます·ない를 붙인다 — 定めます, 定めない. る를 남겨 り로 바꾸는 것은 五段의 방식이다. 한국어에는 이런 동사 갈래가 없다(+).

같이 외우기 行う <#e-okonau> 認める <#e-mitomeru>

OJAD — 定める ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B>

行う ★★★

おこなう

[0] 平板 · okonau · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 おこなう 平板[0] · ます형 おこないま‘す [5])

行 행 → おこな 訓

- お·こ·な·う 네 박. 기본형은 平板 [0]이라 떨어지지 않는다. 그런데 ます형은 おこないま‘す [5] — ま 다음에서 떨어진다(OJAD). 소리 연습에서 들어 보자.
- 行은 음독이면 こう(行為)·ぎょう(行政)로 갈린다(→ 6장). 오쿠리가나 う가 붙으면 훈독 おこなう.

행하다, 하다

쉬운 예문

裁判官(さいばんかん)が裁判(さいばん)を行(おこな)います。

법관이 재판을 합니다.

실무 예문

捜索(そうさく)は令状(れいじょう)で行(おこな)います。令状(れいじょう)がなければ行(おこな)いません。

수색은 영장으로 합니다. 영장이 없으면 하지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第35条第2項

> 捜索(そうさくまた)又は押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)を有(ゆう)する司法官憲(しほうかんけん)が発(はっ)する各別(かくべつ)の令状(れいじょう)により、これを行(おこな)ふ。

수색 또는 압수는 권한을 가진 사법관헌이 발부하는 각각의 영장에 의하여 이를 행한다.

— 日本国憲法 第35条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

行ふ 行う의 1946년 표기(→ 이 장 負う) **司法官憲** 사법관헌 — 영장을 발부하는 법관 **〜により** ~에 의하여(→ 7장)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

う로 끝나는 五段 동사의 ない형은 わ

✗ 비문 ~~令状がなければ、捜索を行あない。~~

✓ 令状がなければ、捜索を行わない。

五段 동사의 ない형은 끝 글자를 あ단으로 바꾼다(侵す → 侵さない). 끝이 う이면 あ가 아니라 わ다 — 行わない, 負わない. 한국어 「하지 않는다」 처럼 뒤에 붙이기만 하는 방식과 다르다(+).

같이 외우기 定める <#e-sadameru> 負う <#e-ou>

OJAD — 行う ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A1%8C%E3%81%86>

認める ★★★

みとめる

[0] 平板 · mitomeru · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 みとめる 平板[0] · ます형 みとめます [4])

認 인 → みと 訓

- み·と·め·る 네 박, 平板 [0]. ます형은 みとめます [4](OJAD) — 行う처럼 ま 다음에서 떨어진다.
- 認은 음독이면 にん(R7 — 「인」의 ㅇ 첫소리가 な행).

인정하다; (제도 따위를) 인정하다·허용하다

쉬운 예문

裁判所(さいばんしょ)は原告(げんこく)の主張(しゅちょう)を認(みと)めません。

법원은 원고의 주장을 인정하지 않습니다.

실무 예문

被告(ひこく)は、この事実(じじつ)を認(みと)めますか、認(みと)めませんか。

피고는 이 사실을 인정합니까, 인정하지 않습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第14条第2項

> 華族(かぞく)その他(た)の貴族(きぞく)の制度(せいど)は、これを認(みと)めない。

화족 기타 귀족의 제도는 이를 인정하지 아니한다.

— 日本国憲法 第14条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

華族 화족 — 메이지 헌법 시대의 귀족 신분　**これを認めない** 이를 인정하지 아니한다 — ない형으로 끝나는 조문

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

목적어는 を — 「을/를」 자리

✗ 비문 ~~裁判所は原告の主張が認めません。~~

✓ 裁判所は原告の主張を認めません。

「무엇을 인정하다」의 목적어에는 を를 쓴다. 한국어 「을/를」과 같은 자리다(=). が를 쓰면 主張이 무엇을 인정하는 주체처럼 되어 문장이 성립하지 않는다. を는 [o]로 읽는다.

같이 외우기 定める <#e-sadameru>　保障する <#e-hosho-suru>

OJAD — 認める ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B>

保障する ★★★

ほしょうする

[0] 平板 · hoshō suru · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 ほしょうする 平板[0] · ます형 ほしょうします [5])

保 보 → ほ R0 **障** 장 → しょう R4

- ほ·しょ·う·す·る 다섯 박. しょう는 [ɕoː] ㅡ 「장」의 ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4). しょ는 한 박이다.
- **같은 소리, 다른 말.** 補償(보상)도 ほしょうだ(デジタル大辞泉 표제 ほ - しょう【補償】). 헌법 29조 3항의 「正当な補償」은 「보상」이고, 이 낱말 保障은 「보장」이다. 귀로만 들으면 갈리지 않으니 한자로 확인한다.

보장하다

= **한국:** 보장한다 (대한민국헌법 제10조)
「국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.」 ㅡ 한국어 「보장하다」의 「하다」 자리에 する가 들어간다.

쉬운 예문
憲法(けんぽう)は表現(ひょうげん)の自由(じゆう)を保障(ほしょう)します。

헌법은 표현의 자유를 보장합니다.

실무 예문
この権利(けんり)は、憲法(けんぽう)が保障(ほしょう)する権利(けんり)ですか。

이 권리는 헌법이 보장하는 권리입니까?

▼ 원문 예문 (도전) ㅡ 日本国憲法 第23条

> 学問(がくもん)の自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。

학문의 자유는 이를 보장한다.

ㅡ 日本国憲法 第23条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

学問 학문(がくもん) **これを保障する** 이를 보장한다 ㅡ 주제를 これ로 다시 받는 꼴(→ 6장 명조문)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

する는 불규칙 ㅡ します·しない

✗ 비문 ~~憲法は学問の自由を保障すない。~~

✓ 憲法は学問の自由を保障しない。

する는 ます형 します, ない형 しない로 모양이 바뀐다. 「す+ない」로 붙이지 않는다. 한자어+する 동사는 모두 이 꼴을 따른다 ㅡ 保障しない, 反しない. 한국어 「보장하지 않는다」와 뜻의 짜임은 같다(=).

같이 외우기 有する <#e-yusuru> 侵す <#e-okasu>

OJAD ㅡ 保障する ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%99%E3%82%8B>

侵す ★★☆

おかす

[2] 中高 · okasu · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 おかす [2]가 먼저, 平板 [0] 병기)

侵 침 → おか 訓

- お·か·す 세 박. OJAD는 [2](か 다음에서 떨어짐)를 먼저 싣고 [0]도 함께 싣는다. 소리 연습은 [2]로 한다.

- デジタル大辞泉은 侵す를 五段(サ五)으로 분류하고 「「犯す」と同語源」이라고 적는다. 소리는 犯す(범하다)와 같다.

침해하다, 침범하다

= **한국:** 침해한다 (대한민국헌법 제37조 제2항)
「…제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.」 — 일본 헌법은 고유어 동사 侵す, 한국 헌법은 한자어 「침해」를 쓴다.

쉬운 예문
国(くに)は国民(こくみん)の権利(けんり)を侵(おか)しません。

국가는 국민의 권리를 침해하지 않습니다.

실무 예문
国(くに)は、正当(せいとう)な補償(ほしょう)なしに財産権(ざいさんけん)を侵(おか)すことができません。

국가는 정당한 보상 없이 재산권을 침해할 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第29条第1項

> 財産権(ざいさんけん)は、これを侵(おか)してはならない。

재산권은 이를 침해하여서는 아니 된다.

— 日本国憲法 第29条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

財産権 재산권(ざいさんけん) **侵してはならない** 침해하여서는 아니 된다(→ 이 장 ~してはならない)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

五段 동사의 ない형 — す는 さ로

✗ 비문 ~~国は国民の財産権を侵しない。~~

✓ 国は国民の財産権を侵さない。

侵す는 五段이라 끝 す를 あ단 さ로 바꾸어 ない를 붙인다. 「侵しない」는 する 동사(有しない·保障しない)의 꼴과 섞인 것이다. 한국어 화자는 「~하지 않는다」에 끌려 し를 넣기 쉽다(+).

같이 외우기 保障する <#e-hosho-suru> ~してはならない <#e-shite-wa-naranai>

OJAD — 侵す ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E4%BE%B5%E3%81%99>

負う ★★☆

おう

[0] 平板 · OU · 2박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 おう 平板[0] · ます형 おいま'す [3])

負 부 → お 訓

- お·う 두 박, 平板 [0]. ます형은 おいま'す [3](OJAD).
- 헌법 원문에는 「負ふ」로 적혀 있다. 1946년 공포 당시의 표기가 그대로 남은 것이고, 읽을 때는 おう로 읽는다.

(의무·책임을) 지다

= **한국:** 진다 (대한민국헌법 제38조)

「모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다.」 — 일본 30조 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」와 낱말 순서까지 같다. 「義務を負う」 = 「의무를 지다」.

쉬운 예문

国民(こくみん)は納税(のうぜい)の義務(ぎむ)を負(お)います。

국민은 납세의 의무를 집니다.

실무 예문

被告(ひこく)は損害賠償(そんがいばいしょう)の責任(せきにん)を負(お)いません。

피고는 손해배상 책임을 지지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第27条第1項

> すべて国民(こくみん)は、勤労(きんろう)の権利(けんり)を有(ゆう)し、義務(ぎむ)を負(お)ふ。

모든 국민은 근로의 권리를 가지며, 의무를 진다.

— 日本国憲法 第27条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

有し, 有する의 ます형 줄기에서 ます를 뺀 꼴 — 「가지고/가지며」로 문장을 잇는다 **負ふ** 負う의 1946년 표기

勤労 근로(きんろう)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

인용이 아니면 負う로 쓴다

✗ **표기 오류** ~~被告は損害賠償の責任を負ふ。~~

✓ 被告は損害賠償の責任を負う。

헌법의 「負ふ」 「行ふ」 「与へられる」는 공포 당시 표기다. 조문을 인용할 때는 원문대로 두고, 내가 쓰는 문장에서는 지금 표기 負う·行う를 쓴다. ない형은 負わない(う → わ, → 行う).

같이 외우기 行う <#e-okonau> 受ける <#e-ukeru>

OJAD — 負う ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%B2%A0%E3%81%86>

受ける ★★★

うける

[2] 中高 · ukeru · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 うけ'る [2] · ます형 うけま'す [3] · ない형 うけ'ない [2])

受 수 → う 訓

- う·け·る 세 박. 기본형 [2] — け 다음에서 떨어진다. ます형 うけま'す [3], ない형 うけ'ない [2](OJAD). ます형만 떨어지는 자리가 ま 뒤로 간다.

받다

= **한국:** 받는다 (대한민국헌법 제27조 제1항)

「모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.」 — 「裁判を

受ける権利」(일본 32조·37조 1항)와 같은 말이다(→ 16장).

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は裁判(さいばん)を受(う)けます。

피고인은 재판을 받습니다.

실무 예문

証人(しょうにん)は、今日(きょう)は尋問(じんもん)を受(う)けません。

증인은 오늘은 신문을 받지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第37条第1項

> すべて刑事事件(けいじじけん)においては、被告人(ひこくにん)は、公平(こうへい)な裁判所(さいばんしょ)の迅速(じんそく)な公開裁判(こうかいさいばん)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。

모든 형사사건에서 피고인은 공평한 법원의 신속한 공개재판을 받을 권리를 가진다.

— 日本国憲法 第37条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～においては ~에서는(→ 7장)　**迅速な** 신속한(じんそくな)　**受ける権利** 받을 권리 — 사전형이 그대로 명사를 꾸민다(→ 10장)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

정중한 부정은 ~ ません

△ **부자연** ~~被告人は今日、裁判を受けないです。~~

✓ 被告人は今日、裁判を受けません。

ない형 뒤에 です를 붙인 「受けないです」는 말에서 들리지만, 법정·서면의 정중한 부정은 ます형의 부정 「受けません」이다. 틀린 문장은 아니고 격식에 맞지 않는다(△).

같이 외우기　有する <#e-yusuru>　負う <#e-ou>

OJAD — 受ける ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B>

～することができる ★★★

することができる

미수록 · suru koto ga dekiru · 8박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- す·る·こ·と·が·で·き·る 여덟 박. が는 조사라 따로 떼지 않고 こと에 붙여 읽는다.

~할 수 있다

= **한국:** ~할 수 있다 (대한민국헌법 제37조 제2항)

「…법률로써 제한할 수 있으며…」 — 사전형 + ことができるが 「~할 수 있다」에 그대로 대응한다. 일본국헌법 본문에 「ことができる」가 19번 나온다(e-Gov 현행본, 2026-10-08 집계).

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は弁護人(べんごにん)を依頼(いらい)することができます。

피고인은 변호인을 의뢰할 수 있습니다.

실무 예문

原告(げんこく)は、この判決(はんけつ)に対(たい)して控訴(こうそ)することができます。

원고는 이 판결에 대하여 항소할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第37条第3項 前段

> 刑事被告人(けいじひこくにん)は、いかなる場合(ばあい)にも、資格(しかく)を有(ゆう)する弁護人(べんごにん)を依頼(いらい)することができる。

형사피고인은 어떠한 경우에도 자격을 가진 변호인을 의뢰할 수 있다.

— 日本国憲法 第37条第3項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

いかなる場合にも 어떠한 경우에도　**資格を有する** 자격을 가진(→ 有する)　**依頼する** 의뢰하다(いらいする)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

「할 수 있다」의 「수」는 こと, 조사는 が

✗ 비문 ~~被告人は弁護人を依頼することをできる。~~

✓ 被告人は弁護人を依頼することができる。

사전형 뒤에 こと(것)를 붙여 명사로 만들고, できる(할 수 있다) 앞에는 が를 쓴다. 6장 「同意が必要です」처럼 상태를 나타내는 술어 앞의 が다. を는 依頼 쪽 목적어(弁護人を)에만 붙는다. 한국어 「할 수 있다」와 짜임은 같다(=).

같이 외우기　~しなければならない <#e-shinakereba>　~してはならない <#e-shite-wa-naranai>

~しなければならない ★★★

しなければならない

미수록 · shinakereba naranai · 9박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- し·な·け·れ·ば·な·ら·な·い 아홉 박. ない형 しない의 い를 떼고 ければ를 붙인 꼴 + ならない — 말 그대로는 「하지 않으면 안 된다」.

~하여야 한다

= **한국:** ~하여야 한다 (대한민국헌법 제32조 제1항)

「…최저임금제를 시행하여야 한다.」 — 뜻은 같고 꼴이 다르다. 한국어는 「~하여야」로 의무를 바로 말하고, 일본어는 「하지 않으면 안 된다」는 이중 부정으로 말한다. 일본국헌법 본문에 「なければならない」가 26번, 「なければいけない」는 0번이다(e-Gov 현행본, 2026-10-08 집계).

쉬운 예문

国民(こくみん)は法律(ほうりつ)を守(まも)らなければなりません。

국민은 법률을 지켜야 합니다.

실무 예문

証人(しょうにん)は、法廷(ほうてい)で真実(しんじつ)を述(の)べなければなりません。

증인은 법정에서 진실을 말하여야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第12条 前段

> この憲法(けんぽう)が国民(こくみん)に保障(ほしょう)する自由(じゆう)及(およ)び権利(けんり)は、国民(こくみん)の不断(ふだん)の努力(どりょく)によつて、これを保持(ほじ)しなければならない。

이 헌법이 국민에게 보장하는 자유 및 권리는 국민의 부단한 노력으로 이를 보지(保持)하여야 한다.

— 日本国憲法 第12条 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

によつて に よ っ て의 1946년 표기 — 작은 っ를 큰 つ로 적었다 **不断の** 끊임없는 **保持する** 보지하다, 지켜 가지다(ほ じ す る)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령의 의무는 ~ なければならない

△ **부자연** ~~これを保持しなければいけない。~~

✓ これを保持しなければならない。

회화에서는 「~ なければいけません」도 쓰지만, 헌법 본문은 의무를 모두 「~ なければならない」로 적는다(위 집계). 조문을 옮기거나 법률 문서를 쓸 때는 ならない를 쓴다. 틀린 말은 아니고 문체가 맞지 않는다(△).

같이 외우기 ～することができる <#e-dekiru> ～してはならない <#e-shite-wa-naranai>

～してはならない ★★★

してはならない

미수록 · shite wa naranai · 7박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- は는 조사라 [wa]로 읽는다 — し·て·は(wa)·な·ら·な·い 일곱 박. 글자는 は 그대로 쓴다(→ 6장).

~하여서는 아니 된다(금지)

= **한국:** ~하여서는 아니 된다 (변호사법 제24조 제1항)
「변호사는 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.」(현행본, 2026-10-08 조회) — 한국 법령의 금지 문형과 짜임까지 같다 — し て(하여)+は(서는)+な ら な い(아니 된다). 일본국헌법 본문에 「し て は な ら な い」가 12번 나온다(e-Gov 현행본, 2026-10-08 집계).

쉬운 예문

検閲(けんえつ)をしてはなりません。

검열을 하여서는 안 됩니다.

실무 예문

証人(しょうにん)は、法廷(ほうてい)で嘘(うそ)を言(い)ってはなりません。

증인은 법정에서 거짓말을 하여서는 안 됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第21条第2項 後段

> 通信(つうしん)の秘密(ひみつ)は、これを侵(おか)してはならない。

통신의 비밀은 이를 침해하여서는 아니 된다.

— 日本国憲法 第21条第2項 後段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

通信の秘密 통신의 비밀　**侵して** 侵す의 て형(→ 9장)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

금지는 て형 + はならない

✗ 비문 ~~通信の秘密は、これを侵すはならない。~~

✓ 通信の秘密は、これを侵してはならない。

はならない는 사전형이 아니라 て형 뒤에 붙는다. て형 만드는 법은 9장에서 배운다 — 여기서는 する → して, 侵す → 侵して를 덩어리로 익힌다. 한국어 「침해하여서는」의 「-여서」가 て에 해당한다(=).

같이 외우기　侵す <#e-okasu>　～しなければならない <#e-shinakereba>

国民 ★★★

こくみん

[0] 平板 · kokumin · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (こくみん 平板[0])

国 국 → こく R1　**民** 민 → みん R5

- こ·く·み·ん 네 박, 平板 [0]. 「국」의 ㄱ받침이 く(R1), 「민」의 ㄴ받침이 ん(R5) — 한국 음에서 거의 그대로 맞힌다.
- 国 뒤에 か행이 오면 く가 っ로 준다 — 国家 こっか(R1). 国民은 み 앞이라 줄지 않는다.

국민

= **한국:** 국민 (대한민국헌법 제11조 제1항)
「모든 국민은 법 앞에 평등하다.」 — 일본 14조 1항 「すべて国民は、法の下に平等であつて」와 같은 자리다. 「すべて国民は」 = 「모든 국민은」(→ 16장).

쉬운 예문

原告(げんこく)は日本(にほん)の国民(こくみん)です。

원고는 일본 국민입니다.

실무 예문

すべて国民(こくみん)は、法(ほう)の下(もと)に平等(びょうどう)です。

모든 국민은 법 앞에 평등합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第14条第1項

> すべて国民(こくみん)は、法(ほう)の下(もと)に平等(びょうどう)であつて、人種(じんしゅ)、信条(しんじょう)、性別(せいべつ)、社会的身分(しゃかいてきみぶん)又(また)は門地(もんち)により、政治的(せいじてき)、経済的又は社会的関係(けいざいてきまたはしゃかいてきかんけい)において、差別(さべつ)されない。

모든 국민은 법 아래 평등하며, 인종, 신조, 성별, 사회적 신분 또는 문지(門地)에 의하여 정치적, 경제적 또는 사회적 관계에서 차별받지 아니한다.

— 日本国憲法 第14条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

法の下に 법 아래(법 앞에)　**であつて** であって의 1946년 표기　**門地** 문지 — 가문·문벌(もんち)

差別されない 차별받지 아니한다(수동 → 11장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

国 뒤에 か행이 오면 っ ー 国家는 こっか

✗ **표기 오류** ~~こくか~~

✓ こっか

ㄱ받침의 く는 か행 앞에서 촉음 っ로 줄기 쉽다(R1) — 国家 こっか. 国民 こくみん·国籍 こくせき는 줄지 않는다. 한국어 「국가」 는 받침 그대로라 っ를 빼먹기 쉽다.

같이 외우기 基本的人権 <#e-kihonteki-jinken> 何人も <#e-nanpito>

OJAD — 国民 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%9B%BD%E6%B0%91>

基本的人権 ★★☆

きほんてきじんけん

미수록 · kihonteki jinken · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 人権 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 基本的人権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 基本[0]+的[*]+人権[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

基 기 → き R0 | **本** 본 → ほん R5 | **的** 적 → てき R1 | **人** 인 → じん R10 | **権** 권 → けん R5

- き·ほ·ん·て·き·じ·ん·け·ん 아홉 박. ん이 세 번 나오고 각각 한 박이다.
- 人은 여기서 じん(漢音, R10). 証人·代理人의 にん과 다르다(→ 6장).

기본적 인권

= **한국:** 기본적 인권 (대한민국헌법 제10조)

한국 헌법 본문에서 「기본적 인권」은 제10조 「…불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.」 한 곳에만 나오고, 「기본권」이라는 낱말은 본문에 없다(법제처 현행본, 2026-10-08 검색). 일본 헌법은 11조·97조에 「基本的人権」을 쓰고, デジタル大辞泉은 같은 말로 「人権。基本権。」을 든다(→ 16장).

쉬운 예문

表現(ひょうげん)の自由(じゆう)は基本的人権(きほんてきじんけん)です。

표현의 자유는 기본적 인권입니다.

실무 예문

憲法(けんぽう)は、すべての基本的人権(きほんてきじんけん)を保障(ほしょう)します。

헌법은 모든 기본적 인권을 보장합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第11条 後段

> この憲法(けんぽう)が国民(こくみん)に保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、侵(おか)すことのできない永久(えいきゅう)の権利(けんり)として、現在(げんざい)及(およ)び将来(しょうらい)の国民(こくみん)に与(あた)へられる。

이 헌법이 국민에게 보장하는 기본적 인권은 침해할 수 없는 영구한 권리로서 현재 및 장래의 국민에게 부여된다.

— 日本国憲法 第11条 後段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

侵すことのできない 침해할 수 없는 — こと ができ る의 が가 명사 수식 안에서 の로 바뀐 꼴(→ 10장)

与へられる 与え られ る의 1946년 표기 — 부여된다(수동 → 11장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

人権의 人은 じん

✗ 표기 오류 ~~きほんてきにんけん~~

✓ きほんてきじんけん

같은 「인」이 人権·外国人에서는 じん, 証人·代理人에서는 にん이다(R10). 어느 쪽인지는 낱말째 외운다.

같이 외우기 保障する <#e-hosho-suru> 国民 <#e-kokumin>

何人も ★★☆

なんぴとも

[0] 平板 · nanpito mo · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (何人 なんぴと 平板[0] — 표제 何人 기준)

何 하 → なん 訓 **人** 인 → ぴと 訓

- な·ん·ぴ·と·も 다섯 박. 人(ひと)이 ん 뒤에서 ぴと가 된다.
- **독법 둘.** デジタル大辞泉은 「なに‐びと【何人】」와 「なん‐ぴと【何人】」를 따로 표제로 두고, なんぴと를 「「なにびと」の音変化。「なんぴと」とも」라고 풀이한다. 기본 표제는 なにびと, なんぴと는 그 소리가 바뀐 꼴이다. OJAD에는 なんぴと [0]만 있다.
- e-Gov 헌법 본문에는 振り仮名가 없다. 어느 독법으로 읽으라는 표시는 조문에 없다.

누구든지, 어느 누구도

= **한국:** 누구든지 (대한민국헌법 제12조 제4항)

「누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 즉시 변호인의 조력을 받을 권리를 가진다.」 — 일본 34조 「何人も、…」과 같은 자리다. 「何人も」는 일본 헌법 본문에 18번, 「누구든지」는 한국 헌법 본문에 6번 나온다(2026-10-08 집계).

쉬운 예문

何人(なんぴと)も裁判(さいばん)を受(う)けることができます。

누구든지 재판을 받을 수 있습니다.

실무 예문

何人(なんぴと)も、自己(じこ)に不利益(ふりえき)な供述(きょうじゅつ)を強要(きょうよう)されません。

누구든지 자기에게 불리한 진술을 강요받지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第32条

> 何人(なんぴと)も、裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)を奪(うば)はれない。

누구든지 법원에서 재판을 받을 권리를 박탈당하지 아니한다.

— 日本国憲法 第32条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～において ~에서(→ 7장)　**奪はれない** 奪われない의 1946년 표기 — 빼앗기지 아니한다(수동 → 11장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

何人も는 「몇 명이나」 가 아니다

✗ **표기 오류** ~~なんにんも~~

✓ なんぴとも(なにびとも)

なんにん【何人】은 「몇 명」이다(デジタル大辞泉). 조문 첫머리의 「何人も、」는 「누구든지」이므로 なんぴと·なにびと로 읽는다. 같은 한자, 다른 낱말이다.

같이 외우기 国民 <#e-kokumin>　～することができる <#e-dekiru>

OJAD — 何人 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E4%BD%95%E4%BA%BA>

コトバンク — 何人 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%BD%95%E4%BA%BA-589304>

公共の福祉 ★★☆

こうきょうのふくし

미수록 · kōkyō no fukushi · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 公共 [0], 福祉 [2]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 公共の福祉 복합어 — 구성 낱말 UniDic 公共[0]+の[*]+福祉[2,0] (2026-10-09; NHK 미대조)

公 공→こう R4　**共** 공→きょう R4　**福** 복→ふく R1　**祉** 지→し R0

- こう·きょう — 장음이 두 번([ko:], [kjo:]). 한국어로는 둘 다 「공」인데 일본어는 こう·きょう로 갈린다. 낱자째 익힌다(R4).
- ふくし는 ふ·く·し 세 박. 福祉 단독은 OJAD [2].

공공복리 — 사회 전체에 공통하는 이익

≠ **한국:** 공공복리 (대한민국헌법 제37조 제2항)

낱말은 대응하지만 헌법 안의 자리가 다르다. 일본은 12·13·22·29조 네 곳에 두고, 한국은 제37조 제2항에서 기본권 제한 사유의 하나로 든다(재산권 행사의 한계로 제23조 제2항에도 나온다). → 이 장 「한국이라면?」, 16장.

쉬운 예문

この法律(ほうりつ)は公共(こうきょう)の福祉(ふくし)のための法律(ほうりつ)です。

이 법률은 공공복리를 위한 법률입니다.

실무 예문

何人(なんぴと)も、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反(はん)しない限(かぎ)り、職業(しょくぎょう)を選(えら)ぶことができます。

누구든지 공공복리에 반하지 않는 한 직업을 선택할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第13条 後段

> 生命(せいめい)、自由(じゆう)及(およ)び幸福追求(こうふくついきゅう)に対(たい)する国民(こくみん)の権利(けんり)については、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反(はん)しない限(かぎ)り、立法(りっぽう)その他(た)の国政(こくせい)の上(うえ)で、最大(さいだい)の尊重(そんちょう)を必要(ひつよう)とする。

생명, 자유 및 행복추구에 대한 국민의 권리에 대하여는 공공복리에 반하지 아니하는 한 입법 기타 국정에서 최대의 존중을 필요로 한다.

— 日本国憲法 第13条 後段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

〜に反しない限り ~에 반하지 아니하는 한　**立法** 입법(りっぽう — 立이 りっ, R3 note)　**〜を必要とする** ~을 필요로 한다

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 반하다」는 に反する

✗ **비문** ~~公共の福祉を反しない限り~~

✓ 公共の福祉に反しない限り

反する는 상대를 に로 받는다. 한국어 「~에 반하다」의 「에」와 같은 자리다(=, → 6장 原文 「善良の風俗に反する」). 反する도 する 동사라 ない형은 反しない.

같이 외우기　基本的人権 <#e-kihonteki-jinken>　有する <#e-yusuru>

コトバンク — 公共の福祉 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89-61792>

소리 연습

소리 연습 — 꼴이 바뀌면 높낮이도 바뀐다

동사는 꼴이 바뀌면 떨어지는 자리가 옮겨 간다. 사전형이 平板인 동사도 ます형에서는 ま 다음에서 떨어진다. 단추로 듣고 사전형·ます형·ない형을 이어서 따라 한다.

平板 동사 — ます형에서만 떨어진다

おこなう 行う · [0] 平板　おこないます 行います · [5] 中高　おこなわない 行わない · [0] 平板

떨어지는 자리가 ま 뒤로

うける 受ける · [2] 中高　うけます 受けます · [3] 中高　うけない 受けない · [2] 中高

一段 동사 두 가지

さだめる 定める · [3] 中高　さだめます 定めます · [4] 中高　みとめる 認める · [0] 平板

みとめます 認めます · [4] 中高

악센트 번호는 모두 OJAD 용언 검색 활용표(2026-10-08) — 定めない [3]·認めない [0]도 같은 표에 있다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 A

判例와 裁判例 — 「판례」 하나에 일본어 둘 (⚠ 경향일 뿐, 정의가 아니다)

한국어 「판례」를 표준국어대사전은 「법원에서 동일하거나 비슷한 소송 사건에 대하여 행한 재판의 선례」로 풀고 「재판례, 판결례」를 비슷한 말로 든다. 일본어에도 判例(はんれい)와 裁判例가 있다. 그런데 일본 법원 웹사이트의 裁判例検索은 메뉴를 「最近の最高裁判例」와 「最近の下級裁裁判例」로 나눈다(2026-10-08 확인). 최고재판소 판단은 判例, 하급심 판단은 裁判例로 부르는 쓰임이 눈에 띈다.

⚠ 단서. 이것은 쓰임의 경향이지 법령의 정의가 아니다. 刑事訴訟法 405조 3호는 「大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例」라고 하여 고등재판소의 판단도 判例라 부른다. 精選版 日本国語大辞典도 判例 풀이 끝에 「裁判例。判決例。」를 같은 말로 든다. 같은 사이트에 「高等裁判所判例集」이라는 메뉴도 있다.

그러니 「判例 = 최고재판소 판례」라고 외우면 틀린다. 일본 논문이 하급심 판결을 굳이 「裁判例」라고 적었다면, 그 판결에 선례로서의 무게를 싣지 않으려는 표현일 수 있다는 정도로 읽어 둔다(판례의 학설상 정의는 30장).

일본어	쓰임 (경향)	근거
判例 (はんれい)	최고재판소 판단에 자주. 고등재판소 판단에도 쓴다	刑訴法 405조 2·3호, 精選版 日本国語大辞典
裁判例	하급심 판단을 가리킬 때 자주	裁判所 「最近の下級裁裁判例」 메뉴

번역할 때는 判例를 「판례」, 裁判例를 「재판례」로 원어대로 옮기고, 하급심이라는 사실은 법원명으로 밝힌다(→ 30장).

裁判所 — 裁判例検索 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html>

e-Gov — 刑事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131>

コトバンク — 判例 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%88%A4%E4%BE%8B-607457>

한국이라면?

「公共の福祉」와 「공공복리」

일본

日本国憲法 13조「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」— 公共の福祉는 이 밖에 12조(권리를「公共の福祉のために」이용할 책임), 22조 1항(거주·이전·직업 선택), 29조 2항(재산권의 내용)에 나온다. 헌법 본문 전체에서 네 번이다.

日本国憲法 12·13·22·29조 (e-Gov 현행본, 2026-10-08 집계)

한국

대한민국헌법 제37조 제2항 「국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장 · 질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.」 — 공공복리는 이 밖에 제23조 제2항 「재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.」에 나온다.

대한민국헌법 제37조 제2항·제23조 제2항 (법제처 현행본, 조문시행일 1988-02-25)

같은 「공공의 복리」인데 문장 속 자리가 다르다. 일본 13조는 공공복리에 반하지 않는 한 최대로 존중한다고 적어 존중의 한계로 쓰고, 제한의 방법·한계는 따로 적지 않는다. 한국 제37조 제2항은 공공복리를 국가안전보장·질서유지와 나란히 제한 목적으로 들고, 「필요한 경우에 한하여」 「법률로써」 「본질적인 내용을 침해할 수 없다」를 한 문장에 붙였다. 이 차이를 어떻게 해석하는지는 16장에서 본다.

> 日本(にほん)の憲法(けんぽう)では、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)という言葉(ことば)が四(よっ)つの条文(じょうぶん)にあります。
>
> 일본 헌법에서는 공공복리라는 말이 네 조문에 있습니다.

명조문

すべて裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)に従(したが)ひ独立(どくりつ)してその職権(しょっけん)を行(おこな)ひ、この憲法(けんぽう)及(およ)び法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。

모든 법관은 그 양심에 따라 독립하여 그 직권을 행하며, 이 헌법 및 법률에만 구속된다.

— 日本国憲法 第76条第3項 · 한국: 대한민국헌법 제103조 「법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다.」

従ひ 従い의 1946년 표기 — 따르고　**行ひ** 行い의 1946년 표기 — 행하며　**～にのみ** ~에만　**拘束される** 구속된다(수동 → 11장)

읽을 거리 법관 독립을 한 문장에 담은 조문이다. 동사가 셋 이어지는데, 앞의 둘(従ひ·行ひ)은 ます형 줄기(従い·行い)로 문장을 잇고 마지막 拘束される에서 끝난다. 27조 1항의 「有し、」와 같은 잇기 방식이다. 한국 제103조와 「양심에 따라 독립하여」가 낱말 순서까지 겹친다.

e-Gov — 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

문헌 읽기 팁

e-Gov에서 일본국헌법 꺼내 보기 — 번호부터 다르다

e-Gov의 법령 ID는 보통 「129AC0000000089」(民法)처럼 공포 연도·법령 종류·번호를 이어 붙인 꼴이다. 일본국헌법은 「321CONSTITUTION」이다. API가 돌려주는 법령 번호 칸도 「昭和二十一年憲法」이고, 종류는 Constitution, 공포일 1946-11-03, 현행 판의 시행일 1947-05-03이다(2026-10-08 API 응답).

본문 XML은 前文(Preamble, 네 단락)과 11개 장(第一章 天皇 ~ 第十一章 補則), 103개 조로 되어 있다. 民法과 달리 조문 제목(見出し)이 하나도 없다. 그리고 항 번호가 본문에 찍혀 있지 않다 — 항을 나누는 자리는 있지만 번호 칸(ParagraphNum)이 모두 비어 있다. 그래서 「13조 후단」 「21조 2항」처럼 인용할 때는 문장 순서를 직접 세야 한다.

표기도 1946년 그대로다. 負ふ·行ふ·与へられる·奪はれない처럼 옛 가나 표기가 남아 있고, 작은 っ 대신 큰 つ를 써서 「によつて」 「であつて」로 적는다. 인용할 때는 이 표기를 고치지 않는다.

해 보기 브라우저에서 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/321CONSTITUTION?elm=MainProvision-Article_98 을 열어 보자(응답은 JSON). 98조 두 항이 나오는데, 「ParagraphNum」 칸이 둘 다 비어 있다. 1항 끝에 이 장의 동사 「その効力を有しない」가 보인다 — 有する의 ない형이다 (2026-10-08 확인).

e-Gov 法令検索 — 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

장 끝 퀴즈

1. 「定める」의 ます형은?

   (a) 定めます　(b) 定めります　(c) 定まります

2. 헌법 30조 「納税の義務を負ふ」의 「負ふ」를 지금 표기로 쓰면?

   (a) 負う　(b) 負ぶ　(c) 負む

3. 일본 헌법의 「公共の福祉」에 대응하는 한국 헌법 제37조 제2항의 말은?

   (a) 공공복리　(b) 질서유지　(c) 국가안전보장

4. 읽기: 헌법 32조 「何人も、裁判所において…」의 「何人も」는?

   (a) なんにんも　(b) なんぴとも　(c) なにじんも

5. 문법: 「侵す」의 ない형은?

   (a) 侵しない　(b) 侵さない　(c) 侵すない

6. 번역해 보세요: 被告人は弁護人を依頼することができます。

   (a) 피고인은 변호인을 의뢰하여야 합니다.　(b) 피고인은 변호인을 의뢰할 수 있습니다.　(c) 피고인은 변호인을 의뢰하여서는 안 됩니다.

8장 퀴즈 정답

1. 定めます ― 定める는 一段 동사라 る를 떼고 ます를 붙인다.
2. 負う ― 負ふ는 1946년 공포 당시 표기다. 지금은 負う로 쓰고 おう로 읽는다. 인용할 때는 원문대로 둔다.
3. 공공복리 ― 제37조 제2항은 국가안전보장·질서유지·공공복리 셋을 제한 목적으로 든다. 公共の福祉는 그중 공공복리에 해당한다.
4. なんぴとも ― 「누구든지」의 뜻이면 なんぴと(또는 なにびと). なんにん은 「몇 명」이다(デジタル大辞泉).
5. 侵さない ― 侵す는 五段 동사라 す를 さ로 바꾸어 ない를 붙인다. 「~しない」는 する 동사(有しない·保障しない)의 꼴이다.
6. 피고인은 변호인을 의뢰할 수 있습니다. ― ~することができる는 「~할 수 있다」. 「~하여야 한다」는 ~しなければならない, 「~하여서는 안 된다」는 ~してはならない.

第9章 · 2부

동사 ② て형·た형·~ている A 입문

「人を殺した者は」· 動詞② —— て形·た形·~ている、刑法各則を読む

소재는 일본 刑法의 각칙이다. 죄 하나가 조문 한 줄이고, 그 한 줄은 거의 언제나 「~した者は、~に処する。」 꼴이다. 앞부분이 구성요건, 뒷부분이 법정형이다. 이 꼴을 읽으려면 동사의 た형이 필요하고, 欺いて·放火して처럼 문장을 잇는 て형이 필요하다. 이 장에서 둘을 함께 익힌다. て형과 た형은 소리를 바꾸는 방식이 같아서 한 번에 외우면 된다. 2025년 6월 1일부터 일본 형법에는 「懲役」이 없다. 조문에 나오는 「拘禁刑」이 그 자리를 이었다.

이 장의 문법 J2 — 동사 て형·た형(음편 다섯 갈래), ~ている(진행·상태), ~て、~(연결) · J6 — 「人を殺した者は」 연체 수식의 첫 만남(동사 た형이 그대로 명사를 꾸민다)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 人(ひと)を殺(ころ)した者(もの)は、死刑(しけい)又(また)は無期(むき)若(も)しくは五年(ごねん)以上(いじょう)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

   사람을 죽인 자는 사형 또는 무기 또는 5년 이상의 구금형에 처한다.

   刑法 第199条

2. 人(ひと)を欺(あざむ)いて財物(ざいぶつ)を交付(こうふ)させた者(もの)は、十年(じゅうねん)以下(いか)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

   사람을 기망하여 재물을 교부하게 한 자는 10년 이하의 구금형에 처한다.

   刑法 第246条第1項

3. 第百九十九条(だいひゃくきゅうじゅうきゅうじょう)及(およ)び前条(ぜんじょう)の罪(つみ)の未遂(みすい)は、罰(ばっ)する。

   제199조 및 전조의 죄의 미수는 벌한다.

   刑法 第203条

て형 음편 — 五段 동사가 소리를 바꾸는 다섯 갈래

8장에서 동사를 세 그룹으로 나눴다. 一段 동사(見る·受ける)와 불규칙 동사(する·来る)는 て형을 만들 때 어려울 것이 없다. 見る → 見て, 受ける → 受けて, する → して, 来る → 来て(きて). ます형에서 ます를 떼고 て를 붙이면 된다.

五段 동사는 다르다. ます형 그대로 て를 붙이지 않고 끝소리를 바꾼다. 이것을 음편(音便)이라고 한다. 사전형의 마지막 글자로 다섯 갈래가 갈린다.

① **う·つ·る → って.** 払う → 払って, 待つ → 待って, 取る → 取って. 촉음 っ가 한 박을 차지한다. ② **む·ぶ·ぬ → んで.** 盗む → 盗んで, 呼ぶ → 呼んで, 死ぬ → 死んで. て가 で로 흐려진다. ③ **く → いて.** 欺く → 欺いて, 書く → 書いて. ④ **ぐ → いで.** 急ぐ → 急いで. ⑤ **す → して.** 犯す → 犯して, 殺す → 殺して. す로 끝나는 동사만은 소리가 바뀌지 않고 ます형(犯し)에 て가 붙는다.

예외는 하나만 외운다. 行く는 く로 끝나지만 行いて가 아니라 行って다.

た형은 て형과 쌍둥이다. て를 た로, で를 だ로 바꾸면 된다. 殺して → 殺した, 欺いて → 欺いた, 盗んで → 盗んだ, 払って → 払った. 刑法 각칙의 「人を殺した者」 「人を欺いて」가 모두 이 표 안에 있다.

한국어에는 이런 갈래가 없다. 「죽이다 → 죽이고 / 죽인」처럼 어미만 붙인다(+). 그래서 처음에는 표를 외우는 수밖에 없다. 다만 법령에서 자주 만나는 동사는 많지 않다. 殺す·犯す·欺く·盗む·処する 다섯 개로 다섯 갈래 가운데 세 갈래를 이미 본다.

殺す・殺人 ★★★

ころす　　さつじん

[0] 平板 · korosu · 3박　　**[0] 平板** · satsujin · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (殺す 용언 검색 기본형 平板[0], 殺人 平板[0])

殺 살 → ころ 訓　**殺** 살 → さつ R2　**人** 인 → じん R10

- 殺す는 こ ろ·す 세 박의 平板[0]이다. て형 殺し て, た형 殺し た도 OJAD에서 平板[0]으로 나온다.
- 殺(살)의 ㄹ받침이 つ가 된다(R2). 殺人은 さ·つ·じ·ん 네 박 — 뒤가 じ(탁음)라서 っ로 줄지 않는다.
- 人은 여기서 じ ん(R10). 殺人·外国人은 じ ん, 証人·代理人은 に ん.

죽이다 · 살인

= **한국:** 살인 (형법 제250조 제1항)
「사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.」 — 일본 199조와 구성요건·법정형의 틀이 같다. 다른 것은 자유형의 이름(일본 拘禁刑, 한국 징역 → 22장)과 유기형의 상한(일본 刑法 12조 1항 20년, 한국 형법 제42조 30년·가중 50년)이다. 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は人(ひと)を殺(ころ)していません。

피고인은 사람을 죽이지 않았습니다.

실무 예문

検察官(けんさつかん)は、被告人(ひこくにん)が被害者(ひがいしゃ)を殺(ころ)したと主張(しゅちょう)しています。

검찰관은 피고인이 피해자를 죽였다고 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第199条

> 人(ひと)を殺(ころ)した者(もの)は、死刑又(しけいまた)は無期若(むきも)しくは五年以上(ごねんいじょう)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

사람을 죽인 자는 사형 또는 무기 또는 5년 이상의 구금형에 처한다.

— 刑法 第199条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

殺した 죽인(殺す의 た형)　**又は〜若しくは** 또는(큰 묶음) · 또는(작은 묶음) (→ 13장)　**無期** 무기(む き)　**〜に処する** ~에 처한다

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

동사 た형이 그대로 명사를 꾸민다 — 사이에 の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~人を殺したの者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。~~

✓ 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

「사람을 죽인 자는」과 어순이 같다(=). 다만 한국어는 「죽이 + ㄴ」처럼 꾸미는 어미를 따로 붙이고, 일본어는 문장 끝에 오는 꼴(殺し た) 그대로 명사 앞에 놓는다. 6장에서 명사와 명사 사이에 넣던 の를 여기에 넣으면 비문이다(+).

같이 외우기　〜した者は <#e-shita-mono-wa>　懲役・拘禁刑 <#e-choeki-kokinkei>

e-Gov — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

OJAD — 殺人 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%AE%BA%E4%BA%BA>

窃取する・窃盗 ★★★

せっしゅする　　せっとう

미수록 · sesshu suru · 5박　　**[0] 平板** · settō · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 窃取·窃盗 모두 검색 결과 없음) — NHK 사전 대조 필요 / 窃取する 복합어 — 구성 낱말 UniDic 窃取[1,0]+する[0]; 窃盗 UniDic [0](다른 형 3) (2026-10-09; NHK 미대조)

窃 절 → せつ → せっ R2　**取** 취 → しゅ R0　**盗** 도 → とう R0

- **촉음화.** 窃(절)의 ㄹ받침이 つ가 되고(R2), 뒤의 し·と 앞에서 다시 っ로 준다. せっしゅ는 せ·っ·しゅ 세 박, せっとう는 せ·っ·と·う 네 박.
- 盗(도)는 받침이 없는데 とう로 길어진다(R0). 「せっと」로 끝내면 장음이 빠진다 — デジタル大辞泉 표제는 「せっ‐とう【窃盗】」.
- 窃取는 デジタル大辞泉 「せっ‐しゅ【窃取】 [名](スル) そっと盗み取ること。」 — する를 붙여 동사로 쓴다.

절취하다 · 절도

= **한국:** 절취 · 절도 (형법 제329조)

「타인의 재물을 절취한 자는 6년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.」 — 他人の財物を窃取した者は 글자 그대로 「타인의 재물을 절취한 자」다. 법정형은 다르다. 일본은 10년 이하 拘禁刑 또는 50만 엔 이하 벌금.

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は店(みせ)の金(かね)を盗(ぬす)んでいません。

피고인은 가게 돈을 훔치지 않았습니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は、コンビニで商品(しょうひん)を窃取(せっしゅ)したとして起訴(きそ)されました。

피고인은 편의점에서 상품을 절취한 혐의로 기소되었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第235条

> 他人(たにん)の財物(ざいぶつ)を窃取(せっしゅ)した者(もの)は、窃盗(せっとう)の罪(つみ)とし、十年(じゅうねん)以下(いか)の拘禁刑(こうきんけい)又(また)は五十万円(ごじゅうまんえん)以下(いか)の罰金(ばっきん)に処(しょ)する。

타인의 재물을 절취한 자는 절도의 죄로 하고, 10년 이하의 구금형 또는 50만 엔 이하의 벌금에 처한다.

— 刑法 第235条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

財物 재물(ざいぶつ)　**～の罪とし** ~의 죄로 하고 — 죄명을 붙이는 문형　**窃取した** 절취한(窃取する의 た형)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

촉음 っ와 장음 う를 둘 다 지킨다

✗ 표기 오류 ~~せつとう~~

✓ せっとう

한자 하나씩 읽으면 せつ+とう지만 낱말이 되면 つが っ로 준다. 出生 しゅっしょう(6장)와 같은 원리다. 끝의 う도 한 박이다 — せっと는 다른 소리.

같이 외우기 欺く・詐欺 <#e-azamuku-sagi>

コトバンク ― 窃盗 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%AA%83%E7%9B%97-548389>

欺く・詐欺 ★★★

あざむく　　さぎ

[3] 中高 · azamuku · 4박　　**[1] 頭高** · sagi · 2박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (欺く 용언 검색 기본형 中高[3], 詐欺 頭高[1])

欺 기 → あざむ 訓　**詐** 사 → さ RO　**欺** 기 → ぎ RO

- 詐欺는 さ·ぎ 두 박, 頭高[1]. 장음도 촉음도 없다. 두 박에서 끝난다.
- 欺く는 あ·ざ·む·く 네 박, [3] ― む 다음에서 떨어진다. て형 欺いて, た형 欺いた도 OJAD에서 [3].
- 欺는 혼자서는 훈독 あざむ(く), 詐欺 안에서는 음독 ぎ. 한국 음 「기」 의 ㄱ이 탁음 ぎ로 나온다.

속이다(기망하다) · 사기

= **한국:** 기망 · 사기 (형법 제347조 제1항)
「사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 20년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.」(2025. 12. 23. 개정·시행) ― 人を欺いて = 「사람을 기망하여」. 일본 246조 1항은 10년 이하 拘禁刑뿐이고 벌금형이 없다. 재산상 이익은 같은 조 2항이 따로 정한다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は原告(げんこく)を欺(あざむ)いていません。

피고는 원고를 속이지 않았습니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は投資(とうし)の話(はなし)で高齢者(こうれいしゃ)を欺(あざむ)き、現金(げんきん)を受(う)け取(と)りました。詐欺(さぎ)の疑(うたが)いがあります。

피고인은 투자 이야기로 노인을 속여 현금을 받았습니다. 사기 혐의가 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 刑法 第246条第1項

> 人(ひと)を欺(あざむ)いて財物(ざいぶつ)を交付(こうふ)させた者(もの)は、十年(じゅうねん)以下(いか)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

사람을 기망하여 재물을 교부하게 한 자는 10년 이하의 구금형에 처한다.

― 刑法 第246条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

欺いて 기망하여(欺く의 て형)　**交付させた** 교부하게 한(사역 → 11장)　**財物** 재물

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

く로 끝나는 동사의 て형은 いて

✗ 비문 ~~人を欺って財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。~~

✓ 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

く → いて(欺く → 欺いて), ぐ → いで. 한국어 「기망하여」 는 어미만 붙이지만 일본어는 끝소리가 바뀐다(+). っ가 붙는 것은 う·つ·る로 끝나는 동사다(→ 이 장 「て형 음편」 절).

같이 외우기 窃取する・窃盗 <#e-sesshu-setto>　～て、～ <#e-te-renyo>

OJAD ― 詐欺 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A9%90%E6%AC%BA>

コトバンク ― 欺く ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%AC%BA%E3%81%8F-424255>

傷害 ★★★

しょうがい

[0] 平板 · shōgai · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 소리가 같은 障害 [0]은 있음) ― NHK 사전 대조 필요 / 傷害 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

傷 상 → しょう R4 **害** 해 → がい R8

- しょ·う·が·い 네 박. 傷(상)의 ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4). 「しょがい」(세 박)로 줄이지 않는다.
- 害(해)의 ㅎ 첫소리가 が행으로 나온다(R8). 損害 そんがい·被害 ひがい도 같다.
- 障害(しょうがい, 장애)와 소리가 같다. 障害는 OJAD [0]. 傷害의 악센트는 사전 확인 전이라 같다고 단정하지 않는다.

상해

= **한국:** 상해 (형법 제257조 제1항)

「사람의 신체를 상해한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.」 ― 人の身体を傷害した者は 「사람의 신체를 상해한 자」 그대로다. 일본은 15년 이하 拘禁刑 또는 50만 엔 이하 벌금, 자격정지형은 없다(일본 刑法 9조의 주형에 자격형이 없다).

쉬운 예문

被告(ひこく)は原告(げんこく)を傷害(しょうがい)して、逃(に)げました。

피고는 원고에게 상해를 입히고 도망쳤습니다.

실무 예문

傷害(しょうがい)の程度(ていど)は、全治二週間(ぜんちにしゅうかん)です。診断書(しんだんしょ)を提出(ていしゅつ)しています。

상해 정도는 전치 2주입니다. 진단서를 제출해 두었습니다.

▼ **원문 예문 (도전) ― 刑法 第204条**

> 人(ひと)の身体(しんたい)を傷害(しょうがい)した者(もの)は、十五年(じゅうごねん)以下(いか)の拘禁刑(こうきんけい)又(また)は五十万円(ごじゅうまんえん)以下(いか)の罰金(ばっきん)に処(しょ)する。

사람의 신체를 상해한 자는 15년 이하의 구금형 또는 50만 엔 이하의 벌금에 처한다.

― 刑法 第204条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

身体 신체(しんたい) **傷害した** 상해한(傷害する의 た형) **五十万円** ごじゅうまんえん

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

「한자어 + する」의 て형은 して

✗ 비문 ~~被告は原告を傷害すて、逃げました。~~

✓ 被告は原告を傷害して、逃げました。

する는 불규칙 동사라 て형이 して, た형이 した다. 傷害する·窃取する·処する 모두 같다. 한국어 「상해하여」의 「하」 자리에 し가 온다고 보면 된다(=).

같이 외우기 殺す・殺人 <#e-korosu-satsujin>

コトバンク ー 傷害 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%82%B7%E5%AE%B3-172262>

犯す・罪 ★★★

おかす　　つみ

[2] 中高 · okasu · 3박　**[1] 頭高** · tsumi · 2박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (犯す 용언 검색 기본형 [2] ー 같은 칸에 平板[0]도 실려 있다. 罪 頭高[1])

犯 범 → おか 訓　**罪** 죄 → つみ 訓

- 둘 다 훈독이라 한국 음(범·죄)으로는 맞힐 수 없다. 음독은 犯罪 はんざい에서 만난다(→ 22장).
- 犯す는 お·か·す 세 박. OJAD는 [2](か 다음에서 떨어짐)와 [0]을 함께 싣는다. 합성음은 [2]로 만들었다.
- 「窃盗の罪」「殺人の罪」처럼 죄명 뒤의 罪도 つみ로 읽는다.

범하다 · 죄

= **한국:** 죄를 범하다 (형법 제52조 제1항)
「죄를 지은 후 수사기관에 자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다.」 ー 일본 42조 1항은 「罪を犯した者が…自首したときは、その刑を減軽することができる。」 감경만 있고 면제는 없다. 한자 순서도 다르다 ー 일본 법령은 「減軽」, 한국은 「감경」.

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は罪(つみ)を犯(おか)していません。

피고인은 죄를 범하지 않았습니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は罪(つみ)を犯(おか)した後(あと)、すぐに警察(けいさつ)に自首(じしゅ)しました。

피고인은 죄를 범한 뒤 곧바로 경찰에 자수했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 刑法 第42条第1項

> 罪(つみ)を犯(おか)した者(もの)が捜査機関(そうさきかん)に発覚(はっかく)する前(まえ)に自首(じしゅ)したときは、その刑(けい)を減軽(げんけい)することができる。

죄를 범한 자가 수사기관에 발각되기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경할 수 있다.

ー 刑法 第42条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

捜査機関 수사기관(そうさきかん)　**発覚する** 발각되다(はっかく)　**自首** 자수(じしゅ)

減軽 감경(げんけい) ー 한자 순서가 한국과 반대　**~ことができる** ~할 수 있다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

す로 끝나는 동사의 て형은 して ー 소리가 바뀌지 않는다

✗ 비문 ~~被告人は罪を犯いて、逃げました。~~

✓ 被告人は罪を犯して、逃げました。

五段 동사 가운데 す로 끝나는 것만 음편이 없다 ー 犯す → 犯して, 殺す → 殺して. 欺く → 欺いて의 いて를 여기에 옮기면 비문이다. 한국어는 어간에 「-고」를 붙일 뿐이라 이런 구별이 없다(+).

같이 외우기 ～した者は <#e-shita-mono-wa>　処する <#e-shosuru>

OJAD ― 罪 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E7%BD%AA>

処する ★★★

しょする

[2] 中高 · shosuru · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 文語형 処す [1]은 있음) ― NHK 사전 대조 필요 / 処する UniDic [2] (2026-10-09; NHK 미대조)

処 처 → しょ R9

- しょ·す·る 세 박. しょ는 요음 한 박이다.
- 処(처)의 모음 ｲ가 요음 しょ로 나온다(R9). 処分 しょぶん·処罰 しょばつ도 같다.
- デジタル大辞泉 표제는 「しょ・する【処する】 [動サ変] [文] しょ・す」 ― する 동사(サ変)다. 그래서 て형 処して, た형 処した.

처하다 ― 형벌을 과하다

= **한국:** ~에 처한다 (형법 제250조 제1항)

「…5년 이상의 징역에 처한다.」 ― 刑法 각칙의 문말 「~ に処する」와 조사까지 같다. 판결 주문에서 「被告人を ~ に処する」(피고인을 ~에 처한다)로 쓰는 것도 같다. 수동형 「処せられる」는 → 11장.

쉬운 예문

裁判官(さいばんかん)は被告人(ひこくにん)を罰金(ばっきん)に処(しょ)しました。

판사는 피고인을 벌금형에 처했습니다.

실무 예문

裁判所(さいばんしょ)は、被告人(ひこくにん)を拘禁刑三年(こうきんけいさんねん)に処(しょ)しました。

법원은 피고인을 구금형 3년에 처했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 刑法 第222条第1項

> 生命(せいめい)、身体(しんたい)、自由(じゆう)、名誉又(めいよまた)は財産(ざいさん)に対(たい)し害(がい)を加(くわ)える旨(むね)を告知(こくち)して人(ひと)を脅迫(きょうはく)した者(もの)は、二年(にねん)以下(いか)の拘禁刑又(こうきんけいまた)は三十万円(さんじゅうまんえん)以下(いか)の罰金(ばっきん)に処(しょ)する。

생명, 신체, 자유, 명예 또는 재산에 대하여 해를 가할 뜻을 고지하여 사람을 협박한 자는 2년 이하의 구금형 또는 30만 엔 이하의 벌금에 처한다.

― 刑法 第222条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～に対し ~에 대하여(→ 7장)　**旨** 취지·뜻(むね)　**告知して** 고지하여(て형)　**脅迫** 협박(きょうはく)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

형은 に로 받는다 — 「~ に 処する」

✗ 비문 ~~被告人を三年の拘禁刑を処する。~~

✓ 被告人を拘禁刑三年に処する。

처벌받는 사람이 を, 형이 に다. 한국어 「피고인을 징역 3년에 처한다」와 조사 자리가 같다(=). 한 문장에 を가 둘 겹치면 어느 쪽이 목적어인지 무너진다.

같이 외우기 犯す・罪 <#e-okasu-tsumi> 罰金 <#e-bakkin>

コトバンク — 処する ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%87%A6%E3%81%99%E3%82%8B-534723>

～した者は ★★★

したものは

미수록 · ˜shita mono wa · 5박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

者 자 → もの 訓

- 者는 앞에서 꾸밈을 받아 혼자 설 때 훈독 もの. 未成年者·当事者처럼 낱말 끝에 붙으면 음독 しゃ(→ 6장).
- は는 조사라 wa로 읽는다. した·もの·は — し·た·も·の·は 다섯 박.

~한 자는 — 刑法 조문의 주어 자리

= **한국:** ~한 자는 (형법 제329조)
「타인의 재물을 절취한 자는」 — 일본 235조 「他人の財物を窃取した者は」와 낱말 순서·조사가 하나하나 맞는다. 꾸미는 말이 길어져도(「自己の占有する他人の物を」) 순서는 같다.

쉬운 예문

人(ひと)を殺(ころ)した者(もの)は誰(だれ)ですか。

사람을 죽인 자는 누구입니까?

실무 예문

現場(げんば)にいた者(もの)は、全員証人(ぜんいんしょうにん)として呼(よ)ばれました。

현장에 있던 사람은 전원 증인으로 불려 나왔습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第252条第1項

> 自己(じこ)の占有(せんゆう)する他人(たにん)の物(もの)を横領(おうりょう)した者(もの)は、五年(ごねん)以下(いか)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

자기가 점유하는 타인의 물건을 횡령한 자는 5년 이하의 구금형에 처한다.

— 刑法 第252条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

自己の占有する 자기가 점유하는 — 수식절 안의 주어에 の(→ 10장) **物** 물건(もの) — 者와 소리가 같다 **横領** 횡령(おうりょう)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

꾸밈을 받는 者는 もの로 읽는다

✗ 표기 오류 ~~おうりょうしたしゃは~~

✓ おうりょうしたものは

한국어는 「자」 하나로 읽지만 일본어는 자리에 따라 둘로 갈린다(≠). 앞에 동사가 와서 꾸미면 もの, 한자어 뒤에 붙어 낱말이 되면 しゃ. 이 원문에는 物(물건)도 もの로 나온다 — 귀로는 者와 物가 같다.

같이 외우기 殺す・殺人 <#e-korosu-satsujin> 犯す・罪 <#e-okasu-tsumi>

～ている・～ていた ★★★

ている ていた

미수록 · ~te iru · 3박 **미수록** · ~te ita · 3박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- て·い·る 세 박. 회화에서는 い가 빠져 「~ てる」가 되기도 하지만 법령·판결에는 나오지 않는다.

~하고 있다(진행·계속) / ~해 있다(결과 상태)

≠ **한국:** ~하고 있다 · ~해 있다 ()

한국어는 「유통되고 있다」(계속)와 「결혼해 있다·결혼했다」(결과)를 다른 꼴로 말한다. 일본어는 둘 다 ~ ている 하나다. 그래서 한국어 「알다·결혼했다·살았다」 자리에 일본어는 知っている·結婚している·住んでいた를 쓰는 일이 많다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は今(いま)も働(はたら)いています。

피고는 지금도 일하고 있습니다.

실무 예문

証人(しょうにん)は、事件(じけん)の夜(よる)、現場(げんば)の近(ちか)くに住(す)んでいましたか。

증인은 사건 당일 밤 현장 근처에 살고 있었습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第149条第1項

> 行使(こうし)の目的(もくてき)で、日本国内(にほんこくない)に流通(りゅうつう)している外国(がいこく)の貨幣(かへい)、紙幣(しへい)又(また)は銀行券(ぎんこうけん)を偽造(ぎぞう)し、又(また)は変造(へんぞう)した者(もの)は、二年(にねん)以上(いじょう)の有期拘禁刑(ゆうきこうきんけい)に処(しょ)する。

행사할 목적으로 일본 국내에 유통되고 있는 외국의 화폐, 지폐 또는 은행권을 위조하거나 변조한 자는 2년 이상의 유기구금형에 처한다.

— 刑法 第149条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

流通している 유통되고 있는 — 지금 계속되는 상태

偽造し、又は変造した 위조하거나 변조한 — 偽造し는 ます형 꼴의 연결(→ ~ て、 ~ 항목) **有期** 유기(ゆうき)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

「알다」는 知っている ― 아는 상태는 ている로 말한다

△ **부자연** ~~証人は、被告人を知りますか。~~

✓ 証人は、被告人を知っていますか。

한국어 「피고인을 압니까?」를 그대로 옮기면 知ります가 되지만, 이미 알고 있는 상태를 묻는 말은 知っていますか다(≠). 신문(尋問)에서 매번 나오는 질문이다.

같이 외우기 ～た <#e-ta> ～て、～ <#e-te-renyo>

懲役・拘禁刑 ★★★ 가짜 친구 C

ちょうえき　こうきんけい

[0] 平板 · chōeki · 4박　**미수록** · kōkinkei · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (懲役 平板[0]) · 拘禁刑 미수록(OJAD) ― NHK 사전 대조 필요 / 拘禁刑 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 拘禁[0]+刑[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

懲 징 → ちょう R4 | **役** 역 → えき R1 | **拘** 구 → こう R0 | **禁** 금 → きん R5 | **刑** 형 → けい R8

- 懲役은 ちょ·う·え·き 네 박, 平板[0]. 懲(징)의 ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4).
- 拘禁刑은 こ·う·き·ん·け·い 여섯 박. 장음이 두 군데다 ― 拘(구)는 받침이 없는데 こう로 길어지고(R0), 刑(형)은 けい(R8).
- 拘留(こうりゅう, 구류)와 앞 두 박이 같다. 拘禁刑은 무기·유기의 자유형, 拘留는 30일 미만이다(16조 → 22장).

징역(2025. 6. 1. 전의 행위에 적용) · 구금형(2025. 6. 1. 이후의 행위에 적용)

≠ **한국:** 징역 · 금고 (형법 제41조)

일본은 2025. 6. 1.부터 懲役과 禁錮를 拘禁刑 하나로 합쳤다(刑法等の一部を改正する法律, 令和4年法律第67号). 현행 刑法 9조는 「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」이고, e-Gov 2025-05-31 시점 본문은 「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし…」이다. 한국 형법 제41조는 사형·징역·금고·자격상실·자격정지·벌금·구류·과료·몰수 9종을 그대로 둔다. 이 장의 「가짜 친구」, → 22장.

쉬운 예문

今(いま)の刑法(けいほう)に懲役(ちょうえき)はありません。拘禁刑(こうきんけい)です。

지금의 형법에 징역은 없습니다. 구금형입니다.

실무 예문

施行前(しこうまえ)の行為(こうい)には、今(いま)の判決(はんけつ)でも「懲役(ちょうえき)」が使(つか)われます。

시행 전의 행위에는 지금 판결에서도 「징역」이 쓰입니다.

▼ **원문 예문 (도전) ― 刑法 第9条**

> 死刑(しけい)、拘禁刑(こうきんけい)、罰金(ばっきん)、拘留(こうりゅう)及(およ)び科料(かりょう)を主刑(しゅけい)とし、没収(ぼっしゅう)を付加刑(ふかけい)とする。

사형, 구금형, 벌금, 구류 및 과료를 주형으로 하고, 몰수를 부가형으로 한다.

― 刑法 第9条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

主刑 주형(しゅけい)　**付加刑** 부가형(ふかけい)　**科料** 과료(かりょう) ― 過料(과태료)와 소리가 같다(→ 22장)
没収 몰수(ぼっしゅう)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

ちょう의 장음을 빼먹지 않는다

✗ **표기 오류** ~~ちょえき~~
✓ ちょうえき

한국 음 「징」의 ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4). ちょ 한 박 + う 한 박. 拘禁刑의 こう·けい도 같은 장음이다.

일본법 상식

같은 12조가 이렇게 바뀌었다(e-Gov 시점 본문 대조, 2026-10-08). 2025-05-31 시점 ― 12조 「懲役」: ① 「懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。」 ② 「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」 2025-06-01 시점부터 ― 12조 「拘禁刑」: ① 「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。」 ② 「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。」 ③ 「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」 작업이 의무(所定の作業を行わせる)에서 재량(行わせ…ることができる)으로 바뀌었다. 禁錮를 정한 옛 13조(「禁錮は、刑事施設に拘置する。」)는 같은 날부터 본문이 「削除」다.

- 판결일만 보고 형의 이름을 짐작하기 ― 2025. 6. 1. 전에 한 행위에는 그 뒤의 판결에서도 懲役·禁錮가 적용된다. 판결문에 적힌 형명을 그대로 옮긴다.
- 일본 판결의 「拘禁刑○年」을 「징역 ○년」으로 옮기기 ― 한국 징역은 노역 복무가 정해진 형이다(형법 제67조).
- 拘禁刑과 拘留를 섞기 ― 拘留는 「一日以上三十日未満」(16조).

같이 외우기 殺す・殺人 <#e-korosu-satsujin>　年・月 <#e-nen-getsu>

OJAD ― 懲役 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%87%B2%E5%BD%B9>

コトバンク ― 拘禁刑 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%8B%98%E7%A6%81%E5%88%91-1313291>

罰金 ★★★

ばっきん

[0] 平板 · bakkin · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

罰 벌 → ばつ → ばっ R2　**金** 금 → きん R5

- **촉음화.** 罰(벌)의 ㄹ받침이 つ가 되고(R2), 뒤의 き 앞에서 っ로 준다. ば·っ·き·ん 네 박, 平板[0].
- 동사 罰する(벌하다)도 촉음이 들어간 「ばっする」(デジタル大辞泉 「ばっ・する【罰する】」) ― 203조 「未遂は、罰する。」

벌금

= **한국:** 벌금 (형법 제45조)
「벌금은 5만원 이상으로 한다. 다만, 감경하는 경우에는 5만원 미만으로 할 수 있다.」 ― 일본 15조와 본문·단서 구조가 같고 하한 금액만 다르다(일본 1만 엔).

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は罰金(ばっきん)を払(はら)いました。

피고인은 벌금을 냈습니다.

실무 예문

罰金(ばっきん)は三十万円(さんじゅうまんえん)でした。被告人(ひこくにん)はもう払(はら)っています。

벌금은 30만 엔이었습니다. 피고인은 이미 냈습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第15条

> 罰金(ばっきん)は、一万円以上(いちまんえんいじょう)とする。ただし、これを減軽(げんけい)する場合(ばあい)においては、一万円未満(いちまんえんみまん)に下(さ)げることができる。

벌금은 1만 엔 이상으로 한다. 다만, 이를 감경하는 경우에는 1만 엔 미만으로 내릴 수 있다.

— 刑法 第15条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～とする ~로 한다(→ 13장)　**ただし** 다만(→ 12장)　**～場合においては** ~경우에는(→ 12장)　**下げる** 내리다(さげる)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

う로 끝나는 동사의 た형은 った

✗ 비문 ~~被告人は罰金を払いた。~~

✓ 被告人は罰金を払った。

払う(はらう)는 う로 끝나는 五段 동사라 て형 払って, た형 払った. ます형 払い에 た를 붙이면 비문이다. 한국어 「냈다」 처럼 어간에 과거 어미만 붙이는 감각과 다르다(+).

같이 외우기　処する <#e-shosuru>　以上・以下・未満 <#e-ijo-ika-miman>

OJAD — 罰金 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E7%BD%B0%E9%87%91>

以上・以下・未満 ★★★

いじょう　いか　みまん

[1] 頭高 · ijō · 3박　**[1] 頭高** · ika · 2박　**[1] 頭高** · miman · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (以上 頭高[1], 以下 頭高[1], 未満 頭高[1])

以 이→い R0　**上** 상→じょう R4　**下** 하→か R8　**未** 미→み R0　**満** 만→まん R5

- いじょうは い·じょ·う 세 박(장음), いか는 두 박. 셋 다 頭高[1]이라 첫 박만 높다.
- 上(상)의 ㅇ받침이 장음 う(R4), 下(하)의 ㅎ이 か(R8).

이상・이하・미만

= **한국:** 이상 · 이하 · 미만 (형법 제42조)

「유기는 1개월 이상 30년 이하로 한다.」 — 쓰는 법이 같다. 以上·以下는 기준 수를 넣고, 未満은 뺀다(デジタル大辞泉 「以下」 ①·「未満」). 형기 상한은 다르다 — 일본 12조는 「一月以上二十年以下」.

쉬운 예문

罰金(ばっきん)は五十万円以下(ごじゅうまんえんいか)です。

벌금은 50만 엔 이하입니다.

실무 예문

「三年以下(さんねんいか)」には三年(さんねん)も入(はい)りますが、「三年未満(さんねんみまん)」には入(はい)りません。

「3년 이하」에는 3년도 들어가지만 「3년 미만」에는 들어가지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第17条

> 科料(かりょう)は、千円以上一万円未満(せんえんいじょういちまんえんみまん)とする。

과료는 1천 엔 이상 1만 엔 미만으로 한다.

— 刑法 第17条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

科料 과료(かりょう) — 벌금보다 가벼운 재산형(→ 22장)　**千円以上一万円未満** 1천 엔부터, 1만 엔은 빼고 그 아래까지

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법정형의 범위는 以上·以下·未満으로 쓴다

△ **부자연** ~~三年より上の拘禁刑に処する。~~

✓ 三年以上の拘禁刑に処する。

「~より上」는 뜻은 통해도 조문·판결에 쓰지 않는다. 게다가 기준 수(3년)가 들어가는지 흐려진다. 한국어도 「3년보다 위」라고 쓰지 않는 것과 같다(=).

같이 외우기　年・月 <#e-nen-getsu>　罰金 <#e-bakkin>

コトバンク — 以下 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%BB%A5%E4%B8%8B-430846>

年・月 ★★☆

ねん　げつ

[1] 頭高 · nen · 2박　**미수록** · getsu · 2박

악센트 출처: 조수사 — 단독 악센트 대상 아님(OJAD 미조회) / 年 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

年 년 → ねん R6　**月** 월 → げつ R2

- 형기의 年은 ねん — 二十年 にじゅうねん, 十五年 じゅうごねん.
- 형기의 月은 「달 수」다. 12조 「一月以上」의 一月을 デジタル大辞泉은 「いち - げつ【一月】 1か月。ひとつき。」 표제로 싣는다. 달 이름 いちがつ(1월)와 읽기가 갈린다.
- 三月은 精選版 日本国語大辞典 「み - つき【三月】」 항목이 「三か月。さんげつ。」라고 적고, 같은 사전 「げつ【月】」 접미어 항목이 「暦の月の数をかぞえる単位。つき。…か月(げつ)。」라고 적는다(コトバンク, 2026-10-09 확인). 조문의 月 읽기는 国立国会図書館 レファレンス協同データベース 사례(岐阜県図書館, 登録番号 1000012884)가 확인한다 — 『メモ式ふりがな六法早わかり＜改正刑法＞』는 「"月"には"げつ"とある」, 『学習六法』는 「"六月"には"ろくげつ"と読みが付してある」(2026-10-09 확인). 三月에 さんげつ 루비가 달린 조문 자료 자체는 열어 보지 못했다.
- 年(년)은 두음법칙 없이 ね(R6), 月(월)은 ㄹ받침이 つ(R2).

형기 단위 — 년 · 개월

≠ **한국:** 년 · 개월 (형법 제42조)
「징역 또는 금고는 무기 또는 유기로 하고 유기는 1개월 이상 30년 이하로 한다.」 — 한국은 「개월」, 일본 조문은 「月」 한 글자다. 유기형 상한도 다르다(일본 20년, 한국 30년).

쉬운 예문

拘禁刑(こうきんけい)は一年(いちねん)でした。

구금형은 1년이었습니다.

실무 예문

有期(ゆうき)拘禁刑(こうきんけい)は、一月以上(いちげついじょう)二十年(にじゅうねん)以下(いか)です。

유기구금형은 1개월 이상 20년 이하입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第12条第1項

> 拘禁刑(こうきんけい)は、無期(むき)及(およ)び有期(ゆうき)とし、有期(ゆうき)拘禁刑(こうきんけい)は、一月以上(いちげついじょう)二十年(にじゅうねん)以下(いか)とする。

구금형은 무기 및 유기로 하고, 유기구금형은 1개월 이상 20년 이하로 한다.

— 刑法 第12条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

無期 무기(むき) **有期** 유기(ゆうき) **一月** いちげつ — 1개월

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

형기의 一月은 「1월」이 아니라 「1개월」

✗ **표기 오류** ~~いちがついじょうにじゅうねんいか~~

✓ いちげついじょうにじゅうねんいか

같은 一月을 달 이름이면 いちがつ, 기간이면 いちげつ로 읽는다(デジタル大辞泉 「いち - げつ」). 한국어는 「1월 / 1개월」로 글자부터 다르다(≠).

같이 외우기 以上・以下・未満 <#e-ijo-ika-miman> 懲役・拘禁刑 <#e-choeki-kokinkei>

コトバンク — 一月 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E6%9C%88-433222>

コトバンク — 三月 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%9C%88-513034>

コトバンク — 月 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%9C%88-99088>

国立国会図書館 レファレンス協同データベース — 刑法の「六月」の読み ↗ <https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000012884&page=ref_view>

未遂 ★★☆

みすい

[0] 平板 · misui · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 未遂 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

未 미 → み RO **遂** 수 → すい RO

- み·す·い 세 박. 장음·촉음이 없다.
- 遂(수)는 음독 すい, 동사로는 훈독 遂げる(とげる). 43조에 둘이 함께 나온다 — 「これを遂げなかった者」.

미수

= **한국:** 미수 (형법 제25조)

「①범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다. ②미수범의 형은 기수범보다 감경할 수 있다.」 — 일본 43조 본문과 같은 틀(실행의 착수 · 임의적 감경)이다. 일본은 같은 조 단서에 중지미수(필요적 감면)를 둔다. 미수를 처벌하는 죄는 양국 모두 각칙에서 정한다(일본 44조·203조).

쉬운 예문

殺人(さつじん)は未遂(みすい)でした。

살인은 미수였습니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は財布(さいふ)を取(と)ろうとしましたが、取(と)れませんでした。窃盗(せっとう)未遂(みすい)です。

피고인은 지갑을 가져가려 했지만 가져가지 못했습니다. 절도 미수입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第43条

> 犯罪(はんざい)の実行(じっこう)に着手(ちゃくしゅ)してこれを遂(と)げなかった者(もの)は、その刑(けい)を減軽(げんけい)することができる。ただし、自己(じこ)の意思(いし)により犯罪(はんざい)を中止(ちゅうし)したときは、その刑(けい)を減軽(げんけい)し、又(また)は免除(めんじょ)する。

범죄의 실행에 착수하여 이를 이루지 못한 자는 그 형을 감경할 수 있다. 다만, 자기의 의사로 범죄를 중지한 때에는 그 형을 감경하거나 면제한다.

— 刑法 第43条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

着手して 착수하여(て형) **遂げなかった** 이루지 못한(遂げる의 ない형 + た) **中止した** 중지한 **免除** 면제(めんじょ)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

ない의 た형은 なかった

✗ 비문 ~~犯罪の実行に着手してこれを遂げないた者は、その刑を減軽することができる。~~

✓ 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

ない는 형용사처럼 활용해서 과거가 なかった다(遂げない → 遂げなかった). 동사처럼 た를 바로 붙이면 비문이다. 한국어 「못한」 자리에 「~ なかった」가 온다(+).

- 「未遂は、罰する。」를 「미수는 벌하지 않는다」로 읽기 — 罰する는 긍정이다. 벌하지 않는다면 「罰しない」(39조 「心神喪失者の行為は、罰しない。」).

같이 외우기 殺す・殺人 <#e-korosu-satsujin> 犯す・罪 <#e-okasu-tsumi>

コトバンク — 未遂 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AA%E9%81%82-138567>

～て、～ ★★☆

て

미수록 · ˜te, ˜ · 1박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- て형 뒤의 쉼표에서 숨을 짧게 끊는다. 108조처럼 「放火して、」로 시작하면 쉼표까지가 한 덩어리다.

~하고 · ~하여 — 동작을 잇는다

= **한국:** ~하고 · ~하여 (형법 제164조 제1항)
「불을 놓아 사람이 주거로 사용하거나 사람이 현존하는 건조물…을 불태운 자는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.」 — 일본 108조 「放火して、」가 「불을 놓아」 자리다. 법정형은 다르다(일본은 사형까지).

쉬운 예문
被告人(ひこくにん)は店(みせ)に入(はい)って、金(かね)を盗(ぬす)みました。

피고인은 가게에 들어가 돈을 훔쳤습니다.

실무 예문
証人(しょうにん)は警察(けいさつ)に電話(でんわ)して、現場(げんば)で待(ま)っていました。

증인은 경찰에 전화하고 현장에서 기다리고 있었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第108条

> 放火(ほうか)して、現(げん)に人(ひと)が住居(じゅうきょ)に使用(しよう)し又(また)は現(げん)に人(ひと)がいる建造物(けんぞうぶつ)、汽車(きしゃ)、電車(でんしゃ)、艦船(かんせんまた)又は鉱坑(こうこう)を焼損(しょうそん)した者(もの)は、死刑(しけい)又(また)は無期(むき)若(も)しくは五年(ごねん)以上(いじょう)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

방화하여 현재 사람이 주거로 사용하거나 현재 사람이 있는 건조물, 기차, 전차, 함선 또는 광갱을 소훼한 자는 사형 또는 무기 또는 5년 이상의 구금형에 처한다.

— 刑法 第108条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

放火して 방화하여(て형) **使用し又は** 사용하거나 — ます형 꼴(使用し)로 잇는 연결 **焼損** 소훼(しょうそん) **現に** 현재(げんに)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

る로 끝나도 五段이면 って — 帰る·入る·取る

✗ 비문 ~~被告人は家に帰て、寝ました。~~

✓ 被告人は家に帰って、寝ました。

帰る·入る·切る는 겉모습이 一段 동사(見る·受ける)와 같지만 五段이라 帰って·入って가 된다. 어느 쪽인지는 낱말째 외운다. 한국어 「돌아가서」에는 이런 갈림이 없다(+). 법령은 て형 대신 「偽造し、又は」처럼 ます형 꼴로도 잇는데 뜻은 같다.

같이 외우기 欺く・詐欺 <#e-azamuku-sagi> ~ている・~ていた <#e-te-iru>

～た ★★★

た

미수록 · ˜ta · 1박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- む·ぶ·ぬ로 끝나는 동사는 た가 だ로 흐려진다 — 盗んだ(ぬすんだ), 呼んだ, 死んだ. んの 한 박을 차지한다.

~했다(과거) · ~한(꾸밈)

= **한국:** -았/었-·-ㄴ (형법 제267조)

「과실로 인하여 사람을 사망에 이르게 한 자는 2년 이하의 금고 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.」 — 일본 210조 「死亡させた者は」의 た가 「이르게 한」의 「-ㄴ」 자리다. 일본어는 문장 끝의 과거형과 명사를 꾸미는 꼴이 같은 た다. 일본 210조는 벌금(50만 엔 이하)만 두고, 한국은 금고도 있다.

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は財布(さいふ)を盗(ぬす)んだ。

피고인은 지갑을 훔쳤다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は、事故(じこ)のとき前(まえ)を見(み)ていなかったと認(みと)めた。

피고인은 사고 때 앞을 보고 있지 않았다고 인정했다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第210条

> 過失(かしつ)により人(ひと)を死亡(しぼう)させた者(もの)は、五十万円(ごじゅうまんえん)以下(いか)の罰金(ばっきん)に処(しょ)する。

과실로 사람을 사망하게 한 자는 50만 엔 이하의 벌금에 처한다.

— 刑法 第210条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

過失により 과실로(→ 7장 ~ により) **死亡させた** 사망하게 한(사역 → 11장 + た)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

む로 끝나는 동사의 た형은 んだ

✗ 비문 ~~被告人は財布を盗みた。~~

✓ 被告人は財布を盗んだ。

盗む → 盗んで → 盗んだ. て형을 알면 た형은 て→た, で→だ로 바꾸기만 하면 된다. 한국어 「훔쳤다」는 어간에 「-었-」을 넣지만 일본어는 끝소리가 ん으로 바뀐다(+).

같이 외우기 ～ている・～ていた <#e-te-iru> 殺す・殺人 <#e-korosu-satsujin>

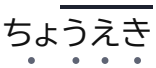
OJAD — 盗む ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E7%9B%97%E3%82%80>

소리 연습

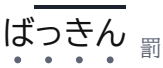
소리 연습 — 장음, 촉음, 단음

형법 낱말에는 장음과 촉음이 많다. 窃盗·傷害는 OJAD에 없어서 같은 소리를 가진 낱말이나 같은 꼴의 낱말로 연습한다. 단추로 사전 악센트대로 만든 합성음을 듣고 따라 한다.

장음 — ちょう·じょう·しょう는 한 박 더 (障害는 傷害와 같은 소리)

 懲役 · [0] 平板 以上 · [1] 頭高 障害 · [0] 平板

촉음 — 줄 때와 줄지 않을 때

 罰金 · [0] 平板 殺人 · [0] 平板

짧은 두 박 — 첫 박만 높다(頭高)

詐欺 · [1] 頭高 罪 · [1] 頭高 以下 · [1] 頭高

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). 罰金은 き 앞에서 っ로 줄고, 殺人은 탁음 じ 앞이라 つ가 남는다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 C

拘禁刑은 「징역」이 아니다 — 2025년 6월 1일의 일원화

2025년 5월 31일까지 일본 刑法의 자유형은 懲役·禁錮·拘留 셋이었다. 懲役과 禁錮는 한국의 징역·금고와 이름도 뜻도 같았다. 6월 1일부터 둘이 拘禁刑 하나로 합쳐졌다(刑法等の一部を改正する法律, 令和4年法律第67号). 한국은 징역·금고를 그대로 둔다.

그래서 2025. 6. 1. 이후의 행위에 선고된 「拘禁刑三年」을 「징역 3년」으로 옮기면 틀린다. 한국 징역은 「정해진 노역에 복무하게 한다」(형법 제67조)는 형인데, 拘禁刑은 작업을 시킬 수도 있고 지도만 할 수도 있다(12조 3항). 옛 禁錮처럼 가두기만 하는 형도 아니다.

「구금형」이라는 한국어 번역어는 아직 정해진 것이 없다. 첫 출현에 원어를 함께 적는 편이 안전하다. 판결문에 懲役이 적혀 있으면 그대로 「징역」이다. 2025. 6. 1. 전에 한 행위에는 그 뒤에 선고되는 판결에서도 개정 전의 형이 적용되기 때문이다(法務省 令和7年版 犯罪白書 「同日より前に行った行為については令和4年法律第67号による改正前の刑が適用される」).

일본 (읽기)	刑法 — 시점	한국	형법
懲役 (ちょうえき)	「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」(12조 2항, 2025-05-31 시점)	징역	「교정시설에 수용하여 집행하며, 정해진 노역(勞役)에 복무하게 한다.」 (제67조)
禁錮 (きんこ)	「刑事施設に拘置する。」(13조 2항, 2025-05-31 시점)	금고	「금고와 구류는 교정시설에 수용하여 집행한다.」 (제68조)
拘禁刑 (こうきんけい)	「刑事施設に拘置する。」+「必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」(12조 2·3항, 현행)	(없음)	—

기준은 판결일이 아니라 범행일이다. 2025. 6. 1. 전에 한 행위면 그 뒤의 판결에서도 懲役·禁錮가 선고된다. 판결문의 형명을 그대로 따라 懲役 → 징역, 禁錮 → 금고, 拘禁刑 → 「구금형(拘禁刑)」. 拘留(こうりゅう, 30일 미만)와 섞지 않는다 — 22장에서 다시 다룬다.

e-Gov — 刑法 (9·12·13조) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

コトバンク — 懲役 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%87%B2%E5%BD%B9-97637>

法務省 令和7年版 犯罪白書 — 拘禁刑の導入 ↗ <https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_2_4_3_1.html>

한국이라면?

사람을 죽인 자는

일본

刑法 199조「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。」2025-05-31 시점 본문은 끝이「…五年以上の懲役に処する。」였다. 바뀐 것은 형의 이름뿐이다.

刑法 199조 (e-Gov 현행본, 2025-05-31·2025-06-01 시점 본 대조)

한국

형법 제250조 제1항 「사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.」

형법 제250조 제1항 (법제처 현행본, 2026. 10. 2. 시행 형법 기준. 조문 최종 개정 1995. 12. 29., 1996. 7. 1. 시행)

법정형의 틀이 같다 — 사형, 무기, 5년 이상. 다른 것은 두 가지다. 일본은 자유형이 拘禁刑이고, 한국은 징역이다. 그리고 일본 조문은 「死刑又は無期若しくは」로 접속어를 둘 쓰고(→ 13장), 한국 조문은 쉼표와 「또는」으로 늘어놓는다. 존속살해는 한국에만 남아 있다(같은 조 제2항).

> 日本(にほん)でも韓国(かんこく)でも、殺人(さつじん)の刑(けい)は五年以上(ごねんいじょう)です。
>
> 일본에서도 한국에서도 살인의 형은 5년 이상입니다.

명조문

罪(つみ)を犯(おか)す意思(いし)がない行為(こうい)は、罰(ばっ)しない。ただし、法律(ほうりつ)に特別(とくべつ)の規定(きてい)がある場合(ばあい)は、この限(かぎ)りでない。

죄를 범할 의사가 없는 행위는 벌하지 아니한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

— 刑法 第38条第1項 · 한국: 형법 제13조 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 예외로 한다.」

犯す意思 범할 의사 — 사전형이 명사를 꾸민다 **罰しない** 벌하지 아니한다(→ 8장 ない형)

この限りでない 그러하지 아니하다(→ 12장)

읽을 거리 고의범 처벌의 원칙을 한 줄로 적은 조문이다. 각칙의 「~した者は」가 모두 고의로 한 행위를 말한다는 것을 이 조문이 받쳐 준다. 과실범(210조 「過失により」)이 따로 조문을 두는 이유도 여기 있다. 犯すの 사전형이 명사 意思를 꾸미는 꼴(犯す意思)도 함께 본다 — 연체 수식은 10장에서 본격적으로 다룬다.

e-Gov — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

문헌 읽기 팁

「~ した者は、~ に処する。」 — 앞이 죄, 뒤가 벌

刑法 각칙 조문은 쉼표 하나를 경계로 둘로 갈린다. 쉼표 앞 「~ した者は」가 구성요건(무엇을 한 사람인가), 뒤 「~ に処する」가 법정형(어떤 벌을 받는가)이다. 199조(殺人)·204조(傷害)·235조(窃盗)·246조 1항(詐欺)이 모두 이 꼴이다.

235조는 가운데에 「窃盗の罪とし、」를 끼워 죄명을 붙인다. 법정형 안에서는 접속어를 본다. 「十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」은 둘 중 하나, 256조 2항 「十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金」은 둘 다(병과)다. 又は와 及び 한 글자로 형이 달라진다.

주어가 「者は」가 아닌 조문도 있다. 208조(暴行)는 「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、」로 조건을 단다 — 者 뒤에 が가 오면 아직 문장의 주제가 아니다(6장 J1).

해 보기 아래 208조를 쉼표에서 끊어, 구성요건과 법정형을 나눠 보자. 법정형이 몇 가지인지도 세어 보자 — 「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」 (답: 拘禁刑·罰金·拘留·科料 네 가지. 若しくは가 작은 묶음, 又は가 큰 묶음이다 → 13장. 2026-10-08 e-Gov 현행본 확인)

e-Gov 法令検索 — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

장 끝 퀴즈

1. 2025. 6. 1. 이후 일본 刑法 199조(殺人)에 나오는 자유형의 이름은?

   (a) 懲役 (b) 禁錮 (c) 拘禁刑 (d) 拘留

2. 읽기: 「窃盗」의 읽기는?

   (a) せつとう (b) せっとう (c) せっと (d) ぜっとう

3. 문법: 「人を（ ）財物を交付させた者は」 — 欺く의 て형은?

   (a) 欺って (b) 欺いて (c) 欺んで (d) 欺して

4. 「三年未満」에 3년은 들어가는가?

   (a) 들어간다 (b) 들어가지 않는다 (c) 법령마다 다르다

5. 「一月以上二十年以下」(刑法 12조)의 一月은?

   (a) 1월(달 이름) (b) 1개월 (c) 첫째 달 하루

6. 번역해 보세요: 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とする。

   (a) 타인의 재물을 절취한 자는 절도의 죄로 한다. (b) 타인이 재물을 절취하면 절도의 죄가 된다. (c) 타인의 재물을 절취하려는 자는 절도의 죄로 한다.

9장 퀴즈 정답

1. 拘禁刑 ― 懲役과 禁錮가 拘禁刑 하나로 합쳐졌다(9조·12조). 한국 형법은 징역·금고를 그대로 둔다(제41조).
2. せっとう ― 窃(せつ)의 つ가 と 앞에서 촉음 っ가 되고, 盗는 장음 とう. 네 박이다.
3. 欺いて ― く로 끝나는 五段 동사는 いて. って는 う·つ·る, んで는 む·ぶ·ぬ, して는 す로 끝나는 동사다.
4. 들어가지 않는다 ― 未満은 기준 수를 빼고 그 아래. 以上·以下는 기준 수를 넣는다(デジタル大辞泉).
5. 1개월 ― 형기의 一月은 기간이다. デジタル大辞泉은 「いち‐げつ【一月】 1か月。ひとつき。」로 싣는다.
6. 타인의 재물을 절취한 자는 절도의 죄로 한다. ― 窃取した는 た형 ― 「절취한」. 者は는 「자는」. 「~しようとする者」라면 「하려는 자」다(→ 의지형).

第10章 · 2부

앞에서 꾸미는 말 A 입문

연체 수식과 형용사 · 連体修飾と形容詞 —— 不法行為の条文を読む

일본 民法 709조는 한 문장이다. 「者は」 앞에 열여섯 낱말이 늘어서 있고, 그 전부가 者 하나를 꾸민다. 꾸미는 말이 명사 앞에 오는 차례는 한국어와 같다. 그래서 끝에서부터 거꾸로 묶으면 길어도 읽힌다. 이 장에서는 동사가 명사를 꾸미는 꼴(侵害した者), い형용사·な형용사가 명사를 꾸미는 꼴(著しい差·重大な過失), 그리고 법령에 자주 나오는 「~による」 「~に係る」 「~に関する」 「~に基づく」를 본다.

이 장의 문법 J6 — 연체 수식: 동사 보통형(사전형·た형·ない형) + 명사, い형용사 + 명사, な형용사 + な + 명사, 명사 + の + 명사. 「~による / ~によって」 「~に関する / ~に関して」처럼 명사 앞과 동사 앞에서 꼴이 갈리는 문형

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

   고의 또는 과실로 타인의 권리 또는 법률상 보호되는 이익을 침해한 자는 이로 인하여 생긴 손해를 배상할 책임을 진다.

   民法 第709条

2. 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

   전항의 규정에 의한 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항할 수 없다.

   民法 第94条第2項

3. 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

   타인의 명예를 훼손한 자에 대하여는, 법원은 피해자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하여 또는 손해배상과 함께 명예를 회복하는 데 적당한 처분을 명할 수 있다.

   民法 第723条

故意・過失 ★★★

こい　かしつ

[1] 頭高 · koi · 2박　**[0] 平板** · kashitsu · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (故意 頭高[1], 過失 平板[0])

故 고→こ R0　**意** 의→い R7　**過** 과→か R0　**失** 실→しつ R2

- こい는 두 박이다. 길게 끌지 않는다. 恋(こい)·濃い(こい)와 소리도 높낮이도 같다 — OJAD에서 셋 다 [1]. 문맥으로 가른다(→ 이 장 소리 연습).
- 過는 사전 옛 표기가 クワ지만 지금 소리는 か(デジタル大辞泉 「か - しつ （クワ - ）」). 失 실→しつ는 ㄹ받침이 つ가 되는 R2. かしつ의 し는 무성 자음 사이에 끼어 모음이 거의 들리지 않는다(모음 무성화 → 3장).

고의・과실

= **한국:** 고의 · 과실 (민법 제750조)
「고의 또는 과실로 인한 위법행위로」 — 「故意又は過失によって」와 낱말이 겹친다. 709조 전체와의 비교는 이 장 「한국이라면?」(→ 18장).

쉬운 예문

これは被告(ひこく)が過失(かしつ)で起(お)こした事故(じこ)です。

이것은 피고가 과실로 일으킨 사고입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は、被告(ひこく)に故意(こい)又(また)は過失(かしつ)があったことを証明(しょうめい)しなければなりません。

원고는 피고에게 고의 또는 과실이 있었다는 것을 증명해야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第713条 ただし書

> ただし、故意(こい)又(また)は過失(かしつ)によって一時的(いちじてき)にその状態(じょうたい)を招(まね)いたときは、この限(かぎ)りでない。

다만, 고의 또는 과실로 일시적으로 그 상태를 초래한 때에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第713条 ただし書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

一時的に 일시적으로 **その状態** 713조 본문의 「책임을 변식할 능력을 결한 상태」 **招いた** 초래하였다(まねいた)

この限りでない 그러하지 아니하다(→ 12장)

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

명사를 꾸미는 동사는 보통형 — ます형은 들어가지 않는다

✗ 비문 ~~他人の権利を侵害しました者は、損害を賠償しなければならない。~~

✓ 他人の権利を侵害した者は、損害を賠償しなければならない。

명사 앞 동사는 사전형·た형·ない형(보통형)을 쓴다. 정중은 문장 끝에서만 낸다. 한국어도 「침해했습니다 자」라고 하지 않으니 같다(=). 꾸미는 절이 앞에 오는 차례도 같다 — 「타인의 권리를 침해한 자」.

일본법 상식

民法 713조 본문은 「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。」이다. 원문 예문은 그 단서다 — 고의 또는 과실로 스스로 그 상태를 부른 때에는 본문의 면책이 적용되지 않는다.

같이 외우기 法律上保護される利益 <#e-horitsujo-hogo> 重大な <#e-judai>

OJAD — 故意 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%95%85%E6%84%8F>

コトバンク — 過失 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%81%8E%E5%A4%B1>

他人 ★★★

たにん

[0] 平板 · tanin · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

他 타 → た R0 **人** 인 → にん R10

- た·に·ん 세 박. 人은 여기서 に ん ― 外国人의 じ ん과 다르다(R10, → 6장).
- 평판 [0]. 「た に ん の」 까지 높이를 유지한다(OJAD).

타인 · 남

= **한국:** 타인 (민법 제750조, 제753조)
한국 민법도 불법행위 조문에서 「타인에게 손해를 가한 자」라고 쓴다. 일본은 「他人に損害を加えた」(712조·713조)와 「他人の権利…を侵害した」(709조)를 함께 쓴다.

쉬운 예문
他人(たにん)の車(くるま)を壊(こわ)した人(ひと)は被告(ひこく)です。
남의 차를 부순 사람은 피고입니다.

실무 예문
被告(ひこく)が壊(こわ)した車(くるま)は、原告(げんこく)のものではなく、他人(たにん)のものでした。
피고가 부순 차는 원고의 것이 아니라 남의 것이었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民法 第711条

> 他人(たにん)の生命(せいめい)を侵害(しんがい)した者(もの)は、被害者(ひがいしゃ)の父母(ふぼ)、配偶者(はいぐうしゃ)及(およ)び子(こ)に対(たい)しては、その財産権(ざいさんけん)が侵害(しんがい)されなかった場合(ばあい)においても、損害(そんがい)の賠償(ばいしょう)をしなければならない。

타인의 생명을 침해한 자는 피해자의 부모, 배우자 및 자녀에 대하여는 그 재산권이 침해되지 아니한 경우에도 손해를 배상하여야 한다.

― 民法 第711条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

父母 부모(ふぼ) **配偶者** 배우자 **及び** 및(→ 13장) **～に対しては** ~에 대하여는(→ 7장)
侵害されなかった 침해되지 아니하였다(수동 → 11장)

문법 한 스푼 · J6 연체 수식
꾸미는 절 안의 주어는 が(또는 の) ― は를 쓰지 않는다
△ **부자연** ~~被告は壊した車は、原告のものではありません。~~
✓ 被告が壊した車は、原告のものではありません。
「피고가 부순 차」의 「피고가」는 꾸미는 절 안의 주어라 が. は는 문장 전체의 주제(車は)에만 붙는다(→ 6장 J1). 꾸미는 절 안에서는 が 대신 の도 된다 ― 「被告の壊した車」. 한국어 「피고의 부순 차」는 성립하지 않으니 이 の는 일본어에만 있다(+).

같이 외우기 故意・過失 <#e-koi-kashitsu> 侵害 <#e-shingai>

OJAD ― 他人 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E4%BB%96%E4%BA%BA>

利益 ★★★

りえき

[1] 頭高 · rieki · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (頭高[1])

利 리 → り R6 **益** 익 → えき R1

- り·え·き 세 박. 頭高 [1] — り만 높고 え부터 낮다(OJAD).
- 한국어 「이익」 의 「이」 는 두음법칙으로 바뀐 소리다. 일본어는 본음 「리」 에서 출발해 り(R6). 益 익→えき는 ㄱ 받침이 き가 되는 R1.

이익

= **한국:** 이익 (민법 제741조)
「법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.」 — 일본 703조와 문장 짜임이 거의 같다. 일본은 「損失を及ぼした」, 한국은 「손해를 가한」.

쉬운 예문
原告(げんこく)の利益(りえき)は百万円(ひゃくまんえん)です。

원고의 이익은 100만 엔입니다.

실무 예문
被告(ひこく)は、法律上(ほうりつじょう)の原因(げんいん)なく受(う)けた利益(りえき)を返還(へんかん)しなければなりません。

피고는 법률상 원인 없이 받은 이익을 반환해야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第703条 (괄호 「（以下この章において「受益者」という。）」 생략)

> 法律上(ほうりつじょう)の原因(げんいん)なく他人(たにん)の財産又(ざいさんまた)は労務(ろうむ)によって利益(りえき)を受(う)け、そのために他人(たにん)に損失(そんしつ)を及(およ)ぼした者(もの)…は、その利益(りえき)の存(そん)する限度(げんど)において、これを返還(へんかん)する義務(ぎむ)を負(お)う。

법률상의 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 받고, 그 때문에 타인에게 손실을 끼친 자…는 그 이익이 남아 있는 한도에서 이를 반환할 의무를 진다.

— 民法 第703条 (괄호 「（以下この章において「受益者」という。）」 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

法律上の原因なく 법률상의 원인 없이　**労務** 노무(ろうむ)　**損失** 손실(そんしつ)　**存する** 남아 있다(そんする)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

利는 い가 아니라 り — 두음법칙을 거꾸로

✗ 표기 오류 ~~いえき~~

✓ りえき

한국어 「이익·이자·이용」 의 「이」 는 본음 「리」 가 첫머리에서 바뀐 것이다. 일본어에는 두음법칙이 없어 り가 그대로 남는다(R6, → 5장).

같이 외우기 法律上保護される利益 <#e-horitsujo-hogo>

OJAD — 利益 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%88%A9%E7%9B%8A>

侵害 ★★★

しんがい

[0] 平板 · shingai · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

侵 침 → しん R5　**害** 해 → がい R8

- し·ん·が·い 네 박. 侵 침→しんは ロ받침이 ん이 되는 R5(ㄴ·ㅁ이 갈리지 않는다).
- 害 해→がい ー ㅎ 첫소리가 が행으로 나온다(R8). 이 장의 損害, 원문의 被害者도 がい.

침해

= **한국:** 침해 (민법 제751조 제1항)

낱말은 같지만 조문 동사가 다르다. 일본 710조는 「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した」, 한국 제751조 제1항은 「타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나」 ー 한국 민법 불법행위 장은 「해하다」를 쓴다.

쉬운 예문

著作権(ちょさくけん)を侵害(しんがい)する行為(こうい)は違法(いほう)です。

저작권을 침해하는 행위는 위법입니다.

실무 예문

被告(ひこく)の記事(きじ)は、原告(げんこく)の名誉(めいよ)を侵害(しんがい)するものです。

피고의 기사는 원고의 명예를 침해하는 것입니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 民法 第710条

> 他人(たにん)の身体(しんたい)、自由(じゆう)若(も)しくは名誉(めいよ)を侵害(しんがい)した場合(ばあい)又(また)は他人(たにん)の財産権(ざいさんけん)を侵害(しんがい)した場合(ばあい)のいずれであるかを問(と)わず、前条(ぜんじょう)の規定(きてい)により損害賠償(そんがいばいしょう)の責任(せきにん)を負(お)う者(もの)は、財産以外(ざいさんいがい)の損害(そんがい)に対(たい)しても、その賠償(ばいしょう)をしなければならない。

타인의 신체, 자유 또는 명예를 침해한 경우이든 타인의 재산권을 침해한 경우이든 묻지 아니하고, 전조의 규정에 의하여 손해배상의 책임을 지는 자는 재산 이외의 손해에 대하여도 그 배상을 하여야 한다.

ー 民法 第710条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

若しくは 또는(작은 묶음 → 13장)　**いずれであるかを問わず** 어느 쪽인지를 묻지 아니하고　**前条** 전조(ぜんじょう) ー 709조
財産以外の損害 재산 이외의 손해

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

「を」를 받은 말은 동사로 ー 侵害する + 명사

✗ 비문 ~~権利を侵害の行為~~

✓ 権利を侵害する行為 / 権利侵害の行為

を는 동사의 목적어에 붙는다. 侵害를 명사로 쓰려면 「権利侵害の行為」처럼 を를 빼고 の로 잇는다. 한국어도 「권리를 침해의 행위」는 안 되고 「권리를 침해하는 행위」·「권리 침해 행위」이니 같다(=).

같이 외우기　他人 <#e-tanin>　損害・賠償 <#e-songai-baisho>

OJAD ー 侵害 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E4%BE%B5%E5%AE%B3>

損害・賠償 ★★★

そんがい　　ばいしょう

[0] 平板 · songai · 4박　**[0] 平板** · baishō · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (損害 平板[0], 賠償 平板[0])

損 손 → そん R5　**害** 해 → がい R8　**賠** 배 → ばい R0　**償** 상 → しょう R4

- そ·ん·が·い 네 박, ば·い·しょ·う 네 박. 둘 다 평판 [0](OJAD).
- 償 상→しょう는 ○받침이 장음 う가 되는 R4. [ɕoː]로 길게 ー 「ばいしょ」로 끊으면 한 박이 모자란다.

손해 · 배상

= **한국:** 손해 · 배상 (민법 제396조, 제763조)

과실상계도 같은 짜임이다. 한국은 채무불이행 조문(제396조 「…법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다.」)을 제763조로 불법행위에 준용한다. 일본은 채무불이행(418조)과 불법행위(722조 2항)에 따로 둔다. 문언도 다르다 ー 722조 2항은 「定めることができる」, 418조는 「定める」.

쉬운 예문

被告(ひこく)は損害(そんがい)を賠償(ばいしょう)しなければなりません。

피고는 손해를 배상해야 합니다.

실무 예문

原告(げんこく)が請求(せいきゅう)する損害賠償(そんがいばいしょう)の額(がく)は、三百万円(さんびゃくまんえん)です。

원고가 청구하는 손해배상액은 300만 엔입니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 民法 第722条第2項

> 被害者(ひがいしゃ)に過失(かしつ)があったときは、裁判所(さいばんしょ)は、これを考慮(こうりょ)して、損害賠償(そんがいばいしょう)の額(がく)を定(さだ)めることができる。

피해자에게 과실이 있었던 때에는 법원은 이를 고려하여 손해배상의 액수를 정할 수 있다.

ー 民法 第722条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

被害者 피해자(ひがいしゃ)　**考慮して** 고려하여(→ 9장 て형)　**額** 액수(がく)　**〜ことができる** ~할 수 있다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

「배상할 책임」 ー 동사와 명사 사이에 の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~損害を賠償するの責任を負う。~~

✓ 損害を賠償する責任を負う。

명사끼리는 の로 잇지만(損害の賠償), 동사는 그대로 명사에 붙는다(賠償する責任). 6장에서 「の를 넣는다」를 익힌 뒤 동사 뒤에도 の를 넣는 실수가 잦다. 한국어 「배상할 책임」에 「의」가 없는 것과 같다(=).

같이 외우기　侵害 <#e-shingai>　責任 <#e-sekinin>

OJAD ー 賠償 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%B3%A0%E5%84%9F>

責任 ★★★

せきにん

[0] 平板 · sekinin · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

責 책 → せき R1 **任** 임 → にん R7

- せ·き·に·ん 네 박, 평판 [0](OJAD). 責 책→せき는 ㄱ받침이 き가 되는 R1.
- 任 임→に ん — 한국어 ㅇ 첫소리가 な행으로 나오는 R7. ㅁ받침은 ん(R5).

책임

= **한국:** 책임 (민법 제753조)
「미성년자가 타인에게 손해를 가한 경우에 그 행위의 책임을 변식할 지능이 없는 때에는 배상의 책임이 없다.」 — 일본 712조와 낱말 차례까지 겹친다. 끝만 다르다. 일본 「責任を負わない」(지지 아니한다), 한국 「책임이 없다」.

쉬운 예문

責任(せきにん)を負(お)う人(ひと)は被告(ひこく)です。

책임을 지는 사람은 피고입니다.

실무 예문

この事故(じこ)の責任(せきにん)は、運転(うんてん)していた被告(ひこく)にあります。

이 사고의 책임은 운전하던 피고에게 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第712条

> 未成年者(みせいねんしゃ)は、他人(たにん)に損害(そんがい)を加(くわ)えた場合(ばあい)において、自己(じこ)の行為(こうい)の責任(せきにん)を弁識(べんしき)するに足(た)りる知能(ちのう)を備(そな)えていなかったときは、その行為(こうい)について賠償(ばいしょう)の責任(せきにん)を負(お)わない。

미성년자는 타인에게 손해를 가한 경우에 자기 행위의 책임을 변식하기에 족한 지능을 갖추지 못하였던 때에는 그 행위에 대하여 배상의 책임을 지지 아니한다.

— 民法 第712条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

弁識する 변식하다(べんしき) — 분별하여 알다 **〜に足りる** ~하기에 족한 **備えていなかった** 갖추고 있지 않았다(→ 9장 ~ている) **負わない** 지지 아니한다(→ 8장 ない형)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

任은 いん이 아니라 にん

✗ 표기 오류 ~~せきいん~~

✓ せきにん

한국 음 「임」의 ㅇ은 소리가 없는 첫소리라 일본어도 모음으로 시작할 것 같지만, 任은 に ん이다(R7 — 認 인→にん과 같은 갈래).

같이 외우기 損害・賠償 <#e-songai-baisho> 他人 <#e-tanin>

OJAD ─ 責任 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%B2%AC%E4%BB%BB>

法律上保護される利益 ★★☆

ほうりつじょうほごされるりえき

미수록 · hōritsujō hogo sareru rieki · 16박

악센트 출처: 문형(구) ─ 악센트 대상 아님(낱말: 保護 頭高[1]·利益 頭高[1], OJAD 2026-10-08)

法 법 → ほう R3 | **律** 률 → りつ R2 | **上** 상 → じょう R4 | **保** 보 → ほ R0 | **護** 호 → ご R8 | **利** 리 → り R6 | **益** 익 → えき R1

- 上은 여기서 じょう(탁음·장음). ほ·う·り·つ·じょ·う 여섯 박.
- 保護 ほご는 頭高 [1](OJAD). 護 호→ご ─ ㅎ 첫소리가 が행(R8).

법률상 보호되는 이익

≠ **한국:** (대응 문언 없음 ─ 「위법행위」) (민법 제750조)
일본 709조는 침해 대상을 「他人の権利又は法律上保護される利益」로 적는다. 한국 제750조는 「위법행위로 타인에게 손해를 가한 자」라고만 쓰고 무엇을 침해했는지는 적지 않는다. 두 문언이 실제로 같은 범위를 덮는지는 문장만으로 말할 수 없다(→ 18장).

쉬운 예문

これは法律(ほうりつ)が守(まも)る利益(りえき)です。

이것은 법률이 지키는 이익입니다.

실무 예문

本件(ほんけん)で侵害(しんがい)されたのは、権利(けんり)ではなく、法律上保護(ほうりつじょうほご)される利益(りえき)です。

이 사건에서 침해된 것은 권리가 아니라 법률상 보호되는 이익입니다.

▼ 원문 예문 (도전) ─ 民法 第709条

> 故意(こい)又(また)は過失(かしつ)によって他人(たにん)の権利(けんり)又(また)は法律上保護(ほうりつじょうほご)される利益(りえき)を侵害(しんがい)した者(もの)は、これによって生(しょう)じた損害(そんがい)を賠償(ばいしょう)する責任(せきにん)を負(お)う。

고의 또는 과실로 타인의 권리 또는 법률상 보호되는 이익을 침해한 자는 이로 인하여 생긴 손해를 배상할 책임을 진다.

─ 民法 第709条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

保護される 보호되는(수동 → 11장)　**これによって** 이로 인하여 ─ これ는 앞의 침해　**生じた** 생긴(しょうじた)

責任を負う 책임을 진다

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

긴 수식어도 전부 명사 앞 ─ 뒤에서 꾸미지 않는다

✗ 비문 ~~他人の権利又は利益法律上保護されるを侵害した者は~~

✓ 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は

영어 「interests protected by law」처럼 명사 뒤에 꾸밈말을 붙이는 꼴은 일본어에 없다. 「法律上保護される」가 통째로 利益 앞에 온다. 한국어 「법률상 보호되는 이익」과 차례가 같다(=).

같이 외우기 利益 <#e-rieki> 故意・過失 <#e-koi-kashitsu>

e-Gov ― 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

～によって ★★★

によって

미수록 · ～ni yotte · 4박

악센트 출처: 문형 ― 악센트 대상 아님

- に·よ·っ·て 네 박. っ 자리에서 한 박 멈춘다 ― 「によて」로 줄이지 않는다.

~로 인하여 · ~에 의하여 (명사 앞에서는 ~ による)

= **한국:** ~로 인하여 / ~로 인한 (민법 제750조, 제763조)
한국 민법도 동사 앞 「~로 인하여」, 명사 앞 「~로 인한」으로 꼴이 갈린다. 「불법행위로 인한 손해배상」(제763조) ― 일본 722조 표제 「不法行為による損害賠償」과 같은 꼴이다.

쉬운 예문

これは過失(かしつ)による事故(じこ)です。

이것은 과실로 인한 사고입니다.

실무 예문

この損害(そんがい)は、被告(ひこく)の過失(かしつ)によって生(しょう)じたものです。

이 손해는 피고의 과실로 인하여 생긴 것입니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民法 第415条第1項 本文

> 債務者(さいむしゃ)がその債務(さいむ)の本旨(ほんし)に従(したが)った履行(りこう)をしないとき又(また)は債務(さいむ)の履行(りこう)が不能(ふのう)であるときは、債権者(さいけんしゃ)は、これによって生(しょう)じた損害(そんがい)の賠償(ばいしょう)を請求(せいきゅう)することができる。

채무자가 그 채무의 본지에 따른 이행을 하지 아니한 때 또는 채무의 이행이 불능인 때에는, 채권자는 이로 인하여 생긴 손해의 배상을 청구할 수 있다.

― 民法 第415条第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

本旨に従った履行 본지(취지)에 따른 이행 **不能** 불능(ふのう) **請求する** 청구하다 **これによって** 이로 인하여 ― 709조와 같은 꼴

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

명사 앞은 「による」, 동사 앞은 「によって」

✗ 비문 ~~不法行為によって損害賠償~~

✓ 不法行為による損害賠償

による는 명사를 꾸미는 꼴, によって는 동사·문장을 꾸미는 꼴이다 ― 「過失によって生じた損害」(동사 生じた 앞), 「過失による損害」(명사 앞). 한국어 「~로 인하여 / ~로 인한」의 갈림과 같다(=).

일본법 상식

법령에서는 「~によって」 대신 「~により」도 자주 쓴다(→ 7장). 710조의 「前条の規定により」가 그 예다. 뜻은 같고 「~によって」는 て형, 「~により」는 연용형이다.

같이 외우기 故意・過失 <#e-koi-kashitsu>　損害・賠償 <#e-songai-baisho>

～に係る ★★★

にかかる

미수록 · ～ni kakaru · 4박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

係 계 → かか 訓

- か·か·る 세 박. 여기서 係는 훈독이다. 한국 음 「계」에서 출발하면 맞힐 수 없다(訓).

~에 관계되는 · ~에 관한 (법령어)

+ **한국:** (1:1 대응어 없음 — 문맥에 따라 「~에 관한」·「~에 관계되는」) ()
한국어로는 「~에 관한」으로 옮겨도 뜻이 통하는 자리가 많다. 그러나 일본 民法은 한 법률 안에서 「に係る」와 「に関する」를 따로 쓴다 — 본칙에서 に係るが 든 문장 47, に関するが 든 문장 77(e-Gov 현행본, 2026-10-08 집계). 둘을 같은 말로 보고 옮기면 원문의 구별이 번역에서 사라진다. 어떤 기준으로 갈라 쓰는지는 이 책에서 확인하지 못했다(→ 29장).

쉬운 예문

これは本件(ほんけん)に係(かか)る書類(しょるい)です。

이것은 이 사건에 관계된 서류입니다.

실무 예문

本件訴訟(ほんけんそしょう)に係(かか)る費用(ひよう)は、被告(ひこく)の負担(ふたん)とします。

이 사건 소송에 관계된 비용은 피고가 부담하는 것으로 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第509条 ただし書

> ただし、その債権者(さいけんしゃ)がその債務(さいむ)に係(かか)る債権(さいけん)を他人(たにん)から譲(ゆず)り受(う)けたときは、この限(かぎ)りでない。

다만, 그 채권자가 그 채무에 관계되는 채권을 타인으로부터 양수한 때에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第509条 ただし書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

その債務に係る債権 그 채무에 관계되는 채권 — 같은 관계를 채무자 쪽에서 보면 채무, 채권자 쪽에서 보면 채권

譲り受けた 양수하였다(ゆずりうけた)　**この限りでない** 그러하지 아니하다(→ 12장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「관계되다」의 かかる는 係る로 쓴다

✗ 표기 오류 ~~その債務に掛かる債権~~

✓ その債務に係る債権

かかる는 한 낱말에 표기가 여럿이다. デジタル大辞泉 보충 설명은 「係る…関係する。「人命に係る問題」」로 쓰임을 가른다. 掛かる는 매달리다·(비용이) 들다 쪽이다. 법령의 「~に係る」는 係로 적는다. 다른 한자로 써도 소리는 같으니 비문이라기보다 표기 관행의 문제다(△).

일본법 상식

デジタル大辞泉은 係る의 뜻 하나로 문법 용어도 든다 — 「文章中のある語句の文法上の働きが、あとの他の語句と関係をもつ。修飾する。」 꾸미는 말이 꾸밈받는 말에 「係る」는 것, 바로 이 장의 주제다.

같이 외우기 ～に関する <#e-ni-kansuru> ～に基づく <#e-ni-motozuku>

コトバンク — 掛かる/係る (デジタル大辞泉) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%8E%9B%E3%82%8B-459476>

～に関する ★★★

にかんする

미수록 · ～ni kansuru · 5박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

関 관 → かん R5

- か·ん·す·る 네 박. 関 관→かん은 ㄴ받침이 ん이 되는 R5. 사전 옛 표기는 クワン(デジタル大辞泉 「かん・する〔クワンする〕」).

~에 관한 (명사 앞) · ~에 관하여 (~ に関し て , 동사 앞)

= **한국:** ~에 관한 (민법 제10조 제4항)

낱말은 대응한다. 다만 같은 내용의 조문이 같은 말을 쓰지는 않는다. 일본 9조 단서는 「日用品の購入その他日常生活に関する行為」, 한국 제10조 제4항은 「일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위」다.

쉬운 예문

これは契約(けいやく)に関(かん)する問題(もんだい)です。

이것은 계약에 관한 문제입니다.

실무 예문

損害賠償(そんがいばいしょう)に関(かん)する原告(げんこく)の主張(しゅちょう)は、次(つぎ)のとおりです。

손해배상에 관한 원고의 주장은 다음과 같습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第9条 ただし書

> ただし、日用品(にちようひん)の購入(こうにゅう)その他(た)日常生活(にちじょうせいかつ)に関(かん)する行為(こうい)については、この限(かぎ)りでない。

다만, 일용품의 구입 그 밖에 일상생활에 관한 행위에 대하여는 그러하지 아니하다.

— 民法 第9条 ただし書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

日用品 일용품(にちようひん) **その他** 그 밖의(そのた) — 앞의 것을 예로 든다(→ 13장) **～については** ~에 대하여는

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

명사 앞은 「に関する」, 동사 앞은 「に関して」

✗ 비문 ~~日常生活に関して行為~~

✓ 日常生活に関する行為

「関する」는 사전형이 그대로 명사를 꾸민다. 「に関して」는 て형이라 동사 앞에 온다 — 「契約に関して争う」. 한국어 「~에 관한 / ~에 관하여」의 갈림과 같다(=). ~ による / ~ によって와 같은 짝이다.

같이 외우기 ～に係る <#e-ni-kakaru> ～によって <#e-niyotte>

コトバンク — 関する ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B>

～に基づく ★★★

にもとづく

미수록 · ～ni motozuku · 5박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

基 기 → もと 訓

- も·と·づ·く 네 박. 基는 훈독 もと. づ는 ず와 같은 소리지만 적을 때는 づ다.

~에 근거한 · ~에 기초한

= **한국:** ~에 근거한 · ~에 기초한 ()

뜻은 대응한다. 원문 예문(121조의2 원상회복 의무)과 같은 문언의 조문은 한국 민법에 없다(→ 18장).

쉬운 예문

これは契約(けいやく)に基(もと)づく請求(せいきゅう)です。

이것은 계약에 근거한 청구입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は、売買契約(ばいばいけいやく)に基(もと)づいて代金(だいきん)の支払(しはら)いを求(もと)めています。

원고는 매매계약에 근거하여 대금의 지급을 구하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第121条の2第1項

> 無効(むこう)な行為(こうい)に基(もと)づく債務(さいむ)の履行(りこう)として給付(きゅうふ)を受(う)けた者(もの)は、相手方(あいてかた)を原状(げんじょう)に復(ふく)させる義務(ぎむ)を負(お)う。

무효인 행위에 근거한 채무의 이행으로서 급부를 받은 자는 상대방을 원상으로 회복시킬 의무를 진다.

— 民法 第121条の2第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

無効な行為 무효인 행위 — 無効는 な형용사로도 쓴다 **給付** 급부(きゅうふ) **原状に復させる** 원상으로 돌려놓다(사역 → 11장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

もとづく — ず가 아니라 づ

✗ 표기 오류 ~~もとずく~~

✓ もとづく

사전 표제가 「もと‐づ・く」(デジタル大辞泉)다. もと와 づく 사이에 경계를 둔 합성어 표제라 づ로 적는다. 소리로는 구별되지 않으니 눈으로 외운다. 꼴은 に関する와 같다 — 명사 앞 「に基づく」, 동사 앞 「に基づいて」.

같이 외우기 ～に係る <#e-ni-kakaru> ～に関する <#e-ni-kansuru>

コトバンク — 基づく ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F>

正当な・相当の ★★★

せいとうな　　そうとうの

[0] 平板 · seitō na · 5박　**[0] 平板** · sōtō no · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (正当[な] 平板[0], 相当 平板[0])

正 정 → せい R4 **当** 당 → とう R4 **相** 상 → そう R4

- せいとう·そうとう 모두 장음이 두 번이다(R4). せ·い·と·う 네 박, そ·う·と·う 네 박.
- 둘 다 평판 [0](OJAD). な·の까지 높이를 유지한다.

정당한 · 상당한

= **한국:** 정당한 · 상당한 (민법 제126조)

「제삼자가 그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는 때에는」 — 일본 110조도 「代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」다. 「相当の」는 715조 1항 단서 「相当の注意をしたとき」 같은 자리에 나온다.

쉬운 예문

正当(せいとう)な理由(りゆう)がありますか。

정당한 이유가 있습니까?

실무 예문

原告(げんこく)は、相当(そうとう)の期間(きかん)を定(さだ)めて履行(りこう)を催告(さいこく)しました。

원고는 상당한 기간을 정하여 이행을 최고했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第97条第2項

> 相手方(あいてかた)が正当(せいとう)な理由(りゆう)なく意思表示(いしひょうじ)の通知(つうち)が到達(とうたつ)することを妨(さまた)げたときは、その通知(つうち)は、通常(つうじょう)到達(とうたつ)すべきであった時(とき)に到達(とうたつ)したものとみなす。

상대방이 정당한 이유 없이 의사표시의 통지가 도달하는 것을 방해한 때에는, 그 통지는 통상 도달하였어야 할 때에 도달한 것으로 본다.

— 民法 第97条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

正当な理由なく 정당한 이유 없이　**妨げた** 방해하였다(さまたげた)　**到達すべきであった** 도달하였어야 할
みなす 본다(간주, → 13장)

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

な형용사는 명사 앞에서 な

✗ 비문 ~~正当だ理由がありますか。~~

✓ 正当な理由がありますか。

正当·重大 같은 な형용사는 문장 끝에서는 だ(です), 명사 앞에서는 な로 바뀐다. 한국어 「정당하다 → 정당한」의 바뀜과 같은 일이다(=). 相当은 「相当な」·「相当の」를 다 쓴다 — デジタル大辞泉 용례 「それ相当な（の）覚悟」. 民法은 「相当の期間」 「相当の注意」처럼 の를 쓴다.

같이 외우기　重大な <#e-judai>　著しい <#e-ichijirushii>

コトバンク — 相当 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E5%BD%93>

著しい ★★☆

いちじるしい

[5] 中高 · ichijirushii · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (いちじるし*い [5], 형용사 기본형)

著 저 → いちじる 訓

- い·ち·じ·る·し·い 여섯 박. [5] — 첫 박 い만 낮고, し까지 높다가 끝 い에서 떨어진다(OJAD).
- 훈독이다. 한국 음 「저」로는 맞힐 수 없다(訓). 한국 민법은 같은 자리에 한자어 「현저하다」를 쓴다.

현저한 · 두드러진

= **한국:** 현저한 · 현저하게 (민법 제104조)
「당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.」 — 한국은 한자어 형용사 「현저하다」, 일본 民法은 고유어 형용사 著しい(著しく)를 쓴다.

쉬운 예문

二(ふた)つの土地(とち)には著(いちじる)しい差(さ)があります。

두 토지에는 현저한 차이가 있습니다.

실무 예문

被告(ひこく)の行為(こうい)は、原告(げんこく)の利益(りえき)を著(いちじる)しく害(がい)するものです。

피고의 행위는 원고의 이익을 현저하게 해하는 것입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第210条第2項

> 池沼(ちしょう)、河川(かせん)、水路(すいろ)若(も)しくは海(うみ)を通(とお)らなければ公道(こうどう)に至(いた)ることができないとき、又(また)は崖(がけ)があって土地(とち)と公道(こうどう)とに著(いちじる)しい高低差(こうていさ)があるときも、前項(ぜんこう)と同様(どうよう)とする。

연못·하천·수로 또는 바다를 지나지 않으면 공도에 이를 수 없는 때, 또는 벼랑이 있어 토지와 공도 사이에 현저한 고저차가 있는 때에도 전항과 같다.

— 民法 第210条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

池沼 연못과 늪(ちしょう)　**公道** 공도(こうどう) — 공공 도로　**高低差** 고저차　**前項と同様とする** 전항과 같다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

い형용사는 그대로 명사 앞 — な를 붙이지 않는다

✗ 비문 ~~著しいな高低差~~

✓ 著しい高低差

い로 끝나는 형용사는 사전형이 곧 명사 앞 꼴이다. な는 正当な·重大な 같은 な형용사에만 붙는다. 동사를 꾸밀 때는 い를 く로 — 「著しく不十分である」(民法 11조). 한국어 「현저한 / 현저하게」와 짝이 같다(=).

같이 외우기　正当な・相当の <#e-seito-soto>　重大な <#e-judai>

OJAD — 著しい ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%91%97%E3%81%97%E3%81%84>

コトバンク — 著しい ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%91%97%E3%81%97%E3%81%84>

重大な ★★☆

じゅうだいな

[0] 平板 · jūdai na · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (重大[な] 平板[0])

重 중 → じゅう R4　**大** 대 → だい R0

- じ ゅ·う·だ·い 네 박. 重 중→じ ゅ う — ㅇ받침이 장음 う가 되는 R4.
- 평판 [0](OJAD).

중대한

= **한국:** 중대한 (민법 제109조 제1항)

「그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.」 — 일본 95조 3항과 「중대한 과실」이 겹친다. 착오의 효과는 양국이 다르다(→ 12장 가짜 친구).

쉬운 예문

これは重大(じゅうだい)な問題(もんだい)です。

이것은 중대한 문제입니다.

실무 예문

被告(ひこく)に重大(じゅうだい)な過失(かしつ)があったかどうかが、本件(ほんけん)の争点(そうてん)です。

피고에게 중대한 과실이 있었는지가 이 사건의 쟁점입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第95条第3項 柱書

> 錯誤(さくご)が表意者(ひょういしゃ)の重大(じゅうだい)な過失(かしつ)によるものであった場合(ばあい)には、次(つぎ)に掲(かか)げる場合(ばあい)を除(のぞ)き、
> 第一項(だいいっこう)の規定(きてい)による意思表示(いしひょうじ)の取消(とりけ)しをすることができない。

착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 것이었던 경우에는, 다음에 열거하는 경우를 제외하고, 제1항의 규정에 의한 의사표시의 취소를 할 수 없다.

— 民法 第95条第3項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

錯誤 착오(さくご)　**表意者** 표의자(ひょういしゃ)　**～によるもの** ~로 인한 것 — によるが 명사 ものを 꾸민다

次に掲げる場合を除き 다음에 열거하는 경우를 제외하고(→ 12장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

じゅう의 장음을 빼지 않는다

✗ 표기 오류 ~~じゅだい~~

✓ じゅうだい

한국어 「중」은 한 음절이라 じゅ 한 박으로 줄이기 쉽다. 일본어는 じゅ·う 두 박이다. 重 중→じゅう는 ○받침이 장음이 되는 R4라서, 받침 ○ 자리에 う 한 박이 들어간다고 기억하면 된다.

같이 외우기　正当な・相当の <#e-seito-soto>　故意・過失 <#e-koi-kashitsu>

OJAD — 重大 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%87%8D%E5%A4%A7>

善意・悪意 ★★★

ぜんい　あくい

[1] 頭高 · zen'i · 3박　**[1] 頭高** · akui · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 善意·悪意 둘 다 결과 없음) — NHK 사전 대조 필요 / 善意 UniDic [1]; 悪意 UniDic [1](다른 형 2) (2026-10-09; NHK 미대조)

善 선 → ぜん R5　**意** 의 → い R7　**悪** 악 → あく R1

- ぜ·ん·い 세 박. ん 뒤에 모음 い가 와도 이어 붙이지 않는다 — 「ぜに」가 되지 않게 ん에서 한 박을 지킨다(R5′).
- 悪 악→あく — ㄱ받침이 く가 되는 R1. あ·く·い 세 박.

선의・악의 — 법률에서는 어떤 사정을 모름・앎

= **한국:** 선의 · 악의 (민법 제108조 제2항)

「전항의 의사표시의 무효는 선의의 제삼자에게 대항하지 못한다.」 — 일본 94조 2항과 낱말 차례까지 같다. 법률 뜻(앎/모름)도 양국이 같다. 일상 뜻과 다르다는 점은 이 장 「가짜 친구」(→ 17장).

쉬운 예문

原告(げんこく)は善意(ぜんい)の第三者(だいさんしゃ)です。

원고는 선의의 제3자입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は、契約(けいやく)の時(とき)、その事実(じじつ)を知っていました。つまり悪意(あくい)です。

피고는 계약 당시 그 사실을 알고 있었습니다. 즉 악의입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第94条第2項

> 前項(ぜんこう)の規定(きてい)による意思表示(いしひょうじ)の無効(むこう)は、善意(ぜんい)の第三者(だいさんしゃ)に対抗(たいこう)することができない。

전항의 규정에 의한 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항할 수 없다.

— 民法 第94条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

第三者 제3자(だいさんしゃ)　**対抗する** 대항하다(たいこうする)　**～することができない** ~할 수 없다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

善意는 명사 — 명사를 꾸밀 때는 の

△ **부자연** ~~善意な第三者~~

✓ 善意の第三者

善意·悪意는 명사다(精選版 日本国語大辞典 《名詞》). 명사가 명사를 꾸밀 때는 の(→ 6장). 「선한 제삼자」처럼 형용사로 옮기고 싶어져 な를 붙이기 쉽다. 한국어 「선의의 제삼자」의 「의」와 자리가 같다(=).

같이 외우기 故意・過失 <#e-koi-kashitsu> 利益 <#e-rieki>

コトバンク — 善意 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%96%84%E6%84%8F>

コトバンク — 悪意 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%82%AA%E6%84%8F>

소리 연습

소리 연습 — 같은 소리, 평판, 장음

이 장 낱말은 평판 [0]이 많다. 頭高 [1]은 故意·利益·保護 정도다. 단추로 사전 악센트대로 만든 합성음을 듣고 따라 한다.

같은 소리, 같은 높낮이 — 문맥으로 가른다

こい 故意 · [1] 頭高　こい 恋 · [1] 頭高　こい 濃い · [1] 頭高

평판 [0] — 끝까지 내려가지 않는다

かしつ 過失 · [0] 平板　しんがい 侵害 · [0] 平板　そんがい 損害 · [0] 平板

せきにん 責任 · [0] 平板

장음 — 한 박을 더 센다

ばいしょう 賠償 · [0] 平板　せいとう 正当 · [0] 平板　そうとう 相当 · [0] 平板

じゅうだい 重大 · [0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). 故意·恋·濃い는 OJAD에서 셋 다 [1]이라 높낮이로는 가를 수 없다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 A

善意·悪意 — 「착한 마음」이 아니라 「알았는가」

이 짝은 한일 사이의 가짜 친구가 아니다. 양국 법률어가 같은 뜻으로 쓴다. 함정은 일상어와 법률어 사이에 있다. 「善意の第三者」를 「선량한 제삼자」로 옮기면 틀린다. 「사정을 모르는 제삼자」다.

양국 사전이 모두 두 뜻을 나란히 싣는다. デジタル大辞泉은 善意의 넷째 뜻을 「法律で、ある事情を知らないですること。」, 悪意의 셋째 뜻을 「法律上の効力に影響を及ぼす事情を知っていること。道徳的な意味での善悪とは異なる。」라고 쓴다. 표준국어대사전(국립국어원)의 『법률』 뜻도 같다 — 선의 「자신의 행위가 법률관계의 발생, 소멸 및 그 효력에 영향을 미치는 사실을 모르는 일.」(셋째 뜻), 악의 「법률관계의 발생 · 소멸 · 효력에 영향을 미칠 수 있는 어떤 사정을 알고 있는 것.」(셋째 뜻, 2026-10-09 확인)

조문도 짝이 맞는다. 일본 民法 192조 「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」 — 한국 민법 제249조 「평온, 공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실없이 그 동산을 점유한 경우에는 양도인이 정당한 소유자가 아닌 때에도 즉시 그 동산의 소유권을 취득한다.」 조문 제목은 다르다. 일본은 「即時取得」, 한국은 「선의취득」.

표준국어대사전은 악의의 법률 뜻에 단서를 단다 — 「도덕적으로 나쁘다는 뜻과는 다른 것이나 예외적으로 다른 사람을 해치려는 의사(意思)를 가리키는 경우도 있다.」 어느 조문이 그런지는 17·18장에서 본다.

낱말	일상 뜻 (사전)	법률 뜻 (사전)	조문 용례
善意 (ぜんい)	よい心 / 他人のためを思う親切心 (デジタル大辞泉 1·2)	ある事情を知らないですること (같은 사전 4)	民法 192조 「善意であり、かつ、過失がないときは」
悪意 (あくい)	他人を憎み、 害を加えようとする気持ち (デジタル大辞泉 1)	法律上の効力に影響を及ぼす事情を知っていること (같은 사전 3)	民法 704조 「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。」
선의 (善意)	착한 마음 (표준국어대사전 「1」)	…사실을 모르는 일 (표준국어대사전 『법률』 3)	민법 제249조 「선의이며 과실없이」
악의 (惡意)	나쁜 마음 (표준국어대사전 「1」)	…어떤 사정을 알고 있는 것 (표준국어대사전 『법률』 3)	민법 제748조 제2항 「악의의 수익자는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하고…」

번역할 때 「선의(사정을 모름)」처럼 한 번 풀어 두면 일반 독자가 일상 뜻으로 읽지 않는다. 일본 704조와 한국 제748조 제2항은 「悪意の受益者 / 악의의 수익자」까지 같은 말이다(→ 17장).

コトバンク — 善意 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%96%84%E6%84%8F>

コトバンク — 悪意 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%82%AA%E6%84%8F>

표준국어대사전 — 선의 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?pageSize=10&searchKeyword=%EC%84%A0%EC%9D%98>

우리말샘 — 악의 ↗ <https://opendict.korean.go.kr/search/searchResult?query=%EC%95%85%EC%9D%98>

e-Gov — 民法 (192·704조) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

한국이라면?

한 문장의 불법행위 — 709조와 제750조

일본

民法 709조「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

民法 709조 (e-Gov 현행본, 2026-10-08 조회)

한국

민법 제750조 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.」

민법 제750조 (법제처 현행본 2026-10-08 조회 — 1960. 1. 1. 시행 제정 본문과 같은 문장)

둘 다 한 문장이고, 「者は / 자는」 앞에 긴 꾸밈절을 둔다. 고의 또는 과실도 같다. 문언이 갈리는 곳은 셋이다. 첫째, 무엇을 침해했는가 — 일본은 「他人の権利又は法律上保護される利益」를 적고, 한국은 「위법행위」라고만 쓴다. 둘째, 손해 — 일본은 「これによって生じた損害」로 침해와 손해를 「これによって」로 잇고, 한국은 「타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를」이다. 셋째, 끝맺음 — 「責任を負う」(책임을 진다)와 「책임이 있다」. 이 문언 차이가 해석에서 무엇을 낳는지는 18장에서 다룬다.

> 日本(にほん)の民法(みんぽう)も韓国(かんこく)の民法(みんぽう)も、故意(こい)又(また)は過失(かしつ)を要件(ようけん)としています。
>
> 일본 민법도 한국 민법도 고의 또는 과실을 요건으로 하고 있습니다.

문헌 읽기 팁

긴 꾸밈절은 명사부터 — 709조 끊어 읽기

일본 조문이 길어 보이는 것은 대개 꾸밈절 때문이다. 꾸밈절은 언제나 명사 앞에 오므로, 먼저 「は」 앞의 명사를 찾고 그 앞을 통째로 꾸밈말로 묶는다. 709조에서는 者다.

者 앞을 다시 끊는다. ① 故意又は過失によって (무엇으로) ② 他人の権利又は法律上保護される利益を (무엇을) ③ 侵害した → 者は. 뒤쪽도 같은 방법이다. ④ これによって生じた → 損害を ⑤ 賠償する → 責任を ⑥ 負う.

표지는 하나다. 동사 바로 뒤에 명사가 붙어 있으면(侵害した者·生じた損害·賠償する責任) 그 동사는 문장 끝이 아니라 꾸밈말이다. 문장의 진짜 끝은 마지막 동사 負う 하나뿐이다.

해 보기 e-Gov에서 民法 710조를 열고 「者は」 앞에서 끊어 보자. 「前条の規定により損害賠償の責任を負う者は」 — 負う 바로 뒤에 者가 붙어 있으니 이 負う는 꾸밈말이다. 문장 끝의 동사는 「しなければならない」다.

e-Gov 法令検索 — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

장 끝 퀴즈

1. 「善意の第三者」의 善意는 법률에서 무슨 뜻인가?

   (a) 착한 마음을 가진　(b) 어떤 사정을 모르는　(c) 남을 도우려는

2. 빈칸에 맞는 것은? ― 不法行為（　）損害賠償

   (a) による　(b) によって　(c) によると

3. 일본 民法 709조에는 있고 한국 민법 제750조에는 없는 문언은?

   (a) 고의 또는 과실　(b) 법률상 보호되는 이익　(c) 손해를 배상할 책임

4. 읽기: 「利益」의 읽기는?

   (a) いえき　(b) りえき　(c) りいき　(d) いいき

5. 문법: 빈칸에 맞는 것은? ― 著しい（　）高低差

   (a) な　(b) の　(c) (아무것도 넣지 않는다)　(d) だ

6. 번역해 보세요: 重大な過失によって生じた損害

   (a) 중대한 과실로 인하여 생긴 손해　(b) 손해로 인하여 생긴 중대한 과실　(c) 중대한 손해를 생기게 한 과실

10장 퀴즈 정답

1. 어떤 사정을 모르는 ― 법률의 善意는 어떤 사정을 모름, 悪意는 앎이다(デジタル大辞泉·우리말샘). 도덕적 선악과는 다르다.
2. による ― 명사(損害賠償) 앞에서는 による. によって는 동사 앞 ― 「過失によって生じた損害」.
3. 법률상 보호되는 이익 ― 709조는 침해 대상을 「他人の権利又は法律上保護される利益」로 적고, 제750조는 「위법행위」라고만 쓴다.
4. りえき ― 利는 り ― 한국어 「이익」의 「이」는 두음법칙으로 바뀐 소리고, 일본어는 본음 「리」에서 출발한다(R6).
5. (아무것도 넣지 않는다) ― い형용사는 사전형 그대로 명사를 꾸민다. な는 正当な·重大な 같은 な형용사에만 붙는다.
6. 중대한 과실로 인하여 생긴 손해 ― 꾸밈말은 모두 명사 앞에 온다 ― 重大な → 過失, 過失によって生じた → 損害. 한국어와 차례가 같다.

第11章 · 2부

수동·사역·가능 A 입문

「処せられる」· 受身·使役·可能 —— 刑法と刑事訴訟法を読む

9장에서 「~ に処する」(처한다)를 읽었다. 같은 동사가 처해지는 사람 쪽에서 쓰이면 「処せられる」가 된다. 이 장의 소재는 刑法 총칙과 刑事訴訟法이다. 체포·구금·석방·각하·기각처럼 누가 누구에게 무엇을 하는지가 갈리는 말이 많아서 수동과 사역이 쉬지 않고 나온다. 어려운 점은 하나다. れる·られる라는 한 꼴이 수동·가능·존경·자발 네 뜻을 겸한다. 한국어는 「~되다」 「~할 수 있다」 「~시다」를 따로 쓰므로 여기서 자주 헛짚는다. 소리에서는 却下 きゃっか의 촉음과 棄却 ききゃく·釈放 しゃくほう의 요음을 잡는다.

이 장의 문법 J7 — 수동 れる·られる(五段은 れる, 一段·カ変은 られる, サ変은 される / 문어 せられる), 사역 せる·させる, 가능·존경·자발을 겸하는 れる·られる(≠), 「認められる」의 수동/가능 양의성. 법령의 가능은 주로 「~することができる」

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)せられた者(もの)には、改善更生(かいぜんこうせい)を図(はか)るため、必要(ひつよう)な作業(さぎょう)を行(おこな)わせ、又(また)は必要(ひつよう)な指導(しどう)を行(おこな)うことができる。

   구금형에 처해진 자에게는 개선갱생을 도모하기 위하여 필요한 작업을 하게 하거나 필요한 지도를 할 수 있다.

   刑法 第12条第3項

2. 人(ひと)を教唆(きょうさ)して犯罪(はんざい)を実行(じっこう)させた者(もの)には、正犯(せいはん)の刑(けい)を科(か)する。

   사람을 교사하여 범죄를 실행하게 한 자에게는 정범의 형을 과한다.

   刑法 第61条第1項

3. 現行犯人(げんこうはんにん)は、何人(なんぴと)でも、逮捕状(たいほじょう)なくしてこれを逮捕(たいほ)することができる。

   현행범인은 누구든지 체포영장 없이 이를 체포할 수 있다.

   刑事訴訟法 第213条

れる·られる 네 얼굴

일본어 조동사 れる·られる에는 뜻이 넷 있다. デジタル大辞泉은 「られる」의 뜻을 ① 수동(受け身) ② 가능 ③ 자발(自発, 저절로 그렇게 됨) ④ 가벼운 존경으로 나눈다. 꼴은 하나다. 어느 뜻인지는 문맥이 정한다.

붙는 자리. 五段 동사에는 れる가 붙는다 — 殺す → 殺される, 思う → 思われる. 一段 동사와 来る에는 られる — 認める → 認められる, 来る → 来られる. する 동사(サ変)는 「される」가 보통이다 — 逮捕する → 逮捕される. 사전은 サ変의 옛 꼴 「せ」에 られる가 붙는다고도 적는다(デジタル大辞泉 「られる」). 법령의 「処せられる」 「科せられる」가 그 꼴이다.

① **수동.** 「拘禁刑に処せられた者」(刑法 12조 3항) — 처해진 사람. 「逮捕又は勾留されている場合」(刑事訴訟法 198조 1항) — 체포 또는 구금되어 있는 경우. 조문에서 가장 많이 만나는 뜻이다.

② **가능.** 「~られる」로 「~할 수 있다」를 나타낼 수 있다. 다만 사전은 현대어에 가능동사와 「することができる」가 있어서 れる의 가능 용법은 그리 쓰이지 않는다고 적는다(デジタル大辞泉 「れる」 보설). 법령도 가능은 거의 「~することができる」로 쓴다(→ 8장).

③ **자발.** 「思われる」 「感じられる」처럼 생각·느낌이 저절로 드는 것이다. 刑事訴訟法 212조 2항 2호의 「明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器」는 「범죄에 쓰였다고 보이는 흉기」다. 누가 생각하는지 주어가 없다.

④ **존경.** 「裁判長が来られた」는 「재판장이 오셨다」다. 한국어는 「-시-」가 따로 있지만 일본어는 수동과 같은 꼴을 쓴다. 그래서 「先生が書かれた本」은 「선생님이 쓰신 책」이다. 경어 전체는 14장에서 다룬다.

두 뜻이 겹치는 자리. 「相当と認められる場合」(刑事訴訟法 47조 단서)는 「상당하다고 인정되는 경우」로 읽는다. 「상당하다고 인정할 수 있는 경우」(가능)로 읽어도 문법상 막히지 않는다. 한국 형사소송법은 같은 자리를 「상당하다고 인정할 때」(제200조의2 제2항)처럼 능동으로 쓰는 일이 많다. 번역할 때는 한쪽을 골라야 하므로, 조문 전체의 주어가 누구인지 먼저 본다.

사역 せる·させる. 「~하게 하다」다. 五段·サ変에는 せる(実行する → 実行させる, 読む → 読ませる), 그 밖에는 させる(受ける → 受けさせる). 「人を教唆して犯罪を実行させた者」(刑法 61조 1항)는 「사람을 교사하여 범죄를 실행하게 한 자」. 한국어 「-게 하다」와 거의 그대로 겹친다(=).

処せられる ★★★

しょせられる

미수록 · shoserareru · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 処する 없음, 문어 処す의 受身形 しょされる [3]만 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 処せられる 복합어 — 구성 낱말 UniDic 処せ[2]+られる[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

処 처 → しょ R9

- しょ·せ·ら·れ·る 다섯 박. しょ는 한 박이다 — [ɕo]를 길게 끌어 しょう [ɕo:]로 만들지 않는다.
- 処(처)가 しょ — ㅕ 모음이 요음 しょ로 나오는 예(R9). 書 しょ와 같은 줄이다.

처해지다 — 「~ に処する」(처한다)의 수동

= **한국:** 처해지다 ((형법 각칙의 「…에 처한다」))
한국 형법도 「…징역에 처한다」로 쓰고, 수동 「처해진」은 판결·문헌에서 쓴다. 꼴 만드는 법만 다르다 — 일본어는 する 동사의 옛 꼴 せ에 られる를 붙인다. → 22장

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は罰金(ばっきん)に処(しょ)せられました。

피고인은 벌금에 처해졌습니다.

실무 예문

前(まえ)に拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)せられたことがない者(もの)は、執行猶予(しっこうゆうよ)を受(う)けられる場合(ばあい)があります。

전에 구금형에 처해진 적이 없는 자는 집행유예를 받을 수 있는 경우가 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第25条第1項第1号

> 前(まえ)に拘禁刑以上(こうきんけいいじょう)の刑(けい)に処(しょ)せられたことがない者(もの)

전에 구금형 이상의 형에 처해진 적이 없는 자

— 刑法 第25条第1項第1号 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

以上の刑 이상의 형 — 拘禁刑과 그보다 무거운 형　**〜たことがない** ~한 적이 없다(→ 9장 た형)　**者** もの — 꾸밈을 받는 者

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

する 동사의 수동 — 법령은 「処せられる」, 말로는 「処される」

✗ 비문 ~~拘禁刑に処しられた者~~

✓ 拘禁刑に処せられた者

られる는 サ変 동사의 未然形 「せ」에 붙는다(デジタル大辞泉 「られる」). し에는 붙지 않는다. 같은 사전 보설대로 サ変은 「さ」+れる 「される」가 더 흔하다 — 신문은 「懲役2年に処された」라고도 쓴다. 한국어는 「처하다 → 처해지다」로 꼴이 하나라 이런 갈래가 없다(+).

일본법 상식

刑法 25조 1항은 형의 전부 집행유예 요건이다. 「次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは」 뒤에 호(号)로 대상자를 든다. 1호가 위의 「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」다.

- 「処せられる」를 「처하여지다」·「처분되다」로 옮기기 — 「처해지다」 또는 능동으로 바꿔 「(형에) 처하다」.

같이 외우기　科する <#e-kasuru>　逮捕 <#e-taiho>

コトバンク — 処する ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%87%A6%E3%81%99%E3%82%8B-534723>

科する ★★☆

かする

[2] 中高 · kasuru · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 科する 검색 결과는 科学する 등뿐) — NHK 사전 대조 필요 / 科する UniDic [2] (2026-10-09; NHK 미대조)

科 과 → か **R0**

- か·す·る 세 박. 科(과)가 か — 받침 없는 음이 그대로 받침 없는 음이 된다(R0).
- 課する(과하다 — 세금·의무)와 소리가 똑같다. 옛 가나 표기는 둘 다 くゎ(デジタル大辞泉 「くゎ・す」).

(형벌을) 과하다

= **한국:** 과하다 ()
한국 법령도 「형을 과한다」 「벌금을 과한다」고 쓴다. 다만 세금·의무를 지우는 「부과하다」 쪽 「과」와 한자로 갈리는 것은 일본어 쪽이 더 엄격하다(아래 문법).

쉬운 예문
裁判所(さいばんしょ)は罰金(ばっきん)を科(か)することができます。

법원은 벌금을 과할 수 있습니다.

실무 예문
教唆犯(きょうさはん)にも正犯(せいはん)の刑(けい)が科(か)せられます。

교사범에게도 정범의 형이 과해집니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第65条第2項

> 身分(みぶん)によって特(とく)に刑(けい)の軽重(けいちょう)があるときは、身分(みぶん)のない者(もの)には通常(つうじょう)の刑(けい)を科(か)する。

신분에 따라 특히 형의 경중이 있는 때에는 신분이 없는 자에게는 통상의 형을 과한다.

— 刑法 第65条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

軽重 경중(けいちょう) **〜ときは** ~한 때에는(→ 12장) **通常の刑** 통상의 형

문법 한 스푼 · J5 한자 독음
같은 か する, 다른 한자 — 형벌은 科する, 세금·의무는 課する

✗ **표기 오류** ~~身分のない者には通常の刑を課する。~~
✓ 身分のない者には通常の刑を科する。

デジタル大辞泉: 科する 「刑罰を与える」, 課する 「負担すべきものとして引き受けさせる」(「義務を—・する」). 日本国憲法 84조도 「租税を課し」. 한국어는 둘 다 「과하다」로 소리·한글이 같아서 한자로만 갈린다(≠).

- 형벌에 課する, 세금에 科する를 쓰기 — 소리가 같아 변환기가 틀리게 고른다.

같이 외우기 処せられる <#e-shoserareru>

コトバンク — 科する ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%A7%91%E3%81%99%E3%82%8B-462812>
コトバンク — 課する ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%AA%B2%E3%81%99%E3%82%8B-462816>

認められる ★★★

みとめられる

[0] 平板 · mitomerareru · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 認める — 기본형 みとめる 平板[0], 受身形·可能形 みとめられる 平板[0])

認 인 → みと 訓

- み·と·め·ら·れ·る 여섯 박, 평판[0] — 끝까지 떨어지지 않는다.

- 認은 음독이 にん(認定 にんてい, R7 — ㅇ 첫소리가 な행으로)이지만 여기서는 훈독 みと(める)다. 한국 음으로 맞힐 수 없는 쪽.

인정되다 / 인정할 수 있다 — 수동과 가능이 같은 꼴

≠ **한국:** 인정되다 · 인정할 수 있다 (형사소송법 제200조의2 제2항)

한국 조문은 「상당하다고 인정할 때에는 체포영장을 발부한다」처럼 판단 주체를 세운 능동으로 쓰는 일이 많다. 일본 조문은 「相当と認められる場合」처럼 주체를 지우고 수동으로 쓴다. 번역은 「인정되는」이 무난하다.

쉬운 예문

原告(げんこく)の請求(せいきゅう)は認(みと)められました。

원고의 청구는 인정되었습니다.

실무 예문

この証拠(しょうこ)だけでは、被告人(ひこくにん)が犯人(はんにん)だとは認(みと)められません。

이 증거만으로는 피고인이 범인이라고 인정할 수 없습니다(인정되지 않습니다).

▼ **원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第47条 ただし書**

> 但(ただ)し、公益上(こうえきじょう)の必要(ひつよう)その他(た)の事由(じゆう)があつて、相当(そうとう)と認(みと)められる場合(ばあい)は、この限(かぎ)りでない。

다만, 공익상의 필요 그 밖의 사유가 있어서 상당하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

— 刑事訴訟法 第47条 ただし書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

あつて あって — 1948년 법률이라 촉음을 큰 つ로 적었다　**その他の** 그 밖의(そのた)　**この限りでない** 그러하지 아니하다(→ 12장)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

一段 동사의 가능은 られる — 「ら」를 빼지 않는다

△ **부자연** ~~この証拠では犯罪事実を認められない。~~

✓ この証拠では犯罪事実を認められない。

認める 같은 一段 동사에서 ら를 뺀 「認めれる」를 「ら抜き言葉」라 한다. デジタル大辞泉은 「文法的には破格」이라고 적는다. 말로는 들리지만 법률문·서면에는 쓰지 않는다. 수동과 가능이 같은 「認められる」라서 생기는 변이다 — 한국어는 「인정되다/인정할 수 있다」로 갈라 쓴다(≠).

일본법 상식

刑事訴訟法 47조 본문은 「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」 — 공판 전 소송서류 비공개 원칙이고, 위 문장이 그 단서다.

같이 외우기　取り調べる・取調べ <#e-torishiraberu>

OJAD — 認める ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B>

コトバンク — ら抜き言葉 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%82%89%E6%8A%9C%E3%81%8D%E8%A8%80%E8%91%89-656381>

逮捕 ★★★

たいほ

[1] 頭高 · taiho · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (た*いほ 頭高[1])

逮 체 → たい R0 **捕** 포 → ほ R0

- た·い·ほ 세 박. たい의 い도 한 박이다 — た와 い를 한 덩어리로 줄이지 않는다.
- 頭高[1] — た에서 높고 い부터 떨어진다.

체포

= **한국:** 체포 (형사소송법 제212조)

현행범 체포는 양쪽 문장이 거의 같다 — 「현행범인은 누구든지 영장없이 체포할 수 있다.」(한국 제212조) / 刑事訴訟法 213조. 영장 체포의 주체는 다르다(→ 이 장의 「한국이라면?」, 23장).

쉬운 예문

被疑者(ひぎしゃ)は逮捕(たいほ)されました。

피의자는 체포되었습니다.

실무 예문

被疑者(ひぎしゃ)は逮捕状(たいほじょう)によって逮捕(たいほ)され、警察署(けいさつしょ)に連(つ)れて行(い)かれました。

피의자는 체포영장으로 체포되어 경찰서로 연행되었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第199条第1項 本文

> 検察官(けんさつかん)、検察事務官(けんさつじむかん)又(また)は司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)は、被疑者(ひぎしゃ)が罪(つみ)を犯(おか)したことを疑(うたが)うに足(た)りる相当(そうとう)な理由(りゆう)があるときは、裁判官(さいばんかん)のあらかじめ発(はっ)する逮捕状(たいほじょう)により、これを逮捕(たいほ)することができる。

검찰관, 검찰사무관 또는 사법경찰직원은 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 때에는 재판관이 미리 발부하는 체포영장에 의하여 이를 체포할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第199条第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

疑うに足りる 의심할 만한 **あらかじめ** 미리 **逮捕状** 체포영장(たいほじょう) **これを** 앞의 被疑者를 다시 받는다(→ 6장 명조문)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

수동은 한 번만 — 「逮捕される」는 없다

✗ 비문 ~~被疑者は逮捕されられた。~~

✓ 被疑者は逮捕された。

する 동사의 수동은 「される」 하나로 끝난다. 수동 조동사를 겹쳐 붙이지 않는다. 한국어 「체포되어졌다」 같은 이중 피동이 우리말에서도 다듬을 대상인 것과 같다(=).

같이 외우기 勾留 <#e-koryu> 釈放する <#e-shakuho>

OJAD — 逮捕 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%80%AE%E6%8D%95>

コトバンク ― 逮捕 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%80%AE%E6%8D%95-91999>

勾留 ★★★ 가짜 친구 B

こうりゅう

[0] 平板 · kōryū · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) ― NHK 사전 대조 필요 / 勾留 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

勾 구→こう R0 **留** 류→りゅう R6

- こ·う·り ゅ·う 네 박. 장음이 둘이다 ― こ う와 り ゅ う 모두 끝의 う를 한 박으로 끈다.
- 勾(구)가 こ う, 留(류)가 り ゅ う ― 받침 없는 ㅜ가 장음 う를 달고 나오고(R0), 留는 두음법칙 전의 본음 「류」에서 출발한다(R6). → 23장
- 형벌 拘留(구류)와 소리가 똑같이 こ う り ゅ う다. 귀로는 가를 수 없으니 문맥으로 가른다(아래 문법).

(미결) 구금 ― 법원·재판관이 피의자·피고인의 신병을 붙잡아 두는 강제처분

≠ **한국:** 구속 (형사소송법 제70조 제1항)

일본 勾留는 한국의 피고인·피의자 「구속」에 해당한다(刑事訴訟法 60조 / 형사소송법 제70조). 한국 독음 「구류」로 읽으면 한국에서는 1일 이상 30일 미만의 형벌(형법 제46조)이 되어 뜻이 바뀐다. 그 형벌은 일본어로도 拘留(こ う り ゅ う)다. → 3장, 23장

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は勾留(こうりゅう)されています。

피고인은 구속되어 있습니다.

실무 예문

裁判官(さいばんかん)は勾留(こうりゅう)の理由(りゆう)がないと認(みと)め、被疑者(ひぎしゃ)の釈放(しゃくほう)を命(めい)じました。

판사는 구속 사유가 없다고 보고 피의자의 석방을 명했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 刑事訴訟法 第198条第1項 ただし書

> 但(ただ)し、被疑者(ひぎしゃ)は、逮捕(たいほ)又(また)は勾留(こうりゅう)されている場合(ばあい)を除(のぞ)いては、出頭(しゅっとう)を拒(こば)み、又(また)は出頭後(しゅっとうご)、何時(いつ)でも退去(たいきょ)することができる。

다만, 피의자는 체포 또는 구속되어 있는 경우를 제외하고는 출석을 거부하거나 출석한 뒤 언제든지 퇴거할 수 있다.

― 刑事訴訟法 第198条第1項 ただし書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

勾留されている 구속되어 있다 ― 수동 + ~ て い る(상태, → 9장) **~を除いては** ~을 제외하고는(→ 12장) **拒み** 거부하고(こ ば み) **何時でも** 언제든지(い つ で も)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

勾留와 拘留 — 소리는 같고 한자가 다르다

✗ 표기 오류 ~~被疑者を拘留する。~~

✓ 被疑者を勾留する。

수사·재판 중 신병을 붙잡아 두는 것은 勾留, 1일 이상 30일 미만의 형벌은 拘留(刑法 16조). 精選版 日本国語大辞典은 勾留 항목에 「法律では刑罰としての「拘留」と区別して用いる」고 적는다. 한국어에서는 「구속」과 「구류」로 말 자체가 갈린다(≠).

- 「勾留」를 「구류」로 옮기기 — 미결 구금(구속)이 형벌로 바뀐다.

같이 외우기 逮捕 <#e-taiho> 釈放する <#e-shakuho>

コトバンク — 勾留 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8B%BE%E7%95%99-63362>

釈放する ★★☆

しゃくほうする

[0] 平板 · shakuhō suru · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 しゃくほうする 平板[0] · ます형 しゃくほうしま*す [6]. 명사 釈放 단독 항목은 없음)

釈 석 → しゃく R1 **放** 방 → ほう R4

- しゃ·く·ほ·う 네 박(+する). しゃ는 작은 ゃ가 붙어 한 박이다.
- 釈(석)은 ㄱ받침이 く로(R1), 放(방)은 ㅇ받침이 장음 う로(R4). ほう [ho:]를 ほ 한 박으로 짧게 끊으면 다른 소리가 된다.

석방하다

= **한국:** 석방 (형사소송법 제200조의2 제5항)

「…구속영장을 청구하지 아니하는 때에는 피의자를 즉시 석방하여야 한다.」 — 일본 203조 5항의 「直ちに被疑者を釈放しなければならない」와 같은 자리, 같은 말이다.

쉬운 예문

被疑者(ひぎしゃ)は今日(きょう)釈放(しゃくほう)されました。

피의자는 오늘 석방되었습니다.

실무 예문

四十八時間(よんじゅうはちじかん)以内(いない)に送致(そうち)しなければ、警察(けいさつ)は被疑者(ひぎしゃ)を釈放(しゃくほう)しなければなりません。

48시간 안에 송치하지 않으면 경찰은 피의자를 석방해야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第203条第5項

> 第一項(だいいっこう)の時間(じかん)の制限内(せいげんない)に送致(そうち)の手続(てつづき)をしないときは、直(ただ)ちに被疑者(ひぎしゃ)を釈放(しゃくほう)しなければならない。

제1항의 시간 제한 안에 송치 절차를 하지 아니하는 때에는 즉시 피의자를 석방하여야 한다.

— 刑事訴訟法 第203条第5項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

第一項の時間 1항이 정한 48시간　**送致** 송치(そうち) ― 사법경찰원이 사건을 검찰관에게 보냄

手続 절차 ― 법령은 오쿠리가나 없이 쓴다(→ 5장)　**直ちに** 즉시(ただちに)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

放은 ほう ― 장음을 빼면 다른 말

✗ 표기 오류 ~~しゃくほする~~

✓ しゃくほうする

ㅇ받침 한자(放·方·報)는 일본어에서 ほう로 길어진다. 가나로 적을 때 う를 빠뜨리면 박이 하나 모자란 틀린 표기다. 한국어 「석방」의 받침 ㅇ이 그 장음 자리다(R4).

같이 외우기 逮捕 <#e-taiho>　勾留 <#e-koryu>

OJAD ― 釈放 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%87%88%E6%94%BE>

コトバンク ― 釈放 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%87%88%E6%94%BE-524958>

命ずる・命じる ★★★

めいずる　　めいじる

[0] 平板 · meizuru · 4박　**[0] 平板** · meijiru · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (命じる 용언 기본형 平板[0] · ます형 めいじま*す [4]). 命ずる는 미수록 ― 검색하면 命じる가 나온다 ― NHK 사전 대조 필요 / 命ずる UniDic [0](다른 형 3) (2026-10-09; NHK 미대조)

命 명 → めい R9

- め·い·ず·る / め·い·じ·る 각 네 박. めい는 [me:]처럼 길게 ― 한국어 「명」의 ㅇ받침이 장음 い가 된다(R9: ㅕ+ㅇ → えい).
- ず와 じ의 차이는 꼴(활용 종류)의 차이다. 뜻은 같다.

명하다

= **한국:** 명하다 ()

형사소송법도 「석방을 명하다」「출석을 명하다」처럼 쓴다. 법률문에서 「AにBを命ずる」의 조사 자리는 한국어 「A에게 B를 명하다」와 같다.

쉬운 예문

裁判所(さいばんしょ)は被告人(ひこくにん)に出頭(しゅっとう)を命(めい)じました。

법원은 피고인에게 출석을 명했습니다.

실무 예문

裁判長(さいばんちょう)は傍聴人(ぼうちょうにん)に退廷(たいてい)を命(めい)じた。

재판장은 방청인에게 퇴정을 명했다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 刑事訴訟法 第68条

> 裁判所(さいばんしょ)は、必要(ひつよう)があるときは、指定(してい)の場所(ばしょ)に被告人(ひこくにん)の出頭(しゅっとうまた)又は同行(どうこう)を命(めい)ずることができる。

법원은 필요한 때에는 지정한 장소에 피고인의 출석 또는 동행을 명할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第68条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

出頭 출석(しゅっとう) — 관청·법원에 나감　**同行** 동행　**～ことができる** ~할 수 있다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「A에게 B를 명하다」 — 사람에는 に, 내용에는 を

✗ 비문 ~~裁判所は被告人を出頭を命じた。~~

✓ 裁判所は被告人に出頭を命じた。

명령을 받는 사람은 に, 명령의 내용은 を. を를 두 번 쓰면 문장이 성립하지 않는다. 한국어 「피고인에게 출석을 명했다」와 자리가 같다(=).

일본법 상식

命ずる(サ変, ずる)와 命じる(上一段)는 둘 다 사전 표제다. デジタル大辞泉은 命じる를 「「めい（命）ずる」（サ変）の上一段化」라고 한다. 법령은 命ずる, 회화·보도는 命じる가 많다. 수동은 「命ぜられる / 命じられる」.

같이 외우기　～させる <#e-saseru>

コトバンク — 命ずる ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%91%BD%E3%81%9A%E3%82%8B-643076>

コトバンク — 命じる ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%91%BD%E3%81%98%E3%82%8B-643050>

OJAD — 命じる ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%91%BD%E3%81%98%E3%82%8B>

～させる ★★☆

～させる

미수록 · ˜saseru · 4박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- 五段·サ変 동사에는 せる(読む → よませる, 実行する → じっこうさせる), 그 밖에는 させる(受ける → うけさせる).
- させる의 さ·せ는 각각 한 박. 빨리 굴려 한 박을 삼키지 말고 さ·せ·る 세 박을 고르게.

~하게 하다 (사역)

= **한국:** -게 하다 ()

「人を教唆して犯罪を実行させた者」 = 「사람을 교사하여 범죄를 실행하게 한 자」(형법 제31조 제1항 「타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다.」와 같은 짜임). → 22장

쉬운 예문

さいばんちょう　しょうにん　しょるい　よ
裁判長は証人に書類を読ませました。

재판장은 증인에게 서류를 읽게 했습니다.

실무 예문

弁護人(べんごにん)は被告人(ひこくにん)に事情(じじょう)を説明(せつめい)させてください、と言(い)った。

변호인은 피고인에게 사정을 설명하게 해 달라고 말했다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第305条第1項

> 検察官(けんさつかん)、被告人(ひこくにん)又(また)は弁護人(べんごにん)の請求(せいきゅう)により、証拠書類(しょうこしょるい)の取調(とりしら)べをするについては、
> 裁判長(さいばんちょう)は、その取調(とりしら)べを請求(せいきゅう)した者(もの)にこれを朗読(ろうどく)させなければならない。

검찰관, 피고인 또는 변호인의 청구에 의하여 증거서류를 조사할 때에는 재판장은 그 조사를 청구한 자에게 이를 낭독하게 하여야 한다.

— 刑事訴訟法 第305条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

取調べ (증거) 조사(→ 이 장 取り調べる)　**〜については** ~에 관하여는

朗読させなければならない 낭독하게 하여야 한다 — 사역 + 의무(→ 8장)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

五段 동사의 사역은 せる — 「さ」를 넣지 않는다

△ **부자연** ~~裁判長は証人に書類を読まさせた。~~

✓ 裁判長は証人に書類を読ませた。

デジタル大辞泉 「さ入れ言葉」: せる는 五段·サ変, させる는 그 밖의 동사에 붙고, 五段에 させる를 쓰는 「読まさせる」 같은 꼴은 「文法的には破格」. 한국어 「읽게 하다」는 어떤 동사든 「-게 하다」 하나라 이런 갈래가 없다(+).

- 「~させていただく」를 아무 데나 붙이기 — 경어 표현이다(→ 14장).

같이 외우기　命ずる・命じる <#e-meizuru>

コトバンク — させる ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B-510767>

コトバンク — さ入れ言葉 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%81%95%E5%85%A5%E3%82%8C%E8%A8%80%E8%91%89-508658>

申し立てる・申立て ★★★

もうしたてる　もうしたて

[5] 中高 · mōshitateru · 6박　**[0] 平板** · mōshitate · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 申し立てる·申立てる 검색 결과 없음, 申立て 미수록) — NHK 사전 대조 필요 / 申し立てる UniDic [5](다른 형 0); 申立て UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

申 신 → もう 訓　**立** 립 → た 訓

- も·う·し·た·て·る 여섯 박. もうは [mo:] — う를 따로 [u]로 내지 않는다.
- 훈독이다. 한국 음 「신립」으로는 맞힐 수 없다. 申(もう·す) + 立(た·てる) 두 동사가 붙은 말이다.

신청하다 · 신청 — 법원·관청에 어떤 행위를 구함

≠ **한국:** 신청하다 · 신청 ()

뜻은 「신청」에 대응한다. 한국어 「신청」은 음독 한자어이고 일본어 申立て는 훈독 고유어라서 글자를

보고 소리를 맞힐 수 없다. デジタル大辞泉은 申立て 2를 「裁判所や行政庁などに対して、一定の行為を要求する当事者の意思表示」로 푼다. → 21장

쉬운 예문

弁護人(べんごにん)は異議(いぎ)を申(もう)し立(た)てました。

변호인은 이의를 신청했습니다.

실무 예문

検察官(けんさつかん)の異議(いぎ)の申立(もうした)ては認(みと)められませんでした。

검찰관의 이의신청은 받아들여지지 않았습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第51条第1項 前段

> 検察官(けんさつかん)、被告人(ひこくにん)又(また)は弁護人(べんごにん)は、公判調書(こうはんちょうしょ)の記載(きさい)の正確性(せいかくせい)につき異議(いぎ)を申(もう)し立(た)てることができる。

검찰관, 피고인 또는 변호인은 공판조서 기재의 정확성에 관하여 이의를 신청할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第51条第1項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

公判調書 공판조서　**～につき** ~에 관하여　**異議を申し立てる** 이의를 신청하다 — 「異議あり」의 법령판(→ 14장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

동사는 申し立てる, 명사는 申立て — 법령의 오쿠리가나

△ **부자연** ~~異議を申立てることができる。~~

✓ 異議を申し立てることができる。

内閣法制局 「法令における漢字使用等について」(2010) 2(2): 복합어는 원칙적으로 「送り仮名の付け方」 통칙6 본칙대로(申し立てる), 활용 없는 말은 허용 꼴로 줄이고(예시 목록에 申立て·取調べ가 있다), 관용이 굳은 말은 아예 뺀다(申立人). 일반 문장에서 申立てる는 사전도 허용하는 꼴이라 틀렸다고까지는 할 수 없다. 법률문 기준에 맞지 않는다는 뜻이다(+).

일본법 상식

같은 刑事訴訟法 51조 안에서 1항 후단은 「異議の申立があったときは」, 2항은 「前項の異議の申立ては」다. 한 조문 안에 오쿠리가나 없는 꼴과 있는 꼴이 함께 있다(e-Gov 현행본 2026-10-08). 어느 개정 때 갈렸는지는 확인하지 않았다.

- 법령 원문의 「申立」를 오탈자로 보고 고치기 — 옛 조문의 표기 그대로다. 인용할 때는 원문대로 둔다.

같이 외우기　却下 <#e-kyakka>　棄却 <#e-kikyaku>

コトバンク — 申立て ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6-3188000>

コトバンク — 申立てる ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6%E3%82%8B-644938>

内閣法制局 — 法令における漢字使用等について (PDF) ↗ <https://www.clb.go.jp/files/topics/3485_ext_29_0.pdf>

却下 ★★★

きゃっか

[1] 頭高 · kyakka · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 却下 UniDic [1](다른 형 0) (2026-10-09; NHK 미대조)

却 각 → きゃく → きゃっ R1 | **下** 하 → か R8

- **촉음화.** 却(きゃく)의 く가 뒤의 か 앞에서 っ로 줄어 きゃっか가 된다(R1 — ㄱ받침 く는 か행 앞에서 っ). きゃ·っ·か 세 박.
- 下(하)가 か — ㅎ 첫소리가 か행으로(R8).

각하 — 신청·소를 부적법하다고 하여 내용을 보지 않고 물리침

≠ **한국:** 기각(형사) · 각하(민사) (형사소송법 제20조 제1항)
일본 刑事訴訟法은 부적법한 신청을 「却下」 하고(24조 등), 이유 없는 것은 「棄却」 한다. 한국 형사소송법은 같은 자리에서 「기각」 을 쓴다 — 「기피신청이 소송의 지연을 목적으로 함이 명백하거나 … 결정으로 이를 기각한다.」(제20조 제1항). 현행 형사소송법(2026. 10. 2. 시행본) 본문에는 「각하」 라는 말이 한 번도 나오지 않는다(법제처 본문 문자열 검색). → 21장

쉬운 예문

請求(せいきゅう)は却下(きゃっか)されました。

청구는 각하되었습니다.

실무 예문

保釈(ほしゃく)の請求(せいきゅう)は却下(きゃっか)され、被告人(ひこくにん)は勾留(こうりゅう)されたままです。

보석 청구는 받아들여지지 않아(却下) 피고인은 구속된 채입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第24条第1項 前段

> 訴訟(そしょう)を遅延(ちえん)させる目的(もくてき)のみでされたことの明(あき)らかな忌避(きひ)の申立(もうしたて)は、決定(けってい)でこれを却下(きゃっか)しなければならない。

소송을 지연시킬 목적만으로 한 것이 명백한 기피신청은 결정으로 이를 각하하여야 한다.

— 刑事訴訟法 第24条第1項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

遅延させる 지연시키다 — 사역 **されたこと** (신청이) 된 것 — 수동 **忌避** 기피(きひ) **申立** 신청 — 옛 조문이라 오쿠리가나가 없다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

却下는 きゃっか — く가 っ로 준다

✗ 표기 오류 ~~きゃくか~~

✓ きゃっか

한자를 낱자로 읽으면 きゃく+か지만 낱말에서는 っか 된다(デジタル大辞泉 표제 「きゃっ - か」). 学校 がっこう, 国家 こっか와 같은 변화다. 한국어 「각하」 에는 이런 소리 변화가 없다(+).

- 却下를 무조건 「각하」 로 옮기기 — 한국 형사소송법은 부적법한 신청도 「기각」 한다(제20조 제1항, 재정신청에 관한 제262조 제2항 제1호 「신청이 법률상의 방식에 위배되거나 이유 없는 때에는 신청을 기각한다」).

같이 외우기 棄却 <#e-kikyaku> 申し立てる・申立て <#e-moshitate>

コトバンク ― 却下 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8D%B4%E4%B8%8B-476202>

棄却 ★★★

ききゃく

[0] 平板 · kikyaku · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) ― NHK 사전 대조 필요 / 棄却 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

棄 기 → き R0 **却** 각 → きゃく R1

- き·きゃ·く 세 박. きゃ는 한 박 ― き·や처럼 두 박으로 갈라 네 박으로 늘이지 않는다.
- 却下 きゃっか와 달리 뒤에 か행이 오지 않아 く가 그대로 남는다(R1).

기각 ― 심리한 결과 이유가 없다고 하여 물리침

= **한국:** 기각 (형사소송법 제327조)

「공소기각의 판결」은 양쪽 이름이 같다. 일본 338조 「判決で公訴を棄却しなければならない」, 한국 제327조 「판결로써 공소기각의 선고를 하여야 한다」. デジタル大辞泉도 형사소송에서는 절차 무효를 이유로 절차를 끝내는 경우에도 棄却이라고 한다고 적는다.

쉬운 예문

控訴(こうそ)は棄却(ききゃく)されました。

항소는 기각되었습니다.

실무 예문

高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は被告人(ひこくにん)の控訴(こうそ)を棄却(ききゃく)した。

고등재판소는 피고인의 항소를 기각했다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 刑事訴訟法 第338条 柱書

> 左(ひだり)の場合(ばあい)には、判決(はんけつ)で公訴(こうそ)を棄却(ききゃく)しなければならない。

다음의 경우에는 판결로 공소를 기각하여야 한다.

― 刑事訴訟法 第338条 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

左の場合 다음의 경우 ― 세로쓰기라 「왼쪽」이 「다음」이다. 이 뜻은 사전이 さ【左】 항목에만 싣는다(デジタル大辞泉 「縦書きの文書で、左の方すなわち次に書いた事柄・文句」). 읽기는 단정하지 않아 후리가나를 달지 않는다

判決で 판결로 **公訴** 공소(こうそ) ― 控訴(항소)와 소리가 같다(→ 3장)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

기각되는 쪽은 수동 ― 「控訴が棄却した」는 성립하지 않는다

✗ 비문 ~~被告人の控訴が棄却した。~~

✓ 被告人の控訴が棄却された。

控訴를 주어로 세우면 동사는 수동 棄却される다. 능동으로 쓰려면 주어를 법원으로 바꾸고 控訴를 목적어로 ― 「裁判所は控訴を棄却した」. 한국어 「항소가 기각했다」가 틀린 것과 같다(=).

- 公訴(こうそ, 공소)와 控訴(こうそ, 항소)를 소리만 듣고 섞기 — 「公訴棄却」은 공소 자체를 물리치는 것, 「控訴棄却」은 항소를 물리치는 것.

같이 외우기 却下 <#e-kyakka>

コトバンク — 棄却 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%A3%84%E5%8D%B4-472776>

取り調べる・取調べ ★★☆

とりしらべる　　とりしらべ

[5] 中高 · torishiraberu · 6박　　**[0] 平板** · torishirabe · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (取り調べる 용언 기본형 とりしらべ'る [5] · 受身形 とりしらべられ'る [7] / 取調べ 平板[0])

取 취 → と 訓　**調** 조 → しら 訓

- と·り·し·ら·べ·る 여섯 박. 동사는 べ에서 떨어지고([5]), 명사 取調べ는 평판[0]이다 — 같은 글자라도 동사와 명사의 높낮이가 다르다.
- 훈독. 取(と·る)+調(しら·べる). 한국 음 「취조」로는 맞힐 수 없다.

조사하다 · (피의자) 조사 — 수사기관이 출석시켜 사정을 묻는 것

≠ **한국:** 피의자신문 · 진술을 듣다 (형사소송법 제200조, 제241조)
일본 198조 1항은 검찰관·검찰사무관·사법경찰직원이 피의자의 출석을 구하여 「取り調べる」고 한다.
한국은 제200조 「사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다.」,
제241조의 제목은 「피의자신문」이다. 한국어 「취조」는 법령 용어가 아니다. → 23장

쉬운 예문

被疑者(ひぎしゃ)は警察官(けいさつかん)に取(と)り調(しら)べられました。

피의자는 경찰관에게 조사를 받았습니다.

실무 예문

取調(とりしら)べの前(まえ)に、被疑者(ひぎしゃ)には黙秘権(もくひけん)があると告(つ)げなければなりません。

조사 전에 피의자에게 진술거부권이 있다고 고지해야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第198条第1項 本文

> 検察官(けんさつかん)、検察事務官(けんさつじむかん)又(また)は司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)は、犯罪(はんざい)の捜査(そうさ)をするについて必要(ひつよう)があるときは、被疑者(ひぎしゃ)の出頭(しゅっとう)を求(もと)め、これを取(と)り調(しら)べることができる。

검찰관, 검찰사무관 또는 사법경찰직원은 범죄 수사를 하는 데 필요한 때에는 피의자의 출석을 요구하여 이를 조사할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第198条第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

捜査 수사(そうさ)　**出頭を求め** 출석을 요구하여　**これを** 앞의 被疑者를 다시 받는다

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

조사를 받는 쪽은 수동 — 行為者는 に로

✗ 비문 ~~被疑者が警察官に取り調べた。~~

✓ 被疑者が警察官に取り調べられた。

피의자를 주어로 세우면 동사는 수동 取り調べられた, 조사한 사람은 に로 받는다. 한국어 「피의자가 경찰관에게 조사받았다」 처럼 「받다」 를 붙이는 대신 일본어는 동사 꼴을 바꾼다(≠).

일본법 상식

같은 198조 2항은 「前項の取調に際しては」로 오쿠리가나 없이 적는다. 305조 1항은 「取調べ」. 申立/申立て처럼 한 법률 안에 두 꼴이 있다.

같이 외우기 認められる <#e-mitomerareru> ~させる <#e-saseru>

OJAD — 取り調べる ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%82%8B>

OJAD — 取調べ ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8F%96%E8%AA%BF%E3%81%B9>

コトバンク — 取調べ ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8F%96%E8%AA%BF%E3%81%B9-3161099>

~される(존경) ★★☆

~される

미수록 · ˜sareru · 4박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- される는 さ·れ·る 세 박. 수동 「逮捕される」와 소리도 꼴도 같다.
- 五段 동사는 れる(書く → 書かれる), 一段 동사·来る는 られる(来る → 来られる), する 동사는 される(説明する → 説明される). 수동과 만드는 법이 같다.

(가벼운) 존경 — ~하시다

≠ **한국:** -시- ()

한국어는 존경을 「-시-」로 따로 표시한다. 일본어는 수동과 같은 れる·られる로 가볍게 높인다(デジタル大辞泉 「れる」 4 「軽い尊敬の意を表す」). 같은 문장이 수동으로도 존경으로도 읽힐 수 있다.

→ 14장

쉬운 예문

裁判長(さいばんちょう)が入廷(にゅうてい)されました。

재판장님이 입정하셨습니다.

실무 예문

先生(せんせい)はこの判決(はんけつ)をどう評価(ひょうか)されますか。

선생님은 이 판결을 어떻게 평가하십니까?

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

존경의 さ れ る는 남에게만 — 자기 행동에 쓰지 않는다

✗ 비문 ~~私が事件の概要を説明されます。~~

✓ 私が事件の概要を説明します。

존경은 높일 사람의 행동에 붙인다. 자기 행동에 쓰면 「제가 설명하시겠습니다」와 같은 잘못이 된다(=). 자기 쪽을 낮추는 겸양 표현은 14장에서.

- 「裁判長が説明された」를 수동(설명당했다)으로 읽기 — 주어가 높일 사람이고 목적어가 없으면 먼저 존경을 의심한다.

같이 외우기 ～られる(자발) <#e-rareru-jihatsu>

コトバンク — れる ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%82%8C%E3%82%8B-661976>

～られる(자발) ★☆☆

～られる

미수록 · ˜rareru · 4박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- 思う → 思われる(おもわれる), 感じる → 感じられる(かんじられる). ら·れ·る 세 박.

자발 — (저절로) ~하게 되다, ~해 보이다

≠ **한국:** -게 되다 · -어 보이다 ()

デジタル大辞泉 「られる」 3 「自発の意を表す。自然に…となる」. 생각·느낌 동사(思う·感じる·案じる)에 붙는다. 한국어는 「~라고 생각된다」 「~해 보인다」로 옮긴다.

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)の反省(はんせい)が感(かん)じられます。

피고인의 반성이 느껴집니다.

실무 예문

証人(しょうにん)の話(はなし)は事実(じじつ)と違(ちが)うように思(おも)われます。

증인의 말은 사실과 다른 것으로 보입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第212条第2項第2号

> 贓物(ぞうぶつまた)は明(あき)らかに犯罪(はんざい)の用(よう)に供(きょう)したと思(おも)われる兇器(きょうき)その他(た)の物(もの)を所持(しょじ)しているとき。

장물 또는 명백히 범죄에 사용하였다고 보이는 흉기 그 밖의 물건을 소지하고 있는 때.

— 刑事訴訟法 第212条第2項第2号 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

贓物 장물(ぞうぶつ) **用に供した** 쓰는 데 제공한 — 사용한 **兇器** 흉기(きょうき) **所持している** 소지하고 있다(→ 9장)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

五段 동사의 자발·수동은 れる

✗ 비문 ~~犯罪の用に供したと思われる兇器~~

✓ 犯罪の用に供したと思われる兇器

思う는 五段 동사라 未然形 思わ에 れる가 붙는다(デジタル大辞泉 「れる」 — 五段 동사의 未然形에 붙음). られる는 一段 동사 쪽이다. 한국어 「생각되다」는 동사 종류와 상관없이 「-되다」라서 이런 갈래가 없다(+).

일본법 상식

212조 2항은 「現行犯人とみなす」(현행범인으로 본다) 경우를 호(号)로 든다. 柱書의 「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは」에도 「認められる」가 있다. 한 조문에 자발(思われる)·수동(誰何される, 4호)·「認められる」가 함께 나온다.

같이 외우기 ～される(존경) <#e-sareru-sonkei> 認められる <#e-mitomerareru>

コトバンク — られる ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B-656590>

소리 연습

소리 연습 — 촉음, 요음, 한 박 더

형사절차 낱말은 촉음(っ)과 요음(ゃ·ゅ·ょ)이 많다. 작은 ゃ·ゅ·ょ는 앞 글자에 붙어 한 박이고, っ는 혼자 한 박이다. 단추로 듣고 박을 세며 따라 한다.

촉음 っ — 한 박 멈춤

きゃっか 却下・미수록　しっこう 執行・[0] 平板　けってい 決定・[0] 平板

요음 — きゃ·しゃ·りゅ는 한 박

ききゃく 棄却・미수록　しゃくほうする 釈放する・[0] 平板　こうりゅう 勾留・미수록

い·う도 한 박 — たい·こう·しょう

たいほ 逮捕・[1] 頭高　こうそ 控訴・[1] 頭高　しょうこ 証拠・[0] 平板

악센트 번호는 OJAD(2026-10-08). 却下·棄却·勾留는 OJAD에 없어 높낮이를 강제하지 않았다 — 박 세기만 따라 한다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 A

容疑者는 「용의자」가 아니다 — 보도어와 법령어

일본 뉴스에서 체포된 사람은 대개 「容疑者」(ようぎしゃ)로 불린다. 한국어 「용의자」와 한자가 같아서 그대로 옮기기 쉽다. 그런데 가리키는 단계가 다르다.

デジタル大辞泉은 容疑者를 「犯罪の疑いをかけられた者。法律では「被疑者」という。」라고 푼다. 실제로 刑事訴訟法 본문에 「容疑者」는 한 번도 나오지 않고 「被疑者」는 본칙에 163번(부칙까지 219번) 나온다(e-Gov 2026-10-08 시점본, 2026-10-09 문자열 집계). 容疑者는 보도·일상어고, 법령에서 같은 사람은 被疑者다.

한국어에서는 두 말의 단계가 갈린다. 표준국어대사전은 「용의자」를 혐의가 뚜렷하지 않아 정식으로 입건되지는 않았으나 내부적으로 조사의 대상이 된 사람, 「피의자」를 정식으로 입건되었으나 아직 공소 제기가 되지 아니한 사람으로 푼다. 일본 보도의 容疑者는 대개 이미 체포·입건된 사람이므로 「피의자」로 옮겨야 단계가 맞는다. → 23장

단계	일본어	한국어
법령 용어 (입건 뒤 기소 전)	被疑者 (ひぎしゃ)	피의자
보도·일상어	容疑者 (ようぎしゃ) — 법령의 被疑者와 같은 사람	용의자 — 입건 전 조사 대상(한 단계 앞)
기소 뒤	被告人 (ひこくにん)	피고인

번역 요령: 일본 기사의 容疑者는 「피의자」로, 조문의 被疑者도 「피의자」로. 한국 기사의 「용의자」를 일본어로 옮길 때는 입건 전이라는 점을 따로 밝혀야 한다.

コトバンク — 容疑者 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85-652846>

コトバンク — 被疑者 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%96%91%E8%80%85-119295>

e-Gov — 刑事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131>

한국이라면?

체포영장, 누가 체포하나

일본

刑事訴訟法 199조 1항 본문「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」영장은 2항에 따라 검찰관 또는 사법경찰원의 청구로 재판관이 발부한다.

刑事訴訟法 199조 1항·2항 (e-Gov API v2 현행본, 2026-10-08)

한국

형사소송법 제200조의2 제1항 「피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 정당한 이유없이 제200조에 따른 출석요구에 응하지 아니하거나 응하지 아니할 우려가 있는 때에는 사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 관할 지방법원 판사의 체포영장을 발부받아 피의자를 체포할 수 있다.」 2026. 10. 2. 부터다(법률 제21857호, 2026. 8. 4. 공포). 그 전날까지 시행된 문장에는 「검사는 관할 지방법원판사에게 청구하여 체포영장을 발부받아 피의자를 체포할 수 있고,」가 앞에 있었다.

형사소송법 제200조의2 제1항 (법제처 현행본, 조문시행일 2026. 10. 2. — 2026. 7. 1. 시행본 대조)

요건 문언은 거의 겹친다 — 「疑うに足りる相当な理由」와 「의심할 만한 상당한 이유」. 갈리는 것은 체포하는 사람이다. 일본 조문은 검찰관을 체포의 주체로 적는다. 한국 조문은 2026. 10. 2.부터 사법경찰관만 주체로 적고, 검사는 영장을 청구하는 자리에 남았다. 한국 조문에는 출석요구 불응이라는 요건이 하나 더 있다. 경미 사건 단서의 기준액도 다르다(일본 30만 엔 — 일부 죄는 당분간 2만 엔, 한국 다액 50만 원).

> 日本(にほん)では検察官(けんさつかん)も逮捕状(たいほじょう)で被疑者(ひぎしゃ)を逮捕(たいほ)することができます。
>
> 일본에서는 검찰관도 체포영장으로 피의자를 체포할 수 있습니다.

문헌 읽기 팁

판결문은 主文부터 — 「~ に処する」 「~ を棄却する」

일본 판결문은 맨 앞에 主文(しゅぶん, 주문)이 온다. 主文의 동사는 능동 종지형이고 주어(裁判所)는 쓰지 않는다. 처해지는 사람은 を로 받는다. 이 장에서 본 수동 「処せられた」는 主文이 아니라 그 결과를 말하는 자리(刑法 25조처럼)에서 나온다.

형사 1심 유죄의 예 — 「被告人を懲役２年に処する。この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予する。」(大阪地裁 令和6年11月18日 判決, 令和6年(わ)第2256号). 실형 사건은 「被告人を懲役２年４月に処する。未決勾留日数中６０日をその刑に算入する。」(甲府地裁 令和6年5月13日 判決, 令和6年(わ)第26号). 판결 전 구금(勾留)된 날수를 형에 넣는다(算入する)는 문장이 자주 붙는다.

항소심 기각의 예 — 「本件各控訴をいずれも棄却する。控訴費用は、控訴人らの負担とする。」(東京高裁 令和6年11月6日 判決, 令和6年(ネ)第1841号 — 민사). 비용 부담을 「~ の負担とする」로 적는 것도 정형이다.

세 판결 모두 2024년에 선고되어 主文에 「懲役」이 쓰였다. 刑法의 懲役은 2025. 6. 1.부터 拘禁刑으로 바뀌었다(→ 9장).

해 보기 裁判所 판례 검색에서 위 사건 페이지를 열고 「全文」 PDF의 첫 쪽에서 「処する」 「算入する」 「棄却する」를 찾아보자. 主文 다음에 오는 「理由」의 첫 줄(「罪となるべき事実」)도 함께 읽으면 主文과 이유의 순서가 눈에 들어온다(2026-10-08 확인).

裁判所 — 大阪地裁 令和6年(わ)第2256号 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/93554/detail2/index.html>

裁判所 — 甲府地裁 令和6年(わ)第26号 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/93561/detail2/index.html>

裁判所 — 東京高裁 令和6年(ネ)第1841号 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/93566/detail2/index.html>

장 끝 퀴즈

1. 「却下」와 「棄却」의 차이로 맞는 것은?

   (a) 却下는 형사, 棄却은 민사에서만 쓴다 (b) 却下는 부적법하다고 내용을 보지 않고 물리침, 棄却은 심리 결과 이유가 없다고 물리침 (c) 둘은 같은 말이다

2. 읽기: 「勾留」의 읽기는?

   (a) くりゅう (b) こうりゅう (c) こうる (d) くる

3. 문법: 「明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器」(刑事訴訟法 212조 2항 2호)의 「思われる」는 어느 뜻인가?

   (a) 수동 (b) 가능 (c) 존경 (d) 자발

4. 일본 보도의 「容疑者」를 한국어로 옮길 때 대개 맞는 말은?

   (a) 용의자 (b) 피의자 (c) 피고인

5. 「拘禁刑に処せられた者」의 「処せられた」를 만드는 법은?

   (a) 処する의 옛 꼴 「せ」 + られる(수동) + た (b) 処する + させる(사역) + た (c) 処す + れる(가능) + た

6. 번역해 보세요: 被疑者は警察官に取り調べられた。

   (a) 피의자는 경찰관을 조사했다. (b) 피의자는 경찰관에게 조사를 받았다. (c) 피의자는 경찰관에게 조사하게 했다.

11장 퀴즈 정답

1. 却下는 부적법하다고 내용을 보지 않고 물리침, 棄却은 심리 결과 이유가 없다고 물리침 ― デジタル大辞泉 ― 却下는 「審理しないで不適法として門前払いすること」, 棄却は 「審理の結果、その理由がないとして請求などをしりぞけること」. 한국 형사소송법은 두 경우 모두 「기각」이라 쓴다.
2. こうりゅう ― 勾(구) → こう(R0), 留(류) → りゅう(R6). 형벌 拘留도 같은 こうりゅう다.
3. 자발 ― 생각이 저절로 드는 자발이다 ― 「범죄에 쓰였다고 보이는 흉기」. 생각하는 주체가 문장에 없다.
4. 피의자 ― 容疑者는 법령의 被疑者를 가리키는 보도어다(デジタル大辞泉). 한국어 「용의자」는 입건 전 단계라 한 칸 어긋난다.
5. 処する의 옛 꼴 「せ」 + られる(수동) + た ― られる는 する 동사의 未然形 「せ」에 붙는다(デジタル大辞泉 「られる」). 말로는 「処された」라고도 한다.
6. 피의자는 경찰관에게 조사를 받았다. ― 取り調べられた는 수동, 조사한 사람은 に로 받는다. 사역이면 取り調べさせた다.

第12章 · 2부

조건과 예외 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

「～ときは」「ただし」· 条件と例外 —— 民事訴訟法281条と民法95条を読む

조문의 절반은 「이러이러한 때에는」으로 시작한다. 이 장은 조건과 예외를 다는 말을 모은다. ときは·場合において·に限り·を除き, 그리고 단서를 여는 「ただし、…この限りでない」. 소재는 둘이다. 民事訴訟法 281조는 항소할 수 있는 판결을 정하고 곧바로 ただし書로 예외를 둔다. 民法 95조는 착오를 정한 조문인데, 2020년에 효과가 「무효」에서 「취소」로 바뀌었다. 한국 민사소송법 제390조와 민법 제109조를 옆에 놓으면 조건을 다는 방식이 거의 그대로 겹친다.

이 장의 문법 J8 — 조건 표지 ～ときは·～場合において(큰 조건은 場合, 작은 조건은 とき), 범위 ～に限り·～を除き·～にかかわらず, 단서 「ただし、～この限りでない」, 참조어 前項·前条·次条·同条·次に掲げる. J2 — 가정 ～ば·～なければ(법령)와 ～たら·～と(회화).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

   항소는 지방재판소가 제1심으로서 한 종국판결 또는 간이재판소의 종국판결에 대하여 할 수 있다. 다만, 종국판결 후 당사자 쌍방이 함께 상고할 권리를 유보하고 항소를 하지 아니한다는 취지의 합의를 한 때에는 그러하지 아니하다.

   民事訴訟法 第281条第1項

2. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

   사기 또는 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다.

   民法 第96条第1項

3. 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

   소의 제기가 있는 때에는 재판장은 변론기일을 지정하여 당사자를 소환하여야 한다.

   民事訴訟法 第139条

本文과 ただし書 — 조문 한 조의 뼈대

일본 조문의 한 항은 대개 문장 하나다. 둘이면 두 번째 문장이 「ただし、」로 시작한다. 앞 문장을 **本文(ほんぶん)**, 뒤 문장을 **ただし書(ただしがき)**라고 부른다. 民事訴訟法 281조 1항이 그 꼴이다 — 「控訴は、…終局判決…に対してすることができる。ただし、…合意をしたときは、この限りでない。」

e-Gov 공개 API가 돌려주는 법령 XML에는 이 구분이 표시되어 있다. 281조 1항의 첫 문장에는 「Function="main"」, 두 번째 문장에는 「Function="proviso"」(단서)가 붙어 있다(2026-10-08 확인). 사람이 읽는 화면에서는 보이지 않지만, 법령 데이터 자체가 본문과 단서를 다른 문장으로 다룬다.

ただし書의 끝은 「この限りでない」가 많다. 본문이 정한 규율이 그 경우에는 미치지 않는다는 말이다. 금지하거나 반대 효과를 따로 정하는 말이 아니다. 281조로 보면, 본문은 「종국판결에는 항소할 수 있다」이고 단서가 말하는 경우(항소하지 않기로 한 합의)에는 그 「할 수 있다」가 적용되지 않는다. 그 다음은 다른 조문이 맡는다 — 311조 2항이 「第二百八十一条第一項ただし書の場合」에 곧바로 상고할 수 있다고 정한다.

한국 법령도 같은 뼈대다. 민사소송법 제390조 제1항은 「…종국판결에 대하여 할 수 있다. 다만, … 합의한 때에는 그러하지 아니하다.」 「ただし」=「다만」, 「この限りでない」=「그러하지 아니하다」로 자리째 옮기면 된다. 한국 민법에는 「다만」 대신 「그러나」로 단서를 여는 조문도 있다 — 제5조 제1항 「그러나 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 그러하지 아니하다.」, 제109조 제1항 「그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.」

조건이 겹칠 때는 순서가 있다. 文化審議会의 「公用文作成の考え方」(2022)는 조건이 둘이면 큰 조건을 「場合」, 작은 조건을 「とき」로 쓴다고 정리한다. 「前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、」(民事訴訟法 137조 2항)처럼 場合가 바깥, とき가 안쪽이다.

～ときは ★★★

～ときは

미수록 · ～toki wa · 4박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- は는 조사라 [wa]로 읽는다 — toki wa(→ 6장).
- 조건의 とき는 법령에서 가나로 쓴다. 시점을 가리킬 때는 한자 「時」다 — 民法 3조의2 「意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは」 한 문장에 둘이 함께 나온다(→ 6장).

~한 때에는, ~하면 — 법령에서 가장 흔한 조건 표지

= **한국:** ~한 때에는 (민법 제109조 제1항)
「중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다」 — 한국 법령도 「때에는」으로 조건을 단다. 일본 民法 95조 1항 「…重要なものであるときは、取り消すことができる」와 요건·효과의 자리가 같다.

쉬운 예문

原告(げんこく)が来(こ)ないときは、書記官(しょきかん)に電話(でんわ)します。

원고가 오지 않을 때에는 서기관에게 전화합니다.

실무 예문

裁判官(さいばんかん)に公正(こうせい)を妨(さまた)げる事情(じじょう)があるときは、忌避(きひ)を申(もう)し立(た)てることができます。

재판관에게 공정을 방해하는 사정이 있을 때에는 기피를 신청할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第24条第1項

> 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

재판관(법관)에 대하여 재판의 공정을 방해할 사정이 있는 때에는 당사자는 그 재판관을 기피할 수 있다.

— 民事訴訟法 第24条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～について ~에 대하여　**～べき** ~할 (만한)　**忌避** 기피(きひ)　**～ことができる** ~할 수 있다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

と き 앞에는 동사·형용사가 바로 온다 — の를 끼우지 않는다

✗ 비문 ~~裁判の公正を妨げるべき事情があるのときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。~~

✓ 裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

とき는 명사라서 동사의 사전형·た형이 바로 꾸민다(「あるとき」「あったとき」). 한국어 「있는 때」와 같다(=). の는 명사 뒤에만 붙는다 — 「未成年者のとき」(→ 10장 연체 수식).

일본법 상식

e-Gov 현행본 본칙에서 「ときは」는 民法 914회, 民事訴訟法 374회 나온다(2026-10-08 자체 집계). 「場合において」(356·178회)보다 훨씬 많다.

같이 외우기　～場合において・～場合には <#e-baai>　～ときは、取り消すことができる <#e-torikesu-koto>

e-Gov — 民事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

～場合において・～場合には ★★★

～ばあいにおいて　～ばあいには

미수록 · ～baai ni oite · 8박　**미수록** · ～baai ni wa · 6박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

場 장 → ば 訓　**合** 합 → あい 訓

- 場合는 ば·あ·い 세 박. あ와 い를 한 덩어리로 줄이지 않는다. 단독 낱말 場合는 平板 [0](OJAD 2026-10-08).
- 두 글자 모두 훈독이다 — デジタル大辞泉 「ば - あい (- あひ) 【場合】」. 한국 음 「장합」으로는 맞힐 수 없다(→ 5장).

~한 경우에(는) — 두 조건이 겹치면 바깥(큰) 조건

= **한국:** ~한 경우에 ()

한국 법령도 「경우」와 「때」를 함께 쓴다. 다만 「큰 조건은 경우, 작은 조건은 때」 같은 공식 지침을 한국 쪽에서는 확인하지 않았다.

쉬운 예문

原告(げんこく)が未成年者(みせいねんしゃ)の場合(ばあい)は、法定代理人(ほうていだいりにん)が来(き)ます。

원고가 미성년자인 경우에는 법정대리인이 옵니다.

실무 예문

前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において、原告(げんこく)が補正(ほせい)しないときは、訴状(そじょう)は却下(きゃっか)されます。

전항의 경우에 원고가 보정하지 않을 때에는 소장은 각하됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第137条第2項

> 前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において、原告(げんこく)が不備(ふび)を補正(ほせい)しないときは、裁判長(さいばんちょう)は、命令(めいれい)で、訴状(そじょう)を却下(きゃっか)しなければならない。

전항의 경우에 원고가 흠을 보정하지 아니한 때에는 재판장은 명령으로 소장을 각하하여야 한다.

— 民事訴訟法 第137条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

不備 불비, 흠　**補正** 보정(ほせい)　**却下** 각하(きゃっか) — 촉음　**～しなければならない** ~하여야 한다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

조건이 둘이면 큰 쪽이 場合, 작은 쪽이 とき

△ 부자연 ~~前項のときにおいて、原告が不備を補正しない場合は、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。~~

✓ 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

文化審議会 「公用文作成の考え方」(2022) II-1: 「前提となる条件が二つある場合には、大きい条件を「場合」で、小さい条件を「とき」で表す。」 한국어로는 둘 다 「~한 경우/때에」라 순서를 의식하지 않는다(≠). 뒤집어 써도 뜻은 통하지만 법령 문체에서 벗어난다.

일본법 상식

e-Gov 현행본 본칙 집계(2026-10-08): 「場合において」 民法 356회·民事訴訟法 178회, 「場合には」 民法 152회·民事訴訟法 112회.

같이 외우기　～ときは <#e-tokiwa>

コトバンク — 場合 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%A0%B4%E5%90%88>

文化審議会 「公用文作成の考え方」(建議, 2022) PDF ↗ <https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93651301_01.pdf>

～に限り ★★★

～にかぎり

미수록 · ～ni kagiri · 5박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

限 한 → かぎ 訓

- 限(한)은 훈독 かぎ. 동사 限る(かぎる, OJAD [2])의 연용형이 限りだ. か·ぎ·り 세 박.

~에 한하여, ~인 경우에만

= **한국:** ~에 한하여 ()

조건을 좁히는 말. 民法 120조 2항 「…瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」처럼 사람의 범위를 좁힐 때도 쓴다.

쉬운 예문

弁護士(べんごし)に限(かぎ)り、この部屋(へや)に入(はい)ることができます。

변호사에 한하여 이 방에 들어갈 수 있습니다.

실무 예문

この取消(とりけ)しは、事情(じじょう)が表示(ひょうじ)されていたときに限(かぎ)り、認(みと)められます。

이 취소는 사정이 표시되어 있던 때에 한하여 인정됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第95条第2項

> 前項(ぜんこう)第二号(だいにごう)の規定(きてい)による意思表示(いしひょうじ)の取消(とりけ)しは、その事情(じじょう)が法律行為(ほうりつこうい)の基礎(きそ)とされていることが表示(ひょうじ)されていたときに限(かぎ)り、することができる。

전항 제2호의 규정에 의한 의사표시의 취소는 그 사정이 법률행위의 기초로 되어 있음이 표시되어 있었던 때에 한하여 할 수 있다.

— 民法 第95条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

前項第二号 전항 제2호(→ 이 장 前項)　**基礎とされている** 기초로 되어 있다(수동 → 11장)　**～ときに限り** ~한 때에 한하여

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

범위를 좁힐 때 법령은 「だけ」가 아니라 「～に限り」

△ **부자연** ~~その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときだけ、することができる。~~

✓ その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

「だけ」로도 뜻은 통하지만 법령 문체가 아니다. デジタル大辞泉 「限り」 2는 「ある範囲・制限の内にあることを表す」. 한국 법령의 「~에 한하여」와 같은 자리다(=).

같이 외우기　～を除き <#e-wo-nozoki>

コトバンク — 限り ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%99%90%E3%82%8A>

～を除き ★★★

～をのぞき

미수록 · ～o nozoki · 5박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

除 제 → のぞ 訓

- を는 [o]로 읽는다(→ 7장). 除く(のぞく)는 훈독, OJAD [0].

~을 제외하고

= **한국:** ~을 제외하고 ()

6장 外国人의 원문 「法令又は条約の規定により禁止される場合を除き」(民法 3조 2항)도 같은

꼴이다(→ 6장).

쉬운 예문

日曜日(にちようび)を除(のぞ)き、毎日(まいにち)裁判所(さいばんしょ)に行(い)きます。

일요일을 제외하고 매일 법원에 갑니다.

실무 예문

特別(とくべつ)の定(さだ)めがある場合(ばあい)を除(のぞ)き、裁判所は誰(だれ)でも証人(しょうにん)として尋問(じんもん)できます。

특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 법원은 누구라도 증인으로 신문할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第190条

> 裁判所(さいばんしょ)は、特別(とくべつ)の定(さだ)めがある場合(ばあい)を除(のぞ)き、何人(なんぴと)でも証人(しょうにん)として尋問(じんもん)することができる。

법원은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 누구든지 증인으로 신문할 수 있다.

— 民事訴訟法 第190条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

特別の定め 특별한 규정 **何人でも** 누구든지(なんぴと → 8장) **尋問** 신문(じんもん)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

除く는 타동사 — 제외하는 대상에 を

✗ 비문 ~~裁判所は、特別の定めがある場合が除き、何人でも証人として尋問することができる。~~

✓ 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

한국어 「경우를 제외하고」와 같은 자리에 を(=). 법령은 연용형 「除き」로 잇는 일이 많다 — 본칙 「を除き」 民法 22회·民事訴訟法 32회, 「を除いて」 0회·1회(e-Gov 2026-10-08 시점본 MainProvision, 자체 집계 2026-10-09). 부칙까지 넣으면 「を除き」 33회·45회, 「を除いて」 3회·1회다.

같이 외우기 ～に限り <#e-ni-kagiri> 次に掲げる <#e-tsugi-kakageru>

e-Gov — 民事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

ただし、～この限りでない ★★★

ただし～このかぎりでない

미수록 · tadashi ～ kono kagiri de nai · 14박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

限 한 → かぎ 訓

- ただし는 た·だ·し 세 박. 사전 표제는 「ただ‐し【但し】」(デジタル大辞泉)지만 법령·공용문은 가나로 쓴다.
- この限りでない — こ·の·か·ぎ·り·で·な·い 여덟 박. で와 ない 사이를 끊지 않는다.

다만, ~은 그러하지 아니하다 — 단서(ただし書)

= **한국:** 다만, ~그러하지 아니하다 (민사소송법 제390조 제1항)

일본 民事訴訟法 281조 1항 ただし書와 한국 제390조 제1항 단서는 낱말 순서까지 겹친다 — 「다만, 종국판결 뒤에 양 쪽 당사자가 상고할 권리를 유보하고 항소를 하지 아니하기로 합의한 때에는 그러하지 아니하다.」 → 21장

쉬운 예문

傍聴(ぼうちょう)は自由(じゆう)です。ただし、撮影(さつえい)はできません。

방청은 자유입니다. 다만 촬영은 안 됩니다.

실무 예문

相手方(あいてかた)に通知(つうち)しなければ、対抗(たいこう)できません。ただし、相手方(あいてかた)が知(し)っていたときは、この限(かぎ)りではありません。

상대방에게 통지하지 않으면 대항할 수 없습니다. 다만 상대방이 알고 있었을 때에는 그러하지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第113条第2項

> 追認又(ついにんまた)はその拒絶(きょぜつ)は、相手方(あいてかた)に対(たい)してしなければ、その相手方(あいてかた)に対抗(たいこう)することができない。ただし、相手方(あいてかた)がその事実(じじつ)を知(し)ったときは、この限(かぎ)りでない。

추인 또는 그 거절은 상대방에 대하여 하지 아니하면 그 상대방에게 대항하지 못한다. 다만, 상대방이 그 사실을 안 때에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第113条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

追認 추인(ついにん)　**～しなければ** ~하지 아니하면(→ 이 장 ~ ば)

この限りでない 그러하지 아니하다 — 본문의 규율이 그 경우에는 미치지 않는다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령의 ただし는 가나로 쓴다

✗ **표기 오류** ~~但し、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。~~

✓ ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

文化審議会 「公用文作成の考え方」(2022)는 「常用漢字表にあっても法令に倣い仮名で書く」 예로 「但し→ただし」 「但書→ただし書」를 든다. 民法·民事訴訟法 본칙에 「但し」는 0회(2026-10-08 집계). 뜻은 한국 법령의 「다만」과 같다(=).

일본법 상식

본칙 집계(2026-10-08): 「ただし」 民法 324회·民事訴訟法 126회, 「この限りでない」 159회·58회. ただし書가 늘 「この限りでない」로 끝나는 것은 아니다 — 民事訴訟法 285조 ただし書는 「その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。」

같이 외우기 ～ときは <#e-tokiwa>　留保する <#e-ryuho>

コトバンク — 但し ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%BD%86%E3%81%97>

文化審議会 「公用文作成の考え方」(建議, 2022) PDF ↗ <https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93651301_01.pdf>

～にかかわらず ★★☆

～にかかわらず

미수록 · ～ni kakawarazu · 7박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- か·か·わ·ら·ず 다섯 박. 사전 표제는 「かかわら - ず【拘らず / 係わらず】」(デジタル大辞泉)지만 법령은 가나로 쓴다 — 民法 본칙 「にかかわらず」 47회, 한자 표기 0회(2026-10-08 집계).

~에도 불구하고, ~에 관계없이 — 앞에 나온 규정을 이 경우에는 비켜 간다

= **한국:** ~에도 불구하고 ()

일본 법령은 「前項の規定にかかわらず」처럼 「の規定」을 넣어 어느 규정을 비켜 가는지 밝힌다.

쉬운 예문

雨(あめ)にかかわらず、期日(きじつ)は開(ひら)かれます。

비와 상관없이 기일은 열립니다.

실무 예문

前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、裁判所(さいばんしょ)は当事者(とうじしゃ)に費用(ひよう)を負担(ふたん)させることができます。

전항의 규정에도 불구하고 법원은 당사자에게 비용을 부담하게 할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第65条第2項

> 裁判所(さいばんしょ)は、前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、権利(けんり)の伸張又(しんちょうまた)は防御(ぼうぎょ)に必要(ひつよう)でない行為(こうい)をした当事者(とうじしゃ)に、その行為(こうい)によって生(しょう)じた訴訟費用(そしょうひよう)を負担(ふたん)させることができる。

법원은 전항의 규정에도 불구하고 권리의 신장 또는 방어에 필요하지 아니한 행위를 한 당사자에게 그 행위로 인하여 생긴 소송비용을 부담하게 할 수 있다.

— 民事訴訟法 第65条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

前項 전항(→ 이 장)　**伸張** 신장(しんちょう)　**負担させる** 부담하게 하다(사역 → 11장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

규정 뒤에는 「にかかわらず」 — 「にもかかわらず」가 아니다

△ 부자연 ~~裁判所は、前項の規定にもかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。~~

✓ 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。

한국어 「에도」의 「도」에 끌려 も를 넣기 쉽다(≠). デジタル大辞泉은 「にもー」를 「…なのにそれでも」(「努力したにもー受からなかった」), 「にー」를 「…に関係なく」(「晴雨にー実施する」)로 나눈다. 民法 본칙의 「にもかかわらず」 10회는 「催告したにもかかわらず」처럼 일어난 사실 뒤에 오고, 「規定にもかかわらず」는 民法·民事訴訟法 모두 0회다(2026-10-08 집계).

같이 외우기　前項・前条・次条・同条 <#e-zenko>

コトバンク — 拘らず ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%8B%98%E3%82%89%E3%81%9A>

前項・前条・次条・同条 ★★★

ぜんこう　ぜんじょう　じじょう　どうじょう

[1] 頭高 · zenkō · 4박　**[1] 頭高** · zenjō · 4박　**[1] 頭高** · jijō · 3박　**[1] 頭高** · dōjō · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 네 낱말 모두 없음) — NHK 사전 대조 필요 / 前項 UniDic [1](다른 형 0); 前条 UniDic [1]; 次条 UniDic [1](다른 형 0); 同条 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

前 전 → ぜん R5　**項** 항 → こう R4　**条** 조 → じょう R0　**次** 차 → じ R0　**同** 동 → どう R4

- 条(조)는 じょう — 받침 없는 음인데 う가 붙어 길어진다(R0). ぜ·ん·じょ·う 네 박. 項(항)은 ㅇ받침 → こう(R4).
- 읽기 근거: 前項 ぜん - こう·前条 ぜん - じょう(デジタル大辞泉), 次条 じ - じょう(精選版 日本国語大辞典). 同条는 사전 표제를 찾지 못했다 — 同(どう, デジタル大辞泉 「前に挙げた語句を受けて、「この」または「その」の意」)+条(じょう)로 적는다.
- 次는 한자어 안에서는 じ(次条), 혼자 쓰면 훈독 つぎ(次に掲げる).

전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로 앞에 이름이 나온 조)

= **한국:** 전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조 (민법 제109조 제2항)

「전항의 의사표시의 취소는 선의의 제삼자에게 대항하지 못한다.」 — 한국 민법도 「전항」으로 앞 항을 가리킨다. 일본 95조 4항은 같은 내용을 「第一項の規定による意思表示の取消しは」로 번호를 들어 가리킨다.

쉬운 예문

第六条(だいろくじょう)の前条(ぜんじょう)は第五条(だいごじょう)です。

제6조의 전조는 제5조입니다.

실무 예문

前項(ぜんこう)の合意(ごうい)には、第十一条(だいじゅういちじょう)第二項(だいにこう)の規定(きてい)が準用(じゅんよう)されます。

전항의 합의에는 제11조 제2항의 규정이 준용됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第525条第2項

> 対話者(たいわしゃ)に対(たい)してした前項(ぜんこう)の申込(もうしこ)みは、同項(どうこう)の規定(きてい)にかかわらず、その対話(たいわ)が継続(けいぞく)している間(あいだ)は、いつでも撤回(てっかい)することができる。

대화자에 대하여 한 전항의 청약은 같은 항의 규정에도 불구하고 그 대화가 계속되는 동안에는 언제든지 철회할 수 있다.

— 民法 第525条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

申込み 청약(もうしこみ)　**同項** 같은 항 — 바로 앞에 나온 「前項」　**～ている間は** ~하고 있는 동안에는(→ 9장)

撤回 철회(てっかい)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

条는 じょう — 장음을 빼면 박이 하나 모자란다

✗ 표기 오류 ~~ぜんじょ~~

✓ ぜんじょう

한국 음 「조」에는 받침이 없어 う를 놓치기 쉽다(+). 条는 前条·次条·同条·第五条 어디서나 じょう. 項도 こう로 길다.

일본법 상식

e-Gov 현행본 본칙 집계(2026-10-08): 民法 前項 342·前条 148·次条 17·同条 23회, 民事訴訟法 前項 233·前条 91·次条 16·同条 40회. 「前二項」 「前各項」처럼 범위를 넓히는 꼴도 있다(民法 252조 5항 「前各項の規定にかかわらず」).

같이 외우기 ～にかかわらず <#e-ni-kakawarazu> 次に掲げる <#e-tsugi-kakageru>

コトバンク ― 前項 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%89%8D%E9%A0%85>

コトバンク ― 前条 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%89%8D%E6%9D%A1>

コトバンク ― 次条 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%AC%A1%E6%9D%A1>

次に掲げる ★★★

つぎにかかげる

미수록 · tsugi ni kakageru · 7박

악센트 출처: 문형 ― 악센트 대상 아님

次 차 → つぎ 訓 **掲** 게 → かか 訓

- 次(つぎ)·掲げる(かかげる) 모두 훈독. 掲げる는 OJAD [0].
- 사전 표제는 「か か・げ る 【掲げる】」(デジタル大辞泉).

다음에 드는 ― 뒤에 호(号)를 늘어놓을 때의 머리말

≠ **한국:** 다음 각 호의 (민사소송법 제41조)

한국 법령은 「법관은 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 직무집행에서 제척(除斥)된다.」처럼 「각 호」를 말에 넣는다. 일본은 「次に掲げる」(다음에 내건) 뒤에 호를 늘어놓는다. 뜻은 같고 표현이 다르다.

쉬운 예문

次(つぎ)に掲(かか)げる書類(しょるい)を出(だ)さなければなりません。

다음에 드는 서류를 내야 합니다.

실무 예문

錯誤(さくご)には、次(つぎ)に掲(かか)げる二(ふた)つの種類(しゅるい)があります。

착오에는 다음에 드는 두 가지 종류가 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民法 第95条第3項 柱書

> 錯誤(さくご)が表意者(ひょういしゃ)の重大(じゅうだい)な過失(かしつ)によるものであった場合(ばあい)には、次(つぎ)に掲(かか)げる場合(ばあい)を除(のぞ)き、
> 第一項(だいいっこう)の規定(きてい)による意思表示(いしひょうじ)の取消(とりけ)しをすることができない。

착오가 표의자의 중대한 과실에 의한 것이었던 경우에는 다음에 드는 경우를 제외하고 제1항의 규정에 의한 의사표시의 취소를 할 수 없다.

― 民法 第95条第3項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

表意者 표의자(ひょういしゃ) **柱書** 각 호 앞의 본문(→ 13장) **第一項** だいいっこう ― 촉음(→ 6장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「次に掲げる」 — 次 뒤는 に

✗ 비문 ~~次の掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。~~

✓ 次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

次가 동사 掲げる를 꾸미므로 に(다음에 든다). 「次の場合」(다음의 경우)처럼 명사를 바로 꾸밀 때만 の다. 한국어 「다음의 각 호」에 끌려 の를 넣기 쉽다(≠).

일본법 상식

본칙 집계(2026-10-08): 「次に掲げる」 民法 87회·民事訴訟法 46회. 이 문형 뒤의 각 호를 이끄는 본문을 「柱書」라고 부른다(→ 13장).

같이 외우기 ～を除き <#e-wo-nozoki> 錯誤 <#e-sakugo>

コトバンク — 掲げる ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%8E%B2%E3%81%92%E3%82%8B>

～に該当する ★★★

～にがいとうする

미수록 · ～ni gaitō suru · 8박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

該 해 → がい R8 **当** 당 → とう R4

- 該当(がいとう)은 OJAD [0](平板). が·い·と·う 네 박 — い와 う가 각각 한 박이다.
- 該(해)가 が행으로 나온다 — ㅎ 첫소리 → か·が행(R8). 当(당)은 ㅇ받침 → とう(R4). 사전 표제 「がい - とう （- タウ） 【該当】」(デジタル大辞泉).

~에 해당하다

= **한국:** ~에 해당하다 (민사소송법 제41조)

「다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면」 — 조사까지 같다. に=에.

쉬운 예문

この行為(こうい)は不法行為(ふほうこうい)に該当(がいとう)します。

이 행위는 불법행위에 해당합니다.

실무 예문

証人(しょうにん)が前条(ぜんじょう)の規定(きてい)に該当(がいとう)するかどうかが争点(そうてん)です。

증인이 전조의 규정에 해당하는지가 쟁점입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第201条第3項

> 第百九十六条(だいひゃくきゅうじゅうろくじょう)の規定(きてい)に該当(がいとう)する証人(しょうにん)で証言拒絶権(しょうげんきょぜつけん)を行使(こうし)しないものを尋問(じんもん)する場合(ばあい)には、宣誓(せんせい)をさせないことができる。

제196조의 규정에 해당하는 증인으로서 증언거절의 권리를 행사하지 아니하는 사람을 신문하는 경우에는 선서를 시키지 아니할 수 있다.

— 民事訴訟法 第201条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～で ~로서(→ 7장)　**もの** 자(者)를 가나로 쓴 것(→ 9장)　**させない** 시키지 않다(사역 → 11장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

該当する는 자동사 — 대상에 に

✗ 비문 ~~第百九十六条の規定を該当する証人~~

✓ 第百九十六条の規定に該当する証人

한국어 「~에 해당하다」와 같이 に를 쓴다(=). 「を」를 쓰면 비문이다. 같은 꼴 — 「~に違反する」 「~に反する」(→ 6장 民法 90조).

같이 외우기　次に掲げる <#e-tsugi-kakageru>

コトバンク — 該当 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%A9%B2%E5%BD%93>

OJAD — 該当 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A9%B2%E5%BD%93>

錯誤 ★★☆ 가짜 친구 C

さくご

[1] 頭高 · sakugo · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (さ*く ご 頭高[1])

錯 착 → さく R1　**誤** 오 → ご R7

- 錯(착)의 ㄱ받침이 く로(R1). 뒤가 탁음 ご라서 っ로 줄지 않는다 — さ·く·ご 세 박.
- 誤(오)는 ご — ゴ 첫소리가 が행으로 나오는 예(R7). 頭高 [1]: さ만 높고 く부터 내려간다.

착오 — 내심의 의사와 표시가 어긋난 것을 표의자 자신이 모르는 것(デジタル大辞泉 3) → 17장

≠ **한국:** 착오 (민법 제109조 제1항)

지금은 양국 모두 「취소할 수 있다」. 일본은 2020. 4. 1.부터이고 그 전 95조는 「無効とする」였다. 한국은 1960. 1. 1. 시행 때부터 취소다. 같은 말이 시점에 따라 다른 효과를 가리킨다 → 이 장 「가짜 친구」·17장

쉬운 예문

争点(そうてん)は錯誤(さくご)です。

쟁점은 착오입니다.

실무 예문

錯誤(さくご)が重要(じゅうよう)なものであるときは、意思表示(いしひょうじ)を取(と)り消(け)すことができます。

착오가 중요한 것일 때에는 의사표시를 취소할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第95条第1項 柱書

> 意思表示(いしひょうじ)は、次(つぎ)に掲(かか)げる錯誤(さくご)に基(もと)づくものであって、その錯誤(さくご)が法律行為(ほうりつこうい)の目的(もくてき)及(およ)び取引上(とりひきじょう)の社会通念(しゃかいつうねん)に照(て)らして重要(じゅうよう)なものであるときは、取(と)り消(け)すことができる。
>
> 의사표시는 다음에 드는 착오에 기한 것으로서 그 착오가 법률행위의 목적 및 거래상의 사회통념에 비추어 중요한 것인 때에는 취소할 수 있다.

— 民法 第95条第1項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～に基づく ~에 기한(→ 10장)　**及び** 및(→ 13장)　**社会通念** 사회통념　**～に照らして** ~에 비추어

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

く가 っ로 주는 것은 맑은 소리 앞 — 錯誤는 さくご

✗ 표기 오류 ~~さっご~~

✓ さくご

ㄱ받침의 く는 뒤에 か행 같은 맑은 소리가 오면 っ로 줄기도 한다(R1 — 国家 こっか). 탁음 ご 앞에서는 그대로 く다. 한국어 「착오」는 받침이 뒤 모음으로 넘어가 소리 나지만, 일본어는 さ·く·ご를 한 박씩 낸다(≠).

일본법 상식

民法 95조는 1항(요건·효과) · 2항(기초 사정 착오의 추가 요건) · 3항(표의자의 중대한 과실) · 4항(제3자 보호)으로 나뉜다. 이 장 표제어 가운데 次に掲げる·~に限り·~を除き·前項이 모두 이 한 조에 나온다.

같이 외우기　～ときは、取り消すことができる <#e-torikesu-koto>　次に掲げる <#e-tsugi-kakageru>

OJAD — 錯誤 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%8C%AF%E8%AA%A4>

コトバンク — 錯誤 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%8C%AF%E8%AA%A4>

～ときは、取り消すことができる ★★★

～ときはとりけすことができる

미수록 · ～toki wa torikesu koto ga dekiru · 15박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

取 취 → と 訓　**消** 소 → け 訓

- 낱말 取消し·取り消す는 6장 표제어다(取り消す OJAD [0]). 여기서는 문형의 자리만 본다 — 요건 「~ときは」 + 효과 「取り消すことができる」.

~한 때에는 취소할 수 있다 — 취소권을 주는 문형(낱말은 → 6장)

= **한국:** ~한 때에는 취소할 수 있다 (민법 제109조 제1항)
「중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다」 — 요건 뒤에 효과가 오는 순서가 같다.

쉬운 예문

詐欺(さぎ)のときは、契約(けいやく)を取(と)り消(け)すことができます。

사기일 때에는 계약을 취소할 수 있습니다.

실무 예문

原告(げんこく)は詐欺(さぎ)を理由(りゆう)に契約(けいやく)を取(と)り消(け)しました。

원고는 사기를 이유로 계약을 취소했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第96条第1項

> 詐欺(さぎ)又(また)は強迫(きょうはく)による意思表示(いしひょうじ)は、取(と)り消(け)すことができる。

사기 또는 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다.

— 民法 第96条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

詐欺 사기(さぎ, OJAD [1])　**強迫** 강박(きょうはく)　**~による** ~에 의한(→ 10장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령은 「取り消す」 — 오쿠리가나 り를 빼지 않는다

✗ 표기 오류 ~~詐欺又は強迫による意思表示は、取消すことができる。~~

✓ 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

법령은 동사를 「取り消す」, 명사를 「取消し」로 쓴다 — 民法 본칙 「取り消す」 42회, 「取消す」 0회 (2026-10-08 집계, → 6장). 한국어 「취소하다」는 한자어+하다라 오쿠리가나 문제가 없다(+).

- 「取り消すことができる」를 「취소할 수 있다」로 옮기고 끝내지 않는다. 취소하기 전까지는 유효하다는 뜻이 들어 있다 — 처음부터 효력이 없는 「無効とする」와 다르다(→ 民法 121조, 6장).

같이 외우기　~ときは <#e-tokiwa>　錯誤 <#e-sakugo>

e-Gov — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

~ば・~なければ ★★☆

~ば　　~なければ

미수록 · ~ba · 2박　**미수록** · ~nakereba · 5박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- なければ는 な·け·れ·ば 네 박. ない(→ 8장)의 い를 떼고 ければ를 붙인다.

~하면 · ~하지 아니하면 — 가정

= **한국:** ~하면 / ~하지 아니하면 ()

「~しなければ、~できない」는 한국 법령의 「~하지 아니하면 ~하지 못한다」에 대응한다.

쉬운 예문

証拠(しょうこ)がなければ、勝(か)つことができません。

증거가 없으면 이길 수 없습니다.

실무 예문

登記(とうき)をしなければ、第三者(だいさんしゃ)に対抗(たいこう)できません。

등기를 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第178条

> 動産(どうさん)に関(かん)する物権(ぶっけん)の譲渡(じょうと)は、その動産(どうさん)の引渡(ひきわた)しがなければ、第三者(だいさんしゃ)に対抗(たいこう)することができない。

동산에 관한 물권의 양도는 그 동산의 인도가 없으면 제3자에게 대항하지 못한다.

— 民法 第178条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

~に関する ~에 관한(→ 10장)　**引渡し** 인도(ひきわたし) — 훈독　**対抗する** 대항하다

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

ない의 가정형은 なければ

✗ 비문 ~~その動産の引渡しがないければ、第三者に対抗することができない。~~

✓ その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

ない의 い를 떼고 ければ — なければ. 한국어 「없으면」은 어간에 「으면」을 붙이니 「ない」 전체에 ければ를 붙이고 싶어진다(+). 「~しなければならない」(→ 8장)도 같은 꼴이다.

일본법 상식

民法 177조(부동산)도 같은 문형이다 — 「…その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」 등기·인도가 「대항요건」이라는 말이 여기서 나온다(→ 17장).

같이 외우기　~たら・~と <#e-tara-to>　ただし、~この限りでない <#e-tadashi>

e-Gov — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

~たら・~と ★☆☆

~たら　　~と

미수록 · ~tara · 3박　**미수록** · ~to · 2박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- たら는 た형(→ 9장)에 ら를 붙인 꼴 — 出たら·あったら. と는 사전형 뒤에 붙는다 — 押すと.

~하면 — 회화의 조건(법령에는 거의 나오지 않는다)

쉬운 예문

判決(はんけつ)が出(で)たら、電話(でんわ)します。

판결이 나오면 전화하겠습니다.

실무 예문

このボタンを押(お)すと、録音(ろくおん)が始(はじ)まります。

이 버튼을 누르면 녹음이 시작됩니다.

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

조문에서는 たら를 쓰지 않는다

△ **부자연** ~~その動産の引渡しがなかったら、第三者に対抗することができない。~~

✓ その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

뜻은 통하지만 법령 문체가 아니다. 民法·民事訴訟法 본칙에서 「~したら」 「~ったら」는 0회다(2026-10-08 집계). 회화에서는 たら·と가 자연스럽고, 조문을 읽을 때는 ば·ときは·場合만 알면 된다. 한국어는 「~하면」 하나로 둘 다 쓴다(≠).

같이 외우기 ～ば・～なければ <#e-ba>

終局判決 ★★★

しゅうきょくはんけつ

미수록 · shūkyoku hanketsu · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 終局判決·終局 없음, 判決 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 終局判決 복합어 — 구성 낱말 UniDic 終局[0]+判決[0,1] (2026-10-09; NHK 미대조)

終 종 → しゅう R4 | **局** 국 → きょく R1 | **判** 판 → はん R5 | **決** 결 → けつ R2

- 終(종)은 しゅう — ㅇ받침이 장음 う(R4). 「しゅきょく」로 줄이지 않는다.
- 局(국) ㄱ받침 → く(R1), 決(결) ㄹ받침 → つ(R2). しゅ·う·きょ·く·は·ん·け·つ 여덟 박. 사전 표제 「しゅうきょく - はんけつ【終局判決】」(デジタル大辞泉).

종국판결 — 그 심급의 사건 전부 또는 일부를 완결하는 판결(デジタル大辞泉) → 21장

= **한국:** 종국판결 (민사소송법 제390조 제1항)

「항소는 제1심 법원이 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다.」 — 같은 한자, 같은 뜻. 精選版 日本国語大辞典은 「中間判決と異なり独立して上訴することができる」고 덧붙인다. → 21장

쉬운 예문

これは 終局判決(しゅうきょくはんけつ) です。

이것은 종국판결입니다.

실무 예문

少額訴訟(しょうがくそしょう)の 終局判決(しゅうきょくはんけつ) には、控訴(こうそ)ができません。

소액소송의 종국판결에는 항소를 할 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第377条

> 少額訴訟(しょうがくそしょう)の 終局判決(しゅうきょくはんけつ) に対(たい)しては、控訴(こうそ)をすることができない。

소액소송의 종국판결에 대하여는 항소를 할 수 없다.

— 民事訴訟法 第377条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

少額訴訟 소액소송(→ 21장) **～に対しては** ~에 대하여는 **控訴** 항소(こうそ, OJAD [1]) — 公訴와 동음(→ 1부 가짜 친구)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

終은 しゅう ー 장음 う를 빼지 않는다

✗ 표기 오류 ~~しゅきょくはんけつ~~

✓ しゅうきょくはんけつ

한국 음 「종」의 ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4) ー 証人 しょうにん, 控訴 こうそ와 같은 원리(= 규칙). う를 빼면 박이 하나 줄어 다른 소리가 된다.

같이 외우기 留保する <#e-ryuho>

コトバンク ー 終局判決 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%B5%82%E5%B1%80%E5%88%A4%E6%B1%BA>

留保する ★★☆

りゅうほする

미수록 · ryūho suru · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD ー 留保·留保する 모두 없음) ー NHK 사전 대조 필요 / 留保する 복합어 ー 구성 낱말 UniDic 留保[1]+する[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

留 류 → りゅう R6 **保** 보 → ほ R0

- 留(류)는 りゅう ー 두음법칙 없이 본음 ㄹ이 ら행으로 남는다(R6). 받침이 없는데 う가 붙는 글자다(사전 옛 표기 リウ ー 「りゅう - ほ (リウ -) 【留保】」 デジタル大辞泉).
- りゅ·う·ほ 세 박 + する.

유보하다 ー 권리·의무를 남겨 두다(デジタル大辞泉 2 「法律で、権利や義務を残留・保持すること」)

= **한국:** 유보하다 (민사소송법 제390조 제1항)
「양 쪽 당사자가 상고(上告)할 권리를 유보하고 항소를 하지 아니하기로 합의한 때에는」 ー 일본 281조 1항 「当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは」와 같은 문장이다. 한국 조문은 2002. 7. 1. 시행 전부개정 때부터 지금 문장 그대로다. → 21장

쉬운 예문

被告(ひこく)は上告(じょうこく)の権利(けんり)を留保(りゅうほ)しました。

피고는 상고할 권리를 유보했습니다.

실무 예문

当事者(とうじしゃ)は上告(じょうこく)をする権利(けんり)を留保(りゅうほ)して、控訴(こうそ)をしないことに合意(ごうい)しました。

당사자들은 상고할 권리를 유보하고 항소를 하지 않기로 합의했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 民事訴訟法 第281条第1項

> 控訴(こうそ)は、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)が第一審(だいいっしん)としてした終局判決(しゅうきょくはんけつまた)又は簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の終局判決(しゅうきょくはんけつ)に対(たい)してすることができる。ただし、終局判決後(しゅうきょくはんけつご)、当事者双方(とうじしゃそうほう)が共(とも)に上告(じょうこく)をする権利(けんり)を留保(りゅうほ)して控訴(こうそ)をしない旨(むね)の合意(ごうい)をしたときは、この限(かぎ)りでない。

항소는 지방재판소가 제1심으로서 한 종국판결 또는 간이재판소의 종국판결에 대하여 할 수 있다. 다만, 종국판결 후 당사자 쌍방이 함께 상고할 권리를 유보하고 항소를 하지 아니한다는 취지의 합의를 한 때에는 그러하지 아니하다.

— 民事訴訟法 第281条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

第一審 だいいっしん — 촉음 **上告** 상고(じょうこく) **旨** ~라는 취지(むね) **合意** 합의(ごうい, OJAD [0])

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

留는 りゅう — 받침 없는 「류」에도 장음이 붙는다

✗ 표기 오류 ~~りゅほ~~

✓ りゅうほ

한국 음 「류」에는 받침이 없지만 일본 음은 りゅう다(rules R0 — 求 きゅう·留 りゅう). 첫소리 ㄹ이 그대로 り로 남는 것도 함께 본다(R6, +). 비교 — 保(보)는 ほ로 짧다.

일본법 상식

281조 1항 ただし書의 합의를 한 당사자는 지방재판소 판결에 대해 곧바로 최고재판소에 상고할 수 있다 — 311조 2항 「第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。」

같이 외우기 終局判決 <#e-shukyoku-hanketsu> ただし、～この限りでない <#e-tadashi>

コトバンク — 留保 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%95%99%E4%BF%9D>

e-Gov — 民事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

소리 연습

소리 연습 — 첫 박이 높은 말, 내려가지 않는 말

이 장 낱말에서 높낮이가 갈리는 것을 모았다. 단추로 사전 악센트대로 만든 합성음을 듣고 따라 한다.

頭高 [1] — 첫 박만 높다

さくご 錯誤 · [1] 頭高　さぎ 詐欺 · [1] 頭高　こうそ 控訴 · [1] 頭高

平板 [0] — 끝까지 내려가지 않는다

がいとう 該当 · [0] 平板　はんけつ 判決 · [0] 平板　ごうい 合意 · [0] 平板

모음이 이어져도 한 박씩 — い·う를 흘리지 않는다

ばあい 場合 · [0] 平板　がいとう 該当 · [0] 平板　ごうい 合意 · [0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). 終局(しゅうきょく)·留保(りゅうほ)는 OJAD에 없어 드릴에 넣지 않았다(NHK 사전 대조 대기). 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 C

錯誤 — 옛 문헌의 「錯誤無効」를 「착오 취소」로 읽지 않는다

이 코너의 다른 낱말과 달리 錯誤는 지금 한국어 「착오」와 뜻도 효과도 같다. 함정은 시점에 있다. 성격으로 보면 가짜 친구라기보다 「옛 문헌을 읽을 때의 함정」이고, 유형은 C(연혁)로 둔다.

일본 民法 95조는 2020년 3월 31일까지 착오 있는 의사표시를 「無効とする」로 정했고, 2020년 4월 1일부터 「取り消すことができる」로 바뀌었다(e-Gov 시점 조회 — 2019-12-11·2020-03-31본과 2020-04-01본 대조). 바꾼 법률은 平成29年法律第44号(民法の一部を改正する法律)다. 그 附則 6조가 「施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条…の規定にかかわらず、なお従前の例による」고 정한다.

한국 민법 제109조는 1960. 1. 1. 시행 때부터 「취소할 수 있다」였다. 그래서 2020년 전의 일본 판결·교과서에 나오는 「錯誤無効」를 한국어 감각대로 「착오 취소」로 옮기면 틀린다. 정반대 쪽으로, 옛 일본 문헌을 근거로 한국법의 착오를 「무효」라고 쓰는 것도 틀린다.

精選版 日本国語大辞典 「錯誤」 항목은 초출 용례로 明治29年 民法 95条 「意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす」를 든다. 「無効」는 120년 넘게 이어진 문언이었다.

시점	일본 民法 95조	한국 민법 제109조 제1항
~2020. 3. 31.	法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。	중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다.
2020. 4. 1.~	…重要なものであるときは、取り消すことができる。(1항)	(같음 — 1960. 1. 1. 시행 이후 문장 그대로)
표의자의 중대한 과실	옛: 表意者は、自らその無効を主張することができない。 / 지금: 3항 「次に掲げる場合を除き…取消しをすることができない。」	그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.

2020년 전 일본 문헌의 「錯誤無効」는 「(개정 전 95조의) 착오 무효」로 옮기고, 판결이면 선고일을 함께 적는다. 시점이 문제 되면 e-Gov에서 asof를 바꿔 그날의 본문을 꺼내 본다(→ 6장 「문헌 읽기 팁」). → 17장

e-Gov — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

コトバンク — 錯誤 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%8C%AF%E8%AA%A4>

한국이라면?

착오 — 효과는 같고, 요건을 쓰는 법이 다르다

일본

民法 95조 1항「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(2020. 4. 1. 시행)

民法 第95条第1項 (e-Gov 현행본, 2026-10-08 · 2020-03-31본/2020-04-01본 대조)

한국

민법 제109조 제1항 「의사표시는 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.」

민법 제109조 제1항 (법제처 현행본 — 시행 2026-03-17판. 1960-01-01 제정 시행본과 문장이 같다, 2026-10-08 조회)

효과는 둘 다 취소다. 다른 곳은 요건을 쓰는 방식이다. 한국은 「법률행위의 내용의 중요부분」 한 줄이다. 일본은 착오를 두 종류(표시에 대응하는 의사가 없는 착오, 법률행위의 기초로 삼은 사정에 관한 착오)로 나눠 각 호에 걸고, 둘째 종류는 2항이 「표시되어 있었던 때에 한하여」 취소를 허용한다. 중대한 과실은 한국은 같은 항 단서(그러나…), 일본은 따로 3항이 맡는다.

> 日本(にほん)の民法(みんぽう)も韓国(かんこく)の民法(みんぽう)も、錯誤(さくご)があるときは取(と)り消(け)すことができます。
>
> 일본 민법도 한국 민법도 착오가 있을 때에는 취소할 수 있습니다.

문헌 읽기 팁

「前項」을 따라가기 — e-Gov 데이터는 항을 번호로 묶어 둔다

「前項」은 지금 읽는 항의 바로 앞 항, 「前条」는 바로 앞 조, 「同条」·「同項」은 방금 이름이 나온 조·항이다. 民事訴訟法 281조 2항 「第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。」의 前項은 281조 1항, 곧 ただし書의 「控訴をしない旨の合意」다.

e-Gov 공개 API로 조문을 받아 보면 한 조가 Article 상자이고, 그 안에 항마다 Paragraph 상자가 「Paragraph Num="1"」 「Paragraph Num="2"」처럼 번호를 달고 들어 있다. 화면에 찍히는 「2」는 따로 ParagraphNum 칸에 들어 있고, 1항의 ParagraphNum 칸은 비어 있다 — 일본 조문은 1항에 번호를 찍지 않기 때문이다(281조로 2026-10-08 확인).

그래서 「前項」을 만나면 지금 항의 Num에서 1을 빼면 된다. 「前条」는 Article의 Num에서 1을 뺀다. 다만 枝番(3条の2 같은 가지 번호)이 끼면 바로 앞 조가 3条の2일 수 있으니 화면에서 확인한다.

해 보기 아래 주소를 브라우저에서 열면 民事訴訟法 281조만 JSON으로 돌아온다 — https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109?elm=MainProvision-Article_281 (「Paragraph」의 「Num」이 1·2로 나뉘어 있고, 1항 둘째 문장에는 「Function」이 「proviso」로 붙어 있다 — 2026-10-08 확인).

e-Gov 法令検索 — 民事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

장 끝 퀴즈

1. 「ただし、～この限りでない」의 뜻은?

   (a) 다만, ~은 그러하지 아니하다 (b) 다만, ~에 한한다 (c) 다만, ~을 금지한다

2. 읽기: 「終局判決」의 읽기는?

   (a) しゅきょくはんけつ (b) しゅうきょくはんけつ (c) しゅうきょくばんけつ

3. 문법: 조건이 둘일 때 법령 문체에 맞는 것은? ― 前項の（A）において、原告が補正しない（B）は、

   (a) A 場合 / B とき (b) A とき / B 場合 (c) A とき / B とき

4. 2020년 3월 31일까지 일본 民法 95조가 정한 착오의 효과는?

   (a) 취소할 수 있다 (b) 무효 (c) 철회할 수 있다

5. 「前条」가 가리키는 것은?

   (a) 바로 앞 항 (b) 바로 앞 조 (c) 같은 조

6. 번역해 보세요: 動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

   (a) 동산의 인도가 없으면 제3자에게 대항할 수 없다. (b) 동산의 인도가 있으면 제3자에게 대항할 수 없다. (c) 동산의 인도가 없어도 제3자에게 대항할 수 있다.

12장 퀴즈 정답

1. 다만, ~은 그러하지 아니하다 ㅡ ただし書가 말하는 경우에는 본문의 규율이 미치지 않는다는 뜻이다. 금지를 정하는 말이 아니다.
2. しゅうきょくはんけつ ㅡ 終(종)의 ㅇ받침이 장음 う가 되어 しゅう(R4). 判은 연탁하지 않고 はん(デジタル大辞泉 しゅうきょく - はんけつ).
3. A 場合 / B とき ㅡ 큰 조건은 「場合」, 작은 조건은 「とき」(文化審議会 「公用文作成の考え方」 2022). 民事訴訟法 137조 2항이 이 꼴이다.
4. 무효 ㅡ 옛 95조는 「無効とする」. 2020. 4. 1.부터 「取り消すことができる」가 되었다. 한국 민법 제109조는 처음부터 취소.
5. 바로 앞 조 ㅡ 前項이 앞 항, 前条가 앞 조, 同条가 방금 이름이 나온 조다.
6. 동산의 인도가 없으면 제3자에게 대항할 수 없다. ㅡ なければ는 「~가 없으면」. 「~ことができない」는 「~할 수 없다(못한다)」(民法 178조).

第13章 · 2부

법령의 문말과 접속어 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

「~ものとする」· 法令の文末と接続語 —— 「ものとする」「みなす」「及び·並びに」

12장에서 조건과 예외를 읽었다. 이 장은 조문의 꼬리와 이음매다. 일본 조문은 「~とする」 「~ものとする」 「みなす」 「推定する」 같은 몇 안 되는 문말로 끝나고, 낱말을 잇는 及び·並びに·又は·若しくは는 두 층으로 쓰인다. 문말 하나가 법률효과를 바꾼다. みなす는 반대 증거로 뒤집히지 않고, 推定する는 뒤집힌다. 소재는 民法을 중심으로 日本国憲法·刑法·一般社団法人法에서 골랐다. 구별 기준은 文化審議会 「公用文作成の考え方」(2022)와 사전으로 확인한 만큼만 적는다. 법령 읽기 전체는 29장에서 다시 다룬다.

이 장의 문법 J8 — 법령 문말(~とする·~ものとする·みなす·推定する·~を妨げない·準用する·適用しない·~の例による·努めなければならない·べき), 접속어의 두 층(及び/並びに·又は/若しくは), 낱말 구별(場合/とき/時·者/物/もの·直ちに/速やかに/遅滞なく), 常体 「である」

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 胎児(たいじ)は、相続(そうぞく)については、既(すで)に生(う)まれたものとみなす。

   태아는 상속에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.

   民法 第886条第1項

2. 妻(つま)が婚姻中(こんいんちゅう)に懐胎(かいたい)した子(こ)は、当該婚姻(とうがいこんいん)における夫(おっと)の子(こ)と推定(すいてい)する。

   아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 그 혼인에서의 남편의 자녀로 추정한다.

   民法 第772条第1項 前段

3. 解除権(かいじょけん)の行使(こうし)は、損害賠償(そんがいばいしょう)の請求(せいきゅう)を妨(さまた)げない。

   해제권의 행사는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

   民法 第545条第4項

及び·並びに / 又は·若しくは — 위계를 읽는 법

한국어로 옮기면 及び와 並びに는 둘 다 「및」, 又は와 若しくは는 둘 다 「또는」이다. 그런데 일본 조문에서는 두 낱말이 맡는 층이 다르다. 文化審議会의 「公用文作成の考え方」(2022. 1. 7. 건의) 「II - 1 法令・公用文に特有の用語の扱い」(21면)가 이것을 정리해 두었다.

먼저 및 쪽이다. 둘을 이을 때는 「A及びB」. 셋 이상을 같은 무게로 이을 때는 마지막 이음매에만 及び를 쓰고 나머지는 쉼표로 둔다 — 「A、B、C及びD」. 묶음 안의 이음과 묶음끼리의 이음을 구별해야 할 때 비로소 並びに가 나온다. 작은 묶음(1단계)을 及び로 묶고, 그 묶음들을 並びに로 잇는다. 같은 문서의 표현으로는 「「及び」を用いていない文では、「並びに」は現れない。」 즉 並びに가 보이면 그 문장 어딘가에 及び가 있고, 並びに가 더 큰 칸막이다.

또는 쪽은 방향이 같고 낱말만 바뀐다. 둘 중 하나는 「A又はB」, 셋 이상이면 「A、B、C又はD」. 층이 생기면 작은 선택(1단계)에 若しくは, 큰 선택(2단계)에 又は를 쓴다. 「「又は」を用いていない文に「若しくは」は現れない。」 여기서 헷갈리기 쉽다. 및 쪽은 흔한 낱말(及び)이 작은 칸막이인데, 또는 쪽은 흔한 낱말(又は)이 큰 칸막이다.

읽는 순서는 이렇다. 문장에서 並びに나 又は를 먼저 찾아 거기서 크게 자른다. 잘린 조각마다 及び나 若しくは로 다시 자른다. 刑法 199조 「死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑」을 이렇게 자르면 사형 / 무기 또는 5년 이상의 구금형 — 두 갈래이고, 둘째 갈래가 다시 무기와 유기로 갈린다. 한국 형법 제250조 제1항은 「사형, 무기 또는 5년 이상의 징역」이라 쉼표와 「또는」 하나로 세 갈래를 나란히 둔다.

같은 문서는 법령 밖의 안내문·홍보문에서는 並びに와 若しくは를 되도록 쓰지 말고 풀어 쓰라고 권한다. 조문에서는 그대로 쓰므로 읽을 줄은 알아야 한다. 실제 조문의 예는 이 장의 「문헌 읽기 팁」(日本国憲法 62조)에 있다.

～ものとする ★★★

～ものとする

미수록 · ~mono to suru · 6박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- も·の·と·す·る 다섯 박. 앞의 동사는 사전형 그대로 붙는다 — 登記をする + ものとする.
- e-Gov 본문에서 이 문말의 もの는 가나로 쓰여 있다(民法 36조·一般社団法人法 4조 확인). 「물건」의 物와 섞지 않는다(→ 이 장 者·物·もの).

~(하는) 것으로 한다 — 조문을 맺는 문말 (→ 29장)

= **한국:** ~(하는) 것으로 한다 (민법 제36조)

「법인의 주소는 그 주된 사무소의 소재지에 있는 것으로 한다.」 — 일본 一般社団法人法 4조(아래 원문)와 문말까지 겹친다. 양쪽 현행본 2026-10-08 대조(한국 민법은 2026. 3. 17. 시행판). → 29장

쉬운 예문

期日(きじつ)は裁判所(さいばんしょ)が定(さだ)めるものとする。

기일은 법원이 정하는 것으로 한다.

실무 예문

弁護士(べんごし)：民法(みんぽう) 第三十六条(だいさんじゅうろくじょう)は、法人(ほうじん)は登記(とうき)をするものとすると定(さだ)めています。

변호사: 민법 제36조는 법인은 등기를 하는 것으로 한다고 정하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条

> 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

일반사단법인 및 일반재단법인의 주소는 그 주된 사무소의 소재지에 있는 것으로 한다.

— 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

主たる 주된(しゅたる) **所在地** 소재지 **～にある** ~에 있다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

동사 사전형이 もの에 바로 붙는다 — 사이에 の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~法人は、登記をするのものとする。~~

✓ 法人は、登記をするものとする。

동사가 명사를 꾸밀 때는 사전형을 그대로 앞에 둔다(→ 10장). 한국어 「하는 것」의 「는」 자리에 따로 들어가는 말이 없다(≠). 명사+の+もの(「原告のもの」)와 섞인 실수다.

같이 외우기 ～とする <#e-to-suru>

e-Gov — 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048>

～とする ★★★

～とする

미수록 · ˜to suru · 4박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- と·す·る 세 박. と는 한국어 「~로」 자리에 온다 — 不動産とする는 「부동산으로 한다」.

~로 한다 — 정의·지정·효과를 정하는 문말 (6장 「成年とする」·「無効とする」에서 이미 만났다)

≠ **한국:** ~이다 / ~로 한다 (민법 제99조 제1항)

「토지 및 그 정착물은 부동산이다.」 — 일본 86조 1항과 내용이 같은데 한국은 「이다」로 맺는다. 일본 「~とする」를 한국 조문에서는 「~이다」로 쓰는 일도 있다는 것. 무효는 양쪽 다 「무효로 한다」(일본 90조 / 한국 제103조).

쉬운 예문

この期間は二週間とする。

이 기간은 2주로 한다.

실무 예문

裁判官：次回の期日は十月二十日とします。

재판관: 다음 기일은 10월 20일로 하겠습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第86条第1項

> 土地及びその定着物は、不動産とする。

토지 및 그 정착물은 부동산으로 한다.

— 民法 第86条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

定着物 정착물(ていちゃくぶつ)　**及び** 및(→ 이 장)　**～とする** ~로 한다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「명사 + と する」와 「명사 + を する」

✗ 비문 ~~土地及びその定着物は、不動産をする。~~

✓ 土地及びその定着物は、不動産とする。

「A は B と する」는 「A는 B로 한다」. を를 쓰면 「B를 한다」(동작)가 되어 문장이 성립하지 않는다. 한국어 「로」에 해당하는 조사가 と다(≠ — 7장에서 と는 「~와」였다).

같이 외우기　～ものとする <#e-mono-to-suru>　者・物・もの <#e-sha-mono>

e-Gov — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

みなす ★★★

みなす

[0] 平板 · minasu · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 みなす 平板[0] — [2]도 함께 실림, 맨 위 형을 씀)

- み·な·す 세 박. OJAD는 기본형에 [0]과 [2] 두 형을 싣는다. 이 책은 맨 위 형 [0]을 따른다.
- 사전 표기는 見做す·看做す(デジタル大辞泉)지만 법령 본문은 가나로 쓴다(民法 886조).

(~로) 본다 — 성질이 다른 것을 일정한 법률관계에서 같은 것으로 다룬다. 반대 증명이 있어도 효과가 뒤집히지 않는다(日本大百科全書 「みなす」)

≠ **한국:** ~(으)로 본다 (민법 제1000조 제3항 · 제28조)
「태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.」·「실종선고를 받은 자는 전조의 기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다.」 — 뜻은 같고 글자 대응이 없다. みなす를 한자어로 옮기려 하지 말고 한국 조문 문말 「본다」로 옮긴다(현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조). → 이 장 가짜 친구, 29장

쉬운 예문

胎児は、相続については、生まれたものとみなす。

태아는 상속에 관하여는 출생한 것으로 본다.

실무 예문

弁護士：胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。

변호사: 태아는 상속에 관하여는 이미 출생한 것으로 봅니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第886条第1項

> 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

태아는 상속에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.

— 民法 第886条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

胎児 태아(たいじ)　**～については** ~에 관하여는　**既に** 이미(すでに)　**～ものとみなす** ~(한) 것으로 본다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「AをBとみなす」 — 무엇으로 보는지는 と로 받는다

✗ **비문** ~~胎児は、相続については、既に生まれたものをみなす。~~

✓ 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

みなす는 「A를(A는) B로 본다」의 B를 と로 받는다. と가 빠지면 「~으로」가 없어져 문장이 서지 않는다. 한국어 「~로 본다」의 「로」 자리가 と다(=).

일본법 상식

「公用文作成の考え方」(30면)은 안내·홍보 문서에서는 「~とみなし」를 「~とみて」처럼 일상어로 풀어 쓸 수 있다고 적는다. 조문 문말의 みなす는 그대로다.

- みなす(뒤집히지 않음)와 推定する(뒤집힘)를 같은 「본다」로 옮기기.

같이 외우기 推定する <#e-suitei-suru>　適用しない <#e-tekiyo-shinai>

OJAD — みなす ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%99>

コトバンク — みなす(日本大百科全書) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%99>

推定する ★★★

すいていする

[0] 平板 · suitei suru · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (용언 검색 기본형 すいていする 平板[0] · 명사 推定 平板[0])

推 추 → すい R0　**定** 정 → てい R4

- 推는 す·い 두 박, 定는 て·い 두 박 — えい는 [e:]처럼 길게(R4). す·い·て·い·す·る 여섯 박.
- 명사 推定도 동사 推定する도 OJAD는 [0](平板).

추정한다 — 분명하지 않은 사실을 반대 증거가 나올 때까지 사실로 인정해 둔다(日本国語大辞典 「推定」 ②)

= **한국:** 추정한다 (민법 제844조 제1항)

「아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 남편의 자녀로 추정한다.」 — 일본 772조 1항 전단과 구조가 같다. 한국 조문은 2017. 10. 31. 전문개정(현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조). → 19장

쉬운 예문

この子(こ)は夫(おっと)の子(こ)と推定(すいてい)する。

이 아이는 남편의 자녀로 추정한다.

실무 예문

被告(ひこく)は、推定(すいてい)を覆(くつがえ)す証拠(しょうこ)を提出(ていしゅつ)しました。

피고는 추정을 뒤집는 증거를 제출했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第772条第1項 前段

> 妻(つま)が婚姻中(こんいんちゅう)に懐胎(かいたい)した子(こ)は、当該婚姻(とうがいこんいん)における夫(おっと)の子(こ)と推定(すいてい)する。

아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 그 혼인에서의 남편의 자녀로 추정한다.

— 民法 第772条第1項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

懐胎 임신(かいたい) **当該** 그, 해당(とうがい) **〜における** ~에서의(→ 7장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

추정의 내용도 と로 받는다 — 「~と推定する」

△ **부자연** ~~当該婚姻における夫の子に推定する。~~

✓ 当該婚姻における夫の子と推定する。

한국어 「남편의 자녀로 추정한다」의 「로」를 に로 옮기기 쉽다. 일본 조문은 みなす와 마찬가지로 と를 쓴다(≠).

같이 외우기 みなす <#e-minasu>

OJAD — 推定 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%8E%A8%E5%AE%9A>

コトバンク — 推定 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E5%AE%9A>

〜を妨げない ★★☆

〜をさまたげない

미수록 · ˜o samatagenai · 8박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

妨 방 → さまた 訓

- さ·ま·た·げ·な·い 여섯 박. を는 [o].
- 동사 妨げる의 OJAD 기본형은 さまたげ*る [4].

~을 방해하지 아니한다 → ~해도 된다, ~에 영향이 없다. デジタル大辞泉 「妨げる」 2: 「多く、法令文などで否定表現を伴い、…してもかまわない、の意を表す」

≠ **한국:** ~에 영향을 미치지 아니한다 (민법 제551조)
「계약의 해지 또는 해제는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.」 — 일본 545조 4항과 같은 규율을 한국은 「영향을 미치지 아니한다」로 쓴다(현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조). 「방해하지 아니한다」로 직역하지 않고 뜻으로 옮긴다.

쉬운 예문

> 解除(かいじょ)は損害賠償(そんがいばいしょう)の請求(せいきゅう)を妨(さまた)げない。

해제는 손해배상 청구에 영향을 미치지 않는다.

실무 예문

> 原告代理人(げんこくだいりにん):契約(けいやく)を解除(かいじょ)しても、損害賠償(そんがいばいしょう)を請求(せいきゅう)することは妨(さまた)げられません。

원고 대리인: 계약을 해제해도 손해배상을 청구하는 데에는 지장이 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第545条第4項

> 解除権(かいじょけん)の行使(こうし)は、損害賠償(そんがいばいしょう)の請求(せいきゅう)を妨(さまた)げない。

해제권의 행사는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

— 民法 第545条第4項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

解除権 해제권(かいじょけん)　**損害賠償** 손해배상(そんがいばいしょう)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

妨げる는 を를 받는다 — 한국어 「~에 영향」의 「에」를 끌어오지 않는다

✗ **비문** ~~解除権の行使は、損害賠償の請求に妨げない。~~

✓ 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

妨げる는 타동사라 무엇을 막는지를 を로 받는다. 번역문 「청구에 영향을 미치지 아니한다」에 끌려 に를 쓰면 틀린다(≠).

같이 외우기　適用しない <#e-tekiyo-shinai>

コトバンク — 妨げる ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%A6%A8%E3%81%92%E3%82%8B>

OJAD — 妨げる ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%A6%A8%E3%81%92%E3%82%8B>

準用する ★★★

じゅんようする

미수록 · jun'yō suru · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 準用·準用する·じゅんよう 모두 결과 없음) — NHK 사전 대조 필요 / 準用する 복합어 — 구성 낱말 UniDic 準用[0]+する[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

準 준 → じゅん R5　**用** 용 → よう R4

- じゅ·ん·よ·う 네 박. ん이 한 박을 지키고 よ와 녹아 붙지 않는다(R5′). よう는 [jo:]처럼 길게(R4).
- 로마자는 n 뒤에 아포스트로피를 넣어 jun'yō — jun·yō로 끊어 읽는다는 표시다.

준용한다 — 어떤 사항에 관한 규정을 비슷한 다른 사항에 필요한 변경을 가해 적용한다(デジタル大辞泉 「準用」 2)

= **한국:** 준용한다 (민법 제567조)
「본절의 규정은 매매 이외의 유상계약에 준용한다. 그러나 그 계약의 성질이 이를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.」 — 일본 559조와 본문·단서 구조가 같다(현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조). → 18장·29장

쉬운 예문

この規定(きてい)は次(つぎ)の場合(ばあい)に準用(じゅんよう)する。

이 규정은 다음의 경우에 준용한다.

실무 예문

裁判官(さいばんかん):本件(ほんけん)に売買(ばいばい)の規定(きてい)が準用(じゅんよう)されるかどうかが争点(そうてん)です。

재판관: 이 사건에 매매 규정이 준용되는지가 쟁점입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第559条

> この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

이 절의 규정은 매매 이외의 유상계약에 준용한다. 다만, 그 유상계약의 성질이 이를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第559条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

有償契約 유상계약(ゆうしょうけいやく)　**～について** ~에 대하여　**ただし、～この限りでない** 다만, ~그러하지 아니하다(→ 12장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

준용되는 대상은 に·について, 준용하는 규정은 は·を

✗ 비문 ~~この節の規定は、売買以外の有償契約を準用する。~~

✓ この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。

준용하는 것은 규정이고, 그 규정이 옮겨 가는 곳이 有償契約다. 有償契約를 を로 받으면 계약을 준용한다는 말이 되어 성립하지 않는다. 한국어 「유상계약에 준용한다」와 조사 자리가 같다(=).

같이 외우기　適用しない <#e-tekiyo-shinai>

コトバンク — 準用 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%BA%96%E7%94%A8>

適用しない ★★★

てきようしない

미수록 · tekiyō shinai · 7박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님 (適用する는 OJAD 기본형 平板[0])

適 적 → てき R1　**用** 용 → よう R4

- て·き·よ·う·し·な·い 일곱 박. 適의 ㄱ받침이 き가 된다(R1). 適用する는 OJAD [0].

적용하지 아니한다 — 앞 규정의 효과를 일정한 경우에 걷어 내는 문말

= **한국:** 적용하지 아니한다 (민법 제144조 제2항)
「제1항은 법정대리인 또는 후견인이 추인하는 경우에는 적용하지 아니한다.」 — 짝 조문은 아니지만 「앞 항은 …경우에는 적용하지 아니한다」 꼴이 일본 886조 2항과 같다. 제144조는 2011. 3. 7. 전문개정(현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조).

쉬운 예문

この規定は外国人には適用しない。

이 규정은 외국인에게는 적용하지 아니한다.

실무 예문

被告代理人：本件では、同条第二項により第一項は適用されません。

피고 대리인: 이 사건에서는 같은 조 제2항에 따라 제1항이 적용되지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第886条第2項

> 前項(ぜんこう)の規定(きてい)は、胎児(たいじ)が死体(したい)で生(う)まれたときは、適用(てきよう)しない。

전항의 규정은 태아가 사체로 출생한 때에는 적용하지 아니한다.

— 民法 第886条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

前項 전항(→ 12장)　**死体で** 사체로　**～ときは** ~한 때에는(→ 12장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

조문은 常体로 끝난다 — ます형을 섞지 않는다

△ **부자연** ~~前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しません。~~

✓ 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

말로 설명할 때는 「適用されません」처럼 ます형을 쓰지만, 법령 본문은 常体(「公用文作成の考え方」 30면 — 法令は常体(である体))로 쓴다. 한국 조문이 「아니한다」로 맺는 것과 같다(=).

같이 외우기　みなす <#e-minasu>　準用する <#e-junyo-suru>　～を妨げない <#e-samatagenai>

OJAD — 適用 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%81%A9%E7%94%A8>

コトバンク — 適用 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%81%A9%E7%94%A8>

及び・並びに ★★★

および　　ならびに

[0] 平板 · oyobi · 3박　　**미수록** · narabini · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 한자 검색은 동사 及ぶ·並ぶ만, 가나 검색은 결과 없음) — NHK 사전 대조 필요 / 及び UniDic [0](다른 형 1); 並びに 복합어 — 구성 낱말 UniDic 並び[0]+に[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

及 급 → およ 訓　**並** 병 → なら 訓

- お·よ·び 세 박, な·ら·び·に 네 박. 둘 다 훈독이라 한국 한자음(급·병)으로는 맞힐 수 없다.
- デジタル大辞泉: 及びは 「漢文訓読で接続詞に使う「及」の字を「および」と読んだところから」 나온 말.

및 — 같은 층이면 及び, 及び로 묶은 덩어리끼리 이을 때 並びに(公用文作成の考え方 21면 · デジタル大辞泉 「及び」 用法). → 이 장 「위계를 읽는 법」

≠ **한국:** 및 (민법 제99조 제1항)

「토지 및 그 정착물은 부동산이다.」 — 일본 86조 1항 「土地及びその定着物」의 及び가 「및」이다. 한국어로는 並びに도 「및」이 되므로, 번역 전에 어느 것이 큰 칸막이인지 먼저 정해 둔다. → 29장

쉬운 예문

原告(げんこく)及(およ)び被告(ひこく)は出頭(しゅっとう)しなければならない。

원고 및 피고는 출석하여야 한다.

실무 예문

弁護士(べんごし):「A及(およ)びB並(なら)びにC」は、AとBが一(ひと)つのまとまりで、それにCが加(くわ)わるという意味(いみ)です。

변호사: 「A 及び B 並びに C」는 A와 B가 한 묶음이고 거기에 C가 더해진다는 뜻입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第72条

> 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、内閣(ないかく)を代表(だいひょう)して議案(ぎあん)を国会(こっかい)に提出(ていしゅつ)し、一般国務(いっぱんこくむ)及(およ)び外交関係(がいこうかんけい)について国会(こっかい)に報告(ほうこく)し、並(なら)びに行政各部(ぎょうせいかくぶ)を指揮監督(しきかんとく)する。

내각총리대신은 내각을 대표하여 의안을 국회에 제출하고, 일반 국무 및 외교관계에 관하여 국회에 보고하며, 아울러 행정각부를 지휘감독한다.

— 日本国憲法 第72条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

及び 명사 둘(一般国務·外交関係)을 잇는 작은 칸막이

並びに 동사구 셋(提出し·報告し·指揮監督する) 가운데 마지막 이음매 — 큰 칸막이 **指揮監督** 지휘감독(しきかんとく)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

及び 없이 並びに만 쓰지 않는다

△ **부자연** ~~原告並びに被告は出頭しなければならない。~~

✓ 原告及び被告は出頭しなければならない。

둘을 한 층으로 이을 때는 及び다. 「公用文作成の考え方」(21면) — 「「及び」を用いていない文では、「並びに」は現れない。」 한국어로는 어느 쪽이든 「및」이라 차이가 보이지 않는다(≠).

같이 외우기 又は・若しくは <#e-mata-moshiku>

コトバンク — 及び ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8F%8A%E3%81%B3>

文化庁 — 公用文作成の考え方(建議, PDF) ↗ <https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93731901_01.pdf>

又は・若しくは ★★★

または **もしくは**

미수록 · mata wa · 3박 **[1] 頭高** · moshiku wa · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 又は·若しくは·または·もしくは 모두 해당 낱말 없음) — NHK 사전 대조 필요 / 又は 복합어 — 구성 낱말 UniDic 又[0]+は[*]; 若しくは UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

又 우 → また 訓 **若** 약 → もし 訓

- ま·た·は 세 박, も·し·く·は 네 박. 끝 글자 は는 [wa]로 읽는다.
- 표기 — 内閣法制局 「法令における漢字使用等について」(2010) 1(4): 접속사 「又」는 가나 「また」로 쓰되 「ただし」, 「または」는 「又は」と表記する。」

또는 — 같은 층이면 又は, 층이 둘이면 작은 선택에 若しくは·큰 선택에 又は (公用文作成の考え方 21면 · デジタル大辞泉 「又は」 用法). → 이 장 「위계를 읽는 법」

≠ **한국:** 또는 (형법 제250조 제1항)

「사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.」 — 한국 조문은 쉼표와 「또는」 하나로 세 갈래를 나란히 둔다. 일본 199조(아래)는 又は와 若しくは로 두 층을 만든다(한국 형법 현행본 2026. 10. 2. 시행판 대조). → 22장

쉬운 예문

証人(しょうにん)は原告又(げんこくまた)は被告(ひこく)の家族(かぞく)です。

증인은 원고 또는 피고의 가족입니다.

실무 예문

裁判官(さいばんかん)：書面(しょめん)又(また)は口頭(こうとう)で述(の)べてください。

재판관: 서면 또는 구두로 진술해 주십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第199条

> 人(ひと)を殺(ころ)した者(もの)は、死刑(しけい)又(また)は無期(むき)若(も)しくは五年(ごねん)以上(いじょう)の拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)する。

사람을 살해한 자는 사형 또는 무기 혹은 5년 이상의 구금형에 처한다.

— 刑法 第199条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

又は 큰 갈림 — 死刑 / 그 나머지　**若しくは** 작은 갈림 — 無期 / 五年以上　**拘禁刑** 구금형(こうきんけい, → 9장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

셋 이상을 같은 층에서 고를 때 — 又は는 마지막에 한 번

△ **부자연** ~~原告又は被告又は証人が出頭する。~~

✓ 原告、被告又は証人が出頭する。

「公用文作成の考え方」(21면): 같은 층의 셋 이상에서 고를 때는 「最後に示す物事の前にだけ「又は」を用い、他は「、」とする」. 한국어 「원고, 피고 또는 증인」과 같은 꼴이다(=). 층이 하나 더 생길 때만 若しくは가 나온다.

같이 외우기　及び・並びに <#e-oyobi-narabini>

コトバンク — 又は ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8F%88%E3%81%AF>

内閣法制局 — 法令における漢字使用等について(PDF) ↗ <https://www.clb.go.jp/files/topics/3485_ext_29_0.pdf>

場合・とき・時 ★★★

ばあい　とき　とき

[0] 平板 · baai · 3박　**[2] 尾高** · toki · 2박　**[2] 尾高** · toki · 2박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (場合 平板[0], 時 とき* [2] — 가나 とき는 같은 낱말이라 時의 값을 씀)

場 장 → ば 訓　**合** 합 → あい 訓　**時** 시 → とき 訓

- 場合는 ば·あ·い 세 박 — 훈+훈이다(→ 5장). OJAD는 [0](平板).
- とき와 時는 소리가 같다(と·き 두 박). 조문에서는 글자가 다르다 — 民法 545조 2항 한 문장 안에 「返還するときは」(가나)와 「受領の時から」(한자)가 함께 나온다.

경우 / 때(조건) / 때(시점). 「公用文作成の考え方」(21면): 「場合」は仮定の条件又は既に定まっている条件を示す。「とき」は特定できない時間を表すほか、「場合」と同様に…条件を示す。

≠ **한국:** 경우 / 때 ()

한국어 조문은 「때」 하나로 조건과 시점을 함께 쓴다(민법 제476조 제2항 「즉시 이의를 한 때에는」 ― 조건). 일본 조문은 조건의 とき(가나)와 시점의 時(한자)를 글자로 가른다(6장 民法 3조의2 「意思表示をした時に … 有しなかったときは」). → 29장

쉬운 예문

判決(はんけつ)に不服(ふふく)がある場合(ばあい)は、控訴(こうそ)することができる。

판결에 불복이 있는 경우에는 항소할 수 있다.

실무 예문

裁判官(さいばんかん):金銭(きんせん)を返還(へんかん)するときは、受領(じゅりょう)の時(とき)から利息(りそく)を付(ふ)さなければなりません。

재판관: 금전을 반환할 때에는 수령한 때부터 이자를 붙여야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民法 第545条第2項

> 前項本文(ぜんこうほんぶん)の場合(ばあい)において、金銭(きんせん)を返還(へんかん)するときは、その受領(じゅりょう)の時(とき)から利息(りそく)を付(ふ)さなければならない。

전항 본문의 경우에 금전을 반환하는 때에는 그 수령한 때부터 이자를 붙여야 한다.

― 民法 第545条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

本文 본문 ― 단서(ただし書)를 뺀 앞부분(→ 12장) **～において** ~에(→ 7장) **付さなければならない** 붙여야 한다(ふさ ― 付す)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

조건이 둘이면 큰 조건이 場合, 작은 조건이 とき

△ **부자연** ~~前項本文のときにおいて、金銭を返還する場合は、その受領の時から利息を付さなければならない。~~

✓ 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

「公用文作成の考え方」(21면) ― 「前提となる条件が二つある場合には、大きい条件を「場合」で、小さい条件を「とき」で表す。」 한국어로는 둘 다 「경우」나 「때」로 옮겨도 되지만 일본어 원문에서는 순서가 정해져 있다(≠).

같이 외우기 者・物・もの <#e-sha-mono>

OJAD ― 場合 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%A0%B4%E5%90%88>

OJAD ― 時 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%99%82>

者・物・もの ★★★

もの　もの　もの

[2] 尾高 · mono · 2박　**[2] 尾高** · mono · 2박　**[2] 尾高** · mono · 2박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (者 も*の [2] · 가나 もの [2] · 物는 OJAD가 ぶつ만 내서 物(もの)은 미수록 ― NHK 사전 대조 필요) / 物 UniDic [2](다른 형 0) (2026-10-09; NHK 미대조)

者 자 → もの 訓　**物** 물 → もの 訓

- 셋 다 も·の 두 박이다. 소리로는 가를 수 없고 글자로만 갈린다.
- 복합어 안에서는 음독이 된다 ― 者 しゃ(当事者, → 6장), 物 ぶつ(定着物 ていちゃくぶつ).

者 ― 사람(日本国語大辞典: 「これに違反したものは」 처럼 공식 문서에 쓴다) / 物 ― 물건, 民法에서는 有体物(デジタル大辞泉 「物」 1㋑) / もの ― 앞말을 받아 「~것」 이 되는 가나 표기(~ものとする·生まれたもの)

≠ **한국:** 자 / 물건 / 것 (민법 제98조)
「본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.」 ― 일본 85조의 物는 有体物뿐이고, 한국 물건은 관리할 수 있는 자연력까지 들어간다. 같은 글자인데 범위가 다르다(현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조). → 17장

쉬운 예문
物(もの)を盗(ぬす)んだ者(もの)は誰(だれ)ですか。

물건을 훔친 자는 누구입니까?

실무 예문
裁判官(さいばんかん):電気(でんき)は民法(みんぽう)の「物(もの)」に当(あ)たりますか。

재판관: 전기는 민법의 「물건」 에 해당합니까?

▼ 원문 예문 (도전) ― 民法 第85条

> この法律(ほうりつ)において「物(もの)」とは、有体物(ゆうたいぶつ)をいう。

이 법률에서 「물건」 이란 유체물을 말한다.

― 民法 第85条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

「物」とは、~をいう 「물건」 이란 ~을 말한다 ― 정의 조항의 꼴 **有体物** 유체물(ゆうたいぶつ)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

사람은 者 ― 같은 もの라도 物로 쓰면 「물건」 이 된다

✗ 표기 오류 ~~人を殺した物は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。~~

✓ 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

소리가 같아 받아 적을 때 틀리기 쉽다. 한국어 「자(者)」·「물(物)」 을 떠올리면 글자는 바로 고를 수 있다(=).

같이 외우기 場合・とき・時 <#e-baai-toki> ~とする <#e-to-suru>

OJAD ― 者 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%80%85>

コトバンク ― 物 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9>

直ちに・速やかに・遅滞なく ★★☆

ただちに　すみやかに　ちたいなく

[1] 頭高 · tadachi ni · 4박　**[2] 中高** · sumiyaka ni · 5박　**미수록** · chitai naku · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (速やか すみ*やか [2] · 直ちに·遅滞는 결과 없음 ― 遅滞를 가나로 찾으면 동음어 地帯 [1]만 나옴) ― NHK 사전 대조 필요 / 直ちに UniDic [1]; 遅滞なく 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 遅滞[0]+なく[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

直 직 → ただ 訓　**速** 속 → すみ 訓　**遅** 지 → ち RO　**滞** 체 → たい RO

- た·だ·ち·に 네 박, す·み·や·か·に 다섯 박 ― 둘은 훈독이다. 遅滞는 음독 ち·た·い 세 박(遅 지→ち, 滞 체→たい).
- 遅滞(ちたい)와 地帯(ちたい)는 가나가 같다. OJAD에는 地帯 [1]만 있다(→ 이 장 소리 연습).

즉시 / 신속히 / 지체 없이. 「公用文作成の考え方」(21면): 「最も即時性が高く遅れが許されないときに「直ちに」、それよりも差し迫っていない場合に「速やかに」、また、正当な理由があれば遅れが許される場合に「遅滞なく」が用いられることが多い。」

≠ **한국:** 즉시 / 신속히 / 지체 없이 (민법 제476조 제2항)
「… 그러나 변제자가 그 충당에 대하여 즉시 이의를 한 때에는 그러하지 아니하다.」 — 일본 488조 2항 단서(아래)와 짝이다. 直ちに가 「즉시」로 대응한다(현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조). 세 낱말의 강도 차이를 한국 법령도 같은 순서로 쓰는지는 확인하지 못했다.

쉬운 예문
裁判官(さいばんかん)は直(ただ)ちに判決(はんけつ)を言(い)い渡(わた)した。

재판관은 즉시 판결을 선고했다.

실무 예문
書記官(しょきかん)：住所(じゅうしょ)が変(か)わったときは、遅滞(ちたい)なく届(とど)け出(で)てください。

서기관: 주소가 바뀐 때에는 지체 없이 신고해 주십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第488条第2項

> 弁済(べんさい)をする者(もの)が前項(ぜんこう)の規定(きてい)による指定(してい)をしないときは、弁済(べんさい)を受領(じゅりょう)する者(もの)は、その受領(じゅりょう)の時(とき)に、その弁済(べんさい)を充当(じゅうとう)すべき債務(さいむ)を指定(してい)することができる。ただし、弁済(べんさい)をする者(もの)がその充当(じゅうとう)に対(たい)して直(ただ)ちに異議(いぎ)を述(の)べたときは、この限(かぎ)りでない。

변제를 하는 자가 전항의 규정에 의한 지정을 하지 아니한 때에는, 변제를 수령하는 자는 그 수령한 때에 그 변제를 충당할 채무를 지정할 수 있다. 다만, 변제를 하는 자가 그 충당에 대하여 즉시 이의를 진술한 때에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第488条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

充当 충당(じゅうとう) **異議を述べる** 이의를 진술하다 **受領の時に** 수령한 때(시점)에 — 時는 한자(→ 이 장 場合·とき·時)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

速やかは な형용사 — 부사로 쓸 때는 速やかに

✗ 비문 ~~弁護士会は、速やかで、その旨を通知しなければならない。~~
✓ 弁護士会は、速やかに、その旨を通知しなければならない。

速やかは デジタル大辞泉이 形動(な형용사)으로 싣는다. 동사를 꾸밀 때는 に를 붙인다(→ 10장). 한국어 「신속히」의 「히」 자리가 に다(=). 刑訴 31조의2 3항 「速やかに、その旨を通知しなければならない」.

같이 외우기 場合・とき・時 <#e-baai-toki>

コトバンク — 遅滞 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%81%85%E6%BB%9E>

コトバンク — 速やか ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%80%9F%E3%82%84%E3%81%8B>

OJAD — 速やか ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%80%9F%E3%82%84%E3%81%8B>

～するよう努めなければならない ★★☆

～するようつとめなければならない

미수록 · ˜suru yō tsutomenakereba naranai · 16박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님 (努める는 OJAD 기본형 つとめ'る [3])

努 ㄴ → つと 訓

- つ·と·め·な·け·れ·ば·な·ら·な·い 열한 박. 努める의 OJAD 기본형은 [3].

~하도록 노력하여야 한다 — 노력의무. 의무 문형 「~しなければならない」(→ 8장) 앞에 努める(힘쓰다)가 들어간 꼴

= **한국:** 노력할 의무를 진다 / 노력하여야 한다 (대한민국헌법 제34조 제2항)
「국가는 사회보장 · 사회복지의 증진에 노력할 의무를 진다.」 — 일본 헌법 25조 2항(아래)과 짝이다. 같은 조 제3항·제6항은 「노력하여야 한다」로 맺는다(헌법 1988. 2. 25. 시행본 대조). → 16장

쉬운 예문

当事者(とうじしゃ)は和解(わかい)に努(つと)めなければならない。

당사자는 화해에 노력하여야 한다.

실무 예문

裁判官(さいばんかん):双方(そうほう)とも、早期(そうき)の解決(かいけつ)に努(つと)めてください。

재판관: 양쪽 모두 조기 해결에 힘써 주십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第25条第2項

> 国(くに)は、すべての生活部面(せいかつぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)、社会保障(しゃかいほしょう)及(およ)び公衆衛生(こうしゅうえいせい)の向上(こうじょう)及(およ)び増進(ぞうしん)に努(つと)めなければならない。

국가는 모든 생활 부문에 관하여 사회복지, 사회보장 및 공중위생의 향상 및 증진에 노력하여야 한다.

— 日本国憲法 第25条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

部面 부면, 방면(ぶめん) **社会福祉、社会保障及び公衆衛生** 셋을 한 층에서 잇는 꼴 「A、B及びC」(→ 이 장 「위계를 잇는 법」) **~に努める** ~에 힘쓰다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

努める는 힘쓰는 대상을 に로 받는다

✗ 비문 ~~国は、公衆衛生の向上及び増進を努めなければならない。~~

✓ 国は、公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

デジタル大辞泉의 용례도 「看護に努める」 「サービスに努める」로 に다. 한국어 「증진에 노력하여야 한다」의 「에」와 자리가 같다(=). 「~するよう(に)努める」처럼 동사가 오면 ように 받는다(民訴法 2조 「迅速に行われるように努め」).

같이 외우기 ～べき・～べきである <#e-beki>

コトバンク — 努める ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8A%AA%E3%82%81%E3%82%8B>

OJAD ― 努める ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8A%AA%E3%82%81%E3%82%8B>

～である ★★★

～である

미수록 · ˜de aru · 4박

악센트 출처: 문형 ― 악센트 대상 아님

- で·あ·る 세 박. 「~ です」(6장)의 常体다. 연결형은 であって ― 日本国憲法은 1946년 공포 당시 표기 그대로 「であつて」로 쓴다(→ 8장 負ふ).

~이다 ― 常体(である体). 「公用文作成の考え方」(7면): 「法令、告示、訓令などの文書は常体（である体）を用い」, 「常体では、「である・であろう・であった」の形を用いる。」 판결문·논문도 이 문체다.

쉬운 예문

国会(こっかい)は立法機関(りっぽうきかん)である。

국회는 입법기관이다.

실무 예문

判決(はんけつ)の例(れい):原告(げんこく)の請求(せいきゅう)は理由(りゆう)がないから、これを棄却(ききゃく)するのが相当(そうとう)である。

판결의 예: 원고의 청구는 이유가 없으므로 이를 기각함이 상당하다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 日本国憲法 第41条

> 国会(こっかい)は、国権(こっけん)の最高機関(さいこうきかん)であつて、国(くに)の唯一(ゆいいつ)の立法機関(りっぽうきかん)である。

국회는 국권의 최고기관이며, 나라의 유일한 입법기관이다.

― 日本国憲法 第41条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

であつて であって의 옛 표기 ― 작은 っ를 큰 つ로 썼다 **国権** 국권(こっけん) **唯一** 유일(ゆいいつ)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

한 글 안에서 문말의 である체와 です체를 섞지 않는다

△ **부자연** ~~国会は、国権の最高機関である。国の唯一の立法機関です。~~

✓ 国会は、国権の最高機関である。国の唯一の立法機関である。

「公用文作成の考え方」(7면) 「一つの文・文書内では、常体と敬体のどちらかで統一する。」 앞 문장을 である로 맺었으면 다음 문장도 である로 맺는다. 조문을 인용할 때는 원문의 である를 그대로 둔다. 한국어도 「~이다」와 「~입니다」를 한 글에 섞지 않는다(=).

같이 외우기 ～べき・～べきである <#e-beki> 適用しない <#e-tekiyo-shinai>

e-Gov ― 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

～べき・～べきである ★★☆

～べき　　～べきである

미수록 · ˜beki · 3박　**미수록** · ˜beki de aru · 6박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

- べ·き 두 박. する에 붙으면 「すべき」 — 「公用文作成の考え方」(7면) 「「～するべき…」としないで「～すべき…」とする。」
- 生ずべきは しょうずべき로 읽는다(デジタル大辞泉 표제 しょう - ずる【生ずる】).

~해야 할 / ~하는 것이 마땅한 — 문어 조동사 べし의 꼴(デジタル大辞泉 「べし」 1 당연, 2 적당). べき는 연체형이라 명사를 꾸미거나 である를 붙여 문장을 맺는다(「公用文作成の考え方」 30면)

≠ **한국:** (번역에서 사라지기도 한다) (민법 제393조 제1항)
「채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다.」 — 일본 416조 1항 「通常生ずべき損害」를 한국 조문은 「통상의 손해」로 쓴다. べき를 「생길 마땅한」처럼 직역하지 않는다(현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조). → 18장

쉬운 예문

原告(げんこく)は証拠(しょうこ)を提出(ていしゅつ)すべきである。

원고는 증거를 제출해야 마땅하다.

실무 예문

裁判官(さいばんかん):この点(てん)は、被告(ひこく)が説明(せつめい)すべきではありませんか。

재판관: 이 점은 피고가 설명해야 하지 않습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第416条第1項

> 債務(さいむ)の不履行(ふりこう)に対(たい)する損害賠償(そんがいばいしょう)の請求(せいきゅう)は、これによって通常(つうじょうしょう) 生ずべき損害(そんがい)の賠償(ばいしょう)をさせることをその目的(もくてき)とする。

채무불이행에 대한 손해배상의 청구는 이로 인하여 통상 생길 손해를 배상하게 하는 것을 그 목적으로 한다.

— 民法 第416条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

不履行 불이행(ふりこう)　**生ずべき** 생길(しょうずべき) — 명사 損害를 꾸민다　**させる** ~하게 하다(→ 11장 사역)

~とする ~로 한다(→ 이 장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

する + べきは すべき

△ **부자연** ~~原告は証拠を提出するべきである。~~

✓　原告は証拠を提出すべきである。

말에서는 するべきも 들리지만, 「公用文作成の考え方」(7면)은 공용문에서 すべき를 원칙으로 한다. 판결·논문도 すべき 쪽이다(≠ — 한국어에는 이런 꼴 바꿈이 없다).

같이 외우기　～するよう努めなければならない <#e-tsutomeru>　～である <#e-dearu>

コトバンク ― べし ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%81%B9%E3%81%97>

가짜 친구 · 유형 C

みなす·推定する ― 글자가 아니라 효과로 옮긴다 (그리고 柱書)

みなす는 조문에서 가나로 쓰는 문말이라 한국 조문에서 짝이 되는 글자를 찾을 수 없다. 한국 현행 조문은 「본다」 다(민법 제28조·제1000조 제3항). 뜻은 같다. 日本大百科全書 「みなす」는 「反対の証明があっても擬制したことによる法律上の効果はくつがえらない点で「推定」と異なる。」라고 쓴다. 推定する는 한국 「추정한다」와 글자도 뜻도 같다(日本国語大辞典 「推定」②).

함정은 번역 방향에 있다. みなす를 「추정한다」나 막연한 「여긴다」로 옮기면 법률효과가 바뀐다. 한국 조문이 예전에 「간주한다」를 썼는지는 이 책에서 확인하지 못했다. 그래서 현행 조문의 「본다」만 근거로 삼는다.

柱書도 한국에서 쓰지 않는 말이다. 조·항 안에서 각 호(号)를 늘어놓기 전의 본문 부분을 일본 실무에서 이렇게 부른다. 法律 개정문의 정식 표현은 「各号列記以外の部分」이고, 한국 개정문의 「각 호 외의 부분」은 이것과 거의 직역 관계다. e-Gov 키워드 검색(2026-10-08)에서 「各号列記以外の部分」은 602건, 「柱書」는 46건이었다. 예를 들어 民法 13조 1항 「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。」가 柱書이고, 그 아래에 각 호가 이어진다. 柱書의 읽기는 사전 표제를 찾지 못해 확인하지 못했다(コトバンク 「柱書」·「柱書き」 404, 2026-10-08).

일본	뜻·효과	한국	근거
みなす	같은 것으로 다룬다 — 반대 증명으로 뒤집히지 않는다	본다	民法 886조 1항 / 민법 제1000조 제3항·제28조
推定する	일단 사실로 인정한다 — 반대 증거로 뒤집힌다	추정한다	民法 772조 1항 / 민법 제844조 제1항
柱書・各号列記以外の部分	각 호를 늘어놓기 전의 본문	각 호 외의 부분	e-Gov 법령 검색 / 법제처 개정문

みなす를 보면 「반대 증거로 못 뒤집는다」, 推定する를 보면 「뒤집을 수 있다」를 먼저 떠올린다. 번역은 한국 조문 문말(본다·추정한다)에 맞춘다. 柱書는 「각 호 외의 부분」으로 옮긴다. → 17·29장

コトバンク ― みなす(日本大百科全書) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%99>

コトバンク ― 推定 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E5%AE%9A>

한국이라면?

태아는 이미 태어난 것으로 본다

일본

民法 886조 1항「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」2항「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」— 1항이 みなす로 태아를 출생자와 같이 다루고, 2항이 사산이면 그 효과를 걷어 낸다.

民法 886조 (e-Gov 현행본, 2026-10-08)

한국

민법 제1000조 제3항 「태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.」 같은 조에는 사산의 경우를 정한 항이 없다.

민법 제1000조 제3항 (1990. 1. 13. 개정 — 현행본 2026. 3. 17. 시행판 대조)

문말이 みなす ↔ 「본다」로 맞물린다. 범위를 정하는 말은 다르다 — 일본은 「相続については」, 한국은 「상속순위에 관하여는」. 사산이면 적용하지 않는다는 일본 2항에 해당하는 문장은 한국 제1000조에 없다.

> 相続(そうぞく)については、日本(にほん)も韓国(かんこく)も胎児(たいじ)を生(う)まれたものとみなします。
>
> 상속에 관하여는 일본도 한국도 태아를 출생한 것으로 봅니다.

문헌 읽기 팁

並びに를 먼저 찾아 크게 자른다 — 日本国憲法 62조

日本国憲法 62조 「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」 並びに가 있으니 그 앞뒤에서 먼저 자른다. 「証人の出頭及び証言」과 「記録の提出」, 두 덩어리다. 앞 덩어리를 及び로 다시 자르면 출두와 증언이다.

그러니 요구할 수 있는 것은 셋이다. 증인의 출두, 증인의 증언, 기록의 제출. 「証人の」가 앞의 둘에만 걸린다는 것을 並びに가 알려 준다. 行ひ는 行い의 옛 표기다(1946년 공포 당시 그대로, → 8장).

해 보기 刑法 128조 「第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。」를 같은 방법으로 잘라 보자. 並びに에서 크게 자르면 [124조 1항, 125조] / [126조 1항 및 2항]. 及び는 126조 안의 1항과 2항만 잇는다(e-Gov 현행본 2026-10-08 확인).

e-Gov — 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

e-Gov — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

文化庁 — 公用文作成の考え方(建議, PDF) 21면 ↗ <https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93731901_01.pdf>

장 끝 퀴즈

1. 반대 증거가 나와도 효과가 뒤집히지 않는 문말은?

   (a) 推定する　(b) みなす　(c) ~を妨げない

2. 「証人の出頭及び証言並びに記録の提出」에서 가장 큰 칸막이는?

   (a) 及び　(b) 並びに　(c) の

3. 「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」를 한국 법령 문장으로 옮길 때 가장 가까운 것은?

   (a) 손해배상의 청구를 방해하지 아니한다　(b) 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다　(c) 손해배상의 청구를 금지한다

4. 읽기: 「遅滞なく」의 읽기는?

   (a) ちたいなく　(b) じたいなく　(c) ちていなく　(d) おそたいなく

5. 문법: 빈칸에 맞는 것은? ー人を殺した者は、死刑（　）無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

   (a) 及び　(b) 又は　(c) 並びに　(d) 若しくは

6. 번역해 보세요: 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

   (a) 전항의 규정은 태아가 사체로 출생한 때에는 적용하지 아니한다.　(b) 전항의 규정은 태아가 사체로 출생한 때에도 적용한다.　(c) 전항의 규정은 태아가 출생한 때에만 적용한다.

13장 퀴즈 정답

1. みなす ― みなす는 법률상 같은 것으로 다루는 의제라 반대 증명으로 뒤집히지 않는다(日本大百科全書). 推定する는 반대 증거로 뒤집힌다.
2. 並びに ― 並びに가 큰 칸막이, 及び가 그 안의 작은 칸막이다(公用文作成の考え方 21면). 日本国憲法 62조.
3. 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다 ― 한국 민법 제551조가 같은 규율을 「손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다」로 쓴다. ~を妨げない는 「~해도 된다」는 뜻이다(デジタル大辞泉 「妨げる」 2).
4. ちたいなく ― 遅 지→ち, 滞 체→たい. デジタル大辞泉 표제 ち‐たい.
5. 又は ― 고르는 말이므로 又は·若しくは 가운데 하나다. 若しくは가 작은 선택(無期 / 五年以上)에 이미 쓰였으니 큰 선택은 又は(刑法 199조).
6. 전항의 규정은 태아가 사체로 출생한 때에는 적용하지 아니한다. ― 適用しない는 「적용하지 아니한다」, ~ときは는 「~한 때에는」. 民法 886조 2항.

第14章 · 2부

일본 법률가와 짧게 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

경어·인사·질문·이메일 · 日本の法律家と話す —— 敬語·あいさつ·質問·メール

2부의 마지막 장은 조문이 아니라 말이다. 일본 법률가를 만나 인사하고, 소속을 말하고, 질문하고, 이메일을 쓰는 데 필요한 문형 열다섯 개를 모았다. 여기서 경어가 처음 본격적으로 나온다. 한국어 경어와 겹치는 곳이 많지만, 자기 쪽 사람을 바깥에 말할 때 높이지 않는다는 점과 「申す·おる·いたす」 같은 낮춤말의 쓰임이 다르다. 책 제목 「異議あり」가 법정에서 실제로 어떻게 말해지는지도 이 장에서 본다.

이 장의 문법 J9 — 경어. 文化審議会 「敬語の指針」(2007)의 5분류(尊敬語·謙譲語I·謙譲語II(丁重語)·丁寧語·美化語) 가운데 이 장은 謙譲語II 「申す·おる·いたす」, 尊敬語 「おっしゃる」, 謙譲語I 「伺う·いただく·お～する」, 그리고 바깥 사람 앞의 자기 쪽 호칭

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 裁判所(さいばんしょ)では、日本語(にほんご)を用(もち)いる。

   재판소에서는 일본어를 사용한다.

   裁判所法 第74条

2. 検察官(けんさつかん)、被告人(ひこくにん)又(また)は弁護人(べんごにん)は、証拠調(しょうこしらべ)に関(かん)し異議(いぎ)を申(もう)し立(た)てることができる。

   검찰관, 피고인 또는 변호인은 증거조사에 관하여 이의를 신청할 수 있다.

   刑事訴訟法 第309条第1項

3. 異議(いぎ)の申立(もうしたて)は、個々(ここ)の行為(こうい)、処分(しょぶん)又(また)は決定(けってい)ごとに、簡潔(かんけつ)にその理由(りゆう)を示(しめ)して、直(ただ)ちにしなければならない。

   이의신청은 개개의 행위, 처분 또는 결정마다 간결하게 그 이유를 밝혀 즉시 하여야 한다.

   刑事訴訟規則 第205条の2 (最高裁判所規則은 e-Gov 미수록 — 裁判所 공식 PDF 2025-06-01 판과 2026-10-08 대조)

법정의 이의 — 「異議があります」와 「異議あり」

이 책의 제목 「異議あり」는 법령 문언이 아니다. 형사소송에서 법령이 쓰는 말은 「異議を申し立てる」(刑事訴訟法 309조 1항)와 「異議の申立」(刑事訴訟規則 205조~206조)이고, 민사소송에서는 「異議を述べる」(民事訴訟法 150조 등)다. 그러면 법정에서는 실제로 무엇이라고 말하는가. 司法研修所 교재 두 권이 답을 준다.

구어 — 「異議があります。誘導尋問です。」 司法研修所刑事裁判教官室 『プロシーディングス刑事裁判』(2018) 91면의 법정 대화에서, 검찰관이 「被告人の腕は伸びていましたか。」라고 묻자 변호인이 「異議があります。誘導尋問です。」라고 말한다. 재판장은 검찰관의 의견을 들은 뒤 「異議を認めます。検察官は質問を変えてください。」라고 답한다. 양쪽 다 です·ます의 정중체다. 재판장을 향한 말이기 때문이다.

지문·의견의 정형어 — 「異議あり，誘導尋問である。」 같은 교관실의 『プラクティス刑事裁判』(2018) 68면은 같은 장면을 해설하면서 「簡潔に理由を示さなければならないので，『異議あり，誘導尋問である。』と述べることになる。」라고 적는다. 해설 문장 속에 인용한 짧은 꼴이다. 같은 책 29면은 증거조사 청구에 대한 의견으로 「『異議なし』又は『異議あり』」를 든다. 이쪽은 외치는 말이 아니라 의견을 밝히는 정형어다.

두 꼴 모두 이유가 바로 뒤에 붙는다. 刑事訴訟規則 205조의2가 이의를 「簡潔にその理由を示して、直ちに」 하라고 정하기 때문이다. 공판조서에는 「法第三百九条の異議の申立て及びその理由」를 적는다(같은 규칙 44조 1항 17호). 조서에 남는 것은 신청과 이유이고, 어떤 문구로 말할지는 규칙이 정하지 않는다.

느낌표를 붙여 「異議あり!」라고 외치는 장면은 カプコン의 게임 『逆転裁判』(2001)이 널리 퍼뜨렸다. 말은 실무에 있고, 외침과 손가락질은 게임의 것이다.

찾아보는 법 하나. 刑事訴訟規則·民事訴訟規則 같은 最高裁判所規則은 e-Gov 法令検索에 실려 있지 않다. 裁判所 사이트에 올라온 PDF로 읽는다.

はじめまして。～と申します。 ★★★

はじめまして～ともうします

미수록 · hajimemashite. ～ to mōshimasu. · 14박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

申 신 → もう 訓

- 申します는 も·う·し·ま·す 다섯 박. もう는 [mo:] — う는 앞 모음을 늘이는 장음이라 따로 [u]로 끊지 않는다. すは 무성화되어 거의 [s]만 남는다(→ 3장).
- 申す 단독의 악센트는 OJAD 용언 검색 기본형 [1](も'うす) — 이 장의 소리 연습에서 듣는다.

처음 뵙겠습니다. ~라고 합니다.

= **한국:** 처음 뵙겠습니다. ~라고 합니다. ()

짜임이 한국어와 같다. 申すは 「言う」를 듣는 사람에게 정중하게 말하는 말이다. デジタル大辞泉은 申す 1을 「「言う」を改まって丁重に表現する丁寧語」로 풀고 용례로 「私は鈴木と申します」를 든다. 「敬語の指針」(18면)은 같은 말을 謙譲語II(丁重語)로 분류한다 — 이름은 달라도 「자기 쪽의 말하기를 상대에게 정중하게」라는 설명은 같다.

쉬운 예문

はじめまして。韓国(かんこく)の裁判官(さいばんかん)です。

처음 뵙겠습니다. 한국의 판사입니다.

실무 예문

はじめまして。韓国(かんこく)から参(まい)りました、裁判官(さいばんかん)の〇〇と申(もう)します。

처음 뵙겠습니다. 한국에서 온 판사 〇〇라고 합니다.

문법 한 스푼 · J9 경어

申します에는 お를 붙이지 않는다 — お ~ する는 다른 틀이다

✗ 비문 ~~はじめまして。〇〇とお申します。~~

✓ はじめまして。〇〇と申します。

「お + 동사 연용형」은 뒤에 する·いたす가 와야 겸양 표현이 된다(「お待ちする」·「お待ちいたす」 — 「敬語の指針」 20·25면). 「お申します」는 어느 틀에도 들어맞지 않는 꼴이다. 申す는 그 자체가 낮춤말이므로 아무것도 덧붙이지 않는다. 한국어 「~라고 합니다」에 높임 접사를 붙이지 않는 것과 같다(=).

- 남의 이름을 물을 때 「お名前は何と申しますか」라고 하기 — 申す는 자기 쪽에만 쓴다. デジタル大辞泉 仰る 2의 용례는 「お名前はなんと仰いますか」다.

같이 외우기 韓国の～で裁判官をしております。<#e-saibankan-shiteorimasu> よろしくお願いいたします。<#e-yoroshiku>

コトバンク — 申す (デジタル大辞泉) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E3%81%99-633322>

文化審議会 「敬語の指針」 (2007, PDF) ↗ <https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_6/pdf/keigo_tousin.pdf>

韓国の～で裁判官をしております。 ★★★

かんこくの～でさいばんかんをしております

미수록 · Kankoku no ～ de saibankan o shite orimasu. · 20박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

韓 한 → かん R8 | **国** 국 → こく R1 | **裁** 재 → さい R0 | **判** 판 → はん R5 | **官** 관 → かん R5

- 韓国는 か·ん·こ·く 네 박. ん이 한 박을 지킨다.
- しております의 て·お는 붙여서 し·て·お·り·ま·す 여섯 박으로 읽는다. して와 おります 사이를 띄우지 않는다.

한국의 ~에서 판사로 일하고 있습니다.

≠ **한국:** ~에서 판사로 일하고 있습니다 ()

기관명 자리(~)에는 한국 법원의 이름을 넣는다. 대법원·헌법재판소·특허법원·법원행정처·대구지방법원 사이트에는 일본어 페이지가 없다(2026-10-08 확인 — 대법원·특허법원은 영어 페이지만). 공식 사이트의 일본어 페이지는 없지만 법원이 낸 일본어 자료에는 한자 표기가 있다(특허법원 일본어 안내책자(2020)의 「特許法院」 — 부록 F). 그래서 大法院·憲法裁判所·特許法院·法院行政処·大邱地方法院이라고 쓰고(大邱의 일본어 읽기는 テグ — 국립국어원 『한국어-일본어 학습사전』 「대구 大邱 テグ【大邱】」, 2026-10-09 확인), 처음 말할 때 영어 공식 명칭을 곁들이는 편이 안전하다(특허법원은 IP High Court of Korea). 일본의 「地方裁判所」로 바꿔 말하지 않는다 — 한국 법원은 「法院」이다(→ 15장).

쉬운 예문

私(わたし)は韓国(かんこく)の裁判官(さいばんかん)です。

저는 한국의 판사입니다.

실무 예문

韓国(かんこく)の大邱地方法院で裁判官(さいばんかん)をしております。専門(せんもん)は知的財産(ちてきざいさん)です。

한국 대구지방법원에서 판사로 일하고 있습니다. 전문은 지식재산입니다.

문법 한 스푼 · J9 경어

자기 일에는 おる(낮춤), 남의 일에는 いらっしゃる(높임)

△ 부자연 ~~韓国の大邱地方法院で裁判官をしていらっしゃいます。~~

✓ 韓国の大邱地方法院で裁判官をしております。

おる는 「敬語の指針」(18면)이 謙譲語II의 예로 드는 말(「参る，申す，いたす，おる」)로, 자기 쪽 행위에 쓴다. いらっしゃる는 尊敬語라 자기에게 쓰면 스스로를 높이는 꼴이 된다. 문장 형태는 맞지만 경어의 방향이 거꾸로다. 한국어도 「제가 ~하고 계십니다」라고 하지 않는다(=).

같이 외우기 はじめまして。～と申します。 <#e-hajimemashite>

대구지방법원 (한국어 사이트) ↗ <https://daegu.scourt.go.kr/>

대법원 (한국어 사이트 — 외국어는 영어 페이지만) ↗ <https://www.scourt.go.kr/>

名刺・名刺交換 ★★☆

めいし　　めいしこうかん

[0] 平板 · meishi · 3박　　**미수록** · meishi kōkan · 7박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (名刺 平板[0], 交換 平板[0]) · 名刺交換 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 名刺交換 복합어 — 구성 낱말 UniDic 名刺[0]+交換[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

名 명 → めい R9　**刺** 자 → し R0　**交** 교 → こう R0　**換** 환 → かん R8

- 名(めい)는 [me:] — ㅔ+ㅇ받침이 えい가 되고 길게 읽는다(R9). め·い·し 세 박.
- 交換 こうかん은 こ·う·か·ん 네 박. 交(교)는 받침이 없는데 う가 붙어 길어진다(R0).

명함 · 명함 교환

= **한국:** 명함 ()

デジタル大辞泉 「氏名・住所・勤務先・身分などを印刷した長方形の小形の紙札」. 「刺」는 옛 중국에서 이름을 적은 대나무·나뭇조각이었다는 어원 설명도 같은 사전에 있다. 한국어 「명함」과 뜻은 같지만 한자가 다르다 — 명함은 名銜이고, 名刺를 한국 음으로 읽으면 「명자」다. 일본 음은 めいし.

쉬운 예문

これは私(わたし)の名刺(めいし)です。

이것은 제 명함입니다.

실무 예문

こちらが私(わたし)の名刺(めいし)です。先生(せんせい)の名刺(めいし)もいただけますか。

이쪽이 제 명함입니다. 선생님 명함도 받을 수 있을까요?

문법 한 스푼 · J9 경어

받는 것은 いただく ー もらう의 낮춤말

△ **부자연** ~~先生、名刺をもらいます。~~

✓ 先生、名刺をいただきます。

デジタル大辞泉 頂く 4 「「もらう」の謙譲語」. もらう도 문법으로는 맞지만 윗사람 앞에서는 낮춤말 낱말로 바꾼다. 한국어 「주다 → 드리다」 처럼 낱말을 갈아 끼우는 방식이다(=).

같이 외우기 よろしくお願いいたします。 <#e-yoroshiku>

OJAD ー 名刺 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%90%8D%E5%88%BA>

コトバンク ー 名刺 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%90%8D%E5%88%BA-141070>

よろしくお願いいたします。 ★★★

よろしくおねがいいたします

미수록 · yoroshiku onegai itashimasu. · 13박

악센트 출처: 문형 ー 악센트 대상 아님

願 원 → ねが 訓

- お·ね·が·い·い·た·し·ま·す ー いが 두 번 이어진다. 빨리 말하다 하나를 삼키지 말고 い·い 두 박을 다 낸다.

잘 부탁드립니다.

= **한국:** 잘 부탁드립니다. ()

첫 인사의 끝, 이메일의 맺음말, 부탁의 끝에 두루 쓴다. デジタル大辞泉 宜しく 2 「人に好意を示したり、何かを頼んだりするときに」 쓰는 말.

쉬운 예문

どうぞよろしくお願(ねが)いします。

아무쪼록 잘 부탁합니다.

실무 예문

来週(らいしゅう)の研究会(けんきゅうかい)では、どうぞよろしくお願(ねが)いいたします。

다음 주 연구회에서 아무쪼록 잘 부탁드립니다.

문법 한 스푼 · J9 경어

お願いいたします ー 謙譲語I과 謙譲語II를 겸한 「お ~ いたす」

△ **부자연** ~~よろしくお願いなさいます。~~

✓ よろしくお願いいたします。

「敬語の指針」(20면)은 「お(ご).....いたす」를 謙譲語I과 謙譲語II의 성질을 함께 가진 형태로 설명한다 ー 상대를 향한 내 행위를 낮추면서 듣는 사람에게도 정중하다. なさる는 尊敬語라 자기 부탁에 쓰면 방향이 거꾸로다. 「お願いします」는 한 단계 덜 격식 있는 꼴로 틀린 말이 아니다.

같이 외우기 はじめまして。~と申します。 <#e-hajimemashite> 名刺・名刺交換 <#e-meishi>

コトバンク ― 宜しく (デジタル大辞泉) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%AE%9C%E3%81%97%E3%81%8F-655273>

～について一つ質問してもよろしいでしょうか。

★★★

～についてひとつしつもんしてもよろしいでしょうか

미수록 · ～ ni tsuite hitotsu shitsumon shite mo yoroshii deshō ka. · 23박

악센트 출처: 문형 ― 악센트 대상 아님

一 일 → ひと 訓 **質** 질 → しつ R2 **問** 문 → もん R5

- 質問 しつもん ― し의 모음이 무성화되어 [ɕi̥tsu]처럼 들린다(→ 3장). し·つ·も·ん 네 박.
- でしょうか의 しょう는 장음. で·し·ょ·う·か 네 박으로, う를 빼고 세 박으로 줄이지 않는다.

~에 대해 하나 질문해도 되겠습니까?

= **한국:** ~에 대해 하나 여쭈어도 될까요? ()

「敬語の指針」 49면은 「～てもよろしいですか」를 「自分のすることについて，相手の許可を求める言い方」로 설명한다. 질문은 내가 하는 행위이므로 이 틀이 제자리에 맞는다. でしょうか는 ですか보다 한 단계 부드럽다.

쉬운 예문

判決(はんけつ)について一(ひと)つ質問(しつもん)があります。

판결에 대해 질문이 하나 있습니다.

실무 예문

先生(せんせい)、本日(ほんじつ)のご報告(ほうこく)について一(ひと)つ質問(しつもん)してもよろしいでしょうか。

선생님, 오늘 발표에 대해 하나 질문해도 될까요?

문법 한 스푼 · J9 경어

허가를 구하는 꼴은 내 행위에 ― 상대의 행위에는 「～ていただけますか」

△ **부자연** ~~資料を送ってもよろしいでしょうか。(相手に送ってほしいとき)~~

✓ 資料を送っていただけますか。

같은 49면은 「書いていただいてもよろしいですか」처럼 상대에게 시키는 일을 허가의 꼴로 바꾸면 「回りくどい」 인상을 준다고 쓴다. 괄호 속 상황이라면 △ 문장은 「제가 보내도 되겠습니까」로 읽혀 뜻까지 바뀐다. 한국어 「~해도 될까요」도 같은 구별이 있다(=).

같이 외우기 日本では～はどうなっていますか。 <#e-nihon-dewa> もう一度おっしゃっていただけますか。 <#e-mou-ichido>

文化審議会 「敬語の指針」(2007, PDF) ↗ <https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_6/pdf/keigo_tousin.pdf>

日本では～はどうなっていますか。 ★★★

にほんでは～はどうなっていますか

미수록 · Nihon de wa ～ wa dō natte imasu ka. · 16박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

日 일 → にち → に R2 **本** 본 → ほん R5

- 日本은 に ほ ん — デ ジ タ ル 大辞泉 표제 「に ほ ん【日本】」. 日의 음독은 に ち(R2 ㄹ받침 → ち)지만 이 낱말에서는 に 한 박이다 — 낱말째 익힌다.
- で は·は의 は는 모두 [wa]. に·ほ·ん·で·は 다섯 박.

일본에서는 ~은 어떻게 되어 있습니까?

= **한국:** 일본에서는 ~은 어떻게 되어 있습니까? ()

제도를 묻는 가장 무난한 틀이다. ~ 에 제도의 이름을 넣는다. どうなっていますかは 「현재 어떤 상태인가」를 묻는 ている(→ 9장).

쉬운 예문

日本(にほん)では成年(せいねん)は何歳(なんさい)ですか。

일본에서는 성년이 몇 살입니까?

실무 예문

日本(にほん)では知的財産(ちてきざいさん)の事件(じけん)の控訴審(こうそしん)はどうなっていますか。

일본에서는 지식재산 사건의 항소심은 어떻게 되어 있습니까?

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「일본에서는」은 では — には가 아니다

△ **부자연** ~~日本には成年は何歳ですか。~~

✓ 日本では成年は何歳ですか。

범위·장소를 「~에서는」으로 한정할 때는 で+は. に は는 「~에는 (무엇이) 있다」의 존재 장소에 붙는다(→ 7장). 한국어 「에서/에」 구별과 같은 방향이지만, 「일본에는 성년이 몇 살」처럼 한국어로도 어색한 자리다(=).

같이 외우기 韓国では～です。 <#e-kankoku-dewa>

～について一つ質問してもよろしいでしょうか。 <#e-shitsumon-yoroshii>

コトバンク — 日本 (デジタル大辞泉) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC>

韓国では～です。 ★★★

かんこくでは～です

미수록 · Kankoku de wa ～ desu. · 9박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

韓 한 → かん R8 **国** 국 → こく R1

- 韓国 かんこく — 韓(한)의 ㅎ이 か가 되고(R8) ㄴ받침이 ん이 된다(R5). か·ん·こ·く 네 박.

한국에서는 ~입니다.

= **한국:** 한국에서는 ~입니다. (민법 제4조)
앞 항목의 질문에 답하거나 비교를 덧붙일 때 쓴다. 수치·조문을 말할 때는 시점을 붙이는 편이 안전하다 — 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다.」(민법 제4조, 2013. 7. 1.부터 → 6장).

쉬운 예문
韓国(かんこく)では成年(せいねん)は十九歳(じゅうきゅうさい)です。

한국에서는 성년이 19세입니다.

실무 예문
日本(にほん)では十八歳(じゅうはっさい)ですが、韓国(かんこく)では十九歳(じゅうきゅうさい)です。二〇一三年(にせんじゅうさんねん)からです。

일본에서는 18세지만 한국에서는 19세입니다. 2013년부터입니다.

문법 한 스푼 · J1 は·が

대비의 は — 「日本では…、韓国では…」

✗ 비문 ~~日本でが十八歳ですが、韓国でが十九歳です。~~

✓ 日本では十八歳ですが、韓国では十九歳です。

で 뒤에는 が가 붙지 않는다. 두 가지를 맞세울 때는 각각에 は를 붙여 대비한다. 한국어 「일본에서는 …, 한국에서는 …」과 같다(= → 6장 は).

같이 외우기 日本では～はどうなっていますか。 <#e-nihon-dewa>

もう一度おっしゃっていただけますか。 ★★★

もういちどおっしゃっていただけますか

미수록 · mō ichido osshatte itadakemasu ka. · 17박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

一 일 → いち R2 | 度 도 → ど R0

- おっしゃって에 촉음이 두 번 — お·っ·しゃ·っ·て 다섯 박. っ마다 한 박을 쉰다.
- もう는 [mo:] 두 박. 一度는 い·ち·ど 세 박이고 촉음이 생기지 않는다(ど는 탁음이라 R2의 っ 조건이 아니다).

다시 한번 말씀해 주시겠습니까?

= **한국:** 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? ()
おっしゃる는 「言う」의 尊敬語(デジタル大辞泉 仰る 1, 「敬語の指針」 13면의 尊敬語 대표 예 「いらっしゃる・おっしゃる」 型). ~ていただけますか는 いただく의 가능형으로 「~해 받을 수 있겠습니까」 — 부탁의 틀이다.

쉬운 예문
もう一度(いちど)お願(ねが)いします。

한 번 더 부탁합니다.

실무 예문

恐(おそ)れ入(い)りますが、最後(さいご)の部分(ぶぶん)をもう一度(いちど)おっしゃっていただけますか。

죄송합니다만, 마지막 부분을 다시 한번 말씀해 주시겠습니까?

문법 한 스푼 · J9 경어

상대의 말에는 おっしゃる ー 申す는 내 말에만

△ 부자연 ~~もう一度申していただけますか。~~

✓ もう一度おっしゃっていただけますか。

デジタル大辞泉 申す 1의 보충 ー 申すには 겸양의 기분이 남아 있어 「敬うべき人の動作には用いない。現在、「先生が申された」のような言い方は適切でないとされる。」 상대의 말하기를 낮춘 꼴이 된다. 한국어로 「선생님이 여쭈셨다」가 이상한 것과 같다(=).

같이 외우기 ゆっくり話していただけますか。 <#e-yukkuri>

～について一つ質問してもよろしいでしょうか。 <#e-shitsumon-yoroshii>

コトバンク ー 仰る (デジタル大辞泉) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%BB%B0%E3%82%8B-453078>

ゆっくり話していただけますか。 ★★☆

ゆっくりはなしていただけますか

미수록 · yukkuri hanashite itadakemasu ka. · 15박

악센트 출처: 문형 ー 악센트 대상 아님

話 화 → はな 訓

- ゆっくりの っ ー ゆ·っ·く·り 네 박. っ 한 박을 빠뜨려 ゆ·く·り 세 박으로 읽으면 다른 소리가 된다.

천천히 말씀해 주시겠습니까?

= **한국:** 천천히 말씀해 주시겠습니까? ()

話す 자체는 경어가 아니고, 뒤의 いただけますか가 부탁을 공손하게 만든다. 더 높이려면 「お話しいただけますか」(お + 연용형 + いただく)도 된다.

쉬운 예문

ゆっくり話(はな)してください。

천천히 말해 주세요.

실무 예문

すみません、日本語(にほんご)がまだ上手(じょうず)ではありません。もう少(すこ)しゆっくり話(はな)していただけますか。

죄송합니다, 일본어가 아직 서툽니다. 조금 더 천천히 말씀해 주시겠습니까?

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

촉음 っ ー ゆっくりは 네 박

✗ 표기 오류 ~~ゆくり話していただけますか。~~

✓ ゆっくり話していただけますか。

っ 하나가 빠지면 다른 낱말이 된다. 한국어에는 촉음을 따로 적는 글자가 없어서 가장 자주 빠뜨리는 소리다(+ → 3장).

같이 외우기 もう一度おっしゃっていただけますか。 <#e-mou-ichido>

ご教示いただければ幸いです。 ★★☆

ごきょうじいただければさいわいです

미수록 · go-kyōji itadakereba saiwai desu. · 16박

악센트 출처: 문형 — 악센트 대상 아님

教 교 → きょう RO **示** 시 → じ RO **幸** 행 → さいわ 訓

- 教示 きょうじ — デジタル大辞泉 표제 「きょう - じ」, 「「きょうし」とも」. 教(교)는 받침 없이 う가 붙어 길어진다(RO). きょ·う·じ 세 박.
- 幸い さいわい — さ·い·わ·い 네 박. 앞의 さい는 장음이 아니라 さ와 い 두 박.

가르쳐 주시면 감사하겠습니다.

= **한국:** 알려 주시면 감사하겠습니다. ()

教示는 「知識や方法などを教え示すこと」(デジタル大辞泉), 같은 사전의 용례가 「御教示を賜りたい」다. 문서·이메일에서 질문을 맺는 말이다. ~ ば(→ 12장)+幸いです로 「~하면 다행입니다」 — 명령하지 않고 바람을 말한다.

쉬운 예문

教(おし)えていただければうれしいです。

가르쳐 주시면 기쁘겠습니다.

실무 예문

日本(にほん)の実務(じつむ)の運用(うんよう)について、ご教示(きょうじ)いただければ幸(さいわ)いです。

일본 실무의 운용에 대해 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.

문법 한 스푼 · J9 경어

教示에는 ご — 한자어(漢語)에는 ご, 고유어(和語)에는 お

△ 부자연 ~~お教示いただければ幸いです。~~

✓ ご教示いただければ幸いです。

「敬語の指針」 29면은 「お」·「御(ご)」의 구분이 「お + 和語」 「御 + 漢語」가 원칙이라 하고, 30면에서 동사 경어의 형(お(ご)…する 등)에도 같은 원칙이 적용된다고 쓴다. 教示는 한자어라 ご. 다만 같은 곳에 「お元気」 「お加減」 같은 「お + 漢語」 예외도 들고 있으므로 ✗가 아니라 △로 둔다. 한국어에는 이런 접두 구별이 없다(+).

같이 외우기 失礼いたします。<#e-shitsurei>

コトバンク ― 教示 (デジタル大辞泉) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%95%99%E7%A4%BA-52679>

失礼いたします。 ★★☆

しつれいいたします

미수록 · shitsurei itashimasu. · 9박

악센트 출처: 문형 ― 악센트 대상 아님

失 실 → しつ R2 **礼** 례 → れい R6

- し·つ·れ·い·い·た·し·ま·す 아홉 박. れい의 い(장음)와 いたします의 い가 이어진다 ― い를 하나 삼키지 않는다.
- 礼는 한국어로 「예」로 적는 자리에서도 일본어는 れい ― 두음법칙 거꾸로(R6).

실례하겠습니다 (자리를 뜰 때·방에 들어갈 때·전화를 끊을 때)

= **한국:** 실례하겠습니다 ()

デジタル大辞泉 失礼 2 「他人のもとを立ち去ることのていねいな言い方」. 한국어 「실례하겠습니다」와 한자·쓰임이 겹친다.

쉬운 예문

お先(さき)に失礼(しつれい)します。

먼저 실례하겠습니다.

실무 예문

本日(ほんじつ)はありがとうございました。それでは、失礼(しつれい)いたします。

오늘 감사했습니다. 그럼 실례하겠습니다.

문법 한 스푼 · J9 경어

失礼いたします ― する를 いたす로

△ **부자연** ~~失礼なさいます。~~

✓ 失礼いたします。

いたす는 「する」의 낮춤말(謙譲語II, 「敬語の指針」 18면 ― 「……いたす」는 サ変 동사에만 붙는다, 같은 지침 28면). なさる는 尊敬語라 내가 자리를 뜨는 말에 쓰면 방향이 거꾸로다.

같이 외우기 ご教示いただければ幸いです。<#e-kyouji> よろしくお願いいたします。<#e-yoroshiku>

コトバンク ― 失礼 (デジタル大辞泉) ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%A4%B1%E7%A4%BC-521020>

소리 연습

소리 연습 — 경어 동사 셋은 높낮이가 다 다르다

이 장에서 가장 많이 쓰는 낮춤말 동사 셋을 사전형으로 듣는다. 申す는 첫 박에서 떨어지고, 伺う는 떨어지지 않고, 恐れ入る는 둘째 박 뒤에서 떨어진다. ます형(申します 등)에서는 높낮이가 바뀌므로 여기서는 기본형만 연습한다.

경어 동사 — [1]·[0]·[2]

もうす 申す・[1] 頭高　うかがう 伺う・[0] 平板　おそれいる 恐れ入る・[2] 中高

장음 — えい·おう는 길게

せんせい 先生・[3] 中高　めいし 名刺・[0] 平板　こうかん 交換・[0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). 동사는 용언 검색의 기본형 번호다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이다.

가짜 친구 · 유형 A

検事는 「검사」 전부가 아니다 — 検察官의 다섯 이름

명함에 「検事」라고 적힌 사람을 만나면 「검사」로 옮겨도 대개 맞다. 그런데 일본 법령에서 검사 전체를 가리키는 말은 「検察官」이고, 「検事」는 그 가운데 하나의 관명이다. 検察庁法 3조 「検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。」

デジタル大辞泉도 「けん - じ【検事】 1 検察官の職階の一。検事長の下、副検事の上に位する。 2 検察官の旧称。」으로 푼다. 副検事는 区検察庁에만 둔다(같은 법 16조 2항).

한국은 「검사」가 총칭이다. 2026. 10. 2. 시행된 공소청법 제6조 제2항은 「검사의 직급은 검찰총장과 검사로 구분한다.」고 정한다. 그래서 한국어 「검사」를 일본어로 옮길 때 법령 용어로 맞추려면 「検察官」이다(→ 26장).

일본 (읽기)	근거	한국
検察官 (けんさつかん)	検察庁法 3조 — 총칭	검사 (총칭)
検事総長・次長検事・検事長	検察庁法 3조·7조 (次長検事は検事総長を補佐)·8조(検事長は高等検察庁の長)	検事総長만 검찰총장(공소청법 제6조 제1항 「공소청의 장은 검찰총장으로 한다」)에 대응. 次長検事·検事長에 해당하는 직급은 없다 — 한국 검사의 직급은 검찰총장과 검사 둘뿐(제6조 제2항, 2026. 10. 2. 시행)
検事 (けんじ)	検察庁法 3조 — 관명 하나	검사
副検事 (ふくけんじ)	検察庁法 16조 2항 — 区検察庁에만	(대응 없음)

회의에서 상대를 부를 때는 명함의 관명을 그대로 쓴다. 제도를 설명할 때는 「検察官」을 쓴다.

e-Gov — 検察庁法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061>

コトバンク — 検事 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%A4%9C%E4%BA%8B>

한국이라면?

증거조사에 대한 이의 — 한 조문과 두 조문

일본

刑事訴訟法 309조는 한 조문 안에 세 항을 둔다. ①「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」②「…前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」③「裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。」방식과 시기는 刑事訴訟規則 205조의2가 정한다(「簡潔にその理由を示して、直ちに」).

刑事訴訟法 309조 (e-Gov 현행본, 2026-10-08) · 刑事訴訟規則 205조의2 (裁判所 PDF 2025-06-01 판)

한국

형사소송법은 같은 내용을 두 조문으로 나눈다. 제296조 「①검사, 피고인 또는 변호인은 증거조사에 관하여 이의신청을 할 수 있다. ②법원은 전항의 신청에 대하여 결정을 하여야 한다.」 제304조 「①검사, 피고인 또는 변호인은 재판장의 처분에 대하여 이의신청을 할 수 있다. ②전항의 이의신청이 있는 때에는 법원은 결정을 하여야 한다.」

형사소송법 제296조·제304조 (법제처 현행본 2026. 10. 2. 시행판, 두 조문 모두 1954년 제정 뒤 개정 없음 — 조문 개정 이력 조회 2026-10-08)

신청권자(검사·피고인·변호인)와 대상(증거조사, 재판장의 처분), 법원의 결정 의무가 그대로 겹친다. 일본은 「異議を申し立てる」, 한국은 「이의신청을 하다」 — 동사로 쓰느냐 명사로 쓰느냐의 차이다.

> 韓国(かんこく)の刑事訴訟法(けいじそしょうほう)では、証拠調(しょうこしら)べに対(たい)する異議(いぎ)と裁判長(さいばんちょう)の処分(しょぶん)に対(たい)する異議(いぎ)が別(べつ)の条文(じょうぶん)になっております。
>
> 한국 형사소송법에서는 증거조사에 대한 이의와 재판장의 처분에 대한 이의가 별개의 조문으로 되어 있습니다.

명조문

裁判官(さいばんかん)は、評議(ひょうぎ)において、その意見(いけん)を述(の)べなければならない。

법관은 평의에서 그 의견을 진술하여야 한다.

— 裁判所法 第76条 · 한국: 법원조직법 제65조 「심판의 합의는 공개하지 아니한다.」(2014. 12. 30. 부터 현행 문언) — 일본 裁判所法 75조 1항도 「合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。」. 말할 의무(76조)를 둔 조문은 한국 법원조직법에서 찾지 못했다.

評議 평의(ひょうぎ) — 합의부 법관의 의논 **〜において** ~에서(→ 7장) **述べる** 진술하다, 말하다

읽을 거리 법률가와 말하는 장의 마지막 조문으로, 법관에게 「말할 의무」를 지운 조문을 골랐다. 述べる는 법령에서 「진술하다」의 자리에 오는 동사다 — 민사소송에서 이의를 「述べる」라고 하는 것도 같은 동사다.

e-Gov — 裁判所法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059>

장 끝 퀴즈

1. 자기 이름을 말할 때 맞는 것은?

   (a) ○○とおっしゃいます。 (b) ○○と申します。 (c) ○○とお申します。

2. 읽기: 「教示」의 읽기는?

   (a) きょうしめ (b) きょうじ (きょうし라고도 한다) (c) こうじ

3. 문법: 다음 가운데 尊敬語(상대를 높이는 말)는?

   (a) 申す (b) おる (c) おっしゃる (d) いたす

4. 司法研修所 『プロシーディングス刑事裁判』의 법정 대화에서 변호인이 유도신문에 이의하는 말은?

   (a) 異議あり！ (b) 異議があります。誘導尋問です。 (c) 異議を認めます。

5. 일본 법령에서 검사 전체를 가리키는 말은?

   (a) 検事 (b) 検察官 (c) 副検事

6. 번역해 보세요: もう一度おっしゃっていただけますか。

   (a) 한 번 더 말해도 될까요? (b) 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? (c) 한 번 더 말씀드리겠습니다.

14장 퀴즈 정답

1. ○○と申します。 ― 申す는 자기 쪽 말하기에 쓰는 낮춤말이고 お를 붙이지 않는다. おっしゃる는 상대를 높이는 말.
2. きょうじ (きょうし라고도 한다) ― デジタル大辞泉 표제 きょう‐じ, 「「きょうし」とも」. 教(교)는 받침 없이 う가 붙어 きょう(R0).
3. おっしゃる ― 「敬語の指針」에서 おっしゃる는 尊敬語의 대표 예(13면), 申す·おる·いたす는 謙譲語II(丁重語)의 예(18면)다.
4. 異議があります。誘導尋問です。 ― 91면. 「異議を認めます。」는 재판장의 말이다. 「異議あり, 誘導尋問である。」는 같은 교관실 『プラクティス刑事裁判』 68면의 해설 문장 속 꼴.
5. 検察官 ― 検察庁法 3조 「検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。」 検事는 그 가운데 하나다.
6. 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? ― おっしゃる는 상대의 「말하다」를 높인 말, ~ていただけますか는 부탁.

第15章 · 3부

법체계와 법원 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

같은 것·다른 것·없는 것 · 法体系と裁判所 —— 同じもの·違うもの·ないもの

3부는 일본법의 지도를 그린다. 첫 장은 법의 층(憲法·法律·政令·省令·条例)과 법원의 층(最高裁判所에서 簡易裁判所까지)이다. 이름은 비슷해도 위헌심사의 주체, 지식재산 법원의 지위, 대법관 수에서 두 나라가 갈린다.

이 장의 문법 복습 — J3 조사(に属する·と違う), J6 연체 수식(~するために), J8 법령 문체(~とし、·これを). 발음은 裁判所 계열의 악센트

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

   모든 사법권은 최고재판소 및 법률이 정하는 바에 따라 설치하는 하급재판소에 속한다.

   日本国憲法 第76条第1項

2. 特別裁判所は、これを設置することができない。

   특별재판소는 이를 설치할 수 없다.

   日本国憲法 第76条第2項

3. 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

   최고재판소는 일체의 법률, 명령, 규칙 또는 처분이 헌법에 적합한지 아닌지를 결정하는 권한을 가진 종심재판소이다.

   日本国憲法 第81条

= 같은 것

- **法源** 법원(法源)
- **日本国憲法** 대한민국헌법
- **地方裁判所** 지방법원
- **家庭裁判所** 가정법원
- **三審制** 3심제
- **審級** 심급
- **合議体・単独** 합의부 · 단독판사

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **法律・政令・省令・条例** 법률 · 대통령령 · 총리령/부령 · 조례
- **規則** 대법원규칙
- **最高裁判所** 대법원
- **大法廷・小法廷** 전원합의체 · 부(部)
- **高等裁判所** 고등법원
- **知的財産高等裁判所** 특허법원(IP High Court of Korea)
- **特別裁判所** 특별법원(군사법원)
- **違憲審査権** 위헌법률심판(헌법재판소) · 명령·규칙·처분 심사(대법원)
- **判例** 판례

+ 한국에 없는 것

- **簡易裁判所** (대응 법원 없음 — 시·군법원이 가장 가깝다)

法源 ★★☆

ほうげん

[0] 平板 · hōgen · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 法源 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 **源** 원 → げん R7

- ほ·う·げ·ん — 法의 ㅂ받침이 う(R3), 源의 ㅇ 첫소리가 が행(R7).

법원(法源) — 법이 존재하는 형식(デジタル大辞泉 표제 ほうげん)

= **한국:** 법원(法源) (민법 제1조)
개념은 같다. 한국은 민법 제1조가 법률 → 관습법 → 조리의 순서를 정하고, 일본은 民法에 그런 조문이 없이 法の適用に関する通則法 3조가 관습의 효력을 정한다. 法院과 헷갈리지 않게 「법원(法源)」으로 적는다.

쉬운 예문

法律(ほうりつ)は法源(ほうげん)です。

법률은 법원(法源)입니다.

실무 예문

日本(にほん)では、慣習(かんしゅう)も法源(ほうげん)になりますか。

일본에서는 관습도 법원이 됩니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 法の適用に関する通則法 第3条

> 公(おおやけ)の秩序(ちつじょ)又(また)は善良(ぜんりょう)の風俗(ふうぞく)に反(はん)しない慣習(かんしゅう)は、法令(ほうれい)の規定(きてい)により認(みと)められたもの又(また)は法令(ほうれい)に規定(きてい)されていない事項(じこう)に関(かん)するものに限(かぎ)り、法律(ほうりつ)と同一(どういつ)の効力(こうりょく)を有(ゆう)する。

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하지 않는 관습은 법령의 규정으로 인정된 것 또는 법령에 규정되지 않은 사항에 관한 것에 한하여 법률과 같은 효력을 가진다.

— 法の適用に関する通則法 第3条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

慣習 관습(かんしゅう) **〜に限り** ~에 한하여(→ 12장) **同一の効力** 같은 효력

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

동사가 명사를 꾸밀 때는 바로 붙인다 — 「反しない慣習」

✗ 비문 ~~公の秩序に反しないの慣習~~

✓ 公の秩序に反しない慣習

「반하지 않는 관습」의 「는」 자리에 아무것도 넣지 않는다. 명사끼리 이을 때는 の를 쓰지만, 동사절이 명사를 꾸밀 때는 이 자리에 の를 넣지 않는다(6장).

같이 외우기 日本国憲法 <#e-nihonkoku-kenpo> 法律・政令・省令・条例 <#e-horitsu-seirei>

日本国憲法 ★★★

にほんこくけんぽう

미수록 · nihonkoku kenpō · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 憲法 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 日本国憲法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 日本[3]+国[*]+憲法[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

日 일 → にち → に R2 | **本** 본 → ほん R5 | **国** 국 → こく R1 | **憲** 헌 → けん R8 | **法** 법 → ほう → ぽう R3

- 憲法은 けんぽう — ん 뒤에서 ほう가 ぽう(R5 note). 憲法은 OJAD [1]. 전체 읽기는 デジタル大辞泉 표제 にほんこくけんぽう.

일본국헌법 (1946. 11. 3. 공포, 1947. 5. 3. 시행 — e-Gov)

= **한국:** 대한민국헌법 (대한민국헌법 제101조 제1항)
「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.」 — 76조 1항과 같은 자리의 조문이다. 갈리는 것은 그다음: 한국은 헌법재판소(제111조)를 두고, 일본은 특별재판소를 금지한다(76조 2항).

쉬운 예문

日本国憲法(にほんこくけんぽう)は国(くに)の最高法規(さいこうほうき)です。

일본국헌법은 나라의 최고법규입니다.

실무 예문

第七十六条(だいななじゅうろくじょう)を読(よ)んでください。

제76조를 읽어 주세요.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第76条第1項

> すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に属(ぞく)する。

모든 사법권은 최고재판소 및 법률이 정하는 바에 따라 설치하는 하급재판소에 속한다.

— 日本国憲法 第76条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

定めるところにより 정하는 바에 따라 **下級裁判所** 하급재판소 — 네 종류(裁判所法 2조 1항, → 7장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 속한다」는 に 属する — を가 아니다

✗ 비문 ~~司法権は、最高裁判所を属する。~~

✓ 司法権は、最高裁判所に属する。

属する는 소속처를 に로 받는다. 「~에 속한다」와 같다(=). easy 예문의 「最高法規」는 憲法 98조 1항의 말이다.

같이 외우기 法源 <#e-hogen> 特別裁判所 <#e-tokubetsu-saibansho> 違憲審査権 <#e-iken-shinsaken>

OJAD — 憲法 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%86%B2%E6%B3%95>

法律・政令・省令・条例 ★★★

ほうりつ　せいれい　しょうれい　じょうれい

[0] 平板 · hōritsu · 4박　**[0] 平板** · seirei · 4박　**[0] 平板** · shōrei · 4박　**[0] 平板** · jōrei · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (法律 平板[0]). 政令·省令·条例는 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 政令 UniDic [0]; 省令 UniDic [0]; 条例 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3　**律** 률 → りつ R2　**政** 정 → せい R4　**令** 령 → れい R6　**省** 성 → しょう R4　**条** 조 → じょう R0　**例** 례 → れい R6

- **탁점 하나로 갈리는 짝.** 省令 しょうれい / 条例 じょうれい — しょ와 じ만 다르다.
- 政令 せ·い·れ·い 네 박. 令은 ㄹ 첫소리가 ら행으로 남는다(R6). 읽기는 デジタル大辞泉 표제.

법률 · 정령 · 성령 · 조례 — 국회·내각·각 성(省) 대신·지방공공단체가 만드는 법의 층

≠ **한국:** 법률 · 대통령령 · 총리령/부령 · 조례 (대한민국헌법 제75조, 제95조, 제117조 제1항)
층의 모양은 비슷하지만 1:1이 아니다. 政令은 내각이(憲法 73조 6호), 대통령령은 대통령이(제75조) 정한다. 省令(国家行政組織法 12조 1항)은 부령(제95조)에 가깝다. → 이 장의 「가짜 친구」

쉬운 예문

政令(せいれい)は法律(ほうりつ)ではありません。

정령은 법률이 아닙니다.

실무 예문

この規定(きてい)は法律(ほうりつ)ですか、政令(せいれい)ですか。

이 규정은 법률입니까, 정령입니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第73条第6号 本文 (内閣이 행하는 사무)

> この憲法(けんぽう)及(およ)び法律(ほうりつ)の規定(きてい)を実施(じっし)するために、政令(せいれい)を制定(せいてい)すること。

이 헌법 및 법률의 규정을 실시하기 위하여 정령을 제정하는 것.

— 日本国憲法 第73条第6号 本文 (内閣이 행하는 사무) <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

実施する 실시하다(じっし)　**～すること** ~하는 것 — 각호의 끝맺음

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

목적의 「~するために」 — 동사는 ために에 바로 붙는다

✗ 비문 ~~法律の規定を実施するのために~~

✓ 法律の規定を実施するために

ために는 꾸밈을 받는 명사다. 동사는 그대로(実施する+ために), 명사면 の를 넣는다(実施のために).

같이 외우기 規則 <#e-kisoku>　法源 <#e-hogen>

OJAD — 法律 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%B3%95%E5%BE%8B>

規則 ★★☆

きそく

[1] 頭高 · kisoku · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (頭高[1] — 두 형 가운데 맨 위. 다른 형 [2])

規 규 → き R0 **則** 칙 → そく R1

- き·そ·く 세 박. 則(칙)의 ㄱ받침이 く가 된다(R1).

규칙 — 여기서는 最高裁判所規則(최고재판소 규칙)

≠ **한국:** 대법원규칙 (대한민국헌법 제108조)
최고법원이 규칙을 만드는 점은 같고 범위가 다르다. 일본 77조는 「弁護士」에 관한 사항까지 넣고 검찰관도 따르게 한다(2항). 한국 제108조는 「법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서」라는 한정을 두고 변호사·검사는 들지 않는다.

쉬운 예문

最高裁判所(さいこうさいばんしょ)も規則(きそく)を定(さだ)めます。

최고재판소도 규칙을 정합니다.

실무 예문

民事訴訟規則(みんじそしょうきそく)は法律(ほうりつ)ではなく、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の規則(きそく)です。

민사소송규칙은 법률이 아니라 최고재판소의 규칙입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第77条第1項

> 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、訴訟(そしょう)に関(かん)する手続(てつづき)、弁護士(べんごし)、裁判所(さいばんしょ)の内部規律(ないぶきりつ)及(およ)び司法事務処理(しほうじむしょり)に関(かん)する事項(じこう)について、規則(きそく)を定(さだ)める権限(けんげん)を有(ゆう)する。

최고재판소는 소송에 관한 절차, 변호사, 재판소의 내부 규율 및 사법사무 처리에 관한 사항에 대하여 규칙을 정하는 권한을 가진다.

— 日本国憲法 第77条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

手続 절차(て つづき — 훈독, → 5장)　**権限を有する** 권한을 가진다

문법 한 스푼 · J1 は·が

권한을 정하는 조문의 주어는 は — 「最高裁判所は、…権限を有する」

△ **부자연** ~~最高裁判所が、規則を定める権限を有する。~~

✓ 最高裁判所は、規則を定める権限を有する。

권한 조문은 は로 연다. が로 쓰면 「(다른 기관이 아니라) 최고재판소가」로 읽힌다(△). 한국어 「대법원은 …」과 같다(=).

같이 외우기 法律・政令・省令・条例 <#e-horitsu-seirei>　最高裁判所 <#e-saiko-saibansho>

OJAD — 規則 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A6%8F%E5%89%87>

最高裁判所 ★★★

さいこうさいばんしょ

[0] 平板 · saikō saibansho · 9박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0] — 두 형 가운데 맨 위. 다른 형은 끝 박 しょ 뒤에서 떨어진다)

最 최 → さい R0	**高** 고 → こう R0	**裁** 재 → さい R0	**判** 판 → はん → ばん R5	**所** 소 → しょ R0

- 아홉 박. 高는 장음 こう — 「さいこ」로 줄이지 않는다.
- 判은 낱말 안에서 ばん(연탁, → 14장). 줄임말 最高裁(デジタル大辞泉 「さいこう・さい」).

최고재판소 — 한국 대법원에 해당

≠ **한국:** 대법원 (법원조직법 제4조 제2항 (2014. 12. 30. 시행 조문))

일본은 장관 1명 + 最高裁判所判事 14명 = 15명(裁判所法 5조 1·3항). 한국은 대법원장을 포함하여 14명이다. 2026. 3. 12. 개정의 26명은 2028. 3. 13.부터 2030년까지 단계 시행 예정이다(부칙 제1조) — 「현행」 본문의 26명은 아직 시행 전이다.

쉬운 예문

最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は十五人(じゅうごにん)です。

최고재판소의 법관은 15명입니다.

실무 예문

最高裁判所(さいこうさいばんしょ)には、長官(ちょうかん)と十四人(じゅうよにん)の判事(はんじ)がいます。

최고재판소에는 장관과 14명의 판사가 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第5条第3項

> 最高裁判所判事(さいこうさいばんしょはんじ)の員数(いんずう)は、十四人(じゅうよにん)とし、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の員数(いんずう)は、別(べつ)に法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。

최고재판소 판사의 수는 14명으로 하고, 하급재판소 법관의 수는 따로 법률로 정한다.

— 裁判所法 第5条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

員数 인원수(いんずう) **別に法律で** 따로 법률로 — 裁判所職員定員法

裁判官 재판관(さいばんかん) — 법관을 두루 이르는 말. 직명 判事와의 구별은 → 26장

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~とし、」 — 두 규정을 한 문장으로 잇는 연용 중지

△ **부자연** ~~最高裁判所判事の員数は、十四人とする、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。~~

✓ 最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。

쉼표로 이어 갈 때는 종지형(とする)이 아니라 연용형(とし). 한국어 「~로 하고」 자리다(=).

같이 외우기 大法廷・小法廷 <#e-daihotei-shohotei> 違憲審査権 <#e-iken-shinsaken>

OJAD — 最高裁判所 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80>

裁判所 — 最高裁判所の組織 ↗ <https://www.courts.go.jp/about/sosiki/saikosaibansyo/index.html>

大法廷・小法廷 ★★★

だいほうてい　　しょうほうてい

미수록 · daihōtei · 6박　**미수록** · shōhōtei · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 法廷 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 大法廷 복합어 — 구성 낱말 UniDic 大[*]+法廷[0]; 小法廷 복합어 — 구성 낱말 UniDic 小[*]+法廷[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

大 대 → だい R0　**法** 법 → ほう R3　**廷** 정 → てい R4　**小** 소 → しょう R0

- 法廷 ほ·う·て·い — 장음이 두 군데. 小法廷은 여섯 박.
- 小는 しょう로 길다. 읽기는 デジタル大辞泉 표제.

대법정 · 소법정 — 최고재판소의 전원 합의체와 작은 합의체

≠ **한국:** 전원합의체 · 부(部) (법원조직법 제7조 제1항)

일본은 15명의 大法廷과 5명씩인 小法廷 셋(裁判所 사이트, 법률은 「三人以上」 — 9조 2항). 한국은 「대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체」와 「3명 이상으로 구성된 부」. 위헌 판단·판례 변경을 작은 합의체에서 못 하는 점은 같다(裁判所法 10조 / 제7조 제1항 각호).

쉬운 예문

これは大法廷(だいほうてい)の判決(はんけつ)です。

이것은 대법정 판결입니다.

실무 예문

判例(はんれい)を変(か)えるときは、小法廷(しょうほうてい)ではなく大法廷(だいほうてい)で裁判(さいばん)をします。

판례를 바꿀 때는 소법정이 아니라 대법정에서 재판을 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第9条第2項 本文

> 大法廷(だいほうてい)は、全員(ぜんいん)の裁判官(さいばんかん)の、小法廷(しょうほうてい)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の定(さだ)める員数(いんずう)の裁判官(さいばんかん)の合議体(ごうぎたい)とする。

대법정은 법관 전원으로, 소법정은 최고재판소가 정하는 수의 법관으로 구성된 합의체로 한다.

— 裁判所法 第9条第2項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

全員の裁判官の 전원 법관의 — 뒤의 「合議体とする」를 함께 쓴다

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

재판을 하는 곳은 で — 「大法廷で裁判をする」

✗ 비문 ~~大法廷に裁判をします。~~

✓ 大法廷で裁判をします。

동작의 자리는 で, 존재의 자리는 に(「東京に高等裁判所がある」)(≠, → 7장).

같이 외우기 最高裁判所 <#e-saiko-saibansho>　合議体・単独 <#e-gogitai-tandoku>

OJAD — 法廷 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%B3%95%E5%BB%B7>

高等裁判所 ★★★

こうとうさいばんしょ

[0] 平板 · kōtō saibansho · 9박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0] — 두 형 가운데 맨 위. 다른 형은 끝 박 しょ 뒤에서 떨어진다)

高 고→こう R0	等 등→とう R4	裁 재→さい R0	判 판→はん→ばん R5	所 소→しょ R0

- こ·う·と·う — 장음이 연달아 두 번(R4). 「こと」로 줄이지 않는다.

고등재판소 — 본청 8곳 + 지부 6곳(裁判所 사이트)

≠ **한국:** 고등법원 (법원조직법 제28조, 제32조 제2항)

일본 고재는 지방재판소 제1심 판결의 항소를 단독·합의 가리지 않고 맡는다(裁判所法 16조 1호). 한국은 단독 판결의 항소를 원칙적으로 지방법원 본원 합의부가 맡는다(제32조 제2항·제28조). 일본 고재는 簡裁 민사 사건의 상고심도 된다(16조 3호).

쉬운 예문

東京(とうきょう)にも大阪(おおさか)にも高等裁判所(こうとうさいばんしょ)があります。

도쿄에도 오사카에도 고등재판소가 있습니다.

실무 예문

地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の判決(はんけつ)に不服(ふふく)があれば、高等裁判所(こうとうさいばんしょ)に控訴(こうそ)します。

지방재판소 판결에 불복이 있으면 고등재판소에 항소합니다.

▼ **원문 예문 (도전) — 裁判所法 第16条第1号 (高等裁判所의 재판권)**

> 地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の第一審判決(だいいっしんはんけつ)、家庭裁判所(かていさいばんしょ)の判決及(はんけつおよ)び簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の刑事(けいじ)に関(かん)する判決(はんけつ)に対(たい)する控訴(こうそ)

지방재판소의 제1심 판결, 가정재판소의 판결 및 간이재판소의 형사에 관한 판결에 대한 항소

— 裁判所法 第16条第1号 (高等裁判所의 재판권) <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

第一審 제1심(だ い い っ し ん — R2)　**控訴** 항소(→ 3장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 대한」은 に対する — を가 들어갈 자리가 아니다

✗ 비문 ~~地方裁判所の判決を対する控訴~~

✓ 地方裁判所の判決に対する控訴

명사 앞은 に対する, 동사 앞은 に対して(→ 7장). 「판결에 대한」과 같다(=).

같이 외우기 地方裁判所 <#e-chiho-saibansho>　三審制 <#e-sanshinsei>　知的財産高等裁判所 <#e-chizai-kosai>

OJAD — 高等裁判所 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80>

地方裁判所 ★★★

ちほうさいばんしょ

[0] 平板 · chihō saibansho · 8박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0] — 두 형 가운데 맨 위. 다른 형은 끝 박 しょ 뒤에서 떨어진다)

地 지 → ち R0 | **方** 방 → ほう R4 | **裁** 재 → さい R0 | **判** 판 → はん → ばん R5 | **所** 소 → しょ R0

- 地方은 OJAD [2]인데 裁判所가 붙으면 [0](→ 소리 연습).
- ち·ほ·う·さ·い·ば·ん·しょ 여덟 박. 줄임말은 地裁(デジタル大辞泉 표제 「ち - さい」).

지방재판소 — 전국 50곳, 지부 203(裁判所 사이트)

= **한국:** 지방법원 (법원조직법 제7조 제4항·제5항 (2017. 3. 1. 시행 조문))

원칙은 단독, 법이 정한 사건은 3명 합의라는 구조가 같다(裁判所法 26조 / 제7조 제4·5항). 「현행」 제7조 제4·5항의 「해사국제상사법원」 문언은 2028. 3. 1. 시행 예정이다.

쉬운 예문

東京地方裁判所(とうきょうちほうさいばんしょ)は霞が関(かすみがせき)にあります。

도쿄지방재판소는 霞が関에 있습니다.

실무 예문

この事件(じけん)は地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の単独事件(たんどくじけん)です。

이 사건은 지방재판소 단독 사건입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第26条第1項

> 地方裁判所(ちほうさいばんしょ)は、第二項(だいにこう)に規定(きてい)する場合(ばあい)を除(のぞ)いて、一人(ひとり)の裁判官(さいばんかん)でその事件(じけん)を取(と)り扱(あつか)う。

지방재판소는 제2항에 규정하는 경우를 제외하고 한 사람의 법관으로 그 사건을 다룬다.

— 裁判所法 第26条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～を除いて ~을 제외하고(→ 12장) **取り扱う** 다루다(훈독)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「한 사람으로」 — 구성·수단의 で

✗ 비문 ~~一人の裁判官にその事件を取り扱う。~~

✓ 一人の裁判官でその事件を取り扱う。

몇 명으로 하는지는 で(「三人で行う」). 한국어 「~으로」(=, → 7장).

같이 외우기 高等裁判所 <#e-koto-saibansho> 合議体・単独 <#e-gogitai-tandoku>

簡易裁判所 <#e-kan-i-saibansho>

OJAD — 地方裁判所 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80>

家庭裁判所 ★★★

かていさいばんしょ

미수록 · katei saibansho · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 家庭裁判所 복합어 — 구성 낱말 UniDic 家庭[0]+裁判[1]+所[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

家 가 → か R0 | **庭** 정 → てい R4 | **裁** 재 → さい R0 | **判** 판 → はん → ばん R5 | **所** 소 → しょ R0

- 여덟 박. 庭(정)의 ㅇ받침이 い(R4). 읽기는 デジタル大辞泉 표제.

가정재판소 — 전국 50곳, 지부 203·출장소 77(裁判所 사이트)

= **한국:** 가정법원 (법원조직법 제3조 제1항 제5호, 제40조 제1항)
가족 사건 전문 법원이 하급 법원의 한 종류라는 점이 같다. 일본은 가사 심판·조정, 인사소송 제1심, 소년 보호사건을 맡는다(31조의3).

쉬운 예문

家庭裁判所(かていさいばんしょ)は家族(かぞく)の事件(じけん)を扱(あつか)います。

가정재판소는 가족 사건을 다룹니다.

실무 예문

離婚(りこん)の調停(ちょうてい)は家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申(もう)し立(た)てます。

이혼 조정은 가정재판소에 신청합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第31条の3第1項 柱書

> 家庭裁判所(かていさいばんしょ)は、次(つぎ)の権限(けんげん)を有(ゆう)する。

가정재판소는 다음의 권한을 가진다.

— 裁判所法 第31条の3第1項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

次の 다음의 — 뒤에 각호가 이어진다(→ 12장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

신청하는 곳은 に — 「家庭裁判所に申し立てる」

✗ 비문 ~~離婚の調停を家庭裁判所を申し立てます。~~

✓ 離婚の調停を家庭裁判所に申し立てます。

무엇을(を) 어디에(に) 낸다. を가 두 번 오면 성립하지 않는다(=, → 11장).

같이 외우기 地方裁判所 <#e-chiho-saibansho> 簡易裁判所 <#e-kan-i-saibansho>

簡易裁判所 ★★☆

かんいさいばんしょ

미수록 · kan'i saibansho · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 簡易裁判所 복합어 — 구성 낱말 UniDic 簡易[0,1]+裁判[1]+所[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

簡 간 → かん R5 | **易** 이 → い R0 | **裁** 재 → さい R0 | **判** 판 → はん → ばん R5 | **所** 소 → しょ R0

- か·ん·い ー ん 뒤의 い를 이어 읽지 않는다(R5′). 로마자도 kan'i.
- 읽기는 デジタル大辞泉 표제. 줄임말 簡裁(「かん - さい」).

간이재판소 — 전국 438곳(裁判所 사이트)

한국: (대응 법원 없음 — 시·군법원이 가장 가깝다) (법원조직법 제3조 제2항, 제34조 제1항)
簡易裁判所는 下級裁判所 네 종류 가운데 하나인 독립 재판소로, 소가 140만 엔 이하 민사와 벌금 이하 형 등의 형사 제1심을 맡는다(裁判所法 2조 1항·33조 1항). 한국 시·군법원은 지방법원·가정법원 사무의 일부를 처리하는 하부 조직이다(제3조 제2항·제34조 제1항).

쉬운 예문
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)は全国(ぜんこく)に四百三十八(よんひゃくさんじゅうはち)あります。

간이재판소는 전국에 438곳 있습니다.

실무 예문
請求(せいきゅう)の金額(きんがく)が百四十万円(ひゃくよんじゅうまんえん)を超(こ)えなければ、簡易裁判所(かんいさいばんしょ)に訴(うった)えを起(お)こせます。

청구액이 140만 엔을 넘지 않으면 간이재판소에 소를 제기할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第33条第1項第1号 (簡易裁判所の第一審 재판권)

> 訴訟(そしょう)の目的(もくてき)の価額(かがく)が百四十万円(ひゃくよんじゅうまんえん)を超(こ)えない請求(せいきゅう)（行政事件訴訟(ぎょうせいじけんそしょう)に係(かか)る請求(せいきゅう)を除(のぞ)く。）

소송의 목적의 값이 140만 엔을 넘지 않는 청구(행정사건소송에 관한 청구는 제외한다)

— 裁判所法 第33条第1項第1号 (簡易裁判所の第一審 재판권) <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

訴訟の目的の価額 소가(訴價)　**～に係る** ~에 관한(→ 10장)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

超える는 1단 동사 — ない형은 超えない

✗ 비문 ~~百四十万円を超えらない請求~~

✓ 百四十万円を超えない請求

1단 동사는 る를 떼고 ない(超える → 超えない). 5단(取る → 取らない)처럼 ら를 넣지 않는다(→ 8장).

같이 외우기 地方裁判所 <#e-chiho-saibansho>　家庭裁判所 <#e-katei-saibansho>

裁判所 — 下級裁判所 ↗ <https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kakyusaibansyo/index.html>

知的財産高等裁判所 ★★★

ちてきざいさんこうとうさいばんしょ

미수록 · chiteki zaisan kōtō saibansho · 16박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 知的財産高等裁判所 복합어 — 구성 낱말 UniDic 知的[0]+財産[1,0]+高等[0]+裁判[1]+所[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

知 지 → ち R0 | **的** 적 → てき R1 | **財** 재 → ざい R0 | **産** 산 → さん R5 | **高** 고 → こう R0

等 등 → とう R4 | **裁** 재 → さい R0 | **判** 판 → はん → ばん R5 | **所** 소 → しょ R0

- 열여섯 박. 읽기는 デジタル大辞泉 표제. 줄임말 知財高裁(日本大百科全書).

지식재산고등재판소 — 東京高等裁判所의 특별 지부

≠ **한국:** 특허법원 (IP High Court of Korea) (법원조직법 제3조 제1항 제3호, 제28조의4)
知財高裁는 독립 재판소가 아니라 東京高等裁判所의 「特別の支部」 다(設置法 2조, 2005. 4. 1. 시행 — 附則). 특허법원은 법원조직법 제3조 제1항의 독립 법원이다(1998. 3. 1. 설치). 심결취소소송·침해소송 항소를 맡는 점은 비슷하다.

쉬운 예문
知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)は東京(とうきょう)にあります。

지식재산고등재판소는 도쿄에 있습니다.

실무 예문
特許庁(とっきょちょう)の審決(しんけつ)に不服(ふふく)があるときは、知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)に訴(うった)えを起(お)こします。

특허청 심결에 불복이 있을 때는 지식재산고등재판소에 소를 제기합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 知的財産高等裁判所設置法 第2条 柱書 (끝부분)

> …特別(とくべつ)の支部(しぶ)として、東京高等裁判所(とうきょうこうとうさいばんしょ)に知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)を設(もう)ける。

…특별 지부로서 도쿄고등재판소에 지식재산고등재판소를 둔다.

— 知的財産高等裁判所設置法 第2条 柱書 (끝부분) <https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000119> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

〜として ~로서 **設ける** 두다(もうける)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ
두는 곳은 に, 두는 것은 を — を가 두 번 오지 않는다
✗ 비문 ~~東京高等裁判所を知的財産高等裁判所を設ける。~~
✓ 東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。
設ける는 장소를 に, 대상을 を로 받는다(=).

같이 외우기 高等裁判所 <#e-koto-saibansho>

特別裁判所 ★★☆

とくべつさいばんしょ

미수록 · tokubetsu saibansho · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 特別裁判所 복합어 — 구성 낱말 UniDic 特別[0]+裁判[1]+所[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

特 특 → とく R1 | **別** 별 → べつ R2 | **裁** 재 → さい R0 | **判** 판 → はん → ばん R5 | **所** 소 → しょ R0

- と·く·べ·つ — く(R1)·つ(R2). つか っ로 줄지 않는다(デジタル大辞泉 표제).

특별재판소 — 일반 재판소 계통 밖에 두는 재판소

≠ **한국:** 특별법원(군사법원) (대한민국헌법 제110조 제1항·제2항)
일본 헌법은 특별재판소를 금지한다(76조 2항). 한국 헌법은 「군사재판을 관할하기 위하여 특별법원으로서 군사법원을 둘 수 있다.」 고 하고 상고심은 대법원에 둔다(제110조 제1·2항).

쉬운 예문
日本(にほん)には特別裁判所(とくべつさいばんしょ)がありません。

일본에는 특별재판소가 없습니다.

실무 예문
行政機関(ぎょうせいきかん)は、終審(しゅうしん)として裁判(さいばん)を行(おこな)うことができません。

행정기관은 종심으로서 재판을 할 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第76条第2項

> 特別裁判所(とくべつさいばんしょ)は、これを設置(せっち)することができない。

특별재판소는 이를 설치할 수 없다.

— 日本国憲法 第76条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

これを 이를 — 앞의 주제를 다시 받는다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~は、これを…」 — 법령은 주제를 내세우고 これ로 다시 받는다

△ **부자연** ~~特別裁判所は、これを設置することができません。~~

✓ 特別裁判所は、これを設置することができない。

법령은 常体(~ない)로 쓴다. ます체는 말하는 문장이라 조문 문체에서 벗어난다(△). 「~は、これを」 꼴 → 6장 명조문.

같이 외우기 日本国憲法 <#e-nihonkoku-kenpo> 違憲審査権 <#e-iken-shinsaken>

違憲審査権 ★★★

いけんしんさけん

미수록 · iken shinsaken · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 審査 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 違憲審査権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 違憲[0]+審査[1]+権[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

違 위 → い R7 | **憲** 헌 → けん R8 | **審** 심 → しん R5 | **査** 사 → さ R0 | **権** 권 → けん R5

- 여덟 박 — ん 셋이 각각 한 박.
- 違는 い(R7). デジタル大辞泉은 「いけん - しんさけん」을 「違憲立法審査権」으로 돌려 보낸다 — 두 이름이 함께 쓰인다.

위헌심사권 — 법령·처분이 헌법에 맞는지 판단하는 권한

≠ **한국:** 위헌법률심판(헌법재판소) · 명령·규칙·처분 심사(대법원) (대한민국헌법 제111조 제1항 제1호, 제107조 제1항·제2항)

일본은 최고재판소 한 곳이 법률부터 처분까지 종심이다(憲法 81조). 한국은 법률은 헌법재판소, 명령·규칙·처분은 대법원으로 갈린다. → 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문

日本(にほん)には憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)がありません。

일본에는 헌법재판소가 없습니다.

실무 예문

日本(にほん)では、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)が違憲審査権(いけんしんさけん)の終審(しゅうしん)です。

일본에서는 최고재판소가 위헌심사권의 종심입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第10条第1号 (小法廷에서 재판할 수 없는 경우 — 괄호 안은 예외)

> 当事者(とうじしゃ)の主張(しゅちょう)に基(もとづ)いて、法律(ほうりつ)、命令(めいれい)、規則(きそく)又(また)は処分(しょぶん)が憲法(けんぽう)に適合(てきごう)するかしないかを判断(はんだん)するとき。(意見(いけん)が前(まえ)に大法廷(だいほうてい)でした、その法律(ほうりつ)、命令(めいれい)、規則(きそく)又(また)は処分(しょぶん)が憲法(けんぽう)に適合(てきごう)するとの裁判(さいばん)と同(おな)じであるときを除(のぞ)く。)

당사자의 주장에 근거하여 법률, 명령, 규칙 또는 처분이 헌법에 적합한지 아닌지를 판단할 때.(의견이 전에 대법정에서 한, 그 법률, 명령, 규칙 또는 처분이 헌법에 적합하다는 재판과 같을 때는 제외한다.)

— 裁判所法 第10条第1号 (小法廷에서 재판할 수 없는 경우 — 괄호 안은 예외) <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

基いて 근거하여 — 지금 표기는 「基づいて」(1947년 법률의 옛 오쿠리가나)

～を除く ~를 제외한다 — 대법정이 이미 합헌으로 판단한 것과 같은 의견이면 소법정도 재판할 수 있다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~하는지 아닌지」는 ~ か し な い か — か가 두 번

✗ 비문 ~~憲法に適合するかしないを判断する。~~

✓ 憲法に適合するかしないかを判断する。

「AかBか」는 두 항 뒤에 모두 か. 「적합한지 아닌지를」과 같은 짜임이다(=).

같이 외우기 日本国憲法 <#e-nihonkoku-kenpo> 最高裁判所 <#e-saiko-saibansho> 特別裁判所 <#e-tokubetsu-saibansho>

OJAD — 審査 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%AF%A9%E6%9F%BB>

判例 ★★★

はんれい

[0] 平板 · hanrei · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 判例 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

判 판 → はん R5 **例** 례 → れい R6

- は·ん·れ·い 네 박. ん 뒤의 れ를 ㄹ·ㄴ으로 동화시키지 않는다(R5′). 例는 ら행(R6). 읽기는 デジタル大辞泉 표제.

판례 — 「裁判例」와의 쓰임 차이는 8장 「가짜 친구」

≠ **한국:** 판례 (법원조직법 제7조 제1항 제3호)

⚠ 낱말은 같고 법령상 쓰임이 넓다. 刑事訴訟法 405조는 최고재판소 判例(2호)뿐 아니라 고등재판소의 「判例」(3호)도 든다. 한국은 「종전에 대법원에서 판시한 … 의견」의 변경을 전원합의체에 맡긴다(제7조 제1항 제3호). 「判例 = 최고재 판단」으로 단정하지 않는다(→ 8장).

쉬운 예문

これは最高裁判所の判例です。
(さいこうさいばんしょ / はんれい)

이것은 최고재판소 판례입니다.

실무 예문

この判決は判例と違う判断をしています。
(はんけつ / はんれい / ちが / はんだん)

이 판결은 판례와 다른 판단을 하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第405条第2号 (高等裁判所 판결에 대한 상고 이유)

> 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
> (さいこうさいばんしょ / はんれい / そうはん / はんだん)

최고재판소의 판례와 상반되는 판단을 한 것.

— 刑事訴訟法 第405条第2号 (高等裁判所 판결에 대한 상고 이유) <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

相反する 상반되다(そうはんする — デジタル大辞泉 표제 「そう - はん」. 相을 あい로 읽지 않는다)

～こと ~한 것 — 각호 열거의 끝맺음

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~와 다르다」는 と違う — を가 아니다

✗ 비문 ~~この判決は判例を違う判断をしています。~~

✓ この判決は判例と違う判断をしています。

違う·同じ·だ처럼 견주는 말은 상대를 と로 받는다(=, → 7장).

같이 외우기 大法廷・小法廷 <#e-daihotei-shohotei> 審級 <#e-shinkyu>

三審制 ★★☆

さんしんせい

미수록 · sanshinsei · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 三審制 복합어 — 구성 낱말 UniDic 三[0]+審[*]+制[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

三 삼 → さん R5 **審** 심 → しん R5 **制** 제 → せい R0

- さ·ん·し·ん·せ·い 여섯 박. ん이 두 번, せ い는 길게 한 박 더.
- 읽기는 日本大百科全書 표제. 법령 용어가 아니다(e-Gov 키워드 검색 0건, 2026-10-08).

3심제 — 한 사건을 세 단계의 법원에서 재판받을 수 있게 하는 제도

= **한국:** 3심제 (법원조직법 제14조 제1호)

원칙은 같다. 다만 일본은 簡裁에서 시작한 민사 사건의 상고심이 高等裁判所다(裁判所法 24조 3호·16조 3호). 한국 대법원은 고등법원 등의 판결에 대한 상고사건을 종심으로 심판한다(제14조 제1호).

쉬운 예문

日本(にほん)も三審制(さんしんせい)です。

일본도 3심제입니다.

실무 예문

第一審(だいいっしん)、控訴審(こうそしん)、上告審(じょうこくしん)の三(みっ)つの審級(しんきゅう)があります。

제1심, 항소심, 상고심의 세 심급이 있습니다.

문법 한 스푼 · J1 は·が

「~도 같다」는 も ― は를 되풀이하지 않는다

△ **부자연** ~~韓国は三審制です。日本は三審制です。~~

✓ 韓国は三審制です。日本も三審制です。

같은 내용을 덧붙일 때는 も. は를 되풀이하면 맞세우는 말로 들린다(△, → 6장).

같이 외우기 審級 <#e-shinkyu> 高等裁判所 <#e-koto-saibansho>

審級 ★★☆

しんきゅう

[0] 平板 · shinkyū · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 審級 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

審 심 → しん R5 **級** 급 → きゅう R3

- 級의 ㅂ받침이 う(R3). し·ん·き ゅ·う 네 박. 읽기는 デジタル大辞泉 표제.

심급 — 상하 관계에 있는 재판의 단계

= **한국:** 심급 (법원조직법 제8조)
「상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다.」 — 裁判所法 4조와 내용이 같다.

쉬운 예문

控訴審(こうそしん)は第二(だいに)の審級(しんきゅう)です。

항소심은 두 번째 심급입니다.

실무 예문

下級審(かきゅうしん)は上級審(じょうきゅうしん)の判断(はんだん)に拘束(こうそく)されます。

하급심은 상급심의 판단에 구속됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第4条

> 上級審(じょうきゅうしん)の裁判所(さいばんしょ)の裁判(さいばん)における判断(はんだん)は、その事件(じけん)について下級審(かきゅうしん)の裁判所(さいばんしょ)を拘束(こうそく)する。

상급심 재판소의 재판에서의 판단은 그 사건에 관하여 하급심 재판소를 구속한다.

— 裁判所法 第4条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～における ~에서의(→ 7장)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

수동문의 행위자는 に — 「判断に拘束される」

✗ 비문 ~~下級審は上級審の判断を拘束されます。~~

✓ 下級審は上級審の判断に拘束されます。

수동문의 행위자(判断)는 に. を를 남기면 성립하지 않는다(= , → 11장).

같이 외우기 三審制 <#e-sanshinsei> 判例 <#e-hanrei>

合議体・単独 ★★☆

ごうぎたい　たんどく

미수록 · gōgitai · 5박　**[0] 平板** · tandoku · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (単独 平板[0]). 合議体는 미수록(OJAD — 동사 合議する [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 合議体 복합어 — 구성 낱말 UniDic 合議[1]+体[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

合 합 → ごう R8 | **議** 의 → ぎ R7 | **体** 체 → たい R0 | **単** 단 → たん R5 | **独** 독 → どく R1

- 合은 ごう(R8·R3), 議는 ぎ(R7) — 탁음이 둘. 읽기는 精選版 日本国語大辞典 「ごうぎ - たい」. 単独은 た·ん·ど·く(R1).

합의체 · 단독 — 여러 법관이 함께 / 한 법관이 혼자 재판하는 형태

= **한국:** 합의부 · 단독판사 (법원조직법 제7조 제4항·제5항)

제도는 같고 이름이 다르다. 한국 법률은 「합의부」·「단독판사」(제7조 제4항·제5항 — 지방법원 등은 단독판사가 원칙, 합의심판은 판사 3명의 합의부), 일본 법률은 「合議体」·「一人の裁判官」이라 쓰고 裁判所法 26조 제목이 「一人制・合議制」다.

쉬운 예문

この事件(じけん)は合議体(ごうぎたい)で審理(しんり)します。

이 사건은 합의체로 심리합니다.

실무 예문

単独事件(たんどくじけん)を合議体(ごうぎたい)に回(まわ)すこともできます。

단독 사건을 합의체로 돌릴 수도 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第26条第2項 柱書 本文 (地方裁判所)

> 次(つぎ)に掲(かか)げる事件(じけん)は、裁判官(さいばんかん)の合議体(ごうぎたい)でこれを取(と)り扱(あつか)う。

다음에 열거하는 사건은 법관의 합의체로 이를 다룬다.

— 裁判所法 第26条第2項 柱書 本文 (地方裁判所) <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

次に掲げる 다음에 열거하는(→ 12장)　**これを** 이를 — 앞의 주제(事件)를 다시 받는다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ は、…で これを 取り扱う」 — これを의 を를 빼지 않는다

△ **부자연** ~~次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれ取り扱う。~~

✓ 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。

말에서는 を가 떨어지기도 하지만 서면에서는 빼지 않는다(△).

같이 외우기 地方裁判所 <#e-chiho-saibansho> 大法廷・小法廷 <#e-daihotei-shohotei>

OJAD — 単独 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8D%98%E7%8B%AC>

소리 연습

소리 연습 — 裁判所 계열의 높낮이

最高·高等·地方裁判所는 OJAD에 두 형([0]과 끝 박 しょ 뒤 하강형)이 있다. OJAD 안내(「一番上の アクセントが規範型」)에 따라 맨 위 [0]을 쓴다. 家庭·簡易裁判所는 OJAD 미수록.

裁判所 계열 — 平板 [0], 끝까지 내려가지 않는다

さいこうさいばんしょ 最高裁判所・[0] 平板　こうとうさいばんしょ 高等裁判所・[0] 平板

ちほうさいばんしょ 地方裁判所・[0] 平板

합치면 바뀐다 — 地方 [2] → 地方裁判所 [0]

ちほう 地方・[2] 中高　ちほうさいばんしょ 地方裁判所・[0] 平板

頭高 [1] — 첫 박 뒤에서 떨어진다

けんぽう 憲法・[1] 頭高　きそく 規則・[1] 頭高　しんさ 審査・[1] 頭高

平板 [0] — 장음·ん이 든 법률어

ほうりつ 法律・[0] 平板　ほうてい 法廷・[0] 平板　たんどく 単独・[0] 平板

악센트는 모두 OJAD(2026-10-08), 두 형이 있으면 맨 위 형. 합성음(Open JTalk, HTS voice 「Mei」)은 사람 억양과 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 C

政令·省令은 「대통령령·부령」이 아니다 — 법의 층은 1:1로 겹치지 않는다

두 나라 모두 헌법 아래 법률, 그 아래 행정부의 명령, 옆에 법원의 규칙과 조례를 둔다. 그래서 政令을 「대통령령」, 省令을 「부령」으로 옮기기 쉽다. 그러나 政令은 내각이라는 합의체가 정하고(憲法 73조 6호), 대통령령은 대통령이 발한다(제75조).

위임의 한계도 적는 방식이 다르다. 憲法 73조 6호 단서는 법률의 위임 없는 政令의 罰則을 금지하고, 省令도 위임 없이 벌칙·의무·권리 제한을 둘 수 없다(国家行政組織法 12조 3항). 한국 제75조는 「법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항」을 요구한다.

조례도 한 글자가 다르다 — 憲法 94조 「法律の範囲内で」, 헌법 제117조 제1항 「법령의 범위 안에서」. 이름이 겹치는 곳도 있다. 地方自治法施行令처럼 「施行令」이라는 이름의 政令이 있다(e-Gov 분류 CabinetOrder).

일본 (읽기)	만드는 곳 — 일본 근거	한국	만드는 곳 — 한국 근거
法律 (ほうりつ)	国会 — 憲法 41조「国の唯一の立法機関」	법률	국회 — 헌법 제40조
政令 (せいれい)	内閣 — 憲法 73조 6호	대통령령	대통령 — 헌법 제75조
内閣府令・省令 (しょうれい)	内閣総理大臣・各省大臣 — 内閣府設置法 7조 3항, 国家行政組織法 12조 1항	총리령·부령	국무총리·행정각부의 장 — 헌법 제95조
最高裁判所規則	最高裁判所 — 憲法 77조 1항	대법원규칙	대법원 — 헌법 제108조
条例 (じょうれい)	地方公共団体 — 憲法 94조 「法律の範囲内で」	조례	지방자치단체 — 헌법 제117조 제1항 「법령의 범위 안에서」, 지방자치법 제28조 제1항

번역 요령: 政令은 「정령(政令) — 내각이 제정하는 명령」으로 원어를 살린다.

e-Gov — 日本国憲法 (73·77·94조) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

한국이라면?

위헌심사 — 한 곳인가, 두 곳인가

일본

日本国憲法 81조「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」헌법재판소는 없고, 위헌 판단은 大法廷에서 한다(裁判所法 10조 — 이미 大法廷이 합헌으로 판단한 것과 같은 합헌 판단은 小法廷도 할 수 있다).

日本国憲法 81조 · 裁判所法 10조 (e-Gov 현행본, 2026-10-08 대조)

한국

헌법 제111조 제1항 제1호 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」, 제107조 제1항 「법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다.」 명령·규칙·처분은 대법원이 최종 심사한다(제107조 제2항).

대한민국헌법 제107조 제1항·제2항, 제111조 제1항 제1호 (법제처 현행본, 1988. 2. 25. 시행)

일본은 한 곳, 한국은 두 곳이다. 「違憲審査権」을 「위헌법률심판권」으로 옮기면 범위가 좁아지고 주체가 바뀐다.

> 日本(にほん)では最高裁判所(さいこうさいばんしょ)が法律(ほうりつ)の違憲審査(いけんしんさ)をしますが、韓国(かんこく)では憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)がします。
>
> 일본에서는 최고재판소가 법률의 위헌심사를 하지만, 한국에서는 헌법재판소가 합니다.

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 일본 법정 — 『弁護士のひみつ』

弁護士のひみつ（まんがでよくわかるシリーズ 仕事のひみつ編 6） — おがたたかはる（まんが）· WILLこども知育研究所（構成）· 学研プラス（NDL 서지). 웹판은 学研キッズネット · 2017

다루는 분야 변호사의 일과 재판의 기초 — 아동 대상 학습 만화

작품 소개에 나오는 법률 용어 弁護士·裁判所の種類·刑事裁判と民事裁判·判決と和解·憲法と法律·法科大学院·日本弁護士連合会と弁護士会

작가·구성·출판사·연도는 국립국회도서관(NDL) 서지 기준이다(学研 작품 페이지에는 표기가 없다). 法務省 사이트 자료(「日本弁護士連合会の各種パンフレット等について」, 2025년 12월 현재)에 「日弁連制作協賛」으로 실려 있다. 다루는 말은 작품 페이지 목차·소개에서 옮겼고, 장면·대사는 옮기지 않았다(2026-10-08 열람).

学研キッズネット — 弁護士のひみつ ↗ <https://kids.gakken.co.jp/himitsu/library-work006/>

法務省 — 日本弁護士連合会の各種パンフレット等について (PDF) ↗ <https://www.moj.go.jp/content/001458357.pdf>

문헌 읽기 팁

裁判所 사이트에서 재판소의 소재지와 「어디에 내는가」 찾기

courts.go.jp 「裁判所を探す」 → 「各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧」. 高等裁判所 관내(管内)별로 묶여 있고, 재판소마다 「所在地・代表電話」 링크가 있다.

주소에 규칙이 있다. 東京이라면 지방재판소 /tokyo/, 고등재판소 /tokyo-h/, 가정재판소 /tokyo-f/, 간이재판소 /tokyo-s/.

어느 재판소에 내는가(관할)는 「手数料、申立書提出先一覧」 → 「申立書提出先一覧」. 簡易裁判所는 도도부현마다 PDF가 하나씩 있다.

해 보기 아래 東京地方裁判所 페이지의 표에서 주소 「東京都千代田区霞が関1-1-4」를 찾아보자. 대표 전화 칸에 「東京高等裁判所・東京地方裁判所・東京簡易裁判所共通」이라고 적혀 있다 (2026-10-08 확인).

裁判所 — 各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧 ↗ <https://www.courts.go.jp/courthouse/map_tel/index.html>

東京地方裁判所 — 管内の裁判所の所在地 ↗ <https://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/index.html>

裁判所 — 申立書提出先一覧（簡易裁判所） ↗ <https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kansai/index.html>

장 끝 퀴즈

1. 일본 최고재판소의 재판관은 모두 몇 명인가?

   (a) 14명 (b) 15명 (c) 9명

2. 읽기: 「簡易裁判所」의 읽기는?

   (a) かんえきさいばんしょ (b) かんいさいばんしょ (c) けんいさいばんしょ

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 司法権は、最高裁判所（ ）属する。

   (a) を (b) に (c) で (d) と

4. 知的財産高等裁判所는 법률상 무엇인가?

   (a) 독립한 고등재판소 (b) 東京高等裁判所의 특별 지부 (c) 최고재판소의 소법정

5. 일본에서 법률이 헌법에 맞는지를 마지막으로 결정하는 곳은?

   (a) 헌법재판소 (b) 최고재판소 (c) 内閣

6. 번역해 보세요: 特別裁判所は、これを設置することができない。

   (a) 특별재판소는 이를 설치하여야 한다. (b) 특별재판소는 이를 설치할 수 없다. (c) 특별재판소는 이를 설치할 수 있다.

15장 퀴즈 정답

1. 15명 ― 장관 1명 + 判事 14명(裁判所法 5조). 한국 대법관은 대법원장 포함 14명.
2. かんいさいばんしょ ― 易는 여기서 い(한국 음 「이」).
3. に ― 属する는 소속처를 に로 받는다(憲法 76조 1항).
4. 東京高等裁判所의 특별 지부 ― 設置法 2조 「特別の支部として」. 한국 특허법원은 독립 법원이다.
5. 최고재판소 ― 憲法 81조 ― 최고재판소가 「終審裁判所」다. 일본에는 헌법재판소가 없다.
6. 특별재판소는 이를 설치할 수 없다. ― 「~することができない」는 「~할 수 없다」(憲法 76조 2항).

第16章 · 3부

헌법과 행정법 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 憲法と行政法 —— 国会·内閣·行政訴訟

일본국헌법의 통치 구조와 행정법의 기본 낱말을 한국 제도 옆에 놓고 읽는다. 행정소송·국가배상·행정지도·정보공개는 이름과 뼈대가 거의 같다. 갈리는 곳은 통치 구조다 — 국회는 두 원이고, 행정권은 내각에 속하며, 총리는 국회가 지명한다. 항고소송의 종류와 불복신청(審査請求)도 다르다. 한국에 없는 것은 天皇이다.

이 장의 문법 복습 — J1·J3·J4·J5·J8. 헌법 조문의 옛 가나 표기(あつて·基いて), 정의 문형 「~をいう」, 及び·並びに의 위계, 세로쓰기 시대의 「左に掲げる」

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 国会(こっかい)は、国権(こっけん)の最高機関(さいこうきかん)であつて、国(くに)の唯一(ゆいいつ)の立法機関(りっぽうきかん)である。

   국회는 국권의 최고기관으로서 나라의 유일한 입법기관이다.

   日本国憲法 第41条

2. 行政権(ぎょうせいけん)は、内閣(ないかく)に属(ぞく)する。

   행정권은 내각에 속한다.

   日本国憲法 第65条

3. 行政庁(ぎょうせいちょう)の処分(しょぶん)に不服(ふふく)がある者(もの)は、第四条及(およ)び第五条第二項(だいごじょうだいにこう)の定(さだ)めるところにより、審査請求(しんさせいきゅう)をすることができる。

   행정청의 처분에 불복하는 자는 제4조 및 제5조 제2항이 정하는 바에 따라 심사청구를 할 수 있다.

   行政不服審査法 第2条

= 같은 것

- **法の下の平等** 법 앞의 평등
- **違憲 · 合憲** 위헌 · 합헌
- **行政処分 · 処分性** 처분 · 처분성
- **取消訴訟** 취소소송
- **原告適格** 원고적격
- **行政指導** 행정지도
- **行政手続法** 행정절차법
- **情報公開** 정보공개

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **国会 · 衆議院 · 参議院** 국회(단원제)
- **内閣 · 内閣総理大臣** 정부 · 국무총리
- **内閣法制局** 법제처
- **抗告訴訟 · 当事者訴訟** 항고소송 · 당사자소송
- **審査請求** 행정심판(청구)

+ 한국에 없는 것

- **天皇** (대응 제도 없음)

天皇 ★★☆

てんのう

[3] 中高 · tennō · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (てんの*う [3])

天 천 → てん R5　**皇** 황 → のう R5′

- **連声.** 皇은 따로 읽으면 おう인데, ん 뒤에 붙어 のう가 된다(デジタル大辞泉 표제 「てん - のう （ - ワウ）」, R5′). 「てんおう」라고 읽지 않는다.

천황 — 일본국 및 일본 국민 통합의 상징

한국: (대응 제도 없음) (대한민국헌법 제66조 제1항 참조)
일본 헌법은 天皇을 「象徴」으로 두고(1조) 「国政に関する権能を有しない」고 정한다(4조 1항).
한국에는 이런 지위가 없고 국가원수는 대통령이다(제66조 제1항).

쉬운 예문

天皇(てんのう)は日本(にほん)の象徴(しょうちょう)です。

천황은 일본의 상징입니다.

실무 예문

憲法(けんぽう)第一章(だいいっしょう)は天皇(てんのう)の章(しょう)です。第二章(だいにしょう)は戦争(せんそう)の放棄(ほうき)です。

헌법 제1장은 천황의 장입니다. 제2장은 전쟁의 포기입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第1条

> 天皇(てんのう)は、日本国(にほんこく)の象徴(しょうちょう)であり日本国民統合(にほんこくみんとうごう)の象徴(しょうちょう)であつて、この地位(ちい)は、主権(しゅけん)の存(そん)する日本国民(にほんこくみん)の総意(そうい)に基(もとづ)く。

천황은 일본국의 상징이며 일본 국민 통합의 상징으로서, 이 지위는 주권을 가진 일본 국민의 총의에 근거한다.

— 日本国憲法 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

象徴 상징(しょうちょう)　**であつて** であって — 1946년 공포 당시 표기라 작은 っ를 큰 つ로 썼다. 읽기는 あって

基く 基づく의 옛 오쿠리가나. 읽기는 もとづく

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

ん 뒤에서 おうが のうろ — 連声

✗ 표기 오류　~~てんおう~~

✓　てんのう

한 글자씩 읽으면 てん+おう지만 낱말로는 てんのう다. 因縁 いんねん도 같은 현상이다(R5′). 대부분의 ん은 뒤 모음과 붙지 않으므로(原因 げんいん) 連声 낱말은 낱말째 외운다.

같이 외우기　内閣・内閣総理大臣 <#e-naikaku>

OJAD — 天皇 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%A4%A9%E7%9A%87>

国会・衆議院・参議院 ★★★

こっかい　しゅうぎいん　さんぎいん

[0] 平板 · kokkai · 4박　**[3] 中高** · shūgiin · 5박　**[3] 中高** · sangiin · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (国会 平板[0], 衆議院 しゅうぎ*いん [3], 参議院 さんぎ*いん [3])

国 국 → こく → こっ R1　**会** 회 → かい R8　**衆** 중 → しゅう R4　**議** 의 → ぎ R7　**院** 원 → いん R7　**参** 참 → さん R5

- **촉음.** 国(こく)의 く가 か 앞에서 っ로 준다 — こっかい(R1). こ·っ·か·い 네 박.
- **장음.** 衆(しゅう)은 しゅ·う 두 박. しゅ·う·ぎ·い·ん, さ·ん·ぎ·い·ん 모두 다섯 박.

국회 · 중의원 · 참의원

≠ **한국:** 국회(단원제) (대한민국헌법 제41조 제1항)

일본 국회는 衆議院과 参議院 두 원이다(憲法 42조). 한국 헌법은 「국회는 … 국회의원으로 구성한다.」 고만 정하고 원을 나누지 않는다.

쉬운 예문

国会(こっかい)は衆議院(しゅうぎいん)と参議院(さんぎいん)です。

국회는 중의원과 참의원입니다.

실무 예문

この法律案(ほうりつあん)は、衆議院(しゅうぎいん)では可決(かけつ)されましたが、参議院(さんぎいん)ではまだ審議中(しんぎちゅう)です。

이 법률안은 중의원에서는 가결되었지만 참의원에서는 아직 심의 중입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第42条

> 国会(こっかい)は、衆議院(しゅうぎいん)及(およ)び参議院(さんぎいん)の両議院(りょうぎいん)でこれを構成(こうせい)する。

국회는 중의원 및 참의원의 양 의원으로 구성한다.

— 日本国憲法 第42条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

両議院 양 의원(りょうぎいん)　**～でこれを構成する** ~으로 구성한다 — 「~ は、これを…」 문형(→ 6장 명조문)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

しゅうぎいん의 장음을 빼지 않는다

✗ 표기 오류 ~~しゅぎいん~~

✓ しゅうぎいん

한국어 「중」의 ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4). 요음 しゅ 뒤의 う를 놓치기 쉽다.

같이 외우기 内閣・内閣総理大臣 <#e-naikaku>　天皇 <#e-tenno>

OJAD — 衆議院 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2>

内閣・内閣総理大臣 ★★★

ないかく　　ないかくそうりだいじん

[1] 頭高 · naikaku · 4박　**미수록** · naikaku sōri daijin · 11박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (内閣 頭高[1]). 内閣総理大臣은 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 内閣総理大臣 복합어 — 구성 낱말 UniDic 内閣[1]+総理[1]+大臣[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

内 내 → ない R0　**閣** 각 → かく R1　**総** 총 → そう R4　**理** 리 → り R6　**大** 대 → だい R0　**臣** 신 → じん R5

- 総(そ う)은 ㅇ받침 → 장음 う(R4). そ·う·り 세 박. 大臣은 だ い じ ん — 大가 탁음 だ い다.

내각 · 내각총리대신(총리)

≠ **한국:** 정부 · 국무총리 (대한민국헌법 제66조 제4항, 제86조 제1항)

일본은 「行政権は、内閣に属する。」(65조), 한국은 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다.」(제66조 제4항). 일본 총리는 국회가 국회의원 중에서 지명하고(67조 1항), 한국 국무총리는 「국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」(제86조 제1항).

쉬운 예문

内閣(ないかく)の首長(しゅちょう)は内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)です。

내각의 수장은 내각총리대신입니다.

실무 예문

内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は国会(こっかい)が指名(しめい)し、天皇(てんのう)が任命(にんめい)します。

내각총리대신은 국회가 지명하고 천황이 임명합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第66条第1項

> 内閣(ないかく)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その首長(しゅちょう)たる内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)及(およ)びその他(た)の国務大臣(こくむだいじん)でこれを組織(そしき)する。

내각은 법률이 정하는 바에 따라 그 수장인 내각총리대신 및 그 밖의 국무대신으로 조직한다.

— 日本国憲法 第66条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

法律の定めるところにより 법률이 정하는 바에 따라　**首長たる** 수장인 — 「たる」는 「である」의 문어 연체형

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

大臣의 大는 だ い

✗ **표기 오류** ~~ないかくそうりたいじん~~

✓　ないかくそうりだいじん

大는 だ い(大臣)와 た い(大使)로 갈린다. 한국어는 모두 「대」라 낱말째 외운다. 사전 표제 「な い か く - そ う り だ い じ ん」(デジタル大辞泉).

같이 외우기　国会・衆議院・参議院 <#e-kokkai>　内閣法制局 <#e-naikaku-hoseikyoku>

OJAD — 内閣 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%86%85%E9%96%A3>

内閣法制局 ★★☆

ないかくほうせいきょく

미수록 · naikaku hōseikyoku · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 内閣 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 内閣法制局 복합어 — 구성 낱말 UniDic 内閣[1]+法制[0]+局[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

内 내 → ない R0 | **閣** 각 → かく R1 | **法** 법 → ほう R3 | **制** 제 → せい R0 | **局** 국 → きょく R1

- 法(ほ う)은 ㅂ받침이 장음 う가 된 것(R3), 制(せ い)는 받침 없는 「제」가 길어진 것(R0). ほ·う·せ·い 네 박이 연달아 길다.

내각법제국 — 법률안·정령안·조약안의 심사와 법률 문제에 관한 의견을 맡는 내각의 기관

≠ **한국:** 법제처 (정부조직법 제25조 제1항)

소속이 다르다 — 일본은 「内閣に内閣法制局を置く。」(設置法 1조), 한국은 국무총리 소속. 일본 設置法 3조는 사무를 다섯 호(閣議에 부치는 법률안·정령안·조약안 심사, 입안, 법률 문제에 관한 의견, 조사 연구, 법제 일반)로 적고, 한국 제25조 제1항은 「국무회의에 상정될 법령안 · 조약안과 총리령안 및 부령안의 심사와 그 밖에 법제에 관한 사무」로 한 문장에 담는다.

쉬운 예문

内閣法制局(ないかくほうせいきょく)は内閣(ないかく)の機関(きかん)です。

내각법제국은 내각의 기관입니다.

실무 예문

内閣(ないかく)が出(だ)す法律案(ほうりつあん)は、閣議(かくぎ)の前(まえ)に内閣法制局(ないかくほうせいきょく)の審査(しんさ)を受(う)けます。

내각이 내는 법률안은 각의 전에 내각법제국의 심사를 받습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 内閣法制局設置法 第3条 柱書

> 内閣法制局(ないかくほうせいきょく)は、左(か)に掲(かか)げる事務(じむ)をつかさどる。

내각법제국은 다음 각 호의 사무를 관장한다.

— 内閣法制局設置法 第3条 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

左に掲げる 다음에 열거하는 — 세로쓰기에서는 뒤에 오는 글이 왼쪽에 있다. 이 뜻은 사전이 さ 【左】 항목에만 싣는다(デジタル大辞泉 「縦書きの文書で、左の方すなわち次に書いた事柄・文句」). 읽기는 단정하지 않아 후리가나를 달지 않는다

つかさどる 관장하다(司る)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「左に掲げる」 = 「次に掲げる」 — 세로쓰기 시대의 법령 표현

△ 부자연 ~~内閣法制局は、下に掲げる事務をつかさどる。~~

✓ 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。

세로쓰기에서는 다음 줄이 왼쪽에 오므로 「左に掲げる」가 「다음 각 호의」다. 「下に」는 뜻은 통해도 법령 문장이 아니다. 刑事訴訟法 405조에도 「左の事由」가 있고, 2014년 行政不服審査法 7조는 「次に掲げる」를 쓴다(→ 29장).

일본법 상식

内閣法制局의 일은 둘이다 — 법률 문제에 관해 내각·총리·각 대신에게 의견을 말하는 「意見事務」와 법률안·정령안·조약안을 심사하는 「審査事務」. 사이트 「内閣法制局の概要」에 「例年100件程度の法律」 「例年400件程度の政令」이 제정된다고 적혀 있다(2026-10-08 확인).

같이 외우기 内閣・内閣総理大臣 <#e-naikaku>

内閣法制局 — 内閣法制局の概要 ↗ <https://www.clb.go.jp/about/outline/>

法の下の平等 ★★★

ほうのもとのびょうどう

미수록 · hō no moto no byōdō · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 平等 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 法の下の平等 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法[0]+の[*]+下[0]+の[*]+平等[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 | **下** 하 → もと 訓 | **平** 평 → びょう R4 | **等** 등 → どう R4

- 下는 여기서 훈독 もと(デジタル大辞泉 표제 「ほうのもと - の - びょうどう【法の下の平等】」). した·か로 읽지 않는다.

법 앞의 평등

= **한국:** 법 앞의 평등 (대한민국헌법 제11조 제1항)

원칙은 같고 차별 사유가 다르다(일본 人種·信条·性別·社会的身分·門地 / 한국 성별·종교·사회적 신분).

→ 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문

法(ほう)の下(もと)の平等(びょうどう)は憲法(けんぽう)の原則(げんそく)です。

법 앞의 평등은 헌법의 원칙입니다.

실무 예문

原告(げんこく)の主張(しゅちょう)は、この規定(きてい)が法(ほう)の下(もと)の平等(びょうどう)に反(はん)するということです。

원고의 주장은 이 규정이 법 앞의 평등에 반한다는 것입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第14条第1項

> すべて国民(こくみん)は、法(ほう)の下(もと)に平等(びょうどう)であつて、人種(じんしゅ)、信条(しんじょう)、性別(せいべつ)、社会的身分(しゃかいてきみぶん)又(また)は門地(もんち)により、政治的(せいじてき)、経済的又は社会的関係(けいざいてきまたはしゃかいてきかんけい)において、差別(さべつ)されない。

모든 국민은 법 아래에 평등하며, 인종, 신조, 성별, 사회적 신분 또는 문지에 의하여 정치적, 경제적 또는 사회적 관계에서 차별받지 아니한다.

— 日本国憲法 第14条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

法の下に平等であつて 법 아래에 평등하며 — 명사구로는 「法の下の平等」 **門地** 문지(もんち) — 가문·집안

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

平等의 平은 びょう

✗ **표기 오류** ~~ほうのもとのへいどう~~

✓ ほうのもとのびょうどう

平은 平和(へいわ)와 平等(びょうどう)으로 갈린다(デジタル大辞泉 표제). 한국어는 모두 「평」이라 낱말째 외운다.

같이 외우기 違憲・合憲 <#e-iken-goken>

OJAD — 平等 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%B9%B3%E7%AD%89>

違憲・合憲 ★★★

いけん　　ごうけん

[0] 平板 · iken · 3박　**[0] 平板** · gōken · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 違憲 UniDic [0]; 合憲 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

違 위 → い R7　**憲** 헌 → けん R8　**合** 합 → ごう R8

- 合(ごう)은 ㅎ 첫소리가 が행으로 나온 예외(R8 note). ㅂ받침은 장음 う(R3)라 ご·う·け·ん 네 박.

위헌 · 합헌

= **한국:** 위헌 · 합헌 (대한민국헌법 제107조 제1항)
낱말과 뜻은 같고, 판단하는 기관이 다르다 — 일본은 최고재판소가 종심(憲法 81조), 한국은 법률이면 헌법재판소(제107조 제1항)다. → 15장

쉬운 예문

この法律(ほうりつ)は違憲(いけん)ですか、合憲(ごうけん)ですか。

이 법률은 위헌입니까, 합헌입니까?

실무 예문

第一審(だいいっしん)は合憲(ごうけん)と判断(はんだん)しましたが、原告(げんこく)は違憲(いけん)だと主張(しゅちょう)しています。

제1심은 합헌으로 판단했지만 원고는 위헌이라고 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第98条第1項

> この憲法(けんぽう)は、国(くに)の最高法規(さいこうほうき)であつて、その条規(じょうき)に反(はん)する法律(ほうりつ)、命令(めいれい)、詔勅(しょうちょくおよ) 及(およ)び国務(こくむ)に関(かん)するその他(た)の行為(こうい)の全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)を有(ゆう)しない。

이 헌법은 나라의 최고법규로서, 그 조규에 반하는 법률, 명령, 조칙 및 국무에 관한 그 밖의 행위의 전부 또는 일부는 그 효력을 가지지 아니한다.

— 日本国憲法 第98条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

最高法規 최고법규　**その条規に反する** 그 조규에 반하는 — 「違憲」의 풀어 쓴 꼴

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

合憲의 合은 ごう

✗ 표기 오류 ~~がっけん~~

✓ ごうけん

合은 合憲(ごうけん)의 ごう와 合併(がっぺい)의 がっ로 갈린다(R3·R8 note). 사전 표제 「ごう - けん【合憲】」(デジタル大辞泉).

같이 외우기 法の下の平等 <#e-hono-moto-byodo>

行政処分・処分性 ★★★

ぎょうせいしょぶん　　しょぶんせい

미수록 · gyōsei shobun · 7박　　**미수록** · shobunsei · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 行政 [0], 処分 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 行政処分 복합어 — 구성 낱말 UniDic 行政[0]+処分[1]; 処分性 복합어 — 구성 낱말 UniDic 処分[1]+性[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

行 행 → ぎょう R10 | **政** 정 → せい R4 | **処** 처 → しょ R9 | **分** 분 → ぶん R5 | **性** 성 → せい R4

- 行政의 行은 ぎょう(行為의 こう와 다르다, R10). ぎ·ょ·う·せ·い 네 박.
- 処分은 し·ょ·ぶ·ん 세 박, [1](OJAD). 処는 한국 음 「처」의 ㅓ가 요음 しょ로 나온 예(R9).

행정처분・처분성(취소소송의 대상이 되는 「처분」에 해당하는지)

= **한국:** 처분 · 처분성 (행정소송법 제2조 제1항 제1호)

쟁점어는 같고 정의 문언이 다르다 — 일본 行訴法 3조 2항은 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」, 한국은 「구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용」으로 거부를 문언에 넣는다.

쉬운 예문

争点(そうてん)は処分性(しょぶんせい)です。

쟁점은 처분성입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は、この通知(つうち)は行政処分(ぎょうせいしょぶん)ではないと主張(しゅちょう)しています。

피고는 이 통지는 행정처분이 아니라고 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 行政事件訴訟法 第3条第2項

> この法律(ほうりつ)において「処分(しょぶん)の取消(とりけ)しの訴(うった)え」とは、行政庁(ぎょうせいちょう)の処分(しょぶん)その他(た)公権力(こうけんりょく)の行使(こうし)に当(あ)たる行為(こうい)(次項(じこう)に規定(きてい)する裁決(さいけつ)、決定(けってい)その他(た)の行為(こうい)を除(のぞ)く。以下(いか)単(たん)に「処分(しょぶん)」という。)の取消(とりけ)しを求(もと)める訴訟(そしょう)をいう。

이 법률에서 「처분의 취소의 소」란 행정청의 처분 그 밖에 공권력의 행사에 해당하는 행위(다음 항에 규정하는 재결, 결정 그 밖의 행위를 제외한다. 이하 단순히 「처분」이라 한다)의 취소를 구하는 소송을 말한다.

— 行政事件訴訟法 第3条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～とは、…をいう ~란 …을 말한다 — 정의 문형　**その他** 그 밖에 — 앞이 뒤의 예시

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

정의 문형 「～とは、…をいう。」 — 법령은 「です·ます」를 쓰지 않는다

△ **부자연** ~~「処分の取消しの訴え」とは、…取消しを求める訴訟をいいます。~~

✓ 「処分の取消しの訴え」とは、…取消しを求める訴訟をいう。

「いいます」도 문법은 맞지만 법령 문장은 보통체라 인용·번역에서는 「いう」로 둔다. 한국어 「~란 …을 말한다」와 자리가 같다(=).

같이 외우기 取消訴訟 <#e-torikeshi-sosho>　抗告訴訟・当事者訴訟 <#e-kokoku-sosho>

OJAD — 処分 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%87%A6%E5%88%86>

取消訴訟 ★★★

とりけしそしょう

미수록 · torikeshi soshō · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 訴訟 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 取消訴訟 복합어 — 구성 낱말 UniDic 取消[0]+訴訟[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

取 취 → と 訓　**消** 소 → け 訓　**訴** 소 → そ R0　**訟** 송 → しょう R4

- 앞은 훈독(とりけし), 뒤는 음독(そしょう) — 한 낱말 안에서 읽는 법이 바뀐다(湯桶読み, → 5장). 사전 표제 「取消訴訟（とりけしそしょう）」(日本大百科全書).

취소소송

= **한국:** 취소소송 (행정소송법 제4조 제1호, 제20조 제1항)

제도는 같고 제소기간이 다르다 — 일본은 안 날부터 6개월·처분일부터 1년(行訴法 14조 1항·2항), 한국은 안 날부터 90일·있은 날부터 1년(제20조 제1항·제2항).

쉬운 예문

これは取消訴訟(とりけしそしょう)です。

이것은 취소소송입니다.

실무 예문

取消訴訟(とりけしそしょう)を提起(ていき)できる期間(きかん)は、日本(にほん)と韓国(かんこく)で違(ちが)います。

취소소송을 제기할 수 있는 기간은 일본과 한국이 다릅니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 行政事件訴訟法 第14条第1項 本文

> 取消訴訟(とりけしそしょう)は、処分又(しょぶんまた)は裁決(さいけつ)があつたことを知(し)つた日(ひ)から六箇月(ろっかげつ)を経過(けいか)したときは、提起(ていき)することができない。

취소소송은 처분 또는 재결이 있었음을 안 날부터 6개월이 지난 때에는 제기할 수 없다.

— 行政事件訴訟法 第14条第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

あつた·知つた あった・知った — 1962년 법률이라 작은 っ를 큰 つ로 썼다

六箇月 6개월 — 箇月(かげつ)은 か月·ヶ月과 같은 말(デジタル大辞泉 「か‐げつ【箇月】」)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~したときは」 — 법령의 조건은 「たら」로 쓰지 않는다

△ **부자연** ~~取消訴訟は、…六箇月を経過したら、提起することができない。~~

✓ 取消訴訟は、…六箇月を経過したときは、提起することができない。

「~たら」도 뜻은 통하지만 구어다. 법령은 「~ときは」를 쓴다(→ 12장).

같이 외우기 行政処分・処分性 <#e-gyosei-shobun> 原告適格 <#e-genkoku-tekikaku>

抗告訴訟・当事者訴訟 ★★☆

こうこくそしょう　　とうじしゃそしょう

미수록 · kōkoku soshō · 7박　**미수록** · tōjisha soshō · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 訴訟 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 抗告訴訟 복합어 — 구성 낱말 UniDic 抗告[0]+訴訟[0]; 当事者訴訟 복합어 — 구성 낱말 UniDic 当事[1]+者[*]+訴訟[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

抗 항→こう R8 | **告** 고→こく R0 | **訴** 소→そ R0 | **訟** 송→しょう R4 | **当** 당→とう R4 | **事** 사→じ R0 | **者** 자→しゃ R0

- 抗(こう)은 ㅎ 첫소리 → ㅋ행(R8)에 ㅇ받침 → 장음(R4)이 겹친 꼴. 告는 받침이 없는데 こく가 되는 예외(R0 note).

항고소송 · 당사자소송

≠ **한국:** 항고소송 · 당사자소송 (행정소송법 제3조, 제4조)

항고·당사자·민중·기관 네 갈래는 같다(일본 2조, 한국 제3조). 항고소송의 종류가 다르다 — 일본 3조는 「義務付けの訴え」(6항)와 「差止めの訴え」(7항)까지 둔다. 한국 제4조는 취소·무효등 확인·부작위위법확인 셋이다.

쉬운 예문

取消訴訟(とりけしそしょう)は抗告訴訟(こうこくそしょう)です。

취소소송은 항고소송입니다.

실무 예문

日本(にほん)には義務付(ぎむづ)けの訴(うった)えがありますが、韓国(かんこく)の行政訴訟法(ぎょうせいそしょうほう)にはありません。

일본에는 의무이행소송이 있지만 한국 행정소송법에는 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 行政事件訴訟法 第2条

> この法律(ほうりつ)において「行政事件訴訟(ぎょうせいじけんそしょう)」とは、抗告訴訟(こうこくそしょう)、当事者訴訟(とうじしゃそしょう)、民衆訴訟(みんしゅうそしょう)及(およ)び機関訴訟(きかんそしょう)をいう。

이 법률에서 「행정사건소송」이란 항고소송, 당사자소송, 민중소송 및 기관소송을 말한다.

— 行政事件訴訟法 第2条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

民衆訴訟 민중소송(みんしゅうそしょう)　**機関訴訟** 기관소송(きかんそしょう)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

셋 이상을 늘어놓을 때 及び는 마지막 하나 앞에만

△ **부자연** ~~抗告訴訟及び当事者訴訟及び民衆訴訟及び機関訴訟をいう。~~

✓ 抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

앞은 「、」로 잇고 마지막 둘 사이에만 及び. 한국 법령의 「A, B 및 C」와 같다(= , → 13장).

같이 외우기 行政処分・処分性 <#e-gyosei-shobun> 取消訴訟 <#e-torikeshi-sosho>

原告適格 ★★☆

げんこくてきかく

미수록 · genkoku tekikaku · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 原告適格 복합어 — 구성 낱말 UniDic 原告[0]+適格[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

原 원 → げん R7 **告** 고 → こく R0 **適** 적 → てき R1 **格** 격 → かく R1

- 原은 げん — ゝ 첫소리가 が행으로(R7). 適·格은 ㄱ받침이 き·く로(R1).

원고적격

= **한국:** 원고적격 (행정소송법 제12조)

「법률상 이익」이 기준이고 처분 효과가 소멸한 뒤의 회복할 이익까지 적은 것이 같다(일본 9조 1항, 한국 제12조). 일본은 9조 2항에 처분의 상대방이 아닌 사람에 대한 고려 사항을 더 적었다.

쉬운 예문

原告(げんこく)に原告適格(げんこくてきかく)はありますか。

원고에게 원고적격은 있습니까?

실무 예문

近隣(きんりん)の住民(じゅうみん)に原告適格(げんこくてきかく)が認(みと)められるかどうかが争点(そうてん)です。

인근 주민에게 원고적격이 인정되는지가 쟁점입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 行政事件訴訟法 第9条第1項(괄호 안 일부 생략)

> 処分(しょぶん)の取消(とりけ)しの訴(うった)え及(およ)び裁決(さいけつ)の取消(とりけ)しの訴(うった)え(以下(いか)「取消訴訟(とりけしそしょう)」という。)は、当該処分又(とうがいしょぶんまた)は裁決(さいけつ)の取消(とりけ)しを求(もと)めるにつき法律上(ほうりつじょう)の利益(りえき)を有(ゆう)する者(もの)…に限(かぎ)り、提起(ていき)することができる。

처분의 취소의 소 및 재결의 취소의 소(이하 「취소소송」이라 한다)는 그 처분 또는 재결의 취소를 구할 법률상 이익을 가진 자…에 한하여 제기할 수 있다.

— 行政事件訴訟法 第9条第1項(괄호 안 일부 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

当該 그(とうがい) — 앞에 나온 바로 그 **~を求めるにつき** ~을 구하는 데에

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ に限り」 — 「~에 한하여」의 に

✗ 비문 ~~法律上の利益を有する者を限り、提起することができる。~~

✓ 法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

限る는 「~ に限る」로 쓰고, 법령에서는 「~ に限り」(~에 한하여)가 된다. 한국어 「에」와 같은 자리다(=).

같이 외우기 取消訴訟 <#e-torikeshi-sosho>

行政指導 ★★☆

ぎょうせいしどう

미수록 · gyōsei shidō · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 行政 [0], 指導 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 行政指導 복합어 — 구성 낱말 UniDic 行政[0]+指導[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

行 행 → ぎょう R10 | **政** 정 → せい R4 | **指** 지 → し R0 | **導** 도 → どう R0

- 導(どう)는 받침 없는 「도」가 장음이 된 예(R0). し·ど·う 세 박.

행정지도

= **한국:** 행정지도 (행정절차법 제48조 제2항)

「행정기관은 행정지도의 상대방이 행정지도에 따르지 아니하였다는 것을 이유로 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.」 — 일본 32조 2항과 구조가 같고 주어만 다르다(일본 「行政指導に携わる者」).

쉬운 예문

これは行政指導(ぎょうせいしどう)です。処分(しょぶん)ではありません。

이것은 행정지도입니다. 처분이 아닙니다.

실무 예문

行政指導(ぎょうせいしどう)に従(したが)わなかったことを理由(りゆう)に、許可(きょか)が遅(おく)れています。

행정지도를 따르지 않았다는 이유로 허가가 늦어지고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 行政手続法 第32条第2項

> 行政指導(ぎょうせいしどう)に携(たずさ)わる者(もの)は、その相手方(あいてかた)が行政指導(ぎょうせいしどう)に従(したが)わなかったことを理由(りゆう)として、不利益(ふりえき)な取扱(とりあつか)いをしてはならない。

행정지도에 종사하는 자는 그 상대방이 행정지도에 따르지 아니하였다는 것을 이유로 불이익한 취급을 하여서는 아니 된다.

— 行政手続法 第32条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

携わる 종사하다(たずさわる) **相手方** 상대방(あいてかた → 6장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 따르다」는 「~ に 従う」 — を가 아니다

✗ **비문** ~~行政指導を従わなかった~~

✓ 行政指導に従わなかった

従う는 대상을 に로 받는다. 한국어 「행정지도를 따르다」에 끌려 を를 쓰기 쉽다(≠). 한국 조문도 「행정지도에 따르지」다.

같이 외우기 行政手続法 <#e-gyosei-tetsuzukiho> 行政処分・処分性 <#e-gyosei-shobun>

行政手続法 ★★☆

ぎょうせいてつづきほう

미수록 · gyōsei tetsuzuki hō · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 行政 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 行政手続法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 行政[0]+手続[2]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

行 행 → ぎょう R10 **政** 정 → せい R4 **手** 수 → て 訓 **続** 속 → つづき 訓 **法** 법 → ほう R3

- 手続는 훈독 て つづき — 한국 음 「수속」으로 맞힐 수 없다. 법령은 오쿠리가나 き를 빼고 「手続」으로 쓴다 (rules.yaml 訓 note). 사전 표제 「ぎょうせいてつづき - ほう【行政手続（き）法】」(デジタル大辞泉).

행정절차법

= **한국:** 행정절차법 (행정절차법 제1조)

이름과 목적이 같다 — 한국 제1조 「행정절차에 관한 공통적인 사항을 규정하여 …」. 일본 1조 1항은 대상에 「命令等を定める手続」까지 적는다.

쉬운 예문

行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)は平成(へいせい)五年(ごねん)の法律(ほうりつ)です。

행정절차법은 헤이세이 5년의 법률입니다.

실무 예문

不利益処分(ふりえきしょぶん)をする前(まえ)に、行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)の手続(てつづき)を確認(かくにん)してください。

불이익처분을 하기 전에 행정절차법의 절차를 확인해 주세요.

▼ 원문 예문 (도전) — 行政手続法 第1条第1項(괄호 안 정의 생략)

> この法律(ほうりつ)は、処分(しょぶん)、行政指導(ぎょうせいしどう)及(およ)び届出(とどけで)に関(かん)する手続(てつづき)並(なら)びに命令等(めいれいとう)を定(さだ)める手続(てつづき)に関(かん)し、共通(きょうつう)する事項(じこう)を定(さだ)めることによって、行政運営(ぎょうせいうんえい)における公正(こうせい)の確保(かくほ)と透明性(とうめいせい)…の向上(こうじょう)を図(はか)り、もって国民(こくみん)の権利利益(けんりりえき)の保護(ほご)に資(し)することを目的(もくてき)とする。

이 법률은 처분, 행정지도 및 신고에 관한 절차와 명령등을 정하는 절차에 관하여 공통되는 사항을 정함으로써 행정 운영에서의 공정의 확보와 투명성…의 향상을 꾀하고, 이로써 국민의 권리이익 보호에 이바지함을 목적으로 한다.

— 行政手続法 第1条第1項(괄호 안 정의 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

届出 신고(とどけで) **並びに** 와(과) — 及び보다 큰 묶음을 잇는다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

及び는 작은 묶음, 並びに는 큰 묶음

△ **부자연** ~~処分、行政指導並びに届出に関する手続及び命令等を定める手続~~

✓ 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続

안쪽 묶음(処分·行政指導·届出)은 及び, 그 묶음과 「命令等を定める手続」은 並びに로 잇는다. 바꿔 쓰면 묶음의 경계가 뒤집혀 읽힌다(→ 13장).

같이 외우기 行政指導 <#e-gyosei-shido> 行政処分・処分性 <#e-gyosei-shobun>

情報公開 ★★☆

じょうほうこうかい

미수록 · jōhō kōkai · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 公開する [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 情報公開 복합어 — 구성 낱말 UniDic 情報[0]+公開[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

情 정 → じょう R4 **報** 보 → ほう R0 **公** 공 → こう R4 **開** 개 → かい R8

- じょう·ほう·こう — 장음 셋이 잇달아 온다. じょ·う·ほ·う·こ·う·か·い 여덟 박.

정보공개

= **한국:** 정보공개 (공공기관의 정보공개에 관한 법률 제5조)

청구권자 문언이 다르다 — 일본 3조는 「何人も」(누구든지), 한국 제5조는 「모든 국민」(제1항)이고 외국인은 대통령령에 맡긴다(제2항). 일본은 청구 대상을 「開示」(개시)라고 쓴다.

쉬운 예문

情報公開(じょうほうこうかい)は国民(こくみん)の権利(けんり)です。

정보공개는 국민의 권리입니다.

실무 예문

会議(かいぎ)の記録(きろく)について、開示(かいじ) 請求(せいきゅう)をしました。

회의 기록에 대해 공개 청구를 했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条(괄호 안 생략)

> 何人(なんぴと)も、この法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、行政機関(ぎょうせいきかん)の長(ちょう)…に対(たい)し、当該行政機関(とうがいぎょうせいきかん)の保有(ほゆう)する行政文書(ぎょうせいぶんしょ)の開示(かいじ)を請求(せいきゅう)することができる。

누구든지 이 법률이 정하는 바에 따라 행정기관의 장…에게 그 행정기관이 보유하는 행정문서의 개시를 청구할 수 있다.

— 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条(괄호 안 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000042> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

何人も 누구든지(なんぴとも — 8장) **~に対し** ~에게, ~에 대하여

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

何人も는 なんぴとも ― 「몇 명」이 아니다

✗ 표기 오류 ~~なんにんも、…開示を請求することができる。~~

✓ なんぴとも、…開示を請求することができる。

なんにんは 「몇 명」이다. 법령의 「何人も」는 「누구든지」 ― デジタル大辞泉은 なにびと를 표제로, なんぴと를 그 음변화로 적는다(→ 8장).

같이 외우기 行政手続法 <#e-gyosei-tetsuzukiho>

審査請求 ★★☆ 가짜 친구 C

しんさせいきゅう

미수록 · shinsa seikyū · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 審査 [1], 請求 [0]은 있음) ― NHK 사전 대조 필요 / 審査請求 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 審査[1]+請求[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

審 심 → しん R5 | **査** 사 → さ R0 | **請** 청 → せい R4 | **求** 구 → きゅう R0

- 求는 받침 없는 「구」인데 きゅう로 길어진다(R0 note). せ·い·きゅ·う 네 박.

심사청구 ― 행정청의 처분·부작위에 대한 불복신청(한국의 행정심판 청구에 해당)

≠ **한국:** 행정심판(청구) (행정심판법 제3조 제1항, 제5조, 제6조)

처분·부작위에 대한 행정 내부의 불복이라는 기능은 같지만 구조가 다르다. 일본은 審査庁에 내고 그 소속 직원 가운데 지명된 審理員이 심리한다(行審法 4조·9조 1항). 한국은 행정심판위원회가 심리·재결한다(제6조). → 이 장의 「가짜 친구」

쉬운 예문

原告(げんこく)は審査請求(しんさせいきゅう)をしました。

원고는 심사청구를 했습니다.

실무 예문

取消訴訟(とりけしそしょう)の前(まえ)に、審査請求(しんさせいきゅう)をしなければなりませんか。

취소소송 전에 심사청구를 해야 합니까?

▼ **원문 예문 (도전) ― 行政不服審査法 第2条**

> 行政庁(ぎょうせいちょう)の処分(しょぶん)に不服(ふふく)がある者(もの)は、第四条及(およ)び第五条第二項(だいごじょうだいにこう)の定(さだ)めるところにより、審査請求(しんさせいきゅう)をすることができる。

행정청의 처분에 불복하는 자는 제4조 및 제5조 제2항이 정하는 바에 따라 심사청구를 할 수 있다.

― 行政不服審査法 第2条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

不服がある 불복이 있다(ふふく) **～の定めるところにより** ~이 정하는 바에 따라

문법 한 스푼 · J1 は·が

명사를 꾸미는 절 안의 주어는 が

△ **부자연** ~~行政庁の処分に不服はある者は、…審査請求をすることができる。~~

✓ 行政庁の処分に不服がある者は、…審査請求をすることができる。

「不服がある」가 者를 꾸미는 절이라 그 안의 주어는 が다. 한국어도 「불복은 있는 자는」이라 하지 않는다(=, → 6장).

같이 외우기 取消訴訟 <#e-torikeshi-sosho> 抗告訴訟・当事者訴訟 <#e-kokoku-sosho>

소리 연습

소리 연습 — 요음 뒤의 장음, 촉음, 높낮이

요음 뒤에 장음이 붙는 소리(しゅう·しょう)가 많다. 요음도 한 박, 장음도 한 박이다. 합성음을 듣고 따라 한다.

두 원 — 박 수도 높낮이도 같다 [3]

しゅうぎいん 衆議院・[3] 中高　さんぎいん 参議院・[3] 中高

요음 + 장음 — しょう는 두 박

ばいしょう 賠償・[0] 平板　そしょう 訴訟・[0] 平板

촉음 っ와 연성

こっかい 国会・[0] 平板　こっか 国家・[1] 頭高　てんのう 天皇・[3] 中高

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 A

審査請求는 「심사청구」가 아니라 행정심판 청구에 가깝다

글자대로 「심사청구」라고 옮기면 한국에서는 다른 절차가 떠오른다 — 한국의 심사청구는 국세기본법 같은 개별 법률의 절차다(제62조 제1항 「심사청구는 … 세무서장을 거쳐 국세청장에게 하여야 한다.」 → 25장). 일본 審査請求가 하는 일은 한국의 행정심판 청구에 해당한다.

다만 1:1이 아니다. 일본은 審査庁(대개 최상급 행정청 — 4조)이 소속 직원 가운데 審理員을 지명해 심리시키고(9조 1항), 審査庁이 대신 등이면 総務省의 行政不服審査会에 자문한다(43조 1항·67조 1항). 한국은 합의제 기관인 행정심판위원회가 심리·재결한다(제6조).

취소소송과의 관계는 같다 — 두 나라 모두 거치지 않고 바로 소를 낼 수 있는 것이 원칙이다(行訴法 8조 1항, 행정소송법 제18조 제1항).

	일본 — 審査請求	한국 — 행정심판
근거	行政不服審査法 2조(처분)·3조(부작위)	행정심판법 제3조 제1항(처분 또는 부작위)
내는 곳	審査庁 — 상급 행정청이 없으면 처분청, 있으면 대개 최상급 행정청(4조)	행정심판위원회(제6조)
심리	審査庁 소속 직원 중 지명된 審理員(9조 1항) → 行政不服審査会 등 자문(43조 1항)	행정심판위원회가 심리·재결(제6조)
종류	처분에 대한 審査請求, 부작위에 대한 審査請求	취소심판·무효등확인심판·의무이행심판(제5조)
취소소송과의 관계	원칙 자유선택(行政事件訴訟法 8조 1항)	원칙 자유선택(행정소송법 제18조 제1항)

번역은 「심사청구(일본 행정불복심사법상 불복신청 — 한국의 행정심판 청구에 해당)」처럼 원어를 살린다. 「행정심판」으로 바꿔 쓰면 심리 기관의 차이가 사라진다.

e-Gov — 行政不服審査法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068>

한국이라면?

법 앞의 평등 — 무엇으로 차별하지 않는가

일본

日本国憲法 14조 1항「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

日本国憲法 第14条第1項 (e-Gov 현행본, 2026-10-08)

한국

대한민국헌법 제11조 제1항 「모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별 · 종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적 · 경제적 · 사회적 · 문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.」

대한민국헌법 제11조 제1항 (법제처 현행본, 조문시행일 1988-02-25)

일본은 사유가 더 많고(人種·門地) 종교 대신 信条를 쓴다. 한국은 영역에 「문화적」을 더하고 「모든 영역」이라 적는다. 일본은 한 문장, 한국은 두 문장이다.

> 日本(にほん)の憲法(けんぽう)には「人種(じんしゅ)」がありますが、韓国(かんこく)の憲法(けんぽう)にはありません。
>
> 일본 헌법에는 「인종」이 있지만 한국 헌법에는 없습니다.

문헌 읽기 팁

법률이 만들어지는 길 — 内閣法制局 사이트

일본의 내각 제출 법률안은 각의 전에 모두 **内閣法制局**의 심사를 거친다. **内閣法制局** 사이트의 「法律ができるまで」가 그 순서를 보여 준다 — 원안 작성 → 심사 → 각의 결정 → 국회 심의 → 성립 → 공포.

같은 페이지가 꼽는 심사 항목에 「用字・用語について誤りはないか」가 있다.

해 보기 https://www.clb.go.jp/recent-laws/process/ 의 「**内閣法制局における審査**」 단락에서 「用字・用語について誤りはないか」를 찾아보자(2026-10-08 확인).

内閣法制局 — 法律ができるまで ↗ <https://www.clb.go.jp/recent-laws/process/>

内閣法制局 — 内閣法制局の概要 ↗ <https://www.clb.go.jp/about/outline/>

장 끝 퀴즈

1. 일본 국회의 구성은?

   (a) 단원제 국회 (b) **衆議院**과 **参議院**의 양원 (c) **衆議院**과 **内閣**

2. 일본 「審査請求」(行政不服審査法)에 가장 가까운 한국 제도는?

   (a) 국세기본법의 심사청구 (b) 행정심판 청구 (c) 헌법소원 (d) 재정신청

3. 처분이 있음을 안 날부터 계산한 일본 취소소송의 제소기간은?

   (a) 90일 (b) 3개월 (c) 6개월 (d) 1년

4. 읽기: 「**衆議院**」의 읽기는?

   (a) しゅぎいん (b) しゅうぎいん (c) じゅうぎいん (d) しゅうぎえん

5. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 相手方が行政指導（ ）**従**わなかった

   (a) を (b) に (c) で (d) が

6. 번역해 보세요: 行政権は、**内閣**に**属**する。

   (a) 행정권은 대통령에게 속한다. (b) 행정권은 내각에 속한다. (c) 행정권은 국회에 속한다.

16장 퀴즈 정답

1. 衆議院과 参議院의 양원 — 憲法 42조. 한국 국회는 원을 나누지 않는다(헌법 제41조 제1항).
2. 행정심판 청구 — 기능이 한국의 행정심판에 해당한다. 다만 심리 기관이 다르다(審理員 / 행정심판위원회).
3. 6개월 — 行政事件訴訟法 14조 1항 「…知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。」 한국은 안 날부터 90일(행정소송법 제20조 제1항).
4. しゅうぎいん — 衆(しゅう)의 장음 う를 빼지 않는다. しゅ·う·ぎ·い·ん 다섯 박.
5. に — 従う는 따르는 대상을 に로 받는다(行政手続法 32조 2항 「行政指導に従わなかった」).
6. 행정권은 내각에 속한다. — 憲法 65조. 한국은 「대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」(헌법 제66조 제4항).

第17章 · 3부

민법 ① 총칙·물권 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

한 뿌리, 두 갈래 · 民法① 総則·物権 —— 同じ根、二つの枝

한국 민법은 1960. 1. 1. 시행 전까지 조선민사령으로 일본 민법을 의용했다. 그래서 두 법전은 낱말과 조문 순서가 많이 겹치지만, 갈라진 뒤 달라진 곳도 있다. 6장(私権·成年·無効·取消し·時効·法律行為·意思能力, 後見·保佐·補助)과 12장(錯誤)에서 본 것은 다시 다루지 않는다. 이 장은 능력·대리·시효·물권·담보물권·일반 원칙을 세 칸 표로 정리한다.

이 장의 문법 복습 — J1 は·が, J2 ない형, J3 조사, J4 촉음·장음, J5 음독·훈독, J6 연체 수식, J7 사역, J8 법령 문말

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 物権(ぶっけん)の設定及(せってい)び移転(いてん)は、当事者(とうじしゃ)の意思表示(いしひょうじ)のみによって、その効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

   물권의 설정 및 이전은 당사자의 의사표시만으로 그 효력이 생긴다.

   民法 第176条

2. 占有権(せんゆうけん)は、自己(じこ)のためにする意思(いし)をもって物(もの)を所持(しょじ)することによって取得(しゅとく)する。

   점유권은 자기를 위하여 하는 의사로써 물건을 소지함으로써 취득한다.

   民法 第180条

3. 動産(どうさん)に関(かん)する物権(ぶっけん)の譲渡(じょうと)は、その動産(どうさん)の引渡(ひきわた)しがなければ、第三者(だいさんしゃ)に対抗(たいこう)することができない。

   동산에 관한 물권의 양도는 그 동산의 인도가 없으면 제3자에게 대항할 수 없다.

   民法 第178条

= 같은 것

- **民法** 민법
- **権利能力** 권리능력
- **成年後見** 성년후견
- **代理 · 表見代理** 대리 · 표현대리
- **物権** 물권
- **所有権** 소유권
- **抵当権 · 根抵当権** 저당권 · 근저당권
- **留置権** 유치권
- **質権** 질권
- **信義則** 신의성실(민법 제2조 제목)
- **権利の濫用** 권리남용
- **公序良俗** 선량한 풍속 기타 사회질서

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **債権法改正** (일본 개정의 이름)
- **行為能力 · 制限行為能力者 · 被保佐人** 행위능력 · 제한능력자 · (피한정후견인과 대략 대응)
- **取得時効 · 消滅時効** 취득시효 · 소멸시효
- **占有** 점유
- **登記 · 対抗要件** 등기 — 한국에서는 효력발생요건

+ 한국에 없는 것

- **先取特権** (현행 민법에 없다)

民法 ★★★

みんぽう

[1] 頭高 · minpō · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 民法 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

民 민 → みん R5 | **法** 법 → ほう → ぽう R3

- **ん 뒤의 は행은 ぱ행.** 法은 혼자서는 ほう지만 民 뒤에서 ぽう가 된다 — デジタル大辞泉 표제 「みん‐ぽう（‐パフ）」. 憲法 けんぽう와 같은 변화다(R5).

민법

= **한국:** 민법 (민법 부칙(법률 제471호, 1958. 2. 22.) 제27조·제28조)

한국 민법은 1958. 2. 22. 공포, 1960. 1. 1. 시행이다. 부칙 제27조 제1호가 「조선민사령 제1조의 규정에 의하여 의용된 민법」 등을 폐지했다. 일본 民法은 지금도 明治29年法律第89号(1896. 4. 27. 공포)다.

쉬운 예문

民法(みんぽう)は私法(しほう)の一般法(いっぱんほう)です。

민법은 사법의 일반법입니다.

실무 예문

日韓(にっかん)の民法(みんぽう)は条文(じょうぶん)がよく似(に)ています。

한일 민법은 조문이 많이 닮았습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第2条

> この法律(ほうりつ)は、個人(こじん)の尊厳(そんげん)と両性(りょうせい)の本質的(ほんしつてき)平等(びょうどう)を旨(むね)として、解釈(かいしゃく)しなければならない。

이 법률은 개인의 존엄과 양성의 본질적 평등을 취지로 하여 해석하여야 한다.

— 民法 第2条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

尊厳 존엄(そんげん)　**両性** 양성 — 남녀

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

ん 뒤에서 ほう가 ぽう로 — 民法·憲法

✗ **표기 오류** ~~みんほう~~

✓ みんぽう

ん 뒤에서 は행이 ぱ행으로 바뀌는 낱말은 낱말째 외운다(R5) — 民法 みんぽう, 憲法 けんぽう. 刑法은 けいほう(ん이 없다).

같이 외우기 債権法改正 <#e-saiken-kaisei>　権利能力 <#e-kenri-noryoku>

債権法改正 ★★★

さいけんほうかいせい

미수록 · saikenhō kaisei · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 債権 [1], 改正 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 債権法改正 복합어 — 구성 낱말 UniDic 債権[0]+法[0]+改正[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

債 채 → さい R0 **権** 권 → けん R5 **法** 법 → ほう R3 **改** 개 → かい R0 **正** 정 → せい R4

- 열 박. 債権法은 ん 뒤인데도 「さいけん - ほう （- ハフ）」(デジタル大辞泉) — 民法 みんぽう와 달리 ぱ행이 되지 않는다.

채권법 개정(2020. 4. 1. 시행)

≠ **한국:** (일본 개정의 이름) (민법 제162조 제1항)
일본은 平成29年法律第44号(2017. 6. 2. 공포)로 채권편을 크게 고쳐 2020. 4. 1. 시행했다. 한국 현행 민법은 일본 옛 규정과 같은 틀을 유지하는 곳이 있다 — 채권 소멸시효가 일본 옛 167조 1항 「十年間」, 한국 제162조 제1항 「10년간」(→ 時効).

쉬운 예문

さいけんほうかいせい　にせんにじゅうねん
債権法改正は二〇二〇年からです。

채권법 개정은 2020년부터입니다.

실무 예문

かいせいまえ　みんぽう　てきよう
改正前の民法が適用されますか。

개정 전 민법이 적용됩니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第167条第1項 (2020. 3. 31. 시점 본문 — 개정 전)

> さいけん　じゅうねんかん　こうし　しょうめつ
> 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

채권은 10년간 행사하지 아니한 때에는 소멸한다.

— 民法 第167条第1項 (2020. 3. 31. 시점 본문 — 개정 전) <https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?elm=MainProvision-Article_167&asof=2020-03-31> · e-Gov 본문 대조 2020-03-31

十年間 10년간(じゅうねんかん)　**行使しない** 행사하지 아니한다(→ 8장 ない형)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

する의 ない형은 しない — さない가 아니다

✗ 비문 ~~債権は、十年間行使さないときは、消滅する。~~

✓ 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

「한자어+する」 동사의 ない형은 「~しない」 다(→ 8장). 「행사하지」 의 「하지」 가 し 한 글자다.

같이 외우기 民法 <#e-minpo>　取得時効・消滅時効 <#e-jiko-shutoku-shometsu>

権利能力 ★★★

けんりのうりょく

미수록 · kenri nōryoku · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 権利 [1], 能力 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 権利能力 복합어 — 구성 낱말 UniDic 権利[1]+能力[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

権 권 → けん R5 | **利** 리 → り R6 | **能** 능 → のう R4 | **力** 력 → りょく R1

- け·ん·り·の·う·りょ·く 일곱 박. 能는 のう [no:](R4), りょ는 한 박.

권리능력 — 권리·의무의 주체가 될 수 있는 자격

= **한국:** 권리능력 (민법 제3조, 제1000조 제3항)
개념이 같다. 한국 제3조 제목이 「권리능력의 존속기간」, 일본은 낱말을 편·절 제목(第1編 第2章 第1節)과 886조 제목에 쓴다. 태아의 상속 특례도 같다(한국 제1000조 제3항 「태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.」).

쉬운 예문
胎児(たいじ)にも権利能力(けんりのうりょく)がありますか。

태아에게도 권리능력이 있습니까?

실무 예문
相続(そうぞく)については、胎児(たいじ)も生(う)まれた子(こ)と同(おな)じに扱(あつか)われます。

상속에 관해서는 태아도 태어난 아이와 똑같이 다루어집니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第886条第1項

> 胎児(たいじ)は、相続(そうぞく)については、既(すで)に生(う)まれたものとみなす。

태아는 상속에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.

— 民法 第886条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

胎児 태아(たいじ)　**～については** ~에 관하여는

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

力은 りょく — りき가 아니다

✗ **표기 오류** ~~けんりのうりき~~

✓ けんりのうりょく

能力·効力(こうりょく — デジタル大辞泉)의 力은 りょく. 「력」의 ㄱ받침이 く로 남는다(R1).

같이 외우기 行為能力・制限行為能力者・被保佐人 <#e-koi-noryoku>

行為能力・制限行為能力者・被保佐人 ★★★

こういのうりょく　　せいげんこういのうりょくしゃ　　ひほさにん

미수록 · kōi nōryoku · 7박　**미수록** · seigen kōi nōryokusha · 12박　**미수록** · hihosanin · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 行為 [1], 能力 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 行為能力 복합어 — 구성 낱말 UniDic 行為[1]+能力[1]; 制限行為能力者 복합어 — 구성 낱말 UniDic 制限[3]+行為[1]+能力[1]+者[*]; 被保佐人 복합어 — 구성 낱말 UniDic 被[*]+保佐[1]+人[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

行 행 → こう R10 | **為** 위 → い R7 | **能** 능 → のう R4 | **力** 력 → りょく R1 | **制** 제 → せい R0 | **限** 한 → げん R8 | **者** 자 → しゃ R0 | **被** 피 → ひ R0 | **保** 보 → ほ R0 | **佐** 좌 → さ R0 | **人** 인 → にん R10

- 制限 せ い げ ん — 限(한)의 ㅎ이 が행(げ)이 된다(R8). 「せ い か ん」 이 아니다.

행위능력 · 제한(행위)능력자 · 피보좌인

≠ **한국:** 행위능력 · 제한능력자 · (피한정후견인과 대략 대응) (민법 제15조, 제17조 제1항)
일본 법령은 「制限行為能力者」, 한국은 「제한능력자」 — 「행위」가 빠진다. 속임수 규정은 같다(제17조 제1항 「…그 행위를 취소할 수 없다.」). 被保佐人과 피한정후견인은 기준이 다르다(→ 6장 가짜 친구).

쉬운 예문

未成年者(みせいねんしゃ)は制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)です。

미성년자는 제한능력자입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は契約(けいやく)のとき、自分(じぶん)が成年(せいねん)だと嘘(うそ)を言(い)いました。

피고는 계약할 때 자기가 성년이라고 거짓말을 했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第21条

> 制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)が行為能力者(こういのうりょくしゃ)であることを信(しん)じさせるため詐術(さじゅつ)を用(もち)いたときは、その行為(こうい)を取(と)り消(け)すことができない。

제한행위능력자가 행위능력자임을 믿게 하기 위하여 속임수를 쓴 때에는 그 행위를 취소할 수 없다.

— 民法 第21条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

信じさせる 믿게 하다(사역 → 11장)　**詐術** 속임수(さ じ ゅ つ)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

사역 「~ さ せ る」 — 법령은 さ せ る로 쓴다

△ 부자연 ~~行為能力者であることを信じさすため~~

✓ 行為能力者であることを信じさせるため

信じる의 사역은 信じ さ せ る(→ 11장). 「信じ さ す」는 입말의 짧은 꼴이라 법령·서면에 맞지 않는다(△).

같이 외우기 権利能力 <#e-kenri-noryoku>　成年後見 <#e-seinen-koken>

成年後見 ★★☆

せいねんこうけん

미수록 · seinen kōken · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 成年後見 복합어 — 구성 낱말 UniDic 成年[0]+後見[0,3] (2026-10-09; NHK 미대조)

成 성 → せい R4 | **年** 년 → ねん R6 | **後** 후 → こう R8 | **見** 견 → けん R5

- 後(후)는 こ う ー ゥ 첫소리가 か행이 되고 길어진다(R8). せ·い·ね·ん·こ·う·け·ん 여덟 박, 장음이 두 군데.

성년후견

= **한국:** 성년후견 (민법 제9조 제1항, 제10조 제1항·제4항)

이름과 뼈대가 같다(한국 제10조 제1항 「피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있다.」). 한국은 일상생활 예외에 「그 대가가 과도하지 아니한」을 붙이고(제4항), 가정법원이 취소할 수 없는 범위를 정할 수 있다(제2항). 개시 요건 차이는 → 6장.

쉬운 예문

本人(ほんにん)は成年被後見人(せいねんひこうけんにん)です。

본인은 피성년후견인입니다.

실무 예문

息子(むすこ)さんが成年後見人(せいねんこうけんにん)になりました。

아드님이 성년후견인이 되었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第9条

> 成年被後見人(せいねんひこうけんにん)の法律行為(ほうりつこうい)は、取(と)り消(け)すことができる。ただし、日用品(にちようひん)の購入(こうにゅう)その他(た)日常生活(にちじょうせいかつ)に関(かん)する行為(こうい)については、この限(かぎ)りでない。

피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있다. 다만, 일용품의 구입 그 밖에 일상생활에 관한 행위에 대하여는 그러하지 아니하다.

— 民法 第9条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

成年被後見人 피성년후견인 — 後見開始の審判を受けた者(8조) **日用品** 일용품(にちようひん)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「この限りでない」 — 법령은 は를 넣지 않는다

△ **부자연** ~~ただし、…については、この限りではない。~~

✓ ただし、…については、この限りでない。

법령의 단서 문말은 「この限りでない」(→ 12장). 「この限りではない」는 해설문의 꼴이라 조문 인용에 섞지 않는다(△).

같이 외우기 行為能力・制限行為能力者・被保佐人 <#e-koi-noryoku> 代理・表見代理 <#e-dairi>

代理・表見代理 ★★★

だいり　　ひょうけんだいり

[0] 平板 · dairi · 3박　　**미수록** · hyōken dairi · 7박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (代理 平板[0]). 表見代理는 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 表見代理 복합어 — 구성 낱말 UniDic 表見[0]+代理[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

代 대 → だい R0　**理** 리 → り R6　**表** 표 → ひょう R0　**見** 견 → けん R5

- 表見 ひょうけん — デジタル大辞泉 표제 「ひょうけん - だいり （ヘウケン - ）」. 表는 ひょう(한 박 ひょ + 장음 う).

대리 · 표현대리

= **한국:** 대리 · 표현대리 (민법 제114조 제1항, 제125조)
대리 효과 조문(한국 제114조 제1항 / 일본 99조 1항)과 표현대리 세 유형(제125조·제126조·제129조 / 109조·110조·112조)이 짝을 이룬다. 단서 문언만 조금 다르다 — 「過失によって知らなかったとき」 / 「알 수 있었을 때」.

쉬운 예문

弁護士(べんごし)は原告(げんこく)の代理人(だいりにん)です。

변호사는 원고의 대리인입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は、表見代理(ひょうけんだいり)が成立(せいりつ)すると主張(しゅちょう)しています。

피고는 표현대리가 성립한다고 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第109条第1項

> 第三者(だいさんしゃ)に対(たい)して他人(たにん)に代理権(だいりけん)を与(あた)えた旨(むね)を表示(ひょうじ)した者(もの)は、その代理権(だいりけん)の範囲内(はんいない)においてその他人(たにん)が第三者(だいさんしゃ)との間(あいだ)でした行為(こうい)について、その責任(せきにん)を負(お)う。ただし、第三者(だいさんしゃ)が、その他人(たにん)が代理権(だいりけん)を与(あた)えられていないことを知(し)り、又(また)は過失(かしつ)によって知(し)らなかったときは、この限(かぎ)りでない。

제3자에 대하여 타인에게 대리권을 수여한 뜻을 표시한 자는 그 대리권의 범위 안에서 그 타인이 제3자와 사이에 한 행위에 대하여 그 책임을 진다. 다만, 제3자가 그 타인에게 대리권이 수여되지 않았음을 알았거나 과실로 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第109条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～旨 ~한다는 뜻(む ね)　**～との間で** ~와 사이에서

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ に 対 し て」 — 상대는 に로 받는다

✗ 비문 ~~第三者を対して…表示した者は~~
✓ 第三者に対して…表示した者は

対 す る는 상대를 に로 받는다(→ 7장). を는 성립하지 않는다. 「~에 대하여」의 「에」 자리다.

같이 외우기 行為能力・制限行為能力者・被保佐人 <#e-koi-noryoku>　成年後見 <#e-seinen-koken>

取得時効・消滅時効 ★★★

しゅとくじこう　　しょうめつじこう

미수록 · shutoku jikō · 6박　　**미수록** · shōmetsu jikō · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 取得時効 복합어 — 구성 낱말 UniDic 取得[0]+時効[0]; 消滅時効 복합어 — 구성 낱말 UniDic 消滅[0]+時効[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

取 취 → しゅ R0　**得** 득 → とく R1　**時** 시 → じ R0　**効** 효 → こう R8　**消** 소 → しょう R0　**滅** 멸 → めつ R2

- 取得의 取는 음독 しゅ(デジタル大辞泉 「しゅとく - じこう」). 取消し의 と(훈독, → 6장)와 같은 글자가 다르게 읽힌다.

취득시효 · 소멸시효

≠ **한국:** 취득시효 · 소멸시효 (민법 제162조 제1항, 제245조 제1항)

편제가 다르다 — 일본 総則 第7章 「時効」에 두 시효가 함께 있고, 한국 총칙 제7장은 「소멸시효」뿐이며 취득시효는 물권편(제245조)에 있다. 부동산 취득시효에 한국은 「등기함으로써」를 요구한다. 채권소멸시효는 일본 166조 1항이 5년(권리를 행사할 수 있음을 안 때부터)·10년(행사할 수 있는 때부터), 한국 제162조 제1항이 10년. 時効 자체는 → 6장.

쉬운 예문

原告(げんこく)の主張(しゅちょう)は取得時効(しゅとくじこう)です。

원고의 주장은 취득시효입니다.

실무 예문

債権(さいけん)は、権利(けんり)を行使(こうし)できることを知(し)った時(とき)から五年(ごねん)行使(こうし)しないと、時効(じこう)で消滅(しょうめつ)します。

채권은 권리를 행사할 수 있음을 안 때부터 5년 행사하지 않으면 시효로 소멸합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第162条第1項

> 二十年間(にじゅうねんかん)、所有(しょゆう)の意思(いし)をもって、平穏(へいおん)に、かつ、公然(こうぜん)と他人(たにん)の物(もの)を占有(せんゆう)した者(もの)は、その所有権(しょゆうけん)を取得(しゅとく)する。

20년간 소유의 의사로 평온하게, 그리고 공연하게 타인의 물건을 점유한 자는 그 소유권을 취득한다.

— 民法 第162条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

所有の意思をもって 소유의 의사로　**平穏に、かつ、公然と** 평온하게, 그리고 공연하게

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

동사가 명사를 꾸밀 때는 の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~他人の物を占有したの者は~~

✓ 他人の物を占有した者は

동사 た형이 바로 명사를 꾸민다(→ 9·10장). 명사끼리 이을 때는 の(他人の物)를 쓰지만, 이 동사 연체수식 자리에는 の를 넣지 않는다. 「점유한 자」와 같다(=).

같이 외우기 占有 <#e-senyu> 所有権 <#e-shoyuken> 債権法改正 <#e-saiken-kaisei>

物権 ★★★

ぶっけん

[0] 平板 · bukken · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 物権 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

物 물 → ぶつ → ぶっ R2 **権** 권 → けん R5

- **촉음화.** 物(ぶつ)의 つ가 け 앞에서 っ로 준다 — デジタル大辞泉 「ぶっ - けん【物権】」. ぶ·っ·け·ん 네 박(R2, → 6장 出生).

물권

= **한국:** 물권 (민법 제185조)

물권법정주의 조문이 짝이다. 한국 제185조는 「법률 또는 관습법에 의하는 외에는」으로 관습법을 명시하고, 일본 175조는 「この法律その他の法律に定めるもののほか」라고만 한다.

쉬운 예문

所有権(しょゆうけん)は物権(ぶっけん)です。

소유권은 물권입니다.

실무 예문

物権(ぶっけん)は、原則(げんそく)として誰(だれ)にでも主張(しゅちょう)できる権利(けんり)です。

물권은 원칙적으로 누구에게나 주장할 수 있는 권리입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第175条

> 物権(ぶっけん)は、この法律(ほうりつ)その他(た)の法律(ほうりつ)に定(さだ)めるもののほか、創設(そうせつ)することができない。

물권은 이 법률 그 밖의 법률에 정하는 것 외에는 창설할 수 없다.

— 民法 第175条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

その他の 그 밖의(→ 13장) **〜のほか** ~ 외에

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

촉음 っ ー ぶつけん이 아니라 ぶっけん

✗ 표기 오류 ~~ぶつけん~~

✓ ぶっけん

ぶつ+けん이 낱말이 되면 つが っが 된다(R2). 特権 とっけん도 같은 촉음이다(R1).

같이 외우기 所有権 <#e-shoyuken> 占有 <#e-senyu> 登記・対抗要件 <#e-toki-taiko>

所有権 ★★★

しょゆうけん

미수록 · shoyūken · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 所有する [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 所有権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 所有[0]+権[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

所 소 → しょ R0 **有** 유 → ゆう R7 **権** 권 → けん R5

- しょ·ゆ·う·け·ん 다섯 박. 所는 짧은 しょ, 有가 길게 ゆう — デジタル大辞泉 「しょゆう - けん 〔シヨイウ -〕」.

소유권

= **한국:** 소유권 (민법 제211조)

한국 제211조 「소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다.」 — 일본 206조와 같고, 한정어만 「法令の制限内」(법령)와 「법률의 범위내」(법률)로 다르다.

쉬운 예문

この土地(とち)の所有権(しょゆうけん)は原告(げんこく)にあります。

이 토지의 소유권은 원고에게 있습니다.

실무 예문

原告(げんこく)は所有権(しょゆうけん)に基(もと)づいて請求(せいきゅう)しています。

원고는 소유권에 기하여 청구하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第206条

> 所有者(しょゆうしゃ)は、法令(ほうれい)の制限内(せいげんない)において、自由(じゆう)にその所有物(しょゆうぶつ)の使用(しよう)、収益(しゅうえきおよ)及び処分(しょぶん)をする権利(けんり)を有(ゆう)する。

소유자는 법령의 제한 내에서 자유롭게 그 소유물을 사용, 수익 및 처분할 권리를 가진다.

— 民法 第206条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～において ~에서(→ 7장) **収益** 수익(しゅうえき)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

所는 짧게 しょ ー しょう가 아니다

✗ 표기 오류 ~~しょうゆうけん~~

✓ しょゆうけん

장음은 有(ゆう)에 있고 所(しょ)에는 없다. 박으로 센다 ー しょ·ゆ·う·け·ん.

같이 외우기 物権 <#e-bukken> 占有 <#e-senyu>

占有 ★★★

せんゆう

[0] 平板 · sen'yū · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) ー NHK 사전 대조 필요 / 占有 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

占 점 → せん R5 **有** 유 → ゆう R7

- せ·ん·ゆ·う 네 박. ん이 한 박을 지켜 「せ に ゅ う」가 되지 않는다(R5′).

점유

≠ **한국:** 점유 (민법 제192조 제1항, 제197조 제1항)

성립 문언이 다르다. 일본 180조 「自己のためにする意思をもって物を所持すること」, 한국 제192조 제1항 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다.」 ー 의사 요건이 문언에 없다. 점유 추정은 거의 같다(제197조 제1항).

쉬운 예문

被告(ひこく)がこの建物(たてもの)を占有(せんゆう)しています。

피고가 이 건물을 점유하고 있습니다.

실무 예문

原告(げんこく)は二十年間(にじゅうねんかん)占有(せんゆう)してきました。

원고는 20년간 점유해 왔습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 民法 第186条第1項

> 占有者(せんゆうしゃ)は、所有(しょゆう)の意思(いし)をもって、善意(ぜんい)で、平穏(へいおん)に、かつ、公然(こうぜん)と占有(せんゆう)をするものと推定(すいてい)する。

점유자는 소유의 의사로 선의로, 평온하게, 그리고 공연하게 점유하는 것으로 추정한다.

ー 民法 第186条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

善意で 선의로(→ 10장) **推定する** 추정한다 ー 반증으로 뒤집힌다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음 う를 지킨다 — せんゆうは 네 박

✗ **표기 오류** ~~せんゆ~~

✓ せんゆう

有는 ゆう로 길다(所有·占有). 「점유」의 「유」를 짧게 옮기면 장음이 빠진다.

같이 외우기 所有権 <#e-shoyuken> 取得時効・消滅時効 <#e-jiko-shutoku-shometsu>

登記・対抗要件 ★★★

とうき　　たいこうようけん

[1] 頭高 · tōki · 3박　**미수록** · taikō yōken · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 対抗する [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 登記 UniDic [1]; 対抗要件 복합어 — 구성 낱말 UniDic 対抗[0]+要件[3,0] (2026-10-09; NHK 미대조)

登 등→とう R4 **記** 기→き R0 **対** 대→たい R0 **抗** 항→こう R8 **要** 요→よう R0 **件** 건→けん R5

- 登(등)은 とう — ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4). と·う·き 세 박.

등기・대항요건

≠ **한국:** 등기 — 한국에서는 효력발생요건 (민법 제186조, 제188조 제1항)
같은 「登記」, 다른 효력. 일본은 물권 변동이 의사표시만으로 생기고(176조) 등기는 제3자 대항요건이다(177조). 한국 제186조는 「등기하여야 그 효력이 생긴다.」 동산도 같은 구도다(일본 178조 / 한국 제188조 제1항 「인도하여야 효력이 생긴다.」). → 한국이라면?

쉬운 예문

この土地(とち)の登記(とうき)は原告(げんこく)の名義(めいぎ)です。

이 토지의 등기는 원고 명의입니다.

실무 예문

登記(とうき)がないので、第三者(だいさんしゃ)に対抗(たいこう)できません。

등기가 없어서 제3자에게 대항할 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第177条

> 不動産(ふどうさん)に関(かん)する物権(ぶっけん)の得喪(とくそう)及(およ)び変更(へんこう)は、不動産登記法(ふどうさんとうきほう)(平成十六年法律第百二十三号(へいせいじゅうろくねんほうりつだいひゃくにじゅうさんごう))その他(た)の登記(とうき)に関(かん)する法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところに従(したが)いその登記(とうき)をしなければ、第三者(だいさんしゃ)に対抗(たいこう)することができない。

부동산에 관한 물권의 득상 및 변경은 부동산등기법(平成16년 법률 제123호) 그 밖의 등기에 관한 법률이 정하는 바에 따라 그 등기를 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.

— 民法 第177条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

得喪 득상(とくそう) — 얻고 잃음　**～の定めるところに従い** ~이 정하는 바에 따라

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ に 対抗する」 — 상대는 に

✗ 비문 ~~第三者を対抗することができない。~~

✓ 第三者に対抗することができない。

対抗する는 상대를 に로 받는다. 「제3자에게 대항하다」의 「에게」 자리다(=).

일본법 상식

日本大百科全書(ニッポニカ) 「登記」: 「日本の民法は、フランス法に倣って対抗要件主義をとっている（民法176条・177条）」. 독일·스위스식은 「成立要件主義」라 부른다.

같이 외우기 物権 <#e-bukken> 抵当権・根抵当権 <#e-teitoken>

抵当権・根抵当権 ★★★

ていとうけん ねていとうけん

미수록 · teitōken · 6박 **미수록** · neteitōken · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 抵当権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 抵当[0]+権[*]; 根抵当権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 根[1]+抵当[0]+権[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

抵 저 → てい R0 **当** 당 → とう R4 **権** 권 → けん R5 **根** 근 → ね 訓

- 根은 훈독 ね — デジタル大辞泉 「ね - ていとう【根抵当】」. 한국 음 「근」으로 こん을 만들지 않는다(訓).

저당권・근저당권

= **한국:** 저당권 · 근저당권 (민법 제356조, 제357조 제1항)

내용 조문이 같다(한국 제356조). 근저당은 일본 「極度額」·한국 「최고액」(제357조 제1항)이고, 일본은 第10章 第4節 「根抵当」(398조의2~398조의22)으로, 한국은 제357조 한 조문으로 정한다.

쉬운 예문

銀行(ぎんこう)がこの家(いえ)に抵当権(ていとうけん)を持(も)っています。

은행이 이 집에 저당권을 가지고 있습니다.

실무 예문

根抵当権(ねていとうけん)の極度額(きょくどがく)はいくらですか。

근저당권의 채권최고액은 얼마입니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第369条第1項

> 抵当権者(ていとうけんしゃ)は、債務者(さいむしゃ)又(また)は第三者(だいさんしゃ)が占有(せんゆう)を移転(いてん)しないで債務(さいむ)の担保(たんぽ)に供(きょう)した不動産(ふどうさん)について、他(た)の債権者(さいけんしゃ)に先立(さきだ)って自己(じこ)の債権(さいけん)の弁済(べんさい)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。

저당권자는 채무자 또는 제3자가 점유를 이전하지 않고 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 앞서 자기 채권의 변제를 받을 권리를 가진다.

— 民法 第369条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

~しないで ~하지 않고(→ 8장) **担保に供した** 담보로 제공한(きょうした)

문법 한 스푼 · J1 は·が

꾸미는 절 안의 주어는 が

△ **부자연** ~~債務者又は第三者は占有を移転しないで債務の担保に供した不動産~~

✓ 債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産

不動産를 꾸미는 절 안의 주어에는 が를 쓴다(→ 6장·10장). は를 쓰면 주제가 둘이 되어 읽기가 꼬인다(△).

같이 외우기 質権 <#e-shichiken> 登記・対抗要件 <#e-toki-taiko>

留置権 ★★☆

りゅうちけん

미수록 · ryūchiken · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 留置権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 留置[0,1]+権[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

留 류 → りゅう R6 **置** 치 → ち R0 **権** 권 → けん R5

- 留 류 → り ゅ う — 한국어 두음법칙으로 「유」가 되는 첫소리가 일본어에서는 ら행으로 남는다(R6). 「ゆ う ち」가 아니다.

유치권

= **한국:** 유치권 (민법 제320조)

구조가 같다. 한국 제320조 제1항은 대상에 「유가증권」을 넣고 변제기 요건을 본문에 둔다. 일본 295조 1항은 「物」만 쓰고 변제기 요건을 단서로 뺀다.

쉬운 예문

修理業者(しゅうりぎょうしゃ)は留置権(りゅうちけん)を主張(しゅちょう)しています。

수리업자는 유치권을 주장하고 있습니다.

실무 예문

修理代(しゅうりだい)を払(はら)うまで、車(くるま)は返(かえ)してもらえません。

수리비를 낼 때까지 차는 돌려받을 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第295条第1項

> 他人(たにん)の物(もの)の占有者(せんゆうしゃ)は、その物(もの)に関(かん)して生(しょう)じた債権(さいけん)を有(ゆう)するときは、その債権(さいけん)の弁済(べんさい)を受(う)けるまで、その物(もの)を留置(りゅうち)することができる。ただし、その債権(さいけん)が弁済期(べんさいき)にないときは、この限(かぎ)りでない。

타인의 물건의 점유자는 그 물건에 관하여 생긴 채권을 가진 때에는 그 채권의 변제를 받을 때까지 그 물건을 유치할 수 있다. 다만, 그 채권이 변제기에 있지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第295条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

生じた 생긴(しょうじた — 生이 しょう) **〜まで** ~할 때까지(→ 7장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

まで와 までに — 「~까지 계속」과 「~까지는(기한)」

△ **부자연** ~~弁済を受けるまでに、その物を留置することができる。~~

✓ 弁済を受けるまで、その物を留置することができる。

まで는 그때까지 상태가 이어짐, までに는 기한(→ 7장). 유치는 이어지는 상태이므로 まで. までに는 뜻이 어긋난다(△).

같이 외우기 先取特権 <#e-sakidori-tokken> 質権 <#e-shichiken>

先取特権 ★★☆

さきどりとっけん

미수록 · sakidori tokken · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 特権 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 先取特権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 先取[1]+特権[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

先 선 → さき 訓 **取** 취 → とり → どり 訓 **特** 특 → とく → とっ R1 **権** 권 → けん R5

- 先取은 훈독 さきどり(연탁 どり), 特権은 음독 とっけん(촉음, R1). デジタル大辞泉·日本国語大辞典 표제는 「さきどり - とっけん」, 「せんしゅとっけん」도 싣는다.

선취특권 — 법정 담보물권

한국: (현행 민법에 없다) (민법 부칙(법률 제471호, 1958. 2. 22.) 제16조)
한국 민법 물권편에는 선취특권 장이 없다. 1960. 1. 1. 시행과 함께 부칙 제16조가 「본법 시행일전에 구법에 의하여 취득한 선취특권은 본법 시행일로부터 그 효력을 잃는다.」고 정했다. → 가짜 친구

쉬운 예문

先取特権(さきどりとっけん)は担保物権(たんぽぶっけん)です。

선취특권은 담보물권입니다.

실무 예문

従業員(じゅうぎょういん)の給料(きゅうりょう)には、雇用関係(こようかんけい)の先取特権(さきどりとっけん)があります。

종업원의 급료에는 고용관계의 선취특권이 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第303条

> 先取特権者(さきどりとっけんしゃ)は、この法律(ほうりつ)その他(た)の法律(ほうりつ)の規定(きてい)に従(したが)い、その債務者(さいむしゃ)の財産(ざいさん)について、他(た)の債権者(さいけんしゃ)に先立(さきだ)って自己(じこ)の債権(さいけん)の弁済(べんさい)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。

선취특권자는 이 법률 그 밖의 법률의 규정에 따라 그 채무자의 재산에 대하여 다른 채권자보다 앞서 자기 채권의 변제를 받을 권리를 가진다.

— 民法 第303条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

~の規定に従い ~의 규정에 따라 **先立って** 앞서

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

연탁 — 先取りは さきどり

✗ **표기 오류** ~~さきとりとっけん~~

✓ さきどりとっけん

뒤 낱말 첫소리가 탁음이 되는 연탁(→ 3장). 先+取り는 사전 표제가 さ き ど り다.

같이 외우기 留置権 <#e-ryuchiken> 抵当権・根抵当権 <#e-teitoken>

質権 ★★☆

しちけん

[0] 平板 · shichiken · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 質権 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

質 질 → しち R2 **権** 권 → けん R5

- 質은 し ち — デジタル大辞泉·日本国語大辞典 표제 「し ち ‐ け ん【質権】」(日国은 「しっけん」도). ㄹ받침이 ち(R2).

질권

= **한국:** 질권 (민법 제329조)

내용 조문이 같다(한국 제329조 동산질권). 범위가 다르다 — 일본 第9章은 動産質·不動産質·権利質, 한국 제8장은 동산질권·권리질권뿐이다(부칙 제14조는 시행 전 부동산질권의 갱신을 막았다).

쉬운 예문

この時計(とけい)は質権(しちけん)の目的物(もくてきぶつ)です。

이 시계는 질권의 목적물입니다.

실무 예문

債権者(さいけんしゃ)は質権(しちけん)を主張(しゅちょう)しています。

채권자는 질권을 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第342条

> 質権者(しちけんしゃ)は、その債権(さいけん)の担保(たんぽ)として債務者(さいむしゃ)又(また)は第三者(だいさんしゃ)から受(う)け取(と)った物(もの)を占有(せんゆう)し、かつ、その物(もの)について他(た)の債権者(さいけんしゃ)に先立(さきだ)って自己(じこ)の債権(さいけん)の弁済(べんさい)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。

질권자는 그 채권의 담보로서 채무자 또는 제3자로부터 받은 물건을 점유하고, 또한 그 물건에 대하여 다른 채권자보다 앞서 자기 채권의 변제를 받을 권리를 가진다.

— 民法 第342条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～として ~로서 **受け取った** 받은

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

質権의 質은 し ち

✗ 표기 오류 ~~しつけん~~

✓ しちけん

質은 し ち·し つ 두 음. 담보물권의 質権은 し ち(사전 표제).

같이 외우기 抵当権・根抵当権 <#e-teitoken> 留置権 <#e-ryuchiken>

信義則 ★★★

しんぎそく

미수록 · shingisoku · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 信義則 복합어 — 구성 낱말 UniDic 信義[1]+則[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

信 신 → しん R5 **義** 의 → ぎ R7 **則** 칙 → そく R1

- し·ん·ぎ·そ·く 다섯 박. 義(의)는 ぎ — ○ 첫소리가 が행이 되는 R7의 예(→ 6장 義務).

신의칙 — 신의성실의 원칙

= **한국:** 신의성실(민법 제2조 제목) (민법 제2조 제1항)

한국 제2조 제1항과 거의 같은 문장이다(→ 6장 権利·義務). 「信義則」은 일본 民法 본문에 없는 낱말이다(e-Gov 현행본 2026-10-08 검색 0건) — デジタル大辞泉 「信義則」: 「信義誠実の原則」.

쉬운 예문

被告(ひこく)の主張(しゅちょう)は信義則(しんぎそく)に反(はん)します。

피고의 주장은 신의칙에 반합니다.

실무 예문

被告(ひこく)は信義則(しんぎそく)違反(いはん)を主張(しゅちょう)しています。

피고는 신의칙 위반을 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第1条第2項

> 権利(けんり)の行使(こうし)及(およ)び義務(ぎむ)の履行(りこう)は、信義(しんぎ)に従(したが)い誠実(せいじつ)に行(おこな)わなければならない。

권리의 행사 및 의무의 이행은 신의에 따라 성실하게 하여야 한다.

— 民法 第1条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

信義に従い 신의에 따라 — 従い는 연용중지형 **誠実に** 성실하게

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

법령은 て형 대신 연용중지형 — 従って보다 従い

△ 부자연 ~~信義に従って誠実に行わなければならない。~~

✓ 信義に従い誠実に行わなければならない。

법령은 て형(従って) 대신 연용중지형(従い)으로 잇는다(→ 9장). 뜻은 통하지만 조문 인용으로는 틀린다(△).

같이 외우기 権利の濫用 <#e-kenri-ranyo> 公序良俗 <#e-kojo-ryozoku>

権利の濫用 ★★★

けんりのらんよう

미수록 · kenri no ran'yō · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 権利 [1], 濫用する [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 権利の濫用 복합어 — 구성 낱말 UniDic 権利[1]+の[*]+濫用[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

権 권 → けん R5 **利** 리 → り R6 **濫** 람 → らん R6 **用** 용 → よう R4

- 濫(람)은 らん — 한국어는 두음법칙으로 「남용」이라 쓰지만 일본어는 본음 ら행이 남는다(R6). ロ받침은 ん(R5).

권리남용

= **한국:** 권리남용 (민법 제2조 제2항)

「권리는 남용하지 못한다.」 — 같은 원칙이다. 한국은 「권리는」을 주어로, 일본은 「権利の濫用は」를 주제로 세운다. 精選版 日本国語大辞典 표제는 の 없이 「けんり・らんよう【権利濫用】」.

쉬운 예문

これは権利(けんり)の濫用(らんよう)です。

이것은 권리남용입니다.

실무 예문

原告(げんこく)の請求(せいきゅう)は権利(けんり)の濫用(らんよう)にあたるので、棄却(ききゃく)されるべきです。

원고의 청구는 권리남용에 해당하므로 기각되어야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第1条第3項

> 権利(けんり)の濫用(らんよう)は、これを許(ゆる)さない。

권리의 남용은 이를 허용하지 아니한다.

— 民法 第1条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

これを 이를 — 앞의 주제를 다시 받는다 **許さない** 허용하지 아니한다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J1 は·が

「~は、これを…」 — 주제는 は로 세운다

△ **부자연** ~~権利の濫用が、これを許さない。~~

✓ 権利の濫用は、これを許さない。

목적어 「権利の濫用」을 주제(は)로 앞세우고 これ로 다시 받는 문형이다(→ 6장 명조문). が로 바꾸면 문장 자체는 성립하지만 権利の濫用이 주어가 되어 「권리남용이 이것을 허용하지 않는다」로 뜻이 뒤집힌다(△).

같이 외우기 信義則 <#e-shingisoku> 公序良俗 <#e-kojo-ryozoku>

公序良俗 ★★☆

こうじょりょうぞく

미수록 · kōjo ryōzoku · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 公序良俗 복합어 — 구성 낱말 UniDic 公序[1]+良俗[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

公 공 → こう R4 | **序** 서 → じょ R9 | **良** 량 → りょう R6 | **俗** 속 → ぞく R1

- デジタル大辞泉 「こうじょ - りょうぞく」 — 序는 탁음 じょ, 俗은 ぞく. こ·う·じょ·りょ·う·ぞ·く 일곱 박.

공서양속 — 공공의 질서와 선량한 풍속

= **한국:** 선량한 풍속 기타 사회질서 (민법 제103조)
효과(무효)는 같고 문언이 다르다 — 일본 90조 「公の秩序又は善良の風俗」(조문 제목 「公序良俗」), 한국 제103조 「선량한 풍속 기타 사회질서」(제목 「반사회질서의 법률행위」). 無効는 → 6장.

쉬운 예문

この契約(けいやく)は公序良俗(こうじょりょうぞく)に反(はん)します。

이 계약은 공서양속에 반합니다.

실무 예문

この合意(ごうい)は公序良俗(こうじょりょうぞく)に反(はん)して無効(むこう)です。

이 합의는 공서양속에 반하여 무효입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第90条

> 公(おおやけ)の秩序又(ちつじょまた)は善良(ぜんりょう)の風俗(ふうぞく)に反(はん)する法律行為(ほうりつこうい)は、無効(むこう)とする。

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 법률행위는 무효로 한다.

— 民法 第90条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

公の秩序 공공의 질서(おおやけのちつじょ) **～に反する** ~에 반하는

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ に反する」 — 기준은 に

✗ 비문 ~~善良の風俗を反する法律行為~~

✓ 善良の風俗に反する法律行為

反する는 기준을 に로 받는다(法律に反する). 「~에 반하다」의 「에」 자리다(=).

같이 외우기 信義則 <#e-shingisoku> 権利の濫用 <#e-kenri-ranyo>

가짜 친구 · 유형 C

先取特権 — 한국 민법이 1960년에 버린 담보물권

일본 民法 第2編 物権의 第8章이 先取特権이다. 법률이 정한 채권(예: 306조 2호 「雇用関係」로 생긴 급료 채권)을 가진 사람이 채무자의 재산에서 다른 채권자보다 먼저 변제받는다(303조). 계약 없이 법률로 생긴다.

한국 민법 물권편에는 이 장이 없다. 부칙 제16조가 구법상 선취특권을 1960. 1. 1.부터 실효시켰다. 반대로 한국 제6장 전세권은 일본에 없고, 일본 第5章 永小作権은 한국에 없다.

일본 民法 第2編 物権	한국 민법 제2편 물권
第1章 総則	제1장 총칙
第2章 占有権	제2장 점유권
第3章 所有権	제3장 소유권
第4章 地上権	제4장 지상권
第5章 永小作権	(없음 — 부칙 제14조)
第6章 地役権	제5장 지역권
(없음)	제6장 전세권
第7章 留置権	제7장 유치권
第8章 先取特権	(없음 — 부칙 제16조로 실효)
第9章 質権	제8장 질권
第10章 抵当権	제9장 저당권

번역할 때는 「선취특권(일본 민법상 법정담보물권)」처럼 원어를 살린다. 읽기는 さきどりとっけん(せんしゅとっけん도 사전에 있다).

e-Gov — 民法 (303·306조) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

한국이라면?

등기 없이 옮겨 가는 소유권, 등기해야 옮겨 가는 소유권

일본

民法 176조「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」177조「不動産に関する物権の得喪及び変更は、…その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

民法 176조·177조 (e-Gov 현행본, 2026-10-08)

한국

민법 제186조 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.」

민법 제186조 (법제처 현행본, 2026-10-08 — 1960. 1. 1. 시행 제정본과 같은 문언)

일본에서 등기는 제3자에게 대항하는 요건이고, 한국에서는 물권 변동이 일어나는 요건이다. 일본에서는 매매 의사표시만으로 소유권이 옮겨 가고, 등기가 없으면 그것을 제3자에게 주장하지 못할 뿐이다. 한국 제186조는 1960. 1. 1. 시행 때부터 이 문언이다. 「対抗できない」를 「효력이 없다」로 옮기면 틀린다.

> 日本(にほん)では登記(とうき)は対抗要件(たいこうようけん)ですが、韓国(かんこく)では効力(こうりょく)が生(しょう)じるための要件(ようけん)です。
>
> 일본에서는 등기가 대항요건이지만 한국에서는 효력이 생기기 위한 요건입니다.

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 일본 민법 — 桃太郎와 채권법 개정

桃太郎と学ぶ 民法(債権法)改正後のルール — マンガ ほんま まり · 共同制作 東京大学法科大学院・法学部有志 · 法務省(民事局参事官室) — 무료 PDF 44면 · 2019 (PDF 작성 2019-12)

다루는 분야 民法(債権法) 개정. 全6話 가운데 17장은 第4話 消滅時効(총칙 時効)를, 約款·賃貸借·保証은 → 18장

작품 소개에 나오는 법률 용어 消滅時効·定型約款·賃貸借·保証

법무성 공식 발행물이다. 끝면 「改正のポイント」가 소멸시효의 새 기간(권리자가 안 때부터 5년)을 설명한다. 장면·대사는 싣지 않는다 — PDF를 직접 열어 읽자.

法務省 — 民法の一部を改正する法律（債権法改正）について ↗ <https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html>

PDF — 桃太郎と学ぶ 民法（債権法）改正後のルール ↗ <https://www.moj.go.jp/content/001311772.pdf>

문헌 읽기 팁

e-Gov에서 民法의 뼈대 따라가기 — 編·章·節·款·目

일본 법령은 編·章·節·款(かん)·目(もく)으로 나뉜다. 民法은 다섯 編이고 債権編에는 目까지 있다(「第一目 詐害行為取消権の要件」).

API 응답의 태그가 이 구조 그대로다 — Part(編)·Chapter(章)·Section(節)·Subsection(款)·Division(目). 목차(TOC)에는 조문 범위가 붙는다(第2章 第1節 権利能力 「（第三条）」).

해 보기 브라우저에서 열어 보자(2026-10-08 확인) — https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?elm=TOC (목차, 「第八章　先取特権」이 보인다) · https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?elm=MainProvision-Part_2-Chapter_7 (第2編 第7章 留置権 본문, 295조부터).

e-Gov 法令検索 — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

e-Gov 法令API — 民法 목차(TOC) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?elm=TOC>

장 끝 퀴즈

1. 일본 民法에서 부동산 물권 변동의 등기는 어떤 요건인가?

   (a) 물권 변동의 효력발생요건　(b) 제3자에 대한 대항요건　(c) 계약의 성립요건

2. 한국 현행 민법에 없는 담보물권은?

   (a) 留置権　(b) 質権　(c) 先取特権　(d) 抵当権

3. 일본 民法의 「制限行為能力者」에 해당하는 한국 민법 용어는?

   (a) 제한행위능력자　(b) 제한능력자　(c) 피보좌인

4. 읽기: 「質権」의 읽기는?

   (a) しつけん　(b) しちけん　(c) じっけん

5. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 登記をしなければ、第三者（　）対抗することができない。

   (a) を　(b) に　(c) が　(d) で

6. 번역해 보세요: 占有者は、所有の意思をもって占有をするものと推定する。

   (a) 점유자는 소유의 의사로 점유하는 것으로 본다.　(b) 점유자는 소유의 의사로 점유하는 것으로 추정한다.　(c) 점유자는 소유의 의사로 점유하여야 한다.

17장 퀴즈 정답

1. 제3자에 대한 대항요건 ― 177조 ― 등기가 없으면 제3자에게 대항하지 못할 뿐, 변동 자체는 의사표시만으로 생긴다(176조). 한국은 제186조가 효력발생요건으로 정한다.
2. 先取特権 ― 한국 민법 부칙 제16조로 구법상 선취특권은 1960. 1. 1.부터 효력을 잃었다.
3. 제한능력자 ― 한국 민법은 「제한능력자」(제15조·제17조)라고 쓴다. 「행위」가 빠진다.
4. しちけん ― 담보물권의 質은 しち ― デジタル大辞泉 「しち‐けん【質権】」.
5. に ― 対抗する는 상대를 に로 받는다(第三者に対抗する).
6. 점유자는 소유의 의사로 점유하는 것으로 추정한다. ― 推定する는 「추정한다」 ― 반증으로 뒤집힌다. 「본다」는 みなす(→ 13장).

第18章 · 3부

민법 ② 채권·계약·불법행위 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 民法② —— 債権·契約·不法行為

일본 民法 第3編 「債権」과 한국 민법 제3편 「채권」은 장 구성(총칙·계약·사무관리·부당이득·불법행위)이 같아 이 장의 표제어는 대부분 = 다. 차이는 2020. 4. 1. 시행 일본 채권법 개정에서 생겼다 — 하자담보는 「契約の内容に適合しない」로, 법정이율은 5% 고정에서 3% 변동제로 바뀌었고 敷金에 정의 조문이 생겼다. 709조와 故意·過失·損害·賠償은 10장에서 읽었다.

이 장의 문법 3부 — 문법은 복습. 조문 속에서 J8(ただし…この限りでない·~なければ…ない·~ものとする)과 J3·J6을 다시 본다

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 債権(さいけん)は、金銭(きんせん)に見積(みつ)もることができないものであっても、その目的(もくてき)とすることができる。

   채권은 금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도 그 목적으로 할 수 있다.

   民法 第399条

2. 法定利率(ほうていりりつ)は、年(ねん)三(さん)パーセントとする。

   법정이율은 연 3퍼센트로 한다.

   民法 第404条第2項

3. 被害者(ひがいしゃ)に過失(かしつ)があったときは、裁判所(さいばんしょ)は、これを考慮(こうりょ)して、損害賠償(そんがいばいしょう)の額(がく)を定(さだ)めることができる。

   피해자에게 과실이 있었던 때에는 법원은 이를 고려하여 손해배상의 액을 정할 수 있다.

   民法 第722条第2項

= 같은 것

- **債権・債務** 채권 · 채무
- **契約** 계약
- **申込み・承諾** 청약 · 승낙
- **債務不履行** 채무불이행
- **解除** 해제
- **保証・連帯保証** 보증 · 연대보증
- **売買** 매매
- **賃貸借** 임대차
- **不法行為** 불법행위
- **過失相殺** 과실상계
- **不当利得** 부당이득
- **事務管理** 사무관리
- **相殺** 상계

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **契約不適合責任** 하자담보책임
- **法定利率** 법정이율
- **敷金** 임대차보증금 (1:1 대응 아님)

+ 한국에 없는 것

- **借地借家法** 주택임대차보호법 · 상가건물 임대차보호법 (대비)

債権・債務 ★★★

さいけん　　さいむ

[1] 頭高 · saiken · 4박　**[1] 頭高** · saimu · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (債権 [1]·[0] 두 형 — 맨 위 [1] / 債務 미수록) — 債務는 NHK 사전 대조 필요 / 債務 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

債 채 → さい R0　**権** 권 → けん R5　**務** 무 → む R0

- 債(채)는 받침이 없어 さい(R0). さ·い 두 박이라 さいけん 네 박, さいむ 세 박.
- 債権 [1] — OJAD에 [0]도 있지만 맨 위 형을 따른다.

채권 · 채무

= **한국:** 채권 · 채무 (민법 제373조)
「금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도 채권의 목적으로 할 수 있다.」 — 399조와 뼈대가 같다. 民法 第3編 「債権」과 민법 제3편 「채권」은 장 구성(총칙·계약·사무관리·부당이득·불법행위)까지 같다.

쉬운 예문

債権(さいけん)は権利(けんり)です。債務(さいむ)は義務(ぎむ)です。

채권은 권리입니다. 채무는 의무입니다.

실무 예문

原告(げんこく)が主張(しゅちょう)する債権(さいけん)は、売買代金(ばいばいだいきん)の支払(しはら)いを求(もと)める権利(けんり)です。

원고가 주장하는 채권은 매매대금의 지급을 구하는 권리입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第399条

> 債権(さいけん)は、金銭(きんせん)に見積(みつ)もることができないものであっても、その目的(もくてき)とすることができる。

채권은 금전으로 가액을 산정할 수 없는 것이라도 그 목적으로 할 수 있다.

— 民法 第399条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

見積もる 어림잡다 — 금전으로 가액을 매기다

문법 한 스푼 · J1 は·が

일반 규칙을 말하는 조문은 は로 연다

△ **부자연** ~~債権が、金銭に見積もることができないものであっても、~~

✓　　債権は、金銭に見積もることができないものであっても、

조문의 주제는 は로 내세운다(→ 6장). が로 바꾸면 「다른 것이 아니라 채권이」라는 초점이 생긴다. 한국어도 「채권은」(=).

같이 외우기　債務不履行 <#e-saimu-furiko>

契約 ★★★

けいやく

[0] 平板 · keiyaku · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

契 계 → けい R0 **約** 약 → やく R1

- けい는 [ke:] ─ え い 장음(R0). 約(약)의 ㄱ받침이 く(R1). け·い·や·く 네 박.

계약

= **한국:** 계약 (민법 제3편 제2장)
낱말과 제도는 같다. 계약 자유를 조문으로 적은 것은 일본뿐이다 ─ 民法 521조는 2020. 4. 1. 시행본부터 있다. 한국 민법에는 계약 자유를 선언하는 조문이 없다(법제처 본문 검색).

쉬운 예문

原告(げんこく)と被告(ひこく)は契約(けいやく)をしました。

원고와 피고는 계약을 했습니다.

실무 예문

本件契約(ほんけんけいやく)が成立(せいりつ)したかどうかに争(あらそ)いがあります。

이 사건 계약이 성립했는지에 다툼이 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ─ 民法 第521条第1項

> 何人(なにびと)も、法令(ほうれい)に特別(とくべつ)の定(さだ)めがある場合(ばあい)を除(のぞ)き、契約(けいやく)をするかどうかを自由(じゆう)に決定(けってい)することができる。

누구든지 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 계약을 할지 여부를 자유롭게 결정할 수 있다.

─ 民法 第521条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

何人も 누구든지 ─ デジタル大辞泉 なに‐びと(なんぴと)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~を除き」 ─ 제외되는 것에는 を

✗ 비문 ~~法令に特別の定めがある場合が除き、~~

✓ 法令に特別の定めがある場合を除き、

除く는 타동사라 빼는 대상에 を를 붙인다. 「~을 제외하고」와 같은 자리(=). 除き는 연용형 ─ 법령문은 て형 대신 이 꼴로 잇는다.

같이 외우기 申込み・承諾 <#e-moshikomi-shodaku>

申込み・承諾 ★★★

もうしこみ　　しょうだく

[0] 平板 · mōshikomi · 5박　　**[0] 平板** · shōdaku · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (申し込み [0] — OJAD 표기는 申し込み / 承諾 [0])

申 신 → もうし 訓　**込** — → こみ 訓　**承** 승 → しょう R4　**諾** 낙 → だく R1

- 훈독(申す+込む)이라 한국 한자음으로 맞힐 수 없다(込는 国字 — 普及版 字通). もう·しょう는 장음.

청약 · 승낙

= **한국:** 청약 · 승낙 (민법 제527조 · 제528조)
제도는 같고 말이 다르다 — 한국은 한자어 「청약」, 일본은 훈독 「申込み」. 일본은 522조 1항이 申込みを 정의하고, 한국 민법에는 청약 정의 조문이 없다. 承諾=승낙은 같다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は申込(もうしこ)みを承諾(しょうだく)しました。

피고는 청약을 승낙했습니다.

실무 예문

承諾(しょうだく)の通知(つうち)が届(とど)いた時(とき)に契約(けいやく)が成立(せいりつ)しました。

승낙 통지가 도달한 때 계약이 성립했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第522条第1項

> 契約(けいやく)は、契約(けいやく)の内容(ないよう)を示(しめ)してその締結(ていけつ)を申(もう)し入(い)れる意思表示(いしひょうじ)（以下(いか)「申込(もうしこ)み」という。）に対(たい)して相手方(あいてかた)が承諾(しょうだく)をしたときに成立(せいりつ)する。

계약은 계약의 내용을 제시하여 그 체결을 제의하는 의사표시(이하 「청약」 이라 한다)에 대하여 상대방이 승낙을 한 때에 성립한다.

— 民法 第522条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

申し入れる 제의하다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령은 「申込み」 — 오쿠리가나를 사전과 다르게 줄여 쓴다

△ **부자연** ~~意思表示（以下「申し込み」という。）~~

✓ 意思表示（以下「申込み」という。）

일반 문장에서는 「申し込み」 (사전·OJAD 표기)도 쓰지만 법령은 「申込み」 다. 조문을 인용할 때 바꾸면 안 된다 (11장 申立て와 같은 경우 — 비문이 아니라 부자연).

같이 외우기 契約 <#e-keiyaku>

債務不履行 ★★★

さいむふりこう

미수록 · saimu furikō · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 債務不履行 복합어 — 구성 낱말 UniDic 債務[1]+不[*]+履行[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

債 채 → さい R0 **務** 무 → む R0 **不** 불 → ふ R2 **履** 리 → り R6 **行** 행 → こう R10

- 履(리)는 한국어 「이행」과 달리 본음 り(R6). 履行 りこう의 こう는 길게 ー 「りこ」로 줄이지 않는다.
- 不(불) → ふ는 ㄹ받침이 つ가 되지 않고 사라지는 R2의 예외다. 낱자째 외운다(→ 4장 不法). 이 장의 不適合·不法·不当도 같다.

채무불이행

= **한국:** 채무불이행 (민법 제390조)
용어·효과(손해배상)가 같다. 면책 사유를 적는 말이 다르다 ー 일본은 「債務者の責めに帰することができない事由」, 한국은 「채무자의 고의나 과실없이」. → 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문
被告(ひこく)の債務不履行(さいむふりこう)は明(あき)らかです。

피고의 채무불이행은 명백합니다.

실무 예문
原告(げんこく)は、被告(ひこく)の債務不履行(さいむふりこう)を理由(りゆう)に損害賠償(そんがいばいしょう)を請求(せいきゅう)しています。

원고는 피고의 채무불이행을 이유로 손해배상을 청구하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 民法 第415条第1項 本文

> 債務者(さいむしゃ)がその債務(さいむ)の本旨(ほんし)に従(したが)った履行(りこう)をしないとき又(また)は債務(さいむ)の履行(りこう)が不能(ふのう)であるときは、債権者(さいけんしゃ)は、これによって生(しょう)じた損害(そんがい)の賠償(ばいしょう)を請求(せいきゅう)することができる。

채무자가 그 채무의 본지에 따른 이행을 하지 아니한 때 또는 채무의 이행이 불능인 때에는 채권자는 이로 인하여 생긴 손해의 배상을 청구할 수 있다.

ー 民法 第415条第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

本旨 본지(ほんし) ー 채무의 본래 취지

문법 한 스푼 · J8 법령 문체
「Aとき又はBときは」 ー 조건을 又は로 이을 때 は는 마지막에 한 번

✗ 비문 ~~履行をしないときは又は債務の履行が不能であるときは、~~
✓ 履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、

앞 조건은 「~とき」로 끊고 又は로 잇는다. 「~ときは」는 조건 전체를 묶는 마지막 자리에만. 「~한 때 또는 ~한 때에는」과 같다(=).

같이 외우기 債権・債務 <#e-saiken-saimu> 解除 <#e-kaijo>

解除 ★★★

かいじょ

[1] 頭高 · kaijo · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (頭高[1])

解 해 → かい R8 **除** 제 → じょ R0

- 解(해)의 ㅎ 첫소리가 か행(R8). じょ는 요음 한 박 — か·い·じょ 세 박, 「じょう」로 늘이지 않는다.

해제

= **한국:** 해제 (민법 제543조 · 제544조)
최고 후 해제·해제 방식이 같다. 한국은 장래를 향한 소멸을 「해지」로 따로 부르지만, 일본 民法은 그것도 「解除」라 하고 효과로 가른다(620조). 541조 ただし書(「軽微」하면 해제 불가)는 2020. 4. 1.에 생겼다.

쉬운 예문
原告(げんこく)は契約(けいやく)を解除(かいじょ)しました。

원고는 계약을 해제했습니다.

실무 예문
履行(りこう)がないので、解除(かいじょ)の通知(つうち)を送(おく)りました。

이행이 없어 해제 통지를 보냈습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第541条 本文

> 当事者(とうじしゃ)の一方(いっぽう)がその債務(さいむ)を履行(りこう)しない場合(ばあい)において、相手方(あいてかた)が相当(そうとう)の期間(きかん)を定(さだ)めてその履行(りこう)の催告(さいこく)をし、その期間内(きかんない)に履行(りこう)がないときは、相手方(あいてかた)は、契約(けいやく)の解除(かいじょ)をすることができる。

당사자 일방이 그 채무를 이행하지 아니하는 경우에 상대방이 상당한 기간을 정하여 그 이행의 최고를 하고 그 기간 내에 이행이 없는 때에는 상대방은 계약을 해제할 수 있다.

— 民法 第541条 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

催告 최고(さいこく — デジタル大辞泉)

ただし書 본문 뒤에 「ただし、…軽微であるときは、この限りでない。」가 이어진다 — kr.note

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

て형으로 동작을 잇는다 — 定める → 定めて

✗ 비문 ~~相当の期間を定めりてその履行の催告をし、~~
✓ 相当の期間を定めてその履行の催告をし、

定める는 る를 떼고 て를 붙이는 2그룹 동사(→ 8·9장). 「催告をし、」의 し는 する의 연용형 — 법령문은 연용형으로도 잇는다.

같이 외우기 債務不履行 <#e-saimu-furiko>

契約不適合責任 ★★★ 가짜 친구 C

けいやくふてきごうせきにん

미수록 · keiyaku futekigō sekinin · 13박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 契約不適合責任 복합어 — 구성 낱말 UniDic 契約[0]+不[*]+適合[0]+責任[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

契 계 → けい R0 **約** 약 → やく R1 **不** 불 → ふ R2 **適** 적 → てき R1 **合** 합 → ごう R8
責 책 → せき R1 **任** 임 → にん R7

- 열세 박 — 契約·不適合·責任 세 덩어리로 끊는다. 合 ごう(R8)·任 にん(R7)은 첫소리가 한국 음과 다르다. 不 ふ는 R2의 예외(→ 債務不履行).

계약 부적합 책임 — 매도인이 인도한 목적물이 계약 내용에 맞지 않을 때 지는 책임(학설·실무의 이름)

≠ **한국:** 하자담보책임 (민법 제580조 제1항)
한국 민법은 「매매의 목적물에 하자가 있는 때」(제580조, 표제 「매도인의 하자담보책임」)를 지킨다.
일본은 2020. 4. 1.부터 「隠れた瑕疵」를 「契約の内容に適合しない」로 바꾸고 추완·대금감액 청구를 넣었다. → 이 장의 가짜 친구

쉬운 예문
争点(そうてん)は売主(うりぬし)の契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)です。
쟁점은 매도인의 계약 부적합 책임입니다.

실무 예문
引(ひ)き渡(わた)された機械(きかい)の性能(せいのう)が契約(けいやく)の内容(ないよう)に適合(てきごう)しないので、買主(かいぬし)は修補(しゅうほ)を請求(せいきゅう)しました。
인도된 기계의 성능이 계약 내용에 맞지 않아 매수인은 수리를 청구했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第562条第1項 본문

> 引(ひ)き渡(わた)された目的物(もくてきぶつ)が種類(しゅるい)、品質又(ひんしつまた)は数量(すうりょう)に関(かん)して契約(けいやく)の内容(ないよう)に適合(てきごう)しないものであるときは、買主(かいぬし)は、売主(うりぬし)に対(たい)し、…履行(りこう)の追完(ついかん)を請求(せいきゅう)することができる。

인도된 목적물이 종류, 품질 또는 수량에 관하여 계약의 내용에 적합하지 아니한 것인 때에는 매수인은 매도인에 대하여 … 이행의 추완을 청구할 수 있다.

— 民法 第562条第1項 본문 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

追完 추완(ついかん — デジタル大辞泉)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능
「引き渡された目的物」 — 수동형이 명사를 꾸민다

✗ 비문 ~~引き渡しられた目的物が~~
✓ 引き渡された目的物が

引き渡す는 1그룹 동사라 수동형이 引き渡される다(→ 11장). られる를 붙이면 비문. 수동형이 그대로 명사를 꾸민다 — 「인도된 목적물」(=).

같이 외우기 売買 <#e-baibai>

法定利率 ★★☆

ほうていりりつ

미수록 · hōtei riritsu · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 利率 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 法定利率 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法定[0]+利率[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 **定** 정 → てい R9 **利** 리 → り R6 **率** 률 → りつ R2

- 率(률)은 한국어 「이율」의 「율」이지만 일본어는 본음 りつ(R6·R2). り가 두 번 — ほ·う·て·い·り·り·つ 일곱 박.

법정이율

≠ **한국:** 법정이율 (민법 제379조)
한국은 「연 5푼」 고정이다(「이자있는 채권의 이율은 다른 법률의 규정이나 당사자의 약정이 없으면 연 5푼으로 한다.」). 일본은 2020. 3. 31.까지 「年五分」으로 한국과 같았고, 2020. 4. 1.부터 연 3%에 3년 단위 변동제다(404조 2·3항).

쉬운 예문

日本(にほん)の法定利率(ほうていりりつ)は年(ねん)三(さん)パーセントです。

일본의 법정이율은 연 3퍼센트입니다.

실무 예문

約定(やくじょう)がないので、遅延損害金(ちえんそんがいきん)は法定利率(ほうていりりつ)で計算(けいさん)します。

약정이 없으므로 지연손해금은 법정이율로 계산합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第404条第3項

> 前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、法定利率(ほうていりりつ)は、法務省令(ほうむしょうれい)で定(さだ)めるところにより、三年(さんねん)を一期(いっき)とし、一期(いっき)ごとに、次項(じこう)の規定(きてい)により変動(へんどう)するものとする。

전항의 규정에도 불구하고 법정이율은 법무성령으로 정하는 바에 따라 3년을 1기로 하여 1기마다 다음 항의 규정에 따라 변동하는 것으로 한다.

— 民法 第404条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

一期 1기(いっき — デジタル大辞泉)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ものとする」 — 제도의 원칙을 정하는 문말

△ **부자연** ~~次項の規定により変動するものだ。~~

✓ 次項の規定により変動するものとする。

「~ものだ」는 설명·당연함을 말하는 구어 문말이라 조문에 맞지 않는다. 규정은 「~ものとする」로 맺는다(→ 13장).

일본법 상식

법무성 설명자료 — 2020. 3. 31.까지 5%, 그 뒤 세 기(~2029. 3. 31.) 모두 3%, 2029. 4. 1. 이후는 미확정. 一期는 いっき(いちごは 「일생」 — デジタル大辞泉).

같이 외우기 債務不履行 <#e-saimu-furiko>

法務省 — 法定利率の変動制に関する説明資料 ↗ <https://www.moj.go.jp/content/001435938.pdf>

保証・連帯保証 ★★★

ほしょう　　れんたいほしょう

[0] 平板 · hoshō · 3박　**미수록** · rentai hoshō · 7박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (保証する [0] — 동사형 / 連帯保証 미수록, 連帯 [0]은 있음) — 連帯保証은 NHK 사전 대조 필요 / 連帯保証 복합어 — 구성 낱말 UniDic 連帯[0]+保証[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

保 보→ほ R0 | **証** 증→しょう R4 | **連** 련→れん R6 | **帯** 대→たい R0

- 証(증)의 ㅇ받침이 장음 — ほ·しょ·う 세 박. 連(련)은 한국어 「연대」 지만 일본어는 본음 れん(R6).

보증 · 연대보증

= **한국:** 보증 · 연대보증 (민법 제428조 제1항 · 제428조의2 제1항 · 제437조 단서)
보증인의 책임과 서면 요건, 연대보증인에게 최고·검색 항변권이 없는 것(454조 / 제437조 단서)이 같다.
전자 방식이 갈린다 — 일본은 전자적 기록을 서면으로 보고(446조 3항), 한국은 효력이 없다(제428조의2 제1항 단서).

쉬운 예문

父(ちち)が連帯保証人(れんたいほしょうにん)です。

아버지가 연대보증인입니다.

실무 예문

保証契約(ほしょうけいやく)は書面(しょめん)か電磁的記録(でんじてききろく)でしなければ無効(むこう)ですから、どちらでしたか確認(かくにん)してください。

보증계약은 서면이나 전자적 기록으로 하지 않으면 무효이니 어느 쪽으로 했는지 확인해 주십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第446条第2項

> 保証契約(ほしょうけいやく)は、書面(しょめん)でしなければ、その効力(こうりょく)を生(しょう)じない。

보증계약은 서면으로 하지 아니하면 그 효력이 생기지 아니한다.

— 民法 第446条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

書面で 서면으로 — で는 수단(→ 7장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ なければ、~ ない」 — 요건을 이중 부정으로 건다

✗ 비문 ~~保証契約は、書面でしないければ、その効力を生じない。~~

✓ 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

する의 ない형 しない의 가정형은 しなければ. 「しないければ」라는 꼴은 없다. 요건을 정하는 조문의 단골 형식이다(= 「~하지 않으면 효력이 없다」).

같이 외우기 債権・債務 <#e-saiken-saimu>

売買 ★★★

ばいばい

[1] 頭高 · baibai · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (売買する [1] — 동사형)

売 매 → ばい RO **買** 매 → ばい RO

- 売(팔 매)·買(살 매)는 한국어도 일본어도 소리가 같다 — 둘 다 ばい. 買主 かいぬし·売主 うりぬし는 훈독이다.

매매

= **한국:** 매매 (민법 제563조)

「매매는 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.」 — 일본 555조와 낱말 순서까지 같다.

쉬운 예문

これは土地(とち)の売買(ばいばい)です。

이것은 토지 매매입니다.

실무 예문

売買契約書(ばいばいけいやくしょ)には、代金(だいきん)の支払(しはら)い時期(じき)が書(か)いてありません。

매매계약서에는 대금 지급 시기가 적혀 있지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第555条

> 売買(ばいばい)は、当事者(とうじしゃ)の一方(いっぽう)がある財産権(ざいさんけん)を相手方(あいてかた)に移転(いてん)することを約(やく)し、相手方(あいてかた)がこれに対(たい)してその代金(だいきん)を支払(しはら)うことを約(やく)することによって、その効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

매매는 당사자 일방이 어떤 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

— 民法 第555条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

約する 약정하다(やくする)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「相手方に移転する」 — 넘겨받는 쪽에는 に

✗ 비문 ~~当事者の一方がある財産権を相手方を移転することを約し~~

✓ 当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し

옮기는 대상에 を, 받는 사람에 に(「상대방에게」 =). を가 한 절에 두 번 나오면 먼저 의심한다.

같이 외우기 契約不適合責任 <#e-keiyaku-futekigo> 賃貸借 <#e-chintaishaku>

賃貸借 ★★★

ちんたいしゃく

미수록 · chintaishaku · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 賃貸 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 賃貸借 복합어 — 구성 낱말 UniDic 賃[1]+貸借[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

賃 임 → ちん R5 **貸** 대 → たい R0 **借** 차 → しゃく R0

- **독법 주의.** 賃(임)은 ちん(R5), 借(차)는 しゃく(R0의 告 こく 같은 예외). 여섯 박(デジタル大辞泉 ちん - たいしゃく).

임대차

= **한국:** 임대차 (민법 제618조)

정의가 같다(「…차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다」). 다만 일본 601조는 2020. 4. 1. 부터 계약 종료 때 반환할 것의 약정을 정의에 더했다(2020-03-31 시점본에는 없다). 한국 제618조에는 없다.

쉬운 예문

この建物(たてもの)の賃貸借(ちんたいしゃく)は来月(らいげつ)終(お)わります。

이 건물의 임대차는 다음 달 끝납니다.

실무 예문

契約(けいやく)が終了(しゅうりょう)したので、賃借人(ちんしゃくにん)は部屋(へや)を返(かえ)しました。

계약이 끝나 임차인은 방을 돌려주었습니다.

▼ **원문 예문 (도전) — 民法 第601条**

> 賃貸借(ちんたいしゃく)は、当事者(とうじしゃ)の一方(いっぽう)がある物(もの)の使用(しよう)及(およ)び収益(しゅうえき)を相手方(あいてかた)にさせることを約(やく)し、相手方(あいてかた)がこれに対(たい)してその賃料(ちんりょう)を支払(しはら)うこと及(およ)び引渡(ひきわた)しを受(う)けた物(もの)を契約(けいやく)が終了(しゅうりょう)したときに返還(へんかん)することを約(やく)することによって、その効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

임대차는 당사자 일방이 어떤 물건의 사용 및 수익을 상대방에게 하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 그 차임을 지급할 것 및 인도받은 물건을 계약이 종료한 때에 반환할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

— 民法 第601条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

賃料 차임(ちんりょう)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

賃貸借은 ちんたいしゃく — 탁음이 붙지 않는다

✗ 표기 오류 ~~ちんだいしゃく~~

✓ ちんたいしゃく

복합어 둘째 자리의 연탁(→ 3장)이 이 낱말에는 일어나지 않는다. 사전 표제대로 た를 맑게 읽는다.

같이 외우기 敷金 <#e-shikikin> 借地借家法 <#e-shakuchi-shakka> 売買 <#e-baibai>

借地借家法 ★★☆

しゃくちしゃっかほう

미수록 · shakuchi shakka hō · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 借地借家法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 借地[0]+借家[0]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

借 차 → しゃく → しゃっ R0 **地** 지 → ち R0 **家** 가 → か R0 **法** 법 → ほう R3

- **읽기가 둘.** 精選版 日本国語大辞典은 しゃくちしゃっかほう, デジタル大辞泉은 しゃくちしゃくやほう를 표제로 삼는다. 이 책은 표제어표의 しゃっか를 쓴다 — 借의 く가 か 앞에서 っ로 준 꼴. しゃく야는 家를 훈 や로 읽은 꼴.

차지차가법 — 건물 소유 목적의 토지 임차권(借地権)과 건물 임대차(借家)의 특별법(平成3年法律第90号)

+ **한국:** 주택임대차보호법 · 상가건물 임대차보호법 (대비) (주택임대차보호법 제3조 제1항 · 민법 제622조 제1항)

토지·건물 임대차 특례를 한 법률에 묶은 형태는 한국에 없다(건물은 주택·상가 두 특별법, 건물 소유 목적 토지임대차의 대항력은 민법 제622조 제1항). 대항 요건도 다르다 — 일본은 「建物の引渡し」(31조), 한국 주택은 인도와 주민등록을 마친 「다음 날부터」.

쉬운 예문

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)は特別法(とくべつほう)です。

차지차가법은 특별법입니다.

실무 예문

建物(たてもの)の賃貸借(ちんたいしゃく)には、民法(みんぽう)だけでなく借地借家法(しゃくちしゃっかほう)も適用(てきよう)されます。

건물 임대차에는 민법뿐 아니라 차지차가법도 적용됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 借地借家法 第31条

> 建物(たてもの)の賃貸借(ちんたいしゃく)は、その登記(とうき)がなくても、建物(たてもの)の引渡(ひきわた)しがあったときは、その後(ご)その建物(たてもの)について物権(ぶっけん)を取得(しゅとく)した者(もの)に対(たい)し、その効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

건물의 임대차는 그 등기가 없더라도 건물의 인도가 있었던 때에는 그 후 그 건물에 관하여 물권을 취득한 자에 대하여 그 효력이 생긴다.

— 借地借家法 第31条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

登記 등기(とうき → 17장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~がなくても、~ときは」 — 양보와 조건을 한 문장에

△ **부자연** ~~その登記がなくて、建物の引渡しがあったときは、~~

✓ その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、

も를 빼면 「등기가 없고, 인도가 있으면」이 되어 양보의 뜻이 사라진다. ~ても는 「~하더라도」(=).

같이 외우기 賃貸借 <#e-chintaishaku> 敷金 <#e-shikikin>

e-Gov — 借地借家法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090>

敷金 ★★☆

しききん

[2] 中高 · shikikin · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (しき*きん [2])

敷 부 → しき 訓 **金** 금 → きん R5

- 敷는 훈 しき, 金은 음 きん — 훈+음으로 읽는 낱말(→ 5장). [2] — き에서 높았다가 きん에서 떨어진다.

敷金 — 임차인의 채무를 담보하려고 임대인에게 맡기는 돈(한국의 임대차보증금에 가깝다)

≠ **한국:** 임대차보증금 (1:1 대응 아님) (주택임대차보호법 제3조의2 제2항 · 제12조)

일본은 民法 622조의2가 敷金을 정의한다(2020. 4. 1.부터). 한국 「보증금」은 민법·주택임대차보호법에 정의 조문이 없다. 한국의 전세(민법 제303조 전세권, 주택임대차보호법 제12조 미등기 전세 준용)에 해당하는 물권은 일본 民法 物権編에 없다.

쉬운 예문

敷金(しききん)は家賃(やちん)の二(に)か月分(げつぶん)です。

임대차보증금(敷金)은 집세 두 달 치입니다.

실무 예문

未払(みばら)いの賃料(ちんりょう)を差(さ)し引(ひ)いて敷金(しききん)を返還(へんかん)します。

미지급 차임을 공제하고 임대차보증금(敷金)을 반환합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第622条の2第1項 (정의 괄호 부분)

> 敷金(しききん)(いかなる名目(めいもく)によるかを問(と)わず、賃料債務(ちんりょうさいむ)その他(た)の賃貸借(ちんたいしゃく)に基(もと)づいて生(しょう)ずる賃借人(ちんしゃくにん)の賃貸人(ちんたいにん)に対(たい)する金銭(きんせん)の給付(きゅうふ)を目的(もくてき)とする債務(さいむ)を担保(たんぽ)する目的(もくてき)で、賃借人(ちんしゃくにん)が賃貸人(ちんたいにん)に交付(こうふ)する金銭(きんせん)をいう。以下(いか)この条(じょう)において同(おな)じ。)

敷金(어떠한 명목에 의하는지를 불문하고, 차임채무 그 밖에 임대차에 기하여 생기는 임차인의 임대인에 대한 금전 급부를 목적으로 하는 채무를 담보할 목적으로 임차인이 임대인에게 교부하는 금전을 말한다. 이하 이 조에서 같다.)

— 民法 第622条の2第1項 (정의 괄호 부분) <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

交付 교부(こうふ)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「いかなる名目によるかを問わず」 — 이름에 매이지 않는다는 정의 문형

✗ 비문 ~~いかなる名目によるかを問わない、賃料債務その他の~~

✓ いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の

이어 갈 때는 ない가 아니라 ず(문어 부정 연용형)로 잇는다 — 「~를 불문하고」. 계약서 이름이 保証金이어도 기능이 같으면 敷金이라는 뜻이다.

같이 외우기 賃貸借 <#e-chintaishaku> 借地借家法 <#e-shakuchi-shakka>

不法行為 ★★★

ふほうこうい

미수록 · fuhō kōi · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 不法行為 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不法[0]+行為[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

不 불 → ふ R2 **法** 법 → ほう R3 **行** 행 → こう R10 **為** 위 → い R7

- 장음 둘 — ほう(법, R3)·こう(행, R10). ふ·ほ·う·こ·う·い 여섯 박, 「ふほこい」로 줄이지 않는다. 不 ふ는 R2의 예외(→ 債務不履行).

불법행위

= **한국:** 불법행위 (민법 제750조 · 제766조)

일반조항(일본 709조 = 한국 제750조)은 같다 → 10장. 손해배상청구권의 시효 기간이 다르다 — 일본은 안 날부터 3년·불법행위 때부터 20년(724조), 생명·신체 침해는 3년이 5년(724조의2). 한국은 안 날부터 3년·불법행위를 한 날부터 10년(제766조 제1·2항).

쉬운 예문

これは不法行為(ふほうこうい)の事件(じけん)です。

이것은 불법행위 사건입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は、被告(ひこく)の不法行為(ふほうこうい)によって損害(そんがい)を受(う)けたと主張(しゅちょう)しています。

원고는 피고의 불법행위로 손해를 입었다고 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第724条 (각 호 외의 부분)

> 不法行為(ふほうこうい)による損害賠償(そんがいばいしょう)の請求権(せいきゅうけん)は、次(つぎ)に掲(かか)げる場合(ばあい)には、時効(じこう)によって消滅(しょうめつ)する。

불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 다음에 열거하는 경우에는 시효로 소멸한다.

— 民法 第724条 (각 호 외의 부분) <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

次に掲げる 다음에 열거하는(→ 12장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~によって」 — 원인·수단의 に

✗ 비문 ~~時効でよって消滅する。~~

✓ 時効によって消滅する。

よる는 に를 받는다 — 「時効によって」 「不法行為による」. 한국어 「~로 (인하여)」(=, → 10장).

같이 외우기 過失相殺 <#e-kashitsu-sosai> 不当利得 <#e-futo-ritoku>

過失相殺 ★★★

かしつそうさい

미수록 · kashitsu sōsai · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 過失 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 過失相殺 복합어 — 구성 낱말 UniDic 過失[0]+相殺[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

過 과 → か R0 **失** 실 → しつ R2 **相** 상 → そう R4 **殺** 살 → さい R10

- **독법 주의.** 殺은 さい — デジタル大辞泉: 殺 サツ·サイ(漢)·セツ(呉), サイ는 「そぐ。へらす。」(減殺·相殺). 일곱 박. → 相殺

과실상계

= **한국:** 과실상계 (민법 제396조 · 제763조)

제도와 이름(상계 — 서로 덜어 냄)은 같다. 문언의 강도가 다르다 — 일본은 채무불이행에서 「定める」(418조, 반드시 참작)지만 불법행위에서는 「定めることができる」(722조 2항, 재량)이고 「責任」(책임 유무)도 빠져 있다. 한국은 제396조 「참작하여야 한다」를 제763조가 불법행위에 준용하므로 양쪽 다 필요적이다.

쉬운 예문

被害者(ひがいしゃ)にも過失(かしつ)があります。過失相殺(かしつそうさい)をします。

피해자에게도 과실이 있습니다. 과실상계를 합니다.

실무 예문

原告(げんこく)の過失(かしつ)を三割(さんわり)と認(みと)め、過失相殺(かしつそうさい)をした上(うえ)で損害額(そんがいがく)を算定(さんてい)します。

원고의 과실을 3할로 인정하여 과실상계를 한 다음 손해액을 산정합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第722条第2項

> 被害者(ひがいしゃ)に過失(かしつ)があったときは、裁判所(さいばんしょ)は、これを考慮(こうりょ)して、損害賠償(そんがいばいしょう)の額(がく)を定(さだ)めることができる。

피해자에게 과실이 있었던 때에는 법원은 이를 고려하여 손해배상의 액을 정할 수 있다.

— 民法 第722条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

考慮して 고려하여(こうりょ)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「被害者に過失がある」 — 있는 자리에는 に

✗ 비문 ~~被害者で過失があったときは、~~

✓ 被害者に過失があったときは、

「AにBがある」 — 존재·소유의 주체에는 に(「피해자에게」 =). で는 동작의 장소라 쓸 수 없다(→ 7장).

같이 외우기 相殺 <#e-sosai> 不法行為 <#e-fuho-koi>

不当利得 ★★★

ふとうりとく

미수록 · futō ritoku · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 不当利得 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不当[0]+利得[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

不 불 → ふ R2 **当** 당 → とう R4 **利** 리 → り R6 **得** 득 → とく R1

- 当(당)의 ㅇ받침이 장음 とう. 利는 두음법칙 없이 り(R6, 한국어 「이득」). 여섯 박. 不 ふ는 R2의 예외(→ 債務不履行).

부당이득

= **한국:** 부당이득 (민법 제741조 · 제748조 제1항)

요건 문장이 거의 같다(제741조). 반환 범위의 자리가 다르다 — 일본은 703조 본문에 「その利益の存する限度において」, 한국은 현존이익 한도를 선의 수익자 조문(제748조 제1항)에 둔다.

쉬운 예문

原告(げんこく)は不当利得(ふとうりとく)の返還(へんかん)を求(もと)めています。

원고는 부당이득의 반환을 구하고 있습니다.

실무 예문

契約(けいやく)が無効(むこう)なので、被告(ひこく)が受(う)け取(と)った代金(だいきん)は不当利得(ふとうりとく)になります。

계약이 무효이므로 피고가 받은 대금은 부당이득이 됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第703条

> 法律上(ほうりつじょう)の原因(げんいん)なく他人(たにん)の財産又(ざいさんまた)は労務(ろうむ)によって利益(りえき)を受(う)け、そのために他人(たにん)に損失(そんしつ)を及(およ)ぼした者(もの)…は、その利益(りえき)の存(そん)する限度(げんど)において、これを返還(へんかん)する義務(ぎむ)を負(お)う。

법률상의 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 받고 그 때문에 타인에게 손실을 끼친 자…는 그 이익이 존재하는 한도에서 이를 반환할 의무를 진다.

— 民法 第703条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

原因なく 원인 없이 — なく는 ない의 연용형

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

동사가 명사를 바로 꾸민다 — 「及ぼした者」, の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~他人に損失を及ぼしたの者は~~

✓ 他人に損失を及ぼした者は

동사 た형은 그대로 명사 앞에 놓인다(→ 10장). 동사 뒤에 の를 넣으면 비문 — 「끼친 자」(=).

같이 외우기 不法行為 <#e-fuho-koi> 事務管理 <#e-jimu-kanri>

事務管理 ★★☆

じむかんり

미수록 · jimu kanri · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 管理 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 事務管理 복합어 — 구성 낱말 UniDic 事務[1]+管理[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

事 사 → じ R0 **務** 무 → む R0 **管** 관 → かん R5 **理** 리 → り R6

- 事(사)가 じ — 事務·事項·事件 모두 じ. 管理 かんり의 ん은 한 박(R5′). じ·む·か·ん·り 다섯 박.

사무관리 — 의무 없이 남의 일을 맡아 처리하는 것

= **한국:** 사무관리 (민법 제734조 제1항 · 제2항)

「의무없이 타인을 위하여 사무를 관리하는 자는 그 사무의 성질에 좇아 가장 본인에게 이익되는 방법으로 이를 관리하여야 한다.」 — 일본 697조 1항과 순서까지 같다. 2항(본인의 의사)도 같다.

쉬운 예문

これは事務管理(じむかんり)です。契約(けいやく)ではありません。

이것은 사무관리입니다. 계약이 아닙니다.

실무 예문

留守中(るすちゅう)の隣家(りんか)の窓(まど)を直(なお)したのは事務管理(じむかんり)です。

집을 비운 이웃집 창문을 고친 것은 사무관리입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第697条第1項

> 義務(ぎむ)なく他人(たにん)のために事務(じむ)の管理(かんり)を始(はじ)めた者(もの)（以下(いか)この章(しょう)において「管理者(かんりしゃ)」という。）は、その事務(じむ)の性質(せいしつ)に従(したが)い、最(もっと)も本人(ほんにん)の利益(りえき)に適合(てきごう)する方法(ほうほう)によって、…事務管理(じむかんり)…をしなければならない。

의무 없이 타인을 위하여 사무의 관리를 시작한 자(이하 이 장에서 「관리자」라 한다)는 그 사무의 성질에 따라 가장 본인의 이익에 적합한 방법으로 …사무관리…를 하여야 한다.

— 民法 第697条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

義務なく 의무 없이

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

타동사 始める와 자동사 始まる — を가 있으면 始める

✗ 비문 ~~事務の管理を始まった者は~~

✓ 事務の管理を始めた者は

목적어(管理を)가 있으면 타동사 始める. 始まる는 「管理が始まった」처럼 が를 받는다 — 「시작하다/시작되다」(=).

같이 외우기 不当利得 <#e-futo-ritoku>

相殺 ★★★

そうさい

[0] 平板 · sōsai · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 相殺 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

相 상 → そう R4 **殺** 살 → さい R10

- **독법 주의.** そうさい — 殺人(さつじん)의 さつ가 아니다. 精選版 日本国語大辞典 「「殺(さい)」は、へらすの意」. 네 박.

상계

= **한국:** 상계 (민법 제492조)

요건이 같다. 상계 금지 특약의 대항 범위가 갈렸다 — 한국 제492조 제2항(과 2020. 3. 31.까지의 일본 505조 2항)은 「선의의 제삼자」, 지금 일본은 제3자가 알았거나 「重大な過失によって知らなかった」 때에만 대항할 수 있다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は相殺(そうさい)を主張(しゅちょう)しました。

피고는 상계를 주장했습니다.

실무 예문

被告(ひこく)は貸金債権(かしきんさいけん)で相殺(そうさい)すると主張(しゅちょう)しました。

피고는 대여금채권으로 상계한다고 주장했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第505条第1項 본문

> 二人(ふたり)が互(たが)いに同種(どうしゅ)の目的(もくてき)を有(ゆう)する債務(さいむ)を負担(ふたん)する場合(ばあい)において、双方(そうほう)の債務(さいむ)が弁済期(べんさいき)にあるときは、各債務者(かくさいむしゃ)は、その対当額(たいとうがく)について相殺(そうさい)によってその債務(さいむ)を免(まぬが)れることができる。

두 사람이 서로 같은 종류를 목적으로 하는 채무를 부담하는 경우에 쌍방의 채무가 변제기에 있는 때에는 각 채무자는 그 대등액에 관하여 상계로써 그 채무를 면할 수 있다.

— 民法 第505条第1項 본문 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

対当額 대등액(たいとうがく — デジタル大辞泉)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

相殺는 そうさい ー 「そうさつ」는 다른 낱말

△ **부자연** ~~そうさつ~~

✓ そうさい

そうさつ도 사전에 있어 표기 오류는 아니다. デジタル大辞泉의 そうさつ는 첫 뜻이 「殺し合うこと」이고 둘째 뜻은 「⇒そうさい」로 돌려 보낸다. 사전에는 そうさつ라는 이독도 있지만 채권의 相殺는 そうさい로 익힌다(デジタル大辞泉 そうさい 2번 뜻).

같이 외우기 過失相殺 <#e-kashitsu-sosai> 債権・債務 <#e-saiken-saimu>

가짜 친구 · 유형 C

契約不適合責任 — 조문에 없는 이름, 사라지지 않은 「瑕疵」

2020. 4. 1. 이후 일본 문헌은 하자담보책임 자리에 「契約不適合責任」이라고 쓴다. 그러나 民法 본문에는 이 말이 없다 — e-Gov 법령 API 키워드 검색(현행 전 법령 대상) 「契約不適合責任」 0건, 「契約の内容に適合しない」은 民法을 포함한 50개 법령(2026-10-08, 10-09 재조회 같음). 조문 표제도 「買主の追完請求権」(562조)처럼 매수인의 권리로 적는다. 학설·실무의 이름이다(CiNii Research 전체 자료 제목(title) 검색 80건, 2026-10-08, 10-09 재조회 같음).

「瑕疵」도 사라지지 않았다. 民法 120조 2항 「瑕疵ある意思表示」, 717조 공작물의 「瑕疵」가 있고, 住宅の品質確保の促進等に関する法律 2조 5항은 「瑕疵」를 「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態」로 정의하며 95조 표제는 「新築住宅の売主の瑕疵担保責任」이다.

	일본 ~2020. 3. 31.	일본 지금	한국
요건	570조「隠れた瑕疵」	562조 「契約の内容に適合しない」	제580조 「하자가 있는 때」
조문 표제	売主の瑕疵担保責任	買主の追完請求権 등(562~564조)	매도인의 하자담보책임
매수인의 수단	해제·손해배상(566조 준용)	추완·대금감액(562·563조), 손해배상·해제(564조)	해제·손해배상(제575조 제1항 준용)

번역 — 조문은 「계약의 내용에 적합하지 아니한」, 문헌의 契約不適合責任은 「계약 부적합 책임(종래의 하자담보책임)」.

e-Gov — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

e-Gov — 住宅の品質確保の促進等に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000081>

한국이라면?

채무불이행 — 면책을 말하는 두 방식

일본

民法 415조 1항「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

民法 415조 1항 (e-Gov 현행본, 2020-03-31·2020-04-01 시점본 대조)

한국

민법 제390조 「채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 채무자의 고의나 과실없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다.」

민법 제390조 (법제처 현행본 2026-10-08)

본문·단서 구조(「ただし…この限りでない」 = 「그러나 …그러하지 아니하다」)는 같다. 면책의 잣대가 다르다 — 한국은 「고의나 과실」, 일본은 계약과 「取引上の社会通念」에 비춘 「責めに帰することができない事由」(2020. 3. 31.까지는 「債務者の責めに帰すべき事由によって」 뿐이었다).

> 日本(にほん)の民法(みんぽう)では、取引上(とりひきじょう)の社会通念(しゃかいつうねん)が条文(じょうぶん)に書(か)かれています。
>
> 일본 민법에서는 거래상의 사회통념이 조문에 적혀 있습니다.

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 일본 법 — 채권법 개정

桃太郎と学ぶ 民法(債権法)改正後のルール — マンガ: ほんまり / 共同制作: 東京大学法科大学院・法学部有志 · 法務省 民事局参事官室 (무료 PDF, 44면) · 2019 (法務省 債権法改正 페이지 「令和元年12月27日更新」에 게재 기록)

다루는 분야 2020. 4. 1. 시행 채권법 개정 — 6화(はじまり·約款·賃貸借·消滅時効·保証·最終話)

작품 소개에 나오는 법률 용어 定型約款·賃貸借·消滅時効·保証·根保証·極度額

17장과 나눠 쓴다 — 18장은 채권법 부분(定型約款·賃貸借·保証·極度額). 용어는 PDF 목차와 끝면 「改正のポイント」에서만 옮겼다.

法務省 — 民法の一部を改正する法律（債権法改正）について ↗ <https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html>

法務省 — マンガ（桃太郎） PDF ↗ <https://www.moj.go.jp/content/001311772.pdf>

문헌 읽기 팁

같은 번호, 다른 조문 — 개정 전후를 시점 조회로

2020. 4. 1. 채권법 개정(平成29年法律第44号) 전의 판결·논문이 인용한 조문은 번호가 같아도 내용이 다를 수 있다.

해 보기 두 주소를 브라우저에서 열고 「ArticleCaption」(조문 표제)을 비교한다 — https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?asof=2020-03-31&elm=MainProvision-Article_562 에는 「（他人の権利の売買における善意の売主の解除権）」, https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?asof=2020-04-01&elm=MainProvision-Article_562 에는 「（買主の追完請求権）」가 들어 있다(2026-10-08 확인). 끝의 Article_562를 Article_415로 바꾸면 이행불능(「債務の履行が不能であるとき」)이 본문에 들어온 것도 보인다.

e-Gov 法令検索 — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

장 끝 퀴즈

1. 현행 일본 民法 562조의 조문 표제는?

   (a) 売主の瑕疵担保責任　(b) 買主の追完請求権　(c) 契約不適合責任

2. 일본 民法 404조의 법정이율로 맞는 것은?

   (a) 연 5% 고정　(b) 연 3%, 3년마다 바뀔 수 있다　(c) 연 6% 고정

3. 敷金과 가장 가까운 한국어는?

   (a) 전세금　(b) 임대차보증금(1:1 대응은 아님)　(c) 계약금

4. 읽기: 법률 용어 「相殺」의 읽기는?

   (a) そうさつ　(b) そうさい　(c) そうせつ

5. 문법: 조문처럼 서면 요건을 조건형으로 나타내는 꼴은? — 保証契約は、書面でし（　）、その効力を生じない。

   (a) なければ　(b) ないければ　(c) なくて

6. 번역해 보세요: 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

   (a) 피해자에게 과실이 있었던 때에는 법원은 이를 고려하여 손해배상의 액을 정할 수 있다.　(b) 피해자에게 과실이 있었던 때에는 법원은 이를 고려하여 손해배상의 액을 정하여야 한다.　(c) 가해자에게 과실이 있었던 때에는 법원은 손해배상의 액을 줄일 수 있다.

18장 퀴즈 정답

1. 買主の追完請求権 — 「契約不適合責任」은 학설·실무의 이름이고 조문 표제가 아니다. 「売主の瑕疵担保責任」은 2020. 3. 31.까지의 570조 표제.
2. 연 3%, 3년마다 바뀔 수 있다 — 404조 2항 「年三パーセント」, 3항 「三年を一期とし、一期ごとに…変動する」. 한국 민법 제379조는 연 5푼 고정.
3. 임대차보증금(1:1 대응은 아님) — 敷金은 임차인의 채무를 담보하는 돈(民法 622조의2). 전세권에 해당하는 물권은 일본 民法에 없다.
4. そうさい — 殺은 「へらす」의 뜻일 때 さい(精選版 日本国語大辞典). 채권의 상계는 デジタル大辞泉 そうさい 2번 뜻이다. そうさつ는 첫 뜻이 「殺し合うこと」이고, 차감의 뜻으로는 そうさい로 돌려 보내는 이독이다.
5. なければ — しない의 가정형은 しなければ(民法 446조 2항). 「~ なければ、~ ない」로 요건을 건다.
6. 피해자에게 과실이 있었던 때에는 법원은 이를 고려하여 손해배상의 액을 정할 수 있다. — 「~ ことができる」는 「~할 수 있다」(재량). 한국 민법 제396조·제763조는 「참작하여야 한다」로 필요적이다.

第19章 · 3부

가족법과 상속 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 家族法と相続 —— 民法 第4編 親族·第5編 相続

일본 민법의 가족법(第4編 親族)과 상속법(第5編 相続)은 한국 민법과 뿌리가 같아 조문이 겹치는 곳이 많다. 그런데 이혼 절차, 이혼 뒤의 친권, 호적처럼 같은 낱말 밑에서 제도가 갈라진 곳이 이 장의 중심이다. 유류분처럼 두 나라가 따로 바꾸다가 다시 가까워진 제도도 있다. 소리에서는 嫡出(ちゃくしゅつ)·縁組(えんぐみ)·遺留分(いりゅうぶん)의 요음·연탁·장음을 잡는다.

이 장의 문법 복습 — J1 は·が, J3 조사, J4 소리, J5 독음, J7 수동, J8 법령 문체(~とする·みなす·この限りでない)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 夫婦(ふうふ)は、その協議(きょうぎ)で、離婚(りこん)をすることができる。

   부부는 그 협의로 이혼을 할 수 있다.

   民法 第763条

2. 夫婦(ふうふ)は、婚姻(こんいん)の際(さい)に定(さだ)めるところに従(したが)い、夫 又(おっとまた)は妻(つま)の氏(うじ)を称(しょう)する。

   부부는 혼인할 때 정하는 바에 따라 남편 또는 아내의 성(氏)을 칭한다.

   民法 第750条

3. 相続(そうぞく)は、死亡(しぼう)によって開始(かいし)する。

   상속은 사망으로 개시된다.

   民法 第882条

= 같은 것

- **婚姻** 혼인
- **相続・相続人** 상속 · 상속인
- **相続放棄・限定承認** 상속의 포기 · 한정승인
- **遺留分侵害額請求** 유류분 부족액의 가액 지급 청구
- **家事調停** 가사조정 · 조정전치주의

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **親族** 친족
- **協議離婚・調停離婚・裁判離婚** 협의상 이혼 · 조정이혼 · 재판상 이혼
- **親権・共同親権** 친권자 지정
- **養子縁組・特別養子** 입양 · 친양자
- **扶養** 부양
- **遺言** 유언
- **嫡出子・嫡出でない子** 혼인 중의 출생자 · 혼인 외의 출생자
- **家事事件手続法** 가사소송법
- **夫婦別姓** (부부의 성 규정 없음)

+ 한국에 없는 것

- **戸籍** (현행 없음 — 가족관계등록부)

親族 ★★☆

しんぞく

[1] 頭高 · shinzoku · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 親族 UniDic [1](다른 형 0) (2026-10-09; NHK 미대조)

親 친 → しん R5 **族** 족 → ぞく R1

- し·ん·ぞ·く 네 박. 族은 ㄱ받침 → く(R1)이고 첫소리가 탁음 ぞ다. 家族 かぞく도 같은 族이다.
- デジタル大辞泉 표제 しん - ぞく(コトバンク).

친족

≠ **한국:** 친족 (민법 제777조)
낱말과 구성(혈족·배우자·인척)은 같고 범위가 다르다. 일본은 六親等内の血族·三親等内の姻族(725조), 한국은 8촌 이내의 혈족·4촌 이내의 인척(제777조). 촌(寸)과 親等은 세는 법이 같다.

쉬운 예문

叔父(おじ)は三親等(さんしんとう)の親族(しんぞく)です。

숙부는 3촌 친족입니다.

실무 예문

日本(にほん)の親族(しんぞく)の範囲(はんい)は、韓国(かんこく)より狭(せま)いです。

일본의 친족 범위는 한국보다 좁습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第725条 柱書

> 次(つぎ)に掲(かか)げる者(もの)は、親族(しんぞく)とする。

다음에 열거하는 사람은 친족으로 한다.

— 民法 第725条 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

次に掲げる者 다음에 열거하는 사람(→ 12장) — 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族　**～とする** ~로 한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

정의 조문의 「~ は、~ とする」

✗ 비문 ~~次に掲げる者は、親族をする。~~

✓ 次に掲げる者は、親族とする。

「AをBとする」(A를 B로 한다)의 B 자리에는 と가 온다. 주어가 は로 앞에 나와 있으면 「AはBとする」. を로 바꾸면 「친족을 한다」가 되어 성립하지 않는다.

같이 외우기 扶養 <#e-fuyo>

婚姻 ★★★

こんいん

[0] 平板 · kon’in · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 婚姻 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

婚 혼 → こん R8 **姻** 인 → いん R7

- こ·ん·い·ん 네 박. ん 뒤의 い를 앞의 ん과 합쳐 に로 읽지 않는다 — ん이 한 박을 지킨다(R5′). 로마자에서 kon'in으로 쓰는 까닭이다.
- 婚은 ㅎ 첫소리가 か행이 되는 R8의 예(혼 → こん).

혼인

= **한국:** 혼인 (민법 제807조)

혼인적령이 양국 모두 18세다 — 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다.」 일본은 2022. 4. 1.부터 남녀 모두 18세다(그 전에는 여자 16세 — 6장 「한국이라면?」). 신고(届出)로 효력이 생기는 것도 같다(739조 1항 / 제812조 제1항).

쉬운 예문

婚姻(こんいん)は十八歳(じゅうはっさい)からです。

혼인은 18세부터입니다.

실무 예문

婚姻(こんいん)の届出(とどけで)は、市役所(しやくしょ)に出(だ)しましたか。

혼인신고는 시청에 냈습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第731条

> 婚姻(こんいん)は、十八歳(じゅうはっさい)にならなければ、することができない。

혼인은 18세가 되지 아니하면 할 수 없다.

— 民法 第731条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～にならなければ ~이 되지 아니하면 **することができない** 할 수 없다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ なければ、 ~ できない」 — 이중 부정으로 요건을 세운다

△ **부자연** ~~婚姻は、十八歳にならなければ、することができる。~~

✓ 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

앞의 「ならなければ」(되지 않으면)와 뒤의 「できない」가 짝이다. 뒤를 긍정으로 바꿔도 조건문으로서 문법은 성립하지만 「18세가 되지 않으면 혼인할 수 있다」가 되어 조문 뜻이 정반대가 된다(△). 한국 민법 제807조는 같은 내용을 긍정문(「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다」)으로 쓴다.

같이 외우기 協議離婚・調停離婚・裁判離婚 <#e-rikon> 夫婦別姓 <#e-fufu-bessei>

e-Gov — 民法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

協議離婚・調停離婚・裁判離婚 ★★★

きょうぎりこん　ちょうていりこん　さいばんりこん

미수록 · kyōgi rikon · 6박　**미수록** · chōtei rikon · 7박　**미수록** · saiban rikon · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 離婚 [0]·調停 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 協議離婚 복합어 — 구성 낱말 UniDic 協議[1,3]+離婚[0]; 調停離婚 복합어 — 구성 낱말 UniDic 調停[0]+離婚[0]; 裁判離婚 복합어 — 구성 낱말 UniDic 裁判[1]+離婚[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

協 협 → きょう R3　**議** 의 → ぎ R7　**離** 리 → り R6　**婚** 혼 → こん R8　**調** 조 → ちょう R0

停 정 → てい R4　**裁** 재 → さい R0　**判** 판 → はん R5

- 協은 ㅂ받침이 장음 う가 된다(R3, 사전 옛 표기 ケフ) — きょう. 한국어 「협」의 ㅂ을 っ로 읽지 않는다.
- 離는 두음법칙 전의 본음 「리」에서 출발한다(R6) — り.

협의이혼 · 조정이혼 · 재판이혼

≠ **한국:** 협의상 이혼 · 조정이혼 · 재판상 이혼 (민법 제834조, 제836조 제1항)
협의이혼이 갈린다. 일본은 협의하고 届出(신고)를 하면 끝이다(763조·764조·739조). 한국은 가정법원의 확인을 받아 신고해야 효력이 생긴다(제836조 제1항). → 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문

二人(ふたり)は協議離婚(きょうぎりこん)をしました。

두 사람은 협의이혼을 했습니다.

실무 예문

協議(きょうぎ)がまとまらなければ、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に調停(ちょうてい)を申(もう)し立(た)てます。

협의가 성립하지 않으면 가정재판소에 조정을 신청합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第763条

> 夫婦(ふうふ)は、その協議(きょうぎ)で、離婚(りこん)をすることができる。

부부는 그 협의로 이혼을 할 수 있다.

— 民法 第763条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

協議で 협의로 — で는 수단(→ 7장)　**協議上の離婚** 협의상 이혼 — 조문의 정식 표현(764조 등)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「협의로」는 協議で — に가 아니다

✗ 비문 ~~夫婦は、その協議に、離婚をすることができる。~~

✓ 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

방법·수단은 で(→ 7장). 한국어 「협의로」·「협의에 의하여」(제834조)에 끌려 に를 쓰기 쉽다. 「協議により」라고 하면 문법적으로 맞는 다른 표현이다.

같이 외우기　親権・共同親権 <#e-shinken>　家事調停 <#e-kaji-chotei>

コトバンク — 協議離婚 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8D%94%E8%AD%B0%E9%9B%A2%E5%A9%9A>

戸籍 ★★★

こせき

[0] 平板 · koseki · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

戸 호 → こ R8 **籍** 적 → せき R1

- こ·せ·き 세 박, 平板 [0]. 「せき」의 き는 ㄱ받침에서 온다(R1) — 国籍 こくせき, 本籍 ほんせき도 같은 籍.

호적 (한국은 2008년에 폐지)

한국: (현행 없음 — 가족관계등록부) (가족관계의 등록 등에 관한 법률 제9조 제1항)
한국은 2008. 1. 1. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」을 시행하며 호적법을 폐지했다(부칙 제1조·제2조). 일본 戸籍은 지금도 「부부와 같은 氏의 자녀」 단위이고, 한국 등록부는 「개인별」이다. → 이 장의 「가짜 친구」

쉬운 예문

これは戸籍(こせき)の写(うつ)しです。

이것은 호적 사본입니다.

실무 예문

日本(にほん)には今(いま)も戸籍(こせき)がありますが、韓国(かんこく)の戸籍(こせき)は二〇〇八年(にせんはちねん)になくなりました。

일본에는 지금도 호적이 있지만 한국의 호적은 2008년에 없어졌습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 戸籍法 第6条 本文

> 戸籍(こせき)は、市町村(しちょうそん)の区域内(くいきない)に本籍(ほんせき)を定(さだ)める一(いち)の夫婦(ふうふ)及(およ)びこれと氏(うじ)を同(おな)じくする子(こ)ごとに、これを編製(へんせい)する。

호적은 시정촌의 구역 안에 본적을 정하는 한 부부 및 이들과 성(氏)을 같이하는 자녀마다 편제한다.

— 戸籍法 第6条 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

本籍 본적(ほんせき) **一の夫婦** 한 부부(いちの — 법령의 「一の」) **~ごとに** ~마다

~は、これを編製する ~은 이를 편제한다 — 주제를 これ로 다시 받는 문형(→ 6장 명조문)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~は、これを~する」 — 주제를 これ로 다시 받는다

✗ 비문 ~~戸籍は、子ごとに、これに編製する。~~

✓ 戸籍は、子ごとに、これを編製する。

앞에 は로 내세운 주제(戸籍)를 これを로 받아 동사의 목적어로 삼는다. 編製する는 「~을 편제하다」이므로 を. 6장 명조문 「権利の濫用は、これを許さない。」와 같은 꼴이다.

같이 외우기 嫡出子・嫡出でない子 <#e-chakushutsu> 夫婦別姓 <#e-fufu-bessei>

OJAD — 戸籍 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%88%B8%E7%B1%8D>

親権・共同親権 ★★★

しんけん　　きょうどうしんけん

[0] 平板 · shinken · 4박　　**미수록** · kyōdō shinken · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 親権 UniDic [0]; 共同親権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 共同[0]+親権[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

親 친 → しん R5　**権** 권 → けん R5　**共** 공 → きょう R4　**同** 동 → どう R4

- しんけんは ん이 두 번 — し·ん·け·ん 네 박. ん을 받침처럼 앞 박에 붙여 두 박으로 줄이지 않는다.
- 共同 きょうどう는 장음 둘(R4) — きょ·う·ど·う 네 박.

친권 · 공동친권

≠ **한국:** 친권자 지정 (민법 제909조 제4항)
이혼할 때 일본은 2026. 4. 1.부터 「その双方又は一方」(부모 둘 다 또는 한쪽)을 친권자로 정한다(令和6年法律第33号). 그 전날까지는 「その一方を親権者と定めなければならない」였다(e-Gov 2026-03-31·04-01 시점본 대조). 한국 제909조 제4항은 「부모의 협의로 친권자를 정하여야 하고」라고만 쓰고, 둘 다 정할 수 있는지는 문언에 없다.

쉬운 예문

父(ちち)と母(はは)が親権者(しんけんしゃ)です。

아버지와 어머니가 친권자입니다.

실무 예문

離婚(りこん)の後(あと)も、父母(ふぼ)の双方(そうほう)を親権者(しんけんしゃ)と定(さだ)めることができます。

이혼 후에도 부모 쌍방을 친권자로 정할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第819条第1項

> 父母(ふぼ)が協議上(きょうぎじょう)の離婚(りこん)をするときは、その協議(きょうぎ)で、その双方又(そうほうまた)は一方(いっぽう)を親権者(しんけんしゃ)と定(さだ)める。

부모가 협의상 이혼을 할 때에는 그 협의로 그 쌍방 또는 일방을 친권자로 정한다.

— 民法 第819条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

双方又は一方 쌍방 또는 일방　**～と定める** ~로 정한다　**～ときは** ~할 때에는(→ 12장)

문법 한 스푼 · J1 は·が

「～ときは」 안의 주어는 が

△ **부자연** ~~父母は協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。~~

✓ 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

조건절(～ときは) 안의 주어에는 が를 쓴다(→ 6장 意思能力). 父母は라고 하면 「부모는」 이 문장 전체의 주제로 읽힌다. 틀린 문법은 아니지만 조문의 짜임과 어긋난다(△).

같이 외우기　協議離婚・調停離婚・裁判離婚 <#e-rikon>　嫡出子・嫡出でない子 <#e-chakushutsu>

法務省 — 父母の離婚後等の子の養育に関する見直し ↗ <https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html>

養子縁組・特別養子 ★★☆

ようしえんぐみ　　とくべつようし

미수록 · yōshi engumi · 7박　**미수록** · tokubetsu yōshi · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 組 [2], 番組 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 養子縁組 복합어 — 구성 낱말 UniDic 養子[0]+縁組[0,3,4]; 特別養子 복합어 — 구성 낱말 UniDic 特別[0]+養子[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

養 양 → よう R4　**子** 자 → し R0　**縁** 연 → えん R5　**組** 조 → ぐみ 訓　**特** 특 → とく R1　**別** 별 → べつ R2

- **연탁.** 縁組는 縁(음 えん) + 組(훈 くみ)인 重箱読み이고, 組의 く가 ぐ로 흐려져 えんぐみ가 된다(デジタル大辞泉 えん - ぐみ, → 5장).
- 養子 ようし — 養은 ○받침 → う(R4), よう [jo:].

입양(양자결연) · 특별양자

≠ **한국:** 입양 · 친양자 (민법 제908조의2 제1항)

일본은 입양을 「縁組」(인연을 맺음)라고 한다. 特別養子는 가정재판소가 성립시키고 친생부모 쪽과의 친족관계가 끝난다(817조의2) — 한국 친양자와 같은 계열이다. 나이 요건이 다르다 — 일본은 청구 때 15세 미만이 원칙(817조의5), 한국 친양자는 미성년자(제908조의2 제1항 제2호).

쉬운 예문

この子(こ)は養子(ようし)です。

이 아이는 양자입니다.

실무 예문

特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)が成立(せいりつ)させます。

특별양자결연은 가정재판소가 성립시킵니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第798条

> 未成年者(みせいねんしゃ)を養子(ようし)とするには、家庭裁判所(かていさいばんしょ)の許可(きょか)を得(え)なければならない。ただし、自己(じこ)又(また)は配偶者(はいぐうしゃ)の直系卑属(ちょっけいひぞく)を養子(ようし)とする場合(ばあい)は、この限(かぎ)りでない。

미성년자를 양자로 하려면 가정재판소의 허가를 얻어야 한다. 다만, 자기 또는 배우자의 직계비속을 양자로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第798条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～を養子とする ~를 양자로 하다　**直系卑属** 직계비속(ちょっけいひぞく)

ただし、～この限りでない 다만, ~그러하지 아니하다(→ 12장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

연탁 — 縁組는 えんくみ가 아니다

✗ 표기 오류 ~~えんくみ~~

✓ えんぐみ

두 낱말이 붙을 때 뒷말 첫소리가 탁음이 되는 일이 있다(연탁, → 3장). 組 くみ → 縁組 えんぐみ, 番組 ばんぐみ (OJAD). 어느 말에서 생기는지는 사전으로 확인한다.

같이 외우기 親族 <#e-shinzoku> 親権・共同親権 <#e-shinken>

コトバンク — 縁組 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%B8%81%E7%B5%84>

扶養 ★★☆

ふよう

[0] 平板 · fuyō · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 명사 단독 표제 없음, 동사형 「扶養する」 [0]

扶 부 → ふ R0 **養** 양 → よう R4

- ふ·よ·う 세 박. 養 ようは [joː] — う를 따로 「う」로 소리 내지 않고 よ를 한 박 더 길게 끈다.

부양

≠ **한국:** 부양 (민법 제974조)

부양의무자의 범위가 다르다. 일본은 직계혈족과 형제자매가 서로 부양의무를 진다(877조 1항). 한국은 직계혈족 및 그 배우자 사이, 그 밖의 친족은 생계를 같이하는 경우에만 진다(제974조) — 형제자매도 생계를 같이할 때만이다.

쉬운 예문

子(こ)は親(おや)を扶養(ふよう)します。

자식은 부모를 부양합니다.

실무 예문

日本(にほん)では、兄弟姉妹(きょうだいしまい)も互(たが)いに扶養(ふよう)をする義務(ぎむ)があります。

일본에서는 형제자매도 서로 부양할 의무가 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第877条第1項

> 直系血族(ちょっけいけつぞくおよ)及(および)兄弟姉妹(きょうだいしまい)は、互(たが)いに扶養(ふよう)をする義務(ぎむ)がある。

직계혈족 및 형제자매는 서로 부양을 할 의무가 있다.

— 民法 第877条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

直系血族 직계혈족(ちょっけいけつぞく — 直이 ちょっ으로 촉음화) **互いに** 서로 **義務がある** 의무가 있다

문법 한 스푼 · J1 は·が

「의무가 있다」는 義務がある

✗ **비문** ~~互いに扶養をする義務をある。~~

✓ 互いに扶養をする義務がある。

ある(있다)의 주어는 が. 한국어 「의무가 있다」와 같다(=). 「義務を負う」(의무를 진다)와 섞이면 を가 들어가기 쉽다.

같이 외우기 親族 <#e-shinzoku>

OJAD — 扶養 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%89%B6%E9%A4%8A>

相続・相続人 ★★★

そうぞく　　そうぞくにん

[0] 平板 · sōzoku · 4박　　**미수록** · sōzokunin · 6박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 相続 명사 단독 표제 없음, 동사형 「相続する」 [0](맨 위 형, 다른 형 [1]). 相続人은 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 相続人 복합어 — 구성 낱말 UniDic 相続[0,1]+人[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

相 상 → そう R4　**続** 속 → ぞく R1　**人** 인 → にん R10

- そう는 [so:](R4). そ·う·ぞ·く 네 박. 続은 여기서 탁음 ぞく — 継続 けいぞく도 같다.
- 相続人의 人은 にん(R10) — 代理人·証人과 같은 쪽이다. 사전 표제 そうぞく・にん(デジタル大辞泉).

상속 · 상속인

= **한국:** 상속 · 상속인 (민법 제997조)

「상속은 사망으로 인하여 개시된다.」 — 882조와 같다. 상속인의 순위는 조금 다르다. 배우자가 늘 상속인인 것은 같고(890조 / 제1003조 제1항), 한국에는 4촌 이내의 방계혈족까지 넷째 순위가 있다(제1000조 제1항 제4호). 일본은 형제자매까지다(889조).

쉬운 예문

相続人(そうぞくにん)は三人(さんにん)です。

상속인은 세 명입니다.

실무 예문

被相続人(ひそうぞくにん)の子(こ)は、相続人(そうぞくにん)になります。

피상속인의 자녀는 상속인이 됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第890条 前段

> 被相続人(ひそうぞくにん)の配偶者(はいぐうしゃ)は、常(つね)に相続人(そうぞくにん)となる。

피상속인의 배우자는 항상 상속인이 된다.

— 民法 第890条 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

被相続人 피상속인(ひそうぞくにん)　**常に** 항상　**～となる** ~이 된다 — 법령은 「になる」보다 「となる」를 쓴다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령은 「~ と なる」, 말은 「~ に なる」

△ **부자연** ~~被相続人の配偶者は、常に相続人とする。~~

✓ 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

「~ と なる」는 자동사(~이 된다), 「~ と する」는 정하는 말(~로 한다, → 13장). 바꿔 써도 문장은 되지만 조문의 뜻(그렇게 된다 / 그렇게 정한다)이 달라진다(△). 회화 예문의 「相続人に なります」는 일상 표현이다.

같이 외우기 相続放棄・限定承認 <#e-shonin-hoki>

OJAD ― 相続 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E7%9B%B8%E7%B6%9A>

遺言 ★★★

いごん

미수록 · igon · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 일반 독법 ゆいごん [0]만 있음) ― NHK 사전 대조 필요

遺 유 → い R7 **言** 언 → ごん R10

- 법률 문장에서는 いごん, 일상어는 ゆいごん ― デジタル大辞泉 「ゆいごん」 항목 「法律用語では「いごん」と読む」(→ 5장).
- 言은 ごん(呉音)·げん(漢音)으로 갈린다(R10) ― 発言 はつげん.

유언

≠ **한국:** 유언 (민법 제1065조)

요식행위라는 점은 같다(960조 = 제1060조, → 5장 첫머리). 방식의 수가 다르다. 일본의 「普通の方式」은 자필증서·공정증서·비밀증서 셋(967조 본문)이고, 한국 제1065조는 자필증서·녹음·공정증서·비밀증서·구수증서 다섯을 「보통방식」으로 둔다. 녹음 유언은 일본 민법에 없다. 시행 예정 개정(令和8年法律第45号, 2026. 6. 24. 공포)으로 968조 자필증서의 押印 요건이 빠지고(공포일부터 1년 안에 정령으로 정하는 날, 부칙 1조 2호), 967조에 「保管証書」가 더해져 넷이 된다(3년 안에 정령으로 정하는 날, 같은 조 3호). e-Gov 연혁(2026-10-09)은 두 시행일을 「政令で定める日」로만 적는다.

쉬운 예문

父(ちち)は遺言(いごん)を書(か)きました。

아버지는 유언을 썼습니다.

실무 예문

自筆証書(じひつしょうしょ)の遺言(いごん)は、全文(ぜんぶん)、日付(ひづけ)、氏名(しめい)を自分(じぶん)で書(か)かなければなりません。財産目録(ざいさんもくろく)は例外(れいがい)です。

자필증서 유언은 전문·날짜·성명을 스스로 써야 합니다. 재산목록은 예외입니다.

▼ **원문 예문 (도전) ― 民法 第967条**

> 遺言(いごん)は、自筆証書(じひつしょうしょ)、公正証書(こうせいしょうしょ)又(また)は秘密証書(ひみつしょうしょ)によってしなければならない。ただし、特別(とくべつ)の方式(ほうしき)によることを許(ゆる)す場合(ばあい)は、この限(かぎ)りでない。

유언은 자필증서, 공정증서 또는 비밀증서로 하여야 한다. 다만, 특별한 방식에 의하는 것을 허용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

— 民法 第967条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

自筆証書 자필증서(じひつしょうしょ)　**〜によって** ~로써, ~에 의하여　**この限りでない** 그러하지 아니하다(→ 12장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「AかB」가 아니라 「A、B又はC」

△ **부자연** ~~自筆証書、公正証書か秘密証書によってしなければならない。~~

✓ 自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。

셋 이상을 고를 때 법령은 쉼표로 늘어놓고 마지막 둘 사이에만 又は를 둔다(→ 13장). 「か」는 회화의 「~나」라 문장은 되지만 법령 문체에 맞지 않는다(△).

같이 외우기 相続・相続人 <#e-sozoku>　遺留分侵害額請求 <#e-iryubun>

コトバンク — 遺言 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%81%BA%E8%A8%80-30367>

嫡出子・嫡出でない子 ★★☆

ちゃくしゅつし　　ちゃくしゅつでないこ

미수록 · chakushutsushi · 5박　**미수록** · chakushutsu de nai ko · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 嫡出子 복합어 — 구성 낱말 UniDic 嫡出[0]+子[*]; 嫡出でない子 복합어 — 구성 낱말 UniDic 嫡出[0]+で[*]+ない[1]+子[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

嫡 적 → ちゃく R1　**出** 출 → しゅつ R2　**子** 자 → し R0

- 嫡 ちゃく는 ㄱ받침 → く(R1)이고 첫 박이 요음 ちゃ다. ちゃ·く·しゅ·つ·し 다섯 박 — ちゃ·しゅ는 각각 한 박이다.
- 出 しゅつ는 여기서 촉음으로 줄지 않는다(出生 しゅっしょう와 대비, R2). 子는 嫡出子에서 し, 嫡出でない子에서 こ(デジタル大辞泉 ちゃくしゅつ - し / コトバンク 「嫡出でない子」 표제).

혼인 중의 출생자 · 혼인 외의 출생자

≠ **한국:** 혼인 중의 출생자 · 혼인 외의 출생자 (민법 제855조 제1항)

일본 민법은 지금도 「嫡出」을 쓴다(772조 제목 「嫡出の推定」). 한국 민법은 「혼인 중의 출생자」·「혼인외의 출생자」라고 하고 「적출」이라는 말을 쓰지 않는다(법제처 현행 본문 검색 0건). 인지 조문은 문장까지 같다 — 「혼인외의 출생자는 그 생부나 생모가 이를 인지할 수 있다.」 → 이 장의 「가짜 친구」 표

쉬운 예문

この子(こ)は嫡出子(ちゃくしゅつし)です。

이 아이는 혼인 중의 출생자입니다.

실무 예문

嫡出(ちゃくしゅつ)でない子(こ)は、父(ちち)が認知(にんち)することができます。

혼인 외의 출생자는 아버지가 인지할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第779条

> 嫡出(ちゃくしゅつ)でない子(こ)は、その父又(ちちまた)は母(はは)がこれを認知(にんち)することができる。

혼인 외의 출생자는 그 아버지 또는 어머니가 이를 인지할 수 있다.

— 民法 第779条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

嫡出でない 嫡出이 아닌 — 명사 + で な い(~이 아닌)　**認知** 인지(に ん ち)　**これを** 이를 — 앞의 주제를 다시 받는다

문법 한 스푼 · J1 は·が

「~ で な い」 — 명사를 부정해서 꾸민다

△ **부자연** ~~嫡出じゃない子は、その父又は母がこれを認知することができる。~~

✓ 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

「명사 + で な い + 명사」는 「~이 아닌 ~」. じ ゃ な い는 회화체라 법령·서면에서는 で な い를 쓴다(→ 6장 で は あ り ま せ ん). 한국 민법은 부정형 대신 「혼인외의」라는 다른 말을 고른 셈이다.

같이 외우기 戸籍 <#e-koseki>　親権・共同親権 <#e-shinken>

コ ト バ ン ク — 嫡出子 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%AB%A1%E5%87%BA%E5%AD%90>

遺留分侵害額請求 ★★☆

いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう

미수록 · iryūbun shingaigaku seikyū · 15박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 遺留分侵害額請求 복합어 — 구성 낱말 UniDic 遺留[0]+分[1]+侵害[0]+額[0,2]+請求[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

遺 유 → い R7　**留** 류 → りゅう R6　**分** 분 → ぶん R5　**侵** 침 → しん R5　**害** 해 → がい R8

額 액 → がく R1　**請** 청 → せい R4　**求** 구 → きゅう R0

- **りゅうは 두 박.** り ゅ·う — 理由 り ゆ う(り·ゆ·う 세 박, OJAD [0])와 다르다. 遺留分은 い·り ゅ·う·ぶ·ん 다섯 박 (デ ジ タ ル 大辞泉 い り ゅ う - ぶ ん).
- 留 류 → り ゅ う는 두음법칙 전의 본음 「류」에서 출발한다(R6).

유류분 침해액 청구

= **한국:** 유류분 부족액의 가액 지급 청구 (민법 제1115조 제1항)

두 나라가 따로 같은 쪽으로 바뀌었다. 일본은 2019. 7. 1. 물건을 되찾는 「減殺請求」(옛 1031조)를 금전 청구로 바꿨다(平成30年法律第72号). 한국은 2026. 3. 17. 제1115조 제1항을 「그 재산의 반환」에서 「그 재산의 가액의 지급」으로 고쳤다(법률 제21454호, 공포한 날 시행, 시행 이후 개시된 상속부터 적용 — 부칙 제3조). 형제자매에게 유류분이 없는 것도 같아졌다(1042조 / 제1112조 제4호 삭제, 2025. 1. 31. 시행).

쉬운 예문

遺留分(いりゅうぶん)は金銭(きんせん)で請求(せいきゅう)します。

유류분은 금전으로 청구합니다.

실무 예문

兄弟姉妹(きょうだいしまい)には遺留分(いりゅうぶん)がありません。

형제자매에게는 유류분이 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第1046条第1項

> 遺留分権利者(いりゅうぶんけんりしゃ)及(およ)びその承継人(しょうけいにん)は、受遺者(じゅいしゃ)…又(また)は受贈者(じゅぞうしゃ)に対(たい)し、遺留分侵害額(いりゅうぶんしんがいがく)に相当(そうとう)する金銭(きんせん)の支払(しはらい)を請求(せいきゅう)することができる。

유류분권리자 및 그 승계인은 수유자… 또는 수증자에 대하여 유류분침해액에 상당하는 금전의 지급을 청구할 수 있다.

— 民法 第1046条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

受遺者 수유자 — 유증을 받은 사람(じゅいしゃ)　**受贈者** 수증자(じゅぞうしゃ)　**〜に対し** ~에 대하여(→ 7장)

承継人 승계인(しょうけいにん)　… 괄호 안의 정의(受遺者에 특정재산승계유언을 받은 상속인을 포함한다)를 줄였다

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

청구의 상대방은 「~ に 対し」

✗ 비문 ~~受贈者を対し、金銭の支払を請求することができる。~~

✓ 受贈者に対し、金銭の支払を請求することができる。

「~에 대하여」는 「~ に 対し(て)」로 고정된 꼴이다(→ 7장). 무엇을 청구하는지는 を(支払を), 누구에게는 に 対し.

같이 외우기　遺言 <#e-igon>

コトバンク — 遺留分 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86>

相続放棄・限定承認 ★★☆

そうぞくほうき　　げんていしょうにん

미수록 · sōzoku hōki · 7박　**미수록** · gentei shōnin · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 放棄 [1], 承認する [0], 限定する [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 相続放棄 복합어 — 구성 낱말 UniDic 相続[0,1]+放棄[1]; 限定承認 복합어 — 구성 낱말 UniDic 限定[0]+承認[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

相 상 → そう R4　**続** 속 → ぞく R1　**放** 방 → ほう R4　**棄** 기 → き R0　**限** 한 → げん R8

定 정 → てい R4　**承** 승 → しょう R4　**認** 인 → にん R7

- 放棄 ほうき — 法規(ほうき)와 소리가 같다. 放棄는 OJAD [1].
- 限 한 → げん은 ㅎ 첫소리가 が행이 되는 예(R8). 認 인 → にん은 ㅇ 첫소리가 な행이 되는 예(R7) — 承認 しょうにん, 認知 にんち.

상속포기 · 한정승인

= **한국:** 상속의 포기 · 한정승인 (민법 제1028조, 제1019조 제1항)

한정승인 조문이 낱말 순서까지 겹친다 — 「상속인은 상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서 피상속인의 채무와 유증을 변제할 것을 조건으로 상속을 승인할 수 있다.」 기간도 같다 — 일본은 「自己のために相続の開始があったことを知った時」, 한국은 「상속개시있음을 안 날」부터 3개월이고, 둘 다 법원이 기간을 늘일 수 있다(915조 1항 단서 / 제1019조 제1항 단서). 포기는 가정재판소에 申述(938조), 한국은 가정법원에 신고(제1041조).

쉬운 예문

借金(しゃっきん)が多(おお)いので、相続放棄(そうぞくほうき)をします。

빚이 많아서 상속포기를 합니다.

실무 예문

自分(じぶん)のために相続(そうぞく)が開始(かいし)したことを知(し)った時(とき)から三(さん)か月(げつ)以内(いない)に、承認(しょうにん)か放棄(ほうき)を決(き)めてください。

자기를 위하여 상속이 개시되었음을 안 때부터 3개월 이내에 승인이나 포기를 정하십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第922条

> 相続人(そうぞくにん)は、相続(そうぞく)によって得(え)た財産(ざいさん)の限度(げんど)においてのみ被相続人(ひそうぞくにん)の債務及(さいむおよ)び遺贈(いぞう)を弁済(べんさい)すべきことを留保(りゅうほ)して、相続(そうぞく)の承認(しょうにん)をすることができる。

상속인은 상속으로 얻은 재산의 한도에서만 피상속인의 채무 및 유증을 변제할 것을 유보하고 상속의 승인을 할 수 있다.

— 民法 第922条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～においてのみ ~에서만　**弁済すべきこと** 변제하여야 할 것(すべき → 13장)　**留保して** 유보하고 — 한국 조문은 「조건으로」

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

箇月은 かげつ — 箇는 「か」

✗ 표기 오류 ~~こげつ~~

✓ かげつ

법령은 「三箇月」로 쓰고(915조 1항), 일상 문장은 「三か月」로도 쓴다. 읽기는 デジタル大辞泉 표제 か - げつ【箇月】. 箇를 한국 음 「개」에서 こ로 끌어오지 않는다.

같이 외우기　相続・相続人 <#e-sozoku>　遺留分侵害額請求 <#e-iryubun>

コトバンク — 限定承認 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%99%90%E5%AE%9A%E6%89%BF%E8%AA%8D>

家事調停 ★★☆

かじちょうてい

미수록 · kaji chōtei · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 家事 [1], 調停 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 家事調停 복합어 — 구성 낱말 UniDic 家事[1]+調停[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

家 가 → か R0　**事** 사 → じ R0　**調** 조 → ちょう R0　**停** 정 → てい R4

- ちょう는 한 박 ちょ + 장음 う — [tɕoː]. か·じ·ちょ·う·て·い 여섯 박(デジタル大辞泉 かじ - ちょうてい).

가사조정

= **한국:** 가사조정 · 조정전치주의 (가사소송법 제50조 제1항)
이혼 같은 가정 사건은 소송 전에 먼저 조정을 신청해야 한다는 조정전치가 양국에 있다. 한국은 「나류 및 다류 가사소송사건과 마류 가사비송사건」으로 대상을 열거하고, 일본은 「調停を行うことができる事件」(244조)으로 정한다.

쉬운 예문
来週(らいしゅう)は家事調停(かじちょうてい)です。

다음 주는 가사조정입니다.

실무 예문
離婚(りこん)の訴(うった)えを提起(ていき)する前(まえ)に、まず家事調停(かじちょうてい)を申(もう)し立(た)てなければなりません。

이혼 소를 제기하기 전에 먼저 가사조정을 신청해야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 家事事件手続法 第257条第1項

> 第二百四十四条(だいにひゃくよんじゅうよんじょう)の規定(きてい)により調停(ちょうてい)を行(おこな)うことができる事件(じけん)について訴(うった)えを提起(ていき)しようとする者(もの)は、まず家庭裁判所(かていさいばんしょ)に家事調停(かじちょうてい)の申立(もうした)てをしなければならない。

제244조의 규정에 의하여 조정을 할 수 있는 사건에 관하여 소를 제기하려는 자는 먼저 가정재판소에 가사조정 신청을 하여야 한다.

— 家事事件手続法 第257条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

調停前置主義 조정전치주의(ちょうていぜんちしゅぎ) — 이 조의 제목 **〜しようとする者** ~하려는 자

申立て 신청(もうしたて) — 법령 표기는 오쿠리가나 て만(→ 11장)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

의지형 + とする — 「~しようとする」

△ **부자연** ~~訴えを提起するとする者は、まず家事調停の申立てをしなければならない。~~

✓ 訴えを提起しようとする者は、まず家事調停の申立てをしなければならない。

「~하려고 하는」은 동사의 의지형(する → しよう) + とする. 사전형 + とする도 「~한다고 치다·~하기로 하다」라는 꼴로는 성립하지만, 「소를 제기하려는 자」라는 이 자리의 뜻이 되지 않는다(△, → 13장).

같이 외우기 協議離婚・調停離婚・裁判離婚 <#e-rikon> 家事事件手続法 <#e-kaji-jiken-ho>

e-Gov — 家事事件手続法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052>

家事事件手続法 ★☆☆

かじじけんてつづきほう

미수록 · kaji jiken tetsuzuki hō · 11박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 家事事件手続法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 家事[1]+事件[1]+手続[2]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

家 가 → か R0 | **事** 사 → じ R0 | **件** 건 → けん R5 | **手** 수 → て 訓 | **続** 속 → つづき 訓

法 법 → ほう R3

- 읽기는 e-Gov 법령 데이터의 law_title_kana 「かじじけんてつづきほう」. 事가 두 번 じ ー かじ·じけん.
- 手続는 훈독 てつづき(→ 5장). 법령은 오쿠리가나 き를 쓰지 않는다(訓 규칙).

가사사건절차법 (平成23年法律第52号)

≠ **한국:** 가사소송법 (가사소송법 제1조)
1:1로 대응하지 않는다. 일본 家事事件手続法은 「家事審判及び家事調停」의 절차법이고(1조), 이혼 소송 같은 인사소송은 따로 人事訴訟法이 맡는다. 한국 가사소송법은 「가사에 관한 소송과 비송 및 조정」을 한 법에 담는다(제1조). → 이 장의 「문헌 읽기 팁」

쉬운 예문

これは家事事件(かじじけん)です。

이것은 가사사건입니다.

실무 예문

離婚訴訟(りこんそしょう)の手続(てつづき)は、家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)ではなく人事訴訟法(じんじそしょうほう)に定(さだ)められています。

이혼소송 절차는 가사사건절차법이 아니라 인사소송법에 정해져 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 家事事件手続法 第1条

> 家事審判(かじしんぱん)及(およ)び家事調停(かじちょうてい)に関(かん)する事件(じけん)(以下(いか)「家事事件(かじじけん)」という。)の手続(てつづき)については、他(た)の法令(ほうれい)に定(さだ)めるもののほか、この法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところによる。

가사심판 및 가사조정에 관한 사건(이하 「가사사건」이라 한다)의 절차에 관하여는 다른 법령에 정하는 것 외에 이 법률이 정하는 바에 의한다.

— 家事事件手続法 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

以下「～」という 이하 「~」이라 한다 — 약칭 정의 **～のほか** ~ 외에 **～の定めるところによる** ~이 정하는 바에 의한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

약칭 정의 「（以下「~」という。）」

△ **부자연** ~~家事審判及び家事調停に関する事件（以下「家事事件」と言う。）~~

✓ 家事審判及び家事調停に関する事件（以下「家事事件」という。）

조문은 「という」를 가나로 쓴다(이 조 원문 그대로). 「と言う」는 표기만 다른 같은 말이라 비문이 아니다(△). 한국 법령의 「이하 「~」이라 한다」와 같은 자리다(=).

같이 외우기 家事調停 <#e-kaji-chotei>

e-Gov — 人事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109>

夫婦別姓 ★☆☆

ふうふべっせい

미수록 · fūfu bessei · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 夫婦 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 夫婦別姓 복합어 — 구성 낱말 UniDic 夫婦[1]+別姓[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

夫 부 → ふう R0 **婦** 부 → ふ R0 **別** 별 → べつ R2 **姓** 성 → せい R4

- 夫婦는 ふうふ — 夫가 장음 ふう가 된다(R0, ㅜ로 끝나는 음). ふ·う·ふ 세 박. 장음을 빼고 ふ·ふ 두 박으로 읽으면 틀린다.
- 別 べつ의 つ가 せ 앞에서 っ로 준다 — べっせい(R2, デジタル大辞泉 ふうふ - べっせい).

부부별성 (부부가 각자의 성을 쓰는 것)

≠ **한국:** (부부의 성 규정 없음) (민법 제781조 제1항)
일본 750조는 혼인할 때 남편 또는 아내의 氏 하나를 부부가 함께 쓰게 한다(コトバンク 표제 ふうふ - どうし 【夫婦同氏】). 한국 민법에는 혼인으로 부부의 성이 바뀐다는 조문이 없고, 성과 본은 자녀에 관해서만 정한다(제781조 제1항 「자는 부의 성과 본을 따른다. 다만, …모의 성과 본을 따르기로 협의한 경우에는…」).

쉬운 예문

韓国(かんこく)は夫婦別姓(ふうふべっせい)です。

한국은 부부별성입니다.

실무 예문

日本(にほん)では、婚姻(こんいん)の際(さい)に夫(おっと)か妻(つま)の氏(うじ)を選(えら)びます。

일본에서는 혼인할 때 남편이나 아내의 성을 고릅니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第750条

> 夫婦(ふうふ)は、婚姻(こんいん)の際(さい)に定(さだ)めるところに従(したが)い、夫又(おっとまた)は妻(つま)の氏(うじ)を称(しょう)する。

부부는 혼인할 때 정하는 바에 따라 남편 또는 아내의 성(氏)을 칭한다.

— 民法 第750条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

氏 씨(うじ) — 법령의 성. 일상어는 姓·名字 **称する** 칭하다, (그 이름을) 쓰다 **~に従い** ~에 따라

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

법령의 氏는 うじ — し가 아니다

✗ **표기 오류** ~~夫又は妻の氏(し)を称する。~~

✓ 夫又は妻の氏(うじ)を称する。

氏는 「~씨」라는 경칭일 때 し(OJAD 氏 し [1]), 성을 뜻할 때 うじ(デジタル大辞泉 うじ 【氏】). 조문의 「夫婦の氏」(750조 제목)는 うじ로 읽는다.

같이 외우기 婚姻 <#e-konin> 戸籍 <#e-koseki>

コトバンク — 夫婦別姓 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93>

가짜 친구 · 유형 C

戸籍은 「가족관계등록부」가 아니다 — 단위가 가족이냐 사람이냐

「戸籍」을 한국어로 「호적」이라 옮기면 글자는 맞다. 그런데 한국에는 이제 호적이 없다. 2008. 1. 1. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」이 시행되면서 호적법이 폐지되었다(같은 법 부칙 제1조·제2조, 2007. 5. 17. 법률 제8435호). 표준국어대사전도 「호적」을 2008년 호적법 폐지로 가족 관계 등록부가 대체했다고 풀이한다.

그렇다고 戸籍을 「가족관계등록부」로 옮기면 이번에는 제도가 어긋난다. 일본 戸籍은 「한 부부와 그들과 같은 氏를 쓰는 자녀」를 한 장에 묶는다(戸籍法 6조). 한국 등록부는 사람마다 따로 만든다(제9조 제1항 「개인별로 구분하여 작성한다」). 관장하는 곳도 일본은 市町村長(戸籍法 1조), 한국은 대법원(제2조)이다.

	일본 戸籍	한국 가족관계등록부
편제 단위	一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごと（戸籍法 6조）	개인별 (가족관계등록법 제9조 제1항)
관장	市町村長（戸籍法 1조）	대법원 (같은 법 제2조)
근거법	戸籍法（昭和22年法律第224号，현행）	가족관계의 등록 등에 관한 법률 (2008. 1. 1. 시행)
「호적」이라는 말	현행 법령 용어	2008. 1. 1. 호적법 폐지로 사라짐

戸籍謄本(こせきとうほん)은 「호적등본(일본 제도)」처럼 원어를 살려 옮긴다. 지금 한국 서류 이름으로 바꾸지 않는다.

e-Gov — 戸籍法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224>

コトバンク — 戸籍 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%88%B8%E7%B1%8D>

한국이라면?

협의이혼 — 신고만으로? 법원 확인까지?

일본

民法 763조「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」764조「第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。」— 739조(혼인의 届出)를 준용하므로 신고하면 효력이 생긴다. 미성년 자녀가 있으면 친권자를 정해야 수리된다(765조 1항).

民法 763조·764조·765조 1항 (e-Gov 현행본 2026-10-08)

한국

민법 제834조 「부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다.」 제836조 제1항 「협의상 이혼은 가정법원의 확인을 받아 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」의 정한 바에 의하여 신고함으로써 그 효력이 생긴다.」

민법 제834조·제836조 제1항 (법제처 현행본, 2026. 3. 17. 시행본)

첫 문장(협의로 이혼할 수 있다)은 두 나라가 같다. 갈리는 곳은 그다음 — 일본은 신고만으로 이혼이 성립하고, 한국은 그 앞에 가정법원의 확인이라는 관문을 둔다.

> 日本(にほん)の協議離婚(きょうぎりこん)は届出(とどけで)だけで成立(せいりつ)しますが、韓国(かんこく)では家庭法院(かていほういん)の確認(かくにん)が必要(ひつよう)です。
>
> 일본의 협의이혼은 신고만으로 성립하지만 한국에서는 가정법원의 확인이 필요합니다.

문헌 읽기 팁

법령 목차로 대응 관계 보기 — 家事事件手続法과 가사소송법

법 이름이 비슷해 보여도 1:1로 대응하는지는 목차를 나란히 놓으면 바로 보인다. 일본 家事事件手続法의 편(編)은 第1編 総則 · 第2編 家事審判に関する手続 · 第3編 家事調停に関する手続 · 第4編 履行の確保 · 第5編 罰則이다. 「訴訟」 편이 없다.

한국 가사소송법은 제1편 총칙 · 제2편 가사소송 · 제3편 가사비송 · 제4편 가사조정 · 제5편 이행의 확보 · 제6편 벌칙이다. 일본에서 이혼소송·인지소송 같은 「人事訴訟」은 別法인 人事訴訟法(平成15年法律第109号)이 맡는다(같은 법 2조). 그러니 한국 가사소송법 한 권 = 일본 家事事件手続法 + 人事訴訟法에 가깝고, 「가사비송」이라는 말은 일본에서 「家事審判」이 된다.

해 보기 e-Gov에서 家事事件手続法 목차의 「編」만 훑고, 人事訴訟法 2조 1호에서 「離婚の訴え」를 찾아보자(2026-10-08 확인).

e-Gov — 家事事件手続法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052>

e-Gov — 人事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109>

장 끝 퀴즈

1. 일본에서 협의이혼이 효력을 갖는 데 필요한 것은?

   (a) 가정재판소의 확인 (b) 협의와 届出(신고) (c) 가정재판소의 조정

2. 읽기: 「嫡出子」의 읽기는?

   (a) てきしゅつし (b) ちゃくしゅつし (c) ちゃくしゅっし (d) てきしゅつこ

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 夫婦は、その協議（ ）、離婚をすることができる。

   (a) に (b) で (c) を (d) が

4. 2026. 4. 1.부터 일본에서 협의이혼할 때 친권자로 정하는 것은?

   (a) 반드시 부모 중 한쪽 (b) 부모 쌍방 또는 한쪽 (c) 가정재판소가 지정한 사람

5. 유류분에 관해 2026년 현재 한일 양국에 공통인 것은?

   (a) 유류분을 물건 그 자체로 돌려받는다 (b) 부족분을 금전(가액)으로 청구한다 (c) 형제자매에게도 유류분이 있다

6. 번역해 보세요: 相続は、死亡によって開始する。

   (a) 상속은 사망으로 개시된다. (b) 상속은 사망을 개시한다. (c) 사망은 상속에 의하여 개시된다.

19장 퀴즈 정답

1. 협의와 届出(신고) — 民法 763조·764조(739조 준용). 한국은 가정법원의 확인을 받아 신고해야 한다(제836조 제1항).
2. ちゃくしゅつし — 嫡은 ちゃく(요음 ちゃ 한 박), 出은 여기서 촉음으로 줄지 않는 しゅつ. デジタル大辞泉 ちゃくしゅつ - し.
3. で — 방법·수단의 で. 한국어 「협의로」·「협의에 의하여」에 끌려 に를 쓰기 쉽다(763조).
4. 부모 쌍방 또는 한쪽 — 民法 819조 1항 「その双方又は一方を親権者と定める」(令和6年法律第33号). 그 전에는 「その一方を親権者と定めなければならない」.
5. 부족분을 금전(가액)으로 청구한다 — 일본 1046조 1항(2019. 7. 1.~), 한국 제1115조 제1항(2026. 3. 17. 개정, 시행 이후 개시된 상속부터). 형제자매의 유류분은 양국 모두 없다(1042조 / 제1112조 제4호 삭제).
6. 상속은 사망으로 개시된다. — 「~によって」는 원인·수단(~으로). 한국 민법 제997조 「상속은 사망으로 인하여 개시된다.」와 같다.

第20章 · 3부

상법과 회사법 Ⓐ 입문

· 商法と会社法 —— 会社法·商法·手形法·小切手法を読む

한국에서는 회사법이 상법 안의 한 편(제3편 회사)이지만, 일본은 2006년부터 会社法이라는 독립 법률을 두고 있다. 주식회사·주주총회·정관처럼 한자까지 같은 낱말이 많은 반면, 회사의 기관 이름은 取締役·監査役로 갈린다. 어음·수표는 아예 手形·小切手라는 다른 말을 쓴다. 이 장에서는 같은 제도를 다른 이름으로 부르는 경우와, 이름은 같은데 요건이 다른 경우를 가려 읽는다. 소리에서는 연탁(かいしゃ → がいしゃ, きって → ぎって)을 잡는다.

이 장의 문법 복습 — J1 は·が, J3 조사(～のために·～と共同して), J4 연탁, J5 훈독·음독, J6 연체 수식, J8 법령 문체(～をいう·～とする·～を置かなければならない), 그리고 手形法·小切手法의 문어체 가타카나

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 会社(かいしゃ)は、法人(ほうじん)とする。

   회사는 법인으로 한다.

   会社法 第3条

2. 次(つぎ)に掲(かか)げる行為(こうい)は、商行為(しょうこうい)とする。

   다음에 열거하는 행위는 상행위로 한다.

   商法 第501条 柱書

3. 約束手形(やくそくてがた)ニハ左ノ事項(じこう)ヲ記載(きさい)スベシ

   약속어음에는 다음 사항을 기재하여야 한다.

   手形法 第75条 柱書

= 같은 것

- **株式会社** 주식회사
- **取締役・取締役会** 이사 · 이사회
- **株主総会** 주주총회
- **定款** 정관
- **商号** 상호
- **小切手** 수표

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **商法・会社法** 상법(제3편 회사)
- **合同会社** 유한책임회사(대비)
- **代表取締役** 대표이사
- **監査役** 감사
- **株主代表訴訟** 주주의 대표소송
- **商行為** 상행위
- **金融商品取引法** 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(대비)

+ 한국에 없는 것

- **会計参与・執行役** (회계참여는 대응 기관 없음) · 집행임원(대비)
- **持分会社** (총칭 없음)

商法・会社法 ★★★

しょうほう　　かいしゃほう

[1] 頭高 · shōhō · 4박　　**미수록** · kaishahō · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 法律 [0]·会社 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 商法 UniDic [1]; 会社法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 会社[0]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

商 상 → しょう R4 | **法** 법 → ほう R3 | **会** 회 → かい R8 | **社** 사 → しゃ R0

- しょう·ほう — 장음이 두 군데다. 商(상)은 ○받침 → う(R4), 法(법)은 ㅂ받침 → う(R3). し·ょ·う로 나누지 않고 しょ·う·ほ·う 네 박.
- 会(회)는 ㅎ 첫소리가 か행(R8). デジタル大辞泉 표제 しょう - ほう【商法】·かいしゃ - ほう【会社法】(コトバンク).

상법 · 회사법

≠ **한국:** 상법(제3편 회사) (상법 제169조, 제170조)
일본은 会社法(平成17年法律第86号)이 2006. 5. 1. 시행되면서 회사법이 독립 법률이 되었고, 지금 商法은 第一編 総則·第二編 商行為·第三編 海商 세 편이다. 한국은 회사법이 독립 법률이 아니라 상법 제3편 「회사」(제169조 이하)다.

쉬운 예문
会社法(かいしゃほう)は商法(しょうほう)ではありません。

회사법은 상법이 아닙니다.

실무 예문
日本(にほん)では会社(かいしゃ)のことは会社法(かいしゃほう)に、韓国(かんこく)では商法(しょうほう)の中(なか)にあります。

일본에서는 회사에 관한 것이 회사법에, 한국에서는 상법 안에 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第1条

> 会社(かいしゃ)の設立(せつりつ)、組織(そしき)、運営(うんえい)及(およ)び管理(かんり)については、他(た)の法律(ほうりつ)に特別(とくべつ)の定(さだ)めがある場合(ばあい)を除(のぞ)くほか、この法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところによる。

회사의 설립, 조직, 운영 및 관리에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법률이 정하는 바에 따른다.

— 会社法 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～については ~에 대하여는(→ 7장) **～を除くほか** ~을 제외하고는(→ 12장) **定めるところによる** 정하는 바에 따른다

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

수식절 안의 주어는 の — 「この法律の定めるところ」

✗ 비문 ~~この法律は定めるところによる。~~

✓ この法律の定めるところによる。

「この法律の定めるところ」는 「이 법률이 정하는 바」다. 명사(ところ)를 꾸미는 절 안에서는 주어에 が 대신 の를 쓸 수 있다(この法律が定めるところ도 된다). 절 안에 は를 넣으면 「この法律は」가 문장 전체의 주제처럼 읽혀 「による」와 이어지지 않는다.

같이 외우기 株式会社 <#e-kabushiki-gaisha> 持分会社 <#e-mochibun-gaisha>

e-Gov — 会社法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086>

株式会社 ★★★

かぶしきがいしゃ

[5] 中高 · kabushiki gaisha · 7박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (かぶしきが*いしゃ [5])

株 주 → かぶ 訓 | **式** 식 → しき R1 | **会** 회 → かい → がい R8 | **社** 사 → しゃ R0

- **연탁.** 会社가 뒤에 붙으면 「がいしゃ」 — デジタル大辞泉 표제 かぶしき - がいしゃ【株式会社】(コトバンク).
- 株(かぶ)는 훈독, 式(しき)은 음독 — 훈+음으로 읽는 낱말이다(→ 5장). 한국 음 「주」에서 かぶ를 맞힐 수는 없다.
- か·ぶ·し·き·が·い·しゃ 일곱 박. 악센트 [5] — が 다음에서 떨어진다.

주식회사

= **한국:** 주식회사 (상법 제170조)

주식회사는 양국 모두 있고 이름도 같다. 회사의 종류 목록은 다르다 — 일본 会社法 2조 1호는 株式会社·合名会社·合資会社·合同会社 넷, 한국 제170조는 합명·합자·유한책임·주식·유한회사 다섯.

쉬운 예문

原告(げんこく)は株式会社(かぶしきがいしゃ)です。

원고는 주식회사입니다.

실무 예문

被告(ひこく)は日本(にほん)の株式会社(かぶしきがいしゃ)で、原告(げんこく)は韓国(かんこく)の株式会社(かぶしきがいしゃ)です。

피고는 일본의 주식회사이고, 원고는 한국의 주식회사입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第2条 柱書·第1号

> この法律(ほうりつ)において、次(つぎ)の各号(かくごう)に掲(かか)げる用語(ようご)の意義(いぎ)は、当該(とうがい)各号(かくごう)に定(さだ)めるところによる。…
> 株式会社(かぶしきがいしゃ)、合名会社(ごうめいがいしゃ)、合資会社(ごうしがいしゃ)又(また)は合同会社(ごうどうがいしゃ)をいう。

이 법률에서 다음 각 호에 열거하는 용어의 뜻은 해당 각 호에서 정하는 바에 따른다. … (1. 회사) 주식회사, 합명회사, 합자회사 또는 합동회사를 말한다.

— 会社法 第2条 柱書·第1号 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

当該 해당(とうがい) **各号** 각 호(かくごう) **～をいう** ~을 말한다(정의 조항의 끝맺음)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

뒤에 붙은 会社는 がいしゃ — 연탁

✗ 표기 오류 ~~かぶしきかいしゃ~~

✓ かぶしきがいしゃ

두 낱말이 붙어 한 낱말이 될 때 뒤 낱말의 첫소리가 탁음이 되는 일이 있다(연탁 → 3장). 合同会社·持分会社도 がいしゃ다. 会社 혼자일 때는 かいしゃ.

같이 외우기 合同会社 <#e-godo-gaisha> 株主総会 <#e-kabunushi-sokai>

OJAD — 株式会社 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE>

合同会社 ★★☆

ごうどうがいしゃ

미수록 · gōdō gaisha · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 合同 [0]·会社 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 合同会社 복합어 — 구성 낱말 UniDic 合同[0]+会社[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

合 합 → ごう R8 | **同** 동 → どう R4 | **会** 회 → かい → がい R8 | **社** 사 → しゃ R0

- ご·う·ど·う·が·い·しゃ 일곱 박. 장음 둘(ごう·どう)과 연탁(がいしゃ)이 한 낱말에 다 있다. デジタル大辞泉 표제 ごうどう - がいしゃ【合同会社】(コトバンク).
- 合(합)은 ごう — ㅂ받침이 う가 되고 첫소리가 が행이다(R8 note의 예외).

합동회사 — 사원 전원이 유한책임을 지는 일본의 회사 형태

≠ **한국:** 유한책임회사(대비) (상법 제287조의2, 제287조의7)
사원 전원이 출자액을 한도로 책임을 진다는 점에서 한국 유한책임회사와 견줄 수 있다(会社法 576조 4항·580조 2항 / 제287조의7 「사원의 책임은 … 그 출자금액을 한도로 한다.」). 그러나 1:1 대응어는 아니다. 일본은 合同会社를 合名·合資会社와 묶어 「持分会社」로 규율하고, 한국은 상법 제3편 제3장의2(2011. 4. 14. 신설, 2012. 4. 15. 시행)에 따로 둔다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は合同会社(ごうどうがいしゃ)です。

피고는 합동회사입니다.

실무 예문

合同会社(ごうどうがいしゃ)の社員(しゃいん)は、全員(ぜんいん)が有限責任社員(ゆうげんせきにんしゃいん)です。

합동회사의 사원은 전원이 유한책임사원입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第576条第4項

> 設立(せつりつ)しようとする持分会社(もちぶんがいしゃ)が合同会社(ごうどうがいしゃ)である場合(ばあい)には、第一項第五号(だいいっこうだいごごう)に掲(かか)げる事項(じこう)として、その社員(しゃいん)の全部(ぜんぶ)を有限責任社員(ゆうげんせきにんしゃいん)とする旨(むね)を記載(きさい)し、又(また)は記録(きろく)しなければならない。

설립하려는 지분회사가 합동회사인 경우에는 제1항 제5호에 열거하는 사항으로서 그 사원 전부를 유한책임사원으로 한다는 취지를 기재하거나 기록하여야 한다.

— 会社法 第576条第4項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

社員 사원 — 회사법에서는 출자자(직원이 아니다) **旨** 취지(むね) **記載し、又は記録し** 기재하거나 기록하고(서면·전자 두 경우)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ し、又は ~ し」 ― 又は 앞 동사는 연용형(し)으로 끊는다

△ **부자연** ~~記載する又は記録しなければならない。~~

✓ 記載し、又は記録しなければならない。

법령문은 동사 둘을 「又は」로 이을 때 앞 동사를 연용형(し)으로 끊고 쉼표를 찍는다. 사전형(する)을 그대로 두면 법령 문체에서 벗어난다. 한국어 「기재하거나 기록하여야 한다」에 해당한다(→ 13장 又は).

같이 외우기 持分会社 <#e-mochibun-gaisha> 株式会社 <#e-kabushiki-gaisha>

取締役・取締役会 ★★★

とりしまりやく　　とりしまりやくかい

[0] 平板 · torishimariyaku · 7박　　**미수록** · torishimariyakukai · 9박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (取締役 平板[0]). 取締役会는 미수록 ― NHK 사전 대조 필요 / 取締役会 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 取締[0]+役[2]+会[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

取 취 → とり 訓　**締** 체 → しまり 訓　**役** 역 → やく R1　**会** 회 → かい R8

- 取締(とりしまり)는 훈독, 役(やく)은 음독. と·り·し·ま·り·や·く 일곱 박.
- 取締役会는 とりしまりやく - かい(デジタル大辞泉) ― 会가 かい 그대로다. 株式会社의 がいしゃ처럼 흐려지지 않는다.

이사 · 이사회 ― 주식회사의 기관

= **한국:** 이사 · 이사회 (상법 제382조 제1항, 제393조 제1항)
기능은 한국 이사·이사회에 대응하고 이름이 다르다(가짜 친구 유형 C). 일본에도 「理事」라는 말은 있지만 一般社団法人 등의 기관이다(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 60조 1항 「一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。」). 会社法 본문의 「理事」 7건은 모두 다른 법인 임원을 열거하는 자리다(e-Gov 현행본 집계). → 이 장의 「가짜 친구」

쉬운 예문

証人(しょうにん)は被告(ひこく)の取締役(とりしまりやく)です。

증인은 피고의 이사입니다.

실무 예문

この契約(けいやく)は、取締役会(とりしまりやくかい)の決議(けつぎ)を経(へ)ていません。

이 계약은 이사회 결의를 거치지 않았습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 会社法 第326条第1項

> 株式会社(かぶしきがいしゃ)には、一人(ひとり)又(また)は二人(ふたり)以上(いじょう)の取締役(とりしまりやく)を置(お)かなければならない。

주식회사에는 1명 또는 2명 이상의 이사를 두어야 한다.

― 会社法 第326条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

一人又は二人以上 1명 또는 2명 이상(ひとり·ふたり)　**置かなければならない** 두어야 한다(→ 8장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

조문은 「~ なければならない」로 끝나고 です를 붙이지 않는다

△ **부자연** ~~株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならないです。~~

✓ 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

법령문은 である체(보통체)로 쓴다. 말로 설명할 때는 「置かなければなりません」이 자연스럽다.

같이 외우기 代表取締役 <#e-daihyo-torishimariyaku> 監査役 <#e-kansayaku>

OJAD — 取締役 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9>

e-Gov — 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048>

代表取締役 ★★★

だいひょうとりしまりやく

미수록 · daihyō torishimariyaku · 11박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 代表 [0]·取締役 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 代表取締役 복합어 — 구성 낱말 UniDic 代表[0]+取締[0]+役[2] (2026-10-09; NHK 미대조)

代 대 → だい R0 | **表** 표 → ひょう R0 | **取** 취 → とり 訓 | **締** 체 → しまり 訓 | **役** 역 → やく R1

- だい·ひょう + とりしまりやく. 앞은 음독, 뒤는 훈독이 섞인 말이다. ひょう는 ひょ+う 두 박([ço:]).
- デジタル大辞泉 표제 だいひょう - とりしまりやく 【代表取締役】(コトバンク).

대표이사

≠ **한국:** 대표이사 (상법 제389조 제1항)

이름이 다른 같은 직위다. 선정 방법도 가깝다 — 일본 取締役会設置会社는 取締役会가 取締役 중에서 選定하고(362조 3항), 한국은 이사회 결의로 선정하되 정관으로 주주총회에서 선정할 수 있다(제389조 제1항). 다만 일본에서 取締役会를 두지 않은 회사는 取締役 각자가 회사를 대표하는 것이 원칙이다(349조 1항·2항).

쉬운 예문

被告(ひこく)の 代表取締役(だいひょうとりしまりやく) は二人(ふたり)です。

피고의 대표이사는 두 명입니다.

실무 예문

原告(げんこく)の 代表取締役(だいひょうとりしまりやく) が法廷(ほうてい)に来(き)ました。

원고의 대표이사가 법정에 왔습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第362条第3項

> 取締役会(とりしまりやくかい)は、取締役(とりしまりやく)の中(なか)から 代表取締役(だいひょうとりしまりやく) を選定(せんてい)しなければならない。

이사회는 이사 중에서 대표이사를 선정하여야 한다.

— 会社法 第362条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～の中から ~ 중에서 **選定** 선정(せんてい)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ の中から」 ― 고르는 범위는 から

△ **부자연** ~~取締役会は、取締役の中に代表取締役を選定しなければならない。~~

✓ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

한국어 「이사 중에서」의 「에서」는 출발점(から)이다. に로 바꾸면 「이사 안에(두다)」처럼 위치를 가리키게 되어 選定과 맞지 않는다. (→ 7장)

같이 외우기 取締役・取締役会 <#e-torishimariyaku> 株主総会 <#e-kabunushi-sokai>

監査役 ★★☆

かんさやく

미수록 · kansayaku · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 監査役 복합어 — 구성 낱말 UniDic 監査[1]+役[2] (2026-10-09; NHK 미대조)

監 감 → かん R5 **査** 사 → さ R0 **役** 역 → やく R1

- か·ん·さ·や·く 다섯 박. ん이 한 박을 지킨다. デジタル大辞泉 표제 かんさ - やく 【監査役】(コトバンク).
- 査(사)는 さ ― 「しゃ」로 읽지 않는다.

감사 ― 이사의 직무 집행을 감사하는 주식회사의 기관

≠ **한국:** 감사 (상법 제409조 제1항·제4항, 제412조 제1항)
직무는 같다(381조 1항 「取締役…の職務の執行を監査する」 / 제412조 제1항 「감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.」). 이름이 다르고(役가 붙는다), 두는 방식이 다르다. 일본 会社法 326조 2항은 監査役을 정관으로 「置くことができる」 기관으로 정하는 것이 기본이고, 取締役会設置会社·会計監査人設置会社는 監査役을 두어야 한다(327조 2·3항 ― 위원회형 회사는 반대로 둘 수 없고, 비공개 会計参与設置会社는 예외). 한국은 감사를 주주총회에서 선임하고(제409조 제1항), 자본금 총액 10억 원 미만 회사만 선임하지 않을 수 있다(같은 조 제4항).

쉬운 예문

証人(しょうにん)は監査役(かんさやく)です。

증인은 감사입니다.

실무 예문

監査役(かんさやく)は取締役(とりしまりやく)ではありません。取締役(とりしまりやく)を監査(かんさ)します。

감사는 이사가 아닙니다. 이사를 감사합니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 会社法 第381条第1項 前段

> 監査役(かんさやく)は、取締役(とりしまりやく)（会計参与設置会社(かいけいさんよせっちがいしゃ)にあっては、取締役(とりしまりやく)及(およ)び会計参与(かいけいさんよ)）の職務(しょくむ)の執行(しっこう)を監査(かんさ)する。

감사는 이사(회계참여 설치회사에서는 이사 및 회계참여)의 직무 집행을 감사한다.

― 会社法 第381条第1項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

~にあっては ~에서는(법령 문체 → 13장) **職務の執行** 직무의 집행 **会計参与** → 이 장 会計参与

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

査는 さ ー한국 음 「사」가 그대로 통한다

✗ **표기 오류** ~~かんしゃやく~~

✓ かんさやく

査(사)는 받침 없는 음이 그대로 さ가 되는 R0의 예다. 社(사 → しゃ)와 한국 음이 같아 섞이기 쉽다. 같은 「사」라도 社는 しゃ, 査는 さ ー 낱자째 익힌다.

같이 외우기 取締役・取締役会 <#e-torishimariyaku> 会計参与・執行役 <#e-kaikei-sanyo>

株主総会 ★★★

かぶぬしそうかい

미수록 · kabunushi sōkai · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD ー 総会 [0]은 있음, 株主는 미수록) ー NHK 사전 대조 필요 / 株主総会 복합어 ー 구성 낱말 UniDic 株主[0,2]+総会[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

株 주 → かぶ 訓 **主** 주 → ぬし 訓 **総** 총 → そう R4 **会** 회 → かい R8

- 株主(かぶぬし)는 두 글자 모두 훈독이다. 한국어로는 「주주」로 같은 음이 겹치지만 일본어는 かぶ·ぬし로 다르다. デジタル大辞泉 표제 かぶぬし - そうかい【株主総会】(コトバンク).
- 総会 そうかい ー 장음 そう. 会는 여기서 흐려지지 않는다.

주주총회

= **한국:** 주주총회 (상법 제361조)

取締役会를 둔 일본 회사의 株主総会는 법률과 정관에 정한 사항에 한하여 결의한다(295조 2항). 한국 제361조 「주주총회는 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다.」와 같은 구조다. 일본에서 取締役会를 두지 않은 회사는 회사에 관한 「一切の事項」을 결의할 수 있다(295조 1항).

쉬운 예문

明日(あした)は株主総会(かぶぬしそうかい)です。

내일은 주주총회입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は、株主総会(かぶぬしそうかい)の決議(けつぎ)の取消(とりけ)しを求(もと)めています。

원고는 주주총회 결의의 취소를 구하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 会社法 第295条第2項

> 前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)においては、株主総会(かぶぬしそうかい)は、この法律(ほうりつ)に規定(きてい)する事項(じこう)及(およ)び定款(ていかん)で定(さだ)めた事項(じこう)に限(かぎ)り、決議(けつぎ)をすることができる。

전항의 규정에도 불구하고, 이사회 설치회사에서는 주주총회는 이 법률에 규정하는 사항 및 정관에서 정한 사항에 한하여 결의를 할 수 있다.

— 会社法 第295条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～にかかわらず ~에도 불구하고(→ 12장) **～においては** ~에서는 **～に限り** ~에 한하여

문법 한 스푼 · J1 は·が

「~ において は、株主総会は」 — 범위를 먼저 세우고 주제 は

△ 부자연 ~~取締役会設置会社においては、株主総会が、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。~~

✓ 取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

이 조문은 株主総会가 무엇을 할 수 있는지를 말하는 문장이라 株主総会가 주제(は)다. が로 바꾸면 「(다른 기관이 아니라) 주주총회가」라는 새 정보의 뜻이 앞선다.

같이 외우기 株式会社 <#e-kabushiki-gaisha> 定款 <#e-teikan>

株主代表訴訟 ★★☆

かぶぬしだいひょうそしょう

미수록 · kabunushi daihyō soshō · 11박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 代表 [0]·訴訟 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 株主代表訴訟 복합어 — 구성 낱말 UniDic 株主[0,2]+代表[0]+訴訟[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

株 주 → かぶ 訓 **主** 주 → ぬし 訓 **代** 대 → だい RO **表** 표 → ひょう RO **訴** 소 → そ RO **訟** 송 → しょう R4

- かぶぬし·だいひょう·そしょう — 훈독 넷 박 뒤에 음독이 이어진다. デジタル大辞泉 표제 かぶぬし - だいひょうそしょう【株主代表訴訟】(コトバンク, 풀이는 「代表訴訟」으로 보낸다).
- 訴訟 そしょう — そ는 짧고 しょう는 길다. OJAD 訴訟 [0].

주주대표소송

≠ **한국:** 주주의 대표소송 (상법 제403조 제1항·제3항)

제도는 대응하지만 법률 용어와 요건이 다르다. 会社法은 「株主代表訴訟」이라는 말을 쓰지 않고 「責任追及等の訴え」라고 한다(847조 — 본문에 「株主代表訴訟」 0건, 「責任追及等の訴え」 46건, e-Gov 현행본 집계). 원고 요건은 일본 공개회사가 6개월 전부터 계속 주식을 가진 주주(847조 1항), 한국은 발행주식 총수의 100분의 1 이상을 가진 주주(제403조 제1항)이고, 회사가 소를 제기하지 않을 때 주주가 직접 제소할 수 있게 되는 기간은 일본 60일, 한국 30일이다.

쉬운 예문

これは株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)です。

이것은 주주대표소송입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は株主(かぶぬし)で、会社(かいしゃ)のために取締役(とりしまりやく)の責任(せきにん)を追及(ついきゅう)しています。

원고는 주주로서 회사를 위하여 이사의 책임을 추궁하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第847条第3項

> 株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。

주식회사가 제1항의 규정에 따른 청구일부터 60일 이내에 책임추궁 등의 소를 제기하지 아니하는 때에는, 그 청구를 한 주주는 주식회사를 위하여 책임추궁 등의 소를 제기할 수 있다.

— 会社法 第847条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

責任追及等の訴え 책임추궁 등의 소(せきにんついきゅうとうのうったえ) — 법률상 이름 **提起** 제기(ていき)

～のために ~을 위하여

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「～のために」 — 명사 뒤에는 の를 넣는다

✗ 비문 ~~株主は、株式会社ために、責任追及等の訴えを提起することができる。~~

✓ 株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。

ため는 명사라서 명사 뒤에 붙을 때 の가 필요하다(会社のため). 동사 뒤에는 바로 붙는다(勝つために). 한국어 「회사를 위하여」와 조사 모양이 다르다(≠).

같이 외우기 取締役・取締役会 <#e-torishimariyaku> 株主総会 <#e-kabunushi-sokai>

定款 ★★☆

ていかん

[0] 平板 · teikan · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 定款 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

定 정 → てい R4 **款** 관 → かん R5

- て·い·か·ん 네 박. 定(てい)는 [te:]처럼 길게. デジタル大辞泉 표제 てい - かん 【定款】(コトバンク).

정관

= **한국:** 정관 (상법 제289조 제1항)

발기인이 정관을 작성하고 전원이 서명하거나 기명날인한다는 구조가 같다. 일본 「署名し、又は記名押印」, 한국 「기명날인 또는 서명」 — 순서만 다르다.

쉬운 예문

これは会社の定款です。

이것은 회사의 정관입니다.

실무 예문

定款には、会社の目的と商号が書いてあります。

정관에는 회사의 목적과 상호가 적혀 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第26条第1項

> 株式会社(かぶしきがいしゃ)を設立(せつりつ)するには、発起人(ほっきにん)が定款(ていかん)を作成(さくせい)し、その全員(ぜんいん)がこれに署名(しょめい)し、又(また)は記名押印(きめいおういん)しなければならない。

주식회사를 설립하려면 발기인이 정관을 작성하고, 그 전원이 이에 서명하거나 기명날인하여야 한다.

— 会社法 第26条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～するには ~하려면(→ 6장 未成年者)　**発起人** 발기인(ほっきにん)　**記名押印** 기명날인(きめいおういん)

문법 한 스푼 · J1 は·が

한 문장에 が가 둘 — 각 절의 주어

△ **부자연** ~~発起人は定款を作成し、その全員は署名しなければならない。~~

✓ 発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名しなければならない。

「～するには」 조건 아래에서 누가 무엇을 하는지를 차례로 말하는 문장이라, 각 동작의 주어(発起人·全員)에 が를 쓴다. は를 쓰면 두 사람을 맞세우는 대비처럼 읽힌다.

같이 외우기　商号 <#e-shogo>　株主総会 <#e-kabunushi-sokai>

商号 ★★☆

しょうごう

[0] 平板 · shōgō · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 商号 UniDic [0](다른 형 3) (2026-10-09; NHK 미대조)

商 상→しょう R4　**号** 호→ごう R8

- しょう·ごう — 장음 둘. 号(호)는 ㅎ 첫소리가 が행 ごう가 된다(R8). デジタル大辞泉 표제 しょう - ごう【商号】(コトバンク).

상호

= **한국:** 상호 (상법 제18조, 제19조)

회사 상호에 회사 종류를 나타내는 글자를 써야 한다는 규정이 같다(会社法 6조 2항 / 제19조). 개인 상인이 성명 그 밖의 명칭으로 상호를 정할 수 있다는 규정도 같다(商法 11조 1항 / 제18조).

쉬운 예문

> 被告(ひこく)の商号(しょうごう)は何(なん)ですか。

피고의 상호는 무엇입니까?

실무 예문

> 原告(げんこく)は、被告(ひこく)の商号(しょうごう)が原告(げんこく)の商号(しょうごう)に似(に)ていると主張(しゅちょう)しています。

원고는 피고의 상호가 원고의 상호와 비슷하다고 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第6条第1項

> 会社(かいしゃ)は、その名称(めいしょう)を商号(しょうごう)とする。

회사는 그 명칭을 상호로 한다.

— 会社法 第6条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

名称 명칭(めいしょう)　**AをBとする** A를 B로 한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「AをBとする」 — A에는 を, B에는 と

✗ 비문 ~~会社は、その名称が商号とする。~~

✓ 会社は、その名称を商号とする。

「~とする」(~로 한다)는 무엇을(を) 무엇으로(と) 정하는지 두 자리가 필요하다. 상호로 정하는 대상은 名称を — 가로 표시하면 「AをBとする」의 を 자리가 비어 문장이 성립하지 않는다(は 주제와 が 주어가 한 문장에 함께 오는 것 자체는 가능하다). 한국어 「그 명칭을 상호로 한다」와 조사 자리가 같다(=).

같이 외우기 定款 <#e-teikan>　商行為 <#e-shokoi>

商行為 ★★☆

しょうこうい

미수록 · shōkōi · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 行為 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 商行為 복합어 — 구성 낱말 UniDic 商[1]+行為[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

商 상 → しょう R4　**行** 행 → こう R10　**為** 위 → い R7

- しょう·こう·い — 장음 둘이 잇달아 나온다. しょ·こ·い 세 박으로 줄이지 않고 しょ·う·こ·う·い 다섯 박. デジタル大辞泉 표제 しょう - こうい【商行為】(コトバンク).
- 行은 여기서 こう(行為). 行政의 ぎょう와 다르다(R10, → 6장 法律行為).

상행위

≠ **한국:** 상행위 (상법 제46조)

낱말은 같고 범위를 정하는 방식이 다르다. 일본 商法 501조는 「絶対的商行為」 — 영업으로 하지 않아도, 한 번만 해도 상행위가 되는 행위(예: 4호 「手形その他の商業証券に関する行為」)를 둔다. 한국 상법에는 이런 규정이 없고, 제46조가 「영업으로 하는」 행위만 기본적 상행위로 정한다. 일본 502조 「営業としてするときは」가 한국 제46조에 가깝고, 단서(임금을 받을 목적의 제조·노무)도 같다.

쉬운 예문

これは商行為(しょうこうい)です。

이것은 상행위입니다.

실무 예문

被告(ひこく)の行為(こうい)は商行為(しょうこうい)ですか、それとも民事(みんじ)の行為(こうい)ですか。

피고의 행위는 상행위입니까, 아니면 민사 행위입니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 商法 第4条第1項

> この法律(ほうりつ)において「商人(しょうにん)」とは、自己(じこ)の名(な)をもって商行為(しょうこうい)をすることを業(ぎょう)とする者(もの)をいう。

이 법률에서 「상인」이란 자기 명의로 상행위를 하는 것을 업으로 하는 자를 말한다.

— 商法 第4条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000048> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

「〜」とは ~이란(정의할 낱말을 내세운다)　**自己の名をもって** 자기 명의로　**業とする** 업으로 한다(ぎょう)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

정의 조항 「「A」とは、Bをいう」

△ **부자연** ~~この法律において「商人」は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。~~

✓ この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

용어를 정의할 때는 「~とは」로 내세우고 「~をいう」로 받는 짝이 법령의 정형이다. 「は」로도 뜻은 통하지만 정의 조항의 꼴에서 벗어난다.

같이 외우기　商号 <#e-shogo>

小切手 ★★☆

こぎって

[2] 中高 · kogitte · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (こぎ'って [2])

小 소→こ 訓　**切** 절→き→ぎっ 訓　**手** 수→て 訓

- **연탁 + 촉음.** 切手(きって)에 小(こ)가 붙어 き가 ぎ로 흐려진다 — こ·ぎ·っ·て 네 박. デジタル大辞泉 표제 こ - ぎって 【小切手】(コトバンク).
- 切手 きって는 혼자 쓰면 OJAD [0], 小切手는 [2]로 높낮이도 달라진다.

수표

= 한국: 수표 (수표법 제1조)

같은 제도를 다른 말로 부른다(유형 C). 小切手法 ↔ 수표법. 일본어 「切手」 혼자는 デジタル大辞泉 첫 뜻이 「郵便切手」의 준말 — 우표다. 小切手를 「작은 우표」로 읽지 않는다.

쉬운 예문

これは小切手(こぎって)です。

이것은 수표입니다.

실무 예문

代金(だいきん)は現金(げんきん)ではなく小切手(こぎって)で払(はら)いました。

대금은 현금이 아니라 수표로 지급했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 小切手法 第1条 柱書

> 小切手(こぎって)ニハ左ノ事項(じこう)ヲ記載(きさい)スベシ

수표에는 다음 사항을 기재하여야 한다.

— 小切手法 第1条 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000057> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

ニハ には　**記載スベシ** 기재하여야 한다 — 「~べし」는 의무

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

문어체 조문 읽기 — 가타카나 조사와 「ス ベ シ」

△ **부자연** ~~小切手には左の事項を記載すべし。~~

✓ 小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ

小切手法·手形法은 지금도 가타카나 문어체 그대로다(e-Gov 현행본). 인용할 때는 원문대로 옮기고, 히라가나로 바꾸거나 구점을 더하지 않는다. 뜻을 옮길 때는 「小切手には次の事項を記載しなければならない」로 풀어 읽는다 — 한국 수표법 제1조 「수표에는 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.」

같이 외우기

OJAD — 小切手 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%B0%8F%E5%88%87%E6%89%8B>

金融商品取引法 ★☆☆

きんゆうしょうひんとりひきほう

미수록 · kin'yū shōhin torihiki hō · 14박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 金融 [0]·商品 [1]·取引 [2]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 金融商品取引法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 金融[0]+商品[1]+取引[2]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

金 금 → きん R5 | **融** 융 → ゆう R7 | **商** 상 → しょう R4 | **品** 품 → ひん R5 | **取** 취 → と 訓 | **引** 인 → ひき 訓 | **法** 법 → ほう R3

- きん·ゆう — ん 뒤의 ゆ를 ん과 합쳐 にゅ로 읽지 않는다(R5′). 로마자 kin'yū의 아포스트로피가 그 표시다.
- 取引(とりひき)만 훈독이다. デジタル大辞泉 표제 きんゆうしょうひんとりひき - ほう【金融商品取引法】, 약칭 「金商法」.

금융상품거래법 — 증권 공시·금융상품거래업·거래소를 규율하는 일본 법률

≠ **한국:** 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(대비) (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제1조)
증권 발행 공시·금융투자업·거래소를 함께 규율한다는 점에서 한국 자본시장법(2007. 8. 3. 제정, 2009. 2. 4. 시행)과 견줄 수 있다. 이름이 완전히 달라 낱말 대응은 없고, 규율 범위가 같다는 확인도 하지 않았다.
일본 법률 번호는 昭和二十三年法律第二十五号(1948년)다.

쉬운 예문

きんゆうしょうひんとりひきほう　なまえ　なが
金融商品取引法の名前は長いです。

금융상품거래법의 이름은 깁니다.

실무 예문

かんこく　ほうりつ　にほん　きんゆうしょうひんとりひきほう　なまえ　ちが
韓国の法律と日本の金融商品取引法は、名前がまったく違います。

한국 법률과 일본 금융상품거래법은 이름이 전혀 다릅니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 金融商品取引法 第1条

> ほうりつ　きぎょうないようとう　かいじ　せいど　せいび　こくみんけいざい　けんぜん
> この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、…もつて国民経済の健全な
> はってんおよ　とうししゃ　ほご　し　もくてき
> 発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

이 법률은 기업 내용 등의 공시 제도를 정비함과 아울러, … 이로써 국민경제의 건전한 발전 및 투자자 보호에 이바지함을 목적으로 한다.

— 金融商品取引法 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

開示 공시(かいじ)　**もつて** e-Gov 본문 표기 그대로(작은 っ가 아니다). 뜻은 「以て」(デジタル大辞泉 もっ‐て)

資する 이바지하다(しする)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

목적 조항의 끝 「~を目的とする」

✗ 비문 ~~…投資者の保護に資することが目的とする。~~

✓ …投資者の保護に資することを目的とする。

「AをBとする」 꼴이다(→ 商号). 「目的」 앞에는 を. が를 쓰려면 「~が目的である」로 술어를 바꿔야 한다. 한국 법률 제1조의 「~함을 목적으로 한다」와 조사 자리가 같다(=).

같이 외우기　商法・会社法 <#e-shoho-kaishaho>

e-Gov — 金融商品取引法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025>

会計参与・執行役 ★☆☆

かいけいさんよ　　しっこうやく

미수록 · kaikei san'yo · 7박　**미수록** · shikkōyaku · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 会計 [0]·執行 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 会計参与 복합어 — 구성 낱말 UniDic 会計[0]+参与[1]; 執行役 복합어 — 구성 낱말 UniDic 執行[0]+役[2] (2026-10-09; NHK 미대조)

会 회→かい R8　**計** 계→けい R0　**参** 참→さん R5　**与** 여→よ R7　**執** 집→しつ R3　**行** 행→こう R10　**役** 역→やく R1

- さんよ ー ん 다음의 よ를 ん과 합쳐 にょ로 읽지 않는다(R5′). 로마자 san'yo. デジタル大辞泉 표제 かいけい‐さんよ【会計参与】(コトバンク).
- 執行役 しっこうやく — 執(집)이 しつ → しっ으로 줄어든다(R3 note의 慣用音 つ). デジタル大辞泉 표제 しっこう‐やく【執行役】.

회계참여 · 집행역 — 일본 주식회사의 기관

+ 한국: (회계참여는 대응 기관 없음) · 집행임원(대비) (상법 제408조의2 제1항)

낱말별로는 会計参与 +, 執行役 ≠다(묶음 항목이라 세 칸 표에는 + 에 둔다). 会計参与는 取締役와 함께 계산서류를 작성하는 기관이다(374조 1항). 한국 상법에는 대응 기관이 없다. 執行役은 指名委員会等設置会社에 두는 업무집행 기관이다(402조 1항·418조). 한국 집행임원(제408조의2 — 임의 설치, 두면 대표이사를 두지 못함)과 견줄 수 있지만, 일본은 지명·감사·보수 세 위원회와 묶인 제도라 1:1이 아니다.

쉬운 예문

会計参与(かいけいさんよ)は韓国(かんこく)にはありません。

회계참여는 한국에는 없습니다.

실무 예문

執行役(しっこうやく)と執行役員(しっこうやくいん)は同(おな)じではありません。

집행역과 집행임원(회사 직함)은 같지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第374条第1項 前段

> 会計参与(かいけいさんよ)は、取締役(とりしまりやく)と共同(きょうどう)して、計算書類(けいさんしょるい)…を作成(さくせい)する。

회계참여는 이사와 공동으로 계산서류 …를 작성한다.

— 会社法 第374条第1項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～と共同して ~와 공동으로　**計算書類** 계산서류(けいさんしょるい) — 생략한 부분은 括弧 안의 정의와 附属明細書 등

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~と共同して」 — 함께 하는 상대는 と

✗ 비문 ~~会計参与は、取締役に共同して、計算書類を作成する。~~

✓ 会計参与は、取締役と共同して、計算書類を作成する。

共同する·協議する·合意する처럼 상대가 있는 동작은 상대에 と를 쓴다(한국어 「이사와 공동으로」의 「와」). に는 맞지 않는다.

같이 외우기 監査役 <#e-kansayaku>　取締役・取締役会 <#e-torishimariyaku>

持分会社 ★☆☆

もちぶんがいしゃ

미수록 · mochibun gaisha · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 持分会社 복합어 — 구성 낱말 UniDic 持分[2]+会社[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

持 지 → もち 訓　**分** 분 → ぶん R5　**会** 회 → かい → がい R8　**社** 사 → しゃ R0

- 持(もち)는 훈독, 分(ぶん)은 음독. デジタル大辞泉 표제 もちぶん - がいしゃ【持（ち）分会社】(コトバンク) — 会社가 がいしゃ로 흐려진다.
- 持分을 한국 음 「지분」에서 じぶん으로 만들면 自分(자기)과 같은 소리가 된다.

지분회사 — 合名会社·合資会社·合同会社의 총칭

+ **한국:** (총칭 없음) (상법 제170조)

会社法 575조 1항이 合名·合資·合同会社를 「持分会社」로 총칭하고, 제3편 전체(持分会社)를 이 셋에 공통으로 적용한다. 한국 상법은 다섯 회사 종류를 나열할 뿐(제170조) 이런 법률상 총칭을 두지 않는다(상법 현행본에 「지분회사」 0건). 번역할 때는 「지분회사(合名·合資·合同会社)」처럼 풀어 쓴다.

쉬운 예문

合同会社(ごうどうがいしゃ)は持分会社(もちぶんがいしゃ)です。

합동회사는 지분회사입니다.

실무 예문

株式会社(かぶしきがいしゃ)は持分会社(もちぶんがいしゃ)ではありません。

주식회사는 지분회사가 아닙니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社法 第575条第1項

> 合名会社(ごうめいがいしゃ)、合資会社(ごうしがいしゃ)又(また)は合同会社(ごうどうがいしゃ)(以下(いか)「持分会社(もちぶんがいしゃ)」と総称(そうしょう)する。)を設立(せつりつ)するには、その社員(しゃいん)になろうとする者(もの)が定款(ていかん)を作成(さくせい)し…なければならない。

합명회사, 합자회사 또는 합동회사(이하 「지분회사」라 총칭한다)를 설립하려면 그 사원이 되려는 자가 정관을 작성하고 … 하여야 한다.

— 会社法 第575条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

(以下「～」と総称する。) (이하 「~」라 총칭한다) — 약칭 정의 괄호 **社員** 사원(출자자)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

持分은 も ち ぶ ん — 음독으로 만들면 自分이 된다

✗ 표기 오류 ~~じぶんがいしゃ~~

✓ もちぶんがいしゃ

持(지)를 한국 음에서 じ로 만들면 自分(じ ぶ ん, 자기)과 소리가 같아진다. 持分은 훈+음(も ち+ぶ ん)으로 읽는다 (→ 5장).

같이 외우기 合同会社 <#e-godo-gaisha> 株式会社 <#e-kabushiki-gaisha>

소리 연습

소리 연습 — 연탁(連濁)과 악센트

연탁 — 혼자일 때와 뒤에 붙었을 때를 짝으로 듣는다.

会社 → が い し ゃ

かいしゃ 会社 · [0] 平板 かぶしきがいしゃ 株式会社 · [5] 中高

切手 → ぎ っ て

きって 切手 · [0] 平板 こぎって 小切手 · [2] 中高

훈독 낱말 — 取締役·取引

とりしまりやく 取締役 · [0] 平板 とりひき 取引 · [2] 中高

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-08). 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 C

取締役은 「이사」, 手形은 「어음」 — 같은 제도, 다른 이름

회사와 상거래 용어에는 제도는 같은데 이름이 전혀 다른 짝이 많다. 한자를 한국 음으로 읽어 「취체역」 「수형」 「소절수」라고 옮기면 한국 독자는 알아보지 못한다. 반대로 한국어 「이사」를 일본어로 「理事」라고 쓰면, 일본 독자는 주식회사가 아니라 一般社団法人 같은 비영리 법인의 기관으로 읽는다(一般社団法人法 60조 1항).

手形·小切手는 법률 이름부터 다르다(手形法·小切手法 ↔ 어음법·수표법). 조문 번호(환어음 1조·약속어음 75조·수표 1조)는 두 나라가 같다.

일본 (읽기)	근거 — 일본	한국	근거 — 한국
取締役 (とりしまりやく)	会社法 326조 1항	이사	상법 제382조 제1항
代表取締役 (だいひょうとりしまりやく)	会社法 362조 3항	대표이사	상법 제389조 제1항
監査役 (かんさやく)	会社法 381조 1항	감사	상법 제412조 제1항
為替手形 (かわせてがた)	手形法 1조	환어음	어음법 제1조
約束手形 (やくそくてがた)	手形法 75조	약속어음	어음법 제75조
小切手 (こぎって)	小切手法 1조	수표	수표법 제1조

번역할 때는 기관명을 상대 나라 이름으로 바꾸어 쓴다(取締役 → 이사, 이사 → 取締役). 「理事」와 「이사」는 한자가 같아도 주식회사 문맥에서는 짝이 아니다.

e-Gov — 会社法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086>

한국이라면?

임원은 누가 뽑나 — 한 조문과 두 조문

일본

会社法 329조 1항「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。…)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」— 取締役·会計参与·監査役을「役員」으로 묶어 한 조문에서 선임 기관을 정한다.

会社法 329조 1항 (e-Gov 현행본 2026-10-08)

한국

상법 제382조 제1항 「이사는 주주총회에서 선임한다.」 제409조 제1항 「감사는 주주총회에서 선임한다.」 — 기관마다 따로 정한다.

상법 제382조 제1항·제409조 제1항 (법제처 현행본, 2026. 9. 10. 시행본)

선임 기관은 두 나라 모두 주주총회다. 일본은 「役員」이라는 묶음 말을 괄호 정의로 만들어 한 번에 정하고, 한국은 이사·감사를 각자의 절에서 정한다. 会計監査人은 「役員」에 들지 않는다.

> 日本(にほん)でも韓国(かんこく)でも、取締役(とりしまりやく)は株主総会(かぶぬしそうかい)で選任(せんにん)します。
>
> 일본에서도 한국에서도 이사는 주주총회에서 선임합니다.

문헌 읽기 팁

979조짜리 법률을 읽는 법 — 「第二条 定義」부터

会社法 본칙의 마지막 조는 第九百七十九条다. 그런데 조문 수가 979개인 것은 아니다. 第九百三十条から第九百三十二条までは 「削除」이고, 枝番(第三百三十一条の二처럼 「の二」가 붙은 조)이 101개 있다(e-Gov 현행본 2026-10-08 집계). 법률은 第一編 総則부터 第八編 罰則까지 여덟 편이다.

긴 법률은 정의 조항부터 읽는다. 2조 柱書 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」 아래에 一号 「会社」부터 三十四号 「電子公告」까지 38개 호(三の二·四の二·十一の二·三十二の二 포함)가 있다. 각 호는 「용어 + ~ をいう」 꼴이라, 호 번호 다음의 낱말이 표제어이고 「をいう」 앞이 정의다. 十五号 「社外取締役」처럼 정의 안에 다시 イ·ロ·ハ·ニ·ホ의 요건이 달린 호도 있다.

해 보기 e-Gov 法令検索에서 会社法 第二条를 열고 七号 「取締役会設置会社」의 정의를 읽어 보자 — 「取締役会を置く株式会社」로 시작한다.

e-Gov 法令検索 — 会社法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086>

장 끝 퀴즈

1. 일본어 「取締役」에 해당하는 한국 상법의 기관은?

   (a) 이사 (b) 감사 (c) 취체역 (d) 집행임원

2. 읽기: 「小切手」

   (a) しょうせつしゅ (b) こきって (c) こぎって (d) おぎって

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 会社は、その名称（ ）商号とする。

   (a) が (b) を (c) に (d) は

4. 한국의 회사법 규정은 어디에 있나?

   (a) 회사법이라는 독립 법률 (b) 상법 제3편 회사 (c) 민법 제3편

5. 会社法에서 合名会社·合資会社·合同会社를 함께 부르는 말은?

   (a) 株式会社 (b) 持分会社 (c) 有限会社

6. 번역해 보세요: 株主総会は、取締役を選任する。

   (a) 주주총회는 이사를 선임한다. (b) 주주총회는 감사를 선임한다. (c) 이사회는 주주를 선임한다.

20장 퀴즈 정답

1. 이사 — 取締役는 이사, 監査役는 감사다. 「취체역」은 한국 법률에 없는 말이다.
2. こぎって — 小(こ)+切手(きって) — 뒤에 붙으면서 き가 ぎ로 흐려진다(연탁). 뜻은 수표.
3. を — 「AをBとする」(A를 B로 한다). 정해지는 대상에 を, 결과에 と.
4. 상법 제3편 회사 — 한국은 상법 제3편 「회사」(제169조 이하). 일본은 2006. 5. 1.부터 会社法이 독립 법률이다.
5. 持分会社 — 575조 1항 「(以下「持分会社」と総称する。)」. 한국 상법에는 이런 총칭이 없다.
6. 주주총회는 이사를 선임한다. — 株主総会 = 주주총회, 取締役 = 이사, 選任する = 선임한다.

第21章 · 3부

민사소송·집행·보전·도산 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 民事訴訟·執行·保全·倒産 —— 民事訴訟法·民事執行法·民事保全法·破産法

일본 민사소송법은 한국 민사소송법과 조문이 많이 겹친다. 기판력·결정과 명령·화해조서·항소기간은 문장까지 같다. 그런데 이름이 갈린 곳이 많다 — 証人尋問은 「증인신문」, 審尋은 「심문」, 差戻し는 「환송」, 差押え는 「압류」, 債務名義는 「집행권원」. 상고심과 재항고의 문, 재건형 도산을 담는 법률의 수는 제도 자체가 다르다.

이 장의 문법 복습 — J3 조사(~ で·~ を理由とする·~ によって), J4·J5 소리와 독음(尋問 じんもん·審尋 しんじん, 훈독 差押え·差戻し), J8 법령 문체(~ ことができる·~ に限り·及び/並びに)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 確定判決(かくていはんけつ)は、主文(しゅぶん)に包含(ほうがん)するものに限(かぎ)り、既判力(きはんりょく)を有(ゆう)する。

   확정판결은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력을 가진다.

   民事訴訟法 第114条第1項

2. 判決(はんけつ)は、言渡(いいわた)しによってその効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

   판결은 선고로 그 효력이 생긴다.

   民事訴訟法 第250条

3. 上告(じょうこく)の提起(ていき)は、上告状(じょうこくじょう)を原裁判所(げんさいばんしょ)に提出(ていしゅつ)してしなければならない。

   상고의 제기는 상고장을 원심법원에 제출하여 하여야 한다.

   民事訴訟法 第314条第1項

= 같은 것

- **民事訴訟** 민사소송
- **既判力** 기판력
- **訴状・答弁書・準備書面** 소장·답변서·준비서면
- **証拠** 증거
- **証人尋問** 증인신문(訊問)
- **判決・決定・命令** 판결·결정·명령
- **控訴** 항소(抗訴)
- **差戻し・破棄差戻し** 환송·파기환송
- **和解・調停** 화해·조정
- **強制執行・執行官** 강제집행·집행관
- **債務名義** 집행권원(執行權原)
- **仮差押え・仮処分・民事保全** 가압류·가처분·보전처분
- **破産・免責** 파산·면책
- **差押え** 압류(押留)
- **訴額** 소가(訴價)

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **審尋** 심문(審問)
- **上告・上告受理の申立て** 상고 (1:1 대응 아님)
- **抗告・許可抗告** 항고(許可抗告에 해당하는 제도는 없음)
- **民事再生・会社更生** 회생절차 (채무자회생법 — 한 법률로 통합)

+ 한국에 없는 것

民事訴訟 ★★★

みんじそしょう

미수록 · minji soshō · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD 2026-10-09 재조회, 결과 0행) — NHK 사전 대조 필요 / 民事訴訟 복합어 — 구성 낱말 UniDic 民事[1]+訴訟[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

民 민 → みん R5 | **事** 사 → じ R0 | **訴** 소 → そ R0 | **訟** 송 → しょう R4

- 事(사)는 じ — 탁음이다(デジタル大辞泉 みんじ - そしょう【民事訴訟】). 「みんし」가 아니다.
- 訟(송)의 ○받침이 장음 う(R4). 訴訟은 そ·しょ·う 세 박.

민사소송

= **한국:** 민사소송 (민사소송법 제1조)
법률 이름까지 같다. 다만 제1조끼리는 내용이 다르다 — 일본 1조는 적용 범위(趣旨), 한국 제1조(민사소송의 이상과 신의성실의 원칙)는 일본 2조(裁判所及び当事者の責務)에 대응한다.

쉬운 예문

これは民事訴訟(みんじそしょう)です。

이것은 민사소송입니다.

실무 예문

貸(か)したお金(かね)を返(かえ)してもらうため、民事訴訟(みんじそしょう)を起(お)こしました。

빌려준 돈을 돌려받으려고 민사소송을 제기했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第1条

> 民事訴訟(みんじそしょう)に関(かん)する手続(てつづき)については、他(た)の法令(ほうれい)に定(さだ)めるもののほか、この法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところによる。

민사소송에 관한 절차에 대하여는 다른 법령에 정하는 것 외에 이 법률이 정하는 바에 의한다.

— 民事訴訟法 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

手続 절차(てつづき)　**～もののほか** ~하는 것 외에　**～の定めるところによる** ~이 정하는 바에 의한다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ もののほか」 — ほか 앞에는 の

✗ 비문 ~~他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。~~

✓ 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

ほか(外)는 명사라 「もの」와 「の」로 잇는다. 한국어 「~ 외에」에는 조사가 없어 の를 빠뜨리기 쉽다.

訴状・答弁書・準備書面 ★★★

そじょう　とうべんしょ　じゅんびしょめん

[0] 平板 · sojō · 3박　**미수록** · tōbensho · 5박　**미수록** · junbi shomen · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 세 낱말 모두) — NHK 사전 대조 필요 / 訴状 UniDic [0]; 答弁書 복합어 — 구성 낱말 UniDic 答弁[1]+書[*]; 準備書面 복합어 — 구성 낱말 UniDic 準備[1]+書面[0,1] (2026-10-09; NHK 미대조)

訴 소→そ R0　状 상→じょう R4　答 답→とう R3　弁 변→べん R5　書 서→しょ R9

準 준→じゅん R5　備 비→び R0　面 면→めん R5

- 状(상)은 じょう — 첫소리가 탁음이고 ○받침이 장음이 된다(R4). そ·じょ·う 세 박.
- 答(답)은 ㅂ받침 → う(R3). デジタル大辞泉 옛 표기 （タフベン - ）.

소장・답변서・준비서면

= **한국:** 소장·답변서·준비서면 (민사소송법 제249조 제1항)

「소장에는 당사자와 법정대리인, 청구의 취지와 원인을 적어야 한다.」 — 일본 134조 2항 1·2호(当事者及び法定代理人 / 請求の趣旨及び原因)와 같다.

쉬운 예문

原告(げんこく)は訴状(そじょう)を出(だ)しました。

원고는 소장을 냈습니다.

실무 예문

被告(ひこく)の答弁書(とうべんしょ)は届(とど)きましたが、原告(げんこく)の準備書面(じゅんびしょめん)はまだです。

피고의 답변서는 도착했지만 원고의 준비서면은 아직입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第134条第2項 柱書

> 訴状(そじょう)には、次(つぎ)に掲(かか)げる事項(じこう)を記載(きさい)しなければならない。

소장에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

— 民事訴訟法 第134条第2項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

次に掲げる 다음 각 호의(→ 12장)　**記載** 기재(きさい)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

じょう의 장음 — そじょ라고 하면 낱말이 아니다

✗ 표기 오류 ~~そじょ~~

✓ そじょう

한국어 「소장」의 받침 ㅇ이 일본어에서 장음 う로 남는다. 状이 붙는 낱말은 모두 같다 — 上告状 じょうこくじょう(精選版 日本国語大辞典).

証拠 ★★★

しょうこ

[0] 平板 · shōko · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

証 증 → しょう R4　**拠** 거 → こ R0

- 証(증)의 ㅇ받침이 장음 う(R4). しょ·う·こ 세 박.
- 拠는 根拠(こんきょ)에서는 きょ인데 証拠에서는 こ다(デジタル大辞泉 しょう - こ / こん - きょ). 낱말째 외운다.

증거

= **한국:** 증거 (민사소송법 제289조 제1항)
「증거를 신청할 때에는 증명할 사실을 표시하여야 한다.」 — 일본 180조 1항과 같은 규칙이다. 2항(기일 전에도 신청할 수 있다)도 대응한다(제289조 제2항).

쉬운 예문

これは証拠(しょうこ)です。

이것은 증거입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は、この契約書(けいやくしょ)を証拠(しょうこ)として提出(ていしゅつ)しました。

원고는 이 계약서를 증거로 제출했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第180条第1項

> 証拠(しょうこ)の申出(もうしで)は、証明(しょうめい)すべき事実(じじつ)を特定(とくてい)してしなければならない。

증거의 신청은 증명할 사실을 특정하여 하여야 한다.

— 民事訴訟法 第180条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

申出 신청(もうしで)　**証明すべき** 증명할(→ 13장 べき)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령의 「~すべき」 — するべき가 아니다

△ **부자연** ~~証明するべき事実を特定してしなければならない。~~

✓ 証明すべき事実を特定してしなければならない。

する+べき는 「するべき」도 「すべき」도 쓰지만 법령 문장은 「すべき」로 쓴다(이 조문과 13장 참조). 틀린 말은 아니고 법령 문체에 맞지 않는다(△).

証人尋問 ★★★ 가짜 친구 B

しょうにんじんもん

미수록 · shōnin jinmon · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 証人 [0]은 있음, 尋問 미수록) — NHK 사전 대조 필요 / 証人尋問 복합어 — 구성 낱말 UniDic 証人[0]+尋問[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

証 증 → しょう R4　**人** 인 → にん R10　**尋** 심 → じん R5　**問** 문 → もん R5

- 尋(심)은 じん — 탁음이다. しんもん이라고 읽으면 審問(しんもん, デジタル大辞泉)이 되어 다른 낱말이다.
- デジタル大辞泉 표제 「じん・もん【尋問 / ×訊問】」 — 尋은 訊의 대용 표기다.

증인신문

= **한국:** 증인신문(訊問) (민사소송법 제327조 제1항)

제도는 같다 — 신청한 당사자가 먼저, 다른 당사자가 다음에 묻는다(202조 1항 ↔ 제327조). 다른 것은 이름이다. 대응어는 「신문(訊問)」이고, 尋을 한국 음으로 읽은 「심문」은 한국 법령에서 審問이다. → 이 장의 가짜 친구

쉬운 예문

今日(きょう)は証人尋問(しょうにんじんもん)です。

오늘은 증인신문입니다.

실무 예문

証人尋問(しょうにんじんもん)は、原告代理人(げんこくだいりにん)から始(はじ)めます。

증인신문은 원고 대리인부터 시작합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第202条第1項

> 証人(しょうにん)の尋問(じんもん)は、その尋問(じんもん)の申出(もうしで)をした当事者(とうじしゃ)、他(た)の当事者(とうじしゃ)、裁判長(さいばんちょう)の順序(じゅんじょ)でする。

증인의 신문은 그 신문을 신청한 당사자, 다른 당사자, 재판장의 순서로 한다.

— 民事訴訟法 第202条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

申出をした 신청한　**順序でする** 순서로 한다(で ー 방식)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

尋은 じん ー 한국 음 「심」에서 しん을 만들면 틀린다

✗ **표기 오류** ~~しょうにんしんもん~~

✓ しょうにんじんもん

「심」의 ㅁ받침이 ん이 되는 것(R5)은 맞지만 첫소리가 탁음 じ다. 같은 「심」인 審은 しん(審理·審尋)이라, 尋·審을 한국 음만 보고 가르면 틀린다.

審尋 ★★☆ 가짜 친구 C

しんじん

[0] 平板 · shinjin · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) ー NHK 사전 대조 필요 / 審尋 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

審 심 → しん R5　**尋** 심 → じん R5

- 한국 음은 두 글자 다 「심」인데 일본 음은 しん·じん으로 갈린다. し·ん·じ·ん 네 박.
- 읽기는 改訂新版 世界大百科事典 「審尋 (しんじん)」. デジタル大辞泉에는 표제가 없다.

심문 ー 변론을 열지 않을 때 당사자 등의 진술을 듣는 절차

≠ **한국:** 심문(審問) (민사소송법 제134조 제2항)

87조 2항과 제134조 제2항은 문장 구조까지 같다(「前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には」 = 「제1항 단서의 규정에 따라 변론을 열지 아니할 경우에」). 대응어가 「심문」이라 尋問(신문)과 섞으면 틀린다. 한국 조문은 이해관계인·참고인까지 적는다.

쉬운 예문

今日(きょう)は審尋(しんじん)の期日(きじつ)です。

오늘은 심문기일입니다.

실무 예문

裁判所(さいばんしょ)は口頭弁論(こうとうべんろん)を開(ひら)かず、当事者(とうじしゃ)を審尋(しんじん)することにしました。

법원은 변론을 열지 않고 당사자를 심문하기로 했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 民事訴訟法 第87条第2項

> 前項(ぜんこう)ただし書(がき)の規定(きてい)により口頭弁論(こうとうべんろん)をしない場合(ばあい)には、裁判所(さいばんしょ)は、当事者(とうじしゃ)を審尋(しんじん)することができる。

전항 단서의 규정에 따라 구두변론을 하지 아니하는 경우에는 법원은 당사자를 심문할 수 있다.

ー 民事訴訟法 第87条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

ただし書 단서(ただしがき ー → 29장)　**～をしない場合には** ~을 하지 아니하는 경우에는(→ 12장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~することができる」 — 조사는 が

✗ 비문 ~~裁判所は、当事者を審尋することをできる。~~

✓ 裁判所は、当事者を審尋することができる。

できる는 대상에 が를 쓴다(6장 必要だ와 같은 무리). 앞의 「当事者を」에 끌려 「ことを」라고 쓰기 쉽다.

判決・決定・命令 ★★★

はんけつ　けってい　めいれい

[0] 平板 · hanketsu · 4박　[0] 平板 · kettei · 4박　[0] 平板 · meirei · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (判決 平板[0], 決定 平板[0], 命令 平板[0])

判 판 → はん R5　**決** 결 → けつ → けっ R2　**定** 정 → てい R4　**命** 명 → めい R4　**令** 령 → れい R6

- 決定 — 決(けつ)의 つ가 て 앞에서 っ로 준다(R2). け·っ·て·い 네 박. 判決의 決은 뒤에 아무것도 없어 けつ 그대로다.
- 命令은 え い가 두 번 — 둘 다 길게 낸다. め·い·れ·い 네 박.

판결・결정・명령

= **한국:** 판결·결정·명령 (민사소송법 제221조 제1항, 제205조)
「결정과 명령은 상당한 방법으로 고지하면 효력을 가진다.」(제221조 제1항) — 119조와 같다. 판결은 선고로 효력이 생긴다는 것도 같다(250조 ↔ 제205조 「판결은 선고로 효력이 생긴다.」).

쉬운 예문

これは判決(はんけつ)ではなく決定(けってい)です。

이것은 판결이 아니라 결정입니다.

실무 예문

決定(けってい)は、告知(こくち)によって効力(こうりょく)が生(しょう)じます。

결정은 고지로 효력이 생깁니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第119条

> 決定及(けっていおよ)び命令(めいれい)は、相当(そうとう)と認(みと)める方法(ほうほう)で告知(こくち)することによって、その効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

결정 및 명령은 상당하다고 인정하는 방법으로 고지함으로써 그 효력이 생긴다.

— 民事訴訟法 第119条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

相当と認める 상당하다고 인정하는　**告知** 고지(こくち)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

生ずる는 しょうずる ― せいずる가 아니다

✗ 표기 오류 ~~せいずる~~

✓ しょうずる

効力を生ずる의 生은 呉音 しょう(R10). 生存·成年의 せい와 다르다(→ 6장). 같은 뜻의 「生じる」도 しょうじる다.

既判力 ★★☆

きはんりょく

미수록 · kihanryoku · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD 2026-10-09 재조회, 결과 0행) ― NHK 사전 대조 필요 / 既判力 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 既判[0]+力[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

既 기 → き R0 | **判** 판 → はん R5 | **力** 력 → りょく R1

- 力(력)은 りょく ― ㄱ받침이 く(R1). 判(판)의 ㄴ받침은 ん(R5).
- デジタル大辞泉 きはん - りょく 【既判力】. き·は·ん·りょ·く 다섯 박.

기판력

= **한국:** 기판력 (민사소송법 제216조)

「확정판결(確定判決)은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력(既判力)을 가진다.」(제1항) ― 일본 114조 1항(→ 이 장 첫 문장)과 문장까지 같다. 상계의 제2항도 114조 2항과 같다.

쉬운 예문

確定判決(かくていはんけつ)には既判力(きはんりょく)があります。

확정판결에는 기판력이 있습니다.

실무 예문

前(まえ)の判決(はんけつ)の既判力(きはんりょく)が、この訴(うった)えにも及(およ)びます。

앞 판결의 기판력이 이 소에도 미칩니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民事訴訟法 第114条第2項

> 相殺(そうさい)のために主張(しゅちょう)した請求(せいきゅう)の成立(せいりつ)又(また)は不成立(ふせいりつ)の判断(はんだん)は、相殺(そうさい)をもって対抗(たいこう)した額(がく)について既判力(きはんりょく)を有(ゆう)する。

상계를 위하여 주장한 청구의 성립 또는 불성립의 판단은 상계로 대항한 액에 관하여 기판력을 가진다.

― 民事訴訟法 第114条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

相殺 상계(そうさい) **～をもって** ~으로써 **対抗した額** 대항한 액수

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

相殺은 そうさい ― そうさつ는 다른 낱말

✗ 표기 오류 ~~そうさつ~~

✓ そうさい

デジタル大辞泉은 そう‐さい【相殺】(채권을 대등액만큼 소멸시킴)과 そう‐さつ【相殺】(서로 죽임)를 따로 싣고, 그 そうさつ 2에서 そうさい를 보라고 한다. 법률의 상계는 そうさい다(→ 18장).

控訴 ★★★

こうそ

[1] 頭高 · kōso · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (頭高[1], 3장 조회값)

控 공 → こう R4 **訴** 소 → そ R0

- 公訴(こうそ, 기소)와 소리가 같다(→ 3장). 법정에서는 「民事の控訴」처럼 앞뒤 말로 가린다.

항소

= **한국:** 항소(抗訴) (민사소송법 제396조 제1항)

제396조 제1항(판결서 송달일부터 2주, 송달 전에도 가능)과 285조는 기간·기산점·단서까지 같다. 한국도 예전에는 같은 한자를 썼다 ― 표준국어대사전 「공소(控訴) 『법률』 '항소'의 전 용어」. 지금 한국어 「공소」는 公訴(기소)다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は控訴(こうそ)しました。

피고는 항소했습니다.

실무 예문

判決(はんけつ)に不服(ふふく)があれば、二週間以内(にしゅうかんいない)に控訴(こうそ)できます。

판결에 불복이 있으면 2주 이내에 항소할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民事訴訟法 第285条

> 控訴(こうそ)は、電子判決書(でんしはんけつしょ)又(また)は…の送達(そうたつ)を受(う)けた日(ひ)から二週間(にしゅうかん)の不変期間(ふへんきかん)内(ない)に提起(ていき)しなければならない。ただし、その期間前(きかんまえ)に提起(ていき)した控訴(こうそ)の効力(こうりょく)を妨(さまた)げない。

항소는 전자판결서 또는 …의 송달을 받은 날부터 2주의 불변기간 안에 제기하여야 한다. 다만, 그 기간 전에 제기한 항소의 효력을 방해하지 아니한다.

― 民事訴訟法 第285条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

電子判決書 전자판결서 ― 현행 조문은 판결서를 전자 파일로 쓴다 **不変期間** 불변기간(ふへんきかん)

～を妨げない ~을 방해하지 아니한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

こうそ의 う ー 빼면 조사 こそ가 된다

✗ 표기 오류 ~~こそ~~

✓ こうそ

こ·う·そ 세 박. こそ(~야말로)는 두 박이다. 한국어 「항소·공소」에는 장음 표시가 없어 う를 떨어뜨리기 쉽다.

上告・上告受理の申立て ★★★

じょうこく　じょうこくじゅりのもうしたて

[0] 平板 · jōkoku · 4박　**미수록** · jōkoku juri no mōshitate · 12박

악센트 출처: 미수록(OJAD) ― NHK 사전 대조 필요 / 上告 UniDic [0]; 上告受理の申立て 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 上告[0]+受理[1]+の[*]+申立て[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

上 상→じょう R4 | **告** 고→こく R0 | **受** 수→じゅ R0 | **理** 리→り R6 | **申** 신→もう 訓 | **立** 립→た 訓

- 上(상)은 じょう ー 탁음 じょ에 장음 う. 「じょこく」로 줄이지 않는다.
- 告는 받침 없는 「고」인데 こく ― R0의 예외(rules.yaml). 申立て는 훈독 もうしたて(→ 11장). 上告受理의 읽기는 コトバンク 표제 「上告受理（読み）じょうこくじゅり」.

상고 · 상고수리 신청

≠ **한국:** 상고(1:1 대응 아님) (민사소송법 제423조; 상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항)

上告=상고 자체는 = 다. 묶음에 든 上告受理の申立て 때문에 ≠로 둔다. 일본 최고재판소 上告는 헌법 위반(312조 1항)과 절대적 상고이유(2항)로만 한다. 법령 위반은 上告受理の申立て로 내고, 최고재판소가 「法令の解釈に関する重要な事項」를 담았다고 보아 받아들일 때만 상고심이 된다(318조 1항). 한국은 법령 위반이 곧 상고이유이고(제423조), 특례법 제4조 제1항의 사유가 없으면 심리불속행 기각한다. 「수리 결정」과 「기각 판결」이라 1:1이 아니다.

쉬운 예문

原告(げんこく)は上告(じょうこく)しました。

원고는 상고했습니다.

실무 예문

本件(ほんけん)では法令(ほうれい)の解釈(かいしゃく)が問題(もんだい)なので、上告受理(じょうこくじゅり)の申立(もうした)てをします。

이 사건에서는 법령 해석이 문제이므로 상고수리 신청을 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民事訴訟法 第312条第1項

> 上告(じょうこく)は、判決(はんけつ)に憲法(けんぽう)の解釈(かいしゃく)の誤(あやま)りがあることその他(た)憲法(けんぽう)の違反(いはん)があることを理由(りゆう)とするときに、することができる。

상고는 판결에 헌법 해석의 잘못이 있는 것 그 밖에 헌법 위반이 있는 것을 이유로 하는 때에 할 수 있다.

― 民事訴訟法 第312条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

解釈の誤り 해석의 잘못　**その他** 그 밖에(そのた)　**～を理由とする** ~을 이유로 하다

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~を理由とする」 ー 이유는 を로 받는다

✗ 비문 ~~憲法の違反があることに理由とするときに、することができる。~~

✓ 憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

「AをBとする」(A를 B로 삼다)의 틀이다. 한국어 「~을 이유로 하는」과 조사가 같다(=). 「~を理由として」「~を理由に」도 같은 틀이다.

抗告・許可抗告 ★★☆

こうこく　きょかこうこく

[0] 平板 · kōkoku · 4박　미수록 · kyoka kōkoku · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD ー 두 낱말 모두) ー NHK 사전 대조 필요 / 抗告 UniDic [0]; 許可抗告 복합어 ー 구성 낱말 UniDic 許可[1]+抗告[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

抗 항→こう R8　**告** 고→こく R0　**許** 허→きょ R8　**可** 가→か R0

- 抗(항)은 こう ー ㅎ 첫소리가 か행(R8), ㅇ받침이 장음(R4). 控訴의 控(공)도, 公訴의 公도 こう다.
- 許(허)는 きょ(R8). 許可 きょか ー きょ는 한 박.

항고・허가항고

≠ **한국:** 항고(許可抗告에 해당하는 제도는 없음) (민사소송법 제439조, 제442조, 제449조 제1항)

抗告=항고 자체는 =다(328조 1항 ↔ 제439조). 묶음에 든 許可抗告 때문에 ≠로 둔다. 다른 것은 고등재판소 결정에 대한 불복이다. 일본은 헌법 위반이면 特別抗告(336조), 법령 해석의 중요 사항이면 고등재판소가 허가할 때만 許可抗告(337조)를 한다. 한국은 법령 위반을 이유로 재항고하고(제442조), 특별항고(제449조 제1항)는 헌법 위반 등에 한한다. 원심의 허가를 거치는 제도는 한국에 없다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は抗告(こうこく)しました。

피고는 항고했습니다.

실무 예문

高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の決定(けってい)には、原則(げんそく)として、許可(きょか)がなければ最高裁判所(さいこうさいばんしょ)に抗告(こうこく)できません。

고등재판소의 결정에는 원칙적으로 허가가 없으면 최고재판소에 항고할 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 民事訴訟法 第337条第1項 本文

> 高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の決定及(けっていおよ)び命令(めいれい)…に対(たい)しては、前条第一項(ぜんじょうだいいっこう)の規定(きてい)による場合(ばあい)のほか、その高等裁判所(こうとうさいばんしょ)が次項(じこう)の規定(きてい)により許可(きょか)したときに限(かぎ)り、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)に特(とく)に抗告(こうこく)をすることができる。

고등재판소의 결정 및 명령…에 대하여는 전조 제1항의 규정에 의한 경우 외에 그 고등재판소가 다음 항의 규정에 따라 허가한 때에 한하여 최고재판소에 특별히 항고를 할 수 있다.

— 民事訴訟法 第337条第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

前条第一項の規定による場合 전조(336조 特別抗告) 제1항에 의한 경우　**～ときに限り** ~한 때에 한하여(→ 12장)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ に限り」 — 법령은 연용 중지형으로 끊는다

△ **부자연** ~~その高等裁判所が許可したときに限って、最高裁判所に特に抗告をすることができる。~~

✓ その高等裁判所が許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

「限って」도 같은 뜻이지만 법령 문장은 「~ に限り、」로 쓴다(→ 12장 ~ に限り). 말로는 「許可があった場合だけ」처럼 풀어도 된다.

差戻し・破棄差戻し ★★★ 가짜 친구 C

さしもどし　　はきさしもどし

[4] 中高 · sashimodoshi · 5박　　**미수록** · haki sashimodoshi · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 두 낱말 모두) — NHK 사전 대조 필요 / 差戻し UniDic [4](다른 형 0); 破棄差戻し 복합어 — 구성 낱말 UniDic 破棄[1]+差戻し[4,0] (2026-10-09; NHK 미대조)

差 차 → さ 訓　**戻** 려 → もど 訓　**破** 파 → は RO　**棄** 기 → き RO

- 差(さ)+戻し(もどし) 둘 다 훈독. 한국 음 「차려」로는 맞힐 수 없다(→ 5장 훈독).
- 破棄 はき는 받침 없는 음(RO). デジタル大辞泉 「はき - さしもどし」.

환송 · 파기환송

= **한국:** 환송·파기환송 (민사소송법 제436조 제1항)

325조 1항 「原判決を破棄し、…原裁判所に差し戻し」 = 제436조 제1항 「원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송」. 제도는 같고 낱말이 다르다. 환송받은 법원이 파기 이유에 기속되는 것도 같다(325조 3항 ↔ 제436조 제2항).

쉬운 예문

事件(じけん)は差(さ)し戻(もど)されました。

사건은 환송되었습니다.

실무 예문

最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は原判決(げんはんけつ)を破棄(はき)して、事件(じけん)を高等裁判所(こうとうさいばんしょ)に差(さ)し戻(もど)しました。

최고재판소는 원판결을 파기하고 사건을 고등재판소에 환송했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第325条第1項 前段

> …上告裁判所(じょうこくさいばんしょ)は、原判決(げんはんけつ)を破棄(はき)し、次条(じじょう)の場合(ばあい)を除(のぞ)き、事件(じけん)を原裁判所(げんさいばんしょ)に差(さ)し戻(もど)し、又(また)はこれと同等(どうとう)の他(た)の裁判所(さいばんしょ)に移送(いそう)しなければならない。

…상고법원은 원판결을 파기하고, 다음 조의 경우를 제외하고, 사건을 원심법원에 환송하거나 이와 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다.

— 民事訴訟法 第325条第1項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

原裁判所 원심법원(げんさいばんしょ)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

戻し는 もどし ― 탁음 위치를 지킨다

✗ 표기 오류 ~~さしもとし~~

✓ さしもどし

戻す는 본래 もどす다(연탁으로 생긴 탁음이 아니다). 差(さし)와 붙어도 그대로 さしもどし. 명사는 법령에서 「差戻し」(325조 3항), 동사는 「差し戻す」로 쓴다.

和解・調停 ★★★

わかい　　ちょうてい

[0] 平板 · wakai · 3박　**[0] 平板** · chōtei · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 ― 調停 平板[0]. 和解는 미수록 / 和解 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

和 화 → わ R8　**解** 해 → かい R8　**調** 조 → ちょう R0　**停** 정 → てい R4

- 和(화)는 わ ― R8(ゎ → か행)의 예외로 rules.yaml에 적혀 있다. 解(해)는 R8대로 かい.
- 調(조)는 받침이 없는데 ちょう로 길어진다(R0). ちょ·う·て·い 네 박.

화해・조정

= **한국:** 화해·조정 (민사소송법 제220조; 민사조정법 제29조)
화해를 조서에 적으면 확정판결과 같은 효력이 있다(267조 1항 ― 현행 조문은 「電子調書」 ↔ 제220조). 조정도 양국 모두 「재판상의 화해와 동일한 효력」이다(民事調停法 16조 ↔ 민사조정법 제29조).

쉬운 예문

二人(ふたり)は和解(わかい)しました。

두 사람은 화해했습니다.

실무 예문

調停(ちょうてい)が成立(せいりつ)すると、裁判上(さいばんじょう)の和解(わかい)と同(おな)じ効力(こうりょく)があります。

조정이 성립하면 재판상 화해와 같은 효력이 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民事調停法 第16条

> 調停(ちょうてい)において当事者間(とうじしゃかん)に合意(ごうい)が成立(せいりつ)し、これを調書(ちょうしょ)に記載(きさい)したときは、調停(ちょうてい)が成立(せいりつ)したものとし、その記載(きさい)は、裁判上(さいばんじょう)の和解(わかい)と同一(どういつ)の効力(こうりょく)を有(ゆう)する。

조정에서 당사자 사이에 합의가 성립하고 이를 조서에 기재한 때에는 조정이 성립한 것으로 하고, 그 기재는 재판상 화해와 동일한 효력을 가진다.

― 民事調停法 第16条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

当事者間 당사자 사이(とうじしゃかん)　**調書** 조서(ちょうしょ)　**～ものとし** ~것으로 하고(→ 13장)

문법 한 스푼 · J1 は·が

「~ とき は」 안의 주어는 が

△ **부자연** ~~調停において当事者間に合意は成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとする。~~

✓ 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとする。

合意는 「~ とき は」 조건절 안의 주어라 が를 쓴다(→ 6장). は를 쓰면 「합의는」 이 문장 전체의 주제처럼 읽혀 조건이 흐려진다.

強制執行・執行官 ★★★

きょうせいしっこう　　しっこうかん

미수록 · kyōsei shikkō · 8박　　**미수록** · shikkōkan · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 두 낱말 모두) — NHK 사전 대조 필요 / 強制執行 복합어 — 구성 낱말 UniDic 強制[0]+執行[0]; 執行官 복합어 — 구성 낱말 UniDic 執行[0]+官[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

強 강 → きょう R4 | **制** 제 → せい R0 | **執** 집 → しつ → しっ R3 | **行** 행 → こう R10 | **官** 관 → かん R5

- 執(집)은 ㅂ받침인데 う가 아니라 つ로 읽는 慣用音(R3 note). 그 つ가 こう 앞에서 っ로 준다 — し·っ·こ·う.

강제집행 · 집행관

= **한국:** 강제집행·집행관 (민사집행법 제2조)

집행기관이 법원과 집행관인 것은 같다. 한국 제2조는 「이 법에 특별한 규정이 없으면 집행관이 실시한다」로 집행관을 원칙으로 앞세운다.

쉬운 예문

執行官(しっこうかん)が来(き)ました。

집행관이 왔습니다.

실무 예문

判決(はんけつ)が確定(かくてい)しても払(はら)わないので、強制執行(きょうせいしっこう)を申(もう)し立(た)てます。

판결이 확정되어도 갚지 않으므로 강제집행을 신청합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事執行法 第2条

> 民事執行(みんじしっこう)は、申立(もうした)てにより、裁判所又(さいばんしょまた)は執行官(しっこうかん)が行(おこな)う。

민사집행은 신청에 의하여 법원 또는 집행관이 한다.

— 民事執行法 第2条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

民事執行 민사집행 — 강제집행·담보권 실행 경매 등의 총칭(1조)　**申立てにより** 신청에 의하여(→ 7장 により)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

執行의 촉음 — しっこうㅏ 아니다

✗ 표기 오류 ~~しつこう~~

✓ しっこう

執(しつ)+行(こう)이 붙으면 つ가 っ로 준다(R2와 같은 원리). 決定 けってい, 出生 しゅっしょう와 같은 무리다. 실수로 「しつこう」라고 하면 「집요하다」는 뜻의 しつこい와 섞여 들린다.

差押え ★★★ 가짜 친구 C

さしおさえ

[0] 平板 · sashiosae · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 差押え·差し押さえ·差し押さえる 모두) — NHK 사전 대조 필요 / 差押え UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

差 차 → さ 訓 **押** 압 → おさ 訓

- 差(さ)+押え(おさえ) 둘 다 훈독. さ·し·お·さ·え 다섯 박. 押え에 탁음이 붙지 않는다.

압류

= **한국:** 압류(押留) (민사집행법 제227조 제1항)

제도는 같다 — 145조 1항과 제227조 제1항 모두 채무자의 처분과 제3채무자의 지급을 금지한다. 이름만 다르다 — 한국은 한자어 「압류」, 일본은 훈독어 「差押え」라 한국 음으로 읽어서는 대응어가 나오지 않는다.

쉬운 예문

口座(こうざ)が差(さ)し押(お)さえられました。

계좌가 압류되었습니다.

실무 예문

差押え(さしおさえ)命令(めいれい)は、債務者(さいむしゃ)と第三債務者(だいさんさいむしゃ)に送達(そうたつ)されます。

압류명령은 채무자와 제3채무자에게 송달됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事執行法 第145条第1項

> 執行裁判所(しっこうさいばんしょ)は、差押命令(さしおさえめいれい)において、債務者(さいむしゃ)に対(たい)し債権(さいけん)の取立(とりた)てその他(た)の処分(しょぶん)を禁止(きんし)し、かつ、第三債務者(だいさんさいむしゃ)に対(たい)し債務者(さいむしゃ)への弁済(べんさい)を禁止(きんし)しなければならない。

집행법원은 압류명령에서 채무자에 대하여 채권의 추심 그 밖의 처분을 금지하고, 또한 제3채무자에 대하여 채무자에 대한 변제를 금지하여야 한다.

— 民事執行法 第145条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

差押命令 압류명령 — 법령은 오쿠리가나 없이 「差押命令」 **取立て** 추심(とりたて) **かつ** 또한, 그리고(→ 13장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

명사 差押え, 동사 差し押さえる — 오쿠리가나가 다르다

△ **부자연** ~~債権を差押える。~~

✓ 債権を差し押さえる。

법령은 명사를 「差押え」, 동사를 「差し押さえる」로 쓴다(民事執行法 45조 1항 「不動産を差し押さえる旨」). 사전에 줄인 꼴도 있어 틀린 표기는 아니고 법령 관행에서 벗어난다(△).

債務名義 ★★☆ 가짜 친구 C

さいむめいぎ

미수록 · saimu meigi · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 債務名義 복합어 — 구성 낱말 UniDic 債務[1]+名義[1,3] (2026-10-09; NHK 미대조)

債 채 → さい R0 | **務** 무 → む R0 | **名** 명 → めい R4 | **義** 의 → ぎ R7

- 名(명)은 め い — え い는 길게(R4). 義(의)는 ぎ — ○ 첫소리가 が행이 되는 예(R7, → 6장 義務).

집행권원 — 강제집행의 근거가 되는 문서(확정판결·집행증서 등)

= **한국:** 집행권원(執行權原) (민사집행법 제24조, 제56조)

제도는 같고 이름이 다르다 — 확정판결·가집행 선고 재판·항고로만 불복할 수 있는 재판·집행증서·확정판결과 같은 효력을 가지는 것이 양쪽에 다 있다. 일본은 22조 한 조에 열거해 債務名義라 정의하고, 한국은 판결을 제24조에, 그 밖의 것을 제56조 「그 밖의 집행권원」에 나눠 둔다(조문 배치의 차이). 표준국어대사전에는 「채무 명의」(≒ 집행 명의)만 표제어로 있다. → 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문

確定判決(かくていはんけつ)は債務名義(さいむめいぎ)です。

확정판결은 집행권원입니다.

실무 예문

判決(はんけつ)がなくても、公正証書(こうせいしょうしょ)が債務名義(さいむめいぎ)になることがあります。

판결이 없어도 공정증서가 집행권원이 되는 경우가 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事執行法 第22条 柱書

> 強制執行(きょうせいしっこう)は、次(つぎ)に掲(かか)げるもの(以下(いか)「債務名義(さいむめいぎ)」という。)により行(おこな)う。

강제집행은 다음 각 호의 것(이하 「채무명의」라 한다)에 의하여 한다.

— 民事執行法 第22条 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

(以下「～」という。) (이하 「~」라 한다) — 한국 법령과 같은 정의 괄호 **次に掲げるもの** 다음 각 호의 것(→ 12장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

義는 ぎ ー 「의」를 い로 읽지 않는다

✗ 표기 오류 ~~さいむめいい~~

✓ さいむめいぎ

같은 「의」라도 意는 い(意思 いし), 義는 ぎ(義務 ぎむ·名義 めいぎ)다(R7). 낱말째 익힌다.

仮差押え・仮処分・民事保全 ★★★ 가짜 친구 C

かりさしおさえ　かりしょぶん　みんじほぜん

미수록 · karisashiosae · 7박　미수록 · karishobun · 5박　미수록 · minji hozen · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 세 낱말 모두) — NHK 사전 대조 필요 / 仮差押え 복합어 — 구성 낱말 UniDic 仮[0]+差押え[0]; 仮処分 복합어 — 구성 낱말 UniDic 仮[0]+処分[1]; 民事保全 복합어 — 구성 낱말 UniDic 民事[1]+保全[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

仮 가→かり 訓　**差** 차→さ 訓　**押** 압→おさ 訓　**処** 처→しょ R9　**分** 분→ぶん R5

民 민→みん R5　**事** 사→じ R0　**保** 보→ほ R0　**全** 전→ぜん R5

- 仮는 훈독 かり(仮定 かてい의 음독 か와 다르다 — デジタル大辞泉). 仮処分은 훈(かり)+음(しょぶん)이 섞인 말이다(→ 5장).
- 「民事保全」 단독 표제는 사전에 없다. 법률명 民事保全法이 みんじ・ほぜんほう(デジタル大辞泉).

가압류・가처분・민사보전(둘을 아우르는 말)

= **한국:** 가압류·가처분·보전처분 (민사집행법 제276조 제1항, 제277조, 제300조, 제304조(제4편 보전처분))

仮処分은 한자까지 같고(가처분), 仮差押え만 이름이 다르다(가압류). 요건·절차도 대응한다 — 보전의 필요(民事保全法 20조 1항 ↔ 제277조), 임시의 지위를 정하는 가처분은 변론 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 거친다(23조 4항 ↔ 제304조). 일본은 별도 법률 民事保全法에 모아 「民事保全」이라 총칭하고(1조), 한국은 민사집행법 제4편 「보전처분」에 둔다 — 법전 배치의 차이다.

쉬운 예문

これは民事保全(みんじほぜん)の事件(じけん)です。

이것은 민사보전 사건입니다.

실무 예문

民事保全(みんじほぜん)には、仮差押え(かりさしおさ)と仮処分(かりしょぶん)があります。

민사보전에는 가압류와 가처분이 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事保全法 第1条

> …仮差押え(かりさしおさ)及(およ)び係争物(けいそうぶつ)に関(かん)する仮処分(かりしょぶん)並(なら)びに民事訴訟(みんじそしょう)の本案(ほんあん)の権利関係(けんりかんけい)につき仮(かり)の地位(ちい)を定(さだ)めるための仮処分(かりしょぶん)(以下「民事保全(みんじほぜん)」と総称(そうしょう)する。)については、…この法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところによる。

…가압류 및 다툼의 대상에 관한 가처분과 민사소송 본안의 권리관계에 관하여 임시의 지위를 정하기 위한 가처분(이하 「민사보전」이라 총칭한다)에 대하여는 …이 법률이 정하는 바에 따른다.

— 民事保全法 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000091> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

係争物 다툼의 대상(けいそうぶつ)　**仮の地位を定める** 임시의 지위를 정하다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

及び는 작은 묶음, 並びに는 큰 묶음

△ **부자연** ~~仮差押え並びに係争物に関する仮処分及び仮の地位を定めるための仮処分~~

✓ 仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに仮の地位を定めるための仮処分

같은 층의 것을 及び로 묶고, 그 묶음을 다른 것과 이을 때 並びに를 쓴다(→ 13장). 1조는 「仮差押え 及び 係争物 仮処分」을 묶고 並びに로 「仮の地位 仮処分」을 붙였다.

破産・免責 ★★★

はさん　　めんせき

[0] 平板 · hasan · 3박　**[0] 平板** · menseki · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 破産 [0](동사형 「破産する」), 免責 미수록 / 免責 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

破 파 → は R0　**産** 산 → さん R5　**免** 면 → めん R5　**責** 책 → せき R1

- 責(책)은 ㄱ받침 → き(R1). め·ん·せ·き 네 박.

파산・면책

= **한국:** 파산·면책 (채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제305조 제1항, 제566조)

제305조 제1항 「채무자가 지급을 할 수 없는 때에는 법원은 신청에 의하여 결정으로 파산을 선고한다.」 — 15조 1항과 짜임이 같고 이름만 「破産手続を開始する」 / 「파산을 선고한다」로 다르다. 면책 효과도 같다(253조 1항 ↔ 제566조).

쉬운 예문

会社(かいしゃ)が破産(はさん)しました。

회사가 파산했습니다.

실무 예문

破産(はさん)しても、免責(めんせき)が許可(きょか)されなければ借金(しゃっきん)は残(のこ)ります。

파산해도 면책이 허가되지 않으면 빚은 남습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 破産法 第15条第1項

> 債務者(さいむしゃ)が支払不能(しはらいふのう)にあるときは、裁判所(さいばんしょ)は、第三十条(だいさんじゅうじょう)第一項(だいいっこう)の規定(きてい)に基(もと)づき、申立(もうした)てにより、決定(けってい)で、破産手続(はさんてつづき)を開始(かいし)する。

채무자가 지급불능에 있는 때에는 법원은 제30조 제1항의 규정에 근거하여 신청에 의하여 결정으로 파산절차를 개시한다.

— 破産法 第15条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

支払不能 지급불능　**～に基づき** ~에 근거하여　**決定で** 결정으로(で — 재판의 형식)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「決定で」 — 재판의 형식은 で

✗ 비문 ~~裁判所は、申立てにより、決定に、破産手続を開始する。~~

✓ 裁判所は、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。

판결·결정이라는 형식(수단)은 で로 나타낸다 — 「判決で」 「決定で」. 한국어 「결정으로」의 「으로」가 に로 옮겨지기 쉬운데, に는 도달점·대상이다(→ 7장).

民事再生・会社更生 ★★☆

みんじさいせい　　かいしゃこうせい

미수록 · minji saisei · 7박　**미수록** · kaisha kōsei · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 두 낱말 모두) — NHK 사전 대조 필요 / 民事再生 복합어 — 구성 낱말 UniDic 民事[1]+再生[0]; 会社更生 복합어 — 구성 낱말 UniDic 会社[0]+更生[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

民 민 → みん R5　**事** 사 → じ R0　**再** 재 → さい R0　**生** 생 → せい R10　**会** 회 → かい R8　**社** 사 → しゃ R0　**更** 경 → こう R4

- 生은 두 낱말 모두 せい(漢音, R10). 出生 しゅっしょうの しょう와 다르다.
- 更(경)은 こう — ㅇ받침이 장음 う(R4).

민사재생 · 회사갱생 — 일본의 두 재건형 도산 절차

≠ **한국:** 회생절차(채무자회생법 — 한 법률로 통합) (채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제1조, 제34조 제2항)

재건형 도산 제도는 양국에 다 있다. 다른 것은 절차의 나뉨과 적용 대상이다. 일본은 재건형 도산을 民事再生法(개인·법인)과 会社更生法(株式会社만 — 1조)으로 나눈다. 한국은 채무자회생법 한 법률에 회생절차(제2편)·파산절차(제3편)·개인회생절차(제4편)를 두고, 회생절차는 주식회사가 아닌 채무자도 쓴다(제34조 제2항 제2호). 별도 법원 종류인 회생법원도 일본에 없다(법원조직법 제3조 제1항).

쉬운 예문

その会社(かいしゃ)は民事再生(みんじさいせい)を申(もう)し立(た)てました。

그 회사는 민사재생을 신청했습니다.

실무 예문

株式会社(かぶしきがいしゃ)なら、民事再生(みんじさいせい)のほかに会社更生(かいしゃこうせい)も使(つか)えます。

주식회사라면 민사재생 외에 회사갱생도 쓸 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 会社更生法 第1条

> この法律(ほうりつ)は、窮境(きゅうきょう)にある株式会社(かぶしきがいしゃ)について、…もって当該(とうがい)株式会社(かぶしきがいしゃ)の事業(じぎょう)の維持更生(いじこうせい)を図(はか)ることを目的(もくてき)とする。

이 법률은 궁지에 처한 주식회사에 관하여 …이로써 그 주식회사의 사업의 유지·갱생을 도모하는 것을 목적으로 한다.

— 会社更生法 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

窮境 궁지, 어려운 처지(きゅうきょう)　**もって** 이로써　**当該** 그, 해당(とうがい)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

목적 조문의 틀 「~ により、…し、もって ~ を図ることを目的とする」

✗ 비문 ~~この法律は、…調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることが目的とする。~~

✓ この法律は、…調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。

「AをBとする」(A를 B로 한다)의 틀이라 をだ. 「~ が目的だ」(~이 목적이다)와 섞으면 비문이 된다. 한국 법률 제1조 「…을 목적으로 한다」와 같은 짜임이다(=).

訴額 ★★☆ 가짜 친구 C

そがく

[0] 平板 · sogaku · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 訴額 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

訴 소 → そ R0 **額** 액 → がく R7

- 額(액)은 がく — ㅇ 첫소리가 が행(R7), ㄱ받침이 く(R1).
- 읽기는 改訂新版 世界大百科事典 「訴額 (そがく)」. デジタル大辞泉에는 표제가 없다.

소가 — 소송목적의 값

= **한국:** 소가(訴價) (민사소송법 제26조 제1항)

법령의 정식 표현은 양국 모두 「訴訟の目的の価額」 / 「소송목적의 값」이고 기준(「訴えで主張する利益」 ↔ 「소로 주장하는 이익」)도 같다. 실무 약칭만 訴額·소가로 갈렸다. 民事訴訟法·民事訴訟費用等に関する法律 본문에 「訴額」은 없다(e-Gov, 2026-10-08).

쉬운 예문

この事件(じけん)の訴額(そがく)はいくらですか。

이 사건의 소가는 얼마입니까?

실무 예문

訴額(そがく)が百四十万円(ひゃくよんじゅうまんえん)を超(こ)えないので、簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の事件(じけん)です。

소가가 140만 엔을 넘지 않으므로 간이재판소 사건입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第8条第1項

> …管轄(かんかつ)が訴訟(そしょう)の目的(もくてき)の価額(かがく)により定(さだ)まるときは、その価額(かがく)は、訴(うった)えで主張(しゅちょう)する利益(りえき)によって算定(さんてい)する。

…관할이 소송목적의 값에 의하여 정해지는 때에는 그 값은 소로 주장하는 이익에 의하여 산정한다.

— 民事訴訟法 第8条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

価額 값, 가액(かがく) **訴えで主張する** 소로 주장하는(で — 수단)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

기준의 「~ によって」 ― で로 줄이지 않는다

△ **부자연** ~~その価額は、訴えで主張する利益で算定する。~~

✓ その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

앞의 「訴えで」는 수단(소로써), 뒤의 「利益によって」는 기준이다. で를 두 번 쓰면 뜻은 통해도 법령 문장답지 않다(△). 한국 제26조 제1항은 「…이익을 기준으로 계산하여 정한다」로 풀어 쓴다.

가짜 친구 · 유형 B+C

尋問·審尋 ― 「신문」과 「심문」은 다른 말이다

尋問(じんもん)을 한국 한자음으로 읽으면 「심문」인데, 표준국어대사전의 「심문1(尋問)」은 「방문하여 찾아봄」이다. 법정에서 묻는 일은 「신문7(訊問) 알고 있는 사실을 캐어물음」 ― 증인신문(민사소송법 제303조)이다(유형 B).

「심문2(審問) 자세히 따져서 물음」은 민사소송법 제134조 제2항의 말로, 변론을 열지 않을 때 당사자 등의 말을 듣는 것이다. 일본 법령은 이것을 審尋(しんじん)이라 한다(民訴 87조 2항, 유형 C).

일본에는 審問(しんもん)이라는 말도 따로 있다(改訂新版 世界大百科事典 ― 受命·受託裁判官이 진술 기회를 주는 절차).

일본어 (읽기)	일본 조문	한국어	한국 조문
証人尋問 (しょうにんじんもん)	民訴 190조·202조 1항	증인신문(訊問)	민사소송법 제303조·제327조 제1항
審尋 (しんじん)	民訴 87조 2항	심문(審問)	민사소송법 제134조 제2항

외우는 요령 ― 尋問은 じ(탁음)로 시작해 한국어 「신」, 審尋은 し로 시작해 한국어 「심」. 한국어 쪽에서 출발하면 「신문 → 尋問」, 「심문 → 審尋」.

표준국어대사전 ― 심문 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?pageSize=10&searchKeyword=%EC%8B%AC%EB%AC%B8>

コトバンク ― 審尋 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%AF%A9%E5%B0%8B>

한국이라면?

債務名義는 한 조에, 집행권원은 두 조에

일본

民事執行法 22조「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。」— 확정판결·가집행선고 판결·執行証書 등을 한 조에 늘어놓는다.

民事執行法 22조 (e-Gov 현행본, 2026-10-08)

한국

민사집행법 제24조 「강제집행은 확정된 종국판결(終局判決)이나 가집행의 선고가 있는 종국판결에 기초하여 한다.」 제56조(그 밖의 집행권원)가 공정증서·소송상 화해 등을 따로 든다.

민사집행법 제24조·제56조 (법제처 현행본, 2026. 2. 1. 시행판)

집행의 근거가 되는 것은 거의 같다. 일본은 한 조에 모아 「債務名義」라 정의하고, 한국은 두 조로 나누며 「집행권원」이라는 말은 제56조 제목에 나온다.

> 日本(にほん)の債務名義(さいむめいぎ)は、韓国(かんこく)では執行権原(しっこうけんげん)といいます。
>
> 일본의 채무명의는 한국에서는 집행권원이라고 합니다.

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 채권 회수의 현장 — 과장 많음 주의

ナニワ金融道 — 青木雄二 · 講談社 モーニングKC, 전19권 · 1권 1991. 6. 20. ~ 19권(완) 1997. 7. 19. 발매. 19권 初出은 『モーニング』 1997년 1~16호(講談社 상품 페이지)

다루는 분야 소비자금융 회사의 채권 회수 — 부도, 압류, 보증

작품 소개에 나오는 법률 용어 不渡り·夜逃げ·追い込み·差し押さえ

용어는 講談社 작품 소개문에 나온 것만 옮겼다. 감수 표기가 없고 과장이 많아 절차 교재가 아니다. 법정 밖의 「현장 어휘」 용도로만 권한다.

講談社 — ナニワ金融道（１） ↗ <https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000002076>

講談社 — ナニワ金融道（１９）＜完＞ ↗ <https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000007398>

문헌 읽기 팁

사건부호로 심급 따라가기 — ワ→ネ→オ·受, ハ→レ→ツ

裁判所 판례 검색의 「掲載判例の説明」에는 법원별 부호 표가 있다(→ 7장). 이 장의 심급과 짝지으면 이렇다 — 地方裁判所 1심 ワ(民事通常訴訟) → 高等裁判所 控訴 ネ → 最高裁判所 上告 オ, 上告受理 受.

簡易裁判所가 1심이면 簡裁 ハ → 地裁 控訴 レ → 高裁 上告 ツ. 결정 불복은 高裁 ラ(民事抗告), 許可抗告는 高裁 ラ許 → 最高裁 許, 特別抗告는 ク, 民事保全命令은 地裁 ヨ.

해 보기 「掲載判例の説明」에서 「受」·「許」·「レ」·「ヨ」를 찾아보자(2026-10-08 확인).

裁判所 — 掲載判例の説明 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/setumei/index.html>

장 끝 퀴즈

1. 일본 民事訴訟法의 「証人尋問」에 해당하는 한국 민사소송법 용어는?

   (a) 증인심문 (b) 증인신문 (c) 증인심리

2. 읽기: 「審尋」의 읽기는?

   (a) しんじん (b) しんもん (c) じんもん (d) しんしん

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 裁判所は、申立てにより、決定（ ）、破産手続を開始する。

   (a) に (b) で (c) を (d) へ

4. 「破棄差戻し」에 해당하는 한국 법령 용어는?

   (a) 파기환송 (b) 파기이송 (c) 파기자판

5. 일본에서 고등재판소의 결정에 대해, 법령 해석의 중요한 사항을 이유로 최고재판소에 불복하려면?

   (a) 바로 최고재판소에 재항고한다 (b) 고등재판소의 허가를 받아 許可抗告를 한다 (c) 上告受理の申立てを 한다

6. 번역해 보세요: 確定判決は債務名義です。

   (a) 확정판결은 채무명의가 아닙니다. (b) 확정판결은 집행권원입니다. (c) 확정판결은 집행관입니다.

21장 퀴즈 정답

1. 증인신문 — 尋問을 한국 음으로 읽으면 「심문」이지만 한국 법령 용어는 「신문(訊問)」이다(민사소송법 제303조·제327조). 「심문」은 審尋에 해당한다.
2. しんじん — 審은 しん, 尋은 じん(改訂新版 世界大百科事典 「審尋 (しんじん)」). しんもん은 審問, じんもん은 尋問이다.
3. で — 재판의 형식(수단)은 で — 「決定で」 「判決で」(破産法 15조 1항).
4. 파기환송 — 民訴 325조 1항 「原判決を破棄し、…原裁判所に差し戻し」 = 민사소송법 제436조 제1항 「원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송」.
5. 고등재판소의 허가를 받아 許可抗告를 한다 — 民訴 337조 — 고등재판소가 허가할 때에만 최고재판소에 抗告할 수 있다. 한국에는 이런 허가 단계가 없고 재항고(민사소송법 제442조)로 바로 다툰다.
6. 확정판결은 집행권원입니다. — 債務名義의 한국 법령 대응어는 「집행권원」(민사집행법 제56조 제목). 「채무명의」는 옛 말이다.

第22章 · 3부

형법 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 刑法 —— 同じ体系、違う刑

한국 형법(1953)과 일본 刑法(1907)은 범죄론의 뼈대가 같다. 갈라지는 곳은 형벌 쪽이다. 일본은 2025. 6. 1. 懲役과 禁錮를 拘禁刑 하나로 합쳤고, 형기의 뒷부분만 유예하는 「刑の一部の執行猶予」를 둔다. 9장(殺人·窃盗·詐欺·傷害·未遂, 懲役·拘禁刑)과 3장(科料·過料, 勾留·拘留)에서 본 것은 가리키기만 한다.

이 장의 문법 복습 — J2 ~たことがない, J3 조사(に該当する·による·にかかわらず), J4 촉음·장음, J5 음독, J6 연체 수식, J7 수동(処せられた), J8 법령 문말(罰しない·減軽する/することができる)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 死刑(しけい)、拘禁刑(こうきんけい)、罰金(ばっきん)、拘留(こうりゅう)及(およ)び科料(かりょう)を主刑(しゅけい)とし、没収(ぼっしゅう)を付加刑(ふかけい)とする。

   사형, 구금형, 벌금, 구류 및 과료를 주형으로 하고, 몰수를 부가형으로 한다.

   刑法 第9条

2. 急迫(きゅうはく)不正(ふせい)の侵害(しんがい)に対(たい)して、自己(じこ)又(また)は他人(たにん)の権利(けんり)を防衛(ぼうえい)するため、やむを得(え)ずにした行為(こうい)は、罰(ばっ)しない。

   급박부정한 침해에 대하여 자기 또는 타인의 권리를 방위하기 위하여 부득이하게 한 행위는 벌하지 아니한다.

   刑法 第36条第1項

3. 人(ひと)を教唆(きょうさ)して犯罪(はんざい)を実行(じっこう)させた者(もの)には、正犯(せいはん)の刑(けい)を科(か)する。

   사람을 교사하여 범죄를 실행하게 한 자에게는 정범의 형을 과한다.

   刑法 第61条第1項

= 같은 것

- **刑法** 형법
- **犯罪** 범죄
- **構成要件** 구성요건
- **違法性 · 責任** 위법성 · 책임
- **正当防衛 · 緊急避難** 정당방위 · 긴급피난
- **共犯 · 共同正犯 · 教唆 · 幇助** 공범 · 공동정범 · 교사범 · 종범(방조)
- **罰金 · 科料** 벌금 · 과료
- **拘留** 구류
- **執行猶予** 집행유예
- **前科** 전과
- **公訴時効** 공소시효

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **心神喪失 · 心神耗弱** 심신장애 — 능력이 「없는」 자 · 「미약한」 자
- **刑の種類** 형의 종류
- **拘禁刑** 징역 · 금고
- **没収 · 追徴** 몰수 · 추징
- **刑の一部の執行猶予** (대응 제도 없음) — 형법 제62조 제2항은 다른 뜻
- **不同意性交等罪 · 不同意わいせつ罪** 강간 · 강제추행 (1:1 대응 아님)

+ 한국에 없는 것

刑法 ★★★

けいほう

[1] 頭高 · keihō · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 刑法 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

刑 형 → けい R8 **法** 법 → ほう R3

- け·い·ほ·う 네 박. 刑(형)의 ゃ 첫소리가 か행이 되고(R8), ○받침이 장음 い가 된다.
- 민법은 みんぽう지만 형법은 けいほう — ん이 없어서 ぱ행으로 바뀌지 않는다(デジタル大辞泉 「けい - ほう（- ハフ）」, e-Gov 법령 정보의 読み도 けいほう).

형법

= **한국:** 형법 (형법 제2조)
「본법은 대한민국영역내에서 죄를 범한 내국인과 외국인에게 적용한다.」 — 속지주의가 일본 1조 1항과 같다. 일본 刑法은 明治40年法律第45号(1907. 4. 24. 공포).

쉬운 예문

刑法(けいほう)は犯罪(はんざい)と刑罰(けいばつ)の法律(ほうりつ)です。

형법은 범죄와 형벌의 법률입니다.

실무 예문

日本(にほん)の刑法(けいほう)は一九〇七年(せんきゅうひゃくななねん)の法律(ほうりつ)ですが、何度(なんど)も改正(かいせい)されています。

일본 형법은 1907년의 법률이지만 여러 번 개정되었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第1条第1項

> この法律(ほうりつ)は、日本国内(にほんこくない)において罪(つみ)を犯(おか)したすべての者(もの)に適用(てきよう)する。

이 법률은 일본국 안에서 죄를 범한 모든 자에게 적용한다.

— 刑法 第1条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～において ~에서(→ 7장) **すべての者** 모든 자

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

연체 수식 — 「罪を犯したすべての者」

✗ 비문 ~~罪を犯したのすべての者に適用する。~~

✓ 罪を犯したすべての者に適用する。

동사 た형이 명사를 바로 꾸민다. 한국어 「죄를 범한 모든 자」와 어순이 같다(=). 동사와 명사 사이에 の를 넣지 않는다(→ 9장 「～した者は」).

犯罪 ★★★

はんざい

[0] 平板 · hanzai · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (平板[0])

犯 범 → はん R5 **罪** 죄 → ざい R0

- は·ん·ざ·い 네 박, 平板[0]. 犯(범)의 ロ받침도 ん이다 ― ㄴ·ㅁ이 일본어에서는 갈리지 않는다(R5).
- 罪는 혼자 쓰면 훈독 つみ(→ 9장 犯す·罪), 낱말 안에서는 음독 ざい.

범죄

= **한국:** 범죄 (형법 제26조)

중지범 「…형을 감경하거나 면제한다.」 ― 일본 43조 단서와 효과(필요적 감경·면제)가 같다. 미수 일반은 → 9장.

쉬운 예문

これは犯罪(はんざい)ではありません。

이것은 범죄가 아닙니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は途中(とちゅう)で犯罪(はんざい)をやめました。中止犯(ちゅうしはん)が問題(もんだい)になります。

피고인은 도중에 범죄를 그만두었습니다. 중지범이 문제가 됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 刑法 第43条 ただし書

> ただし、自己(じこ)の意思(いし)により犯罪(はんざい)を中止(ちゅうし)したときは、その刑(けい)を減軽(げんけい)し、又(また)は免除(めんじょ)する。

다만, 자기의 의사에 의하여 범죄를 중지한 때에는 그 형을 감경하거나 면제한다.

― 刑法 第43条 ただし書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

自己の意思により 자기의 의사에 의하여 **減軽** 감경(げんけい) **免除する** 면제한다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~し、又は~する」 ― 둘 중 하나를 고르는 법령 문형

△ **부자연** ~~その刑を減軽して、又は免除する。~~

✓ その刑を減軽し、又は免除する。

법령은 동사를 연용형(減軽し)으로 끊고 「又は」로 잇는다. て형(減軽して)도 문법상 틀리지는 않지만 법령 문체가 아니다(△, → 13장 又は·若しくは).

構成要件 ★★★

こうせいようけん

미수록 · kōsei yōken · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 構成 [0]은 있음) ― NHK 사전 대조 필요 / 構成要件 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 構成[0]+要件[3,0] (2026-10-09; NHK 미대조)

構 구 → こう R0 **成** 성 → せい R4 **要** 요 → よう R0 **件** 건 → けん R5

- こ·う·せ·い·よ·う·け·ん 여덟 박 가운데 장음이 셋(こう·せい·よう). 장음을 빼고 こ·せ·よ·け·ん으로 읽으면 다섯 박이 되어 세 박이 빠진다.
- 構(구)는 받침이 없는데 こう로 길어진다 — 拘 こう와 같은 꼴(R0).

구성요건 — 형벌 법규가 정한 개개의 범죄 유형

= **한국:** 구성요건 (형법 제13조)

구성요건은 양국 모두 법률 문언이 아니라 학설 용어다(일본 刑法 본문에 「構成要件」은 한 번도 나오지 않는다 — e-Gov 현행본 검색). デジタル大辞泉의 풀이는 「刑罰法規に定められた個々の犯罪類型」. 한국 형법 제13조 「죄의 성립요소인 사실」이 같은 자리다.

쉬운 예문

構成要件(こうせいようけん)は犯罪(はんざい)の型(かた)です。

구성요건은 범죄의 틀입니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)の行為(こうい)は窃盗罪(せっとうざい)の構成要件(こうせいようけん)に該当(がいとう)しますか。

피고인의 행위는 절도죄의 구성요건에 해당합니까?

▼ **원문 예문 (도전) — 刑法 第38条第2項**

> 重(おも)い罪(つみ)に当(あ)たるべき行為(こうい)をしたのに、行為(こうい)の時(とき)にその重(おも)い罪(つみ)に当(あ)たることとなる事実(じじつ)を知(し)らなかった者(もの)は、その重(おも)い罪(つみ)によって処断(しょだん)することはできない。

무거운 죄에 해당할 행위를 하였는데 행위 시에 그 무거운 죄에 해당하게 되는 사실을 알지 못한 자는 그 무거운 죄로 처단할 수 없다.

— 刑法 第38条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

〜に当たる ~에 해당하다　**処断する** 처단하다(しょだん)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 해당하다」는 に当たる·に該当する — を가 아니다

✗ 비문 ~~窃盗罪の構成要件を該当する。~~

✓ 窃盗罪の構成要件に該当する。

該当する·当たる는 대상에 に를 쓴다. 한국어 「~에 해당하다」의 「에」와 같은 자리(=). 한자어 동사라고 を를 붙이지 않는다.

違法性・責任 ★★★

いほうせい　せきにん

미수록 · ihōsei · 5박　**[0] 平板** · sekinin · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 責任 平板[0]. 違法性(違法 포함)은 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 違法性 복합어 — 구성 낱말 UniDic 違法[0]+性[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

違 위 → い R7　**法** 법 → ほう R3　**性** 성 → せい R4　**責** 책 → せき R1　**任** 임 → にん R5

- 違(위)는 い 한 박 — 「위」의 w가 사라진다(R7). い·ほ·う·せ·い 다섯 박.

- 責(책)의 ㄱ받침은 き(R1). せ·き·に·ん 네 박, 平板[0].

위법성 · 책임

= **한국:** 위법성 · 책임 (형법 제20조)
「법령에 의한 행위 또는 업무로 인한 행위 기타 사회상규에 위배되지 아니하는 행위는 벌하지 아니한다.」
— 일본 35조에는 「사회상규」 같은 포괄 문구가 없다. 「違法性」 「責任」은 양국 모두 학설 용어이고, 조문은 「罰しない」(벌하지 아니한다)로만 말한다.

쉬운 예문
正当防衛(せいとうぼうえい)は違法性(いほうせい)がありません。
정당방위는 위법성이 없습니다.

실무 예문
構成要件(こうせいようけん)、違法性(いほうせい)、責任(せきにん)の順(じゅん)に検討(けんとう)します。
구성요건, 위법성, 책임 순으로 검토합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第35条

> 法令(ほうれい)又(また)は正当(せいとう)な業務(ぎょうむ)による行為(こうい)は、罰(ばっ)しない。

법령 또는 정당한 업무에 의한 행위는 벌하지 아니한다.

— 刑法 第35条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

正当な業務 정당한 업무(ぎょうむ — 業이 ぎょう) **罰しない** 벌하지 아니한다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)
罰する의 ない형은 罰しない — 촉음 っ에 주의
✗ 표기 오류 ~~ばつしない~~
✓ ばっしない
罰(ばつ)이 する 앞에서 ばっ으로 줄어든다(R2). 「罰しない」는 법령의 정형 문말 — 「벌하지 아니한다」(=). デジタル大辞泉 표제 「ばっ・する【罰する】」.

正当防衛・緊急避難 ★★★

せいとうぼうえい　きんきゅうひなん

미수록 · seitō bōei · 8박　미수록 · kinkyū hinan · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 防衛·避難은 동사형 「防衛する」 「避難する」만 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 正当防衛 복합어 — 구성 낱말 UniDic 正当[0]+防衛[0]; 緊急避難 복합어 — 구성 낱말 UniDic 緊急[0]+避難[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

正 정 → せい R4 | **当** 당 → とう R4 | **防** 방 → ぼう R4 | **衛** 위 → えい R7 | **緊** 긴 → きん R5
急 급 → きゅう R3 | **避** 피 → ひ R0 | **難** 난 → なん R5

- 正当防衛는 장음이 넷 — せ い·と う·ぼ う·え い. 衛(위)가 え い인 것은 낱자째 외운다(R7).
- 急(급)의 ㅂ받침이 장음 う(R3) — デジタル大辞泉 「きんきゅう - ひなん (キンキフ -)」.

정당방위 · 긴급피난

= **한국:** 정당방위 · 긴급피난 (형법 제21조 제1항, 제22조 제1항)
구조가 같다 — 과잉방위는 형을 감경·면제할 수 있다(36조 2항 / 제21조 제2항). 문언은 일본 「やむを得ずにした行為」, 한국 「상당한 이유가 있는 경우」. 한국 제21조 제3항(야간 등 공포·경악으로 인한 과잉방위 불벌)에 해당하는 조문은 일본 刑法에 없다.

쉬운 예문
弁護人(べんごにん)の主張(しゅちょう)は正当防衛(せいとうぼうえい)です。

변호인의 주장은 정당방위입니다.

실무 예문
本件(ほんけん)の争点(そうてん)は、緊急避難(きんきゅうひなん)が成立(せいりつ)するかどうかです。

이 사건의 쟁점은 긴급피난이 성립하는지입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第37条第1項 本文

> 自己(じこ)又(また)は他人(たにん)の生命(せいめい)、身体(しんたい)、自由(じゆう)又(また)は財産(ざいさん)に対(たい)する現在(げんざい)の危難(きなん)を避(さ)けるため、やむを得(え)ずにした行為(こうい)は、これによって生(しょう)じた害(がい)が避(さ)けようとした害(がい)の程度(ていど)を超(こ)えなかった場合(ばあい)に限(かぎ)り、罰(ばっ)しない。

자기 또는 타인의 생명, 신체, 자유 또는 재산에 대한 현재의 위난을 피하기 위하여 부득이하게 한 행위는 그로 인하여 생긴 해가 피하려고 한 해의 정도를 넘지 아니한 경우에 한하여 벌하지 아니한다.

— 刑法 第37条第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

危難 위난(きなん)　**やむを得ずに** 부득이하게(やむをえずに)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ
목적의 「~ため」 — 「~하기 위하여」

✗ 비문 ~~危難を避けるのため、やむを得ずにした行為~~
✓ 危難を避けるため、やむを得ずにした行為

ため는 명사라 동사 기본형이 바로 꾸민다(避けるため). 명사 뒤에서만 の가 들어간다(防衛のため). 한국어 「피하기 위하여」와 대응한다.

心神喪失・心神耗弱 ★★☆

しんしんそうしつ　　しんしんこうじゃく

미수록 · shinshin sōshitsu · 8박　**미수록** · shinshin kōjaku · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 心神喪失 복합어 — 구성 낱말 UniDic 心神[0,1]+喪失[0]; 心神耗弱 복합어 — 구성 낱말 UniDic 心神[0,1]+耗弱[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

心 심 → しん R5　**神** 신 → しん R5　**喪** 상 → そう R4　**失** 실 → しつ R2　**耗** 모 → こう R10　**弱** 약 → じゃく R1

- **耗弱은 こうじゃく.** 한국 음 「모약」에서는 맞힐 수 없다. デジタル大辞泉·精選版 日本国語大辞典 표제 「しんしん - こうじゃく」.

- 心(심)·神(신)이 둘 다 しん(R5).

심신상실 · 심신미약(일본 법령 용어는 心神耗弱)

≠ **한국:** 심신장애 — 능력이 「없는」 자 · 「미약한」 자 (형법 제10조 제1항·제2항)
용어와 효과가 다르다. 일본 39조 2항은 心神耗弱이라는 이름을 쓰고 필요적 감경(「減軽する」)이다.
한국 제10조 제2항은 「심신장애로 인하여 전항의 능력이 미약한 자의 행위는 형을 감경할 수 있다.」 — 2018. 12. 18. 개정·시행으로 「감경한다」에서 임의적 감경으로 바뀌었다.

쉬운 예문
心神喪失(しんしんそうしつ)の人(ひと)は罰(ばっ)せられません。

심신상실인 사람은 처벌받지 않습니다.

실무 예문
弁護人(べんごにん)は心神耗弱(しんしんこうじゃく)を主張(しゅちょう)し、精神鑑定(せいしんかんてい)を請求(せいきゅう)しました。

변호인은 심신미약을 주장하고 정신감정을 청구했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第39条第2項

> 心神耗弱者(しんしんこうじゃくしゃ)の行為(こうい)は、その刑(けい)を減軽(げんけい)する。

심신미약자(心神耗弱者)의 행위는 그 형을 감경한다.

— 刑法 第39条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

減軽する 감경한다(필요적)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「減軽する」와 「減軽することができる」 — 반드시 vs 할 수 있다

△ 부자연 ~~心神耗弱者の行為は、その刑を減軽することができる。~~

✓ 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

문법은 둘 다 맞지만 효과가 다르다 — ~する는 필요적, ~ことができる는 임의적. 39조 2항은 앞쪽, 43조 본문(미수)은 뒤쪽이다. 39조 인용으로서 틀렸다는 뜻의 △.

コトバンク — 心神耗弱 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E7%A5%9E%E8%80%97%E5%BC%B1>

共犯・共同正犯・教唆・幇助 ★★★

きょうはん　きょうどうせいはん　きょうさ　ほうじょ

[0] 平板 · kyōhan · 4박　**미수록** · kyōdō seihan · 8박　**[1] 頭高** · kyōsa · 3박　**[1] 頭高** · hōjo · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 共犯 UniDic [0]; 共同正犯 복합어 — 구성 낱말 UniDic 共同[0]+正犯[0]; 教唆 UniDic [1]; 幇助 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

共 공 → きょう R4　**犯** 범 → はん R5　**同** 동 → どう R4　**正** 정 → せい R4　**教** 교 → きょう R0
唆 사 → さ R0　**幇** 방 → ほう R4　**助** 조 → じょ R0

- 共(공)·教(교)가 둘 다 きょう — 받침 ㅇ이 있든 없든 장음이 붙는다(R4·R0). きょう는 きょ+う 두 박.

- 幇助는 ほうじょ(デジタル大辞泉 「ほう - じょ （ハウ - ）」). 幇은 상용한자 밖의 글자라 사전 표제에 × 표시가 붙어 있다. 助는 じょ ー 탁음이다.

공범 · 공동정범 · 교사 · 방조

= **한국:** 공범 · 공동정범 · 교사범 · 종범(방조) (형법 제30조, 제31조 제1항, 제32조)
「2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다.」(제30조) ー 일본 60조와 같다. 교사는 정범의 형, 방조범(従犯·종범)은 감경(61·63조 / 제31조 제1항·제32조 제2항). 실행에 이르지 않은 교사(제31조 제2항·제3항)의 일반 규정은 일본에 없다.

쉬운 예문

二人(ふたり)は共犯(きょうはん)です。

두 사람은 공범입니다.

실무 예문

検察官(けんさつかん)は共同正犯(きょうどうせいはん)、弁護人(べんごにん)は幇助(ほうじょ)だと主張(しゅちょう)しています。

검사는 공동정범, 변호인은 방조라고 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 刑法 第60条

> 二人(ふたり)以上(いじょう)共同(きょうどう)して犯罪(はんざい)を実行(じっこう)した者(もの)は、すべて正犯(せいはん)とする。

2인 이상 공동하여 범죄를 실행한 자는 모두 정범으로 한다.

ー 刑法 第60条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

共同して 공동하여　**正犯** 정범(せいはん)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

唆은 さ, 幇은 ほう ー 획이 많아도 소리는 짧다

✗ 표기 오류 ~~きょうしゅん~~

✓ きょうさ

唆을 모양이 비슷한 俊·峻(しゅん)으로 읽기 쉽다. 唆(사)는 さ 한 박 ー 한국 음이 그대로 남는 R0의 예다.

刑の種類 ★★★

けいのしゅるい

미수록 · kei no shurui · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD ー 구) ー NHK 사전 대조 필요 / 刑の種類 복합어 ー 구성 낱말 UniDic 刑[1]+の[*]+種類[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

刑 형 → けい R8　**種** 종 → しゅ R4　**類** 류 → るい R6

- 種(종)은 ㅇ받침인데 장음 없이 しゅ 한 박 ー R4의 예외로 외운다. 類(류)는 るい(R6).
- 刑 한 글자는 けい. 「刑を科する」(형을 과하다)의 刑도 けい.

형의 종류

≠ **한국:** 형의 종류 (형법 제41조)
일본은 주형 5종 + 부가형 没収(9조), 한국은 자격형을 포함한 9종이고 주형·부가형을 나누지 않는다(제

41조). → 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문

罰金(ばっきん)も刑(けい)の一(ひと)つです。

벌금도 형의 하나입니다.

실무 예문

日本(にほん)の刑法(けいほう)には資格(しかく)の刑(けい)がありませんが、韓国(かんこく)の刑法(けいほう)にはあります。

일본 형법에는 자격형이 없지만, 한국 형법에는 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第10条第1項

> 主刑(しゅけい)の軽重(けいちょう)は、前条(ぜんじょう)に規定(きてい)する順序(じゅんじょ)による。

주형의 경중은 전조에 규정하는 순서에 의한다.

— 刑法 第10条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

主刑 주형(しゅけい)　**軽重** 경중(けいちょう)　**前条** 전조(9조)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ による」 — 「~에 의한다(따른다)」

✗ 비문 ~~前条に規定する順序をよる。~~

✓ 前条に規定する順序による。

よる는 기준·근거를 に로 받는다. 한국어 「~에 의한다」와 같은 조사 자리(=). 법령에서는 「~ により」(연용형)로도 자주 나온다.

拘禁刑 ★★★

こうきんけい

미수록 · kōkinkei · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 拘禁刑 복합어 — 구성 낱말 UniDic 拘禁[0]+刑[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

拘 구→こう R0　**禁** 금→きん R5　**刑** 형→けい R8

- こ·う·き·ん·け·い 여섯 박. 拘(구)는 받침이 없는데 こう로 길어진다(R0). 拘留 こうりゅう와 앞 두 박이 같다(→ 拘留).

구금형 — 2025. 6. 1. 懲役·禁錮를 하나로 합친 자유형

≠ **한국:** 징역 · 금고 (형법 제41조 제2호·제3호, 제67조, 제68조)

e-Gov 2025-05-31 본문 12조 「懲役」·13조 「禁錮」가 2025-06-01 본문에서 12조 「拘禁刑」·13조 「削除」가 된다(令和4年法律第67号). 한국은 징역(「정해진 노역에 복무」, 제67조)과 금고(제68조)를 따로 둔다. 拘禁刑의 작업은 「行わせ…ることができる」(12조 3항)다. 拘禁刑을 「징역」으로 옮기면 틀린다(→ 9장).

쉬운 예문

拘禁刑(こうきんけい)は二〇二五年(にせんにじゅうごねん)からです。

구금형은 2025년부터입니다.

실무 예문

懲役(ちょうえき)と禁錮(きんこ)は一人(ひとり)になり、拘禁刑(こうきんけい)になりました。

징역과 금고는 하나가 되어 구금형이 되었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第12条第3項

> 拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)せられた者(もの)には、改善更生(かいぜんこうせい)を図(はか)るため、必要(ひつよう)な作業(さぎょう)を行(おこな)わせ、又(また)は必要(ひつよう)な指導(しどう)を行(おこな)うことができる。

구금형에 처해진 자에게는 개선갱생을 도모하기 위하여 필요한 작업을 하게 하거나 필요한 지도를 할 수 있다.

— 刑法 第12条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

処せられた 처해진 — 処する의 수동(→ 9·11장)　**行わせ** 하게 하고 — 사역(→ 11장)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

処せられる — 「처해지다」는 수동

△ **부자연** ~~拘禁刑に処した者には、必要な指導を行うことができる。~~

✓ 拘禁刑に処せられた者には、必要な指導を行うことができる。

処した者는 「(형에) 처한 자」 — 판사 쪽이다. 형을 받은 사람은 수동 処せられた者. 문장은 성립하지만 뜻이 뒤집힌다(△). 한국어도 「처한 자 / 처해진 자」로 갈린다(=).

罰金・科料 ★★★

ばっきん　かりょう

[0] 平板 · bakkin · 4박　**[0] 平板** · karyō · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 罰金 平板[0]. 科料는 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 科料 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

罰 벌 → ばつ → ばっ R2 | **金** 금 → きん R5 | **科** 과 → か R0 | **料** 료 → りょう R6

- 罰金은 ば·っ·き·ん 네 박 — ばつ의 つ가 き 앞에서 っ로 준다(R2).
- 科料(かりょう)는 過料(かりょう, 행정상 질서벌)와 소리가 같다. 구별해 말할 때 「とがりょう」·「あやまちりょう」로 부르는 관행은 → 3장. デジタル大辞泉에 「とが‐りょう【▽科料】」 표제가 있다.

벌금・과료

= **한국:** 벌금 · 과료 (형법 제45조, 제47조, 제69조 제2항)

재산형 두 단계라는 틀이 같다. 일본 罰金 1만 엔 이상(15조)·科料 1천 엔 이상 1만 엔 미만(17조), 한국 벌금 5만원 이상(제45조)·과료 2천원 이상 5만원 미만(제47조). 과료 미납 시 노역장 유치는 일본 「三十日以下」, 한국 「30일 미만」. 罰金은 → 9장.

쉬운 예문

科料(かりょう)は罰金(ばっきん)より軽(かる)い刑(けい)です。

과료는 벌금보다 가벼운 형입니다.

실무 예문

科料(かりょう)を払(はら)わないと、労役場(ろうえきじょう)に留置(りゅうち)されます。

과료를 내지 않으면 노역장에 유치됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第18条第2項

> 科料(かりょう)を完納(かんのう)することができない者(もの)は、一日以上(いちにちいじょう)三十日(さんじゅうにち)以下(いか)の期間(きかん)、労役場(ろうえきじょう)に留置(りゅうち)する。

과료를 완납할 수 없는 자는 1일 이상 30일 이하의 기간 노역장에 유치한다.

— 刑法 第18条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

完納する 완납하다(かんのう)　**留置する** 유치한다(りゅうち)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

以下와 未満 — 끝 날짜를 넣느냐 빼느냐

△ **부자연** ~~一日以上三十日未満の期間、労役場に留置する。~~

✓ 一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

문장은 성립하지만 18조 2항의 내용이 아니다 — 以下는 30일을 넣고 未満은 뺀다(→ 9장). 拘留는 「三十日未満」(16조)이다.

拘留 ★★☆

こうりゅう

[0] 平板 · kōryū · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 拘留 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

拘 구 → こう R0　**留** 류 → りゅう R6

- こ·う·り ゅ·う 네 박. 勾留(미결 구금)와 소리가 같다 — 형벌인 拘留와 절차인 勾留의 구별은 → 3장·4장, 勾留의 본 항목은 → 23장.

구류 — 1일 이상 30일 미만의 자유형

= **한국:** 구류 (형법 제46조)
「구류는 1일 이상 30일 미만으로 한다.」 — 일본 16조 1항과 기간이 같다. 일본 16조 2항(작업·지도)은 拘禁刑과 같은 꼴이다.

쉬운 예문

拘留(こうりゅう)は三十日(さんじゅうにち)未満(みまん)です。

구류는 30일 미만입니다.

실무 예문

この罪(つみ)の法定刑(ほうていけい)は拘留(こうりゅう)又(また)は科料(かりょう)です。

이 죄의 법정형은 구류 또는 과료입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第16条第1項

> 拘留(こうりゅう)は、一日以上(いちにちいじょう)三十日(さんじゅうにち)未満(みまん)とし、刑事施設(けいじしせつ)に拘置(こうち)する。

구류는 1일 이상 30일 미만으로 하고, 형사시설에 구치한다.

— 刑法 第16条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

~とし ~로 하고(→ 13장)　**刑事施設** 형사시설(한국 교정시설)　**拘置する** 구치한다(こうち)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

一日은 いちにち — ついたち가 아니다

✗ 표기 오류 ~~ついたちいじょう~~

✓ いちにちいじょう

一日은 하루(기간)면 いちにち, 달의 첫날이면 ついたち — デジタル大辞泉에 두 표제가 따로 있다.

没収・追徴 ★★☆

ぼっしゅう　　ついちょう

[0] 平板 · bosshū · 4박　**[0] 平板** · tsuichō · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 没収은 명사 단독 표제 없음, 동사형 「没収する」 [0]. 追徴은 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 追徴 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

没 몰 → ぼつ → ぼっ R2　**収** 수 → しゅう R0　**追** 추 → つい R0　**徴** 징 → ちょう R4

- **没収**은 ぼ·っ·しゅ·う 네 박 — 没(ぼつ)의 つ가 し 앞에서 っ(R2). デジタル大辞泉 주표제는 「ぼっ - しゅう（- シウ）」이고, 「もっ - しゅう【▽没収】」 표제도 따로 있다.
- **追徴**은 つ·い·ちょ·う 네 박. 徴(징)의 ㅇ받침이 장음 う(R4).

몰수 · 추징

≠ **한국:** 몰수 · 추징 (형법 제48조 제1항·제2항)

몰수는 양국 모두 임의적이다(19조 1항 / 제48조 제1항). 추징이 갈린다 — 일본 19조の2 「追徴することができる」(임의적), 한국 제48조 제2항 「그 가액(價額)을 추징한다」(필요적).

쉬운 예문

この金(かね)は没収(ぼっしゅう)です。

이 돈은 몰수입니다.

실무 예문

賄賂(わいろ)はもう使(つか)われていたので、没収(ぼっしゅう)できず、追徴(ついちょう)になりました。

뇌물은 이미 쓰여서 몰수할 수 없었고 추징이 되었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第19条の2

> 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

전조 제1항 제3호 또는 제4호에 열거하는 물건의 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 때에는 그 가액을 추징할 수 있다.

— 刑法 第19条の2 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

掲げる 열거하다(かかげる)　**価額** 가액(かがく)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ことができない」 vs 「~ことができる」 — 한 문장 안의 두 가능

△ **부자연** ~~没収することができないときは、その価額を追徴する。~~

✓ 没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

앞 문장은 한국 제48조 제2항처럼 필요적 추징이 되어 19조の2와 달라진다. 문법은 맞으므로 △.

執行猶予 ★★★

しっこうゆうよ

미수록 · shikkō yūyo · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 執行 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 執行猶予 복합어 — 구성 낱말 UniDic 執行[0]+猶予[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

執 집 → しつ → しっ R3 | **行** 행 → こう R10 | **猶** 유 → ゆう R7 | **予** 예 → よ R7

- し·っ·こ·う·ゆ·う·よ 일곱 박. 執(집)은 慣用音 しつ, か행 앞에서 っ(R3 note).
- 猶予는 ゆうよ — ゆう는 두 박, よ는 한 박. 「ゆよ」로 줄이지 않는다.

집행유예

= **한국:** 집행유예 (형법 제62조 제1항)

같은 제도다. 대상은 일본 「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」(25조 1항), 한국 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금」(제62조 제1항, 벌금 부분 2018. 1. 7. 시행), 유예 기간은 양국 모두 1년 이상 5년 이하. 25조 표제의 「全部」는 → 刑の一部の執行猶予.

쉬운 예문

判決(はんけつ)は執行猶予(しっこうゆうよ)でした。

판결은 집행유예였습니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は拘禁刑(こうきんけい)二年(にねん)、執行猶予(しっこうゆうよ)三年(さんねん)の判決(はんけつ)を受(う)けました。

피고인은 구금형 2년, 집행유예 3년의 판결을 받았습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第25条第1項 柱書

> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

다음에 열거하는 자가 3년 이하의 구금형 또는 50만 엔 이하의 벌금의 선고를 받은 때에는 정상에 의하여 재판이 확정된 날부터 1년 이상 5년 이하의 기간 그 형의 전부의 집행을 유예할 수 있다.

— 刑法 第25条第1項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

言渡し 선고(いいわたし)　**情状** 정상(じょうじょう)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

猶予는 ゆうよ — 장음 う를 빼지 않는다

✗ 표기 오류 ~~しっこうゆよ~~

✓ しっこうゆうよ

猶(유)는 ゆう로 길어진다 — 「유」에는 받침이 없지만 일본 음은 두 박이다. デジタル大辞泉 표제 「しっこう・ゆうよ（シッカウイウヨ）」. 執行도 しつこう가 아니라 しっこう(촉음).

刑の一部の執行猶予 ★★☆

けいのいちぶのしっこうゆうよ

미수록 · kei no ichibu no shikkō yūyo · 14박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 구) — NHK 사전 대조 필요 / 刑の一部の執行猶予 복합어 — 구성 낱말 UniDic 刑[1]+の[*]+一部[2]+の[*]+執行[0]+猶予[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

刑 형 → けい R8 | **一** 일 → いち R2 | **部** 부 → ぶ R0 | **執** 집 → しつ → しっ R3 | **行** 행 → こう R10 | **猶** 유 → ゆう R7 | **予** 예 → よ R7

- 一部는 いちぶ — 一(일)의 ㄹ받침이 ち로 남는다. 뒤가 ぶ(탁음)라 촉음으로 줄지 않는다(R2).
- デジタル大辞泉 표제는 「いちぶ・しっこうゆうよ【一部執行猶予】」 — 법령 조 제목의 꼴(刑の一部の執行猶予)과 다르다.

형의 일부 집행유예 — 형기의 앞부분을 집행하고 나머지 기간의 집행을 유예하는 제도

≠ **한국:** (대응 제도 없음) — 형법 제62조 제2항은 다른 뜻 (형법 제62조 제2항)

「형을 병과할 경우에는 그 형의 일부에 대하여 집행을 유예할 수 있다.」의 「일부」는 병과된 형 가운데 하나다. 한국에는 형기 일부를 유예하는 제도가 없다. 일본도 2013년 개정 법률(平成25年法律第49号)로 들여와 2016년 6월부터 시행했다(法務省 犯罪白書 平成28年版·令和2年版). → 이 장의 「가짜 친구」

쉬운 예문

刑の一部は執行されます。

형의 일부는 집행됩니다.

실무 예문

判決(はんけつ)は拘禁刑二年(こうきんけいにねん)で、そのうち一年(いちねん)の執行(しっこう)を三年間猶予(さんねんかんゆうよ)するというものでした。

판결은 구금형 2년이고, 그중 1년의 집행을 3년간 유예한다는 것이었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第27条の2第2項 (발췌 — 생략 부분은 기산일)

> 前項(ぜんこう)の規定(きてい)によりその一部(いちぶ)の執行(しっこう)を猶予(ゆうよ)された刑(けい)については、そのうち執行(しっこう)が猶予(ゆうよ)されなかった部分(ぶぶん)の期間(きかん)を執行(しっこう)し、…その猶予(ゆうよ)の期間(きかん)を起算(きさん)する。

전항의 규정에 따라 그 일부의 집행이 유예된 형에 대하여는, 그중 집행이 유예되지 아니한 부분의 기간을 집행하고, … 그 유예 기간을 기산한다.

— 刑法 第27条の2第2項 (발췌 — 생략 부분은 기산일) <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

起算する 기산하다(きさん)　**猶予されなかった** 유예되지 아니한 — 수동 + ない형 + た형

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

猶予される·猶予されなかった — 수동에 부정·과거를 겹친다

✗ 비문 ~~執行が猶予しなかった部分~~

✓ 執行が猶予されなかった部分

주어가 執行(집행)이므로 동사는 수동 猶予される. 활용 순서는 猶予さ-れ-なかっ-た(수동 → 부정 → 과거)로 한국어 「유예되-지 아니하-였-던」 과 같다(=).

前科 ★★☆

ぜんか

[1] 頭高 · zenka · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 前科 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

前 전 → ぜん R5　**科** 과 → か R0

- ぜ·ん·か 세 박. 前(전)의 첫소리가 탁음 ぜ다 — 한국어 ㅈ이 일본어에서 さ행·ざ행으로 갈린다(낱말째 외운다). デジタル大辞泉 「ぜん - か （- クワ）」.

전과 — 이전에 형벌을 받은 일

= **한국:** 전과 (형법 제62조 제1항 단서)

양국 형법 모두 「전과」라는 말 대신 풀어 쓴다 — 일본 25조 1항 1호(아래 원문, 刑法 본문에 「前科」 0건 — e-Gov 검색), 한국 제62조 제1항 단서 「금고 이상의 형을 선고한 판결이 확정된 때부터 …」. 사전 풀이는 「以前に法律による刑罰を受けていること」(デジタル大辞泉).

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)に前科(ぜんか)はありません。

피고인에게 전과는 없습니다.

실무 예문

前科(ぜんか)がないので、執行猶予(しっこうゆうよ)が付(つ)く可能性(かのうせい)があります。

전과가 없어서 집행유예가 붙을 가능성이 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第25条第1項第1号

> 前(まえ)に拘禁刑以上(こうきんけいいじょう)の刑(けい)に処(しょ)せられたことがない者(もの)

전에 구금형 이상의 형에 처해진 일이 없는 자

— 刑法 第25条第1項第1号 <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

前に 전에(まえに) — 훈독　**〜たことがない** ~한 일이 없다

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

「~たことがない」 — 경험이 없다

✗ 비문 ~~刑に処せられたことがいない者~~

✓ 刑に処せられたことがない者

こと(일)는 사물이라 いる가 아니라 ある·ない로 받는다. た형 + ことがない = 「~한 일이 없다」(=). 같은 前인데 여기서는 훈독 まえ, 前科에서는 음독 ぜん.

公訴時効 ★★☆

こうそじこう

미수록 · kōso jikō · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 公訴時効 복합어 — 구성 낱말 UniDic 公訴[1]+時効[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

公 공→こう R4　**訴** 소→そ R0　**時** 시→じ R0　**効** 효→こう R8

- こ·う·そ·じ·こ·う 여섯 박. 控訴(こうそ)와 소리가 같다(→ 3장 控訴·公訴). デジタル大辞泉 「こうそ - じこう (- ジカウ)」.
- 時効의 こう를 짧게 읽으면 じこ(事故)가 된다(→ 6장 時効).

공소시효

= **한국:** 공소시효 (형사소송법 제252조 제1항, 제253조의2)

「시효는 범죄행위의 종료한 때로부터 진행한다.」 — 刑訴 253조 1항과 같다. 사람을 죽인 죄로 사형에 해당하는 죄는 양국 모두 시효가 없다(250조에 기간 없음 / 제253조의2). 다만 한국은 종범을 제외한다(제253조의2 「종범은 제외한다」). 일본 刑訴 본칙은 「時効」라고만 쓴다. 공소 절차는 → 23장.

쉬운 예문

公訴時効(こうそじこう)は五年(ごねん)です。

공소시효는 5년입니다.

실무 예문

公訴時効(こうそじこう)は、犯罪行為(はんざいこうい)が終(お)わった時(とき)から進(すす)みます。

공소시효는 범죄행위가 끝난 때부터 진행됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第253条第1項

> 時効(じこう)は、犯罪行為(はんざいこうい)が終(おわ)った時(とき)から進行(しんこう)する。

시효는 범죄행위가 끝난 때부터 진행한다.

— 刑事訴訟法 第253条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

終った 끝난(おわった) — 옛 표기

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

옛 법령의 큰 っ는 촉음으로 읽는다

✗ 표기 오류 ~~おわつた~~

✓ おわった

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)의 본문은 작은 っ를 쓰지 않고 「終つた」로 적는다. 소리는 촉음 おわった다. 刑法은 같은 자리를 작은 っ로 적은 현대 표기다(25조 「執行を終わった日」) — 법령마다 표기가 다르니 글자가 아니라 문맥으로 읽는다.

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪 ★☆☆

ふどういせいこうとうざい　ふどういわいせつざい

미수록 · fudōi seikōtō zai · 12박　**미수록** · fudōi waisetsu zai · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 不同意性交等罪 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不[*]+同意[0]+性交[0]+等[*]+罪[*]; 不同意わいせつ罪 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不[*]+同意[0]+わいせつ[0]+罪[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

不 불 → ふ R2 | **同** 동 → どう R4 | **意** 의 → い R7 | **性** 성 → せい R4 | **交** 교 → こう R0 | **等** 등 → とう R4 | **罪** 죄 → ざい R0

- 不(불)는 ふ 한 박 — ㄹ받침이 つ로 나오지 않는 예외. 等(등)은 とう(R4). デジタル大辞泉 표제 「ふどういせいこうとう‐ざい」.

부동의성교등죄・부동의외설죄(2023 개정 죄명)

≠ **한국:** 강간・강제추행 (1:1 대응 아님) (형법 제297조, 제298조, 제305조 제2항)

2023. 7. 13. 시행 개정(令和5年法律第66号)으로 177조 표제가 「強制性交等」에서 「不同意性交等」이 되었다(e-Gov 2023-07-12·07-13 시점본 대조). 요건은 동의하지 않는 의사의 형성·표명·관철이 곤란한 상태이고 원인을 176조 1항 각호 여덟 가지로 든다. 한국 제297조는 「폭행 또는 협박으로」를 유지한다. 16세 미만 보호 요건도 다르다(177조 3항 / 제305조 제2항).

쉬운 예문

> 不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)は二〇二三年(にせんにじゅうさんねん)の改正(かいせい)でできた罪名(ざいめい)です。

부동의성교등죄는 2023년 개정으로 생긴 죄명입니다.

실무 예문

> 改正前(かいせいまえ)の罪名(ざいめい)は「強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)」でした。

개정 전의 죄명은 「강제성교등죄」였습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑法 第177条第1項 (발췌)

> …同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、…をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

…동의하지 않는 의사를 형성하거나 표명하거나 관철하기 곤란한 상태로 만들거나 그 상태에 있는 것을 틈타 …을 한 자는 혼인관계의 유무에 관계없이 5년 이상의 유기구금형에 처한다.

— 刑法 第177条第1項 (발췌) <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

全うする 관철하다(まっとうする)　**〜に乗じて** ~을 틈타(じょうじて)　**〜にかかわらず** ~에 관계없이(→ 12장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ の有無 に かかわらず」 — 조사는 に

✗ 비문 ~~婚姻関係の有無をかかわらず~~

✓ 婚姻関係の有無にかかわらず

かかわらず는 앞말을 に로 받는다(→ 12장). 有無(うむ)는 「있고 없음」. 이 문구는 2023년 개정본에 처음 보인다(e-Gov 2023-07-12 시점본에는 없음).

소리 연습

소리 연습 — 장음 셋, 촉음 하나, 요음 한 박

構成要件·執行猶予·没収·教唆를 OJAD에 있는 짧은 낱말과 묶었다. OJAD에 없는 낱말은 점선 단추다.

장음이 셋 — こう·せい·よう

こうせい 構成 · [0] 平板　こうせいようけん 構成要件 · 미수록

촉음 っ — しっ·ぼっ·ばっ

しっこう 執行 · [0] 平板　しっこうゆうよ 執行猶予 · 미수록　ぼっしゅう 没収 · 미수록

ばっきん 罰金 · [0] 平板

요음 きょ는 한 박 — きょう는 두 박

きょうさ 教唆 · 미수록　はんざい 犯罪 · [0] 平板　せきにん 責任 · [0] 平板

악센트 번호는 OJAD(2026-10-08) 조회값이고, null은 OJAD 미수록이다(NHK 사전 대조 대기). 没収은 OJAD에 동사형 「没収する」 [0]만 있어 명사 악센트는 강제하지 않았다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」).

가짜 친구 · 유형 A

刑の一部の執行猶予는 「형의 일부에 대한 집행유예」(제62조 제2항)가 아니다

글자는 거의 같은데 「일부」가 가리키는 것이 다르다. 일본의 一部는 한 형의 기간 일부다 — 3년 이하의 拘禁刑 가운데 앞부분은 복역시키고 남은 기간의 집행만 1년 이상 5년 이하 유예한다(27조の2 1항·2항). 한국의 「형의 일부」는 병과된 형 가운데 하나다 — 징역과 벌금을 함께 선고하면서 징역만 유예하는 식이다.

그래서 일본 25조의 표제는 「刑の全部の執行猶予」다. 한국 제62조 제1항에는 「전부」라는 말이 없다.

	일본 刑法 27조の2	한국 형법 제62조 제2항
문언	その刑の一部の執行を猶予することができる	그 형의 일부에 대하여 집행을 유예할 수 있다
「일부」	한 형(拘禁刑)의 기간 가운데 일부	병과된 여러 형 가운데 일부
대상	3년 이하의 拘禁刑 선고(초범 등 각호의 자)	형을 병과할 경우

일본 판결의 「刑の一部の執行を猶予」를 「형의 일부 집행유예」로만 옮기면 한국 독자는 병과형을 떠올린다. 「형기 일부의 집행유예(일본 제도)」처럼 풀어 쓴다.

e-Gov — 刑法 (25조·27조の2) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

한국이라면?

형의 종류 — 다섯 더하기 하나, 그리고 아홉

일본

刑法 9조 「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」 2025. 6. 1. 전에는 拘禁刑 자리에 「懲役、禁錮」가 있었다. 주형의 무게는 이 나열 순서다(10조 1항).

刑法 9조·10조 1항 (e-Gov 현행본, 2025-05-31·2025-06-01 시점본 대조)

한국

형법 제41조 「형의 종류는 다음과 같다. 1. 사형 2. 징역 3. 금고 4. 자격상실 5. 자격정지 6. 벌금 7. 구류 8. 과료 9. 몰수」

형법 제41조 (법제처 현행본, 2026. 10. 2. 시행 형법 기준 — 조문은 1953. 10. 3. 제정 이래 그대로)

일본은 자유형을 拘禁刑 하나로 합치고 자격형을 두지 않는다. 한국은 징역·금고를 나누고 자격상실·자격정지를 형의 종류로 둔다. 몰수는 일본이 부가형이라고 이름 붙이고, 한국은 아홉째 형으로 나열한다.

> 日本(にほん)の刑法(けいほう)に懲役(ちょうえき)はもうありませんが、韓国(かんこく)の刑法(けいほう)にはまだあります。
>
> 일본 형법에 징역은 이제 없지만, 한국 형법에는 아직 있습니다.

명조문

心神喪失者(しんしんそうしつしゃ)の行為(こうい)は、罰(ばっ)しない。

심신상실자의 행위는 벌하지 아니한다.

— 刑法 第39条第1項 · 한국: 형법 제10조 제1항 「심신장애로 인하여 사물을 변별할 능력이 없거나 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니한다.」

心神喪失者 심신상실자(しんしんそうしつしゃ) **罰しない** 벌하지 아니한다(ばっしない)

읽을 거리 책임주의를 한 줄로 적은 조문이다. 일본은 「心神喪失」 이라는 이름 하나로 끝내고, 한국은 두 능력을 문언에 풀어 놓았다. 다음 2항 「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」와 같은 꼴로 나란히 선다.

e-Gov — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 형사 법정 — 판사 쪽에서

イチケイのカラス — 浅見理都 · 講談社 — 「モーニング」 연재(1권 初出 「モーニング」 2018年 24号 ~ 30号), 전4권 · 1권 2018. 8. 23. 발매(講談社 서지)

다루는 분야 형사재판 — 지방재판소 형사부의 재판관과 서기관. 22장은 양형·판사 쪽으로 소개한다(23장과 공유 후보).

작품 소개에 나오는 법률 용어 刑事裁判·有罪率99.9%(출판사 소개 문구 — 통계 인용 아님)·特例判事補·刑事裁判官·書記官

용어는 講談社 작품 소개문에서 옮겼다. 講談社 상품 페이지에 법률감수 표기가 없어 감수 여부는 적지 않는다.

講談社 — イチケイのカラス(작품 페이지) ↗ <https://www.kodansha.co.jp/titles/1000032041>

講談社 — イチケイのカラス(1) ↗ <https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000312446>

コミックDAYS — 第1話 武蔵野地方裁判所 ↗ <https://comic-days.com/episode/10834108156633064332>

문헌 읽기 팁

조 제목(見出し)으로 짝 찾기 — 「全部」와 「一部」

e-Gov 본문에서 조 번호 위 괄호 속 말이 조 제목(見出し)이다. 刑法 25조는 (刑の全部の執行猶予), 27조の2는 (刑の一部の執行猶予). 제목만 훑어도 두 제도가 짝이라는 것이 보인다.

「第二十七条の二」는 끼워 넣은 조(枝番)로, 한국 「제27조의2」와 같은 방식이다. API에서는 Article_27_2처럼 적는다.

해 보기 다음 주소를 열어 응답 JSON의 「ArticleCaption」 자리에서 (刑の一部の執行猶予)를 찾아보자 — https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/140AC0000000045?elm=MainProvision-Article_27_2 (2026-10-08 확인)

e-Gov 法令検索 — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

장 끝 퀴즈

1. 2026년 현재 일본 刑法 9조의 주형(主刑)이 아닌 것은?

   (a) 拘禁刑　(b) 罰金　(c) 懲役　(d) 科料

2. 읽기: 「心神耗弱」의 읽기는?

   (a) しんしんもうじゃく　(b) しんしんこうじゃく　(c) しんじんこうじゃく　(d) しんしんこうやく

3. 문법: 刑法 39조 2항의 빈칸은? — 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽（　）。

   (a) する　(b) することができる　(c) しない

4. 일본의 「刑の一部の執行猶予」가 뜻하는 것은?

   (a) 징역과 벌금을 병과할 때 그중 하나만 유예한다　(b) 형기의 앞부분을 집행하고 나머지 기간의 집행을 유예한다　(c) 형의 전부를 유예한다

5. 몰수할 수 없는 물건의 가액 추징에 관한 설명으로 맞는 것은?

   (a) 양국 모두 반드시 추징한다　(b) 일본은 추징할 수 있고(임의), 한국은 추징한다(필요)　(c) 일본은 반드시 추징하고, 한국은 추징할 수 있다

6. 번역해 보세요: 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

   (a) 2인 이상 공동하여 범죄를 실행한 자는 모두 정범으로 한다.　(b) 2인 이상이 범죄를 실행하면 모두 공범으로 한다.　(c) 공동하여 범죄를 실행한 2인 중 1인을 정범으로 한다.

22장 퀴즈 정답

1. 懲役 — 2025. 6. 1.부터 懲役·禁錮는 拘禁刑으로 합쳐졌다. 현행 9조 「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし…」.
2. しんしんこうじゃく — 耗는 여기서 こう. デジタル大辞泉 「しんしん‐こうじゃく」. 한국 음 「모」에서 출발하면 틀린다.
3. する — 필요적 감경 「減軽する」. 한국 제10조 제2항은 2018. 12. 18.부터 「감경할 수 있다」(임의적).
4. 형기의 앞부분을 집행하고 나머지 기간의 집행을 유예한다 — 27조の2. 첫째 선택지는 한국 형법 제62조 제2항의 뜻이다.
5. 일본은 추징할 수 있고(임의), 한국은 추징한다(필요) — 일본 19조の2 「追徴することができる」, 한국 제48조 제2항 「그 가액을 추징한다」.
6. 2인 이상 공동하여 범죄를 실행한 자는 모두 정범으로 한다. — 60조. 「すべて」는 「모두」, 「~とする」는 「~로 한다」. 한국 제30조 「각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다」.

第23章 · 3부

형사절차와 수사 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 刑事手続と捜査 —— 刑事訴訟法·裁判員法·検察審査会法

일본 刑事訴訟法은 한국 형사소송법과 조문 배열까지 닮은 곳이 많다. 갈라지는 곳은 사람과 기관이다. 勾留를 한국 독음 「구류」로 읽으면 미결 구금이 형벌로 바뀌고, 裁判員은 한국 배심원과 달리 재판관과 함께 유무죄와 형을 정한다. 한국은 2026. 10. 2.부터 검찰청 대신 공소청을 둔다. 소리는 起訴·保釈·黙秘·自白의 박을 잡는다.

이 장의 문법 복습 — J1 は·が, J3 조사(~ に対し·~ により), J4 소리, J5 독음, J6 연체 수식, J7 수동, J8 법령 문체(~ しなければならない·これを·この限りでない)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 公訴(こうそ)は、検察官(けんさつかん)がこれを行(おこな)う。

   공소는 검찰관이 이를 행한다.

   刑事訴訟法 第247条

2. 公訴(こうそ)の提起(ていき)は、起訴状(きそじょう)を提出(ていしゅつ)してこれをしなければならない。

   공소의 제기는 기소장을 제출하여 하여야 한다.

   刑事訴訟法 第256条第1項

3. 被告人(ひこくにん)は、終始(しゅうし)沈黙(ちんもく)し、又(また)は個々(ここ)の質問(しつもん)に対(たい)し、供述(きょうじゅつ)を拒(こば)むことができる。

   피고인은 시종 침묵하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 거부할 수 있다.

   刑事訴訟法 第311条第1項

= 같은 것

- **刑事訴訟法** 형사소송법
- **被疑者 · 被告人** 피의자 · 피고인
- **保釈** 보석
- **起訴 · 不起訴 · 起訴猶予** 기소 · 불기소 · 기소유예
- **自白** 자백
- **黙秘権** 진술거부권
- **示談** 합의 (형사합의·교통사고 합의)
- **弁護人 · 国選弁護人** 변호인 · 국선변호인
- **再審** 재심

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **容疑者** 피의자 (「용의자」는 입건 전)
- **勾留** 구속
- **起訴状** 공소장
- **即決裁判手続** (대응 없음 — 「즉결심판」과 다르다)
- **付審判請求** 재정신청
- **検察官 · 検察庁** 검사 · 공소청 (2026. 10. 2.부터)
- **裁判員 · 裁判員裁判** 배심원 · 국민참여재판 (제도가 다르다)
- **公判 · 公判前整理手続** 공판 · 공판준비절차

+ 한국에 없는 것

- **検察審査会** (대응 기관 없음)

刑事訴訟法 ★★★

けいじそしょうほう

미수록 · keiji soshōhō · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 刑事訴訟法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 刑事[1]+訴訟[0]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

刑 형 → けい R8 | **事** 사 → じ R0 | **訴** 소 → そ R0 | **訟** 송 → しょう R4 | **法** 법 → ほう R3

- け·い·じ·そ·しょ·う·ほ·う 여덟 박. けい·しょう·ほう는 길게(R4·R3).
- デジタル大辞泉 けいじ - そしょうほう(コトバンク).

형사소송법

= **한국:** 형사소송법 (형사소송법 (현행본 조문시행일 2026. 10. 2.))
이름이 같다. 한국 현행본은 공소청법 시행에 맞춘 개정이 2026. 10. 2. 시행되었고, 일부(제260조 제1항 등)는 2027. 2. 5. 시행 예정이다.

쉬운 예문

これは刑事訴訟法(けいじそしょうほう)の条文(じょうぶん)です。

이것은 형사소송법의 조문입니다.

실무 예문

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)は両国(りょうこく)で名前(なまえ)が同(おな)じです。

형사소송법은 두 나라에서 이름이 같습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第1条

> この法律(ほうりつ)は、刑事事件(けいじじけん)につき、…刑罰法令(けいばつほうれい)を適正(てきせい)且(か)つ迅速(じんそく)に適用実現(てきようじつげん)することを目的(もくてき)とする。

이 법률은 형사사건에 관하여 … 형벌법령을 적정하고 신속하게 적용·실현하는 것을 목적으로 한다.

— 刑事訴訟法 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ことを目的とする」

✗ 비문 ~~この法律は、刑罰法令を適用実現することが目的とする。~~

✓ この法律は、刑罰法令を適用実現することを目的とする。

「AをBとする」(A를 B로 한다)의 틀이라 목적어 자리에 を. 한국 법률의 「~함을 목적으로 한다」와 같다(=).

被疑者・被告人 ★★★

ひぎしゃ　　ひこくにん

미수록 · higisha · 3박　**미수록** · hikokunin · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 被疑者 복합어 — 구성 낱말 UniDic 被疑[1]+者[*]; 被告人 복합어 — 구성 낱말 UniDic 被告[0]+人[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

被 피 → ひ R0 | **疑** 의 → ぎ R7 | **者** 자 → しゃ R0 | **告** 고 → こく R0 | **人** 인 → にん R10

- 疑는 「의」 인데 ぎ ー ㅇ 첫소리가 が행으로 나오는 예(R7). 被疑者는 ひ·ぎ·しゃ 세 박.
- 人은 にん(R10), 告는 받침 없이 こく(R0 예외). デジタル大辞泉 ひぎ - しゃ·ひこく - にん.

피의자 · 피고인

= **한국:** 피의자 · 피고인 (형사소송법 제30조 제1항)
공소 제기 전은 被疑者·피의자, 뒤는 被告人·피고인으로 양국이 같은 선에서 나눈다. 변호인 선임 조문도 거의 같은 문장이다.

쉬운 예문

被疑者(ひぎしゃ)は起訴(きそ)されると被告人(ひこくにん)になります。

피의자는 기소되면 피고인이 됩니다.

실무 예문

被告人(ひこくにん)は起訴(きそ)された後(あと)、弁護人(べんごにん)と打(う)ち合(あ)わせをしました。

피고인은 기소된 뒤 변호인과 협의를 했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第30条第1項

> 被告人(ひこくにん)又(また)は被疑者(ひぎしゃ)は、何時(いつ)でも弁護人(べんごにん)を選任(せんにん)することができる。

피고인 또는 피의자는 언제든지 변호인을 선임할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第30条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

被告와 被告人

△ **부자연** ~~被告人は、原告の請求を争っている。~~

✓ 被告は、原告の請求を争っている。

민사에서 소를 당한 쪽은 被告, 형사의 피고인은 被告人(デジタル大辞泉 被告人 [補説]). 原告와 짝이면 被告다(=).

容疑者 ★★☆ 가짜 친구 A

ようぎしゃ

미수록 · yōgisha · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 容疑者 복합어 — 구성 낱말 UniDic 容疑[1,3]+者[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

容 용 → よう R4 **疑** 의 → ぎ R7 **者** 자 → しゃ R0

- よう는 길게(R4). よ·う·ぎ·しゃ 네 박.

(보도어) 피의자

≠ **한국:** 피의자 (「용의자」는 입건 전) ((법령 대응어 없음 — 표준국어대사전 「용의자」·「피의자」))
デジタル大辞泉 「法律では「被疑者」という」. 刑事訴訟法 본문에는 容疑者가 없다. 한국어 「용의자」는 입건 전이라 한 단계 앞이다. → 11장 가짜 친구 코너.

쉬운 예문
容疑者(ようぎしゃ)はニュースの言葉(ことば)です。

容疑者는 뉴스 말입니다.

실무 예문
法律(ほうりつ)では容疑者(ようぎしゃ)を被疑者(ひぎしゃ)と言(い)います。

법률에서는 容疑者를 被疑者(피의자)라고 합니다.

문법 한 스푼 · J1 は·が

「AをBと言う」

✗ 비문 ~~ニュースでは被疑者が容疑者と言います。~~

✓ ニュースでは被疑者を容疑者と言います。

「A를 B라고 한다」의 A에는 を(=). が면 被疑者가 말하는 주체가 된다.

勾留 ★★★ 가짜 친구 B

こうりゅう

[0] 平板 · kōryū · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 勾留 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

勾 구 → こう R0 **留** 류 → りゅう R6

- こ·う·りゅ·う 네 박. 받침 없는 「구·류」에 장음 う가 붙는다(R0).
- 형벌 拘留도 こうりゅう(→ 3장). デジタル大辞泉 こう - りゅう 【勾留】.

구속 (미결 구금)

≠ **한국:** 구속 (형사소송법 제70조 제1항)
요건 문언(「疑うに足りる相当な理由」 / 「의심할 만한 상당한 이유」)과 세 사유가 같다. 한국 독음 「구류」는 한국에서 형벌(형법 제46조)이므로 勾留는 「구속」으로 옮긴다. → 이 장의 「한국이라면?」

쉬운 예문
被告人(ひこくにん)は勾留(こうりゅう)されています。

피고인은 구속되어 있습니다.

실무 예문

弁護人(べんごにん)は、勾留(こうりゅう)の理由(りゆう)がないと主張(しゅちょう)しました。

변호인은 구속 사유가 없다고 주장했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第60条第1項 柱書

> 裁判所(さいばんしょ)は、被告人(ひこくにん)が罪(つみ)を犯(おか)したことを疑(うたが)うに足(た)りる相当(そうとう)な理由(りゆう)がある場合(ばあい)で、左(かく)の各号(ごう)の一にあたるときは、これを勾留(こうりゅう)することができる。

법원은 피고인이 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 피고인을 구속할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第60条第1項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

左の各号 다음 각 호 — 세로쓰기에서 다음 글은 왼쪽에 있다. 이 뜻은 사전이 さ 【左】 항목에만 싣는다(デジタル大辞泉). 읽기는 단정하지 않아 후리가나를 달지 않는다

～に足りる ~할 만한

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

긴 연체 수식

✗ 비문 ~~罪を犯したことを疑うに足りるの相当な理由~~

✓ 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

동사 사전형은 명사 앞에 바로 붙는다(の 없음). 한국어 「의심할 만한 상당한 이유」와 같은 순서(=).

保釈 ★★☆

ほしゃく

[0] 平板 · hoshaku · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD 2026-10-09) — NHK 사전 대조 필요 / 保釈 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

保 보 → ほ R0 **釈** 석 → しゃく R1

- ほ·しゃ·く 세 박. しゃ는 한 박이다.
- 釈은 ㄱ받침 → く(R1). デジタル大辞泉 ほ - しゃく.

보석

= **한국:** 보석 (형사소송법 제94조·제95조)

청구권자와 「청구가 있으면 제외 사유가 없는 한 허가한다」는 구조가 같다(일본 89조 権利保釈, 한국 제95조 필요적 보석). 제외 사유의 세부는 다르다.

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は保釈(ほしゃく)されました。

피고인은 보석되었습니다.

실무 예문

弁護人(べんごにん)は保釈(ほしゃく)を請求(せいきゅう)しました。

변호인은 보석을 청구했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第88条第1項

> 勾留(こうりゅう)されている被告人(ひこくにん)又(また)はその弁護人(べんごにん)、…兄弟姉妹(きょうだいしまい)は、保釈(ほしゃく)の請求(せいきゅう)をすることができる。

구속되어 있는 피고인 또는 그 변호인, … 형제자매는 보석을 청구할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第88条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

수동 + ~ ている

✗ 비문 ~~勾留している被告人は、保釈の請求をすることができる。~~

✓ 勾留されている被告人は、保釈の請求をすることができる。

피고인은 구속을 「당한」 쪽이므로 수동 + ~ ている. 勾留 し て い る는 피고인이 남을 구속하는 뜻이 된다. 「구속되어 있는」(=).

起訴・不起訴・起訴猶予 ★★★

きそ　ふきそ　きそゆうよ

[1] 頭高 · kiso · 2박　**미수록** · fukiso · 3박　**미수록** · kiso yūyo · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD 2026-10-09 — 起訴 재조회도 0행) — NHK 사전 대조 필요 / 起訴 UniDic [1](다른 형 2); 不起訴 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不[*]+起訴[1,2]; 起訴猶予 복합어 — 구성 낱말 UniDic 起訴[1,2]+猶予[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

起 기→き R0 | **訴** 소→そ R0 | **不** 불→ふ R2 | **猶** 유→ゆう R7 | **予** 예→よ R7

- 起訴는 き·そ 두 박 — き い そ·き そ う로 늘이지 않는다.
- 猶予는 ゆ·う·よ. 不는 「불」 인데 ふ. デジタル大辞泉 き - そ·きそ - ゆうよ.

기소 · 불기소 · 기소유예 — 조문은 「公訴を提起する」. 公訴(こうそ)는 3장 동음이의어 ·21장 控訴 참조

= **한국:** 기소 · 불기소 · 기소유예 (형사소송법 제247조)

양국 모두 법률 본문은 「公訴を提起しない」 / 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」 이고 불기소·기소유예는 실무어다. 한국은 참작 사유를 「형법」 제51조로 끌어온다.

쉬운 예문

検察官(けんさつかん)は被疑者(ひぎしゃ)を起訴(きそ)しました。

검찰관은 피의자를 기소했습니다.

실무 예문

この事件(じけん)は起訴猶予(きそゆうよ)になりました。

이 사건은 기소유예가 되었습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第248条

> 犯人(はんにん)の性格(せいかく)、年齢(ねんれい)及(およ)び境遇(きょうぐう)、犯罪(はんざい)の軽重(けいちょう) 及(およ)び情状(じょうじょう) 並(なら)びに犯罪後(はんざいご)の情況(じょうきょう)により訴追(そつい)を必要(ひつよう)としないときは、公訴(こうそ)を提起(ていき)しないことができる。

범인의 성격, 연령 및 경우, 범죄의 경중 및 정상 그리고 범죄 후의 정황에 의하여 소추를 필요로 하지 아니하는 때에는 공소를 제기하지 아니할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第248条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

及び와 並びに

△ **부자연** ~~犯罪の軽重並びに情状及び犯罪後の情況~~

✓ 犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況

작은 묶음은 及び, 그 묶음을 다시 잇는 큰 묶음은 並びに(→ 13장). 순서를 바꾸면 묶음 구조가 달라진다.

起訴状 ★★★ 가짜 친구 C

きそじょう

미수록 · kisojō · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 起訴状 복합어 — 구성 낱말 UniDic 起訴[1,2]+状[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

起 기 → き R0 | **訴** 소 → そ R0 | **状** 장 → じょう R4

- き·そ·じょ·う 네 박. 状은 じょう(R4). デジタル大辞泉 きそ - じょう.

기소장 — 한국의 공소장

≠ **한국:** 공소장 (형사소송법 제254조 제1항·제3항)

같은 문서, 다른 이름. 기재 사항은 일본이 氏名·公訴事実·罪名 셋(罪名에 罰条, 256조 4항), 한국은 성명·죄명·공소사실·적용법조 넷이다.

쉬운 예문

これは起訴状(きそじょう)の写(うつ)しです。

이것은 공소장 사본입니다.

실무 예문

起訴状(きそじょう)には公訴事実(こうそじじつ)と罪名(ざいめい)が書(か)いてあります。

공소장에는 공소사실과 죄명이 적혀 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第256条第2項 柱書

> 起訴状(きそじょう)には、左(じこう)の事項(きさい)を記載しなければならない。

기소장에는 다음 사항을 기재하여야 한다.

— 刑事訴訟法 第256条第2項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

左の事項 다음 사항 — さ【左】(デジタル大辞泉) 뜻, 후리가나 없음(→ 이 장 勾留)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ には」

△ 부자연 ~~起訴状では、左の事項を記載しなければならない。~~

✓ 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。

기재하는 자리는 に + は(~には). で는 「에서」라 어색하다. 「공소장에는」(=).

即決裁判手続 ★☆☆ 가짜 친구 A

そっけつさいばんてつづき

미수록 · sokketsu saiban tetsuzuki · 12박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 即決裁判手続 복합어 — 구성 낱말 UniDic 即決[0]+裁判[1]+手続[2] (2026-10-09; NHK 미대조)

即 즉 → そく → そっ R1 **決** 결 → けつ R2 **裁** 재 → さい R0 **判** 판 → ばん R5 **手** 수 → て 訓 **続** 속 → つづき 訓

- 即(そく)의 く가 け 앞에서 っ로 줄어 そっけつ(R1). 判은 ばん.
- 手続(てつづき)은 훈독, 법령은 き를 뺀다. 日本大百科全書 そっけつさいばんてつづき.

즉결재판절차 — 한국 즉결심판과 다른 제도

≠ **한국:** (대응 없음 — 「즉결심판」과 다르다) (즉결심판에 관한 절차법 제2조·제3조 제1항)
이름만 닮았다. 일본은 검찰관이 공소 제기와 동시에 신청하고 피의자 동의가 필요하다(사형·무기·단기 1년 이상 拘禁刑 제외). 한국 즉결심판은 경찰서장이 청구하고 20만 원 이하 벌금·구류·과료가 대상이다. 「즉결재판」으로 옮기면 즉결심판으로 읽힌다.

쉬운 예문

この事件(じけん)は即決裁判手続(そっけつさいばんてつづき)です。

이 사건은 즉결재판절차입니다.

실무 예문

即決裁判手続(そっけつさいばんてつづき)には被疑者(ひぎしゃ)の同意(どうい)が必要(ひつよう)です。

즉결재판절차에는 피의자의 동의가 필요합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第350条の16第1項 本文

> 検察官(けんさつかん)は、公訴(こうそ)を提起(ていき)しようとする事件(じけん)について、…公訴(こうそ)の提起(ていき)と同時(どうじ)に、書面(しょめん)により即決裁判手続(そっけつさいばんてつづき)の申立(もうした)てをすることができる。

검찰관은 공소를 제기하려는 사건에 관하여 … 공소의 제기와 동시에 서면으로 즉결재판절차의 신청을 할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第350条の16第1項 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

そく + けつ → そっけつ

✗ 표기 오류 ~~そくけつさいばん~~

✓ そっけつさいばん

く가 か행 앞에서 っ가 되면 가나도 っ로 쓴다(国家 こっか, R1). 한국어 「즉결」은 받침 그대로다(≠).

付審判請求 ★☆☆

ふしんぱんせいきゅう

미수록 · fushinpan seikyū · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 付審判請求 복합어 — 구성 낱말 UniDic 付[1]+審判[0,1]+請求[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

付 부 → ふ R0 | **審** 심 → しん R5 | **判** 판 → ぱん R5 | **請** 청 → せい R4 | **求** 구 → きゅう R0

- 審判은 しんぱん — ん 뒤에서 は행이 ぱ행이 된다(R5). せい·きゅう는 둘 다 길게.
- コトバンク ふしんぱんせいきゅう. 「準起訴手続」 이라고도 한다(世界大百科事典 旧版).

부심판청구 — 한국의 재정신청에 해당

≠ **한국:** 재정신청 (형사소송법 제260조 제1항)

불기소에 불복해 법원 심판에 회부하는 구조는 같고 대상이 다르다. 일본은 刑法 193~196조(공무원 직권남용 등) 등 몇 죄의 고소·고발인만, 한국은 고소인 전반과 일부 고발인이 신청한다. 한국 관할 문언은 2027. 2. 5. 시행 예정 개정이 있어 적지 않는다.

쉬운 예문

告訴人(こくそにん)は付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)をしました。

고소인은 부심판청구를 했습니다.

실무 예문

対象(たいしょう)は公務員(こうむいん)の罪(つみ)などに限(かぎ)られます。

대상은 공무원의 죄 등으로 한정됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第262条第1項

> 刑法(けいほう)第百九十三条(だいひゃくきゅうじゅうさんじょう)から第百九十六条(だいひゃくきゅうじゅうろくじょう)まで…の罪(つみ)について告訴(こくそ)又(また)は告発(こくはつ)をした者(もの)は、検察官(けんさつかん)の公訴(こうそ)を提起(ていき)しない処分(しょぶん)に不服(ふふく)があるときは、…事件(じけん)を裁判所(さいばんしょ)の審判(しんぱん)に付(ふ)することを請求(せいきゅう)することができる。

형법 제193조부터 제196조까지 … 의 죄에 관하여 고소 또는 고발을 한 자는 검찰관의 공소를 제기하지 아니하는 처분에 불복이 있는 때에는 … 사건을 법원의 심판에 부칠 것을 청구할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第262条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

な い형의 연체 수식

✗ 비문 ~~公訴を提起しないの処分~~

✓ 公訴を提起しない処分

な い형도 명사 앞에 바로 붙는다(=). 실무어로는 不起訴処分.

検察官・検察庁 ★★★

けんさつかん　　けんさつちょう

미수록 · kensatsukan · 6박　**미수록** · kensatsuchō · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 検察官 복합어 — 구성 낱말 UniDic 検察[0]+官[*]; 検察庁 복합어 — 구성 낱말 UniDic 検察[0]+庁[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

検 검 → けん R5　**察** 찰 → さつ R2　**官** 관 → かん R5　**庁** 청 → ちょう R4

- 察은 ㄹ받침 → つ(R2). け·ん·さ·つ·か·ん 여섯 박.
- 庁은 ちょう. デジタル大辞泉 けんさつ - かん·けんさつ - ちょう.

검찰관 · 검찰청 — 한국의 검사 · 공소청

≠ **한국:** 검사 · 공소청(2026. 10. 2.부터) (공소청법 제2조·제3조 제1항·제6조 (2026. 10. 2. 시행))
検察官은 検事総長·次長検事·検事長·検事·副検事의 총칭(検察庁法 3조), 한국 검사 직급은 검찰총장·검사 둘. 기관은 일본 最高·高等·地方·区検察庁 넷, 한국은 2026. 10. 2.부터 공소청·광역공소청·지방공소청 셋(검찰청법 폐지)이고 장은 검찰총장이다.

쉬운 예문

父(ちち)は検察官(けんさつかん)です。

아버지는 검찰관입니다.

실무 예문

韓国(かんこく)では今(いま)、公訴庁(こうそちょう)と言(い)います。

한국에서는 지금 공소청이라고 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 検察庁法 第4条

> 検察官(けんさつかん)は、刑事(けいじ)について、公訴(こうそ)を行(おこな)い、裁判所(さいばんしょ)に法(ほう)の正当(せいとう)な適用(てきよう)を請求(せいきゅう)し、且(か)つ、裁判(さいばん)の執行(しっこう)を監督(かんとく)し、…

검찰관은 형사에 관하여 공소를 행하고, 법원에 법의 정당한 적용을 청구하며, 또한 재판의 집행을 감독하고 …

— 検察庁法 第4条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

연용형 중지

△ **부자연** ~~公訴を行って、裁判所に法の正当な適用を請求して、裁判の執行を監督して、~~

✓ 公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督し、

법령은 동작을 늘어놓을 때 연용형으로 끊는다. て형도 통하지만 법령 문체에서 벗어난다. 「~하고, ~하며」.

検察審査会 ★★☆

けんさつしんさかい

미수록 · kensatsu shinsakai · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 検察審査会 복합어 — 구성 낱말 UniDic 検察[0]+審査[1]+会[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

検 검 → けん R5 | **察** 찰 → さつ R2 | **審** 심 → しん R5 | **査** 사 → さ R0 | **会** 회 → かい R0

- け·ん·さ·つ·し·ん·さ·か·い 아홉 박.
- デジタル大辞泉 けんさつ - しんさかい.

검찰심사회

+ **한국:** (대응 기관 없음) ((비교: 형사소송법 제260조 재정신청 — 법원이 판단))

추첨으로 뽑힌 시민 11명이 불기소 처분의 당부를 심사하며 전국 165곳에 있다(裁判所 사이트). 두 번째 심사에서 8명 이상이 찬성하면 起訴議決이 되고 법원이 지정한 변호사가 공소를 제기한다(41조의10). 이 起訴議決 제도는 2004년 개정(平成16年法律第62号)으로 들어와 2009. 5. 21. 시행되었다(法務省 犯罪白書 平成27年版). 한국에는 이런 시민 기관이 없다.

쉬운 예문

検察審査会(けんさつしんさかい)は市民(しみん)の機関(きかん)です。

검찰심사회는 시민의 기관입니다.

실무 예문

被害者(ひがいしゃ)が審査(しんさ)を申(もう)し立(た)てました。

피해자가 심사를 신청했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 検察審査会法 第41条の6第1項 前段

> 検察審査会(けんさつしんさかい)は、第四十一条(だいよんじゅういちじょう)の二(に)の規定(きてい)による審査(しんさ)を行(おこな)つた場合(ばあい)において、起訴(きそ)を相当(そうとう)と認(みと)めるときは、…起訴(きそ)をすべき旨(むね)の議決(ぎけつ)（以下(いか)「起訴議決(きそぎけつ)」という。）をするものとする。

검찰심사회는 제41조의2의 규정에 의한 심사를 한 경우에 기소가 상당하다고 인정하는 때에는 … 기소를 하여야 한다는 취지의 의결(이하 「기소의결」 이라 한다)을 하는 것으로 한다.

— 検察審査会法 第41条の6第1項 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

옛 법령의 큰 っ

✗ 표기 오류 ~~おこなつた~~

✓ おこなった

옛 법령은 촉음을 작은 っ로 쓰지 않았다. 읽을 때는 っ, 인용할 때는 원문의 つ를 그대로 둔다.

裁判員・裁判員裁判 ★★★ 가짜 친구 C

さいばんいん　　さいばんいんさいばん

미수록 · saiban'in · 6박　**미수록** · saiban'in saiban · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 裁判 [1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 裁判員 복합어 — 구성 낱말 UniDic 裁判[1]+員[*]; 裁判員裁判 복합어 — 구성 낱말 UniDic 裁判[1]+員[*]+裁判[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

裁 재 → さい R0　**判** 판 → ばん R5　**員** 원 → いん R7

- さ·い·ば·ん·い·ん 여섯 박 — 「さ い ば に ん」으로 이어 읽지 않는다(R5′).
- 員은 いん(R7). デジタル大辞泉 さいばん - いん.

재판원・재판원재판

≠ **한국:** 배심원 · 국민참여재판 (제도가 다르다) (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항)
裁判員은 재판관과 합의체를 이루어 유무죄·법령 적용·양형을 정한다(裁判員法 6조 1항). 한국 배심원의 평결·양형 의견은 「법원을 기속하지 아니한다」. → 이 장의 가짜 친구 코너. 일본 제도는 2009. 5. 21.부터(裁判所 사이트).

쉬운 예문

裁判員(さいばんいん)は六人(ろくにん)です。

재판원은 여섯 명입니다.

실무 예문

有罪(ゆうざい)か無罪(むざい)かを一緒(いっしょ)に決(き)めます。

유죄인지 무죄인지를 함께 정합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第6条第1項

> …は、第二条第一項(だいにじょうだいいっこう)の合議体(ごうぎたい)の構成員(こうせいいん)である裁判官(さいばんかん)（以下(いか)「構成裁判官(こうせいさいばんかん)」という。）及(およ)び裁判員(さいばんいん)の合議(ごうぎ)による。

… 은 제2조 제1항의 합의체 구성원인 재판관(이하 「구성재판관」 이라 한다) 및 재판원의 합의에 의한다.

— 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第6条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000063> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J1 は·が

「AかBか」

△ 부자연 ~~有罪か無罪を決めます。~~

✓ 有罪か無罪かを決めます。

말로는 뒤의 か를 빼고 「有罪か無罪を決める」라고도 하지만, 「유죄인지 무죄인지를」이라는 선택 의문을 분명히 하려면 「AかBか」로 양쪽에 か, 전체에 を를 붙인다.

公判・公判前整理手続 ★★☆

こうはん　　こうはんぜんせいりてつづき

[0] 平板 · kōhan · 4박　　**미수록** · kōhanzen seiri tetsuzuki · 13박

악센트 출처: 미수록(OJAD 2026-10-09 — 公判 재조회도 0행) — NHK 사전 대조 필요 / 公判 UniDic [0]; 公判前整理手続 복합어 — 구성 낱말 UniDic 公判[0]+前[1]+整理[1]+手続[2] (2026-10-09; NHK 미대조)

公 공 → こう R4　**判** 판 → はん R5　**前** 전 → ぜん R5　**整** 정 → せい R4　**理** 리 → り R6

手 수 → て 訓　**続** 속 → つづき 訓

- 公判의 判은 はん(裁判 さいばん과 비교).
- 前은 ぜん. デジタル大辞泉 こう - はん·こうはんぜん - せいりてつづき.

공판・공판전 정리절차

≠ **한국:** 공판 · 공판준비절차 (형사소송법 제266조의5 제1항)

公判=공판. 첫 공판 전 쟁점·증거 정리 절차는 이름이 다르다(公判前整理手続 / 공판준비절차). 양국 모두 일반 사건은 「付することができる」·「부칠 수 있다」 지만 일본 裁判員 사건은 반드시 부친다(裁判員法 49조).

쉬운 예문

明日(あした)は公判(こうはん)です。

내일은 공판입니다.

실무 예문

公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)で争点(そうてん)を整理(せいり)します。

공판전 정리절차에서 쟁점을 정리합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第49条

> 裁判所(さいばんしょ)は、対象事件(たいしょうじけん)については、第一回(だいいっかい)の公判期日(こうはんきじつ)前(まえ)に、これを公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)に付(ふ)さなければならない。

법원은 대상사건에 대하여는 제1회 공판기일 전에 이를 공판전 정리절차에 부쳐야 한다.

— 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第49条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000063> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「これを ~ に付す」

✗ 비문 ~~これを公判前整理手続を付さなければならない。~~

✓ これを公判前整理手続に付さなければならない。

「AをBに付す」의 A는 사건(これ), B는 절차. を가 둘이면 비문이다. 「~については、…これを」는 주제를 これ로 다시 받는 법령 문형(→ 6장).

自白 ★★☆

じはく

[0] 平板 · jihaku · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD 2026-10-09) — NHK 사전 대조 필요 / 自白 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

自 자 → じ R0 **白** 백 → はく R1

- じ·は·く 세 박. 白은 く(R1). デジタル大辞泉 じ - はく.

자백

= **한국:** 자백 (형사소송법 제309조)

임의성이 의심되는 자백을 증거로 쓰지 못한다는 원칙이 같다. 일본은 헌법(38조 2항)과 刑事訴訟法(319조 1항) 두 곳에 둔다.

쉬운 예문

被告人(ひこくにん)は自白(じはく)しました。

피고인은 자백했습니다.

실무 예문

弁護人(べんごにん)は自白(じはく)の任意性(にんいせい)を争(あらそ)っています。

변호인은 자백의 임의성을 다투고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第319条第1項

> 強制(きょうせい)、拷問(ごうもん)又(また)は脅迫(きょうはく)による自白(じはく)、…その他(ほか)任意(にんい)にされたものでない疑(うたがい)のある自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。

강제, 고문 또는 협박에 의한 자백, … 그 밖에 임의로 된 것이 아니라는 의심이 있는 자백은 이를 증거로 할 수 없다.

— 刑事訴訟法 第319条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

する의 수동 される

△ **부자연** ~~任意にしたものでない疑のある自白~~

✓ 任意にされたものでない疑のある自白

조문은 자백을 주어로 놓고 「이루어진(された)」 것인지를 묻는다. 「임의로 된 것」의 「되다」 자리다.

黙秘権 ★★☆

もくひけん

미수록 · mokuhiken · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 黙秘権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 黙秘[0,1]+権[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

黙 묵 → もく R1 | **秘** 비 → ひ R0 | **権** 권 → けん R5

- も·く·ひ·け·ん 다섯 박. デジタル大辞泉 もくひ - けん.

묵비권 — 한국의 진술거부권

= **한국:** 진술거부권 (형사소송법 제283조의2 제1항)

내용은 같고 이름이 다르다. 한국 법률은 「진술거부권」, 일본 刑事訴訟法 본문은 黙秘権이라는 낱말 없이 「終始沈黙し…供述を拒むことができる」(311조 1항)로 정한다. 黙秘権은 강학·실무의 이름이다.

쉬운 예문

被疑者(ひぎしゃ)は黙秘権(もくひけん)を使(つか)いました。

피의자는 진술거부권을 행사했습니다.

실무 예문

取調(とりしら)べの前(まえ)に、警察官(けいさつかん)は黙秘権(もくひけん)があることを告(つ)げなければなりません。

신문 전에 경찰관은 진술거부권이 있음을 알려야 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第198条第2項

> 前項(ぜんこう)の取調(とりしらべ)に際(さい)しては、被疑者(ひぎしゃ)に対(たい)し、あらかじめ、自己(じこ)の意思(いし)に反(はん)して供述(きょうじゅつ)をする必要(ひつよう)がない旨(むね)を告(つ)げなければならない。

전항의 신문에 즈음하여는 피의자에게 미리 자기의 의사에 반하여 진술을 할 필요가 없다는 취지를 고지하여야 한다.

— 刑事訴訟法 第198条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

取調 신문(とりしらべ, → 11장) **~に際しては** ~할 때에는

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

~ に対し

✗ 비문 ~~被疑者を対し、あらかじめ、…告げなければならない。~~

✓ 被疑者に対し、あらかじめ、…告げなければならない。

~ に対し 앞에는 늘 に. 「피의자에게 … 알려야 한다」.

示談 ★★☆ 가짜 친구 C

じだん

[0] 平板 · jidan · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 示談 UniDic [0](다른 형 1) (2026-10-09; NHK 미대조)

示 시 → じ R0 **談** 담 → だん R5

- じ·だ·ん 세 박. 精選版 日本国語大辞典은 「しだん」이라고도 적는다(옛 뜻).
- 談은 ん(R5). デジタル大辞泉 じ - だん.

(재판 밖의) 합의 · 화해

= **한국:** 합의 (형사합의·교통사고 합의) (민법 제731조 (화해) 참조)

재판 밖에서 분쟁을 끝내는 화해계약(世界大百科事典 「private settlement」). 제도는 같고 이름이 다르다 — 한국은 「합의」라 하고, 실무어라는 점도 같다. 법률상 성질은 和解(民法 695조)·화해(민법 제731조).

쉬운 예문

加害者(かがいしゃ)と被害者(ひがいしゃ)は示談(じだん)をしました。

가해자와 피해자는 합의를 했습니다.

실무 예문

示談(じだん)が成立(せいりつ)したので、被害者(ひがいしゃ)は告訴(こくそ)を取(と)り消(け)しました。

합의가 이루어져 피해자는 고소를 취소했습니다.

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

示談が成立する

△ 부자연 ~~示談をできたので、被害者は告訴を取り消しました。~~

✓ 示談が成立したので、被害者は告訴を取り消しました。

「합의가 되다」는 示談が成立する(デジタル大辞泉 예문). 가능형이면 「示談ができた」. 「示談をできた」는 격식 문장에서 피한다.

弁護人・国選弁護人 ★★★

べんごにん　　こくせんべんごにん

미수록 · bengonin · 5박　　**미수록** · kokusen bengonin · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 弁護士 [3]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 弁護人 복합어 — 구성 낱말 UniDic 弁護[1]+人[*]; 国選弁護人 복합어 — 구성 낱말 UniDic 国選[0]+弁護[1]+人[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

弁 변 → べん R5　**護** 호 → ご R8　**人** 인 → にん R10　**国** 국 → こく R1　**選** 선 → せん R5

- 弁護人은 に ん(R10), 직업 이름 弁護士는 し.
- 国選은 こくせん. デジタル大辞泉 べんご - に ん·こくせん - べんごにん.

변호인 · 국선변호인

= **한국:** 변호인 · 국선변호인 (형사소송법 제30조·제33조)
이름과 구조가 같다. 일본 36조는 피고인의 청구로 붙이고, 한국 제33조는 구속·미성년·70세 이상 등이면 법원이 직권으로 선정한다(제2항은 청구 국선).

쉬운 예문
この人(ひと)は被告人(ひこくにん)の弁護人(べんごにん)です。

이 사람은 피고인의 변호인입니다.

실무 예문
裁判所(さいばんしょ)が国選弁護人(こくせんべんごにん)を付(つ)けました。

법원이 국선변호인을 붙였습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第36条 本文

> 被告人(ひこくにん)が貧困(ひんこん)その他(た)の事由(じゆう)により弁護人(べんごにん)を選任(せんにん)することができないときは、裁判所(さいばんしょ)は、その請求(せいきゅう)により、被告人(ひこくにん)のため弁護人(べんごにん)を附(ふ)しなければならない。

피고인이 빈곤 그 밖의 사유로 변호인을 선임할 수 없는 때에는 법원은 그 청구에 의하여 피고인을 위하여 변호인을 붙여야 한다.

— 刑事訴訟法 第36条 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

문법 한 스푼 · J1 は·が

~ と き は 안의 が

△ **부자연** ~~被告人は…できないときは、裁判所が、…附しなければならない。~~

✓　被告人が…できないときは、裁判所は、…附しなければならない。

~ と き は 안의 주어는 が, 의무를 지는 주절 주어는 は(→ 6장). 「피고인이 … 때에는 법원은」(=).

再審 ★★☆

さいしん

[0] 平板 · saishin · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 再審 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

再 재 → さい R0　**審** 심 → しん R5

- さ·い·し·ん 네 박. デジタル大辞泉 さい - しん.

재심

= **한국:** 재심 (형사소송법 제420조)
유죄 확정판결에 대해 선고받은 사람의 이익을 위해서만 청구하는 틀과 일곱 사유가 거의 같다. 지재권 침해죄 사유에 한국은 저작권을 넣고(제6호), 일본은 特許·実用新案·意匠·商標만 든다(5号).

쉬운 예문

弁護人(べんごにん)は再審(さいしん)を請求(せいきゅう)しました。

변호인은 재심을 청구했습니다.

실무 예문

新(あたら)しい証拠(しょうこ)で再審(さいしん)を請求(せいきゅう)します。

새 증거로 재심을 청구합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 刑事訴訟法 第435条 柱書

> 再審(さいしん)の請求(せいきゅう)は、左(さ)の場合(ばあい)において、有罪(ゆうざい)の言渡(いいわたし)をした確定判決(かくていはんけつ)に対(たい)して、その言渡(いいわたし)を受(う)けた者(もの)の利益(りえき)のために、これをすることができる。

재심의 청구는 다음의 경우에 유죄의 선고를 한 확정판결에 대하여 그 선고를 받은 자의 이익을 위하여 할 수 있다.

— 刑事訴訟法 第435条 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

左の場合 다음의 경우 — 세로쓰기에서 다음 글은 왼쪽에 있다. 이 뜻은 사전이 さ 【左】 항목에만 싣는다(デジタル大辞泉). 읽기는 단정하지 않아 후리가나를 달지 않는다

言渡 선고(いいわたし) **~において** ~에서(→ 7장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

言渡 — いいわたし

✗ 표기 오류 ~~げんと~~

✓ いいわたし

言渡는 훈독 いいわたし(精選版 日本国語大辞典). 법령은 오쿠리가나를 빼고 쓴다(→ 13장).

소리 연습

소리 연습 — 짧은 낱말, 작은 ゃ·ょ

두세 박짜리 핵심어를 박을 세며 따라 한다.

두세 박 — 늘이지 않는다

きそ 起訴 · 미수록　じはく 自白 · 미수록　もくひ 黙秘 · 미수록

작은 ゃ·ょ는 앞 글자와 한 박

ほしゃく 保釈 · 미수록　しょうこ 証拠 · [0] 平板

証拠 [0]은 OJAD(2026-10-08). 起訴·自白·黙秘·保釈은 OJAD에 없어 높낮이를 강제하지 않았다 — 박만 따라 한다. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」).

가짜 친구 · 유형 C

裁判員은 「배심원」이 아니다 — 함께 정하는 사람과 권고하는 사람

裁判員도 배심원도 추첨으로 뽑힌 시민이 형사재판에 참여해서 「裁判員=배심원」으로 옮기기 쉽다. 그러나 裁判員은 재판관과 함께 「構成裁判官及び裁判員の合議」로 유무죄와 형을 정하고(裁判員法 6조 1항), 한국 배심원의 평결과 양형 의견은 「법원을 기속하지 아니한다」(국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항).

	일본 裁判員裁判	한국 국민참여재판
구성	재판관 3 + 裁判員 6 (2조 2항)	판사 + 배심원
결정	재판관과 함께 합의 — 구속력 있음 (6조·67조)	평결·양형 의견은 권고 (제46조 제5항)
피고인의 선택	없음 — 대상 사건이면 열린다 (2조 1항)	원하지 않으면 하지 않는다 (제5조 제2항)

번역 요령: 裁判員은 「재판원(일본 제도)」으로 쓰고 「재판관과 함께 정하는 시민」이라고 풀어 준다.

裁判所 — 裁判員制度の概要 ↗ <https://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/>

e-Gov — 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000063>

한국이라면?

가벼운 사건은 언제 구속할 수 있나 — 勾留와 拘留가 한 문장에

일본

刑事訴訟法 60조 3항「三十万円(…当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。」— 「第一項」이 勾留 조문이다.

刑事訴訟法 60조 3항 (e-Gov API v2 현행본, 2026-10-08)

한국

형사소송법 제70조 제3항 「다액 50만원이하의 벌금, 구류 또는 과료에 해당하는 사건에 관하여는 제1항제1호의 경우를 제한 외에는 구속할 수 없다.」 — 제1항 제1호는 「피고인이 일정한 주거가 없는 때」.

형사소송법 제70조 제3항 (법제처 현행본, 2026. 10. 2. 시행본)

경미 사건은 주거가 없을 때만 구속한다는 규칙이 같은 자리에 있다. 일본 문장에는 미결 구금 勾留(1항)와 형벌 拘留가 함께 들어 있고, 한국어는 「구속」과 「구류」로 말이 갈린다. 기준액은 일본 30만 엔(일부 죄는 당분간 2만 엔), 한국 50만 원.

> 日本(にほん)の「勾留(こうりゅう)」は、韓国語(かんこくご)では「拘留(こうりゅう)」ではなく「拘束(こうそく)」にあたります。
>
> 일본의 「勾留」는 한국어에서는 「구류」가 아니라 「구속」에 해당합니다.

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 일본 법정 — 형사재판의 판사들

イチケイのカラス — 浅見理都 · 講談社 モーニングコミックス(전4권). 1화 페이지는 コミックDAYS · 1권 2018. 8. 23.

다루는 분야 형사재판 — 地方裁判所 형사부의 재판관·書記官

작품 소개에 나오는 법률 용어 刑事裁判·有罪率99.9%(출판사 소개 문구 — 통계 인용 아님)·特例判事補·刑事裁判官·書記官

용어는 講談社 작품 소개문에서 옮겼다. 22장(형법)과 같은 작품이고, 23장에서는 공판 절차 쪽에서 읽는다 — 이 장의 公判·被告人·弁護人이 법정에서 쓰이는 장면을 찾아 보자. 출판사 소개에는 법률 감수 표기가 없다.

講談社 — イチケイのカラス 既刊・関連作品一覧 ↗ <https://www.kodansha.co.jp/titles/1000032041>

コミックDAYS — 第1話 武蔵野地方裁判所 ↗ <https://comic-days.com/episode/10834108156633064332>

문헌 읽기 팁

裁判所 판례 검색 — 사건부호와 「裁判要旨」 칸

「昭和45(あ)1310」의 괄호 속이 사건부호다. 裁判所 「掲載判例の説明」 표에서 あ는 最高裁 上告, し는 最高裁 特別抗告, う는 高裁 控訴, く는 高裁 抗告, わ는 地裁 公判請求, ろ는 簡裁 公判請求 — 모두 형사다. 민사 부호는 オ·ネ·ワ처럼 가타카나다.

「裁判要旨」는 판단의 요지다. 같은 페이지는 「裁判要旨欄に記載のない判決等の判示事項は、暫定的なものであり、確定した段階で変更される場合があります。」라고 적는다. 인용은 「全文」 PDF로 확인한다.

해 보기 아래 판결 화면에서 「昭和45(あ)1310」의 あ, 裁判要旨 「刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。」, 「刑集 第27巻3号265頁」을 찾아 보자(2026-10-08 확인).

裁判所 — 掲載判例の説明(사건부호 표) ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/setumei/index.html>

裁判所 — 最大判 昭和48年4月4日 昭和45(あ)1310 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/51807/detail2/index.html>

장 끝 퀴즈

1. 일본 刑事訴訟法의 「勾留」를 한국어로 옮길 때 맞는 말은?

   (a) 구류 (b) 구속 (c) 구금형

2. 일본 裁判員에 대해 맞는 것은?

   (a) 평결은 권고적이고 법원을 기속하지 않는다 (b) 재판관과 함께 사실인정·법령 적용·양형을 합의로 정한다 (c) 피고인이 원할 때만 참여한다

3. 한국에서 2026. 10. 2.부터 일본 検察庁에 대응하는 기관 이름은?

   (a) 검찰청 (b) 공소청 (c) 법무부 검찰국

4. 읽기: 「起訴状」의 읽기는?

   (a) きそうじょう (b) きそじょう (c) きそしょう (d) おこそじょう

5. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 勾留（　　）いる被告人は、保釈の請求をすることができる。

   (a) して (b) されて (c) させて

6. 번역해 보세요: 公訴は、検察官がこれを行う。

   (a) 공소는 검찰관이 이를 행한다. (b) 항소는 검찰관이 이를 행한다. (c) 공소는 검찰관에게 이를 행한다.

23장 퀴즈 정답

1. 구속 — 勾留는 미결 구금(刑訴 60조)이다. 한국어 「구류」는 형벌(형법 제46조)이라 뜻이 바뀐다. 형벌은 일본어로도 拘留라고 쓴다.
2. 재판관과 함께 사실인정·법령 적용·양형을 합의로 정한다 — 裁判員法 6조 1항. ①·③은 한국 국민참여재판의 특징이다(국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항·제5조 제2항).
3. 공소청 — 공소청법(2026. 10. 2. 시행) 제2조 — 공소청·광역공소청·지방공소청. 공소청의 장은 검찰총장이다(제6조 제1항).
4. きそじょう — 起訴는 き·そ 두 박, 状은 じょう. デジタル大辞泉 きそ‐じょう.
5. されて — 피고인은 구속을 당한 쪽이므로 수동 + ~ている(刑訴 88조 1항 「勾留されている被告人」).
6. 공소는 검찰관이 이를 행한다. — 公訴(こうそ)는 공소. 같은 소리의 控訴는 항소다(→ 3장). 「~ がこれを行う」는 앞의 주제를 これ로 다시 받는 문형(刑訴 247조).

第24章 · 3부

지식재산 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 知的財産 —— 同じ名前、違う中身

특허·상표·저작권은 두 나라가 거의 같은 조문으로 정한다. 발명의 정의, 신규성·진보성, 무효심판, 심결취소소송은 조 번호와 문장까지 겹치는 곳이 많다. 그런데 이름은 같고 중심이 다른 것이 있다. 일본은 아직 「意匠」이라 하고, 「著作権」은 조문에서 재산적 권리만 가리킨다. 특허청은 일본에서 경제산업성의 외청이고, 한국에서는 2025년에 지식재산처가 되었다.

이 장의 문법 복습 — J3 조사(~ に対する·~ に基づいて·~ に帰属する), J5 한자 독음(特許·意匠·人格), J8 정의 문형(「~とは、…をいう」)과 판결 문말. 발음은 しょう·ひょう·ちょう의 요음+장음

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. この法律(ほうりつ)は、発明(はつめい)の保護(ほご)及(およ)び利用(りよう)を図(はか)ることにより、発明(はつめい)を奨励(しょうれい)し、もつて産業(さんぎょう)の発達(はったつ)に寄与(きよ)することを目的(もくてき)とする。

   이 법률은 발명의 보호 및 이용을 도모함으로써 발명을 장려하고, 이로써 산업의 발달에 기여하는 것을 목적으로 한다.

   特許法 第1条

2. 特許権者(とっきょけんしゃ)は、業(ぎょう)として特許発明(とっきょはつめい)の実施(じっし)をする権利(けんり)を専有(せんゆう)する。

   특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 전유한다.

   特許法 第68条 本文

3. 著作者人格権及(およ)び著作権(ちょさくけん)の享有(きょうゆう)には、いかなる方式(ほうしき)の履行(りこう)をも要(よう)しない。

   저작인격권 및 저작권을 누리는 데에는 어떠한 방식의 이행도 필요하지 아니하다.

   著作権法 第17条第2項

= 같은 것

- **知的財産** 지식재산
- **特許 · 特許権** 특허 · 특허권
- **発明 · 進歩性 · 新規性** 발명 · 진보성 · 신규성
- **請求項 · 特許請求の範囲** 청구항 · 청구범위
- **商標** 상표
- **審決 · 審決取消訴訟** 심결 · 심결취소소송
- **無効審判** 무효심판
- **均等論** 균등론(균등침해)

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **実用新案** 실용신안
- **意匠** 디자인
- **著作権 · 著作者人格権** 저작재산권 · 저작인격권
- **不正競争防止法 · 営業秘密** 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 · 영업비밀
- **職務発明** 직무발명
- **特許庁** 지식재산처 (MOIP — Ministry of Intellectual Property)
- **侵害訴訟 · 差止請求** 침해소송 · 금지청구

+ 한국에 없는 것

知的財産 ★★★

ちてきざいさん

미수록 · chiteki zaisan · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 知的財産 복합어 — 구성 낱말 UniDic 知的[0]+財産[1,0] (2026-10-09; NHK 미대조)

知 지 → ち R0 | **的** 적 → てき R1 | **財** 재 → ざい R0 | **産** 산 → さん R5

- ち·て·き·ざ·い·さ·ん 일곱 박(デジタル大辞泉 ち て き ‐ ざ い さ ん). 줄여서 知財(ち ざ い).

지식재산

= **한국:** 지식재산 (지식재산 기본법 제3조 제1호)

일본 知的財産基本法 2조 1항은 発明·考案·意匠·著作物·商標·営業秘密 등을 늘어놓고, 한국 지식재산 기본법 제3조 제1호는 「인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식 · 정보 · 기술 …」로 묶는다. 한국 법령은 「지식재산」이라 쓴다.

쉬운 예문

特許(とっきょ)も商標(しょうひょう)も知的財産(ちてきざいさん)です。

특허도 상표도 지식재산입니다.

실무 예문

当事務所(とうじむしょ)は知的財産(ちてきざいさん)の訴訟(そしょう)を多(おお)く扱(あつか)っています。

저희 사무소는 지식재산 소송을 많이 다루고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 知的財産基本法 第2条第1項 (가운데 생략)

> この法律(ほうりつ)で「知的財産(ちてきざいさん)」とは、発明(はつめい)、考案(こうあん)、…意匠(いしょう)、著作物(ちょさくぶつ)その他(た)の人間(にんげん)の創造的活動(そうぞうてきかつどう)により生(う)み出(だ)されるもの…をいう。

이 법률에서 「지식재산」이란 발명, 고안, … 의장, 저작물, 그 밖에 인간의 창조적 활동으로 생겨나는 것 …을 말한다.

— 知的財産基本法 第2条第1項 (가운데 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

考案 고안 — 실용신안의 대상

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

정의 문형 「Aとは、Bをいう」 — とは와 をいう가 짝이다

✗ 비문 ~~「知的財産」とは、発明、意匠、著作物などがいう。~~

✓ 「知的財産」とは、発明、意匠、著作物などをいう。

「いう」의 목적어는 を. 한국어 「~이란 …을 말한다」와 같다(=). 発明·意匠의 정의 조항도 이 꼴이다.

特許・特許権 ★★★

とっきょ　　とっきょけん

[1] 頭高 · tokkyo · 3박　**미수록** · tokkyoken · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (特許 頭高[1]) / 特許権 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 特許権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 特許[1,0]+権[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

特 특 → とく → とっ R1　**許** 허 → きょ R8　**権** 권 → けん R5

- 特(とく)의 く가 か행 앞에서 っ가 되어 とっきょ(R1). 許(허)는 ㅎ → か행(R8). 特許権 とっきょ‐けん(デジタル大辞泉).

특허 · 특허권

= **한국:** 특허 · 특허권 (특허법 제94조 제1항)
「특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.」 — 일본의 「専有する」가 한국에서는 「독점한다」 다. 단서(전용실시권)도 양쪽에 있다.

쉬운 예문

これは特許(とっきょ)の事件(じけん)です。

이것은 특허 사건입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は特許権(とっきょけん)に基(もと)づいて差止(さしと)めを求(もと)めています。

원고는 특허권에 기하여 금지를 구하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 特許法 第68条 本文

> 特許権者(とっきょけんしゃ)は、業(ぎょう)として特許発明(とっきょはつめい)の実施(じっし)をする権利(けんり)を専有(せんゆう)する。

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 전유한다.

— 特許法 第68条 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

業として 업으로서

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

特許는 とっきょ — 한자를 하나씩 읽은 꼴(とくきょ)로 쓰지 않는다

✗ 표기 오류 ~~とくきょ~~

✓ とっきょ

ㄱ받침의 く가 か행 앞에서 っ가 된다(R1) — 国家 こっか·特権 とっけん. 「とくきょ」는 사전에 없는 꼴이다.

発明・進歩性・新規性 ★★★

はつめい　　しんぽせい　　しんきせい

[0] 平板 · hatsumei · 4박　**미수록** · shinposei · 5박　**미수록** · shinkisei · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (発明 平板[0]) / 進歩性·新規性 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 進歩性 복합어 — 구성 낱말 UniDic 進歩[1]+性[*]; 新規性 복합어 — 구성 낱말 UniDic 新規[1]+性[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

発 발 → はつ R2　**明** 명 → めい R9　**進** 진 → しん R5　**歩** 보 → ほ → ぽ R0　**性** 성 → せい R4　**新** 신 → しん R5　**規** 규 → き R0

- 進歩 し ん ぽ(デ ジ タ ル 大辞泉) — ん 뒤에서 ほ가 ぽ(R5 노트). 進歩性·新規性은 進歩·新規(し ん ‐ き)+性(せ い)으로 읽는다(합성어 표제 없음).

발명 · 진보성 · 신규성

= **한국:** 발명 · 진보성 · 신규성 (특허법 제2조 제1호, 제29조 제1항·제2항)
발명의 정의(「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」)가 같고, 신규성(29조 1항)·진보성(29조 2항)은 조 번호까지 같다(→ 「한국이라면?」). 「진보성」 「신규성」이라는 낱말은 양쪽 조문 모두에 없다.

쉬운 예문

はつめい　しんきせい　ひつよう
発明には新規性が必要です。

발명에는 신규성이 필요합니다.

실무 예문

ほんけん　そうてん　しんぽせい　うむ
本件の争点は進歩性の有無です。

이 사건의 쟁점은 진보성의 유무입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 特許法 第2条第1項

> ほうりつ　はつめい　しぜんほうそく　りよう　ぎじゅつてき　しそう　そうさく　こうど
> この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

이 법률에서 「발명」이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것을 말한다.

— 特許法 第2条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

自然法則 자연법칙

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

進歩性은 し ん ぽ せ い — ん 뒤에서 ほ가 ぽ로 바뀐다

✗ 표기 오류 ~~しんほせい~~

✓ しんぽせい

ん 뒤의 は행이 ぱ행이 되는지는 낱말째 사전으로 익힌다 — 進歩 し ん ぽ·憲法 け ん ぽ う·審判 し ん ぱ ん.

請求項・特許請求の範囲 ★★★

せいきゅうこう　　とっきょせいきゅうのはんい

미수록 · seikyūkō · 6박　**미수록** · tokkyo seikyū no han'i · 11박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 請求項 복합어 — 구성 낱말 UniDic 請求[0]+項[1]; 特許請求の範囲 복합어 — 구성 낱말 UniDic 特許[1,0]+請求[0]+の[*]+範囲[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

請 청 → せい R4　**求** 구 → きゅう R0　**項** 항 → こう R4　**特** 특 → とく → とっ R1　**許** 허 → きょ R8　**範** 범 → はん R5　**囲** 위 → い R7

- 請求 せいきゅう(デジタル大辞泉) — 장음이 둘. 請求項은 請求+項(こう)로 읽는다(사전 표제는 産学連携キーワード辞典뿐).

청구항 · 청구범위

= **한국:** 청구항 · 청구범위 (특허법 제97조)
「특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.」 일본은 「技術的範囲」·「特許請求の範囲」, 한국은 「보호범위」·「청구범위」라고 쓴다.

쉬운 예문

請求項(せいきゅうこう)は五(いつ)つです。

청구항은 다섯 개입니다.

실무 예문

被告製品(ひこくせいひん)は請求項一(せいきゅうこういち)の構成(こうせい)をすべて備(そな)えています。

피고 제품은 청구항 1의 구성을 모두 갖추고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 特許法 第70条第1項

> 特許発明(とっきょはつめい)の技術的範囲(ぎじゅつてきはんい)は、願書(がんしょ)に添付(てんぷ)した特許請求(とっきょせいきゅう)の範囲(はんい)の記載(きさい)に基(もと)づいて定(さだ)めなければならない。

특허발명의 기술적 범위는 출원서에 첨부한 특허청구범위의 기재에 기초하여 정하여야 한다.

— 特許法 第70条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

技術的範囲 기술적 범위 — 한국은 「보호범위」

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

基づく는 に로 받는다 — 「~을 기초로」라고 옮겨도 を가 아니다

✗ 비문 ~~特許請求の範囲の記載を基づいて定める。~~

✓ 特許請求の範囲の記載に基づいて定める。

「~に基づいて」는 「~에 기초하여」. 「기재를 기초로」로 옮기면 を가 끌려 나오기 쉽다(≠).

実用新案 ★★☆

じつようしんあん

미수록 · jitsuyō shin’an · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 実用新案 복합어 — 구성 낱말 UniDic 実用[0]+新案[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

実 실 → じつ R2 | **用** 용 → よう R4 | **新** 신 → しん R5 | **案** 안 → あん R5

- じ·つ·よ·う·し·ん·あ·ん 여덟 박. しん·あん을 「しな」처럼 붙이지 않는다 — ん이 한 박(R5′). デジタル大辞泉 じつよう - しんあん.

실용신안

≠ **한국:** 실용신안 (실용신안법 제2조 제1호, 제12조 제1항)
고안의 정의(「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」)는 같고 등록 절차가 다르다. 일본은 실체 심사 없이 설정등록을 하고(14조 2항), 한국은 「심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다」(제12조 제1항).

쉬운 예문

実用新案(じつようしんあん)の対象(たいしょう)は考案(こうあん)です。

실용신안의 대상은 고안입니다.

실무 예문

日本(にほん)の実用新案(じつようしんあん)は、実体審査(じったいしんさ)を経(へ)ずに登録(とうろく)されます。

일본의 실용신안은 실체심사를 거치지 않고 등록됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 実用新案法 第14条第2項

> 実用新案登録出願(じつようしんあんとうろくしゅつがん)があつたときは、その実用新案登録出願(じつようしんあんとうろくしゅつがん)が放棄(ほうき)され、取(と)り下(さ)げられ、又(また)は却下(きゃっか)された場合(ばあい)を除(のぞ)き、実用新案権(じつようしんあんけん)の設定(せってい)の登録(とうろく)をする。

실용신안등록출원이 있는 때에는 그 실용신안등록출원이 포기되거나 취하되거나 각하된 경우를 제외하고 실용신안권의 설정등록을 한다.

— 実用新案法 第14条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

あつたとき 있는 때 — 법령의 옛 표기

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

출원은 「각하하는」 쪽이 아니라 「각하되는」 쪽 — 수동 ~される

△ **부자연** ~~実用新案登録出願が却下した場合を除き~~

✓ 実用新案登録出願が却下された場合を除き

出願は 당하는 쪽이라 却下される. 却下した는 문법은 되나 뜻이 어긋난다(→ 11장).

意匠 ★★★ 가짜 친구 C

いしょう

[0] 平板 · ishō · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 意匠 UniDic [0](다른 형 1) (2026-10-09; NHK 미대조)

意 의 → い R7 **匠** 장 → しょう R4

- い·しょ·う 세 박(デジタル大辞泉 い - しょう). 衣装(いしょう, OJAD [1])과 가나가 같다.

디자인(한국의 옛 용어 「의장」)

≠ **한국:** 디자인 (디자인보호법 제2조 제1호)
정의(형상·모양·색채, 「시각을 통하여 미감」)는 거의 같은데 이름이 갈렸다 — 한국은 2005. 7. 1.부터 디자인보호법(법률 제7289호). 일본은 建築物·画像를 물품과 나란히 두고, 한국은 글자체·화상을 「물품」에 넣으며 건축물은 정의에 없다. → 가짜 친구 코너

쉬운 예문

意匠(いしょう)は韓国(かんこく)では「デザイン」と言(い)います。

의장은 한국에서는 「디자인」이라고 합니다.

실무 예문

本件意匠(ほんけんいしょう)と被告(ひこく)の製品(せいひん)の形状(けいじょう)は類似(るいじ)していますか。

이 사건 디자인과 피고 제품의 형상은 유사합니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 意匠法 第2条第1項 (괄호 생략)

> この法律(ほうりつ)で「意匠(いしょう)」とは、物品(ぶっぴん)…の形状(けいじょう)、模様(もよう)若(も)しくは色彩(しきさい)若(も)しくはこれらの結合(けつごう)…、建築物(けんちくぶつ)…の形状等(けいじょうとうまた)又は画像(がぞう)…であつて、視覚(しかく)を通(つう)じて美感(びかん)を起(お)こさせるものをいう。

이 법률에서 「의장」이란 물품…의 형상, 모양 또는 색채 또는 이들의 결합…, 건축물…의 형상 등 또는 화상…으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.

— 意匠法 第2条第1項 (괄호 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

若しくは 또는(→ 13장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

意匠은 いしょう — 탁음을 붙인 いじょう(以上)와 다른 말이다

✗ 표기 오류 ~~いじょう~~

✓ いしょう

匠은 しょう. じょう로 적으면 以上(이상)이 된다.

商標 ★★★

しょうひょう

[0] 平板 · shōhyō · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 商標 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

商 상 → しょう R4 **標** 표 → ひょう R0

- しょ·う·ひょ·う 네 박 — 요음+장음이 두 번. 標(표)는 받침 없이 う가 붙는다(R0). デジタル大辞泉 しょう - ひょう.

상표

= **한국:** 상표 (상표법 제2조 제1항 제1호·제2호)
제도는 같고 정의 방식이 다르다. 일본은 표장(標章)을 「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩…、音その他政令で定めるもの」로 열거하고, 한국은 「기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램 · 동작 또는 색채 등」으로 넓게 정한다(제2호).

쉬운 예문

これは有名(ゆうめい)な商標(しょうひょう)です。

이것은 유명한 상표입니다.

실무 예문

原告(げんこく)の商標(しょうひょう)と被告(ひこく)の標章(ひょうしょう)は類似(るいじ)しません。

원고의 상표와 피고의 표장은 유사하지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 商標法 第2条第1項 柱書

> この法律(ほうりつ)で「商標(しょうひょう)」とは、人(ひと)の知覚(ちかく)によつて認識(にんしき)することができるもののうち、文字(もじ)、図形(ずけい)、記号(きごう)、立体的形状(りったいてきけいじょう)若(も)しくは色彩(しきさい)又(また)はこれらの結合(けつごう)、音(おと)その他(た)政令(せいれい)で定(さだ)めるもの…であつて、次(つぎ)に掲(かか)げるものをいう。

이 법률에서 「상표」란 사람의 지각으로 인식할 수 있는 것 가운데 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 또는 색채 또는 이들의 결합, 소리, 그 밖에 정령으로 정하는 것…으로서 다음에 드는 것을 말한다.

— 商標法 第2条第1項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

知覚 지각(ちかく)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

商標의 장음 둘 — しょうひょう

✗ 표기 오류 ~~しょうひょ~~

✓ しょうひょう

商·標 둘 다 장음이다. 같은 꼴: 証明 しょうめい.

著作権・著作者人格権 ★★★

ちょさくけん　　ちょさくしゃじんかくけん

미수록 · chosakuken · 5박　**미수록** · chosakusha jinkakuken · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 著作権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 著作[0]+権[*]; 著作者人格権 복합어 — 구성 낱말 UniDic 著作[0]+者[*]+人格[0]+権[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

著 저 → ちょ R0　**作** 작 → さく R1　**権** 권 → けん R5　**者** 자 → しゃ R0　**人** 인 → じん R10　**格** 격 → かく R1

- 著 ちょ(ㅊ → 요음), 人格 じんかく(人은 じん, R10). デジタル大辞泉 ちょさく - けん · ちょさくしゃ - じんかくけん.

저작권(일본 조문에서는 저작재산권) · 저작인격권

≠ **한국:** 저작재산권 · 저작인격권 (저작권법 제10조 제1항)

일본 17조 1항은 21~28조의 권리를 「著作権」이라 하고 「著作者人格権」과 나란히 둔다. 한국 제10조 제1항은 그 권리를 「저작재산권」이라 하고 「저작권」은 둘을 아우르는 말이다(같은 조 제2항). 일본 조문의 「著作権」은 「저작재산권」으로 옮길 곳이 있다.

쉬운 예문

この本(ほん)の著作権(ちょさくけん)は作家(さっか)にあります。

이 책의 저작권은 작가에게 있습니다.

실무 예문

被告(ひこく)の行為(こうい)は著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)の侵害(しんがい)にも当(あ)たります。

피고의 행위는 저작인격권 침해에도 해당합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 著作権法 第17条第1項 (앞부분 조문 번호 생략)

> 著作者(ちょさくしゃ)は、…に規定(きてい)する権利(けんり)(以下(いか)「著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)」という。)並(なら)びに第二十一条(だいにじゅういちじょう)から第二十八条(だいにじゅうはちじょう)までに規定(きてい)する権利(けんり)(以下(いか)「著作権(ちょさくけん)」という。)を享有(きょうゆう)する。

저작자는 …에 규정하는 권리(이하 「저작자인격권」이라 한다) 및 제21조부터 제28조까지에 규정하는 권리(이하 「저작권」이라 한다)를 향유한다.

— 著作権法 第17条第1項 (앞부분 조문 번호 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

以下「…」という 이하 「…」이라 한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

人格은 じんかく — 人의 두 음 가운데 じん

✗ 표기 오류 ~~ちょさくしゃにんかくけん~~

✓ ちょさくしゃじんかくけん

人은 じん·にん으로 갈린다(R10) — 人格·人権은 じん, 代理人·証人은 にん.

일본법 상식

만화 『弁護士のくず』의 한 에피소드가 논픽션 책의 저작권(翻案権) 등을 침해했다는 소송에서 東京地方裁判所는 2009. 12. 24. 「原告の請求をいずれも棄却する。」고 판결했다(平成20年(ワ)第5534号). 원고가 든 겹치는 부분(대조표 1~8번)마다, 이 사건에서 실제 있었던 사실을 골라 적은 것에는 창작성을 인정할 수 없다고 보았다.

裁判所 — 平成20(ワ)5534 (2009. 12. 24.) ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/38493/detail2/index.html>

不正競争防止法・営業秘密 ★★☆

ふせいきょうそうぼうしほう　えいぎょうひみつ

미수록 · fusei kyōsō bōshihō · 12박　**미수록** · eigyō himitsu · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 不正競争防止法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不正[0]+競争[0]+防止[0]+法[0]; 営業秘密 복합어 — 구성 낱말 UniDic 営業[0]+秘密[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

不 불 → ふ R2 | **正** 정 → せい R4 | **競** 경 → きょう R4 | **争** 쟁 → そう R4 | **防** 방 → ぼう R4 | **止** 지 → し R0 | **法** 법 → ほう R3 | **営** 영 → えい R4 | **業** 업 → ぎょう R3 | **秘** 비 → ひ R0 | **密** 밀 → みつ R2

- 不(불)는 ふ — ㄹ받침이 つ로 나오지 않는 예외. 장음이 다섯이다. デジタル大辞泉 ふせいきょうそう・ぼうしほう・えいぎょう・ひみつ.

부정경쟁방지법 · 영업비밀

≠ **한국:** 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 · 영업비밀 (부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호)

한국 법률은 이름부터 영업비밀보호를 단다. 한국 정의는 「독립된 경제적 가치」를 따로 적는다. 일본은 영업비밀 침해도 「不正競争」(2조 1항 4호 이하)이라 3조 하나로 금지청구를 정하고, 한국은 제4조와 제10조로 나눈다.

쉬운 예문

顧客名簿(こきゃくめいぼ)は営業秘密(えいぎょうひみつ)ですか。

고객 명부는 영업비밀입니까?

실무 예문

元従業員(もとじゅうぎょういん)が営業秘密(えいぎょうひみつ)を持(も)ち出(だ)しました。

전 직원이 영업비밀을 가지고 나갔습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 不正競争防止法 第2条第6項 (가운데 생략)

> この法律(ほうりつ)において「営業秘密(えいぎょうひみつ)」とは、秘密(ひみつ)として管理(かんり)されている…事業活動(じぎょうかつどう)に有用(ゆうよう)な技術上又は営業上の情報(じょうほう)であって、公然(こうぜん)と知(し)られていないものをいう。

이 법률에서 「영업비밀」이란 비밀로 관리되고 있는 … 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보로서 공연히 알려져 있지 아니한 것을 말한다.

— 不正競争防止法 第2条第6項 (가운데 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

有用な 유용한

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

정보는 「관리되는」 쪽 ー ~ さ れ て い る(수동 + 상태)

△ **부자연** ~~秘密として管理している情報~~

✓ 秘密として管理されている情報

「管理 し て い る情報」 도 「(회사가) 관리하고 있는 정보」 로 읽혀 틀린 말은 아니다(デ ジ タ ル大辞泉 「営業秘密」 풀이도 능동형). 법정 정의는 관리 주체를 드러내지 않고 정보 쪽에서 수동 さ れ + 상태 て い る로 쓴다 ー 조문을 옮길 때는 이 형태를 지킨다(→ 11장).

職務発明 ★★☆

しょくむはつめい

미수록 · shokumu hatsumei · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) ー NHK 사전 대조 필요 / 職務発明 복합어 ー 구성 낱말 UniDic 職務[1,2]+発明[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

職 직 → しょく R1 | **務** 무 → む R0 | **発** 발 → はつ R2 | **明** 명 → めい R9

- しょ·く·む·は·つ·め·い 일곱 박. 職(직)의 く는 뒤가 む라 촉음으로 줄지 않는다. デ ジ タ ル大辞泉 しょくむ - はつめい.

직무발명

≠ **한국:** 직무발명 (발명진흥법 제10조 제1항, 제13조 제1항)

사용자의 통상실시권은 같다(35조 1항 / 제10조 제1항). 일본은 2015년 개정(平成27年法律第55号, 2016. 4. 1. 시행)으로, 미리 정해 두면 권리가 「その発生した時から」 사용자에게 귀속한다(35조 3항). 한국은 「발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다」(제13조 제1항, 2024. 8. 7. 시행).

쉬운 예문

これは職務発明(しょくむはつめい)ですか。

이것은 직무발명입니까?

실무 예문

当社(とうしゃ)では、職務発明(しょくむはつめい)の権利(けんり)は会社(かいしゃ)に帰属(きぞく)します。

당사에서는 직무발명의 권리가 회사에 귀속합니다.

▼ 원문 예문 (도전) ー 特許法 第35条第3項

> 従業者等(じゅうぎょうしゃとう)がした職務発明(しょくむはつめい)については、契約(けいやく)、勤務規則(きんむきそく)その他(た)の定(さだ)めにおいてあらかじめ使用者等(しようしゃとう)に特許(とっきょ)を受(う)ける権利(けんり)を取得(しゅとく)させることを定(さだ)めたときは、その特許(とっきょ)を受(う)ける権利(けんり)は、その発生(はっせい)した時(とき)から当該(とうがい)使用者等(しようしゃとう)に帰属(きぞく)する。

종업자 등이 한 직무발명에 대하여는 계약, 근무규칙, 그 밖의 정함에서 미리 사용자 등에게 특허를 받을 권리를 취득시킬 것을 정한 때에는, 그 특허를 받을 권리는 그것이 발생한 때부터 그 사용자 등에게 귀속한다.

ー 特許法 第35条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

従業者等 종업자 등

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

帰属する는 に로 받는다 — 「~에 귀속한다」

✗ 비문 ~~その特許を受ける権利は、当該使用者等を帰属する。~~

✓ その特許を受ける権利は、当該使用者等に帰属する。

귀속하는 곳은 に(= 「~에」). 帰属する는 목적어를 받지 않는다.

特許庁 — 職務発明制度の概要 ↗ <https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu.html>

特許庁 ★★★

とっきょちょう

미수록 · tokkyochō · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 特許庁 복합어 — 구성 낱말 UniDic 特許[1,0]+庁[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

特 특 → とく → とっ R1 | **許** 허 → きょ R8 | **庁** 청 → ちょう R4

- と·っ·きょ·ちょ·う 다섯 박 — 庁은 장음 ちょう(R4). デジタル大辞泉 とっきょ - ちょう.

특허청(일본)

≠ **한국:** 지식재산처 (MOIP — Ministry of Intellectual Property) (정부조직법 제28조 제1항)
일본 特許庁은 経済産業省의 외청(外局)이다(経済産業省設置法 14조). 한국 특허청은 2025. 10. 1. 국무총리 소속 지식재산처가 되었다(조문시행일 같은 날). 공식 영문은 Ministry of Intellectual Property(MOIP), 공식 사이트에 일본어판은 없다(2026-10-08).

쉬운 예문

特許庁(とっきょちょう)は東京(とうきょう)にあります。

특허청은 도쿄에 있습니다.

실무 예문

明日(あした)、特許庁(とっきょちょう)に意見書(いけんしょ)を提出(ていしゅつ)します。

내일 특허청에 의견서를 제출합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 経済産業省設置法 第22条

> 特許庁(とっきょちょう)は、発明(はつめい)、実用新案(じつようしんあん)、意匠(いしょう)及(およ)び商標(しょうひょう)に関(かん)する事務(じむ)を行(おこな)うことを通(つう)じて、経済(けいざい)及(およ)び産業(さんぎょう)の発展(はってん)を図(はか)ることを任務(にんむ)とする。

특허청은 발명, 실용신안, 의장 및 상표에 관한 사무를 수행하는 것을 통하여 경제 및 산업의 발전을 도모하는 것을 임무로 한다.

— 経済産業省設置法 第22条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000099> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

~を通じて ~을 통하여

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

通じる의 て형은 通じて ー 「っ」를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~事務を行うことを通じって~~

✓ 事務を行うことを通じて

通じる는 2그룹이라 通じて. 通る → 通って와 섞지 않는다(→ 9장).

MOIP — Ministry of Intellectual Property (English) ↗ <https://www.moip.go.kr/en/MainApp?c=1000>

審決・審決取消訴訟 ★★★

しんけつ　　しんけつとりけしそしょう

[0] 平板 · shinketsu · 4박　　**미수록** · shinketsu torikeshi soshō · 11박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 審決 UniDic [0]; 審決取消訴訟 복합어 — 구성 낱말 UniDic 審決[0]+取消[0]+訴訟[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

審 심→しん R5　**決** 결→けつ R2　**取** 취→と 訓　**消** 소→け 訓　**訴** 소→そ R0　**訟** 송→しょう R4

- 審決 しんけつ(デジタル大辞泉). 取消 とりけし는 훈독 — 取消訴訟 とりけしそしょう(日本大百科全書). 審決取消訴訟은 이 둘을 합친 읽기다.

심결 · 심결취소소송

= **한국:** 심결 · 심결취소소송 (특허법 제186조 제1항·제3항)

「특허취소결정 또는 심결에 대한 소 … 는 특허법원의 전속관할로 한다.」 일본은 「東京高等裁判所の専属管轄」이고 실제로는 知財高裁가 맡는다(→ 15장). 제소기간 30일도 같다(178조 3항 / 제186조 제3항).

쉬운 예문

審決(しんけつ)に不服(ふふく)があります。

심결에 불복이 있습니다.

실무 예문

審決(しんけつ)の謄本(とうほん)が届(とど)いてから三十日(さんじゅうにち)以内(いない)に訴(うった)えを起(お)こします。

심결 등본이 송달되고 나서 30일 안에 소를 제기합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 特許法 第178条第1項 (가운데 생략)

> 取消決定又(とりけしけってい また)は審決(しんけつ)に対(たい)する訴(うった)え…は、東京高等裁判所(とうきょうこうとうさいばんしょ)の専属管轄(せんぞくかんかつ)とする。

취소결정 또는 심결에 대한 소 …는 도쿄고등재판소의 전속관할로 한다.

— 特許法 第178条第1項 (가운데 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

取消決定 (이의신청의) 취소결정

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 대한」은 ~ に対する — を가 아니다

✗ 비문 ~~審決を対する訴え~~

✓ 審決に対する訴え

対する는 상대를 に로 받는다(= 「심결에 대한」).

無効審判 ★★☆

むこうしんぱん

미수록 · mukō shinpan · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 無効審判 복합어 — 구성 낱말 UniDic 無効[0]+審判[0,1] (2026-10-09; NHK 미대조)

無 무 → む R0 | **効** 효 → こう R8 | **審** 심 → しん R5 | **判** 판 → はん → ぱん R5

- 審判 しんぱん(デジタル大辞泉) — ん 뒤 ぱ. 特許無効審判 とっきょむこうしんぱん(世界大百科事典 旧版). 無効의 장음을 빼면 婿(むこ)(→ 6장).

무효심판

= **한국:** 무효심판 (특허법 제133조 제1항·제2항)

청구항마다(123조 1항 / 제133조 제1항), 권리 소멸 뒤에도(123조 3항 / 제133조 제2항) 청구할 수 있는 점이 같다. 청구인은 일본이 「利害関係人…に限り」(123조 2항), 한국은 「이해관계인 … 또는 심사관」이다.

쉬운 예문

被告(ひこく)は無効審判(むこうしんぱん)を請求(せいきゅう)しました。

피고는 무효심판을 청구했습니다.

실무 예문

被告(ひこく)は特許庁(とっきょちょう)に無効審判(むこうしんぱん)を請求(せいきゅう)する予定(よてい)です。

피고는 특허청에 무효심판을 청구할 예정입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 特許法 第123条第1項 柱書 前段

> 特許(とっきょ)が次(つぎ)の各号(かくごう)のいずれかに該当(がいとう)するときは、その特許(とっきょ)を無効(むこう)にすることについて特許無効審判(とっきょむこうしんぱん)を請求(せいきゅう)することができる。

특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 특허를 무효로 하는 것에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있다.

— 特許法 第123条第1項 柱書 前段 <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

各号 각 호(かくごう)

문법 한 스푼 · J1 は·が

「~ときは」 안의 주어는 が — 特許が該当するときは

△ **부자연** ~~特許は次の各号のいずれかに該当するときは、…請求することができる。~~

✓ 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、…請求することができる。

조건절 안의 주어는 が(→ 6장). は로 쓰면 「특허는」이 문장 끝까지 걸리는 주제처럼 읽힌다.

侵害訴訟・差止請求 ★★★

しんがいそしょう　　さしとめせいきゅう

미수록 · shingai soshō · 7박　　미수록 · sashitome seikyū · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 侵害訴訟 복합어 — 구성 낱말 UniDic 侵害[0]+訴訟[0]; 差止請求 복합어 — 구성 낱말 UniDic 差止[0]+請求[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

侵 침 → しん R5 | **害** 해 → がい R8 | **訴** 소 → そ R0 | **訟** 송 → しょう R4 | **差** 차 → さし 訓 | **止** 지 → とめ 訓 | **請** 청 → せい R4 | **求** 구 → きゅう R0

- 差止め さしとめ는 훈독(デジタル大辞泉), 差止請求権 さしとめせいきゅうけん(日本国語大辞典). 侵害 しんがい — ㅎ → が행(R8).

침해소송 · 금지청구

≠ **한국:** 침해소송 · 금지청구 (특허법 제126조 제1항, 민사소송법 제24조 제2항·제3항)
청구 내용(「侵害の停止又は予防」 = 「침해의 금지 또는 예방」)은 같고 이름이 「差止請求権」 / 「금지청구권」으로 다르다. 관할도 다르다 — 일본은 1심을 東京·大阪地裁에, 항소를 東京高裁에 모으고(民事訴訟法 6조 1항·3항), 한국은 고등법원 소재지 지방법원 전속에 서울중앙지방법원 선택을 더한다(제24조 제2항·제3항).

쉬운 예문

原告(げんこく)は差止(さしと)めを求(もと)めています。

원고는 금지를 구하고 있습니다.

실무 예문

特許権(とっきょけん)の侵害訴訟(しんがいそしょう)は、東京地方裁判所(とうきょうちほうさいばんしょ)か大阪地方裁判所(おおさかちほうさいばんしょ)に起(お)こします。

특허권 침해소송은 도쿄지방재판소나 오사카지방재판소에 제기합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 特許法 第100条第1項 (가운데 생략)

> 特許権者(とっきょけんしゃ)又(また)は専用実施権者(せんようじっしけんしゃ)は、…侵害(しんがい)する者(ものまた)又は侵害(しんがい)するおそれがある者(もの)に対(たい)し、その侵害(しんがい)の停止(ていし)又(また)は予防(よぼう)を請求(せいきゅう)することができる。

특허권자 또는 전용실시권자는 … 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다.

— 特許法 第100条第1項 (가운데 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

おそれがある 우려가 있다

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

동사 연체형 바로 뒤에 명사 — の를 끼우지 않는다

✗ 비문 ~~侵害するおそれがあるの者~~

✓ 侵害するおそれがある者

동사는 그대로 명사를 꾸민다. 「있는」의 「는」을 の로 옮기면 비문(→ 10장).

均等論 ★★☆

きんとうろん

미수록 · kintōron · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 均等論 복합어 — 구성 낱말 UniDic 均等[0]+論[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

均 균 → きん R5 **等** 등 → とう R4 **論** 론 → ろん R6

- 均等 きんとう(デジタル大辞泉). 論은 ろん — 두음법칙의 「논」이 아니다(R6). 均等論은 사전 표제가 없다.

균등론 — 청구범위 문언과 조금 달라도 실질이 같으면 침해로 보는 법리

= **한국:** 균등론(균등침해) (대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결)
양쪽 모두 판례 법리다. 일본은 最高裁 1998. 2. 24. 판결(民集52巻1号113頁)이 다섯 요건을 들었고, 한국 대법원은 「과제 해결원리가 동일」, 「실질적으로 동일한 작용효과」, 「누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도」를 든다.

쉬운 예문

均等論(きんとうろん)は判例(はんれい)の考(かんが)え方(かた)です。

균등론은 판례의 사고방식입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は、予備的(よびてき)に均等論(きんとうろん)による侵害(しんがい)を主張(しゅちょう)しています。

원고는 예비적으로 균등론에 의한 침해를 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 最高裁 第三小法廷 平成10年2月24日 判決 平成6(オ)1083 (民集52巻1号113頁), 이유 三 1 (가운데 (2)~(5) 생략)

> 特許請求(とっきょせいきゅう)の範囲(はんい)に記載(きさい)された構成中(こうせいちゅう)に対象製品等(たいしょうせいひんとう)と異(こと)なる部分(ぶぶん)が存(そん)する場合(ばあい)であっても、(1)右部分(みぎぶぶん)が特許発明(とっきょはつめい)の本質的部分(ほんしつてきぶぶん)ではなく、…(5)…特段(とくだん)の事情(じじょう)もないときは、右(みぎ)対象製品等(たいしょうせいひんとう)は、特許請求(とっきょせいきゅう)の範囲(はんい)に記載(きさい)された構成(こうせい)と均等(きんとう)なものとして、特許発明(とっきょはつめい)の技術的範囲(ぎじゅつてきはんい)に属(ぞく)するものと解(かい)するのが相当(そうとう)である。

특허청구범위에 기재된 구성 중에 대상제품 등과 다른 부분이 있는 경우라도, (1) 그 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니고, … (5) … 특단의 사정도 없는 때에는, 위 대상제품 등은 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것으로 해석함이 상당하다.

— 最高裁 第三小法廷 平成10年2月24日 判決 平成6(オ)1083 (民集52巻1号113頁), 이유 三 1 (가운데 (2)~(5) 생략) <https://www.courts.go.jp/hanrei/52790/detail2/index.html> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

右 위(みぎ) — 앞에 적은

(2)〜(5) 생략한 요건 — (2) 바꿔 놓아도 목적을 이루고 같은 작용효과 (3) 침해 시점에 당업자가 쉽게 생각해 낼 수 있음 (4) 출원 시 공지 기술 등이 아님 (5) 출원 절차에서 의식적으로 제외한 것이 아님

特段の事情 특단의 사정(とくだんのじじょう)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

판결 문말 「~と解するのが相当である」 — 동사 뒤의 の를 빼지 않는다

✗ 비문 ~~特許発明の技術的範囲に属するものと解するが相当である。~~

✓ 特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。

동사(解する)를 주어로 쓰려면 の로 명사화한다. 한국 판결의 「해석함이 상당하다」(→ 30장).

가짜 친구 · 유형 C

意匠은 「의장」으로 옮기지 않는다 — 한국은 2005년에 「디자인」이 되었다

意匠(いしょう)은 일본 법률에서 지금도 쓰는 말이다 — 意匠法·意匠権·意匠登録. 한국도 원래 「의장법」이었는데 2004. 12. 31. 개정(법률 제7289호)으로 2005. 7. 1.부터 「디자인보호법」이 되었다. 意匠은 「디자인」으로 옮긴다.

정의의 뼈대(형상·모양·색채, 「시각을 통하여 미감」)는 같고 보호 대상이 다르다. 일본은 물품·건축물·화상을 나란히 두고, 한국은 글자체·화상을 「물품」 안에 넣으며 건축물은 정의에 없다.

	일본 — 意匠法	한국 — 디자인보호법
법률 이름	意匠法 (昭和34年法律第125号)	디자인보호법 (2005. 7. 1. 의장법에서 개명)
정의의 뼈대	形状、模様若しくは色彩… 視覚を通じて美感を起こさせるもの (2조 1항)	형상 · 모양 · 색채…시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것 (제2조 제1호)
보호 대상	物品・建築物・画像	물품(물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함)
권리 이름	意匠権	디자인권

意匠 → 디자인, 意匠権 → 디자인권, 意匠登録 → 디자인등록. 일본 제도를 설명할 때는 「意匠(디자인)」처럼 원어를 함께 적는다.

e-Gov — 意匠法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125>

한국이라면?

제29조 제1항 — 조 번호까지 같은 신규성

일본

特許法 29조 1항「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」각 호(출원 전 국내외): 一 公然知られた発明 / 二 公然実施をされた発明 / 三 頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明.

特許法 第29条第1項 (e-Gov 현행본, 2026-10-08)

한국

특허법 제29조 제1항 「산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.」 각 호(출원 전 국내외): 1. 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 / 2. 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명.

특허법 제29조 제1항 (법제처 현행본, 2025. 11. 11. 시행)

조·항 번호와 신규성을 잃는 사유가 같고 호를 나누는 방식만 다르다 — 일본은 셋, 한국은 둘(공지와 공연 실시를 한 호로). 주어는 일본이 「発明をした者は」(사람), 한국이 「발명으로서」(발명). 다음 항(진보성)도 「容易に / 쉽게」로 짝이 맞는다.

> 日本(にほん)の特許法(とっきょほう)も韓国(かんこく)の特許法(とっきょほう)も、第二十九条(だいにじゅうきゅうじょう) 第一項(だいいっこう)が新規性(しんきせい)の規定(きてい)です。
>
> 일본 특허법도 한국 특허법도 제29조 제1항이 신규성 규정입니다.

명조문

思想又(しそうまた)は感情(かんじょう)を創作的(そうさくてき)に表現(ひょうげん)したものであつて、文芸(ぶんげい)、学術(がくじゅつ)、美術(びじゅつまた)又は音楽(おんがく)の範囲(はんい)に属(ぞく)するものをいう。

(저작물이란) 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 것으로서 문예·학술·미술 또는 음악의 범위에 속하는 것을 말한다.

— 著作権法 第2条第1項第1号 · 한국: 저작권법 제2조 제1호 「"저작물"은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다.」

思想又は感情 사상 또는 감정 **創作的に** 창작적으로(そうさくてきに) **文芸** 문예(ぶんげい)

읽을 거리 저작물의 정의. 보호 대상은 사상·감정 자체가 아니라 「創作的に表現したもの」다 — 『弁護士のくず』 사건 판결도 이 조문을 들었다. 한국 정의에는 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」라는 한정이 없다.

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 저작권 — 文化庁의 『作太郎の奮闘記』

マンガでわかる著作物の利用 作太郎の奮闘記 ～市民文化祭を成功させよう～ — 作者 표기 없음 (文化庁 교재) · 文化庁 — 웹 전자 만화와 화별 PDF(프롤로그 + 5화) 무료 · 2011 (사이트 저작권 표기)

다루는 분야 저작물 이용 허락과 권리 처리 — 중학생·고등학생과 저작권을 처음 배우는 일반인 대상

작품 소개에 나오는 법률 용어 著作物の利用·著作権·著作者の権利·著作隣接権

사이트는 「著作権法上の難しい用語をあえて使わず、平易な言葉に置き換えている部分があります」라고 밝힌다 — 용어는 본문과 맞춰 읽는다. 특허·意匠·상표는 特許庁 「まるわかり」 3종으로 보완(2026-10-08 열람).

文化庁 — マンガでわかる著作物の利用 (電子コミック) ↗ <https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/h22_manga/index.html>

同 — マンガのダウンロード (PDF) ↗ <https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/h22_manga/download/index.html>

同 — このサイトについて (이용 조건) ↗ <https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/h22_manga/about/index.html>

特許庁 — 知財の教材・参考書 (発明·デザイン·商標まるわかり) ↗ <https://www.jpo.go.jp/resources/report/kyozai/index.html>

문헌 읽기 팁

知財 판결 찾기 — 裁判所 판례 검색과 知財高裁 「大合議事件」

裁判所 「裁判例検索」은 최고재판소·하급심·知財 사건을 함께 찾는다. 「掲載判例の説明」에 따르면 하급심 판결은 「知的財産裁判例集」 같은 재판례집에도 실려 있을 수 있다. 사건 페이지에 사건번호·재판년월일·법정명·판례집 권호가 있고 「全文」이 판결 PDF다.

知財高裁 사이트 「大合議事件」 페이지는 대합의 사건마다 「判決の全文」 PDF를 단다. 언어 메뉴에 한국어가 있다.

해 보기 「裁判例検索」에 「ボールスプライン」을 넣고 平成10年2月24日로 좁히면 이 장의 균등론 판결(平成6(オ)1083)이 나온다. 「判示事項」 「裁判要旨」는 판결 본문이 아니므로 인용은 「全文」 PDF에서 한다(2026-10-08 확인).

裁判所 — 裁判例検索 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html>

知的財産高等裁判所 — 大合議事件 ↗ <https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html>

장 끝 퀴즈

1. 한국 법률 용어 「디자인」에 해당하는 일본 법률 용어는?

   (a) デザイン権 (b) 意匠 (c) 商標 (d) 実用新案

2. 읽기: 「特許庁」의 읽기는?

   (a) とくきょちょう (b) とっきょちょう (c) とっきょちょ (d) とっきょう

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? ― 審決（ ）対する訴え

   (a) を (b) に (c) で (d) が

4. 일본 著作権法 17조 1항의 「著作権」(21~28조의 권리)을 한국 저작권법의 말로 옮기면 가장 가까운 것은?

   (a) 저작인격권 (b) 저작재산권 (c) 저작인접권

5. 知財高裁가 5인 합의체로 심리할 수 있는 근거는?

   (a) 법률(特許法 182조의2·民事訴訟法 310조의2) (b) 최고재판소의 내부 지침 (c) 명문 규정 없이 관행으로

6. 번역해 보세요: 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

   (a) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 전유한다. (b) 특허권자는 특허발명을 실시할 의무를 진다. (c) 특허권자는 업으로서 특허발명을 양도할 수 있다.

24장 퀴즈 정답

1. 意匠 — 일본은 지금도 意匠法·意匠権. 한국은 2005. 7. 1. 디자인보호법으로 바꾸었다.
2. とっきょちょう — 特의 く가 촉음 っ(R1), 庁은 장음 ちょう(R4).
3. に — 対する는 상대를 に로 받는다(特許法 178조 1항).
4. 저작재산권 — 일본은 재산적 권리를 「著作権」이라 부른다. 한국은 「저작재산권」(저작권법 제10조 제1항).
5. 법률(特許法 182조의2·民事訴訟法 310조의2) — 特許法 182조의2·民事訴訟法 310조의2. 한국 법원조직법 제7조 제3항은 특허법원 합의부를 판사 3명으로 정한다.
6. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 전유한다. — 業として 「업으로서」, 専有する 「전유한다(독점한다)」 — 한국 특허법 제94조 제1항과 같은 문장이다.

第25章 · 3부

노동법·경제법·조세법 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 労働法·経済法·租税法 —— 解雇·課徴金·審査請求

司法試験 선택과목 세 분야를 한 장에 모았다. 이름만 다른 제도가 많고(労働基準法=근로기준법), 요건과 효과에서 갈린다 — 취업규칙 불이익 변경, 과징금 산정, 국세 불복을 내는 곳. 한국에 없는 것은 労働契約法·労働審判·青色申告이다.

이 장의 문법 복습 — J3·J4·J5·J8. 정의 문형 「~とは、…をいう」, 금지 「~てはならない」, 의무와 재량(~なければならない / ~ことができる)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 使用者(しようしゃ)は、次(つぎ)の各号(かくごう)に掲(かか)げる行為(こうい)をしてはならない。

   사용자는 다음 각 호에 열거하는 행위를 해서는 아니 된다.

   労働組合法 第7条 柱書

2. 事業者(じぎょうしゃ)は、私的独占(してきどくせん)又(また)は不当(ふとう)な取引制限(とりひきせいげん)をしてはならない。

   사업자는 사적 독점 또는 부당한 거래제한을 해서는 아니 된다.

   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条

3. 国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、納税(のうぜい)の義務(ぎむ)を負(お)ふ。

   국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다.

   日本国憲法 第30条

= 같은 것

- **労働基準法** 근로기준법
- **不当労働行為** 부당노동행위
- **労働協約** 단체협약
- **独占禁止法** 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)
- **不公正な取引方法** 불공정거래행위
- **租税法律主義** 조세법률주의
- **更正・決定** 경정 · 결정
- **消費税** 부가가치세(개별소비세가 아니다)

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **解雇権濫用法理** 부당해고 금지(「정당한 이유」)
- **就業規則** 취업규칙
- **36協定** 연장 근로 합의
- **私的独占** 시장지배적지위 남용(≒)
- **不当な取引制限** 부당한 공동행위
- **課徴金** 과징금
- **課徴金減免制度** 자진신고자 감면
- **審査請求(国税)** 심판청구(조세심판원)
- **国税不服審判所** 조세심판원

+ 한국에 없는 것

- **労働契約法** (근로계약에 관한 별도 법률 없음)
- **附帯税** (상위어 없음) — 가산세

労働基準法 ★★★

ろうどうきじゅんほう

미수록 · rōdō kijun hō · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 労働基準法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 労働[0]+基準[0]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

労 로 → ろう R6 | **働** — → どう R4 | **基** 기 → き R0 | **準** 준 → じゅん R5 | **法** 법 → ほう R3

- 労는 본음 「로」에서 ろう(R6). 働은 国字(普及版字通 「声符は動」) — 한국어는 勞動으로 쓴다.

근로기준법 — 약칭 労基法

= **한국:** 근로기준법 (근로기준법 제3조)

이름만 다르다(労働/근로). 제3조 「이 법에서 정하는 근로조건은 최저기준이므로 … 낮출 수 없다.」는 일본 1조 2항과 같다.

쉬운 예문

これは労働基準法(ろうどうきじゅんほう)の問題(もんだい)です。

이것은 근로기준법의 문제입니다.

실무 예문

会社(かいしゃ)の規則(きそく)は労働基準法(ろうどうきじゅんほう)に違反(いはん)していませんか。

회사 규칙은 근로기준법에 위반되지 않습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 労働基準法 第1条第1項

> 労働条件(ろうどうじょうけん)は、労働者(ろうどうしゃ)が人(ひと)たるに値(あたい)する生活(せいかつ)を営(いとな)むための必要(ひつよう)を充(み)たすべきものでなければならない。

근로조건은 근로자가 인간다운 생활을 영위하기 위한 필요를 충족하는 것이어야 한다.

— 労働基準法 第1条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

人たるに値する 사람다운(たる = である의 문어) **営む** 영위하다(いとなむ) **充たす** 충족하다(みたす)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~べきものでなければならない」

△ **부자연** ~~労働条件は、…必要を充たすべきでなければならない。~~

✓ 労働条件は、…必要を充たすべきものでなければならない。

「べきである」는 성립한다. 조문은 근로조건이 「어떠한 것」이어야 하는지를 말하므로 ものに 받는다 — もの 없이 의무를 겹치면 어색하다.

労働契約法 ★★★

ろうどうけいやくほう

미수록 · rōdō keiyaku hō · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 労働契約法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 労働[0]+契約[0]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

労 로 → ろう R6 | **働** — → どう R4 | **契** 계 → けい R0 | **約** 약 → やく R1 | **法** 법 → ほう R3

- 契는 받침 없는 「계」 인데 け い ー え い는 [e:]로 길게(R0). 約은 ㄱ받침 → く (R1).

노동계약법(2007) — 약칭 労契法

한국: (근로계약에 관한 별도 법률 없음) (근로기준법, 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 참조)
일본은 근로계약의 기본 원칙을 이 법에 모았다(2008. 3. 1. 시행 — 厚生労働省). 한국에는 같은 법률이 없고 근로기준법·기간제법 등에 흩어져 있다.

쉬운 예문

労働契約(ろうどうけいやく)は合意(ごうい)で成立(せいりつ)します。

근로계약은 합의로 성립합니다.

실무 예문

解雇(かいこ)は労働契約法(ろうどうけいやくほう)で判断(はんだん)します。

해고는 노동계약법으로 판단합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 労働契約法 第6条

> 労働契約(ろうどうけいやく)は、労働者(ろうどうしゃ)が使用者(しようしゃ)に使用(しよう)されて労働(ろうどう)し、…労働者(ろうどうしゃ)及(およ)び使用者(しようしゃ)が合意(ごうい)することによって成立(せいりつ)する。

근로계약은 근로자가 사용자에게 사용되어 근로하고, …근로자 및 사용자가 합의함으로써 성립한다.

— 労働契約法 第6条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

使用者に使用されて 사용자에게 사용되어(수동) **合意** 합의(ごうい) **成立する** 성립하다

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

수동의 행위자는 に

✗ 비문 ~~労働者が使用者で使用されて労働し、~~

✓ 労働者が使用者に使用されて労働し、

수동의 행위자는 に (→ 11장). 한국어 「사용자에게 사용되어」 와 같다(=).

解雇権濫用法理 ★★★

かいこけんらんようほうり

미수록 · kaikoken ran’yō hōri · 12박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 解雇権濫用法理 복합어 — 구성 낱말 UniDic 解雇[1]+権[*]+濫用[0]+法理[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

解 해 → かい R8 | **雇** 고 → こ R0 | **権** 권 → けん R5 | **濫** 람 → らん R6 | **用** 용 → よう R4 | **法** 법 → ほう R3 | **理** 리 → り R6

- 解는 ㅎ → か행(R8), 濫·理는 본음 람·리 → ら·り(R6). けん·らん의 ん은 한 박(R5′).

해고권 남용 법리 — 労働契約法 16조가 명문화

≠ **한국:** 부당해고 금지(「정당한 이유」) (근로기준법 제23조 제1항)
구조가 다르다. 일본은 「해고는 권리, 남용이면 무효」. 한국은 「정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉 … 을 하지 못한다.」 — 금지 규정이고 해고 밖의 처분도 묶는다.

쉬운 예문

解雇(かいこ)は無効(むこう)です。

해고는 무효입니다.

실무 예문

原告(げんこく)は解雇権(かいこけん)の濫用(らんよう)を主張(しゅちょう)しています。

원고는 해고권 남용을 주장하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 労働契約法 第16条

> 解雇(かいこ)は、…その権利(けんり)を濫用(らんよう)したものとして、無効(むこう)とする。

해고는 … 그 권리를 남용한 것으로서 무효로 한다.

— 労働契約法 第16条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

解雇 해고(かいこ)　**濫用** 남용(らんよう)　**無効とする** 무효로 한다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ものとして、無効とする」

△ **부자연** ~~その権利を濫用したものとし、無効とする。~~

✓ その権利を濫用したものとして、無効とする。

「~ものとして」는 「~한 것으로 평가하여」. 「~ものとし、」로 끊으면 결정의 나열이 된다(△).

就業規則 ★★★

しゅうぎょうきそく

미수록 · shūgyō kisoku · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 就業規則 복합어 — 구성 낱말 UniDic 就業[0]+規則[1,2] (2026-10-09; NHK 미대조)

就 취 → しゅう R0 | **業** 업 → ぎょう R3 | **規** 규 → き R0 | **則** 칙 → そく R1

- しゅう·ぎょう 장음 둘 — 일곱 박. 業은 ㅂ받침 → う(R3).

취업규칙

≠ **한국:** 취업규칙 (근로기준법 제94조 제1항)
작성 의무(상시 10명 이상)·의견 청취까지 같다. 불이익 변경은 일본이 합리성+周知(労契法 10조), 한국이 「그 동의를 받아야 한다」. → 「한국이라면?」

쉬운 예문

会社(かいしゃ)には就業規則(しゅうぎょうきそく)があります。

회사에는 취업규칙이 있습니다.

실무 예문

就業規則(しゅうぎょうきそく)を変更(へんこう)しましたか。

취업규칙을 변경했습니까?

▼ **원문 예문 (도전) — 労働基準法 第89条 柱書**

> …次(つぎ)に掲(かか)げる事項(じこう)について就業規則(しゅうぎょうきそく)を作成(さくせい)し、行政官庁(ぎょうせいかんちょう)に届(とど)け出(で)なければならない。

…다음에 열거하는 사항에 관하여 취업규칙을 작성하여 행정관청에 신고하여야 한다.

— 労働基準法 第89条 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

次に掲げる事項 다음 각 호의 사항(→ 12장) **就業規則** 취업규칙 **届け出る** 신고하다(とどけでる)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 관하여」는 について

✗ 비문 ~~次に掲げる事項を就業規則を作成し、~~

✓ 次に掲げる事項について就業規則を作成し、

作成する의 목적어는 就業規則 하나 — 「사항에 관하여」는 について(→ 7장).

36協定 ★★☆

さぶろくきょうてい

미수록 · saburoku kyōtei · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 36協定 복합어 — 구성 낱말 UniDic 36[None]+協定[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

協 협 → きょう R3 | **定** 정 → てい R4

- デジタル大辞泉 주표제는 さんろく(さぶろくは 둘째 표제), 日本国語大辞典은 さんろく. 厚生労働省 静岡労働局 「36協定について」 페이지 표기는 「36（サブロク）協定」(2026-10-09 열람, 長野労働局 페이지도 같음). 이 행정 표기를 따라 さぶろく로 둔다.

36협정 — 시간외·휴일근로 노사 서면협정(労基法 36조의 통칭)

≠ **한국:** 연장 근로 합의 (근로기준법 제53조 제1항)
일본은 과반수 노조(대표자)와의 서면협정+행정관청 신고가 요건이다. 한국은 「당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 … 연장할 수 있다.」 — 신고 요건이 없다.

쉬운 예문
さぶろくきょうてい　しょめん　むす
36協定 は書面で結びます。

36협정은 서면으로 체결합니다.

실무 예문
さぶろくきょうてい　とど　で
36協定 は届け出ましたか。

36협정은 신고했습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 労働基準法 第36条第1項

> …書面(しょめん)による協定(きょうてい)をし、…これを行政官庁(ぎょうせいかんちょう)に届(とど)け出(で)た場合(ばあい)においては、…その協定(きょうてい)で定(さだ)めるところによつて労働時間(ろうどうじかん)を延長(えんちょう)し、

…서면에 의한 협정을 하고 …이를 행정관청에 신고한 경우에는 …그 협정으로 정하는 바에 따라 근로시간을 연장하고,

— 労働基準法 第36条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

書面による 서면에 의한　**～場合においては** ~한 경우에는　**延長** 연장(えんちょう)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

옛 표기 「よつて」는 よって

✗ **표기 오류** ~~よつて (よ·つ·て 세 박으로 읽기)~~
✓ よつて (よって — 촉음으로 읽기)

労基法 본문은 촉음을 큰 つ로 적는다(よつて·あつて). 소리는 よって.

不当労働行為 ★★☆

ふとうろうどうこうい

미수록 · futō rōdō kōi · 10박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 不当労働行為 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不当[0]+労働[0]+行為[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

不 불 → ふ R2　**当** 당 → とう R4　**労** 로 → ろう R6　**働** — → どう R4　**行** 행 → こう R10　**為** 위 → い R7

- 不는 ㄹ받침인데 ふ(R2 예외). 장음 넷 — ふ·とう·ろう·どう·こう·い.

부당노동행위

= **한국:** 부당노동행위 (노동조합법 제81조 제1항)
같은 제도다. 단서(A6 ⚠️): 일본 **労働委員会**는 7조 위반 신청을 심사하고(27조 1항) 1년이 지나면 받지 못한다. 한국 노동위원회는 부당해고 구제(근기법 제28조)도 맡고 신청은 「3월 이내」(노조법 제82조 제2항).

쉬운 예문
これは不当労働行為(ふとうろうどうこうい)です。

이것은 부당노동행위입니다.

실무 예문
団体交渉(だんたいこうしょう)の拒否(きょひ)は不当労働行為(ふとうろうどうこうい)ですか。

단체교섭 거부는 부당노동행위입니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 労働組合法 第7条 柱書

> 使用者(しようしゃ)は、次(つぎ)の各号(かくごう)に掲(かか)げる行為(こうい)をしてはならない。

사용자는 다음 각 호에 열거하는 행위를 해서는 아니 된다.

— 労働組合法 第7条 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

次の各号に掲げる 다음 각 호의(→ 12장)　**行為** 행위(こうい)　**～てはならない** ~해서는 안 된다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

금지는 「~てはならない」

△ **부자연** ~~使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはいけない。~~

✓ 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

「~てはいけない」는 구어 — 법령은 「~てはならない」(△).

労働協約 ★★☆

ろうどうきょうやく

미수록 · rōdō kyōyaku · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 労働協約 복합어 — 구성 낱말 UniDic 労働[0]+協約[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

労 로 → ろう R6 | **働** — → どう R4 | **協** 협 → きょう R3 | **約** 약 → やく R1

- 協約·協定은 きょう까지 같다. 읽기는 デジタル大辞泉 「ろうどう - きょうやく」.

단체협약

= **한국:** 단체협약 (노동조합법 제31조 제1항)
이름만 다르다(労働協約/단체협약). 서면·서명 요건도 같다 — 「단체협약은 서면으로 작성하여 당사자 쌍방이 서명 또는 날인하여야 한다.」

쉬운 예문

労働協約(ろうどうきょうやく)は書面(しょめん)で作(つく)ります。

단체협약은 서면으로 만듭니다.

실무 예문

双方(そうほう)の署名(しょめい)はありますか。

쌍방의 서명은 있습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 労働組合法 第14条

> …労働協約(ろうどうきょうやく)は、書面(しょめん)に作成(さくせい)し、両当事者(りょうとうじしゃ)が署名(しょめい)し、又(また)は記名押印(きめいおういん)することによつてその効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

…단체협약은 서면으로 작성하고 양 당사자가 서명하거나 기명날인함으로써 그 효력이 생긴다.

— 労働組合法 第14条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

両当事者 양 당사자　**記名押印** 기명날인(きめいおういん)　**効力を生ずる** 효력이 생긴다(しょうずる)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

押印은 おういん

✗ 표기 오류 ~~きめいおしいん~~

✓ きめいおういん

押은 ㅂ받침 → おう(R3) — デジタル大辞泉 「おう - いん【押印】」. 훈독 押す와 섞지 않는다.

独占禁止法 ★★★

どくせんきんしほう

미수록 · dokusen kinshi hō · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 独占禁止法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 独占[0]+禁止[0]+法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

独 독 → どく R1　**占** 점 → せん R5　**禁** 금 → きん R5　**止** 지 → し R0　**法** 법 → ほう R3

- ロ받침도 ん(R5). 정식 제명은 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」.

독점금지법 — 한국 공정거래법

= **한국:** 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법) (공정거래법(독점규제 및 공정거래에 관한 법률))
이름만 다르다. 일본 1조의 세 금지(私的独占·不当な取引制限·不公正な取引方法)가 한국 제5조·제40조·제45조에 대응한다.

쉬운 예문

独占禁止法(どくせんきんしほう)は競争(きょうそう)を守(まも)る法律(ほうりつ)です。

독점금지법은 경쟁을 지키는 법률입니다.

실무 예문

この合意(ごうい)は独占禁止法(どくせんきんしほう)に違反(いはん)するおそれがあります。

이 합의는 독점금지법에 위반될 우려가 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第1条

> この法律(ほうりつ)は、私的独占(してきどくせん)、不当(ふとう)な取引制限(とりひきせいげん)及(およ)び不公正(ふこうせい)な取引方法(とりひきほうほう)を禁止(きんし)し、

이 법률은 사적 독점, 부당한 거래제한 및 불공정한 거래방법을 금지하고,

— 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第1条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

私的独占 사적독점(し て き ど く せ ん)　**不当な取引制限** 부당한 거래제한　**不公正な取引方法** 불공정한 거래방법

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

及び는 마지막 항목 앞에만

△ **부자연** ~~私的独占及び不当な取引制限及び不公正な取引方法~~

✓ 私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法

셋 이상 나열은 「、」로 잇고 마지막 앞에만 及び(→ 13장). 거듭 쓰면 △.

私的独占 ★★☆

してきどくせん

미수록 · shiteki dokusen · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 私的独占 복합어 — 구성 낱말 UniDic 私的[0]+独占[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

私 사 → し R0　**的** 적 → てき R1　**独** 독 → どく R1　**占** 점 → せん R5

- し의 모음 무성화(→ 3장). 읽기는 精選版 日本国語大辞典 「し て き ‐ ど く せ ん」.

사적 독점 — 배제·지배로 경쟁을 실질적으로 제한

≠ **한국:** 시장지배적지위 남용(≒) (공정거래법 제5조 제1항)

단서(B3 ⚠️): ≒일 뿐이다. 일본은 행위(배제·지배)+경쟁 제한이 요건이고 「지배적 지위」를 요구하지 않는다. 한국은 「시장지배적사업자는 … 남용행위 … 를 해서는 아니 된다.」 — 주체가 먼저다.

쉬운 예문

私的独占(してきどくせん)は禁止(きんし)されています。

사적 독점은 금지되어 있습니다.

실무 예문

この行為(こうい)は私的独占(してきどくせん)にあたりますか。

이 행위는 사적 독점에 해당합니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条第5項

> 「私的独占」とは、…他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、…競争を実質的に制限することをいう。

「사적 독점」이란 …다른 사업자의 사업활동을 배제하거나 지배함으로써 …경쟁을 실질적으로 제한하는 것을 말한다.

— 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条第5項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

排除 배제(はいじょ)　**支配** 지배(しはい)　**実質的に** 실질적으로

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

정의 문형 「~とは、…をいう」

△ **부자연** ~~「私的独占」とは、…競争を実質的に制限することである。~~

✓ 「私的独占」とは、…競争を実質的に制限することをいう。

정의 규정은 「~とは、…をいう」(한국 「~이란 …을 말한다」, =). 「~である」는 정의 조항의 꼴이 아니다(△).

不当な取引制限 ★★★

ふとうなとりひきせいげん

미수록 · futō na torihiki seigen · 12박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 不当な取引制限 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不当[0]+な[*]+取引[2]+制限[3] (2026-10-09; NHK 미대조)

不 불→ふ R2 | **当** 당→とう R4 | **取** 취→と 訓 | **引** 인→ひき 訓 | **制** 제→せい R0 | **限** 한→げん R8

- 取引는 훈독 とりひき(OJAD [2]). 改訂新版 世界大百科事典 표제.

부당한 거래제한 — 카르텔

≠ **한국:** 부당한 공동행위 (공정거래법 제40조 제1항)

양국 모두 경쟁제한이 요건이다(한국 「부당하게 경쟁을 제한하는」, 일본 「競争を実質的に制限すること」 — 2조 6항). 한국은 그런 행위를 할 「합의」를, 일본은 사업활동의 상호 구속을 정의의 중심에 둔다.

쉬운 예문

価格(かかく)カルテルは不当(ふとう)な取引制限(とりひきせいげん)です。

가격 카르텔은 부당한 거래제한입니다.

실무 예문

入札談合(にゅうさつだんごう)も不当(ふとう)な取引制限(とりひきせいげん)です。

입찰담합도 부당한 거래제한입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条

> 事業者(じぎょうしゃ)は、私的独占(してきどくせん)又(また)は不当(ふとう)な取引制限(とりひきせいげん)をしてはならない。

사업자는 사적 독점 또는 부당한 거래제한을 해서는 아니 된다.

— 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

事業者 사업자(じぎょうしゃ) **又は** 또는 **～をしてはならない** ~을 해서는 안 된다

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

取引는 훈독

✗ 표기 오류 ~~ふとうなしゅいんせいげん~~

✓ ふとうなとりひきせいげん

取·引의 훈을 이어 と り ひ き. 取消し(→ 6장)처럼 훈독이고, 뒤의 制限은 음독이다.

不公正な取引方法 ★★☆

ふこうせいなとりひきほうほう

미수록 · fukōsei na torihiki hōhō · 14박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 不公正な取引方法 복합어 — 구성 낱말 UniDic 不[*]+公正[0,1]+な[*]+取引[2]+方法[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

不 불→ふ R2 **公** 공→こう R4 **正** 정→せい R4 **取** 취→と 訓 **引** 인→ひき 訓 **方** 방→ほう R4 **法** 법→ほう R3

- 方法 ほうほう — 방(ㅇ받침)도 법(ㅂ받침)도 ほう. 읽기는 改訂新版 世界大百科事典.

불공정한 거래방법

= **한국:** 불공정거래행위 (공정거래법 제45조 제1항)

이름만 다르다(방법/행위). 이른바 優越的地位の濫用(2조 9항 5호)은 한국 제45조 제1항 제6호(거래상 지위 남용)에 해당한다 — 「시장지배적 지위」 가 아니다.

쉬운 예문

取引拒絶(とりひききょぜつ)は不公正(ふこうせい)な取引方法(とりひきほうほう)の一(ひと)つです。

거래거절은 불공정한 거래방법의 하나입니다.

실무 예문

差別的(さべつてき)な取扱(とりあつか)いは不公正(ふこうせい)な取引方法(とりひきほうほう)ですか。

차별적 취급은 불공정한 거래방법입니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条

> 事業者(じぎょうしゃ)は、不公正(ふこうせい)な取引方法(とりひきほうほう)を用(もち)いてはならない。

사업자는 불공정한 거래방법을 사용해서는 아니 된다.

— 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

不公正な 불공정한(ふこうせい)　**用いる** 쓰다·사용하다(もちいる)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

ほうほう ― 네 박

✗ 표기 오류 ~~ほうほ~~

✓ ほうほう

ほ·う·ほ·う 네 박 ― 끝 う를 떨어뜨리지 않는다.

일본법 상식

下請法은 구칭이다 ― 2026. 1. 1.부터 題名이 바뀌어 e-Gov 약칭은 取適法(2025-12-31 시점 題名 「下請代金支払遅延等防止法」, B8 ⚠️).

課徴金 ★★★

かちょうきん

미수록 · kachōkin · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) ― NHK 사전 대조 필요 / 課徴金 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 課徴[0]+金[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

課 과 → か R0　**徴** 징 → ちょう R4　**金** 금 → きん R5

- か·ちょ·う·き·ん 다섯 박. デジタル大辞泉 「かちょう - きん」.

과징금

≠ **한국:** 과징금 (공정거래법 제43조)

부당한 거래제한의 기본 산정(7조의2 제1항)은 의무·정률이다(「命じなければならない」, 100분의 10 ― 중소기업 100분의 4는 제2항). 100만 엔 미만 단서·감면(7조의4) 등 예외가 있다. 한국은 「100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다」 ― 상한 안의 재량이다.

쉬운 예문

課徴金(かちょうきん)は国(くに)に納(おさ)めます。

과징금은 국가에 납부합니다.

실무 예문

課徴金納付命令(かちょうきんのうふめいれい)が出(で)ました。

과징금 납부명령이 나왔습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7条の2第1項

…百分の十(ひゃくぶんじゅうじょう)を乗(え)じて得(え)た額(がく)…の課徴金(かちょうきん)を国庫(こっこ)に納付(のうふ)することを命(めい)じなければならない。

…100분의 10을 곱하여 얻은 금액 …의 과징금을 국고에 납부할 것을 명하여야 한다.

― 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7条の2第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

百分の十を乗じて得た額 100분의 10을 곱하여 얻은 금액　**国庫** 국고(こっこ)　**納付** 납부(のうふ)　**命じる** 명하다(めいじる)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

동사를 목적어로 만드는 こと

✗ 비문 ~~課徴金を国庫に納付するを命じなければならない。~~

✓ 課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

동사를 を의 목적어로 쓰려면 こと를 붙인다 — 「납부할 것을」의 「것」(=).

課徴金減免制度 ★★☆

かちょうきんげんめんせいど

미수록 · kachōkin genmen seido · 12박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 課徴金減免制度 복합어 — 구성 낱말 UniDic 課徴[0]+金[*]+減免[0]+制度[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

課 과 → か R0 | **徴** 징 → ちょう R4 | **金** 금 → きん R5 | **減** 감 → げん R8 | **免** 면 → めん R5 | **制** 제 → せい R0 | **度** 도 → ど R0

- ロ·ㄴ받침은 ん(R5) — きん·げん·めん, ん이 세 번 각각 한 박. 읽기는 デジタル大辞泉.

과징금 감면 제도(리니언시)

≠ **한국:** 자진신고자 감면 (공정거래법 제44조 제1항)

일본은 순위별 감면을 법률이 정한다 — 조사개시일 전 첫 보고자로 각 호 요건을 갖추면 면제, 다음 순위는 100분의 20 감액 등, 조사개시일 이후 보고는 감액만(7조의4). 한국은 「…감경 또는 면제할 수 있고」 — 재량이고 기준은 대통령령이다(제44조 제5항).

쉬운 예문

調査(ちょうさ)の前(まえ)に最初(さいしょ)に申請(しんせい)した会社(かいしゃ)は、課徴金(かちょうきん)が免除(めんじょ)されます。

조사 전에 처음 신청한 회사는 과징금이 면제됩니다.

실무 예문

調査開始日(ちょうさかいしび)以後(いご)の報告(ほうこく)では、全額免除(ぜんがくめんじょ)にはなりません。

조사개시일 이후의 보고로는 전액 면제가 되지 않습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7条の4第1項 柱書

> 公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)は、…次(つぎ)の各号(かくごう)のいずれにも該当(がいとう)する者(もの)であるときは、…課徴金(かちょうきん)の納付(のうふ)を命(めい)じないものとする。

공정거래위원회는 …다음 각 호 모두에 해당하는 자인 때에는 …과징금의 납부를 명하지 아니하는 것으로 한다.

— 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7条の4第1項 柱書 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

公正取引委員会 공정거래위원회(일본) **該当する** 해당하다(がいとう) **~ないものとする** ~하지 않는 것으로 한다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「いずれにも」와 「いずれかに」

✗ 비문 ~~次の各号のいずれにか該当する者~~

✓ 次の各号のいずれにも該当する者 / 次の各号のいずれかに該当する者

「いずれにも」는 전부, 「いずれかに」는 하나. 「いずれにか」는 성립하지 않는다.

租税法律主義 ★★★

そぜいほうりつしゅぎ

미수록 · sozei hōritsu shugi · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 租税法律主義 복합어 — 구성 낱말 UniDic 租税[0,1]+法律[0]+主義[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

租 조 → そ R0 **税** 세 → ぜい R0 **法** 법 → ほう R3 **律** 률 → りつ R2 **主** 주 → しゅ R0 **義** 의 → ぎ R7

- 税는 ぜい — 탁음이고 길다. デジタル大辞泉 「そぜい - ほうりつしゅぎ」.

조세법률주의

= **한국:** 조세법률주의 (대한민국헌법 제59조)

같은 원칙이다(「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다.」). 일본 84조는 「法律の定める条件」이라는 위임 문구까지 담는다. 「租税法律主義」는 두 헌법 문언에 없는 강학상 용어다.

쉬운 예문

税金(ぜいきん)は法律(ほうりつ)で決(き)めます。

세금은 법률로 정합니다.

실무 예문

通達(つうたつ)で課税(かぜい)できますか。

통달로 과세할 수 있습니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第84条

> …租税(そぜい)を課(か)し、又(また)は現行(げんこう)の租税(そぜい)を変更(へんこう)するには、法律(ほうりつまた)又は法律(ほうりつ)の定(さだ)める条件(じょうけん)によることを必要(ひつよう)とする。

…조세를 부과하거나 현행 조세를 변경하려면 법률 또는 법률이 정하는 조건에 의하여야 한다.

— 日本国憲法 第84条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

租税を課し 조세를 부과하고(かし) **現行の** 현행의 **～を必要とする** ~을 필요로 한다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ するには」 — ~하려면

△ **부자연** ~~租税を変更するのは、法律によることを必要とする。~~

✓ 租税を変更するには、法律によることを必要とする。

「~ には」는 「~하려면」. 「~ のは」로 바꾸면 조건의 뜻이 사라진다(△).

更正・決定 ★★★

こうせい　　けってい

[0] 平板 · kōsei · 4박　　**[0] 平板** · kettei · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 — 決定 [0]. 更正은 미수록(NHK 사전 대조 필요) / 更正 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

更 경→こう R4　**正** 정→せい R4　**決** 결→けつ R2　**定** 정→てい R4

- 更正은 公正·厚生과 소리가 같다. 決은 っ(R2). デジタル大辞泉 「こう - せい【更正】」.

경정 · 결정

= **한국:** 경정 · 결정 (소득세법 제80조 제1항·제2항)

같은 한자(更正=경정), 같은 구분이다 — 무신고면 결정, 신고 내용을 고치면 경정. 한국은 개별 세법(소득세법 제80조 등)에, 일본은 国税通則法 24·25조에 둔다.

쉬운 예문

税務署(ぜいむしょ)が更正(こうせい)をしました。

세무서가 경정을 했습니다.

실무 예문

税務署(ぜいむしょ)から決定(けってい)を受(う)けました。

세무서로부터 결정을 받았습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 国税通則法 第25条 本文

> 税務署長(ぜいむしょちょう)は、…当該(とうがい)申告書(しんこくしょ)を提出(ていしゅつ)しなかつた場合(ばあい)には、その調査(ちょうさ)により、…決定(けってい)する。

세무서장은 …해당 신고서를 제출하지 아니한 경우에는 그 조사에 의하여 …결정한다.

— 国税通則法 第25条 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

税務署長 세무서장　**当該** 해당(とうがい)　**提出しなかつた** 제출하지 않은(옛 표기 つ = っ)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

更正은 こうせい

✗ **표기 오류** ~~けいせい~~

✓ こうせい

更은 한국 음 「경」·「갱」으로 갈리지만 일본 음은 こう(更新 こうしん). けい로 읽지 않는다.

審査請求(国税) ★★★ 가짜 친구 A

しんさせいきゅう

미수록 · shinsa seikyū · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 審査請求(国税) 복합어 — 구성 낱말 UniDic 審査[1]+請求[0]+([*]+国税[0]+)[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

審 심 → しん R5 **査** 사 → さ R0 **請** 청 → せい R4 **求** 구 → きゅう R0 **国** 국 → こく R1 **税** 세 → ぜい R0

- 일반 審査請求는 → 16장. デジタル大辞泉 「しんさ - せいきゅう」.

(국세) 심사청구 — 国税不服審判所長에게 내는 불복신청

≠ **한국:** 심판청구(조세심판원) (국세기본법 제67조 제1항, 제62조 제1항)
가짜 친구다. 세무서장 처분에 대한 審査請求는 「国税不服審判所長に対する審査請求」(75조 1항 1호 ロ) — 한국 심판청구에 해당한다. 한국 심사청구는 「세무서장을 거쳐 국세청장에게」 낸다(제62조 제1항). → 16장

쉬운 예문

原告(げんこく)は審査請求(しんさせいきゅう)をしました。

원고는 (국세) 심사청구를 했습니다.

실무 예문

国税不服審判所長(こくぜいふふくしんぱんしょちょう)に審査請求(しんさせいきゅう)をします。

국세불복심판소장에게 심사청구를 합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 国税通則法 第75条第1項 柱書·第1号ロ

> …不服(ふふく)がある者(もの)は、当該各号(とうがいかくごう)に定(さだ)める不服申立(ふふくもうした)てをすることができる。…国税不服審判所長(こくぜいふふくしんぱんしょちょう)に対(たい)する審査請求(しんさせいきゅう)

…불복이 있는 자는 해당 각 호에서 정하는 불복신청을 할 수 있다. …국세불복심판소장에 대한 심사청구

— 国税通則法 第75条第1項 柱書·第1号ロ <https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

不服 불복(ふふく) **当該各号に定める** 해당 각 호에서 정하는 **不服申立て** 불복신청(ふふくもうしたて)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

상대는 「~ に対する」

△ **부자연** ~~国税不服審判所長の審査請求~~

✓ 国税不服審判所長に対する審査請求

の로 이으면 누가 누구에게 내는지 흐려진다(△). 상대는 「~ に対する」(→ 7장).

国税不服審判所 ★★☆

こくぜいふふくしんぱんしょ

미수록 · kokuzei fufuku shinpansho · 12박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 国税不服審判所 복합어 — 구성 낱말 UniDic 国税[0]+不服[0]+審判[0,1]+所[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

国 국 → こく R1 | **税** 세 → ぜい R0 | **不** 불 → ふ R2 | **服** 복 → ふく R1 | **審** 심 → しん R5 | **判** 판 → ぱん R5 | **所** 소 → しょ R0

- 所 — 世界大百科事典 등 셋은 「しんぱんしょ」, 日本大百科全書는 「しんぱんじょ」. 앞을 따른다.

국세불복심판소

≠ **한국:** 조세심판원 (국세기본법 제67조 제1항·제2항)

단서(C8 ⚠️): 기능은 대응하지만 소속이 다르다. 일본은 「国税庁の特別の機関」(審判所 사이트)이고 장은 国税庁長官이 임명한다(78조 2항). 한국은 「국무총리 소속으로 조세심판원을 둔다」.

쉬운 예문

国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ)は裁決(さいけつ)をします。

국세불복심판소는 재결을 합니다.

실무 예문

裁決(さいけつ)を経(へ)てから訴訟(そしょう)を起(お)こします。

재결을 거친 뒤 소송을 제기합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 国税通則法 第78条第2項

> 国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ)の長(ちょう)は、国税不服審判所長(こくぜいふふくしんぱんしょちょう)とし、国税庁長官(こくぜいちょうちょうかん)が財務大臣(ざいむだいじん)の承認(しょうにん)を受(う)けて、任命(にんめい)する。

국세불복심판소의 장은 국세불복심판소장으로 하고, 국세청장관이 재무대신의 승인을 받아 임명한다.

— 国税通則法 第78条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～とし ~로 하고 **国税庁長官** 국세청장관 **承認を受けて** 승인을 받아 **任命する** 임명한다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

ふ ふ く ー 세 박

✗ 표기 오류 ~~ふくしんぱんしょ~~

✓ ふふくしんぱんしょ

不服 ふ·ふ·く 세 박. ふ 하나가 빠지기 쉽다.

附帯税 ★★☆

ふたいぜい

미수록 · futaizei · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 附帯税 복합어 — 구성 낱말 UniDic 附帯[0]+税[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

附 부 → ふ RO　**帯** 대 → たい RO　**税** 세 → ぜい RO

- 법령은 附帯税, 사전 표제는 付帯税(デジタル大辞泉 「ふたい・ぜい」).

부대세 — 延滞税·加算税 등의 상위어

한국: (상위어 없음) — 가산세 (국세기본법 제2조 제4호)

단서(C11 ⚠️): 일본은 지연이자 성격의 延滞税와 제재 성격의 加算税를 나누고 「附帯税」로 묶는다.

한국에는 이 상위어가 없고 「가산세」가 둘을 함께 담는다 — 「加算税 = 가산세」는 범위가 어긋난다.

쉬운 예문

延滞税(えんたいぜい)は附帯税(ふたいぜい)です。

연체세는 부대세입니다.

실무 예문

加算税(かさんぜい)と延滞税(えんたいぜい)も納(おさ)めます。

가산세와 연체세도 납부합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 国税通則法 第2条第4号

> 附帯税(ふたいぜい)　国税のうち延滞税(えんたいぜい)、利子税(りしぜい)、過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)、無申告加算税(むしんこくかさんぜい)、不納付加算税及び重加算税(じゅうかさんぜい)をいう。

부대세 — 국세 가운데 연체세, 이자세, 과소신고가산세, 무신고가산세, 불납부가산세 및 중가산세를 말한다.

— 国税通則法 第2条第4号 <https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

附帯税 부대세(ふたいぜい)　**延滞税** 연체세　**過少申告加算税** 과소신고가산세　**重加算税** 중가산세(じゅうかさんぜい)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

정의 표 「낱말　…をいう」

△ **부자연** ~~附帯税とは、国税のうち延滞税…をいうのである。~~

✓　附帯税　国税のうち延滞税…をいう。

여러 낱말을 정의하는 조항은 호마다 「낱말　…をいう。」 꼴이다. 「~のである」는 해설 문체다(△).

消費税 ★★☆ 가짜 친구 A

しょうひぜい

[3] 中高 · shōhizei · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (しょうひ*ぜい [3])

消 소 → しょう RO　**費** 비 → ひ RO　**税** 세 → ぜい RO

- しょ·う·ひ·ぜ·い 다섯 박, [3] — ぜ에서 떨어진다.

소비세 — 한국 부가가치세

= **한국:** 부가가치세(개별소비세가 아니다) (부가가치세법 제4조, 개별소비세법 제1조 제1항)
가짜 친구다. 제도로는 한국 부가가치세(제4조 「재화 또는 용역의 공급」 「재화의 수입」 ↔ 일본 4조 1항·2항)이고 이름만 다르다. 글자는 한국 「개별소비세」를 떠올리게 한다. → 「가짜 친구」

쉬운 예문

日本(にほん)の消費税(しょうひぜい)は韓国(かんこく)の付加価値税(ふかかちぜい)に相当(そうとう)します。

일본의 소비세는 한국의 부가가치세에 해당합니다.

실무 예문

価格(かかく)に消費税(しょうひぜい)は含(ふく)まれますか。

가격에 소비세는 포함됩니까?

▼ 원문 예문 (도전) — 消費税法 第4条第1項

> 国内(こくない)において事業者(じぎょうしゃ)が行(おこな)つた資産(しさん)の譲渡等(じょうととう)…には、この法律(ほうりつ)により、消費税(しょうひぜい)を課(か)する。

국내에서 사업자가 행한 자산의 양도등…에는 이 법률에 의하여 소비세를 부과한다.

— 消費税法 第4条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

〜において ~에서 **行つた** 행한(옛 표기 つ = っ, おこなった) **資産の譲渡等** 자산의 양도 등 — 消費税法의 정의 용어
課する 부과하다(かする)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

과세 대상은 には

✗ 비문 ~~資産の譲渡等を、この法律により、消費税を課する。~~
✓ 資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

課する의 목적어는 消費税 하나. 매기는 대상은 に(には) — 「~에 대하여 부과한다」의 「에」(=).

가짜 친구 · 유형 A

消費税는 「개별소비세」가 아니라 부가가치세다

일본 消費税는 사업자의 재화·용역 공급과 수입에 넓게 매기는 일반 소비세다(消費税法 4조 1항·2항). 한국에서 이 자리에 있는 세목은 부가가치세다(부가가치세법 제4조).

한국 「개별소비세」는 특정 물품·장소에만 매긴다(개별소비세법 제1조 제1항). 일본에서 이에 가까운 것은 酒税·たばこ税 같은 개별 세목이다(国税通則法 2조 3호).

	일본	한국
모든 거래에 넓게	消費税 (消費税法 4조)	부가가치세 (부가가치세법 제4조)
특정 물품·장소에만	酒税·たばこ税·揮発油税 등	개별소비세 (개별소비세법 제1조)

일본 「消費税率」은 한국 부가가치세율과 견준다.

e-Gov — 消費税法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108>

한국이라면?

취업규칙을 불리하게 바꾸려면

일본

労働契約法 10조 —「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、…合理的なものであるときは、…当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」

労働契約法 10조 본문 (e-Gov 현행본, 2026-10-08)

한국

근로기준법 제94조 제1항 단서 — 「다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.」

근로기준법 제94조 제1항 (법제처 현행본, 2026-10-09 조회)

같은 「취업규칙」 인데 불이익 변경의 열쇠가 다르다 — 일본은 합리성과 周知(법원이 사후에 판단), 한국은 동의(절차)다.

> 日本(にほん)では合理性(ごうりせい)が、韓国(かんこく)では同意(どうい)が必要(ひつよう)です。
>
> 일본에서는 합리성이, 한국에서는 동의가 필요합니다.

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 노동·세금

ダンダリン一〇一 / **税理士のひみつ・税金のひみつ** — 鈴木マサカズ(著)·とんたにたかし(原作) / 学研 まんがでよくわかるシリーズ · 講談社 モーニングKC(전1권, 2010. 9. 22.) / 学研キッズネット 공개 · 2010 / —

다루는 분야 労働基準監督官(芸南労働基準監督署) / 세무사 직역과 조세 기초(아동 대상)

작품 소개에 나오는 법률 용어 労働基準監督官·労災認定·電子申告·電子納税·税務調査·消費税

용어는 講談社 페이지 목차와 学研 페이지 목차에서 옮겼다. 장면·대사는 옮기지 않았다.

講談社 — ダンダリン一〇一 ↗ <https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000014068>

学研キッズネット — 税理士のひみつ ↗ <https://kids.gakken.co.jp/himitsu/library-work007/>

学研キッズネット — 税金のひみつ ↗ <https://kids.gakken.co.jp/himitsu/library-social002/>

문헌 읽기 팁

国税庁 タックスアンサー의 「根拠法令等」

国税庁 タックスアンサー는 세목별 해설이다. 쪽 끝 「根拠法令等」 이 조문으로 가는 길이다 — No.2070 青色申告制度의 「所法…143…」 은 所得税法 143조(이 장 青色申告 원문)다.

해 보기 No.2070 쪽의 「根拠法令等」 에서 所法 143을 찾고, 法令解釈通達 메뉴의 「所得税法 基本通達」 과 견준다(2026-10-08 확인).

国税庁 — No.2070 青色申告制度 ↗ <https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm>

国税庁 — 法令解釈通達 ↗ <https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/menu.htm>

장 끝 퀴즈

1. 일본 「消費税」에 해당하는 한국 세목은?

   (a) 개별소비세 (b) 부가가치세 (c) 소득세

2. 세무서장 처분에 대한 일본 국세 「審査請求」는 한국의 무엇에 해당하나?

   (a) 심사청구(국세청장) (b) 심판청구(조세심판원) (c) 이의신청

3. 일본 독점금지법에서 부당한 거래제한에 대한 課徴金(7조의2 제1항)은?

   (a) 상한 안에서 재량으로 부과 (b) 요건이 되면 정률로 의무적으로 명령 (c) 형사벌

4. 읽기: 「就業規則」

   (a) しゅうぎょうきそく (b) しゅぎょうきそく (c) じゅうぎょうきそく

5. 문법: 빈칸 ー 使用者は、次の各号に掲げる行為をし（　）ならない。

   (a) ては (b) なければ (c) ても

6. 번역해 보세요: 解雇は、…その権利を濫用したものとして、無効とする。

   (a) 해고는 … 그 권리를 남용한 것으로서 무효로 한다. (b) 해고는 … 권리 남용이라도 유효하다. (c) 해고는 … 남용을 이유로 취소할 수 있다.

25장 퀴즈 정답

1. 부가가치세 — 消費税法 4조 — 넓게 매기는 일반 소비세.
2. 심판청구(조세심판원) — 国税不服審判所長에게 낸다(国税通則法 75조 1항 1호 ロ).
3. 요건이 되면 정률로 의무적으로 명령 — 7조의2 1항 「命じなければならない」. 100만 엔 미만 단서와 감면(7조의4)은 예외.
4. しゅうぎょうきそく — しゅう·ぎょう 장음 둘(デジタル大辞泉).
5. ては — 労働組合法 7조 — 금지는 「~ てはならない」.
6. 해고는 … 그 권리를 남용한 것으로서 무효로 한다. — 労働契約法 16조.

第26章 · 3부

법조 양성과 직역 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 法曹養成と職域 —— 判事·検事·弁護士と隣接法律専門職種

3부의 마지막 장은 법을 다루는 사람들이다. 일본의 법조 양성(法科大学院·予備試験 → 司法試験 → 司法修習)은 한국과 닮았지만 갈림길이 하나 더 있다. 判事·検事는 한국의 판사·검사와 같은 글자인데 관명이다. 司法書士·行政書士·税理士도 업무 조문을 나란히 놓으면 범위가 다르다.

이 장의 문법 복습 — J3 조사(試験に合格する·~に基づいて), J7 가능·사역, J8 법령 문체(~を業とする). 발음은 ほうそう(法曹/放送)·しゅうしゅう(修習)의 장음

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 弁護士(べんごし)は、基本的人権(きほんてきじんけん)を擁護(ようご)し、社会正義(しゃかいせいぎ)を実現(じつげん)することを使命(しめい)とする。

   변호사는 기본적 인권을 옹호하고 사회정의를 실현하는 것을 사명으로 한다.

   弁護士法 第1条第1項

2. 判事補(はんじほ)は、司法修習生(しほうしゅうしゅうせい)の修習(しゅうしゅう)を終(お)えた者(もの)の中(なか)からこれを任命(にんめい)する。

   판사보는 사법수습생의 수습을 마친 자 중에서 임명한다.

   裁判所法 第43条

3. 検察官(けんさつかん)は、検事総長(けんじそうちょう)、次長検事(じちょうけんじ)、検事長(けんじちょう)、検事(けんじ)及(およ)び副検事(ふくけんじ)とする。

   검찰관은 검사총장, 차장검사, 검사장, 검사 및 부검사로 한다.

   検察庁法 第3条

= 같은 것

- **法曹・法曹三者** 법조(법조인)
- **弁護士・日本弁護士連合会** 변호사 · 대한변호사협회
- **弁理士** 변리사

≠ 같아 보이는데 다른 것

- **司法試験** 변호사시험
- **法科大学院** 법학전문대학원
- **判事・判事補** 판사
- **検事総長・検事長・検事・副検事** 검찰총장 · 검사
- **司法書士** 법무사
- **行政書士** 행정사
- **税理士** 세무사
- **裁判所書記官** 법원사무관등(실무 호칭 참여관)
- **法務省・法務大臣** 법무부 · 법무부장관
- **最高裁判所事務総局** 법원행정처

+ 한국에 없는 것

- **予備試験** (없음)
- **簡易裁判所判事** (대응 관명 없음) — 시·군법원 판사
- **隣接法律専門職種** (대응 총칭 미확인)

法曹・法曹三者 ★★★

ほうそう　　ほうそうさんしゃ

[0] 平板 · hōsō · 4박　　**미수록** · hōsō sansha · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 法曹 UniDic [0]; 法曹三者 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法曹[0]+三[0]+者[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3　**曹** 조 → そう R0　**三** 삼 → さん R5　**者** 자 → しゃ R0

- ほ·う·そ·う 네 박, 장음이 두 번(法 R3, 曹 R0). 放送(OJAD [0])과 소리가 같다 — 法曹는 OJAD에 없어 소리 연습에서 放送만 들려준다.

법조 — 법률 실무에 종사하는 사람, 특히 재판관·검찰관·변호사. 法曹三者는 그 셋(デジタル大辞泉)

= **한국:** 법조(법조인) (법학전문대학원 설치 · 운영에 관한 법률 제2조)
한국 법률도 「법조인의 양성」이라고 쓴다. 일본 연계법 1조의 「法曹の養成」과 같은 말이다.

쉬운 예문

弁護士(べんごし)は法曹(ほうそう)です。

변호사는 법조입니다.

실무 예문

法曹三者(ほうそうさんしゃ)とは、裁判官(さいばんかん)、検察官(けんさつかん)、弁護士(べんごし)のことです。

법조삼자란 재판관, 검찰관, 변호사를 말합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第1条 (발췌)

> …優(すぐ)れた資質(ししつ)を有(ゆう)する多数(たすう)の法曹(ほうそう)の養成(ようせい)を図(はか)り、もって司法制度(しほうせいど)を支(ささ)える人的体制(じんてきたいせい)の充実強化(じゅうじつきょうか)に資(し)することを目的(もくてき)とする。

…우수한 자질을 가진 다수의 법조 양성을 도모하고, 이로써 사법제도를 지탱하는 인적 체제의 충실·강화에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

— 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第1条 (발췌) <https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

もって 이로써(→ 13장)　**資する** 이바지하다(し する)

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

「~を有する多数の法曹」 — 동사가 명사를 꾸밀 때 の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~優れた資質を有するの法曹~~
✓ 優れた資質を有する法曹

동사 연체형을 명사 앞에 바로 붙인다. の는 명사와 명사 사이에만(「多数の法曹」).

司法試験 ★★★

しほうしけん

미수록 · shihō shiken · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 司法試験 복합어 — 구성 낱말 UniDic 司法[0,1]+試験[2] (2026-10-09; NHK 미대조)

司 사→し R0	法 법→ほう R3	試 시→し R0	験 험→けん R8

- し·ほ·う·し·け·ん 여섯 박. 験(험)은 ㅎ → か행(R8).

사법시험 — 재판관·검찰관·변호사가 되려는 사람의 국가시험(司法試験法 1조 1항)

≠ **한국:** 변호사시험 (변호사시험법 제5조 제1항, 변호사법 제4조 제3호)
일본 司法試験 합격자는 司法修習을 마쳐야 법조가 된다(裁判所法 66·67조). 한국 변호사시험은 합격 자체로 변호사 자격이 생긴다(변호사법 제4조 제3호).

쉬운 예문

司法試験(しほうしけん)は国家試験(こっかしけん)です。

사법시험은 국가시험입니다.

실무 예문

司法試験(しほうしけん)に合格(ごうかく)した後(あと)、司法修習(しほうしゅうしゅう)が始(はじ)まります。

사법시험에 합격한 뒤 사법수습이 시작됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 司法試験法 第1条第1項

> 司法試験(しほうしけん)は、裁判官(さいばんかん)、検察官(けんさつかん)又(また)は弁護士(べんごし)となろうとする者(もの)に必要(ひつよう)な学識及(がくしきおよ)びその応用能力(おうようのうりょく)を有(ゆう)するかどうかを判定(はんてい)することを目的(もくてき)とする国家試験(こっかしけん)とする。

사법시험은 재판관, 검찰관 또는 변호사가 되려는 자에게 필요한 학식 및 그 응용능력을 가지는지 여부를 판정하는 것을 목적으로 하는 국가시험으로 한다.

— 司法試験法 第1条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～となろうとする者 ~이 되려는 자　**～かどうか** ~인지 여부

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「시험에 합격하다」는 に 合格する

△ **부자연** ~~司法試験を合格した。~~

✓ 司法試験に合格した。

合格する는 시험을 に로 받는다(= 「시험에 합격하다」). 「~を合格する」는 서면에서 쓰지 않는다(△).

일본법 상식

법무성 공표 — 令和7年(2025년) 司法試験 합격자는 1,581명(総合点 770점 이상, 2025. 11. 12. 발표). 한국 변호사시험 수치와 집계 방식이 달라 나란히 비교하지 않는다(→ 32장).

法務省 — 令和7年司法試験の結果について ↗ <https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00283.html>

予備試験 ★★☆

よびしけん

미수록 · yobi shiken · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 予備試験 복합어 — 구성 낱말 UniDic 予備[1]+試験[2] (2026-10-09; NHK 미대조)

予 예 → よ R0 | **備** 비 → び R0 | **試** 시 → し R0 | **験** 험 → けん R8

- よ·び·し·け·ん 다섯 박. 정식 이름 司法試験予備試験의 약칭(司法試験法 5조 1항, デジタル大辞泉).

(사법시험) 예비시험 — 法科大学院 수료자와 같은 수준인지 판정하는 시험

한국: (없음) (변호사시험법 제5조 제1항·제2항)

法科大学院을 거치지 않고 司法試験 응시자격을 얻는 길이다(司法試験法 4조 1항 2호). 한국 변호사시험 응시자격은 법학전문대학원 석사학위(3개월 내 취득 예정 포함)뿐이다.

쉬운 예문

予備試験(よびしけん)は難(むずか)しいです。

예비시험은 어렵습니다.

실무 예문

予備試験(よびしけん)に合格(ごうかく)すれば、法科大学院(ほうかだいがくいん)を修了(しゅうりょう)しなくても司法試験(しほうしけん)を受(う)けられます。

예비시험에 합격하면 법과대학원을 수료하지 않아도 사법시험을 볼 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 司法試験法 第5条第1項 (발췌)

> 司法試験予備試験(しほうしけんよびしけん)(以下(いか)「予備試験(よびしけん)」という。)は、…法律(ほうりつ)に関(かん)する実務(じつむ)の基礎的(きそてき)素養(そよう)を有(ゆう)するかどうかを判定(はんてい)することを目的(もくてき)とし、…

사법시험 예비시험(이하 「예비시험」 이라 한다)은 … 법률에 관한 실무의 기초적 소양을 가지는지 여부를 판정하는 것을 목적으로 하고, …

— 司法試験法 第5条第1項 (발췌) <https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

以下「～」という 이하 「~」 이라 한다(→ 29장)　**素養** 소양(そよう)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

가능형 受けられる — ら를 빼지 않는다

△ **부자연** ~~司法試験を受けれます。~~

✓ 司法試験を受けられます。

受ける의 가능형은 受けられる. 「受けれる」(ら抜き)는 회화체라 서면에서는 쓰지 않는다(△, → 11장).

法科大学院 ★★★

ほうかだいがくいん

미수록 · hōka daigakuin · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 法科大学院 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法科[1]+大学[0]+院[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 | **科** 과 → か R0 | **大** 대 → だい R0 | **学** 학 → がく R1 | **院** 원 → いん R7

- ほ·う·か·だ·い·が·く·い·ん 아홉 박. 속칭 ロースクール(→ 2장).

법과대학원 — 법조 양성을 목적으로 하는 전문직대학원(デジタル大辞泉)

≠ **한국:** 법학전문대학원 (법학전문대학원 설치 · 운영에 관한 법률 제2조, 변호사시험법 제5조 제1항)
일본은 수료자 외에 予備試験 합격자와 학장 인정을 받은 재학생도 司法試験을 친다(司法試験法 4조 1·2항). 한국은 석사학위(예정)가 유일한 응시자격이다.

쉬운 예문

法科大学院(ほうかだいがくいん)は大学院(だいがくいん)です。

법과대학원은 대학원입니다.

실무 예문

法科大学院(ほうかだいがくいん)を修了(しゅうりょう)してから、司法試験(しほうしけん)を受(う)けました。

법과대학원을 수료하고 나서 사법시험을 봤습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第2条第1号 (발췌)

> 法科大学院(ほうかだいがくいん)(…法曹(ほうそう)に必要(ひつよう)な学識及(がくしきおよ)び能力(のうりょく)を培(つちか)うことを目的(もくてき)とするものをいう。以下同(いかおな)じ。)において、法曹(ほうそう)の養成(ようせい)のための中核的(ちゅうかくてき)な教育機関(きょういくきかん)として、…

법과대학원(... 법조에 필요한 학식 및 능력을 기르는 것을 목적으로 하는 것을 말한다. 이하 같다)에서, 법조 양성을 위한 중핵적 교육기관으로서, ...

— 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第2条第1号 (발췌) <https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～をいう。以下同じ。 ~을 말한다. 이하 같다(정의 괄호 → 29장) **培う** 기르다(つちかう)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「대학원을 수료하다」는 を修了する

✗ 비문 ~~法科大学院に修了してから~~

✓ 法科大学院を修了してから

修了する는 과정을 を로 받는다(= 「~을 수료하다」). 入学する(に)와 섞기 쉽다.

判事・判事補 ★★★

はんじ　　はんじほ

[1] 頭高 · hanji · 3박　　**미수록** · hanjiho · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (判事 頭高[1]). 判事補는 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 判事補 복합어 — 구성 낱말 UniDic 判事[1]+補[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

判 판 → はん R5　**事** 사 → じ R0　**補** 보 → ほ R0

- はんじ [1](OJAD) — 検事 けんじ [1]과 같은 꼴. 判事補는 네 박.

판사 · 판사보 — 하급재판소 재판관의 관명(裁判所法 5조 2항)

≠ **한국:** 판사 (법원조직법 제5조 제1항, 제42조 제2항)

한국 「판사」는 대법원장·대법관이 아닌 법관 전부의 이름이다. 일본 判事는 통산 경력 10년 이상인 사람의 관명이고(裁判所法 42조 1항), 신임은 判事補다(43조). 「판사」를 옮길 때 기본값은 裁判官(→ 1장).

쉬운 예문

判事補(はんじほ)も裁判官(さいばんかん)です。

판사보도 재판관입니다.

실무 예문

判事補(はんじほ)は、原則(げんそく)として一人(ひとり)で裁判(さいばん)をすることができません。

판사보는 원칙적으로 혼자서 재판을 할 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第27条第1項

> 判事補(はんじほ)は、他(ほか)の法律(ほうりつ)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いて、一人(ひとり)で裁判(さいばん)をすることができない。

판사보는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 혼자서 재판을 할 수 없다.

— 裁判所法 第27条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

特別の定 특별한 규정(定 = 定め, 옛 법령의 오쿠리가나 생략)　**～を除いて** ~을 제외하고(→ 12장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「혼자서」는 一人で — 방식의 で

✗ 비문 ~~判事補は一人に裁判をすることができない。~~

✓ 判事補は一人で裁判をすることができない。

인원·방식은 で(一人で·書面で). に로 쓰면 「한 사람에게」로 읽힌다.

簡易裁判所判事 ★☆☆

かんいさいばんしょはんじ

미수록 · kan'i saibansho hanji · 11박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 簡易裁判所判事 복합어 — 구성 낱말 UniDic 簡易[0,1]+裁判[1]+所[*]+判事[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

簡 간 → かん R5　**易** 이 → い R0　**裁** 재 → さい R0　**判** 판 → はん R5　**所** 소 → しょ R0

事 사 → じ R0

- かん·い ー ん 뒤의 い를 이어 읽지 않는다(R5′). 표제 읽기는 デジタル大辞泉.

간이재판소 판사 — 簡易裁判所의 재판관(デジタル大辞泉)

한국: (대응 관명 없음) — 시·군법원 판사 (법원조직법 제33조 제1항)
일본 簡易裁判所判事는 별도 관명으로, 경력 3년 이상인 사람(裁判所法 44조) 외에 전형을 거친 비법조인도 임명될 수 있다(45조). 한국 시·군법원 판사는 지방법원 판사 중에서 지명한다.

쉬운 예문

簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)も裁判官(さいばんかん)です。

간이재판소 판사도 재판관입니다.

실무 예문

簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の事件(じけん)は、判事(はんじ)が一人(ひとり)で担当(たんとう)します。

간이재판소 사건은 판사가 혼자 담당합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第45条第1項 (발췌)

> …前条第一項(ぜんじょうだいいっこう)に掲(かか)げる者(もの)に該当(がいとう)しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会(かんいさいばんしょはんじせんこういいんかい)の選考(せんこう)を経(へ)て、簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)に任命(にんめい)されることができる。

… 전조 제1항에 열거한 자(경력 3년 이상인 자 등)에 해당하지 않는 때에도 간이재판소판사 선발위원회의 전형을 거쳐 간이재판소 판사로 임명될 수 있다.

— 裁判所法 第45条第1項 (발췌) <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～ないときでも ~하지 않는 때에도 **任命されることができる** 임명될 수 있다(수동+가능 → 11장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~을 거쳐」는 ~を経て

✗ 비문 ~~選考委員会の選考に経て~~

✓ 選考委員会の選考を経て

経る(へる)는 지나온 절차를 を로 받는다. 한국어 「~을 거쳐」와 같다(=).

検事総長・検事長・検事・副検事 ★★☆

けんじそうちょう　けんじちょう　けんじ　ふくけんじ

미수록 · kenji sōchō · 7박　**미수록** · kenjichō · 5박　**[1] 頭高** · kenji · 3박　**미수록** · fukukenji · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (検事 頭高[1]). 検事総長·検事長·副検事는 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 検事総長 복합어 — 구성 낱말 UniDic 検事[1]+総長[1]; 検事長 복합어 — 구성 낱말 UniDic 検事[1]+長[*]; 副検事 복합어 — 구성 낱말 UniDic 副[*]+検事[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

検 검 → けん R5　**事** 사 → じ R0　**総** 총 → そう R4　**長** 장 → ちょう R4　**副** 부 → ふく R0

- けんじ [1](OJAD). 総長 そう·ちょう는 장음 둘(R4).
- 副(부)는 ふく ー く가 붙는 예외(R0 note의 告 こく와 같다).

검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 — 검찰관의 관명(検察庁法 3조)

≠ **한국:** 검찰총장 · 검사 (공소청법 제6조 제2항 (2026. 10. 2. 시행))
일본은 検察官이 총칭이고 検事는 다섯 관명의 하나다. 한국 「검사」는 총칭이고 직급은 검찰총장·검사 둘이다. 근거 법률은 2026. 10. 2.부터 공소청법이다. → 「가짜 친구」

쉬운 예문

検事(けんじ)は検察官(けんさつかん)です。

검사(検事)는 검찰관입니다.

실무 예문

検事長(けんじちょう)は高等検察庁(こうとうけんさつちょう)の長(ちょう)です。

검사장은 고등검찰청의 장입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 検察庁法 第16条第2項

> 副検事(ふくけんじ)は、区検察庁(くけんさつちょう)の検察官(けんさつかん)の職(しょく)のみにこれを補(ほ)するものとする。

부검사는 구검찰청 검찰관의 직에만 보하는 것으로 한다.

— 検察庁法 第16条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

区検察庁 구검찰청(デジタル大辞泉 く - けんさつちょう) — 簡易裁判所에 대응(検察庁法 2조 1항)

補する 보하다 — 직에 배치하다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령의 「~만」은 のみ

△ **부자연** ~~副検事は、区検察庁の検察官の職だけにこれを補するものとする。~~

✓ 副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

뜻은 같다. 법령·판결문은 のみ, 말과 일반 글은 だけ(△).

弁護士・日本弁護士連合会 ★★★

べんごし　　にほんべんごしれんごうかい

[3] 中高 · bengoshi · 4박　　**미수록** · Nihon bengoshi rengōkai · 13박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (弁護士 中高[3]). 日本弁護士連合会는 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 日本弁護士連合会 복합어 — 구성 낱말 UniDic 日本[3]+弁護[1]+士[*]+連合[0]+会[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

弁 변→べん R5 | **護** 호→ご R8 | **士** 사→し R0 | **日** 일→にち→に R2 | **本** 본→ほん R5 | **連** 련→れん R6 | **合** 합→ごう R8 | **会** 회→かい R8

- べんごし [3](OJAD) — し에서 떨어진다. 護(호)는 ご(R8).
- 줄임말 日弁連 にちべんれん(デジタル大辞泉) — 여기서는 日이 にち.

변호사 · 일본변호사연합회(전국 변호사·변호사회를 회원으로 하는 공법인 — デジタル大辞泉)

= **한국:** 변호사 · 대한변호사협회 (변호사법 제1조 제1항)

「변호사는 기본적 인권을 옹호하고 사회정의를 실현함을 사명으로 한다.」 — 弁護士法 1조 1항과 낱말까지 거의 같다. 일본 弁護士는 「当然」 日弁連 회원이 된다(47조).

쉬운 예문

原告(げんこく)の代理人(だいりにん)は弁護士(べんごし)です。

원고의 대리인은 변호사입니다.

실무 예문

日本(にほん)の弁護士(べんごし)は、全員(ぜんいん)が日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい)の会員(かいいん)です。

일본의 변호사는 전원이 일본변호사연합회의 회원입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 弁護士法 第3条第2項

> 弁護士(べんごし)は、当然(とうぜん)、弁理士(べんりし)及(およ)び税理士(ぜいりし)の事務(じむ)を行(おこな)うことができる。

변호사는 당연히 변리사 및 세무사의 사무를 할 수 있다.

— 弁護士法 第3条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

当然 당연히 — 변리사·세무사 시험·등록 자격을 따로 갖추지 않아도. 다만 세무사 업무를 하려면 소속 변호사회를 거쳐 국세국장에게 통지하는 절차가 있다(税理士法 51조 1항)

事務 사무(じむ)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

가능은 한 번만 — ~ことができる와 가능형을 겹치지 않는다

✗ 비문 ~~弁護士は、税理士の事務を行えることができる。~~

✓ 弁護士は、税理士の事務を行うことができる。

「할 수 있다」는 ことができる 또는 가능형 하나로. 둘을 겹치면 「할 수 있을 수 있다」가 된다.

司法書士 ★★☆

しほうしょし

미수록 · shihō shoshi · 5박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 司法書士 복합어 — 구성 낱말 UniDic 司法[0,1]+書士[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

司 사 → し R0 | **法** 법 → ほう R3 | **書** 서 → しょ R9 | **士** 사 → し R0

- し·ほ·う·しょ·し 다섯 박. 書(서)는 しょ(R9). 司法試験과 앞 세 박이 같다.

사법서사 — 등기·공탁·소송 등의 법률 사무 전문가(司法書士法 1조). 한국의 법무사에 해당

≠ **한국:** 법무사 (법무사법 제2조 제1항)

등기·공탁 대리, 법원 제출 서류 작성은 같다. 일본은 인정을 받으면 簡易裁判所 소송 대리(司法書士法 3조 1항 6호), 한국은 경매 매수신청·개인회생 신청 대리(제2조 제1항 제5·6호)가 더 있다. → 「가짜 친구」

쉬운 예문

司法書士は登記の専門家です。

사법서사는 등기 전문가입니다.

실무 예문

相続の登記は司法書士に頼みました。

상속 등기는 사법서사에게 맡겼습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 司法書士法 第3条第1項 柱書·第1号

> 司法書士は、…他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。…登記又は供託に関する手続について代理すること。

사법서사는 … 타인의 의뢰를 받아 다음에 열거하는 사무를 하는 것을 업으로 한다. … 등기 또는 공탁에 관한 절차에 대하여 대리하는 것.

— 司法書士法 第3条第1項 柱書·第1号 <https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

~を業とする ~을 업으로 한다 — 직역 법률의 업무 조문 문형　**供託** 공탁(きょうたく)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

업무 조문의 틀 — 「~を行うことを業とする」

✗ 비문 ~~次に掲げる事務を行うことが業とする。~~

✓ 次に掲げる事務を行うことを業とする。

「AをBとする」의 A 자리에 「~を行うこと」가 들어간 꼴. 직역 법률의 업무 조문이 모두 이 틀이다. 한국은 「~을 업으로 한다」(변리사법)·「~을 직무로 한다」(세무사법).

行政書士 ★★☆

ぎょうせいしょし

미수록 · gyōsei shoshi · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 行政書士 복합어 — 구성 낱말 UniDic 行政[0]+書士[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

行 행 → ぎょう R10 | **政** 정 → せい R4 | **書** 서 → しょ R9 | **士** 사 → し R0

- 行은 ぎょう(R10) — 行為 こういの こう와 다르다(→ 6장). ぎょ·う·せ·い·しょ·し 여섯 박.

행정서사 — 관공서 제출 서류·권리의무·사실증명 서류의 작성을 업으로 하는 사람. 한국의 행정사에 해당

≠ **한국:** 행정사 (행정사법 제2조 제1항)
서류 작성 업무는 겹친다. 행정사법은 서류 「번역」(제3호)을 적는데 行政書士法 1조의3 1항에는 없다.
낱말이 가짜 친구인지는 검증하지 않았다 — 업무 범위 차이로 ≠.

쉬운 예문

行政書士は書類を作ります。

행정서사는 서류를 만듭니다.

실무 예문

許可(きょか)の申請書(しんせいしょ)は行政書士(ぎょうせいしょし)に作(つく)ってもらいました。

허가 신청서는 행정서사에게 만들어 달라고 했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 行政書士法 第1条の3第1項 (괄호 생략)

> 行政書士(ぎょうせいしょし)は、他人(たにん)の依頼(いらい)を受(う)け報酬(ほうしゅう)を得(え)て、官公署(かんこうしょ)に提出(ていしゅつ)する書類(しょるい)…を作成(さくせい)すること を業(ぎょう)とする。

행정서사는 타인의 의뢰를 받아 보수를 얻고 관공서에 제출하는 서류 …를 작성하는 것을 업으로 한다.

— 行政書士法 第1条の3第1項 (괄호 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

受け 받아 — 연용형 중지(て 생략)　**官公署** 관공서(かんこうしょ)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

연용형으로 잇기 — 「受け、得て」

✗ 비문 ~~他人の依頼を受けして報酬を得て~~

✓ 他人の依頼を受け報酬を得て

법령은 동사를 연용형(受け)으로 끊고 넘어간다. 受ける의 연용형은 受け, て형은 受けて — 「受けして」는 없다.

弁理士 ★★☆

べんりし

미수록 · benrishi · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 弁理士 복합어 — 구성 낱말 UniDic 弁理[1]+士[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

弁 변 → べん R5　**理** 리 → り R6　**士** 사 → し R0

- べ·ん·り·し 네 박. 便利(べんり, 편리 — OJAD [1])와 앞 세 박이 같다. ん 다음 り를 이어 붙이지 않는다(R5′).

변리사

= **한국:** 변리사 (변리사법 제2조)

산업재산권 절차 대리와 감정이라는 핵심이 같다. 일본은 「特許庁における手続」, 한국은 「지식재산처 또는 법원」에 대한 대리(2025. 10. 1. 개정).

쉬운 예문

弁理士(べんりし)は特許(とっきょ)の専門家(せんもんか)です。

변리사는 특허 전문가입니다.

실무 예문

特許(とっきょ)の出願(しゅつがん)は弁理士(べんりし)にお願(ねが)いしました。

특허 출원은 변리사에게 부탁했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 弁理士法 第4条第1項 (발췌)

> 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標…に関する特許庁における手続…についての代理…を行うことを業とする。

변리사는 타인의 요구에 따라 특허, 실용신안, 의장 또는 상표 …에 관한 특허청에서의 절차 …에 대한 대리 …를 하는 것을 업으로 한다.

— 弁理士法 第4条第1項 (발췌) <https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

～に応じ ~에 응하여, ~에 따라　**若しくは** 또는(→ 13장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「요구에 응하여」는 ~ に 応じ

✗ 비문 ~~他人の求めを応じ~~

✓ 他人の求めに応じ

応じる는 상대·요구를 に로 받는다. 한국어 「~에 응하다」와 같다(=). 税理士法 2조 1항도 「他人の求めに応じ」로 시작한다.

税理士 ★★☆

ぜいりし

[3] 中高 · zeirishi · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-08 (中高[3])

税 세 → ぜい R0　**理** 리 → り R6　**士** 사 → し R0

- ぜいりし [3](OJAD) — 弁護士 [3]과 같은 꼴. 税(세)는 탁음 ぜい.

세리사 — 세무대리·세무서류 작성·세무상담을 업으로 하는 사람. 한국의 세무사에 해당

≠ **한국:** 세무사 (세무사법 제2조)

세무 대리·서류 작성·상담이라는 중심은 같다. 한국 세무사법은 공시가격 이의신청 대리(제6호)·성실신고 확인(제8호)까지 적는다. 가짜 친구 여부는 검증하지 않았다 — 업무 범위 차이로 ≠.

쉬운 예문

税理士に相談します。

세리사에게 상담합니다.

실무 예문

会社の申告は税理士に頼んでいます。

회사 신고는 세리사에게 맡기고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 税理士法 第2条第1項 柱書 (괄호 생략)

> 税理士は、他人の求めに応じ、租税…に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

세리사는 타인의 요구에 따라 조세 …에 관하여 다음에 열거하는 사무를 하는 것을 업으로 한다.

— 税理士法 第2条第1項 柱書 (괄호 생략) <https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

租税 조세(そぜい)　**～に関し** ~에 관하여

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

税는 ぜい — 탁음을 빼면 다른 말

✗ 표기 오류 ~~せいりし~~

✓ ぜいりし

한국 음 「세」에서 출발하면 せ い로 읽기 쉽다. 税金 ぜ い き ん처럼 낱말 첫머리에서도 ぜ い다.

裁判所書記官 ★★☆

さいばんしょしょきかん

미수록 · saibansho shokikan · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 裁判所書記官 복합어 — 구성 낱말 UniDic 裁判[1]+所[*]+書記[0,1]+官[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

裁 재 → さい R0 **判** 판 → はん R5 **所** 소 → しょ R0 **書** 서 → しょ R9 **記** 기 → き R0 **官** 관 → かん R5

- さ い ば ん し ょ·し ょ き か ん — し ょ가 두 번 이어진다. 한 번으로 줄이지 않는다.

재판소 서기관 — 사건 기록의 작성·보관 등을 맡는 재판소 직원(裁判所法 60조)

≠ **한국:** 법원사무관등(실무 호칭 참여관) (민사집행법 제28조 제2항, 민사소송법 제152조 제1항)

일본 裁判所書記官은 직(職)의 이름이다. 한국에서 같은 일을 하는 사람은 법령상 「법원사무관등」이고, 「서기관」은 그중 한 직급의 이름이다.

쉬운 예문

書記官(しょきかん)が調書(ちょうしょ)を作(つく)ります。

서기관이 조서를 만듭니다.

실무 예문

期日(きじつ)の変更(へんこう)は、担当(たんとう)の書記官(しょきかん)に連絡(れんらく)してください。

기일 변경은 담당 서기관에게 연락해 주십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第60条第2項 (발췌)

> 裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)は、裁判所(さいばんしょ)の事件(じけん)に関(かん)する記録(きろく)…の作成及(さくせいおよ)び保管(ほかん)…を掌(つかさど)る。

재판소 서기관은 재판소의 사건에 관한 기록 …의 작성 및 보관 …을 맡는다.

— 裁判所法 第60条第2項 (발췌) <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

掌る 맡다(つかさどる)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~에 관한」은 ~ に関する

✗ 비문 ~~裁判所の事件を関する記録~~

✓ 裁判所の事件に関する記録

関する는 대상을 に로 받는다. 한국어 「~에 관한」과 같다(=).

隣接法律専門職種 ★☆☆

りんせつほうりつせんもんしょくしゅ

미수록 · rinsetsu hōritsu senmon shokushu · 15박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 隣接法律専門職種 복합어 — 구성 낱말 UniDic 隣接[0]+法律[0]+専門[0]+職種[0,1] (2026-10-09; NHK 미대조)

隣 린 → りん R6 | **接** 접 → せつ R3 | **法** 법 → ほう R3 | **律** 률 → りつ R2 | **専** 전 → せん R5 | **門** 문 → もん R5 | **職** 직 → しょく R1 | **種** 종 → しゅ R4

- 隣接 りんせつ·職種 しょくしゅ(デジタル大辞泉). 接은 慣用音 つ(R3 note), 種은 장음 없는 しゅ(R4의 예외).

인접 법률 전문 직종 — 司法書士·社会保険労務士·土地家屋調査士 등을 묶어 부르는 말(사전 표제 없음)

+ **한국:** (대응 총칭 미확인) ()

법률이 정의한 말이 아니라 사법제도 개혁 논의의 정책 용어다(예: 衆議院 질문주의서, 2012. 10. 29. 제출). 한국 법령의 대응 총칭은 확인하지 못했다. 표제어표의 「隣接法律専門職」은 공식 문서 표기대로 「~職種」으로 고쳤다.

쉬운 예문

司法書士(しほうしょし)は隣接法律専門職種(りんせつほうりつせんもんしょくしゅ)の一(ひと)つです。

사법서사는 인접 법률 전문 직종의 하나입니다.

실무 예문

隣接法律専門職種(りんせつほうりつせんもんしょくしゅ)の訴訟代理権(そしょうだいりけん)が議論(ぎろん)されました。

인접 법률 전문 직종의 소송대리권이 논의되었습니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

せんもん — ん을 빼지 않는다(네 박)

✗ 표기 오류 ~~せもん~~

✓ せんもん

専·門의 ㄴ받침이 각각 ん(R5) — せ·ん·も·ん 네 박.

衆議院 — 隣接法律専門職種の訴訟代理権に関する質問主意書 ↗ <https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a181004.htm>

法務省・法務大臣 ★★☆

ほうむしょう　　ほうむだいじん

미수록 · hōmushō · 5박　**미수록** · hōmu daijin · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 法務省 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法務[1]+省[*]; 法務大臣 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法務[1]+大臣[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 | **務** 무 → む R0 | **省** 성 → しょう R4 | **大** 대 → だい R0 | **臣** 신 → じん R5

- ほう·む·しょう — 장음이 두 번(R3·R4). 표제 읽기는 デジタル大辞泉 ほうむ - しょう·ほうむ - だいじん.

법무성 · 법무대신 — 일본의 법무 행정기관과 그 장(法務省設置法 2조)

≠ **한국:** 법무부 · 법무부장관 (정부조직법 제35조 제1항, 법원조직법 제19조 제2항)

일본 法務省은 국적·호적·등기·공탁·공증, 司法書士, 司法試験까지 맡는다(法務省設置法 4조 4·21·22호). 한국에서 등기·가족관계등록·공탁·법무사는 법원행정처 소관이다.

쉬운 예문

登記(とうき)は法務省(ほうむしょう)の仕事(しごと)です。

등기는 법무성의 일입니다.

실무 예문

日本(にほん)では法務省(ほうむしょう)が司法試験(しほうしけん)を行(おこな)っています。

일본에서는 법무성이 사법시험을 실시하고 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 法務省設置法 第4条 柱書·第21号

> 法務省(ほうむしょう)は、…次(つぎ)に掲(かか)げる事務(じむ)をつかさどる。…国籍(こくせき)、戸籍(こせき)、登記(とうき)、供託及(きょうたくおよ)び公証(こうしょう)に関(かん)すること。

법무성은 … 다음에 열거하는 사무를 맡는다. … 국적, 호적, 등기, 공탁 및 공증에 관한 것.

— 法務省設置法 第4条 柱書·第21号 <https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000093> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

つかさどる 맡다　**〜に関すること** ~에 관한 것 — 소관 사무 열거의 문형

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

여럿을 묶는 及び는 마지막 항목 앞에 한 번

△ **부자연** ~~国籍及び戸籍及び登記及び供託及び公証に関すること。~~

✓ 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。

나열은 「、」로 잇고 마지막 둘 사이에만 及び(→ 13장). 매번 넣으면 법령 문체가 아니다(△).

最高裁判所事務総局 ★★☆

さいこうさいばんしょじむそうきょく

미수록 · saikō saibansho jimu sōkyoku · 15박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 最高裁判所事務総局 복합어 — 구성 낱말 UniDic 最高[0]+裁判[1]+所[*]+事務[1]+総局[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

最 최 → さい R0 | **高** 고 → こう R0 | **裁** 재 → さい R0 | **判** 판 → はん R5 | **所** 소 → しょ R0 | **事** 사 → じ R0 | **務** 무 → む R0 | **総** 총 → そう R4 | **局** 국 → きょく R1

- 事務 じむ(OJAD [1]) + 総局 そうきょく(精選版 日本国語大辞典). 局(국)은 く(R1).

최고재판소 사무총국 — 최고재판소의 서무를 맡는 조직(裁判所法 13조). 한국의 법원행정처에 해당

≠ **한국:** 법원행정처 (법원조직법 제19조, 제68조 제1항)
둘 다 최고법원의 사법행정 조직이다. 한국 법원행정처장은 대법관 중에서 보하고(제68조 제1항) 등기·공탁 등도 관장한다(제19조 제2항). 裁判所法은 事務総長(53조)이 判事일 것을 요구하지 않는다.

쉬운 예문

事務総局(じむそうきょく)は最高裁判所(さいこうさいばんしょ)にあります。

사무총국은 최고재판소에 있습니다.

실무 예문

裁判所(さいばんしょ)の予算(よさん)について、事務総局(じむそうきょく)に問(と)い合(あ)わせました。

재판소 예산에 관해 사무총국에 문의했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第13条

> 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の庶務(しょむ)を掌(つかさど)らせるため、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)に事務総局(じむそうきょく)を置(お)く。

최고재판소의 서무를 맡게 하기 위하여 최고재판소에 사무총국을 둔다.

— 裁判所法 第13条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-08

庶務 서무(しょむ)　**掌らせる** 맡게 하다 — 掌る(つかさどる)의 사역형

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

사역형 — 掌る → 掌らせる

✗ 비문 ~~庶務を掌りさせるため~~

✓ 庶務を掌らせるため

1그룹 동사의 사역형은 ない형 어간 + せる: つかさどら + せる(→ 11장).

가짜 친구 · 유형 A · C

検事는 「검사」 전부가 아니고, 司法書士는 한국의 옛 「사법서사」 다

A형(같은 한자, 다른 범위): 일본은 検察官이 총칭이고 検事는 다섯 관명 가운데 하나다(検察庁法 3조). デジタル大辞泉도 検事를 「検察官の職階の一」로 푼다. 한국어 「검사」는 총칭이다.

C형(한국에서 쓰지 않게 된 말): 司法書士는 한국 법무사에 해당한다. 한국도 1990. 3. 1. 법무사법(전부 개정)이 시행되기 전에는 「사법서사법」이 「사법서사제도」를 정했다.

일본어 (읽기)	일본에서	한국어	한국에서
検察官 (けんさつかん)	총칭 — 検事総長·次長検事·検事長·検事·副検事 (検察庁法 3조)	검사	총칭 — 직급은 검찰총장·검사 (공소청법 제6조 제2항)
検事 (けんじ)	관명의 하나. 副検事는 区検察庁에만 보한다 (16조 2항)	검사	같은 말이 총칭
司法書士 (しほうしょし)	현행 직역 이름 (司法書士法)	법무사	1990. 2. 28.까지는 사법서사 (사법서사법)

한국어 「검사」는 보통 検察官으로 옮긴다. 「법무사」를 司法書士로 옮기면 대략 맞지만 업무 범위가 다르다(일본 — 簡易裁判所 소송대리 / 한국 — 경매 매수신청·개인회생 신청 대리).

e-Gov — 検察庁法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061>

e-Gov — 司法書士法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197>

한국이라면?

판사가 되려면 몇 년?

일본

裁判所法 42조 1항「高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。」신임은 判事補로 임명되고(43조), 判事補 등으로 10년을 채우면 判事 임명 자격이 생긴다.

裁判所法 42조 1항·43조 (e-Gov 현행본, 2026-10-08 대조)

한국

법원조직법 제42조 제2항 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다.」 2024. 10. 16. 개정·시행 문언이다 (2021. 12. 21. 개정본은 「10년 이상」).

법원조직법 제42조 제1항·제2항 (법제처 현행본 및 2021. 12. 21. 시행본, 조문시행일 2024. 10. 16.)

일본은 경력 없는 신임을 判事補로 뽑아 법원 안에서 10년을 채우게 하고, 한국은 판사·검사·변호사 등 법조경력 5년(법원조직법 제42조 제2항)을 먼저 요구한다.

> 日本(にほん)では判事補(はんじほ)を十年(じゅうねんつと)務(つと)めると判事(はんじ)になれますが、韓国(かんこく)では五年(ごねん)の経験(けいけん)が必要(ひつよう)です。
>
> 일본에서는 판사보를 10년 하면 판사가 될 수 있지만, 한국에서는 5년의 경력이 필요합니다.

만화로 보는 일본 법정

만화로 보는 일본 법정 — 『リーガルエッグ』

リーガルエッグ — 河本ほむら (原作) · 木綿八十子 (作画) · 講談社 (イブニングKC) · 2020–2021 (전3권, 講談社 상품 페이지)

다루는 분야 司法修習 — 司法修習生이 검찰수습을 거쳐 변호수습으로 가는 이야기

작품 소개에 나오는 법률 용어 法曹三者·司法試験·修習·検察修習·弁護修習

講談社 소개문에 원작자가 「司法試験合格者」로, 저자 소개에 「法科大学院卒業後、司法試験に合格」으로 나온다. 국립국회도서관 서지(1권)에 「和賀公紀 監修」 표기가 있다(감수자 경력은 확인하지 못했다). 다루는 말은 소개문에서 옮겼고 장면·대사는 옮기지 않았다(2026-10-08 열람).

講談社 — リーガルエッグ（1） ↗ <https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000344740>

コミックDAYS — 第1話 検察一Ｉ ↗ <https://comic-days.com/episode/13933686331621221217>

国立国会図書館サーチ — リーガルエッグ ↗ <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I030693607>

문헌 읽기 팁

法務省 「司法試験」 페이지와 司法研修所 소개 읽기

法務省 사이트 「試験・資格・採用 > 司法試験」은 메뉴가 「司法試験 / 旧司法試験 / 司法試験予備試験 / 司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について / 検事採用情報」로 나뉜다.

裁判所 사이트 「司法研修所について」는 경로를 한 문장으로 요약한다 — 「法曹となるには、司法試験に合格した後、司法修習生として採用され（裁判所法66条1項）、司法修習を終えること（同法67条1項）が必要です。」 괄호 속 조문을 e-Gov에서 바로 찾아 읽는다.

해 보기 e-Gov에서 裁判所法 66조 1항을 열고, 「司法試験に合格した者」 뒤의 긴 괄호(재학 중 응시 합격자의 조건)를 건너뛰어 본문만 읽어 보자 — 「司法修習生は、司法試験に合格した者（…）の中から、最高裁判所がこれを命ずる。」 (2026-10-08 확인)

法務省 — 司法試験 ↗ <https://www.moj.go.jp/barexam.html>

裁判所 — 司法研修所について ↗ <https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihokensyujo/index.html>

e-Gov — 裁判所法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059>

장 끝 퀴즈

1. 検察庁法 3조에서 「検察官」과 「検事」의 관계는?

   (a) 같은 말이다 (b) 検察官이 총칭이고 検事는 그 관명의 하나다 (c) 検事가 총칭이고 検察官은 그 하나다

2. 읽기: 「司法修習」의 읽기는?

   (a) しほうしゅしゅう (b) しほうしゅうしゅう (c) しほうしゅうしゅ (d) しほうしゅっしゅう

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? ― 司法試験（　）合格した。

   (a) を (b) に (c) で (d) が

4. 法科大学院을 수료하지 않고 司法試験 응시자격을 얻는 길은?

   (a) 司法修習 (b) 予備試験 (c) 簡易裁判所判事選考

5. 일본 判事를 임명할 수 있는 경력(裁判所法 42조 1항)은 통산 몇 년 이상인가?

   (a) 5년 (b) 10년 (c) 3년

6. 번역해 보세요: 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

   (a) 변호사는 당연히 변리사 및 세무사의 사무를 할 수 있다. (b) 변호사는 변리사 및 세무사의 사무를 하여야 한다. (c) 변호사는 변리사 및 세무사와 함께 사무를 할 수 있다.

26장 퀴즈 정답

1. 検察官이 총칭이고 検事는 그 관명의 하나다 ー 「検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。」 한국어 「검사」는 총칭이므로 보통 検察官으로 옮긴다.
2. しほうしゅうしゅう ー 修(수)는 받침 없이 길어진 しゅう, 習(습)은 ㅂ받침이 う가 된 しゅう. 장음이 두 번이다.
3. に ー 合格する는 시험을 に로 받는다 ー 「시험에 합격하다」.
4. 予備試験 ー 司法試験法 4조 1항 2호 「司法試験予備試験に合格した者」. 한국 변호사시험에는 이런 길이 없다.
5. 10년 ー 「その年数を通算して十年以上になる者」. 한국 법원조직법 제42조 제2항은 5년 이상이다. 3년은 簡易裁判所判事(44조 1항).
6. 변호사는 당연히 변리사 및 세무사의 사무를 할 수 있다. ー ~ことができる는 「할 수 있다」, 及び는 「및」. 弁護士法 3조 2항.

第27章 · 4부

일본어 공부법 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

순서·사전·번역기·AI·Anki · 日本語の勉強法 —— 順序·辞書·翻訳機·AI·Anki

4부는 이 책을 덮은 뒤의 이야기다. 이 장에서는 일본어를 혼자 계속 공부하는 도구를 하나씩 손에 쥔다. 어떤 순서로 읽을지, 모르는 낱말과 한자를 어느 사전에서 어떻게 찾을지, 번역기와 생성형 AI를 어디까지 믿을지, 이 책의 Anki 덱을 어떻게 돌릴지. 실습에서는 コトバンク에서 「遺言」을 찾아 법률가의 읽기 「いごん」이 사전에 어떻게 적혀 있는지 직접 확인한다.

이 장의 문법 공부 도구를 설명하는 문장에서 J3(で·と ー 「辞書で調べる」 「いごんと読む」)·J4(연탁 ふりがな·てがき, 장음 ー)·J5(画 かく)를 다시 짚는다. 법령 정의문 「~とは、…をいう」(J8)도 한 번 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日を設ける。

   국민 사이에 문자·활자 문화에 대한 관심과 이해를 널리 깊게 하기 위하여 문자·활자 문화의 날을 둔다.

   文字・活字文化振興法 第11条第1項

2. 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。

   문자·활자 문화의 날은 10월 27일로 한다.

   文字・活字文化振興法 第11条第2項

3. 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならない。

   문자·활자 문화를 진흥할 때에는 국어가 일본 문화의 기반이라는 점을 충분히 배려하여야 한다.

   文字・活字文化振興法 第3条第2項

순서 — 이 책의 두 경로

입문 경로(Ⓐ). 1~3장에서 가나와 소리(장음·촉음·악센트)를 익히고, 4·5장에서 한국 한자음으로 일본 음독을 맞히는 규칙을 배운다. 6~13장은 조문 한 줄씩으로 문법(조사·동사 활용·수식·수동·조건·법령 문말)을 쌓고, 14장에서 짧은 회화로 쓴다. 15~26장(3부)에서 분야별로 한국법과 견주어 읽은 뒤, 4부(27~32장)에서 사전·법령·판례·논문을 혼자 찾아 읽는 법으로 넘어간다.

읽기 목적 단축 경로(Ⓑ). 가나와 기초 문법을 이미 알거나, 우선 사전을 끼고 원문부터 읽고 싶다면 순서를 거꾸로 잡는다. 4·5장의 음독 대응 규칙으로 법률 한자어의 소리를 잡고, 12·13장의 조건(「~ときは」 「ただし」)과 법령 문말(「~ものとする」 「みなす」)을 먼저 본 뒤, 29·30장(법령·판례 읽기)으로 가서 바로 원문을 읽는다. 문장이 풀리지 않을 때만 2부의 해당 장으로 돌아간다. 문법은 부록 C 요약표가 지도 역할을 한다.

어느 경로든 낱말은 「글자 → 소리 → 뜻」 순서로 붙잡는다. 한국 법률가는 뜻을 이미 아는 한자어가 많아서 소리를 건너뛰기 쉽다. 하지만 소리를 모르면 사전을 찾을 수도, 일본 법률가와 말할 수도 없다. 그래서 이 책은 항목마다 읽기·박 수·악센트를 먼저 보인다.

사전 — 무엇을 어디서 찾나

국어사전(国語辞典). 낱말의 읽기와 뜻은 국어사전에서 찾는다. 이 책은 무료 사전 모음 コトバンク(https://kotobank.jp/)를 기준으로 삼았다. 한 화면에 デジタル大辞泉·精選版 日本国語大辞典·日本大百科全書(ニッポニカ) 등이 차례로 나온다(2026-10-09 「遺言」 화면에서 확인). 법률가 독법이 따로 있으면 사전이 적어 둔다 — デジタル大辞泉 「ゆい - ごん【遺言】」 「法律用語では「いごん」と読む。」(→ 이 장의 실습). 제작 중 참고로 쓰려던 goo辞書(https://dictionary.goo.ne.jp/)는 2026-10-08과 10-09 모두 접속되지 않았다.

한자사전(漢和辞典). 한자 한 글자의 음과 훈, 부수와 획수는 한자사전에서 찾는다. コトバンク에도 平凡社 「普及版 字通」이 실려 있어 「勉強」 「部首」 화면 끝에 字通 항목이 붙는다. 한자 하나를 부수·총획수로 찾는 색인은 日本漢字能力検定協会의 漢字ペディア(https://www.kanjipedia.jp/)에 있다(→ 문헌 읽기 팁).

악센트 사전. 높낮이는 사전값이 기준이다. 무료로 기계 조회가 되는 것은 東京大学 OJAD(https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/)뿐인데, 명사는 「約9,000」개만 실려 있고 「教育・学術研究を目的とした活動に限って」 쓸 수 있다. 기준 사전 『NHK日本語発音アクセント新辞典』(2016)은 종이책과 유료 앱(物書堂)으로만 확인했고 무료 온라인판은 찾지 못했다. 그래서 이 책은 OJAD 값만 표시하고, OJAD에 없는 낱말은 「미수록」이라고 적는다. 이 장의 표제어도 절반 넘게 미수록이다 — 国語辞典·機械翻訳처럼 낱말을 이어 붙인 말은 OJAD에 잘 실리지 않는다.

법률용어사전. 법률 용어의 정의는 법률용어사전이 정확하지만, 이 책을 만들면서 열어 본 무료 공개판은 없다. 법령 용어의 쓰임(及び/並びに 등)은 文化審議会 「公用文作成の考え方」(2022)과 법령 원문으로 확인한다(→ 13·29장).

번역기·AI 도구 — 쓰임과 한계

기계번역과 생성형 AI는 처음 보는 문장의 뼈대를 빨리 잡는 데 쓸모가 있다. 그러나 이 책을 만들면서 **번역기와 생성형 AI의 시험은 하지 않았다.** 그러니 「어느 번역기가 무엇을 틀린다」고 쓰지 않는다. 대신 이 책의 음성을 만든 합성 엔진(Open JTalk — pyopenjtalk-plus 0.4.1.post9)에 낱말을 넣어 기본 읽기를 받아 본 결과를 싣는다(2026-10-09). 기계가 일본어를 「읽을」 때 어디서 넘어지는지가 보인다.

엔진의 기본 읽기는 遺言 → ユイゴン, 相手方 → アイテガタ, 競売 → キョーバイ였다. 셋 다 사전이 법률 쪽 읽기로 드는 것과 다르다. 사전의 읽기는 각각 いごん(デジタル大辞泉 「法律用語では「いごん」と読む」), あいてかた(デジタル大辞泉 표제 「あいて - かた」), けいばい(デジタル大辞泉 「法律では、「けいばい」とよびならわされている」)다. 「遺言は、法律の定める方式に従わなければ、することができない。」처럼 문장째 넣어도 첫머리가 ユイゴンワ로 나왔다. 같은 시험에서 十八歳 → ジューハッサイ, 第一項 → ダイイッコー, 出生 → シュッショーは 맞게 나왔다. 이 책의 음성 파일은 읽기를 데이터(후리가나·표제어 가나)로 덮어써서 만들었다.

쓰는 원칙은 하나다. **기계가 낸 것은 원문과 사전으로 다시 확인한다.** 조문 번호와 문언은 e-Gov 法令検索(→ 29장), 판례의 사건번호·권호면은 裁判所 판례 검색(→ 30장), 읽기는 국어사전에서 확인한다. みなす/推定する, 及び/並びに처럼 법령 용어의 위계가 번역문에서 제대로 살았는지는 13장의 구별로 따로 본다.

Anki — 이 책의 덱

Anki는 낱말 카드 프로그램이다. 공식 설명서는 「Anki is open source and cross-platform.」 이라고 소개하고, Anki가 기대는 생각을 둘로 든다 — 「active recall testing」(능동적으로 떠올리기)과 「spaced repetition」(잊을 즈음에만 다시 보기)(https://docs.ankiweb.net/manual/background).

이 책은 장 데이터에서 Anki 덱을 만든다(`build/build_anki.py`). 노트 유형은 둘이다. ① **낱말 노트** — 카드 두 장: 「표기 → 읽기·악센트·뜻」 과 「뜻 → 표기」. 뒷면에 박 수·악센트형, 합성음, 한국 음 ↔ 일본 음 대응, 쉬운 예문, 발음 메모가 붙는다. ② **한자음 노트** — 「한자 + 한국 음 → 일본 음」 카드. 뒷면에 대응 규칙(R번호)과 그 장의 낱말 예가 붙는다.

덱은 장마다 하위 덱(「異議あり 법률 일본어::27 일본어 공부법」 꼴)으로 나뉘고, 노트마다 태그가 붙는다 — 장(ch27), 문법 축(J1~J9), 중요도(stars1~3), 3부 항목은 한일 관계(kr_same·kr_diff·kr_none), 한자음 노트는 kanji와 규칙 번호. 노트 ID가 고정되어 있어 판이 바뀐 덱을 다시 가져와도 학습 기록이 이어진다.

읽은 장의 하위 덱만 켜서 시작하고, 태그로 한 문법 축만 모아 돌리면 장을 넘나드는 복습이 된다. 낱말 카드 앞면에서 소리를 먼저 떠올리고(박 수까지), 뒷면의 합성음으로 맞춰 본다.

国語辞典・漢和辞典 ★★★

こくごじてん　　かんわじてん

미수록 · kokugo jiten · 6박　　**미수록** · kanwa jiten · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 国語 [0]·漢和 [0]·辞典 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 国語辞典 복합어 — 구성 낱말 UniDic 国語[0]+辞典[0]; 漢和辞典 복합어 — 구성 낱말 UniDic 漢和[0]+辞典[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

国 국 → こく R1　**語** 어 → ご R7　**辞** 사 → じ R0　**典** 전 → てん R5　**漢** 한 → かん R8　**和** 화 → わ R8

- こく·ご·じ·てん — 国(こく)은 ㄱ받침 → く(R1), 語(ご)는 ㅇ 첫소리가 が행으로(R7). こ·く·ご·じ·て·ん 여섯 박.
- 漢(かん)은 ㅎ 첫소리 → か행(R8). 和는 같은 ㅎ 첫소리인데 わ — R8의 예외로 rules.yaml이 드는 글자다.
- 辞典은 事典과 소리가 같다(둘 다 じてん, デジタル大辞泉). 말로 가를 때는 「ことばてん」(辞典)·「ことてん」(事典)이라고 부르기도 한다 — 精選版 日本国語大辞典 「ことば - てん」 「「辞典(じてん)」 を 「事典(じてん)」 と区別するために言い出した語」.

국어사전(일본어로 일본어를 풀이한 사전) · 한자사전(한자·한자어의 읽기와 뜻을 일본어로 풀이한 사전)

쉬운 예문

国語辞典(こくごじてん)で読(よ)み方(かた)を調(しら)べます。

국어사전에서 읽는 법을 찾아봅니다.

실무 예문

「遺言(いごん)」の法律上(ほうりつじょう)の読(よ)み方(かた)は、国語辞典(こくごじてん)に書(か)いてあります。一字(いちじ)ずつの音(おん)は漢和辞典(かんわじてん)で確(たし)かめます。

「遺言」 의 법률상 읽는 법은 국어사전에 적혀 있습니다. 한 글자씩의 음은 한자사전으로 확인합니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 文字・活字文化振興法 第3条第2項

> 文字(もじ)·活字文化(かつじぶんか)の振興(しんこう)に当(あ)たっては、国語(こくご)が日本文化(にほんぶんか)の基盤(きばん)であることに十分配慮(じゅうぶんはいりょ)されなければならない。

문자·활자 문화를 진흥할 때에는 국어가 일본 문화의 기반이라는 점을 충분히 배려하여야 한다.

— 文字・活字文化振興法 第3条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

国語 국어 — 여기서는 일본어 **〜に当たっては** ~할 때에는 **配慮されなければならない** 배려되어야 한다(→ 11장 수동)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「사전에서 찾다」는 で — 도구·수단의 で

✗ 비문 ~~辞書に読み方を調べます。~~

✓ 辞書で読み方を調べます。

무엇을 써서 하는지(도구·수단)는 で로 나타낸다(→ 7장). 한국어 「사전에서」의 「에서」에 끌려 に를 쓰기 쉽다. に는 「辞書に書いてある」(사전에 적혀 있다)처럼 있는 자리에 쓴다 — 실무 예문에 두 조사가 다 있다.

일본법 상식

国語辞典은 「日本語の単語や句を集め…日本語で説明した書物」, 漢和辞典은 「漢字・漢語の読み方や意味を日本語で説明した辞典」이다(デジタル大辞泉). 한국 법률가에게 漢和辞典은 「이 한자를 일본어로 어떻게 읽나」를 알려 주는 사전이다.

- 「漢和」를 「한국어·일본어」로 읽기 — 漢은 중국(한자), 和는 일본이다.

같이 외우기 音読み・訓読み <#e-onyomi-kunyomi> 部首・画数 <#e-bushu-kakusu>

コトバンク — 国語辞典 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E8%BE%9E%E5%85%B8-499175>

コトバンク — 漢和辞典 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%BC%A2%E5%92%8C%E8%BE%9E%E5%85%B8-471816>

コトバンク — 辞典 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%BE%9E%E5%85%B8-74325>

音読み・訓読み ★★★

おんよみ　　くんよみ

[0] 平板 · on'yomi · 4박　　**[0] 平板** · kun'yomi · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (音読み 平板[0], 訓読み 平板[0])

音 음 → おん R5　**読** 독 → よ 訓　**訓** 훈 → くん R8

- 낱말 자체가 「음+훈」이다 — 音(おん, 음독)과 訓(くん, 음독)에 読み(よみ, 훈독)가 붙었다. お·ん·よ·み 네 박, ん이 한 박.
- 로마자는 ん 뒤에 모음·や행이 오면 아포스트로피로 끊어 on'yomi로 쓴다(おにょみ로 잘못 읽지 않게).
- 같은 한자 音読은 おんどく(소리 내어 읽기)이기도 하다 — デジタル大辞泉 「おん - どく【音読】 1 声を出して文章を読むこと。 2 漢字を字音で読むこと。おんよみ。」(→ 音読 항목).

음독(한자를 중국에서 온 음으로 읽기) · 훈독(한자를 뜻에 맞는 일본 고유어로 읽기)

쉬운 예문

「権(けん)」は音読(おんよ)みです。

「権(けん)」은 음독입니다.

실무 예문

「取消(とりけ)し」は訓読(くんよ)みなので、韓国(かんこく)の漢字音(かんじおん)からは当(あ)てられません。

「取消し」는 훈독이라서 한국 한자음으로는 맞힐 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号) 「表の見方及び使い方」 7 (文化庁 게시 PDF 2면)

> 音訓欄(おんくんらん)には，音訓(おんくん)を示(しめ)した。字音(じおん)は片仮名(かたかな)で，字訓(じくん)は平仮名(ひらがな)で示(しめ)した。

음훈란에는 음훈을 보였다. 자음(음독)은 가타카나로, 자훈(훈독)은 히라가나로 보였다.

— 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号) 「表の見方及び使い方」 7 (文化庁 게시 PDF 2면) <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

音訓 음과 훈(おんくん) **字音** 한자의 음 — 音読み **字訓** 한자의 훈 — 訓読み **示した** 보였다(示す의 과거)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~라고 읽는다」는 と — 읽는 소리를 따옴표로 묶어 と로 받는다

✗ 비문 ~~遺言は法律用語では「いごん」に読む。~~

✓ 遺言は法律用語では「いごん」と読む。

말한 내용·읽는 소리를 받는 조사는 と다(「~と言う」 「~と読む」). 오른쪽 문장은 デジタル大辞泉 「ゆい-ごん【遺言】」 항목의 문장 그대로다. 한국어 「~로 읽는다」의 「로」에 끌려 に를 넣으면 비문이 된다.

일본법 상식

デジタル大辞泉은 音読み를 「漢字を字音で読むこと」, 訓読み를 「「くんどく（訓読）1」に同じ」로 풀이하고 서로 반대말(⇔)로 둔다. 4·5장의 규칙(R0~R10)은 음독을 맞히는 규칙이고, 훈독은 「訓」으로 따로 표시했다.

같이 외우기 国語辞典・漢和辞典 <#e-kokugo-jiten> 送り仮名・振り仮名 <#e-okurigana-furigana>

OJAD — 音読み ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%9F%B3%E8%AA%AD%E3%81%BF>

OJAD — 訓読み ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A8%93%E8%AA%AD%E3%81%BF>

コトバンク — 音読み ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%9F%B3%E8%AA%AD%E3%81%BF-42044>

送り仮名・振り仮名 ★★★

おくりがな　　ふりがな

[0] 平板 · okurigana · 5박　　**[0] 平板** · furigana · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (送り仮名 平板[0], 振り仮名는 표제 「振仮名」 [0] — 맨 위 형, 다른 형 [3] 병기)

送 송 → おく 訓　**振** 진 → ふ 訓　**仮** 가 → か R0　**名** 명 → な 訓

- **연탁.** 仮名(かな)가 뒤에 붙으면 か가 が로 흐려진다 — おくり**が**な, ふり**が**な(デジタル大辞泉 표제 「おくり-がな」, OJAD 「振仮名」 ふりがな).
- 仮名는 仮(か, 음독)+名(な, 훈독). 名의 음독은 めい(R9) — 名誉 めいよ.

오쿠리가나(한자 뒤에 붙여 읽기·활용을 정하는 가나) · 후리가나(한자 옆에 작게 단 읽기)

쉬운 예문

漢字(かんじ)に振(ふ)り仮名(がな)があります。

한자에 후리가나가 있습니다.

실무 예문

法令(ほうれい)では「取消(とりけ)し」と書(か)き、送(おく)り仮名(がな)の「り」を省(はぶ)きます。

법령에서는 「取消し」 라고 쓰고 오쿠리가나 「り」 를 뺍니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号) 前書き — (文化庁 게시면)

> この「送(おく)り仮名(がな)の付(つ)け方(かた)」は、法令(ほうれい)・公用文書(こうようぶんしょ)・新聞(しんぶん)・雑誌(ざっし)・放送(ほうそう)など、一般(いっぱん)の社会生活(しゃかいせいかつ)において、「常用漢字表(じょうようかんじひょう)」の音訓(おんくん)によって現代(げんだい)の国語(こくご)を書(か)き表(あらわ)す場合(ばあい)の送(おく)り仮名(がな)の付(つ)け方(かた)のよりどころを示(しめ)すものである。

이 「오쿠리가나 다는 법」 은 법령·공용문서·신문·잡지·방송 등 일반 사회생활에서 「상용한자표」 의 음훈으로 현대 국어를 적는 경우의 오쿠리가나 다는 법의 근거를 보이는 것이다.

— 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号) 前書き — (文化庁 게시면) <https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/okurikana/maegaki.html> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

よりどころ 근거·기준　**書き表す** 글로 적다　**～を示すものである** ~을 보이는 것이다 — 고시의 설명 문말

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

仮名가 뒤에 붙으면 が — 연탁을 빼먹지 않는다

✗ 표기 오류 ~~ふりかな~~

✓ ふりがな

두 낱말이 이어질 때 뒷낱말 첫소리가 탁음이 되는 일이 있다(연탁, → 3장). 사전 표제가 ふりがな·おくりがな이므로 그대로 외운다. 仮名 단독은 かな.

일본법 상식

e-Gov 법령 데이터에도 振り仮名가 있다 — 이 장 원문인 文字・活字文化振興法 3조 3항의 「涵養」 은 XML에서 「涵」 에 <Ruby>·<Rt> 표지로 읽기가 달려 있다(e-Gov API, 2026-10-09). 일반 인쇄물에서 振り仮名를 다는 방식(総ルビ·パラルビ)은 日本大百科全書 「振り仮名」 항목에 있다.

- 送り仮名 차이를 오류로 보기 — 「取消し」 (법령)와 「取り消し」 (일반)는 둘 다 쓰인다(→ 5·6장).

같이 외우기 音読み・訓読み <#e-onyomi-kunyomi>

OJAD — 送り仮名 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%80%81%E3%82%8A%E4%BB%AE%E5%90%8D>

コトバンク — 送り仮名 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%80%81%E3%82%8A%E4%BB%AE%E5%90%8D-40106>

コトバンク — 振り仮名 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%8C%AF%E3%82%8A%E4%BB%AE%E5%90%8D-866578>

部首・画数 ★★☆

ぶしゅ　　かくすう

[1] 頭高 · bushu · 2박 **[3] 中高** · kakusū · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (部首 頭高[1]). 画数는 미수록 — NHK 사전 대조 필요 / 画数 UniDic [3] (2026-10-09; NHK 미대조)

部 부 → ぶ R0 **首** 수 → しゅ R0 **画** 획 → かく R1 **数** 수 → すう R0

- 画数는 か·く·す·う 네 박. 数는 す う — 수(받침 없음)에 う가 붙어 길어진다(R0).
- 画는 「획」으로 읽으면 かく(ㄱ받침 → く, R1). 「그림」 뜻의 画는 が(画家 がか) — 같은 글자의 두 음.

부수(한자를 나누는 공통 부분, 사전 색인의 기준) · 획수

쉬운 예문

「訴(そ)」の部首(ぶしゅ)は「言(ごんべん)」です。

「訴」의 부수는 「言(말씀 언 변)」입니다.

실무 예문

読(よ)み方(かた)が分(わ)からない漢字(かんじ)は、部首(ぶしゅ)か画数(かくすう)で探(さが)してください。

읽는 법을 모르는 한자는 부수나 획수로 찾아 주세요.

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

画数의 画는 か く — が가 아니다

✗ 표기 오류 ~~がすう~~

✓ かくすう

デジタル大辞泉 표제 「かく - すう【画数】」. 画家 がか, 映画 えいが의 が와 헷갈린다. 「획」이면 かく(画数·筆画), 「그림」이면 が로 묶어 외운다.

일본법 상식

デジタル大辞泉: 部首는 「漢字の字書で、漢字を字画構成に従って部分けをし、各部ごとにその共通要素である字形を頭に示して索引の用に当てたもの」, 이 방식이 「康熙字典」(214部)에 이르러 이후 대세가 되었다고 한다. 画数는 「漢字を構成する、線や点の数」(예: 「画」 8画, 「数」 13画).

같이 외우기 手書き入力 <#e-tegaki-nyuryoku> 国語辞典・漢和辞典 <#e-kokugo-jiten>

OJAD — 部首 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%83%A8%E9%A6%96>

コトバンク — 部首 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%83%A8%E9%A6%96-124528>

コトバンク — 画数 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%94%BB%E6%95%B0-460412>

手書き入力 ★★☆

てがきにゅうりょく

미수록 · tegaki nyūryoku · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 入力 [0]은 있음, 手書き는 없음) — NHK 사전 대조 필요 / 手書き入力 복합어 — 구성 낱말 UniDic 手書き[0]+入力[0,1] (2026-10-09; NHK 미대조)

手 수 → て 訓 **書** 서 → か 訓 **入** 입 → にゅう R3 **力** 력 → りょく R1

- 手書き는 훈독 て+かき인데 연탁으로 **てがき**(精選版 日本国語大辞典 「て - がき【手書・手描】」). 入力은 음독 にゅうりょく(ㅂ받침 → う, R3). 훈+음이 한 낱말에 섞였다.
- にゅう·りょく — にゅ, りょ가 각각 한 박이고 う가 한 박. に·ゅ로 쪼개지 않는다. て·が·き·にゅ·う·りょ·く 일곱 박.

필기 입력 — 화면에 손가락·마우스로 글자를 그려 입력하기(읽기를 모르는 한자를 찾는 길)

쉬운 예문

読(よ)めない漢字(かんじ)は手書(てが)き入力(にゅうりょく)で探(さが)します。

못 읽는 한자는 필기 입력으로 찾습니다.

실무 예문

判決文(はんけつぶん)の読(よ)めない字(じ)を手書(てが)き入力(にゅうりょく)で探(さが)して、国語辞典(こくごじてん)で意味(いみ)を確(たし)かめました。

판결문의 못 읽는 글자를 필기 입력으로 찾아서 국어사전으로 뜻을 확인했습니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

手書きは てがき — 연탁

✗ 표기 오류 ~~てかきにゅうりょく~~

✓ てがきにゅうりょく

日本大百科全書 표제 읽기가 「てがきにゅうりょく」 다(コトバンク 「手書き入力」). 書く(かく)가 앞말에 붙어 がき가 되었다 — 振り仮名 ふりがな와 같은 현상(→ 3장).

일본법 상식

필기 입력은 읽기를 몰라도 글자 모양만으로 한자를 찾는다. 이 책을 만들며 열어 본 곳 가운데 영어 사전 사이트 Jisho(https://jisho.org/)가 첫 화면 검색창에 필기 입력 칸(「Input kanji by handwriting. Just start drawing!」)과 부수 고르기 칸을 둔다(2026-10-09). 찾은 한자는 국어사전·한자사전으로 다시 확인한다(→ 문헌 읽기 팁).

같이 외우기 部首・画数 <#e-bushu-kakusu>

コトバンク — 手書き入力 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%89%8B%E6%9B%B8%E3%81%8D%E5%85%A5%E5%8A%9B-6235>

Jisho — 필기 입력·부수 검색 ↗ <https://jisho.org/>

機械翻訳 ★★★

きかいほんやく

미수록 · kikai hon'yaku · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 機械 [2]·翻訳 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 機械翻訳 복합어 — 구성 낱말 UniDic 機械[2]+翻訳[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

機 기 → き R0 **械** 계 → かい R0 **翻** 번 → ほん R5 **訳** 역 → やく R1

- 翻訳은 ほん·や·く — ん 다음 や는 끊어 읽는다(로마자 hon'yaku). 「ほにゃく」가 되지 않게 ん을 한 박 지킨다(R5′).
- 訳은 「역」 — ㄱ받침 → く(R1), ㅇ 첫소리는 や행(R7).

기계번역 — 컴퓨터로 한 언어를 다른 언어로 자동 번역하기(デジタル大辞泉 「自動翻訳」)

쉬운 예문

機械翻訳(きかいほんやく)は便利(べんり)です。

기계번역은 편리합니다.

실무 예문

機械翻訳(きかいほんやく)だけに頼(たよ)らず、条文(じょうぶん)は必(かなら)ず原文(げんぶん)で確(たし)かめてください。

기계번역에만 기대지 말고 조문은 반드시 원문으로 확인해 주세요.

▼ 원문 예문 (도전) — 文字・活字文化振興法 第9条

> …外国(がいこく)の出版物(しゅっぱんぶつ)の日本語(にほんご)への翻訳(ほんやく)の支援(しえん)、日本語(にほんご)の出版物(しゅっぱんぶつ)の外国語(がいこくご)への翻訳(ほんやく)の支援(しえん)…

…외국 출판물의 일본어 번역 지원, 일본어 출판물의 외국어 번역 지원…

— 文字・活字文化振興法 第9条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

～への翻訳 ~로의 번역 — へ의는 방향(→ 7장)　**支援** 지원(しえん)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

「~하지 말고」는 ~ず(に)·~ないで — ~なく 하나로 끊지 않는다

△ **부자연** ~~機械翻訳を使わなく、原文を読む。~~

✓ 機械翻訳だけに頼らず、原文を読む。

동사의 ない에도 연용형 なく가 있다 — 「使わなくなる」「使わなくても」. 다만 なく만으로 문장을 끊고 뒤로 잇는 쓰임은 표준적이지 않다(精選版 日本国語大辞典 「ない」 補注 「単独に中止法に用いることは標準的でない」). 「~하지 말고 …한다」는 「~ずに / ~ず」(문장체)나 「~ないで」로 쓴다(→ 8장).

일본법 상식

出入国在留管理庁·文化庁 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」(2020년 8월)이 인용한 東京都国際交流委員会 조사(도쿄 거주·근무 외국인 100명)에서 「希望する情報発信言語」로 「機械翻訳された母国語」를 고른 사람은 12%, 「やさしい日本語」는 76%, 「英語」 68%였다(가이드라인 3면 그림 — 비율의 합이 100%를 넘어 여러 개를 고를 수 있었던 것으로 보인다). 표본이 100명이고 무작위 추출이라는 기재가 없으므로 일반화하지 않는다.

- 번역문에 나온 조문 번호·판례 인용을 그대로 옮겨 적기 — 원문(e-Gov·裁判所)으로 확인하기 전에는 쓰지 않는다(→ 이 장 「번역기·AI 도구」 절).

같이 외우기　生成AI <#e-seisei-ai>　やさしい日本語 <#e-yasashii-nihongo>

コトバンク — 機械翻訳 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E7%BF%BB%E8%A8%B3-2604>

e-Gov — 文字・活字文化振興法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091>

出入国在留管理庁 — 在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン ↗ <https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html>

生成AI ★★★

せいせいエーアイ

미수록 · seisei ēai · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD ─ 生成 없음) ─ NHK 사전 대조 필요 / 生成AI 복합어 ─ 구성 낱말 UniDic 生成[0]+AI[None] (2026-10-09; NHK 미대조)

生 생 → せい R4 **成** 성 → せい R4

- せい·せい ─ 둘 다 えい가 길게 [e:]로 난다(R4). せ·い·せ·い 네 박을 두 박으로 줄이지 않는다. 生은 여기서 漢音 せい(出生의 しょう와 다르다, R10).
- AI는 エーアイ(デジタル大辞泉 표제 「せいせい - エーアイ 【生成AI】」) ─ エ 다음 ー가 한 박. せ·い·せ·い·エ·ー·ア·イ 여덟 박.

생성형 AI ─ 학습한 데이터를 바탕으로 글·그림·음악 등을 새로 만드는 인공지능의 총칭(デジタル大辞泉)

쉬운 예문

生成AI(せいせい)は答(こた)えを作(つく)ります。

생성형 AI는 답을 만듭니다.

실무 예문

生成AI(せいせい)が示(しめ)した判例(はんれい)は、裁判所(さいばんしょ)のウェブサイトで確認(かくにん)しましょう。

생성형 AI가 제시한 판례는 법원 웹사이트에서 확인합시다.

▼ 원문 예문 (도전) ─ 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第2条

> この法律(ほうりつ)において、「人工知能関連技術(じんこうちのうかんれんぎじゅつ)」とは、人工的(じんこうてき)な方法(ほうほう)により人間(にんげん)の認知(にんち)、推論及(すいろんおよ)び判断(はんだん)に係(かか)る知的(ちてき)な能力(のうりょく)を代替(だいたい)する機能(きのう)を実現(じつげん)するために必要(ひつよう)な技術(ぎじゅつ)…をいう。

이 법률에서 「인공지능 관련 기술」이란 인공적인 방법으로 인간의 인지·추론 및 판단에 관한 지적 능력을 대체하는 기능을 실현하기 위하여 필요한 기술…을 말한다.

─ 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第2条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

~とは、…をいう ~이란 …을 말한다 ─ 법령의 정의 문형(→ 13장) **係る** 관한(かかる) **代替** 대체(だいたい)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

정의 조항의 「~とは、…をいう。」 ─ 법령은 です·ます를 쓰지 않는다

△ **부자연** ~~「人工知能関連技術」とは、…技術をいいます。~~

✓ 「人工知能関連技術」とは、…技術をいう。

법령은 상체(~する·~をいう)로 쓴다. 「いいます」는 설명문·안내문의 말투라 문법은 맞지만 조문으로는 어울리지 않는다(△). 일본 법령 본문에 「生成AI」라는 말은 이 조문에 없다 ─ 법률은 「人工知能関連技術」로 넓게 정의한다.

일본법 상식

이 법률은 令和7年法律第53号(2025년)다. e-Gov 조문을 이 장에서 확인했다(2026-10-09). 한국 법률과의 비교는 이 장에서 하지 않았다.

- 생성형 AI의 답에 나온 사건번호·조문을 확인 없이 쓰기 — 이 책은 그런 출력을 시험하지 않았으므로 「얼마나 자주 틀린다」 고는 말하지 않는다. 확인하는 습관만 권한다.

같이 외우기 機械翻訳 <#e-kikai-honyaku>

コトバンク — 生成AI ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E6%88%90ai-3189844>

e-Gov — 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053>

単語カード ★★☆

たんごカード

미수록 · tango kādo · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 単語 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 単語カード 복합어 — 구성 낱말 UniDic 単語[0]+カード[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

単 단 → たん R5 **語** 어 → ご R7

- たん·ご — ん 뒤에서 ご. カード는 カ+ー 두 박(장음 ー), 끝의 ド는 탁음. た·ん·ご·カ·ー·ド 여섯 박.

낱말 카드 — 외우려고 낱말과 뜻을 적은 카드(精選版 日本国語大辞典). 이 책의 Anki 덱이 그 전자판이다

쉬운 예문

毎日(まいにち)単語(たんご)カードを見(み)ます。

매일 낱말 카드를 봅니다.

실무 예문

Ankiの単語(たんご)カードで、表記(ひょうき)から読(よ)み方(かた)と意味(いみ)を思(おも)い出(だ)す練習(れんしゅう)をしています。

Anki 낱말 카드로 표기에서 읽는 법과 뜻을 떠올리는 연습을 하고 있습니다.

문법 한 스푼 · J1 は·が

「뜻을 모르겠다」는 が — 分かる의 대상

✗ 비문 ~~この単語の意味を分かりません。~~

✓ この単語の意味が分かりません。

分かる·できる·必要だ처럼 상태를 나타내는 술어는 대상에 が를 쓴다(→ 6장 「親の同意が必要です」). 한국어 「뜻을 모르겠다」의 「을」에 끌린다.

일본법 상식

Anki 덱 구조는 이 장 「Anki — 이 책의 덱」 절에 있다. 精選版 日本国語大辞典의 単語カード 첫 용례는 1972년 소설이다(「いつか汽笛を鳴らして」).

같이 외우기 音読・シャドーイング <#e-ondoku-shadowing>

コトバンク ― 単語カード ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8D%98%E8%AA%9E%E3%81%8B%E3%83%BC%E3%81%A9-323398>

Anki 설명서 ― Background ↗ <https://docs.ankiweb.net/manual/background>

音読・シャドーイング ★★☆

おんどく　　シャドーイング

[0] 平板 · ondoku · 4박　　**[2] 中高** · shadōingu · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 「音読」 검색은 音読み만 걸림, シャドーイング 없음) ― NHK 사전 대조 필요 / 音読 UniDic [0]; シャドーイング UniDic [2] (2026-10-09; NHK 미대조)

音 음 → おん R5　**読** 독 → どく R1

- 音読은 두 가지로 읽힌다 ― おんどく(소리 내어 읽기, 또는 음독)와 おんよみ(음독). デジタル大辞泉 「おん - どく【音読】 1 声を出して文章を読むこと。⇔黙読。 2 漢字を字音で読むこと。おんよみ。」 이 항목은 1의 뜻이다.
- シャドーイング는 シャ·ドー·イ·ン·グ가 아니라 シャ·ド·ー·イ·ン·グ 여섯 박 ― ー가 한 박을 차지한다.

소리 내어 읽기 · 섀도잉(들은 외국어를 바로 뒤따라 말하기 ― デジタル大辞泉 「読み上げられた外国語の文章や単語を、聞いた直後に復唱すること」)

쉬운 예문

毎朝(まいあさ)、条文(じょうぶん)を音読(おんどく)します。

매일 아침 조문을 소리 내어 읽습니다.

실무 예문

合成音(ごうせいおん)を聞(き)いて、すぐ後(あと)について言(い)うシャドーイングをしてみてください。

합성음을 듣고 바로 뒤따라 말하는 섀도잉을 해 보세요.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음 ー를 빼먹지 않는다 ― シャドーイング

✗ 표기 오류 ~~シャドイング~~

✓ シャドーイング

デジタル大辞泉 표제가 「シャドーイング（shadowing）」이다. 가타카나 외래어의 장음 ー는 한 박이고, 빼면 표기 오류다(→ 2장).

일본법 상식

이 책의 음성은 합성음(Open JTalk, HTS voice 「Mei」)이라 사람의 억양과 다를 수 있다. 섀도잉의 본보기로 쓸 때는 화면의 악센트 선(사전값)을 기준으로 삼고, 소리는 보조로 듣는다(→ 3장 「합성음과 표시의 관계」).

같이 외우기　単語カード <#e-tango-card>　アクセント辞典 <#e-accent-jiten>

コトバンク ― 音読 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%9F%B3%E8%AA%AD-455974>

コトバンク ― シャドーイング ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%81%97%E3%82%83%E3%83%89%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0-3224502>

多読 ★☆☆

たどく

[0] 平板 · tadoku · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 多読 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

多 다 → た R0　**読** 독 → どく R1

- た·ど·く 세 박. 読은 ㄱ받침 → く(R1). 한국어 「다독」과 소리 구조가 거의 같아 맞히기 쉬운 낱말이다.

다독 — 책을 많이 읽기(デジタル大辞泉 「本をたくさん読むこと」)

쉬운 예문

判決(はんけつ)を多読(たどく)します。

판결을 많이 읽습니다.

실무 예문

最初(さいしょ)は辞書(じしょ)を引(ひ)かずに、短(みじか)い判決(はんけつ)をたくさん読(よ)む多読(たどく)から始(はじ)めました。

처음에는 사전을 찾지 않고 짧은 판결을 많이 읽는 다독부터 시작했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 文字・活字文化振興法 第3条第3項

> …読(よ)む力(ちからおよ) 及(か)び書く力(ちからなら) 並びにこれらの力(ちから)を基礎(きそ)とする言語(げんご)に関(かん)する能力(のうりょく)…

…읽는 힘 및 쓰는 힘과 이들 힘을 기초로 하는 언어에 관한 능력…

— 文字・活字文化振興法 第3条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000091> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

及び / **並びに** 및 — 작은 묶음은 及び, 큰 묶음은 並びに(→ 13장)　**力** 힘(ちから — 훈독)

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

동사가 명사를 꾸밀 때는 の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~判決を多く読んだの人~~

✓ 判決を多く読んだ人

동사·형용사의 연체형은 명사에 바로 붙는다(→ 10장). 한국어 「읽은 사람」에는 「의」가 없으니 같은 감각인데, 명사+の+명사 습관이 넘어와 の를 끼우는 실수가 있다.

일본법 상식

원문 예문의 「読む力及び書く力並びに…」는 13장의 及び/並びに 위계가 그대로 보이는 실례다 — 「読む力及び書く力」가 첫 묶음, 그 전체와 「これらの力を基礎とする言語に関する能力」를 並びに가 잇는다(文化審議会 「公用文作成の考え方」의 「1段階目の結び付きには「及び」を、2段階目の結び付きには「並びに」」).

같이 외우기　音読・シャドーイング <#e-ondoku-shadowing>

コトバンク — 多読 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9A%E8%AA%AD-561780>

アクセント辞典 ★★☆

アクセントじてん

미수록 · akusento jiten · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — アクセント [1]·辞典 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / アクセント辞典 복합어 — 구성 낱말 UniDic アクセント [1]+辞典[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

辞 사→じ R0 **典** 전→てん R5

- アクセント는 ア·ク·セ·ン·ト 다섯 박. ン이 한 박을 차지한다. OJAD 값은 アクセント [1](頭高).
- 辞典 じてん [0]과 辞書 じしょ [1](OJAD) — 같은 「사전」이라도 높낮이가 다르다(소리 연습).

악센트 사전 — 낱말마다 높낮이의 형을 실은 사전

쉬운 예문

アクセント辞典(じてん)で調(しら)べます。

악센트 사전으로 찾아봅니다.

실무 예문

OJADに載(の)っていない言葉(ことば)は、NHKのアクセント辞典(じてん)で確(たし)かめる必要(ひつよう)があります。

OJAD에 실려 있지 않은 낱말은 NHK 악센트 사전으로 확인할 필요가 있습니다.

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

典은 てん — 탁음이 되지 않는다

✗ 표기 오류 ~~アクセントじでん~~

✓ アクセントじてん

デジタル大辞泉 표제 「じ - てん【辞典】」. 앞의 じ가 탁음이라 뒤도 で로 흐리기 쉽다. 典의 음은 てん(R5).

일본법 상식

일본어 악센트는 높낮이(高さアクセント)다 — デジタル大辞泉 「アクセント」 「日本語は高さアクセント、英語などは強さアクセント」. 기준 사전 『NHK日本語発音アクセント新辞典』(NHK放送文化研究所 편, 2016)은 「本編収録語数７５,０００語」(NHK出版 상품 페이지)이고, 2016년판부터 음이 내려가는 자리를 「＼」로 표시한다(国際交流基金 「日本語教育通信」 2016년 10월). OJAD는 「複数の型が表示される場合，一番上のアクセントが規範型です」라고 안내한다.

같이 외우기 音読・シャドーイング <#e-ondoku-shadowing> 国語辞典・漢和辞典 <#e-kokugo-jiten>

OJAD ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/>

NHK出版 — NHK日本語発音アクセント新辞典 ↗ <https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000113452016.html>

物書堂 — NHK日本語発音アクセント新辞典(앱) ↗ <https://www.monokakido.jp/ja/dictionaries/nhkaccent2/index.html>

やさしい日本語 ★☆☆

やさしいにほんご

미수록 · yasashii nihongo · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 日本語 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / やさしい日本語 복합어 — 구성 낱말 UniDic やさしい[0,3]+日本[3]+語[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

日 일 → に R2 **本** 본 → ほん R5 **語** 어 → ご R7

- 日本은 にほん(OJAD 「日本語」 にほんご [0]). 日의 음독 にち(ㄹ받침 → ち, R2)가 이 낱말에서는 に로 줄었다 — 낱말째 외운다.
- やさしい는 や·さ·し·い 네 박, 日本語는 に·ほ·ん·ご 네 박.

쉬운 일본어 — 일본어를 모어로 하지 않는 사람에게 전하려고 말을 쉽게 바꾸고 문장을 짧게 쓴 일본어

쉬운 예문

やさしい日本語(にほんご)で書(か)きます。

쉬운 일본어로 씁니다.

실무 예문

役所(やくしょ)のお知(し)らせは、やさしい日本語(にほんご)で書(か)くと外国人(がいこくじん)にも伝(つた)わりやすくなります。

관청 안내문은 쉬운 일본어로 쓰면 외국인에게도 전달되기 쉬워집니다.

문법 한 스푼 · J9 경어

안내문의 문말은 です·ます — 「ございます」는 쓰지 않는다

△ **부자연** ~~本日は休館日でございます。~~

✓ 本日は休館日です。

文化審議会 「公用文作成の考え方」(2022)은 「解説・広報等における文末は「です・ます」を基調とし、「ございます」は用いない」고 한다. 「ございます」는 틀린 말이 아니라 정중어이지만 공공 안내문 기준에 맞지 않는다(△).

일본법 상식

「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」(2020년 8월, 出入国在留管理庁·文化庁)는 세 단계를 둔다 — ① 일본인이 읽어도 알기 쉬운 문장으로 ② 말을 쉽게 바꾸고 한자에 ふりがな를 달아 외국인에게도 알기 쉽게 ③ 일본어 교사나 외국인에게 읽혀 확인. 가이드라인은 「あえて厳密な基準は示していません」이라고 적는다. 「公用文作成の考え方」도 「日本語を母語としない人々に対する情報発信においては、やさしい日本語を用いるようにする」고 한다(→ 한국이라면?).

같이 외우기 機械翻訳 <#e-kikai-honyaku> 送り仮名・振り仮名 <#e-okurigana-furigana>

出入国在留管理庁 — 在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン ↗ <https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html>

가이드라인 PDF(2020年8月) ↗ <https://www.moj.go.jp/isa/content/930006072.pdf>

소리 연습

소리 연습 — 사전 이름과 공부 낱말

이 장의 낱말에서 OJAD에 실린 것만 모았다. 사전·辞書처럼 뜻이 비슷한데 높낮이가 다른 짝, 平板 [0]이 이어지는 낱말, 요음·장음이 섞인 낱말을 들어 보고 따라 한다.

같은 「사전」, 다른 높낮이

じしょ 辞書 · [1] 頭高　じてん 辞典 · [0] 平板

平板 [0] — 끝까지 내려가지 않는다

おんよみ 音読み · [0] 平板　くんよみ 訓読み · [0] 平板　ほんやく 翻訳 · [0] 平板

요음·장음 박 세기

べんきょう 勉強 · [0] 平板　にゅうりょく 入力 · [0] 平板　くふう 工夫 · [0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-09). 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 A

工夫는 「공부」가 아니고, 勉強는 「값을 깎다」까지 간다

공부법 장의 가짜 친구는 공부라는 말 자체다. 한국어 「공부」의 한자는 工夫인데, 일본어 工夫(くふう)는 「좋은 방법을 궁리함」이다. 한국어의 공부에 해당하는 일본어는 勉強(べんきょう)다.

그 勉強도 한국어 「면강(勉強)」과는 다르다. 표준국어대사전의 면강은 「억지로 하거나 시킴」 하나뿐이다. 일본어 勉強는 「배우다」가 첫 뜻이고, 장사하는 사람이 「값을 깎아 싸게 팔다」라는 뜻까지 있다 — 가게에서 「勉強しておきます」는 「깎아 드리겠습니다」다.

일본어 (읽기)	일본 뜻 — 사전	한국어	한국 뜻 — 표준국어대사전
工夫 (くふう)	よい方法や手段をみつけようとして、考えをめぐらすこと (デジタル大辞泉 1)	공부 (工夫)	학문이나 기술을 배우고 익힘
勉強 (べんきょう)	1 学問や技芸などを学ぶこと … 4 商人が商品を値引きして安く売ること (デジタル大辞泉)	면강 (勉強)	억지로 하거나 시킴

「일본어를 공부하다」는 日本語を勉強する. 「工夫する」는 「궁리하다·고안하다」(新しい方法を工夫する — デジタル大辞泉 용례). 같은 한자어를 한국 뜻으로 일본어 문장에 넣기 전에 국어사전을 한 번 연다.

コトバンク — 工夫 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%B7%A5%E5%A4%AB-484821>

コトバンク — 勉強 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8B%89%E5%BC%B7-626150>

표준국어대사전 — 공부 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?searchKeyword=%EA%B3%B5%EB%B6%80>

표준국어대사전 — 면강 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?searchKeyword=%EB%A9%B4%EA%B0%95>

한국이라면?

쉬운 말로 쓰라는 규범 — 建議와 대통령령

일본

文化審議会「公用文作成の考え方(建議)」(令和4年1月7日) Ⅱ-6「イ 日本語を母語としない人々に対しては、平易で親しみやすい日本語を用いる」—「日本語を母語としない人々に対する情報発信においては、やさしい日本語を用いるようにする。」 같은 문서는「…「喫緊の課題」「可及的速やかに」などといった用語は、広く一般の人々に向けた解説・広報等では「すぐに対応すべき重要な課題」「できる限り早く」などと言い換える」고도 한다.

文化審議会 「公用文作成の考え方（建議）」 본문 27면 (PDF 39면), 文化庁 사이트 PDF 2026-10-09 확인

한국

「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제7조 제2항 「문서의 내용은 간결하고 명확하게 표현하고 일반화되지 않은 약어와 전문 용어 등의 사용을 피하여 이해하기 쉽게 작성하여야 한다.」 제1항은 「문서는 「국어기본법」 제3조제3호에 따른 어문규범에 맞게 한글로 작성하되, … 특별한 사유가 없으면 가로로 쓴다.」

행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정(대통령령) 제7조 제1항·제2항 (korean-law MCP 현행본 — 2026. 10. 2. 시행판, 2026-10-09 조회)

두 나라 모두 공문서를 쉽게 쓰라고 한다. 다만 일본의 「公用文作成の考え方」는 文化審議会의 건의(建議)이고, 한국은 대통령령 조문이 「작성하여야 한다」고 정한다. 일본은 「일본어를 모어로 하지 않는 사람」을 따로 적어 やさしい日本語를 쓰라고 하고, 한국 조문에는 그런 독자 구분이 없다. 한국 조문이 「가로로 쓴다」를 원칙으로 적은 것도 눈여겨볼 점이다 — 일본 법령 데이터의 조문 문장에는 「WritingMode: vertical」(세로쓰기) 표시가 붙어 있다(→ 6·29장).

> 日本(にほん)では、日本語(にほんご)を母語(ぼご)としない人(ひと)に向(む)けて、やさしい日本語(にほんご)で書(か)くことが勧(すす)められています。
>
> 일본에서는 일본어를 모어로 하지 않는 사람을 위해 쉬운 일본어로 쓰도록 권하고 있습니다.

실습

コトバンクにおいて「遺言」의 법률 독법 찾기

국어사전 화면에서 법률가 독법을 적은 문장을 찾아, 사전마다 어떻게 적었는지 비교한다.

1. 브라우저에서 https://kotobank.jp/word/%E9%81%BA%E8%A8%80 을 연다(주소 끝의 %E9%81%BA%E8%A8%80은 「遺言」을 주소용으로 바꾼 글자다). 주소가 https://kotobank.jp/word/%E9%81%BA%E8%A8%80-30367 로 바뀌고, 창 제목에 「遺言(イゴン)とは？ 意味や使い方 - コトバンク」가 뜬다. 낱말 검색 화면(https://kotobank.jp/search?q=…)은 결과를 화면에서 그려 넣는 방식이라 이 책의 확인 도구로는 목록이 보이지 않았다 — 「/word/낱말」 주소로 바로 가는 편이 확실하다.
2. 첫 사전은 デジタル大辞泉이다. 표제가 셋 나온다 — 「い‐ごん（ヰ‐）【遺言】」(법률상 뜻: 「…民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示」), 「ゆい‐ごん【遺言】」, 「い‐げん（ヰ‐）【遺言】」.
3. 「ゆい‐ごん」 항목의 풀이 끝에 「法律用語では「いごん」と読む。」가 있다. 이 문장이 법률 독법의 사전 근거다.
4. 화면을 내려 精選版 日本国語大辞典으로 간다. 「ゆい‐ごん【遺言】」 ②에 「現代の法律では習慣として「いごん」と読む。」, 이어지는 어지(語誌)에 「法律用語として慣用されるイゴンという言い方は…明治末年ごろから使われ始めた。」가 있다.
5. 더 내려 日本大百科全書(ニッポニカ)의 표제를 본다 — 「遺言（いごん）」, 풀이 끝에 「一般には「ゆいごん」ともよばれる。」 백과사전은 법률 독법을 표제로 삼았다.
6. 같은 방법으로 https://kotobank.jp/word/%E7%AB%B6%E5%A3%B2-53003 (競売)을 열어 デジタル大辞泉 「きょう‐ばい【競売】」의 「法律では、「けいばい」とよびならわされている。」를 찾아본다.

확인한 결과 2026-10-09 확인. 「遺言」 화면에 デジタル大辞泉·共同通信ニュース用語解説·精選版 日本国語大辞典·改訂新版 世界大百科事典·日本大百科全書·普及版 字通이 실려 있었다. 법률 독법은 デジタル大辞泉(「法律用語では「いごん」と読む。」)과 精選版 日本国語大辞典(「現代の法律では習慣として「いごん」と読む。」) 두 곳에 문장으로 적혀 있고, 日本大百科全書는 표제 자체가 「遺言（いごん）」이었다. 競売도 デジタル大辞泉이 「けいばい」를 법률 쪽 읽기로 적는다.

실습 확인일 2026-10-09

コトバンク — 遺言 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%81%BA%E8%A8%80-30367>

コトバンク — 競売 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%AB%B6%E5%A3%B2-53003>

문헌 읽기 팁

읽기를 모르는 한자를 찾는 세 길 — 부수·획수·필기 입력

읽기를 알면 국어사전에서 바로 찾는다. 읽기를 모르는 한자를 만나면 한자의 모양에서 출발한다. 길은 셋이다.

부수로. 漢字ペディア(日本漢字能力検定協会)의 부수 색인(https://www.kanjipedia.jp/sakuin/bushu/1)은 부수를 획수별로 늘어놓는다. 「訴」라면 「七画」 화면(https://www.kanjipedia.jp/sakuin/bushu/7)의 ごんべん(言) 아래에 있다. 눌러 들어간 「訴」 화면에는 「画数：(12)」, 「部首内画数5」, 음 ソ, 훈 うったえる, 그리고 「訴訟(ソショウ)」 「訴状(ソジョウ)」 「訴追(ソツイ)」 같은 낱말이 나온다.

총획수로. 부수를 모르겠으면 획수를 센다. 같은 사이트의 총획수 색인(https://www.kanjipedia.jp/sakuin/soukakusu/1)이 1획부터 늘어놓는다. 획수를 하나쯤 틀리게 세는 일이 흔하니 앞뒤 획수도 본다.

필기 입력으로. 모양을 그려서 찾는다. 영어 사전 사이트 Jisho(https://jisho.org/)의 검색창에 필기 입력 칸이 있다(「Input kanji by handwriting. Just start drawing!」). 찾은 글자는 국어사전·한자사전으로 읽기를 다시 확인한다.

해 보기 판결문에서 읽기를 모르는 한자 하나를 골라 세 길로 다 찾아보자. 「訴」로 연습한다면 https://www.kanjipedia.jp/sakuin/bushu/7 에서 ごんべん을 찾고, 결과 화면 https://www.kanjipedia.jp/kanji/0004184100 의 「画数：(12)」를 확인한 뒤, 그 낱말(예: 訴状)을 https://kotobank.jp/word/%E8%A8%B4%E7%8A%B6-90077 에서 찾아 읽기를 맞춰 본다(2026-10-09 세 화면 확인 — コトバンク 「そ・じょう【訴状】」).

漢字ペディア — 部首索引 七画 ↗ <https://www.kanjipedia.jp/sakuin/bushu/7>

漢字ペディア — 「訴」 ↗ <https://www.kanjipedia.jp/kanji/0004184100>

漢字ペディア — 総画数索引 ↗ <https://www.kanjipedia.jp/sakuin/soukakusu/1> Jisho ↗ <https://jisho.org/>

장 끝 퀴즈

1. 일본어 「工夫(くふう)」의 뜻에 가장 가까운 것은?

   (a) 학문을 배우고 익힘 (b) 좋은 방법을 궁리함 (c) 억지로 시킴

2. 읽기: 법률 용어로서 「遺言」의 읽기는?

   (a) ゆいごん (b) いごん (c) いげん (d) ゆいげん

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 遺言は法律用語では「いごん」（　）読む。

   (a) に (b) と (c) を (d) で

4. 한자 하나를 부수·획수로 찾아 일본어 음과 훈을 확인하는 사전은?

   (a) 国語辞典 (b) 漢和辞典 (c) アクセント辞典

5. 이 장에서 합성 엔진(Open JTalk)에 넣어 본 낱말 가운데, 기본 읽기가 사전의 법률 쪽 읽기와 같았던 것은?

   (a) 遺言 (b) 競売 (c) 十八歳

6. 번역해 보세요: 機械翻訳だけに頼らず、原文を読む。

   (a) 기계번역에만 기대어 원문을 읽는다. (b) 기계번역에만 기대지 않고 원문을 읽는다. (c) 기계번역은 원문을 읽지 않는다.

27장 퀴즈 정답

1. 좋은 방법을 궁리함 ー デジタル大辞泉 「よい方法や手段をみつけようとして、考えをめぐらすこと」. 한국어 「공부」에 해당하는 일본어는 勉強.
2. いごん ー デジタル大辞泉 「法律用語では「いごん」と読む。」 일반어로는 ゆいごん.
3. と ー 읽는 소리·말한 내용은 と로 받는다(「~と読む」 「~と言う」).
4. 漢和辞典 ー 漢和辞典は 「漢字・漢語の読み方や意味を日本語で説明した辞典」(デジタル大辞泉).
5. 十八歳 ー 遺言은 ユイゴン, 競売는 キョーバイ로 나왔고, 十八歳는 ジューハッサイ로 맞게 나왔다(2026-10-09 시험).
6. 기계번역에만 기대지 않고 원문을 읽는다. ー ~ず는 「~하지 않고」. 頼る는 「기대다·의지하다」.

第28章 · 4부

일본법 공부법 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

기본서·注釈書·判例百選 · 日本法の学び方 —— 基本書·注釈書·判例百選

4부 둘째 장은 일본 법학 문헌의 지도다. 基本書·注釈書·判例百選·調査官解説이 각각 무엇을 찾을 때 여는 책인지, 그리고 일본 소송법이 판례에 어떤 무게를 주는지를 조문으로 확인한다. 실습에서는 최고재판소 결정 하나의 판례집 권·호·면을 읽고, 그 결정의 調査官解説이 어느 책에 실리는지 찾아간다.

이 장의 문법 J8 법령 문체 — 「~と相反する」 「~に反するとき」 「~を相当とするときは」 · J3 조사 — 「判例と異なる」 「本件に及ぶ」 「判決に対する評釈」

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

   최고재판소의 판례와 상반되는 판단을 한 것.

   刑事訴訟法 第405条第2号 (상고이유)

2. 第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。

   제405조 제2호 또는 제3호에 규정하는 사유만 있는 경우에, 상고재판소가 그 판례를 변경하여 원판결을 유지하는 것을 상당하다고 할 때에는, 전항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

   刑事訴訟法 第410条第2項

3. 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

   헌법 그 밖의 법령의 해석 적용에 관하여 의견이 전에 최고재판소가 한 재판에 반하는 때.

   裁判所法 第10条第3号 (小法廷에서 재판할 수 없는 경우)

문헌의 층위 — 무엇을 찾을 때 어느 책을 여는가

일본 법학을 공부하는 사람이 처음 고르는 책을 법학계는 흔히 「基本書」라 부른다. 그런데 이 말은 コトバンク에 실린 デジタル大辞泉·精選版 日本国語大辞典에 표제가 없다(2026-10-09 확인). 법학계·출판계의 분류어다. 법률 출판사 有斐閣는 자사 교재 목록을 「入門書・概説書」「基本書・体系書」「補助教材」「個別テーマの解説書」로 나누고, 判例百選 시리즈는 「補助教材」 칸에 넣는다(有斐閣 서적 검색 화면의 분류).

조문 하나하나의 해석을 찾을 때는 **注釈書(コンメンタール)**를 연다. 精選版 日本国語大辞典은 コンメンタール를 「法律を順に条をおって解釈した書物」로 풀이한다 — 기본서가 체계 순서라면 주석서는 조문 순서다.

판례는 해설집으로 공부한다. 有斐閣의 『判例百選』(別冊ジュリスト)은 분야마다 중요 판례 약 100건을 골라 「事実の概要・判旨・解説」 세 부분으로 싣는다. 최고재판소 판례집에 실린 판례는 그 사건을 맡았던 **調査官**이 해설을 써서 먼저 『法曹時報』에 싣고, 해마다 『最高裁判所判例解説』 民事篇·刑事篇으로 묶는다(法曹会 출판부 판매 페이지의 소개).

법이 막 바뀌었을 때는 **立案担当者**의 해설이 먼저 나온다. 法務省의 입안 담당자가 문답 형식으로 쓴 『一問一答 民法(債権関係)改正』(商事法務, 2018)이 그런 책이다. 논문은 월간지 『ジュリスト』『法学教室』(둘 다 有斐閣, 매월 1일 발행)와 대학 紀要·학회지에 실린다(→ 31장).

이 층위는 권위의 순위가 아니다. 체계는 기본서, 조문 해석은 주석서, 판례는 百選과 調査官解説, 개정 취지는 입안 담당자 해설 — 찾는 것에 따라 여는 책이 다를 뿐이다.

판례와 통설의 무게 — 소송법이 판례를 어떻게 대하는가

일본에서 판례가 무거운 이유는 소송법 조문에 적혀 있다. 刑事訴訟法 405조는 고등재판소 판결에 대한 상고이유를 세 가지로 한정하는데, 그중 둘(2·3호)이 판례 위반이다(→ 「한국이라면?」). 민사에서는 판례 위반이 上告受理의 대표 사유다 — 民事訴訟法 318조 1항은 「原判決に最高裁判所の判例…と相反する判断がある事件」을 맨 앞에 들고(→ 判例百選 항목의 원문), 같은 문언이 許可抗告(337조 2항)에도 있다(e-Gov 2026-10-09 대조).

판례를 바꾸는 절차도 법률에 있다. 裁判所法 10조 3호에 따라 「意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」에는 小法廷이 재판할 수 없고 大法廷이 맡는다. 刑訴 410조 2항은 판례 위반 사유만 있는 사건에서 상고재판소가 「その判例を変更して原判決を維持する」 길을 열어 둔다.

刑訴 405조 3호는 고등재판소의 판단도 「判例」라고 부른다. 하급심 판결을 따로 「裁判例」라 부르는 것은 문헌의 경향이지 법령의 정의가 아니다(→ 8장 가짜 친구). 精選版 日本国語大辞典도 「判例」 항목에서 「裁判例」를 같은 뜻의 말로 든다.

학설의 무게는 通説·多数説·有力説·少数説로 표시한다. 「通説」은 사전에 「その世界で、その主張が認められている説」(精選版 日本国語大辞典 ②)으로 실려 있지만, 多数説·有力説·少数説은 コトバンク의 두 국어사전에 표제가 없다. 어느 설을 通説로 부를지는 책마다 다르므로, 「通説」이라는 낱말을 만나면 그 책이 각주에 든 문헌까지 확인한다.

基本書・体系書・教科書 ★★★

きほんしょ　　たいけいしょ　　きょうかしょ

미수록 · kihonsho · 4박　**미수록** · taikeisho · 5박　**[3] 中高** · kyōkasho · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (教科書 中高[3]) · 基本書·体系書 미수록(OJAD 검색 결과 0행) — NHK 사전 대조 필요 / 基本書 복합어 — 구성 낱말 UniDic 基本[0]+書[*]; 体系書 복합어 — 구성 낱말 UniDic 体系[0]+書[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

基 기 → き R0　**本** 본 → ほん R5　**書** 서 → しょ R9　**体** 체 → たい R0　**系** 계 → けい R0

教 교 → きょう RO　**科** 과 → か RO

- 세 낱말이 모두 「~しょ」(書)로 끝난다. しょ는 요음 한 박이다.
- 教科書는 きょ·う·か·しょ 네 박, 악센트 [3](OJAD) ─ か에서 떨어진다. 教의 「きょう」는 장음이 붙은 두 박이다.
- 基本書·体系書는 사전 표제가 없어 읽기는 구성 낱말(き‐ほん【基本】·たい‐けい【体系】, デジタル大辞泉)에 書(しょ)를 붙인 것이다. 体系의 けい는 [ke:]로 길게 읽는다 ─ た·い·け·い·しょ 다섯 박(R4와 같은 장음).

기본서 · 체계서 · 교과서 ─ 한 법 분야를 체계적으로 서술한 개설서

= **한국:** 기본서 (표준국어대사전 「기본서」)

한국어 「기본서」는 표준국어대사전 표제어(「어떤 분야에서 기초적인 내용을 다룬 책. 또는 어떤 분야의 기초가 되는 책.」)인데, 일본어 「基本書」는 コトバンク의 두 국어사전에 표제가 없다 ─ 쓰임은 같고 사전 지위가 다르다. 법령의 「教科書」는 학교 검정 교과용 도서를 가리키는 정의어이고(아래 원문), 대학 교재를 教科書라 부르는 것은 デジタル大辞泉 ② 「あることを学ぶのに適している本」의 쓰임이다.

쉬운 예문

これは民法(みんぽう)の基本書(きほんしょ)です。

이것은 민법 기본서입니다.

실무 예문

試験(しけん)の前(まえ)に、基本書(きほんしょ)を一冊通読(いっさつつうどく)しておくといいですよ。

시험 전에 기본서를 한 권 통독해 두면 좋아요.

▼ 원문 예문 (도전) ─ 教科書の発行に関する臨時措置法 第2条第1項

> この法律(ほうりつ)において「教科書(きょうかしょ)」とは、…教科(きょうか)の主(しゅ)たる教材(きょうざい)として、教授(きょうじゅ)の用(よう)に供(きょう)せられる児童(じどう)又(また)は生徒用図書(せいとよう としょ)であつて、文部科学大臣(もんぶかがくだいじん)の検定(けんてい)を経(へ)たもの又(また)は文部科学省(もんぶかがくしょう)が著作(ちょさく)の名義(めいぎ)を有(ゆう)するものをいう。

이 법률에서 「교과서」란 …(소학교·중학교·고등학교 등에서) 교과의 주된 교재로서 교수(教授)에 쓰이는 아동 또는 학생용 도서로서, 문부과학대신의 검정을 거친 것 또는 문부과학성이 저작 명의를 가진 것을 말한다.

─ 教科書の発行に関する臨時措置法 第2条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

~において「…」とは ~에서 「…」란(정의 조항 → 13장)　**供せられる** 제공되다(供する의 수동)　**であつて** ~로서(옛 표기)

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

教科書는 きょうかしょ ─ 장음 う를 빼면 표기 오류

✗ 표기 오류 ~~きょかしょ~~

✓ きょうかしょ

教(교)는 きょう ─ ㅛ로 끝나는 한국 음이 일본어에서 장음 う를 달고 나오는 예다(R0의 「때로 장음」). 한 박이 빠지면 다른 소리가 된다.

같이 외우기 注釈書・コンメンタール <#e-chushakusho>　法学部・法学教室 <#e-hogakubu>

OJAD ─ 教科書 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8>

コトバンク ─ 教科書 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-52503>

コトバンク ― 基本 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%9F%BA%E6%9C%AC-475645>

コトバンク ― 体系 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%BD%93%E7%B3%BB-91036>

e-Gov ― 教科書の発行に関する臨時措置法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132>

注釈書・コンメンタール ★★★

ちゅうしゃくしょ　　コンメンタール

미수록 · chūshakusho · 5박　　**[5] 中高** · konmentāru · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 注釈書·コンメンタール 검색 결과 0행) ― NHK 사전 대조 필요 / 注釈書 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 注釈[0,4]+書[*]; コンメンタール UniDic [5] (2026-10-09; NHK 미대조)

注 주 → ちゅう R0　**釈** 석 → しゃく R1　**書** 서 → しょ R9

- 注(주)는 ちゅう ― 요음 ちゅ에 장음 う가 붙은 두 박이다. ちゅ 한 박으로 끝내지 않는다. 釈(석)은 しゃく로 ㄱ받침 이 く가 된다(R1). 「せき」로 읽지 않는다.
- ちゅ·う·しゃ·く·しょ 다섯 박. ゃ·ょ는 앞 글자에 붙어 박을 늘리지 않는다.
- コンメンタール는 독일어 Kommentar에서 온 말(精選版 日本国語大辞典). コ·ン·メ·ン·タ·ー·ル 일곱 박 ― ン과 장음 ー가 각각 한 박이다.

주석서 · 콤멘타르 ― 법률을 조문 순서대로 해석한 책

= **한국:** 주석서 (표준국어대사전 「주석서」)

표준국어대사전은 「주석서(註釋書)」를 「원전이 되는 책의 낱말이나 문장의 뜻을 쉽게 풀이한 내용을 담은 책」으로 싣는다. 법률 주석서가 조문 순서를 따른다는 점은 양국이 같다.

쉬운 예문

この注釈書(ちゅうしゃくしょ)は条文(じょうぶん)の順番(じゅんばん)です。

이 주석서는 조문 순서입니다.

실무 예문

この条文(じょうぶん)の解釈(かいしゃく)は、基本書(きほんしょ)よりコンメンタールで確(たし)かめたほうが早(はや)いです。

이 조문의 해석은 기본서보다 콤멘타르로 확인하는 편이 빠릅니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 編著書の場合 (c) コンメンタール (同志社大学 게시 PDF 12면)

> コンメンタール　編者(へんしゃ)『書名(しょめい)』頁(ページ)〔執筆者名(しっぴつしゃめい)〕(発行所(はっこうじょ), 版表示(はんひょうじ), 発行年(はっこうねん)), 又(また)は, 執筆者名(しっぴつしゃめい)『書名(しょめい)』頁(ページ)〔編者名(へんしゃめい)〕(発行所(はっこうじょ), 版表示(はんひょうじ), 発行年(はっこうねん))

콤멘타르 ― 편자 『서명』 면 (집필자명) (발행소, 판 표시, 발행 연도), 또는 집필자명 『서명』 면 (편자명) (발행소, 판 표시, 발행 연도)

― 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 編著書の場合 (c) コンメンタール (同志社大学 게시 PDF 12면) <https://law.doshisha.ac.jp/attach/page/LAW-PAGE-JA-117/109278/file/houritubunken2014a.pdf> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

〔**執筆者名**〕 조문별 집필자를 거북등 괄호에 넣는다 ― 주석서는 조문마다 쓴 사람이 다르기 때문　**発行所** 발행처

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

釈은 しゃく ― 한국 음 「석」에서 せき를 떠올리면 틀린다

✗ **표기 오류** ~~ちゅうせきしょ~~

✓ ちゅうしゃくしょ

ㄱ받침은 く·き가 되지만(R1) 첫소리와 모음은 낱자째 외운다. 「석」은 席 せき·石 せき처럼 せき가 많아 釈도 그렇게 읽기 쉽다. 解釈 かいしゃく·注釈 ちゅうしゃく·評釈 ひょうしゃく를 한 묶음으로 익힌다(デジタル大辞泉 「注釈」 「評釈」).

- 출판사 시리즈 이름에도 쓰인다 ― 「有斐閣コンメンタール」(有斐閣 서적 검색 화면의 시리즈 목록).

같이 외우기 基本書・体系書・教科書 <#e-kihonsho> 判例評釈・判例解説 <#e-hanrei-hyoshaku>

コトバンク ― 注釈 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%B3%A8%E9%87%88-5785>

コトバンク ― コンメンタール ↗ <https://kotobank.jp/word/%E3%81%93%E3%82%93%E3%82%81%E3%82%93%E3%81%9F%E3%83%BC%E3%82%8B-3211127>

法律文献等の出典の表示方法 2014年版 (同志社大学 게시 사본 PDF) ↗ <https://law.doshisha.ac.jp/attach/page/LAW-PAGE-JA-117/109278/file/houritubunken2014a.pdf>

判例百選 ★★★

はんれいひゃくせん

미수록 · hanrei hyakusen · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 判例·百選 모두 검색 결과 0행) ― NHK 사전 대조 필요 / 判例百選 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 判例[0]+百[2]+選[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

判 판 → はん R5 **例** 례 → れい R6 **百** 백 → ひゃく R1 **選** 선 → せん R5

- 判例 はんれい ― ん 뒤의 れ가 그대로 れ다(R5′). 한국어 「판례」를 [팔례]로 읽듯 ん을 ㄹ로 동화시키지 않는다. 例의 れい는 [re:]로 길게 ― は·ん·れ·い 네 박.
- 百選 ひゃくせん ― 百(백)의 ㄱ받침이 く(R1). 三百(さんびゃく)처럼 탁음이 되지 않는다(デジタル大辞泉 ひゃく‐せん). CiNii Books 서지 읽기도 「ハンレイ ヒャクセン」.

판례백선 ― 有斐閣 『別冊ジュリスト』의 분야별 판례 해설집

쉬운 예문

民法(みんぽう)の判例百選(はんれいひゃくせん)は二冊(にさつ)です。

민법 판례백선은 두 권입니다.

실무 예문

判例百選(はんれいひゃくせん)で事実(じじつ)の概要(がいよう)と判旨(はんし)を読(よ)んでから、解説(かいせつ)を読(よ)みます。

판례백선에서 사실의 개요와 판지를 읽고 나서 해설을 읽습니다.

▼ **원문 예문 (도전) ― 民事訴訟法 第318条第1項 (上告受理の申立て)**

> …最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(…)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

…최고재판소는 원판결에 최고재판소의 판례(…)와 상반되는 판단이 있는 사건, 그 밖에 법령의 해석에 관한 중요한 사항을 포함한다고 인정되는 사건에 관하여, 신청에 따라 결정으로 상고심으로서 사건을 수리할 수 있다.

— 民事訴訟法 第318条第1項 (上告受理の申立て) <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

相反する 상반되다(あいはんする — デジタル大辞泉) **その他の** 그 밖의 — 앞의 것이 뒤의 예시(→ 13장)

上告受理 상고 수리 — 최고재가 골라 받는 상고

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~と相反する」 — 상대는 と로 받고, を는 쓰지 않는다

✗ 비문 ~~最高裁判所の判例を相反する判断~~

✓ 最高裁判所の判例と相反する判断

相反する는 자동사다(精選版 日本国語大辞典 〈自動詞 サ行変〉). 목적어 を를 받을 수 없고, 맞서는 상대를 と로 받는다. 刑訴 405조·民訴 318조·337조가 모두 「判例と相反する」다. 한국 소액사건심판법 제3조 제2호는 「대법원의 판례에 상반되는 판단」 — 한국어는 「에」, 일본 조문은 「と」다.

일본법 상식

有斐閣은 判例百選을 「各法律分野における重要判例を約100個に厳選し，事実の概要・判旨・解説という3要素から説明」하는 시리즈로 소개한다(有斐閣 시리즈 화면, 2026-10-09 기준 291건). 판이 바뀌면 실리는 판례와 번호(〔No.〕)가 바뀌므로, 인용할 때는 「○○判例百選〔第○版〕」과 사건 번호를 함께 적는다.

같이 외우기 判例評釈・判例解説 <#e-hanrei-hyoshaku> 最高裁判所判例解説・調査官解説 <#e-chosakan-kaisetsu>

有斐閣 — 別冊ジュリスト判例百選 ↗ <https://www.yuhikaku.co.jp/search/s108423.html>

CiNii Books — 民法判例百選(읽기 ハンレイ ヒャクセン) ↗ <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN06496505>

コトバンク — 判例 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%88%A4%E4%BE%8B-607457>

コトバンク — 百選 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%99%BE%E9%81%B8-612715>

e-Gov — 民事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

判例評釈・判例解説 ★★☆

はんれいひょうしゃく　　はんれいかいせつ

미수록 · hanrei hyōshaku · 8박　**미수록** · hanrei kaisetsu · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 判例·評釈 0행, 解説 平板[0]만 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 判例評釈 복합어 — 구성 낱말 UniDic 判例[0]+評釈[0]; 判例解説 복합어 — 구성 낱말 UniDic 判例[0]+解説[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

判 판 → はん R5 | **例** 례 → れい R6 | **評** 평 → ひょう R4 | **釈** 석 → しゃく R1 | **解** 해 → かい R8 | **説** 설 → せつ R2

- 評(평)은 ひょう — ㅇ받침이 장음 う가 된다(R4). ひょ는 한 박이라 ひょ·う 두 박. デジタル大辞泉 표제는 ひょう・しゃく【評釈】.

- 解(해)는 かい ー ゐ 첫소리가 か행으로(R8). 解説 かいせつ는 OJAD [0](平板).
- 説(설)은 せつ ー ㄹ받침이 つ(R2). 学説·通説의 せつ와 같다.

판례평석 · 판례해설 ー 판결 하나를 골라 사안·판지·의의를 논하는 글

= **한국:** 판례평석 (표준국어대사전 「평석(評釋)」)
評釈은 デジタル大辞泉에서 「詩歌や文章を解釈し、批評を加えること」, 「평석」은 표준국어대사전에서 「문장이나 시가를 비평하고 주석함」 ー 두 사전의 뜻풀이가 겹친다. 법학에서 판결을 대상으로 쓰는 것도 같다.

쉬운 예문
これは判決(はんけつ)の評釈(ひょうしゃく)です。
이것은 판결 평석입니다.

실무 예문
この判決(はんけつ)に対(たい)する評釈(ひょうしゃく)は、ジュリストに三本(さんぼん)出(で)ています。
이 판결에 대한 평석은 ジュリスト에 세 편 실려 있습니다.

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ
「~ に対する」 ー 対する는 に를 받는다
✗ 비문 ~~判決を対する評釈~~
✓ 判決に対する評釈
「~에 대한」은 「~ に対する」. を를 쓰면 문장이 성립하지 않는다. 법률문에서 「~ に対し」 「~ に対して」도 같다(→ 7장).

일본법 상식
인용 표기 규칙(法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 13면): 잡지에 실린 판례 연구는 「執筆者名 「判批」 雑誌名 巻 号 頁 (発行年)」, 最高裁判所 調査官 解説은 「判解」로 줄여도 된다.

같이 외우기 判例百選 <#e-hanrei-hyakusen> 最高裁判所判例解説・調査官解説 <#e-chosakan-kaisetsu>

コトバンク ー 評釈 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%A9%95%E9%87%88-613288>
コトバンク ー 解説 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%A7%A3%E8%AA%AC-457755>
OJAD ー 解説 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A7%A3%E8%AA%AC>
法律文献等の出典の表示方法 2014年版 (同志社大学 게시 사본 PDF) ↗ <https://law.doshisha.ac.jp/attach/page/LAW-PAGE-JA-117/109278/file/houritubunken2014a.pdf>

最高裁判所判例解説・調査官解説 ★★☆

さいこうさいばんしょはんれいかいせつ　ちょうさかんかいせつ

미수록 · saikō saibansho hanrei kaisetsu · 17박　**미수록** · chōsakan kaisetsu · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD ー 調査官 0행, 解説 平板[0]만 있음) ー NHK 사전 대조 필요 / 最高裁判所判例解説 복합어 ー 구성 낱말 UniDic 最高[0]+裁判[1]+所[*]+判例[0]+解説[0]; 調査官解説 복합어 ー 구성 낱말 UniDic 調査[1]+官[*]+解説[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

最 최 → さい R0　**高** 고 → こう R0　**裁** 재 → さい R0　**判** 판 → はん R5　**所** 소 → しょ R0

例 례 → れい R6 | **解** 해 → かい R8 | **説** 설 → せつ R2 | **調** 조 → ちょう R0 | **査** 사 → さ R0 | **官** 관 → かん R5

- 調査官 ちょうさかん — 調(조)가 ちょう로 장음을 단다. ちょ·う·さ·か·ん 다섯 박(精選版 日本国語大辞典 ちょうさ - かん).
- 서명의 읽기는 CiNii Books 서지에 「サイコウ サイバンショ ハンレイ カイセツ：ミンジヘン」으로 적혀 있다. 裁判所는 さいばんしょ — 「じょ」로 흐리지 않는다.

최고재판소 판례해설(조사관 해설) — 판례집에 실린 판례를 담당 調査官이 해설한 연간 책

≠ **한국:** 재판연구관 (법원조직법 제24조)
한국 재판연구관은 대법원에 둔다(법원조직법 제24조 제1항 「대법원에 재판연구관을 둔다.」). 일본 裁判所調査官은 최고재판소·고등재판소·지방재판소(지재·조세 사건)에 둔다(裁判所法 57조 1·2항). 두는 법원의 범위가 다르고, 조사관 해설을 해마다 책으로 내는 관행도 1:1 대응이 아니다.

쉬운 예문

調査官(ちょうさかん)の解説(かいせつ)を読(よ)みます。

조사관의 해설을 읽습니다.

실무 예문

この決定(けってい)の調査官解説(ちょうさかんかいせつ)は、平成二十五年度(へいせいにじゅうごねんど)の民事篇(みんじへん)に載(の)っています。

이 결정의 조사관 해설은 平成 25년도 민사편에 실려 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第57条第2項

> 裁判所調査官(さいばんしょちょうさかん)は、裁判官(さいばんかん)の命(めい)を受(う)けて、事件(じけん)（地方裁判所(ちほうさいばんしょ)においては、知的財産(ちてきざいさん)又(また)は租税(そぜい)に関(かん)する事件(じけん)に限(かぎ)る。）の審理(しんり)及(およ)び裁判(さいばん)に関(かん)して必要(ひつよう)な調査(ちょうさ)その他(た)他(た)の法律(ほうりつ)において定(さだ)める事務(じむ)をつかさどる。

재판소조사관은 재판관의 명을 받아 사건(지방재판소에서는 지식재산 또는 조세에 관한 사건에 한한다)의 심리 및 재판에 관하여 필요한 조사, 그 밖에 다른 법률에서 정하는 사무를 맡는다.

— 裁判所法 第57条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

命を受けて 명을 받아　**その他他の法律** 그 밖에 다른 법률 — その他(そのた) + 他の(他は デジタル大辞泉에 音 た·訓 ほか)
つかさどる 관장하다(→ 26장)

문법 한 스푼 · J1 は·が

연체절 안의 주어는 が(또는 の) — は는 쓰지 않는다

✗ 비문 ~~これは調査官は書いた解説です。~~
✓ これは調査官が書いた解説です。

「조사관이 쓴 해설」처럼 명사를 꾸미는 절 안의 주어는 が, 또는 の(「調査官の書いた解説」)다. は는 문장 전체의 주제에 쓰므로 수식절 안에 들어가지 않는다(→ 6장·9장). 「調査官は書いた解説を読みます」는 문장이 되지만 뜻이 바뀐다 — は가 문장 전체의 주제가 되어 「조사관은 (자기가) 쓴 해설을 읽는다」로 읽힌다.

일본법 상식

法曹会 출판부의 판매 페이지는 이 책을 「最高裁判所判例集に登載された民事判例…刑事判例…のすべてについて、最高裁判所の調査官が判示事項、裁判の要旨等を摘示し、かつ、当該裁判について個人的意見に基づいて解説したもの」로 소개하고, 먼저 『法曹時報』에 실린 것을 모은다고 적는다(令和3年度판 소개문). 스스로 「개인적 의견」이라 밝히는 해설이다.

같이 외우기 判例評釈・判例解説 <#e-hanrei-hyoshaku> 判例の射程 <#e-hanrei-shatei>

法曹会BOOKS — 最高裁判所判例解説 ↗ <https://hosokai-books.com/?mode=grp&gid=3020400>

CiNii Books — 最高裁判所判例解説 民事篇 ↗ <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN06504181>

CiNii Books — 法曹時報 ↗ <https://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00327201>

コトバンク — 裁判所調査官 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%AE%98-508353>

e-Gov — 裁判所法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059>

一問一答・立案担当者解説 ★★☆

いちもんいっとう　りつあんたんとうしゃかいせつ

미수록 · ichimon ittō · 8박　**미수록** · ritsuan tantōsha kaisetsu · 13박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 一問一答·立案 0행) — NHK 사전 대조 필요 / 一問一答 복합어 — 구성 낱말 UniDic 一[2]+問[*]+一[2]+答[*]; 立案担当者解説 복합어 — 구성 낱말 UniDic 立案[0]+担当[0]+者[*]+解説[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

一 일 → いち → いっ R2 | **問** 문 → もん R5 | **答** 답 → とう R3 | **立** 립 → りつ R3 | **案** 안 → あん R5 | **担** 담 → たん R5 | **当** 당 → とう R4 | **者** 자 → しゃ R0 | **解** 해 → かい R8 | **説** 설 → せつ R2

- **촉음과 장음이 한꺼번에.** 一答은 いっとう — 一(いち)이 た행 앞에서 っ가 되고(R2), 答(답)은 ㅂ받침이 장음 う가 된다(R3). いち·もん·いっ·とう가 아니라 い·ち·も·ん·い·っ·と·う 여덟 박(デジタル大辞泉 いちもん - いっとう).
- 立案 りつあん — 뒤가 모음 あ라 つ가 っ로 줄지 않는다(デジタル大辞泉 りつ - あん).
- 担当者 たんとうしゃ — 当(당)의 ㅇ받침이 장음 う(R4).

일문일답 · 입안 담당자 해설 — 법률을 만든 부처 담당자가 문답 형식으로 쓴 개정법 해설

쉬운 예문

この本(ほん)は一問一答(いちもんいっとう)の形(かたち)です。

이 책은 일문일답 형식입니다.

실무 예문

改正法(かいせいほう)の趣旨(しゅし)は、まず立案担当者(りつあんたんとうしゃ)の解説(かいせつ)で確(たし)かめましょう。

개정법의 취지는 먼저 입안 담당자의 해설로 확인합시다.

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ による解説」 — による는 바로 명사를 꾸민다

✗ 비문 ~~立案担当者によるの解説~~

✓ 立案担当者による解説

「~에 의한, ~이 쓴」의 「~ による」는 동사의 연체형이라 の 없이 명사 앞에 온다. 부사로 쓸 때는 「~ によって」 「~ により」(→ 12장).

일본법 상식

商事法務는 『一問一答 民法(債権関係)改正』(2018年3月)을 「法務省の立案担当者による民法（債権関係）改正の解説書」로 소개하고, 2017년 5월 성립한 개정법(일부 제외 2020년 4월 1일 시행)의 「全容を、法務省の立案担当者が一問一答形式で明らかにする」라고 적는다.

같이 외우기 基本書・体系書・教科書 <#e-kihonsho> 立法事実 <#e-rippo-jijitsu>

商事法務 — 一問一答 民法(債権関係)改正 ↗ <https://www.shojihomu.co.jp/publishing/details?publish_id=2929&cd=2601&state=new_and_already2929>

コトバンク — 一問一答 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%95%8F%E4%B8%80%E7%AD%94-433745>

コトバンク — 立案 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%AB%8B%E6%A1%88-657893>

コトバンク — 担当者 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85-2061098>

通説・多数説・有力説・少数説 ★★★

つうせつ　たすうせつ　ゆうりょくせつ　しょうすうせつ

[0] 平板 · tsūsetsu · 4박　**미수록** · tasūsetsu · 5박　**미수록** · yūryokusetsu · 6박　**미수록** · shōsūsetsu · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 네 낱말 모두 검색 결과 0행) — NHK 사전 대조 필요 / 通説 UniDic [0]; 多数説 복합어 — 구성 낱말 UniDic 多数[2]+説[1,0]; 有力説 복합어 — 구성 낱말 UniDic 有[*]+力説[0]; 少数説 복합어 — 구성 낱말 UniDic 少数[3]+説[1,0] (2026-10-09; NHK 미대조)

通 통 → つう R4　**説** 설 → せつ R2　**多** 다 → た R0　**数** 수 → すう R0　**有** 유 → ゆう R7

力 력 → りょく R1　**少** 소 → しょう R0

- 통→つう, 수→すう, 소→しょう — 네 낱말 가운데 셋이 장음 う를 단다. 짧게 읽으면 つせつ·たすせつ처럼 박이 빠진다.
- 有力 ゆうりょく(デジタル大辞泉) — 有(유)는 ゆう(R7), 力(력)은 りょく로 ㄹ 첫소리가 ら행(R6).
- 多数説·有力説·少数説은 사전 표제가 없어 읽기는 多数(た - すう)·有力(ゆう - りょく)·少数(しょう - すう) 사전 표제에 説(せつ)을 붙인 것이다.

통설 · 다수설 · 유력설 · 소수설 — 학설의 지지 정도를 나타내는 말

= **한국:** 통설 (표준국어대사전 「통설(通說)」)

「통설」은 표준국어대사전 표제어(「세상에 널리 알려지거나 일반적으로 인정되고 있는 설」). 「유력설」 「다수설」 「소수설」은 표준국어대사전 검색 0건(2026-10-09)으로, 일본어 쪽처럼 학계 용어다.

쉬운 예문

これは通説(つうせつ)です。あれは少数説(しょうすうせつ)です。

이것은 통설입니다. 저것은 소수설입니다.

실무 예문

判例(はんれい)と異(こと)なる見解(けんかい)ですが、最近(さいきん)は有力説(ゆうりょくせつ)になっています。

판례와 다른 견해이지만, 최근에는 유력설이 되어 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 札幌高判令和4年5月19日 (令和3年(ネ)第270号) 판결 이유 중 — 원판결 정정 부분 (裁判所 전문 PDF 11면)

> …分別(ぶんべつ)の利益(りえき)によって共同保証人(きょうどうほしょうにん)の保証債務(ほしょうさいむ)が当然(とうぜん)に分割(ぶんかつ)されることは通説(つうせつ)ではあったものの、従前(じゅうぜん)このことを直接(ちょくせつ)述(の)べた裁判例(さいばんれい)が乏(とぼ)しかったことは裁判所(さいばんしょ)に顕著(けんちょ)である…

…분별의 이익에 의하여 공동보증인의 보증채무가 당연히 분할된다는 것은 통설이기는 하였으나, 종전에 이를 직접 밝힌 재판례가 드물었다는 것은 법원에 현저하다…

— 札幌高判令和4年5月19日 (令和3年(ネ)第270号) 판결 이유 중 — 원판결 정정 부분 (裁判所 전문 PDF 11면) <https://www.courts.go.jp/hanrei/91255/detail3/index.html> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

通説ではあったものの 통설이기는 했으나 — ~ものの는 양보

裁判所に顕著である 법원에 현저하다 — 증명이 필요 없는 사실(民訴 179조)

分別の利益 분별의 이익 — 공동보증인이 나누어 부담하는 이익

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~と異なる」 — 비교 상대는 と

✗ 비문 ~~判例を異なる見解~~

✓ 判例と異なる見解

異なる는 자동사라 を를 받지 못한다. 「~와 다르다」의 「와」가 그대로 と다(=). 「通説と異なり」 「判例と同旨」도 같은 짝.

일본법 상식

精選版 日本国語大辞典 ② 「世間一般、または、その世界で、その主張が認められている説」 — 법학 문헌의 通説은 「その世界で」 쪽이다. 어느 설이 通説인지는 책이 판정하므로 책마다 다를 수 있다.

같이 외우기 学説・見解 <#e-gakusetsu> 判例の射程 <#e-hanrei-shatei>

コトバンク — 通説 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%80%9A%E8%AA%AC-570576>

コトバンク — 多数 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9A%E6%95%B0-560529>

コトバンク — 有力 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E5%8A%9B-651309>

コトバンク — 少数 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%B0%91%E6%95%B0-532204>

裁判所 — 令和3(ネ)270 상세(札幌高裁) ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/91255/detail3/index.html>

判例の射程 ★★☆ 가짜 친구 B

はんれいのしゃてい

미수록 · hanrei no shatei · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 判例·射程 모두 검색 결과 0행) — NHK 사전 대조 필요 / 判例の射程 복합어 — 구성 낱말 UniDic 判例[0]+の[*]+射程[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

判 판 → はん R5 **例** 례 → れい R6 **射** 사 → しゃ R0 **程** 정 → てい R4

- 射程 しゃてい — 射(사)는 しゃ 한 박, 程(정)은 てい로 ○받침이 장음 い(R4). しゃ·て·い 세 박(デジタル大辞泉 しゃ - てい【射程】).
- 한국어 「사정」은 동음이의어가 많다(표준국어대사전 「사정」 검색 16건 — 事情·私情·射程…). 일본어 しゃてい는 「事情 じじょう」와 소리가 전혀 다르다.

판례의 사정(射程) — 한 판례의 판단이 미치는 사안의 범위

쉬운 예문

この判例(はんれい)の射程(しゃてい)は広(ひろ)いです。

이 판례의 사정은 넓습니다.

실무 예문

前回(ぜんかい)の最高裁判決(さいこうさいはんけつ)の射程(しゃてい)が本件(ほんけん)に及(およ)ぶかどうかが争点(そうてん)です。

지난번 최고재 판결의 사정이 이 사건에 미치는지가 쟁점입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁 「裁判要旨」 2 (裁判所 판례 검색 상세 페이지)

> 民法(みんぽう)900条(じょう)4号(ごう)ただし書前段(がきぜんだん)の規定(きてい)が遅(おそ)くとも平成(へいせい)13年(ねん)7月(がつ)当時(とうじ)において憲法(けんぽう)14条(じょう)1項(こう)に違反(いはん)していたとする最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の判断(はんだん)は，上記当時(じょうきとうじ)から同判断時(どうはんだんじ)までの間(あいだ)に開始(かいし)された他(た)の相続(そうぞく)につき，同号(どうごう)ただし書前段(がきぜんだん)の規定(きてい)を前提(ぜんてい)としてされた遺産(いさん)の分割(ぶんかつ)の審判(しんぱん)その他(た)の裁判(さいばん)，遺産(いさん)の分割(ぶんかつ)の協議(きょうぎ)その他(た)の合意等(ごうい とう)により確定的(かくていてき)なものとなった法律関係(ほうりつかんけい)に影響(えいきょう)を及(およ)ぼすものではない。

민법 900조 4호 단서 전단의 규정이 늦어도 平成 13년(2001년) 7월 당시에 헌법 14조 1항에 위반되었다는 최고재판소의 판단은, 그 당시부터 이 판단 시까지 사이에 개시된 다른 상속에 관하여 같은 호 단서 전단의 규정을 전제로 이루어진 유산 분할 심판 그 밖의 재판, 유산 분할 협의 그 밖의 합의 등에 의하여 확정적인 것이 된 법률관계에 영향을 미치는 것이 아니다.

— 最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁 「裁判要旨」 2 (裁判所 판례 검색 상세 페이지) <https://www.courts.go.jp/hanrei/83520/detail2/index.html> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

遅くとも 늦어도(おそくとも) **~とする判断** ~라고 하는 판단 **影響を及ぼす** 영향을 미치다 — 판단이 닿는 범위를 스스로 정한 문장 **裁判要旨** 판례집 편집 항목(판결 본문 아님)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「射程が本件に及ぶ」 — 及ぶ는 に를 받는 자동사

✗ 비문 ~~射程が本件を及ぶ~~

✓ 射程が本件に及ぶ

「미치다」의 자동사 及ぶ는 「~に及ぶ」, 타동사 及ぼす는 「影響を及ぼす」다. 위 원문의 「影響を及ぼすものではない」가 타동사 쪽이다.

일본법 상식

위 원문은 위헌 판단이 어디까지 미치는지 결정 스스로 밝힌 대목이다(판례집 편집 항목 「裁判要旨」 2). 범위를 정하는 조건이 셋 겹친다 — 2001년 7월부터 이 결정 때까지 개시된 상속일 것, 구 규정(900조 4호 단서 전단)을 전제로 한 심판·협의 등일 것, 그로써 확정된 법률관계일 것. 이 조건에 드는 관계에는 위헌 판단이 영향을 미치지 않는다. 판례의 射程은 보통 읽는 사람이 판결 이유에서 가려내는 것이지만, 이처럼 판결이 범위를 직접 적기도 한다.

같이 외우기 傍論・判決理由 <#e-boron> 最高裁判所判例解説・調査官解説 <#e-chosakan-kaisetsu>

コトバンク — 射程 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%B0%84%E7%A8%8B-525480>

裁判所 — 平成24(ク)984 상세 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/83520/detail2/index.html>

傍論・判決理由 ★★☆ 가짜 친구 B

ぼうろん　　はんけつりゆう

[0] 平板 · bōron · 4박　　**미수록** · hanketsu riyū · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 傍論 0행, 判決 平板[0]·理由 平板[0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 傍論 UniDic [0]; 判決理由 복합어 — 구성 낱말 UniDic 判決[0,1]+理由[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

傍 방 → ぼう R4　**論** 론 → ろん R6　**判** 판 → はん R5　**決** 결 → けつ R2　**理** 리 → り R6　**由** 유 → ゆう R7

- 傍論 ぼうろん — 傍(방)의 ㅇ받침이 장음 う(R4), 論(론)은 ら행 그대로(R6). ぼ·う·ろ·ん 네 박(コトバンク 「傍論 (読み) ぼうろん」).
- 判決理由 はんけつりゆう — 理由는 り·ゆ·う 세 박, 「りゅう」(요음)가 아니다. 由는 ゆう(精選版 日本国語大辞典 はんけつ - りゆう).

방론(傍論) · 판결이유 — 결론을 떠받치는 이유와, 그 밖에 덧붙여 말한 의견

≠ **한국:** 방론 (표준국어대사전 「방론」)

표준국어대사전의 「방론」 표제는 放論(「생각하는 대로 거리낌없이 논의함」) 하나뿐이고 傍論은 표제가 없다(2026-10-09 검색). 판결의 obiter dictum을 가리키는 「방론」은 한국 법학의 학계 용법이다 — 소리가 같은 일반어와 섞이지 않게 한자 傍論을 병기하는 편이 안전하다.

쉬운 예문

この部分(ぶぶん)は傍論(ぼうろん)です。

이 부분은 방론입니다.

실무 예문

その一文(いちぶん)は傍論(ぼうろん)にすぎず、判決理由(はんけつりゆう)ではないという見方(みかた)もあります。

그 한 문장은 방론에 불과하고 판결이유가 아니라는 견해도 있습니다.

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ にすぎない」 — に를 빼면 성립하지 않는다

✗ 비문 ~~傍論すぎない~~

✓ 傍論にすぎない

「~에 불과하다」는 「名詞 + にすぎない」. 연결형은 「~にすぎず」. 「すぎる」(지나치다)와 같은 동사지만 に가 붙어 「~을 넘지 않는다」가 된다.

일본법 상식

ブリタニカ国際大百科事典(コトバンク)은 傍論을 「判決のなかで述べられた付随的な意見」으로 풀이하고, 영미에서는 判決理由와 구별해 傍論에 先例 구속력을 인정하지 않지만 「先例拘束の原理のない日本では，判決理由と傍論とを厳密に区別することはない」고 적는다.

같이 외우기 判例の射程 <#e-hanrei-shatei> 学説・見解 <#e-gakusetsu>

コトバンク — 傍論 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%82%8D%E8%AB%96-132549>

コトバンク — 判決理由 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%88%A4%E6%B1%BA%E7%90%86%E7%94%B1-117980>

표준국어대사전 — 방론 검색 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?searchKeyword=%EB%B0%A9%EB%A1%A0>

法学部・法学教室 ★☆☆

ほうがくぶ　　ほうがくきょうしつ

미수록 · hōgakubu · 5박　**미수록** · hōgaku kyōshitsu · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 法学部 0행, 法学 平板[0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 法学部 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法学[0]+部[1,0]; 法学教室 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法学[0]+教室[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 | **学** 학 → がく R1 | **部** 부 → ぶ R0 | **教** 교 → きょう R0 | **室** 실 → しつ R2

- 法(법)은 ほう — ㅂ받침이 장음 う가 된다(R3). 「ほ」로 짧게 읽으면 한 박이 빠진다.
- 学部 がくぶ — 学(학)의 ㄱ받침이 く(R1). 「ほうがくぶ」 다섯 박(精選版 日本国語大辞典 ほうがく - ぶ).
- 잡지 『法学教室』의 읽기는 CiNii Books 서지에 「(ゲッカン) ホウガク キョウシツ」. 室(실)은 しつ로 ㄹ받침이 つ(R2).

법학부 · 『법학교실』(有斐閣 월간 법학 학습지)

쉬운 예문

姉(あね)は法学部(ほうがくぶ)の学生(がくせい)です。

누나는 법학부 학생입니다.

실무 예문

法学部(ほうがくぶ)で民法(みんぽう)を学(まな)ぶ学生(がくせい)は、『法学教室(ほうがくきょうしつ)』をよく読(よ)みます。

법학부에서 민법을 배우는 학생은 『법학교실』을 자주 읽습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 学校教育法 第85条 本文

> 大学(だいがく)には、学部(がくぶ)を置(お)くことを常例(じょうれい)とする。

대학에는 학부를 두는 것을 상례로 한다.

— 学校教育法 第85条 本文 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

常例 상례, 늘 하는 방식(じょうれい — デジタル大辞泉)　**～を～とする** ~을 ~로 한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

배우는 장소는 で — 「法学部で学ぶ」

△ **부자연** ~~法学部に勉強します。~~

✓ 法学部で勉強します。

동작이 일어나는 곳은 で(「~에서」). に는 존재·도착 지점(「法学部にいます」「法学部に入ります」). 한국어 「~에서/~에」가 で/に로 갈린다(≠, → 7장).

일본법 상식

有斐閣의 잡지 안내 화면은 『ジュリスト』를 「法律実務のパートナー」, 『法学教室』을 「学習が進む，理解が深まる。」라는 학습지로 소개하고 둘 다 「毎月1回（1日発行）」로 적는다(2026-10-09 확인). 『ジュリスト』의 인용 약칭은 「ジュリ」다(法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 「定期刊行物の略称」).

같이 외우기 基本書・体系書・教科書 <#e-kihonsho>　学説・見解 <#e-gakusetsu>

コトバンク — 法学部 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E9%83%A8-2081698>

CiNii Books — 月刊法学教室 ↗ <https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA12405810>　有斐閣 — 雑誌 ↗ <https://www.yuhikaku.co.jp/magazines/>

e-Gov — 学校教育法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026>

学説・見解 ★★☆

がくせつ　　けんかい

[0] 平板 · gakusetsu · 4박　**[0] 平板** · kenkai · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (学説 平板[0], 見解 平板[0])

学 학 → がく R1　**説** 설 → せつ R2　**見** 견 → けん R5　**解** 해 → かい R8

- 두 낱말 모두 平板[0] — 첫 박만 낮고 끝까지 떨어지지 않는다.
- 学説 がくせつ — ㄱ받침 く(R1)와 ㄹ받침 つ(R2)가 한 낱말에. が·く·せ·つ 네 박.
- 見解는 デジタル大辞泉 표제가 けん - かい. 精選版 日本国語大辞典에는 불교어 「けんげ」(「げ」는 解의 呉音)도 실려 있다 — 법학 문헌의 見解는 けんかい다.

학설・견해

= **한국:** 학설·견해 (デジタル大辞泉 「学説」 「見解」)

デジタル大辞泉은 学説을 「研究に基づいて独自にまとめられた学問上の考え」로 풀고 見解를 유의어로 든다. 한국어와 쓰임이 같다.

쉬운 예문

学説(がくせつ)は三(みっ)つあります。

학설은 세 가지 있습니다.

실무 예문

この点(てん)については学説(がくせつ)が分(わ)かれていて、最高裁(さいこうさい)の見解(けんかい)もまだ示(しめ)されていません。

이 점에 관해서는 학설이 갈려 있고, 최고재의 견해도 아직 나와 있지 않습니다.

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

「分かれている」 — て형 음편은 れて, 「れで」가 아니다

✗ 비문 ~~学説が分かれでいる。~~

✓ 学説が分かれている。

分かれる는 2그룹 동사라 て형이 「分かれて」. で가 되는 것은 1그룹의 ぬ·ぶ·む·ぐ 동사뿐이다(読む → 読んで). 「~하고 있다/~해 있다」의 ~ ている(→ 8장).

같이 외우기 通説・多数説・有力説・少数説 <#e-tsusetsu> 傍論・判決理由 <#e-boron>

OJAD — 学説 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%AD%A6%E8%AA%AC>

OJAD — 見解 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E8%A6%8B%E8%A7%A3>

コトバンク — 学説 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E8%AA%AC-460446>

コトバンク — 見解 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%A6%8B%E8%A7%A3-491492>

立法事実 ★☆☆

りっぽうじじつ

미수록 · rippō jijitsu · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 立法事実 0행. 立法 平板[0]·事実 頭高[1]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 立法事実 복합어 — 구성 낱말 UniDic 立法[0]+事実[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

立 립 → りつ → りっ R3 **法** 법 → ほう → ぽう R3 **事** 사 → じ R0 **実** 실 → じつ R2

- **두 가지 변화가 겹친다.** 立(りつ)의 つ가 は행 앞에서 っ가 되고, 그 뒤의 ほう는 ぽう(반탁음)가 된다 — り·っ·ぽ·う 네 박(デジタル大辞泉 りっぽう - じじつ). 立案 りつあん에서는 っ가 되지 않는 것과 비교.
- 事実 じじつ — 事(사)는 じ로 탁음이 된다. 「しじつ」가 아니다.

입법사실 — 법률이 존재하는 합리성의 근거가 되는 사회적 사실

쉬운 예문

これは立法事実(りっぽうじじつ)の資料(しりょう)です。

이것은 입법사실의 자료입니다.

실무 예문

この規制(きせい)を支(ささ)える立法事実(りっぽうじじつ)が、今(いま)もあるかどうかが問題(もんだい)になります。

이 규제를 받치는 입법사실이 지금도 있는지가 문제가 됩니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

立法은 りっぽう — 촉음과 반탁음을 둘 다 적는다

✗ 표기 오류 ~~りつほうじじつ~~

✓ りっぽうじじつ

憲法 けんぽう(ん 뒤, R8 note)·立法 りっぽう(っ 뒤)에서 法은 ぽう가 된다. 한자를 하나씩 읽은 りつ·ほう를 그대로 붙이면 표기 오류다.

일본법 상식

デジタル大辞泉은 立法事実을 「ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実」로 풀고, 그 예로 「各種の統計や世論調査、専門家の諮問など」를 든다. 해설서에서 이 말을 만나면 어떤 통계·조사가 근거로 제시되었는지 함께 본다.

같이 외우기 一問一答・立案担当者解説 <#e-ichimon-itto> 学説・見解 <#e-gakusetsu>

コトバンク — 立法事実 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%AB%8B%E6%B3%95%E4%BA%8B%E5%AE%9F-2095965>

OJAD — 立法 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E7%AB%8B%E6%B3%95>

OJAD — 事実 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E4%BA%8B%E5%AE%9F>

소리 연습

소리 연습 — 판례 용어의 장음과 平板

판례 용어는 장음(れい·つう·てい·ぼう)이 많다. 첫 줄은 박만 세고, 둘째·셋째 줄은 OJAD로 확인한 악센트대로 만든 합성음을 따라 한다.

장음 — 한 박 더 (악센트 미수록, 박만 센다)

はんれい 判例・미수록　つうせつ 通説・미수록　しゃてい 射程・미수록　ぼうろん 傍論・미수록

平板[0] — 끝까지 떨어지지 않는다

がくせつ 学説・[0] 平板　けんかい 見解・[0] 平板　かいせつ 解説・[0] 平板

りっぽう 立法・[0] 平板

떨어지는 자리

じじつ 事実・[1] 頭高　きょうかしょ 教科書・[3] 中高　りゆう 理由・[0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-09). 判例·通説·射程·傍論은 OJAD 검색 결과가 0행이라 번호를 강제하지 않았다 — NHK 사전 대조 목록에 올린다.

가짜 친구 · 유형 B

傍論은 「방론(放論)」이 아니다 — 판례 용어를 한국어 사전에서 찾으면

판례 공부의 낱말은 한국 법학에서도 같은 한자로 쓰여서 그대로 옮기면 된다고 생각하기 쉽다. 그런데 사전을 펴 보면 어긋난다. 「방론」으로 소리 내면 표준국어대사전에서는 放論(거리낌없이 논의함)이 나오고, 「사정(射程)」은 군사 용어로만 실려 있다.

거꾸로 일본어 「基本書」는 コトバンク의 두 국어사전에 표제가 없는데, 한국어 「기본서」는 표준국어대사전 표제어다. 같은 한자어라도 한쪽에서는 일반어, 다른 쪽에서는 전문 분야의 말이다. 評釈/평석처럼 두 사전의 뜻풀이가 겹치는 짝도 있다.

일본어 (읽기)	일본 사전 (コトバンク)	한국어	표준국어대사전 (2026-10-09 검색)
傍論 (ぼうろん)	ブリタニカ — 判決のなかで述べられた付随的な意見 (국어사전 표제는 없음)	방론	放論 「생각하는 대로 거리낌없이 논의함」 하나뿐, 傍論 표제 없음
射程 (しゃてい)	デジタル大辞泉 ② 届きうる範囲	사정	射程 『군사』 탄알·포탄 등이 도달할 수 있는 거리(=사정거리)
評釈 (ひょうしゃく)	デジタル大辞泉 — 詩歌や文章を解釈し、批評を加えること	평석	評釋 「문장이나 시가를 비평하고 주석함」
基本書 (きほんしょ)	표제 없음 (デジタル大辞泉·精選版 日本国語大辞典)	기본서	基本書 「어떤 분야에서 기초적인 내용을 다룬 책…」

판례 용어를 번역할 때는 「방론(傍論)」 「판례의 사정(射程)」처럼 한자를 붙인다. 소리만 적으면 한국어 독자는 사전의 일반어로 읽는다.

표준국어대사전 — 사정 검색 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?searchKeyword=%EC%82%AC%EC%A0%95>

표준국어대사전 — 기본서 검색 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?searchKeyword=%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EC%84%9C>

표준국어대사전 — 평석 검색 ↗ <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?searchKeyword=%ED%8F%89%EC%84%9D>

コトバンク — 傍論 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%82%8D%E8%AB%96-132549>

한국이라면?

판례 위반은 상고이유인가

일본

刑事訴訟法 405조는 고등재판소 판결에 대한 상고이유를 셋으로 한정하고 그중 둘을 판례 위반에 쓴다 — 2호「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」, 3호는 최고재 판례가 없을 때 大審院·고등재판소 판례와 상반되는 판단. 민사에서는 판례 위반이 上告受理 사유다(民事訴訟法 318조 1항).

刑事訴訟法 405조 2·3호, 民事訴訟法 318조 1항 (e-Gov API, 2026-10-09)

한국

형사소송법 제383조 제1호는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있는 때」 ㅡ 판례 위반을 따로 상고이유로 두지 않는다. 판례를 명시한 조문은 소액사건심판법 제3조 제2호(「대법원의 판례에 상반되는 판단을 한 경우」)이고, 판례를 바꾸려면 전원합의체가 맡는다(법원조직법 제7조 제1항 제3호).

형사소송법 제383조, 소액사건심판법 제3조, 법원조직법 제7조 제1항 (korean-law MCP 현행본, 2026-10-09 조회)

1:1 대응이 아니다. 일본 형사 상고는 판례 위반 자체가 독립한 상고이유이고, 한국 형사 상고는 법령 위반의 틀 안에서 다룬다. 판례 변경을 대법정·전원합의체에 맡기는 구조(裁判所法 10조 3호 / 법원조직법 제7조 제1항 제3호)는 양국이 닮았다.

> 日本(にほん)では、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の判例(はんれい)と相反(あいはん)する判断(はんだん)が上告理由(じょうこくりゆう)になります。
>
> 일본에서는 최고재판소 판례와 상반되는 판단이 상고이유가 됩니다.

실습

최고재 결정 하나 — 판례집 권·호·면에서 조사관 해설까지

裁判所 판례 검색에서 최고재판소 결정 하나를 찾아 「判例集等巻・号・頁」 칸을 읽고, 그 결정의 調査官解説이 어느 간행물에 실리는지 法曹会 출판부 페이지로 확인한다.

1. https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html 을 연다. 검색어 칸에 「非嫡出子」, 裁判年月日 칸에 平成 25年 9月 4日을 넣고 검색한다(같은 조건을 주소로 만든 검색 결과 링크를 아래에 둔다).
2. 결과 화면 머리에 「1件中 1～1件を表示」가 나온다. 한 건은 「平成24(ク)984 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成25年9月4日 最高裁判所大法廷 決定 破棄差戻」. 사건번호를 누른다.
3. 상세 페이지 https://www.courts.go.jp/hanrei/83520/detail2/index.html 에서 「判例集等巻・号・頁」 칸을 찾는다. 값은 「民集 第67巻6号1320頁」, 곧 最高裁判所民事判例集 67권 6호 1320면이다.
4. 출판계 인용 표기로 옮기면 「第」와 띄어쓰기를 빼고 「最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁」. 大法廷 결정을 「最大決」로 줄이는 것은 관행 표기다(法律編集者懇話会 문서가 축어로 정한 것은 最大判·最判까지 → 30장).
5. https://hosokai-books.com/?mode=grp&gid=3020400 을 연다. 一般財団法人法曹会 출판부가 운영하는 「法曹会BOOKS」의 「最高裁判所判例解説」 묶음이다. 소개문은 이 책이 그 연도의 「最高裁判所判例集に登載された」 民事·刑事 판례 전부를 조사관이 해설한 것이고, 먼저 『法曹時報』에 실린 것을 연도별 民事篇·刑事篇으로 모은다고 적는다.
6. 그러므로 民集 67권(平成25年)에 실린 이 결정의 해설은 『最高裁判所判例解説 民事篇 平成25年度』에 들어간다. 판매 목록에는 令和2·3年度만 있으므로 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN06504181 (CiNii Books, 民事篇 서지)에서 권 목록을 확인한다.

확인한 결과 2026-10-09 실제로 해 본 결과 — 검색 1건(平成24(ク)984, 平成25年9月4日 最高裁判所大法廷 決定, 結果 破棄差戻, 原審 東京高等裁判所 平成24年6月22日). 상세 페이지 「判例集等巻・号・頁」 = 「民集 第67巻6号1320頁」. 法曹会BOOKS 「最高裁判所判例解説」 묶음에는 令和3年度 民事篇 上·下, 刑事篇, 令和2年度 民事篇 上·下, 刑事篇 6종이 있고, 令和3年度판 소개문에 民事篇은 『法曹時報』 第74巻第3号~第75巻第11号 게재분을 모았다고 적혀 있다. CiNii의 民事篇 권 목록에 「平成25年度」가 상하 분책 없이 한 권으로 있다. 法曹会 본 누리집(www.hosokai.or.jp)은 이날 인증서 만료로 열리지 않아 판매 사이트를 썼다.

실습 확인일 2026-10-09

裁判所 — 검색 결과(非嫡出子, 平成25年9月4日) ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html?query1=%E9%9D%9E%E5%AB%A1%E5%87%BA%E5%AD%90&filter%5BjudgeDateMode%5D=1&filter%5BjudgeGengoFrom%5D=%E5%B9%B3%E6%88%90&filter%5BjudgeYearFrom%5D=25&filter%5BjudgeMonthFrom%5D=9&filter%5BjudgeDayFrom%5D=4>

裁判所 — 平成24(ク)984 상세 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/83520/detail2/index.html>

法曹会BOOKS — 最高裁判所判例解説 ↗ <https://hosokai-books.com/?mode=grp&gid=3020400>

CiNii Books — 最高裁判所判例解説 民事篇 ↗ <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN06504181>

문헌 읽기 팁

「第4版補訂版」 — 판 표시와 개정법 반영은 머리말에서 확인한다

일본 법률서의 판 표시는 「第2版」 「改訂版」 「補訂版」 「3訂」처럼 여러 가지다. 사전 뜻으로는 改訂이 「書物の内容を改め正すこと」, 補訂이 「著作物に部分的な補いをしたり、訂正を加えたりすること」다(デジタル大辞泉). 判例百選은 「租税判例百選 第8版 (No.276) 」처럼 판수를 ( ) 안이나 서명 뒤에 붙인다(有斐閣 시리즈 화면).

판 표시만으로는 어느 개정까지 들어갔는지 알 수 없다. 法曹会 출판부의 『第4版補訂版 民事訴訟第一審手続の解説』 소개문(「はしがきより抜粋」)은 이 판이 「第４版」에 令和4年法律第48号 등 개정의 주요 개정점을 담았다고 밝히면서도, 권말 사건기록에는 개정 전 民事訴訟法·民事訴訟規則이 적용된다고 적는다. 같은 책 안에서도 반영 범위가 다를 수 있다.

해 보기 https://hosokai-books.com/?pid=185305662 를 열고 「はしがきより抜粋」 단락에서 ① 반영한 법률 번호(令和４年法律第４８号)와 규칙 번호 ② 반영하지 않은 부분(법정심리기간 소송절차 특칙 등)을 찾아 적어 보자. 기본서를 고를 때도 판 표시보다 머리말의 개정법 언급을 먼저 본다.

法曹会BOOKS — 第4版補訂版 民事訴訟第一審手続の解説 ↗ <https://hosokai-books.com/?pid=185305662>

コトバンク — 補訂 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%A3%9C%E8%A8%82-630884>

コトバンク — 改訂 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%94%B9%E8%A8%82-458042>

장 끝 퀴즈

1. 「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」를 상고이유로 정한 조문은?

   (a) 民法 1条 (b) 刑事訴訟法 405条 2号 (c) 裁判所法 57条

2. 읽기: 「立法事実」의 읽기는?

   (a) りつほうじじつ (b) りっぽうじじつ (c) りっぽうしじつ (d) たちほうじじつ

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — 判例 ( ) 異なる見解

   (a) を (b) と (c) で (d) の

4. 『最高裁判所判例解説』의 해설을 쓰는 사람은?

   (a) 그 사건의 재판관 (b) 최고재판소 調査官 (c) 法務省 立案担当者

5. 裁判所 판례 검색 상세 페이지에서 판례집 권·호·면이 적힌 칸의 이름은?

   (a) 裁判要旨 (b) 参照法条 (c) 判例集等巻・号・頁

6. 번역해 보세요: その一文は傍論にすぎない。

   (a) 그 한 문장은 방론에 불과하다. (b) 그 한 문장은 방론을 넘어선다. (c) 그 한 문장은 판결이유다.

28장 퀴즈 정답

1. 刑事訴訟法 405条 2号 ― 刑訴 405조 2호. 3호는 최고재 판례가 없을 때 大審院·고등재판소 판례와의 상반을 든다.
2. りっぽうじじつ ― 立(りつ)의 つ가 っ로 줄고 法은 ぽう가 된다. 事実은 じじつ(デジタル大辞泉 りっぽう・じじつ).
3. と ― 異なる는 자동사라 비교 상대를 と로 받는다. 「判例と相反する」도 같은 꼴.
4. 최고재판소 調査官 ― 法曹会 출판부 소개문 ― 조사관이 판시사항·요지를 적고 개인적 의견에 따라 해설한다. 인용 약칭은 「判解」.
5. 判例集等巻・号・頁 ― 예: 平成24(ク)984 결정은 「民集 第67巻6号1320頁」. 裁判要旨는 판례집 편집 항목이다.
6. 그 한 문장은 방론에 불과하다. ― 「~にすぎない」는 「~에 불과하다」. すぎる(지나치다)와 같은 동사지만 に가 붙으면 뜻이 달라진다.

第29章 · 4부

법령 읽기 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

e-Gov, 条·項·号·柱書·ただし書 · 法令を読む —— e-Gov法令検索と条文の構造

일본 법령은 e-Gov 法令検索 한 곳에서 거의 다 읽을 수 있다. 이 장은 그 사이트를 쓰는 법과 조문의 부위를 부르는 말을 익힌다 — 条·項·号, イ·ロ·ハ, 柱書, 本文·ただし書, 前段·後段, 附則. 뼈대는 한국 법령과 거의 같지만 번호 붙이는 관행이 달라서, 「①」에 익숙한 눈은 일본 원문의 첫 항을 놓친다. 及び·並びに 등은 13장, ただし書 문형은 12장에서 다뤘고, 법령 용어 소사전은 부록 H에 둔다.

이 장의 문법 J8 — 조문 부위의 이름(条·項·号·柱書·本文·ただし書·前段·後段)과 그것을 가리키는 인용 문형(「第○条第○項第○号」 「前条第二項後段」 「~とあるのは、~と読み替えるものとする」). J5 — 법령 낱말의 독법(施行 しこう/せこう, 後段 こうだん, 列記 れっき).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 法律(ほうりつ)は、公布(こうふ)の日(ひ)から起算(きさん)して二十日(はつか)を経過(けいか)した日(ひ)から施行(しこう)する。ただし、法律(ほうりつ)でこれと異(こと)なる施行期日(しこうきじつ)を定(さだ)めたときは、その定(さだ)めによる。

   법률은 공포일부터 기산하여 20일을 경과한 날부터 시행한다. 다만, 법률로 이와 다른 시행기일을 정한 때에는 그 정함에 따른다.

   法の適用に関する通則法 第2条 (本文·ただし書)

2. 第一項(だいいっこう)の規定(きてい)にかかわらず、法定代理人(ほうていだいりにん)が目的(もくてき)を定(さだ)めて処分(しょぶん)を許(ゆる)した財産(ざいさん)は、その目的(もくてき)の範囲内(はんいない)において、未成年者(みせいねんしゃ)が自由(じゆう)に処分(しょぶん)することができる。目的(もくてき)を定(さだ)めないで処分(しょぶん)を許(ゆる)した財産(ざいさん)を処分(しょぶん)するときも、同様(どうよう)とする。

   제1항의 규정에도 불구하고, 법정대리인이 목적을 정하여 처분을 허락한 재산은 그 목적의 범위 안에서 미성년자가 자유롭게 처분할 수 있다. 목적을 정하지 아니하고 처분을 허락한 재산을 처분하는 때에도 같다.

   民法 第5条第3項 (前段·後段)

3. 第七百三十八条(だいななひゃくさんじゅうはちじょう)、第七百三十九条(だいななひゃくさんじゅうくじょう)及(およ)び第七百四十七条(だいななひゃくよんじゅうななじょう)の規定(きてい)は、協議上(きょうぎじょう)の離縁(りえん)について準用(じゅんよう)する。この場合(ばあい)において、同条第二項(だいにこう)中「三箇月(さんかげつ)」とあるのは、「六箇月(ろっかげつ)」と読(よ)み替(か)えるものとする。

   제738조, 제739조 및 제747조의 규정은 협의상 파양에 준용한다. 이 경우에 같은 조 제2항 중 「3개월」은 「6개월」로 바꾸어 읽는 것으로 한다.

   民法 第812条 (準用·読み替え)

e-Gov 法令検索 — 화면과 API

e-Gov는 デジタル庁가 운영하는 정부 포털이고 읽기는 「イーガブ」다(e-Gov 「このサイトについて」). 법령은 **法令検索**(https://laws.e-gov.go.jp/)에서 본다. 도움말은 관보와 다르면 관보가 우선한다고 적어 둔다.

화면은 브라우저 스크립트로 그려져서 curl로 받으면 빈 껍데기만 온다. 기계로 읽을 때는 키 없는 **法令API Version 2**를 쓴다. `asof=YYYY-MM-DD` 를 붙이면 그날 시행 중이던 본문이, `elm=MainProvision-Article_12` 를 붙이면 그 조만 온다. asof는 2017-04-01 이후만 된다(2016-01-01은 400 오류, 2026-10-09 시험).

API의 조문 문장에는 `WritingMode="vertical"` (세로쓰기) 속성이 붙어 있다. 刑法·民法·刑事訴訟法은 그렇고 日本国憲法 문장에는 없었다(2026-10-09). 사양은 JSON 구조를 「試行版」이라 하므로 글자 대조는 XML로 한다.

조문의 뼈대 — 条·項·号에서 柱書·ただし書까지

큰 단위부터 条 → 項 → 号 → イ·ロ·ハ → (1)(2)(3)이다(参議院法制局 칼럼 「条・項・号・号の細分」). 한국은 조·항·호·목이고 목은 「가. 나. 다.」다(법원조직법 제32조 제1항 제3호).

항 번호. 같은 칼럼에 따르면 昭和23년(1948) 무렵부터 제2항 이하에만 「２、３」을 붙인다. 제1항에는 번호가 없다. 그 전 법률은 항 번호가 아예 없어서 e-Gov 화면이 「②」를 편의상 덧붙인다(→ 가짜 친구).

柱書. 호를 늘어놓기 전의 본문을 실무에서 柱書라 부르고, 법률 본문은 「各号列記以外の部分」이라 쓴다. e-Gov 키워드 검색 결과 수는 「各号列記以外の部分」 602, 「柱書」 46이었다(2026-10-09). 이 수가 문장 수인지 법령 수인지는 사양 설명(「ヒットした総件数」)으로 가리지 못했다(→ 13장).

한 항 안의 문장. 둘째 문장이 「ただし」로 시작하면 앞이 本文, 뒤가 ただし書(→ 12장), 아니면 前段·後段이다. API XML은 本文에 `Function="main"`, ただし書에 `Function="proviso"` 를 달고 前段·後段에는 표시가 없다. **附則**은 본칙 뒤에서 시행기일·경과조치 등을 정한다(デジタル大辞泉 「付則・附則」 2).

법령 용어 — 먼저 볼 공식 문서 두 가지

及び/並びに, 又は/若しくは, 場合/とき, 直ちに/速やかに/遅滞なく는 文化審議会 建議 「公用文作成の考え方」(令和4年1月7日, PDF 33면)이 정리한다. 「前提となる条件が二つある場合には、大きい条件を「場合」で、小さい条件を「とき」で表す。」 「遅滞なく」는 「正当な理由があれば遅れが許される場合」에 쓰는 일이 많다고 한다(→ 12·13장).

표기는 内閣法制局長官決定 「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日)가 정한다 — 「但し → ただし」 「但書 → ただし書」. 1946년 日本国憲法 57조는 「但し、」, 2006년 通則法 2조는 「ただし、」로 단서를 연다. 두 문서에 없는 みなす·推定する 등은 13장이 사전과 조문으로 설명했고, 법령 용어 소사전은 부록 H에 모은다.

e-Gov 法令検索 ★★★

イーガブほうれいけんさく

미수록 · īgabu hōrei kensaku · 13박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 検索 [0]은 있음, 法令·e-Gov 없음) — NHK 사전 대조 필요 / e-Gov 法令検索 복합어 — 구성 낱말 UniDic e[None]+-[None]+Gov[None]+法令[0]+検索[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 **令** 령 → れい R9 **検** 검 → けん R5 **索** 색 → さく R1

- e-Gov는 「イーガブ」로 읽는다 — 사이트 자신의 표기 「e-Gov（イーガブ）」(e-Gov 「このサイトについて」, 2026-10-09).
- 法令 ほうれい — 장음이 두 번(ほう·れい). ほ·う·れ·い 네 박. 検索 けんさく는 OJAD [0] 平板.

e-Gov 법령검색 — 일본 정부(デジタル庁)의 법령 데이터베이스

한국: 국가법령정보센터(law.go.kr) ()
이 책은 한국 조문을 국가법령정보센터의 공개 API로 대조했다. 두 사이트 모두 과거 시점 본문을 보여 주지만 범위가 다르다 — e-Gov API의 시점 조회는 2017-04-01 이후만 된다.

쉬운 예문
法令(ほうれい)はe-Govで読(よ)めます。

법령은 e-Gov에서 읽을 수 있습니다.

실무 예문
判決(はんけつ)を書(か)く前(まえ)に、条文(じょうぶん)をe-Govの法令検索(ほうれいけんさく)でもう一度(いちど)確(たし)かめてください。

판결을 쓰기 전에 조문을 e-Gov 법령검색에서 한 번 더 확인해 주세요.

▼ 원문 예문 (도전) — e-Gov ポータル 「このサイトについて」 (2026-10-09 조회)

> このサイト(e-Gov ポータル)は、行政機関(ぎょうせいきかん)が発信(はっしん)する政策(せいさく)·施策(しさく)に関(かん)する情報(じょうほう)、行政(ぎょうせい)サービス、各種(かくしゅ)オンラインサービスなどに関(かん)する情報(じょうほう)を対象(たいしょう)に、情報(じょうほう)ナビゲーションに資(し)することを目的(もくてき)としてデジタル庁(ちょう)が整備(せいび)、運営(うんえい)するWebサイトです。

이 사이트(e-Gov 포털)는 행정기관이 발신하는 정책·시책에 관한 정보, 행정 서비스, 각종 온라인 서비스 등에 관한 정보를 대상으로 정보 내비게이션에 이바지하는 것을 목적으로 디지털청이 정비·운영하는 웹사이트입니다.

— e-Gov ポータル 「このサイトについて」 (2026-10-09 조회) <https://www.e-gov.go.jp/about-site> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

資する 이바지하다(しする) **整備、運営する** 정비·운영하는 — 法令検索도 이 포털의 서비스 가운데 하나

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

도구·장소의 で — 「~에서 검색한다」

✗ 비문 ~~e-Govを法令を検索します。~~

✓ e-Govで法令を検索します。

검색하는 곳(사이트)은 で, 검색 대상은 を. 한 동사에 を가 두 번 걸리면 비문이다. 한국어 「e-Gov에서 법령을 검색한다」와 자리가 같다(=).

같이 외우기 時点 <#e-jiten> 法令番号 <#e-horei-bango>

e-Gov — このサイトについて ↗ <https://www.e-gov.go.jp/about-site> e-Gov 法令検索 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/>

e-Gov 法令API v2 (Swagger UI) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/api/2/swagger-ui>

法令番号 ★★★

ほうれいばんごう

미수록 · hōrei bangō · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 番号 [3]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 法令番号 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法令[0]+番号[3] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 | **令** 령 → れい R9 | **番** 번 → ばん R5 | **号** 호 → ごう R8

- ほう·れい·ばん·ごう — 여덟 박에 장음이 세 번이다. 番号만 떼면 OJAD [3](ばんごう).
- 号는 한국 음 「호」의 ㅎ이 が행으로 나온다(R8). 第八十九号 だいはちじゅうきゅうごう.

법령번호 — 「明治二十九年法律第八十九号」처럼 元号·해·법령 종류·번호로 이루어진 법령의 식별 표시

≠ **한국:** 법률 제○○○○○호 (국가법령정보센터 Open API — 민법 공포번호 21454)
한국은 연도 없이 일련번호만 쓴다(민법 2026. 3. 17. 법률 제21454호, 형법 2026. 9. 29. 법률 제22007호). 일본은 元号와 해가 번호 앞에 붙는다. → 이 장 「한국이라면?」

쉬운 예문

民法(みんぽう)の法令番号(ほうれいばんごう)は何(なん)ですか。

민법의 법령번호는 무엇입니까?

실무 예문

引用(いんよう)する法律(ほうりつ)は、題名(だいめい)の後(あと)に括弧(かっこ)で法令番号(ほうれいばんごう)を書(か)いてください。

인용하는 법률은 제명 뒤에 괄호로 법령번호를 써 주세요.

▼ 원문 예문 (도전) — 消費者契約法 第11条第1項

> 消費者契約(しょうひしゃけいやく)の申込(もうしこ)み又(また)はその承諾(しょうだく)の意思表示(いしひょうじ)の取消(とりけ)し及(およ)び消費者契約(しょうひしゃけいやく)の条項(じょうこう)の効力(こうりょく)については、この法律(ほうりつ)の規定(きてい)によるほか、民法及(みんぽうおよ)び商法(しょうほう)（明治三十二年法律第四十八号(めいじさんじゅうにねんほうりつだいよんじゅうはちごう)）の規定(きてい)による。

소비자계약의 청약 또는 그 승낙의 의사표시의 취소 및 소비자계약 조항의 효력에 관하여는 이 법률의 규정에 의하는 외에 민법 및 상법(明治32년 법률 제48호)의 규정에 의한다.

— 消費者契約法 第11条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

(明治三十二年法律第四十八号) 다른 법률을 처음 인용할 때 題名 뒤 괄호에 법령번호를 단다 **〜によるほか** ~에 의하는 외에

取消し 취소(→ 6장)

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

법률은 「公布される」 — 수동으로 쓴다

△ **부자연** ~~この法律は令和四年に公布した。~~

✓ この法律は令和四年に公布された。

왼쪽도 문장은 된다 — は가 목적어를 주제로 올리고 공포한 주체를 생략한 꼴(「この法律は、…が公布した」의 주어 생략)로 읽을 수 있다. 다만 법률의 공포 사실을 설명하는 문맥에서는 법률을 주어로 세운 수동 「公布された」가 자연스럽다. 한국어 「이 법률은 공포되었다」와 같다(=, → 11장).

같이 외우기 e-Gov 法令検索 <#e-egov>

e-Gov — 消費者契約法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061>

題名・目次 ★★☆

だいめい　　もくじ

[0] 平板 · daimei · 4박　　**[0] 平板** · mokuji · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (題名 平板[0], 目次 平板[0])

題 제 → だい R0　**名** 명 → めい R9　**目** 목 → もく R1　**次** 차 → じ R0

- 題名 だいめい — めい는 [me:]로 길게(R9). だ·い·め·い 네 박.
- 目次 もくじ — 目의 く가 촉음으로 줄지 않는다. も·く·じ 세 박. 둘 다 平板[0]이라 끝까지 내려가지 않는다.

제명・목차 — 법령의 이름과 장·절의 차례

= **한국:** 제명 · 목차 ()

법령의 이름을 일본은 「題名」, 한국 법제 실무는 「제명」이라 부른다. e-Gov 화면도 刑法 첫머리에 法令番号 → 題名 → 制定文 → 目次 → 본칙 순으로 보여 준다(2026-10-09).

쉬운 예문

これは刑法(けいほう)の目次(もくじ)です。

이것은 형법의 목차입니다.

실무 예문

目次(もくじ)を見(み)れば、第二章(だいにしょう)が刑(けい)の種類(しゅるい)だと分(わ)かります。

목차를 보면 제2장이 형의 종류라는 것을 알 수 있습니다.

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~을 보다」의 を — が로 바꾸면 비문

✗ **비문** ~~目次が見てください。~~

✓ 目次を見てください。

見る는 목적어를 を로 받는다. 「目次が見える」(목차가 보인다)는 다른 동사다. 한국어 「목차를 보세요」와 같다(=).

같이 외우기 法令番号 <#e-horei-bango>　条・項・号 <#e-jo-ko-go>

コトバンク ― 題名 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%A1%8C%E5%90%8D-558517>

OJAD ― 目次 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E7%9B%AE%E6%AC%A1>

条・項・号 ★★★

じょう　こう　ごう

[1] 頭高 · jō · 2박　**[1] 頭高** · kō · 2박　**[1] 頭高** · gō · 2박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 단독 표제 없음. 項目 [0]·事項 [1] 등 복합어만) ― NHK 사전 대조 필요 / 条 UniDic [1]; 項 UniDic [1]; 号 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

条 조 → じょう R0　**項** 항 → こう R8　**号** 호 → ごう R8

- 세 글자 모두 장음으로 끝난다 ― じょう·こう·ごう, 각 두 박. 「조·항·호」처럼 한 박으로 끊지 않는다.
- 숫자가 붙으면 소리가 바뀐다 ― 第一項 だいいっこう(촉음), 第八号 だいはちごう. 第一条는 だいいちじょう(촉음 없음).
- 읽기는 デジタル大辞泉 표제 じょう【条】·こう【項】·ごう【号】로 확인했다.

조 · 항 · 호

= **한국:** 조 · 항 · 호 (법원조직법 제32조 제1항 제3호)
단위와 순서가 같다. 인용 표기만 다르다 ― 일본 「第九百七十条第一項第四号」(한자 숫자, 붙여 씀),
한국 법령 본문 「제27조제3항」(아라비아 숫자, 법령 본문은 붙여 씀).

쉬운 예문

第三条(だいさんじょう)第二項(だいにこう)を読(よ)んでください。

제3조 제2항을 읽어 주세요.

실무 예문

原告(げんこく)が挙(あ)げた条文(じょうぶん)は、第九百七十条(だいきゅうひゃくななじゅうじょう) 第一項(だいいっこう)第四号(だいよんごう)です。

원고가 든 조문은 제970조 제1항 제4호입니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 民法 第984条 後段 (영사가 공증인 직무를 하는 경우)

> この場合(ばあい)においては、第九百七十条(だいきゅうひゃくななじゅうじょう) 第一項(だいいっこう)第四号(だいよんごう)の規定(きてい)にかかわらず、遺言者(いごんしゃ)及(およ)び証人(しょうにん)は、同号(どうごう)の印(いん)を押(お)すことを要(よう)しない。

이 경우에는 제970조 제1항 제4호의 규정에도 불구하고 유언자 및 증인은 같은 호의 도장을 찍을 필요가 없다.

― 民法 第984条 後段 (영사가 공증인 직무를 하는 경우) <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

第九百七十条第一項第四号 제970조 제1항 제4호 ― 조·항·호를 붙여 쓴다　**同号** 같은 호 ― 방금 든 제4호

要しない 필요로 하지 않는다

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

第一項은 촉음, 第一条는 촉음 없음

✗ 표기 오류 ~~だいいちこう~~

✓ だいいっこう

一(いち) 뒤에 か행(項 こう)이 오면 ち가 っ로 준다. じ로 시작하는 条 앞에서는 줄지 않는다 — 第一条 だいいちじょう. 6장에서 본 第一項의 촉음을 조·항·호 전체로 넓혀 보자.

같이 외우기

参議院法制局 — 条・項・号・号の細分 ↗ <https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm>

コトバンク — 項 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%A0%85-61348>

本文・ただし書 ★★★

ほんぶん　　ただしがき

[1] 頭高 · honbun · 4박　**[0] 平板** · tadashigaki · 5박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (本文 頭高[1]) / ただし書 미수록 / ただし書 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

本 본 → ほん R5　**文** 문 → ぶん R10　**書** 서 → がき 訓

- 本文 — デジタル大辞泉은 「ほんもん」을 주표제로 두고 「ほんぶん」은 「ほんもん（本文）に同じ」로 돌린다. 조문의 本文은 ほんぶん으로 읽는다(OJAD 本文 [1]은 ほんぶん).
- ただし書 ただしがき — 書き의 か가 が로 흐린다(デジタル大辞泉 ただし - がき【但（し）書（き）】).

본문 · 단서

= **한국:** 본문 · 단서 ()

구조가 같다 — 「ただし」=「다만」, 「この限りでない」=「그러하지 아니하다」(→ 12장).

쉬운 예문

本文(ほんぶん)とただし書(がき)を分(わ)けて読(よ)みます。

본문과 단서를 나누어 읽습니다.

실무 예문

被告(ひこく)の主張(しゅちょう)は、本文(ほんぶん)ではなくただし書(がき)に当(あ)たるというものです。

피고의 주장은 본문이 아니라 단서에 해당한다는 것입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第57条第1項 (本文·ただし書)

> 両議院(りょうぎいん)の会議(かいぎ)は、公開(こうかい)とする。但(ただ)し、出席議員(しゅっせきぎいん)の三分(さんぶん)の二(に)以上(いじょう)の多数(たすう)で議決(ぎけつ)したときは、秘密会(ひみつかい)を開(ひら)くことができる。

양 의원의 회의는 공개로 한다. 다만, 출석의원 3분의 2 이상의 다수로 의결한 때에는 비밀회를 열 수 있다.

— 日本国憲法 第57条第1項 (本文·ただし書) <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

但し 다만 — 1946년 헌법은 한자로 쓴다. 지금 법령은 「ただし」(内閣法制局 2010)　**出席議員** 출석의원(しゅっせき — 촉음)

秘密会 비밀회

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

법령 표기는 「ただし書」 — 「但書」는 옛 표기

△ **부자연** ~~第九条但書に規定する行為~~

✓ 第九条ただし書に規定する行為

内閣法制局長官決定 「法令における漢字使用等について」(2010)는 「但し → ただし」 「但書 → ただし書」로 가나 표기를 정했다. 사전에는 「但書」도 있으므로 틀린 글자는 아니고, 지금 법령·판결 문체에 맞지 않을 뿐이다(△).

같이 외우기 附則・施行期日 <#e-fusoku>

内閣法制局 — 法令における漢字使用等について (PDF) ↗ <https://www.clb.go.jp/files/topics/3485_ext_29_0.pdf>

コトバンク — 但書 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%BD%86%E6%9B%B8-560739>

項番号 ★★☆

こうばんごう

미수록 · kōbangō · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 番号 [3]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 項番号 복합어 — 구성 낱말 UniDic 項[1]+番号[3] (2026-10-09; NHK 미대조)

項 항 → こう R8 **番** 번 → ばん R5 **号** 호 → ごう R8

- こう·ばん·ごう — 장음 둘(こう·ごう). 여섯 박이다.
- 「項番号」는 사전 표제를 찾지 못했다(コトバンク 404). 項 こう + 番号 ばんごう로 읽었다.

항 번호 — 제2항부터 붙는 「2」 「3」. 제1항에는 붙이지 않는다

≠ **한국:** 항 번호 ①② (민법 제5조)

한국은 제1항부터 ①을 붙인다(민법 제5조 「①미성년자가 법률행위를 함에는…」). 일본 民法 5조는 제1항에 번호가 없고 제2항부터 「2」. → 이 장 「가짜 친구」

쉬운 예문

第一項(だいいっこう)には項番号(こうばんごう)がありません。

제1항에는 항 번호가 없습니다.

실무 예문

古(ふる)い法律(ほうりつ)は項番号(こうばんごう)がないので、何項目(なんこうめ)かを数(かぞ)えて引用(いんよう)してください。

옛 법률은 항 번호가 없으니 몇째 항인지 세어서 인용해 주세요.

▼ 원문 예문 (도전) — 日本国憲法 第9条第2項 (원문에 항 번호 없음)

> 前項(ぜんこう)の目的(もくてき)を達(たっ)するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その他の戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。国(くに)の交戦権(こうせんけん)は、これを認(みと)めない。

전항의 목적을 달성하기 위하여 육해공군 그 밖의 전력은 이를 보유하지 아니한다. 국가의 교전권은 이를 인정하지 아니한다.

— 日本国憲法 第9条第2項 (원문에 항 번호 없음) <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

前項 전항 — 번호 없이도 「앞 항」으로 가리킨다　**達する** 달성하다(たっする — 촉음)　**その他の** 그 밖의

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음을 지키면 낱말이 선다 — こうばんごう

✗ 표기 오류 ~~こばんご~~

✓ こうばんごう

項·号의 장음 う를 빼면 전혀 다른 소리가 된다. 한국어 「항」 「호」에는 장단 표시가 없어서 일본어 장음을 떨어뜨리기 쉽다(→ 3장).

같이 외우기　条・項・号 <#e-jo-ko-go>

e-Gov — 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

参議院法制局 — 条・項・号・号の細分 ↗ <https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm>

附則・施行期日 ★★★

ふそく　　しこうきじつ

[0] 平板 · fusoku · 3박　**미수록** · shikō kijitsu · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 附則·付則 없음. 期日 [1], 施行する [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 附則 UniDic [0]; 施行期日 복합어 — 구성 낱말 UniDic 施行[0]+期日[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

附 부 → ふ R0　**則** 칙 → そく R1　**施** 시 → し R0　**行** 행 → こう R10　**期** 기 → き R0　**日** 일 → じつ R2

- 施行 — デジタル大辞泉 し - こう 2 「法令の効力を発生させること。せこう。」, せ - こう 補説 「法律関係では、「執行」と区別して「せこう」と読む慣用がある。」 두 읽기 모두 사전 근거가 있다. 이 책은 사전 주 표제 しこう를 쓴다(→ 3장 소리 연습).
- 期日 きじつ — 日이 にち가 아니라 じつ. OJAD [1]. 施行期日은 し·こ·う·き·じ·つ 여섯 박 — 장음 う도 한 박이다.

부칙 · 시행기일 — 법령 끝에 붙어 시행일·경과조치 등을 정하는 부분과, 법령이 효력을 발생하는 날

= **한국:** 부칙 · 시행일 ()

구조가 같다. 법령 끝의 부칙이 시행일과 경과조치를 정한다. 일본어의 「施行期日」은 한국 조문 표제의 「시행일」에 해당한다.

쉬운 예문

施行期日(しこうきじつ)は附則(ふそく)に書(か)いてあります。

시행기일은 부칙에 적혀 있습니다.

실무 예문

この改正(かいせい)の施行期日(しこうきじつ)を附則(ふそく)で確(たし)かめてから、判決(はんけつ)に引用(いんよう)しましょう。

이 개정의 시행기일을 부칙에서 확인하고 나서 판결에 인용합시다.

▼ 원문 예문 (도전) — 法の適用に関する通則法 第2条

> 法律(ほうりつ)は、公布(こうふ)の日(ひ)から起算(きさん)して二十日(はつか)を経過(けいか)した日(ひ)から施行(しこう)する。ただし、法律(ほうりつ)でこれと異(こと)なる施行期日(しこうきじつ)を定(さだ)めたときは、その定(さだ)めによる。

법률은 공포일부터 기산하여 20일을 경과한 날부터 시행한다. 다만, 법률로 이와 다른 시행기일을 정한 때에는 그 정함에 따른다.

— 法の適用に関する通則法 第2条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

その定め 그 정함 — 대개 附則의 施行期日 조항 **起算して** 기산하여

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

施行には 촉음이 없다 — 執行과 섞지 않는다

✗ 표기 오류 ~~しっこうきじつ~~

✓ しこうきじつ

執行(しっこう, 집행)은 촉음이 있고 施行(しこう, 시행)은 없다. 법률가가 施行을 せこう라고도 읽는 것은 바로 이 둘을 귀로 가르기 위해서다(デジタル大辞泉 せ - こう 補説).

같이 외우기 本文・ただし書 <#e-honbun-tadashigaki>

コトバンク — 施行 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%96%BD%E8%A1%8C-72999>

コトバンク — 付則・附則 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E4%BB%98%E5%89%87-618626>

e-Gov — 法の適用に関する通則法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078>

時点 ★★★

じてん

[1] 頭高 · jiten · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (時点 頭高[1] — 平板[0]도 병기, 맨 위 형)

時 시 → じ R0 **点** 점 → てん R5

- じ·て·ん 세 박. OJAD는 [1]과 [0] 두 형을 싣는다. 이 책은 맨 위에 표시된 [1]을 쓴다(표시 순서가 어느 한쪽만 규범이라는 뜻은 아니다).
- 辞典·事典(じ て ん)과 소리가 같다. 문맥으로 가린다.

시점 — e-Gov 화면의 「時点」 표시, API의 asof(그날 시행 중이던 본문)

≠ **한국:** 연혁 법령 조회 ()

국가법령정보센터 Open API도 과거 판을 MST(법령일련번호)로 부른다. e-Gov API는 날짜 하나(asof)로 그날의 판을 찾아 주고, 2017-04-01보다 앞선 날짜는 받지 않는다.

쉬운 예문

判決(はんけつ)の時点(じてん)の条文(じょうぶん)を読(よ)みます。

판결 시점의 조문을 읽습니다.

실무 예문

契約(けいやく)を結(むす)んだ時点(じてん)では、民法(みんぽう) 第七百三十一条(だいななひゃくさんじゅういちじょう) はまだ改正(かいせい)されていませんでした。

계약을 맺은 시점에는 민법 제731조가 아직 개정되지 않았습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民法 第731条 (2022-03-31 시점본 — 2022-04-01부터 「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」)

> 男(おとこ)は、十八歳(じゅうはっさい)に、女(おんな)は、十六歳(じゅうろくさい)にならなければ、婚姻(こんいん)をすることができない。

남자는 18세에, 여자는 16세에 이르지 아니하면 혼인을 할 수 없다.

— 民法 第731条 (2022-03-31 시점본 — 2022-04-01부터 「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」) <https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?asof=2022-03-31&elm=MainProvision-Article_731> · e-Gov 본문 대조 2022-03-31

~にならなければ ~가 되지 아니하면(→ 8장) **婚姻** 혼인(こんいん) **十八歳** じゅうはっさい — 촉음(→ 6장)

문법 한 스푼 · J2 동사 활용

「~하지 않으면」 — ならなければ

✗ 비문 ~~十八歳にならないければ~~

✓ 十八歳にならなければ

ない형의 가정은 ない → なければ(い를 떼고 ければ). 「ないければ」라는 꼴은 없다. 법령에서는 「~なければ、…できない」로 요건을 정하는 일이 많다(→ 8장).

같이 외우기 e-Gov 法令検索 <#e-egov>

OJAD — 時点 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E6%99%82%E7%82%B9>

e-Gov API — 民法 731条 (2022-03-31 시점) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089?asof=2022-03-31&elm=MainProvision-Article_731>

가짜 친구 · 유형 C

제1항에는 번호가 없다 — 「①」에 익숙한 눈이 놓치는 것

한국 법령은 제1항부터 ①을 단다(민법 제5조 「①미성년자가…」 「②전항의 규정에…」). 일본 법령은 제1항에 번호가 없고 제2항부터 「2」 「3」이다(参議院法制局 칼럼 — 昭和23년 무렵부터의 관행). 조 번호 바로 뒤 문장이 제1항이고, 「2」가 보이기 전까지가 1항이다.

더 오래된 법률(日本国憲法 등)은 제2항 이하에도 번호가 없다. e-Gov 화면은 「②」 「③」을 편의상 덧붙여 보여 주지만 API XML에는 번호가 비어 있다. 원문 인용에 「②」를 넣으면 원문에 없는 글자를 넣은 셈이다.

	일본 원문(e-Gov XML)	e-Gov 화면	한국(국가법령정보센터)
제1항	번호 없음(빈 ParagraphNum)	번호 없음	①
제2항 이하 — 1948년 무렵 이후 법률	2 (전각 숫자)	2	②
제2항 이하 — 그 전 법률(日本国憲法 등)	번호 없음(OldNum="true")	② (편의상 덧붙임)	—
호	一・二・三	一・二・三	1.・2.・3.
호 아래	イ・ロ・ハ	イ・ロ・ハ	가.・나.・다. (목)

일본 조문을 인용할 때는 「民法5条1項」처럼 항을 세어서 적고, 원문 글자를 옮길 때는 번호를 넣지 않는다. e-Gov 도움말도 「②」 등은 「便宜的に付与」한 것이라고 밝힌다.

参議院法制局 — 条・項・号・号の細分 ↗ <https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm>

e-Gov — 日本国憲法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION>

한국이라면?

「令和四年法律第六十七号」와 「법률 제21454호」

일본

일본 법령번호는 元号·해·종류·번호를 다 적는다. 刑法은 「明治四十年法律第四十五号」, 拘禁刑을 들여온 개정법은 「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)」다(2022-06-17 공포, 해당 부분 2025-06-01 시행). API는 이것을 law_num_era 「Meiji」·law_num_year 40·law_num_num 「045」로 나눠 준다.

e-Gov 法令API v2 — 刑法 law_info·law_revisions (2026-10-09 응답)

한국

한국 법률번호에는 연도가 없다. 민법의 현행 판은 법률 제21454호(2026. 3. 17. 공포·시행, 일부개정), 형법의 현행 판은 법률 제22007호(2026. 9. 29. 공포, 2026. 10. 2. 시행)다. 번호는 해가 바뀌어도 이어진다.

국가법령정보센터 Open API — 민법(MST 284415)·형법(MST 290185) 공포번호·공포일자 (2026-10-09 응답)

일본 번호는 「어느 해의 몇 호」라서 해를 빼면 법률이 특정되지 않는다. 한국 번호는 번호만으로 특정된다. 일본 판결·논문에서 개정법을 인용할 때 題名 뒤 괄호에 「令和○年法律第○号」를 다는 것도 이 때문이다(消費者契約法 11조 1항의 「商法（明治三十二年法律第四十八号）」).

> 日本(にほん)の法令番号(ほうれいばんごう)には元号(げんごう)と年(ねん)が入(はい)りますが、韓国(かんこく)の法律(ほうりつ)の番号(ばんごう)には入(はい)りません。
>
> 일본 법령번호에는 연호와 해가 들어가지만 한국 법률번호에는 들어가지 않습니다.

실습

e-Gov API로 刑法 12조의 두 시점본을 받아 懲役→拘禁刑을 확인하기

같은 조문을 시행일 전날과 당일 시점으로 받아 글자가 어떻게 바뀌었는지, 응답의 어느 칸이 그 판을 특정하는지 본다(民法 4조는 6장 「문헌 읽기 팁」에서 했다).

1. 브라우저 주소창에 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/140AC0000000045?asof=2025-05-31&elm=MainProvision-Article_12 를 넣는다. 140AC0000000045는 刑法의 법령ID, asof는 시점, elm은 「본칙 제12조만」이다. 키·로그인은 필요 없다.
2. JSON이 그대로 뜬다. 맨 위 칸은 attached_files_info · law_info · revision_info · law_full_text 넷이다. law_full_text 안에서 「（懲役）」와 「懲役は、無期及び有期とし、…」를 찾는다.
3. 날짜만 바꿔 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/140AC0000000045?asof=2025-06-01&elm=MainProvision-Article_12 를 연다. 표제가 「（拘禁刑）」으로 바뀌고 3항이 새로 생겼다.
4. 두 응답의 revision_info(law_revision_id·amendment_law_num·amendment_enforcement_date)를 비교한다. 「그날 기준 마지막 개정」이 적혀 있다.

확인한 결과 2026-10-09 실행, 둘 다 HTTP 200. 2025-05-31 → law_revision_id 「140AC0000000045_20250523_507AC0000000039」, 1항 「懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。」. 2025-06-01 → law_revision_id 「140AC0000000045_20250601_505AC0000000028」, 1항 「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。」, 3항 신설. 주의 — 拘禁刑을 들여온 것은 令和四年法律第六十七号인데 같은 날 令和五年法律第二十八号도 시행되어 asof 응답에는 후자의 ID가 찍힌다(개정 이력 /api/2/law_revisions/140AC0000000045 에는 두 줄). asof=2016-01-01은 HTTP 400(code 400044).

실습 확인일 2026-10-09

e-Gov API — 刑法 12条 (2025-05-31 시점) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/140AC0000000045?asof=2025-05-31&elm=MainProvision-Article_12>

e-Gov API — 刑法 12条 (2025-06-01 시점) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/140AC0000000045?asof=2025-06-01&elm=MainProvision-Article_12>

e-Gov API — 刑法 개정 이력 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_revisions/140AC0000000045>

문헌 읽기 팁

e-Gov 화면에서 개정 이력 보기 — 「沿革」 탭은 없다

e-Gov 法令検索 화면에는 「沿革」이라는 탭이 없다. 왼쪽 위 「法令改正履歴」 목록에 시행일과 개정 법령번호가 새것부터 늘어선다(刑法 맨 위: 「令和8年5月21日 施行（令和七年法律第三十九号）」 ★ 「現在施行」). 같은 날 시행된 개정이 둘이면 「すべて見る」를 눌러야 둘 다 보인다 — 刑法 「令和7年6月1日 施行」은 令和五年法律第二十八号와 令和四年法律第六十七号 두 줄이다.

한 줄을 누르면 「時点 令和7年（2025年）6月1日」 띠가 생기고 주소가 `/law/140AC0000000045/20250601_504AC0000000067?occasion_date=20250601` 꼴이 된다. 탭은 「条文」 「条文比較」 「引用元」 셋이고, 「条文比較」는 「新」 「旧」 두 칸에 바뀐 글자를 노랗게 칠한다.

「沿革」이라는 말은 日本国憲法 화면에 한 번 나온다 — 「※掲載されていない沿革情報は、日本法令索引で参照できます。」(링크 주소 hourei.ndl.go.jp, 이 책에서 그 화면은 열어 확인하지 못했다). 이 화면들은 스크립트로 그려져서 curl로는 이력 목록도 탭도 보이지 않는다. 위 설명은 브라우저로 열어 본 것이다(2026-10-09).

해 보기 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045/20250601_504AC0000000067?occasion_date=20250601&tab=compare 를 열고 왼쪽 목차에서 「第十二条（拘禁刑）」를 누르자. 「新」 칸에 「拘禁刑は、…」, 「旧」 칸에 「懲役は、…」가 보이고, 「旧」의 第十三条 「禁錮は、…」가 「新」에서 「第十三条　削除」로 바뀐 것까지 한 화면에 보인다(2026-10-09). 같은 날의 다른 줄(令和五年法律第二十八号)로 비교하면 新·旧가 모두 6월 1일 판이라 12조에 차이가 없다.

e-Gov — 刑法 (2025-06-01, 令和四年法律第六十七号 판 · 条文比較) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045/20250601_504AC0000000067?occasion_date=20250601&tab=compare>

e-Gov — 刑法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045>

장 끝 퀴즈

1. 일본 民法 5조 원문에서 「2」 앞에 있는 문장은?

   (a) 조의 표제　(b) 제1항　(c) 제2항의 柱書　(d) 附則

2. 읽기: 「施行期日」

   (a) しっこうきじつ　(b) しこうきじつ　(c) せこうきにち　(d) しぎょうきじつ

3. 문법: 빈칸에 알맞은 것은? — 第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」（　）読み替えるものとする。

   (a) を　(b) に　(c) と　(d) で

4. 법률이 「각 호를 늘어놓기 전의 본문」을 가리킬 때 쓰는 정식 표현은?

   (a) 柱書　(b) 各号列記以外の部分　(c) 本文　(d) 前段

5. e-Gov 法令API v2로 과거 시점 본문을 받을 수 있는 가장 이른 날짜는?

   (a) 1947-05-03　(b) 2001-01-06　(c) 2017-04-01　(d) 2022-04-01

6. 번역해 보세요: 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

   (a) 전조 제2항 전단의 규정에 따라 저당권을 행사하는 자는 등기를 말소할 수 있다.　(b) 전조 제2항 후단의 규정에 따라 대위에 의하여 저당권을 행사하는 자는 그 저당권의 등기에 그 대위를 부기할 수 있다.　(c) 다음 조 제2항 후단의 규정은 저당권의 대위에 준용한다.

29장 퀴즈 정답

1. 제1항 — 일본 법령은 제1항에 번호를 붙이지 않고 제2항부터 「2」를 단다. 조 번호 뒤 첫 문장이 제1항이다.
2. しこうきじつ — 施行은 촉음 없는 しこう(법률가는 せこう라고도 읽는다 — デジタル大辞泉), 期日은 きじつ. しっこう는 執行이다.
3. と — 법령의 읽기 바꾸기 문형은 「Aとあるのは Bと読み替える」로 굳어 있다(民法 808조 1항).
4. 各号列記以外の部分 — 柱書는 실무 통칭이고 법률 본문의 정식 표현은 「各号列記以外の部分」이다(e-Gov 키워드 검색 602건 대 46건, 2026-10-09).
5. 2017-04-01 — asof는 2017-04-01 이후만 된다. 그보다 앞선 날짜를 넣으면 400 오류(「法令の時点（asof）には2017-04-01以降を指定してください。」)가 돌아온다.
6. 전조 제2항 후단의 규정에 따라 대위에 의하여 저당권을 행사하는 자는 그 저당권의 등기에 그 대위를 부기할 수 있다. — 前条 = 전조(바로 앞 조), 後段 = 후단(항의 둘째 문장), 付記 = 부기. 民法 393조.

第30章 · 4부

판례 읽기 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

인용 표기·연호·판결문 구조 · 判例を読む —— 引用表記·元号·判決書の構成

일본 논문의 각주에는 「最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁」 같은 줄이 끝없이 나온다. 이 장은 그 한 줄을 토막 내 읽고, 연호를 서기로 옮기고, 그 판결을 裁判所 사이트에서 찾아 主文부터 읽는 데까지 간다. 표제어는 낱말보다 약호다. 약호는 사전에 없는 것이 많아서, 읽기를 확인하지 못한 것은 그렇다고 적었다.

이 장의 문법 J8 — 판결문의 문말(~を破棄する·~に差し戻す·~を免れない·~というべきである·主文のとおり判決する), J5 — 약호를 이루는 한자의 음독

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 判決(はんけつ)は、言渡(いいわた)しによってその効力(こうりょく)を生(しょう)ずる。

   판결은 선고에 의하여 그 효력이 생긴다.

   民事訴訟法 第250条

2. …上告裁判所(じょうこくさいばんしょ)は、原判決(げんはんけつ)を破棄(はき)し、次条(じじょう)の場合(ばあい)を除(のぞ)き、事件(じけん)を原裁判所(げんさいばんしょ)に差(さ)し戻(もど)し、又(また)はこれと同等(どうとう)の他(た)の裁判所(さいばんしょ)に移送(いそう)しなければならない。

   …상고법원은 원판결을 파기하고, 다음 조의 경우를 제외하고는 사건을 원심법원에 환송하거나 이와 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다.

   民事訴訟法 第325条第1項 (앞의 요건절 생략)

3. 上告裁判所(じょうこくさいばんしょ)が破棄(はき)の理由(りゆう)とした事実上及(じじつじょうおよ)び法律上(ほうりつじょう)の判断(はんだん)は、差戻(さしもど)し又(また)は移送(いそう)を受(う)けた裁判所(さいばんしょ)を拘束(こうそく)する。

   상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상의 판단은 환송 또는 이송을 받은 법원을 기속한다.

   民事訴訟法 第325条第3項 후단

1. 인용 한 줄을 토막 내기

「最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁」는 다섯 토막이다 — 最大判(법원·재판 종류) · 昭和48年4月4日(선고일) · 刑集(판례집) · 27巻3号(권·호) · 265頁(첫 면). 刑法 200조(尊属殺 중벌)를 憲法 14조 1항 위반으로 본 大法廷 판결이다. 裁判所 사이트 상세 칸에는 「刑集 第27巻3号265頁」 — 「第」 한 글자와 띄어쓰기가 다르다.

기준 문서는 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版이다. 법원 약칭을 정한 문장은 이것뿐이다 — 「最高裁の大法廷判決については「最大判」と表示し，小法廷判決については「最判」（小法廷を表示する場合は「最○小判」）と表示する。なお，旧大審院の連合部判決については，大連判と表示し，その他は大判と表示する。」 「最決」 「地判」은 이 문서에 축어로 없다. 이 장은 관행 표기로 소개한다.

같은 문서: 年・月・日과 巻・号・頁는 「・」로 적어도 된다(「平22・1・29」). 頁는 판결이 실린 「初出の頁」다. 함정 둘 — 民集·刑集은 大審院 시대 판례집과 最高裁 판례집의 약칭이 같고, 最高裁判所裁判集은 출판계가 「裁判集民·裁判集刑」, 裁判所 사이트가 「集民·集刑」으로 줄인다.

2. 연호를 서기로

明治 1867+n · 大正 1911+n · 昭和 1925+n · 平成 1988+n · 令和 2018+n. 昭和48年 = 1973년. 원년(元年)은 1년으로 센다.

연호는 해 중간에 바뀌었으니 월일까지 본다. 平成은 「元号を改める政令」(昭和64年政令第1号) 附則 「この政令は、公布の日の翌日から施行する。」로 1989년 1월 8일부터, 令和는 平成31年政令第143号 附則으로 2019년 5월 1일부터다(内閣府 「元号について」). 大正은 1912년 7월 30일, 昭和는 1926년 12월 25일부터(国立公文書館 「日本のあゆみ」).

예 셋 — ① 昭和64年1月7日 다음 날이 平成元年1月8日. ② 平成31年4月30日 다음 날이 令和元年5月1日. ③ 大正15年12月25日은 「同日以後を改めて昭和元年とする」이므로 昭和元年12月25日이다. 明治 5년(1872)까지의 월일은 음력이라 서력과 어긋난다.

3. 판결문의 뼈대

最高裁 판결은 「主文」과 「理由」다. 理由는 상고 주장(所論·論旨)에 답하며 나아가 「よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。」로 맺는다. 의견이 갈리면 맺음말에 補足意見·意見·反対意見을 밝히고 각 의견을 뒤에 싣는다(裁判所法 11조).

하급심 민사 판결은 「主文」 다음에 「事実及び理由」를 한 제목으로 두고 「第１ 請求」 「第２ 事案の概要」로 나아가는 꼴이 흔하다(東京地裁 令和6年(ワ)第8204号). 民事訴訟法 252조 1항은 「主文」 「事実」 「理由」를 따로 든다. 이 조는 2026. 5. 21. 시행분부터 「電子判決書」를 정한다 — 그 전날 시점본 252조는 「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」였다(e-Gov 시점 대조).

4. 裁判所 판례 검색 쓰기

검색 화면은 https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html , 상세는 /hanrei/{번호}/detail2/index.html 꼴(하급심은 detail4 등)이다. 옛 주소 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51807 은 404다(2026-10-09). 옛 논문의 링크가 안 열리면 이 때문이다.

사건번호 칸은 넷이다 — 「左から元号、年、符号、番号になっていますので、この順に従って指定してください。」 符号(あ=最高裁 刑事上告, 受=民事上告受理, ネ=高裁 民事控訴, ワ=地裁 民事通常訴訟 등)는 같은 화면 「符号の説明」에 다 있다. 전문은 PDF이고 텍스트를 복사할 수 있다.

주의 둘. 사이트는 「本裁判例情報には、すべての判決等が掲載されているわけではありません。」라고 적고, 고유명사를 「A」 「B」로 바꾼 곳이 있어 원문과 「完全には一致しないことがあります」라고 한다. 그리고 「結果」 칸만 믿지 않는다(문헌 읽기 팁).

元号・西暦 ★★★

げんごう　　せいれき

[3] 中高 · gengō · 4박　　**[0] 平板** · seireki · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (西暦 平板[0]; 元号 미수록) — 元号는 NHK 사전 대조 필요 / 元号 UniDic [3](다른 형 0) (2026-10-09; NHK 미대조)

元 원 → げん R7 | **号** 호 → ごう R8 | **西** 서 → せい R0 | **暦** 력 → れき R1

- 元 원 → げん: 한국어 ㅇ 첫소리가 が행으로(R7, 原 げん과 같다). 号 ごう는 장음.

- 西 서 → せい: 한국 음에 받침이 없는데 일본 음은 길다(せ·い 두 박). 暦 력 → れき(ㄱ받침 → き, R1). せ·い·れ·き 네 박, 平板[0].

연호 · 서기(서력)

한국: (현행 연호 없음) ()
한국 법원 문서는 서기만 쓴다. 일본 판결·법령번호는 지금도 연호를 쓴다 — 元号法 1항 「元号は、政令で定める。」

쉬운 예문
令和元年(れいわがんねん)は西暦(せいれき)2019年(ねん)です。

令和 원년은 서기 2019년입니다.

실무 예문
昭和(しょうわ)48年(ねん)を西暦(せいれき)に直(なお)すと、1925足(た)す48で1973年(ねん)になります。

昭和48年을 서기로 고치면 1925 더하기 48로 1973년이 됩니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 元号法(昭和54年法律第43号) 1항 — 内閣府 「元号について」 게재 본문 대조

> 元号(げんごう)は、政令(せいれい)で定(さだ)める。

연호는 정령으로 정한다.

— 元号法(昭和54年法律第43号) 1항 — 内閣府 「元号について」 게재 본문 대조 <https://www.cao.go.jp/others/soumu/gengou/index.html> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

元年은 がんねん — 「げんねん」 이 아니다

✗ 표기 오류 ~~令和げんねん~~

✓ 令和がんねん(令和元年)

같은 元이 元号에서는 げん, 元年에서는 がん이다. デジタル大辞泉 「がん - ねん【元年】」. 한 글자 두 음(R10과 같은 원리) — 낱말째 익힌다.

内閣府 — 元号について ↗ <https://www.cao.go.jp/others/soumu/gengou/index.html>

国立公文書館 日本のあゆみ — 大正と改元 ↗ <https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/m45_1912_01.html>

国立公文書館 日本のあゆみ — 昭和と改元 ↗ <https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/t15_1926_01.html>

主文 ★★★

しゅぶん

[0] 平板 · shubun · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 主文 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

主 주 → しゅ R0 **文** 문 → ぶん R10

- しゅ·ぶ·ん 세 박. 文은 漢音 ぶん — 文書(ぶんしょ)와 같고, 文字(もじ)의 も(呉音)와 다르다(R10).
- デジタル大辞泉 「しゅ - ぶん【主文】 … 2 法律で、判決の結論の部分。判決主文。」

주문(판결의 결론 부분)

= **한국:** 주문 (민사소송법 제208조 제1항 제2호)
한국 판결서 기재사항에도 「주문」이 들어간다. 다만 한국 민사 판결서는 「청구의 취지 및 상소의 취지」를 따로 적고(같은 항 제3호), 일본 電子判決書 기재사항은 「事実」을 따로 든다(民訴 252조 1항 2호).

쉬운 예문
主文(しゅぶん)は判決(はんけつ)の結論(けつろん)です。

주문은 판결의 결론입니다.

실무 예문
裁判長(さいばんちょう)が主文(しゅぶん)を読(よ)み上(あ)げました。

재판장이 주문을 낭독했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第252条第1項 柱書 (1호가 「主文」 — 2026-05-21 시행분)

> 裁判所(さいばんしょ)は、判決(はんけつ)の言渡(いいわた)しをするときは、…次(つぎ)に掲(かか)げる事項(じこう)を記録(きろく)した電磁的記録(でんじてききろく)（以下「電子判決書(でんしはんけつしょ)」という。）を作成(さくせい)しなければならない。

법원은 판결을 선고하는 때에는 … 다음에 열거하는 사항을 기록한 전자적 기록(이하 「전자판결서」라 한다)을 작성하여야 한다.

— 民事訴訟法 第252条第1項 柱書 (1호가 「主文」 — 2026-05-21 시행분) <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

主文의 동사는 「~する」 끝맺음 — 「~します」가 아니다

△ **부자연** ~~原判決を破棄します。~~

✓ 原判決を破棄する。

판결 주문은 보통체(だ·である체)의 「~する」로 끝난다(最大判昭和48年4月4日 주문 「原判決を破棄する。」). 정중체로 바꿔도 문법은 맞으므로 △.

e-Gov — 民事訴訟法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

事実及び理由 ★★★

じじつおよびりゆう

미수록 · jijitsu oyobi riyū · 9박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 구 표제 없음. 事実 頭高[1], 理由 平板[0]) — NHK 사전 대조 필요 / 事実及び理由 복합어 — 구성 낱말 UniDic 事実[1]+及び[0,1]+理由[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

事 사→じ R0 | **実** 실→じつ R2 | **及** 급→およ 訓 | **理** 리→り R6 | **由** 유→ゆう R0

- 事実 じじつ(デジタル大辞泉) — じ·じ·つ 세 박, 끝의 つ는 ㄹ받침(실)에서 왔다(R2).
- 理由 りゆう — ゆう가 길다(り·ゆ·う 세 박). 「りゆ」로 줄이면 다른 소리다.

사실 및 이유 (하급심 민사 판결의 본문 제목)

≠ **한국:** 청구취지 · 이유 (민사소송법 제208조 제1항)

한국 민사 판결서는 「청구의 취지」와 「이유」를 따로 적는다(제3·4호). 일본 하급심 판결은 「事実及び理由」 아래 「第１ 請求」를 두어 청구를 그 안에 넣는다.

쉬운 예문

「事実(じじつ)及(およ)び理由(りゆう)」は主文(しゅぶん)の次(つぎ)です。

「사실 및 이유」는 주문 다음입니다.

실무 예문

「事実(じじつ)及(およ)び理由(りゆう)」の第(だい)2に事案(じあん)の概要(がいよう)が書(か)いてあります。

「사실 및 이유」의 제2에 사안의 개요가 적혀 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 東京地方裁判所 令和7年2月28日 判決 (令和6年(ワ)第8204号) 전문 PDF 2면(판결서 면 번호도 2) — 줄번호 생략

> 事実(じじつ)及(およ)び理由(りゆう) 第(だい)1 請求(せいきゅう) 主文同旨(しゅぶんどうし)

사실 및 이유 / 제1 청구 / 주문과 같은 취지

— 東京地方裁判所 令和7年2月28日 判決 (令和6年(ワ)第8204号) 전문 PDF 2면(판결서 면 번호도 2) — 줄번호 생략 <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95005.pdf> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

판결문 제목의 「及び」 — 「と」로 바꾸지 않는다

△ 부자연 ~~事実と理由~~

✓ 事実及び理由

뜻은 같지만 판결·법령 문체는 명사를 이을 때 及び를 쓴다(→ 13장). 「と」는 회화체라 △.

裁判所 — 令和6(ワ)8204 상세 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/95005/detail4/index.html>

原審・原判決 ★★★

げんしん　　げんはんけつ

[0] 平板 · genshin · 4박　　**미수록** · genhanketsu · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 原審 UniDic [0]; 原判決 복합어 — 구성 낱말 UniDic 原[0]+判決[0,1] (2026-10-09; NHK 미대조)

原 원 → げん R7 | **審** 심 → しん R5 | **判** 판 → はん R5 | **決** 결 → けつ R2

- 原 원 → げん(R7, ㅇ 첫소리가 が행). 審 심 → しん, 判 판 → はん — ㄴ·ㅁ받침이 모두 ん(R5).

원심(한 단계 앞의 재판·재판소) · 원판결

= **한국:** 원심 · 원판결 (민사소송법 제436조 참조)

뜻이 같다(デジタル大辞泉 「原審 … 上告審では控訴審の裁判」, 「原判決 … 原審の判決」). 최고재 판결도 「原審の判断には…違反がある」와 「原判決中…を破棄する」를 나눠 쓴다.

쉬운 예문

原審(げんしん)は東京高裁(とうきょうこうさい)です。

원심은 도쿄고등재판소입니다.

실무 예문

最高裁(さいこうさい)は原判決(げんはんけつ)の一部(いちぶ)を破棄(はき)しました。

최고재판소는 원판결의 일부를 파기했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 最一小判令和8年1月22日民集80巻1号37頁 (令和6年(受)第385号) 理由 5

> …原審(げんしん)の判断(はんだん)には、判決(はんけつ)に影響(えいきょう)を及(およ)ぼすことが明(あき)らかな法令(ほうれい)の違反(いはん)がある。

…원심의 판단에는 판결에 영향을 미친 것이 명백한 법령 위반이 있다.

— 最一小判令和8年1月22日民集80巻1号37頁 (令和6年(受)第385号) 理由 5 <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95402.pdf> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~ には…がある」 — 판단 안에 위법이 「있다」

△ 부자연 ~~原審の判断は法令の違反がある。~~

✓ 原審の判断には、…法令の違反がある。

「A에는 B가 있다」의 には. は만 쓰면 뜻은 통하나 판결 문형(「~には…違法がある」)에서 벗어난다(△).

裁判所 — 令和6(受)385 상세 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/95402/detail2/index.html>

破棄自判・破棄差戻し ★★★ 가짜 친구 C

はきじはん　　はきさしもどし

미수록 · haki jihan · 5박　미수록 · haki sashimodoshi · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 破棄 단독은 頭高[1]) — NHK 사전 대조 필요 / 破棄自判 복합어 — 구성 낱말 UniDic 破棄[1]+自判[0]; 破棄差戻し 복합어 — 구성 낱말 UniDic 破棄[1]+差戻し[4,0] (2026-10-09; NHK 미대조)

破 파→は R0　棄 기→き R0　自 자→じ R0　判 판→はん R5　差 차→さ 訓　戻 려→もど 訓

- 破棄 はき(デジタル大辞泉 「は - き【破棄 / 破毀】 … 3 事後審査を行う上級裁判所が、上訴に理由があるとして原判決を取り消すこと。」). 두 박.
- 差戻し さしもどし는 훈독 합성어 — 「차려」에서 출발하면 맞힐 수 없다. さ·し·も·ど·し 다섯 박.

파기자판・파기환송

= 한국: 파기자판・파기환송 (민사소송법 제436조(파기환송, 이송)·제437조(파기자판))

제도는 같고 이름 하나가 다르다 — 일본은 「差戻し(되돌려 보냄)」, 한국은 「환송」. 일본 民事訴訟法 325조 표제 「破棄差戻し等」, 326조 표제 「破棄自判」.

쉬운 예문

破棄差戻(はきさしもど)しは審理(しんり)のやり直(なお)しです。

파기환송은 심리를 다시 하는 것입니다.

실무 예문

最高裁(さいこうさい)は原判決(げんはんけつ)を破棄(はき)し、事件(じけん)を高裁(こうさい)に差(さ)し戻(もど)しました。

최고재판소는 원판결을 파기하고 사건을 고등재판소에 환송했습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 民事訴訟法 第326条 柱書 (표제 「破棄自判」)

> 次(つぎ)に掲(かか)げる場合(ばあい)には、上告裁判所(じょうこくさいばんしょ)は、事件(じけん)について裁判(さいばん)をしなければならない。

다음에 열거하는 경우에는 상고법원은 사건에 관하여 재판을 하여야 한다.

— 民事訴訟法 第326条 柱書 (표제 「破棄自判」) <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

主文의 「差し戻す」 — 동사는 送り仮名를 붙인다

△ 부자연 ~~本件を東京高等裁判所に差戻す。~~

✓ 本件を東京高等裁判所に差し戻す。

법령과 판결은 동사를 「差し戻す」로 적는다(民訴 325조 1항 「差し戻し」, 令和6年(受)第385号 主文 「本件を東京高等裁判所に差し戻す。」). 오쿠리가나를 덜 단 꼴은 읽기·뜻에 지장이 없는 표기 차이라 △로 둔다(11장 결정과 같은 기준).

같이 외우기 原審・原判決 <#e-genshin>

コトバンク — 破棄自判 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%A0%B4%E6%A3%84%E8%87%AA%E5%88%A4-167437>

所論・論旨 ★★☆

しょろん　　ろんし

[0] 平板 · shoron · 3박　**[1] 頭高** · ronshi · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 所論 UniDic [0]; 論旨 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

所 소 → しょ R0　**論** 론 → ろん R6　**旨** 지 → し R0

- 論 론 → ろん: 한국어는 두음법칙으로 「논」이 되지만 일본어는 본음 ら행(R6). 論旨 ろんし는 「논지」가 아니라 ろ로 시작한다.
- 所論 しょろん(デジタル大辞泉 「論ずるところ。論じ主張している内容。」). しょ는 한 박.

소론(상고이유 등에서 당사자가 주장하는 바) · 논지(그 주장의 요지)

≠ **한국:** 상고이유 주장 / 논지 ()

일본 최고재 판결은 상고이유를 「所論は…というのである」로 요약하고 「論旨は理由がある / 理由がない」로 판단한다. 사전 뜻은 일반어(논하는 바·논의의 요지)이고, 판결에서 「상고인의 주장」을 가리키는 것은 문맥에서 정해진다.

쉬운 예문

論旨(ろんし)は理由(りゆう)がありません。

논지는 이유가 없습니다.

실무 예문

判決(はんけつ)は、まず所論(しょろん)を要約(ようやく)してから判断(はんだん)を示(しめ)します。

판결은 먼저 소론을 요약한 다음 판단을 보입니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁 (昭和45年(あ)第1310号) 理由 중

> 所論(しょろん)は結局(けっきょく)理由(りゆう)がある。

소론은 결국 이유가 있다.

— 最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁 (昭和45年(あ)第1310号) 理由 중 <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51807.pdf> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~というのである」 — 상대 주장을 요약해 받는 문말

△ 부자연 ~~所論は、原判決は憲法の解釈を誤ったものであると思う。~~

✓ 所論は、…原判決は、憲法の解釈を誤つたものであるというのである。

판결은 당사자의 주장을 「~というのである」로 요약해 받는다(最大判昭和48年4月4日 원문, 옛 표기 「誤つた」 그대로). 「と思う」는 판결의 목소리가 아니다(△).

コトバンク — 所論 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E8%AB%96-535282>

補足意見・意見・反対意見 ★★☆ 가짜 친구 C

ほそくいけん　いけん　はんたいいけん

미수록 · hosoku iken · 6박　[1] 頭高 · iken · 3박　미수록 · hantai iken · 7박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (意見 頭高[1]; 補足意見·反対意見 미수록 — 補足 平板[0], 反対 平板[0]) — NHK 사전 대조 필요 / 補足意見 복합어 — 구성 낱말 UniDic 補足[0]+意見[1]; 反対意見 복합어 — 구성 낱말 UniDic 反対[0]+意見[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

補 보→ほ R0　足 족→そく R1　意 의→い R7　見 견→けん R5　反 반→はん R5　対 대→たい R0

- 意見 いけん — 意(의)는 い, 같은 「의」라도 議(ぎ)와 다르다(R7). い·け·ん 세 박, 頭高[1].
- 補足 ほそく·反対 はんたい는 デジタル大辞泉 표제. 補足意見·反対意見은 사전 표제가 아니어서 kana는 두 낱말을 이은 것이다.

보충의견・의견(별개의견)・반대의견

≠ **한국:** 보충의견 · 별개의견 · 반대의견 (법원조직법 제15조)

「대법원 재판서(裁判書)에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다.」 — 裁判所法 11조와 같은 취지. 결론에 찬성하고 이유가 다른 의견을 일본은 「意見」, 한국 판결은 「별개의견」이라 부른다(korean-law MCP 대법원 판결 본문 검색에 용례 다수, 2026-10-09).

쉬운 예문

この判決(はんけつ)には反対意見(はんたいいけん)があります。

이 판결에는 반대의견이 있습니다.

실무 예문

結論(けつろん)に賛成(さんせい)して理由(りゆう)だけが違(ちが)う場合(ばあい)は、「意見(いけん)」と呼(よ)びます。

결론에 찬성하고 이유만 다른 경우는 「意見」이라고 부릅니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第11条 (앞의 「裁判書又は電子裁判書（…）」 생략, 2026-05-21 시행분)

> …には、各裁判官(かくさいばんかん)の意見(いけん)を表示(ひょうじ)しなければならない。

…에는 각 재판관의 의견을 표시하여야 한다.

— 裁判所法 第11条 (앞의 「裁判書又は電子裁判書（…）」 생략, 2026-05-21 시행분) <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

「~があるほか、裁判官全員一致の意見による」 — 별도 의견을 먼저 세고 나머지를 묶는다

✗ 비문 ~~この判決は、反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるである。~~

✓ この判決は、…反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。

最大判昭和48年4月4日의 맺음 문장 꼴(재판관 이름은 줄임). 동사 「よる」에 「である」를 바로 붙일 수 없다 — 「~によるものである」.

e-Gov — 裁判所法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059>

判示事項・裁判要旨 ★★☆

はんじじこう　　さいばんようし

미수록 · hanji jikō · 6박　　미수록 · saiban yōshi · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 복합어 표제 없음. 要旨 頭高[1]) — NHK 사전 대조 필요 / 判示事項 복합어 — 구성 낱말 UniDic 判示[0,1]+事項[1]; 裁判要旨 복합어 — 구성 낱말 UniDic 裁判[1]+要旨[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

判 판 → はん R5　**示** 시 → じ R0　**事** 사 → じ R0　**項** 항 → こう R4　**裁** 재 → さい R0

要 요 → よう R0　**旨** 지 → し R0

- 判示 はんじ — 示가 「し」가 아니라 「じ」(デジタル大辞泉 「はん - じ【判示】」). は·ん·じ·じ·こ·う 여섯 박 — ん과 장음 う가 각각 한 박이다.
- 要旨 ようし — ようが 길다(要 요 → よう, R0). 裁判 さいばん의 판은 ばん으로 흐려진다.

판시사항・재판요지(≒ 판결요지)

≠ **한국:** 판시사항 · 판결요지 ()

역할이 같다 — 본문이 아니라 요약 칸이다. 일본은 「裁判要旨」, 한국은 「판결요지」. 裁判所 사이트는 判示事項이 「暫定的なもの」일 수 있다고 적는다. 인용은 본문으로 한다.

쉬운 예문

判示事項(はんじじこう)は短(みじか)いです。

판시사항은 짧습니다.

실무 예문

裁判要旨(さいばんようし)だけでなく、判決(はんけつ)の全文(ぜんぶん)を読(よ)んでください。

재판요지만이 아니라 판결 전문을 읽으십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所 판례 검색 상세 — 昭和45(あ)1310 「裁判要旨」 칸 (판시사항 칸은 「刑法二〇〇条と憲法一四条一項」)

> 刑法二〇〇条(けいほうにひゃくじょう)は、憲法一四条一項(けんぽういちよんじょういっこう)に違反(いはん)する。

형법 200조는 헌법 14조 1항에 위반된다.

— 裁判所 판례 검색 상세 — 昭和45(あ)1310 「裁判要旨」 칸 (판시사항 칸은 「刑法二〇〇条と憲法一四条一項」) <https://www.courts.go.jp/hanrei/51807/detail2/index.html> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

판시사항은 명사구, 재판요지는 문장

△ 부자연 ~~判示事項:刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反するか。~~

✓ 判示事項:刑法二〇〇条と憲法一四条一項

裁判所 사이트의 判示事項 칸은 「AとB」 같은 명사구로 쟁점만 적고, 裁判要旨 칸이 「~は、…に違反する。」로 결론을 문장으로 적는다. 의문문 꼴은 뜻이 통하므로 △.

裁判所 — 昭和45(あ)1310 상세 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/51807/detail2/index.html>

縦書き ★☆☆

たてがき

[0] 平板 · tategaki · 4박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 縦書き UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

縦 종 → たて 訓 **書** 서 → か → が 訓

- 훈독 합성어 — たて+かき가 이어지면서 か가 が로 흐려진다(연탁). デジタル大辞泉 「たて‐がき【縦書(き)】」.
- た·て·が·き 네 박. 반대말 横書き よこがき도 같은 연탁.

세로쓰기 (옛 판결문·법률서의 조판)

≠ **한국:** 가로쓰기 ()

일본 법률 문헌에는 세로짜기(縦組み)가 남아 있고 기준 문서도 그 경우의 숫자 표기를 따로 정한다. 세로쓰기의 흔적이 판결 문구 「右」(앞에서 말한)·「左」(다음의)에 남았다(→ 縦書き 견본, 29장).

쉬운 예문

古(ふる)い判決(はんけつ)は縦書(たてが)きです。

옛 판결은 세로쓰기입니다.

실무 예문

縦書きの本では、数字を漢数字で書くことが多いです。

세로쓰기 책에서는 숫자를 한자 숫자로 쓰는 일이 많습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 14면 「II 1 判例」 注 6)

> 縦組みの場合には，原則として，漢数字を用いるが，年・月・日はアラビア数字で表示してもよい。

세로짜기의 경우에는 원칙적으로 한자 숫자를 쓰되, 연·월·일은 아라비아 숫자로 표시해도 된다.

— 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 14면 「II 1 判例」 注 6) <https://law.doshisha.ac.jp/attach/page/LAW-PAGE-JA-117/109278/file/houritubunken2014a.pdf> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

縦書き — 연탁을 빼먹지 않는다

✗ 표기 오류 ~~たてかき~~

✓ たてがき

書き 단독은 かき지만 합성어 뒤에 오면 がき가 된다(手書き てがき, 横書き よこがき). 사전 표제가 たてがきだ.

コトバンク — 縦書 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%B8%A6%E6%9B%B8-561535>

소리 연습

소리 연습 — 약호를 풀면 들리는 소리

OJAD에서 번호를 확인한 낱말과 번호가 없어 선을 긋지 않은 낱말(最高裁·差戻し·反対意見 — 박 수만 센다)을 모았다.

판결의 열쇠말 — 박 세기

さいこうさい 最高裁 · 미수록　はき 破棄 · [1] 頭高　さしもどし 差戻し · 미수록

はんたいいけん 反対意見 · 미수록

頭高 [1] — 첫 박만 높다

はき 破棄 · [1] 頭高　じけん 事件 · [1] 頭高　じじつ 事実 · [1] 頭高　いけん 意見 · [1] 頭高

平板 [0] — 떨어지지 않는다

はんけつ 判決 · [0] 平板　けってい 決定 · [0] 平板　りゆう 理由 · [0] 平板

せいれき 西暦 · [0] 平板

장음이 끝에 — ばんごうは ご 뒤에서 떨어진다

ばんごう 番号 · [3] 中高　ようし 要旨 · [1] 頭高

악센트 번호는 모두 OJAD 명사 조회(2026-10-09). 最高裁(OJAD는 「最高裁判所」만 수록)·差戻し·反対意見은 표제가 없어 번호를 강제하지 않았다 — NHK 사전 대조 대기. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」).

가짜 친구 · 유형 A

上告理由는 「상고이유」 보다 좁다

한자도 뜻도 같아 보인다. 그런데 일본 民事訴訟法에서 最高裁에 내는 「上告」의 이유는 헌법 위반(312조 1항)과 절대적 상고이유(같은 조 2항 각호 — 판결법원 구성 위법, 이유 불비 등)뿐이다. 「법령 위반」은 上告理由가 아니다.

법령 해석의 잘못은 「上告受理の申立て」(318조)라는 다른 길로 다툰다. 最高裁가 「判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの」라고 인정하면 決定으로 받아들인다. 그래서 最高裁 민사 판결의 理由는 「上告受理申立て理由について」로 시작하는 일이 많고(令和6年(受)第385号), 사건부호도 「受」다.

	일본 — 民事訴訟法	한국 — 민사소송법
최고법원에 내는 상고의 이유	憲法違反(312조 1항) + 절대적 상고이유(312조 2항 각호)	헌법·법률·명령·규칙 위반 (제423조)
법령 해석의 잘못	上告受理の申立て(318조 1항) — 받아들일지는 最高裁가 결정	상고이유 그 자체(제423조)
고등재판소에 하는 상고	「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」도 이유(312조 3항)	(해당 없음 — 상고심은 대법원)

일본 판결의 「上告理由」를 「상고이유」로 옮기는 것은 맞다. 다만 「上告受理申立て理由」를 「상고이유」로 뭉뚱그리면 일본 상고 제도의 두 갈래가 사라진다. 「상고수리신청 이유」로 살려 옮긴다.

e-Gov — 民事訴訟法 (312·318조) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109>

한국이라면?

판례 인용 한 줄 — 도쿄와 서울

일본

最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁 — 법원·재판 종류를 한 덩어리 약호(最大判)로 쓰고, 연호 날짜, 판례집 권·호·면 순. 기준 문서의 판례 표시 예(「最大判平成22年1月20日民集64巻1号1頁」 등)에는 사건번호가 들어 있지 않다.

法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 14면 / 裁判所 상세 페이지(hanrei/51807) 대조

한국

대법원 2002. 10. 11. 선고 2001다10113 판결 — 법원 이름을 줄이지 않고, 서기 날짜를 숫자와 마침표로 쓰고, 판결이면 「선고」, 결정이면 「자」와 사건번호를 넣고, 재판 종류(판결·결정)를 끝에 둔다(자료집 예 「대법원 2022. 7. 28. 자 2022스613 결정」). 공보 게재면은 괄호로 덧붙인다(예: 「대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다276973 판결(공2022상, 909)」).

법원 맞춤법 자료집(제2전정판, 법원도서관 2023) PART 1 「4. 판결 등의 표시」 · 「다. 판결·문헌 등 인용례」 / korean-law MCP 판례 검색(2026-10-09, 2001다10113 근저당권 말소, 선고일 20021011)

일본은 「어느 책 몇 면」으로, 한국은 「어느 사건」으로 판결을 찾게 한다. 일본 인용을 한국식으로 옮길 때는 사건번호(昭和45年(あ)第1310号)를 裁判所 사이트에서 찾아 보탠다.

> 日本(にほん)の引用(いんよう)は判例集(はんれいしゅう)の巻(かん)と号(ごう)を書(か)き、韓国(かんこく)の引用(いんよう)は事件番号(じけんばんごう)を書(か)きます。
>
> 일본의 인용은 판례집의 권과 호를 쓰고, 한국의 인용은 사건번호를 씁니다.

명조문

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

그러므로 재판관 전원 일치의 의견으로 주문과 같이 판결한다.

— 最一小判令和8年1月22日民集80巻1号37頁 (令和6年(受)第385号) 理由 끝 — 裁判所 전문 PDF 대조(2026-10-09) · 한국: 대법원 2002. 10. 11. 선고 2001다10113 판결 「…관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.」

よって 그러므로 — 옛 판결은 「よつて」(촉음 작게 쓰지 않음) **主文のとおり** 주문과 같이 **全員一致** 전원 일치(ぜんいんいっち)

읽을 거리 최고재 민사 판결의 맺음 문장. 「よって — 全員一致の意見で — 主文のとおり」가 한국 판결의 「그러므로 — 관여 법관의 일치된 의견으로 — 주문과 같이 판결한다」와 순서까지 겹친다. 의견이 갈리면 가운데가 「…反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見による」로 길어진다.

裁判所 — 令和6(受)385 전문 PDF ↗ <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95402.pdf>

실습

사건번호로 판결 하나 찾기 — 昭和45(あ)1310

각주의 「最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁」가 가리키는 판결을 찾아 상세 칸을 읽고 전문 PDF를 연다.

1. https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html 을 연다. 검색 조건 가운데 「事件番号」 줄에 元号·年·符号·番号 네 칸이 왼쪽부터 놓여 있다(화면 안내도 「左から元号、年、符号、番号」).
2. 元号 「昭和」, 年 「45」, 符号 「(あ)」, 番号 「1310」을 넣고 검색한다. 符号는 같은 줄 「符号一覧」에 있다 — あ는 「最高裁判所の事件 > 刑事上告事件」.
3. 결과 목록에 「1件中 1 ~ 1件を表示」와 「昭和45(あ)1310 尊属殺人 昭和48年4月4日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判」 한 줄이 보인다.
4. 사건번호를 누르면 상세 페이지 https://www.courts.go.jp/hanrei/51807/detail2/index.html 가 열린다. 事件番号부터 参照法条까지 칸을 위에서부터 읽는다.
5. 맨 아래 「全文」을 누르면 PDF https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51807.pdf 가 열린다. 첫 면 첫 줄이 「主　文」이다.

확인한 결과 2026-10-09 실행 — 1건. 事件番号 昭和45(あ)1310 / 裁判年月日 昭和48年4月4日 / 法廷名 最高裁判所大法廷 / 裁判種別 判決 / 結果 破棄自判 / 判例集等巻・号・頁 刑集 第27巻3号265頁 / 原審裁判所名 東京高等裁判所. 전문 PDF 40면, 텍스트 복사 가능.

실습 확인일 2026-10-09

裁判所 — 판례 검색 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html>

裁判所 — 昭和45(あ)1310 상세 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/51807/detail2/index.html>

裁判所 — 昭和45(あ)1310 전문 PDF ↗ <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51807.pdf>

문헌 읽기 팁

破棄差戻し는 主文 첫 두 줄로 읽는다 — 「結果」 칸만 믿지 않기

最高裁 第一小法廷 令和8年1月22日 판결(令和6年(受)第385号)의 主文은 네 줄이다 — 「1 原判決中、上告人の被上告人に対する損害賠償請求に関する部分を破棄する。2 前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。3 上告人のその余の上告を却下する。4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。」

1항의 「破棄する」와 2항의 「差し戻す」가 한 쌍이면 破棄差戻し다. 「原判決中、…に関する部分を」가 붙어 있으므로 원판결 전부가 아니라 일부만 깨졌다. 3항의 「却下」는 나머지 상고가 부적법하다는 뜻이다(理由 끝 「上告受理申立ての理由を記載した書面を提出しないから、これを却下する」).

그런데 이 판결의 상세 페이지 「結果」 칸은 「破棄差戻」가 아니라 「その他」다(2026-10-09). 일부 파기·일부 각하처럼 결론이 섞이면 이렇게 분류되는 것으로 보인다. 결론은 칸이 아니라 主文으로 읽는다. 한국 대법원 판결 「원심판결을 파기하고, 사건을 수원지방법원 본원 합의부에 환송한다.」(2001다10113)와 나란히 놓으면 「差し戻す = 환송한다」가 한눈에 보인다.

해 보기 https://www.courts.go.jp/hanrei/95402/detail2/index.html 을 열어 「結果」 칸을 확인하고, 「全文」 PDF(https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95402.pdf) 첫 면의 主文과 견주어 보자.

裁判所 — 令和6(受)385 상세 ↗ <https://www.courts.go.jp/hanrei/95402/detail2/index.html>

裁判所 — 令和6(受)385 전문 PDF ↗ <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95402.pdf>

장 끝 퀴즈

1. 연호 환산: 平成3年은 서기 몇 년인가?

   (a) 1989년 (b) 1991년 (c) 2021년

2. 1989년 1월 7일에 선고된 판결의 날짜를 연호로 쓰면?

   (a) 昭和64年1月7日 (b) 平成元年1月7日 (c) 平成2年1月7日

3. 「最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁」의 「265頁」는?

   (a) 판결이 시작하는 면 (b) 판결이 끝나는 면 (c) 사건번호

4. 읽기: 「破棄差戻し」

   (a) はきさしもどし (b) はきさもどし (c) ぱきさしもどし (d) はぎさしもどし

5. 문법: 判決 主文으로 알맞은 것은? — 本件を東京高等裁判所に（ ）。

   (a) 差し戻す (b) 差し戻します (c) 差し戻しだ

6. 번역해 보세요: 論旨は理由がある。

   (a) 논지는 이유가 있다(상고 주장이 받아들여진다). (b) 논지에는 이유가 없다. (c) 논지의 이유를 묻는다.

30장 퀴즈 정답

1. 1991년 — 平成 n년 = 1988 + n. 1988 + 3 = 1991. 2021년은 令和3年(2018 + 3)이다.
2. 昭和64年1月7日 — 平成은 정령 公布 다음 날인 1989년 1월 8일부터다(昭和64年政令第1号 附則). 1월 7일까지는 昭和64年.
3. 판결이 시작하는 면 — 기준 문서: 頁는 「当該判例が掲載されている初出の頁」. 사건번호는 昭和45年(あ)第1310号로 따로 있다.
4. はきさしもどし — 破棄 はき + 差戻し さしもどし(훈독, 다섯 박). デジタル大辞泉 「はき‐さしもどし」.
5. 差し戻す — 主文은 보통체 「~する」로 끝난다(令和6年(受)第385号 主文 「本件を東京高等裁判所に差し戻す。」). 「差し戻します」는 정중체라 판결문에 맞지 않고, 「差し戻しだ」는 명사문이 되어 명령의 뜻이 사라진다.
6. 논지는 이유가 있다(상고 주장이 받아들여진다). — 「理由がある」 — 주장이 옳다는 판단. 뒤에 「原判決中…は破棄を免れない」가 이어진다. 반대는 「論旨は理由がない」.

第31章 · 4부

학술 문헌 찾기와 읽기 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

CiNii·J-STAGE·NDL·縦書き · 学術文献を探す·読む —— CiNii·J-STAGE·NDL·縦書き

판례와 조문 다음은 논문이다. 일본 법학 논문은 어디서 찾고, 본문은 어디서 열리며, 세로로 짠 지면에서 숫자와 인용은 어떻게 읽는가. 이 장은 CiNii Research에서 검색어 하나를 넣어 결과를 따라가 보는 실습을 중심에 둔다. 표제어는 낱말보다 문헌의 부품이다 — 紀要·注·前掲·同旨·参照·頁·巻·号. 한국 논문에 일본 문헌을 옮겨 적을 때 무엇을 확인해야 하는지도 다룬다.

이 장의 문법 J8 문헌 문체(「~参照」 「同旨」 「前掲注（3）」) · J5 문헌 용어 독음(頁 ページ, 論文 ろんぶん) · J4 장음·요음(紀要 きよう, 脚注 きゃくちゅう)

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. この法律(ほうりつ)により国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)を設立(せつりつ)し、この法律(ほうりつ)を国立国会図書館法(こくりつこっかいとしょかんほう)と称(しょう)する。

   이 법률에 의하여 국립국회도서관을 설립하고, 이 법률을 국립국회도서관법이라 칭한다.

   国立国会図書館法 第1条

2. 公表(こうひょう)された著作物(ちょさくぶつ)は、引用(いんよう)して利用(りよう)することができる。

   공표된 저작물은 인용하여 이용할 수 있다.

   著作権法 第32条第1項

3. 国等(くにとう)の周知目的資料(しゅうちもくてきしりょう)は、説明(せつめい)の材料(ざいりょう)として新聞紙(しんぶんし)、雑誌(ざっし)その他(た)の刊行物(かんこうぶつ)に転載(てんさい)することができる。

   국가 등의 주지목적자료는 설명의 재료로서 신문지, 잡지 그 밖의 간행물에 전재할 수 있다.

   著作権法 第32条第2項

어디서 찾고, 어디서 읽나 — CiNii Research · J-STAGE · NDL

일본 논문을 찾는 첫 관문은 CiNii Research다. 国立情報学研究所(NII)가 운영하고, 안내 페이지는 「論文、図書・雑誌や博士論文などの学術情報で検索できるデータベース・サービスです。どなたでもご利用いただけます。」라고 소개한다. 검색에 로그인은 필요 없다. 예전의 CiNii Articles는 2022. 4. 18., CiNii Dissertations는 2024. 12. 9., CiNii Books는 2026. 3.에 CiNii Research로 합쳐졌다(같은 안내 페이지).

CiNii는 찾는 곳이고, 본문은 링크를 따라가서 읽는다. 학회지가 많이 올라가 있는 곳이 J-STAGE다. 科学技術振興機構(JST)가 운영하는 「電子ジャーナルプラットフォーム」인데, 이름과 달리 안내문에 「人文科学・社会科学を含む」라고 적혀 있어 법학 학회지도 있다. 「認証付き記事」를 빼면 「世界中から誰もが閲覧できます」 — 한국에서도 그대로 열린다.

国立国会図書館(NDL)에는 두 창구가 있다. NDLサーチ는 국회도서관과 전국 도서관의 자료를 찾는 곳이고, NDLデジタルコレクション은 「国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるサービス」다. 절판 자료를 집에서 보게 해 주는 「個人向けデジタル化資料送信サービス」는 이용할 수 없는 사람으로 「居住地が日本国外の方」를 명시한다. 한국에 사는 독자가 무료로 바로 볼 수 있는 것은 인터넷 공개 자료다. 그 밖의 소장 자료는 本登録利用者가 되어 유료 「遠隔複写（PDFダウンロード）サービス」를 신청하는 길이 있다 — 안내 페이지가 해외 거주자도 쓸 수 있다고 적는다(NDLサーチ 도움말 9-2, 2026-10-09).

실습에서 해 보면 결과가 세 갈래로 갈린다. J-STAGE에서 PDF가 바로 열리는 것, 대학 디지털 아카이브로 이어지는 것, NDL에 종이로만 있는 것. 검색 결과 목록만 보고 「다 읽을 수 있겠다」고 판단하지 않는다.

잡지의 자리 — 紀要 · 학회지 · 법률잡지

紀要는 대학·연구소가 내는 정기간행물이다(デジタル大辞泉 「大学や研究所などで出す、研究論文や調査報告書などを載せた定期刊行物」). 법학부마다 이름이 다른 紀要를 내고, 상당수가 기관 리포지토리나 J-STAGE에 올라 있다.

학회지는 학회가 낸다. 이 장의 縦書き 관찰에 쓴 『私法』은 日本私法学会가 편집·발행하고 J-STAGE에 올라 있다. 학회 보고와 심포지엄 기록이 실리는 경우가 많다.

출판사가 내는 법률잡지도 판례·논문을 싣는다. 발행처 공식 페이지의 소개만 옮기면 이렇다. ジュリスト(有斐閣) — 「毎月1回（1日発行）」, 각 연도의 중요 판례 해설인 『重要判例解説』을 「臨時増刊号として年1回刊行」. 法律時報(日本評論社) — 「毎月27日発売」. 判例時報(判例時報社) — 「判例関係情報や法的時事を紹介する目的で月３回発行される雑誌」, 제1호는 1953년 6월 1일. 判例タイムズ(判例タイムズ社) — 「1948年（昭和23年）創刊」의 월간 「裁判実務誌」.

이 책은 잡지 사이에 순위를 매기지 않는다. 어느 잡지에 실렸느냐보다 누가 무엇을 근거로 썼느냐를 본다. 判時·判タ가 판례 인용 표기에서 판례집처럼 쓰이는 이야기는 30장에 있다.

縦書き로 읽기와 인용 관례

일본 법학 논문은 아직 세로쓰기(縦書き)가 많다. 세로로 짠 지면에서는 숫자가 한자로 바뀐다. 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』(2014年版)은 판례 표시에 대해 「縦組みの場合には，原則として，漢数字を用いるが，年・月・日はアラビア数字で表示してもよい。」라고 적는다. 「民集二六巻五号九八四頁」는 26권 5호 984면이다.

같은 문서는 잡지 논문의 표시를 「執筆者名「論文名」雑誌名巻号頁（発行年）」로 정하고(예: 「山口厚「刑法典―過去・現在とその課題」ジュリ1348号2頁以下（2008）」), 판례 평석은 「執筆者名「判批」雑誌名巻号頁（発行年）」로 쓴다. 앞에서 든 문헌을 다시 들 때는 「中山・前掲注（20）240頁」처럼 쓰고 「前掲（又は前出）の場合は，単行本及び論文ともに初出の注番号を必ず表示する。」

한국 논문에 일본 문헌을 옮길 때의 규정은 학술지마다 다르다. 예컨대 서울대학교 법학연구소 『서울대학교 法學』 투고규정 제4조는 「국문, 일본어 및 중국어 저서일 경우 책명을 고딕으로 표기한다.」고 하고, 쪽수는 국문 문헌이면 「'쪽', '면' 또는 'p.', 'pp.'를 혼용」한다고 정한다. 일본식 「頁」를 그대로 둘지, 「면」으로 바꿀지는 투고할 학술지의 규정을 먼저 본다.

CiNii Research ★★★

サイニィ・リサーチ

미수록 · sainii risāchi · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — 서비스 이름. 읽기 サイニィ는 NII 안내 페이지(「CiNii （NII学術情報ナビゲータ[サイニィ]）」) / CiNii Research 복합어 — 구성 낱말 UniDic CiNii[None]+Research[None] (2026-10-09; NHK 미대조)

- 읽기는 운영 기관의 안내문이 정해 준다 — 「NII学術情報ナビゲータ[サイニィ]」. 대문자 N 두 개는 NII(国立情報学研究所)에서 왔다.
- サ·イ·ニ ィ·リ·サ·ー·チ — 장음 ー도 한 박이다. サー를 サ 한 박으로 줄이지 않는다.

CiNii Research — 일본 논문·도서·박사논문·연구 데이터를 한 번에 찾는 검색 서비스(国立情報学研究所)

한국: RISS·KCI(대응 서비스 — 운영 기관·범위가 다르다) (—)
CiNii Research는 찾는 곳이다. 본문은 링크된 J-STAGE·기관 리포지토리·NDL 쪽에서 열린다.

쉬운 예문

CiNii Researchで論文(ろんぶん)を探(さが)します。

CiNii Research에서 논문을 찾습니다.

실무 예문

「損害賠償(そんがいばいしょう) 法定利率(ほうていりりつ)」で検索(けんさく)すると、十件(けん)の結果(けっか)が出(で)ました。

「손해배상 법정이율」로 검색하니 10건의 결과가 나왔습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 国立情報学研究所 学術コンテンツサービス サポート 「CiNiiについて」 (2026-10-09 조회)

> 「CiNii Research」では、文献(ぶんけん)だけでなく研究(けんきゅう)データやプロジェクト情報(じょうほう)など、研究(けんきゅう)活動(かつどう)に関(かか)わる多(おお)くの情報(じょうほう)を検索(けんさく)できます。

「CiNii Research」에서는 문헌뿐 아니라 연구 데이터나 프로젝트 정보 등 연구 활동에 관련된 많은 정보를 검색할 수 있습니다.

— 国立情報学研究所 学術コンテンツサービス サポート 「CiNiiについて」 (2026-10-09 조회) <https://support.nii.ac.jp/ja/cinii/cinii_outline> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

～だけでなく ~뿐 아니라 **関わる** 관련되다(かかわる) **検索できます** 검색할 수 있습니다 — する의 가능형 できる

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

검색하는 장소는 で — 「~에서 찾다」를 に로 옮기지 않는다

✗ 비문 ~~CiNii Researchに論文を探します。~~

✓ CiNii Researchで論文を探します。

동작이 일어나는 장소는 で다. 「사이트에서」의 「에서」가 で, 「도서관에 있다」의 「에」가 に(존재 장소). 한국어 「에서/에」를 그대로 따라가면 맞는다(→ 7장).

일본법 상식

CiNii Articles(2022. 4. 18.), CiNii Dissertations(2024. 12. 9.), CiNii Books(2026. 3.)가 차례로 CiNii Research에 합쳐졌다. 옛 주소로 소개한 책이나 블로그를 만나면 지금은 cir.nii.ac.jp 하나라고 보면 된다.

CiNii Research ↗ <https://cir.nii.ac.jp/> CiNii について(NII 안내) ↗ <https://support.nii.ac.jp/ja/cinii/cinii_outline>

国立国会図書館 ★★★

こくりつこっかいとしょかん

미수록 · kokuritsu kokkai toshokan · 12박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — 図書館 단독은 [2](OJAD 2026-10-09), 복합어는 NHK 대조 필요 / 国立国会図書館 복합어 — 구성 낱말 UniDic 国立[0]+国会[0]+図書[1]+館[*] (2026-10-09; NHK 미대조)

国 국 → こく → こっ R1 **立** 립 → りつ R3 **会** 회 → かい R8 **図** 도 → と R0 **書** 서 → しょ R9 **館** 관 → かん R5

- **촉음은 한 번.** 같은 国(こく)이 立 앞에서는 그대로 こく(国立 こくりつ), 会 앞에서는 こっ(国会 こっかい)이 된다. 뒤 소리에 따라 달라지고, 촉음이 생기는 것은 国会 쪽 하나다(R1).

- 立은 ㅂ받침인데 う가 아니라 つ ― R3의 慣用音(りつ)이다. 図는 図書(としょ)에서 と, 地図(ちず)에서는 ず.
- 열두 박: こ·く·り·つ / こ·っ·か·い / と·しょ·か·ん ― っ도 한 박으로 센다(デジタル大辞泉 표제 こくりつ - こっかいとしょかん).

국립국회도서관(NDL) ― 국회에 속한 도서관이자 일본의 납본 도서관. 검색은 NDLサーチ, 디지털 자료는 NDLデジタルコレクション

한국: 국회도서관·국립중앙도서관 (국회도서관법 제2조)
일본은 한 기관이 국회 지원과 국가 도서관 기능을 함께 맡는다(国立国会図書館法 2조·25조 납본). 한국은 국회도서관과 국립중앙도서관이 나뉘어 있다 ― 「한국이라면?」 코너.

쉬운 예문

国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)は東京(とうきょう)にあります。

국립국회도서관은 도쿄에 있습니다.

실무 예문

この雑誌(ざっし)は紙(かみ)でしか所蔵(しょぞう)されていないので、インターネットでは読(よ)めません。

이 잡지는 종이로만 소장되어 있어서 인터넷으로는 읽을 수 없습니다.

▼ 원문 예문 (도전) ― 国立国会図書館法 第2条

> 国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)は、図書(としょ)及(およ)びその他(た)の図書館資料(としょかんしりょう)を蒐集(しゅうしゅう)し、国会議員(こっかいぎいん)の職務(しょくむ)の遂行(すいこう)に資(し)するとともに、行政及び司法の各部門に対(たい)し、更(さら)に日本国民(にほんこくみん)に対(たい)し、この法律に規定する図書館奉仕(としょかんほうし)を提供(ていきょう)することを目的(もくてき)とする。

국립국회도서관은 도서 및 그 밖의 도서관 자료를 수집하여 국회의원의 직무 수행에 이바지하는 동시에, 행정 및 사법의 각 부문에 대하여, 나아가 일본 국민에 대하여 이 법률에 규정하는 도서관 봉사를 제공하는 것을 목적으로 한다.

― 国立国会図書館法 第2条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000005> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

蒐集 수집(しゅうしゅう) ― 지금은 보통 収集로 쓴다 **資する** 이바지하다 **図書館奉仕** 도서관 봉사(서비스)

문법 한 스푼 · J1 は·が

의문사 뒤에는 が ― 「어느 자료가」를 どの資料は로 쓰지 않는다

✗ 비문 ~~どの資料はインターネットで読めますか。~~

✓ どの資料がインターネットで読めますか。

의문사(どの·誰·何)가 붙은 명사는 주제(は)가 될 수 없다. 답도 が로 받는다 ― 「この資料が読めます。」(→ 6장).

일본법 상식

개인용 디지털화 자료 송신 서비스(個人向けデジタル化資料送信サービス)의 이용 조건은 「日本国内に居住している方」이고, 이용할 수 없는 사람으로 「居住地が日本国外の方」를 든다. 한국 거주 독자가 무료로 보는 것은 인터넷 공개 자료이고, 그 밖의 자료는 유료 원격복사(PDF 다운로드)로 받을 수 있다 ― 이용 조건은 NDL의 개인 「本登録利用者」이고, 송신 서비스 대상 자료도 「海外在住利用者はお申込みできます」(NDLサーチ 도움말 9-2).

NDLサーチ ― 遠隔複写(PDFダウンロード)サービス ↗ <https://ndlsearch.ndl.go.jp/help/pdfdownload>

NDLサーチ ↗ <https://ndlsearch.ndl.go.jp/> NDLデジタルコレクション ↗ <https://dl.ndl.go.jp/>

個人向けデジタル化資料送信サービス(이용 조건) ↗ <https://www.ndl.go.jp/use/digital_transmission_individuals>

e-Gov ― 国立国会図書館法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000005>

紀要 ★★☆

きよう

[0] 平板 · kiyō · 3박

악센트 출처: 미수록(OJAD 2026-10-09 검색 0행) ― NHK 사전 대조 필요 / 紀要 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

紀 기 → き R0 **要** 요 → よう R0

- **장음.** き·よ·う 세 박. 要(요)가 よう로 길어진다 ― 「きよ」로 줄이면 다른 말처럼 들린다.
- デジタル大辞泉 표제 き - よう （- エウ） ― 옛 가나 표기 エウ가 지금은 よう가 되었다.

기요 ― 대학·연구소가 내는 논문집(정기간행물)

한국: 대학 법학연구소 학술지(예: ○○대학교 법학논집) (―)
한국에서 「기요」라는 말은 거의 쓰지 않는다. 대응하는 것은 대학 연구소가 내는 학술지다.

쉬운 예문

これは大学(だいがく)の紀要(きよう)です。

이것은 대학의 기요입니다.

실무 예문

法学部(ほうがくぶ)の紀要(きよう)に判例研究(はんれいけんきゅう)を書(か)きました。

법학부 기요에 판례 연구를 썼습니다.

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

동사가 명사를 꾸밀 때는 の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~大学が出すの紀要~~

✓ 大学が出す紀要

「대학이 내는 기요」 ― 동사 기본형이 바로 명사 앞에 온다. 명사+명사일 때만 の(大学の紀要)(→ 9·10장).

コトバンク ― 紀要 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E7%B4%80%E8%A6%81-477644>

学会・雑誌 ★★☆

がっかい　　ざっし

[0] 平板 · gakkai · 4박　**[0] 平板** · zasshi · 3박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (学会 平板[0], 雑誌 平板[0])

学 학 → がく → がっ R1 **会** 회 → かい R8 **雑** 잡 → ざつ → ざっ R3 **誌** 지 → し R0

- **촉음화 둘.** 学(がく)의 く가 か 앞에서 っ ― がっかい(R1). 雑(ざつ)의 つ가 し 앞에서 っ ― ざっし. 雑은 ㅂ받침인데 う가 아니라 つ로 나오는 글자다(R3 慣用音).

- 둘 다 平板[0] — 끝까지 내려가지 않는다. 学会誌(がっかいし)·法律雑誌(ほうりつざっし)는 이 두 낱말에 誌·法律을 붙인 말이다(복합어 악센트는 미확인).

학회 · 잡지 — 学会誌(학회지)와 法律雑誌(법률잡지)의 바탕이 되는 낱말

= **한국:** 학회 · 잡지 (—)

뜻은 같다. 일본에서 「雑誌」는 학회지·紀要까지 포함해 정기간행물을 넓게 가리키는 말로도 쓰인다 — 정기간행물 약칭표(法律編集者懇話会)의 표제가 「定期刊行物の略称」이고 그 안에 ジュリ·法時가 함께 있다.

쉬운 예문

学会(がっかい)の雑誌(ざっし)を読(よ)みます。

학회 잡지를 읽습니다.

실무 예문

この論文(ろんぶん)は日本私法学会(にほんしほうがっかい)の学会誌(がっかいし)『私法』に載(の)っています。

이 논문은 일본사법학회의 학회지 『사법』에 실려 있습니다.

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「잡지에 싣다」 — 실리는 곳은 に

△ **부자연** ~~論文を学会誌で掲載する。~~

✓ 論文を学会誌に掲載する。

載せる·掲載する·発表する의 도착점은 に다. で는 「학회에서 발표한다」(学会で発表する)처럼 행사·장소일 때다.

일본법 상식

『私法』은 日本私法学会가 편집·발행하는 학회지로, J-STAGE에 「ジャーナル フリー」로 올라 있다(81호 기사 페이지 확인, 2026-10-09). 제작·등재자 칸에는 출판사 이름(有斐閣)이 적혀 있다 — 학회지의 실무를 상업 출판사가 맡는 일이 있다.

OJAD — 学会 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%AD%A6%E4%BC%9A>

OJAD — 雑誌 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E9%9B%91%E8%AA%8C>

ジュリスト・法律時報 ★★☆

ジュリスト　　ほうりつじほう

[2] 中高 · jurisuto · 4박　　**미수록** · hōritsu jihō · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD) — 잡지 이름 / ジュリスト UniDic [2]; 法律時報 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法律[0]+時報[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3　**律** 률 → りつ R2　**時** 시 → じ R0　**報** 보 → ほう R0

- **장음 둘.** ほう·りつ·じ·ほう — 法(ほう)과 報(ほう) 모두 길다. 「ほりつじほ」로 줄이면 틀린다.
- ジュリスト는 영어 jurist에서 온 말(デジタル大辞泉: 「裁判官や弁護士などの法律の専門家。また、法学者。」)이고 有斐閣 잡지의 이름이다. 法律時報의 읽기 ほうりつじほう는 世界大百科事典 표제.

- 判例時報·判例タイムズ의 읽기는 이번에 사전 표제로 확인하지 못했다 — 인용 약칭 判時·判タ는 30장.

ジュリスト(有斐閣) · 法律時報(日本評論社) — 상업 법률잡지. 같은 묶음으로 判例時報(判例時報社)·判例タイムズ(判例タイムズ社)

쉬운 예문

ジュリストは毎月(まいつき)出(で)ます。

ジュリスト는 매달 나옵니다.

실무 예문

判例(はんれい)の解説(かいせつ)はジュリストの『重要判例解説(じゅうようはんれいかいせつ)』で探(さが)すとよいです。

판례 해설은 ジュリスト의 『重要判例解説』(중요판례해설)에서 찾으면 좋습니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

장음을 빼면 다른 소리 — 法(ほう)·報(ほう)

✗ 표기 오류 ~~ほりつじほ~~

✓ ほうりつじほう

ㅂ받침 法은 ほう(R3), 받침 없는 報도 ほう로 길다. ほ·う·り·つ·じ·ほ·う 일곱 박을 손가락으로 센다(→ 3장).

일본법 상식

발행처 공식 소개만 옮긴다. ジュリスト — 「毎月1回（1日発行）」, 「法律実務のパートナー」, 『重要判例解説』을 「臨時増刊号として年1回刊行」(有斐閣). 法律時報 — 「毎月27日発売」(日本評論社). 判例時報 — 「判例関係情報や法的時事を紹介する目的で月３回発行される雑誌」, 「第１号が発行されたのは…1953年6月1日」, 그리고 「法律時報の姉妹誌として」 태어났다고 스스로 소개한다(判例時報社). 判例タイムズ — 「1948年（昭和23年）創刊」, 월간 「裁判実務誌」(判例タイムズ社). 우열은 매기지 않는다.

有斐閣 — ジュリスト ↗ <https://www.yuhikaku.co.jp/jurist>

日本評論社 — 法律時報 ↗ <https://www.nippyo.co.jp/shop/magazines/latest/1.html>

判例時報社 — 判例時報とは ↗ <https://hanreijiho.co.jp/about.html>　判例タイムズ社 ↗ <https://www.hanta.co.jp/>

コトバンク — 法律時報 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%99%82%E5%A0%B1-1205596>

注・脚注 ★★★

ちゅう　　きゃくちゅう

[0] 平板 · chū · 2박　**[0] 平板** · kyakuchū · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (注 平板[0]; 脚注 0행 — NHK 대조 필요) / 脚注 UniDic [0] (2026-10-09; NHK 미대조)

注 주 → ちゅう R0　**脚** 각 → きゃく R1

- **요음+장음.** ちゅう는 ちゅ·う 두 박, きゃく ちゅう는 きゃ·く·ちゅ·う 네 박. 작은 ゃ·ゅ는 앞 글자와 한 박이다.
- 注는 「註」로도 쓴다(デジタル大辞泉 「ちゅう【注 / ×註】」). 옛 문헌에서 脚註를 만나면 같은 말이다.

주·각주 — 脚注는 「本文の下に付された注」(デジタル大辞泉). 위에 붙으면 頭注

= **한국:** 주 · 각주 (—)

뜻은 같다. 다만 세로쓰기 지면에서 「아래」는 행의 아래(지면 아래쪽)이고, 주를 장이나 논문 끝에 모으거나 판례 인용을 주 없이 본문 괄호에 넣는 지면도 있다(문헌 읽기 팁).

쉬운 예문

注(ちゅう)を読(よ)んでください。

주를 읽어 주십시오.

실무 예문

判例(はんれい)の出典(しゅってん)は脚注(きゃくちゅう)に書(か)いてあります。

판례의 출전은 각주에 적혀 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 「5 その他（文中の表示）」 (2) 注番号の扱い (同志社大学 게시 PDF 14면)

> 注番号(ちゅうばんごう)は，(a)(b)の方法(ほうほう)を参考(さんこう)に，通(とお)し番号(ばんごう)で表示(ひょうじ)する。

주 번호는 (a)(b)의 방법을 참고하여 일련번호로 표시한다.

— 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 「5 その他（文中の表示）」 (2) 注番号の扱い (同志社大学 게시 PDF 14면) <https://law.doshisha.ac.jp/attach/page/LAW-PAGE-JA-117/109278/file/houritubunken2014a.pdf> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

通し番号 일련번호(とおしばんごう) — 논문 하나 안에서 이어 매기는 번호　**参考に** 참고하여

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

요음 ちゅう를 ちょう로 바꾸지 않는다

✗ 표기 오류 ~~きゃくちょう~~

✓ きゃくちゅう

注(주)는 ㅜ → ゅう. ちょう는 長·調·町의 음이다. 한국 음 「주」에서 출발하면 ゅ가 맞다(R0).

같이 외우기 前掲・同旨・参照・以下 <#e-zenkei-doshi>

コトバンク — 脚注 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E8%84%9A%E6%B3%A8-2690>

コトバンク — 注 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%B3%A8-567071>

前掲・同旨・参照・以下 ★★★

ぜんけい　どうし　さんしょう　いか

[0] 平板 · zenkei · 4박　**[1] 頭高** · dōshi · 3박　**[0] 平板** · sanshō · 4박　**[1] 頭高** · ika · 2박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (参照 平板[0], 以下 頭高[1]; 前掲·同旨 0행 — NHK 대조 필요) / 前掲 UniDic [0]; 同旨 UniDic [1] (2026-10-09; NHK 미대조)

前 전 → ぜん R5　**掲** 게 → けい R0　**同** 동 → どう R4　**旨** 지 → し R0　**参** 참 → さん R5

照 조 → しょう R0　**以** 이 → い R0　**下** 하 → か R8

- **장음.** ぜん·け·い(掲 → けい), ど·う·し(同 → どう), さ·ん·しょ·う(照 → しょう). 以下 い·か만 두 박이다.
- 同旨는 どうし — 同志(동지)·同士와 소리가 같다. 문헌에서는 「同旨、」처럼 쉼표와 함께 나온다.

- 参照 [0]은 평평하게, 以下 [1]은 い에서 떨어진다(OJAD).

앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 — 각주에서 문헌을 다시 들고, 같은 견해를 덧붙이고, 읽을 자리를 가리키는 약어

= **한국:** 앞의 책(논문)·같은 취지·참조·이하 (—)
한국 논문도 같은 일을 하는 말을 쓴다(「앞의 논문」 「같은 취지」 「참조」 「이하」). 『서울대학교 法學』 투고규정은 반복 인용에 「상게서」 「전게서」(前揭書)「상게논문」 「전게논문」을 예로 든다 — 前揭와 같은 한자다.

쉬운 예문

前掲(ぜんけい)の論文(ろんぶん)を参照(さんしょう)してください。

앞에서 든 논문을 참조해 주십시오.

실무 예문

甲野・前掲注(ぜんけいちゅう)(3)12頁(ページ)以下(いか)参照(さんしょう)。

甲野, 앞의 주(3)의 문헌 12면 이하 참조. — 가상 서지(甲野는 실재하지 않는다)

▼ 원문 예문 (도전) — 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 「5 その他（文中の表示）」 (1) 前揭文献の扱い 注 (同志社大学 게시 PDF 14면, 예시 「中山・前揭注（20）240頁」)

> 前掲(ぜんけい)(又は(また)前出(ぜんしゅつ))の場合(ばあい)は, 単行本及(たんこうぼんおよ)び論文(ろんぶん)ともに初出(しょしゅつ)の注番号(ちゅうばんごう)を必(かなら)ず表示(ひょうじ)する。

前揭(또는 前出)의 경우에는 단행본 및 논문 모두 처음 나온 주의 번호를 반드시 표시한다.

— 法律編集者懇話会 『法律文献等の出典の表示方法』 2014年版 「5 その他（文中の表示）」 (1) 前揭文献の扱い 注 (同志社大学 게시 PDF 14면, 예시 「中山・前揭注（20）240頁」) <https://law.doshisha.ac.jp/attach/page/LAW-PAGE-JA-117/109278/file/houritubunken2014a.pdf> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

前出 앞에서 나옴(ぜんしゅつ) **初出** 처음 나옴(しょしゅつ) **必ず表示する** 반드시 표시한다

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

前揭에는 처음 나온 주 번호를 붙인다

✗ **표기 오류** ~~中山・前揭240頁~~

✓ 中山・前揭注(20)240頁

기준 문서의 규칙 — 「前揭（又は前出）の場合は，単行本及び論文ともに初出の注番号を必ず表示する。」 번호가 없으면 독자가 앞으로 넘겨 가며 문헌을 찾아야 한다. 「~頁以下」는 「그 면부터 뒤로」라는 뜻(예: 「ジュリ1348号2頁以下」).

같이 외우기 注・脚注 <#e-chu-kyakuchu>

コトバンク — 前揭 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%89%8D%E6%8E%B2-549690>

コトバンク — 同旨 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%90%8C%E6%97%A8-580348>

コトバンク — 参照 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8F%82%E7%85%A7-513764>

法律文献等の出典の表示方法 2014年版(同志社大学 게재본 PDF) ↗ <https://law.doshisha.ac.jp/attach/page/LAW-PAGE-JA-117/109278/file/houritubunken2014a.pdf>

引用 ★★★

いんよう

[0] 平板 · in’yō · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (いんよう 平板[0])

引 인 → いん R5 **用** 용 → よう R4

- いん·よう ー ん 뒤에 よ가 와도 이어 붙여 「いにょう」가 되지 않는다. ん이 한 박을 지킨다(R5′). 로마자에서 in'yō처럼 끊어 적는 이유다.
- 用(용)은 ㅇ받침 → う로 길어진다(R4). 平板[0].

인용 — 한국 논문에서 일본 문헌을 인용 표기할 때의 출발점

= **한국:** 인용 (저작권법 제28조)
일본 著作権法 32조 1항과 한국 저작권법 제28조(「공표된 저작물은 보도 · 비평 · 교육 · 연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있다.」)는 요건의 뼈대(공정한 관행·정당한 범위)가 같다. 목적 예시에 한국은 「교육」을 넣었다.

쉬운 예문

この文(ぶん)を引用(いんよう)します。

이 문장을 인용합니다.

실무 예문

日本(にほん)の論文(ろんぶん)を引用(いんよう)するときは、投稿先(とうこうさき)の規定(きてい)を先(さき)に見(み)ます。

일본 논문을 인용할 때는 투고할 학술지의 규정을 먼저 봅니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 著作権法 第32条第1項

> 公表(こうひょう)された著作物(ちょさくぶつ)は、引用(いんよう)して利用(りよう)することができる。この場合(ばあい)において、その引用(いんよう)は、公正(こうせい)な慣行(かんこう)に合致(がっち)するものであり、かつ、報道(ほうどう)、批評(ひひょう)、研究(けんきゅう)その他(た)の引用(いんよう)の目的(もくてきじょうせいとう)上正当な範囲内(はんいないない)で行(おこ)なわれるものでなければならない。

공표된 저작물은 인용하여 이용할 수 있다. 이 경우에 그 인용은 공정한 관행에 합치하는 것이고, 또한 보도, 비평, 연구 그 밖의 인용의 목적상 정당한 범위 안에서 행하여지는 것이어야 한다.

— 著作権法 第32条第1項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

この場合において 이 경우에(→ 12장)　**かつ** 또한·그리고

行なわれる 행하여지는 — 오쿠리가나 な를 넣은 옛 표기(지금 법령은 보통 行われる)

문법 한 스푼 · J8 법령 문체

~することができる — する를 빼면 비문

✗ 비문 ~~引用して利用するができる。~~

✓ 引用して利用することができる。

「~할 수 있다」는 동사 기본형 + ことができる. こと를 빼고 동사에 바로 ができる를 붙이지 않는다. 법령에서는 권한·허용을 나타내는 정형 문말이다(→ 13장).

일본법 상식

한국 논문에 일본 문헌을 적는 규칙은 학술지마다 다르다. 『서울대학교 法學』 투고규정(2017. 5. 26. 개정판 PDF) 제4조는 「국문, 일본어 및 중국어 저서일 경우 책명을 고딕으로 표기한다」 고 하고(서양 문헌은 이탤릭), 논문 제목은 큰따옴표에 넣으며, 쪽수는 국문 문헌이면 「쪽」 「면」 「p.」를 혼용한다. 일본 원문의 「」 『』·頁를 그대로 살릴지는 이 규정을 따른다 — 기준 문서가 없으면 「학술지마다 다르다」를 기본으로 두고 투고 전에 확인한다.

e-Gov — 著作権法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048>

서울대학교 法學 투고규정(PDF) ↗ <https://lawi.snu.ac.kr/home/html/file/provision_4.pdf>

OJAD — 引用 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%BC%95%E7%94%A8>

소리 연습

소리 연습 — 문헌 용어의 장음과 요음

각주에서 매일 만나는 낱말들이다. 장음(よう·しょう·けい)과 요음(きゃ·ちゅ)을 박으로 세며 읽는다. 악센트 번호가 없는 낱말(紀要·脚注·前掲)은 OJAD에 실려 있지 않아 높낮이 선을 긋지 않았다.

장음 — 要·照는 길게

きよう 紀要 · 미수록　さんしょう 参照 · [0] 平板　けんきゅう 研究 · [0] 平板

요음 + 장음 — ちゅう는 두 박

ちゅう 注 · [0] 平板　きゃくちゅう 脚注 · 미수록

약어 읽기 — 前掲·参照·以下

ぜんけい 前掲 · 미수록　さんしょう 参照 · [0] 平板　いか 以下 · [1] 頭高

악센트 번호는 OJAD(2026-10-09) 수록값만. 紀要·脚注·前掲는 OJAD 검색 결과가 없어 null — NHK 사전 대조 대기. 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」).

가짜 친구 · 유형 B

頁는 「혈」로 읽지 않는다 — 일본은 ページ, 한국 논문은 「면」 「쪽」

한국 독자는 「頁」를 보면 한자음 「혈」이 먼저 떠오른다. 일본에서 이 글자는 인용 표기의 「면」이고 읽기는 ページ다. デジタル大辞泉은 표제를 ページ 【頁】로 두고 [補説]에 「「頁」と「葉」が中国語で同音のため…日本では「ページ」と読む」라고 적는다. 음독 けつ도 사전에 있지만(精選版日本国語大辞典 「けつ【頁】《接尾語》」, 용례는 1807~11년 読本) 지금 인용을 소리 내어 읽을 때는 쓰지 않는다.

한국 논문으로 옮길 때는 학술지 규정을 따른다. 『서울대학교 法學』 투고규정은 국문 문헌의 쪽수를 「'쪽', '면' 또는 'p.', 'pp.'」로 적게 한다. 「頁」를 그대로 둘지는 학술지마다 다르다.

같은 자리에 오는 「以下」는 한국어 「이하」와 같다 — 「2頁以下」는 「2면 이하」, 그 면부터 뒤로. 「参照」도 「참조」와 같다. 차이는 낱말이 아니라 표기 관례에 있다.

일본 (읽기)	근거	한국 논문	근거
頁 (ページ)	デジタル大辞泉「ページ【頁】」—「35頁」	면 · 쪽 · p.	『서울대학교 法學』 투고규정 제4조 ④
巻 (かん)・号 (ごう)	法律編集者懇話会「雑誌名巻号頁」	권 · 호	같은 규정 제4조 ⑤ 2 예시 「제XX권 제Y호」
前掲 (ぜんけい)	法律編集者懇話会「中山·前掲注(20) 240頁」	전게서 · 앞의 책	같은 규정 제4조 ⑤ 1 예시 「전게서」

외우는 요령: 頁 = ページ = 면. 일본 문헌을 한국 각주에 옮길 때는 「頁」를 「면」 「쪽」으로 바꿀지 투고할 학술지의 규정부터 본다.

コトバンク — 頁 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%A0%81-490289>

서울대학교 法學 투고규정(PDF) ↗ <https://lawi.snu.ac.kr/home/html/file/provision_4.pdf>

한국이라면?

국회의 도서관인가, 나라의 도서관인가

일본

国立国会図書館法 2条「国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。」 국회 지원과 국민에 대한 봉사를 한 조문의 목적으로 묶는다. 출판물 납본도 이 법이 정한다(25조「…国立国会図書館に納入しなければならない。」).

国立国会図書館法 2条·25条 (e-Gov 현행본, 2026-10-09)

한국

국회도서관법 제2조 ① 「국회도서관(이하 "도서관"이라 한다)은 다음 각 호의 사무를 처리함으로써 국회의 입법활동을 지원한다.」 ② 「도서관은 국회 이외의 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 · 단체, 교육 · 연구기관과 공중에 대하여 도서관서비스를 제공할 수 있다.」

국회도서관법 제2조 (법제처 현행본, 2026. 1. 12. 시행, korean-law MCP 2026-10-09)

일본의 国立国会図書館은 국회 도서관이면서 나라의 중앙 도서관이다 — 그래서 일본 논문·잡지를 찾을 때 NDL サーチ가 기본 창구가 된다. 한국 국회도서관은 국회 입법 지원이 본래 직무이고 공중 서비스는 「할 수 있다」로 정한다. 한국에는 국가 대표 도서관이 따로 있다(국립중앙도서관 — 이 장에서는 근거 법률 조문을 대조하지 않았다).

> 日本(にほん)の国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)は、国会(こっかい)のための図書館(としょかん)であり、国民(こくみん)のための図書館(としょかん)でもあります。
>
> 일본의 국립국회도서관은 국회를 위한 도서관이면서 국민을 위한 도서관이기도 합니다.

실습

「損害賠償 法定利率」로 논문을 찾고, 본문이 열리는지 따라가 보기

CiNii Research에서 검색어 하나로 결과를 받고, 결과마다 본문이 J-STAGE에서 열리는지, NDL에 종이로만 있는지, 다른 아카이브로 이어지는지 확인한다.

1. CiNii Research의 검색 API 주소를 브라우저에서 연다 — https://cir.nii.ac.jp/opensearch/all?q=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%20%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%A9%E7%8E%87&format=json&count=20 (q= 뒤가 「損害賠償 法定利率」을 주소용으로 바꾼 것이다). 화면 대신 JSON이 뜬다 — 6장 문헌 읽기 팁의 e-Gov 주소와 같은 방식이다.
2. 맨 위의 「opensearch:totalResults」가 전체 건수다. 그 아래 「items」에 결과가 한 건씩 들어 있고, 「title」(제목)·「prism:publicationName」(잡지 이름)·「prism:publicationDate」(발행일)·「dc:identifier」(DOI·NDL 서지 ID)를 본다.
3. DOI가 있는 결과는 https://doi.org/ 뒤에 DOI를 붙여 연다. 7번째 결과(保険学雑誌, DOI 10.5609/jsis.2015.631_65)는 J-STAGE 기사 페이지로 간다 — https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsis/2015/631/2015_631_65/_article/-char/ja/ 「ジャーナル フリー」 표시와 「PDFをダウンロード」 단추가 보이면 본문을 읽을 수 있다.
4. DOI 없이 NDL 서지 ID만 있는 결과는 NDL サーチ에서 연다. 3번째 결과(法学セミナー 59巻7号)는 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I025496736 — 「資料形態 紙」, 「国立国会図書館請求記号 Z2-19」. 디지털 본문은 없다.
5. 첫 번째 결과(法律新聞 1917年)의 DOI 10.24546/0100349168은 神戸大学附属図書館デジタルアーカイブの新聞記事文庫로 이어진다 — https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/np/0100349168/ 화상 열람 단추(Mirador·Universal Viewer)가 있고, 권리 정보에 「本資料の画像を転載（引用・展示・放映等）する際は、事前の申請が必要です」라고 적혀 있다.

확인한 결과 2026-10-09 실행. totalResults 10. 첫 결과 「不法行為に因る損害賠償と法定利率：(大審院判例)」 — 法律新聞, 第8巻(기사 번호 68), 1917-01-28, DOI 10.24546/0100349168(神戸大学 新聞記事文庫). 결과 10건 가운데 J-STAGE로 이어진 것은 保険学雑誌(2015)·損害保険研究(2016) 두 건이고, 法学セミナー·エコノミスト·週刊東洋経済 기사는 NDL 서지(종이)뿐, 단행본 두 건은 NII 서지(BB·BA 번호)다. 같은 검색어를 J-STAGE 검색 API(논문 검색 service=3)의 검색어 칸 text에 넣으면 42건이다 — https://api.jstage.jst.go.jp/searchapi/do?service=3&text=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%20%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%A9%E7%8E%87 (응답 <status>0</status>, opensearch:totalResults 42, 2026-10-09 두 번 확인). 검색 칸과 대상이 달라 두 수를 그대로 견줄 수는 없지만, CiNii가 J-STAGE의 모든 기사를 이 검색어로 잡아 주지는 않는다. 화면 검색(cir.nii.ac.jp/all?q=...)은 이번 확인 환경에서 응답 코드 202만 돌아와 열어 보지 못했고, 같은 데이터를 주는 API로 대신했다.

실습 확인일 2026-10-09

CiNii Research 검색 API — 損害賠償 法定利率 ↗ <https://cir.nii.ac.jp/opensearch/all?q=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%20%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%A9%E7%8E%87&format=json&count=20>

J-STAGE — 保険学雑誌 631号 기사 ↗ <https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsis/2015/631/2015_631_65/_article/-char/ja/>

J-STAGE 검색 API — 損害賠償 法定利率 ↗ <https://api.jstage.jst.go.jp/searchapi/do?service=3&text=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%20%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%A9%E7%8E%87>

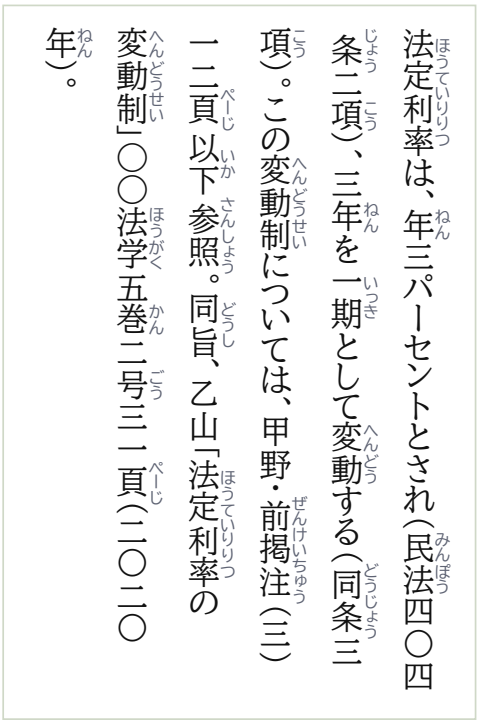
NDL サーチ — 法学セミナー 59巻7号 기사 ↗ <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I025496736>

神戸大学 新聞記事文庫 — 法律新聞 1917 ↗ <https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/np/0100349168/>

縦書き 견본

세로로 읽는 각주 한 줄 — 한자 숫자·前掲·同旨·参照

자작 예문이다. J-STAGE 법학 논문 가운데 전재를 허락하는 공개 라이선스(CC 등)가 붙은 것을 찾지 못해(법학 학술지 12종 표본 — 기사 페이지에 「©」 저작권 표시만 있었다) 원문 단락을 옮기지 않고, 세로쓰기 논문의 조판 특징만 살려 지었다. 甲野·乙山·「○○法学」은 실재하지 않는다. 민법 조문의 내용(404조 2·3항)만 e-Gov로 확인한 사실이다. 숫자에는 일부러 후리가나를 달지 않았다 — 아래 번역에서 아라비아 숫자로 풀었다.



법정이율은 연 3퍼센트로 하고(민법 404조 2항), 3년을 1기로 하여 변동한다(같은 조 3항). 이 변동제에 관해서는 甲野, 앞의 주(3)의 문헌 12면 이하 참조. 같은 취지, 乙山 「법정이율의 변동제」 ○○법학 5권 2호 31면(2020년).

— 자작 예문(가상 서지) — 법정이율 조문 내용은 民法 404조 2·3항(e-Gov, 2026-10-09 확인)

e-Gov — 民法 (404조) ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>

문헌 읽기 팁

세로쓰기 논문의 숫자와 인용 — 『私法』 81호 한 편을 열어 보니

J-STAGE에 「ジャーナル フリー」로 올라 있는 日本私法学会 학회지 『私法』 81호(2019)의 연구 보고 한 편 — 洪済植 「親会社等の経営責任」 199~206면, DOI 10.11324/shiho.2019.199 — 의 PDF를 열어 조판만 살폈다(본문은 옮기지 않는다). 본문은 세로쓰기 2단이고, 면 번호(204 등)만 아라비아 숫자다.

숫자는 한자로, 자리마다 한 글자씩 적는다. 조문 번호는 「会社法四二九条一項」(429조 1항), 연도는 「二〇〇六年」(2006년) — 十·百을 넣지 않고 0 자리에 〇을 쓴다.

판례 인용은 각주로 빼지 않고 본문 괄호 안에 넣었다 — 「（最判昭和四七・六・一五民集二六巻五号九八四頁）」. 가로로 옮기면 「最判昭和47年6月15日民集26巻5号984頁」(→ 30장). 年·月·日 대신 「・」을 쓰는 것은 法律編集者懇話会 기준이 허용하는 꼴이다(「年・月・日及び巻・号・頁は「・」（ナカグロ）で表示してもよい。」).

논문 끝에는 **【参考文献】**이 있고 거기서도 「三二号一一三頁」(32호 113면)처럼 한자 숫자로 호·면을 적는다. 같은 학회지라도 논문마다 주를 다는 방식이 다를 수 있으니, 한 편을 열면 먼저 주가 어디 있는지부터 찾는다.

해 보기 같은 81호의 다른 기사 PDF를 하나 열어 「頁」 앞의 한자 숫자를 아라비아 숫자로 바꿔 적어 보자. 〇이 있으면 그 자리는 0이다 — https://www.jstage.jst.go.jp/article/shiho/2019/81/2019_199/_article/-char/ja/ 에서 「前の記事」 「次の記事」로 옮겨 갈 수 있다.

J-STAGE — 私法 81号 「親会社等の経営責任」 ↗ <https://www.jstage.jst.go.jp/article/shiho/2019/81/2019_199/_article/-char/ja/>

장 끝 퀴즈

1. CiNii Research의 역할로 맞는 것은?

   (a) 논문 본문을 모두 직접 보관한다 (b) 논문·도서 등을 찾고, 본문은 연결된 곳에서 연다 (c) 일본 거주자만 쓸 수 있다

2. 읽기: 「頁」를 인용 표기에서 읽을 때 쓰는 것은?

   (a) けつ (b) ページ (c) よう (d) かん

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? — CiNii Research（ ）論文を探します。

   (a) に (b) で (c) を (d) が

4. NDL의 「個人向けデジタル化資料送信サービス」를 쓸 수 없는 사람은?

   (a) 本登録 이용자 (b) 일본 국내 거주자 (c) 居住地が日本国外の方

5. 세로쓰기 논문의 「民集二六巻五号九八四頁」는?

   (a) 民集 2권 6호 5984면 (b) 民集 26권 5호 984면 (c) 民集 265권 984면

6. 번역해 보세요: 同旨、甲野・前掲注（３）一二頁以下参照。

   (a) 같은 취지로, 甲野, 앞의 주(3)의 문헌 12면 이하 참조. (b) 반대 취지로, 甲野의 주(3) 12면만 참조. (c) 甲野의 새 논문 3편 12면 참조.

31장 퀴즈 정답

1. 논문·도서 등을 찾고, 본문은 연결된 곳에서 연다 — CiNii는 「学術情報で検索できるデータベース・サービス」이고 「どなたでもご利用いただけます」. 본문은 J-STAGE·기관 아카이브 등 링크 대상에서 열린다.
2. ページ — デジタル大辞泉 표제 ページ【頁】. けつ는 사전에 있지만 옛 용례의 接尾語다.
3. で — 동작이 일어나는 장소는 で. 「사이트에서 찾는다」.
4. 居住地が日本国外の方 — 이용 조건 페이지가 「このサービスを利用できない方」로 「居住地が日本国外の方」를 든다. 한국 거주 독자는 이 송신 서비스를 쓸 수 없다(무료 인터넷 공개 자료와 유료 원격복사는 별개의 길이다).
5. 民集 26권 5호 984면 — 자리마다 한 글자씩 읽는다 — 二六=26, 五=5, 九八四=984.
6. 같은 취지로, 甲野, 앞의 주(3)의 문헌 12면 이하 참조. — 同旨=같은 취지, 前掲注（３）=앞의 주(3)에서 든 문헌, 頁以下=그 면부터 뒤로, 参照=참조.

第32章 · 4부

숫자로 보는 일본 사법, 그리고 교류의 길 Ⓐ 입문 Ⓑ 단축

· 数字で見る日本の司法、そして交流の道

마지막 장은 숫자를 읽는다. 일본 최고재판소의 재판관은 몇 명인가, 변호사는 몇 명인가, 한 해에 사건이 얼마나 들어오는가. 숫자 자체는 쉽다. 어려운 것은 숫자 앞에 붙은 낱말이다 — 員数·定員·新受·既済·未済·人員을 정확히 읽어야 표가 열린다. 그리고 같은 「변호사 수」라도 일본과 한국은 세는 기준이 다르다. 이 장의 수치는 모두 공식 페이지를 다시 열어 확인한 값이고, 값마다 출처·기준일·집계 기준을 붙였다. 끝으로 두 나라 법원이 공식적으로 만나는 자리를 정리한다.

이 장의 문법 J5·J8 — 숫자와 단위(人·件·人員) 읽기, 법령의 정원 문형 「~の員数は、…とし」 「次の表のとおりとする」, 통계 문서의 정형 표현 「~現在」 「特に断りのない限り」

이 장을 마치면 읽을 수 있는 조문

1. 最高裁判所判事(さいこうさいばんしょはんじ)の員数(いんずう)は、十四人(じゅうよにん)とし、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の員数(いんずう)は、別(べつ)に法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。

   최고재판소 판사의 수는 14명으로 하고, 하급재판소 재판관의 수는 따로 법률로 정한다.

   裁判所法 第5条第3項

2. 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の員数(いんずう)は、次(つぎ)の表(ひょう)のとおりとする。

   하급재판소 재판관의 수는 다음 표와 같이 한다.

   裁判所職員定員法 第1条

3. 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)は、高等裁判所(こうとうさいばんしょ)、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)、家庭裁判所(かていさいばんしょ)及(およ)び簡易裁判所(かんいさいばんしょ)とする。

   하급재판소는 고등재판소, 지방재판소, 가정재판소 및 간이재판소로 한다.

   裁判所法 第2条第1項

기본 수치 — 무엇을 어디서 읽었나

일본 최고재판소는 15명이다. 裁判所法 5조 1항이 최고재판소의 재판관을 「最高裁判所長官」과 「最高裁判所判事」로 나누고, 3항이 「最高裁判所判事の員数は、十四人とし」라고 정한다. 장관 1명과 판사 14명이다. 같은 항 뒷부분은 하급재판소 재판관의 수를 「別に法律でこれを定める」고 넘긴다(e-Gov 현행본, 2026-10-09 확인).

그 「別の法律」이 裁判所職員定員法이다. 1조의 표가 高等裁判所長官 8명·判事 2,155명·判事補 842명·簡易裁判所判事 806명, 합계 3,811명을 정한다. e-Gov가 보여 주는 현행본의 마지막 개정은 令和8年法律第14号이고 2026. 5. 7. 시행이다. 법령 표에는 숫자가 「二、一五五人」처럼 한자 숫자와 「、」로 적혀 있다.

변호사는 48,037명이다. 日本弁護士連合会(日弁連) 「日弁連の会員」 페이지의 「２０２６年１０月１日現在の会員数」다(그중 여성 10,088명). 같은 페이지가 설명하는 셈법은 이렇다 — 弁護士名簿에 등록되어야 변호사가 되고, 등록과 동시에 日弁連의 회원이 된다(弁護士法 8·9·47조를 인용). 곧 이 숫자는 「등록된 변호사 수」다.

司法試験 최근 확정 합격자는 令和7年(2025년)의 1,581명이다. 法務省 「令和７年司法試験の合格発表について」(令和7年11月12日)의 「総合評価の総合点７７０点以上の１，５８１人に決定されました」다. 令和8年(2026년) 시험은 法務省 페이지에 「令和８年司法試験の結果等について」(令和8年8月6日, 短答式 결과까지)만 있고 최종 합격 발표는 2026. 10. 9. 현재 아직 없다.

한국 쪽 숫자. 대법관은 대법원장을 포함해 14명이다(법원조직법 제4조 제2항). 2026. 3. 12. 개정으로 조문이 「26명」으로 바뀌었지만 이 조문의 시행일은 2028. 3. 13.이라 지금은 14명이 시행 중이다(법제처 조문 연혁의 조문시행일 확인). 판사 정원은 각급 법원 판사 정원법 제1조의 문언이 3,584명이나, 2025. 1. 7. 개정 부칙이 늘어난 370명을 2025~2029년 매년 1월 1일에 나누어 시행하게 해서 2026. 10. 현재 시행 중인 정원은 3,384명이다(3,214명에 2025년분 90명·2026년분 80명을 더한 계산값). 변호사는 대한변호사협회 「회원현황」(기준일 2026-10-07)의 39,301명(개업 32,171명 + 준회원 7,130명), 제15회 변호사시험 합격자는 법무부 발표(2026. 4. 23.)의 1,714명이다.

같은 숫자, 다른 잣대 — 비교의 한계

위 숫자를 나란히 놓고 「일본은 한국의 몇 배」라고 말하기 전에 세는 대상이 같은지부터 본다. 이 절은 공식 문서에서 확인되는 차이만 적는다. 그 차이가 숫자를 얼마나 움직이는지는 따로 계산하지 않았다.

법관의 범위. 일본 3,811명은 하급재판소 재판관 전부다. 裁判所法 5조 2항이 하급재판소 재판관을 高等裁判所長官·判事·判事補·簡易裁判所判事 네 가지로 나누므로, 아직 判事가 아닌 判事補 842명과 簡易裁判所判事 806명이 들어 있다. 한국 3,384명은 법원조직법 제5조 제1항의 「판사」(대법원장·대법관이 아닌 법관)의 정원이고, 한국 법률에는 判事補·簡易裁判所判事에 해당하는 관명이 없다. 최고법원(일본 15명, 한국 14명)은 양쪽 모두 이 숫자 밖에 있다.

변호사의 범위. 日弁連 48,037명은 弁護士名簿에 등록된 회원 수다. 대한변협 39,301명은 개업 회원 32,171명과 준회원(휴업+미개업) 7,130명의 합이다. 두 단체가 「등록」 「개업」을 같은 뜻으로 쓰는지는 이 두 페이지만으로는 맞출 수 없다. 그래서 이 책은 두 숫자를 나란히 적되 비율을 내지 않는다.

인접 직역. 일본의 司法書士·行政書士·弁理士·税理士·社会保険労務士와 한국의 법무사·행정사·변리사·세무사·공인노무사는 각각 별도의 법률로 정해진 자격이다(→ 26장). 위 변호사 수에는 어느 쪽도 들어 있지 않다. 「법률 서비스를 제공하는 사람이 몇 명인가」를 묻는다면 변호사 수만으로는 답이 되지 않는다.

사건을 세는 단위. 일본 司法統計年報 민사·행정편은 「件」으로 센다. 형사편은 일러두기에 「統計表の数値は、特に断りのない限り全て人員である」라고 적고, 형사사건 통계가 「昭和２７年から件数建てを廃し、人員建てのみ」로 바뀌었다고 밝힌다. 한국 사법연감의 「전체사건 법원별 총괄-접수」(표 1)는 「건」으로 세고, 등기·가족관계등록·공탁 같은 비송사건까지 총계에 넣는다. 범위와 단위가 다르므로 두 나라의 사건 수 총계를 견주지 않는다.

교류의 길 — 공식 페이지에서 확인한 자리

두 나라 법원이 만나는 자리 가운데 공식 페이지에서 확인한 상설 경로는 넷이다. 특정인의 경력이 아니라 제도와 행사만 적는다.

① **대법원 국제회의.** 대한민국 대법원 영문 누리집 「International Judicial Exchange」는 「Since 2009, the Supreme Court has hosted annual international conferences」라고 적는다. 같은 페이지에 따르면 2024년에 23개국 532명이 대법원을 찾았다. ② **아시아·태평양 대법원장 회의.** 같은 누리집이 「The 20th Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific」를 격년(biennial) 회의로 소개하고, 2026. 9. 16.~19. 서울 개최와 참가국 가운데 일본을 적어 두었다.

③ **특허법원 국제 지식재산 법원 회의.** 일본 知的財産高等裁判所 누리집의 「国際交流」 연도별 목록(2019~2026년)에 「大韓民国特許法院主催の国際知的財産裁判所会議への出席（11月6日及び11月7日）」(2024년)처럼 한국 특허법원이 주최한 회의에 참석한 기록과 「韓国判事らが来庁しました」 같은 방문 기록이 있다. ④ **국제지재사법심포지엄(JSIP).** 知財高裁는 「平成29年から，最高裁判所，法務省，特許庁，日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットとの共催で，毎年」 이 심포지엄을 연다고 밝힌다. 知財高裁 누리집에는 한국어 안내 면(지적재산고등재판소)도 있다.

법관 개인의 연수·파견 경로는 공식 페이지에서 한일 간 상설 제도로 확인하지 못해 적지 않았다.

定員・員数 ★★☆

ていいん　　いんずう

[0] 平板 · teiin · 4박　　**[3] 中高** · inzū · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (定員 平板[0]) / 員数 미수록(OJAD) — NHK 사전 대조 필요 / 員数 UniDic [3] (2026-10-09; NHK 미대조)

定 정 → てい R9　**員** 원 → いん R7　**数** 수 → ずう R0

- 定員은 て·い·い·ん 네 박. 「い」가 둘 이어지므로 하나를 삼키면 「ていん」이 된다. 定(정 → てい)은 R9, 員(원 → いん)은 ○ 첫소리가 모음으로 나오는 R7.
- 員数는 いんずう — 数(수 → すう)가 ん 뒤에서 흐려져 ずう가 된다. デジタル大辞泉 표제 「いん - ずう【員数】」, 「いんず」도 같은 말로 싣는다. 精選版 日本国語大辞典은 「いんすう」라고도 한다고 적는다(コトバンク 2026-10-09).

정원 · 인원수 — 법률이나 규칙으로 정한 사람 수

= **한국:** 판사의 수(정원) (법원조직법 제5조 제3항, 각급 법원 판사 정원법 제1조)

낱말의 뜻과 짜임이 같다 — 양국 모두 법관의 수를 본법이 따로 법률에 맡기고, 그 법률이 수를 정한다. 다른 것은 법률의 낱말뿐이다. 세는 법관의 범위가 다른 문제(判事補·簡易裁判所判事 포함 여부)는 이 장 「비교의 한계」에서 다룬다. 일본 법률 본문은 「員数」를 쓰고(裁判所法 5조 3항, 裁判所職員定員法 1조), 「定員」은 법률 제명에 나온다. 한국은 「판사의 수는 따로 법률로 정한다」(법원조직법 제5조 제3항)를 받아 각급 법원 판사 정원법 제1조가 「각급 법원 판사의 수는 3,584명으로 한다」고 정한다 — 이 문언 가운데 2026. 10. 현재 시행분은 3,384명(부칙 단계 시행).

쉬운 예문

さいこうさいばんしょ　さいばんかん　じゅうごにん
最高裁判所の裁判官は十五人です。

최고재판소의 재판관은 15명입니다.

실무 예문

判事補(はんじほ)の員数(いんずう)も、裁判所職員定員法(さいばんしょしょくいんていいんほう)の表(ひょう)で確認(かくにん)できます。

판사보의 수도 재판소직원정원법의 표에서 확인할 수 있습니다.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判所法 第5条第3項

> 最高裁判所判事(さいこうさいばんしょはんじ)の員数(いんずう)は、十四人(じゅうよにん)とし、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の員数(いんずう)は、別(べつ)に法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。

최고재판소 판사의 수는 14명으로 하고, 하급재판소 재판관의 수는 따로 법률로 정한다.

— 裁判所法 第5条第3項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

員数 인원수(いんずう)　**〜とし** ~으로 하고(とする의 연용 중지)　**別に法律で** 따로 법률로

これを定める 이를 정한다 — 앞의 주제를 これ로 다시 받는다(→ 6장 명조문)

문법 한 스푼 · J5 한자 독음

員은 「いん」 — 「えん」으로 읽지 않는다

✗ 표기 오류 ~~定員(ていえん)~~

✓ 定員(ていいん)

한국 음 「원」에서 출발하면 えん으로 짐작하기 쉽지만 員은 いん이다(R7 — ○ 첫소리가 모음으로 나오는 예, 낱자 째 외운다). 会員 かいいん·職員 しょくいん도 같다. 「えん」으로 읽는 한자는 円·園·援 쪽이다.

일본법 상식

裁判所職員定員法은 재판관만 정하는 법률이 아니다. 제명대로 재판소 직원 전체를 다루고, 1조가 하급재판소 재판관, 그 다음 조가 재판관 아닌 직원의 수를 정한다(e-Gov). 최고재판소 판사 14명은 이 법률이 아니라 裁判所法 5조 3항에 있다.

같이 외우기　弁護士数 <#e-bengoshisu>

e-Gov — 裁判所法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059>

e-Gov — 裁判所職員定員法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000053>

OJAD — 定員 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%AE%9A%E5%93%A1>

コトバンク — 員数 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%93%A1%E6%95%B0-437434>

弁護士数 ★★☆

べんごしすう

미수록 · bengoshisū · 6박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 弁護士 [3]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 弁護士数 복합어 — 구성 낱말 UniDic 弁護[1]+士[*]+数[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

弁 변 → べん R5　**護** 호 → ご R8　**士** 사 → し R0　**数** 수 → すう R0

- べ·ん·ご·し·す·う 여섯 박. 数는 すう — 장음을 빼면 「べんごしす」가 된다.
- 弁護士 단독은 OJAD [3] — べんご까지 높고 し에서 떨어진다(べんご˙し). 数가 붙은 꼴의 악센트는 사전에서 확인하지 못했다.

- 護(호 → ご)는 ゃ 첫소리가 が행으로 나오는 R8의 예. 같은 R8이라도 憲 헌 → け ん처럼 か행으로 나오는 글자가 더 많다.

변호사 수

≠ **한국:** 변호사 수(대한변협 회원현황) (대한변호사협회 회원현황, 기준일 2026-10-07)
일본 48,037명(2026. 10. 1. 현재, 日弁連 등록 회원)과 한국 39,301명(개업 32,171 + 준회원 7,130)은 집계 기준이 달라 비율로 견주지 않는다(이 장 「비교의 한계」).

쉬운 예문

弁護士(べんごし)は四万八千人(よんまんはっせんにん)ぐらいです。

변호사는 4만 8천 명쯤입니다.

실무 예문

日弁連(にちべんれん)の発表(はっぴょう)では、2026年(ねん)10月(がつ)1日(ついたち) 現在(げんざい)の弁護士数(べんごしすう)は48,037人(にん)です。

일변련 발표로는 2026년 10월 1일 현재 변호사 수는 48,037명입니다.

문법 한 스푼 · J3 조사 に·で·へ

「~ に増える」 — 増える는 자동사라 を를 받지 않는다

✗ 비문 ~~弁護士の数が四万人を増えた。~~

✓ 弁護士の数が四万人に増えた。

増える는 「늘다」(자동사)라서 목적어 を를 취하지 않는다. 「4만 명으로 늘었다」는 「四万人に増えた」, 「4만 명 늘었다」는 수량을 그대로 붙여 「四万人増えた」다. を를 쓰려면 타동사 増やす(늘리다)로 바꾼다 — 「定員を増やす」.

일본법 상식

日弁連 페이지는 회원 수를 弁護士 외에 弁護士法人(1,914법인)·外国法事務弁護士(583명) 등으로 나누어 적는다(2026. 10. 1. 현재). 「弁護士数」를 인용할 때는 이 가운데 「弁護士」 줄만 옮긴다.

같이 외우기 定員・員数 <#e-teiin-inzu> 司法試験合格者数 <#e-gokakushasu>

日弁連 — 日弁連の会員 ↗ <https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/membership/about.html>

대한변호사협회 — 회원현황 ↗ <https://www.koreanbar.or.kr/pages/introduce/stat.asp>

OJAD — 弁護士 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB>

司法試験合格者数 ★★☆

しほうしけんごうかくしゃすう

미수록 · shihō shiken gōkakushasū · 13박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 司法 [1]·試験 [2]·合格 [0]은 있음) — NHK 사전 대조 필요 / 司法試験合格者数 복합어 — 구성 낱말 UniDic 司法[0,1]+試験[2]+合格[0]+者[*]+数[1] (2026-10-09; NHK 미대조)

司 사 → し R0 **法** 법 → ほう R3 **試** 시 → し R0 **験** 험 → けん R8 **合** 합 → ごう R8
格 격 → かく R1 **者** 자 → しゃ R0 **数** 수 → すう R0

- 긴 복합어는 덩어리로 끊어 읽는다 — しほう / しけん / ごうかくしゃ / すう. 장음이 셋(ほう·ごう·すう)이다.
- 合(합 → ごう)은 ㅂ받침이 장음 う가 되는 R3과 ㅎ 첫소리가 が행이 되는 R8이 겹친 글자다. 合格 ごうかく는 OJAD [0].
- 司法試験은 デジタル大辞泉 표제 「しほう - しけん【司法試験】」(コトバンク 2026-10-09).

사법시험 합격자 수

≠ **한국:** 변호사시험 합격자 수 (법무부 보도자료 2026. 4. 23. (제15회 1,714명))

일본 司法試験은 法科大学院 수료자·予備試験 합격자가 응시하고, 그 밖에 소정 학점을 따고 1년 안에 수료할 전망이 있다고 학장이 인정한 法科大学院 재학생도 응시할 수 있다(司法試験法 4조 1·2항). 합격 뒤에는 司法修習을 거친다. 한국 변호사시험은 법학전문대학원 석사학위가 응시 요건이고 합격하면 변호사 자격을 얻는다. 시험의 위치가 달라 합격자 수의 뜻도 같지 않다(→ 26장).

쉬운 예문

合格者(ごうかくしゃ)は千五百人(せんごひゃくにん)ぐらいです。

합격자는 1,500명쯤입니다.

실무 예문

令和(れいわ)7年(ねん)の司法試験(しほうしけん)の合格者数(ごうかくしゃすう)は1,581人(にん)でした。

2025년 사법시험 합격자 수는 1,581명이었습니다.

문법 한 스푼 · J7 수동·사역·가능

발표문의 수동 「~ に決定されました」

△ **부자연** ~~令和7年司法試験合格者は、1, 581人に決定しました。~~

✓ 令和7年司法試験合格者は、1, 581人に決定されました。

法務省 발표문의 실제 문장은 「令和７年司法試験合格者は、総合評価の総合点７７０点以上の１，５８１人に決定されました」다. 결정한 주체(司法試験委員会)를 앞 문장에 두고, 「합격자는」을 주제로 세웠으므로 동사는 수동 「決定された」가 된다. 능동 「決定しました」를 그대로 쓰면 합격자가 스스로 정한 것처럼 읽혀 어색하다. 주체를 주어로 세우면 능동이 맞다 — 「委員会は合格者を１，５８１人に決定した」.

일본법 상식

法務省 발표의 숫자는 전각(１，５８１)으로 적혀 있다. 숫자를 복사해 계산할 때는 반각으로 바꿔야 한다. 같은 페이지의 PDF 「令和７年司法試験の結果について」가 수험자 수 등 세부를 싣는다.

같이 외우기 弁護士数 <#e-bengoshisu>

法務省 — 令和７年司法試験の合格発表について ↗ <https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00283.html>

法務省 — 令和８年司法試験の結果等について ↗ <https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00299.html>

법무부 — 제15회 변호사시험 합격자 발표 ↗ <https://www.moj.go.kr/bbs/moj/182/605775/artclView.do>

コトバンク — 司法試験 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A9%A6%E9%A8%93-75001>

司法統計年報 ★★☆

しほうとうけいねんぽう

미수록 · shihō tōkei nenpō · 11박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 統計 [0]은 있음, 年報 미수록) — NHK 사전 대조 필요 / 司法統計年報 복합어 — 구성 낱말 UniDic 司法[0,1]+統計[0]+年報[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

司 사 → し R0 | **法** 법 → ほう R3 | **統** 통 → とう R4 | **計** 계 → けい R0 | **年** 년 → ねん R6 | **報** 보 → ほう → ぽう R0

- 年報는 ねんぽう — 報(ほう)가 ん 뒤에서 ぽう가 된다. 憲法 けんぽう와 같은 변화다(R5). デジタル大辞泉 표제 「ねん - ぽう【年報】」.
- 장음이 넷 — しほう·とう·けい·ぽう. 統(통 → とう)은 ○받침이 う가 되는 R4, 計(계 → けい)는 길게 읽는 えい.
- 司法統計는 コトバンク의 改訂新版 世界大百科事典 표제 「司法統計（しほうとうけい）」(2026-10-09).

사법통계연보 — 最高裁判所事務総局이 해마다 공표하는 재판 통계서

≠ **한국:** 사법연감(법원행정처) (대법원 누리집 자료 > 사법연감, 「2026 사법연감」(등록 2026-09-28))
일본은 통계만 네 편(民事・行政編·刑事編·家事編·少年編)으로 낸다. 한국 사법연감은 한 권에 「2025년 사법부의 발자취」부터 법원·재판·사법행정까지 싣고, 통계는 그 가운데 제6장이다(2026 사법연감 주요목차).

쉬운 예문

司法統計年報(しほうとうけいねんぽう)は四(よっ)つの編(へん)に分(わ)かれています。

사법통계연보는 네 편으로 나뉘어 있습니다.

실무 예문

令和(れいわ)7年(ねん)の司法統計年報(しほうとうけいねんぽう)は、令和(れいわ)8年(ねん)6月(がつ)25日(にち)に掲載(けいさい)されました。

2025년 사법통계연보는 2026년 6월 25일에 게재되었습니다.

문법 한 스푼 · J6 연체 수식

동사의 연체형은 명사에 바로 붙는다 — 사이에 の를 넣지 않는다

✗ 비문 ~~全国の裁判所が取り扱ったの事件~~

✓ 全国の裁判所が取り扱った事件

연보의 서문은 「本編は、令和７年中に全国の裁判所が取り扱った民事及び行政に関する全事件についての裁判統計報告を、…収録したものである」로 시작한다. 「취급한 사건」처럼 한국어도 관형형이 명사에 바로 붙는다(＝). 명사와 명사 사이의 の(→ 6장)를 동사 뒤에까지 넣으면 비문이 된다.

일본법 상식

연보의 일러두기(概要)에는 숫자를 읽는 데 필요한 약속이 모여 있다. 민사·행정편은 「統計表の数値は、特に断りのない限り件数を表す」, 형사편은 「…全て人員である」. 「-」는 해당 수치가 없는 경우(0건·0명), 「…」는 불상·생략·조사 대상 외다. 표부터 펴지 말고 이 면을 먼저 읽는다.

같이 외우기 事件数・新受件数 <#e-shinju-kensu>

裁判所 — 司法統計年報 ↗ <https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html>

대법원 — 2026 사법연감 ↗ <https://www.scourt.go.kr/portal/news/NewsViewAction.work?seqnum=12&gubun=719>

コトバンク — 司法統計 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%B5%B1%E8%A8%88-1172378>

事件数・新受件数 ★★☆

じけんすう　　しんじゅけんすう

미수록 · jikensū · 5박　**미수록** · shinju kensū · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 事件 [1]·件数 [3]은 있음, 新受 미수록) — NHK 사전 대조 필요 / 事件数 복합어 — 구성 낱말 UniDic 事件[1]+数[1]; 新受件数 복합어 — 구성 낱말 UniDic 新受[1]+件数[3] (2026-10-09; NHK 미대조)

事 사→じ R0 | **件** 건→けん R5 | **数** 수→すう R0 | **新** 신→しん R5 | **受** 수→じゅ R0

- 읽기 しんじゅ는 新(しん)·受(じゅ) 음독의 합으로, 짝이 되는 既済(きさい)·未済(みさい)와 같은 방식이다. 사전·司法統計 공식 자료에 읽기 표기는 없고, 웹에 「しんうけ」로 읽는다는 글이 있으나 출처가 없어 근거로 삼지 않는다(2026-10-09 확인).
- 件数는 けんすう 네 박, OJAD [3](けんすˈう). 事件은 じけん, OJAD [1].
- 新受의 읽기 「しんじゅ」는 コトバンク(デジタル大辞泉·精選版 日本国語大辞典)에 표제가 없어 사전으로 확인하지 못했다(2026-10-09 조회). 소리 연습에서도 뺐다.
- 짝으로 나오는 既済·未済는 사전에 있다 — 「き‐さい【既済】」(「きせい」라고도 한다), 「み‐さい【未済】」(デジタル大辞泉).

사건 수 · 신수(新受) 건수 — 그해에 새로 받은 사건의 수

한국: 접수 건수 (2026 사법연감 제6장 제1절 표 1 「전체사건 법원별 총괄-접수」)
일본 통계의 新受·既済·未済는 한국 사법연감의 접수·처리·미제에 대응해 쓰인다. 다만 사건의 범위와 세는 단위(일본 형사편은 人員)가 달라 총계를 견주지 않는다.

쉬운 예문

事件(じけん)の数(かず)は多(おお)いです。

사건 수는 많습니다.

실무 예문

令和(れいわ)7年(ねん)の民事(みんじ)·行政事件(ぎょうせいじけん)の新受件数(しんじゅけんすう)は、全裁判所(ぜんさいばんしょ)で1,665,665件(けん)でした。

2025년 민사·행정사건의 신수 건수는 전 재판소에서 1,665,665건이었습니다.

문법 한 스푼 · J4 소리(장음·촉음)

数는 すう — 장음을 빼면 다른 소리가 된다

✗ 표기 오류 ~~けんす~~

✓ けんすう

数(수)는 한국 음에 받침이 없지만 일본 음은 すう로 길다(R0 — ㅜ로 끝나는 음에 う가 붙는 글자). 件数·事件数·弁護士数 모두 끝이 すう다. 한 박이 모자라면 귀로는 다른 말이다.

일본법 상식

新受·既済·未済는 한 줄로 이어지는 셈이다. 司法統計年報 일러두기는 「その年の新受件数に前年の未済件数を加えたものからその年の既済件数を差し引いたもの」가 그해 未済件数라고 설명한다(맞지 않는 곳은 공표 뒤 수치 정정 때문이라는 단서와 함께). 올해 미제 = 작년 미제 + 올해 신수 − 올해 기제.

같이 외우기 司法統計年報 <#e-shiho-tokei-nenpo> 集計基準 <#e-shukei-kijun>

裁判所 — 令和7年 司法統計年報(民事・行政編) 목록 ↗ <https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_search/list/index.html?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=2025&filter%5ByCategory%5D=1>

OJAD — 件数 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E4%BB%B6%E6%95%B0>

コトバンク — 既済 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%97%A2%E6%B8%88-473336>

法曹人口 ★☆☆

ほうそうじんこう

미수록 · hōsō jinkō · 8박

악센트 출처: 미수록(OJAD — 人口 [0]은 있음, 法曹 미수록) — NHK 사전 대조 필요 / 法曹人口 복합어 — 구성 낱말 UniDic 法曹[0]+人口[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

法 법 → ほう R3 **曹** 조 → そう R0 **人** 인 → じん R10 **口** 구 → こう R0

- ほう·そう·じん·こう — 네 마디가 모두 두 박이라 여덟 박이다. 장음 셋(ほう·そう·こう)을 다 지킨다.
- 法曹는 デジタル大辞泉 「ほう - そう【法曹】 法律事務に従事する人。特に、裁判官・検察官・弁護士などをいう。」 人口는 じんこう, OJAD [0]. 人이 じん인 것은 人権·外国人과 같은 漢音 쪽 읽기다(R10).

법조 인구 — 법조(재판관·검찰관·변호사 등)의 사람 수

쉬운 예문

法曹(ほうそう)は裁判官(さいばんかん)、検察官(けんさつかん)、弁護士(べんごし)です。

법조는 재판관, 검찰관, 변호사입니다.

실무 예문

法曹人口(ほうそうじんこう)を比(くら)べるときは、数(かぞ)え方(かた)を先(さき)に確(たし)かめてください。

법조 인구를 비교할 때는 세는 방법을 먼저 확인하십시오.

▼ 원문 예문 (도전) — 裁判の迅速化に関する法律 第2条第2項

> 裁判(さいばん)の迅速化(じんそくか)に係(かか)る前項(ぜんこう)の制度(せいど)及(およ)び体制(たいせい)の整備(せいび)は、…法曹人口(ほうそうじんこう)の大幅(おおはば)な増加(ぞうか)、裁判所(さいばんしょ)及(およ)び検察庁(けんさつちょう)の人的体制(じんてきたいせい)の充実(じゅうじつ)、…により行(おこな)われるものとする。

재판의 신속화에 관한 전항의 제도 및 체제 정비는, … 법조 인구의 대폭적인 증가, 재판소 및 검찰청의 인적 체제 충실, … 로 이루어지는 것으로 한다.

— 裁判の迅速化に関する法律 第2条第2項 <https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107> · e-Gov 본문 대조 2026-10-09

迅速化 신속화(じんそくか) **〜に係る** ~에 관한(かかる) **大幅な増加** 대폭적인 증가 **〜ものとする** ~하는 것으로 한다(→ 13장)

문법 한 스푼 · J1 は·が

명사구 안의 주어는 が가 아니라 の

✗ 비문 ~~法曹人口が大幅な増加~~

✓ 法曹人口の大幅な増加

원문에서 이 말은 「…により行われる」 앞에 놓인 명사구다. 명사 「増加」를 꾸미는 명사구 안에서 「무엇이 늘어나는가」를 나타낼 때는 の를 쓴다 — 한국어 「법조 인구의 대폭 증가」와 같은 꼴이다(=). が를 쓰려면 문장으로 풀어야 한다 — 「法曹人口が大幅に増加する」. (명사구 전체를 술어로 세운 「これは法曹人口の大幅な増加である」는 문장이 되지만, 그때도 안쪽은 の다.)

일본법 상식

「法曹人口」는 e-Gov 현행 법령 가운데 두 법률에 나온다(2026-10-09 키워드 검색) — 위 裁判の迅速化に関する法律 2조 2항과 司法制度改革推進法 5조 2호(「法曹人口の大幅な増加」). 각각 平成15年·平成13年의 법률이다.

같이 외우기 弁護士数 <#e-bengoshisu>

e-Gov — 裁判の迅速化に関する法律 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107>

e-Gov — 司法制度改革推進法 ↗ <https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000119>

コトバンク — 法曹 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E6%9B%B9-132248>

国際交流・研修 ★☆☆

こくさいこうりゅう　　けんしゅう

[5] 中高 · kokusai kōryū · 8박　　**[0] 平板** · kenshū · 4박

악센트 출처: OJAD 2026-10-09 (国際交流 [5] — こくさいこ*うりゅう, 研修 平板[0])

国 국 → こく R1 | **際** 제 → さい R0 | **交** 교 → こう R0 | **流** 류 → りゅう R6 | **研** 연 → けん R7 | **修** 수 → しゅう R0

- 交流는 こう·りゅ·う 네 박. りゅ는 한 박이고 뒤의 う가 장음 한 박이다. 流(류 → りゅう)는 두음법칙 이전의 본음에서 출발하는 R6.
- 研修는 けん·しゅ·う 네 박, OJAD [0]. 研(연)이 け로 시작하는 것은 R7 목록(が행·모음·や행·な행)에도 없는 경우라 낱말째 외운다.
- 国際交流는 コトバンク(平凡社 「大学事典」) 표제 「国際交流 こくさいこうりゅう」로 읽기를 확인했다 (2026-10-09).

국제 교류·연수

쉬운 예문

韓国(かんこく)の判事(はんじ)が日本(にほん)に来(き)ました。

한국의 판사가 일본에 왔습니다.

실무 예문

韓国(かんこく)の判事(はんじ)らが知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)を訪問(ほうもん)され、口頭弁論(こうとうべんろん)を傍聴(ぼうちょう)されました。

한국 판사들이 지적재산고등재판소를 방문해 구두변론을 방청했습니다.

문법 한 스푼 · J9 경어

손님의 행동에는 존경 「~される」 ― 겸양 「いたす」를 쓰지 않는다

△ 부자연 ~~韓国の判事らが訪問いたしました。~~

✓ 韓国の判事らが訪問されました。

いたす는 자기 쪽을 낮추는 겸양어라서 찾아온 손님의 행동에 쓰면 어긋난다(→ 14장). 知財高裁 누리집은 같은 종류의 방문을 「来庁されました」(2023년 게시)라고 존경으로도, 「韓国判事らが来庁しました」(2024년 목록)처럼 평서로도 적는다 ― 어느 쪽이든 겸양은 쓰지 않는다.

일본법 상식

知財高裁 누리집의 「国際交流」는 연도별 목록(2019~2026년)이다. 2024년 목록에는 「大韓民国特許法院主催の国際知的財産裁判所会議への出席（11月6日及び11月7日）」와 「韓国判事らが来庁しました（10月8日来庁）」가 함께 올라 있다. 같은 누리집의 「JSIP」 면은 국제지재사법심포지엄을 「平成29年から，…毎年」 연다고 적는다.

같이 외우기 法曹人口 <#e-hoso-jinko>

知財高裁 ― 国際交流 ↗ <https://www.courts.go.jp/ip/documents/vcmsFolder_1692/vcms_1692.html>

知財高裁 ― 国際交流（2024年） ↗ <https://www.courts.go.jp/ip/documents/vcmsFolder_1692/vcmsFolder_1790/vcms_1790.html>

知財高裁 ― JSIP ↗ <https://www.courts.go.jp/ip/jsip/index.html>

대법원(영문) ― International Judicial Exchange ↗ <https://scourt.go.kr/eng/international/overview.jsp>

OJAD ― 国際交流 ↗ <https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/word:%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81>

集計基準 ★★☆

しゅうけいきじゅん

미수록 · shūkei kijun · 7박

악센트 출처: 미수록(OJAD ― 集計 [0]·基準 [0]은 있음) ― NHK 사전 대조 필요 / 集計基準 복합어 ― 구성 낱말 UniDic 集計[0]+基準[0] (2026-10-09; NHK 미대조)

集 집 → しゅう R3 | **計** 계 → けい R0 | **基** 기 → き R0 | **準** 준 → じゅん R5

- 集(집 → しゅう)은 ㅂ받침이 ㅜ가 되는 R3 ― 法 법 → ほう와 같은 규칙이다. しゅ는 한 박, ㅜ가 한 박.
- デジタル大辞泉 표제 「しゅう - けい【集計】」 「き - じゅん【基準】」. 두 낱말 모두 OJAD [0].

집계 기준 ― 무엇을 어떤 단위로 세었는가(한일 비교의 한계)

쉬운 예문

日本(にほん)と韓国(かんこく)では数(かぞ)え方(かた)が違(ちが)います。

일본과 한국은 세는 방법이 다릅니다.

실무 예문

刑事編(けいじへん)の表(ひょう)は、件数(けんすう)ではなく人員(じんいん)で集計(しゅうけい)されています。

형사편의 표는 건수가 아니라 인원으로 집계되어 있습니다.

문법 한 스푼 · J1 は·が

정의·설명문의 주제는 は

△ **부자연** ~~統計表の数値が、特に断りのない限り全て人員である。~~

✓ 統計表の数値は、特に断りのない限り全て人員である。

司法統計年報 刑事編 일러두기의 실제 문장은 は다. 「통계표의 수치란 이런 것이다」라고 설명하는 문장이므로 주제의 は를 쓴다. が로 바꾸면 「(다른 것이 아니라) 통계표의 수치가」라는 배타적인 뜻이 앞에 서서 일러두기의 문장으로는 어색해진다(J1, 한국어 「은/는」과 「이/가」의 차이와 같다).

일본법 상식

같은 일러두기는 사람을 세는 방법도 둘로 나눈다 — 「1 被告人を 1 人に数える実人員」과 「1 被告人を数人に数える延べ人員」. 刑事編 총람표 第1표 등은 延べ人員, 그 밖의 표는 원칙적으로 実人員이다(令和7年 刑事編 概要). 같은 연보 안에서도 표마다 집계 기준이 다르다.

같이 외우기 事件数・新受件数 <#e-shinju-kensu> 弁護士数 <#e-bengoshisu>

裁判所 — 令和7年 司法統計年報(刑事編) 목록 ↗ <https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_search/list/index.html?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=2025&filter%5ByCategory%5D=2>

コトバンク — 集計 ↗ <https://kotobank.jp/word/%E9%9B%86%E8%A8%88-4407>

소리 연습

소리 연습 — 숫자 앞의 낱말

통계 문서에 자주 나오는 낱말은 장음이 많다. 길게 끄는 박과 높낮이를 함께 익힌다. 新受는 사전에서 읽기를 확인하지 못해 넣지 않았다.

장음 — と う·こ う·し ゅ う·け い

とうけい 統計・[0] 平板　こうりゅう 交流・[0] 平板　けんしゅう 研修・[0] 平板

しゅうけい 集計・[0] 平板

い·ん이 이어진다 — 한 박도 빼지 않는다

ていいん 定員・[0] 平板　じんこう 人口・[0] 平板　きじゅん 基準・[0] 平板

높낮이가 다른 낱말

じけん 事件・[1] 頭高　しけん 試験・[2] 中高　けんすう 件数・[3] 中高　べんごし 弁護士・[3] 中高

ごうかく 合格・[0] 平板

악센트 번호는 모두 OJAD(2026-10-09, 두 형이 실린 낱말은 맨 위 형). 합성음은 Open JTalk(HTS voice 「Mei」)로 그 번호를 지정해 만든 것이라 사람 목소리와 억양이 다를 수 있다.

가짜 친구 · 유형 A

한일 수치 비교표 — 「弁護士数」와 「변호사 수」는 같은 자로 재지 않았다

「변호사 수」 「법관 정원」 「사건 수」는 두 나라 모두 쓰는 말이고 한자도 같다. 그래서 숫자를 나란히 놓고 바로 나누고 싶어진다. 그러나 아래 표의 넷째 칸이 보여 주듯, 같은 이름 아래 세는 대상과 단위가 다르다.

모든 값은 2026. 10. 9. 공식 페이지를 다시 열어 확인했다. 직접 비교가 되지 않는 줄에는 그렇다고 적었다.

항목	일본 (출처 · 기준)	한국 (출처 · 기준)	직접 비교
최고법원	15명 — 長官 1 + 判事 14 (裁判所法 5조 1·3항)	14명 — 대법원장 포함 (법원조직법 제4조 제2항. 26명 개정은 조문시행일 2028. 3. 13.)	가능 — 양쪽 모두 법률 문언
하급심 법관 정원	3,811명 — 高等裁判所長官 8·判事 2,155·判事補 842·簡易裁判所判事 806 (裁判所職員定員法 1조, 2026. 5. 7. 시행본)	3,384명 — 판사 (각급 법원 판사 정원법 제1조 문언 3,584명 가운데 2026. 10. 시행분, 부칙으로 계산)	불가 — 일본은 判事補·簡易裁判所判事를 포함
변호사	48,037명 — 弁護士名簿 등록 회원 (日弁連, 2026. 10. 1. 현재)	39,301명 — 개업 32,171 + 준회원 (휴업+미개업) 7,130 (대한변협, 기준일 2026-10-07)	불가 — 집계 기준이 다름
최근 시험 합격자	1,581명 — 令和7年 司法試験 (法務省, 2025. 11. 12. 발표)	1,714명 — 제15회 변호사시험 (법무부, 2026. 4. 23. 발표)	숫자만 견주지 않는다 — 일본 합격자는 司法修習을 거친다
한 해 사건	民事·行政 新受 1,665,665件 / 刑事 新受 927,559(延べ人員) — 令和7年 司法統計年報 第1-1表·第1表	전체 접수 15,589,615건(비송사건 포함), 그 가운데 소송사건 6,863,796건 — 2026 사법연감 표 1	불가 — 단위(件·人員·건)와 범위가 다름

숫자를 인용할 때는 하나마다 「누가, 언제를 기준으로, 무엇을 셌는가」를 함께 적는다. 넷째 칸을 비워 둔 채로 두 숫자를 나누지 않는다.

日弁連 — 日弁連の会員 ↗ <https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/membership/about.html>

대한변호사협회 — 회원현황 ↗ <https://www.koreanbar.or.kr/pages/introduce/stat.asp>

대법원 — 2026 사법연감 ↗ <https://www.scourt.go.kr/portal/news/NewsViewAction.work?seqnum=12&gubun=719>

한국이라면?

15명과 14명 — 그리고 아직 시행되지 않은 26명

일본

裁判所法 5조 1항「最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。」3항「最高裁判所判事の員数は、十四人とし、…」— 장관 1명과 판사 14명, 합계 15명이다.

裁判所法 5조 1·3항 (e-Gov 현행본, 2026-10-09 대조)

한국

법원조직법 제4조 제2항 「대법관의 수는 대법원장을 포함하여 14명으로 한다.」(2014. 12. 30. 개정 조문, 지금 시행 중). 2026. 3. 12. 개정 조문 「대법관의 수는 대법원장을 포함하여 26명으로 한다.」는 조문시행일이 2028. 3. 13.이라 아직 시행 전이다.

법원조직법 제4조 제2항 (법제처 연혁본 MST 165489·현행 표시본 MST 290233, 조문 연혁의 조문시행일 20280313 — 2026-10-09 확인; 26명 개정은 2026. 3. 12. 공포 법률 제21451호, 시행 2028. 3. 13. — 시행예정본 MST 284023 대조)

일본은 장관을 빼고 「判事 14명」을 적고, 한국은 「대법원장을 포함하여」 센다. 지금 시행 중인 숫자로는 일본 15명, 한국 14명이다. 한국 법령 데이터베이스의 「현행」 본문에는 시행 전 개정 문언(26명)이 먼저 보이므로, 숫자를 옮길 때는 조문시행일을 확인한다.

> 日本(にほん)の最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は十五人(じゅうごにん)です。韓国(かんこく)は十四人(じゅうよにん)です。
>
> 일본 최고재판소의 재판관은 15명입니다. 한국은 14명입니다.

실습

司法統計年報에서 新受件数 하나 읽기

裁判所 누리집에서 최신 司法統計年報를 찾아, 민사·행정 사건의 新受件数를 표에서 직접 읽는다.

1. https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/index.html (「統計・資料」)을 열고 「司法統計年報」를 누른다.
2. https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html 맨 위가 「令和7年 司法統計年報」다. 그 아래 네 편(1.民事・行政編 / 2.刑事編 / 3.家事編 / 4.少年編) 가운데 「1.民事・行政編」을 누른다.
3. 「検索結果一覧」에 「令和7年 司法統計年報(民事・行政編) (PDF:7.24MB)(Excel:572KB)」 1건이 나온다. PDF를 연다(90면).
4. 목차 첫 줄이 「第1-1表 民事・行政事件の新受、既済、未済件数」(본문 2면)다. 목차의 파란 글씨를 누르면 그 면으로 간다.
5. 표 왼쪽 「全裁判所」 묶음에서 맨 아래 굵은 줄 「令和 7」을 찾는다. 「総数」 아래 세 칸이 新受·既済·未済, 그 오른쪽이 「訴訟事件」 「調停事件」 「その他の事件」 묶음이다.
6. 끝으로 일러두기(概要) 3 「掲載・更新履歴」에서 게재일을 확인한다.

확인한 결과 全裁判所 令和7年 民事・行政事件 総数 — 新受 1,665,665件, 既済 1,628,693件, 未済 502,528件. 그 가운데 訴訟事件의 新受는 640,047件. 게재일은 「令和８年６月２５日 掲載」. 같은 방법으로 2.刑事編 第1表 「刑事事件等の訴訟及びその他別新受、既済、未済」를 열면 全裁判所 令和7年 総数 新受가 927,559인데, 목차 제목 끝이 「…未済人員」이고 일러두기가 이 표를 延べ人員으로 센다고 밝힌다 — 件이 아니다.

실습 확인일 2026-10-09

裁判所 — 司法統計年報 ↗ <https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html>

裁判所 — 令和7年 民事・行政編 목록 ↗ <https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_search/list/index.html?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=2025&filter%5ByCategory%5D=1>

문헌 읽기 팁

新受·既済·未済 — 표 머리의 세 칸

司法統計年報의 표는 대개 「新受」 「既済」 「未済」 세 칸이 한 묶음이다. 新受는 그해 새로 받은 것, 既済는 그해 끝난 것, 未済는 남은 것이다. 연보 일러두기의 계산식이 셋의 관계를 보여 준다 — 그해 新受에 전년 未済를 더하고 그해 既済를 빼면 그해 未済. 다만 刑事編 일러두기는 누년표에서 이 계산이 맞지 않는 곳이 있다고 밝히고, 그 까닭을 「前年の司法統計年報の公表後に数値の異同があったため」라고 적는다(令和7年 刑事編 概要 2(8)). 발행 연도가 다른 연보의 숫자를 이어 붙이면 어긋날 수 있다.

한국 사법연감은 같은 자리에 「접수」 「처리」 「미제」를 쓴다. 2026 사법연감 표 1의 제목이 「전체 사건 법원별 총괄-접수」이고, 제6장 세목차에 「처리기간별」 「처리율」 「미제기간별」 같은 표 이름이 보인다.

숫자를 옮기기 전에 일러두기(概要)에서 단위부터 확인한다. 민사·행정편은 「件数を表す」, 형사편은 「全て人員である」이고, 형사편 안에서도 표에 따라 延べ人員과 実人員이 갈린다.

해 보기 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html 에서 「令和7年 司法統計年報」의 「2.刑事編」 PDF를 열고 일러두기에서 「延べ人員」을 찾아 보자. 「昭和２７年から件数建てを廃し、人員建てのみで行うこととなり」라는 문장과, 총람표 第1표 등을 延べ人員으로 센다는 설명이 나온다(2026-10-09 확인).

裁判所 — 令和7年 司法統計年報(刑事編) 목록 ↗ <https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_search/list/index.html?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=2025&filter%5ByCategory%5D=2>

장 끝 퀴즈

1. 裁判所法 5조(e-Gov 현행본, 2026-10-09 대조)에 따르면 일본 최고재판소의 재판관은 모두 몇 명인가?

   (a) 14명 (b) 15명 (c) 26명

2. 읽기: 裁判所法 5조 3항의 「員数」를 바르게 읽은 것은?

   (a) いんずう (b) えんすう (c) いんかず (d) ていいん

3. 문법: 빈칸에 맞는 것은? ― 弁護士の数が四万人（ ）増えた。

   (a) を (b) に (c) で (d) が

4. 日弁連 「日弁連の会員」 페이지(2026. 10. 1. 현재)의 弁護士 48,037명은 무엇을 센 숫자인가?

   (a) 弁護士名簿에 등록된 회원 (b) 개업 중인 회원만 (c) 司法書士 등 인접 직역을 포함한 전체

5. 令和7年 司法統計年報 刑事編(2026. 6. 25. 게재) 第1表의 숫자는 무엇으로 센 것인가?

   (a) 件数 (b) 人員(延べ人員) (c) 판결 수

6. 번역해 보세요: 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。

   (a) 하급재판소 재판관의 수는 다음 표와 같이 한다. (b) 하급재판소 재판관은 다음 표의 사람으로 임명한다. (c) 하급재판소의 정원은 다음 해에 정한다.

32장 퀴즈 정답

1. 15명 — 5조 1항이 장관과 판사로 나누고, 3항이 「最高裁判所判事の員数は、十四人」. 장관 1명을 더해 15명이다. 26명은 한국 법원조직법 개정 문언(조문시행일 2028. 3. 13.).
2. いんずう — デジタル大辞泉 「いん‐ずう【員数】」. 員은 いん(R7), 数는 ん 뒤에서 ずう.
3. に — 増える는 자동사라 を를 받지 않는다. 「~로 늘었다」는 「~に増えた」.
4. 弁護士名簿에 등록된 회원 — 같은 페이지가 弁護士名簿에 등록되어야 변호사가 되고 등록과 동시에 회원이 된다고 설명한다. 대한변협 39,301명(개업+준회원, 기준일 2026-10-07)과는 집계 기준이 다르다.
5. 人員(延べ人員) — 형사편 일러두기 — 「統計表の数値は、特に断りのない限り全て人員である」, 第1表는 延べ人員. 민사·행정편은 件数다.
6. 하급재판소 재판관의 수는 다음 표와 같이 한다. — 裁判所職員定員法 1조. 「員数」는 인원수, 「次の表のとおりとする」는 「다음 표와 같이 한다」.

부록 A

50음도·발음표

1·2장의 가나 행을 한 장에 모았다. 박(모라) 세기·장음·촉음·악센트 읽는 법은 3장.

히라가나

행

あ행 あいうえお	あ a	い i	う u	え e	お o
か행 かきくけこ	か ka	き ki	く ku	け ke	こ ko
さ행 さしすせそ	さ sa	し shi	す su	せ se	そ so
た행 たちつてと	た ta	ち chi	つ tsu	て te	と to
な행 なにぬねの	な na	に ni	ぬ nu	ね ne	の no
は행 はひふへほ	は ha	ひ hi	ふ fu	へ he	ほ ho
ま행 まみむめも	ま ma	み mi	む mu	め me	も mo
や행 やゆよ	や ya	ゆ yu	よ yo		
ら행 らりるれろ	ら ra	り ri	る ru	れ re	ろ ro
わ행 わを	わ wa	を o			
ん	ん n				

가타카나

행

가타카나 ① ア˜ナ행	ア a	イ i	ウ u	エ e	オ o
	カ ka	キ ki	ク ku	ケ ke	コ ko
	サ sa	シ shi	ス su	セ se	ソ so
	タ ta	チ chi	ツ tsu	テ te	ト to
	ナ na	ニ ni	ヌ nu	ネ ne	ノ no
가타카나 ② ハ˜ン행	ハ ha	ヒ hi	フ fu	ヘ he	ホ ho
	マ ma	ミ mi	ム mu	メ me	モ mo
	ヤ ya	ユ yu	ヨ yo	ラ ra	リ ri
	ル ru	レ re	ロ ro	ワ wa	ヲ o
	ン n				

부록 B

한국 한자음 → 일본 음독 대응표

규칙 번호는 data/rules.yaml(2026-10-08 확정)과 같다. 표의 한자는 이 책의 표제어에 나온 것으로 한정한다(결정 3).

R0 받침 없음 → 받침 없는 음(때로 장음)

詐 사→さ, 故 고→こ, 首 수→しゅ. ㅜ·ㅠ로 끝나는 음 가운데 ゥ가 붙어 길어지는 글자가 있다 — 求 구→きゅう, 留 류→りゅう, 勾·拘 구→こう(사전 옛 표기 キウ·リウ). 告 고→こく처럼 받침 없이 く가 붙는 예외도 있다. 첫소리·모음은 낱자째(→ 5장)

한자	한국 음	일본 음	장
仮	가	か	27장
価	가	か	4장
可	가	か	5장·21장
家	가	か	15장·18장·19장
改	개	かい	17장
拠	거	こ	21장
掲	게	けい	31장
契	계	けい	3장·18장·25장
械	계	かい	27장
系	계	けい	28장
計	계	けい	20장·32장
告	고	こく	4장·5장·7장·16장·21장·23장
故	고	こ	4장·10장
錮	고	こ	5장
雇	고	こ	25장
高	고	こう	15장·26장·28장
科	과	か	3장·11장·22장·26장·28장
課	과	か	25장
過	과	か	3장·10장·18장
交	교	こう	14장·22장·32장
教	교	きょう	14장·22장·28장
勾	구	こう	3장·5장·11장·23장
口	구	こう	7장·32장
拘	구	こう	3장·9장·22장
構	구	こう	22장
求	구	きゅう	4장·16장·19장·23장·24장·25장

한자	한국 음	일본 음	장
規	규	き	3장·15장·24장·25장
基	기	き	8장·25장·28장·32장
既	기	き	21장
期	기	き	3장·7장·29장
棄	기	き	11장·19장·21장·30장
機	기	き	27장
欺	기	ぎ	4장·9장
紀	기	き	31장
記	기	き	4장·17장·26장
起	기	き	7장·23장
内	내	ない	16장
多	다	た	27장·28장
代	대	だい	6장·17장·20장
大	대	だい	2장·10장·15장·16장·26장
対	대	たい	7장·17장·30장
帯	대	たい	18장·25장
貸	대	たい	18장
図	도	と	31장
導	도	どう	16장
度	도	ど	14장·25장
盗	도	とう	9장
頭	두	とう	7장
売	매	ばい	5장·18장
買	매	ばい	18장
務	무	む	4장·6장·18장·21장·24장·26장
無	무	む	6장·24장
未	미	み	6장·9장
賠	배	ばい	10장
保	보	ほ → ぽ	4장
保	보	ほ	8장·10장·12장·17장·18장·21장·23장
報	보	ほう	16장·31장
報	보	ほう → ぽう	32장
歩	보	ほ → ぽ	24장
補	보	ほ	26장·30장

한자	한국 음	일본 음	장
付	부	ふ	4장·23장
副	부	ふく	26장
否	부	ひ	5장
夫	부	ふう	19장
婦	부	ふ	19장
扶	부	ふ	19장
部	부	ぶ	22장·27장·28장
附	부	ふ	25장·29장
備	비	び	21장·26장
秘	비	ひ	23장·24장
費	비	ひ	25장
事	사	じ	4장·6장·16장·18장·19장·21장·23장·26장·28장·30장·32장
司	사	し	3장·26장·32장
唆	사	さ	22장
士	사	し	26장·32장
射	사	しゃ	28장
思	사	し	5장·6장
査	사	さ	15장·16장·20장·23장·25장·28장
社	사	しゃ	20장·21장
私	사	し	3장·6장·25장
詐	사	さ	4장·9장
辞	사	じ	27장
西	서	せい	30장
税	세	ぜい	25장·26장
小	소	しょう	15장
少	소	しょう	28장
所	소	しょ	7장·15장·17장·25장·26장·28장·30장
消	소	しょう	17장·25장
訴	소	そ	3장·4장·16장·20장·21장·22장·23장·24장
遡	소	そ	5장
修	수	しゅう	32장
収	수	しゅう	22장
受	수	じゅ	21장·32장
手	수	しゅ	4장

한자	한국 음	일본 음	장
数	수	すう	27장·28장·32장
数	수	ずう	32장
遂	수	すい	9장
首	수	しゅ	4장·27장
施	시	し	29장
時	시	じ	4장·6장·17장·22장·29장·31장
示	시	じ	14장·23장·30장
試	시	し	26장·32장
予	예	よ	26장
要	요	よう	17장·22장·30장·31장
由	유	ゆう	5장·30장
以	이	い	9장·31장
易	이	い	15장·26장
刺	자	し	14장
子	자	し	19장
疵	자	し	5장
者	자	しゃ	6장·16장·17장·23장·24장·26장·28장·32장
自	자	じ	4장·23장·30장
再	재	さい	21장·23장
裁	재	さい	14장·15장·19장·23장·26장·28장·30장
財	재	ざい	3장·15장·24장
抵	저	てい	17장
著	저	ちょ	24장
制	제	せい	15장·16장·17장·21장·25장
提	제	てい	7장
除	제	じょ	18장
際	제	さい	32장
題	제	だい	29장
助	조	じょ	22장
曹	조	そう	26장·32장
条	조	じょう	12장·15장·29장
照	조	しょう	31장
租	조	そ	25장
調	조	ちょう	19장·21장·28장

한자	한국 음	일본 음	장
佐	좌	さ	17장
罪	죄	ざい	22장
主	주	しゅ	3장·25장·30장
住	주	じゅう	7장
注	주	ちゅう	28장·31장
地	지	ち	15장·18장
指	지	し	16장
旨	지	し	30장·31장
止	지	し	24장·25장
知	지	ち	15장·24장
祉	지	し	8장
誌	지	し	31장
遅	지	ち	13장
借	차	しゃく	18장
借	차	しゃく → しゃっ	18장
次	차	じ	12장·29장
債	채	さい	17장·18장·21장
体	체	たい	15장·28장
滞	체	たい	13장
逮	체	たい	11장
最	최	さい	15장·26장·28장
推	추	すい	13장
追	추	つい	22장
取	취	しゅ	9장·17장
就	취	しゅう	25장
置	치	ち	4장·17장
他	타	た	10장
破	파	は	21장·30장
捕	포	ほ	11장
標	표	ひょう	24장
表	표	ひょう	6장·17장·20장
被	피	ひ	3장·7장·17장·23장
避	피	ひ	22장
会	회	かい	23장

R1 ㄱ받침 → く·き

国 국→こく, 力 력→りょく, 責 책→せき, 的 적→てき. く·き는 낱자째 외운다. か행 앞에서 っ로 줄기도 한다 ㅡ 国家 こっか(国籍 こくせき는 줄지 않음)

한자	한국 음	일본 음	장
却	각	きゃく → きゃっ	11장
却	각	きゃく	11장
脚	각	きゃく	31장
閣	각	かく	16장
格	격	かく	16장·24장·32장
国	국	こく	2장·4장·5장·6장·8장·14장·15장·23장·25장·27장·32장
国	국	こく → こっ	16장·31장
局	국	きょく	12장·16장·26장
諾	낙	だく	18장
独	독	どく	15장·25장
読	독	どく	27장
得	득	とく	17장·18장
略	략	りゃく	4장
力	력	りょく	4장·5장·17장·21장·27장·28장
暦	력	れき	30장
目	목	もく	4장·29장
黙	묵	もく	23장
迫	박	はく	4장
白	백	はく	23장
百	백	ひゃく	28장
服	복	ふく	25장
福	복	ふく	8장
索	색	さく	29장
釈	석	しゃく	11장·23장·28장
俗	속	ぞく	17장
続	속	ぞく	19장
式	식	しき	4장·5장·20장
悪	악	あく	10장
額	액	がく	19장
弱	약	じゃく	22장
約	약	やく	18장·25장

한자	한국 음	일본 음	장
役	역	やく	5장·20장
役	역	えき	9장
訳	역	やく	27장
益	익	えき	5장·10장
作	작	さく	24장
嫡	적	ちゃく	19장
的	적	てき	4장·8장·15장·24장·25장
籍	적	せき	4장·19장
適	적	てき	13장·16장·18장
族	족	ぞく	19장
足	족	そく	30장
即	즉	そく → そっ	23장
職	직	しょく	24장·26장
着	착	ちゃく	4장
錯	착	さく	12장
責	책	せき	4장·10장·18장·21장·22장
則	칙	そく	3장·15장·17장·25장·29장
特	특	とく	15장·19장
特	특	とく → とっ	17장·24장
学	학	がく	26장·28장
学	학	がく → がっ	31장
確	확	かく	4장
画	획	かく	27장

R2 ㄹ받침 → つ·ち

律 률→りつ, 出 출→しゅつ, 一 일→いち. 뒤에 か·さ·た·ぱ행이 오면 っ(촉음)로 줄기 쉽다 ㅡ 出生 しゅっしょう, 決定 けってい, 一審 いっしん. 決議 けつぎ는 줄지 않음

한자	한국 음	일본 음	장
決	결	けつ	2장·3장·12장·23장·24장·28장·30장
決	결	けつ → けっ	3장·4장·21장
決	결	けっ	25장
結	결	けつ → けっ	3장
達	달	たつ	7장
律	률	りつ	4장·6장·10장·15장·25장·26장·31장
率	률	りつ	18장

한자	한국 음	일본 음	장
滅	멸	めつ	17장
没	몰	ぼつ → ぼっ	22장
物	물	ぶつ → ぶっ	4장·17장
密	밀	みつ	24장
発	발	はつ	24장
罰	벌	ばつ → ばっ	3장·9장·22장
別	별	べつ	15장·19장
不	불	ふ	4장·18장·22장·23장·24장·25장
殺	살	さつ	9장
説	설	せつ	28장
失	실	しつ → しっ	4장
失	실	しつ	10장·14장·18장·22장
実	실	じつ	24장·28장·30장
室	실	しつ	28장
月	월	げつ	9장
一	일	いち → いっ	4장·28장
一	일	いち	14장·22장
日	일	じつ	7장·29장
日	일	にち → に	14장·15장·26장
日	일	に	27장
窃	절	せつ → せっ	3장·9장
質	질	しち → じち	3장
質	질	しつ	14장
質	질	しち	17장
察	찰	さつ	23장
札	찰	さつ	4장
出	출	しゅつ → しゅっ	4장·5장·6장
出	출	しゅつ	19장

R3 ㅂ받침 → う(장음)

法 법→ほう, 業 업→ぎょう, 急 급→きゅう(사전 옛 표기 ハフ·ゲフ·キフ). 慣用音으로 つ가 되는 글자 ― 立 립→りつ, 執 집→しつ, 接 접→せつ, 合 합→がっ(合併)

한자	한국 음	일본 음	장
及	급	きゅう	5장
急	급	きゅう	4장·22장

한자	한국 음	일본 음	장
級	급	きゅう	15장
納	납	のう	4장
答	답	とう	21장·28장
立	립	りつ → りっ	4장·28장
立	립	りつ	28장·31장
法	법	ほう → ぽう	3장·4장·5장·15장·17장·28장
法	법	ほう	3장·4장·5장·6장·10장·15장·16장·17장·18장·19장·20장·22장·23장·24장·25장·26장·28장·29장·31장·32장
業	업	ぎょう	4장·24장·25장
入	입	にゅう	4장·27장
雑	잡	ざつ → ざっ	31장
接	접	せつ → せっ	4장
接	접	せつ	26장
執	집	しつ → しっ	3장·4장·21장·22장
執	집	しっ	20장
集	집	しゅう	32장
合	합	がっ	2장·4장
合	합	ごう	4장
協	협	きょう	4장·19장·25장

R4 ㅇ받침 → う·い(장음)

公 공→こう, 証 증→しょう, 成 성→せい, 名 명→めい. えい는 [e:], おう는 [o:]처럼 길게 읽는다. 生 생→しょう처럼 모음 경향에서 벗어나는 글자도 있다

한자	한국 음	일본 음	장
働	—	どう	25장
強	강	きょう	21장
更	경	こう	21장·25장
競	경	きょう	24장
公	공	こう	3장·4장·8장·16장·17장·22장·23장·25장
共	공	きょう	8장·19장·22장
控	공	こう	3장·21장
能	능	のう	4장·17장
当	당	とう	4장·6장·10장·12장·16장·17장·18장·22장·25장·28장
同	동	どう	6장·12장·19장·20장·22장·31장

한자	한국 음	일본 음	장
登	등	とう	4장·17장
等	등	とう	15장·22장·24장
等	등	どう	16장
令	령	れい	4장
名	명	めい	21장
命	명	めい	4장·21장
明	명	めい	4장
傍	방	ぼう	28장
幇	방	ほう	22장
放	방	ほう	11장·19장
方	방	ほう	15장·25장
防	방	ぼう	22장·24장
併	병	へい → ぺい	4장
上	상	じょう	3장·9장·10장·21장
傷	상	しょう	9장
償	상	しょう	10장
商	상	しょう	20장·24장
喪	상	そう	22장
状	상	じょう	21장
相	상	そう	10장·18장·19장
生	생	しょう	4장
生	생	せい	27장
姓	성	せい	19장
性	성	せい	16장·22장·24장
成	성	せい	4장·6장·17장·22장·27장
省	성	しょう	15장·26장
訟	송	しょう	4장·16장·20장·21장·23장·24장
送	송	そう	7장
承	승	しょう	18장·19장
養	양	よう	19장
営	영	えい	24장
容	용	よう	23장
用	용	よう	5장·13장·17장·24장·25장·31장
匠	장	しょう	24장

한자	한국 음	일본 음	장
張	장	ちょう	3장
状	장	じょう	23장
長	장	ちょう	26장
障	장	しょう	8장
争	쟁	そう	24장
停	정	てい	19장·21장
定	정	てい	4장·5장·6장·13장·19장·20장·21장·25장
庭	정	てい	15장
廷	정	てい	4장·15장
情	정	じょう	16장
政	정	せい	5장·15장·16장·26장
整	정	せい	23장
正	정	せい	4장·10장·17장·22장·24장·25장
程	정	てい	28장
種	종	しゅ	22장·26장
終	종	しゅう	12장
衆	중	しゅう	2장·16장
重	중	じゅう	10장
証	증	しょう	3장·4장·5장·18장·21장
徴	징	ちょう	22장·25장
懲	징	ちょう	9장
庁	청	ちょう	23장·24장
請	청	せい	16장·19장·23장·24장·25장
総	총	そう	16장·20장·26장
統	통	とう	32장
通	통	つう	28장
平	평	びょう	16장
評	평	ひょう	28장
項	항	こう	12장·24장·30장
刑	형	けい	4장
皇	황	おう → のう	4장

R5 ㄴ·ㅁ받침 → ん

権 권→けん, 判 판→はん, 審 심→しん, 犯 범→はん(ㄴ·ㅁ이 갈리지 않는다). ん 뒤에서 は행이 ぱ행이 되는 낱말이 있다 — 憲法 けんぽう, 担保 たんぽ

한자	한국 음	일본 음	장
簡	간	かん	15장·26장
間	간	かん	3장·7장
監	감	かん	20장
件	건	けん	17장·19장·22장·32장
検	검	けん	23장·26장·29장
見	견	けん	4장·17장·28장·30장
官	관	かん	14장·21장·23장·26장·28장
款	관	かん	5장·20장
管	관	かん	7장·18장
関	관	かん	10장
館	관	かん	31장
券	권	けん	5장
権	권	けん	3장·4장·5장·6장·8장·15장·17장·18장·19장·23장·24장·25장
均	균	きん	24장
禁	금	きん	5장·9장·22장·25장
金	금	きん	5장·9장·18장·20장·22장·25장
緊	긴	きん	22장
難	난	なん	22장
年	년	ねん	4장
単	단	たん	15장·27장
担	담	たん	4장·28장
談	담	だん	23장
満	만	まん	9장
免	면	めん	21장·25장
面	면	めん	5장·7장·21장
問	문	もん	14장·21장·28장
門	문	もん	26장
民	민	みん	2장·8장·17장·21장
反	반	はん	30장
番	번	ばん	29장
翻	번	ほん	27장
犯	범	はん	4장·22장
範	범	はん	24장
弁	변	べん	3장·7장·21장·23장·26장·32장

한자	한국 음	일본 음	장
本	본	ほん	4장·8장·14장·15장·26장·27장·28장·29장
分	분	ぶん	5장·16장·19장·20장·21장
産	산	さん	15장·21장·24장
三	삼	さん	15장·26장
善	선	ぜん	4장·10장
選	선	せん	4장·23장·28장
損	손	そん	4장·10장
信	신	しん	17장
新	신	しん	24장·32장
神	신	しん	22장
臣	신	じん	16장·26장
審	심	しん	3장·4장·15장·16장·21장·23장·24장·25장·30장
尋	심	じん	21장
心	심	しん	22장
案	안	あん	4장·24장·28장
縁	연	えん	5장·19장
原	원	げん	3장·4장
音	음	おん	27장
人	인	にん	4장
因	인	いん	3장·4장
引	인	いん	31장
任	임	にん	4장·22장
賃	임	ちん	18장
全	전	ぜん	21장
典	전	てん	27장
前	전	ぜん	12장·22장·23장·31장
専	전	せん	26장
占	점	せん	17장·25장
点	점	てん	29장
存	존	ぞん	5장
準	준	じゅん	13장·21장·25장·32장
進	진	しん	24장
参	참	さん	16장·20장·31장
天	천	てん	4장·16장

한자	한국 음	일본 음	장
親	친	しん	19장
侵	침	しん	10장·19장·24장
判	판	はん	2장·3장·4장·12장·14장·15장·19장·21장·23장·26장·28장·30장
判	판	はん → ぱん	4장·24장
判	판	はん → ばん	15장
判	판	ばん	23장
判	판	ぱん	23장·25장
品	품	ひん	20장
限	한	げん	4장
憲	헌	けん	4장

R5′ ん 뒤의 모음·ら행 — 연음·유음화 없음

原因 げんいん, 権利 けんり, 判例 はんれい. ん이 한 박을 지킨다. 드물게 連声 — 因縁 いんねん, 天皇 てんのう

한자	한국 음	일본 음	장
皇	황	のう	16장

R6 ㄹ·ㄴ 첫소리 → ら·な행 (두음법칙 거꾸로)

한국어가 두음법칙(한글 맞춤법 제10~12항)으로 이·여·노·연으로 적는 첫소리가 일본어에는 본음대로 남는다 — 利益 이익→りえき, 旅券 여권→りょけん, 労働 노동→ろうどう, 年齢 연령→ねんれい, 留 류→りゅう. 본음(리·려·로·년·류)에서 출발한다

한자	한국 음	일본 음	장
年	년	ねん	5장·6장·9장·17장·32장
濫	람	らん	5장·17장·25장
良	량	りょう	17장
旅	려	りょ	5장
連	련	れん	18장·26장
令	령	れい	5장·15장·21장
齢	령	れい	5장
例	례	れい	4장·15장·28장
礼	례	れい	14장
労	로	ろう	5장·25장
論	론	ろん	7장·24장·28장·30장
賂	뢰	ろ	5장
料	료	りょう	3장·22장
流	류	りゅう	32장
留	류	りゅう	3장·4장·5장·11장·12장·17장·19장·22장·23장

한자	한국 음	일본 음	장
類	류	るい	22장
利	리	り	4장·5장·6장·10장·17장·18장
履	리	り	5장·18장
理	리	り	5장·6장·16장·17장·18장·21장·23장·25장·26장·28장·30장
離	리	り	19장
隣	린	りん	26장

R7 ㅇ 첫소리의 갈림

한국어 ㅇ 첫소리가 일본어에서 が행(原 원→げん, 外 외→がい, 議 의→ぎ)·모음(意 의→い, 員 원→いん)·や행(有 유→ゆう)·な행(認 인→にん)으로 갈린다. 같은 「의」도 議 ぎ / 意 い — 낱말째 익힌다

한자	한국 음	일본 음	장
額	액	がく	21장
語	어	ご	27장
与	여	よ	20장
研	연	けん	32장
予	예	よ	22장·23장
誤	오	ご	12장
外	외	がい	5장·6장
元	원	げん	30장
原	원	げん	5장·7장·16장·30장
員	원	いん	5장·23장·32장
源	원	げん	15장
院	원	いん	16장·26장
囲	위	い	24장
為	위	い	5장·6장·17장·18장·20장·25장
衛	위	えい	22장
違	위	い	5장·15장·16장·22장
有	유	ゆう	5장·8장·17장·28장
猶	유	ゆう	22장·23장
由	유	ゆう	28장
遺	유	い	19장
融	융	ゆう	20장
意	의	い	4장·5장·6장·10장·22장·24장·30장
疑	의	ぎ	23장
義	의	ぎ	3장·5장·6장·17장·21장·25장

한자	한국 음	일본 음	장
議	의	ぎ	4장·5장·15장·16장·19장
姻	인	いん	5장·19장
認	인	にん	5장·19장
任	임	にん	10장·18장

R8 ㅎ 첫소리 → か·が행

憲 헌→けん, 刑 형→けい, 効 효→こう, 許 허→きょ, 婚 혼→こん. 合 합→ごう(が행)·和 화→わ는 예외. ん 뒤의 法은 ぼう ㅡ 憲法 けんぽう

한자	한국 음	일본 음	장
減	감	げん	25장
開	개	かい	16장
下	하	か	9장·11장·31장
瑕	하	か	5장
漢	한	かん	27장
限	한	げん	17장·19장·25장
韓	한	かん	2장·14장
轄	할	かつ	7장
合	합	ごう	5장·15장·16장·18장·20장·26장·32장
抗	항	こう	16장·17장·21장
項	항	こう	29장
害	해	がい	4장·9장·10장·19장·24장
解	해	かい	5장·18장·21장·25장·28장
該	해	がい	12장
行	행	こう	3장·4장·5장
許	허	きょ	5장·21장·24장
憲	헌	けん	5장·15장·16장
験	험	けん	26장·32장
現	현	げん	5장
刑	형	けい	5장·9장·22장·23장
号	호	ごう	20장·29장·30장
戸	호	こ	19장
護	호	ご	3장·10장·23장·26장·32장
婚	혼	こん	5장·19장
和	화	わ	5장·21장·27장
換	환	かん	14장

한자	한국 음	일본 음	장
会	회	かい	16장·20장·21장·26장·31장
会	회	かい → がい	20장
賄	회	わい	5장
効	효	こう	4장·5장·6장·17장·22장·24장
後	후	こう	17장
訓	훈	くん	27장

R9 모음 대응 (ㅓ·ㅕ)

ㅓ(서·처·거)는 しょ·きょ 같은 요음으로 나오는 일이 많다 — 書 しょ, 処 しょ, 拒 きょ. ㅕ+ㅇ받침(명·령·정)은 えい — 名 めい, 令 れい, 定 てい. 낱자마다 갈리므로 짝을 묶어 익힌다

한자	한국 음	일본 음	장
拒	거	きょ	5장
令	령	れい	29장
名	명	めい	5장·14장·29장
命	명	めい	5장·11장
明	명	めい	24장
序	서	じょ	17장
書	서	しょ	5장·7장·21장·26장·28장·31장
定	정	てい	5장·18장·32장
処	처	しょ	5장·9장·11장·16장·21장

R10 한 글자 두 음 (呉音·漢音)

같은 한자가 낱말마다 다르게 읽힌다. デジタル大辞泉 한자 항목 표시 — 行 コウ(漢)/ギョウ(呉): 行為·行政, 人 ジン(漢)/ニン(呉): 人権·証人, 生 セイ(漢)/ショウ(呉): 生存·出生, 文 ブン(漢)/モン(呉). 사전에 표시가 없으면 계통을 적지 않는다(競의 キョウ는 「慣」)

한자	한국 음	일본 음	장
拠	거	こ	5장
競	경	けい	5장
耗	모	こう	22장
文	문	ぶん	5장·29장·30장
文	문	もん	5장
殺	살	さい	18장
生	생	せい	5장·21장
生	생	しょう	5장·6장
示	시	じ	6장
言	언	ごん	5장·19장

한자	한국 음	일본 음	장
遺	유	い	5장
人	인	じん	5장·6장·8장·9장·24장·32장
人	인	にん	5장·6장·10장·17장·19장·21장·23장
行	행	こう	5장·6장·17장·18장·20장·21장·22장·25장·29장
行	행	ぎょう	5장·16장·26장

訓 훈독

한자의 뜻으로 읽는 일본 고유어. 한국 한자음으로는 맞힐 수 없다 — 差押え さしおさえ, 取消し とりけし, 申立て もうしたて. 오쿠리가나(え·し·て)가 단서지만 手続·届出처럼 법령이 오쿠리가나를 빼는 말도 있다(内閣法制局 「法令における漢字使用等について」 2(2))

한자	한국 음	일본 음	장
込	—	こみ	18장
仮	가	かり	21장
掲	게	かか	12장
係	계	かか	10장
届	계	とどけ	5장
根	근	ね	17장
及	급	およ	13장·30장
基	기	もと	10장
欺	기	あざむ	9장
男	남	おとこ	3장
努	노	つと	13장
渡	도	わたし	5장
読	독	よ	27장
戻	려	もど	21장·30장
立	립	たて	5장
立	립	た	11장·21장
名	명	な	27장
物	물	もの	13장
妨	방	さまた	13장
犯	범	おか	9장
並	병	なら	13장
敷	부	しき	5장·18장
負	부	お	8장
払	불	はらい → ばらい	3장
殺	살	ころ	9장

한자	한국 음	일본 음	장
書	서	か	27장
書	서	がき	29장
書	서	か → が	30장
先	선	さき	17장
小	소	こ	20장
消	소	け	5장·6장·12장·16장·24장
訴	소	うった	7장
続	속	つづき	5장·16장·19장·23장
速	속	すみ	13장
送	송	おく	27장
受	수	う	8장
手	수	て	3장·5장·16장·19장·20장·23장·27장
時	시	とき	13장
申	신	もうし	5장·18장
申	신	もう	11장·14장·21장
身	신	み	5장
押	압	おさえ	5장
押	압	おさ	21장
若	약	もし	13장
又	우	また	13장
願	원	ねが	14장
人	인	ぴと	8장
引	인	ひき	5장·20장·25장
認	인	みと	8장·11장
一	일	ひと	14장
者	자	もの	9장·13장
場	장	ば	5장·12장·13장
著	저	いちじる	10장
切	절	き → ぎっ	20장
定	정	さだ	8장
除	제	のぞ	12장
組	조	くみ → ぐみ	5장
組	조	ぐみ	19장
調	조	しら	11장

한자	한국 음	일본 음	장
縦	종	たて	30장
罪	죄	つみ	9장
主	주	ぬし	20장
株	주	かぶ	5장·20장
持	지	もち	20장
止	지	とめ	24장
直	직	ただ	13장
振	진	ふ	27장
差	차	さし	5장·24장
差	차	さ	21장·30장
次	차	つぎ	12장
締	체	しまり	20장
出	출	で	5장
取	취	と	5장·6장·11장·12장·16장·20장·24장·25장
取	취	とり → どり	17장
取	취	とり	20장
侵	침	おか	8장
下	하	もと	16장
何	하	なん	8장
限	한	かぎ	12장
割	할	わり	5장
合	합	あい	12장·13장
幸	행	さいわ	14장
行	행	おこな	8장
形	형	かた → がた	3장
話	화	はな	14장

부록 C

문법 요약표 — J1~J9

2부 각 장의 문법 초점과 「문법 한 스푼」 제목을 모았다. 🅑 단축 경로 독자의 지도다.

장별 문법 초점

장	초점
6장	J1 — は(주제)·が(주어·새 정보)·の(명사 연결)·も(~도), 명사문 「~です / ~ではありません / ~である」, 의문 「~ですか」
7장	J3 — に(존재·시점·상대)·で(동작 장소·수단)·へ(방향)·と(함께·상호)·から~まで(기점·한도)·より(비교). 법률문 조사구 ~において(~における)·~により(~による)·~に対し(~に対する)
8장	J2 — 동사 세 그룹(五段·一段·불규칙 する/来る)과 사전형·ます형·ない형, 목적어의 を, 문형 ~することができる·~しなければならない·~してはならない(て형은 9장 — 여기서는 덩어리로)
9장	J2 — 동사 て형·た형(음편 다섯 갈래), ~ている(진행·상태), ~て、~(연결) · J6 — 「人を殺した者は」 연체 수식의 첫 만남(동사 た형이 그대로 명사를 꾸민다)
10장	J6 — 연체 수식: 동사 보통형(사전형·た형·ない형) + 명사, い형용사 + 명사, な형용사 + な + 명사, 명사 + の + 명사. 「~による / ~によって」「~に関する / ~に関して」처럼 명사 앞과 동사 앞에서 꼴이 갈리는 문형
11장	J7 — 수동 れる·られる(五段은 れる, 一段·カ変은 られる, サ変은 される / 문어 せられる), 사역 せる·させる, 가능·존경·자발을 겸하는 れる·られる(≠), 「認められる」의 수동/가능 양의성. 법령의 가능은 주로 「~することができる」
12장	J8 — 조건 표지 ~ときは·~場合において(큰 조건은 場合, 작은 조건은 とき), 범위 ~に限り·~を除き·~にかかわらず, 단서 「ただし、~この限りでない」, 참조어 前項·前条·次条·同条·次に掲げる. J2 — 가정 ~ば·~なければ(법령)와 ~たら·~と(회화).
13장	J8 — 법령 문말(~とする·~ものとする·みなす·推定する·~を妨げない·準用する·適用しない·~の例による·努めなければならない·べき), 접속어의 두 층(及び/並びに·又は/若しくは), 낱말 구별(場合/とき/時·者/物/もの·直ちに/速やかに/遅滞なく), 常体 「である」
14장	J9 — 경어. 文化審議会 「敬語の指針」(2007)의 5분류(尊敬語·謙譲語 I ·謙譲語 II (丁重語)·丁寧語·美化語) 가운데 이 장은 謙譲語 II 「申す·おる·いたす」, 尊敬語 「おっしゃる」, 謙譲語 I 「伺う·いただく·お~する」, 그리고 바깥 사람 앞의 자기 쪽 호칭

6장 명사문과 조사 ① は·が·の·も

- J1 주제의 は — 「A는」 자리에 온다. 소리는 wa, 글자는 は
- J1 명사와 명사 사이의 の — 한국어는 「의」를 빼도 되지만 일본어는 넣는다
- J4 촉음 っ를 빼먹지 않는다
- J1 も는 「~도」 — は 자리에 들어가고, は와 겹쳐 쓰지 않는다
- J4 숫자 + 歳에서 생기는 촉음
- J5 者 — 낱말 끝에서는 しゃ, 혼자서는 もの
- J1 「누가?」에는 が로 묻고 が로 답한다
- J5 行은 こう일까 ぎょう일까 — 낱말째 외운다
- J1 「~가 필요하다」는 が — を가 아니다
- J4 장음 う를 빼면 다른 낱말이 된다
- J5 示는 し일까 じ일까
- J1 대비의 は — 「~는 …지만, ~는 …아니다」
- J5 훈독 낱말은 한국 한자음으로 맞힐 수 없다
- J4 장음 う를 빼면 「사고」가 된다

7장 조사 ② に·で·へ·と·から·まで·より

- J3 「~에 관할이 있다」는 に — で가 아니다
- J4 촉음 っ를 빼면 다른 소리가 된다

- J3 「법원에 제기한다」는 に ー へ는 방향만 가리킨다
- J3 함께 하는 상대는 と ー 「~와 화해한다」
- J4 장음 자리를 지킨다 ー じゅうしょ
- J5 期日의 日은 じつ
- J3 まで와 までに ー한국어는 둘 다 「까지」
- J3 받는 사람은 に ー 「피고에게」
- J3 「서면으로」는 で ー へ가 아니다
- J4 장음 두 개를 다 지킨다 ー こうとう
- J3 있는 곳(住所がない)은 법령도 に ー において는 주로 で 자리
- J8 법령은 「により」를 가나로 쓴다 ー 因り로 쓰지 않는다
- J3 명사 앞에서는 に対する ー に対して가 아니다
- J3 기점은 から, 비교는 より

8장 동사 ① 사전형·ます형·ない형

- J2 有する는 する 동사 ー ない형은 有しない
- J2 一段 동사는 る를 떼고 ます
- J2 う로 끝나는 五段 동사의 ない형은 わ
- J2 목적어는 を ー 「을/를」 자리
- J2 する는 불규칙 ー します·しない
- J2 五段 동사의 ない형 ー す는 さ로
- J2 인용이 아니면 負う로 쓴다
- J2 정중한 부정은 ~ ません
- J2 「할 수 있다」의 「수」는 こと, 조사는 が
- J8 법령의 의무는 ~ なければならない
- J2 금지는 て형 + はならない
- J5 国 뒤에 か행이 오면 っ ー 国家는 こっか
- J5 人権의 人은 じん
- J5 何人も는 「몇 명이나」가 아니다
- J3 「~에 반하다」는 に反する

9장 동사 ② て형·た형·~ ている

- J6 동사 た형이 그대로 명사를 꾸민다 ー 사이에 の를 넣지 않는다
- J4 촉음 っ와 장음 う를 둘 다 지킨다
- J2 く로 끝나는 동사의 て형은 いて
- J2 「한자어 + する」의 て형은 して
- J2 す로 끝나는 동사의 て형은 して ー 소리가 바뀌지 않는다
- J3 형은 に로 받는다 ー 「~ に処する」
- J5 꾸밈을 받는 者는 もの로 읽는다
- J2 「알다」는 知っている ー 아는 상태는 ている로 말한다
- J4 ちょう의 장음을 빼먹지 않는다
- J2 う로 끝나는 동사의 た형은 った
- J8 법정형의 범위는 以上·以下·未満으로 쓴다
- J5 형기의 一月은 「1월」이 아니라 「1개월」
- J2 ない의 た형은 なかった
- J2 る로 끝나도 五段이면 って ー 帰る·入る·取る
- J2 む로 끝나는 동사의 た형은 んだ

10장 앞에서 꾸미는 말

- J6 명사를 꾸미는 동사는 보통형 ー ます형은 들어가지 않는다
- J6 꾸미는 절 안의 주어는 が(또는 の) ー は를 쓰지 않는다
- J5 利는 い가 아니라 り ー 두음법칙을 거꾸로
- J6 「を」를 받은 말은 동사로 ー 侵害する + 명사
- J6 「배상할 책임」 ー 동사와 명사 사이에 の를 넣지 않는다
- J5 任은 いん이 아니라 にん
- J6 긴 수식어도 전부 명사 앞 ー 뒤에서 꾸미지 않는다
- J6 명사 앞은 「による」, 동사 앞은 「によって」
- J8 「관계되다」의 かかる는 係る로 쓴다
- J6 명사 앞은 「に関する」, 동사 앞은 「に関して」
- J4 もとづく ー ずが 아니라 づ
- J6 な형용사는 명사 앞에서 な
- J6 い형용사는 그대로 명사 앞 ー な를 붙이지 않는다
- J4 じゅう의 장음을 빼지 않는다
- J6 善意는 명사 ー 명사를 꾸밀 때는 の

11장 수동·사역·가능

- J7 する 동사의 수동 ー 법령은 「処せられる」, 말로는 「処される」
- J5 같은 かする, 다른 한자 ー 형벌은 科する, 세금·의무는 課する

- J7 一段 동사의 가능은 られる ー 「ら」를 빼지 않는다
- J7 수동은 한 번만 ー 「逮捕されられた」는 없다
- J5 勾留와 拘留 ー 소리는 같고 한자가 다르다
- J4 放은 ほう ー 장음을 빼면 다른 말
- J3 「A에게 B를 명하다」 ー 사람에는 に, 내용에는 を
- J7 五段 동사의 사역은 せる ー 「さ」를 넣지 않는다
- J5 동사는 申し立てる, 명사는 申立て ー 법령의 오쿠리가나
- J4 却下는 きゃっか ー くだ っ로 준다
- J7 기각되는 쪽은 수동 ー 「控訴が棄却した」는 성립하지 않는다
- J7 조사를 받는 쪽은 수동 ー 行為者는 に로
- J7 존경의 される는 남에게만 ー 자기 행동에 쓰지 않는다
- J7 五段 동사의 자발·수동은 れる

12장 조건과 예외

- J8 とき 앞에는 동사·형용사가 바로 온다 ー の를 끼우지 않는다
- J8 조건이 둘이면 큰 쪽이 場合, 작은 쪽이 とき
- J8 범위를 좁힐 때 법령은 「だけ」가 아니라 「~に限り」
- J3 除く는 타동사 ー 제외하는 대상에 を
- J8 법령의 ただし는 가나로 쓴다
- J8 규정 뒤에는 「にかかわらず」 ー 「にもかかわらず」가 아니다
- J4 条는 じょう ー 장음을 빼면 박이 하나 모자란다
- J8 「次に掲げる」 ー 次 뒤는 に
- J3 該当する는 자동사 ー 대상에 に
- J4 くだ っ로 주는 것은 맑은 소리 앞 ー 錯誤는 さくご
- J8 법령은 「取り消す」 ー 오쿠리가나 り를 빼지 않는다
- J2 ない의 가정형은 なければ
- J8 조문에서는 たら를 쓰지 않는다
- J4 終은 しゅう ー 장음 う를 빼지 않는다
- J4 留는 りゅう ー 받침 없는 「류」에도 장음이 붙는다

13장 법령의 문말과 접속어

- J8 동사 사전형이 ものに 바로 붙는다 ー 사이에 の를 넣지 않는다
- J8 「명사 + とする」와 「명사 + をする」
- J8 「AをBとみなす」 ー 무엇으로 보는지는 と로 받는다
- J8 추정의 내용도 と로 받는다 ー 「~と推定する」
- J8 妨げる는 を를 받는다 ー 한국어 「~에 영향」의 「에」를 끌어오지 않는다
- J8 준용되는 대상은 に·について, 준용하는 규정은 は·を
- J8 조문은 常体로 끝난다 ー ます형을 섞지 않는다
- J8 及び 없이 並びに만 쓰지 않는다
- J8 셋 이상을 같은 층에서 고를 때 ー 又は는 마지막에 한 번
- J8 조건이 둘이면 큰 조건이 場合, 작은 조건이 とき
- J5 사람은 者 ー 같은 もの라도 物로 쓰면 「물건」이 된다
- J8 速やかに な형용사 ー 부사로 쓸 때는 速やかに
- J8 努める는 힘쓰는 대상을 に로 받는다
- J8 한 글 안에서 문말의 である체와 です체를 섞지 않는다
- J8 する + べき는 すべき

14장 일본 법률가와 짧게

- J9 申します에는 お를 붙이지 않는다 ー お ~ する는 다른 틀이다
- J9 자기 일에는 おる(낮춤), 남의 일에는 いらっしゃる(높임)
- J9 받는 것은 いただく ー もらう의 낮춤말
- J9 お願いいたします ー 謙譲語I과 謙譲語II를 겸한 「お ~ いたす」
- J9 허가를 구하는 꼴은 내 행위에 ー 상대의 행위에는 「~ていただけますか」
- J3 「일본에서는」은 では ー には가 아니다
- J1 대비의 は ー 「日本では…、韓国では…」
- J9 상대의 말에는 おっしゃる ー 申す는 내 말에만
- J4 촉음 っ ー ゆっくり는 네 박
- J9 教示에는 ご ー 한자어(漢語)에는 ご, 고유어(和語)에는 お
- J9 失礼いたします ー する를 いたす로

부록 D

한일 가짜 친구 모음

장마다 하나씩 둔 가짜 친구 코너의 목록. 유형 A 같은 한자 다른 뜻 · B 한국 독음으로 읽으면 다른 말 · C 한국에서 쓰지 않는 일본식 용어.

장별 가짜 친구

장	유형	제목	요령
1장	A	判事는 「판사」가 아니다 — はんじ·はんじほ·さいばんかん	판사 한 사람을 가리켜 「さいばんかん」이라 하면 틀릴 일이 없다. 「はんじ」는 일본 제도의 관명이다.
2장	A	マンション은 「맨션」이 아니다 — 높이도 고급도 아닌, 구분소유	번역 요령: 일본 판결의 マンション은 「맨션」으로 옮기지 말고 「(분양) 공동주택」 또는 문맥에 따라 「아파트」로 옮긴다. 법률 용어로 쓰였으면
3장	B	控訴는 「공소」가 아니다 — 같은 한자, 다른 한국 음	控訴를 보면 한국 음을 거치지 말고 바로 「항소」로 바꾼다. デジタル大辞泉도 公訴 항목을 「→起訴」로 이어 준다 — 公訴는 起訴(きそ)와 같은
4장	B	勾留와 拘留 — 같은 こうりゅう, 다른 제도	가나로는 똑같이 こうりゅう라서 읽기만으로는 가려지지 않는다. 재판소나 재판관이 「勾留する」 처분인지, 「拘留に処する」 형벌인지 문맥으로 가른다.
5장	C	差戻し는 「환송」 — 한국 법률에 없는 훈독어	「破棄差戻し」는 「파기환송」, 「差戻審」은 「환송심」에 대응한다. 21장(민사소송)에서 다시 본다.
6장	C	保佐는 「한정후견」이 아니다 — 세 단계의 이름과 기준	외우는 요령: 일본은 「얼마나 부족한가」, 한국 셋째 단계는 「어떤 도움이 필요한가」. 被保佐人(ひほさにん)·被補助人은 번역할 때 「피보좌인(일
7장	A	裁判所는 「재판소」가 아니라 「법원」	번역 요령: 일본 법원 이름은 「도쿄지방법원(東京地方裁判所)」처럼 한국 이름 + 원어로 옮긴다. 簡易裁判所와 한국 시·군법원은 맡는 사건의 범위
8장	A	判例와 裁判例 — 「판례」 하나에 일본어 둘 (⚠ 경향일 뿐, 정의가 아니다)	번역할 때는 判例를 「판례」, 裁判例를 「재판례」로 원어대로 옮기고, 하급심이라는 사실은 법원명으로 밝힌다(→ 30장).
9장	C	拘禁刑은 「징역」이 아니다 — 2025년 6월 1일의 일원화	기준은 판결일이 아니라 범행일이다. 2025. 6. 1. 전에 한 행위면 그 뒤의 판결에서도 懲役·禁錮가 선고된다. 판결문의 형명을 그대로 따라
10장	A	善意·悪意 — 「착한 마음」이 아니라 「알았는가」	번역할 때 「선의(사정을 모름)」처럼 한 번 풀어 두면 일반 독자가 일상 뜻으로 읽지 않는다. 일본 704조와 한국 제748조 제2항은 「悪意の
11장	A	容疑者는 「용의자」가 아니다 — 보도어와 법령어	번역 요령: 일본 기사의 容疑者는 「피의자」로, 조문의 被疑者도 「피의자」로. 한국 기사의 「용의자」를 일본어로 옮길 때는 입건 전이라는 점을
12장	C	錯誤 — 옛 문헌의 「錯誤無効」를 「착오 취소」로 읽지 않는다	2020년 전 일본 문헌의 「錯誤無効」는 「(개정 전 95조의) 착오 무효」로 옮기고, 판결이면 선고일을 함께 적는다. 시점이 문제 되면 e-G
13장	C	みなす·推定する — 글자가 아니라 효과로 옮긴다 (그리고 柱書)	みなす를 보면 「반대 증거로 못 뒤집는다」, 推定する를 보면 「뒤집을 수 있다」를 먼저 떠올린다. 번역은 한국 조문 문말(본다·추정한다)에 맞춘
14장	A	検事는 「검사」 전부가 아니다 — 検察官의 다섯 이름	회의에서 상대를 부를 때는 명함의 관명을 그대로 쓴다. 제도를 설명할 때는 「検察官」을 쓴다.

장	유형	제목	요령
15장	C	政令·省令은 「대통령령·부령」이 아니다 — 법의 층은 1:1로 겹치지 않는다	번역 요령: 政令은 「정령(政令) — 내각이 제정하는 명령」으로 원어를 살린다.
16장	A	審査請求는 「심사청구」가 아니라 행정심판 청구에 가깝다	번역은 「심사청구(일본 행정불복심사법상 불복신청 — 한국의 행정심판 청구에 해당)」처럼 원어를 살린다. 「행정심판」으로 바꿔 쓰면 심리 기관의
17장	C	先取特権 — 한국 민법이 1960년에 버린 담보물권	번역할 때는 「선취특권(일본 민법상 법정담보물권)」처럼 원어를 살린다. 읽기는 さきどりとっけん(せんしゅとっけん도 사전에 있다).
18장	C	契約不適合責任 — 조문에 없는 이름, 사라지지 않은 「瑕疵」	번역 — 조문은 「계약의 내용에 적합하지 아니한」, 문헌의 契約不適合責任은 「계약 부적합 책임(종래의 하자담보책임)」.
19장	C	戸籍은 「가족관계등록부」가 아니다 — 단위가 가족이냐 사람이냐	戸籍謄本(こせきとうほん)은 「호적등본(일본 제도)」처럼 원어를 살려 옮긴다. 지금 한국 서류 이름으로 바꾸지 않는다.
20장	C	取締役은 「이사」, 手形은 「어음」 — 같은 제도, 다른 이름	번역할 때는 기관명을 상대 나라 이름으로 바꾸어 쓴다(取締役 → 이사, 이사 → 取締役). 「理事」와 「이사」는 한자가 같아도 주식회사 문맥에서
21장	B+C	尋問·審尋 — 「신문」과 「심문」은 다른 말이다	외우는 요령 — 尋問은 じ(탁음)로 시작해 한국어 「신」, 審尋은 し로 시작해 한국어 「심」. 한국어 쪽에서 출발하면 「신문 → 尋問」, 「심문
22장	A	刑の一部の執行猶予는 「형의 일부에 대한 집행유예」(제62조 제2항)가 아니다	일본 판결의 「刑の一部の執行を猶予」를 「형의 일부 집행유예」로만 옮기면 한국 독자는 병과형을 떠올린다. 「형기 일부의 집행유예(일본 제도)」처럼
23장	C	裁判員은 「배심원」이 아니다 — 함께 정하는 사람과 권고하는 사람	번역 요령: 裁判員은 「재판원(일본 제도)」으로 쓰고 「재판관과 함께 정하는 시민」이라고 풀어 준다.
24장	C	意匠은 「의장」으로 옮기지 않는다 — 한국은 2005년에 「디자인」이 되었다	意匠 → 디자인, 意匠権 → 디자인권, 意匠登録 → 디자인등록. 일본 제도를 설명할 때는 「意匠(디자인)」처럼 원어를 함께 적는다.
25장	A	消費税는 「개별소비세」가 아니라 부가가치세다	일본 「消費税率」은 한국 부가가치세율과 견준다.
26장	A・C	検事는 「검사」 전부가 아니고, 司法書士는 한국의 옛 「사법서사」다	한국어 「검사」는 보통 検察官으로 옮긴다. 「법무사」를 司法書士로 옮기면 대략 맞지만 업무 범위가 다르다(일본 — 簡易裁判所 소송대리 / 한국
27장	A	工夫는 「공부」가 아니고, 勉強는 「값을 깎다」까지 간다	「일본어를 공부하다」는 日本語を勉強する. 「工夫する」는 「궁리하다·고안하다」(新しい方法を工夫する — デジタル大辞泉 용례). 같은 한자어를 한국
28장	B	傍論은 「방론(放論)」이 아니다 — 판례 용어를 한국어 사전에서 찾으면	판례 용어를 번역할 때는 「방론(傍論)」 「판례의 사정(射程)」처럼 한자를 붙인다. 소리만 적으면 한국어 독자는 사전의 일반어로 읽는다.
29장	C	제1항에는 번호가 없다 — 「①」에 익숙한 눈이 놓치는 것	일본 조문을 인용할 때는 「民法5条1項」처럼 항을 세어서 적고, 원문 글자를 옮길 때는 번호를 넣지 않는다. e-Gov 도움말도 「②」 등은 「
30장	A	上告理由는 「상고이유」보다 좁다	일본 판결의 「上告理由」를 「상고이유」로 옮기는 것은 맞다. 다만 「上告受理申立て理由」를 「상고이유」로 뭉뚱그리면 일본 상고 제도의 두 갈래가
31장	B	頁는 「혈」로 읽지 않는다 — 일본은 ページ, 한국 논문은 「면」「쪽」	외우는 요령: 頁 = ページ = 면. 일본 문헌을 한국 각주에 옮길 때는 「頁」를 「면」「쪽」으로 바꿀지 투고할 학술지의 규정부터 본다.
32장	A	한일 수치 비교표 — 「弁護士数」와 「변호사 수」는 같은 자로 재지 않았다	숫자를 인용할 때는 하나마다 「누가, 언제를 기준으로, 무엇을 셌는가」를 함께 적는다. 넷째 칸을 비워 둔 채로 두 숫자를 나누지 않는다.

부록 E

司法試験 과목과 이 책의 대응표

일본 司法試験의 과목은 司法試験法 3조가 정한다. 短答式은 憲法·民法·刑法 세 과목이고, 論文式은 公法系·民事系·刑事系 세 과목에 選択科目 하나를 더한다. 選択科目 8개는 司法試験法施行規則 1조 1항이 정한다.

한국 변호사시험 과목은 변호사시험법 제9조 제1항이 정한다. 공법·민사법·형사법에 전문적 법률분야 과목 하나를 더하는 구조는 일본과 같다. 전문적 법률분야 과목은 변호사시험법 시행령 별표 1에 7개가 있고, 도산법은 그 안에 없다.

한국은 선택형 필기시험이 지금도 있다(변호사시험법 제8조 제1항). 다만 전문적 법률분야 과목은 논술형만 치른다(같은 조 제3항). 법조윤리시험은 별도 시험이다.

選択科目과 한국 선택과목의 짝은 이름이 가장 가까운 것끼리 맞춘 것이다. 출제 범위까지 대조하지는 않았다. 環境法과 国際関係法 두 과목은 이 책에 따로 다룬 장이 없다.

필수 과목

司法試験 과목(일본)	근거	이 책의 장	한국 변호사시험 과목	근거
短答式 — 憲法·民法·刑法	司法試験法 3조 1항 1~3호	16·17·18·22장	선택형 필기시험(공법·민사법·형사법에서 논술형과 혼합 출제)	변호사시험법 제8조 제1항·제2항
論文式 — 公法系科目(憲法·行政法)	司法試験法 3조 2항 1호	16장	공법(헌법·행정법)	변호사시험법 제9조 제1항 제1호
論文式 — 民事系科目(民法·商法·民事訴訟法)	司法試験法 3조 2항 2호	17·18·19·20·21장	민사법(민법·상법·민사소송법)	변호사시험법 제9조 제1항 제2호
論文式 — 刑事系科目(刑法·刑事訴訟法)	司法試験法 3조 2항 3호	22·23장	형사법(형법·형사소송법)	변호사시험법 제9조 제1항 제3호
論文式 — 選択科目 1과목	司法試験法 3조 2항 4호	아래 표	전문적 법률분야 과목 1개(논술형만)	변호사시험법 제9조 제1항 제4호, 제8조 제3항
(없음)	—	26장	법조윤리시험(별도 시험)	변호사시험법 제8조 제1항

選択科目 8과목

司法試験 과목(일본)	근거	이 책의 장	한국 변호사시험 과목	근거
倒産法	司法試験法施行規則 1조 1항 1호	21장	대응 과목 없음	변호사시험법 시행령 별표 1
租税法	司法試験法施行規則 1조 1항 2호	25장	조세법	변호사시험법 시행령 별표 1
経済法	司法試験法施行規則 1조 1항 3호	25장	경제법	변호사시험법 시행령 별표 1
知的財産法	司法試験法施行規則 1조 1항 4호	24장	지적재산권법	변호사시험법 시행령 별표 1
労働法	司法試験法施行規則 1조 1항 5호	25장	노동법	변호사시험법 시행령 별표 1

司法試験 과목 (일본)	근거	이 책의 장	한국 변호사시험 과목	근거
環境法	司法試験法施行規則 1조 1항 6호	대응 장 없음	환경법	변호사시험법 시행령 별표 1
国際関係法（公法系）	司法試験法施行規則 1조 1항 7호	대응 장 없음	국제법(이름이 가장 가까운 과목 — 범위 대조 안 함)	변호사시험법 시행령 별표 1
国際関係法（私法系）	司法試験法施行規則 1조 1항 8호	대응 장 없음	국제거래법(이름이 가장 가까운 과목 — 범위 대조 안 함)	변호사시험법 시행령 별표 1

부록 F

한일 사법기관·법령 명칭 대조표

영문 명칭은 각 기관의 공식 사이트나 그 사이트에 올라 있는 공식 자료에서 확인한 것만 적었다. 확인일은 모두 2026. 10. 9.이다.

한국 기관의 일본어 표기는 그 기관이 공식 일본어 페이지나 일본어 자료를 낸 경우에만 적었다. 없으면 「공식 일본어 표기 없음」 이라 쓰고 한국 한자 표기를 괄호에 넣었다. 괄호 속 한자는 기관이 정한 일본어 명칭이 아니다.

줄을 나란히 놓았다고 같은 기관은 아니다. 知的財産高等裁判所는 東京高等裁判所의 特別の支部이지만 한국 특허법원은 독립 법원이다. 簡易裁判所는 독립한 재판소 종류이지만 시·군법원은 지방법원·가정법원 사무 일부를 처리하는 하부 조직이다. 検察庁는 最高·高等·地方·区 4층이고 공소청은 공소청·광역공소청·지방공소청 3층이다(15장).

한국 공소청은 2026. 10. 2. 공소청법 시행으로 생겼다. 확인일 현재 공소청 영문 사이트는 아직 옛 이름 「Supreme Prosecutors' Office」를 쓰고 있어 새 영문 명칭을 확인하지 못했다.

사법기관

일본(일본어)	일본 영문 공식	한국 (한국어)	한국 영문 공식	한국 일본어 표기	근거
最高裁判所	Supreme Court of Japan	대법원	Supreme Court of Korea	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 大法院)	courts.go.jp/english/ · eng.scourt.go.kr/eng/main/Main.work (2026-10-09)
高等裁判所	High Courts	고등법원	high courts	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 高等法院)	Courts in Japan(2024, courts.go.jp) · 2024 Brief Overview of the Supreme Court of Korea(eng.scourt.go.kr) (2026-10-09)
地方裁判所	District Courts	지방법원	district courts	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 地方法院)	Courts in Japan(2024) · 2024 Brief Overview (2026-10-09)
家庭裁判所	Family Courts	가정법원	family courts	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 家庭法院)	Courts in Japan(2024) · 2024 Brief Overview (2026-10-09)
簡易裁判所	Summary Courts	시·군법원	municipal courts(본문의 일반 서술 — 고유 명칭으로 쓴 예는 확인하지 못함)	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 市·郡法院)	Courts in Japan(2024) · 2024 Brief Overview (2026-10-09). 1:1 대응 아님 — 시·군법원은 독립 법원 종류가 아니다 (법원조직법 제3조 제2항)
知的財産高等裁判所	Intellectual Property High Court	특허법원	IP High Court of Korea(정식 Intellectual Property High Court of Korea)	特許法院	courts.go.jp/ip/eng/index.html · patent.scourt.go.kr/patent_e/intro/intro_01/index.html · patent.scourt.go.kr/patent/patent_brochure_jp.pdf (2026-10-09). 일본어 표기는 법원 발간 일본어 안내(2020) — 공식 사이트의 일본어 표기는 없음

일본(일본어)	일본 영문 공식	한국 (한국어)	한국 영문 공식	한국 일본어 표기	근거
(이 표에서는 일본 쪽 대응 기관을 다루지 않는다)	—	법원행정처	National Court Administration	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 法院行政処)	eng.scourt.go.kr/eng/main/Main.work · 2024 Brief Overview (2026-10-09) (정자 표기 法院行政處)
(대응 기관 없음 — 일본은 最高裁判所가 위헌심사의 종심이다. 日本国憲法 81조)	—	헌법재판소	Constitutional Court of Korea	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 憲法裁判所)	english.ccourt.go.kr/site/eng/main.do (2026-10-09)
法務省	Ministry of Justice	법무부	Ministry of Justice, Republic of Korea	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 法務部)	moj.go.jp/EN/index.html · moj.go.kr/moj_eng/index.do (2026-10-09)
検察庁	Public Prosecutors Office	공소청	Public Prosecution Service(공소청 공식 — 2026-10-09 소유자 확인; 영문 사이트 제목은 아직 옛 Supreme Prosecutors' Office)	공식 일본어 페이지 없음 (한자 표기 公訴庁 — 일본어 사이트 공지 제목)	kensatsu.go.jp/link/index_english.htm · spo.go.kr/site/eng/main.do · spo.go.kr/site/jpn/main.do (2026-10-09). 1:1 대응 아님 — 4층과 3층
日本弁護士連合会	Japan Federation of Bar Associations	대한변호사협회	Korean Bar Association	공식 일본어 표기 없음 (한자 표기 大韓弁護士協会)	nichibenren.or.jp/en/ · koreanbar.or.kr/eng/pages/main/main.asp (2026-10-09) (정자 표기 大韓辯護士協會)
特許庁	Japan Patent Office	지식재산처	Ministry of Intellectual Property (MOIP)	공식 일본어 표기 없음 — 일본 측 공적 표기는 知識財産処(JETRO ソウル 2025-11-12 해설, jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/article/7ebf7376068b42e0.html)	jpo.go.jp/e/index.html · moip.go.kr/en/MainApp (2026-10-09) (정자 표기 知識財産處). 지식재산처는 2025. 10. 1. 특허청을 개편한 국무총리 소속 기관(정부조직법 제28조)

주요 법령

일본 법령	한국 법령	비고
日本国憲法	대한민국헌법	16장
行政事件訴訟法(行訴法)	행정소송법	16장
裁判所法	법원조직법	15장. 일본 법원 종류는 4종(裁判所法 2조), 한국은 7종(법원조직법 제3조)
民法	민법	17·18·19장. 가족법은 양국 모두 민법 안에 있다

일본 법령	한국 법령	비고
戸籍法	가족관계의 등록 등에 관한 법률	19장. 1:1 대응 아님 — 한국은 호적법을 폐지하고 2008. 1. 1.부터 개인별 가족관계등록부를 쓴다
会社法	상법 제3편 회사 (제169조부터)	20장. 1:1 대응 아님 — 일본은 会社法(平成17年法律第86号)이라는 단행법이 따로 있고 한국은 회사 규정을 상법 안에 둔다
民事訴訟法(民訴法)	민사소송법	21장
破産法·民事再生法·会社更生法	채무자 회생 및 파산에 관한 법률	21장. 1:1 대응 아님 — 일본은 법률이 셋으로 나뉘고 한국은 하나로 통합되어 있다
刑法	형법	22장
刑事訴訟法(刑訴法)	형사소송법	23장
特許法	특허법	24장
意匠法	디자인보호법	24장. 한국은 2005. 7. 1. 의장법에서 제명이 바뀌었다. 일본 意匠은 建築物·画像를 따로 정하고 한국은 글자체·화상을 물품에 포함한다
著作権法	저작권법	24장
労働基準法(労基法)	근로기준법	25장
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)	독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)	25장

부록 G

연호↔서기 환산표

改元이 있던 해는 월일로 연호를 판정한다(30장). 기간은 30장 담당이 공식 자료로 확인한 값을 따른다 — 어긋나면 30장이 정본.

환산

연호	서기	공식	기간
明治	1868–1912	서기 = 1867+n	1868. 10. 23.(개원) — 1912. 7. 30.
大正	1912–1926	서기 = 1911+n	1912. 7. 30. — 1926. 12. 25.
昭和	1926–1989	서기 = 1925+n	1926. 12. 25. — 1989. 1. 7.
平成	1989–2019	서기 = 1988+n	1989. 1. 8. — 2019. 4. 30.
令和	2019–	서기 = 2018+n	2019. 5. 1. —

부록 H

법령 용어 소사전

12·13장(조건·예외, 법령 문말과 접속어)의 표제어를 한 줄씩. 자세한 설명은 그 장으로.

용어

- ～ときは（～ときは） ― ~한 때에는, ~하면 ― 법령에서 가장 흔한 조건 표지
- ～場合において・～場合には（～ばあいにおいて・～ばあいには） ― ~한 경우에(는) ― 두 조건이 겹치면 바깥(큰) 조건
- ～に限り（～にかぎり） ― ~에 한하여, ~인 경우에만
- ～を除き（～をのぞき） ― ~을 제외하고
- ただし、～この限りでない（ただし ～ このかぎりでない） ― 다만, ~은 그러하지 아니하다 ― 단서(ただし書)
- ～にかかわらず（～にかかわらず） ― ~에도 불구하고, ~에 관계없이 ― 앞에 나온 규정을 이 경우에는 비켜 간다
- 前項・前条・次条・同条（ぜんこう・ぜんじょう・じじょう・どうじょう） ― 전항・전조・다음 조・같은 조(바로 앞에 이름이 나온 조)
- 次に掲げる（つぎにかかげる） ― 다음에 드는 ― 뒤에 호(号)를 늘어놓을 때의 머리말
- ～に該当する（～にがいとうする） ― ~에 해당하다
- 錯誤（さくご） ― 착오 ― 내심의 의사와 표시가 어긋난 것을 표의자 자신이 모르는 것(デジタル大辞泉 3) → 17장
- ～ときは、取り消すことができる（～ときは とりけすことができる） ― ~한 때에는 취소할 수 있다 ― 취소권을 주는 문형(낱말은 → 6장)
- ～ば・～なければ（～ば・～なければ） ― ~하면・~하지 아니하면 ― 가정
- ～たら・～と（～たら・～と） ― ~하면 ― 회화의 조건(법령에는 거의 나오지 않는다)
- 終局判決（しゅうきょくはんけつ） ― 종국판결 ― 그 심급의 사건 전부 또는 일부를 완결하는 판결(デジタル大辞泉) → 21장
- 留保する（りゅうほする） ― 유보하다 ― 권리·의무를 남겨 두다(デジタル大辞泉 2 「法律で、権利や義務を残留・保持すること」)
- ～ものとする（～ものとする） ― ~(하는) 것으로 한다 ― 조문을 맺는 문말 (→ 29장)
- ～とする（～とする） ― ~로 한다 ― 정의·지정·효과를 정하는 문말 (6장 「成年とする」・「無効とする」에서 이미 만났다)
- みなす（みなす） ― (~로) 본다 ― 성질이 다른 것을 일정한 법률관계에서 같은 것으로 다룬다. 반대 증명이 있어도 효과가 뒤집히지 않는다(日本大百科全書 「みなす」)
- 推定する（すいていする） ― 추정한다 ― 분명하지 않은 사실을 반대 증거가 나올 때까지 사실로 인정해 둔다(日本国語大辞典 「推定」②)
- ～を妨げない（～をさまたげない） ― ~을 방해하지 아니한다 → ~해도 된다, ~에 영향이 없다. デジタル大辞泉 「妨げる」 2: 「多く、法令文などで否定表現を伴い、…してもかまわない、の意を表す」
- 準用する（じゅんようする） ― 준용한다 ― 어떤 사항에 관한 규정을 비슷한 다른 사항에 필요한 변경을 가해 적용한다(デジタル大辞泉 「準用」 2)
- 適用しない（てきようしない） ― 적용하지 아니한다 ― 앞 규정의 효과를 일정한 경우에 걷어 내는 문말
- 及び・並びに（および・ならびに） ― 및 ― 같은 층이면 及び, 及びろ 묶은 덩어리끼리 이을 때 並びに(公用文作成の考え方 21면・デジタル大辞泉 「及び」 用法). → 이 장 「위계를 읽는 법」
- 又は・若しくは（または・もしくは） ― 또는 ― 같은 층이면 又は, 층이 둘이면 작은 선택에 若しくは·큰 선택에 又は(公用文作成の考え方 21면・デジタル大辞泉 「又は」 用法). → 이 장 「위계를 읽는 법」
- 場合・とき・時（ばあい・とき・とき） ― 경우 / 때(조건) / 때(시점). 「公用文作成の考え方」(21면): 「場合」は仮定の条件又は既に定まっている条件を示す。「とき」は特定できない時間を表すほか、「場合」と同様に…条件を示す。
- 者・物・もの（もの・もの・もの） ― 者 ― 사람(日本国語大辞典: 「これに違反したものは」처럼 공식 문서에 쓴다) / 物 ― 물건, 民法에서는 有体物(デジタル大辞泉 「物」 1㋐) / もの ― 앞말을 받아 「~것」이 되는 가나 표기(～ものとする·生まれたもの)

- 直ちに・速やかに・遅滞なく（ただちに・すみやかに・ちたいなく） ー 즉시 / 신속히 / 지체 없이. 「公用文作成の考え方」(21면): 「最も即時性が高く遅れが許されないときに「直ちに」、それよりも差し迫っていない場合に「速やかに」、また、正当な理由があれば遅れが許される場合に「遅滞なく」が用いられることが多い。」
- ～するよう努めなければならない（～するようつとめなければならない） ー ~하도록 노력하여야 한다 ー 노력의무. 의무 문형 「～しなければならない」(→ 8장) 앞에 努める(힘쓰다)가 들어간 꼴
- ～である（～である） ー ~이다 ー 常体(である体). 「公用文作成の考え方」(7면): 「法令、告示、訓令などの文書は常体（である体）を用い」，「常体では、「である・であろう・であった」の形を用いる。」 판결문·논문도 이 문체다.
- ～べき・～べきである（～べき・～べきである） ー ~해야 할 / ~하는 것이 마땅한 ー 문어 조동사 べし의 꼴(デジタル大辞泉 「べし」 1 당연, 2 적당). べき는 연체형이라 명사를 꾸미거나 である를 붙여 문장을 맺는다(「公用文作成の考え方」 30면)

부록 I

추천 사이트·사전·도구, 법률 만화

이 책의 링크 전부(열어 본 것만 실었다 — 대조일은 각 장)와 만화 코너의 작품 목록.

링크

- e-Gov — 裁判所法 (1장)
- e-Gov 法令検索 — 民法 (1장)
- 文化庁 — 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号) (1장)
- 文化庁 — 現代仮名遣い 本文 第1 (1장)
- 文化庁 — 現代仮名遣い 本文 第2 (1장)
- 文化庁 — 現代仮名遣い 訓令·告示制定文 (1장)
- 국가법령정보센터 — 국어기본법 (1장)
- OJAD — プライバシー (2장)
- OJAD — プログラム (2장)
- e-Gov — マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2장)
- e-Gov — 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (2장)
- e-Gov — 刑事特別法(日米地位協定 실시) (2장)
- e-Gov — 厚生労働省組織規則 (2장)
- e-Gov — 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 (2장)
- e-Gov — 著作権法 (2장)
- e-Gov — 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2장)
- e-Gov — 関税定率法施行令 (2장)
- コトバンク — ADR (2장)
- コトバンク — ガバナンス (2장)
- コトバンク — コンプライアンス (2장)
- コトバンク — デューディリジェンス (2장)
- コトバンク — パワハラ (2장)
- コトバンク — マンション (2장)
- コトバンク — ライセンス (2장)
- コトバンク — ロースクール (2장)
- 文化庁 — 外来語の表記 (2장)
- 文化庁 — 外来語の表記 留意事項その2 I(第1表의 仮名) (2장)
- 文化庁 — 外来語の表記 留意事項その2 III(撥音·促音·長音) (2장)
- 裁判所 — 判例検索 (2장)
- 裁判所 — 大阪地判 平成23年1月19日 (2장)
- 裁判所 — 大阪高判 平成18年8月31日 (2장)
- 裁判所 — 掲載判例の説明 (2장)
- 裁判所 — 最大判 平成17年1月26日 (2장)
- 裁判所 — 最大判 昭和53年10月4日 (2장)
- 국립국어원 — 외래어 표기법 (2장)
- 표준국어대사전 — 맨션 (2장)
- OJAD — オンライン日本語アクセント辞書 (3장)
- OJAD — 判決 (3장)
- OJAD — 司法 (3장)
- OJAD — 控訴 (3장)
- e-Gov — 刑事訴訟法 (3장)
- e-Gov — 刑法 (3장)
- e-Gov — 民事訴訟法 (3장)
- 内閣法制局 — 法令における漢字使用等について(PDF) (3장)
- コトバンク — 国家(こっか) (4장)
- コトバンク — 執(漢字項目) (4장)
- コトバンク — 執念 (4장)
- コトバンク — 憲法 (4장)
- コトバンク — 決議(けつぎ) (4장)
- コトバンク — 法(漢字項目) (4장)
- コトバンク — 立(漢字項目) (4장)
- コトバンク — 自首 (4장)
- コトバンク — 連声 (4장)
- OJAD — 利益 (5장)
- OJAD — 憲法 (5장)
- OJAD — 手続 (5장)
- OJAD — 書面 (5장)
- OJAD — 議員 (5장)
- e-Gov — 日本国憲法 (5장)
- コトバンク — 人(デジタル大辞泉 한자 항목) (5장)
- コトバンク — 取消 (5장)
- コトバンク — 取消し (5장)
- コトバンク — 差戻し (5장)
- コトバンク — 湯桶読み (5장)
- コトバンク — 競売 (5장)
- コトバンク — 行(デジタル大辞泉 한자 항목) (5장)
- コトバンク — 遺言 (5장)
- コトバンク — 重箱読み (5장)

- 文化庁 ― 常用漢字表 (PDF)（5장）
- 국립국어원 ― 한글 맞춤법 제10~12항(두음 법칙)（5장）
- OJAD ― 出生（6장）
- OJAD ― 取り消す（6장）
- OJAD ― 向こう（6장）
- OJAD ― 外国人（6장）
- OJAD ― 成年（6장）
- OJAD ― 未成年者（6장）
- OJAD ― 権利（6장）
- OJAD ― 無効（6장）
- OJAD ― 住所（7장）
- OJAD ― 口頭（7장）
- OJAD ― 弁論（7장）
- OJAD ― 期日（7장）
- OJAD ― 期間（7장）
- OJAD ― 署名（7장）
- OJAD ― 被告（7장）
- OJAD ― 訴え（7장）
- OJAD ― 重症（7장）
- OJAD ― 飛行（7장）
- コトバンク ― より（7장）
- コトバンク ― 因る（7장）
- コトバンク ― 対する（7장）
- コトバンク ― 於て（7장）
- 文化審議会 ― 公用文作成の考え方(建議)（7장）
- OJAD ― 何人（8장）
- OJAD ― 侵す（8장）
- OJAD ― 保障する（8장）
- OJAD ― 受ける（8장）
- OJAD ― 国民（8장）
- OJAD ― 定める（8장）
- OJAD ― 有する（8장）
- OJAD ― 行う（8장）
- OJAD ― 認める（8장）
- OJAD ― 負う（8장）
- コトバンク ― 何人（8장）
- コトバンク ― 公共の福祉（8장）
- コトバンク ― 判例（8장）
- OJAD ― 懲役（9장）
- OJAD ― 殺人（9장）
- OJAD ― 盗む（9장）
- OJAD ― 罪（9장）
- OJAD ― 罰金（9장）
- OJAD ― 詐欺（9장）
- コトバンク ― 一月（9장）
- コトバンク ― 三月（9장）
- コトバンク ― 以下（9장）
- コトバンク ― 傷害（9장）
- コトバンク ― 処する（9장）
- コトバンク ― 懲役（9장）
- コトバンク ― 拘禁刑（9장）
- コトバンク ― 月（9장）
- コトバンク ― 未遂（9장）
- コトバンク ― 欺く（9장）
- コトバンク ― 窃盗（9장）
- 国立国会図書館 レファレンス協同データベース ― 刑法の「六月」の読み（9장）
- 法務省 令和7年版 犯罪白書 ― 拘禁刑の導入（9장）
- OJAD ― 他人（10장）
- OJAD ― 侵害（10장）
- OJAD ― 故意（10장）
- OJAD ― 著しい（10장）
- OJAD ― 責任（10장）
- OJAD ― 賠償（10장）
- OJAD ― 重大（10장）
- コトバンク ― 善意（10장）
- コトバンク ― 基づく（10장）
- コトバンク ― 悪意（10장）
- コトバンク ― 掛かる/係る (デジタル大辞泉)（10장）
- コトバンク ― 相当（10장）
- コトバンク ― 著しい（10장）
- コトバンク ― 過失（10장）
- コトバンク ― 関する（10장）
- 우리말샘 ― 악의（10장）
- 표준국어대사전 ― 선의（10장）
- OJAD ― 取り調べる（11장）
- OJAD ― 取調べ（11장）
- OJAD ― 命じる（11장）
- OJAD ― 逮捕（11장）
- OJAD ― 釈放（11장）
- コトバンク ― させる（11장）
- コトバンク ― さ入れ言葉（11장）
- コトバンク ― られる（11장）
- コトバンク ― ら抜き言葉（11장）
- コトバンク ― れる（11장）
- コトバンク ― 勾留（11장）
- コトバンク ― 却下（11장）
- コトバンク ― 取調べ（11장）
- コトバンク ― 命じる（11장）
- コトバンク ― 命ずる（11장）

- コトバンク ― 容疑者（11장）
- コトバンク ― 棄却（11장）
- コトバンク ― 申立て（11장）
- コトバンク ― 申立てる（11장）
- コトバンク ― 科する（11장）
- コトバンク ― 被疑者（11장）
- コトバンク ― 課する（11장）
- コトバンク ― 逮捕（11장）
- コトバンク ― 釈放（11장）
- 裁判所 ― 大阪地裁 令和6年(わ)第2256号（11장）
- 裁判所 ― 東京高裁 令和6年(ネ)第1841号（11장）
- 裁判所 ― 甲府地裁 令和6年(わ)第26号（11장）
- OJAD ― 該当（12장）
- OJAD ― 錯誤（12장）
- コトバンク ― 但し（12장）
- コトバンク ― 前条（12장）
- コトバンク ― 前項（12장）
- コトバンク ― 場合（12장）
- コトバンク ― 拘らず（12장）
- コトバンク ― 掲げる（12장）
- コトバンク ― 次条（12장）
- コトバンク ― 留保（12장）
- コトバンク ― 終局判決（12장）
- コトバンク ― 該当（12장）
- コトバンク ― 錯誤（12장）
- コトバンク ― 限り（12장）
- 文化審議会 「公用文作成の考え方」(建議, 2022) PDF（12장）
- OJAD ― みなす（13장）
- OJAD ― 努める（13장）
- OJAD ― 場合（13장）
- OJAD ― 妨げる（13장）
- OJAD ― 推定（13장）
- OJAD ― 時（13장）
- OJAD ― 者（13장）
- OJAD ― 速やか（13장）
- OJAD ― 適用（13장）
- e-Gov ― 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（13장）
- コトバンク ― べし（13장）
- コトバンク ― みなす(日本大百科全書)（13장）
- コトバンク ― 努める（13장）
- コトバンク ― 又は（13장）
- コトバンク ― 及び（13장）
- コトバンク ― 妨げる（13장）
- コトバンク ― 推定（13장）
- コトバンク ― 準用（13장）
- コトバンク ― 物（13장）
- コトバンク ― 速やか（13장）
- コトバンク ― 遅滞（13장）
- コトバンク ― 適用（13장）
- OJAD ― 名刺（14장）
- e-Gov ― 検察庁法（14장）
- コトバンク ― 仰る (デジタル大辞泉)（14장）
- コトバンク ― 名刺（14장）
- コトバンク ― 失礼 (デジタル大辞泉)（14장）
- コトバンク ― 宜しく (デジタル大辞泉)（14장）
- コトバンク ― 教示 (デジタル大辞泉)（14장）
- コトバンク ― 日本 (デジタル大辞泉)（14장）
- コトバンク ― 検事（14장）
- コトバンク ― 申す (デジタル大辞泉)（14장）
- 文化審議会 「敬語の指針」(2007, PDF)（14장）
- 대구지방법원 (한국어 사이트)（14장）
- 대법원 (한국어 사이트 ― 외국어는 영어 페이지만)（14장）
- OJAD ― 単独（15장）
- OJAD ― 地方裁判所（15장）
- OJAD ― 審査（15장）
- OJAD ― 最高裁判所（15장）
- OJAD ― 法廷（15장）
- OJAD ― 法律（15장）
- OJAD ― 規則（15장）
- OJAD ― 高等裁判所（15장）
- 学研キッズネット ― 弁護士のひみつ（15장）
- 東京地方裁判所 ― 管内の裁判所の所在地（15장）
- 法務省 ― 日本弁護士連合会の各種パンフレット等について (PDF)（15장）
- 裁判所 ― 下級裁判所（15장）
- 裁判所 ― 各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧（15장）
- 裁判所 ― 最高裁判所の組織（15장）
- 裁判所 ― 申立書提出先一覧（簡易裁判所）（15장）
- OJAD ― 内閣（16장）
- OJAD ― 処分（16장）
- OJAD ― 天皇（16장）
- OJAD ― 平等（16장）
- OJAD ― 衆議院（16장）
- e-Gov ― 行政不服審査法（16장）
- 内閣法制局 ― 内閣法制局の概要（16장）
- 内閣法制局 ― 法律ができるまで（16장）

- PDF — 桃太郎と学ぶ 民法（債権法）改正後のルール（17장）
- e-Gov 法令API — 民法 목차(TOC)（17장）
- 法務省 — 民法の一部を改正する法律（債権法改正）について（17장）
- e-Gov — 住宅の品質確保の促進等に関する法律（18장）
- e-Gov — 借地借家法（18장）
- 法務省 — 法定利率の変動制に関する説明資料（18장）
- OJAD — 戸籍（19장）
- OJAD — 扶養（19장）
- OJAD — 相続（19장）
- e-Gov — 人事訴訟法（19장）
- e-Gov — 家事事件手続法（19장）
- e-Gov — 戸籍法（19장）
- コトバンク — 協議離婚（19장）
- コトバンク — 夫婦別姓（19장）
- コトバンク — 嫡出子（19장）
- コトバンク — 戸籍（19장）
- コトバンク — 縁組（19장）
- コトバンク — 遺留分（19장）
- コトバンク — 限定承認（19장）
- 法務省 — 父母の離婚後等の子の養育に関する見直し（19장）
- OJAD — 取締役（20장）
- OJAD — 小切手（20장）
- OJAD — 株式会社（20장）
- e-Gov — 会社法（20장）
- e-Gov — 金融商品取引法（20장）
- コトバンク — 審尋（21장）
- 講談社 — ナニワ金融道（１）（21장）
- 講談社 — ナニワ金融道（１９）＜完＞（21장）
- 표준국어대사전 — 심문（21장）
- コトバンク — 心神耗弱（22장）
- コミックDAYS — 第1話 武蔵野地方裁判所（22장）
- 講談社 — イチケイのカラス(1)（22장）
- 講談社 — イチケイのカラス(작품 페이지)（22장）
- e-Gov — 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（23장）
- 裁判所 — 最大判 昭和48年4月4日 昭和45(あ)1310（23장）
- 裁判所 — 裁判員制度の概要（23장）
- MOIP — Ministry of Intellectual Property (English)（24장）
- e-Gov — 意匠法（24장）
- 同 — このサイトについて (이용 조건)（24장）
- 同 — マンガのダウンロード (PDF)（24장）
- 文化庁 — マンガでわかる著作物の利用 (電子コミック)（24장）
- 特許庁 — 知財の教材・参考書 (発明·デザイン·商標まるわかり)（24장）
- 特許庁 — 職務発明制度の概要（24장）
- 知的財産高等裁判所 — 大合議事件（24장）
- 裁判所 — 平成20(ワ)5534 (2009. 12. 24.)（24장）
- e-Gov — 消費税法（25장）
- 国税庁 — No.2070 青色申告制度（25장）
- 国税庁 — 法令解釈通達（25장）
- 学研キッズネット — 税理士のひみつ（25장）
- 学研キッズネット — 税金のひみつ（25장）
- 講談社 — ダンダリン一〇一（25장）
- e-Gov — 司法書士法（26장）
- コミックDAYS — 第1話 検察ー I （26장）
- 国立国会図書館サーチ — リーガルエッグ（26장）
- 法務省 — 令和7年司法試験の結果について（26장）
- 法務省 — 司法試験（26장）
- 衆議院 — 隣接法律専門職種の訴訟代理権に関する質問主意書（26장）
- 裁判所 — 司法研修所について（26장）
- 講談社 — リーガルエッグ（１）（26장）
- Anki 설명서 — Background（27장）
- Jisho — 필기 입력·부수 검색（27장）
- NHK出版 — NHK日本語発音アクセント新辞典（27장）
- OJAD — 訓読み（27장）
- OJAD — 送り仮名（27장）
- OJAD — 部首（27장）
- OJAD — 音読み（27장）
- e-Gov — 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（27장）
- e-Gov — 文字・活字文化振興法（27장）
- コトバンク — シャドーイング（27장）
- コトバンク — 勉強（27장）
- コトバンク — 単語カード（27장）
- コトバンク — 国語辞典（27장）
- コトバンク — 多読（27장）
- コトバンク — 工夫（27장）
- コトバンク — 手書き入力（27장）
- コトバンク — 振り仮名（27장）
- コトバンク — 機械翻訳（27장）

- コトバンク ― 漢和辞典（27장）
- コトバンク ― 生成AI（27장）
- コトバンク ― 画数（27장）
- コトバンク ― 辞典（27장）
- コトバンク ― 送り仮名（27장）
- コトバンク ― 部首（27장）
- コトバンク ― 音読（27장）
- コトバンク ― 音読み（27장）
- 出入国在留管理庁 ― 在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン（27장）
- 漢字ペディア ― 「訴」（27장）
- 漢字ペディア ― 総画数索引（27장）
- 漢字ペディア ― 部首索引 七画（27장）
- 物書堂 ― NHK日本語発音アクセント新辞典(앱)（27장）
- 가이드라인 PDF(2020年8月)（27장）
- 표준국어대사전 ― 공부（27장）
- 표준국어대사전 ― 면강（27장）
- CiNii Books ― 最高裁判所判例解説 民事篇（28장）
- CiNii Books ― 月刊法学教室（28장）
- CiNii Books ― 民法判例百選(읽기 ハンレイ ヒャクセン)（28장）
- CiNii Books ― 法曹時報（28장）
- OJAD ― 事実（28장）
- OJAD ― 学説（28장）
- OJAD ― 教科書（28장）
- OJAD ― 立法（28장）
- OJAD ― 見解（28장）
- OJAD ― 解説（28장）
- e-Gov ― 学校教育法（28장）
- e-Gov ― 教科書の発行に関する臨時措置法（28장）
- コトバンク ― コンメンタール（28장）
- コトバンク ― 一問一答（28장）
- コトバンク ― 体系（28장）
- コトバンク ― 傍論（28장）
- コトバンク ― 判決理由（28장）
- コトバンク ― 基本（28장）
- コトバンク ― 多数（28장）
- コトバンク ― 学説（28장）
- コトバンク ― 射程（28장）
- コトバンク ― 少数（28장）
- コトバンク ― 担当者（28장）
- コトバンク ― 改訂（28장）
- コトバンク ― 教科書（28장）
- コトバンク ― 有力（28장）
- コトバンク ― 法学部（28장）
- コトバンク ― 注釈（28장）
- コトバンク ― 百選（28장）
- コトバンク ― 立案（28장）
- コトバンク ― 立法事実（28장）
- コトバンク ― 裁判所調査官（28장）
- コトバンク ― 補訂（28장）
- コトバンク ― 見解（28장）
- コトバンク ― 解説（28장）
- コトバンク ― 評釈（28장）
- コトバンク ― 通説（28장）
- 商事法務 ― 一問一答 民法(債権関係)改正（28장）
- 有斐閣 ― 別冊ジュリスト判例百選（28장）
- 有斐閣 ― 雑誌（28장）
- 法律文献等の出典の表示方法 2014年版 (同志社大学 게시 사본 PDF)（28장）
- 法曹会BOOKS ― 最高裁判所判例解説（28장）
- 法曹会BOOKS ― 第4版補訂版 民事訴訟第一審手続の解説（28장）
- 裁判所 ― 令和3(ネ)270 상세(札幌高裁)（28장）
- 裁判所 ― 平成24(ク)984 상세（28장）
- 裁判所 ― 검색 결과(非嫡出子, 平成25年9月4日)（28장）
- 표준국어대사전 ― 기본서 검색（28장）
- 표준국어대사전 ― 방론 검색（28장）
- 표준국어대사전 ― 사정 검색（28장）
- 표준국어대사전 ― 평석 검색（28장）
- OJAD ― 時点（29장）
- OJAD ― 目次（29장）
- e-Gov API ― 刑法 12条 (2025-05-31 시점)（29장）
- e-Gov API ― 刑法 12条 (2025-06-01 시점)（29장）
- e-Gov API ― 刑法 개정 이력（29장）
- e-Gov API ― 民法 731条 (2022-03-31 시점)（29장）
- e-Gov ― このサイトについて（29장）
- e-Gov ― 刑法 (2025-06-01, 令和四年法律第六十七号 판 · 条文比較)（29장）
- e-Gov ― 法の適用に関する通則法（29장）
- e-Gov ― 消費者契約法（29장）
- e-Gov 法令API v2 (Swagger UI)（29장）
- e-Gov 法令検索（29장）
- コトバンク ― 付則・附則（29장）
- コトバンク ― 但書（29장）
- コトバンク ― 施行（29장）
- コトバンク ― 項（29장）
- コトバンク ― 題名（29장）

- 参議院法制局 ― 条・項・号・号の細分（29장）
- コトバンク ― 所論（30장）
- コトバンク ― 破棄自判（30장）
- コトバンク ― 縦書（30장）
- 内閣府 ― 元号について（30장）
- 国立公文書館 日本のあゆみ ― 大正と改元（30장）
- 国立公文書館 日本のあゆみ ― 昭和と改元（30장）
- 裁判所 ― 令和6(ワ)8204 상세（30장）
- 裁判所 ― 令和6(受)385 상세（30장）
- 裁判所 ― 令和6(受)385 전문 PDF（30장）
- 裁判所 ― 昭和45(あ)1310 전문 PDF（30장）
- CiNii Research（31장）
- CiNii Research 검색 API ― 損害賠償 法定利率（31장）
- CiNii について(NII 안내)（31장）
- J-STAGE ― 保険学雑誌 631号 기사（31장）
- J-STAGE ― 私法 81号 「親会社等の経営責任」（31장）
- J-STAGE 검색 API ― 損害賠償 法定利率（31장）
- NDLサーチ（31장）
- NDLサーチ ― 法学セミナー 59巻7号 기사（31장）
- NDLサーチ ― 遠隔複写(PDFダウンロード)サービス（31장）
- NDLデジタルコレクション（31장）
- OJAD ― 学会（31장）
- OJAD ― 引用（31장）
- OJAD ― 雑誌（31장）
- e-Gov ― 国立国会図書館法（31장）
- コトバンク ― 前掲（31장）
- コトバンク ― 参照（31장）
- コトバンク ― 同旨（31장）
- コトバンク ― 法律時報（31장）
- コトバンク ― 注（31장）
- コトバンク ― 紀要（31장）
- コトバンク ― 脚注（31장）
- コトバンク ― 頁（31장）
- 個人向けデジタル化資料送信サービス(이용 조건)（31장）
- 判例タイムズ社（31장）
- 判例時報社 ― 判例時報とは（31장）
- 日本評論社 ― 法律時報（31장）
- 有斐閣 ― ジュリスト（31장）
- 神戸大学 新聞記事文庫 ― 法律新聞 1917（31장）
- 서울대학교 法學 투고규정(PDF)（31장）
- OJAD ― 件数（32장）
- OJAD ― 国際交流（32장）
- OJAD ― 定員（32장）
- OJAD ― 弁護士（32장）
- e-Gov ― 司法制度改革推進法（32장）
- e-Gov ― 裁判の迅速化に関する法律（32장）
- e-Gov ― 裁判所職員定員法（32장）
- コトバンク ― 司法統計（32장）
- コトバンク ― 司法試験（32장）
- コトバンク ― 員数（32장）
- コトバンク ― 既済（32장）
- コトバンク ― 法曹（32장）
- コトバンク ― 集計（32장）
- 日弁連 ― 日弁連の会員（32장）
- 法務省 ― 令和８年司法試験の結果等について（32장）
- 知財高裁 ― JSIP（32장）
- 知財高裁 ― 国際交流（32장）
- 知財高裁 ― 国際交流（2024年）（32장）
- 裁判所 ― 令和7年 司法統計年報(刑事編) 목록（32장）
- 裁判所 ― 令和7年 司法統計年報(民事・行政編) 목록（32장）
- 裁判所 ― 司法統計年報（32장）
- 대법원 ― 2026 사법연감（32장）
- 대법원(영문) ― International Judicial Exchange（32장）
- 대한변호사협회 ― 회원현황（32장）
- 법무부 ― 제15회 변호사시험 합격자 발표（32장）

만화

- 弁護士のひみつ (まんがでよくわかるシリーズ 仕事のひみつ編 6) ― おがたたかはる (まんが) · WILLこども知育研究所 (構成) · 学研プラス (NDL 서지). 웹판은 学研キッズネット · 변호사의 일과 재판의 기초 ― 아동 대상 학습 만화（15장）
- 桃太郎と学ぶ 民法（債権法）改正後のルール ― マンガ ほんま まり · 共同制作 東京大学法科大学院・法学部有志 · 法務省(民事局参事官室) ― 무료 PDF 44면 · 民法(債権法) 개정. 全6話 가운데 17장은 第4話 消滅時効(총칙 時効)를, 約款·賃貸借·保証은 → 18장（17장）

- 桃太郎と学ぶ 民法（債権法）改正後のルール ― マンガ: ほんま まり / 共同制作: 東京大学法科大学院・法学部有志 · 法務省 民事局参事官室 (무료 PDF, 44면) · 2020. 4. 1. 시행 채권법 개정 ― 6화(はじまり·約款·賃貸借·消滅時効·保証·最終話)（18장）
- ナニワ金融道 ― 青木雄二 · 講談社 モーニングKC, 전19권 · 소비자금융 회사의 채권 회수 ― 부도, 압류, 보증（21장）
- イチケイのカラス ― 浅見理都 · 講談社 ― 「モーニング」 연재(1권 初出 「モーニング」2018年24号 ~ 30号), 전4권 · 형사재판 ― 지방재판소 형사부의 재판관과 서기관. 22장은 양형·판사 쪽으로 소개한다(23장과 공유 후보).（22장）
- イチケイのカラス ― 浅見理都 · 講談社 モーニングコミックス(전4권). 1화 페이지는 コミックDAYS · 형사재판 ― 地方裁判所 형사부의 재판관·書記官（23장）
- マンガでわかる著作物の利用 作太郎の奮闘記 ~ 市民文化祭を成功させよう ~ ― 作者 표기 없음 (文化庁 교재) · 文化庁 ― 웹 전자 만화와 화별 PDF(프롤로그 + 5화) 무료 · 저작물 이용 허락과 권리 처리 ― 중학생·고등학생과 저작권을 처음 배우는 일반인 대상（24장）
- ダンダリン一〇一 / 税理士のひみつ · 税金のひみつ ― 鈴木マサカズ(著)·とんたにたかし(原作) / 学研 まんがでよくわかるシリーズ · 講談社 モーニングKC(전1권, 2010. 9. 22.) / 学研キッズネット 공개 · 労働基準監督官(芸南労働基準監督署) / 세무사 직역과 조세 기초(아동 대상）（25장）
- リーガルエッグ ― 河本ほむら (原作) · 木綿八十子 (作画) · 講談社 (イブニングKC) · 司法修習 ― 司法修習生이 검찰수습을 거쳐 변호수습으로 가는 이야기（26장）

부록 J

색인

표제어 725건 + 문형 41건. 가나순 · 한국어 가나다순 · 한국 한자음순 · 문형.

가나순

- 悪意　あくい　악의
- 悪意　あくい　선의 · 악의 — 법률에서는 어떤 사정을 모…
- アクセス　アクセス　액세스·접속
- アクセント辞典　アクセントじてん　악센트 사전 — 낱말마다 높낮이의 형을 실은…
- 欺く　あざむく　속이다(기망하다) · 사기
- 明日　あす　내일
- あっせん　あっせん　알선
- アメリカ合衆国　アメリカがっしゅうこく　아메리카 합중국 · 대한민국 — 법령·판결문은…
- 以下　いか　이상 · 이하 · 미만
- 以下　いか　앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 …
- 違憲　いけん　위헌 · 합헌
- 意見　いけん　보충의견 · 의견(별개의견) · 반대의견
- 違憲審査権　いけんしんさけん　위헌심사권 — 법령·처분이 헌법에 맞는지 판…
- 遺言　いごん　유언 · 경매 — 법률가가 일반어와 다르게 …
- 遺言　いごん　유언
- 意思　いし　의사
- 意思　いし　의사
- 意思表示　いしひょうじ　의사표시
- 意匠　いしょう　디자인(한국의 옛 용어 「의장」)
- 以上　いじょう　이상 · 이하 · 미만
- 著しい　いちじるしい　현저한 · 두드러진
- 一問一答　いちもんいっとう　일문일답 · 입안 담당자 해설 — 법률을 만…
- 一審　いっしん　1심
- 違法　いほう　위법
- 違法性　いほうせい　위법성 · 책임
- 遺留分侵害額請求　いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう　유류분 침해액 청구
- 員数　いんずう　정원 · 인원수 — 법률이나 규칙으로 정한 …
- 引用　いんよう　인용 — 한국 논문에서 일본 문헌을 인용 표…
- e-Gov 法令検索　イーガブ ほうれいけんさく　e-Gov 법령검색 — 일본 정부(デジタル庁…
- 請負　うけおい　도급
- 受ける　うける　받다
- 訴え　うったえ　소(訴) — 법원에 재판을 청구하는 일
- 営業秘密　えいぎょうひみつ　부정경쟁방지법 · 영업비밀
- 縁組　えんぐみ　(양자) 결연 — 養子縁組는 입양
- ADR　エーディーアール　대체적 분쟁해결 — デジタル大辞泉은 alte…
- 負う　おう　(의무·책임을) 지다
- 侵す　おかす　침해하다, 침범하다
- 犯す　おかす　범하다 · 죄
- 送り仮名　おくりがな　오쿠리가나(한자 뒤에 붙여 읽기·활용을 정하…
- 行う　おこなう　행하다, 하다
- 男　おとこ　남자
- 及び　および　및 — 같은 층이면 及び, 及びと 묶은 덩어…
- 音読　おんどく　소리 내어 읽기 · 섀도잉(들은 외국어를 바…
- 音読み　おんよみ　음독(한자를 중국에서 온 음으로 읽기) · …
- 会計参与　かいけいさんよ　회계참여 · 집행역 — 일본 주식회사의 기관
- 解雇権濫用法理　かいこけんらんようほうり　해고권 남용 법리 — 労働契約法 16조가 명…
- 会社更生　かいしゃこうせい　민사재생 · 회사갱생 — 일본의 두 재건형 …
- 会社法　かいしゃほう　상법 · 회사법
- 解除　かいじょ　해제
- 画数　かくすう　부수(한자를 나누는 공통 부분, 사전 색인의…
- 確定　かくてい　확정
- 瑕疵　かし　하자
- 過失　かしつ　과실
- 過失　かしつ　고의 · 과실
- 過失相殺　かしつそうさい　과실상계

- 家事事件手続法　かじじけんてつづきほう　가사사건절차법 (平成23年法律第52号)
- 家事調停　かじちょうてい　가사조정
- 科する　かする　(형벌을) 과하다
- 課徴金　かちょうきん　과징금
- 課徴金減免制度　かちょうきんげんめんせいど　과징금 감면 제도(리니언시)
- 家庭裁判所　かていさいばんしょ　가정재판소 ー 전국 50곳, 지부 203·출...
- 株式　かぶしき　주식
- 株式会社　かぶしきがいしゃ　주식회사
- 株主総会　かぶぬしそうかい　주주총회
- 株主代表訴訟　かぶぬしだいひょうそしょう　주주대표소송
- 仮差押え　かりさしおさえ　가압류 · 가처분 · 민사보전(둘을 아우르는...
- 仮処分　かりしょぶん　가압류 · 가처분 · 민사보전(둘을 아우르는...
- 仮払い　かりばらい　가지급
- 科料　かりょう　科料 = 형벌인 과료 / 過料 = 형벌이 아...
- 過料　かりょう　科料 = 형벌인 과료 / 過料 = 형벌이 아...
- 科料　かりょう　벌금 · 과료
- 為替　かわせ　환(換)
- 簡易裁判所　かんいさいばんしょ　간이재판소 ー 전국 438곳(裁判所 사이트)
- 簡易裁判所判事　かんいさいばんしょはんじ　간이재판소 판사 ー 簡易裁判所의 재판관(デジ...
- 管轄　かんかつ　관할 ー 어느 법원이 사건을 맡을 권한, 또...
- 韓国では～です。　かんこくでは～です　한국에서는 ~입니다.
- 韓国の～で裁判官をしております。　かんこくの～でさいばんかんをしております　한국의 ~에서 판사로 일하고 있습니다.
- 監査役　かんさやく　감사 ー 이사의 직무 집행을 감사하는 주식회...
- 漢和辞典　かんわじてん　국어사전(일본어로 일본어를 풀이한 사전) · ...
- 外国　がいこく　외국
- 外国人　がいこくじん　외국인
- 外国人　がいこくじん　외국인
- 学説　がくせつ　학설 · 견해
- 学会　がっかい　학회 · 잡지 ー 学会誌(학회지)와 法律雑誌...
- 合併　がっぺい　합병
- ガバナンス　ガバナンス　통치·지배구조 ー 「統治。日本では、多くコーポ...
- 機械翻訳　きかいほんやく　기계번역 ー 컴퓨터로 한 언어를 다른 언어로...
- 期間　きかん　기간
- 期間　きかん　기간 ー 어떤 때부터 다른 때까지의 사이
- 棄却　ききゃく　기각 ー 심리한 결과 이유가 없다고 하여 물...
- 期日　きじつ　기일 ー 법원이 당사자를 불러 재판 절차를 ...
- 起訴　きそ　기소 · 불기소 · 기소유예 ー 조문은 「公...
- 規則　きそく　규칙
- 規則　きそく　규칙 ー 여기서는 最高裁判所規則(최고재판소 ...
- 起訴状　きそじょう　기소장 ー 한국의 공소장
- 起訴猶予　きそゆうよ　기소 · 불기소 · 기소유예 ー 조문은 「公...
- 既判力　きはんりょく　기판력
- 基本書　きほんしょ　기본서 · 체계서 · 교과서 ー 한 법 분야...
- 基本的人権　きほんてきじんけん　기본적 인권
- 脚注　きゃくちゅう　주 · 각주 ー 脚注는 「本文の下に付された注...
- 却下　きゃっか　각하 ー 신청·소를 부적법하다고 하여 내용을...
- 求刑　きゅうけい　구형
- 急迫　きゅうはく　급박
- 今日　きょう　오늘
- 教科書　きょうかしょ　기본서 · 체계서 · 교과서 ー 한 법 분야...
- 協議　きょうぎ　협의
- 協議離婚　きょうぎりこん　협의이혼 · 조정이혼 · 재판이혼
- 教唆　きょうさ　공범 · 공동정범 · 교사 · 방조
- 強制執行　きょうせいしっこう　강제집행 · 집행관
- 共同親権　きょうどうしんけん　친권 · 공동친권
- 共同正犯　きょうどうせいはん　공범 · 공동정범 · 교사 · 방조
- 共犯　きょうはん　공범 · 공동정범 · 교사 · 방조
- 許可　きょか　허가
- 許可抗告　きょかこうこく　항고 · 허가항고
- 拒否　きょひ　거부

- 紀要　きよう　기요 ― 대학·연구소가 내는 논문집(정기간행...
- 緊急避難　きんきゅうひなん　정당방위 · 긴급피난
- 禁錮　きんこ　금고
- 均等論　きんとうろん　균등론 ― 청구범위 문언과 조금 달라도 실질...
- 金融商品取引法　きんゆうしょうひんとりひきほう　금융상품거래법 ― 증권 공시·금융상품거래업·...
- 議員　ぎいん　의원
- 義務　ぎむ　의무
- 義務　ぎむ　권리 · 의무
- 行政　ぎょうせい　행정
- 行政指導　ぎょうせいしどう　행정지도
- 行政書士　ぎょうせいしょし　행정서사 ― 관공서 제출 서류·권리의무·사실...
- 行政処分　ぎょうせいしょぶん　행정처분 · 처분성(취소소송의 대상이 되는 ...
- 行政手続法　ぎょうせいてつづきほう　행정절차법
- 業務　ぎょうむ　업무
- 訓読み　くんよみ　음독(한자를 중국에서 온 음으로 읽기) · ...
- 刑事訴訟法　けいじそしょうほう　형사소송법
- 刑の一部の執行猶予　けいのいちぶのしっこうゆうよ　형의 일부 집행유예 ― 형기의 앞부분을 집행...
- 刑の種類　けいのしゅるい　형의 종류
- 競売　けいばい　유언 · 경매 ― 법률가가 일반어와 다르게 ...
- 刑法　けいほう　형법
- 刑法　けいほう　형법
- 刑法　けいほう　형법
- 刑法　けいほう　형법
- 契約　けいやく　계약
- 契約　けいやく　계약
- 契約　けいやく　계약
- 契約不適合責任　けいやくふてきごうせきにん　계약 부적합 책임 ― 매도인이 인도한 목적물...
- 結果　けっか　결과
- 決定　けってい　결정
- 決定　けってい　결정
- 決定　けってい　판결 · 결정 · 명령
- 決定　けってい　경정 · 결정
- 見解　けんかい　학설 · 견해
- 権限　けんげん　권한
- 検察官　けんさつかん　검찰관 · 검찰청 ― 한국의 검사 · 공소청
- 検察審査会　けんさつしんさかい　검찰심사회
- 検察庁　けんさつちょう　검찰관 · 검찰청 ― 한국의 검사 · 공소청
- 研修　けんしゅう　국제 교류 · 연수
- 検事　けんじ　검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 ― ...
- 検事総長　けんじそうちょう　검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 ― ...
- 検事長　けんじちょう　검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 ― ...
- 憲法　けんぽう　헌법
- 憲法　けんぽう　헌법
- 憲法　けんぽう　헌법
- 憲法　けんぽう　헌법
- 権利　けんり　권리
- 権利　けんり　권리
- 権利　けんり　권리
- 権利　けんり　권리 · 의무
- 権利能力　けんりのうりょく　권리능력 ― 권리·의무의 주체가 될 수 있는...
- 権利の濫用　けんりのらんよう　권리남용
- ケース　ケース　경우·사례
- 月　げつ　형기 단위 ― 년 · 개월
- 原因　げんいん　원인
- 原因　げんいん　원인
- 原告　げんこく　원고
- 原告　げんこく　원고 · 피고 ― 민사·행정소송의 당사자
- 原告適格　げんこくてきかく　원고적격
- 元号　げんごう　연호 · 서기(서력)
- 原審　げんしん　원심(한 단계 앞의 재판·재판소) · 원판결
- 限定承認　げんていしょうにん　상속포기 · 한정승인
- 原判決　げんはんけつ　원심(한 단계 앞의 재판·재판소) · 원판결
- 現場　げんば　현장
- 故意　こい　고의 · 과실
- 項　こう　조 · 항 · 호
- 行為　こうい　행위
- 行為　こうい　행위
- 行為　こうい　행위
- 行為能力　こういのうりょく　행위능력 · 제한(행위)능력자 · 피보좌인
- 公共の福祉　こうきょうのふくし　공공복리 ― 사회 전체에 공통하는 이익
- 拘禁刑　こうきんけい　징역(2025. 6. 1. 전의 행위에 적용...

- 拘禁刑　こうきんけい　구금형 ― 2025. 6. 1. 懲役·禁錮를...
- 抗告　こうこく　항고 · 허가항고
- 抗告訴訟　こうこくそしょう　항고소송 · 당사자소송
- 公序良俗　こうじょりょうぞく　공서양속 ― 공공의 질서와 선량한 풍속
- 公正　こうせい　공정
- 更正　こうせい　경정 · 결정
- 構成要件　こうせいようけん　구성요건 ― 형벌 법규가 정한 개개의 범죄 ...
- 控訴　こうそ　항소
- 控訴　こうそ　항소
- 控訴　こうそ　控訴 = 항소(제1심 판결에 대한 상소) /...
- 公訴　こうそ　控訴 = 항소(제1심 판결에 대한 상소) /...
- 控訴　こうそ　항소
- 公訴時効　こうそじこう　공소시효
- 高等裁判所　こうとうさいばんしょ　고등재판소 ― 본청 8곳 + 지부 6곳(裁判...
- 口頭弁論　こうとうべんろん　변론 ― 법정에서 말로 하는 당사자의 공격·...
- 公判　こうはん　공판 · 공판전 정리절차
- 公判前整理手続　こうはんぜんせいりてつづき　공판 · 공판전 정리절차
- 項番号　こうばんごう　항 번호 ― 제2항부터 붙는 「2」「3」. ...
- 勾留　こうりゅう　勾留 = 피의자·피고인의 미결 구금(판결 확...
- 拘留　こうりゅう　勾留 = 피의자·피고인의 미결 구금(판결 확...
- 勾留　こうりゅう　(피의자·피고인의) 구속
- 勾留　こうりゅう　(미결) 구금 ― 법원·재판관이 피의자·피고...
- 拘留　こうりゅう　구류 ― 1일 이상 30일 미만의 자유형
- 勾留　こうりゅう　구속 (미결 구금)
- 効力　こうりょく　효력
- 小切手　こぎって　수표
- 小切手　こぎって　수표
- 国語辞典　こくごじてん　국어사전(일본어로 일본어를 풀이한 사전) ·...
- 国際交流　こくさいこうりゅう　국제 교류 · 연수
- 国籍　こくせき　국적
- 国選弁護人　こくせんべんごにん　변호인 · 국선변호인
- 国税不服審判所　こくぜいふふくしんぱんしょ　국세 불복심판소
- 告訴　こくそ　고소
- 国民　こくみん　국민
- 国立国会図書館　こくりつこっかいとしょかん　국립국회도서관(NDL) ― 국회에 속한 도서...
- コスト　コスト　비용
- 戸籍　こせき　호적 (한국은 2008년에 폐지)
- 国会　こっかい　국회 · 중의원 · 참의원
- 殺す　ころす　죽이다 · 살인
- 婚姻　こんいん　혼인
- 婚姻　こんいん　혼인
- コンピューター　コンピューター　컴퓨터
- コンプライアンス　コンプライアンス　법령 준수(준법) ― 「要求や命令への服従。㋐...
- コンメンタール　コンメンタール　주석서 · 콤멘타르 ― 법률을 조문 순서대로...
- コーポレートガバナンス　コーポレートガバナンス　통치·지배구조 ― 「統治。日本では、多くコーポ...
- 号　ごう　조 · 항 · 호
- 合意　ごうい　합의
- 合意　ごうい　합의
- 合議体　ごうぎたい　합의체 · 단독 ― 여러 법관이 함께 / 한...
- 合憲　ごうけん　위헌 · 합헌
- 合同会社　ごうどうがいしゃ　합동회사 ― 사원 전원이 유한책임을 지는 일...
- ご教示いただければ幸いです。　ごきょうじいただければさいわいです　가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
- 債権　さいけん　채권
- 債権　さいけん　채권 · 채무
- 債権法改正　さいけんほうかいせい　채권법 개정(2020. 4. 1. 시행)
- 最高裁判所　さいこうさいばんしょ　최고재판소 ― 한국 대법원에 해당
- 最高裁判所事務総局　さいこうさいばんしょじむそうきょく　최고재판소 사무총국 ― 최고재판소의 서무를 ...
- 最高裁判所判例解説　さいこうさいばんしょはんれいかいせつ　최고재판소 판례해설(조사관 해설) ― 판례집...
- 再審　さいしん　재심
- サイト　サイト　사이트
- CiNii Research　サイニィ・リサーチ　CiNii Research ― 일본 논문·도...
- 裁判員　さいばんいん　재판원 · 재판원재판
- 裁判員裁判　さいばんいんさいばん　재판원 · 재판원재판

- 裁判所書記官　さいばんしょしょきかん　재판소 서기관 ― 사건 기록의 작성·보관 등...
- 裁判要旨　さいばんようし　판시사항 · 재판요지(≒ 판결요지)
- 裁判離婚　さいばんりこん　협의이혼 · 조정이혼 · 재판이혼
- 債務　さいむ　채권 · 채무
- 債務不履行　さいむふりこう　채무불이행
- 債務名義　さいむめいぎ　집행권원 ― 강제집행의 근거가 되는 문서(확...
- 先取特権　さきどりとっけん　선취특권 ― 법정 담보물권
- 詐欺　さぎ　사기
- 詐欺　さぎ　속이다(기망하다) · 사기
- 錯誤　さくご　착오 ― 내심의 의사와 표시가 어긋난 것을 ...
- 差押え　さしおさえ　압류
- 差押え　さしおさえ　압류
- 差止請求　さしとめせいきゅう　침해소송 · 금지청구
- 差戻し　さしもどし　환송 · 파기환송
- 定める　さだめる　정하다
- 殺人　さつじん　죽이다 · 살인
- 36協定　さぶろくきょうてい　36협정 ― 시간외·휴일 근로 노사 서면협정(...
- 参議院　さんぎいん　국회 · 중의원 · 참의원
- 参照　さんしょう　앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 ...
- 三審制　さんしんせい　3심제 ― 한 사건을 세 단계의 법원에서 재...
- 財産　ざいさん　재산
- 雑誌　ざっし　학회 · 잡지 ― 学会誌(학회지)와 法律雑誌...
- 敷金　しききん　(임대차) 보증금
- 敷金　しききん　敷金 ― 임차인의 채무를 담보하려고 임대인에...
- 私権　しけん　사권
- 私権　しけん　사권
- 私権　しけん　사권(私權) ― 사법(私法)상의 권리
- 施行期日　しこうきじつ　부칙 · 시행기일 ― 법령 끝에 붙어 시행일...
- システム　システム　시스템·제도
- 質権　しちけん　질권
- 執行　しっこう　집행
- 失効　しっこう　실효
- 執行　しっこう　집행
- 執行官　しっこうかん　강제집행 · 집행관
- 執行役　しっこうやく　회계참여 · 집행역 ― 일본 주식회사의 기관
- 執行猶予　しっこうゆうよ　집행유예
- 失礼いたします。　しつれいいたします　실례하겠습니다 (자리를 뜰 때·방에 들어갈 ...
- 私的独占　してきどくせん　사적 독점 ― 배제·지배로 경쟁을 실질적으로...
- 司法　しほう　사법
- 司法　しほう　司法 = 재판하는 국가 작용 / 私法 = 민...
- 私法　しほう　司法 = 재판하는 국가 작용 / 私法 = 민...
- 司法試験　しほうしけん　사법시험 ― 재판관·검찰관·변호사가 되려는 ...
- 司法試験合格者数　しほうしけんごうかくしゃすう　사법시험 합격자 수
- 司法書士　しほうしょし　사법서사 ― 등기·공탁·소송 등의 법률 사무...
- 司法統計年報　しほうとうけいねんぽう　사법통계연보 ― 最高裁判所事務総局이 해마다 ...
- 借地借家法　しゃくちしゃっかほう　차지차가법 ― 건물 소유 목적의 토지 임차권...
- 釈放する　しゃくほうする　석방하다
- シャドーイング　シャドーイング　소리 내어 읽기 · 섀도잉(들은 외국어를 바...
- 終局判決　しゅうきょくはんけつ　종국판결 ― 그 심급의 사건 전부 또는 일부...
- 衆議院　しゅうぎいん　국회 · 중의원 · 참의원
- 就業規則　しゅうぎょうきそく　취업규칙
- 集計基準　しゅうけいきじゅん　집계 기준 ― 무엇을 어떤 단위로 세었는가(...
- 主張　しゅちょう　주장
- 出生　しゅっしょう　출생
- 出生　しゅっしょう　출생
- 出生　しゅっしょう　출생
- 取得時効　しゅとくじこう　취득시효 · 소멸시효
- 主文　しゅぶん　주문(판결의 결론 부분)
- 傷害　しょうがい　상해
- 証拠　しょうこ　증거
- 証拠　しょうこ　증거
- 証拠　しょうこ　증거
- 商行為　しょうこうい　상행위
- 商号　しょうごう　상호
- 少数説　しょうすうせつ　통설 · 다수설 · 유력설 · 소수설 ― 학...
- 承諾　しょうだく　청약 · 승낙
- 証人　しょうにん　증인

- 証人尋問　しょうにんじんもん　증인신문
- 消費税　しょうひぜい　소비세 ― 한국 부가가치세
- 商標　しょうひょう　상표
- 商法　しょうほう　상법 · 회사법
- 小法廷　しょうほうてい　대법정 · 소법정 ― 최고재판소의 전원 합의...
- 証明　しょうめい　증명
- 消滅時効　しょうめつじこう　취득시효 · 소멸시효
- 省令　しょうれい　법률 · 정령 · 성령 · 조례 ― 국회·내...
- 職務発明　しょくむはつめい　직무발명
- 処する　しょする　처하다 ― 형벌을 과하다
- 処せられる　しょせられる　처해지다 ― 「~に処する」(처한다)의 수동
- 処分　しょぶん　처분
- 処分性　しょぶんせい　행정처분 · 처분성(취소소송의 대상이 되는 ...
- 書面　しょめん　서면
- 書面　しょめん　서면 ― 글로 적은 문서(デジタル大辞泉 書面...
- 所有権　しょゆうけん　소유권
- 所論　しょろん　소론(상고이유 등에서 당사자가 주장하는 바)...
- 侵害　しんがい　침해
- 侵害訴訟　しんがいそしょう　침해소송 · 금지청구
- 新規性　しんきせい　발명 · 진보성 · 신규성
- 審級　しんきゅう　심급 ― 상하 관계에 있는 재판의 단계
- 信義則　しんぎそく　신의칙 ― 신의성실의 원칙
- 審決　しんけつ　심결 · 심결취소소송
- 審決取消訴訟　しんけつとりけしそしょう　심결 · 심결취소소송
- 親権　しんけん　친권 · 공동친권
- 審査請求　しんさせいきゅう　심사청구 ― 행정청의 처분·부작위에 대한 불...
- 審査請求(国税)　しんさせいきゅう　(국세) 심사청구 ― 国税不服審判所長에게 내...
- 心神耗弱　しんしんこうじゃく　심신상실 · 심신미약(일본 법령 용어는 心神...
- 心神喪失　しんしんそうしつ　심신상실 · 심신미약(일본 법령 용어는 心神...
- 新受件数　しんじゅけんすう　사건 수 · 신수(新受) 건수 ― 그해에 새...
- 審尋　しんじん　심문 ― 변론을 열지 않을 때 당사자 등의 ...
- 親族　しんぞく　친족
- 審判　しんぱん　심판
- 審判　しんぱん　심판
- 進歩性　しんぽせい　발명 · 진보성 · 신규성
- 審理　しんり　심리
- 時価　じか　시가
- 事件数　じけんすう　사건 수 · 신수(新受) 건수 ― 그해에 새...
- 事故　じこ　사고
- 時効　じこう　시효
- 自首　じしゅ　자수
- 事実及び理由　じじつおよびりゆう　사실 및 이유 (하급심 민사 판결의 본문 제...
- 次条　じじょう　전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로...
- 示談　じだん　(재판 밖의) 합의 · 화해
- 実用新案　じつようしんあん　실용신안
- 時点　じてん　시점 ― e-Gov 화면의 「時点」 표시, ...
- 自白　じはく　자백
- 事務管理　じむかんり　사무관리 ― 의무 없이 남의 일을 맡아 처리...
- 住所　じゅうしょ　주소 ― 법률상 생활의 본거지(デジタル大辞泉...
- 重大な　じゅうだいな　중대한
- ジュリスト　ジュリスト　ジュリスト(有斐閣) · 法律時報(日本評論社)...
- 準備書面　じゅんびしょめん　소장 · 답변서 · 준비서면
- 準用する　じゅんようする　준용한다 ― 어떤 사항에 관한 규정을 비슷한...
- 条　じょう　조 · 항 · 호
- 上告　じょうこく　상고
- 上告　じょうこく　상고 · 상고수리 신청
- 上告受理の申立て　じょうこくじゅりのもうしたて　상고 · 상고수리 신청
- 情報公開　じょうほうこうかい　정보공개
- 条例　じょうれい　법률 · 정령 · 성령 · 조례 ― 국회·내...
- 人権　じんけん　인권
- 推定する　すいていする　추정한다 ― 분명하지 않은 사실을 반대 증거...
- 速やかに　すみやかに　즉시 / 신속히 / 지체 없이. 「公用文作成...
- 請求項　せいきゅうこう　청구항 · 청구범위
- 制限行為能力者　せいげんこういのうりょくしゃ　행위능력 · 제한(행위)능력자 · 피보좌인
- 生成AI　せいせいエーアイ　생성형 AI ― 학습한 데이터를 바탕으로 글...
- 生存　せいぞん　생존
- 正当　せいとう　정당

- 正当な　せいとうな　정당한 · 상당한
- 正当防衛　せいとうぼうえい　정당방위 · 긴급피난
- 成年　せいねん　성년
- 成年　せいねん　성년
- 成年後見　せいねんこうけん　성년후견
- 政令　せいれい　법률 · 정령 · 성령 · 조례 ー 국회·내...
- 西暦　せいれき　연호 · 서기(서력)
- 責任　せきにん　책임
- 責任　せきにん　책임
- 責任　せきにん　책임
- 責任　せきにん　위법성 · 책임
- 接見　せっけん　접견
- 窃取する　せっしゅする　절취하다 · 절도
- 窃盗　せっとう　절도
- 窃盗　せっとう　절취하다 · 절도
- 選任　せんにん　선임
- 占有　せんゆう　점유
- 税理士　ぜいりし　세리사 ー 세무대리·세무서류 작성·세무상담을...
- 善意　ぜんい　선의
- 善意　ぜんい　선의 · 악의 ー 법률에서는 어떤 사정을 모...
- 前科　ぜんか　전과 ー 이전에 형벌을 받은 일
- 前掲　ぜんけい　앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 ...
- 前項　ぜんこう　전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로...
- 前条　ぜんじょう　전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로...
- 相殺　そうさい　상계
- 相続　そうぞく　상속 · 상속인
- 相続人　そうぞくにん　상속 · 상속인
- 相続放棄　そうぞくほうき　상속포기 · 한정승인
- 送達　そうたつ　송달 ー 소송 서류를 당사자 등에게 법이정...
- 相当の　そうとうの　정당한 · 상당한
- 訴額　そがく　소가 ー 소송목적의 값
- 遡及　そきゅう　소급
- 訴訟　そしょう　소송
- 訴状　そじょう　소장 · 답변서 · 준비서면
- 租税法律主義　そぜいほうりつしゅぎ　조세법률주의
- 即決裁判手続　そっけつさいばんてつづき　즉결재판절차 ー 한국 즉결심판과 다른 제도
- ソフトウェア　ソフトウェア　소프트웨어
- ソフトウェア　ソフトウェア　소프트웨어 · 프로그램 ー 저작권법은 「プロ...
- 損害　そんがい　손해
- 損害　そんがい　손해 · 배상
- 体系書　たいけいしょ　기본서 · 체계서 · 교과서 ー 한 법 분야...
- 対抗要件　たいこうようけん　등기 · 대항요건
- 逮捕　たいほ　체포
- 多数説　たすうせつ　통설 · 다수설 · 유력설 · 소수설 ー 학...
- ただし書　ただしがき　본문 · 단서
- ただし、～この限りでない　ただし ～ このかぎりでない　다만, ~은 그러하지 아니하다 ー 단서(ただ...
- 直ちに　ただちに　즉시 / 신속히 / 지체 없이. 「公用文作成...
- 立ち退く　たちのく　(점유를 풀고) 떠나다, 퇴거하다
- 縦書き　たてがき　세로쓰기 (옛 판결문·법률서의 조판)
- 多読　たどく　다독 ー 책을 많이 읽기(デジタル大辞泉「本...
- 他人　たにん　타인
- 他人　たにん　타인 · 남
- 単語カード　たんごカード　낱말 카드 ー 외우려고 낱말과 뜻을 적은 카...
- 単独　たんどく　합의체 · 단독 ー 여러 법관이 함께 / 한...
- 担保　たんぽ　담보
- 大韓民国　だいかんみんこく　아메리카합중국 · 대한민국 ー 법령·판결문은...
- 代表取締役　だいひょうとりしまりやく　대표이사
- 大法廷　だいほうてい　대법정 · 소법정 ー 최고재판소의 전원 합의...
- 題名　だいめい　제명 · 목차 ー 법령의 이름과 장·절의 차례
- 代理　だいり　대리 · 표현대리
- 遅滞なく　ちたいなく　즉시 / 신속히 / 지체 없이. 「公用文作成...
- 知的財産　ちてきざいさん　지식재산
- 知的財産高等裁判所　ちてきざいさんこうとうさいばんしょ　지식재산고등재판소 ー 東京高等裁判所의 특별 ...
- 地方裁判所　ちほうさいばんしょ　지방재판소 ー 전국 50곳, 지부 203(裁...
- 着手　ちゃくしゅ　착수
- 嫡出子　ちゃくしゅつし　혼인 중의 출생자 · 혼인 외의 출생자
- 嫡出でない子　ちゃくしゅつでないこ　혼인 중의 출생자 · 혼인 외의 출생자
- 注　ちゅう　주 · 각주 ー 脚注는 「本文の下に付された注...

- 注釈書　ちゅうしゃくしょ　주석서 · 콤멘타르 ― 법률을 조문 순서대로...
- 懲役　ちょうえき　징역(2025. 6. 1. 전의 행위에 적용...
- 調査官解説　ちょうさかんかいせつ　최고재판소 판례 해설(조사관 해설) ― 판례집...
- 調停　ちょうてい　화해 · 조정
- 調停離婚　ちょうていりこん　협의이혼 · 조정이혼 · 재판이혼
- 著作権　ちょさくけん　저작권(일본 조문에서는 저작재산권) · 저작...
- 著作者人格権　ちょさくしゃじんかくけん　저작권(일본 조문에서는 저작재산권) · 저작...
- 賃貸借　ちんたいしゃく　임대차
- 一日　ついたち　초하루(1일)
- 追徴　ついちょう　몰수 · 추징
- 通説　つうせつ　통설 · 다수설 · 유력설 · 소수설 ― 학...
- 次に掲げる　つぎにかかげる　다음에 드는 ― 뒤에 호(号)를 늘어놓을 때...
- 罪　つみ　죄
- 罪　つみ　범하다 · 죄
- 定員　ていいん　정원 · 인원수 ― 법률이나 규칙으로 정한 ...
- 定款　ていかん　정관
- 定款　ていかん　정관
- 提起　ていき　제기 ― 소송·문제를 내놓는 일(デジタル大辞...
- 訂正　ていせい　정정
- 抵当権　ていとうけん　저당권 · 근저당권
- 手書き入力　てがきにゅうりょく　필기 입력 ― 화면에 손가락·마우스로 글자를...
- 手形　てがた　어음
- テキスト　テキスト　텍스트·교재
- 適用しない　てきようしない　적용하지 아니한다 ― 앞 규정의 효과를 일정...
- 手続　てつづき　절차
- 天皇　てんのう　천황
- 天皇　てんのう　천황 ― 일본국 및 일본 국민 통합의 상징
- デューディリジェンス　デューディリジェンス　실사(實査) ― 「不動産投資やM&Aなどの取引...
- データ　データ　데이터
- 登記　とうき　등기
- 登記　とうき　등기
- 登記　とうき　등기 · 대항요건
- 当事者　とうじしゃ　당사자
- 当事者訴訟　とうじしゃそしょう　항고소송 · 당사자소송
- 答弁書　とうべんしょ　소장 · 답변서 · 준비서면
- とき　とき　경우 / 때(조건) / 때(시점). 「公用文...
- 時　とき　경우 / 때(조건) / 때(시점). 「公用文...
- 特別裁判所　とくべつさいばんしょ　특별재판소 ― 일반 재판소 계통 밖에 두는 ...
- 特別養子　とくべつようし　입양(양자결연) · 특별양자
- 特許　とっきょ　특허 · 특허권
- 特許権　とっきょけん　특허 · 특허권
- 特許請求の範囲　とっきょせいきゅうのはんい　청구항 · 청구범위
- 特許庁　とっきょちょう　특허청(일본)
- 届出　とどけで　신고
- 取消し　とりけし　취소
- 取消し　とりけし　취소 · 취소하다
- 取消訴訟　とりけしそしょう　취소소송
- 取り消す　とりけす　취소 · 취소하다
- 取締役　とりしまりやく　이사 · 이사회 ― 주식회사의 기관
- 取締役会　とりしまりやくかい　이사 · 이사회 ― 주식회사의 기관
- 取調べ　とりしらべ　조사하다 · (피의자) 조사 ― 수사기관이 ...
- 取り調べる　とりしらべる　조사하다 · (피의자) 조사 ― 수사기관이 ...
- 同意　どうい　동의
- 同旨　どうし　앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 ...
- 同条　どうじょう　전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로...
- 独占禁止法　どくせんきんしほう　독점금지법 ― 한국 공정거래법
- 内閣　ないかく　내각
- 内閣　ないかく　내각 · 내각총리대신(총리)
- 内閣総理大臣　ないかくそうりだいじん　내각 · 내각총리대신(총리)
- 内閣法制局　ないかくほうせいきょく　내각법제국 ― 법률안·정령안·조약안의 심사와...
- 並びに　ならびに　및 ― 같은 층이면 及び, 及び로 묶은 덩어...
- 何人も　なんぴとも　누구든지, 어느 누구도
- 日本国憲法　にほんこくけんぽう　일본국헌법 (1946. 11. 3. 공포, ...
- 日本では～はどうなっていますか。　にほんでは～はどうなっていますか　일본에서는 ~은 어떻게 되어 있습니까?

- 日本弁護士連合会　にほんべんごしれんごうかい　변호사 · 일본변호사연합회(전국 변호사·변호...
- 入札　にゅうさつ　입찰
- 任意　にんい　임의
- 認定　にんてい　인정
- ネットワーク　ネットワーク　네트워크
- 根抵当権　ねていとうけん　저당권 · 근저당권
- 年　ねん　형기 단위 ― 년 · 개월
- 年齢　ねんれい　연령
- 年齢　ねんれい　연령
- ノウハウ　ノウハウ　노하우
- 納付　のうふ　납부
- 能力　のうりょく　능력
- 破棄差戻し　はきさしもどし　환송 · 파기환송
- 破棄差戻し　はきさしもどし　파기자판 · 파기환송
- 破棄自判　はきじはん　파기자판 · 파기환송
- 破産　はさん　파산 · 면책
- はじめまして。～と申します。　はじめまして ～ともうします　처음 뵙겠습니다. ~라고 합니다.
- 二十歳　はたち　스무 살
- 発明　はつめい　발명 · 진보성 · 신규성
- ハラスメント　ハラスメント　괴롭힘
- ハラスメント　ハラスメント　괴롭힘 ― 「嫌がらせ。いじめ。」(デジタル大辞...
- 犯意　はんい　범의
- 判決　はんけつ　판결
- 判決　はんけつ　판결
- 判決　はんけつ　판결
- 判決　はんけつ　판결
- 判決　はんけつ　판결 · 결정 · 명령
- 判決理由　はんけつりゆう　방론(傍論) · 판결이유 ― 결론을 떠받치는...
- 犯罪　はんざい　범죄
- 判事　はんじ　판사 · 판사보 ― 하급재판소 재판관의 관명...
- 判示事項　はんじじこう　판시사항 · 재판요지(≒ 판결요지)
- 判事補　はんじほ　판사 · 판사보 ― 하급재판소 재판관의 관명...
- 反対意見　はんたいいけん　보충의견 · 의견(별개의견) · 반대의견
- 犯人　はんにん　범인
- 判例　はんれい　판례
- 判例　はんれい　판례 ― 「裁判例」와의 쓰임 차이는 8장 「...
- 判例解説　はんれいかいせつ　판례평석 · 판례해설 ― 판결 하나를 골라 ...
- 判例の射程　はんれいのしゃてい　판례의 사정(射程) ― 한 판례의 판단이 미...
- 判例百選　はんれいひゃくせん　판례백선 ― 有斐閣『別冊ジュリスト』의 분야...
- 判例評釈　はんれいひょうしゃく　판례평석 · 판례해설 ― 판결 하나를 골라 ...
- 場合　ばあい　경우 / 때(조건) / 때(시점). 「公用文...
- 賠償　ばいしょう　손해 · 배상
- 売買　ばいばい　매매
- 罰金　ばっきん　벌금
- 罰金　ばっきん　벌금
- 罰金　ばっきん　벌금 · 과료
- パワハラ　パワハラ　괴롭힘 ― 「嫌がらせ。いじめ。」(デジタル大辞...
- パーティー　パーティー　파티·당사자(party)
- 引渡し　ひきわたし　인도
- 被疑者　ひぎしゃ　피의자 · 피고인
- 被告　ひこく　피고
- 被告　ひこく　피고
- 被告　ひこく　원고 · 피고 ― 민사·행정소송의 당사자
- 被告人　ひこくにん　피의자 · 피고인
- 人質　ひとじち　인질
- 被保佐人　ひほさにん　행위능력 · 제한(행위)능력자 · 피보좌인
- 表見代理　ひょうけんだいり　대리 · 표현대리
- ファイル　ファイル　파일
- 夫婦別姓　ふうふべっせい　부부별성 (부부가 각자의 성을 쓰는 것)
- 不起訴　ふきそ　기소 · 불기소 · 기소유예 ― 조문은 「公...
- 副検事　ふくけんじ　검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 ― ...
- 不公正な取引方法　ふこうせいなとりひきほうほう　불공정한 거래방법
- 付審判請求　ふしんぱんせいきゅう　부심판청구 ― 한국의 재정신청에 해당
- 不正競争防止法　ふせいきょうそうぼうしほう　부정경쟁방지법 · 영업비밀
- 附則　ふそく　부칙 · 시행기일 ― 법령 끝에 붙어 시행일...
- 附帯税　ふたいぜい　부대세 ― 延滞税·加算税 등의 상위어

- 不当な取引制限　ふとうなとりひきせいげん　부당한 거래제한 ― 카르텔
- 不当利得　ふとうりとく　부당이득
- 不当労働行為　ふとうろうどうこうい　부당노동행위
- 不同意性交等罪　ふどういせいこうとうざい　부동의 성교등죄 · 부동의외설죄(2023 개정...
- 不同意わいせつ罪　ふどういわいせつざい　부동의성교등죄 · 부동의외설죄(2023 개정...
- 不法　ふほう　불법
- 不法　ふほう　불법
- 不法行為　ふほうこうい　불법행위
- 扶養　ふよう　부양
- 振り仮名　ふりがな　오쿠리가나(한자 뒤에 붙여 읽기·활용을 정하...
- 部首　ぶしゅ　부수(한자를 나누는 공통 부분, 사전 색인의...
- 物権　ぶっけん　물권
- 物権　ぶっけん　물권
- 文書　ぶんしょ　문서
- プライバシー　プライバシー　프라이버시 ― 「個人や家庭内の私事・私生活。個...
- プログラム　プログラム　소프트웨어 · 프로그램 ― 저작권법은 「プロ...
- 弁護士　べんごし　변호사
- 弁護士　べんごし　변호사
- 弁護士　べんごし　변호사 · 일본변호사연합회(전국 변호사·변호...
- 弁護士数　べんごしすう　변호사 수
- 弁護人　べんごにん　변호인 · 국선변호인
- 弁理士　べんりし　변리사
- 法科大学院　ほうかだいがくいん　법과대학원 ― 법조 양성을 목적으로 하는 전...
- 法学教室　ほうがくきょうしつ　법학부 · 『법학교실』(有斐閣 월간 법학 학...
- 法学部　ほうがくぶ　법학부 · 『법학교실』(有斐閣 월간 법학 학...
- 法源　ほうげん　법원(法源) ― 법이 존재하는 형식(デジタル...
- 幇助　ほうじょ　공범 · 공동정범 · 교사 · 방조
- 法曹　ほうそう　법조 ― 법률 실무에 종사하는 사람, 특히 ...
- 法曹三者　ほうそうさんしゃ　법조 ― 법률 실무에 종사하는 사람, 특히 ...
- 法曹人口　ほうそうじんこう　법조 인구 ― 법조(재판관·검찰관·변호사 등...
- 法廷　ほうてい　법정
- 法定代理人　ほうていだいりにん　법정대리인
- 法定利率　ほうていりりつ　법정이율
- 法の下の平等　ほうのもとのびょうどう　법 앞의 평등
- 法務省　ほうむしょう　법무성 · 법무대신 ― 일본의 법무 행정기관...
- 法務大臣　ほうむだいじん　법무성 · 법무대신 ― 일본의 법무 행정기관...
- 法律　ほうりつ　법률
- 法律　ほうりつ　법률
- 法律　ほうりつ　법률
- 法律　ほうりつ　법률 · 정령 · 성령 · 조례 ― 국회·내...
- 法律行為　ほうりつこうい　법률행위
- 法律時報　ほうりつじほう　ジュリスト(有斐閣) · 法律時報(日本評論社)...
- 法律上保護される利益　ほうりつじょうほごされるりえき　법률상 보호되는 이익
- 法令番号　ほうれいばんごう　법령번호 ― 「明治二十九年法律第八十九号」처럼...
- 保釈　ほしゃく　보석
- 保証　ほしょう　보증 · 연대보증
- 保障する　ほしょうする　보장하다
- 補足意見　ほそくいけん　보충의견 · 의견(별개의견) · 반대의견
- 本案　ほんあん　본안
- 本人　ほんにん　본인
- 本文　ほんぶん　본문 · 단서
- 傍論　ぼうろん　방론(傍論) · 판결이유 ― 결론을 떠받치는...
- 没収　ぼっしゅう　몰수 · 추징
- マクリーン判決　マクリーンはんけつ　マクリーン 판결 ― 最大判 昭和53年10月4...
- 又は　または　또는 ― 같은 층이면 又は, 층이 둘이면 작...
- 未遂　みすい　미수
- 未成年　みせいねん　미성년
- 未成年者　みせいねんしゃ　미성년자
- 認められる　みとめられる　인정되다 / 인정할 수 있다 ― 수동과 가능...
- 認める　みとめる　인정하다; (제도 따위를) 인정하다·허용하다
- みなす　みなす　(~로) 본다 ― 성질이 다른 것을 일정한 ...
- 身分　みぶん　신분

- 未満　みまん　이상 · 이하 · 미만
- 民事再生　みんじさいせい　민사재생 · 회사갱생 ー 일본의 두 재건형 ...
- 民事訴訟　みんじそしょう　민사소송
- 民事保全　みんじほぜん　가압류 · 가처분 · 민사보전(둘을 아우르는...
- 民法　みんぽう　민법
- 無効　むこう　무효
- 無効　むこう　무효
- 無効審判　むこうしんぱん　무효심판
- 名義　めいぎ　명의
- 名刺　めいし　명함 · 명함 교환
- 名刺交換　めいしこうかん　명함 · 명함 교환
- 命じる　めいじる　명하다
- 命ずる　めいずる　명하다
- 命令　めいれい　명령
- 命令　めいれい　명령
- 命令　めいれい　명령
- 命令　めいれい　판결 · 결정 · 명령
- 免責　めんせき　파산 · 면책
- もう一度おっしゃっていただけますか。　もういちどおっしゃっていただけますか　다시 한번 말씀해 주시겠습니까?
- 申込み　もうしこみ　청약 · 승낙
- 申立て　もうしたて　신청
- 申立て　もうしたて　신청하다 · 신청 ー 법원·관청에 어떤 행위...
- 申し立てる　もうしたてる　신청하다 · 신청 ー 법원·관청에 어떤 행위...
- 目次　もくじ　제명 · 목차 ー 법령의 이름과 장·절의 차례
- 目的　もくてき　목적
- 目的　もくてき　목적
- 黙秘権　もくひけん　묵비권 ー 한국의 진술거부권
- 若しくは　もしくは　또는 ー 같은 층이면 又は, 층이 둘이면 작...
- 持分会社　もちぶんがいしゃ　지분회사 ー 合名会社·合資会社·合同会社의 총칭
- 者　もの　者 ー 사람(日本国語大辞典: 「これに違反した...
- 物　もの　者 ー 사람(日本国語大辞典: 「これに違反した...
- もの　もの　者 ー 사람(日本国語大辞典: 「これに違反した...
- 文言　もんごん　문언
- 役員　やくいん　임원
- 約束　やくそく　약속
- 役割　やくわり　역할
- やさしい日本語　やさしいにほんご　쉬운 일본어 ー 일본어를 모어로 하지 않는 ...
- 遺言　ゆいごん　유언
- 有効　ゆうこう　유효
- 有する　ゆうする　가지다(문어) ー 권리·자격·효력 따위를 가...
- 有力説　ゆうりょくせつ　통설 · 다수설 · 유력설 · 소수설 ー 학...
- ゆっくり話していただけますか。　ゆっくりはなしていただけますか　천천히 말씀해 주시겠습니까?
- 容疑者　ようぎしゃ　(보도어) 피의자
- 養子縁組　ようしえんぐみ　입양(양자결연) · 특별양자
- 予備試験　よびしけん　(사법시험) 예비시험 ー 法科大学院 수료자와...
- よろしくお願いいたします。　よろしくおねがいいたします　잘 부탁드립니다.
- ライセンス　ライセンス　라이선스
- ライセンス　ライセンス　라이선스 ー 「免許。許可。承認。」, 「他者、...
- 濫用　らんよう　남용
- 利益　りえき　이익
- 利益　りえき　이익
- 利益　りえき　이익
- 履行　りこう　이행
- 離婚　りこん　이혼
- リスク　リスク　위험·리스크
- 立証　りっしょう　입증
- 立法事実　りっぽうじじつ　입법사실 ー 법률이 존재하는 합리성의 근거가...
- 立案担当者解説　りつあんたんとうしゃかいせつ　일문일답 · 입안 담당자 해설 ー 법률을 만...
- 略式　りゃくしき　약식
- 留置　りゅうち　유치
- 留置権　りゅうちけん　유치권
- 留保する　りゅうほする　유보하다 ー 권리·의무를 남겨두다(デジタル...
- 理由　りゆう　이유
- 理由　りゆう　이유
- 旅券　りょけん　여권
- 隣接法律専門職種　りんせつほうりつせんもんしょくしゅ　인접 법률 전문 직종 ー 司法書士·社会保険労...
- ルール　ルール　규칙
- 連帯　れんたい　연대

- 連帯保証　れんたいほしょう　보증·연대보증
- 労働　ろうどう　노동
- 労働　ろうどう　노동
- 労働基準法　ろうどうきじゅんほう　근로기준법 — 약칭 労基法
- 労働協約　ろうどうきょうやく　단체협약
- 労働契約法　ろうどうけいやくほう　노동계약법 (2007) — 약칭 労契法
- 論旨　ろんし　소론(상고이유 등에서 당사자가 주장하는 바)...
- ロースクール　ロースクール　로스쿨 — 「アメリカで法学教育を行う機関。法科...
- 賄賂　わいろ　뇌물
- 賄賂　わいろ　뇌물
- 和解　わかい　화해
- 和解　わかい　화해
- 和解　わかい　화해·조정
- を　を　~을/를 (조사)

한국어 가나다순

- みなす　みなす　(~로) 본다 — 성질이 다른 것을 일정한 ...
- 審査請求(国税)　しんさせいきゅう　(국세) 심사청구 — 国税不服審判所長에게 내...
- 勾留　こうりゅう　(미결) 구금 — 법원·재판관이 피의자·피고...
- 容疑者　ようぎしゃ　(보도어) 피의자
- 予備試験　よびしけん　(사법시험) 예비시험 — 法科大学院 수료자와...
- 縁組　えんぐみ　(양자) 결연 — 養子縁組는 입양
- 負う　おう　(의무·책임을) 지다
- 敷金　しききん　(임대차) 보증금
- 示談　じだん　(재판 밖의) 합의·화해
- 立ち退く　たちのく　(점유를 풀고) 떠나다, 퇴거하다
- 勾留　こうりゅう　(피의자·피고인의) 구속
- 科する　かする　(형벌을) 과하다
- 一審　いっしん　1심
- 36協定　さぶろくきょうてい　36협정 — 시간외·휴일 근로 노사 서면협정(...
- 三審制　さんしんせい　3심제 — 한 사건을 세 단계의 법원에서 재...
- CiNii Research　サイニィ・リサーチ　CiNii Research — 일본 논문·도...
- e-Gov 法令検索　イーガブ ほうれいけんさく　e-Gov 법령검색 — 일본 정부(デジタル庁...
- を　を　~을/를 (조사)
- ジュリスト　ジュリスト　ジュリスト(有斐閣)·法律時報(日本評論社)...
- 法律時報　ほうりつじほう　ジュリスト(有斐閣)·法律時報(日本評論社)...
- マクリーン判決　マクリーンはんけつ　マクリーン 판결 — 最大判 昭和53年10月4...
- 勾留　こうりゅう　勾留 = 피의자·피고인의 미결 구금 (판결 확...
- 拘留　こうりゅう　勾留 = 피의자·피고인의 미결 구금 (판결 확...
- 司法　しほう　司法 = 재판하는 국가 작용 / 私法 = 민...
- 私法　しほう　司法 = 재판하는 국가 작용 / 私法 = 민...
- 控訴　こうそ　控訴 = 항소(제1심 판결에 대한 상소) /...
- 公訴　こうそ　控訴 = 항소(제1심 판결에 대한 상소) /...
- 敷金　しききん　敷金 — 임차인의 채무를 담보하려고 임대인에...
- 科料　かりょう　科料 = 형벌인 과료 / 過料 = 형벌이 아...
- 過料　かりょう　科料 = 형벌인 과료 / 過料 = 형벌이 아...
- 者　もの　者 — 사람(日本国語大辞典: 「これに違反した...
- 物　もの　者 — 사람(日本国語大辞典: 「これに違反した...
- もの　もの　者 — 사람(日本国語大辞典: 「これに違反した...
- ご教示いただければ幸いです。　ごきょうじいただければさいわいです　가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
- 家事事件手続法　かじじけんてつづきほう　가사사건 절차법 (平成23年法律第52号)
- 家事調停　かじちょうてい　가사조정
- 仮差押え　かりさしおさえ　가압류·가처분·민사보전 (둘을 아우르는...
- 仮処分　かりしょぶん　가압류·가처분·민사보전(둘을 아우르는...
- 民事保全　みんじほぜん　가압류·가처분·민사보전(둘을 아우르는...
- 家庭裁判所　かていさいばんしょ　가정재판소 — 전국 50곳, 지부 203·출...

- 仮払い　かりばらい　가지급
- 有する　ゆうする　가지다(문어) ― 권리·자격·효력 따위를 가...
- 却下　きゃっか　각하 ― 신청·소를 부적법하다고 하여 내용을...
- 簡易裁判所　かんいさいばんしょ　간이재판소 ― 전국 438곳(裁判所 사이트)
- 簡易裁判所判事　かんいさいばんしょはんじ　간이재판소 판사 ― 簡易裁判所의 재판관(デジ...
- 監査役　かんさやく　감사 ― 이사의 직무 집행을 감사하는 주식회...
- 強制執行　きょうせいしっこう　강제집행 · 집행관
- 執行官　しっこうかん　강제집행 · 집행관
- 拒否　きょひ　거부
- 検事総長　けんじそうちょう　검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 ― ...
- 検事長　けんじちょう　검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 ― ...
- 検事　けんじ　검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 ― ...
- 副検事　ふくけんじ　검사총장 · 검사장 · 검사 · 부검사 ― ...
- 検察官　けんさつかん　검찰관 · 검찰청 ― 한국의 검사 · 공소청
- 検察庁　けんさつちょう　검찰관 · 검찰청 ― 한국의 검사 · 공소청
- 検察審査会　けんさつしんさかい　검찰심사회
- 結果　けっか　결과
- 決定　けってい　결정
- 決定　けってい　결정
- 場合　ばあい　경우 / 때(조건) / 때(시점). 「公用文...
- とき　とき　경우 / 때(조건) / 때(시점). 「公用文...
- 時　とき　경우 / 때(조건) / 때(시점). 「公用文...
- ケース　ケース　경우·사례
- 更正　こうせい　경정 · 결정
- 決定　けってい　경정 · 결정
- 契約　けいやく　계약
- 契約　けいやく　계약
- 契約　けいやく　계약
- 契約不適合責任　けいやくふてきごうせきにん　계약 부적합 책임 ― 매도인이 인도한 목적물...
- 高等裁判所　こうとうさいばんしょ　고등재판소 ― 본청 8곳 + 지부 6곳(裁判...
- 告訴　こくそ　고소
- 故意　こい　고의 · 과실
- 過失　かしつ　고의 · 과실
- 公共の福祉　こうきょうのふくし　공공복리 ― 사회 전체에 공통하는 이익
- 共犯　きょうはん　공범 · 공동정범 · 교사 · 방조
- 共同正犯　きょうどうせいはん　공범 · 공동정범 · 교사 · 방조
- 教唆　きょうさ　공범 · 공동정범 · 교사 · 방조
- 幇助　ほうじょ　공범 · 공동정범 · 교사 · 방조
- 公序良俗　こうじょりょうぞく　공서양속 ― 공공의 질서와 선량한 풍속
- 公訴時効　こうそじこう　공소시효
- 公正　こうせい　공정
- 公判　こうはん　공판 · 공판전 정리절차
- 公判前整理手続　こうはんぜんせいりてつづき　공판 · 공판전 정리절차
- 過失　かしつ　과실
- 過失相殺　かしつそうさい　과실상계
- 課徴金　かちょうきん　과징금
- 課徴金減免制度　かちょうきんげんめんせいど　과징금 감면 제도(리니언시)
- 管轄　かんかつ　관할 ― 어느 법원이 사건을 맡을 권한, 또...
- ハラスメント　ハラスメント　괴롭힘
- ハラスメント　ハラスメント　괴롭힘 ― 「嫌がらせ。いじめ。」(デジタル大辞...
- パワハラ　パワハラ　괴롭힘 ― 「嫌がらせ。いじめ。」(デジタル大辞...
- 拘禁刑　こうきんけい　구금형 ― 2025. 6. 1. 懲役·禁錮를...
- 拘留　こうりゅう　구류 ― 1일 이상 30일 미만의 자유형
- 構成要件　こうせいようけん　구성요건 ― 형벌 법규가 정한 개개의 범죄 ...
- 勾留　こうりゅう　구속 (미결 구금)
- 求刑　きゅうけい　구형
- 国立国会図書館　こくりつこっかいとしょかん　국립국회도서관(NDL) ― 국회에 속한 도서...
- 国民　こくみん　국민
- 国税不服審判所　こくぜいふふくしんぱんしょ　국세 불복심판소
- 国語辞典　こくごじてん　국어사전(일본어로 일본어를 풀이한 사전) ·...
- 漢和辞典　かんわじてん　국어사전(일본어로 일본어를 풀이한 사전) ·...
- 国籍　こくせき　국적
- 国際交流　こくさいこうりゅう　국제 교류 · 연수
- 研修　けんしゅう　국제 교류 · 연수

- 国会　こっかい　국회 · 중의원 · 참의원
- 衆議院　しゅうぎいん　국회 · 중의원 · 참의원
- 参議院　さんぎいん　국회 · 중의원 · 참의원
- 権利　けんり　권리
- 権利　けんり　권리
- 権利　けんり　권리
- 権利　けんり　권리 · 의무
- 義務　ぎむ　권리 · 의무
- 権利の濫用　けんりのらんよう　권리남용
- 権利能力　けんりのうりょく　권리능력 ― 권리·의무의 주체가 될 수 있는...
- 権限　けんげん　권한
- ルール　ルール　규칙
- 規則　きそく　규칙
- 規則　きそく　규칙 ― 여기서는 最高裁判所規則(최고재판소 ...
- 均等論　きんとうろん　균등론 ― 청구범위 문언과 조금 달라도 실질...
- 労働基準法　ろうどうきじゅんほう　근로기준법 ― 약칭 労基法
- 禁錮　きんこ　금고
- 金融商品取引法　きんゆうしょうひんとりひきほう　금융상품거래법 ― 증권 공시·금융상품거래업·...
- 急迫　きゅうはく　급박
- 棄却　ききゃく　기각 ― 심리한 결과 이유가 없다고 하여 물...
- 期間　きかん　기간
- 期間　きかん　기간 ― 어떤 때부터 다른 때까지의 사이
- 機械翻訳　きかいほんやく　기계번역 ― 컴퓨터로 한 언어를 다른 언어로...
- 基本書　きほんしょ　기본서 · 체계서 · 교과서 ― 한 법 분야...
- 体系書　たいけいしょ　기본서 · 체계서 · 교과서 ― 한 법 분야...
- 教科書　きょうかしょ　기본서 · 체계서 · 교과서 ― 한 법 분야...
- 基本的人権　きほんてきじんけん　기본적 인권
- 起訴　きそ　기소 · 불기소 · 기소유예 ― 조문은 「公...
- 不起訴　ふきそ　기소 · 불기소 · 기소유예 ― 조문은 「公...
- 起訴猶予　きそゆうよ　기소 · 불기소 · 기소유예 ― 조문은 「公...
- 起訴状　きそじょう　기소장 ― 한국의 공소장
- 紀要　きよう　기요 ― 대학·연구소가 내는 논문집(정기간행...
- 期日　きじつ　기일 ― 법원이 당사자를 불러 재판 절차를 ...
- 既判力　きはんりょく　기판력
- 濫用　らんよう　남용
- 男　おとこ　남자
- 納付　のうふ　납부
- 単語カード　たんごカード　낱말 카드 ― 외우려고 낱말과 뜻을 적은 카...
- 内閣　ないかく　내각
- 内閣　ないかく　내각 · 내각총리대신(총리)
- 内閣総理大臣　ないかくそうりだいじん　내각 · 내각총리대신(총리)
- 内閣法制局　ないかくほうせいきょく　내각법제국 ― 법률안·정령안·조약안의 심사와...
- 明日　あす　내일
- ネットワーク　ネットワーク　네트워크
- 労働　ろうどう　노동
- 労働　ろうどう　노동
- 労働契約法　ろうどうけいやくほう　노동계약법(2007) ― 약칭 労契法
- ノウハウ　ノウハウ　노하우
- 賄賂　わいろ　뇌물
- 賄賂　わいろ　뇌물
- 何人も　なんぴとも　누구든지, 어느 누구도
- 能力　のうりょく　능력
- 多読　たどく　다독 ― 책을 많이 읽기(デジタル大辞泉「本...
- ただし、~この限りでない　ただし ~ このかぎりでない　다만, ~은 그러하지 아니하다 ― 단서(ただ...
- もう一度おっしゃっていただけますか。　もういちどおっしゃっていただけますか　다시 한번 말씀해 주시겠습니까?
- 次に掲げる　つぎにかかげる　다음에 드는 ― 뒤에 호(号)를 늘어놓을 때...
- 労働協約　ろうどうきょうやく　단체협약
- 担保　たんぽ　담보
- 当事者　とうじしゃ　당사자
- 代理　だいり　대리 · 표현대리
- 表見代理　ひょうけんだいり　대리 · 표현대리
- 大法廷　だいほうてい　대법정 · 소법정 ― 최고재판소의 전원 합의...
- 小法廷　しょうほうてい　대법정 · 소법정 ― 최고재판소의 전원 합의...
- ADR　エーディーアール　대체적 분쟁해결 ― デジタル大辞泉은 alte...

- 代表取締役　だいひょうとりしまりやく　대표이사
- データ　データ　데이터
- 請負　うけおい　도급
- 独占禁止法　どくせんきんしほう　독점금지법 ー 한국 공정거래법
- 同意　どうい　동의
- 登記　とうき　등기
- 登記　とうき　등기
- 登記　とうき　등기 · 대항요건
- 対抗要件　たいこうようけん　등기 · 대항요건
- 意匠　いしょう　디자인(한국의 옛 용어 「의장」)
- 又は　または　또는 ー 같은 층이면 又は, 층이 둘이면 작...
- 若しくは　もしくは　또는 ー 같은 층이면 又は, 층이 둘이면 작...
- ライセンス　ライセンス　라이선스
- ライセンス　ライセンス　라이선스 ー 「免許。許可。承認。」, 「他者、...
- ロースクール　ロースクール　로스쿨 ー 「アメリカで法学教育を行う機関。法科...
- 売買　ばいばい　매매
- 命令　めいれい　명령
- 命令　めいれい　명령
- 命令　めいれい　명령
- 名義　めいぎ　명의
- 命ずる　めいずる　명하다
- 命じる　めいじる　명하다
- 名刺　めいし　명함 · 명함 교환
- 名刺交換　めいしこうかん　명함 · 명함 교환
- 目的　もくてき　목적
- 目的　もくてき　목적
- 没収　ぼっしゅう　몰수 · 추징
- 追徴　ついちょう　몰수 · 추징
- 無効　むこう　무효
- 無効　むこう　무효
- 無効審判　むこうしんぱん　무효심판
- 黙秘権　もくひけん　묵비권 ー 한국의 진술거부권
- 文書　ぶんしょ　문서
- 文言　もんごん　문언
- 物権　ぶっけん　물권
- 物権　ぶっけん　물권
- 未成年　みせいねん　미성년
- 未成年者　みせいねんしゃ　미성년자
- 未遂　みすい　미수
- 民法　みんぽう　민법
- 民事訴訟　みんじそしょう　민사소송
- 民事再生　みんじさいせい　민사재생 · 회사갱생 ー 일본의 두 재건형 ...
- 会社更生　かいしゃこうせい　민사재생 · 회사갱생 ー 일본의 두 재건형 ...
- 及び　および　및 ー 같은 층이면 及び, 及び로 묶은 덩어...
- 並びに　ならびに　및 ー 같은 층이면 及び, 及び로 묶은 덩어...
- 受ける　うける　받다
- 発明　はつめい　발명 · 진보성 · 신규성
- 進歩性　しんぽせい　발명 · 진보성 · 신규성
- 新規性　しんきせい　발명 · 진보성 · 신규성
- 傍論　ぼうろん　방론(傍論) · 판결이유 ー 결론을 떠받치는...
- 判決理由　はんけつりゆう　방론(傍論) · 판결이유 ー 결론을 떠받치는...
- 罰金　ばっきん　벌금
- 罰金　ばっきん　벌금
- 罰金　ばっきん　벌금 · 과료
- 科料　かりょう　벌금 · 과료
- 犯意　はんい　범의
- 犯人　はんにん　범인
- 犯罪　はんざい　범죄
- 犯す　おかす　범하다 · 죄
- 罪　つみ　범하다 · 죄
- 法の下の平等　ほうのもとのびょうどう　법 앞의 평등
- 法科大学院　ほうかだいがくいん　법과대학원 ー 법조 양성을 목적으로 하는 전...
- コンプライアンス　コンプライアンス　법령 준수(준법) ー 「要求や命令への服従。㋐...
- 法令番号　ほうれいばんごう　법령번호 ー 「明治二十九年法律第八十九号」처럼...
- 法律　ほうりつ　법률
- 法律　ほうりつ　법률
- 法律　ほうりつ　법률
- 法律　ほうりつ　법률 · 정령 · 성령 · 조례 ー 국회·내...
- 政令　せいれい　법률 · 정령 · 성령 · 조례 ー 국회·내...
- 省令　しょうれい　법률 · 정령 · 성령 · 조례 ー 국회·내...
- 条例　じょうれい　법률 · 정령 · 성령 · 조례 ー 국회·내...
- 法律上保護される利益　ほうりつじょうほごされるりえき　법률상 보호되는 이익
- 法律行為　ほうりつこうい　법률행위

- 法務省　ほうむしょう　법무성 · 법무대신 ― 일본의 법무 행정기관...
- 法務大臣　ほうむだいじん　법무성 · 법무대신 ― 일본의 법무 행정기관...
- 法源　ほうげん　법원(法源) ― 법이 존재하는 형식(デジタル...
- 法廷　ほうてい　법정
- 法定代理人　ほうていだいりにん　법정대리인
- 法定利率　ほうていりりつ　법정이율
- 法曹　ほうそう　법조 ― 법률 실무에 종사하는 사람, 특히 ...
- 法曹三者　ほうそうさんしゃ　법조 ― 법률 실무에 종사하는 사람, 특히 ...
- 法曹人口　ほうそうじんこう　법조 인구 ― 법조(재판관·검찰관·변호사 등...
- 法学部　ほうがくぶ　법학부 · 『법학교실』(有斐閣 월간 법학 학...
- 法学教室　ほうがくきょうしつ　법학부 · 『법학교실』(有斐閣 월간 법학 학...
- 口頭弁論　こうとうべんろん　변론 ― 법정에서 말로 하는 당사자의 공격·...
- 弁理士　べんりし　변리사
- 弁護士　べんごし　변호사
- 弁護士　べんごし　변호사
- 弁護士　べんごし　변호사 · 일본변호사연합회(전국 변호사·변호...
- 日本弁護士連合会　にほんべんごしれんごうかい　변호사 · 일본변호사연합회(전국 변호사·변호...
- 弁護士数　べんごしすう　변호사 수
- 弁護人　べんごにん　변호인 · 국선변호인
- 国選弁護人　こくせんべんごにん　변호인 · 국선변호인
- 保釈　ほしゃく　보석
- 保障する　ほしょうする　보장하다
- 保証　ほしょう　보증 · 연대보증
- 連帯保証　れんたいほしょう　보증 · 연대보증
- 補足意見　ほそくいけん　보충의견 · 의견(별개의견) · 반대의견
- 意見　いけん　보충의견 · 의견(별개의견) · 반대의견
- 反対意見　はんたいいけん　보충의견 · 의견(별개의견) · 반대의견
- 本文　ほんぶん　본문 · 단서
- ただし書　ただしがき　본문 · 단서
- 本案　ほんあん　본안
- 本人　ほんにん　본인
- 不当労働行為　ふとうろうどうこうい　부당노동행위
- 不当利得　ふとうりとく　부당이득
- 不当な取引制限　ふとうなとりひきせいげん　부당한 거래제한 ― 카르텔
- 附帯税　ふたいぜい　부대세 ― 延滞税·加算税 등의 상위어
- 不同意性交等罪　ふどういせいこうとうざい　부동의성교등죄 · 부동의외설죄(2023 개정...
- 不同意わいせつ罪　ふどういわいせつざい　부동의성교등죄 · 부동의외설죄(2023 개정...
- 夫婦別姓　ふうふべっせい　부부별성 (부부가 각자의 성을 쓰는 것)
- 部首　ぶしゅ　부수(한자를 나누는 공통 부분, 사전 색인의...
- 画数　かくすう　부수(한자를 나누는 공통 부분, 사전 색인의...
- 付審判請求　ふしんぱんせいきゅう　부심판청구 ― 한국의 재정신청에 해당
- 扶養　ふよう　부양
- 不正競争防止法　ふせいきょうそうぼうしほう　부정경쟁방지법 · 영업비밀
- 営業秘密　えいぎょうひみつ　부정경쟁방지법 · 영업비밀
- 附則　ふそく　부칙 · 시행기일 ― 법령 끝에 붙어 시행일...
- 施行期日　しこうきじつ　부칙 · 시행기일 ― 법령 끝에 붙어 시행일...
- 不公正な取引方法　ふこうせいなとりひきほうほう　불공정한 거래방법
- 不法　ふほう　불법
- 不法　ふほう　불법
- 不法行為　ふほうこうい　불법행위
- コスト　コスト　비용
- 事件数　じけんすう　사건 수 · 신수(新受) 건수 ― 그해에 새...
- 新受件数　しんじゅけんすう　사건 수 · 신수(新受) 건수 ― 그해에 새...
- 事故　じこ　사고
- 私権　しけん　사권
- 私権　しけん　사권
- 私権　しけん　사권(私權) ― 사법(私法)상의 권리
- 詐欺　さぎ　사기
- 事務管理　じむかんり　사무관리 ― 의무 없이 남의 일을 맡아 처리...
- 司法　しほう　사법

- 司法書士　しほうしょし　사법서사 ― 등기·공탁·소송 등의 법률 사무...
- 司法試験　しほうしけん　사법시험 ― 재판관·검찰관·변호사가 되려는 ...
- 司法試験合格者数　しほうしけんごうかくしゃすう　사법시험 합격자 수
- 司法統計年報　しほうとうけいねんぽう　사법통계연보 ― 最高裁判所事務総局이 해마다 ...
- 事実及び理由　じじつおよびりゆう　사실 및 이유 (하급심 민사 판결의 본문 제...
- サイト　サイト　사이트
- 私的独占　してきどくせん　사적 독점 ― 배제·지배로 경쟁을 실질적으로...
- 相殺　そうさい　상계
- 上告　じょうこく　상고
- 上告　じょうこく　상고 · 상고수리 신청
- 上告受理の申立て　じょうこくじゅりのもうしたて　상고 · 상고수리 신청
- 商法　しょうほう　상법 · 회사법
- 会社法　かいしゃほう　상법 · 회사법
- 相続　そうぞく　상속 · 상속인
- 相続人　そうぞくにん　상속 · 상속인
- 相続放棄　そうぞくほうき　상속포기 · 한정승인
- 限定承認　げんていしょうにん　상속포기 · 한정승인
- 商標　しょうひょう　상표
- 傷害　しょうがい　상해
- 商行為　しょうこうい　상행위
- 商号　しょうごう　상호
- 生成AI　せいせいエーアイ　생성형 AI ― 학습한 데이터를 바탕으로 글...
- 生存　せいぞん　생존
- 書面　しょめん　서면
- 書面　しょめん　서면 ― 글로 적은 문서(デジタル大辞泉 書面...
- 釈放する　しゃくほうする　석방하다
- 善意　ぜんい　선의
- 善意　ぜんい　선의 · 악의 ― 법률에서는 어떤 사정을 모...
- 悪意　あくい　선의 · 악의 ― 법률에서는 어떤 사정을 모...
- 選任　せんにん　선임
- 先取特権　さきどりとっけん　선취특권 ― 법정 담보물권
- 成年　せいねん　성년
- 成年　せいねん　성년
- 成年後見　せいねんこうけん　성년후견
- 縦書き　たてがき　세로쓰기 (옛 판결문·법률서의 조판)
- 税理士　ぜいりし　세리사 ― 세무대리·세무서류 작성·세무상담을...
- 訴え　うったえ　소(訴) ― 법원에 재판을 청구하는 일
- 訴額　そがく　소가 ― 소송목적의 값
- 遡及　そきゅう　소급
- 所論　しょろん　소론(상고이유 등에서 당사자가 주장하는 바)...
- 論旨　ろんし　소론(상고이유 등에서 당사자가 주장하는 바)...
- 音読　おんどく　소리 내어 읽기 · 섀도잉(들은 외국어를 바...
- シャドーイング　シャドーイング　소리 내어 읽기 · 섀도잉(들은 외국어를 바...
- 消費税　しょうひぜい　소비세 ― 한국 부가가치세
- 訴訟　そしょう　소송
- 所有権　しょゆうけん　소유권
- 訴状　そじょう　소장 · 답변서 · 준비서면
- 答弁書　とうべんしょ　소장 · 답변서 · 준비서면
- 準備書面　じゅんびしょめん　소장 · 답변서 · 준비서면
- ソフトウェア　ソフトウェア　소프트웨어
- ソフトウェア　ソフトウェア　소프트웨어 · 프로그램 ― 저작권법은 「プロ...
- プログラム　プログラム　소프트웨어 · 프로그램 ― 저작권법은 「プロ...
- 欺く　あざむく　속이다(기망하다) · 사기
- 詐欺　さぎ　속이다(기망하다) · 사기
- 損害　そんがい　손해
- 損害　そんがい　손해 · 배상
- 賠償　ばいしょう　손해 · 배상
- 送達　そうたつ　송달 ― 소송 서류를 당사자 등에게 법이 정...
- 小切手　こぎって　수표
- 小切手　こぎって　수표
- やさしい日本語　やさしいにほんご　쉬운 일본어 ― 일본어를 모어로 하지 않는 ...
- 二十歳　はたち　스무 살
- 時価　じか　시가
- システム　システム　시스템·제도
- 時点　じてん　시점 ― e-Gov 화면의 「時点」 표시, ...
- 時効　じこう　시효
- 届出　とどけで　신고
- 身分　みぶん　신분
- 信義則　しんぎそく　신의칙 ― 신의성실의 원칙

- 申立て　もうしたて　신청
- 申し立てる　もうしたてる　신청하다 · 신청 ー 법원·관청에 어떤 행위...
- 申立て　もうしたて　신청하다 · 신청 ー 법원·관청에 어떤 행위...
- 失礼いたします。　しつれいいたします　실례하겠습니다 (자리를 뜰 때·방에 들어갈 ...
- デューディリジェンス　デューディリジェンス　실사 (實査) ー 「不動産投資やM&Aなどの取引...
- 実用新案　じつようしんあん　실용신안
- 失効　しっこう　실효
- 審決　しんけつ　심결 · 심결취소소송
- 審決取消訴訟　しんけつとりけしそしょう　심결 · 심결취소소송
- 審級　しんきゅう　심급 ー 상하 관계에 있는 재판의 단계
- 審理　しんり　심리
- 審尋　しんじん　심문 ー 변론을 열지 않을 때 당사자 등의 ...
- 審査請求　しんさせいきゅう　심사청구 ー 행정청의 처분·부작위에 대한 불...
- 心神喪失　しんしんそうしつ　심신상실 · 심신미약(일본 법령 용어는 心神...
- 心神耗弱　しんしんこうじゃく　심신상실 · 심신미약(일본 법령 용어는 心神...
- 審判　しんぱん　심판
- 審判　しんぱん　심판
- アメリカ合衆国　アメリカがっしゅうこく　아메리카합중국 · 대한민국 ー 법령·판결문은...
- 大韓民国　だいかんみんこく　아메리카합중국 · 대한민국 ー 법령·판결문은...
- アクセント辞典　アクセントじてん　악센트 사전 ー 낱말마다 높낮이의 형을 실은...
- 悪意　あくい　악의
- あっせん　あっせん　알선
- 差押え　さしおさえ　압류
- 差押え　さしおさえ　압류
- 前掲　ぜんけい　앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 ...
- 同旨　どうし　앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 ...
- 参照　さんしょう　앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 ...
- 以下　いか　앞의 문헌 · 같은 취지 · 참조 · 이하 ...
- アクセス　アクセス　액세스·접속
- 約束　やくそく　약속
- 略式　りゃくしき　약식
- 手形　てがた　어음
- 業務　ぎょうむ　업무
- 旅券　りょけん　여권
- 役割　やくわり　역할
- 連帯　れんたい　연대
- 年齢　ねんれい　연령
- 年齢　ねんれい　연령
- 元号　げんごう　연호 · 서기(서력)
- 西暦　せいれき　연호 · 서기(서력)
- 今日　きょう　오늘
- 送り仮名　おくりがな　오쿠리가나(한자 뒤에 붙여 읽기·활용을 정하...
- 振り仮名　ふりがな　오쿠리가나(한자 뒤에 붙여 읽기·활용을 정하...
- 外国　がいこく　외국
- 外国人　がいこくじん　외국인
- 外国人　がいこくじん　외국인
- 原告　げんこく　원고
- 原告　げんこく　원고 · 피고 ー 민사·행정소송의 당사자
- 被告　ひこく　원고 · 피고 ー 민사·행정소송의 당사자
- 原告適格　げんこくてきかく　원고적격
- 原審　げんしん　원심(한 단계 앞의 재판·재판소) · 원판결
- 原判決　げんはんけつ　원심(한 단계 앞의 재판·재판소) · 원판결
- 原因　げんいん　원인
- 原因　げんいん　원인
- 違法　いほう　위법
- 違法性　いほうせい　위법성 · 책임
- 責任　せきにん　위법성 · 책임
- 違憲　いけん　위헌 · 합헌
- 合憲　ごうけん　위헌 · 합헌
- 違憲審査権　いけんしんさけん　위헌심사권 ー 법령·처분이 헌법에 맞는지 판...
- リスク　リスク　위험·리스크
- 遺留分侵害額請求　いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう　유류분 침해액 청구
- 留保する　りゅうほする　유보하다 ー 권리·의무를 남겨 두다(デジタル...
- 遺言　ゆいごん　유언
- 遺言　いごん　유언
- 遺言　いごん　유언 · 경매 ー 법률가가 일반어와 다르게 ...
- 競売　けいばい　유언 · 경매 ー 법률가가 일반어와 다르게 ...
- 留置　りゅうち　유치
- 留置権　りゅうちけん　유치권

- 有効　ゆうこう　유효
- 音読み　おんよみ　음독(한자를 중국에서 온 음으로 읽기) · ...
- 訓読み　くんよみ　음독(한자를 중국에서 온 음으로 읽기) · ...
- 義務　ぎむ　의무
- 意思　いし　의사
- 意思　いし　의사
- 意思表示　いしひょうじ　의사표시
- 議員　ぎいん　의원
- 取締役　とりしまりやく　이사 · 이사회 ― 주식회사의 기관
- 取締役会　とりしまりやくかい　이사 · 이사회 ― 주식회사의 기관
- 以上　いじょう　이상 · 이하 · 미만
- 以下　いか　이상 · 이하 · 미만
- 未満　みまん　이상 · 이하 · 미만
- 理由　りゆう　이유
- 理由　りゆう　이유
- 利益　りえき　이익
- 利益　りえき　이익
- 利益　りえき　이익
- 履行　りこう　이행
- 離婚　りこん　이혼
- 人権　じんけん　인권
- 引渡し　ひきわたし　인도
- 引用　いんよう　인용 ― 한국 논문에서 일본 문헌을 인용표...
- 隣接法律専門職種　りんせつほうりつせんもんしょくしゅ　인접 법률 전문 직종 ― 司法書士·社会保険労...
- 認定　にんてい　인정
- 認められる　みとめられる　인정되다 / 인정할 수 있다 ― 수동과 가능...
- 認める　みとめる　인정하다; (제도 따위를) 인정하다·허용하다
- 人質　ひとじち　인질
- 一問一答　いちもんいっとう　일문일답 · 입안 담당자 해설 ― 법률을 만...
- 立案担当者解説　りつあんたんとうしゃかいせつ　일문일답 · 입안 담당자 해설 ― 법률을 만...
- 日本国憲法　にほんこくけんぽう　일본국헌법 (1946. 11. 3. 공포, ...
- 日本では～はどうなっていますか。　にほんでは～はどうなっていますか　일본에서는 ~은 어떻게 되어 있습니까?
- 賃貸借　ちんたいしゃく　임대차
- 役員　やくいん　임원
- 任意　にんい　임의
- 立法事実　りっぽうじじつ　입법사실 ― 법률이 존재하는 합리성의 근거가...
- 養子縁組　ようしえんぐみ　입양(양자결연) · 특별양자
- 特別養子　とくべつようし　입양(양자결연) · 특별양자
- 立証　りっしょう　입증
- 入札　にゅうさつ　입찰
- 自白　じはく　자백
- 自首　じしゅ　자수
- よろしくお願いいたします。　よろしくおねがいいたします　잘 부탁드립니다.
- 財産　ざいさん　재산
- 再審　さいしん　재심
- 裁判所書記官　さいばんしょしょきかん　재판소 서기관 ― 사건 기록의 작성·보관 등...
- 裁判員　さいばんいん　재판원 · 재판원재판
- 裁判員裁判　さいばんいんさいばん　재판원 · 재판원재판
- 抵当権　ていとうけん　저당권 · 근저당권
- 根抵当権　ねていとうけん　저당권 · 근저당권
- 著作権　ちょさくけん　저작권(일본 조문에서는 저작재산권) · 저작...
- 著作者人格権　ちょさくしゃじんかくけん　저작권(일본 조문에서는 저작재산권) · 저작...
- 適用しない　てきようしない　적용하지 아니한다 ― 앞 규정의 효과를 일정...
- 前科　ぜんか　전과 ― 이전에 형벌을 받은 일
- 前項　ぜんこう　전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로...
- 前条　ぜんじょう　전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로...
- 次条　じじょう　전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로...
- 同条　どうじょう　전항 · 전조 · 다음 조 · 같은 조(바로...
- 窃盗　せっとう　절도
- 手続　てつづき　절차
- 窃取する　せっしゅする　절취하다 · 절도
- 窃盗　せっとう　절취하다 · 절도
- 占有　せんゆう　점유
- 接見　せっけん　접견
- 定款　ていかん　정관
- 定款　ていかん　정관
- 正当　せいとう　정당
- 正当防衛　せいとうぼうえい　정당방위 · 긴급피난
- 緊急避難　きんきゅうひなん　정당방위 · 긴급피난
- 正当な　せいとうな　정당한 · 상당한

- 相当の　そうとうの　정당한 · 상당한
- 情報公開　じょうほうこうかい　정보공개
- 定員　ていいん　정원 · 인원수 ― 법률이나 규칙으로 정한 …
- 員数　いんずう　정원 · 인원수 ― 법률이나 규칙으로 정한 …
- 訂正　ていせい　정정
- 定める　さだめる　정하다
- 提起　ていき　제기 ― 소송·문제를 내놓는 일(デジタル大辞…
- 題名　だいめい　제명 · 목차 ― 법령의 이름과 장·절의 차례
- 目次　もくじ　제명 · 목차 ― 법령의 이름과 장·절의 차례
- 条　じょう　조 · 항 · 호
- 項　こう　조 · 항 · 호
- 号　ごう　조 · 항 · 호
- 取り調べる　とりしらべる　조사하다 · (피의자) 조사 ― 수사기관이 …
- 取調べ　とりしらべ　조사하다 · (피의자) 조사 ― 수사기관이 …
- 租税法律主義　そぜいほうりつしゅぎ　조세법률주의
- 終局判決　しゅうきょくはんけつ　종국판결 ― 그 심급의 사건 전부 또는 일부…
- 罪　つみ　죄
- 注　ちゅう　주 · 각주 ― 脚注는 「本文の下に付された注…
- 脚注　きゃくちゅう　주 · 각주 ― 脚注는 「本文の下に付された注…
- 主文　しゅぶん　주문(판결의 결론 부분)
- 注釈書　ちゅうしゃくしょ　주석서 · 콤멘타르 ― 법률을 조문 순서대로…
- コンメンタール　コンメンタール　주석서 · 콤멘타르 ― 법률을 조문 순서대로…
- 住所　じゅうしょ　주소 ― 법률상 생활의 본거지(デジタル大辞泉…
- 株式　かぶしき　주식
- 株式会社　かぶしきがいしゃ　주식회사
- 主張　しゅちょう　주장
- 株主代表訴訟　かぶぬしだいひょうそしょう　주주대표소송
- 株主総会　かぶぬしそうかい　주주총회
- 殺す　ころす　죽이다 · 살인
- 殺人　さつじん　죽이다 · 살인
- 準用する　じゅんようする　준용한다 ― 어떤 사항에 관한 규정을 비슷한…
- 重大な　じゅうだいな　중대한
- 即決裁判手続　そっけつさいばんてつづき　즉결재판 절차 ― 한국 즉결심판과 다른 제도
- 直ちに　ただちに　즉시 / 신속히 / 지체 없이. 「公用文作成…
- 速やかに　すみやかに　즉시 / 신속히 / 지체 없이. 「公用文作成…
- 遅滞なく　ちたいなく　즉시 / 신속히 / 지체 없이. 「公用文作成…
- 証拠　しょうこ　증거
- 証拠　しょうこ　증거
- 証拠　しょうこ　증거
- 証明　しょうめい　증명
- 証人　しょうにん　증인
- 証人尋問　しょうにんじんもん　증인신문
- 地方裁判所　ちほうさいばんしょ　지방재판소 ― 전국 50곳, 지부 203(裁…
- 持分会社　もちぶんがいしゃ　지분회사 ― 合名会社·合資会社·合同会社의 총칭
- 知的財産　ちてきざいさん　지식재산
- 知的財産高等裁判所　ちてきざいさんこうとうさいばんしょ　지식재산고등재판소 ― 東京高等裁判所의 특별 …
- 職務発明　しょくむはつめい　직무발명
- 質権　しちけん　질권
- 集計基準　しゅうけいきじゅん　집계 기준 ― 무엇을 어떤 단위로 세었는가(…
- 執行　しっこう　집행
- 執行　しっこう　집행
- 債務名義　さいむめいぎ　집행권원 ― 강제집행의 근거가 되는 문서(확…
- 執行猶予　しっこうゆうよ　집행유예
- 懲役　ちょうえき　징역(2025. 6. 1. 전의 행위에 적용…
- 拘禁刑　こうきんけい　징역(2025. 6. 1. 전의 행위에 적용…
- 借地借家法　しゃくちしゃっかほう　차지차가법 ― 건물 소유 목적의 토지 임차권…
- 着手　ちゃくしゅ　착수
- 錯誤　さくご　착오 ― 내심의 의사와 표시가 어긋난 것을 …
- 債権　さいけん　채권
- 債権　さいけん　채권 · 채무
- 債務　さいむ　채권 · 채무
- 債権法改正　さいけんほうかいせい　채권법 개정(2020. 4. 1. 시행)

- 債務不履行　さいむふりこう　채무불이행
- 責任　せきにん　책임
- 責任　せきにん　책임
- 責任　せきにん　책임
- 処分　しょぶん　처분
- はじめまして。~と申します。　はじめまして ~ともうします　처음 뵙겠습니다. ~라고 합니다.
- 処する　しょする　처하다ー형벌을 과하다
- 処せられる　しょせられる　처해지다ー「~に処する」(처한다)의 수동
- ゆっくり話していただけますか。　ゆっくりはなしていただけますか　천천히 말씀해 주시겠습니까?
- 天皇　てんのう　천황
- 天皇　てんのう　천황ー일본국 및 일본 국민 통합의 상징
- 請求項　せいきゅうこう　청구항·청구범위
- 特許請求の範囲　とっきょせいきゅうのはんい　청구항·청구범위
- 申込み　もうしこみ　청약·승낙
- 承諾　しょうだく　청약·승낙
- 逮捕　たいほ　체포
- 一日　ついたち　초하루(1일)
- 最高裁判所　さいこうさいばんしょ　최고재판소ー한국 대법원에 해당
- 最高裁判所事務総局　さいこうさいばんしょじむそうきょく　최고재판소 사무총국ー최고재판소의 서무를 ...
- 最高裁判所判例解説　さいこうさいばんしょはんれいかいせつ　최고재판소 판례해설(조사관 해설)ー판례집...
- 調査官解説　ちょうさかんかいせつ　최고재판소 판례해설(조사관 해설)ー판례집...
- 推定する　すいていする　추정한다ー분명하지 않은 사실을 반대 증거...
- 出生　しゅっしょう　출생
- 出生　しゅっしょう　출생
- 出生　しゅっしょう　출생
- 取得時効　しゅとくじこう　취득시효·소멸시효
- 消滅時効　しょうめつじこう　취득시효·소멸시효
- 取消し　とりけし　취소
- 取消し　とりけし　취소·취소하다
- 取り消す　とりけす　취소·취소하다
- 取消訴訟　とりけしそしょう　취소소송
- 就業規則　しゅうぎょうきそく　취업규칙
- 親権　しんけん　친권·공동친권
- 共同親権　きょうどうしんけん　친권·공동친권
- 親族　しんぞく　친족
- 侵害　しんがい　침해
- 侵害訴訟　しんがいそしょう　침해소송·금지청구
- 差止請求　さしとめせいきゅう　침해소송·금지청구
- 侵す　おかす　침해하다, 침범하다
- コンピューター　コンピューター　컴퓨터
- 他人　たにん　타인
- 他人　たにん　타인·남
- テキスト　テキスト　텍스트·교재
- 通説　つうせつ　통설·다수설·유력설·소수설ー학...
- 多数説　たすうせつ　통설·다수설·유력설·소수설ー학...
- 有力説　ゆうりょくせつ　통설·다수설·유력설·소수설ー학...
- 少数説　しょうすうせつ　통설·다수설·유력설·소수설ー학...
- ガバナンス　ガバナンス　통치·지배구조ー「統治。日本では、多くコーポ...
- コーポレートガバナンス　コーポレートガバナンス　통치·지배구조ー「統治。日本では、多くコーポ...
- 特別裁判所　とくべつさいばんしょ　특별재판소ー일반 재판소 계통 밖에 두는 ...
- 特許　とっきょ　특허·특허권
- 特許権　とっきょけん　특허·특허권
- 特許庁　とっきょちょう　특허청(일본)
- 破棄自判　はきじはん　파기자판·파기환송
- 破棄差戻し　はきさしもどし　파기자판·파기환송
- 破産　はさん　파산·면책
- 免責　めんせき　파산·면책
- ファイル　ファイル　파일
- パーティー　パーティー　파티·당사자(party)
- 判決　はんけつ　판결
- 判決　はんけつ　판결
- 判決　はんけつ　판결
- 判決　はんけつ　판결
- 判決　はんけつ　판결·결정·명령
- 決定　けってい　판결·결정·명령
- 命令　めいれい　판결·결정·명령
- 判例　はんれい　판례
- 判例　はんれい　판례ー「裁判例」와의 쓰임 차이는 8장 「...
- 判例百選　はんれいひゃくせん　판례백선ー有斐閣『別冊ジュリスト』의 분야...
- 判例の射程　はんれいのしゃてい　판례의 사정(射程)ー한 판례의 판단이 미...

- 判例評釈　はんれいひょうしゃく　판례평석 · 판례해설 ― 판결 하나를 골라 ...
- 判例解説　はんれいかいせつ　판례평석 · 판례해설 ― 판결 하나를 골라 ...
- 判事　はんじ　판사 · 판사보 ― 하급재판소 재판관의 관명...
- 判事補　はんじほ　판사 · 판사보 ― 하급재판소 재판관의 관명...
- 判示事項　はんじじこう　판시사항 · 재판요지(≒ 판결요지)
- 裁判要旨　さいばんようし　판시사항 · 재판요지(≒ 판결요지)
- プライバシー　プライバシー　프라이버시 ― 「個人や家庭内の私事・私生活。個...
- 被告　ひこく　피고
- 被告　ひこく　피고
- 被疑者　ひぎしゃ　피의자 · 피고인
- 被告人　ひこくにん　피의자 · 피고인
- 手書き入力　てがきにゅうりょく　필기 입력 ― 화면에 손가락·마우스로 글자를...
- 瑕疵　かし　하자
- 学説　がくせつ　학설 · 견해
- 見解　けんかい　학설 · 견해
- 学会　がっかい　학회 · 잡지 ― 学会誌(학회지)와 法律雑誌...
- 雑誌　ざっし　학회 · 잡지 ― 学会誌(학회지)와 法律雑誌...
- 韓国では～です。　かんこくでは～です　한국에서는 ~입니다.
- 韓国の～で裁判官をしております。　かんこくの～でさいばんかんをしております　한국의 ~에서 판사로 일하고 있습니다.
- 合同会社　ごうどうがいしゃ　합동회사 ― 사원 전원이 유한책임을 지는 일...
- 合併　がっぺい　합병
- 合意　ごうい　합의
- 合意　ごうい　합의
- 合議体　ごうぎたい　합의체 · 단독 ― 여러 법관이 함께 / 한...
- 単独　たんどく　합의체 · 단독 ― 여러 법관이 함께 / 한...
- 項番号　こうばんごう　항 번호 ― 제2항부터 붙는 「2」「3」...
- 抗告　こうこく　항고 · 허가항고
- 許可抗告　きょかこうこく　항고 · 허가항고
- 抗告訴訟　こうこくそしょう　항고소송 · 당사자소송
- 当事者訴訟　とうじしゃそしょう　항고소송 · 당사자소송
- 控訴　こうそ　항소
- 控訴　こうそ　항소
- 控訴　こうそ　항소
- 解雇権濫用法理　かいこけんらんようほうり　해고권 남용 법리 ― 労働契約法 16조가 명...
- 解除　かいじょ　해제
- 行為　こうい　행위
- 行為　こうい　행위
- 行為　こうい　행위
- 行為能力　こういのうりょく　행위능력 · 제한(행위)능력자 · 피보좌인
- 制限行為能力者　せいげんこういのうりょくしゃ　행위능력 · 제한(행위)능력자 · 피보좌인
- 被保佐人　ひほさにん　행위능력 · 제한(행위)능력자 · 피보좌인
- 行政　ぎょうせい　행정
- 行政書士　ぎょうせいしょし　행정서사 ― 관공서 제출 서류·권리의무·사실...
- 行政手続法　ぎょうせいてつづきほう　행정절차법
- 行政指導　ぎょうせいしどう　행정지도
- 行政処分　ぎょうせいしょぶん　행정처분 · 처분성(취소소송의 대상이 되는 ...
- 処分性　しょぶんせい　행정처분 · 처분성(취소소송의 대상이 되는 ...
- 行う　おこなう　행하다, 하다
- 許可　きょか　허가
- 憲法　けんぽう　헌법
- 憲法　けんぽう　헌법
- 憲法　けんぽう　헌법
- 憲法　けんぽう　헌법
- 現場　げんば　현장
- 著しい　いちじるしい　현저한 · 두드러진
- 協議　きょうぎ　협의
- 協議離婚　きょうぎりこん　협의이혼 · 조정이혼 · 재판이혼
- 調停離婚　ちょうていりこん　협의이혼 · 조정이혼 · 재판이혼
- 裁判離婚　さいばんりこん　협의이혼 · 조정이혼 · 재판이혼
- 年　ねん　형기 단위 ― 년 · 개월
- 月　げつ　형기 단위 ― 년 · 개월
- 刑法　けいほう　형법
- 刑法　けいほう　형법

- 刑法　けいほう　형법
- 刑法　けいほう　형법
- 刑事訴訟法　けいじそしょうほう　형사소송법
- 刑の一部の執行猶予　けいのいちぶのしっこうゆうよ　형의 일부 집행유예 ─ 형기의 앞부분을 집행...
- 刑の種類　けいのしゅるい　형의 종류
- 戸籍　こせき　호적 (한국은 2008년에 폐지)
- 婚姻　こんいん　혼인
- 婚姻　こんいん　혼인
- 嫡出子　ちゃくしゅつし　혼인 중의 출생자 · 혼인 외의 출생자
- 嫡出でない子　ちゃくしゅつでないこ　혼인 중의 출생자 · 혼인 외의 출생자
- 和解　わかい　화해
- 和解　わかい　화해
- 和解　わかい　화해 · 조정
- 調停　ちょうてい　화해 · 조정
- 確定　かくてい　확정
- 為替　かわせ　환(換)
- 差戻し　さしもどし　환송 · 파기환송
- 破棄差戻し　はきさしもどし　환송 · 파기환송
- 会計参与　かいけいさんよ　회계참여 · 집행역 ─ 일본 주식회사의 기관
- 執行役　しっこうやく　회계참여 · 집행역 ─ 일본 주식회사의 기관
- 効力　こうりょく　효력

한국 한자음순

- 가사건수속법　家事事件手続法　かじじけんてつづきほう
- 가사조정　家事調停　かじちょうてい
- 가정재판소　家庭裁判所　かていさいばんしょ
- 가차압처분민사보전　仮差押え　かりさしおさえ
- 가차압처분민사보전　仮処分　かりしょぶん
- 가차압처분민사보전　民事保全　みんじほぜん
- 각하　却下　きゃっか
- 간이재판소　簡易裁判所　かんいさいばんしょ
- 간이재판소사　簡易裁判所判事　かんいさいばんしょはんじ
- 감사역　監査役　かんさやく
- 강제집행관　強制執行　きょうせいしっこう
- 강제집행관　執行官　しっこうかん
- 검사총장부　検事総長　けんじそうちょう
- 검사총장부　検事長　けんじちょう
- 검사총장부　検事　けんじ
- 검사총장부　副検事　ふくけんじ
- 검찰관청　検察官　けんさつかん
- 검찰관청　検察庁　けんさつちょう
- 검찰심사회　検察審査会　けんさつしんさかい
- 경정결정　更正　こうせい
- 경정결정　決定　けってい
- 계약　契約　けいやく
- 계약불적합책임　契約不適合責任　けいやくふてきごうせきにん
- 고등재판소　高等裁判所　こうとうさいばんしょ
- 고의과실　故意　こい
- 고의과실　過失　かしつ
- 공공복지　公共の福祉　こうきょうのふくし
- 공범동정교사방조　共犯　きょうはん
- 공범동정교사방조　共同正犯　きょうどうせいはん
- 공범동정교사방조　教唆　きょうさ
- 공범동정교사방조　幇助　ほうじょ
- 공서량속　公序良俗　こうじょりょうぞく
- 공소　控訴　こうそ
- 공소공　控訴　こうそ
- 공소공　公訴　こうそ
- 공소시효　公訴時効　こうそじこう
- 공판전정리수속　公判　こうはん
- 공판전정리수속　公判前整理手続　こうはんぜんせいりてつづき
- 과　科する　かする
- 과료과　科料　かりょう
- 과료과　過料　かりょう
- 과실상살　過失相殺　かしつそうさい
- 과징금　課徴金　かちょうきん
- 과징금감면제도　課徴金減免制度　かちょうきんげんめんせいど
- 관할　管轄　かんかつ
- 교시행　ご教示いただければ幸いです。　ごきょうじいただければさいわいです
- 구금형　拘禁刑　こうきんけい
- 구두변론　口頭弁論　こうとうべんろん
- 구류　勾留　こうりゅう
- 구류　拘留　こうりゅう
- 구류　勾留　こうりゅう
- 구류구　勾留　こうりゅう
- 구류구　拘留　こうりゅう
- 구성요건　構成要件　こうせいようけん

- 국립회도서관　国立国会図書館　こくりつこっかいとしょかん
- 국민　国民　こくみん
- 국세불복심판소　国税不服審判所　こくぜいふふくしんぱんしょ
- 국어사전한화　国語辞典　こくごじてん
- 국어사전한화　漢和辞典　かんわじてん
- 국제교류연수　国際交流　こくさいこうりゅう
- 국제교류연수　研修　けんしゅう
- 국회중의원참　国会　こっかい
- 국회중의원참　衆議院　しゅうぎいん
- 국회중의원참　参議院　さんぎいん
- 권리능력　権利能力　けんりのうりょく
- 권리람용　権利の濫用　けんりのらんよう
- 권리의무　権利　けんり
- 권리의무　義務　ぎむ
- 규칙　規則　きそく
- 균등론　均等論　きんとうろん
- 금융상품취인법　金融商品取引法　きんゆうしょうひんとりひきほう
- 급병　及び　および
- 급병　並びに　ならびに
- 기각　棄却　ききゃく
- 기간　期間　きかん
- 기계번역　機械翻訳　きかいほんやく
- 기본서체계교과　基本書　きほんしょ
- 기본서체계교과　体系書　たいけいしょ
- 기본서체계교과　教科書　きょうかしょ
- 기본적인권　基本的人権　きほんてきじんけん
- 기사기　欺く　あざむく
- 기사기　詐欺　さぎ
- 기소불유예　起訴　きそ
- 기소불유예　不起訴　ふきそ
- 기소불유예　起訴猶予　きそゆうよ
- 기소장　起訴状　きそじょう
- 기요　紀要　きよう
- 기일　期日　きじつ
- 기판력　既判力　きはんりょく
- 내각법제국　内閣法制局　ないかくほうせいきょく
- 내각총리대신　内閣　ないかく
- 내각총리대신　内閣総理大臣　ないかくそうりだいじん
- 년월　年　ねん
- 년월　月　げつ
- 다독　多読　たどく
- 단어　単語カード　たんごカード
- 당사자　当事者　とうじしゃ
- 대리표견　代理　だいり
- 대리표견　表見代理　ひょうけんだいり
- 대법정소　大法廷　だいほうてい
- 대법정소　小法廷　しょうほうてい
- 대표취체역　代表取締役　だいひょうとりしまりやく
- 독점금지법　独占禁止法　どくせんきんしほう
- 동의　同意　どうい
- 등기대항요건　登記　とうき
- 등기대항요건　対抗要件　たいこうようけん
- 로ー계약법　労働契約法　ろうどうけいやくほう
- 로ー기준법　労働基準法　ろうどうきじゅんほう
- 로ー협약　労働協約　ろうどうきょうやく
- 류보　留保する　りゅうほする
- 류치권　留置権　りゅうちけん
- 리익　利益　りえき
- 린접법률전문직종　隣接法律専門職種　りんせつほうりつせんもんしょくしゅ
- 립법사실　立法事実　りっぽうじじつ
- 매매　売買　ばいばい
- 명　命ずる　めいずる
- 명　命じる　めいじる
- 명자교환　名刺　めいし
- 명자교환　名刺交換　めいしこうかん
- 몰수추징　没収　ぼっしゅう
- 몰수추징　追徴　ついちょう
- 무효　無効　むこう
- 무효심판　無効審判　むこうしんぱん
- 묵비권　黙秘権　もくひけん
- 물권　物権　ぶっけん
- 미성년자　未成年者　みせいねんしゃ
- 미수　未遂　みすい
- 민법　民法　みんぽう
- 민사소송　民事訴訟　みんじそしょう
- 민사재생회사경　民事再生　みんじさいせい
- 민사재생회사경　会社更生　かいしゃこうせい
- 발명진보성신규　発明　はつめい
- 발명진보성신규　進歩性　しんぽせい
- 발명진보성신규　新規性　しんきせい
- 방론판결리유　傍論　ぼうろん
- 방론판결리유　判決理由　はんけつりゆう
- 벌금　罰金　ばっきん
- 벌금과료　罰金　ばっきん
- 벌금과료　科料　かりょう

- 범죄　犯す　おかす
- 범죄　罪　つみ
- 범죄　犯罪　はんざい
- 법과대학원　法科大学院　ほうかだいがくいん
- 법령검색　e-Gov 法令検索　イーガブ ほうれいけんさく
- 법령번호　法令番号　ほうれいばんごう
- 법률상보호리익　法律上保護される利益　ほうりつじょう ほごされる りえき
- 법률시보　ジュリスト　ジュリスト
- 법률시보　法律時報　ほうりつじほう
- 법률정령성조례　法律　ほうりつ
- 법률정령성조례　政令　せいれい
- 법률정령성조례　省令　しょうれい
- 법률정령성조례　条例　じょうれい
- 법률행위　法律行為　ほうりつこうい
- 법무성대신　法務省　ほうむしょう
- 법무성대신　法務大臣　ほうむだいじん
- 법원　法源　ほうげん
- 법정대리인　法定代理人　ほうていだいりにん
- 법정리률　法定利率　ほうていりりつ
- 법조삼자　法曹　ほうそう
- 법조삼자　法曹三者　ほうそうさんしゃ
- 법조인구　法曹人口　ほうそうじんこう
- 법하평등　法の下の平等　ほうのもとのびょうどう
- 법학부교실　法学部　ほうがくぶ
- 법학부교실　法学教室　ほうがくきょうしつ
- 변리사　弁理士　べんりし
- 변호사수　弁護士数　べんごしすう
- 변호사일본련합회　弁護士　べんごし
- 변호사일본련합회　日本弁護士連合会　にほんべんごしれんごうかい
- 변호인국선　弁護人　べんごにん
- 변호인국선　国選弁護人　こくせんべんごにん
- 보석　保釈　ほしゃく
- 보장　保障する　ほしょうする
- 보족의견반대　補足意見　ほそくいけん
- 보족의견반대　意見　いけん
- 보족의견반대　反対意見　はんたいいけん
- 보증련대　保証　ほしょう
- 보증련대　連帯保証　れんたいほしょう
- 본문서　本文　ほんぶん
- 본문서　ただし書　ただしがき
- 부　負う　おう
- 부금　敷金　しききん
- 부대세　附帯税　ふたいぜい
- 부부별성　夫婦別姓　ふうふべっせい
- 부수획수　部首　ぶしゅ
- 부수획수　画数　かくすう
- 부심판청구　付審判請求　ふしんぱんせいきゅう
- 부양　扶養　ふよう
- 부칙시행기일　附則　ふそく
- 부칙시행기일　施行期日　しこうきじつ
- 불공정취인방법　不公正な取引方法　ふこうせいなとりひきほうほう
- 불당로ー행위　不当労働行為　ふとうろうどうこうい
- 불당리득　不当利得　ふとうりとく
- 불당취인제한　不当な取引制限　ふとうなとりひきせいげん
- 불동의성교등죄　不同意性交等罪　ふどういせいこうとうざい
- 불동의성교등죄　不同意わいせつ罪　ふどういわいせつざい
- 불법행위　不法行為　ふほうこうい
- 불정경쟁방지법영업비밀　不正競争防止法　ふせいきょうそうぼうしほう
- 불정경쟁방지법영업비밀　営業秘密　えいぎょうひみつ
- 사건수신수　事件数　じけんすう
- 사건수신수　新受件数　しんじゅけんすう
- 사권　私権　しけん
- 사무관리　事務管理　じむかんり
- 사법사　司法　しほう
- 사법사　私法　しほう
- 사법서사　司法書士　しほうしょし
- 사법시험　司法試験　しほうしけん
- 사법시험합격자수　司法試験合格者数　しほうしけんごうかくしゃすう
- 사법통계년보　司法統計年報　しほうとうけいねんぽう
- 사실급리유　事実及び理由　じじつおよびりゆう
- 사적독점　私的独占　してきどくせん
- 사전　アクセント辞典　アクセントじてん
- 살살인　殺す　ころす
- 살살인　殺人　さつじん
- 삼심제　三審制　さんしんせい
- 상고수리신립　上告　じょうこく
- 상고수리신립　上告受理の申立て　じょうこくじゅりのもうしたて
- 상법회사　商法　しょうほう
- 상법회사　会社法　かいしゃほう

- 상살　相殺　そうさい
- 상속방기한정승인　相続放棄　そうぞくほうき
- 상속방기한정승인　限定承認　げんていしょうにん
- 상속인　相続　そうぞく
- 상속인　相続人　そうぞくにん
- 상표　商標　しょうひょう
- 상해　傷害　しょうがい
- 상행위　商行為　しょうこうい
- 상호　商号　しょうごう
- 생성　生成AI　せいせいエーアイ
- 서면　書面　しょめん
- 석방　釈放する　しゃくほうする
- 선의악　善意　ぜんい
- 선의악　悪意　あくい
- 선취특권　先取特権　さきどりとっけん
- 성년　成年　せいねん
- 성년후견　成年後見　せいねんこうけん
- 세리사　税理士　ぜいりし
- 소　訴え　うったえ
- 소론지　所論　しょろん
- 소론지　論旨　ろんし
- 소비세　消費税　しょうひぜい
- 소상답변서준비면　訴状　そじょう
- 소상답변서준비면　答弁書　とうべんしょ
- 소상답변서준비면　準備書面　じゅんびしょめん
- 소액　訴額　そがく
- 소유권　所有権　しょゆうけん
- 소절수　小切手　こぎって
- 손해배상　損害　そんがい
- 손해배상　賠償　ばいしょう
- 송달　送達　そうたつ
- 송진가명　送り仮名　おくりがな
- 송진가명　振り仮名　ふりがな
- 수　受ける　うける
- 수서입력　手書き入力　てがきにゅうりょく
- 시담　示談　じだん
- 시점　時点　じてん
- 시효　時効　じこう
- 신　はじめまして。~と申します。　はじめまして~ともうします
- 신ー승낙　申込み　もうしこみ
- 신ー승낙　承諾　しょうだく
- 신립　申し立てる　もうしたてる
- 신립　申立て　もうしたて
- 신의칙　信義則　しんぎそく
- 실례　失礼いたします。　しつれいいたします
- 실용신안　実用新案　じつようしんあん
- 심결취소소송　審決　しんけつ
- 심결취소소송　審決取消訴訟　しんけつとりけしそしょう
- 심급　審級　しんきゅう
- 심사청구　審査請求　しんさせいきゅう
- 심사청구국세　審査請求(国税)　しんさせいきゅう
- 심신상실모약　心神喪失　しんしんそうしつ
- 심신상실모약　心神耗弱　しんしんこうじゃく
- 심심　審尋　しんじん
- 양자연조특별　養子縁組　ようしえんぐみ
- 양자연조특별　特別養子　とくべつようし
- 예비시험　予備試験　よびしけん
- 외국인　外国人　がいこくじん
- 용의자　容疑者　ようぎしゃ
- 우약　又は　または
- 우약　若しくは　もしくは
- 원　よろしくお願いいたします。　よろしくおねがいいたします
- 원고적격　原告適格　げんこくてきかく
- 원고피　原告　げんこく
- 원고피　被告　ひこく
- 원심판결　原審　げんしん
- 원심판결　原判決　げんはんけつ
- 원호서력　元号　げんごう
- 원호서력　西暦　せいれき
- 위법성책임　違法性　いほうせい
- 위법성책임　責任　せきにん
- 위헌심사권　違憲審査権　いけんしんさけん
- 위헌합　違憲　いけん
- 위헌합　合憲　ごうけん
- 유　有する　ゆうする
- 유류분침해액청구　遺留分侵害額請求　いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう
- 유언　遺言　いごん
- 유언경매　遺言　いごん
- 유언경매　競売　けいばい
- 음독　音読　おんどく
- 음독　シャドーイング　シャドーイング
- 음독훈　音読み　おんよみ
- 음독훈　訓読み　くんよみ
- 의사표시　意思表示　いしひょうじ
- 의장　意匠　いしょう
- 이상하미만　以上　いじょう

- 이상하미만　以下　いか
- 이상하미만　未満　みまん
- 인　認める　みとめる
- 인　認められる　みとめられる
- 인용　引用　いんよう
- 일도　もう一度おっしゃっていただけますか。　もういちどおっしゃっていただけますか
- 일문답립안담당자해설　一問一答　いちもんいっとう
- 일문답립안담당자해설　立案担当者解説　りつあんたんとうしゃかいせつ
- 일본　日本では～はどうなっていますか。　にほんでは～はどうなっていますか
- 일본국헌법　日本国憲法　にほんこくけんぽう
- 일본어　やさしい日本語　やさしいにほんご
- 임대차　賃貸借　ちんたいしゃく
- 자물　者　もの
- 자물　物　もの
- 자물　もの　もの
- 자백　自白　じはく
- 장합시　場合　ばあい
- 장합시　とき　とき
- 장합시　時　とき
- 재심　再審　さいしん
- 재판소서기관　裁判所書記官　さいばんしょしょきかん
- 재판원　裁判員　さいばんいん
- 재판원　裁判員裁判　さいばんいんさいばん
- 저　著しい　いちじるしい
- 저당권근　抵当権　ていとうけん
- 저당권근　根抵当権　ねていとうけん
- 저작권자인격　著作権　ちょさくけん
- 저작권자인격　著作者人格権　ちょさくしゃじんかくけん
- 적용　適用しない　てきようしない
- 적출자　嫡出子　ちゃくしゅつし
- 적출자　嫡出でない子　ちゃくしゅつでないこ
- 전게동지참조이하　前掲　ぜんけい
- 전게동지참조이하　同旨　どうし
- 전게동지참조이하　参照　さんしょう
- 전게동지참조이하　以下　いか
- 전과　前科　ぜんか
- 전항조차동　前項　ぜんこう
- 전항조차동　前条　ぜんじょう
- 전항조차동　次条　じじょう
- 전항조차동　同条　どうじょう
- 절취도　窃取する　せっしゅする
- 절취도　窃盗　せっとう
- 점유　占有　せんゆう
- 정　定める　さだめる
- 정관　定款　ていかん
- 정당방위긴급피난　正当防衛　せいとうぼうえい
- 정당방위긴급피난　緊急避難　きんきゅうひなん
- 정당상　正当な　せいとうな
- 정당상　相当の　そうとうの
- 정보공개　情報公開　じょうほうこうかい
- 정원수　定員　ていいん
- 정원수　員数　いんずう
- 제기　提起　ていき
- 제명목차　題名　だいめい
- 제명목차　目次　もくじ
- 조세법률주의　租税法律主義　そぜいほうりつしゅぎ
- 조항호　条　じょう
- 조항호　項　こう
- 조항호　号　ごう
- 종국판결　終局判決　しゅうきょくはんけつ
- 종서　縦書き　たてがき
- 주각　注　ちゅう
- 주각　脚注　きゃくちゅう
- 주문　主文　しゅぶん
- 주석서　注釈書　ちゅうしゃくしょ
- 주석서　コンメンタール　コンメンタール
- 주소　住所　じゅうしょ
- 주식회사　株式会社　かぶしきがいしゃ
- 주주대표소송　株主代表訴訟　かぶぬしだいひょうそしょう
- 주주총회　株主総会　かぶぬしそうかい
- 준용　準用する　じゅんようする
- 중대　重大な　じゅうだいな
- 즉결재판수속　即決裁判手続　そっけつさいばんてつづき
- 증거　証拠　しょうこ
- 증인심문　証人尋問　しょうにんじんもん
- 지방재판소　地方裁判所　ちほうさいばんしょ
- 지분회사　持分会社　もちぶんがいしゃ
- 지적재산　知的財産　ちてきざいさん
- 지적재산고등재판소　知的財産高等裁判所　ちてきざいさんこうとうさいばんしょ
- 직무발명　職務発明　しょくむはつめい
- 직속지체　直ちに　ただちに
- 직속지체　速やかに　すみやかに

- 직속지체　遅滞なく　ちたいなく
- 질권　質権　しちけん
- 집계기준　集計基準　しゅうけいきじゅん
- 집행유예　執行猶予　しっこうゆうよ
- 징역구금형　懲役　ちょうえき
- 징역구금형　拘禁刑　こうきんけい
- 차게　次に掲げる　つぎにかかげる
- 차려파기　差戻し　さしもどし
- 차려파기　破棄差戻し　はきさしもどし
- 차압　差押え　さしおさえ
- 차지가법　借地借家法　しゃくちしゃっかほう
- 착오　錯誤　さくご
- 채권무　債権　さいけん
- 채권무　債務　さいむ
- 채권법개정　債権法改正　さいけんほうかいせい
- 채무명의　債務名義　さいむめいぎ
- 채무불리행　債務不履行　さいむふりこう
- 책임　責任　せきにん
- 처　処する　しょする
- 처　処せられる　しょせられる
- 천황　天皇　てんのう
- 청구항특허범위　請求項　せいきゅうこう
- 청구항특허범위　特許請求の範囲　とっきょせいきゅうのはんい
- 체포　逮捕　たいほ
- 최고재판소　最高裁判所　さいこうさいばんしょ
- 최고재판소례해설조사관　最高裁判所判例解説　さいこうさいばんしょはんれいかいせつ
- 최고재판소례해설조사관　調査官解説　ちょうさかんかいせつ
- 최고재판소사무총국　最高裁判所事務総局　さいこうさいばんしょじむそうきょく
- 추정　推定する　すいていする
- 출생　出生　しゅっしょう
- 취득시효소멸　取得時効　しゅとくじこう
- 취득시효소멸　消滅時効　しょうめつじこう
- 취소　取消し　とりけし
- 취소　取り消す　とりけす
- 취소소송　取消訴訟　とりけしそしょう
- 취업규칙　就業規則　しゅうぎょうきそく
- 취조　取り調べる　とりしらべる
- 취조　取調べ　とりしらべ
- 취체역회　取締役　とりしまりやく
- 취체역회　取締役会　とりしまりやくかい
- 친권공동　親権　しんけん
- 친권공동　共同親権　きょうどうしんけん
- 친족　親族　しんぞく
- 침　侵す　おかす
- 침해　侵害　しんがい
- 침해소송차지청구　侵害訴訟　しんがいそしょう
- 침해소송차지청구　差止請求　さしとめせいきゅう
- 타인　他人　たにん
- 통설다수유력소　通説　つうせつ
- 통설다수유력소　多数説　たすうせつ
- 통설다수유력소　有力説　ゆうりょくせつ
- 통설다수유력소　少数説　しょうすうせつ
- 특별재판소　特別裁判所　とくべつさいばんしょ
- 특허권　特許　とっきょ
- 특허권　特許権　とっきょけん
- 특허청　特許庁　とっきょちょう
- 파기자판차려　破棄自判　はきじはん
- 파기자판차려　破棄差戻し　はきさしもどし
- 파산면책　破産　はさん
- 파산면책　免責　めんせき
- 판결　マクリーン判決　マクリーンはんけつ
- 판결정명령　判決　はんけつ
- 판결정명령　決定　けってい
- 판결정명령　命令　めいれい
- 판례　判例　はんれい
- 판례백선　判例百選　はんれいひゃくせん
- 판례사정　判例の射程　はんれいのしゃてい
- 판례평석해설　判例評釈　はんれいひょうしゃく
- 판례평석해설　判例解説　はんれいかいせつ
- 판사보　判事　はんじ
- 판사보　判事補　はんじほ
- 판시사항재요지　判示事項　はんじじこう
- 판시사항재요지　裁判要旨　さいばんようし
- 피의자고인　被疑者　ひぎしゃ
- 피의자고인　被告人　ひこくにん
- 하인　何人も　なんぴとも
- 학설견해　学説　がくせつ
- 학설견해　見解　けんかい
- 학회잡지　学会　がっかい
- 학회잡지　雑誌　ざっし
- 한　ただし、～この限りでない　ただし ～ このかぎりでない
- 한국　韓国では～です。　かんこくでは～です
- 한국재판관　韓国の～で裁判官をしております。　かんこくの～でさいばんかんをしております
- 합동회사　合同会社　ごうどうがいしゃ

- 합의체단독　合議体　ごうぎたい
- 합의체단독　単独　たんどく
- 합중국대한민　アメリカ合衆国　アメリカがっしゅうこく
- 합중국대한민　大韓民国　だいかんみんこく
- 항고소송당사자　抗告訴訟　こうこくそしょう
- 항고소송당사자　当事者訴訟　とうじしゃそしょう
- 항고허가　抗告　こうこく
- 항고허가　許可抗告　きょかこうこく
- 항번호　項番号　こうばんごう
- 해고권람용법리　解雇権濫用法理　かいこけんらんようほうり
- 해제　解除　かいじょ
- 행　行う　おこなう
- 행위능력제한자피보좌인　行為能力　こういのうりょく
- 행위능력제한자피보좌인　制限行為能力者　せいげんこういのうりょくしゃ
- 행위능력제한자피보좌인　被保佐人　ひほさにん
- 행정서사　行政書士　ぎょうせいしょし
- 행정수속법　行政手続法　ぎょうせいてつづきほう
- 행정지도　行政指導　ぎょうせいしどう
- 행정처분성　行政処分　ぎょうせいしょぶん
- 행정처분성　処分性　しょぶんせい
- 협의리혼조정재판　協議離婚　きょうぎりこん
- 협의리혼조정재판　調停離婚　ちょうていりこん
- 협의리혼조정재판　裁判離婚　さいばんりこん
- 협정　36協定　さぶろくきょうてい
- 형법　刑法　けいほう
- 형사소송법　刑事訴訟法　けいじそしょうほう
- 형일부집행유예　刑の一部の執行猶予　けいのいちぶのしっこうゆうよ
- 형종류　刑の種類　けいのしゅるい
- 호적　戸籍　こせき
- 혼인　婚姻　こんいん
- 화　ゆっくり話していただけますか。　ゆっくりはなしていただけますか
- 화해조정　和解　わかい
- 화해조정　調停　ちょうてい
- 회계참여집행역　会計参与　かいけいさんよ
- 회계참여집행역　執行役　しっこうやく

문형(~)

- ~させる　~させる　~하게 하다 (사역)
- ~される(존경)　~される　(가벼운) 존경 ― ~하시다
- ~した者は　したものは　~한 자는 ― 刑法 조문의 주어 자리
- ~してはならない　してはならない　~하여서는 아니 된다(금지)
- ~しなければならない　しなければならない　~하여야 한다
- ~することができる　することができる　~할 수 있다
- ~するよう努めなければならない　~するようつとめなければならない　~하도록 노력하여야 한다 ― 노력의무. 의무...
- ~た　た　~했다(과거) · ~한(꾸밈)
- ~たら　~たら　~하면 ― 회화의 조건(법령에는 거의 나오지...
- ~て、~　て　~하고 · ~하여 ― 동작을 잇는다
- ~ていた　ていた　~하고 있다(진행·계속) / ~해 있다(결과...
- ~ている　ている　~하고 있다(진행·계속) / ~해 있다(결과...
- ~である　~である　~이다 ― 常体(である体). 「公用文作成の考...
- ~と　~と　~하면 ― 회화의 조건(법령에는 거의 나오지...
- ~ときは　~ときは　~한 때에는, ~하면 ― 법령에서 가장 흔한...
- ~ときは、取り消すことができる　~ときは とりけすことができる　~한 때에는 취소할 수 있다 ― 취소권을 주...
- ~とする　~とする　~로 한다 ― 정의·지정·효과를 정하는 문말...
- ~なければ　~なければ　~하면 · ~하지 아니하면 ― 가정
- ~において　において　~에서(장소·시간·절차) ― で의 격식체(デ...
- ~に係る　にかかる　~에 관계되는 · ~에 관한 (법령어)
- ~にかかわらず　~にかかわらず　~에도 불구하고, ~에 관계없이 ― 앞에 나...
- ~に限り　~にかぎり　~에 한하여, ~인 경우에만
- ~に関する　にかんする　~에 관한 (명사 앞) · ~에 관하여 (~ ...
- ~に該当する　~にがいとうする　~에 해당하다
- ~に対し(て)　にたいして　~에 대하여 · ~에게(행위가 향하는 상대)...

- ～に対する　にたいする　~에 대하여 · ~에게(행위가 향하는 상대)…
- ～について一つ質問してもよろしいでしょうか。　～についてひとつしつもんしてもよろしいでしょうか　~에 대해 하나 질문해도 되겠습니까?
- ～に基づく　にもとづく　~에 근거한 · ~에 기초한
- ～によって　によって　~로 인하여 · ~에 의하여 (명사 앞에서는…
- ～により　により　~에 의하여(수단·근거·원인) / 명사 앞에…
- ～による　による　~에 의하여(수단·근거·원인) / 명사 앞에…
- ～ば　～ば　~하면 · ~하지 아니하면 — 가정
- ～場合において　～ばあいにおいて　~한 경우에(는) — 두 조건이 겹치면 바깥…
- ～場合には　～ばあいには　~한 경우에(는) — 두 조건이 겹치면 바깥…
- ～べき　～べき　~해야 할 / ~하는 것이 마땅한 — 문어 …
- ～べきである　～べきである　~해야 할 / ~하는 것이 마땅한 — 문어 …
- ～ものとする　～ものとする　~(하는) 것으로 한다 — 조문을 맺는 문말…
- ～より　より　~보다(비교) / 격식체에서 ~부터(기점)….
- ～られる(자발)　～られる　자발 — (저절로) ~하게 되다, ~해 보이다
- ～を妨げない　～をさまたげない　~을 방해하지 아니한다 → ~해도 된다, ~…
- ～を除き　～をのぞき　~을 제외하고

異議あり — 조문과 판례로 배우는 일본어 첫걸음 · 제작 권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.0 · 2026. 10. 16.

일본 법령 인용은 e-Gov 法令API 본문과, 한국 조문은 국가법령정보센터 현행 본문과 대조했다. 번역은 제작자의 것이다. 악센트는 OJAD(東京大学) 조회값이며, 미수록은 그렇게 표시했다.

합성음: Open JTalk · HTS voice 「Mei」 (Nagoya Institute of Technology, CC BY 3.0 — creativecommons.org/licenses/by/3.0). 사람의 발음과 억양이 다를 수 있다. 대조일 2026. 10. 9..